

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni
Sistani cənablarının fətvaları

GENİŞ
İZAHLI ŞƏRİƏT
MƏSƏLƏLƏRİ

I cild

Tərcümə: Türkey Mehralıyeva

Bakı – 2023

**Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə
Dövlət Komitəsinin 3-32/2 – 1330/2023 sayılı, 07 avqust 2023-cü il tarixli
məktubu əsasında «Zərdabi Nəşr» MMC-nin
mətbəəsində çap olunmuşdur.**

Tərcümə: Türkay Mehraliyeva

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni
Sistani cənablarının fətvaları,
“GENİŞ İZAHLI ŞƏRİƏT MƏSƏLƏLƏRİ” I cild
Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2023, 624 səh.

© “Zərdabi Nəşr” MMC, 2023
Kitabın çap hüquqları qorunur

بسمه تعالی

این کتاب که ترجمه ترکی آذربایجانی «توضیح المسائل جامع (جلد اول)» حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظلّه) {توسط ترکای مهر علی یوا} به کوشش و سرپرستی حجة الاسلام روشن شریفزاده می باشد، مورد تأیید و تصدیق این دفتر بوده و تمامی فتاوی کتاب موافق اصل است.

دفتر حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی سیستانی- مشهد مقدس

مسئول دفتر سید محمد علی ربانی



Bu kitab, Həzrət Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni Sistaninin (md) **“Geniş izahlı şəriət məsələləri (birinci cild)”** kitabının Höccətül-islam Rövşən Şərifzadənin başçılığı və səyi ilə {Türkay Mehralıyeva tərəfindən} Azərbaycan dilinə tərcüməsidir və dəftərxana tərəfindən təsdiq edilir. Kitabın bütün fətvalarının tərcüməsi əslilə eynidir.

Həzrət Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni Sistaninin (md)

Dəftərxanası – Müqəddəs Məşhəd

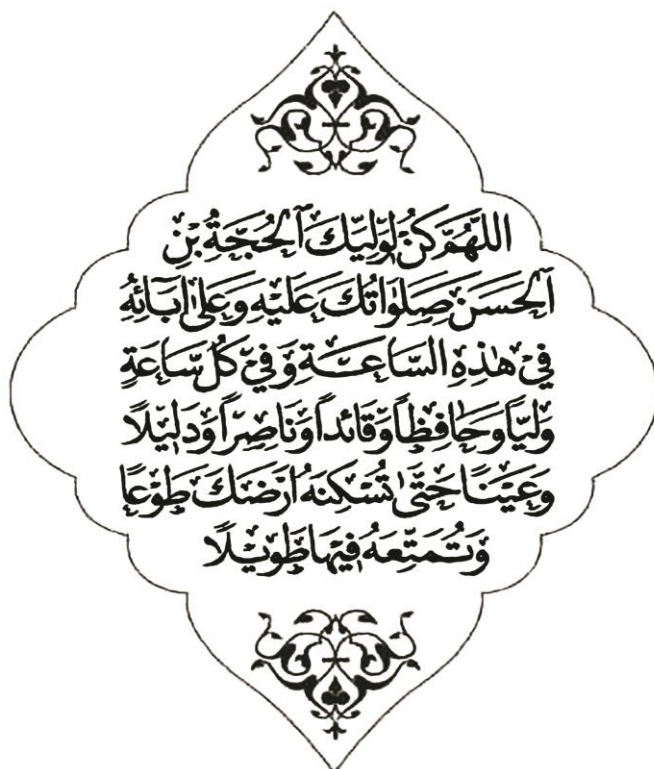
Dəftərxana rəhbəri Seyid Məhəmmədəli Rəbbani

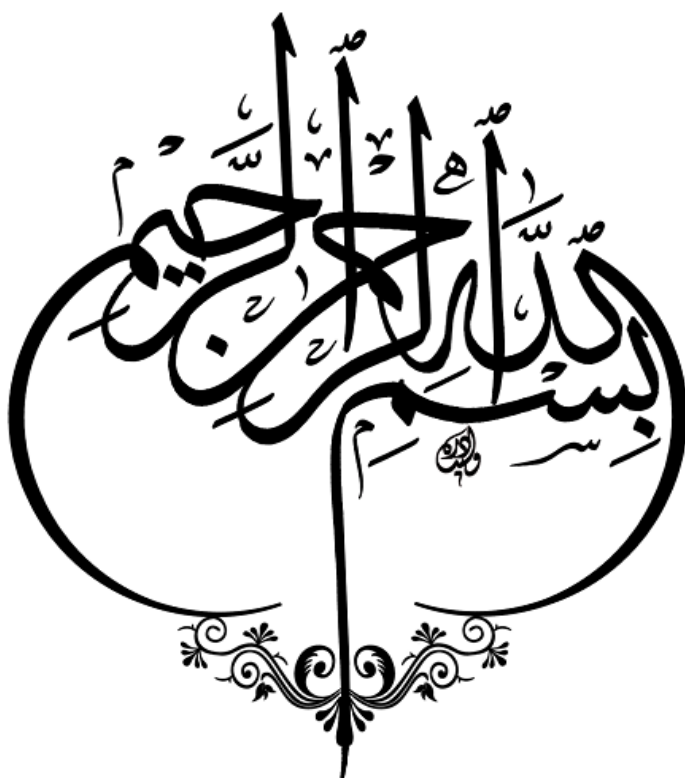
Kitab və fətvalar haqqında irad və təkliflərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz:

(+994) 50 625 78 55



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ





**BİSMİLLƏHİR-RAHMƏNİR-
RAHİM**

Mündəricat

ÖN SÖZ	25
Üçüncü çapın müqəddiməsi	27
İLƏHİ HÖKMLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ	
QAYDASI	28
Hökmlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti	28
Fəqihlərə müraciət etməyin zəruriliyi	30
Təqlidin zəruriliyinin səbəbi	32
TƏKLİF (MÜKƏLLƏFİYYƏT) VƏ HƏDDİ-BÜLUĞ	36
Təklifin şərtləri	36
Həddi-bülüğun əlamətləri	37
Müməyyizlik və şəri məsələlərdə müməyyiz olma yaşı	38
TƏQLİD	39
SULARLA ƏLAQƏDAR HÖKMLƏR	50
Suların növləri	50
Mütləq suyun növləri	50
1) Kür su	50
2) Az su	52
3) Axar su	53
4) Yağış suyu	54
5) Quyu suyu	55
Sularla əlaqədar digər hökmlər	56
Ayaqyolu (sidik və nəcis ifrazı) ilə bağlı hökmlər	58
Ayaqyolu (təxəlli) zamanı vacib, yaxud haram olan hərəkətlər	58
Sidik kanalının xarici dəliyi və anus dəliyinin təmizlənməsi	
qaydası	59
İstibra	60
Ayaqyolu ilə bağlı müstəhəb və məkruh işlər	62

NƏCASƏTLƏR	63
Nəcasətin növləri	63
1) və 2) İdrar və nəcis	63
3) Məni (sperma)	64
4) Murdar	64
5) Qan	65
6) və 7) İt və donuz	67
8) Vacib ehtiyata əsasən kitab əhli olmayan kafir	67
9) Şərab (üzüm şərabı)	69
10) Vacib ehtiyata əsasən fuqqa (arpa suyu)	70
11) Nəcisəyən heyvanın təri	70
Nəcasətin təsbit edilməsi üsulları	70
Pak şeyin nəcasətlənmə şəkli	71
Nəcasətlərlə bağlı digər hökmlər	73
PAKLAYICILAR	76
Paklayıcıların növləri	76
1) Su	76
Əşyaların su ilə paklanmasının şərtləri	76
Əşyaların paklanma şəkli və onun hökmləri	78
Qabların paklanması ilə bağlı hökmlər	78
Qabdan başqa əşyaların paklanması ilə bağlı hökmlər	80
Əşyaların su ilə paklanması ilə bağlı digər hökmlər	81
2) Yer	83
3) Günəş	84
4) İstihalə (haldəyişmə)	85
5) İnqilab (çevrilmə)	86
6) İntiqal (köçürülmə)	87
7) İslam	88
8) Təbəiyyət (tabelik)	88
9) Nəcisin özünün aradan qalxması	91

10) Nəcisyeyən heyvanın istibrası	93
11) Müsəlmanın qaib olması	93
12) Şəri kəsım zamanı heyvandan normal miqdarda qanın axması	94
Nəcasətlənmiş əşyaların paklanmasının sübuta yetməsi üsulları	94
Vasvasılıq	95
Qablarla bağlı hökmlər	98
DƏSTƏMAZ	100
Üz və əllərin yuyulması ilə bağlı hökmlər	100
Başa və ayaqlara məsh etməklə bağlı hökmlər	103
İrtimasi dəstəmaz	105
Dəstəmazın doğru olmasının şərtləri	106
1-ci və 2-ci şərtlər: Dəstəmaz suyu pak və mütləq olmalıdır	106
3-cü şərt: Dəstəmaz suyu qəsb edilmiş su olmamalıdır	106
4-cü şərt: Dəstəmaz üzvləri yuyularkən və məsh edilərkən pak olmalıdır	108
5-ci şərt: Dəstəmaz Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə və iklasla alınmalıdır	109
6-cı şərt: Dəstəmazın hərəkətləri sıra ardıcılığı ilə yerinə yetirilməlidir	110
7-ci şərt: Hərəkətlər fasiləsiz ardıcılıqla yerinə yetirilməlidir	110
8-ci şərt: Dəstəmazın hərəkətlərini imkan daxilində insan özü yerinə yetirməlidir	111
9-cu şərt: Dəstəmaz alan üçün sudan istifadənin zərəri olmamalıdır	112
10-cu şərt: Dəstəmaz üzvlərində suyun qarşısını alan bir maneə olmamalıdır	113
Dəstəmazla bağlı digər hökmlər	116
Dəstəmazı pozan hallar	117
Dəstəmazda müstəhəb olan işlər	118

Dəstəmaz tələb edən hallar	120
“Daimül-hədəs”lə bağlı hökmlər	122
Cəbirə dəstəmazı	124
Cəbirə dəstəmazının şərtləri	125
Birinci şərt: Dəstəmaz üzvlərində yara, çiban, sınıq, yaxud məlhəm olmalıdır	125
İkinci şərt: Su zədələnmiş yer üçün zərərli olmalı, yaxud zədələnmiş yerə qoyulmuş cəbirənin açılması zərərli və ya həddən ziyadə əziyyətli olmalıdır	126
Üçüncü və dördüncü şərtlər: Cəbirənin üzərinə məsh edilməlidir və məsh zamanı cəbirəli üzv hərəkətsiz olmalıdır	128
Beşinci şərt: Məsh üzvlərinin üzərindəki cəbirə quru olmalıdır ...	128
Altıncı və yeddinci şərtlər: Cəbirə pak və mübah olmalıdır	128
Səkkizinci şərt: Cəbirə normal ölçüdə olmalıdır	129
Doqquzuncu şərt: Ardıcılığa riayət edilməlidir	129
Müxtəlif hallarda cəbirə dəstəmazının alınma qaydası	130
Cəbirə dəstəmazı ilə əlaqədar digər hökmlər	131
Cəbirə qüslü ilə bağlı hökmlər və şərtlər	133
Quran və mübarək adlarla bağlı bəzi hökmlər	135
QÜSL	141
Vacib qüslər	141
Cənabətlə bağlı hökmlər	141
İnsanın cənabətli olmasına səbəb olan hallar	141
Cənabət qüslü tələb edən hallar	143
Cünuba haram olan hərəkətlər	144
Cünuba məkrüh olan hərəkətlər	145
Qüslün qaydası	146
Tərtibi qüsl	146
İrtimasi qüsl	147
Qüslün düzgün olmasının şərtləri	148

Qüsl ilə bağlı digər hökmlər	149
Cənabət qüslündə müstəhəb sayılan işlər	153
Müstəhəb qüslər	154
ÜÇ QAN (QADINLARA MƏXSUS HÖKMLƏR)	157
HEYZ	157
Heyz qanının şərtləri	157
Birinci şərt: Həddi-bülüğa çatdıqdan sonra görülməlidir	157
İkinci şərt: Menopauzadan öncə olmalıdır	158
Üçüncü şərt: Uşaqlıqdan olmalıdır	159
Dördüncü şərt: Uşaqlıqdan xaric olmalıdır	159
Beşinci şərt: Üç gündən az olmamalıdır	160
Altıncı şərt: On gündən artıq olmamalıdır	161
Yeddinci şərt: İlk üç gün ardıcıl olmalıdır	162
Səkkizinci şərt: İlk üç gündə qanaxma davamlı olmalıdır	162
Doqquzuncu şərt: İki heyz dövrü arasında ən azı on gün fasilə olmalıdır	163
Şübhəli qanlarla bağlı hökmlər	164
Haizlə əlaqədar hökmlər	166
Haiz üçün namaz vaxtının azlığı ilə əlaqədar hökmlər	169
Haiz üçün müstəhəb və məkrüh olan hərəkətlər	171
Heyzdə adətin kateqoriyaları	172
Ədədiyyə adətinin növləri və onların gerçəkləşməsi şərtləri	172
Vəqtiyyə adətinin gerçəkləşməsinin şərtləri	174
Mürəkkəb adət və onun hökmü	175
Heyz əlamətlərinə görə adətin gerçəkləşməməsi	176
Adətin pozulması	176
Heyzlə bağlı bir neçə ümumi hökm	177
Haiz qadınların kateqoriyaları	178
1. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın	179
2. Vəqtiyyə adətinə sahib olan qadın	189

3. Ədədiyyə adətinə sahib olan qadın	194
4. Mübtədiə	198
5. Müztəribə	200
6. Nasiyə	201
Ədədiyyə adətinə sahib olmuş nasiyə	202
Vəqtiyyə adətinə sahib olmuş nasiyə	204
Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan nasiyə	205
Heyzdə istibra və istizhar	207
Qadınların ləkə görməsi ilə bağlı hökmlər	210
Heyzlə bağlı müxtəlif məsələlər	213
Nifas	214
Nəfsa ilə əlaqədar hökmlər	219
İstihazə	220
İstihazə ilə əlaqədar hökmlər	221
İstihazənin növünün məlum olmaması ilə əlaqədar hökmlər	226
İstihazənin növünün dəyişməsi ilə əlaqədar hökmlər	228
İstihazə qanının kəsilməsi ilə əlaqədar hökmlər	229
İstihazə ilə əlaqədar digər hökmlər	232
MEYYİTİN HÖKMLƏRİ	234
Məssi-meyit (meyitə toxunma) qüslü	234
Can verən insanla əlaqədar hökmlər	236
Meyitin dəfnə hazırlanması ilə bağlı ümumi hökmlər	237
Meyit qüslü	243
Meyit qüslünün şərtləri	243
Meyit qüslünü icra edən şəxs üçün şərtlər	244
Meyit qüslünün icrası qaydaları və onunla əlaqədar hökmlər	246
Meyit qüslündə müstəhəb sayılan işlər	247
Meyit qüslündə məkrüh olan işlər	249
Meyitin təyəmmümü	250
Meyitin kəfəni ilə əlaqədar hökmlər	252

Kəfəndə müstəhəb hissələr	255
Kəfəndə məkrüh olan şeylər	259
Cəridə (ağac parçası)	259
Hənüt ilə əlaqədar hökmlər	261
Cənazə namazı	264
Cənazə namazının vacib olduğu hallar	264
Cənazə namazının şərtləri	264
Cənazə namazının qılınma qaydası	267
Cənazə namazında müstəhəb olan işlər	269
Cənazə namazında məkrüh olan işlər	270
Cənazəni müşayiət etmək	270
Meyitin dəfni	272
Meyitin dəfni ilə əlaqədar vacib olan işlər	272
Dəfn ilə əlaqədar müstəhəb işlər	275
Dəfn ilə əlaqədar məkrüh sayılan işlər	280
Yoluxucu xəstəliklər və bu kimi səbəblərlə dünyasını dəyişən şəxslərin dəfn işləri ilə əlaqədar bəzi hökmlər	281
Yas mərasimi ilə əlaqədar hökm və qaydalar	282
Ölülərin ziyarət edilməsi	284
Qəbirin açılması	285
TƏYƏMMÜM	287
Təyəmmüm edilməli olan hallar	287
Təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olan şeylər	294
Təyəmmümdə istifadə edilən şeylər üçün tələb olunan şərtlər	296
Dəstəmaz, yaxud qüsl əvəzinə edilən təyəmmümün qaydaları	299
Təyəmmümün doğru sayılmasının şərtləri	300
Təyəmmümlə əlaqədar digər hökmlər	305
NAMAZ	309
Namazın fəziləti və əhəmiyyəti	309
Namaza yüngül yanaşmaqdan çəkinmək	310

Namazı vaxtında qılmaq	311
Namazın ilk vaxtda qılınmasının fəziləti	312
Namazın qəbul olmasına mane olan şeylər və namazın ədəb qaydalarına riayət etmək	313
Uşaqları bülüğ həddinə çatmadan namaza hazırlamaq	314
Namazın qisimləri	315
Vacib namazlar	315
Gündəlik vacib namazlar	315
NAMAZA HAZIRLIQ	316
Birinci hazırlıq: Vaxt çərçivəsində qılmaq	316
Gündəlik namazların vaxtı:	316
1) Zöhr və əsr namazlarının vaxtı	316
2) Məğrib və işa namazlarının vaxtı	318
3) Sübh namazının vaxtı	319
Gündəlik namazların fəzilət vaxtı	320
Sübh namazının fəzilət vaxtı	320
Zöhr və əsr namazlarının fəzilətli vaxtı	321
Məğrib namazının fəzilətli vaxtı	322
İsha namazının fəzilətli vaxtı	322
Namaz vaxtları ilə əlaqədar digər hökmlər	322
İkinci hazırlıq: Qibləyə yönəlmək	327
Üçüncü hazırlıq: Hədəsdən təharət	330
Dördüncü hazırlıq: Namaz qılanın bədən və geyiminin pak olması	331
Namaz qılanın bədən və geyiminin paklığının zəruri olmadığı hallar	335
Beşinci hazırlıq: Namaz qılanın geyimi ilə bağlı şərtlərə riayət etmək	340
Ümumi şərtlər:	340
<i>Birinci şərt: Geyim bədəni namazda vacib olan qədər örtməlidir ...</i>	340
<i>İkinci şərt: Pak olmalıdır</i>	344

<i>Üçüncü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, qəsb edilmiş olmamalıdır</i>	344
<i>Dördüncü şərt: Murdarın tərkib hissələrindən hazırlanmış olmamalıdır</i>	346
<i>Beşinci şərt: Yırtıcı heyvanın, vacib ehtiyata əsasən, hətta digər əti haram olan heyvanların da bədən hissələrindən hazırlanmış olmamalıdır</i>	347
Namaz qılanın geyimi ilə bağlı xüsusi şərtlər	348
<i>Birinci şərt: Namaz qılan kişidirsə, geyimi zərbafolmamalıdır</i>	348
<i>İkinci şərt: Namaz qılan kişidirsə, geyimi xalis ipəkdən olmamalıdır</i>	349
Namaz qılanın geyimi ilə bağlı bəzi hökmlər	350
Namaz qılanın geyimi ilə əlaqədar müstəhəb və məkrüh məqamlar ...	351
Altıncı hazırlıq: Namazın qılındığı yer ilə əlaqədar şərtlərə riayət etmək	352
<i>Birinci şərt: Vacib ehtiyata əsasən, qəsb edilmiş yer olmamalıdır</i> ..	352
<i>İkinci şərt: Sabit (hərəkətsiz) olmalıdır</i>	356
<i>Üçüncü şərt: İnsan namazı başa çatdırma biləcəyini ehtimal etdiyi bir yerdə namaz qılmalıdır</i>	357
<i>Dördüncü şərt: Həmin yerdə vacib hərəkətlərin icrası mümkün olmalıdır</i>	357
<i>Beşinci şərt: Namazın qılındığı yer nəcasətlidirsə, namaz qılanın geyim və bədəninin nəcasətlənməsinə səbəb olmamalıdır</i>	358
<i>Altıncı şərt: Vacib ehtiyata əsasən, qadın kişinin önündə, yaxud onunla yanaşı (eyni sırada) namaz qılmamalıdır</i>	359
<i>Yeddinci şərt: Namazın qılındığı yer hamar səthli olmalıdır</i>	361
Namaz yeri ilə bağlı digər hökmlər	361
Namaz qılmağın müstəhəb və məkrüh olduğu yerlər	362
Məscidlər və müqəddəs ziyarətgahlar	363
Məscid və onun əmlakı ilə bağlı icrası vacib olan hökmlər	363
Məscidlə əlaqədar müstəhəb və məkrüh məqamlar	369

Məscid və müqəddəs ziyarətgahlarda yer tutmaq və onlardan digər istifadə halları	371
Azan və iqamə	374
Azan və iqamənin mətni	374
Azan və iqamənin tərcüməsi	375
Azan və iqamə ilə bağlı şərtlər	375
1, 2 və 3-cü şərtlər: Azan və iqaməni oxuyan şəxs aqıl və isnaəşəri şia (on iki imam şia) olmalı, həmçinin kişilər üçün azan və iqamə oxuyan şəxs kişi olmalıdır	375
4, 5 və 6-cı şərtlər: Niyyət (Allaha yaxınlaşmaq məqsədi və ixlas) ilə oxunmalı, bir neçə namaz qılındıqda hansı namaz üçün oxunduğu müəyyənləşdirilməli və düzgün oxunmalıdır	376
7-ci şərt: Ardıcılığa riayət edilməlidir	376
8-ci şərt: Müvalata riayət edilməlidir	377
9-cu şərt: Namazın vaxtı başladıqdan sonra oxunmalıdır	377
10-cu şərt: İqamə ayaq üstə oxunmalıdır	377
11-ci şərt: İqamə, vacib ehtiyata əsasən, təharətli halda oxunmalıdır	377
12-ci şərt: Azan və iqamə qına tərzilə oxunmamalıdır	378
Azanın müstəhəbliyini itirdiyi hallar	378
Azan və iqamənin namaz qılanın öhdəliyindən düşdüyü hallar	378
Azan və iqamə ilə əlaqədar digər hökmlər	381
Azan və iqamənin müstəhəbləri	381
Namaz məsələlərinə giriş	383
NAMAZIN VACİBATI	384
1. Niyyət	385
2. Təkbirət əl-ehram	388
Təkbirət əl-ehramın müstəhəbləri	390
3. Qiyam	391
Qiyamın müstəhəbləri	396

4. Qiraət	396
Birinci və ikinci rəkətlərin qiraəti ilə bağlı hökmlər	396
Üçüncü və dördüncü rəkətlərin qiraəti	401
Namazın qiraətinin müstəhəbləri və məkruhları	403
5. Zikr	405
6. Rükü	409
Rükunun vacibatı və onunla əlaqədar hökmlər	409
1) Əyilmək	409
2) Rükudan bilavasitə öncəki qiyam	410
3) Rükunun zikri	410
4) Bədənin hərəkətsizliyi və aramlığı	411
5) Rükudan sonrakı qiyam	412
Rükü ilə əlaqədar digər hökmlər	412
Rükunun müstəhəbləri	414
Rükunun məkruhları	415
7. Səcdə	415
Səcdənin vacibatı	415
1) Yeddi nəhiyəni yerə qoymaq	415
2) Səcdənin zikri	417
3 və 4) İki səcdə arasında və vacib ehtiyata əsasən, ikinci səcdədən sonra oturmaq	417
5) Bədənin hərəkətsizliyi və aramlığı	418
6) Alınla ayaqların baş barmaqları və dizlərin tən olması	419
7) Alnı üzərinə səcdənin doğru olduğu bir şeyin üstünə qoymaq	420
Üzərinə səcdə edilməsi doğru olan şeylə bağlı şərtlər	420
1 və 2-ci şərtlər: <i>Pak olmalı və vacib ehtiyata əsasən, qəsb edilmiş mal olmamalıdır</i>	420
3-cü şərt: <i>Alnın üzərində hərəkətsiz qala bildiyi şeylərdən olmalıdır</i>	421

4-cü şərt: Ürfən səcdə sayılacaq genişlikdə olmalıdır	421
5-ci şərt: Alınla üzərinə səcdənin doğru sayıldığı əşya arasında başqa bir şey mane olmamalıdır	421
6-cı şərt: Səcdə yerinin növü ilə bağlı tələblərə riayət edilməlidir ..	422
Səcdə ilə əlaqədar digər hökmlər	424
Səcdənin müstəhəbləri	428
Səcdənin məkruhlari	430
Quranın vacib səcdəsi	431
Quranın vacib səcdəsinin icra edilmə qaydası	433
8. Təşəhhüd	434
Təşəhhüdün müstəhəbləri	434
9. Namazın salamı	436
Salamın müstəhəbləri	437
10. Tərtib (ardıcılıq)	438
11. Müvalat (fasiləsizlik)	439
Namazın qunutu	440
Namazın tərcüməsi	442
1. Həmd (Fətiyə) surəsinin tərcüməsi	442
2. Tövhid (İxlas) surəsinin tərcüməsi	442
3. Ruku və səcdələrin zikrinin və onlardan sonra deyilməsi müstəhəb olan zikrlərin tərcüməsi	443
4. Qunutun tərcüməsi	443
5. Təsbihat-iərbənin tərcüməsi	443
6. Təşəhhüd və salamın tərcüməsi	444
Namazın təqibəti (ardınca oxunan dua, zikr və ayələr)	444
Şükr səcdəsi	446
Salavat ilə əlaqədar hökmlər	447
Salavatın fəziləti	447
Salavatın hökmləri	448
Namazın məkruhlari	449

NAMAZI POZAN HAL VƏ HƏRƏKƏTLƏR	451
1) Namazın şərtlərindən birinin pozulması	451
2) Dəstəmazın, yaxud qüslün pozulması	452
3) İtaətkarlıq və ədəb nümayişi məqsədilə əlləri qəsdən bir-birinin üstünə qoymaq	453
4) Həmd surəsindən sonra qəsdən “amin” demək	453
5) Üzürlü səbəb olmadan qiblədən dönmək və yayınmaq	453
6) Qəsdən danışmaq	454
Salam vermək və salama cavab verməklə bağlı hökmlər	456
7) Qəsdən gülmək (qəhqəhə)	460
8) Dünyəvi işlər üçün qəsdən ağlamaq	460
9) Namazın surətini pozan artıq hərəkətə yol vermək	461
10) Yemək və içmək	462
11) Namazın rəkətlərində batil şəkldən birinin yaranması	462
12) Namazın rükününü qəsdən, yaxud səhvən artıq yerinə yetirmək, yaxud əskiltmək	462
Bir ümumi qayda	463
Namazı dayandırmaq və onun hissələrini artırmaq və azaltmaq	464
Vacib namazı dayandırmağın caiz olduğu hallar	464
1) Maddi, yaxud fiziki zərərin qarşısını almaq	464
2) İstənilən mühüm dini və dünyəvi məqsəd	464
3) Borcverənin borcunu qaytarmaq üçün	464
4) Vaxt geniş olduqda məscidi paklamaq üçün	465
5) Azan və iqamə, yaxud təkcə iqamə oxumaq üçün	465
6) Namazın vaxtı geniş olduqda yaranan doğru şəkllərə görə	466
Namazın hissələrinin artırılıb-azaldılması, yaxud namazın şərtlərinə riayət edilməməsi	466
Namazda şəkk halları	471
Batil edən şəkllər	472
Etina edilməməli olan şəkllər	472

1. Yeri keçən bir hissə ilə bağlı şəkk	473
2. Salamdan sonrakı şəkk	476
3. Vaxt keçdikdən sonrakı şəkk	477
4. Şəkkakın (çox şəkk edən insanın) şəkki	477
5. İmam və məmumun şəkki	480
6. Müstəhəb namazda şəkk	481
Doğru şəklər	481
1. İki və üç rəkət arasında	482
2. İki və dörd rəkət arasında	482
3. Üç və dörd rəkət arasında	482
4. Ayaq üstə üç və beş rəkət arasında	482
5. Ayaq üstə dörd və beş rəkət arasında	483
6. Oturaq halda dörd və beş rəkət arasında şəkk	483
7. Oturaq halda dörd və altı rəkət arasında şəkk	483
8. Ayaq üstə beş və altı rəkət arasında şəkk	483
9. İki, üç, və dörd rəkət arasında şəkk	484
10. Ayaq üstə üç, dörd və beş rəkət arasında şəkk	484
11. Oturaq halda üç, dörd və beş rəkət arasında şəkk	484
Doğru şəklər ilə əlaqədar digər hökmlər	485
Namazda güman ilə əlaqədar hökmlər	487
Ehtiyat namazı	488
Ehtiyat namazının qılınma qaydası	488
Ehtiyat namazında şəkk və səhv ilə əlaqədar hökmlər	490
Səhv səcdəsi	492
Səhv səcdəsinin halları	492
Səhv səcdəsinin lazım olduğu hallar (fətvaya, yaxud vacib ehtiyata əsasən)	492
1. Unudulmuş təşəhhüdə görə	492
2. Dörd və beş rəkət arasında, yaxud onunla eyni hökmün şamil olunduğu şəkkə görə	493

3. Yersiz danışığa görə	493
4. Yersiz salama görə	494
5. Namazın hərəkət və ya hissələrinin səhvən əskildilməsi, yaxud artırılmasına dair icmal məlumatı görə	494
Səhv səcdəsinin müstəhəb olduğu hallar (müstəhəb ehtiyata əsasən)	495
1. Yersiz ayağa qalxmaq, yaxud oturmağa görə	495
2. Unudulmuş səcdəyə görə	495
3. Səhvən edilən istənilən əlavəyə görə	495
4. Səhvən edilən istənilən ixtisara görə	496
Səhv səcdəsinin icra edilmə qaydası	496
Səhv səcdəsi ilə əlaqədar digər hökmlər	497
Unudulmuş səcdə və təşəhhüdün qəzası	498
MÜSAFİR NAMAZI	501
Müsafirin namazının müxtəsər olmasının şərtləri	501
<i>Birinci şərt: Səfərdə qət etdiyi məsafə səkkiz şəri fərsəxdən az olmamalıdır</i>	501
<i>İkinci şərt: Səfərin başlanğıcından səkkiz fərsəx məsafə qət etmək niyyətində olmalıdır</i>	503
<i>Üçüncü şərt: Yolda niyyətindən dönməməlidir</i>	504
<i>Dördüncü şərt: Səkkiz fərsəxə çatmamış səfəri pozan hal baş verməməlidir</i>	506
<i>Beşinci şərt: Haram iş üçün səfər etməməlidir</i>	507
<i>Altıncı şərt: Səfər əyləncə xarakterli ov üçün olmamalı və vacib ehtiyata əsasən batil sayılmamalıdır</i>	508
<i>Yeddinci şərt: Köçəri həyat tərzini sürən insanlardan olmamalıdır ...</i>	509
<i>Səkkizinci şərt: İşə səfər olmamalı, həmçinin, şəri məsafəyə tez-tez səfər edən şəxs olmamalıdır</i>	509
<i>Doqquzuncu şərt: Vətəninə hərəkət edərsə, tərəxxüs həddini keçməlidir</i>	515

Səfəri pozan hallar	516
<i>Birinci hal: Vətəndən keçmək və vətəndə qalmaq niyyəti</i>	516
Vətəndən imtina etməklə əlaqədar hökmlər	520
<i>İkinci hal: Bir yerdə minimum on gün qalmaq məqsədi</i>	522
On gün qalmaq məqsədi ilə əlaqədar şərtlər	522
<i>Üçüncü hal: Bir yerdə tərəddüd vəziyyətində otuz gün qalmaq</i>	530
İxtiyari məkanlarda namaz qılmaqla bağlı hökmlər	531
Müsafirin namazı ilə əlaqədar digər hökmlər	531
QƏZA NAMAZI	535
Atanın (böyük oğula vacib olan) qəza namazı	541
Atanın qəza namazının böyük oğula vacib olmasının şərtləri	541
<i>Birinci şərt: Atanın namazı üzürlü səbəbdən qılmaması</i>	541
<i>İkinci şərt: Atanın sağlığında namazın qəzasını qılmağa qadir olması</i>	541
<i>Üçüncü şərt: Atanın onun üçün əcir tutmağı vəsiyyət etməməsi</i>	542
<i>Dördüncü şərt: Böyük oğulun atanın vəfatı zamanı dəli, yaxud həddi-buluğa çatmamış şəxs olmaması</i>	542
<i>Beşinci şərt: Böyük oğulun şəriətə görə varislik hüququndan məhrum olmaması</i>	542
<i>Altıncı şərt: Böyük oğulun məlum olması</i>	543
ATANIN QƏZA NAMAZI İLƏ ƏLAQƏDAR DİGƏR HÖKMLƏR	543
CAMAAT NAMAZI	545
Camaat namazı ilə əlaqədar ümumi hökmlər	545
Qiraət və zikrlərin məmum tərəfindən oxunması ilə əlaqədar hökmlər	548
Camaat namazının doğru olmasının şərtləri	548
<i>Birinci şərt: Məmumun imama qoşulmaq niyyəti olmalıdır</i>	549
<i>İkinci şərt: İmam və məmum arasında, həmçinin, məmum və onunla imam arasında vasitə olan digər məmum arasında maneə</i>	

<i>olmamalıdır</i>	549
<i>Üçüncü şərt: İmamın durduğu yer məmumun yerindən hündür</i>	
<i>olmamalıdır</i>	551
<i>Dördüncü şərt: Məmum imamdan qabaqda durmamalıdır</i>	552
<i>Beşinci şərt: Camaat namazının cərgələri arasında qoşulma</i>	
<i>qaydasında olmalıdır</i>	553
<i>Altıncı şərt: İmama tabe olmaq, onun ardınca hərəkət etmək</i>	
<i>lazımdır</i>	556
<i>Yeddinci şərt: Məmum namaz əsnasında üzürlü səbəb olmadan</i>	
<i>fərdi qaydada namaz qılmaq niyyətinə düşməməlidir</i>	559
<i>Səkkizinci şərt: Məmum imam qiyam, yaxud rüku vəziyyətində</i>	
<i>ikən ona qoşulmalıdır</i>	560
<i>Doqquzuncu şərt: Məmum imamı tanımalıdır</i>	564
<i>Onuncu şərt: İmam imamlıq üçün şərtlərə cavab verməlidir</i>	565
İmam üçün şərtlər	565
İmam üçün şərtlərlə əlaqədar digər hökmlər	571
Camaat namazı ilə əlaqədar müstəhəblər və məkruhlər	572
CÜMƏ NAMAZI	573
Cümə namazının qılınma qaydası	573
Cümə namazının vacib olmasının şərtləri	573
<i>Birinci şərt: Cümə namazının vaxtı çatmalıdır</i>	573
<i>İkinci şərt: İştirakçıların sayı minimum beş nəfər olmalıdır</i>	574
<i>Üçüncü şərt: Cümə namazının imamı imamlıq üçün şərtlərə</i>	
<i>cavab verməlidir</i>	574
Cümə namazının doğru olmasının şərtləri	574
<i>Birinci şərt: Cümə namazı camaat namazı kimi qılınmalıdır</i>	575
<i>İkinci şərt: Cümə namazının imamı namazdan öncə iki xütbə</i>	
<i>oxumalıdır</i>	575
<i>Üçüncü şərt: İki cümə namazı arasındakı məsafə bir fərsəxdən az</i>	
<i>olmamalıdır</i>	575

<i>Dördüncü şərt: Cümə namazı camaat namazı üçün nəzərdə tutulmuş şərtlərə cavab verməlidir</i>	576
Cümə namazı ilə əlaqədar hökmlər	576
AYAT NAMAZI	578
Ayat namazının vacib olduğu hallar	578
Ayat namazının vaxtı	579
Ayat namazının qılınma qaydası	580
Ayat namazı ilə əlaqədar hökmlər	582
Ayat namazında müstəhəb əməllər	585
MÜSTƏHƏB NAMAZLAR	587
Gündəlik nafilələr	587
Gündəlik nafilələrin vaxtları	587
1) Zöhr nafiləsinin vaxtı	587
2) Əsr nafiləsinin vaxtı	588
3) Məğrib nafiləsinin vaxtı	588
4) İsha nafiləsinin vaxtı	589
5) Gecə nafiləsinin vaxtı	589
6) Sübh nafiləsinin vaxtı	589
Gecə namazının qılınma qaydası	590
Gündəlik nafilələrlə əlaqədar digər hökmlər	591
Digər müstəhəb namazlar	592
Dəfn gecəsi (vəhşət) namazı	592
İstisqa (yağış yağması) namazı	593
Qüfeylə namazı	595
Ayın əvvəlinin namazı	596
İstixarə namazı	596
Cəfəri Təyyar (əleyhissalam) namazı	597
Müstəhəb namazlarla əlaqədar hökmlər	599
Müstəhəb namazların hissələrinin artırılıb-azaldılması	602
Müstəhəb namazın hərəkət və zikrlərində şəkk və güman	603

FİTR VƏ QURBAN BAYRAMI NAMAZI	605
Fitr və qurban bayramı namazının vaxtı	605
Fitr və qurban bayramı namazının qılınma qaydası	605
Fitr və qurban bayramı namazının camaatla qılınması ilə əlaqədar hökmlər	607
Fitr və qurban bayramı namazının müstəhəbləri	608
NİYABƏT (NAMAZ VƏ DİGƏR İBADƏT İŞLƏRİNDƏ NAİBLİK)	609
Naibliyin mənası və onunla bağlı məsələlər	610
Qəza namazında niyabətlə kifayətlənməyin şərtləri	611
1, 2 və 3-cü şərtlər: <i>Naib aqil, on iki imam şiaəsi və vacib ehtiyata əsasən, həddi-bülüğa çatmış şəxs olmalıdır</i>	611
4-cü şərt: <i>Naib işi niyabət niyyəti ilə icra etməlidir</i>	612
5-ci şərt: <i>Naib işi icra edərkən münəvvəbun ənhi (hərçənd icmal surətdə olsa belə) müəyyən etməlidir</i>	612
6-cı şərt: <i>Naib tutan şəxs işin naib tərəfindən yerinə yetirildiyinə arxayın olmalıdır</i>	612
8-ci şərt: <i>Naib, vacib ehtiyata əsasən, namazın bəzi şərt və hərəkətlərini yerinə yetirmək imkanından məhrum olmamalıdır</i>	614
Niyabətlə əlaqədar digər hökmlər	615
NAMAZIN VAXTI İLƏ BAĞLI BİR NEÇƏ YENİ MƏSƏLƏ	619

ÖN SÖZ

Uca Allah bəndələrin irili-xırdalı bütün davranış və danışığıqları üçün müdrikanə proqram və qaydalar təsis etdiyinə görə məsuliyyətli bir müsəlman ilahi vəzifələri icra etmək üçün daima özünün mövcud vəziyyətdəki vəzifəsini öyrənməyə çalışmalıdır.

“Tövzih əl-məsail risaləsi”¹ mükəlləflərin şəriət hökmləri sahəsində bu ehtiyaclarının bir hissəsini təmin etməyi öz üzərinə götürmüş və möminlərin kitabxanalarının daimi və ayrılmaz bir parçasına çevrilmişdir.

Məlumatlı şəxslərə gizli deyil ki, mövcud risalələr on illər öncə şiə dünyasının böyük mərcəi təqlidi həzrət Ayətullah əl-üzma Bürucerdinin nəzarəti altında qələmə alınmış və məsələləri həmin dövrün ehtiyacları əsasında tənzimlənmişdir. Böyük fəqihlər də sonrakı illər ərzində bəzi yeni məsələləri əlavə etdikdən sonra tərtibatında ciddi dəyişiklik etmədən öz dəyərli rəylərini eyni mətnlə bəyan etmiş, mükəlləflərin digər suallarının cavablarını isə ərəbdilli əsərlərində və həmçinin, şəxsi istiftalar² çərçivəsində cavablandırmışlar.

Lakin nəzərdə tutulan suala cavab tapmaq üçün ərəb dilində olan müxtəlif kitablardan istifadənin və müxtəlif istiftaların araşdırılmasının sırası insanları hər zaman çoxlu sayda çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoyması nəzərə alınaraq qərara alındı ki, daha münasib tərtibatla müasir dövrdə yaşayan insanların ehtiyac duyduğu bir çox məsələləri özündə ehtiva edən bir risalə yazılsın. Həzrət Ayətullah əl-üzma Sistaninin “Tövzih əl-məsail” risaləsi olan bu risalə məhz bu məqsədlə onun Məşhəd, Qum və Nəcəfi-əş-rəf şəhərlərindəki dəftərxanalarının nəzarəti altında tərtib edilmişdir və aşağıdakı xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir:

1) Məsələlərə düzəliş edilməsi və onların təkmilləşdirilməsi nəticəsində

¹Bu risalələr ana dilimizdə “İzahlı şəriət məsələləri”, “Şəriət hökmlərinin izahı” kimi adlarla nəşr edilmişdir. *Tərc.*

²İstifta (hərfən: fətva istəmək) - fətvanı öyrənmək məqsədi ilə verilən suala fətva şəklində verilən cavab. *Tərc.*

kitabın həcmi genişlənərək, dörd cildə tərtib edilmişdir.

- 2) Öncəki risalədə öz əksini tapmayan “etikaf”, “kəffarələr”, “nəfəqələr”, “şufə”, “diyələr” kimi praktiki və ehtiyac duyulan mövzulara bu risalədə yer verilmişdir.
- 3) Cəmiyyətin bütün üzvlərinin, yaxud müəyyən sosial qrupların qarşılaşdıqları bir çox şəriət məsələləri, əvvəlki məsələlərə əlavə edilmişdir.
- 4) Bir çox hallarda mətləbin daha aydın başa düşülməsi üçün məsələlər təsnifat şəklində verilmişdir.
- 5) Nəzərdə tutulan mövzunun asan və tez tapılması üçün bütün mövzulara başlıq verilmiş və risalənin əvvəlində də daha müffəsəl bir mündəricata yer verilmişdir.
- 6) Əvvəlki risalədə mövcud olan bəzi məsələlər məzmun və məna dəyişikliyi olmadan, cümlə quruluşunu azca dəyişməklə redaktə edilmiş və əvvəlki risalənin köhnəlmiş misalları hazırkı dövrdə aktual olan yeni nümunələrlə əvəz edilmişdir.
- 7) Nəzərdə tutulan məlumatın tapılmasını asanlaşdırmaq, yaxud bir mövzunu təkmilləşdirmək məqsədilə bəzi hallarda bir məsələ əvvəlki risalənin bir yerindən başqa bir yerinə köçürülmüş və mümkün olduqca bir məsələnin mətnindən çıxarılmasına səy göstərilmişdir.
- 8) Bir çox hallarda mövzu və ya məsələnin daha da aydın olması üçün haşiyələrdə təkmilləşdirici izahlar qeyd edilmişdir.
- 9) Bəzi fəsillərin əvvəlində məsələləri qeyd olunan əməlin fəziləti və əhəmiyyəti barədə izahlar verilmişdir.
- 10) Bu risalənin hazırlanmasında istifadə edilən fiqh mənbələri bunlardan ibarətdir: aliməqam fəqihin “Ürvət əl-vüsqa”ya şərhləri (qeydləri), “Minhac əs-salihin”, “əl-Məsail əl-muntəxəbə”, əl-Fiqh lil-muğtəribin” risalələri, fiqh mövzularına dair son görüşləri və fətva almaq üçün özünə ünvanlanan suallara verdiyi cavablar.

Həmçinin, mətnlərdə ixtilafli məqamlarla rastlaşdıqda, həmin məsələlərlə bağlı müctəhidin özünə sual ünvanlayaraq bu risalədə onun son və doğru nəzərinin bəyan edilməsinə çalışmışıq.

Uca Allahdan bizi danışiq və davranışlarımızda xətalardan qorumasını, Əhli-beyt (əleyhimussalam) fiqh məktəbinə xidmət etməkdə müvəffəqiyyətə nail olmağı və əməllərimizdə ixlaslı olmağı nəsim etməsini diləyirik.

Sonda öz peşəkar və fasiləsiz səyləri ilə bu önəmli işi ərsəyə gətirən bütün əziz insanlara minnətdarlığımızı bildiririk. Uca Allah onlara yaxşı

işlər görənlər üçün nəzərdə tutduğu ən yaxşı mükafatları bəxş etsin! Onların əsrimizin ilahi rəhbərinin (Uca Allah zühurunu tezləşdirsin!) lütfünə nail olacaqlarına ümid edirik.

Üçüncü çapın müqəddiməsi

Allaha həmd olsun ki, “Geniş izahlı şəriət məsələlərinin üçüncü nəşri” ilə eyni zamanda həmin risalənin ikinci, üçüncü və dördüncü cildləri də çap edilmişdir. Habelə, birinci və ikinci nəşrlərlə müqayisədə, bu nəşrdə birinci cildə bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Bu dəyişikliklərdən ən mühümləri bir sıra məsələlərin əlavə edilməsi, bəzi məsələlərə düzəliş edilməsi və onların daha da təkmilləşdirilməsi və uzun məsələlərdən bəzilərinin bölünüb iki və ya daha artıq məsələdə qeyd olunmasından ibarətdir.

Həmçinin bu iş, əvvəllər birinci cildə yer alan “Oruc”, “Etikaf”, “Həcc”, “Yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən çəkəndirmək”, “Xüms” və “Zəkat” kimi fəsillərin ikinci cildə yerləşdirilməsinə, digər fiqhi mövzuların isə onların davamında qeyd edilməsinə səbəb olunmuşdur.

İLAHİ HÖKMLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ QAYDASI

Hökmlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti

Aydın bir din olan İslam dininin xüsusi əhəmiyyətə malik olan ən önəmli vəzifələrindən biri dini hökmləri öyrənməkdir. Belə ki, onunla bağlı olan məsələlərin doğru başa düşülüb dərk edilməsi və ona uyğun əməl edilməsi insanın xoşbəxtliyinə zəmanət verir.

İslamı özünə din seçən insan onun proqramlarını həyatının bütün sahələrində kamil surətdə qəbul etməli və öz davranışlarını dinin hökmlərinə uyğun tənzimləməlidir.

Belə bir vəzifənin icrası hər bir müsəlman fərddən ehtiyac duyduğu və rastlaşdığı dini hökmlərlə lazımi miqdarda tanış olmasını və onu həyatında tətbiq etməsini tələb edir.

Buna əsasən, Qurani-kərim və hidayət yolunun bələdçiləri olan Əhli-beyt imamları (əleyhimussalam) bu məsələyə həddən ziyadə təkidlə yanaşmış və hər kəsi dinin hökmlərini öyrənməyə təşviq edərək, ilahi hökmlərlə tanış olmamağın saysız-hesabsız zərərlərindən qorunmağa çağırmışdır.

Bir kəlamında İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə söylədiyi nəql edilir: “Dürüst bir insandan halal-haramla bağlı bir hədis öyrənmək sənin üçün dünya və onun qızıl-gümüşündən daha yaxşıdır”.¹

Həmçinin, rəvayət edilir ki, bir kişi İmam Sadiqə (əleyhissalam) deyir: “Mənim bir övladım var. O, sizdən halal-haramla bağlı məsələləri soruşub öyrənməyi xoşlayır, əhəmiyyətsiz və özü üçün faydasız olan məsələləri isə soruşmur”. Həzrət Sadiq (əleyhissalam) ona belə cavab verir: “Məgər insanların maraqlana biləcəyi halal-haramdan daha yaxşı bir mövzu vardır-

¹ *Əl-Məhasin*, “Məsabih əz-zuləm” fəsli, XV bab, səh. 229, 166-cı hədis.

mı?!”¹ Başqa bir hədisdə isə oxuyuruq ki, İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur: “Allahın dinində bilikli və fəqih (dində dərindən düşünən) olun və cahiliyyət dövründə yaşayan ərəblərə bənzəməyin (çünki onlar Allahın hökmlərindən və dini maarifdən xəbərsiz idilər)”. Sonra sözlərinə belə davam edir: “Kim Allahın dini xüsusunda dərindən düşünməzsə (elmlə, bəsirətli olmazsa), uca Allah qiyamət günü ona əsla lütf etməz və əməllərinin təmizliyini təsdiqləməz”.²

Habelə, İmam Sadiqdən (əleyhissalam) rəvayət edilən bir hədisdə Allahın sevimli Elçisinin (sallallahu ələyi və alihi və səlləm) belə buyurduğu nəql edilir: “Mən həftənin bir gününü dininin göstərişləri ilə tanış olmağa və onlar barəsində (maarif və əhkam) sual soruşmağa ayırmayan müsəlmana nifrət edir və ona qarşı ikrah hissi duyuram”.³

Başqa bir hədisdə İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur: “Loğman oğluna nəsihətində deyirdi: “Övladım! Gecə və gündüz, günün müxtəlif saatlarında bilik əldə etmək üçün özünə vaxt ayır. Həqiqətən, sənə elmdən uzaqlaşmaqdan daha böyük bir itki üz verə bilməz”.⁴

Həmçinin, İmam Sadiqin (əleyhissalam) başqa bir dəyərli kəlamında belə buyurduğu rəvayət edilir: “Əməllərini elm və agahlığı olmadan yerinə yetirən şəxs səhralıqda ilğıma (sərab) doğru hərəkət edən, sürətlə getdikcə, məqsədindən uzaqlaşan şəxsə bənzəyir”.⁵

Önemli məqamlardan biri də budur ki, dində fəqihlik, yəni, dinlə kamil surətdə tanışlıq, dini maarif və hökmlər xüsusunda bəsirət sahibi olmaq Əhli-beyt imamlarının (əleyhimussalam) rəvayətlərində təkidlə tövsiyə olunur.

İmam Kazımın (əleyhissalam) bu barədə belə buyurduğu rəvayət edilir: “Allahın dini xüsusunda alim və fəqih olun. Çünki fiqh bəsirət və tanışlığın açarı, ibadətin kamillik səbəbi, dünya və axirət həyatında uca məqamlara, ali dərəcələrə çatmaq üçün bir vasitədir. Fəqihin abiddən üstünlüyü Günəşin (digər) ulduzlardan üstünlüyünə bənzəyir və Allah öz dinində bilik sahibi və fəqih olmayan şəxsin heç bir əməlini bəyənməz”.⁶

Həmçinin, Həzrət Əlinin (əleyhissalam) bir kəlamında belə buyurdu-

¹ *Əl-Məhasin*, “Məsəbih əz-zuləm” fəsli, XV bab, səh. 229, 168-cı hədis.

² *Əl-Məhasin*, “Məsəbih əz-zuləm” fəsli, XV bab, səh. 228, 162-cı hədis.

³ *Əl-Məhasin*, “Məsəbih əz-zuləm” fəsli, XIII bab, səh. 225, 149-cı hədis.

⁴ *Əl-Əmali (Şeyx Tusi)*, 3-cü məclis, səh. 68, 8-ci hədis

⁵ *Əl-Əmali (Şeyx Müfid)*, V məclis, səh. 42, 11-ci hədis.

⁶ *Tuhəf əl-uqul*, səh. 410.

ğu nəql edilir: “Alim olmaq istəyirsənsə, Allahın dinində fəqih (dərin bilik sahibi) və alim ol!”¹

Bir hədisdə Allahın elçisinin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) belə buyurduğu nəql edilir: “Uca Allaha dini dərinləndən dərk etməkdən daha üstün bir şəkildə ibadət edilməmişdir”.²

İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə buyurduğu nəql edilir: “Uca Allah bir bəndəsinə xeyir və səadət bəxş etmək istəyirsə, onu dini xüsusunda dərin idrak sahibi və bəsirətli edər”.³

Başqa bir rəvayətdə isə belə buyurduğunu oxuyuruq: “Uca Allah bir cəmiyyətin xeyir və uğur qazanmasını istədikdə, onun üzvlərini dini biliklər xüsusunda dərin idrak sahibi və bəsirətli edər...”⁴

Ayındır ki, insan dini məsələlərin öyrənilməsində səhlənkarlığa yol verə və bu məsələləri bilməmək bəhanəsi ilə ona çatdırılan ilahi vəzifələrə əməl etməkdən boyun qaçıra bilməz.

İmam Sadiqdən (əleyhissalam) nəql olunan bir hədisdə oxuyuruq: “...Allah Qiyamət günü vəzifəsinə əməl etməyən şəxsdən soruşar: “Ey mənim bəndəm, üzərinə düşən vəzifədən agah idinmi?” “Bəli!” – deyər cavab verərsə, ondan: “Elə isə bəs nə üçün bildiyinə əməl etmədin?” – deyər soruşar. “Bilmirdim”, - deyər cavab verdiyi təqdirdə isə: “Bəs nə üçün əməl etmək üçün öyrənmədin?” – deyər soruşar...”⁵

Fəqihlərə müraciət etməyin zəruriliyi

Allaha ibadətin əsl yolunu, doğru qaydalarını aydınlaşdırmaq vəzifəsini daşıyan “fiqh elmi” dəyərli islamşünaslıq elmləri arasında ən müqəddəs elmlərdən biridir. Sevimli Peyğəmbərimizin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və Əhli-beyt imamlarının (əleyhimussalam) yaşadıkları dövrdə bu elmin çoxlu sayda tədqiqatçıları olmuş, gözəçarpan dərəcədə inkişaf etmiş və dinin ardıcıllarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Xüsusən, İmam Baqir (əleyhissalam) və İmam Sadiqin (əleyhissalam) dövründə öz inkişafının ən yüksək mərhələsinə çatmışdır və çox sayda alim müxtəlif din və şə-

¹ *Ğurər əl-hikəm və durər əl-kəlim*, “FİL-fiqh vəl-fəqahət” fəslı, səh. 49, 264-cü hədis.

² *Əl-Əmali (Şeyx Tusi), 17-ci məclis*, səh. 473-474, 2-ci hədis

³ *Usul əl-Kafi*, “Sifət əl-elm və fəzluhu və fəzl əl-uləma” babı, c. 1, səh. 32, 3-cü hədis

⁴ *Mustadrək əl-vəsail*, c. 11, Əbvabü cihadun-nəfs, VI bab, “İstihbab ət-təxəlluq bi məkarim əl-əxlaq”, səh. 190, 12-ci hədis.

⁵ *Əl-Əmali (Şeyx Tusi)*, Birinci məclis, səh. 8-9, 10-cu hədis; *Əl-Əmali (Şeyx Müfid)*, İyirmi altıncı məclis, səh. 227-228, 6-cı hədis.

riət mövzularında bu iki Əhli-beyt imamının (əleyhimussalam) dərslərində iştirak edərək dərin biliklərə yiyələnmişdilər.

Elmin insanların həyatına nur saçdığı həmin dövrdə şəriət hökmləri o dərəcədə geniş araşdırılırdı ki, bir rəvayətdə Zürrə ibn Əyunun həcc ilə bağlı məsələləri qırx il müddətində İmam Sadiqdən (əleyhissalam) öyrəndiyi, ancaq hələ də öyrəniləcək məsələlərin qaldığı söylənir. Öz dilindən nəql edilən həmin rəvayətdə Zürrə deyir: “Əbu Abdullaha (İmam Sadiqə (əleyhissalam) - *tərc.*): “Allah mənim canımı sənə fəda etsin! Qırx ildir ki, həcc ilə bağlı sizə müxtəlif suallar verirəm, siz də mənə cavab verirsiniz”, - deyərək ərz etdikdə belə buyurmuşdu: “Zürrə! Sən Adəmdən iki min il öncə də ziyarət yeri olan bir məbədlə bağlı bütün məsələlərin qırx il ərzində açıqlanmasını istəyirsən?!¹”

Məsum imamların (əleyhissalam) yaşadıkları dövrdə ilahi hökmlərin bəyan edilməsi vəzifəsi onların öhdəsinə düşürdü və həmçinin bir çox hallarda bu vəzifəni seçkin şagirdlərinə və səhabələrinə də həvalə edirdilər. Zürrə, Məhəmməd ibn Müslim, Əbu Bəsir, Əban ibn Təğlib kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlərə və dərin biliklərə sahib olan şəxslər insanları halal-haram və dinin müxtəlif hökmləri ilə bağlı maarifləndirirdilər və imamlar da insanları onlara müraciət etməyə sövq edirdilər.

O cümlədən, rəvayətlərdən birində Şüeyb Əqrəqfinin öz dilindən İmam Cəfər Sadiqdən (sallallahu ələhi və alihi və səlləm): “Tez-tez bu və ya digər bir mövzuda məlumat almaq üçün kiməsə sual verməyə ehtiyac duyuruq. Belə hallarda kimə müraciət edək?” – deyərək soruşduğunu və İmamın (əleyhissalam) ona: “Əsədiyə, yəni Əbu Bəsirə”, - deyərək cavab verdiyini oxuyuruq.²

Həmçinin, başqa bir rəvayətdə Abdullah ibn Əbu Yəfurun belə dediyi nəql olunur: “Əbu Abdullaha (əleyhissalam) ərz etdim: “Hər zaman sizi görmək, hüsurunuza gəlmək mümkün olmur. Bir tərəfdən də tez-tez dostlarımızdan (sizin ardıcılardan) hər hansı biri yanıma gələrək müəyyən mövzularla bağlı suallarla müraciət edir və mən onların bütün suallarını cavablandıracaq qədər məlumata sahib deyiləm. (Bu halda mənim vəzifəm nədir?)”

O Həzrət (əleyhissalam) buyurdu: “Nə üçün Məhəmməd ibn Müslimə

¹*Vəsail əş-şia*, c. 11, “Həccin vacibliyi və onun şərtləri” bölümü, bab 1: Vucubuhu əla kulli mukəlləfin mustətiin, səh. 12, 12-cü hədis.

²*Vəsail əş-şia*, c. 27, Əbvabü Sifat əl-qazi, bab 11, vucub ər-rucu fil-qəzai vəl-fətvə, səh. 142, 15-ci hədis.

müraciət etməsən? Bilmədiklərini ondan soruş. O, biliklərini atamdan əxz etmişdir və O Həzrətin (əleyhissalam) nəzərində hörmətli bir insan idi".¹

Başqa bir rəvayətdə isə Əli ibn Müseyyib Həmədəni deyir: "Həzrəti Rzaya (əleyhissalam) dedim: "Mənim evim uzaqda yerləşir və hər zaman sizin yanınıza gələ bilmirəm. Dinimin təlimlərini (başqa) kimdən öyrənə bilərəm?" O Həzrət (əleyhissalam) "Həm dünya, həm də axirət məsələlərində etibarlı bir insan olan Zəkəriyyə ibn Adəm əl-Qummidən" – deyə cavab verdi.

Deyir: Öz şəhərimə qayıtdıqdan sonra Zəkəriyyə ibn Adəmin yanına gedərək ondan (cavablandırılmasına) ehtiyac duyduğum şeyləri soruşmağa başladım".²

Habelə, Əbdüləziz ibn əl-Mühtədinin belə dediyi rəvayət edilir: "İmam Rzadan (əleyhissalam) soruşdum: "Mən hər zaman sizinlə görüşə bilmirəm. Bəs dinimin təlimlərini kimdən öyrənirəm?" "Yunis ibn Əbdürəhmandan öyrən", – deyə cavab verdi".³

Bəzən isə Əhli-beyt imamları (əleyhimussalam) özləri yaxın şagirdlərinə göstəriş verirdilər ki, insanlar üçün fətva versinlər. O cümlədən, rəvayətlərdə İmam Baqirin (əleyhissalam) Əban ibn Təğlibə: "Məsciddə (Mədinə məscidində) otur və insanlara fətva ver, həqiqətən, şiələrim arasında sən kimi bir şəxsi görmək mənə xoşdur", – deyə buyurduğu nəql edilir.⁴

Nəhayət, Əhli-beyt imamlarının (əleyhissalam) insanlar arasında yaşadığı dövr başa çatır, Həzrət Mehдинin (ə.f) qeybdə olduğu dövr başlayır və halal-haramın bəyan edilməsi, cəmiyyətin ehtiyac duyduğu, insan həyatının müxtəlif sferalarına dair dini təlimlərin açıqlanması bilavasitə bu vəzifənin icrası üçün gərəkli olan bütün şərtlərə cavab verən fəqihlərin üzərinə düşür, fətva və eləcə də, təqlid mövzusu xüsusi bir şəkildə kütləvi miqyasda rəvac tapır.

Təqlidin zəruriliyinin səbəbi

İslam ən sonuncu və ən mükəmməl ilahi məktəbdir, onun bütün proqramları insanların məsləhətinə uyğundur və onların həyata keçirilməsi ilə bəşəriyyətin səadətini təmin etmək mümkündür. Çünki bəşəriyyəti

¹*Vəsail əş-şiə*, c. 27, səh. 144, 23-cü hədis.

²*Vəsail əş-şiə*, c. 27, səh. 146, 27-ci hədis.

³*Vəsail əş-şiə*, c. 27, səh. 148, 34-cü hədis.

⁴*Mucəm-u rical əl-hədis*, c. 1, səh. 144, Əlif-28, Əban ibn Təğlib.

yaradan, Adəm övladlarının həyatı üçün faydalı və zərərli olan şeylərdən, onların fitri istək və ehtiyaclarından ən yaxşı agah olan uca Allahdır və O, insan həyatının ibadət, iqtisadiyyat, əxlaq, mədəniyyət və s. sahələrini əhatə edən, fərdi və ictimai vəzifələrini müəyyənləşdirən yaşam qanun və qaydalarını peyğəmbərlər, övsiyalar və onların canişinləri (Allahın salamu onların hamısının üzərinə olsun) vasitəsilə onlara bəyan etmişdir. Ümumiyyətlə, sevimli Peyğəmbərimiz (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və haqq yolunun bələdçiləri olan Əhli-beyt imamları (əleyhimussalam) tərəfindən bəyan edilmiş İslamın nicat bəxş edən təlimlərini üç ümumi hissəyə bölmək olar:

1) Etiqadla bağlı biliklər, “üsulid-din” (dinin əsasları); 2) əxlaq məsələləri; 3) əməli hökmlər, “füruid-din” (dinin şəxələri).

İlahi təlimlərin əməliyyə risalələrinin mövzusunu təşkil edən üçüncü hissəsi, yəni, əməli hökmlər olduqca genişdir. Çünki bunlar insanların ibadət, iqtisadiyyat, şəxsi, ailə və ictimai həyat, ədalət mühakiməsi, cəzalar və s. sahələrdə bütün hərəkətlərini əhatə edən hökm və qanunlardır və ilahi göstərişlərin bu qismi ilə bağlı aşağıdakı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır:

- a) Elmin müxtəlif sahələri vardır və bir insan bir sahə üzrə dərin bilik və bacarıqlara sahib olduğu halda, başqa bir sahədə məlumatsız ola bilər. Nəticə etibarilə, o, aqlın hökmünə əsasən, mütəxəssisi olmadığı sahə ilə bağlı xüsuslarda həmin sahənin mütəxəssisinə müraciət etməli və onun göstərişlərinə tabe olmalıdır. Məsələn, kosmik tədqiqatlar mütəxəssisi olan bir şəxs xəstələndikdə xəstəliklər və onların müalicə üsulları ilə bağlı lazımı biliklərə sahib olmadığına görə mütləq mütəxəssis həkimə müraciət etməlidir. Bir həbin neçə dəfə qəbul edilməli olduğuna, hansı ampulun inyeksiya edilməli olduğuna həkim göstəriş verir. Çünki kosmik tədqiqatlar mütəxəssisi onun göstərişlərinə tabe olmağı özünə borc bilir. Ümumiyyətlə, biz bu və ya digər bir işi görmək istədikdə və onun necə həyata keçirilməli olduğunu bilmədikdə, həmin işin mütəxəssisinə müraciət edərək ondan sözügedən işin icra qaydaları ilə bağlı məlumat alırıq və hər hansı bir ixtisas və sənətə sahib olmaq istədikdə də həmin sahə üzrə ən bilikli, ən bacarıqlı mütəxəssisə, müəllimə üz tuturuq. Şəriət hökmləri, ilahi halal və haram da məhz bu qaydada öyrənilir və bu məqsədlə dinin hökmləri üzrə mütəxəssis olan fəqihə müraciət etmək lazımdır.
- b) İlahi hökmlərin ümdə mənbəyi Qurani-kərim və əziz Peyğəmbərimiz-

dən (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm), habelə məsum Əhli-beyt imamlarından (əleyhimussalam) nəql olunan hədislərdir (bu ikisi “sə-qəleyn”, yəni, “iki ağır əmanət” adlandırılır).

- c) Qurani-məcid və Əhli-beytin (əleyhimussalam) hədislərində öz əksini tapan məlumatların düzgün əldə edilməsi və dərk edilməsi heç də asan bir iş deyil və müəyyən ixtisas və bacarıq tələb edir. Bir insan ərəb dilçiliyi və Quranın təfsiri, dirayə (hədisşünaslıq), rical (rəvayətnaslıq), üsuli-fiqh (fiqhın metodologiyası) kimi müxtəlif islamşünaslıq sahələrinə, habelə İslam fəqihlərinin rəy və nəzərlərinə dair lazımı ixtisas bilik və bacarıqlarına sahib olmadıqca, necə deyərlər, ilahi müvəffəqiyyət sayəsində ictihad dərəcəsinə nail olmadıqca, Allahın hökmlərini öz mənbələrindən öyrənib aşkara çıxara bilməz. Siz risalə və “Tövzihi əl-məsail” adlı kiçik həcmli bir kitab görürsünüz və bəlkə də bilirsiniz ki, bu risalə bir fəqihin ömrünün məhsuludur və o, müvafiq ixtisasa yiyələnərək, böyük zəhmətlər hesabına dini mənbələrə istinad etməklə həmin risalədə öz əksini tapan nəticələrə gəlmiş və bu nəticələri insanlara təqdim etmişdir.

Beləliklə, açıqladığımız bu həqiqətlər nəzərə alınmaqla, özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə geniş sferaları əhatə edən ictihad yolunu qət etmiş fəqih alimlərə müraciət etməyin zəruriliyi aydınlaşır, müctəhidə təqlid məsələsinin doğruluğu ağılın hökmünə, doğru məntiqi mühakiməyə əsasən sübuta yetir və məlum olur ki, təqlid heç də kor-koranə tabeçilik demək deyil (İslam dini bütün gücü ilə kor-koranə tabeçiliklə mübarizə aparmış və Qurani-Məcid bunu məzəmmətə layiq olan ən rəzil xislətlərdən biri kimi təqdim etmişdir). Əksinə, təqlid, dini məsələlərdə mütəxəssis olmayan bir insanın mütəxəssisə müraciət etməsi deməkdir. İmam Həsən Əskəridən (əleyhissalam) nəql olunan aşağıdakı hədis də bu mətləbin doğruluğunu dəstəkləyir:

“Fəqihlərdən

1. Nəfsini qoruyan (doğru yoldan, uca Allaha ibadət, bəndəlik yolundan hər növ sapmalardan qoruna bilmək üçün nəfsinə sahib çıxan),
2. İlahi dini qoruyan,
3. Nəfsinin istəklərinə qarşı çıxan,
4. Mövlasının və Mütəal-Allahın əmrinə müti olan şəxsə digər insanlar təqlid etməlidirlər”.¹

¹Vəsail əş-şia, c. 27, Əbvabü Sifat əl-qazi, bab 10, səh. 131, 20-ci hədis.

Söylənilənlərə əsasən, aydın olur ki, dini məsələlər və şəriət hökmləri xüsusunda ictihad dərəcəsinə çatmayan, hökmlərin dəlil və mənbələri ilə tanış olmayan insanların rəy bildirməsi yolverilməzdir və möminlərə vacibdir ki, bütün dini hökmlər və şəriət məsələləri ilə bağlı aliməqam mərcəi-təqlidlərə, etibarlı islamşünaslara müraciət etsinlər.

TƏKLİF (MÜKƏLLƏFİYYƏT) VƏ HƏDDİ-BÜLUĞ

Təklifin şərtləri

İnsan müəyyən şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə ilahi hökmlərə, qayda-qanunlara riayət etməlidir. Bu şərtlər “təklif (mükəlləfiyyət) şərtləri” adlandırılır. Onlardan hər hansı birinə cavab vermədiyi halda isə insan mükəlləf deyildir. Bu şərtlərdən bəziləri aşağıdakılardır:

a) *Ağıl*

Təklifin ilk şərti mükəlləfin ağıl və təfəkkür qabiliyyətinə malik olmasıdır. Dəli olan və lazımi təfəkkür qabiliyyətinə malik olmayan insan İslamda mükəlləf sayılmır və ağıl çırağı insanın daxilini aydınlatmadıqca, insan iman və küfrü, haqq və batili, vacib və haramı ayırd etmək qüdrətinə malik olmadıqca öhdəsinə heç bir təklif düşmür. İnsanın ağıl və təfəkkür qabiliyyəti təklifin əsası və ilahi mühakimənin meyarıdır.

Bir hədisdə İmam Baqirin (əleyhissalam) belə buyurduğunu oxuyuruq: “Allah qiyamət günü bəndələrini mühakimə edərkən dünyada onlara bəxş etdiyi əqlin qədərini (səviyyəsini) nəzərə alacaqdır”.¹

b) *Qüdrət*

Təklifin ikinci şərti qüdrət, yəni Allahın insandan tələb etdiyi işi görmək iqtidarında olmasıdır. Qurani-Kərim bununla bağlı buyurur: “Allah hər kəsi qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər (mükəlləf edər)...”² Həmçinin, bir hədisdə İmam Hüseynin (əleyhissalam) bu şərtlə bağlı belə buyurduğu nəql edilir: “Allah taqətini aldığı hər bir bəndəsini itaətdən azad etmiş, qüdrətdən məhrum etdiyi hər bir bəndəsinin üzərindən mükəlləfiyyəti götürmüşdür”.³

¹*Üsul əl-kafi*, Kitab əl-əql vəl-cəhl (Ağıl və cəhalət kitabı), səh. 11, 7-ci hədis.

² *Bəqərə surəsi*, 286-cı ayə.

³ *Tuhəf əl-uqul*, səh. 246, Hikmətlər və moizələr fəsli.

c) *Həddi-bülüğ*:

Təklifin üçüncü şərti həddi-bülüğdür. Həddi-bülüğ, elə bir mübarək hadisədir ki, insan onun sayəsində Allahın müxatəbi olmağa, bir sıra ilahi göstəriş və əmrlərin icrasının ona vacib olmasına, qadağan edilmiş işlərin ona haram olmasına, dini vəzifələri yerinə yetirməklə Allaha yaxınlaşmaq, bəndəlik və özünü Rəbbinə təslim etmə sınağından başıuca çıxmaq şərafinə nail olur.

Həddi-bülüğun əlamətləri

Məsələ 1. Qızlar üçün həddi-bülüğun əlaməti qəməri (sinodik, ay) təqvimi ilə 9 yaşın tamam olmasıdır.¹ Oğlanların həddi-bülüğa çatmasının əlaməti isə aşağıdakı dörd şeydən biridir:

- 1) qarnın altında, cinsiyyət orqanının üstündə² cod tüklərin çıxması;
- 2) üzdə və dodağın üstündə cod tüklərin çıxması;³
- 3) istər ayıq halda, istərsə yuxuda məni (sperma) ifrazı;
- 4) qəməri təqvimlə 15 yaşın tamam olması.

Sadalandıran əlamətlərin hər biri insanın həddi-bülüğa və eləcə də təklif həddinə çatmasının əlamətidir və həmin andan etibarən təklifin digər şərtləri də mövcud olduğu təqdirdə, bütün ilahi göstərişlərin icrası insana vacibdir. Qız həddi-bülüğa oğlandan bir neçə il tez çatdığına görə qadının

¹ Deyilənə əsasən, qəməri təqvimlə təvəllüd tarixi bəlli olmayan, ancaq miladi təqvimlə təvəllüd tarixi məlum olan qızlar, yaxud oğlanlar miladi təqvimi qəməri təqvimə çevirmək istədikdə, öncə qızlar miladi təqvimlə 9, oğlanlar isə 15 yaşlarının tamam olduğu günü müəyyən etməli, sonra həmin tarixi qızlar 97, oğlanlar isə 162 gün geriye çəkməlidirlər. Bu qayda ilə onların qəməri təqvimlə 9, yaxud 15 yaşlarının tamam olduğu gün müəyyən edilir. Məsələn, 2000-ci il yanvar ayının 1-də dünyaya gələn bir qız 2009-cu il 1 yanvar tarixində miladi təqvimlə 9 yaşını tamamlayır və o, 2008-ci il 26 sentyabr tarixindən etibarən həddi-bülüğa çatmış sayılır.

2000-ci il yanvar ayının 1-də dünyaya gələn bir oğlan 2015-cu il 1 yanvar tarixində miladi təqvimlə 15 yaşını tamamlayır və o, 2014-ci il 23 iyul tarixindən etibarən həddi-bülüğa çatmış sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif coğrafi mövqelərin mövcudluğu və ayların günlərinin sayının eyni olmaması səbəbi ilə bəzən bu hesablamanın 1-2 gün xətalı (+) olması mümkündür. Buna görə bu hesablama xüsusunda iki gün həddində ehtiyata riayət etmək və hesablamanın daha dəqiq olması üçün hər bir vəziyyətdə ayrıca hesablama aparmaq lazımdır.

² Sözügedən yerə ərəbcədə "zihar" deyilir.

³ Əlbəttə, bülüğ yaşına çatmayan uşaq, məsələn beş və ya yeddi yaşlı oğlan uşağının dərman və s. istifadə etməsi nəticəsində və yaxud təbii şəkildə üzündə və ya dodağının üstündə cod tüklər çıxarsa, yaxud qarının alt hissəsində cod tüklər çıxarsa və ya məni xaric olarsa, bütün bu işlər onun bülüğ həddinə çatması üçün kafi deyil və o bülüğ həddinə çatmış sayılır.

mükəlləfiyyətə daha öncə qədəm qoyması onun Allahla ünsiyyətə və kamala doğru hərəkətə daha sürətli hazırlığından xəbər verir.

Məsələ 2. Oğlanlarda sinə və qoltuq nahiyəsində cod tüklərin çıxması, səsin qalınlaşması və s. həddi-bülüğ əlaməti deyildir.

Müməyyizlik və şəri məsələlərdə müməyyiz olma yaşı

Məsələ 3. Büluğ həddinə çatmayan müməyyiz uşaq şəri hökmlərin icrası baxımından mükəlləf sayılmasa da, bəzi hallarda onun barəsində risalənin müxtəlif yerlərində bəyan olunan xüsusi hökmlər və məsələlər mövcud olur:

15-ci məsələdə qeyd edilən izaha əsasən, onun təqlidinin doğru olması, 156-cı məsələdə izah olunduğu kimi, müməyyiz uşağın ixtiyarında olan əşyanın pak və ya nəcis olması ilə bağlı dediyi sözlərin qəbul edilməsi, "Namazla bağlı ümumi məsələlər" fəslində qeyd olunan izaha əsasən, onun namazının doğru olması,¹1509-cu məsələdə bəyan olunan izaha əsasən, hətta namaz əsnasında belə, müməyyiz uşağın salamına cavab verməyin zəruriliyi, 1919-cu məsələdə bəyan olunan izaha əsasən, müməyyiz uşaq sıraların qoşulma vasitəsi olduğu halda, camaat namazının doğru olması, üçüncü cildə 129-132-ci məsələlərdə, habelə 1155-ci məsələdə qeyd olunan izahlara əsasən, onun alqı-satqı və digər əməliyyatlarda vəkil olmasının doğruluğu bu qəbildəndir.

Məsələ 4. Hökmlərlə bağlı mövzuların hər birində "müməyyiz", həmin mövzu xüsusunda dərk, düşüncə və ayırd etmə bacarığına malik olan şəxsdir və bu mənə, müxtəlif yerlərdə fərqli şəkildə reallaşır.

Məsələn, namaz xüsusunda "müməyyiz", namazı dərk edən və onun Uca Allahla bir ibadət və ünsiyyət vasitəsi olduğunu, bənzər danışiq və hərəkətlərdən fərqli olduğunu bilən şəxsdir. "Alqı-satqı" mövzusunda "müməyyiz", bu işin müamilə olduğunu və iki malın bir-birinin müqabilində verilib-alınmasına səbəb olduğunu başa düşən şəxsdir. Deməli, bir şəxsin müəyyən bir mövzuda müməyyiz olub, digər mövzuda müməyyiz oluması mümkündür.

¹ "Namazla bağlı ümumi məsələlər" fəsli, "Uşaqların bülüğa çatmasından öncə namaz üçün hazırlanması" bəhsi, 949-cu məsələdən öncə verilib.

TƏQLİD

Məsələ 5. Müsəlmanın “üsulid-din”ə (dinin əsaslarına) etiqadı idraka əsaslanmalıdır və o, “üsulid-din”də təqlid etməməlidir. Başqa sözlə, o, “üsulid-din”i bilən bir şəxsin sözünü sadəcə onun söylədiyini dəlil gətirərək qəbul edə bilməz. Lakin əgər bir şəxs İslamın haqq inanclarına etiqad bəsləyirsə və bunu izhar edirsə (hərçənd idrak əsasında olmasa belə), həmin şəxs müsəlman və mömindir və İslam (müsəlmanlıq) və iman (möminlik) ilə əlaqədar bütün hökmlər ona şamil olur.

Dinin hökmlərinə gəldikdə isə (dinin zəruri və qəti məsələləri istisna olmaqla), insan ya müctəhid olmalı, hökmləri dəlillərə əsaslanaraq əldə etməli, ya müctəhidə təqlid etməli, ya da ehtiyat yolu ilə vəzifəsini elə icra etməlidir ki, mükəlləfiyyətini həyata keçirdiyinə dair yəqinlik hasil etsin. Məsələn, əgər müctəhidlərdən bir qismi bir işi haram bilirsə, digər bir qismi isə haram olmadığını söyləyirsə, həmin işi görməməli, həmçinin onlardan bəziləri bir işi vacib, bəziləri isə müstəhəb hesab edirsə, həmin işi görməlidir. Beləliklə, müctəhid olmayan və ehtiyata da riayət edə bilməyən şəxslərin müctəhidə təqlid etməsi vacibdir.

Məsələ 6. “Hökmlərdə təqlid” dedikdə, müctəhidin göstərişinə əməl etmək nəzərdə tutulur və kişi, həddi-bülüğa çatmış, ağıllı, on iki imam şiəsi, halalzadə, ədalətli və diri¹, yaddaşı normal həddən az olmayan müctəhidə təqlid etmək lazımdır.

Bundan əlavə, insan qarşılaşdığı məsələlərdə müctəhidlərin bir-birindən fərqli fətvaları olduğunu ümumi şəkildə bilərsə (hərçənd fikir ayrılığının məhz hansı xüsusda olduğunu bilməsə də), “ələm” olan, yəni, bilikləri başqalarından daha artıq olan, Allahın hökmünü və təyin edilmiş vəzifələri ağıl və şəriət əsasında mühakimə aparmaqla başa düşməkdə öz dövrünün bütün müctəhidlərindən daha bacarıqlı olan müctəhidə təqlid etməlidir.

¹ Təqlidə vəfat etmiş müctəhiddən başlamaq icazəli deyil və vəfat etmiş müctəhidin təqlidində qalmağın hökmü isə 13-cü məsələdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 7. “Ədalətli” şəxs, özünə vacib olan işləri yerinə yetirən və ona haram olan işlərdən uzaq duran şəxsdir. Şəri üzrü olmadan vacib bir işi yerinə yetirməyən, yaxud bir haram iş görən şəxs ədalətli sayılmır və bu məsələdə kiçik və böyük günah arasında fərq yoxdur.

İnsan üçün ədalət (adillik) bir neçə üsulla sübuta yetir:

- a) İnsanın özü nəzərdə tutulan şəxsin ədalətinə yəqinlik hasil etməli, yaxud onun adil olduğuna arxayın olmalıdır və bu arxayınlıq məntiqli yolla hasil edilməlidir;
- b) İki adil şəxs həmin şəxsin ədalətli olmasını təsdiqləməlidir;
- c) Araşdırılan şəxs zahirən yaxşı insan olmalıdır, yəni zahirən yaxşı insan olmalı, danışiq, rəftar və davranışlarında şəriətə zidd hallar müşahidə olunmamalı, məsələn, qonşularından və ya ünsiyyətdə olduğu insanlardan necə bir insan olduğu soruşulduqda, onlar həmin şəxsin yaxşı bir insan olduğunu təsdiqləməli və onun şəriətə uyğun olmayan bir hərəkətə yol verdiyini görmədiklərini bildirməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif şəriət mövzularında ədalət anlayışının tərifı və isbat üsulları eynidir.

Məsələ 8. İnsanın “müctəhid olması”nı və eləcə də “müctəhidlər arasından ələm olanı”nı üç yolla müəyyən etmək olar:

- 1) İnsanın özünün yəqinlik hasil etməsi, məsələn, özünün bu sahədə elm sahibi olması, müctəhidi və ələmi ayırd edə bilməsi.
- 2) Müctəhid və ələm şəxsi tanıya bilən iki alim və adil insanın bir şəxsin müctəhid, yaxud ələm olduğunu təsdiqləməsi. Bu şərtlə ki, başqa iki alim və adil insan onların dediklərinin əksini söyləməməlidir. Bir şəxsin müctəhidliyi, yaxud ələmliyi hətta insanın etibar etdiyi, bu məsələlərdə lazımi informasiyaya malik olan bir nəfər mütəxəssisin məlumatı ilə də sübutunu tapa bilər.

Mütəxəssislər bu xüsusda fikir ayrılığına düşdükləri təqdirdə isə, daha bacarıqlı və məlumatlı olan qrupun şahidliyi qəbul edilir. Bu zaman onların şahidliyinin həqiqətə uyğun olma ehtimalı digər qrupla müqayisədə daha güclü olmalı və həmin daha güclü ehtimal əvvəldə həmin iki qrupun məlumatları arasındakı ziddiyyət səbəbi ilə yaranan şübhə və tərəddüdün bir tərəfə yönəlməsinə, digər qrupun məlumatının isə həmin qrupla müqayisədə ürfən şübhəsiz hesab edilməsinə səbəb olmalıdır.

- 3) İnsanın məntiqi üsullarla bir şəxsin müctəhid, yaxud ələm olduğuna əmin olması. Məsələn, müctəhid və ələmi müəyyən edə bilən və sözlərindən yəqinlik hasil olan bir dəstə elm əhlinin bir şəxsin müctəhid,

yaxud ələm olduğunu təsdiqləməsi.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər müctəhidi təyin etmək bu yollardan heç biri ilə mümkün olmazsa, mükəlləf 13-cü məsələdə mərcəi təqlidin vəfatı ilə bağlı veriləcək izaha uyğun hərəkət etməlidir.

Məsələ 9. Bir müctəhidin risaləsində açıqladığı rəylər ümumi şəkildə üç qismə bölünür:

- a) fətva;
- b) vacib ehtiyat, yaxud lazım ehtiyat;
- c) müstəhəb ehtiyat.

“Vacibdir”, “haramdır”, “caizdir”, “caiz deyildir”, “əqva budur”, “əz-hər budur”, “zahir budur”, “əqrəb budur”, “bəid deyil” kimi ifadələr fətva sayılır, müqəllid (təqlid edən) bu fətvalara əməl etməlidir və əgər ələm müctəhid bir məsələdə fətva verərsə, müqəllid həmin məsələdə başqa bir müctəhidin fətvasına əməl edə bilməz. B və c bəndləri 10 və 11-ci məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 10. Ələm müctəhid bir məsələdə fətva verməyərək: “Ehtiyat budur ki, filan şəkildə hərəkət edilsin”, - deyərsə, müqəllid ya “vacib ehtiyat”, yaxud “lazım ehtiyat” adlanan bu ehtiyata uyğun hərəkət etməli, ya da ələmlik ardıcılığına riayət etməklə¹ başqa bir müctəhidin fətvasını icra etməlidir. Məsələn:

- a) Əgər ələm müctəhid: “Vacib ehtiyat namaz qılanın namazın birinci və ikinci rəkətlərində Həmd surəsindən sonra daha bir surə oxumasını tələb edir”, - deyirsə, müqəllid ya bu ehtiyata riayət etməli, ya da ələmlik ardıcılığını nəzərə almaqla digər bir müctəhidin fətvasına əməl etməlidir. Beləliklə, digər müctəhid təkcə Həmd surəsinin oxunmasını kafi hesab edərsə, sözügedən şəxs bu məsələdə ona təqlid edərək (ikinci) surəni oxumaya bilər.
- b) Əgər ələm müctəhid: “Vacib ehtiyata əsasən, insanın təyəmmümdə istifadə etmək istədiyi şey ələ hopacaq qədər tozlu olmalıdır”, - deyirsə, müqəllidi ya bu ehtiyatın tələbinə riayət etməli və üzərində toz olmayan daşla təyəmmüm etməməli, ya da ələmlik ardıcılığına riayət etməklə başqa bir müctəhidin fətvasına əməl etməlidir. Başqa müctəhid tozsuz daşla təyəmmümü doğru hesab edərsə, sözügedən şəxs bu mə-

¹ Ələmlik ardıcılığına riayət etmək o deməkdir ki, mükəlləf müraciət üçün öz mərcəi təqlidi ilə eyni elmi səviyyədə olan bir müctəhidi seçməli, elmi səviyyəsi mərcəi təqlidi ilə eyni olan müctəhid tapılmadıqda isə elmi səviyyəsi ondan sonra digər bütün müctəhidlərdən daha yüksək olan bir müctəhidə müraciət etməli və həmin məsələdə ona təqlid etməlidir.

sələdə ona təqlid edə və tozsuz daşdan istifadə etməklə təyəmmüm edə bilər.

“Bu məsələ məhəlli təəmmüldür (üzərində düşünülməli məqamdır)”, “məhəlli işkaldır (müşkül məsələdir)”, “bu əməlin işkalı vardır (düzgünlüyünü söyləmək çətindir)”, yaxud “bu iş şübhədən uzaq deyildir” kimi ifadələr də vacib ehtiyat hökmünə malikdir.

Məsələn, əgər ələm müctəhid: “İcarə verən şəxs öz mənzilini “ücrəti mislidən¹ az məbləğə icarəyə verərsə və icarə müqaviləsi zamanı icarədarın ona müəyyən məbləğdə borc verməsini şərt qoyarsa, bu borcun riba (sələm) sayılması şübhəsi vardır və mükəlləfiyyət etibarilə işkallıdır”, - deyirsə, müqəllid ya bu qaydada mənzil icarəyə verməkdən, yaxud icarəyə götürməkdən imtina etməli, ya da ələmlilik sırası ardıcılığına riayət etməklə başqa bir müctəhidin fətvasına uyğun hərəkət etməlidir. Həmin müctəhid bu qaydada icarəyə icazə verirsə və onu riba hesab etmirsə, müqəllid sözügedən qaydada hərəkət edə bilər.

Məsələ 11. Əgər ələm müctəhid bir məsələ ilə bağlı fətva verdikdən sonra ehtiyat edərsə, məsələn: “Nəcasətə bulaşmış qabı kür həcmində olan su ilə bir dəfə yusalar, pak olar, hərçənd, ehtiyat budur ki, üç dəfə yuyulsun”, - deyərsə, müqəllid bu ehtiyatın tələbinə əməl etməyə bilər. Bu qəbildən olan ehtiyat “müstəhəb ehtiyat” adlandırılır. Həmçinin, bir məsələ ilə bağlı öncə ehtiyatın tələbi, sonra ardınca müctəhidin fətvası qeyd edildikdə, məsələn, müctəhid: “Ehtiyata əsasən, namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində təsbihəti-ərbəə üç dəfə deyilməlidir, hərçənd bir dəfə deyilməsi kifayətdir”, - dedikdə də hökm belədir.²

Məsələ 12. Şəriət məsələləri ilə bağlı bir müctəhidin rəyini, göstərişini (istər fətva olsun, istərsə vacib, yaxud müstəhəb ehtiyat) öyrənməyin dörd üsulu vardır:

- a) müctəhidin özündən eşitmək;
- b) müctəhidin fətvasını iki adil şəxsdən eşitmək;
- c) sözünə etibar edilən bir şəxsdən eşitmək;
- d) müctəhidin risaləsindən, yaxud ona ünvanlanan suallara fətva şəklində verdiyi yazılı cavabdan oxumaq. Sonuncu halda insan sözügedən risalə, yaxud fətva məzmunlu cavabın düzgünlüyünə arxayınlıq hasil

¹“Ücrəti misli” bir şeyin normal icarə məbləği, yaxud bir işin normal mizd məbləğidir və icarə və yaxud əmək müqaviləsində müəyyən edilən məbləğdən az, çox, yaxud ona bərabər ola bilər.

² Əlbəttə, bu risalədə ehtiyat hallarını ayırd etmək üçün çalışmışıq ki, ehtiyatın müstəhəb olduğu bütün hallarda “ehtiyat” sözündən sonra “müstəhəb” təyini qeyd edək.

etməlidir.

İnsan müctəhidin fətvasının dəyişdiyinə dair yəqinlik hasil etməyincə onun risaləsində yazılana əməl edə bilər və əgər onun fətvasının dəyişdiyini sadəcə ehtimal edirsə, mövzunu araşdırması lazım deyil.

Məsələ 13. İnsanın təqlid etdiyi müctəhid vəfat edərsə, onun ölümündən sonrası ilə bağlı hökm sağlığındakı hökm kimidir.

Beləliklə, əgər həmin müctəhid diri müctəhidlə müqayisədə ələm olarsa və mükəlləf, qarşısına çıxan məsələlərdə o iki müctəhidin fətvalarının bir-birindən fərqli olduğunu ümumi şəkildə bilərsə, hərçənd fikir ayrılığının məhz hansı məsələdə olduğunu bilməsə də, ona təqlid etməyə davam etməlidir. Diri müctəhid vəfat edən müctəhidlə müqayisədə ələm olduğu təqdirdə isə, diri müctəhidə müraciət etməlidir.

Əgər onların hansının ələm olduğu məlum deyilsə, yaxud onların elmi səviyyəsi eynidirsə, bu halda onlardan birinin daha təqvalı olduğu, yəni fətvə verməkdə və şəriət hökmlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsində rol oynayan xüsuslarda daha ehtiyatlı olduğu, araşdırmaçı olduğu müəyyən edilərsə, mükəlləf şəxs ona təqlid etməlidir. Onlardan birinin daha təqvalı¹ olduğu da müəyyən edilə bilməzsə, mükəlləf öz əməllərini onlardan hər hansı birinin fətvalarına uyğunlaşdırmaqda ixtiyar sahibidir. Yalnız təklif (şəri vəzifə) ilə bağlı “elmi icmalı”,² yaxud “höccəti icmalı”¹ adlandırılan

¹Əvvəlki cümlədə izah edilən mənada. *Tərc.*

² “Elmi icmalı” deyərkən, burada mükəlləfin təklifin özü haqqında məlumatlı olması və bir əməlin ona vacib olduğunu bilməsi, lakin həmin təklifin məhz hansı iş olmasının ona məlum olmaması nəzərdə tutulur. Bu surətdə, “təklif” namazın tam və qəsrlə qılınması kimi iki zidd (çarpazlaşmayan) əməl olarsa, belə bir məsələ “elmi icmalı” hallarındandır və mükəlləf ehtiyata uyğun əməl etməlidir.

Misal üçün, vətənidən şəri məsafə uzaqlığında yerləşən şəhəri bir neçə il müddətinə özünə tələbəlik iqamətgahı seçən və “çox səfər edən (kəşirus-səfər)” sayılmayan tələbəni götürün. Onun namaz qılma şəkli barəsində birinci müctəhid deyir: “Hətta fərdin orada on gün qalmaq niyyəti olmasa da, həmin yerdə namazını bütöv şəkildə qılmalıdır”. Birinci müctəhidlə eyni səviyyədə olan, yaxud eyni səviyyədə olma hökmündə olan ikinci müctəhid deyir: “On gün qalmaq niyyətində olması istisna olmaqla, namazı qəsr şəklində qılmalıdır”. Bu halda, sözügedən tələbə orada on gün qalmaq istəmədiyi günlərdə, zöhr azanı vaxtı zöhr namazının ona vacib olmasını bilir, lakin bu namazın ona bütöv şəkildə, yoxsa müxtəsər şəkildə vacib olmasını bilmir. Buna görə də, onun üçün təklifin özü aydındır, lakin onun predmeti ümumi şəkildədir. Bu surətdə, ehtiyat bunu tələb edir ki, namazını həm bütöv şəkildə, həm də müxtəsər şəkildə qılsın.

Lakin “Elmi icmalı” halından sayılmırsa, məsələn, şəri vəzifənin özü barəsində elmi yoxdursa, onun mövcudluğu şübhəlidirsə və etibarlı dəlil ilə sübut olunmamışdırsa, bu surətdə ehtiyat etmək lazım deyil.

hallar istisnadır. Belə hallarda vacib ehtiyata əsasən, mükəlləf hər iki fətva-ya riayət etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələnin başlanğıcında təqlid deyərkən, sağlığında müəyyən bir müctəhidin fətvalarına tabe olmağı özünə borc bilmək nəzərdə tutulur və təqlidin gerçəkləşməsi üçün onun göstərişlərinə əməl etmək şərt deyil.

Məsələ 14. İnsan həyatda olan bir müctəhidin icazəsi olmadan vəfat etmiş müctəhidə təqlid etməkdə davam edərsə, təqlid etməyən insan kimidir və belə insan dünyadan köçmüş müctəhidə təqlid etmək məsələsində həyatda olan və mərcəi təqlid üçün tələb olunan bütün şərtlərə malik bir

Məsələni, tutaq ki, insan öz şəninə uyğun olan, özünün və ailəsinin istifadə etdiyi və mənunədən sayılan maşınını il ortasında əldə etdiyi qazancdan almışdır. O, bu maşını bir neçə il istifadə etdikdən sonra qiymətini artırmadan satır. Bu fərziyyədə, birinci müctəhid deyir: “Maşının satış pulunun xümsü yoxdur”. İkinci müctəhid isə deyir: “Maşının satış qiymətinin xümsü verilməlidir”. Deməli, mükəlləf şəxs bu surətdə şəri vəzifənin özü ilə bağlı şəkddir və xüms ödəməsinin ona vacib olub-olmamasını bilmir. Bu halda, sözügedən hər iki müctəhid elmi dərəcə və diqqət baxımından bərabərdirsə və ya bərabər hökmündədirsə, məndə də izah verildiyi kimi, fərd “Sözügedən pula xüms düşmür” deyən müctəhidə təqlid edə bilər və ehtiyata uyğun davranıb o pulun xümsünü verməsi lazım deyil.

Həmçinin elmi icmalı hallarından biri olarsa, lakin elmi icmalı tam olmazsa, ehtiyata riayət etmək lazım deyil. İnsanın vəzifəsi olan “daha az və daha çox” iki iş arasında tərəddüddə olması buna misaldır. Bununla bağlı olaraq iki misal qeyd olunur:

- a) Əgər müctəhidlərdən biri “Namaz qılan şəxsin üçüncü və dördüncü rəkətlərdə təsbihati ərbəni üç dəfə deməsi vacibdir” deyərsə, digəri isə “Bir dəfə deməsi kafidir” –deyərsə, bu halda sözügedən hər iki müctəhid elmi dərəcə və diqqət baxımından bərabərdirsə və ya bərabər hökmündədirsə, mükəlləf şəxs təsbihati ərbənin bir dəfə deyilməsini kafi hesab edən müctəhidə müraciət edə bilər.
- b) Əgər müctəhidlərdən biri: “Dəstəmazda ayağın barmaqların birinin ucundan onun üzərindəki çıxıntıya qədər məsh çəkilməsi kafidir” deyərsə, digəri isə: “Ayağın barmaqların birinin ucundan onun üzərindəki çıxıntıya qədər məsh çəkilməsi kafi deyil, bundan əlavə, həm də topuqların üzərinə kimi məsh edilməlidir” deyərsə, bu halda sözügedən hər iki müctəhid elmi dərəcə və diqqət baxımından bərabərdirsə və ya bərabər hökmündədirsə, mükəlləf şəxs ayağın üzərindəki çıxıntıya kimi məsh edilməsini kafi hesab edən müctəhidə təqlid edə bilər. Amma iki müctəhiddən biri daha elmlilə olarsa, mükəlləf şəxs ələm müctəhidin fətvasına əsasən, əməl etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ehtiyatın zəruri və ya qeyri-zəruri olması ilə bağlı dəqiqliklə məlumat əldə etmək üçün bu sahədə yazılmış kitablara müraciət etmək və ya elm əhlindən soruşmaq lazımdır.

¹ “Höccəti icmalı” mükəlləfin təklifin özü ilə bağlı məlumatının olmadığı, lakin təklifin onun öhdəliyinə şəri dəlil vasitəsi ilə gəldiyi, amma konkret olaraq, həmin təklifin nə olduğunu bilmədiyi və onun haqqında ümumi məlumata malik olduğu halıdır. Bu halda, təklif obyektini oruc tutmaq və sədəqə vermək kimi iki “fərqli” göstərişdən biri olarsa, bu halda höccəti icmalı tamamlanır və mükəlləf şəxsin vəzifəsi vacib ehtiyata əsasən, ehtiyata əməl etməkdir. .

müctəhidə müraciət etməli, bu məsələdə ona təqlid etməlidir.

Məsələ 15. Yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən (muməyyiz) bir uşaq təqlid edərsə, onun təqlidi doğrudur. Beləliklə, əgər uşağın həddi-bülüğa çatmazdan öncə təqlid etdiyi müctəhid vəfat edərsə, 13-cü məsələdə həddi-bülüğa çatmış insanlar üçün qeyd edilən hökm həmin uşağa da aiddir. Yalnız “elmi icmalı”, yaxud “höccəti icmalı” hallarında iki rəy arasında ehtiyatın vacib olması istisna təşkil edir və həddi-bülüğa çatmazdan öncə ehtiyat ona vacib deyildir.

Məsələ 16. Mükəlləf qarşılaşdığı məsələləri öyrənmədiyinə görə vacib bir əməli yerinə yetirməyəcəyinə, yaxud haram bir iş görəcəyinə dair ehtimal verərsə, həmin məsələləri öyrənməsi vacibdir.

Məsələ 17. İnsan hökmünü bilmədiyi bir məsələ ilə qarşılaşdıqda ehtiyat etməli, ya da qeyd edilən şərtlərlə təqlid etməlidir. Həmin məsələdə ələm müctəhidin fətvasını öyrənə bilmədiyi halda isə ələmlilik ardıcılığına¹ riayət etməklə ələmdən başqa bir müctəhidə təqlid edə bilər.

Məsələ 18. İnsan başqa bir şəxsə bir müctəhidin fətvası ilə bağlı məlumat verərsə, həmin müctəhidin sözügedən fətvası dəyişdikdə onu bu dəyişiklikdən xəbərdar etməsi vacib deyil. Lakin fətvanı dedikdən sonra səhv etdiyini və verdiyi məlumatın həmin şəxsin şəri vəzifəsinin əksinə hərəkət etməsinə səbəb olacağını başa düşərsə, lazım ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə səhvini düzəltməlidir.

Məsələ 19. Mükəlləf əməllərini bir müddət təqlidsiz yerinə yetirərsə, yaxud başqasına təqlid etdikdən müəyyən bir müddət sonra vəzifəsinin ona təqlid etmək olmadığını başa düşərsə, burada onun üçün üç hal fərz edilə bilər:

- 1) Əgər onun əməlləri həqiqətlə, yaxud hal-hazırda onun mərcəi təqlidi ola biləcək, təqlid etməli olduğu müctəhidin fətvasına uyğundursa, bu halda onun keçmiş əməlləri düzgün sayılır.
- 2) Əgər onun əməlləri həqiqətlə, yaxud belə bir (1-ci bənddə qeyd edilən xüsusiyyətlərə malik) müctəhidin fətvasına uyğun deyilsə, burada dörd vəziyyət təsəvvür edilə bilər:
 - a) Əməldə nöqsan rüknlər və bu kimi şeylərlə bağlı olarsa, sözügedən əməl batildir.

Məsələn, namaz qılan şəxs “təkbirət əl-ehram”ı deməzsə, ya rüku etməzsə, yaxud ayaq üstə namaz qılmalı olduğu halda, oturaq halda qılarsa

¹ Ələmlilik ardıcılığının mənası 10-cü məsələnin haşiyəsində qeyd edilmişdir.

və ya namazını düzgün qaydada alınmamış dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlə qılarsa, namazı batil sayılır.

- b) Əməldə nöqsan rüknlər və bu kimi şeylərlə bağlı olmazsa və insan “qasir cahil” olarsa, yəni məsələni öyrənməkdə səhləkarlığa yol verməmişdirsə, bu halda sözügedən əməl doğrudur.

Məsələn, namaz qılan şəxs namazının Həmd və surəsini, yaxud rüku və səcdəsinin zikrlərini və ya təşəhhüdünü səhv oxuyarsa, ancaq onları öyrənməkdə səhləkarlığa yol verməmişdirsə, onları bilmədiyinə görə “müqəssir” deyilsə; yaxud namaz qılan səcdə halında əlini, yaxud ayağının baş barmağını yerə qoymazsa və bu məsələni bilməməkdə və öyrənməməkdə müqəssir olmazsa, namazı doğrudur.

- c) Əməldə nöqsan rüknlər və bu kimi şeylərlə bağlı olmazsa, ancaq mükkəlləf “müqəssir cahil” olarsa (yəni, məsələni öyrənməməkdə və bilməməkdə səhləkarlığa yol vermişdirsə) və səhvin baş verdiyi xüsusi, müqəssir cahilin səhv hərəkətinin əməlin batil olmasına səbəb olduğu hallardan olarsa, bu halda həmin əməl batil sayılır.

Məsələn, b bəndində misal olaraq verilən hallarda məsələni öyrənməkdə səhləkarlığa yol verən və müqəssir sayılan namaz qılanın namazı batil sayılır.

- d) Əməldə nöqsan rüknlər və bu kimi şeylərlə bağlı olmazsa, ancaq insan müqəssir cahil olarsa, səhvin baş verdiyi xüsusi məsələni hətta üzrsüz və təqsir (səhləkarlıq) ucbatından bilməməyin belə əməlin batil olmasına səbəb olmadığı hallardan olarsa, hərçənd bu halda insan qarşısına çıxan məsələni öyrənmədiyinə görə günahkar sayılsa da, sözügedən əməl doğru sayılır.

Məsələn, hər hansı bir kişi və ya qadın məsələni bilmədiyinə görə zöhr və əsr namazlarında surələri uca səslə oxumuşdursa, yaxud bir kişi məsələni bilmədiyinə görə məğrib və işa namazlarında surələri asta səslə oxumuşdursa və ya bir şəxs məsələni bilmədiyinə görə namazlarında təsbihi-tərbəni uca səslə oxuyarsa, hərçənd məsələni öyrənməkdə səhləkarlığa yol verərək müqəssir olsa da, qıldığı namaz doğrudur.

- 3) Əgər insan keçmiş əməllərini hansı şəkildə həyata keçirdiyini bilmirsə, məsələn, həddi-bülüğa çatdığı ilk dövrlərdə namazını doğru qaydada qılıb-qılmadığını, yaxud orucunu düzgün tutub-tutmadığını xatırlamırsa, ancaq sözügedən əməlləri düzgün şəkildə həyata keçirdiyini

məntiqli əsaslarla ehtimal edirsə, bu halda daha geniş kitablarda¹ qeyd edilən bəzi hallar istisna olmaqla, onun keçmiş əməlləri doğru sayılır.

Məsələ 20. Mükəlləf vacib ehtiyatın əksinə əməl etdiyi surətdə, öncəki əməlin (onunla bağlı ehtiyata riayət etmədiyi əməl) doğru olması üçün ələmlilik ardıcılığına riayət etməklə mərcəi təqlid üçün tələb olunan bütün şərtlərə malik bir müctəhidə dərhal müraciət etməlidir.

Məsələn, məsələni bilməməsinə görə, dəstəmaz zamanı ayağının üzərindəki çıxıntıya kimi məsh edirdisə, bir müddət keçdikdən sonra vacib ehtiyata əsasən, məshi topuqlara kimi davam etdirməli olduğunu başa düşərsə, onun üçün ələmdən sonra gələn digər ələm müctəhid ayağın üzərindəki çıxıntıya kimi məsh edilməsini kafi hesab etdiyi surətdə, öncəki namazlarının doğru olması üçün elə həmin an o müctəhidə müraciət etməlidir.

Məsələ 21. İnsandan şəri məsələnin hökmü barəsində sual soruşulduğu zaman həmin şəxsin öz təqlid etdiyi müctəhidin fətvasını soruşması kontekstdən, əlamətlərdən və ya onun zahiri vəziyyətindən aydın olarsa, bu zaman onun təqlid etdiyi müctəhidin fətvasına uyğun cavab verilməlidir.

Əks halda, insan sual verən şəxs üçün fətvası etibarlı olan (şəri baxımdan höccət sayılan) müctəhidin nəzərinə əsasən şəri məsələni cavablandıra bilər.

Məsələ 22. Əgər insan hər hansı bir işin icrası üçün vəkil olarsa, vəkil və müvəkkilin təqlid etdiyi müctəhidlərin vəkalətin mövzusu ilə bağlı fiqhi nəzəri fərqli olarsa, vəkil müvəkkilinin təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə uyğun əməl etməlidir. Lakin işin özü və ya onun nəticəsi xüsusunda məsuliyyət daşdığı hal istisnadır və bu hökmdə özünün və müvəkkilinin təqlid etdikləri müctəhidlərin (hər ikisinin) nəzərinə riayət etməlidir. Bu hökm insanın başqasını öz vəsisi təyin etdiyi halda da keçərlidir.

Məsələnin aydın olması üçün bir neçə misal qeyd edirik.

Birinci misal: Qadın və kişi müəyyən bir şəxsi nigah əqdi oxuması üçün vəkil təyin edirlər. Sözügedən qadın və kişinin təqlid etdiyi müctəhid kəbinin Azərbaycan dilində oxunmasını caiz hesab etmir, vəkilin təqlid etdiyi müctəhid isə onu doğru hesab edir. Bu surətdə, vəkil kəbini ərəb dilində oxumalıdır.

İkinci misal: Qadın hər hansı bir kişini onu öz əqdinə keçirməsi üçün

¹ “Minhac əs-salihin” risaləsi, c. 1, məsələ 11

vəkil təyin edir. Qadının təqlid etdiyi müctəhid kəbinin Azərbaycan dilində oxunmasını doğru hesab edir, kişinin təqlid etdiyi müctəhid isə onu batil sayır. Bu surətdə, kişi evlilik və məhrəmliyin həyata keçməsi üçün kəbini ərəb dilində oxumalıdır.¹

Üçüncü misal: Müvəkkil özəl bankdan kredit götürmək istədikdə, onun təqlid etdiyi müctəhid zəhmət haqqı şərti ilə borc verilməsini (məsələn, 4% zəhmət haqqı ilə), yaxud borcun ödənişinin gecikdirilməsi ilə bağlı təzminat ödənilməsini sələm hesab etmirsə, lakin vəkilin təqlid etdiyi müctəhid onu sələm sayırsa, həmin şəxs belə bir vəkaləti qəbul edə bilməz. Çünki belə bir vəkalət haram işin icrasına (sələmli borc müqaviləsinin bağlanmasına) səbəb olur.

Dördüncü misal: İnsan evini borc (depozit-rəhn) şərti ilə icarəyə vermək istəyir və onun təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə əsasən, belə şərtlə icarə sələm sayılır. Əgər həmin şəxs, təqlid etdiyi müctəhidin borc şərti ilə icarə verilməsini sələm hesab etdiyi şəxsi müqavilə bağlaması üçün vəkil təyin edərsə, vəkil belə bir müqaviləni bağlaya bilməz.

Beşinci misal: Öhdəliyində üç ay qəza orucu olan və təyin etdiyi vəsiyə malının üçdə birindən götürüb bu orucun qəzasını tutması üçün özünün və ya başqasının əcir edilməsini vəsiyyə edən şəxsin təqlid etdiyi müctəhid naiblik üsulu ilə tutulan qəza orucunda naib olan şəxsin sübh azanından oruc niyyəti etməsini lazım bilərsə, lakin vəsinin təqlid etdiyi müctəhid onu zəruri saymayıb naiblik orucunun niyyətinin zöhr namazından əvvələ kimi olmasını kafi hesab edərsə, vəsi vəfat edən şəxsin orucunun qəzasını tutmaq üçün özü əcir olduqda, sübh namazından niyyətini etməlidir. Başqasını əcir tutduğu halda isə, ondan sübh azanında niyyət etməsini və niyyəti təxirə salmamasını istəməlidir.

Altıncı misal: Öhdəsində qəsdən pozulmayan orucun kəffarəsi olan və təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə əsasən, onun ödənməsi üçün fəqirin doyuzdurulması kafi sayılan şəxs təyin etdiyi vəsiyə malının üçdə birindən götürülüb yemək hazırlanmasını və fəqiri kəffarə niyyəti ilə doyuzdurulmasını vəsiyyə edərsə, lakin vəsinin təqlid etdiyi müctəhid onu kafi hesab etməzsə və qəsdən pozulmayan orucun kəffarəsi olaraq fəqirin mül-

¹ Yaxud, ata övladlığa götürdüyü qıza məhrəm olması üçün onunla öz oğlunun kəbinini kəsərsə, qız və oğlanın təqlid etdiyi müctəhid evlilik əqdinin Azərbaycan dilində oxunmasını doğru hesab edərsə, lakin atanın təqlid etdiyi müctəhid Azərbaycan dilində əqd oxunmasını batil hesab edərsə, ata kəbini ərəbcə oxumalıdır və o, kəbinin Azərbaycan dilində oxunması ilə kifayətlənə bilməz.

kiyyətinə bir müddət tam verilməsini zəruri bilərsə, bu surətdə vəsi vəsiyyəti edən təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə uyğun əməl edə bilər və fəqirlərin mülkiyyətinə bir müddət tam vermədən onların doyuzdurulması ilə kifayətlənməlidir.^{1 2}

Məsələ 23. Həyata keçən müamələdə məsələ, satıcının müctəhidi sözügedən müamələni doğru, alıcının təqlid etdiyi müctəhid isə batil hesab edərsə, satıcı müamələnin doğruluğuna hökm edə bilər, lakin alıcı üçün sözügedən müamələ batil sayılır. Bu hökm başqa müqavilələr (icarə, müzəribə, evlilik və s.) üçün də keçərlidir.³

Məsələ 24. Müctəhidin vəfatı ilə, şəri ödənişləri qəbul və idarə etmək, məhcur şəxslər üçün qəyyum təyin olunması,⁴ vəqflər və onun kimi yerlər üçün mütəvəlli təyini, məhcur şəxslərin və ya vəqf işlərinin idarəsi və bu kimi işlər üçün həmin müctəhid tərəfindən vəkil təyin olunan və ya icazəsi olan şəxslərin vəkalət və ya icazəsi batil olur. Bu işlərin icrası ilə bağlı icazə və vəkalət əldə etmək üçün mərcəi təqlid üçün tələb olunan bütün şərtlərə malik diri müctəhidə müraciət etməlidir.

Lakin müctəhid və ya onun vəkili hər hansı bir şəxsi və ya şəxsləri vəqflərin mütəvəllisi və ya məhcur şəxslərin qəyyumu təyin edərsə, müctəhidin vəfatından sonra belə bir vəzifənin batil olması və ya qalması ilə bağlı məsələ işkallıdır və ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Məsələ 25. Bu risalədə qeyd edilən müstəhəblərin bir çoxunun müstəhəbliyi “sünnətlərin dəlillərində təsamuh”⁵ qaydasına əsaslanır və bizim nəzərimizdə bu qaydanın mötəbərliyi sübuta yetmədiyinə görə mükəlləf həmin işləri rəcaən, Allah tərəfindən bəyəniləcəyinə ümid edərək görə bilərlər. Məkruhlardan çoxu ilə bağlı hökm də bu qəbildəndir və onlardan Allah tərəfindən bəyəniləcəyinə ümid edərək çəkinmək lazımdır.

¹ Bu hökm başqasının orucunun kəffarəsini tutmaq üçün vəkil olan şəxs üçün də keçərlidir.

² Meyyitin qəza namazlarını qılmaq üçün əcır olan şəxsin hökmü 2151-2153-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır və həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, atasının qəza namazlarını qılmalı olan meyyitin vəlisinin (böyük oğul) hökmü 1869-cü məsələdə bəyan olunacaqdır.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, tərəflər arasında ixtilaf və münaqişə olduğu surətdə münaqişənin sonlanması və həlli üçün mərcəi təqlid üçün tələb olunan bütün şərtlərə malik şəri hakimə müraciət edə bilərlər.

⁴ Həddi-bülüğa çatmayan uşaq, dəli və səfeh kimi

⁵ Dəlilləri zəif olan və kamil surətdə arxayınlıq hasil etməyən işlərin müstəhəbliyinə, yaxud onların savablı olmasına (Allah tərəfindən mükafatlandırılacağına) hökm etmək. *Tərc.*

SULARLA ƏLAQƏDAR HÖKMLƏR

Suların növləri

Məsələ 26. Su ya mütləq (saf), ya da muzafdır (qarışıqdır). “Muzaf su” qarpız və portağal şirəsi kimi müəyyən bir şeydən alınan, yaxud artıq su adlandırılmayacaq şəkildə palçıq və bu kimi şeylərlə qarışmış sudur. Bu qəbildən olmayan su isə “mütləq su”dur və beş qisimə bölünür:

Mütləq suyun növləri

1) Kürr su

Məsələ 27. Qabının həcmi 36 kub qarış¹ olan və təqribən 384 litrə bərabər (və ya daha artıq) olan miqdarda suya “kürr su” deyilir.

Məsələ 28. Sidik və qan kimi özlüyündə nəcis olan bir şey, yaxud paltar kimi nəcisə bulaşan bir şey kürr həcmində olan suya dəyərsə, həmin su nəcasətin iyini, rəngini, yaxud dadını aldığı təqdirdə nəcis olur, əks təqdirdə isə nəcis olmur.

Məsələ 29. Kürr suyun iyi, rəngi, yaxud dadı nəcasət olmayan bir şeyin vasitəsilə dəyişərsə, nəcis olmur. Məsələn, kürr su həcmində olan hovuzun içinə bir damla qanla nəcis olmuş bir qədər süd tökülərsə və hovuzun suyu südə azacıq bənzəyərsə (süd iyi, yaxud rəngi və ya dadı alarsa, ancaq muzaf həddinə çatmazsa), həmin su nəcis olmur. Ancaq əgər qanı su

¹ Bir qarış orta hesabla 22 sm-ə bərabərdir. Deməli, uzunluğu, eni və hündürlüyünün hər birinin minimum ölçüsü təqribən 73 sm olan qab kürr həcmindədir. Aydındır ki, əgər, məsələn, qabın uzunluğu qeyd edilən ölçüdən (təqribən 73 sm) kiçik olarsa, ancaq en, yaxud hündürlüyünün bu ölçüdən artıq olması hesabına deyilən həcm (36 kub qarış) düzələrsə, eləcə də əgər qabın hündürlüyü və ya eni bu ölçüdən az olarsa, ancaq digər tərəfin və ya tərəflərin bu ölçüdən artıq olması hesabına deyilən həcm alınarsa, qabın həcmi yenə də kürr ölçüsündə olur. Həmçinin, qab kürə, yaxud digər həndəsi fiqurlar şəklində də ola bilər. İstənilən halda meyar qabın ümumi həcmidir.

hovuzuna tökərlərsə və onun rəngi qan vasitəsilə sarı rəngə çevrilərsə, su nəcis olur.

Məsələ 30. Qan kimi özlüyündə nəcis sayılan bir şey həcmi kürr ölçüsündən artıq olan suya dəyərək onun bir hissəsinin iyini, rəngini, yaxud dadını dəyişərsə, suyun iyi, rəngi və ya dadı dəyişməyən hissəsi kürr həcmindən az olduğu təqdirdə bütün su nəcis olur, kürr ölçüsündə və ya daha artıq həcmdə olduğu təqdirdə isə suyun yalnız iyi, rəngi, yaxud dadı dəyişən hissəsi nəcisdir.

Məsələ 31. Kür suyunu qoşulmuş fəvvarə suyu nəcis şeyi pak edir. Lakin damcılara çevrildikdən sonra nəcis suyun üzərinə tökülərsə, onu pak etməz. Yalnız fəvvarənin üzərinə suyunun damcılara çevrilməmişdən öncə nəcis suya qoşulması üçün bir şey tutulduğu təqdirdə onu pak edər və bunun üçün fəvvarənin suyunun nəcis su ilə qarışması lazımdır.

Məsələ 32. Nəcis olmuş şeyi kürr suya qoşulmuş kranın altında yuduqda həmin şeydən axan su kürr su ilə əlaqəsi kəsilməmişdirsə, nəcəsin iyini, rəngini, yaxud dadını götürməmişdirsə və nəcisin özü (eyni nəcə) də onda yoxdursa, pakdır.

Məsələ 33. Kür suyun bir hissəsi buz bağlayarsa və donmamış hissəsi kürr həcmindən az olarsa, donmayan su nəcəsin ona toxunması ilə nəcis olur və buzun sonradan əriyən hissəsi də nəcis sayılır.

Həmçinin, əgər az (kür həcmindən az miqdarda olan) su nəcis olarsa və az suların birlikdə həcmi kürr suya çatanadək onun üzərinə pak olan az (qəlil) su tökülərsə, həmin su pak olmaz.

Məsələ 34. Binaların, hamamların kranlarından, şəhərlərdə kran və duşlardan axan boru kəmərləri vasitəsilə ötürülən su qoşulduğu mənbə ilə birlikdə kürr həcmindədirsə, kürr su hökmünü daşıyır, ancaq axar su sayılmır. Hər hansı bir qabı kürr həcmində olan mənbəyə qoşulmuş kran suyunun altına tutduqda qabın içindəki su kran suyundan ayrılanadək kürr su hökmünə malikdir.

Məsələ 35. Kiçik hamam hovuzunun (habelə, vanna və cakuzinin) suyu kürr ölçüsündən azdırsa, həcmi onun suyu ilə birlikdə kürr ölçüsü miqdarında olan çən, rezervuar və ya başqa bir mənbəyə qoşulu olduğu və nəcislə təmas zamanı iyi, rəngi, yaxud dadı dəyişmədiyi təqdirdə nəcis olmur və kürr su hökmünü daşıyır.

Məsələ 36. İnsan kürr su həcmində olan suyun sonradan kürr miqdarından azalıb-azalmadığına dair şəkə düşərsə, həmin su kürr su kimidir. Yəni, nəcəti paklayır və ona hər hansı bir nəcə dəydiyi təqdirdə nəcis

olmur. Kürr ölçüsündən az həcmdə olan və insanın kürr həcminə çatıb-çatmadığına şübhə etdiyi su isə kürrdən az su hökmündədir.

Məsələ 37. Kürr olması şübhəli olan və əvvəllər də kürr, yoxsa az su olması məlum olmayan mütləq su, vacib ehtiyata əsasən, az su hökmündədir.

Məsələ 38. Suyun kürr olması iki üsulla sabit olur:

- 1) insanın özünün yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etməsi;
- 2) iki adil şəxsin məlumat verməsi.

Əgər bir adil, yaxud etimad edilən və ya kürr suyunun ixtiyarında olduğu şəxs xəbər verərsə, onun xəbəri arxayınlıq hasil etmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, suyun kürr olması sabit olmur.

2) Az su

Məsələ 39. Yerdən qaynamayan və kürr ölçüsündən az həcmdə olan, nəcis şeyin üzərinə töküldüyü, yaxud nəcis şey ona dəydiyi zaman nəcis olan su “az su” adlanır. Lakin nəcis bir şeyin üzərinə yuxarıdan tökülərsə, həmin şeyə dəyən hissəsi nəcisdir, dəyməyən hissəsi isə paktır.

Məsələ 40. Nəcis olmuş bir əşyanı yuyarkən, yaxud yuduqdan sonra ondan öz-özünə, yaxud sıxmaqla və ya bu kimi bir səbəblə ayrılan az su “qüsalə” (yaxantı) adlanır və nəcisdir.

Əlbəttə, su tökülməzdən öncə nəcis olmuş əşyada özlüyündə nəcis sayılan bir şey mövcud olmadıqda qüsalənin nəcisliyi vacib ehtiyata əsaslanır. İstənilən halda, həmin əşyanın bir dəfə yuyulmaqla pak olan, yaxud paklamaq üçün bir dəfədən artıq yuyulmalı olan əşyalardan olmasının heç bir fərqi yoxdur¹ və bir neçə dəfə yumağa ehtiyac olan hallarda qüsalənin sonuncu dəfə və ya ondan öncə çıxması arasında fərq yoxdur.

Məsələ 41. Sidik kanalının xaricini və anusu yumaq üçün istifadə edilən az su aşağıdakı beş şərtlə dəydiyi şeyləri nəcis etmir:

- 1) nəcasətin iyini, rəngini, yaxud dadını götürməməlidir;
- 2) kənardan başqa bir nəcasət ona dəyməməlidir;
- 3) idrar və nəcislə birlikdə başqa bir nəcisin, məsələn, qanın ifrazı baş verməməlidir;
- 4) suda nəcis zərrələri görünməməlidir;
- 5) nəcasət sidik kanalının xaricinə və anusun ətrafına normadan artıq yayılmamalıdır.

¹ Məsələn, fətvaya əsasən, az su ilə iki dəfə yuyulmalı olan idrara bulaşmış paltar.

3) Axar su

Məsələ 42. Aşağıdakı şərtlərə cavab verən suya “axar su” deyilir:

- 1) Bulaq, çay, kəhriz, yaxud qaynağını dağlarda yığılan qar kütlələrindən götürən sular kimi təbii mənbəyi olmalıdır.
- 2) Hətta süni yolla olsa belə, axarlı olmalıdır.
- 3) Ümumiyyətlə, axarlığı davamlı olmalıdır.

Buna görə də, məsələn, qış fəslində qaynayan, yay fəslində isə qaynamayan bulaq yalnız qaynadığı zaman axar su hökmünü daşıyır.

Qeyd etmək lazımdır ki, axar suyun sözügedən təbii mənbəyə birləşməsi vacib deyil. Beləliklə, əgər təbii şəkildə ondan (mənbəyindən) ayrılarsa (məsələn, yuxarıdan yerə damcı-damcı tökülərsə və axarsa), axar su hesab edilir.

Lakin əgər bir şey axar suyun mənbəyə birləşməsinə mane olarsa, məsələn, suyun tökülməsinin, yaxud qaynamasının qarşısını alarsa, yaxud onun mənbə ilə əlaqəsini kəsərsə, qalan (mənbə ilə əlaqəsi kəsilən) su hərçənd axarlı olsa da, axar su hökmünü daşımır.

Məsələ 43. Axar su kürr ölçüsündən az həcmdə olsa da, nəcasət ona dəydikdə iyi, rəngi, yaxud dadı onun vasitəsilə dəyişmədikcə pakdır.

Məsələ 44. Axar suya hər hansı bir nəcasət dəyərsə, onun nəcasət vasitəsilə iyi, rəngi, yaxud dadı dəyişən hissəsi nəcisdir; mənbəyə birləşən hissəsi kürr həcmindən az da olsa, pakdır; digər tərəfdə qalan hissəsi isə kürr həcmində olduğu, yaxud dəyişməyən su ilə mənbə tərəfinin suyuna birləşdiyi təqdirdə pak, əks təqdirdə isə nəcisdir.

Məsələ 45. Axarlığı olmayan, lakin suyundan götürüldükdə yenidən qaynayan bulağın suyu axar su hökmünü daşımır, yəni əgər ona nəcasət toxunarsa və kürr həcmindən az olarsa, nəcis olur.

Məsələ 46. Çayın kənarında hərəkətsiz olan və insanlar tərəfindən çayın bir hissəsi sayılmayan su, hərçənd axar suya birləşmiş olsa da, axar su hökmünü daşımır və suyun ümumi həcmi kürr ölçüsündə olduğu təqdirdə, kürr su ilə əlaqədar hökmlər ona şamil olunur.

Həmçinin, kanal və ya arx vasitəsilə çaya birləşmiş hovuzun (sututarın) hərəkətsiz suyu axar su hökmünü daşımır və onun ümumi həcmi kürr ölçüsündə olduğu təqdirdə, kürr su hökmünü daşıyır.

Məsələ 47. Yer in səthi ilə axan, lakin yer kimi təbii mənbədən qaynamayan su kürr həcmindən az olduğu və ona nəcasət dəydiyi təqdirdə, nə-

cis olur. Lakin əgər yuxarıdan aşağıya doğru axarsa və nəcasət onun aşağı hissəsinə dəyərsə, yuxarı hissəsi nəcis olmur.

4) Yağış suyu

Məsələ 48. Nəcisə bulaşan, ancaq üzərində özlüyündə nəcis sayılan bir şey olmayan əşyanın üzərinə bir dəfə yağış yağdıqda yağışın dəydiyi yer pak olur. Yalnız sidiklə nəcis olan bədən və paltar istisna olaraq, vacib ehtiyata əsasən, iki dəfə yumaq lazımdır. Həmçinin, nəcis olmuş qabın içi, vacib ehtiyata əsasən, üç dəfə yuyulmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, xalça, paltar və bu kimi əşyaların yağış suyunda yuyulduqdan sonra sıxılması lazım deyil.

Əlbəttə ki, iki-üç damcı yağışın faydası yoxdur, yağıntı insanlar tərəfindən “yağış yağır” deyilə biləcək şəkildə olmalıdır.

Məsələ 49. Yağış özlüyündə nəcis sayılan bir şeyin üzərinə yağarsa və başqa bir yerə sıçrayarsa, özlüyündə nəcis olan həmin şey yağışla birlikdə sıçramadığı və sıçrayan su nəcasətin iyini, rəngini, yaxud dadını almadığı təqdirdə pakdır.

Məsələn, əgər qanın üzərinə yağış yağarsa və ətrafa sıçrayarsa, sıçrayan suda qan zərrəsi olduğu, yaxud qanın iyini, rəngini və ya dadını götürdüyü təqdirdə, nəcisdir. Əgər onda nəcasət zərrəsinin, yaxud nəcasətin iyi, rəngi, yaxud dadının olub-olmaması məlum deyilsə, pakdır.

Məsələ 50. Bir tikilinin tavanında, yaxud damının səthində özlüyündə nəcis sayılan bir şey olarsa, tavana və ya dama yağış yağdıqca nəcis şeyə dəyib tavandan, yaxud navalçadan axan suda nəcasətin iyi, rəngi, yaxud dadı olmadığı təqdirdə pakdır. Lakin yağış kəsildikdən sonra axan su nəcisə dəydiyi məlum olduğu təqdirdə nəcis sayılır.

Məsələ 51. Üzərinə yağış yağan nəcis yer pak olur. Yağış suyu yerin səthi ilə axarsa və yağıntı davam etdiyi halda damın altındakı nəcis olmuş bir yerə çatarsa, həmin yeri də pak edir.

Məsələ 52. Nəcis torpağın bütün hissələrini yağış suyu bürüdüüyü təqdirdə, pak olar. Bir şərtlə ki, suyun torpaqla təması nəticəsində muzaf suya çevrilməsi məlum olmasın.

Məsələ 53. Yağış suyu bir yerə yığıldıqda hərçənd həcmi kürr ölçüsündən az olsa belə, yağış əsnasında nəcisə bulaşmış bir şey həmin suda yuyularsa və su nəcasətin iyini, rəngini, yaxud dadını almazsa, həmin nəcis şey pak olur.

Məsələ 54. Yağış suyu bir çuxura yığılarsa və həcmi kürr ölçüsündən az olarsa, yağış kəsildikdən sonra nəcasətin ona dəyməsi ilə nəcis olur.

Məsələ 55. Əgər nəcis olmuş yerə sərilmiş pak xalçanın üzərinə yağış yağarsa və yağıntı əsnasında yağış suyu xalçadan yerə sirayət edərsə, xalça nəcis olmur, əksinə yer də paklanır. Yalnız yağış suyunun muzaflaşdığı, yaxud özlüyündə nəcis olan şeyin xüsusiyyətləri ilə rəngi, iyi, yaxud dadının dəyişdiyi hallar istisnadır.

Məsələ 56. Yağış suyu nəcis olan hovuzun üzərinə yağarsa, hovuzun suyu yağış suyu ilə qarışarsa və bu suda özlüyündə nəcis olan şeyin xüsusiyyətləri olmazsa, hovuzun suyu paklanır.

5) Quyu suyu

Məsələ 57. Yerdən qaynayan quyu suyu hərçənd həcmi kürr ölçüsündən az olsa da, nəcasət dəydikdə nəcasətin vasitəsi ilə iyi, rəngi, yaxud dadı dəyişməyincə pakdır və pakedicidir.

Məsələ 58. Quyuya hər hansı bir nəcasət düşərək onun suyunun iyini, rəngini, yaxud dadını dəyişərsə, quyu suyunda yaranan bu dəyişikliyin aradan getməsi ilə su pak olur. Lakin bu halda quyu suyunun pak olması, vacib ehtiyata əsasən, onun dəyişiklikdən sonra quyudan qaynayan su ilə qarışması şərtinə bağlıdır.

SULARLA ƏLAQƏDAR DIGƏR HÖKMLƏR

Məsələ 59. 26-cı məsələdə tərifi verilən muzaf su nəcis əşyanı pak etmir, onunla alınan dəstəmaz və qüsl də batildir. .

Məsələ 60. Dezinfeksiya tədbirləri çərçivəsində suyun tərkibinə əlavə edilən və bəzən onun rəngini dəyişdirərək ağ rəngə çevirən xlor qazı (ancaq həmin su bir qabda bir neçə saniyə saxlanıldıqda su saf və rəngsiz halına qayıdır) suyu muzaf etmir, onun saf və rəngsiz vəziyyətinə qayıtmasını gözləmək lazım deyildir.

Məsələ 61. Muzaf su kürr həcmində olsa belə, bir zərrə nəcasət ona təmas edərsə, nəcis olur.¹

Lakin yuxarıdan nəcis şeyin üzərinə töküldüyü təqdirdə, nəcis şeyə dəyən miqdarı nəcisdir, dəyməyən miqdarı isə pakdır. Məsələn, əgər gülabdandan nəcisə bulaşmış ələ gülab tökülərsə, ələ dəyən miqdarı nəcis, dəyməyən miqdarı isə pak sayılır.

Məsələ 62. Nəcis olmuş muzaf su axar su, yaxud kürr suya ürfən ona artıq muzaf su deyilməyəcək surətdə qarışarsa, pak olur.

Məsələ 63. Mütləq olan və sonradan muzaf olma həddinə çatıb-çatmadığı bəlli olmayan su mütləq su hökmündədir, yəni nəcis şeyi pak edir, onunla dəstəmaz almaq və qüsl etmək də doğrudur.

Muzaf olan və sonradan mütləq suya çevrilib-çevrilmədiyi bəlli olmayan su muzaf su hökmündədir, yəni nəcis şeyi pak etmir, onunla alınan dəstəmaz və qüsl də batildir.

Məsələ 64. Mütləq və ya muzaf olduğu bəlli olmayan və əvvəllər də mütləq, yoxsa muzaf olması məlum olmayan su nəcis şeyi pak etmir və onunla alınan dəstəmaz və qüsl də batildir. Bu suya hər hansı bir nəcasət dəyərsə, hətta vacib ehtiyata əsasən, kürr həcmində və ya daha artıq olsa belə, nəcis olur.

¹ Təbii ki, muzaf suyun həcmi məsələn, min kür suyu həcmində, həddən artıq çox olarsa, bir zərrə nəcasətin onunla təması nəticəsində bütün muzaf suyun nəcis olması işkallıdır və bu barədə ehtiyat tərk edilməməlidir.

Məsələ 65. Qan və idrar kimi özlüyündə nəcis sayılan bir şeyin üzərinə tökülərək iyini, rəngini, yaxud dadını dəyişdirdiyi su, hərçənd kürr və ya axar su olsa da, nəcis olur. Hətta əgər suyun iyi, rəngi, yaxud dadı onun daxilində olmayan bir nəcasətin, məsələn, suyun kənarındakı murdar olmuş bir ləşin təsiri ilə dəyişərsə belə, həmin su lazım ehtiyata əsasən, nəcis olur.

Məsələ 66. İçinə qan və idrar kimi özlüyündə nəcis sayılan şeylərin töküldüyü və iyini, rəngini, yaxud dadını dəyişdirdiyi su kürr və ya axar suya birləşmiş olarsa, ya üzərinə yağış yağarsa, yaxud külək yağış suyunu onun üzərinə səpərsə və ya yağış əsnasında navalçadan axan yağış suyu onun üzərinə axarsa, bütün bu hallarda həmin suda baş verən dəyişiklik aradan qalxdığı təqdirdə pak olur. Lakin bunun üçün yağış, kürr, yaxud axar su həmin su ilə qarışmalıdır.

Məsələ 67. Nəcasətli əşyanı kürr, yaxud axar suda yuduqda pak olduğu yumada sudan çıxardıqdan sonra ondan tökülən su pakdır. Həmçinin, əgər kürr, axar, yaxud yağış suyu nəcasətli əşyanın üzərinə tökülərsə və onu pak edərsə, pak olduqdan və kürr, axar, yaxud yağış suyu ilə əlaqəsi kəsildikdən sonra ondan tökülən su pakdır.¹

Məsələ 68. Pak olan və sonradan nəcis olub-olmadığı məlum olmayan su pakdır, nəcis olan və sonradan pak olub-olmadığı məlum olmayan su isə nəcisdir.

¹Pak olmazdan, yaxud kür, axar və ya yağış suyu ilə əlaqəsi kəsilməzdən öncə həmin əşyadan tökülən, yaxud sıçrayan sularla bağlı hökm isə əvvəlki məsələlərdə qeyd edilmişdir.

AYAQYOLU VƏ TƏXƏLLİ (SİDİK VƏ NƏCİS İFRAZI) İLƏ BAĞLI HÖKMLƏR

Ayaqyolu (təxəlli) zamanı vacib, yaxud haram olan işlər

Məsələ 69. İnsanın ayaqyolunda təxəlli halında və eləcə də digər hallarda bədəninin məhrəm yerlərini hətta bacı və ana kimi məhrəmləri olan mükəlləf şəxslərdən, habelə, yaxşı ilə pisi ayırd edə bildikləri (müməyyiz olduqları), yəni, məsələn, insanın məhrəm yerlərini başqaları qarşısında görünməsinin qəbahətli olduğunu dərk etdikləri təqdirdə, dəli və azyaşlı uşaqdan gizlətməsi vacibdir. Lakin ər və arvadın məhrəm yerlərini bir-birindən gizlətməsi lazım deyil.

Məsələ 70. İnsanın məhrəm yerlərini məxsusi bir şeylə örtməsi vacib deyil. Əgər, məsələn, əllə örtərsə, kifayətdir.

Məsələ 71. Ayaqyolunda təxəlli halında lazım ehtiyata əsasən, bədənin ön hissəsi, yəni qarın və sinə qıbləyə doğru, yaxud arxası qıbləyə tərəf olmamalıdır və qıblə deyərkən insanın qıbləni bildiyi və hər hansı bir zərurət halı da olmadığı təqdirdə namazda üzünü tutmalı olduğu tərəf nəzərdə tutulur.

Məsələ 72. Təxəlli halında insanın bədəninin ön tərəfi üzü qıbləyə və ya arxası qıbləyə doğru olarsa və sadəcə məhrəm yerini qıblədən fərqli istiqamətə çevirərsə, kifayət deyildir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, bədəninin ön hissəsi üzü qıbləyə və ya arxası qıbləyə tərəf olmasa belə, məhrəm yerlərini qıbləyə doğru və ya onun əksinə tərəf çevirməməlidir.

Məsələ 73. Müstəhəb ehtiyata əsasən, istibra (istibra ilə əlaqədar hökmlər qarşıda izah ediləcəkdir) əsnasında, habelə sidik kanalının xaricini və anusu təmizləyərkən də bədən üzü, yaxud arxası qıbləyə doğru tutulmamalıdır. Xüsusən, insanın sidik kanalında sidik qaldığını və istibra ilə sidik qalığının ifraz olunacağını bildiyi halda bu ehtiyat daha artıq önəm daşıyır.

Məsələ 74. İnsan başqalarının (69-cu məsələdə qeyd olunan şəxslər)

onu görməməsi üçün üzü, yaxud arxası qibləyə doğru oturmağa məcbur olarsa, lazım ehtiyata əsasən, arxası qibləyə doğru oturmaldır.

Məsələ 75. Müstəhəb ehtiyata əsasən, uşağı ayaqyolunda üzü, yaxud arxası qibləyə doğru oturtmaq olmaz.

Məsələ 76. Ayaqyolu çanaqları qəsdən, səhvən, yaxud məlumatsızlıq səbəbi ilə üzü və ya arxası qibləyə doğru yerləşdirilən məkanlarda, vacib ehtiyata əsasən, insan elə oturmaldır ki, üzü, yaxud arxası qibləyə doğru olmasın.

Məsələ 77. Əgər mükəlləf qiblənin hansı istiqamətdə olduğunu bilmirsə, vacib ehtiyata əsasən, ayaqyoluna çıxması caiz deyil. Lakin gözləməyin mümkün olmadığı, yaxud gözləməyin həddən ziyadə çətin və ya zərərli olduğu hallar istisnadır. Təyyarələrdə, qatarlarda və gəmilərdə də buna riayət olunmalıdır.

Məsələ 78. Dörd yerdə təxəlli haramdır:

- 1) sahiblərinin icazə vermədiyi dalanlarda, həmçinin yoldan keçənlərə zərər törətdiyi təqdirdə ümumi küçə və yollarda;
- 2) ayaqyoluna çıxmaq üçün sahibinin icazə vermədiyi şəxsi ərazisində;
- 3) bəzi təhsil müəssisələri kimi müəyyən şəxslərin istifadəsi üçün vəqf edilmiş yerlərdə;
- 4) möminlərə qarşı hörmətsizlik olduğu və hətta hörmətsizlik olmadığı təqdirdə belə, möminlərin qəbirlərinin üzərinə. Yalnız həmin yerin şəriət baxımından kiminsə mülkiyyətində olmayan, mənimsənilməsi və istifadəsi üçün hər hansı bir maneə olmayan yer olması istisna təşkil edir. Həmçinin, ayaqyoluna çıxmağın din və ya məzhəbin müqəddəs şəxsiyyətlərindən, yerlərindən, rəmzlərindən birinə qarşı hörmətsizliklə nəticələndiyi yerlər də bu qəbildəndir.

Sidik kanalının xaricinin və anusun təmizlənmə qaydası

Məsələ 79. Sidik kanalının xarici yalnız su ilə pak olur və kürr su, şəhərdə kranlardan gələn su, yaxud az su ilə bir dəfə yuyulması kifayətdir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, az su ilə yuyulduqda iki dəfə yuyulmalıdır və ən yaxşısı odur ki, üç dəfə yuyulsun.

Məsələ 80. Üç halda anus yalnız su ilə paklanır:

- 1) nəcislə birlikdə başqa bir nəcasət, məsələn, qan ifraz olduqda;
- 2) ifraz olunan nəcisdən başqa anusa xaricdən digər bir nəcasət də bulaşdıqda (qadınlarda idrarın axaraq anus dəliyinə dəyməsi istisnadır);

3) anus dəliyinin ətrafı normal miqdardan artıq bulandıqda.

Digər hallarda isə su ilə yumaqla yanaşı, anusu su ilə yumaq, yaxud qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək qaydada parça, daş və bənzər şeylərlə paklamaq da olar. Hərçənd su ilə yuyulması daha yaxşıdır.

Məsələ 81. Anus su ilə yuyulduqda nəcis tamamilə təmizlənməlidir. Lakin nəcisin rənginin, yaxud iyyinin qalmasının eybi yoxdur və birinci dəfə üzərində nəcisdən bir zərrə belə qalmayacaq şəkildə yuyularsa, ikinci dəfə yuyulması vacib deyil.

Məsələ 82. Quru və pak olduğu təqdirdə daş, kəsək, parça və bu qəbildən olan şeylərlə anusu təmizləmək olar. Sadalanan şeylərin anus dəliyini islatmayacaq dərəcədə az rütubətli olmasının eybi yoxdur.

Məsələ 83. Anus daş, kəsək, yaxud parça ilə bir dəfə tamamilə təmizlənersə, kifayətdir. Lakin daha yaxşı olar ki, bu təmizləmə üç dəfə təkrarlansın, hətta üç ayrı parça ilə yerinə yetirilsin.

Üç dəfə təkrarlanmaqla təmizlənmədiyi təqdirdə isə bu hərəkət anus nəcisindən tamamilə təmizlənənədək təkrar edilməlidir.¹ Lakin nəcisin adətən su ilə yuyulmadan getməyən izinin qalmasının eybi yoxdur.

Məsələ 84. Anusun ehtiram göstərilməsi vacib olan şeylərlə, o cümlədən uca Allahın, yaxud peyğəmbərlərin (Allahın salamı olsun onlara!) adları yazılmış kağızla təmizlənməsi haramdır, sümük və peyinlə təmizlənməsinin isə eybi yoxdur.

Məsələ 85. İnsan sidik kanalının xaricini və ya anusu təmizləyib-təmizləmədiyi ilə bağlı şübhəyə düşərsə, adətən həmişə sidik və nəcis ifrazından sonra dərhal təmizləməsinə baxmayaraq, onu təmizləməsi lazımdır.

Məsələ 86. Namazdan sonra, namaza başlamazdan əvvəl sidik kanalının xaricini və ya anusu təmizləyib-təmizləməməsi ilə bağlı şübhəyə düşərsə, qıldığı namaz doğrudur, lakin növbəti namazlar üçün onu təmizləməlidir.

İstibra

Məsələ 87. İstibra kişilərin idrar ifrazından sonra sidik kanalını tamamilə boşaltmaq üçün etdikləri müstəhəb bir işdir və bu iş müxtəlif qaydalarda görülür.

Bu qaydalardan birinə görə, sidik ifrazından sonra anus nəcisə bulaş-

¹ Təbii ki, əgər nəcasətin özü aradan gedərsə, lakin onun rütubəti (hansı ki, adətən sözügedən əşyalarla aradan gedə bilər) orada qalarsa, anusun paklanmasına hökm etmək işkallıdır.

mıssa, öncə onu təmizləmək, sonra sol əlin orta barmağını anusdan cinsiyyət orqanının dibinədək üç dəfə çəkmək, sonra baş barmaqla cinsiyyət üzvünün üst, şəhadət barmağı ilə isə alt tərəfindən tutaraq sünnət edilən yerədək üç dəfə çəkmək, daha sonra kanalda qalan sidik damcılarının ifraz olunması üçün cinsiyyət üzvünün uc hissəsini (penis başını) üç dəfə sıxmaq lazımdır.

Məninin (sperma) istibrası isə onun ifrazından sonra kanalda qalan damcıların xaric olması üçün sidiyə çıxmaq deməkdir.

Məsələ 88. Sidik kanalının xaricindən ifraz olunan (idrar və spermadan başqa) mayələr üç növdür:

- 1) kişilərdə bəzən şəhvani təhrik nəticəsində ifraz olunan maye – “məzy” (predeyakulyat);
- 2) bəzən mənidən sonra ifraz olunan maye – “vəzy”;
- 3) bəzən idrardan sonra ifraz olunan maye – “vədy”.

Bu mayələrin hamısı sidik kanalından ifraz olunduqdan sonra idrar, yaxud spermaya qarışmadığı təqdirdə pakdır.

Sidikdən istibranın faydası budur ki, insan sidik ifrazının ardınca istibra edərsə və sonra sidik kanalından sidik, yoxsa yuxarıda sadalanan üç növ mayedən hər hansı biri olduğunu bilmədiyi şübhəli maye ifraz olarsa, həmin şübhəli maye pak sayılır, dəstəmaz və qüslü də pozmur. Lakin əgər istibra etməmişdisə, yenidən dəstəmaz almalı və həmin yeri yumalıdır.

Həmçinin, mənidə istibranın faydası bundan ibarətdir ki, əgər insandan şübhəli bir maye ifraz olarsa və onun məni, yoxsa sadalanan üç növ pak mayedən biri olduğunu bilməzsə, həmin şəxs cünub sayılmır. Lakin əgər istibra etməzsə, sidik kanalından şübhəli bir maye ifraz olarsa və onun məni olduğunu ehtimal edərsə, cünub sayılır.

Məsələ 89. Bir kişi sidikdən istibra edib-etmədiyi ilə bağlı şəkkə düşərsə və sidik kanalından pak olub-olmadığını bilmədiyi bir maye ifraz olarsa, bu maye nəcis sayılır və əgər dəstəmaz almışdısa, batil olur.

Lakin etdiyi istibranın doğru olub-olmadığı xüsusunda şəkk edərsə və ondan pak olub-olmadığını bilmədiyi bir maye ifraz olarsa, bu maye pak sayılır və dəstəmazı da pozmur.

Məsələ 90. İdrardan istibra etməyən, yaxud istibra edib-etmədiyinə şübhə edən şəxs idrar ifrazından uzun müddət keçməsi səbəbi ilə kanalda idrarın qalmadığına əmin olarsa və sonra pak olub-olmadığına şəkk etdiyi bir rütubət görərsə, bu rütubət pakdır və dəstəmazı da pozmur.

Məsələ 91. İnsan idrardan sonra istibra edərək dəstəmaz alarsa, dəstə-

mazdan sonra ya idrar, ya da məni olduğunu bildiyi bir rütubət görərsə, namaz və dəstəmaz tələb edən digər işlər üçün ehtiyatən qüsl etməsi və dəstəmaz da alması vacibdir. Lakin əgər dəstəmaz almamışdırsa, yalnız dəstəmaz alması kifayətdir.

Məsələ 92. Qadın üçün idrar, yaxud mənidən istibra yoxdur və o, özündə bir rütubət görərək sidik olub-olmadığına və ya məni olub-olmadığına dair şəkkə düşərsə, həmin rütubət pak sayılır, onun dəstəmaz və qüslünü də pozmur.

Ayaqyolu ilə bağlı müstəhəb və məkrüh işlər

Məsələ 93. Müstəhəbdir ki, insan təxəlli halında onu kimsənin heç bir vəchlə görə bilməyəcəyi bir yerdə otursun və ayaqyoluna girərkə daxil olarkən sol ayaqla girsin, çıxarkən isə sağ ayaqla çıxsın. Həmçinin, müstəhəbdir ki, təxəlli halında başını örtsün və bədəninin ağırlığını sol ayağının üzərinə salsın.

Məsələ 94. Təxəlli halında üzü Günəş, yaxud Aya doğru oturmaq məkrühdür, lakin məhrəm yerlər bir vasitə ilə örtülərsə, məkrüh sayılmır. Həmçinin, yollarda, prospekt və küçələrdə, evlərin qapısı önündə və bar verən meyvə ağacının altında təxəlli məkrühdür və hətta bəzən bu qəbildən olan yerlərdə təxəlli haramlıq ünvanı kəsb etməsi səbəbi ilə haram olur.

Məsələ 95. Ayaqyolunda nəsə yemək, içmək, həddən ziyadə ləngimək və sağ əllə yuyunmaq məkrühdür. Həmçinin, ayaqyolunda danışmaq da məkrühdür. Lakin əgər insan buna məcbur olarsa, yaxud uca Allahı zikr edərsə, eybi yoxdur.

Məsələ 96. Ayaq üstə, suyun sıçradığı möhkəm yerlərə idrar etmək məkrühdür. Həmçinin, heyvanların yuvasına, suya, xüsusən, axarı olmayan suya, üzü küləyə doğru idrar etmək məkrühdür.

Məsələ 97. İdrar və nəcisi saxlamaq məkrühdür və əgər orqanizm üçün ümumi zərəri olarsa, haramdır.

Məsələ 98. İnsanın namazdan, yuxudan və cinsi əlaqədən öncə və sperma ifrazından sonra idrar etməsi müstəhəbdir.

NƏCASƏTLƏR

Nəcasətin növləri

Məsələ 99. Aşağıdakı on bir şey nəcasətdir:

1) sidik; 2) nəcis; 3) məni; 4) murdar; 5) qan; 6 və 7) it və donuz; 8) (vacib ehtiyata əsasən) kafir; 9) şərab (üzüm şərabı); 10) fiqa (arpa suyu, vacib ehtiyata əsasən) 11) nəcis yeyən heyvanın təri.

1) və 2) İdrar və nəcis

Məsələ 100. İnsanın və sıçrayan qanı olan, yəni, damarı kəsildikdə qanı sıçrayan, əti haram olan bütün heyvanların sidik və nəcisi nəcasətdir.

Buna əsasən, siçan, dovşan, pişik, yırtıcı heyvanların və bənzərlərinin ifrazatları nəcisdir.

Qanı sıçramayan əti haram olan heyvanların, məsələn əti haram olan balığın, həmçinin, əti olmayan ağcaqanad və milçək kimi kiçik heyvanların nəcis ifrazatı pakdır. Lakin, vacib ehtiyata əsasən, qanı sıçramayan əti haram olan heyvanların sidiyinə nəcis kimi yanaşmaq lazımdır.

Məsələ 101. Qarğa, qartal, yarasa və bu kimi yeyilməsi haram olan quşların sidik və nəcisi pakdır. Hərçənd daha yaxşı olar ki, onlar xüsusundə da ehtiyat edilsin.

Məsələ 102. İnsan nəcisi ilə qidalanmağa adət etmiş nəcis yeyən heyvanın, habelə donuz südü içən (qidalarla bağlı hökmlərdə izah ediləcək qaydada) çəpişin və eləcə də insanın cinsi əlaqədə olduğu heyvanın sidik və nəcisi də nəcasət sayılır.¹

¹ Sözügedən hökmlər təfsilatı ilə ikinci cildə, 1377 və ondan sonrakı məsələlərdə, “Əti halal olan heyvanın əti haram olan heyvana çevrilməsinə səbəb olan hallar” mövzusunda qeyd olunmuşdur.

3) Məni (sperma)

Məsələ 103. Kişinin və sıçrayan qanı olan istənilən əti haram olan erkək heyvanın məni nəcisdır. Həmçinin, qadından şəhvani təhrik olunma nəticəsində ifraz olan və 432-ci məsələdə izah ediləcək qaydada onun cənabətli olmasına səbəb olan maye məni hökmündədir.

Habelə, vacib ehtiyata əsasən, qanı sıçrayıcı olan əti halal olan erkək heyvanların spermasına da nəcis kimi yanaşmaq lazımdır.

4) Murdar

Məsələ 104. İnsanın və təbii yolla tələf olmasından, yaxud şəriətdə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olmayaraq kəsilməsindən, öldürülməsindən asılı olmayaraq sıçrayan qanı olan hər bir heyvanın cəsədi, leşi nəcis sayılır. Balıq sıçrayan qanı olmadığına görə suda ölsə də, pakdır.

Məsələ 105. Murdarın ruhu olmayan¹ yunu, tükü, dərisi, sümüyü və diş pakdır. Yalnız bədəni bütünlüklə nəcis sayılan it, donuz və əhli-kitab olmayan kafir istisna təşkil edir.

Məsələ 106. İnsanın, yaxud sıçrayan qanı olan heyvanın bədənindən sağ ikən ət, yaxud ruhu olan başqa bir şey ayrılarsa, nəcisdir.

Məsələ 107. Dodaqların üzərindən, yaxud bədən müxtəlif nahiyələrindən xırda dəri parçaları qoparılsa, həmin hissənin ruhu olmadığı və asanlıqla qopduğu, yaxud onun ruhu olub-olmadığı barədə şəkkə düşdü-yü təqdirdə pakdır.

Məsələ 108. Ölü toyuğun qarnından çıxan yumurta, üzərindəki qabığı bərkiməsə də, pakdır. Lakin onun zahiri sirayətedici rütubətlə ölü heyvanın bədənində dəyibsə, nəcis sayılır və yumaqla pak olur.

Məsələ 109. Quzu və çəpiş otları qidalanmağa başlamazdan əvvəl tələf olarsa, onların qurşağındakı pendir mayası (qursaq mayası, yaxud rennin fermenti) pakdır. Lakin maye olduğu məlum olmazsa, ölmüş heyvanın bədənində toxunan çöl tərəfini yumaq lazımdır.

¹ Heyvanın sümüyü və ya dişinin daxili hissəsində (dişin kökü) və ya heyvanların buynuzunun daxili hissəsində zədələnmə, sınıq və s. zamanı ağrıya səbəb olan sinir toxumaları olur. Lakin sözügedən şeylər insanların nəzərində ruhsuz hissələr sayılır və onların pak olmasına dair açıq hökm vardır.

Məsələ 110. “Muzğə”,¹ məşiməh,² cift (plasenta)³ pakdır. Lakin onların hər hansı bir nəcasətlə, məsələn, insan bədəninin qanı ilə qarışması istisnadır.

Amma ruh verilməyən itirilmiş (abort) embrion, vacib ehtiyata əsasən, nəcisdir, ruh verilən itirilmiş (abort) döl isə meyit sayılır və nəcisdir. Lakin sözügedən döl müsəlmana aid olarsa, meyit qüslu verildikdən sonra pak olur.

Məsələ 111. Qeyri-müsəlman ölkələrindən idxal olunan müxtəlif növ dərman, ətir, bitki yağı, ayaqqabı mazı, sabun, parça və s. məhsullar onların nəcasətli olmasına dair yəqinlik hasil edilmədiyi təqdirdə pakdır.

Məsələ 112. Ət, yağ və dəri əgər şəriət qaydalarına uyğun olaraq kəsil-məyən heyvandan əldə edilmişdirsə, nəcis və murdardır və bu qəbildən olan dərilərdən hazırlanmış geyimlə qılınan namaz da doğru sayılır.⁴

Lakin əgər ət, yağ və dərinin şəriət qaydalarına müvafiq surətdə kəsilən heyvandan olduğuna dair məntiqli ehtimal vardırsa, pakdır, həmin dəridən olan paltarla namaz qılmaq da səhihdir ⁵və bu halda həmin ət, yağ və dəri məhsullarında islami kəsim qaydalarının tətbiqini bildirən nişanın olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qəbildən olan ət və yağın yeyilməsi, habelə “halal kəsim əlamətləri” ilə bağlı hökmlər “Heyvanların kəsimi” fəslində, 1242-1250 -ci məsələlərdə açıqlanacaqdır.

5) Qan

Məsələ 113. İnsandan və atıcı qanı olan (damarı kəsildikdə qanı sıçrayışla çıxan) hər bir heyvandan ifraz olan qan nəcisdir. Buna əsasən, atıcı

¹ Muzğə - rüşeym dövrünün üçüncü mərhələsinə aid olan, çeynənmiş ət kimi qanın laxtalanaraq ətə çevrildiyi ət parçasıdır.

² Məşimə - uşaqlıqda olan, dölün onun içində yerləşdiyi və körpə ilə birlikdə dünyaya gələn kisə şəkilli zar və pərdədir və ona “su kisəsi” və ya “amniotik kisə” deyilir. (Amniotic sac)

³ Cift (plasenta) hamiləlik zamanı uşaqlıqda yaranan, qida və oksigeni anadan dölə ötürən orqandır. Həmçinin dölün tullantıları onun vasitəsilə qovulur və doğuş zamanı körpə ilə birlikdə uşaqlıqdan xaric olur.

⁴ Bu barədə daha geniş izah “Namaz qılan şəxsin paltarı” fəslində qeyd olunacaqdır.

⁵ Lakin sözügedən dərinin atıcı qana malik, əti haram olan heyvanın ruhlu hissəsinə aid olması məlum olarsa, bu hal istisnadır və onunla namaz qılmağın hökmü 1076-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

qanı olmayan balıq və ağcaqanad kimi heyvanların qanı pakdır.¹

Məsələ 114. Əti halal olan heyvan şəriətdə müəyyən edilmiş qaydada kəsilərsə və ondan normal miqdarda qan axarsa, bədənində qalan qan yeyilməsi haram olsa da, pak sayılır.²

Lakin nəfəs alma nəticəsində qan heyvanın bədənində geri qayıdarsa, yaxud heyvanın başı hündür yerdə olduğuna görə qan normal sayılan miqdarda axmazsa, həmin qan nəcisdir və müstəhəb ehtiyata əsasən, əti halal olan heyvanın bədəninin yeyilməsi haram olan yerlərində qalan qandan ehtiyat etmək lazımdır.

Amma əti halal olan vəhşi heyvan ov vasitələri ilə şəriətdə müəyyən edilmiş qaydada öldürülərsə, adi miqdarda qan axdıqdan sonra onun bədənində qalan qan pakdır.

Məsələ 115. Kəsilmiş heyvanın bədənində qalan qanın pak, yoxsa nəcis olduğuna dair şəkk yaranarsa, pak olduğuna hökm edilir. Lakin heyvanın şəriətə uyğun kəsilməmiş olduğuna hökm edildiyi hallar, hərçənd bu hökm onun bədənindən normal miqdarda qan axmaması ilə əlaqədar olsa da, istisna təşkil edir.

Məsələ 116. Yumurtanın içindəki qan nəcis deyil, lakin həmin qanın yeyilməsi haramdır. Beləliklə, içərisindəki qan zərrəsi götürülərsə, yumurtanın qalan hissəsinin yeyilməsinin eybi yoxdur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, içərisində qan zərrəsi olan yumurta sarısını yeməkdən çəkinmək lazımdır.

Məsələ 117. Bəzi hallarda süd sağarkən müşahidə edilən qan nəcisdir və sağılmış südün miqdarı kürr həcmində olan bir qab qədər olsa belə, onu nəcis edir.

Məsələ 118. Dış ətindən gələn qan ağız suyu ilə qarışması səbəbi ilə itirsə, ağız suyundan çəkinmək lazım deyil.

Məsələ 119. Əzilmə nəticəsində dırnağın, yaxud dərinin altında yığılan ölü qan hüceyrələrindən ibarət laxtalar artıq qan adlandırılmayacaq haldadırsa, pak, qan sayıldığı və üzə çıxdığı təqdirdə isə nəcisdir. Beləliklə, dırnaq, yaxud dəri qan bədənə zahiri hesab ediləcək şəkildə (üzə çıxacaq şəkildə) dəşildiyi təqdirdə, qanın çıxarılması və həmin yerin dəstəmaz almaq və ya qüsl etmək üçün yuyulması həddən ziyadə zərərli, yaxud həd-

¹ Habelə, rüşeymin ikinci inkişaf dövrünə aid olan və nütfənin çevrilməsindən yaranan “ələqə” (laxtalanmış qan) də vacib ehtiyata əsasən, nəcisdir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, heyvan əti haram olan heyvanlardan olduqda, onun şəri qaydalara uyğun kəsimindən sonra bədənində qalan qan vacib ehtiyata əsasən, nəcisdir.

dən artıq əziyyətli deyilsə, çıxarılmalıdır. Adətən dözülməyəcək dərəcədə həddən artıq zərərlidirsə, yaxud əziyyət verəcəksə, bədənin təyəmmüm yerlərindən başqa nahiylərində olduğu təqdirdə təyəmmüm etmək kifayətdir. Təyəmmüm yerlərində olduğu və əngəl sayıldığı təqdirdə isə həm təyəmmüm edilməli, həm də cəbirə dəstəmazı alınmalıdır.

Bu məsələ “Cəbirə dəstəmazı” mövzusunda izah ediləcəkdir.

Məsələ 120. İnsan dərisinin altındakı qan hüceyrələrinin öldüyünü, yoxsa ətinin əzilməsi nəticəsində bu vəziyyətə düşdüyünü bilmirsə, pakdır.

Məsələ 121. Yemək qaynayarkən içinə bir damcı qan düşərsə, bütün yemək və eləcə də qab nəcis olur, lazım ehtiyata əsasən, qaynama, hərərət və od pakedici deyildir.

Məsələ 122. Yara sağalarkən onun ətrafında yaranan irin qanlı olub-olmadığı məlum olmadığı təqdirdə pak sayılır.

Məsələ 123. Yara yuyulduqdan sonra, yaxud sağalarkən üzərində əmələ gələn qırmızı rəngli dəri qatı tərkibində qan olub-olmadığı məlum olmadığı təqdirdə pakdır.

6) və 7) İt və donuz

Məsələ 124. Quruda yaşayan it və donuz nəcisdir. Onların hətta tükü, sümüyü, pəncəsi, dırnağı, ağız suyu və digər rütubətləri də nəcisdir və si-rayət etdiyi hər yeri nəcis edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə it və donuzun növlərinin arasında bir fərq yoxdur. Bu baxımdan dekorativ sayılan və sayılmayan, kiçik və ya böyük, təlim görmüş və görməmiş itlərin hər biri nəcisdir.¹

8) Vacib ehtiyata əsasən kitab əhli olmayan kafir

Məsələ 125. Kafir:

- a) Allahın varlığını, yaxud təkliyini qəbul etməyən;
- b) yaxud “Xatəmül ənbıya”nın (Peyğəmbərlərin sonuncusu Həzrət Muxəmmədin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm)) peyğəmbərliyini qəbul etməyən;
- c) və ya peyğəmbərlərin sonuncusu olan Allahın ən əziz Elçisinin (sallal-

¹ Evdə it saxlamaq məkrühdür, hətta adətən onun mənzildə saxlanılması şəri baxımdan paklıq və nəcasətə riayət edilməsinə mane olur və bəzən də namazın batil olmasına səbəb olur.

lahu ələyhi və alihi və səlləm) təkzib edilməsinə gətirib çıxaracaq şəkildə dinin zərurətlərindən birini inkar edən şəxsdir və sonuncu halda sözügedən zərurətin namaz, oruc, zəkat və hicab kimi vacibatdan, şərab içmək, riba (sələmçilik) və qina (haram musiqi) kimi haram işlərdən və ya məəd (ölümdən sonrakı həyata inam) və Peyğəmbərin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) Əhli-beytinə (əleyhimussalam) məvəddət kimi əqidəvi məsələlərindən olmasının heç bir fərqi yoxdur.

Buna əsasən, hər hansı bir dini seçməyən, yaxud İslamdan başqa bir dini olan və ya İslam dinini seçən, ancaq uca Allah tərəfindən Peyğəmbərə (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) çatdırılan bəzi göstərişləri (Allahın Elçisinin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) buyuruğu olduğunu bildiyi halda) inkar edən insan kafirdir.

Ancaq İslamı özünə din seçən, lakin müsəlman mühitindən uzaq olmaq, yaxud din əleyhinə şübhələrin təlqin edilməsi kimi səbəblərlə xüms və hicab kimi dinin bəzi əməli hökmlərini Peyğəmbəri (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və onun buyuruğunu təkzib etmək niyyəti olmadan inkar edən insan hərçənd haqq yoldan sapmış olsa da, kafir deyil.

Kafirlər, ümumiyyətlə, iki qismə bölünür: əhli-kitabdan olan (kitabı) kafirlər, yəni yəhudilər, xristianlar, zərdüştilər və əhli-kitabdan olmayan (qeyri-kitabi) kafirlər, yəni yəhudi, xristian, yaxud zərdüşti olmayan kafirlər. Onların pak, yoxsa nəcis olması ilə əlaqədar hökm 127-ci məsələdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 126. Gülurv edənlər (qalilər), yəni, imamlardan (əleyhimussalam) birini Allah adlandıranlar və ya Allahın onların vücudunda hünl etməsinə inananlar və nasibilər, yəni, imamlara (əleyhimussalam) qarşı düşmənçilik edən şəxslər kafir hesab olunur. Həmçinin düşmənçilik və kin səbəbilə söyüş sayılan nalayiq sözlərlə on dörd məsumdan (əleyhimussalam) birini təhqir edən şəxsin də hökmü eynidir.

Xəvaricə gəlincə, onlar iki növdür: onların Əhli-beytə (əleyhimussalam) qarşı düşmənçilik edən bir dəstəsi nasibilərdən sayılır və kafirdirlər. Digər bir dəstəsinin isə (fiqhi hökmlərdə xəvaricə tabe olduqlarına görə onlardan sayılmasına baxmayaraq) Əhli-beytlə (əleyhimussalam) düşmənçiliyi yoxdur, kafir deyillər və pak sayılırlar.

Məsələ 127: Əhli-kitab kafirlərdən başqa, kafirlərin bütün qisimləri vacib ehtiyata əsasən nəcisdir və onun bütün bədən, hətta tükü, dırnağı, ruhsuz hissələri və bədənindən ifraz olan rütubətlərin də hökmü eynidir.

Ancaq əhli-kitab (yəhudilər, xristianlar və zərdüştilər) pakdır.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, mürtədin, yəni, İslamdan çıxan şəxsin pak, yoxsa nəcis olması ilə bağlı hökm onun daxil olduğu qrupa aid olan hökmdür. Beləliklə, əgər mürtəd şəxs əhli-kitabdan olan kafir olarsa, pakdır, əhli-kitabdan olmadığı təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən nəcis olur.

Məsələ 128. Həddi-bülüğa çatmayan uşağın valideynləri, baba və nənəsi əhli-kitab olmayan kafirdirsə, həmin uşaq da kafir hökmündədir və vacib ehtiyata əsasən nəcisdir.

Lakin həddi-bülüğa çatmayan uşaq muməyyiz olarsa² və müsəlman olduğunu izhar edərsə, bu halda onun bədəni pakdır.

Valideynlərindən üz çevirdiyi və müsəlmanlara rəğbət göstərdiyi, yaxud həqiqəti araşdırma mərhələsində olduğu təqdirdə də onun bədəninin nəcis olduğuna hökm etmək məhəlli işkaldır, vacib ehtiyata əsasən, belə olan halda ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır.

Uşağın valideynlərindən, baba və nənəsindən hər hansı biri müsəlman olarsa, uşaq (229-cu məsələdə izah ediləcək şəkildə) pak sayılır.

Məsələ 129. Müsəlman olub-olmadığı məlum olmayan və müsəlmanlığına dair bir əlamət də olmayan şəxs pakdır, lakin müsəlmanlığa dair digər hökmlər ona şamil olunmur. Məsələn, müsəlman qadın onunla evlənə bilməz və müsəlman qəbiristanlığında dəfn edilməməlidir.

Əlbəttə, belə bir şəxs müsəlman ölkələrindən birində dünyasını dəyişərsə, zahirən müsəlmanla bağlı bütün hökmlər ona şamil olunur.

Ancaq qeyri-müsəlman cəmiyyətlərində yaşayan, etiqadları və dinləri məlum olmayan, lakin məntiqli ehtimalla müsəlman və ya kitab əhli olan kafir olduqları güman edilən insanlar isə pakdır, lakin müsəlmanlarla bağlı hökmlər onlara şamil olunmur.

9) Şərab (üzüm şərabı)

Məsələ 130. Şərab nəcisdir və burada şərab deyərkən, üzümdən alınan şərab nəzərdə tutulur. Şərabdan başqa, insanı məst edən digər məstedicilər isə nəcis deyil, ancaq onların istifadəsi istənilən halda haramdır³.

¹ Təbii olaraq, kitab əhlindən olan kafirin bədəninin bir üzvü şərab, donuz və murdar kimi özlüyündə nəcis sayılan şeylərə bulaşarsa və ya nəcis olarsa, onları öz ayinlərində pak hesab etsələr belə, sözügedən üzvlər nəcis sayılır.

² Muməyyizin mənası 4-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

³ “Fuqqa” ilə bağlı hökm nəcəsin onuncu qismində bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 131. İstər texniki, istərsə tibbi spirtin bütün növləri pakdır. İstisna olaraq, bir spirt maddəsinin şərabin buxarlandırılması, yaxud distillə edilməsi üsulu ilə alındığı məlum olarsa, bu halda nəcisdir.

Məsələ 132. Üzüm suyu öz-özünə, yaxud bişirilməsi nəticəsində qaynayarsa, pakdır, ancaq içilməsi haramdır. Şəraba çevrildiyi halda isə içilməsi haram olmaqla yanaşı həm də nəcisdir.

Həmçinin, qaynayan üzümün yeyilməsi, vacib ehtiyata əsasən, haramdır, lakin o nəcis deyil.

Məsələ 133. Xurma, üzüm qurusu, kişmiş və onların suyu nə qədər qaynasa da, pakdır və yeyilməsi halaldır. Lakin xurma, üzüm qurusu və kişmiş suyu qaynayarsa və məstədici olduğu məlum olarsa, onların içilməsi haram olsa da, nəcis deyil.

10) Vacib ehtiyata əsasən fuqqa (arpa suyu)

Məsələ 134. Adətən arpadan hazırlanan və yüngül dərəcəli sərxoşluğa səbəb olan fuqqa haramdır və vacib ehtiyata əsasən, həm də nəcisdir.

Tibbi məqsədlər üçün arpadan hazırlanan, “mauş-şəir” adlandırılan və heç bir vəchlə sərxoş etməyən arpa suyu isə pak və halaldır.

11) Nəcis yeyən heyvanın təri

Məsələ 135. İnsan nəcisi ilə qidalanmağa adət edən, tək qidası nəcis sayılan dəvənin təri nəcisdir. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, bu qəbildən olan digər heyvanların təri üçün də bu hökm keçərlidir.

Məsələ 136. Haram yolla (məsələn, zina, yaxud masturbasiya nəticəsində) cənabətli olan şəxsin təri pakdır və belə tərlə qılınan namaz doğrudur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat budur ki, belə tərə bulaşmış bədən, yaxud libasla qurumayınca və tərin özü qaldığı müddət ərzində, namaz qılınmasın.

Nəcasətin sübut olma yolları

Məsələ 137. İstənilən şeyin nəcis olması üç üsulla sübut edilə bilər:

Birinci: İnsanın özünün bu və ya digər bir şeyin nəcis olduğuna dair yəqinlik, yaxud məntiqli üsulla arxayınlıq hasil etməsi. Əgər bir şeyin nəcis olduğunu güman edirsə, həmin şeyə nəcis hökmü şamil olmur.

Beləliklə, laqeyd, paklıq və nəcisliyə riayət etməyən insanların da yemək yediyi ictimai yerlərdə, restoran və mehmanxanalarda əgər insan onun üçün gətirilən yeməyin nəcis olduğuna əmin deyilsə, orada yemək yeməsinin işkalı yoxdur (ehtiyat tələb etmir).

İkinci: Bir əşyanın ixtiyarında olduğu (vasvasılıq etməkdə və onun kimi işlərdə ittiham edilməyən) şəxsin həmin əşyanın nəcis olduğunu söyləməsi, məsələn, insanın həyat yoldaşının, yaxud qulluqçusunun istifadəsində olan qab-qacağın və ya başqa bir əşyanın nəcis olduğunu söyləməsi.

Üçüncüsü: İki adil şəxsin həmin şeyin nəcis olmasına dair məlumat verməsi, məsələn: “Filan əşyaya qan (yaxud sidik) dəymişdir”, - demək şərti ilə bir şeyin nəcis olduğunu söyləməsi. Bir şeyin nəcis olduğunu adil, yaxud etimad edilən bir şəxs xəbər verərsə və onun sözü arxayınlıq hasil etməzsə, vacib ehtiyat budur ki, insan həmin şeyə nəcis kimi yanaşsın.

Məsələ 138. İnsan məsələ ilə bağlı məlumatsızlıq nəticəsində bir şeyin nəcis, yoxsa pak olduğunu, məsələn, siçanın ifrazatının pak olub-olmadığını bilmirsə, məsələni soruşmalı (öyrənməli), ya da ehtiyat edərək ona nəcis kimi yanaşmalıdır.

Ancaq məsələni bildiyi halda bir şeyin pak olub-olmadığı xüsusunda şəkkə düşərsə, məsələn, həmin şeyin qan olub-olmadığına şəkk edərsə, yaxud ağcaqanadın, yoxsa insanın qanı olduğunu bilməzsə, həmin şey pakdır və onu araşdırmaq, yaxud soruşmaq lazım deyildir.

Məsələ 139. İnsanın paklanıb-paklanmadığına şəkk etdiyi nəcis bir şey nəcisdir. Əgər insan pak bir şeyin nəcis olub-olmamasına şəkk edərsə, həmin şey pakdır və həmin şeyin nəcis, yaxud pak olmasını başa düşməsi mümkün olsa belə, araşdırmasına gərək yoxdur.

Məsələ 140. İnsan hər birindən istifadə etdiyi iki qabın, yaxud iki paltarın nəcis olduğunu bilirsə, lakin hansının nəcisə bulaşdığını bilmirsə, hər ikisindən ehtiyat etməlidir. Lakin əgər, məsələn, öz paltarının, yoxsa onun ixtiyarında olmayan və başqasının malı olan paltarın nəcis olduğunu bilirsə, öz paltarına pak paltar hökmü şamildir.

Pak şeyin nəcis olması

Məsələ 141. Pak bir şey nəcis bir şeyə toxunarsa və onların hər ikisi, yaxud ikisindən biri rütubəti digərinə sirayət edəcək qədər yaş olarsa, həmin pak şey də nəcis olur.

Lakin əgər nəcasətdə vasitələr artarsa, nəcasət ötürülmür. Məsələn,

əgər sağ əl sidiklə nəcasətləndiyi halda quruduqdan sonra yeni bir rütubətlə sol ələ toxunarsa, bu toxunuş sol əlin də nəcis olmasına səbəb olur. Həmçinin, əgər sol əl quruduqdan sonra rütubətli halda bir əşyaya, məsələn, paltara toxunarsa, paltar da nəcasətlənir. Lakin həmin libas başqa bir əşyaya rütubətli halda toxunarsa, həmin əşyanın nəcis olmasına hökm edilmir. Beləliklə, üçüncü vasitə nəcis olur, lakin dördüncü vasitəni nəcis etmir.

İstənilən halda əgər rütubət bir əşyadan digərinə ötürülməyəcək qədər az olarsa, pak olan şey hətta bilavasitə özlüyündə nəcis olan şeyə toxunsa belə, nəcis olmur.

Məsələ 142. Pak bir şey nəcis bir şeyə toxunarsa və insan onların ikisinin də, yaxud ikisindən birinin nəm olmasına və ya əgər nəm idisə, nəmliyinin digərinə sirayət edəcək qədər olub-olmamasına şəkk edərsə, həmin pak şey nəcis sayılır.

Məsələ 143. İnsanın ikisindən birinin nəcis olduğunu ümumi şəkildə bildiyi, lakin dəqiq olaraq hansının pak, hansının isə nəcis olduğunu bilmədiyi iki şeydən birinə pak olan başqa bir əşya sirayətedici rütubətlə toxunarsa, həmin şeyə nəcis hökmü şamil olmur. Lakin aşağıdakı iki hal kimi bəzi hallar istisnadır:

Birinci hal: Əvvəlki iki şeyin hər ikisi əvvəl nəcis idisə və onlardan biri (hansı olduğu məlum deyil) paklanarsa, bundan sonra pak bir şey, məsələn, insanın əli onlardan birinə sirayətedici rütubətlə toxunarsa, bu halda əlin nəcis olduğuna hökm edilir.

İkinci hal: Pak bir şey (məsələn, sağ əl) həmin iki şeydən birinə, başqa pak bir şey (məsələn, sol əl) isə digərinə sirayət edici rütubətlə toxunarsa,¹ bu halda sağ və sol əllərə də həmin əvvəlki iki şeylə bağlı hökm şamil olur.

Məsələ 144. Şirə, bal, yağ, tomat pastası və s. bənzər məmulatlar onların bir hissəsi qabdan götürüldükdə yeri boş qalmayacaq şəkildə axıcı olarsa, onların bir zərrəsinə nəcis bulaşdıqda bütünlüklə nəcasətlənmiş sayılırlar.

Lakin əgər bu məmulatların üzərindən bir miqdar götürüldükdə, götürülən hissənin yeri boş qalarsa, hərçənd sonradan dolsa da, yalnız nəcasətin toxunduğu yer nəcisdir. Beləliklə, əgər bu məmulatların içərisinə siçan ifrazatı düşərsə, ifrazat düşən hissə nəcis, qalan hissə isə pakdır.

Məsələ 145. Döşəmə, parça və buna bənzər şeylər sirayət edəcək qə-

¹Bu halda, hər iki şey insanın tez-tez təmasda olduğu şey olmalıdır.

dər rütubətli olarsa, onların yalnız nəcasətin toxunduğu hissəsi nəcis olur, digər yerləri isə hərçənd nəcasətlənən yerə bitişik olsa da, pakdır və bu hökm xiyar, qovun və bənzər şeylərə də şamildir.

Məsələ 146. Milçək və ya ona bənzər bir heyvan öncə yaş halda olan nəcis bir şeyin, sonra yaş halda olan pak bir şeyin üstünə qonarsa, bu halda insan həmin heyvanın nəcasət götürdüyünü bildiyi təqdirdə pak şey nəcis olur, bilmədiyi təqdirdə isə pakdır.

Məsələ 147. Əgər insanın bütün bədən, yaxud onun bir hissəsi tərlidirsə və onun hər hansı bir yeri nəcis olarsa, tə oradan başqa bir yerə axdığı təqdirdə tərin dəydiyi hər yer nəcis olur. Tə başqa bir yerə axmazsa, yaxud onun başqa bir yerə sirayət etməsi şübhəli olarsa, bədən digər yerləri pakdır.

Məsələ 148. Burun, yaxud boğazdan gələn qatı ifrazatlar qanlı olarsa, onların qanlı olan hissəsi nəcis, yerdə qalanı isə pakdır. Beləliklə, əgər bu ifrazatlar ağız boşluğundan, yaxud burun dəliklərindən çölə çıxarsa, insanın ifrazatın nəcis olan hissəsinin dəydiyinə əmin olduğu yerlər nəcis, dəyib-dəymədiyinə şəkk etdiyi yerlər isə pakdır.

Məsələ 149. Dibində dəlik olan bir qab, məsələn, aftafa nəcis yerə qoyularsa, altından axan su dayandığı və altına yığılaraq aftafa suyu ilə eyni su sayıldığı təqdirdə aftafanın suyu nəcis olur, lakin aftafanın suyu təzyiqlə axdığı təqdirdə içində qalan su nəcis olmur.

Nəcasətlərlə bağlı digər hökmlər

Məsələ 150. Nəcasətlənmiş şeylərin yeyilməsi və içilməsi, habelə mükəlləf olan başqa bir şəxsə yedizdirilməsi haramdır. Lakin uşağa, yaxud dəliyə yedizdirilməsi caizdir. Əgər uşaq və ya dəli özü nəcis qida qəbul edərsə, yaxud nəcisə bulaşmış əli ilə yeməyini nəcis edib yeyərsə, ona mane olmaq vacib deyil.

Məsələ 151. Paklana bilən nəcis şeylərin satılmasının¹ və “ariyə”yə² verilməsinin işkalı yoxdur. Lakin aşağıdakı iki şərtlə qarşı tərəfə həmin əş-

¹ Paklana bilməyən nəcis şeylərin alqı-satqısının hökmü üçüncü cildə, 11-12-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² Ariyə bir tərəfin digər tərəfə müəyyən edilmiş zaman ərzində onun mülkiyyətində olan müəyyən bir əşyadan, əmlakdan müqabilində hər hansı bir ödəniş etmədən və əşyanın, əmlakın özünü qorumaq şərti ilə istifadə etməyə icazə verməsindən ibarət olan bir əqddir (müamilədir). *Tərc.*

yanın nəcis olduğunu bildirmək lazımdır:

- 1) Qarşı tərəf üçün şəri mükəlləfiyyətlərin müəyyən hallarında işkal (ehtiyat tələb edən hal) yaranması təhlükəsi olarsa, məsələn, nəcis şey yemək və içmək, yaxud vacib namazlarını qılmaq üçün aldığı dəstəmaz və etdiyi qüslün batil olması təhlükəsi olarsa.¹Ancaq əgər hökmlərə zidd hərəkət etmək təhlükəsi olmazsa, yaxud bəzi hökmlərə zidd hərəkət etmək təhlükəsi olarsa, məsələn, vacib namazını qıldığı paltar nəcasətli olacaqsə, ona söyləməsi vacib deyil.
- 2) Qarşı tərəfin onun sözlərinə əhəmiyyət verəcəyini ehtimal edərsə. Ancaq əgər onun sözlərini nəzərə almayacağını bilirsə, söyləməsi vacib deyil.

Məsələ 152. Əgər insan bir şəxsin nəcis bir şey yediyini və ya içdiyini, nəcasətli bir əşyadan istifadə etdiyini, nəcasətə bulaşmış geyimlə namaz qıldığını, yaxud nəcis su ilə dəstəmaz aldığını görərsə, aşağıdakı iki hal istisna olmaqla, onu məlumatlandırması vacib deyildir:

- 1) Sözügedən şəxsin gördüyü iş şərab içmək, donuz əti yemək, yaxud ölümcül zəhər qəbul etmək kimi Müqəddəs şəriət sahibi olan Allah Taalanın mövzu ilə bağlı məlumatı olmayanların və yaxud həтта mükəlləf olmayanların belə həyata keçirməsinə razı olmayacağı qədər mənfur bir iş olarsa.
- 2) İnsanın özünün şəri mükəlləfiyyətinə² zidd hərəkət etməsi təhlükəsi olarsa, məsələn, sözügedən işi görən şəxslə onu məlumatlandırmaması özünün ev əşyalarının nəcis olmasına və onların nəcis olması səbəbi ilə özünün də nəcasətli qidalarla qidalanmasına və ya nəcis su ilə qüsl etməsinə, dəstəmaz almasına və vacib namazını həmin dəstəmaz və qüslə qılmasına səbəb olacaq şəkildə yaxın ünsiyyətdə olarsa.

Məsələ 153. Bir insanın evinin, yaxud xalçasının bir hissəsi nəcis olarsa və evinə gələn şəxslərin bədəninin, geyiminin, yaxud başqa bir əşyasının sirayətedici rütubətlə həmin yerə dəydiyini görərsə, bunun səbəbkarı özü olduğu təqdirdə 151-ci məsələdə qeyd edilən iki şərtlə onlara söyləməlidir.

Məsələ 154. Ev sahibi yemək əsnasında yeməyin nəcis olduğunu anlırsa, 151-ci məsələdə qeyd edilən 2-ci şərti nəzərə almaqla qonaqlara söyləməlidir, qonaqlardan biri anladığı təqdirdə isə digərlərinə xəbər verməsi

¹Bu xüsusi mükəlləfiyyət hallarının təfsilatı haqqında məlumat əldə etmək üçün fiqhə dair elmi kitablara müraciət etmək, yaxud elm əhlindən soruşmaq olar.

²151-ci məsələnin birinci bəndində toxunulan şəri mükəlləfiyyət halları nəzərdə tutulur.

vacib deyildir. Lakin 152-ci məsələnin ikinci bəndinə uyğun hallarda yeməkdən sonra olsa belə, onlara deməlidir.

Məsələ 155. Əgər insanın ariyə etdiyi şey nəcis olarsa, onun sahibini 151-ci məsələdə qeyd edilən iki şərtlə bundan agah etməlidir.

Məsələ 156. Uşaq bir şeyin nəcis olduğunu, yaxud bir şeyi yuduğunu söyləyərsə, onun sözü qəbul edilmir.

Lakin müməyyiz olan və paklıqla nəcasəti yaxşı dərk edə bilən uşaq bir şeyi yuduğunu söyləyərsə, həmin şey onun istifadəsində olduğu, yaxud sözləri arxayınlıq doğurduğu halda qəbul edilir. Həmçinin, bu xüsusiyyətə malik olan uşağın bir şeyin nəcis olduğunu söyləməsi də bu qəbildəndir.

PAKLAYICILAR

Paklayıcıların növləri

Məsələ 157. On iki şey nəcasəti paklayır və onlara “paklayıcılar” (mütəhhirat) deyilir:

- 1) su;
- 2) yer;
- 3) Günəş;
- 4) istihalə (bir haldan başqa hala keçmə);
- 5) inqilab (dəyişiklik);
- 6) intiqal (bir yerdən başqa yerə keçmə, köçürülmə);
- 7) İslam;
- 8) təbəiyyət (tabelik);
- 9) nəcisin özünün aradan getməsi;
- 10) nəcasət yeyən heyvanın istibrası;
- 11) müsəlmanın qaib olması;
- 12) kəsilmiş heyvanın qanının axması.

Paklayıcılarla bağlı hökmlər qarşıdakı məsələlərdə müfəssəl surətdə izah ediləcəkdir.

1) Su

Əşyaların su ilə paklanması şərtləri

Məsələ 158. Su bir neçə şərtlə nəcis şeyi paklayır:

- 1) Mütləq olmalıdır. Deməli, qarpız suyu, güləb (qızılgül suyu) və söyüd cövhəri kimi muzaf sular nəcis şeyi pak etmir.
- 2) Pak olmalıdır.

- 3) Nəcis şeyi yuyarkən paklama başa çatmamış su muzaflaşmamalıdır.¹
- 4) Növbəti dəfə yumağa ehtiyac olmayan yumada su nəcasətin iyini, rəngini, yaxud dadını götürməməlidir, digər yumalarda isə nəcasətin təsiri ilə suyun iynin, rənginin, yaxud dadının dəyişməsinin zərəri yoxdur. Məsələn, bir şey kürr və ya ondan az həcmdə olan su ilə yuyularsa və iki dəfə yuyulması lazımdırsa, hərçənd birinci dəfə su nəcasətin rəngi, iyi, yaxud dadının təsiri ilə dəyişsə belə, ikinci dəfə belə bir dəyişikliyin baş vermədiyi su ilə yuyularsa, paklanır.
- 5) Nəcasətlənmiş əşya yuyulduqdan sonra onun üzərində özlüyündə nəcis sayılan şeyin kiçik zərrələri qalmamalı, tamamilə aradan getməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda su ilə paklamada bir sıra digər şərtlər də tələb olunur. Bu şərtlər qarşıdakı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 159. Kürr, axar, yaxud yağış suyu ilə yuyulmada qüsalənin çıxması lazım deyil. Beləliklə, yuyularkən suyun hopduğu və sıxmaq, yaxud bənzər bir üsulla çıxdığı geyim, xalça və s. əşyalar kürr, axar və ya yağış suyu ilə təmizləndikdə onlarda qalan suyun sıxmaq və s. üsullarla çıxarılmasına gərək yoxdur.

Məsələ 160. Az su ilə paklamada qüsalənin ayrılması lazımdır və bu lüzum az suyun qüsaləsi fətvaya əsasən nəcis hesab edildiyi hallarda fətvaya, ehtiyata əsasən nəcis sayıldığı hallarda isə vacib ehtiyata əsaslanır.²

Beləliklə, yuyularkən suyun hopduğu və sıxmaq, yaxud bənzər bir üsulla çıxarıldığı geyim, xalça və s. əşyalar az su ilə təmizləndikdə bu əşyalarda qalan suyu sıxmaq və s. üsullarla çıxarmaq (fətvə, yaxud ehtiyata əsasən) lazımdır.

Məsələ 161. Kəndirlə hörülmüş nəcasətli həsir kürr, yaxud axar suya salınsa, özlüyündə nəcis sayılan şey onun üzərindən tamamilə yuyulub getdikdən sonra pak olur.

Lakin onu az su ilə yumaq istədikdə mümkün olan istənilən üsulla, hərçənd ayaqla tapdalamaqla olsa belə, sıxmaq lazımdır ki, qüsalə ondan çıxsın.³

Məsələ 162. İnsan saç və saqqalını az su ilə yuyarsa, tüklər həddən ziyadə sıx olmadığı təqdirdə qüsalənin çıxması üçün onları sıxmasına gərək

¹ Bu hal üçün 164-cü məsələdə nümunə verilmişdir.

² Qüsalənin nəcisliyi ilə bağlı hallar 40-cı məsələdə qeyd edilmişdir.

³ Az su ilə bağlı bu işin vacibliyi qüsalənin ehtiyata əsasən nəcis olduğu bəzi hallarda vacib ehtiyata əsaslanır.

yoxdur. Çünki bu yumada qüsalə adi miqdarda öz-özünə çıxır.

Məsələ 163. Az su ilə təmizləmədə suyun nəcis şeyin üzərinə tökül-məsi şərt deyil, həmin şeyi suya salmaq da olar. Beləliklə, həmin şey bir dəfə yumaqla pak olan şeylərdəndirsə, nəcis şey pak olur, lakin az su nəcis olur.

Məsələ 164. Yuyarkən rəngi çıxan rəngli parça məsələ, qan ilə nəcis olarsa və kür, axar, yaxud yağış suyu ilə paklanırsa, hərçənd sıxdıqdan sonra su parçanın rənginin çıxması nəticəsində muzaflaşsa və süzül-sə belə, su parçanın rənginin təsiri ilə muzaflaşmazdan öncə onun hər tərəfini yu-duğu halda həmin parça pak olur.

Lakin az su ilə yuyulduqda, sıxma əsnasında və qüsalənin ayrıldığı zaman ondan muzaf su çıxmadiğı təqdirdə pak olur.

Əşyaların paklanma şəkli və onun hökmləri

Ətrafımızdakı nəcis əşyalar iki qismə bölünür: qablar və qab olmayan-lar. Bu qisimlərin hər birinin paklanması ilə bağlı hökmlər qarşıdakı məsə-lələrdə bəyan ediləcəkdir:

Qabların paklanması ilə bağlı hökmlər

Məsələ 165. Nəcis qabın içini az su ilə, həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, kür, axar və yağış suyu ilə də üç dəfə yumaq lazımdır.

Məsələ 166. Şərabla nəcis olmuş qab istənilən su ilə üç dəfə yuyulma-lıdır və müstəhəb ehtiyat budur ki, onu yeddi dəfə yusunlar.

Məsələ 167. İtin yaladığı, yaxud içindən su və ya başqa bir növ maye içdiyi qabın öncə içini pak torpaqla sürtmək, sonra torpağını təmizləyərək iki dəfə az, yaxud kür və ya axar su ilə yumaq lazımdır.

Həmçinin, əgər itin içindən su (yaxud başqa bir maye) içdiyi qabda qalan suyu başqa bir qaba tökərlərsə, həmin qaba da paklanma qaydası xü-susunda itin içindən su, yaxud başqa bir maye içdiyi qab üçün olan hökm şamil olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hallarda öncə torpaqla sürtülmə, sonra yuyulma həyata keçirilməlidir. Əgər əksinə edilərsə, qab pak olmur.

Məsələ 168. Əgər itin ağzının suyu qaba tökülərsə, yaxud təri, sidiyi və s. ifrazatları onun içinə düşərsə, lazım ehtiyata əsasən, onu torpaqla

sürtmək və sonra üç dəfə su ilə yumaq lazımdır. Həmçinin, əgər itin bədəninin başqa bir yeri, məsələn, əli, yaxud ayağı sirayətedici rütubətlə qabın içinə dəyərsə, lazım ehtiyata əsasən, onu torpaqla sürtmək və sonra üç dəfə yumaq lazımdır.

İtin yaladığı qab olmayan şeylərə, məsələn, insanın əlinə isə qabla bağlı olan hökm şamil olmur və onun torpaqla sürtülməsi lazım deyil.

Məsələ 169. İtin ağzını toxundurduğu qabın ağzı (boğazı) dar olarsa, torpağı onun içinə tökərək hər tərəfinə dəyənədək möhkəm çalxalamaq, sonra qeyd edilən qaydada yumaq lazımdır.

Məsələ 170. Donuzun yaladığı, yaxud içindən hər hansı bir maye içdiyi, yaxud içində səhra siçovulu ölən qab az, kürü, yaxud axar su ilə yeddi dəfə yuyulmalıdır və torpaqla sürtülməsinə gərək yoxdur.

Məsələ 171. Nəcasətlənmiş gildən qayrılan, yaxud içinə nəcasətli su hopmuş kuzə və ya başqa bir saxsı qab kürü, yaxud axar suya salınsa, hər tərəfinə su dəydikdə paklanır. Onun divarlarının iç hissəsini də paklamaq istədikdə kürü, yaxud axar suda o qədər qalmalıdır ki, su onun hər yerinə hopsun. Qabda suyun onun divarlarının içinə nüfuz etməsinə mane olan bir rütubət olarsa, öncə onu qurutmaq, sonra kürü və ya axar suya salmaq lazımdır.

Məsələ 172. Nəcis qabı az su ilə iki cür yumaq olar:

- a) üç dəfə su ilə doldurub boşaltmaqla;
- b) üç dəfə içinə bir qədər su tökərək hər dəfə bütün nəcis olmuş yerlərinə dəyəcək şəkildə çalxalamaq və sonra suyu çölə tökməklə.

Məsələ 173. Böyük mis qazan və saxsı küp kimi iri bir qab nəcis olarsa, onu üç dəfə su ilə dolduraraq boşaltdıqda pak olur.

Həmçinin, içinə üç dəfə yuxarıdan aşağıya doğru hər tərəfini əhatə edəcək şəkildə su tökülərsə və hər dəfə dibində yığılan su çölə tökülərsə, pak olur. Müstəhəb ehtiyat budur ki, ikinci və üçüncü dəfə onun içində yığılan suyun boşaldılması üçün istifadə olunan qab yuyulsun.

Məsələ 174. Təndir, su hovuzu və bu qəbildən olan şeylərə qab hökmü şamil olmur və odur ki, belə şeylər bir dəfə yumaqla pak olur. Əgər təndir, yaxud su hovuzunda suyun axıb getməsi üçün bir dəlik və ya boru yoxdursa və su onun içinə yığılırsa, onu az su ilə paklamaq istədikdə pak olması üçün yığılmış suyu parça, süngər, qab, yaxud bənzər şeylərlə çəkib boşaltmaq lazımdır.

Qabdan başqa əşyaların paklanması ilə bağlı hökmlər

Məsələ 175. Qab olmayan nəcis bir şey kürür, axar, yaxud yağış suyu ilə su bütün nəcis olmuş yerlərinə dəyəcək şəkildə bir dəfə yuyularsa, paklanır və xalça, geyim və bənzər əşyalarda sıxmağa və ya bu kimi işlərə (sürtmək və tapdalamaq kimi) gerek yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız bədən və ya libas sidiklə nəcis olduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, kürür su və yağış suyu ilə iki dəfə yuyulmalıdır, axar suda isə bir dəfə yuyulmaqla da pak olur. Bu hökm yalnız geyim və bədənə aiddir və xalça, sintetik xalça (kovrolit) və geyim olmayan parçalara və bu kimi şeylərə şamil olmur.

Məsələ 176. Bədənin nəcasəti kürür, yaxud axar su ilə aradan qaldırılsa, bədən paklanır.

Yalnız istisna olaraq əgər bədən sidiklə nəcis olarsa, bu halda, vacib ehtiyata əsasən, kürür su ilə bir dəfə yumaqla paklanır. Lakin bunun üçün bir dəfə yuyunduqdan sonra suyun altından çıxaraq yenidən suya girməyə gerek yoxdur, əgər suyun altında onun bədənə axıb getməsi üçün həmin yerə əl çəkilərsə, sonra yenidən su bədənə dəyərsə, kifayət edir.

Məsələ 177. Qab olmayan sidiklə¹ nəcis olmuş bir əşyanı az su ilə yumaq istədikdə, su əşyanın üzərinə bir dəfə tökülərsə və axıb gedərsə, həmin əşyada sidik qalmadıqda paklanır. Lakin istisna olaraq libas və bədənin pak olması üçün iki dəfə yuyulmalıdır.

Təbii ki, istənilən halda paltar, xalı və bu qəbildən olan şeyləri az su ilə yuduqda (fətva, yaxud vacib ehtiyata əsasən²) qüsaləsinin çıxması üçün onları sıxmaq lazımdır.

Məsələ 178. Hələ yeməklə qidalanmağa başlamamış südəmər oğlan, yaxud qız uşağının sidiyi ilə hər hansı bir şey nəcis olarsa, həmin şeyin üzərinə bütün nəcis olmuş yerlərinə dəyəcək şəkildə bir dəfə (hətta azacıq həcmdə olsa belə) su tökülərsə və nəcasət suyun içində itmiş hesab edilərsə, həmin şey pak olur³. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, həmin şeyin üzərinə bir dəfə də su tökülməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda geyim, xalça və bənzər şeylərin sıxılmasına gerek yoxdur və bu hökmdə südəmər körpənin ana südü, quru

¹ İnsanın və ya atıcı qanı olan əti haram heyvanın sidiyi

² Bununla bağlı izah 160-cı məsələdə verilmişdir.

³ Sözügedən hökm təkcə paltar, bədən və xalçaya aid deyil, digər əşyalara, o cümlədən torpaq sahəsi, ev əşyaları, qablar və b. şeylərə də şamil olunur.

süd və ya heyvan mənşəli südlə qidalanmasının heç bir fərqi yoxdur.

Məsələ 179. Qab olmayan bir əşya sidikdən başqa bir şeylə (qan, nəcis və məni kimi) nəcis olarsa, nəcasəti aradan qaldırmaqla onun üzərinə bir dəfə az su tökərlərsə və su axıb gedərsə, paklanır.

Təbii olaraq, paltar və bu qəbildən olan əşyaları isə (fətvaya, yaxud ehtiyata əsasən) qüsaləsinin çıxması üçün sıxmaq lazımdır.

Nəcis olmuş şeylərin su ilə paklanması ilə bağlı digər hökmlər

Məsələ 180. İstənilən nəcis əşya nəcasətin özü onun üzərindən qaldırılmayınca pak olmur. Lakin əşyada nəcasətin iyi, rəngi, yaxud dadı qalarsa, işkalı yoxdur.

Məsələn, qanla nəcis olan bir paltar yuyularsa və qanın özü paltardan gedərsə, lakin qanın rəngi paltarda qalarsa, həmin paltar pakdır və hətta rəngi yuyucu vasitələrlə aradan qaldırmaq mümkün olsa belə, buna gərək yoxdur.

Məsələ 181. Paklamaq üçün əşyanın bir neçə dəfə yuyulmalı olduğu hallarda, yuyulmaların ardıcıl həyata keçirilməsi vacib deyil. Buna əsasən, iki dəfə yuyulmalı olan bir şey bir gün bir dəfə, başqa bir gün də ikinci dəfə yuyularsa, kifayətdir.

Həmçinin, qüsaləni çıxarmaq üçün sıxmaq lazım gələn hallarda (məsələn, nəcis olmuş paltar az su ilə yuyulduğu halda) əşyanın dərhal, yuyulmadan sonra fasilə vermədən sıxılması şərt deyildir. Lakin bu iş qüsalə suyunun önəmli bir qisminin paltarda qurumasına səbəb olacaq qədər təxirə salınmamalıdır.

Məsələ 182. Düyü, dənli paxlalı bitkilər, buğda və bu qəbildən olan şeylərin üstü nəcis olarsa, digər şeylər kimi üzərinə su tökməklə, yaxud suya salmaqla pak olur.

Əgər onların içi nəcis olarsa, onların içini də paklamaq istədikdə kürr və ya axar suda o qədər saxlamaq lazımdır ki, su onların daxilinə nüfuz etsin. Əgər həmin şeydə suyun onun daxilinə nüfuz etməsinə mane olan rütubət mövcud olarsa, öncə onu qurutmaq, sonra kürr, yaxud axar suya salmaq lazımdır.

Məsələ 183. Sabunun səthi nəcis olarsa, onu paklamaq olar, lakin daxili nəcis olduğu təqdirdə onu paklamaq mümkün deyildir. İnsan nəcis suyunun sabunun daxilinə nüfuz edib-etməməsinə şəkk edərsə, daxili pak sayılır.

Məsələ 184. Dişlərin arasında qalan nəcasətli qida qalıqları əgər ağız suyu ilə (hərçənd az su ilə olsa da) yaxalanarsa və suyun nəcasətli qida qalıqlığının bütün hissələrinə təmas etdiyinə dair yəqinlik hasil edilərsə, pak olur.

Məsələ 185. Metal, yaxud plastik maddələr kimi nəcis olmuş cisim əridilərsə və əritmə nəticəsində onun daxili də nəcis olarsa, yenidən bərk maddəyə çevrildikdən sonra su ilə yuyulduğu təqdirdə səthi pak olur.

Məsələ 186. Daş duz və bənzər şeylər nəcis olarsa, az su, yaxud kürr su və ya axar su ilə yuyulmasından asılı olmayaraq, yuyulduqda su muzaflaşmadığı təqdirdə paklanır.

Məsələ 187. Nəcis olmuş ərimiş şəkərdən qənd hazırlanarsa və sonra kürr, yaxud axar suya salınsa, pak olmaz.

Məsələ 188. İnsan bir əşyanı yuyaraq paklandığına əmin olarsa və sonra nəcasətin özünü ondan tamamilə təmizləyib-təmizləmədiyinə şəkk edərsə, nəcasətin özünün aradan qalxdığına yəqinlik, arxayınlıq hasil etmək üçün onu yenidən yumalıdır. Lakin əgər sözügedən insan vasvasılığa düçar olmuş şəxsdirsə, bu halda istisna olaraq şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 189. İnsan bir paltarı kürr və ya axar suda yuyarsa və sonra onun üzərində lil görərsə, lilin suyun paltara dəyməsinə əngəl törətdiyini ehtimal etmədiyi təqdirdə həmin paltar pakdır.

Məsələ 190. İnsan nəcis olmuş paltar və bu qəbildən olan bir şeyi yuyarsa və yuduqdan sonra üzərində palçıq zərrələri, yaxud sabun qırıntıları görərsə, həmin şeyin suyun paltara dəyməsinin qarşısını aldığı ehtimal etmədiyi təqdirdə həmin paltar pakdır.

Lakin palçıq, sabun qırıntısı və ya bənzər bir şeyin suyun nəcis olmuş yerə dəyməsinin qarşısını aldığı bilirsə, yaxud bu xüsusda şəkki varsa, həmin yerin nəcis olmasına hökm edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər nəcis su palçıq və ya sabunun daxilinə nüfuz etmişdirsə, onların daxili nəcisdir, lakin paltarın üzərində müşahidə olunan palçıq və ya sabunun üst tərəfi isə pak sayılır. Lakin paltarı sıxarkən palçıq və sabunun görünməyən nəcis hissəsinin üzə çıxdığını bilməsi istisnadır.

Məsələ 191. Nəcis olmuş ət və quyruq digər əşyalar kimi yuyulur. Həmçinin, əgər nəcis olmuş bədən, paltar, yaxud qabda suyun onlara dəyməsinə mane olmayan cüzi yağlılıq olarsa, digər əşyalar kimi yuyulur.

Məsələ 192. Qab, yaxud bədən nəcis olarsa, sonra suyun onlara dəyməsinə mane olacaq dərəcədə yağlanarsa, həmin qab və ya bədən üzvünü yumaq istədikdə öncə suyun onlara dəyməsi üçün yağlılığı aradan qaldır-

maq lazımdır.

Məsələ 193. Suyu özünə hopduran yer səthi, məsələn, səthi qum və çinqilla örtülü olan yer nəcis olarsa, az su ilə də pak olur. Lakin qum və çinqılların altı az suyun qüsaləsi ilə təmas etdiyinə görə ona az suyun qüsaləsi ilə bağlı 40-cı məsələdə qeyd edilən hökm şamil olur.

Məsələ 194. Suyun nüfuz etmədiyi, daş və kərpiclə örtülü yer, möhkəm yer səthi nəcis olarsa, az su ilə pak olur. Lakin bunun üçün onun üzərinə axacaq qədər su tökülməlidir və əgər onun üzərinə tökülən su hər hansı bir məcra ilə axaraq çölə tökülməzsə, bir yerə toplanarsa, həmin yerin pak olması üçün yığılan suyu parça və ya qab kimi təmiz şeylərlə, yaxud sorucu bir alət vasitəsi ilə çəkib boşaltmaq lazımdır.

2) Yer

Məsələ 195. Yer aşağıdakı beş şərtlə ayağın və ayaqqabının altını paklayır:

- 1) Yer pak olmalıdır.
- 2) Yer quru olmalıdır. Ancaq yerdə sirayətedici olmayan rütubətin mövcudluğunun işkalı yoxdur (ehtiyat tələb etmir).
- 3) Lazım ehtiyata əsasən, nəcasət ayağın və ya ayaqqabının altına nəcis olmuş yerdən sirayət etmiş olmalıdır.¹
- 4) Nəcisin özü, məsələn, qan və sidik, yaxud nəcasətə bulaşmış şey, məsələn, nəcasətlənmiş palçıq ayaq və ayaqqabının altında qalarsa, yerin üstündə yerimək, yaxud ayağı yerə sürtməklə aradan getməlidir. Nəcasətin özü daha öncə aradan getmiş olarsa (sidiyə bulaşan və yerlə təmasdan öncə quruyan ayaqqabı altı kimi), lazım ehtiyata əsasən, yeriməklə, yaxud ayağı yerə sürtməklə pak olmur.
- 5) Yer in səthi torpaq, daş, kərpic və bu qəbildən olan şeylər olmalıdır. Buna əsasən, xalça, həsir, ot və bu kimi şeylərin üzərində yeriməklə nəcis olmuş ayaq və ayaqqabı altı pak olmur.

Məsələ 196. Vacib ehtiyata əsasən, nəcis olmuş ayaq və ayaqqabı altı asfaltın üzərində və taxta döşəmənin üstündə yeriməklə, həmçinin, divara sürtməklə pak olmur.

Məsələ 197. Ayağın və ayaqqabının altının pak olması üçün hərçənd daha az məsafəni yeriməklə, yaxud ayağın yerə sürtülməsi ilə nəcasətin

¹ Lazım ehtiyata əsasən, yerdən başqa bir vasitə ilə nəcis olan ayağın və ya ayaqqabının altının paklanması zamanı yol getməklə kifayətlənmək olmaz.

özü aradan getsə belə, daha yaxşı olar ki, on beş qulac¹ və ya daha artıq məsafə qət edilsin.

Məsələ 198. Ayaq və ayaqqabının altının rütubətli olmasına ehtiyac yoxdur, quru olsa da, yeriməklə paklanır.

Məsələ 199. Ayaq və ayaqqabının altı yeriməklə paklandıqdan sonra onların altı ilə yanaşı kənarlarının adətən palçığa bulaşan hissəsi də pak olur.

Məsələ 200. Əlini və dizini yerə qoymaqla yeriyan şəxsin əlinin içi, yaxud dizi nəcis olarsa, vacib ehtiyata əsasən, yeriməklə pak olmur. Həmçinin, əsanın və protez ayağın altı, dördayaqlı heyvanların nalı, motosiklet və avtomobil təkərləri kimi şeylər bu qəbildəndir.

Məsələ 201. Yeridikdən sonra ayaq və ya ayaqqabının altında nəcasətin iyi, yaxud rəngi və ya gözlə görünməyən kiçik nəcis zərrələri qalarsa, ehtiyata lüzum yoxdur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, onların də aradan getməsi üçün kifayət edəcək qədər yerimək lazımdır.

Məsələ 202. Ayaqqabının içi yeriməklə paklanmır. Həmçinin, corabın altı da, vacib ehtiyata əsasən, yeriməklə pak olmur. Yalnız corabın altının dəri və bənzər materiallardan olduğu və onunla çöldə yeriməyin normal sayıldığı hal istisnadır.

3) Günəş

Məsələ 203. Günəş yer, bina və divarı aşağıdakı beş şərtlə paklayır:

- 1) Nəcis olmuş şeydə sirayətedici rütubət olmalıdır. Beləliklə, əgər quru olarsa, onu hər hansı bir vasitə ilə (hərçənd muzaf su və ya nəcis su ilə olsa belə) islatmaq lazımdır ki, Günəş onu qurutsun.
- 2) Nəcasətin özü həmin şeydə qalmamalıdır.
- 3) Günəş şüalarının qarşısını alan bir maneə olmamalıdır. Beləliklə, əgər Günəş pərdə, bulud və bu kimi şeylərin arxasından işıq saçaraq nəcis olmuş şeyi qurudarsa, həmin şey pak olmur. Lakin bulud Günəş şüalarının qarşısını ala bilməyəcək qədər seyrək, yaxud şüşə (pəncərə, fəsad və s.) onun işıq saçmasının qarşısını ala bilməyəcək qədər şəffaf olarsa, işkalı yoxdur.
- 4) Günəş nəcis şeyi təklikdə qurutmalıdır. Beləliklə, əgər misal olaraq nəcis olmuş şey külək və Günəş vasitəsilə quruyarsa, pak olmur. Lakin

¹ On beş qulac təqribən 7 m-ə bərabərdir.

əgər ürfən (insanların nəzərində) quruma Günəş şüalarının nəticəsi hesab edilərsə, işkalı yoxdur.

- 5) Günəş tikilinin nəcasətin sirayət etdiyi hissəsini bir dəfəyə qurutmalıdır. Beləliklə, əgər nəcis olmuş yerin və binanın üzərinə işıq saçaraq onun üst tərəfini qurudarsa, sonra növbəti dəfə onun alt tərəfini qurudarsa, onun yalnız üst tərəfi paklanır, alt tərəfi isə nəcis olaraq qalır.

Məsələ 204. Torpaq mənşəli olan, lakin mövcud vəziyyətində yer səthi sayılmayan kuzə, təsbəh və möhür kimi daşınan əşyalar Günəşlə paklanmır.

Hal-hazırda yer örtüyünün tərkib hissəsi sayılan daş parçası və bu qəbildən olan şeylər isə hərçənd daşına bilən şey olsa da, Günəş vasitəsilə pak olur. Lakin ürfən yer örtüyünün tərkib hissəsi sayılmadığı təqdirdə isə Günəşlə paklanmır. Məsələn, mozaika, daş, asfalt, yaxud qırla örtülü yerə döşənmiş kərpic və gəc bu qəbildəndir.

Məsələ 205. Günəş nəcis olmuş həsiri paklayır, lakin əgər ip (kəndir) ilə hörülmüş olarsa, ipləri paklamır.

Məsələ 206. Ağaclar və onların yarpaq və meyvələri, bitkilər və otlar, tikilidə istifadə olunan qapı, pəncərə, mismar və taxtalar, vacib ehtiyata əsasən, Günəş vasitəsilə paklanmır.

Məsələ 207. Əgər nəcis olmuş yerə Günəş şüaları dəyərsə, sonra insan Günəş şüaları dəyərkən yerin rütubətli olub-olmadığına, yaxud rütubətinin məhz Günəş şüaları vasitəsilə quruyub-qurumadığına, habelə, nəcasətin özünün onun üzərindən gedib-getmədiyinə şəkk edərsə, həmin yer nəcis sayılır.

Əgər hər hansı bir şeyin Günəş şüalarının qarşısını alıb-almadığına şəkk edərsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin yer pak hesab edilmir.

Məsələ 208. Günəş şüaları nəcis olmuş divarın bir üzünə düşərsə və onların vasitəsi ilə divarın Günəş şüalarını görməyən digər üzünü də quruyarsa, hər iki tərəfin pak olması bəid deyil (pak olur). Lakin əgər bir gün divar, yaxud yerin səthini, başqa bir gün isə daxilini qurudarsa, bu halda yalnız səth pak olur.

4) İstihalə (haldəyişmə)

Məsələ 209. Əgər nəcis şeyin zəti (ürfən) özlüyündə nəcis olan şeylərdən sayılmayan bir şeyə çevriləcək şəkildə dəyişərsə, pak olur. Daha dəqiq desək, bir şeyin cinsinin (ürfən) pak olan başqa bir şeyə çevrilməsinə “İsti-

halə” deyilir. İstihalə üçün bir neçə misal qeyd olunur:

- 1) nəcasətlənmiş taxtanın yanaraq külə, yaxud tüstüyə çevrilməsi;
- 2) itin duzlağa düşərək duza çevrilməsi;
- 3) bitkinin nəcis su və duzları özünə çəkərək gül, yarpaq və ya meyvəyə çevirməsi;
- 4) əti halal olan heyvanın içdiyi nəcis suyun, yediyi nəcis qidanın onun orqanizmində sidiyə, peyinə, tərə və s. çevrilməsi.

Lakin dəyişiklik bir şeyin cinsi dəyişməyəcək şəkildə baş verərsə, onun yalnız adı, yaxud xüsusiyyəti dəyişərsə, pak olmur. Məsələn:

- 1) Əgər nəcis olmuş buğdadan un hazırlayırlarsa, yaxud onunla çörək bişirərlərsə, bu forma dəyişikliyi istihalə hesab edilmir və sözügedən çörək, yaxud un nəcisdir.
- 2) Əgər nəcis olmuş mütləq, yaxud muzaf suyu və ya sidik kimi özlüyündə nəcis olan bir şeyi buxarlandırırlarsa, sonra həmin buxarı distillə edərlərsə, əmələ gələn maye nəcisdir. Ancaq həmin buxar maye damcılarına çevrilməmişdən öncə bədən, paltar, yaxud digər əşyalara toxunarsa, onları nəcis etmir.

Məsələ 210. Nəcis gildən hazırlanan kuzə və digər saxsı qablar, dulusçuluq məmulatları nəcisdir. Lakin nəcasətlənmiş taxtadan hazırlanan ağac kömürü onda ağac xüsusiyyətlərinin heç biri olmadığı təqdirdə pakdır. Əgər nəcis olmuş gil hərərin təsiri ilə dulusçuluq məmulatına, yaxud kərpicə çevrilərsə, vacib ehtiyata əsasən, nəcisdir.

Məsələ 211. İstihaləyə məruz qalıb-qalmadığı məlum olmayan nəcis şey nəcisdir.

5) İnqilab (çevrilmə)

Məsələ 212. Şərab (üzümdən hazırlanan şərab) öz-özünə, yaxud sirkə və duz kimi şeylər əlavə edilməklə sirkəyə çevrilərsə, pak olur və buna “İnqilab” deyilir.

Məsələ 213. Nəcis üzümdən və ya başqa meyvələrdən hazırlanmış, yaxud başqa bir nəcasətə bulaşmış şərab sirkəyə çevrilməklə pak olmur.

Məsələ 214. Nəcis üzüm, kişmiş və xurmadan hazırlanmış sirkə nəcisdir.

Məsələ 215. Üzümün xırda çöpləri onların dənələrinin içinə batarsa və ondan sirkə hazırlamaq istəyərlərsə, burada ehtiyata lüzum yoxdur. Həmçinin ona sirkənin daha tez alınmasına səbəb olan hər hansı pak bir şeyin

əlavə edilməsinin işkalı yoxdur. Hətta sirkə hazırlanan zaman xiyar, yer-kökü, badımcan və başqa tərəvəzlərin də üzüm dənələri ilə birlikdə əlavə edilməsinin iradı yoxdur.

Təbii ki, sirkə hazırlanması prosesində üzüm və ya üzüm suyu qaynayarsa və məstedici olarsa, nəcis olur və sözügedən tərəvəzlər də təbii olaraq nəcis olurlar. Lakin üzüm və ya üzüm suyu sirkəyə çevrildikdə pak olur və onlar da təbii olaraq pak olurlar.

Məsələ 216. Qızdırılma nəticəsində, yaxud öz-özünə qaynayan üzüm suyunun içilməsi haramdır. Əgər həcmnin üçdə ikisi buxarlanıb üçdə biri qalanadək qaynayarsa, halal olur və əgər məstedici olduğu müəyyənləşərsə (bəzilərinin dediyi kimi, üzüm suyu öz-özünə qaynadığı təqdirdə məstedici olur), yalnız sirkəyə çevrilməklə halal olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 132-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, üzüm suyu şəraba çevrilməyincə sadəcə qaynamaqla nəcis olmur.

Məsələ 217. Üzüm suyu həcmnin üçdə ikisini qaynamadan itirərsə, yerdə qalan hissəsi qaynadığı təqdirdə insanlar onu şirə deyil, üzüm suyu adlandırırsa, lazım ehtiyata əsasən, içilməsi haramdır.

Məsələ 218. Qaynayıb-qaynamadığı məlum olmayan üzüm suyunun içilməsi halaldır. Lakin əgər qaynayarsa, insan onun həcmnin üçdə ikisini itirdiyinə yəqinlik hasil etmədən halal olmur.

Məsələ 219. Odda qaynayan suya və ya yeməyə üzüm dənəsi düşərək qaynayarsa, həmin şeyə onun içində ərimiş sayılacaq şəkildə qarışmazsa, lazım ehtiyata əsasən, yalnız həmin üzüm dənəsinin yeyilməsi haramdır.

Məsələ 220. Bir neçə qazanda şirə hazırlamaq istədikdə, qaynayan qazana salınmış kəfgiri qaynamayan qazana salmaq olar.

Məsələ 221. Abqora üzüm suyu hökmündə deyil. Buna görə də, qaynadığı təqdirdə pak və halaldır. Qora, yoxsa üzüm suyu olması məlum olmayan su qaynayarsa, halaldır.

Habelə, bir qora salxımında bir qədər üzüm olarsa, həmin salxımdan əldə edilən ekstrakta üzüm suyu deyilmədiyi və o qaynadığı təqdirdə onu içmək halaldır.

6) İntiqal (köçürülmə)

Məsələ 222. Xalq arasında qanı olmayan canlı kimi tanınan bir heyvan insanın, yaxud sıçrayan qanı olan bir heyvanın qanını sorarsa, belə ki, sorulmuş qan onun bədəninə cəzb edilməyə məruz qalarsa, məsələn, ağcaqa-

nad insanın və ya bir heyvanın bədənindən qan sorarsa, həmin sorulmuş qan pak olur və buna "İntiqal" deyilir.

Lakin zəlinin müalicə məqsədilə insanın bədənindən sorduğu qan onun öz bədəninə qarışib-qarışmadığı məlum olmadığına görə, nəcisdir.

Məsələ 223. Bir şəxs bədəninə qonan ağcaqanadı öldürərsə və ağcaqanadın sorduğu qan onun bədənindən ifraz olarsa, hərçənd onun sorulması ilə ağcaqanadın öldürülməsi arasında olduqca az zaman fasiləsi olsa da, ağcaqanadın qidasına çevrilmə ərafəsində olduğuna görə həmin qan pakdır. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, bu halda ona nəcis qan ilə əlaqədar hökmlər şamil edilməlidir.

7) İslam

Məsələ 224. Kafir şəhadəteyni (kəlmeyi-şəhadəti) deyərsə, yəni hansı dildə olursa olsun, Allahın təkliyini və Peyğəmbərlərin sonuncusu Həzrət Muhəmmədin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) peyğəmbərliyini iqrar və təsdiq edərsə, müsəlman olur və bundan öncə nəcis olduğu halda, müsəlman olduqdan sonra bədəni, ağız və burun seliyi, təri pak sayılır.

Lakin İslamı qəbul edərkən bədənində özlüyündə nəcis sayılan bir şey (sidik, qan və s.) olarsa, onu aradan qaldırmalı və nəcis etdiyi yeri yumalıdır. Hətta müsəlman olmamışdan öncə özlüyündə nəcis olan şey aradan qaldırılmış olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, onun nəcis etdiyi yeri yumalıdır.

Məsələ 225. Kitab əhli olmayan kafir şəxs, kafir ikən paltarı nəm halda bədəninə dəymişdirsə, həmin paltarın müsəlman olması əsnasında onun bədənində olub-olmamasından asılı olmayaraq, vacib ehtiyata əsasən, həmin paltarı pak olmağın şərt sayıldığı şeylər (işlər) üçün paklamalıdır.

Məsələ 226. Kafir kəlmeyi-şəhadət söyləyərsə, insan onun qəlbən müsəlman olub-olmadığını bilməsə də, pakdır. Həmçinin, kafir kəlmeyi-şəhadət söyləyərsə və insan onun qəlbən müsəlman olmadığını bilərsə, lakin kəlmeyi-şəhadətin izharına zidd olan bir davranışa yol verməzsə, pak hesab edilir.

8) Təbəiyyət (tabelik)

Məsələ 227. "Təbəiyyət" bir nəcis şeyin başqa bir şeyin paklanması səbəbilə pak olması deməkdir. Təbəiyyət xüsusi hallarda nəcis şeyin pak ol-

masına səbəb olur və onlardan ən mühümləri növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 228. Şərab sirkəyə çevrilərsə, qabı da qaynayarkən şərabın dəydiyi yerədək pak olur və həmçinin, adətən, onun üzərinə qoyulan parça və ya başqa bir şey də şərabla nəcis olmuşsa, pak olur. Lakin əgər qaynama səbəbi ilə qabın çöl tərəfi həmin şərabla nəcis olarsa, vacib ehtiyata əsasən, təbəiyyətlə pak olmur.

Məsələ 229. Kafirin uşağı iki halda təbəiyyətlə paklanır və onun izahı aşağıdakı kimidir:

- 1) Müsəlman olan bir kafirin uşağı təbəiyyət qaydası ilə onunla birgə pak olur. Həmçinin, əgər uşağın babası, anası, yaxud nənəsi müsəlman olarsa, o da pak sayılır. Lakin bu halda onun pak olması hökmü aşağıdakı şərtlərə bağlıdır:
 - a) Bundan öncə həddi-bülüğa çatmayan uşaq təbəiyyət qaydası ilə yenicə İslamı qəbul edən şəxsdən (ata, ana və s.) asılı olaraq nəcis hökmündə olmalıdır.¹
 - b) Uşaq həmin yeni müsəlmanla birgə yaşamalılı və onun himayəsi altında olmalıdır.
 - c) Ondən başqa bir kafir həmin uşağa daha yaxın və onunla birgə olmalıdır.
- 2) Bir müsəlman tərəfindən əsir götürülən və atası, yaxud babalarından biri yanında olmayan kafir uşağı paklıqda həmin müsəlmana tabedir (onun kimi pak olur) və bu halda uşağın təbəiyyətlə pak olması onun yaxşı ilə pisi ayırd edə bildiyi təqdirdə kafirlik göstərməməsi şərtinə bağlıdır.

Məsələ 230. Meyitin üzərində yuyulduğı taxta, yaxud daş, onun məhrəm yerlərinin örtülməsi üçün istifadə edilən parça və ona qüsl verən şəxsin əli –adətən qüsl zamanı su tökməklə meyitlə birgə yuyulan bu şeylərin hamısı qüsl tamamlandıqdan sonra pak olur və meyitin məhrəm yerlərini örtmək üçün istifadə edilən parçanın sıxılmasına ehtiyac yoxdur.

Lakin qüsl verənin paltarı, bədəni və qüsldə istifadə edilən digər əşyalar (hətta vacib ehtiyata əsasən, adətən, meyit qüslü əsnasında nəcasətləndiyi hallarda belə) təbəiyyət vasitəsilə pak olmur və onları ayrıca yumaq lazımdır.

Məsələ 231. Nəcis bir əşya pak olduqdan sonra onun yuyulma vasitəsi

¹ Buna görə də, bülüğ həddinə çatmayan uşaq muməyyiz olarsa və öz ixtiyarı ilə küfrünü izhar edərsə, məsələni, atasının müsəlman olması ilə pak sayılmaz.

olan yuyan şəxsin əli də (adətən, yuyulma əsnasında nəcis əşyaya və ya ondan axan suya dəyən hissəsi) pak olur.

Həmçinin, paltar paltaryuyan maşınla yuyulduqda paltarlar şəriətin göstərişinə müvafiq qaydada yuyulduğu təqdirdə, onlar pak olduqdan sonra maşının barabanı və qapısının iç tərəfi də (ürfən yuyulma vasitələri hesab edilir) təbəiyyətlə pak olur və onları yumağa ehtiyac yoxdur.

Məsələ 232. Bədənin müəyyən bir hissəsi, yaxud paltar az su ilə yuyularsa, az suyun qüsaləsi nəcis olduğundan,¹ bəzi hallarda həmin (nəcasətlənən) yerin kənarları da bu nəcis qüsalə ilə toxunuş səbəbi ilə nəcis ola bilər. Belə hallarda kənarların (nəcasətlənmiş hissəyə bitişik olan və adətən, yuyularkən suyun sirayət etdiyi yerlərin) pak olması üçün ayrıca paklamaya ehtiyac yoxdur, suyun nəcis olmuş yerə tökülməsindən və həmin yerin pak olmasından sonra onun kənarları da (nəcis qüsalə vasitəsi ilə nəcasətlənməsi fərz edilməklə) pak olur.

Həmçinin, pak bir şeyi nəcasətlənmiş bir şeyin yanına qoymaq və hər ikisinin üstünə su tökmək də bu qəbildəndir. Beləliklə, əgər nəcasətlənmiş barmağı yumaq üçün bütün barmaqların üstünə su tökülərsə və bu zaman su nəcis olmuş barmaqdan digər barmaqların üstünə tökülərsə, digər barmaqları ayrıca yumağa ehtiyac yoxdur, qüsalənin ayrılması və nəcasətlənmiş barmağın pak olması ilə onlar (suyun aralarından hərəkət etdiyi barmaqlar) da pak olur.

Məsələ 233. Paltar və bu qəbildən olan bir əşyanı az su ilə yuyarlarsa və yuyulması üçün istifadə olunan suyun çıxması üçün normal sayılan miqdarda sıxarlarsa, həmin əşyanın pak olmasından sonra onda qalan az su (rütubət) pakdır.

Məsələ 234. Nəcis qabı az su ilə yuyarlarsa, suyu qabda üç dəfə çalxalayıaraq suyu atdıqdan (yaxud qabı üç dəfə dolduraraq boşaltdıqdan) və qab pak olduqdan sonra qabda qalan cüzi miqdarda su pakdır.

Məsələ 235. Düyü, ət və bu qəbildən olan şeylərin üz tərəfi nəcis olarsa, onları pak bir qaba qoyub üzərinə bir dəfə su (az su da olar) töküb sonra boşaldarlarsa, həmin şeylər pak olur, təbəiyyətlə qab da paklanır və onu bir neçə dəfə yumaq lazım deyil.

Əgər onu nəcis qaba qoyarlarsa, az su ilə və vacib ehtiyata əsasən, kürr və ya axar su ilə də bu işi üç dəfə təkrarlamaq lazımdır və bu halda qab da pak olur.

¹ Bəzi hallarda fətvaya, bəzi hallarda isə ehtiyata əsasən.

9) Nəcisin özünün aradan getməsi

Məsələ 236. Heyvanın bədənini özlüyündə nəcis sayılan bir şeyə, məsələn, qana, yaxud nəcis bir şeyə, məsələn, nəcis olmuş suya bulaşarsa, həmin şeylər aradan getdikdən sonra heyvanın bədənini pak olur və yuyulmasına ehtiyac yoxdur.

Beləliklə, əgər misal olaraq heyvanın bədəninin səthi yaralanaraq qana bulaşarsa, yaxud heyvanın balası doğularkən bədənini qana bulaşmış olarsa, qanın özünün və rütubətinin aradan getməsi ilə pak olur. Həmçinin, əgər quşun dimdiyi nəcisə bulaşarsa, yaxud bədənini sidiyə bulaşarsa, nəcis və sidiyin aradan getməsi və rütubətinin quruması ilə pak olur və yuyulmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 237. İnsan bədəninin yuyula bilən daxili hissələri, məsələn, ağızın, burunun, qulağın və gözün içi xarici bir nəcasətlə təmasda olduqda nəcis olur və onun aradan getməsi ilə paklanır.

Buna görə də, əgər qanlı barmaq ağız boşluğuna daxil edilərsə və ağızın içi nəcis olarsa, qanın özünün aradan getməsi ilə ağız boşluğu pak sayılır və yuyulmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 238. İnsan bədəninin yuyula bilən daxili hissələri, məsələn, ağızın, burunun, qulağın və gözün içi daxili bir nəcisə təmasda olduqda isə nəcasətlənmir. Məsələn, diş ətindən gələn qan dişlərin və diş ətinin nəcis olmasına səbəb olmur.

Məsələ 239. İnsan, yaxud heyvanlarda bədənini yuyula bilməyən daxili hissələri, məsələn, mədə, bağırsağ, yaxud damarlar daxili və ya xarici nəcasətlə təmas nəticəsində nəcis olmur.

Buna əsasən, nəcis olmuş qida və maye qəbul edən insanın¹ mədəsi və bağırsağı nəcasətlənmir. Həmçinin, yoğun bağırsaqdakı nəcis bağırsağın nəcasətlənməsinə səbəb olmur və eləcə də ürək və damarlardakı qan onların nəcis olmasına səbəb olmur.

Məsələ 240. Dodaqların və göz qapaqlarının örtülərkən bir-birini örtən hissəsi bədənini daxili sayılır və beləliklə, xarici nəcasətlə təmasda olduğu təqdirdə yuyulması vacib deyil.

Məsələ 241. İnsanın bədənini xarici, yoxsa yuyula bilən daxili hissəsi olduğunu bilmədiyi bir yer xarici nəcasətlə təmas etdikdə onu yumalıdır, daxili nəcasətlə təmasda olduqda isə yuyulması vacib deyil.

¹ Təbii ki, nəcis bir şeyi qəsdən yemək və içmək mükəlləf şəxsə caiz deyil.

Məsələ 242. İnsanın bədənini xarici, yoxsa yuyula bilməyən daxili hissəsi olduğunu bilmədiyi bir yer istər daxili, istərsə xarici nəcasətlə təmasda olduqda, yuyulması vacib deyil.

Məsələ 243. Qeyd edilən məsələlər (237-242-ci məsələlər) bədənini daxilinin özünün pak və nəcis olması ilə əlaqədar idi.

Lakin əgər pak bir şey bədənini daxilində nəcis bir şeylə təmasda olarsa, pak şeyin nəcis olması və ya olmaması ilə bağlı hökm belədir:

- 1) Əgər təmas mədə və bağırsaq kimi yuyula bilməyən daxili hissədə baş verərsə, nəcasət nəcis şeydən pak şeyə ötürülmür və bu hökmdə aşağıdakı hallar arasında heç bir fərq yoxdur:
 - a) pak və nəcis şeyin hər ikisinin bədənini daxilindən olması, məsələn, vədyin¹ bədənini daxilində sidiklə təmasda olması.
 - b) hər ikisinin bədənə kənardan daxil olması, məsələn, udulmuş xurma çəyirdəyinin bədənini daxilində içilmiş nəcis olmuş su ilə təmasda olması.
 - c) Birinin bədənini daxilindən, digərinin isə xarici ünsür olması, məsələn, inyeksiya üsulu ilə bədənə yeridilən dərmanın damarda qanla təmasda olması, yaxud imalə vasitələri və ya suyunun anusda nəcislə təmasda olması. Beləliklə, bu halların hamısında bədənini daxilində nəcis şeylə təmasda olan pak şey bədənindən çıxarkən nəcasətə bulaşmış olmadığı təqdirdə pakdır.
- 2) Əgər təmas ağız və burun boşluğu kimi yuyula bilən daxili hissədə baş verərsə:
 - a) Hər ikisi bədənini daxilindən olarsa, məsələn, ağız, yaxud burun seliyi bədənini daxilindən gələn qanla təmasda olarsa;
 - b) Pak şey xarici ünsür, nəcasət isə bədənini daxilindən olarsa, məsələn, ağızdakı süni diş digər dişlərin arasından gələn qanla təmasda olarsa, yaxud barmaq ağız boşluğunda diş ətindən gələn qanla təmasda olarsa və ya dişlərin arasında qalan qida qalıqları diş ətindən gələn qanla təmasda olarsa;

Bu iki halda (a və b bəndləri) bədənindən çıxarkən həmin nəcasətə (məsələn, qana) bulaşmaması şərti ilə nəcasət nəcis şeydən pak şeyə sirayət etmir.

- c) Nəcis şey xarici və pak şey isə daxili olarsa. Məsələn, ağız və burun suyu kimi.

¹ Vədy-bəzən idrardan sonra xaric olan bədənini pak ifrazatlarındandır.

Bu halda sözügedən nəcasət ağız və ya burun suyunun nəcis olmasına səbəb olmaz və qanın aradan getməsi ilə ağız və burun suyu da paklanır.

- d) Pak şey və nəcis şey hər ikisi xarici ünsür olarsa və bədənə daxilində bir-biri ilə təmasda olarsa, məsələn, süni diş ağızda bədənədən kənar bir nəcasətlə nəcis olmuş qida ilə təmasda olarsa, bu halda nəcasət nəcis şeydən pak şeyə sirayət edir və onu nəcis edir.

10) Nəcisyyən heyvanın istibrası

Məsələ 244. İnsanların nəzərinə tək qidası sayılacaq şəkildə insan nəcisi yeməyə adət edən əti halal olan heyvanın sidik və nəcisi nəcasətdir, onun ətinin yeyilməsi və südünün içilməsi də haramdır. Belə heyvanın tərifi ilə bağlı hökm 135-ci məsələdə açıqlanmışdır.

Belə bir heyvanın nəcis və idrarının pak olması üçün həmin heyvanı istibra etmək, yəni bir müddət nəcasətlə qidalanmasının qarşısını almaq və başqa bir yemlə qidalandırmaq lazımdır ki, həmin müddətdən sonra artıq nəcis yeyən hesab edilməsin. Müstəhəb ehtiyata əsasən, nəcis yeyən dəvənin 40, inəyin 20, qoyunun 10, ördəyin 7 və ya 5, toyuğun isə 3 gün nəcislə qidalanmasının qarşısını almaq lazımdır və hərçənd, bu müddətin başa çatmasından öncə artıq həmin heyvanlara nəcisyyən deyilməsə də, bu müddəti gözləmək lazımdır.

Məsələ 245. İstibra müddətində heyvana verilən qidanın pak olması şərt deyil və nəcis yem, yaxud insan nəcisindən başqa, özlüyündə nəcis olan digər şeylərlə də (qan kimi) qidalandırmaq olar.

11) Müsəlmanın qayıb olması

Məsələ 246. Həddi-bülüğa çatmış, yaxud həddi bülüğa çatmayan, lakin paklıqla nəcasəti ayırd edə bilən azyaşlı (muməyyiz) müsəlmanın bədənini, yaxud onun ixtiyarında olan paltar və ya qab və xalça kimi digər bir əşya nəcis olarsa və həmin müsəlman qayıb olarsa, məsələn, bədənini nəcasətlənərsə və evdən gedərsə, insan məntiqi əsaslarla onun həmin əşyanı yuduğunu ehtimal etdiyi təqdirdə həmin əşya pak sayılır.

Buna əsasən, əgər insan daha sonra həmin müsəlmanla, yaxud onun qayıb olduqdan sonra sirayətedici rütubətlə toxunduğu əşyalarla təmasda olarsa, o və həmin əşyalar pak hesab edilir. Bu hökm hətta paklıqla nəcasəti ayırd edə bilməyən həddi-bülüğa çatmamış uşağa da şamil olunur. Çün-

ki bu uşağın bu qəbildən olan işlərinə (hərəkətlərinə) nəzarət onun qəyyumunun vəzifəsidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qaranlıq və korluq qaib olmaq hökmündədir. Buna əsasən, əgər müsəlmanın bədəni, yaxud paltarı nəcis olarsa və insan onun paklanmasını korluq, yaxud qaranlıq səbəbi ilə görməzsə, məntiqli əsaslarla onun həmin şeyi yuduğunu ehtimal etdiyi təqdirdə həmin şeyin paklığına hökm olunur.

12) Şəri kəsim zamanı heyvandan normal miqdarda qanın axması

Məsələ 247. Əti halal olan heyvanın (dəvə istisna olmaqla) başını şəriət qaydalarına müvafiq olaraq kəsərlərsə, yaxud dəvəni şəriət qaydalarına uyğun şəkildə nəhr edərlərsə və onun qanı normal miqdarda axarsa, bədəninə qalan qan (114-cü məsələdə də qeyd edildiyi kimi) pakdır və bu hökm, vacib ehtiyata əsasən, əti haram olan heyvana şamil deyil.

Nəcis əşyaların paklanmasının sübuta yetməsi üsulları

Məsələ 248. Nəcasətlənmiş əşyaların paklanması bir neçə üsulla sübuta yetir:

- 1) Əşyanın paklandığına yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etmək.
- 2) İki adil kişinin paklanmanın səbəbini açıqlamaqla, əşyanın paklanmasına şahidlik etməsi, məsələn, sidiyə bulaşmış bir paltarın iki dəfə az su ilə yuyulduğuna şahidlik etməsi. Bir adil kişinin xəbər verməsi, vacib ehtiyata əsasən, arxayınlıq hasil etməsi istisna olmaqla, kafi deyil.
- 3) Nəcasət və paklığa riayət etməməkdə ittiham olunmaması şərti ilə bir əşyanın ixtiyarında və istifadəsində olduğu şəxsin onun paklandığını xəbər verməsi.
- 4) Müsəlmanın 246-cı məsələdə izah edildiyi kimi qaib olması.
- 5) Müsəlmanın işini doğru qəbul etmək. Bir müsəlman nəcis bir şeyi pak olması üçün yuyarsa, hərçənd düzgün qaydada yuyub-yumadığı məlum olmasa da, həmin şey pak sayılır. Məsələn, bir insan paltarlarını təmizlənməsi (yuyulub qurudulması) üçün müsəlmanın camaşır-xanasına quru təmizləməyə verir və təhvil aldıqda onların yuyulduğunu bilirsə, lakin yuyulma qaydası və onun şəriətə uyğun və düzgün olub-olmaması insan üçün şübhəlidirsə, bu halda həmin paltarlar pak sayılır.

Məsələ 249. Bir paltarın yuyulması üçün həvalə edildiyi şəxs onu yuduğunu söyləyərsə, onun sözü yalnız yuxarıdakı beş haldan birinə uyğun olduğu təqdirdə doğru qəbul edilir.¹

Vasvasılıq

Məsələ 250. Nəcis şeyin yuyulması xüsusunda normal insanlar kimi yəqinlik hasil edə bilməyən şəxs normal insanların nəcis əşyanı yuduğu qaydada hərəkət edərsə, kifayətdir və şəriət baxımından təharət və nəcasət məsələlərində həddən ziyadə ehtiyatlılıq bəyənən bir iş deyildir.

Ümumiyyətlə, insanın (istər vasvasının, istərsə vasvası olmayan şəxsin) bədəninin, paltarının, yaxud başqa bir əşyasının nəcis olub-olmamasını yoxlamasına ehtiyac yoxdur. Həmçinin, filan nəcis şeyin başqa bir şeyə dəyib-dəymədiyinə, yaxud əgər dəymişdirsə, sirayətedici nəmliyi olub-olmadığına diqqət yetirməsinə görə yoxdur. Bu halların hamısında sözügedən əşyaların paklığına hökm edilir.

Məsələ 251. Vasvasılıq xəstəliyinin müalicəsi üçün uzun müddət vəsvəyə qarşı etinasızlıq göstərmək və davranışlarda onu nəzərə almamaq yeganə çıxış yoludur və bu xəstəlik nə qədər müddət davam edərsə, onun müalicəsi üçün də daha uzun müddət vəsvəşələrə etinasız yanaşmaq tələb olunur. Vasvası adam başa düşməlidir ki, vəsvəşəsinə etina etmədiyi, davranışlarında onu nəzərə almadığı təqdirdə hətta yanlış hərəkət etmiş olsa belə günaha batmır və qiyamət günü buna görə cəzalandırılmayacaqdır.

Şübhəsiz, vasvası insanı vəsvəşəsinə uyğun davranmağa sövq edən amillərdən biri də onun gördüyü işin batil olmasından və cəzalandırılma biləcəyindən qorxmasıdır. Halbuki, bu belə deyil. Vəsvəşəyə qarşı çıxmaq və ona etinasızlıq, hətta həmin insanın hərəkəti əslində doğru olmasa və batil sayılsa da, əsla günah sayılmaz, əksinə o, Rəbbinin hüsurunda üzrlü sayılır. Məsələn, bir insan bədəninin pak olub-olmaması ilə bağlı şəkkə düşərsə və pak hesab edərək dəstəmaz alıb namaz qılarsa, lakin uca Allaha əslində onun bədəninin nəcis olduğu, dəstəmaz və namazının doğru olmadığı məlumdursa, bu halda o Allah dərğahında heç bir məsuliyyət daşımayacaqdır. Çünki o, vəsvəşəsinə nəzərə almamaqla şəri vəzifəsinə uyğun davranmışdır. Burada fəqihin fətvası mükəlləf üçün dəlildir. Yəni, əgər mükəlləf şəxs fəqihin fətvasına uyğun hərəkət edərsə və bu hərəkət Allahın nəzərin-

¹ Büluğ həddinə çatmayan uşağın “Onu yumuşam” deməsinin hökmü 156-cı məsələdə bəyan olundu.

də əslində doğru deyilsə, bu halda insan həmin hərəkətinə görə cəzalandırılmayacaqdır. Məsələn, bir fəqih spirtin pak olduğuna dair fətva verərsə və mükəlləf də bu fətvaya əsasən, spirtdən ehtiyat etməyərək ona bulaşmış bədən, yaxud paltarla dəstəmaz alaraq namaz qılarsa, lakin həqiqətdə spirt nəcis imişsə, bu halda o, qiyamət günü qıldığı batil namazlara görə cəzalandırılmayacaqdır. Çünki Rəbbinin dərgahına təqdim etmək üçün dəlili vardır və uca Allaha xitabla deyəcəkdir: “Ey Rəbbim! Sən mənə fəqihin fətvasına əməl etməyə icazə vermişdin və mənim təqlid etdiyim fəqih spirtin paklığına dair fətva vermişdi. Bu səbəbdən mən də ondan çəkinmədim. Məgər, buna rəğmən mən əzaba layiqəm?” Şübhəsiz, ona belə cavab veriləcəkdir: “Sənin üzrün qəbul edilmişdir və sənə heç bir cəza düşmür”.

Vasvası insanın vəziyyəti də bu qəbildəndir. Çünki bütün böyük fəqihlər (Allah onlardan razı olsun!) mötəbər hədislərə əsaslanaraq aydın şəkildə fətva verirlər ki, vasvası insanın vəzifəsi vəsvəsəsinə etina etməmək və paklığına şəkk etdiyi hər şeyi pak saymaqdır. Hətta əgər vasvası insan bir şeyi nəcis hesab edərsə, lakin vasvasılığa düşər olmayan normal insanlar üçün həmin şeyin nəcasətləndiyi məlum olmazsa, bu halda vasvası adam öz yəqininə etina etməməli, həmin şeyi pak hesab etməlidir.

Vasvası insan bu fətvaya əməl edərsə, hərçənd yanlış hərəkət etmiş, əslində namazını nəcasətli halda qılmış, yaxud nəcis olmuş bir qida qəbul etmiş olsa da, Allah dərgahında üzrlü sayılır. Şeytan və şeytani düşüncələr vasvası adama dəstəmazının, namazının doğru olmadığını, bədəninin nəcasətli olduğunu təlqin edərsə, şeytana belə cavab verməlidir: “Mənim üçün bu vəsvəsənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki mehriban və sonsuz hikmət sahibi olan Allahın dərgahında üzrlü sayılıram və O, məni cəzalandırmayacaqdır”.

Məsələ 252: (Öncəki məsələdə qeyd olunan “Vəsvəsəyə etinasızlıq” əsasında) Vasvasılığın müalicəsi üçün ən vacib məqamlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Vasvasılıq halını tərk etməsi məlum olana kimi uzun müddət ərzində vəsvəsəyə etinasızlıq və ona diqqət etməməklə bağlı ciddi qərara gəlib möhkəm əzm göstərmək;
2. Şəri məsələlər xüsusunda doğru şəkildə məlumat əldə etmək, dinin göstərişləri ilə daha çox tanış olmaq və onlara uyğun rəftar etməyi, şəxsi zövqünə və keçmiş yalnız üsullara uyğun davranış formalarını tərk etməyi öhdəliyinə götürmək;
3. Normal insanların əməli kimi əməl etmək, habelə vasvası olmayan

dindar insanların ibadət və qeyri-ibadətlə bağlı əməllərində davranışları kimi davranmaq;

4. Əməllərdə şəriətin göstəriş verdiyi miqdar ilə kifayətlənmək və şəri məsələlərdə yersiz ehtiyatları tərk etmək;
5. Əməllərin yerinə yetirilməsi üçün məhdud zaman təyin etmək və ona riayət etməkdə ciddi olmaq;
6. Məsələlərin bir-biri ilə əlaqəsi və bağlılığı xüsusunda mövzuları dərin-dən araşdırmamaq, onlar barəsində hər bir rəssional tədqiq və təfəkkürdən çəkinmək;
7. “Paklıq prinsipi” kimi icazə verilən ümumi praktiki prinsiplərdən istifadə etməyə adət etmək;¹
8. Mütəal Allaha dua etmək, hidayət çıraqları olan məsum imamlara (əleyhimussalam) təvəssül edib onlardan kömək istəmək və vasvasılığı aradan qaldırmaq üçün nəql olunan duaları oxumaq;
9. Mənşəyinin fiziki və ya psixoloji problem olması ehtimalı verildiyi halda həkimə müraciət etmək;
10. Vəsvəsinin şeytanın təlqinlərindən biri olduğuna diqqət etmək. Məsumlardan (əleyhimussalam) nəql olunan rəvayətlərdə bu məsələ şeytana itaət kimi tanındılır. Rəvayətdə Abdullah ibn Sinanın İmam Sadiqdən (əleyhissalam) belə nəql etdiyini oxuyuruq: “Əbu Abdullahın (İmam Sadiqin) yanında dəstəmaz və namazında vasvasılığa düşər olən bir şəxsin adını çəkdim və onun aqıl bir insan olduğunu söylədim. O dedi: “Necə aqıldır ki, şeytana itaət edir?!” Mən soruşdum: “Məgər, o şeytana necə itaət edir?” Əbu Abdullah (əleyhissalam) dedi: “Bu vəziyyətin onda necə yarandığını, nədən qaynaqlandığını onun özündən soruş, bu davranışın şeytanın işi olduğunu deyəcəkdir”.²

¹ Burada məqsəd mükəlləf şəxs üçün icazəli şərait yaradan və onun işini asanlaşdıran şəri qaydalardır. Məsələn, bir şeyin nəcis olmasına şəkk etdiyi zaman paklıq prinsipindən istifadə edərək onu pak hesab edir.

² Vəsail əş-şia, c. 1, səh. 63, X bab, 1-ci hədis.

QABLARLA BAĞLI HÖKMLƏR

Məsələ 253. Nəcis leş, it, yaxud donuz dərisindən hazırlanan qab və tuluq nəcisdir və hər hansı bir maye, yaxud əşyaya sirayətedici rütubətlə toxunduqda həmin maye və əşya da nəcis olur.

Bu əsasla, həmin qaba dəydiyinə görə nəcasətlənmiş qida və mayeni qəbul etmək haramdır, həmçinin bu qəbildən olan qablardakı su ilə alınan dəstəmaz və edilən qüsl də doğru sayılır. Lakin onlardan təharətin şərt olmadığı əkin sahələrinin suvarılması və heyvanlara su vermək kimi məqsədlər üçün istifadə etməkdə ehtiyata lüzum yoxdur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, it, donuz və mürdarın yağından (piyindən) qablaşdırma-dan başqa məqsədlər üçün də istifadə edilməməlidir.

Məsələ 254. Qızıl və gümüş qablardan yemək və içmək üçün istifadə etmək və hətta vacib ehtiyata əsasən, onların adi qaydada istənilən cür istifadəsi, məsələn, dəstəmaz, qüsl, yaxud nəcis əşyaların paklanması üçün onlardan istifadə etmək caiz deyil.

Lakin otaqlarda və bu kimi yerlərdə bəzək əşyası kimi istifadə edilməsi və saxlanılmasına əngəl yoxdur, hərçənd müstəhəb ehtiyat bundan da imtina etməyi tələb edir. Həmçinin, qızıl və gümüş qabların istehsalı ilə məşğul olmaq, onların hazırlanması və alqı-satqısı müqabilində gəlir əldə etmək halal mənfəət və istifadəyə malik olduğu surətdə öz-özlüyündə caiz olsa da, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən tərک edilməlidir.

Məsələ 255. Üzərində qızıl və ya gümüş suyu ilə işləmələr olan qabların istifadəsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 256. Hər hansı bir metalı qızıl və ya gümüşlə qarışdıraraq ondan qab istehsal edərlərsə, həmin metalın miqdarı o qaba “qızıl qab”, yaxud “gümüş qab” deyilməyəcək qədər olduğu təqdirdə onun istifadəsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 257. İnsan qızıl və ya gümüş qabdakı yeməyi başqa bir qaba tökərsə, ikinci qab ənənəvi olaraq birinci qabdan qida qəbul etmək üçün vasitə sayılmadığı təqdirdə ehtiyata lüzum yoxdur.

Məsələ 258. Qızıl və gümüşdən hazırlanan stəkan tutacağına “qab” deyilirsə, qızıl və gümüş stəkan hökmünü daşıyır, qab adlandırılmadığı halda isə istifadəsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 259. “Qab” adlandırılmayan qılinc və bıçaq qını, Quran və qələm qutusu kimi şeylərin qızıl və gümüşdən olmasının işkalı yoxdur. Müstəhəb ehtiyata əsasən, qızıl, yaxud gümüş ətir və sürmə qablarından istifadə edilməməlidir.

Məsələ 260. Məcburiyyət halında qızıl və ya gümüş qabdan zərurəti aradan qaldıracaq qədər bir şey yemək, yaxud içməyin işkalı yoxdur, lakin bu miqdardan artığı caiz deyildir.

Məsələ 261. Qızıl və ya gümüşdən, yoxsa başqa bir şeydən olduğu bilinməyən qabdan istifadə etməkdə ehtiyata lüzum yoxdur.

DƏSTƏMAZ

Məsələ 262. Dəstəmazda insanın üzü və qolları yuması, başın qabaq hissəsinə və ayaqların üstünə məsh etməsi (yaş əllə sığal çəkməsi) vacibdir.

Üz və əllərin yuyulması ilə bağlı hökmlər

Məsələ 263. Üzü uzununa alnın yuxarisından, tüklərin çıxmağa başladığı yerdən çənənin ucunadək, eninə isə orta barmaqla baş barmağın arasına sığan yer qədər¹ yumaq lazımdır. Əgər insan bu qədər azacıq bir hissəsini belə yumazsa, dəstəmaz batil sayılır və bu qədər tamamilə yuyulduğuna yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etmədiyi təqdirdə, əmin olmaq üçün onun ətrafını da bir az (artıq) yumalıdır.

Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, üz ardıcılığa riayət edilməklə, yuxarıdan aşağıya doğru yuyulmalıdır² və bunun üçün insanların “yuxarıdan aşağıya doğru yuyulmuşdur” deməsi kifayətdir. Buna əsasən, əgər suyu öncə alnın yuxarı başlanğıcına (saç tüklərinin bitdiyi yerə) töküb sonra üzün hər iki tərəfinə normal qaydada əyri xətlər şəklində axıdarsa, yuxarıdan aşağıya doğru yuyulma gerçəkləşmişdir.

Lakin insan dəstəmaz suyunu alnın yuxarı başlanğıcına deyil, daha aşağıya, alnın aşağı hissəsinə və qaşların üzərinə tökərsə, sonra dərhal alnın quru qalan yuxarı hissəsini islatmaq üçün əlini həmin hissəyə, daha sonra isə suyu tökdüyü yerə və ondan aşağı hissələrə çəkərsə, əlində qalan rütubət insanların nəzərində yumaq sayılacaq miqdarda olarsa, kafidir. Əks halda, vacib ehtiyata əsasən belə bir dəstəmaz düzgün deyil.

Məsələ 264. Bir insanın çənəsi normal insanların çənəsindən uzundursa, üzünü bütövlüklə yumalıdır. Alnında tük çıxdığı, yaxud başının ön his-

¹Yəni, əl üzün eninə doğru tamamilə açıldıqda orta barmağın ucu ilə baş barmağın ucu arasına sığan hissəni. *Tərc.*

² Əgər kimsə üzünü aşağıdan yuxarıya doğru yuyarsa, “qasir cahil” olmadığı halda, vacib ehtiyata əsasən, dəstəmazı səhih deyil.

səsində saç olmadığı təqdirdə isə normal insanların üzlərini haradan başlayaraq yuduqlarına baxmalı və alnını həmin hissədən başlayaraq normal ölçüdə yumalıdır.

Üzü həddən ziyadə enli, yaxud ensiz olması, yaxud barmaqları uzun, yaxud qısa olması səbəbi ilə simmetrik və normal olmayan şəxs isə üzünə mütənasib olan barmaqları nəzərdə tutmalı və belə bir əlin baş və orta barmaqları arasına sığan hissəni yumalıdır.

Məsələ 265. Üzü və qolları elə yumaq lazımdır ki, su bədənində dərsin. Əgər bunun qarşısını alan bir maneə olarsa, insan onu aradan qaldırmalıdır. Hətta əgər dəstəmaz alan şəxs qaşlarında, gözlərinin və dodaqlarının kənarlarında suyun dəri ilə təması maneə olan çirk, yaxud başqa bir şeyin olduğunu ehtimal edərsə, onun bu ehtimalı insanların nəzərində əsaslı (məntiqi ehtimal) sayıldığı təqdirdə dəstəmazdan öncə yoxlamalı və belə bir maneə mövcud olduğu halda onu aradan qaldırmalıdır.

Məsələ 266. Üzün dərisi tüklərin arasından görünürsə, tüklərin üstünü yumaq vacibdir və suyu onun altına çatdırmaq vacib deyil. Lakin suyu onun altına çatdırmaq asan olarsa və bunun üçün xüsusi bir diqqətə ehtiyac duyulmazsa, bu halda altı da yuyulmalıdır. Buna hər iki tərəfdən saqqalın, yaxud üzün dərisinin üstünü örtən və asanlıqla kənarlaşdırıla bilən bıqları misal göstərmək olar.

Amma üzün dərisi tüklərin arasından görünürsə, su dəriyə çatdırılmalıdır və nazik tüklərin də yuyulması lazımdır. Hətta vacib ehtiyata əsasən, qalın və cod tüklər də yuyulmalıdır.

Məsələ 267. İnsan üzünün dərisinin tüklərin arasından görünüb-görünmədiyi ilə bağlı şəkə düşərsə, tükləri yumalı və suyu dəriyə də ötürməlidir.

Məsələ 268. Burun boşluğunu, dodaqların və gözlərin yumularkən görünməyən hissələrini yumaq vacib deyil, lakin əgər insan yuyulmalı olan yerlərdən hər hansı bir hissənin yuyulmamış qalması ilə bağlı şəkə düşərsə, lazımi miqdarda yuduğuna əmin olmaq üçün onların da bir hissəsini yuması vacibdir.

Təbii ki, bu məsələni bilməyən bir şəxs məntiqi ehtimalla aldığı dəstəmazda yuyulması lazım olan miqdarda yuduğunu güman edərsə, həmin dəstəmazla qıldığı namazlar doğrudur və növbəti namaz üçün yenidən dəstəmaz alması da lazım deyil.

Məsələ 269. Üzü yuduqdan sonra öncə sağ, sonra isə sol qolu dirsək-dən barmaqların ucunadək yumaq lazımdır. İnsan dirsəyini tamamilə yu-

yub-yumadığına şəkk edərsə, lazımi miqdarı yuduğuna əmin olmaq üçün qolun dirsəkdən yuxarısının (bazunun) da bir hissəsini yumalıdır.

Məsələ 270. Üzünü yumamış əllərini biləyədək yuyan şəxs dəstəmazda qollarını barmaqlarının ucuna qədər yumalıdır və əgər biləklərə qədər yuyarsa, dəstəmazı batildir.

Məsələ 271. Qolları ardıcılığa riayət etməklə, yuxarıdan aşağıya doğru yumaq lazımdır və bunun üçün ürfən (insanlar tərəfindən) “yuxarıdan aşağıya doğru yuyulmuşdur” deyilməsi kifayətdir. Buna əsasən, əgər insan, məsələn, qolun üst tərəfini dirsəkdən əlin ucunadək yuyarsa, sonra əlini dirsəyin iç tərəfinə və aşağısına çəkərək yuyarsa, yuxarıdan aşağıya doğru yuma gerçəkləşmişdir və üst və iç tərəflərin eyni zamanda yuyulması vacib deyil.¹

Ancaq əgər qolları aşağıdan yuxarıya (dirsəklərə) doğru yuyarsa, hətta məsələni bilməsə belə, dəstəmaz batildir. Həmçinin, məsələn, bazuönünün ortasından barmaqlarının ucunadək dəstəmaz niyyəti ilə yuyarsa, sonra fasilə vermədən dirsəkdən bazuönünün ortasınadək olan quru qalmış hissəni yuyarsa, dəstəmaz doğru deyildir.

Habelə, əgər suyu dirsəkdən aşağı tökdükdən sonra dərhal əlini dirsəyin quru qalan yuxarı hissəsinə çəkərsə, daha sonra suyu tökdüyü yerə və daha aşağıya çəkərsə, əlində qalan rütubətin miqdarı insanların nəzərində yuyulma sayılacaq miqdarda olarsa, kafidir. Əks halda, vacib ehtiyata əsasən, bu dəstəmazla kifayətlənə bilməz.

Məsələ 272. Dəstəmaz alan şəxs əlini isladaraq üzünə və qollarına çəkərsə, əl sözügedən üzvlərə çəkildikdə onları isladacaq qədər yaş olduğu və bu hərəkət “yumaq” adlandırıldığı təqdirdə kafidir və bu halda həmin üzvlərin üzərindən su axıtmağa ehtiyac yoxdur.

Məsələ 273. Dəstəmazda üz və qolları birinci dəfə yumaq vacib, ikinci dəfə müstəhəb, üçüncü dəfə isə haramdır.

Birinci dəfə yumaq deyərkən, dəstəmaz niyyəti ilə üz və qolların tamamilə yuyulması nəzərdə tutulur. Buna əsasən, əgər bir və ya bir neçə dəfə su tökməklə (əllə suyu yaymaqla, yaxud əl çəkmədən) üzv tamamilə yuyularsa, birinci dəfə yuyulma gerçəkləşmiş sayılır və ondan sonrakı yu-

¹ Dəstəmazda insanların nəzərində “yuxarıdan aşağıda doğru yuyulmaq” sayılacaq miqdarın yuyulması kafidir. Buna əsasən, əgər əli və ya üzü yuxarıdan aşağıya doğru yuduqdan sonra bir miqdar, məsələn, barmağın bir bəndi qədər və ya daha az miqdarda yuyulmamış qalarsa, həmin nöqtənin yuyulması kafidir və ardıcılığa riayət edilməsi məqsədilə həmin yerin ətrafını da aşağıya doğru yumağa ehtiyac yoxdur.

yulmalar birinci dəfə yuyulma niyyəti ilə olsa da, birinci yuyulmanın tərkib hissəsi sayılmır.

Beləliklə, birinci dəfə yuyulmanın yerinə yetirilməsi üçün iki şərt tələb olunur:

- 1) Yuyulma dəstəmaz niyyəti ilə olmalıdır;
- 2) Su üzvü tamamilə, ehtiyata yer qoymayacaq şəkildə yumalıdır.

Həmçinin, növbəti yuyulmada bu iki şərt mövcud olduğu halda ikinci yuyulma yerinə yetirilmiş sayılır. Lakin ikinci yuyulmada birinci şərt mövcud olmazsa, yəni, birinci yuyulmadan sonra üzv dəstəmaz niyyəti olmadan yuyularsa, ehtiyatın tələbinə riayət etmək və həmin üzvü ehtiyatən üçüncü dəfə yumamaq lazımdır.¹

Baş və ayaqlara məsh etməklə bağlı hökmlər

Məsələ 274. Qolların ikisini də yuduqdan sonra başın ön hissəsinə dəstəmaz suyunun əldə qalan rütubəti ilə məsh etmək lazımdır (başqa su ilə olmaz) və başın məshini qolların dəstəmazda yuyulan hər hansı bir hissəsi, yəni dirsəklərdən barmaqların ucunadək hər hansı bir hissə ilə etmək olar. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, məsh sağ əlin içi (ovucu) ilə edilməlidir və həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, məsh yuxarıdan aşağıya doğru edilməlidir.

Məsələ 275. Başın dörd hissəsindən biri olan alından yuxarıya doğru başlayan hissəsi məsh yeridir və bu hissənin hər hansı bir yerinə istənilən ölçüdə məsh edilsə, kifayətdir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, uzunluq baxımından bir barmaq uzunluğunda, en baxımından isə üç bağlı barmaq enində yerə məsh edilməlidir.

Məsələ 276. Başın məshinin onun dərisinin səthinə edilməsi vacib deyil, başın ön hissəsindəki tüklərin üzərinə edilməsi də doğrudur.

Lakin əgər bir insanın saçı uzun olub daradıqda üzünə tökülürsə, yaxud başının digər hissələrinə çatırsa, saçının daradıqdan sonra başın ön hissəsindən kənara çıxmayan hissəsinə məsh etməlidir. Həmçinin, saçlarını təpə hissəsindən ayıraraq tüklərin kökünə, yaxud başın dərisinə məsh edə bilər.

Əgər üzə tökülən, yaxud başın digər hissəsinin üzərinə düşən tükləri başın ön hissəsinə toplayaraq onların üzərinə məsh edərsə, yaxud başın di-

¹ Bu halda həmin su ilə məsh etmək (üzə, yaxud qola sığal çəkmək) də vacib ehtiyata ziddir.

gər hissələrinin onun ön hissəsinin üzərinə düşən tüklərinə məsh edərsə, bu şəkildə məsh batildir.

Məsələ 277. Başa məsh etdikdən sonra dəstəmaz suyunun əldə qalan rütubəti ilə (274-cü məsələdə başın məshi xüsusunda izah edilən qaydada) ayaqların üzərinə barmaqların birinin ucundan ayağın üzərindəki çıxıntıya, vacib ehtiyata əsasən isə topuqlara qədər məsh etmək lazımdır.

Buna əsasən, dəstəmazda ayaqlarına topuqlara deyil, üzərindəki çıxıntıya qədər məsh etdiyini bilən şəxs, vacib ehtiyata əsasən, bu qaydada aldığı dəstəmazla qıldığına əmin olduğu vacib namazlarını yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.¹ Lakin namazları üçün aldığı dəstəmazda hərçənd təsadüfən də olsa, dəstəmaz niyyəti ilə ayağın məshini topuqlaradək etdiyinə məntiqli ehtimalı vardırsa, həmin namazlar doğrudur və onları yenidən qılmaq, yaxud qəzasını qılmaq vacib deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, məshdə əli ayaq barmaqlarının ucunun dırnağa yaxın olan və ürfən ayağın üstü sayılan hissəsinə² çəkmək vacibdir, üst tərəfi sayılmayan hissəsinə³ isə məsh çəkmək lazım deyildir. Şəkk halında, lazım ehtiyata əsasən, alt, yoxsa üst tərəf sayıldığına şəkk edilən hissəyə də məsh edilməlidir.

Məsələ 278. Müstəhəb ehtiyata əsasən, sağ ayağa sağ əllə, sol ayağa isə sol əllə məsh etmək lazımdır. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, ayağın məshi barmaqların ucundan başlamalı və topuqlarda bitməlidir. Hərçənd, əks istiqamətdə də məsh etmək olar.

Məsələ 279. Ayaqlara məshin eni istənilən ölçüdə ola bilər, lakin yaxşı olar ki, üç bağlı barmaq enində və hətta lap yaxşı olar ki, bütün ovucla⁴ ayaqların üstü tamamilə məsh edilsin.

Məsələ 280. Ayaqlara məsh edərkən insanın ovucunu barmaqların ucuna qoyub ayağın arxa hissəsinə doğru çəkməsi vacib deyil, ovucu bütöv şəkildə ayağın üzərinə qoyaraq bir qədər çəkmək də olar.

Məsələ 281. Başa və ayaqların üzərinə məsh edərkən əli onların üzərinə çəkmək lazımdır. Əgər insan əlini sabit saxlayaraq baş və ya ayağını ona çə-

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bu ehtiyat xüsusunda (digər vacib ehtiyat məqamlarında olduğu kimi) ələmlik dərəcəsi ardıcılığına riayət etməklə ayaqlara üzərindəki çıxıntıyadək məsh etməyi kafi hesab edən, təqlid üçün bütün şərtlərə cavab verən başqa bir müctəhidə müraciət etmək olar və bu halda keçmişdə qılınan namazlar da doğru sayılır.

² Ərəb dilində ona "Zahiru qədem" deyilir.

³ Buna görə də, ərəb dilində ayağın "Batınu qədem" adlandırılan hissəsinə məsh etmək lazım deyil.

⁴ Ovuc deyərkən, əlin ayası ilə yanaşı barmaqların iç hissəsi də nəzərdə tutulur.

kərsə (altında sürüşdürərsə), məsh batildir. Lakin məsh əsnasında baş, yaxud ayaqlar bir qədər hərəkət edərsə, məshin doğruluğuna xələl gəlmir.

Məsələ 282. Məsh edilən yer quru olmalıdır və əgər əlin rütubətinin ona təsir etməyəcəyi qədər yaş olarsa, məsh düzgün sayılır. Lakin əgər cüzi dərəcədə rütubətli olarsa, belə ki, əlin suyu məsh zamanı ona üstün gələrsə və həmin rütubət məsh suyunda itmiş hesab edilərsə, məshin doğruluğuna xələl gəlmir.

Məsələ 283. Əgər məsh üçün dəstəmaz alanın əllərində rütubət qalmazsa, belə ki, hər iki qol dirsəkdən barmaqların ucunadək quruyarsa, əli dəstəmaz üzvlərində qalan sudan başqa bir su ilə islatmaq olmaz. Bu halda dəstəmaz alan şəxs saqqalının rütubəti ilə əlini isladaraq onunla məsh etməlidir və saqqal istisna olmaqla üzün digər hissələrindən, o cümlədən qaşlardan və yanaqlardan rütubət götürmək, istər saqqalı olan, istərsə olmayan insanlar üçün vacib ehtiyata əsasən, kafi sayılır.

Məsələ 284. Əgər əlin rütubəti yalnız başın məshinə yetəcək qədər olarsa, vacib ehtiyata əsasən, başa həmin rütubətlə məsh etmək, sonra əli ayaqlara məsh etmək üçün saqqalın rütubəti ilə islatmaq lazımdır.

Məsələ 285. Corab və ayaqqabının üzərindən məsh etmək doğru deyil. Lakin dəstəmaz alan şəxs həddən ziyadə soyuq hava şəraiti, yaxud qarət və yırtıcı heyvan təhlükəsi və bu qəbildən olan hallarla əlaqədar olaraq ayaqqabısını və ya corabını çıxara bilmirsə, vacib ehtiyata əsasən, corabın və ya ayaqqabının üzərinə məsh etməli və təyəmmüm də etməlidir. Qorxu təqiiyyəsi halında isə corab və ayaqqabının üzərinə məsh etmək kafidir.

Məsələ 286. Ayağın üstü nəcasətli olarsa və məsh üçün onu yumaq mümkün olmazsa, təyəmmüm edilməlidir.

İrtimasi dəstəmaz

Məsələ 287. İrtimasi dəstəmaz üzü və qolları dəstəmaz niyyəti ilə suya salmaqla alınan dəstəmazdır. Əgər üz və qollar suyun içində olarsa və insan irtimasi dəstəmaz niyyəti ilə onları sudan çıxarmaq istəyərsə, onun dəstəmazı, vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Məsələ 288. İrtimasi dəstəmazda da üzü və qolları yuxarıdan aşağıya doğru yumaq lazımdır. Buna əsasən, üzü alın, qolları isə dirsək tərəfdən suya salmaq lazımdır.¹

¹ Üzün yuxarıdan aşağıya doğru yuyulması vacib ehtiyata əsaslanır.

Məsələ 289. Bəzi üzvlərin irtimasi, bəzi üzvlərin isə qeyri-irtimasi (adi) qaydada yuyulmasının işkalı yoxdur.

Dəstəmazın doğru olmasının şərtləri

Dəstəmazın doğru olmasının bir neçə şərti vardır. Növbəti məsələlərdə bu şərtlər izah ediləcəkdir.

1-ci və 2-ci şərtlər: Dəstəmaz suyu pak və mütləq olmalıdır

Məsələ 290. Dəstəmaz almaq üçün istifadə edilən su pak olmalı və həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, hərçənd şəri baxımdan pak olsa da, insanların iyrəndiyi şeylərə (əti halal olan heyvanların sidiyi, pak heyvan leşi, yara irini kimi) bulaşmış olmamalıdır.

Məsələ 291. Nəcis su və muzaf su ilə alınan dəstəmaz həтта insan həmin suyun nəcis, yaxud muzaf olduğunu bilməsə, yaxud unutsa belə, batildir və əgər həmin dəstəmazla namaz qılarsa, həmin namazı yenidən doğru dəstəmazla qılmalıdır və vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını yerinə yetirməlidir.

Məsələ 292. Əgər insanın dəstəmaz üçün palçığa bulaşmış muzaf sudan başqa suyu yoxdursa, namaz üçün vaxtın az olduğu, belə ki, dəstəmaz alaraq namazın vacibatını yerinə yetirmək üçün yetəcək qədər vaxtı olmadığı təqdirdə təyəmmüm etməlidir. Əgər vaxtı varsa, suyun durulmağını gözləməli, yaxud hər hansı bir vasitə ilə onu durultmalı və dəstəmaz almalıdır. Palçığa bulaşmış su ona artıq su deyilmədikdə muzaf olur.

3-cü şərt: Dəstəmaz suyu qəsb edilmiş su olmamalıdır

Məsələ 293. Qəsb edilmiş, yaxud sahibinin razı olub-olmadığı məlum olmayan su ilə alınan dəstəmaz haramdır və batildir. Lakin əgər sahibi əvvəlcə razılıq vermişsə və hal-hazırda insan onun razılıqdan imtina edib-etməməsini bilmirsə, həmin su ilə alınan dəstəmaz doğrudur.

Məsələ 294. Dəstəmaz suyunun yeri, hava məkanı, qabı, yaxud axdığı yer mübah olmazsa, hərçənd insan həmin yerdən qəsbı şəkildə istifadə etdiyinə görə günah etmiş sayılsa da, dəstəmaz doğrudur.

Bu səbəbdən, əgər dəstəmaz suyunun yeri, hava məkanı, yaxud axdığı yer istifadəyə izinsiz olarsa, insan başqa bir məkanda dəstəmaz almaq im-

kanına malik olduğu təqdirdə dəstəmaz almağın mübah olduğu bir yerə getməli, əks təqdirdə isə təyəmmüm etməlidir. Lakin istənilən halda hərçənd günah etmiş sayılsa da, Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olmadığı hal istisna olmaqla, onun dəstəmazı doğrudur.

Məsələ 295. Vəqf müəssisələri olan məscid və dini tədris mərkəzlərinin dəstəmazxanasının, yaxud hovuzunun suyu ilə dəstəmaz almaq insanın bu sudan istifadənin hamı üçün, yoxsa yalnız həmin məscidin namaz qılanları, yaxud həmin mədrəsənin tələbələri üçün nəzərdə tutulduğunu bilmədiyi halda caiz deyildir. Lakin insanların adətən həmin yerlərin suyu ilə dəstəmaz alması, kimsənin də onlara mane olmaması istisna hal təşkil edir.

Məsələ 296. Bir məsciddə namaz qılmaq istəməyən insan əgər onun dəstəmazxanasının bütün insanlar, yoxsa yalnız həmin məsciddə namaz qılanlar üçün vəqf edildiyini bilməzsə, orada dəstəmaz ala bilməz. Lakin adətən o məsciddə namaz qılmaq niyyətində olmayanlar da həmin dəstəmazxananın suyu ilə dəstəmaz alırlarsa, kimsə də onlara mane olmursa, orada dəstəmaz ala bilər.

Məsələ 297. Mehmanxanaların, hotellərin, ticarət mərkəzlərinin və yol kənarındakı restoranların və bu qəbildən olan məkanların suyu ilə onların müştərisi olmayanların dəstəmaz alması o halda doğrudur ki, adətən, müştəri olmayanlar da həmin məkanlarda dəstəmaz alır və heç kəs onlara bunu qadağan etmir.

Məsələ 298. Bir şəxs hansısa bir təhsil müəssisəsinin tələbələrindən deyilsə, lakin tələbələrin qonağıdırsa, onun orada dəstəmaz alması onun kimi qonaqların qəbul edilməsinin vəqf şərtlərinə (qaydalarına) zidd olması şərti ilə dəstəmazın doğruluğuna xələl gətirmir. Həmçinin, mehmanxana, hotel və bu qəbildən olan yerlərin müştərilərinin qonaqları ilə bağlı hökm də bundan ibarətdir.

Məsələ 299. Müəyyən bir məqsəd üçün istifadəsinə icazə verilən sudan başqa məqsədlər üçün istifadə etmək caiz deyildir. Məsələn, yalnız içmək üçün nəzərdə tutulan su soyuducusunun suyu ilə dəstəmaz almaq caiz deyildir və belə dəstəmaz qəbri su ilə alınmış dəstəmaz hökmündədir.

Məsələ 300. Aqıl insanların düşüncəsinə əsasən, istifadəsi caiz sayıldığı təqdirdə, kiçik çay və arxların suyu ilə onlar üzərində mülkiyyət hüququna sahib olan mülkiyyətçinin izni olmadan dəstəmaz almaq, hərçənd insanın mülkiyyətçinin buna razı olduğuna dair məlumatı olmasa da, dəstəmazın doğruluğuna xələl gətirmir. Hətta mülkiyyətçinin dəstəmaz almağı qadağan etdiyi, yaxud insanın mülkiyyətçinin dəstəmaz almağa razı olma-

dığına dair məlumatı olduğu və ya mülkiyyətçinin azyaşlı, yaxud əqli qüsurlu insan olduğu təqdirdə belə həmin sudan istifadə etmək caizdir.

Məsələ 301. İnsan suyun qəsbı su olduğunu unudaraq onunla dəstəmaz alarsa, dəstəmazı doğru sayılır. Lakin suyu özü qəsb etdiyi halda sonradan bunu unudaraq onunla dəstəmaz alan şəxsın dəstəmazının doğruluğu, vacib ehtiyata əsasən, şübhə doğurur.

Habelə, əgər insan suyun onun özünə məxsus olduğunu düşünərək dəstəmaz alarsa və dəstəmazdan sonra başqasının malı (mülkiyyəti) olduğu məlum olarsa, dəstəmazı doğrudur. Son iki halda dəstəmaz alan şəxs istifadə etdiyi su ilə əlaqədar olaraq mülkiyyətçi qarşısında zamindir.

Məsələ 302. Mübah (qəsb edilməyən) su qəsbı qabda olarsa və dəstəmaz almaq üçün başqa su tapılmazsa, şəriətə uyğun şəkildə (məsələn, sahibindən icazə almaq şərti ilə) həmin suyu başqa bir qaba boşaltmaq imkanı olduğu təqdirdə boşaltmalı və sonra dəstəmaz almalı, mümkün olmadığı təqdirdə isə təyəmmüm etməlidir. Lakin əgər dəstəmaz almaq üçün başqa su olarsa, onunla dəstəmaz almaq lazımdır.

Qeyd etmək azımdır ki, hər iki halda buna əməl etməyərək istifadəsi izin verilməyən qabdakı su ilə dəstəmaz alarsa, hərçənd günah etmiş sayılsa da, dəstəmazı doğrudur.

Məsələ 303. Dəstəmaz almaq üçün bir kərpici, yaxud bir daşı qəsb edilmiş olan hovuzdan su götürmək insanların nəzərində həmin kərpic, yaxud daşdan istifadə etmək hesab edilmirsə, eybi yoxdur, əks təqdirdə isə su götürmək haram, lakin onunla alınan dəstəmaz doğru sayılır.

Bu hökm su kranı, yaxud su borusunun bir hissəsinin qəsb edilmiş olduğu, lakin suyun özünün mübah olduğu halda da keçərlidir.

Məsələ 304. Əgər imamlardan, yaxud imamzadələrdən hər hansı birinin ərazisi əvvəllər qəbiristanlıq olan məqbərəsində hovuz inşa edilərsə, yaxud arx salınsa, insan həmin ərazinin qəbiristanlıq kimi istifadə edilmək üçün vəqf edildiyinə dair məlumatı olmadığı təqdirdə hovuz və ya arxın suyu ilə dəstəmaz ala bilər. Lakin həmin yerin ölülərin dəfn edilməsi üçün vəqf edildiyi məlum olarsa, orada dəstəmazxana, yaxud hovuz inşa etmək caiz deyil və belə bir su ilə dəstəmaz almaq da haramdır.

4-cü şərt: Dəstəmaz üzvləri yuyularkən və məsh edilərkən pak olmalıdır

Məsələ 305. Dəstəmazın doğru olması üçün dəstəmaz üzvləri yuyularkən və məsh edilərkən pak olmalıdır. Hətta üzv dəstəmaz əsnasında

növbə ona çatdıqda yuyulmazdan və ya məsh edilməzdən əvvəl paklansa da, dəstəmaz doğru sayılır.

Təbii olaraq, əgər nəcis üzv bir dəfə yumaqla paklana bilərsə və su kürr, yaxud axar su olarsa, bu halda həmin üzvü dəstəmaz niyyəti ilə suya salmaqla, yaxud kürr və ya axar suya qoşulmuş kranın altında yumaqla həm üzv paklanır, həm də dəstəmazın tərkib hissəsi olan yuyulma yerinə yetirilmiş olur.

Məsələ 306. Dəstəmaz başa çatmamış yuyulan, yaxud məsh edilən üzv nəcasətlənərsə, dəstəmaz doğru sayılır.

Məsələ 307. Bədənin dəstəmaz üzvlərindən başqa bir yeri nəcasətli olarsa, dəstəmaz doğrudur, lakin əgər sidik kanalının xarici, yaxud anus paklanmamış olarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, öncə həmin nahiyələr paklanmalı, sonra dəstəmaz alınmalıdır.

Məsələ 308. Dəstəmaz üzvlərindən biri nəcis olarsa və dəstəmazdan sonra insan onu dəstəmazdan əvvəl yuyub-yumadığına şəkk edərsə, dəstəmaz doğrudur. Amma paklıq tələb edən sonrakı işləri yerinə yetirməsi üçün nəcis olan üzvü yumalıdır. Lakin əgər dəstəmazdan öncə həmin üzvü yumamış olsa belə, dəstəmazda yuyarkən öz-özünə paklandığını bilərsə, bu halda yumağa da ehtiyac yoxdur.

Məsələ 309. Əgər üz, yaxud qollarda qanaxması dayanmayan və suyun zərər yetirmədiyi kəsik və ya yara olarsa, həmin üzvün yuxarıda qalan sağlam hissələri dəstəmaz niyyəti ilə ardıcılığa riayət etməklə yuyulduqdan sonra yara, yaxud kəsik yerini kürr və ya axar suya salaraq, yaxud kürr su mənbəyindən gələn kran suyunun altına tutaraq qan dayananadək sıxmaq və suyun üzərində axması üçün barmağı həmin nahiyəyə yuxarıdan aşağıya doğru çəkmək, daha sonra ondan aşağıda qalan hissələri yumaq lazımdır. Bu qayda ilə dəstəmaz doğru sayılır.

5-ci şərt: Dəstəmaz Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə və ixlasla alınmalıdır

Məsələ 310. Dəstəmazı Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə və ixlasla almaq üçün bu işi uca Allahın əmrinə itaət məqsədilə həyata keçirmək kifayətdir. İnsan riyakarlıqla, özünü göstərmək niyyəti ilə, yaxud sərinləmək və s. məqsədlərlə dəstəmaz alarsa, batildir.

Məsələ 311. Dəstəmazın niyyətinin dillə ifadəsinə, yaxud ürəkdən keçirilməsinə ehtiyac yoxdur, onun bütün hərəkətləri uca Allahın əmrinə ita-

ət məqsədilə yerinə yetirilərsə, kifayətdir.

6-cı şərt: Dəstəmazın işləri sıra ardıcılığı ilə yerinə yetirilməlidir

Məsələ 312. Dəstəmazda vacibdir ki, öncə üz, sonra sağ qol, daha sonra sol qol yuyulsun, ardınca başa, sonra sağ ayaqlara məsh edilsin. Vacib ehtiyata əsasən, sol ayağın məshi sağ ayaqdan qabağa salınmamalıdır. Hərçənd hər iki ayağa eyni zamanda məsh etmək caiz olsa da, müstəhəb ehtiyatın tələbinə görə öncə sağ, sonra sol ayağa məsh edilməlidir.

Buna əsasən, əgər dəstəmaz alan şəxs üzvlər arasında sıra ardıcılığına riayət etməzsə, dəstəmazı pozacaq qədər fasilə verilmədiyi halda, sıra ardıcılığının pozulduğu yerdən yenidən başlayaraq dəstəmazı düzgün qaydada davam etdirməli, dəstəmazı pozacaq qədər fasilə verildiyi halda isə başdan başlamalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki dəstəmazlarında məlumatsızlıq səbəbi ilə sol qolunu sağ qolundan, yaxud qollarını üzündən əvvəl yuyan və ya ayaqlarına başından öncə məsh edən şəxsin dəstəmazı batildir.

7-ci şərt: Hərəkətlər fasiləsiz ardıcılıqla yerinə yetirilməlidir

Məsələ 313. Dəstəmazın doğru olması üçün dəstəmaz işləri fasiləsiz ardıcılıqla yerinə yetirilməlidir. Buna “muvalat” deyilir. Dəstəmazın hərəkətləri arasında insanların nəzərində fasiləsiz ardıcılıq sayılmayacaq qədər fasilə verilərsə, dəstəmaz batil olur.

Lakin insanların nəzərində unutma, yaxud suyun qurtarması (kəsilməsi) kimi üzürlü sayılan bir hal yaranarsa, ürfi müvalat mötəbər sayılmır. Bu halda bir üzvü yuyarkən, yaxud məsh edərkən ondan əvvəl yuyulan və ya məsh edilən bütün üzvlər quruduğu halda dəstəmaz batildir, əks halda, dəstəmazı səhih sayılır. Odur ki, əgər sol əlini yumaq istədiyi zaman sağ əlinin rütubəti quruyarsa, lakin üzü yaş olarsa və ya əksinə, bu halda dəstəmazı doğrudur.

Məsələ 314. Dəstəmazın işləri fasiləsiz ardıcılıqla yerinə yetirilərsə, lakin isti hava şəraiti, yüksək temperatur, külək və s. bu qəbildən olan səbəblərlə əlaqədar olaraq əvvəlki üzvlər quruyarsa, dəstəmaz doğru sayılır.

Məsələ 315. Dəstəmaz əsnasında yerimək dəstəmazın doğruluğuna xələl gətirmir. Beləliklə, dəstəmaz alan şəxs üzünü və qollarını yuduqdan sonra bir neçə addım yeriyərək sonra başına və ayaqlarına məsh edərsə,

dəstəməzi doğrudur. Lakin üzürlü səbəb olmadan insanların nəzərində dəstəməzin hərəkətlərini fasiləsiz ardıcılıqla yerinə yetirmiş sayılmayacaq qədər məsafə qət etməsi istisna təşkil edir.

8-ci şərt: Dəstəməzin işlərini imkan daxilində insan özü yerinə yetirməlidir

Məsələ 316. Dəstəməzin doğru olması üçün insan üz və qollarını özü yumalı, həmçinin başına və ayaqlarına özü məsh etməlidir. Üzürlü bir səbəb olmadan bu işləri onun üçün başqa bir şəxs yerinə yetirərsə, yaxud üzə və qollara su tökməkdə, başa və ayaqlara məsh etməkdə ona kömək edərsə, dəstəməz batildir.

Məsələ 317. Dəstəməz almaq istəyən şəxs dəstəməzin hərəkətlərindən hansını təkbaşına yerinə yetirə bilirsə, həmin hərəkətdə başqa bir şəxsdən yardım almamalıdır. Bir şəxs üzürlü vəziyyətdədirsə, məsələn, sağ əli sınmışdırsa və onu hərəkət etdirə bilmirsə, üzünü yumaq üçün sol əlindən kömək almalı, yaxud üzünü dəstəməz niyyəti ilə kranın altına və ya hovuzaya daxil edərək irtimasi dəstəməz mövzusunda izah edilən qaydada yumalı, ardınca sağ qolunu yuduqdan sonra sol qolunu da dəstəməz niyyəti ilə kranın altına və ya hovuzaya daxil edərək izah edilmiş qaydada yumalı, sonra başına və ayaqlarına sol əli ilə məsh etməlidir.

Məsələ 318. Təkbaşına dəstəməz ala bilməyən şəxs hətta yuma və məsh işlərini birgə yerinə yetirməklə olsa belə, başqa bir şəxsdən kömək almalıdır. Lakin dəstəməz niyyətini özü etməli və məshi öz əli ilə yerinə yetirməlidir. Amma özünün iştirakı heç bir vəchlə mümkün olmazsa, başqa bir şəxsdən dəstəməzin işlərini onun üzərində icra etməsini istəməlidir və bu halda vacib ehtiyata əsasən, onların ikisi də dəstəməz niyyəti etməlidir. Mümkün olduğu təqdirdə, köməkçisi onun əlindən tutaraq məsh üzvlərinə öz əli məsh etdirməli, bu da mümkün olmadığı halda isə köməkçi onun əlinin rütubəti ilə öz əlini isladaraq həmin rütubətlə onun başına və ayaqlarına məsh etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, köməkçi mizd tələb edərsə, dəstəməz alan şəxs ödəyə biləcəyi və zərərə uğramayacağı təqdirdə zəhmət haqqını verməlidir.

Məsələ 319. İnsan dəstəməzin işlərindən hansını təkbaşına yerinə yetirə bilirsə, həmin işdə başqa bir şəxsdən yardım almamalıdır.

Məsələ 320. Dəstəməz üçün hazırlıq sayılan işlərdə başqasından yar-

dım almağın, o cümlədən başqasının su gətirməsinin, qızdırmasının, yaxud suyu dəstəmaz alanın ovcuna tökməsinin eybi yoxdur. Hərçənd, sonuncu misalda göstərilən kömək məkruh sayılır.

9-cu şərt: Dəstəmaz alan üçün sudan istifadənin zərəri olmamalıdır

Məsələ 321. Dəstəmaz alacağı təqdirdə önəmli bir zərərlə üzləşəcəyini, məsələn, xəstələnəcəyini, xəstəliyinin uzun sürəcəyini, ağırlaşacağını, yaxud müalicəsinin çətinləşəcəyini bilən və ya belə bir zərərlə bağlı ağıllı ehtimal verən¹ şəxs dəstəmaz almamalı, təyəmmüm etməlidir.

Lakin isti su ilə dəstəmaz almaq kimi müəyyən bir yolla zərərdən qoruna bilərsə, onun qarşısını almaq üçün gərəkli tədbirləri görməlidir.

Məsələ 322. Üzü və qolları dəstəmazın doğru sayılması üçün kifayət edəcək qədər su ilə yumaq zərərli deyilsə, lakin daha artıq su ilə yumaq zərərlidirsə, həmin qədər su ilə dəstəmaz almaq lazımdır.

Məsələ 323. Mükəlləf suyun ona zərərli olmadığını düşünərək dəstəmaz alarsa və dəstəmazdan sonra suyun onun üçün zərərli olduğunu anlırsa, dəstəmazı batildir.

Lakin suyun onun üçün zərərli olmasını düşünməsinə və ya onun zərərli olmasından qorxmasına baxmayaraq, dəstəmaz alarsa və sonradan suyun zərərli olmadığını başa düşərsə, Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə alması şərti ilə dəstəmazı doğrudur.

Məsələ 324: Zərərdən başqa, təyəmmüm etməli olduğu digər hallarda (vaxtın azlığı kimi) dəstəmaz alarsa (onun doğruluq şərtlərinə riayət etməklə), dəstəmazı səhihdir.

Əgər vaxt namaz qılanın dəstəmaz almasının namazın vacibətini bütövlüklə, yaxud qismən vaxtı bitənədək qıla bilməməsi ilə nəticələnəcəyi qədər az olarsa, təyəmmüm etməlidir. Əgər vaxt insanın vəzifəsinin təyəmmüm olacağı qədər az olduğu halda o, təharət, yaxud Quran oxumaq kimi müstəhəb bir iş görmək niyyəti ilə dəstəmaz alarsa, həmçinin, həmin namazı qılmaq üçün dəstəmaz alarsa, Allaha yaxınlaşmaq niyyətinin olmadığı hallar istisna olmaqla, dəstəmazı doğru sayılır.

Təbii olaraq, hər bir halda qəsdən namazın tam və ya bir hissəsini vaxtında qılmadığı üçün günahkar sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, təyəmmüm və dəstəmaz üçün bərabər vaxt

¹ Belə bir zərər ehtimalına “zərərdən qorxu” deyilir.

tələb olunursa, yaxud dəstəmaz üçün təyəmmümdən də az vaxta ehtiyac olarsa, dəstəmaz almalıdır.

10-cu şərt: Dəstəmaz üzvlərində suyun qarşısını alan bir maneə olmamalıdır

Məsələ 325. Dəstəmaz alan şəxsə dəstəmaz üzvlərində dərinin üzərində bir şey olduğu məlumdursa, onun lak, plastır və yağlı boya kimi suyun dəriyə toxunmasına mane olan bir şey olduğunu bildiyi halda həmin şeyi aradan qaldırmalıdır. Xına kimi suyun dəri ilə təmasına əngəl olmayan bir şey olduğunu bildiyi halda isə dəstəmaza xələl gətirmir. Suyun dəriyə çatmasına mane olub-olmadığına şəkk edərsə, həmin şeyi aradan qaldırmalı, yaxud dəstəmazda suyu onun altına (dəriyə) çatdırmalıdır.

Məsələ 326. Əgər dırnaq qısadırsa, onun altına yığılan, suyun bədənə çatmasına mane olan çirk dəstəmaza xələl gətirmir. Lakin uzun olarsa, normaldan artıq uzanan və zahiri (görülə və toxunula bilən) tərəf sayılan hissəsinin altına yığılan çirk təmizlənməlidir. Əgər dırnağını tutarsa, sözügedən çirk suyun dərinin üst təbəqəsinə toxunmasına mane olduğu təqdirdə dəstəmaz almaq üçün həmin çirki təmizləmək lazımdır.

Məsələ 327. Üzün və ya bədənin gözəlliyi üçün edilən döymə¹ zamanı rəngli maddə dərinin altına yeridilərsə, döymənin müvəqqəti və ya daimi olmasından asılı olmayaraq, onun mövcudluğu ilə edilən qüsl və alınan dəstəmazın iradəi yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, suyun ilk günlərdə və ya ondan sonra üzdəki döyməyə dəyməsinin onun rənginin solması, aradan getməsi və bu kimi işlərə səbəb olması insanın dəstəmazı tərk edib təyəmmüm etməsini caiz etmir.²

Təbii olaraq, döymə dəstəmaz üzvlərində zədə və yaraların yaranmasına səbəb olarsa və suyun ona ciddi zərəri varsa, cəbirə dəstəmazı alması kifayətdir.³ Suyun yaraya zərəri yoxdursa, amma həmin yer nəcasətli olarsa və onu təmizləmək mümkün olmazsa, təyəmmüm etməlidir. Sözügedən nəcasətin maneə hesab olunduğu və təyəmmüm üzvlərində (alın kimi) ol-

¹ Göz, qaş və ya dodaq döyməsi kimi

² Təbii olaraq, əgər döymə qadınların dəstəmaz (qüsl və ya təyəmmüm) xüsusunda bir vəziyyətinin olmadığı adət günlərində (hərçənd həmin günlərin sonuna yaxın) edilərsə, sözügedən problem aradan qalxar.

³ Artıq onun adət günlərində edilməsinə ehtiyac yoxdur.

ması istisnadır, bu halda həm dəstəmaz alınmalı, həm də təyəmmüm etməlidir və dəstəmaz əsnasında vacib ehtiyata əsasən, imkan daxilində cəbirə dəstəmazında olduğu kimi, maneənin üzərinə məsh etməlidir.¹

Məsələ 328: Üzün və ya bədənin gözəlliyi üçün edilən döymə zamanı rəngli maddə dərinin üstünə çəkilərsə, xına rəngi kimi maneə hesab olunmayacaq rənglərdəndirsə, iradı yoxdur və insan onun mövcudluğu ilə namaz üçün dəstəmaz (və ya qüsl) ala bilər.

Lakin döymə maneə sayılırsa və ya onun maneə olması şübhəli olarsa, dəstəmaz (və ya qüsl) üzvlərində olduğu təqdirdə, dəstəmaz (və ya qüsl) zamanı onu aradan qaldırmaq lazımdır.

Odur ki, onun aradan qaldırılması insanı çətinliyə salmayacaq müəyyən bir xərc tələb edərsə, pul xərcləyib yaradılmış maneəni aradan qaldırmaqlıdır.

Lakin həmin maneənin aradan qaldırılması önəmli bir zərərə və ya dözülməyəcək həddə olan çətinliyə düşməyə, məsələn, üz və ya bədənin dərisinin qopmasına və üzrünün vaxtın sonuna kimi qalmasına səbəb olarsa, sözügedən maneə təyəmmüm üzvlərində (alın kimi) olduğu təqdirdə, həm təyəmmüm etməli, həm də dəstəmaz almalıdır və dəstəmaz əsnasında vacib ehtiyata əsasən, imkan daxilində cəbirə dəstəmazında olduğu kimi maneənin üzərinə məsh etməlidir. Amma sözügedən maneə təyəmmüm üzvlərində olmazsa, təyəmmüm kafidir.²

Qeyd etmək lazımdır ki, dəstəmaz (və ya qüsl) üzvlərində maneə hesab olunan və aradan qaldırılması mümkün olmayan döymənin edilməsi namaz vaxtı daxil olduğu təqdirdə caiz deyil, hətta vacib ehtiyata əsasən, namaz vaxtından əvvəl də caiz deyildir.³ Həmçinin yuxarda qeyd olunan hökmlərin hamısı dırnaq, kiprik qaynağı və bu kimi şeylər üçün də keçərli-dir.

Məsələ 329. Yanıq və s. hallarla əlaqədar olaraq dəridə əmələ gələn suluq, uçuq və ya qabarıqların səthinin yuyulması və məsh edilməsi kifayətdir və dəşildiyi halda da suyu onun altına yeritməyə ehtiyac yoxdur. Bir

¹ Bu barədə daha geniş izah 368-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Həmin

³ Məsələnin təfərrüatı budur ki, əgər namaz vaxtı çatdığı zaman insanın dəstəmazı və ya qüslü olmazsa, yaxud namaz qılınan zamana kimi onun qüslü və ya dəstəmazı batıl olacaqsə, fərdin belə bir döyməni icra etdirməsi fətvaya əsasən, caiz deyil. Namaz vaxtı yetişməmişdirsə və ya namaz vaxtı çatmışdırsa və fərdin qüslü və ya dəstəmazlıdırsa, lakin onun qüslü və ya dəstəmazı sonradan vaxtı çatan namazlar üçün batıl olacaqsə, həmin fərdin sözügedən döyməni etdirməsi vacib ehtiyata əsasən caiz deyil.

hissəsi soyulduğu halda isə dərinin üzə çıxan hissəsinin yuyulması kifayətdir və suyun soyulmayan hissənin altına çatdırılmasına gərək yoxdur.

Soyulan və hələ bədən üzvündən tamamilə qoparılmamış, gah bitişən, gah da ayrılan dəri yuyulmalıdır. Ancaq istisna olaraq, insanların nəzərində bədən bir hissəsi sayılmayacaq ölçüdə olan dərinin yuyulması vacib deyildir. Həmçinin, zahiri hissə hesab edildiyi təqdirdə su həmin dərinin altına da təmas etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəriş suyun bədənə həmin hissəsi üçün zərərli olmadığı hallara aiddir. Suyun zərərli olduğu hallarla bağlı göstərişlər isə cəbirə dəstəmazı mövzusunda izah ediləcəkdir.

Məsələ 330. İnsan dəstəmaz üzvlərinə bir şeyin yapışib-yapışmadığına dair şəkklə düşərsə və onun bu ehtimalı insanların nəzərində yersiz sayılmazsa, məsələn, suvaqlama və ya rəngsazlıq işi ilə məşğul olduqdan sonra suvaq, yaxud boyanın əlinə yapışib-yapışmadığına şəkk edərsə, araşdırmalı, yaxud əlini suyun dəriyə toxunmasına mane ola biləcək şeyin qalmadığına, yaxud suyun onu aşaraq dəriyə çata biləcəyinə arxayın olanaqədər sürtməlidir.

Məsələ 331. Yuyulmalı, yaxud məsh edilməli olan yer çirkli olarsa, lakin həmin çirk suyun bədənə təmasına əngəl törətmirsə, eybi yoxdur. Həmçinin, malalama və bu qəbildən olan işlərdən sonra əldə qalan, suyun dəriyə çatmasının qarşısını almayan ağ ləkə də bu qəbildəndir. Lakin dəstəmaz alan şəxs həmin çirk, yaxud ləkə qaldığı halda suyun bədənə bilavasitə dəyib-dəyməyəcəyinə şəkk edərsə, onu təmizləməlidir.

Məsələ 332. İnsan dəstəmazdan əvvəl bəzi dəstəmaz üzvlərində suyun dəriyə çatmasının qarşısını alan bir maneə olduğunu bilərsə və dəstəmazdan sonra dəstəmaz əsnasında suyun həmin yerə bilavasitə dəyib-dəymədiyinə şəkk edərsə, dəstəmazı doğrudur.

Məsələ 333. Bəzi dəstəmaz üzvlərində suyun dəri ilə təmasına bəzən mane olan, bəzən də olmayan üzük, bilərzik və qolbaq kimi şeylər olarsa və insan dəstəmazdan sonra suyun onların altına nüfuz edib-etmədiyinə şəkk edərsə, dəstəmazı doğrudur. Lakin sözügedən halda suyun həmin zینət əşyalarının altında qalan hissələrə çatmasına diqqət yetirmədiyini bildiyi təqdirdə, müstəhəb ehtiyata əsasən, yenidən dəstəmaz almalıdır.

Məsələ 334. Əgər insan dəstəmaz alarsa, dəstəmazdan sonra dəstəmaz üzvlərində plastır və lak kimi suyun qarşısını alan bir maneə görərsə və onun dəstəmazdan öncəyə aid olduğunu bilərsə, hərçənd dəstəmazdan öncə dəstəmaz üzvlərini diqqətlə yoxlamış olsa da, dəstəmazı batildir və bu

dəstəməzla namaz qılmışsa, həmin namazı vaxtı bitmədiyi təqdirdə yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 335. Əgər dəstəməzdan sonra dəstəməz üzvlərində suyun dəri ilə təmasına mane olan bir şey görərsə və həmin şeyin dəstəməz əsnasında, yoxsa dəstəməzdan sonra dərisinə yapışdığını bilməzsə, dəstəməzi doğrudur. Lakin dəstəməz əsnasında həmin maneəyə diqqət yetirmədiyini bilər-sə, müstəhəb ehtiyata əsasən, yenidən dəstəməz almalıdır.

Məsələ 336. Əgər dəstəməzdan sonra dəstəməz üzvlərində suyun qarşısını alan bir şeyin olub-olmadığına şəkk edərsə, dəstəməzi doğrudur və bu halda belə bir maneənin olub-olmadığını yoxlamağa gərək yoxdur.

Dəstəməzla bağlı digər hökmlər

Məsələ 337. Dəstəməz alıb-almadığına şəkk edən şəxs namaz və dəstəməzli olmağı şərt bilən işlər üçün dəstəməz almalıdır.

Məsələ 338. İnsan namaz əsnasında dəstəməz alıb-almadığına şəkk edərsə, dəstəməz almalı, namazını yenidən qılmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, həmin namazla kifayətlənə bilməz. Müstəhəb ehtiyata əsasən, sözügedən namazını yarıda kəsməməli, sonadək qıldıqdan sonra qeyd edilən göstərişə uyğun qaydada hərəkət etməlidir.

Məsələ 339. Əgər namazdan sonra dəstəməz alıb-almadığına şəkk edərsə, namazı doğrudur, lakin sonrakı namazları üçün dəstəməz almalıdır.

Məsələ 340. Dəstəməz aldığı və bir "hədəs" halının (dəstəməzin pozulmasına səbəb olan hallardan birinin) baş verdiyini, məsələn, idrar etdiyini bilən şəxs bunlardan hansının daha əvvəl baş verdiyini bilmirsə, dəstəməzli olmağın şərt sayıldığı işlərin icrası üçün yenidən dəstəməz almalıdır. Bu yəqin (dəstəməzin pozulmasına yəqinlik) və şəkklə namaz əsnasında düşərsə, dəstəməz aldıqdan sonra namazını yenidən qılmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, həmin namazla kifayətlənə bilməz. Namaz qıldıqdan sonra belə bir yəqin və şəkklə düşdüyü təqdirdə isə qıldığı namaz doğrudur, lakin növbəti namazlar üçün dəstəməz almalıdır.

Məsələ 341. İnsan dəstəməzi pozan bir iş görüb-görmədiyinə şəkk edərsə, belə bir halın baş vermədiyi və dəstəməzinin yerində olduğu fikri üzərində durmalıdır. Lakin idrardan sonra istibra etmədən dəstəməz alarsa və dəstəməzdan sonra sidik olub-olmadığını bilmədiyi bir maye ifraz olunarsa, 88-ci məsələdə izah edildiyi kimi dəstəməzi batildir.

Məsələ 342. Namazdan sonra dəstəmazının pozulduğunu başa düşərsə, lakin namazdan əvvəl, yoxsa sonra pozulması xüsusunda şəkkə düşərsə, qıldığı namaz doğru sayılır.

Məsələ 343. Dəstəmazdan sonra, yaxud dəstəmaz əsnasında bəzi yerləri yumadığına, yaxud məsh etmədiyinə əmin olduğu təqdirdə çox fasilə yaranarsa, fasiləsiz ardıcılıq pozularsa və müddətin uzunluğu ilə əlaqədar olaraq həmin yerdən əvvəlki üzvlərin rütubəti quruyarsa, yenidən dəstəmaz almalıdır. Sözügedən yer qurumamışdırsa, yaxud havanın hərələri və s. amillərlə əlaqədar olaraq qurumuşdursa, unutduğu yerləri, sonra ardınca növbəti üzvləri yumalı, yaxud məsh etməlidir.

Məsələ 344. Əgər dəstəmaz əsnasında hər hansı bir yeri yuması, yaxud məsh etməsi xüsusunda şəkkə düşərsə, fasiləsiz ardıcılıq pozulmadığı halda şəkkinə etina etməli və sözügedən üzvü yuduqdan, yaxud məsh etdikdən sonra dəstəmazına davam etməlidir.

Dəstəmazdan sonra hər hansı bir yeri yuması, yaxud məsh etməsi xüsusunda şəkkə düşərsə, ürfən dəstəmazı başa çatdırmış sayıldığı, məsələn, dəstəmazxanadan çıxdığı, yaxud başqa bir işlə məşğul olduğu təqdirdə şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 345. Dəstəmazın işlərində, o cümlədən başın məsh edilməsində, üz və qolların yuyulmasında, habelə dəstəmazın şərtlərində, o cümlədən suyun pak olub-olmaması, qəsb edilib-edilməməsi, yaxud dəstəmaz üzvlərində suyun qarşısını alan bir maneənin olub-olmaması xüsusunda həddən ziyadə şəkk edərək şəkkak olan şəxs şəkkinə etina etməməlidir. Həmçinin, vasvasılığa mübtəla olduğu təqdirdə də bu göstərişə əməl etməlidir. Şəkkaklığın müəyyən edilməsi üçün meyar ürfdür (insanların baxışdır).¹

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm qüsl və təyəmmümə də şamildir.

Dəstəmazı pozan hallar

Məsələ 346. Səkkiz şey dəstəmazı pozur:

- 1) Sidiyə çıxma (deurinasıya) və eləcə də idrardan sonra istibra edilmədiyi halda kişidən ifraz olan və sidik hökmündə olan şübhəli maye;
- 2) Defekasiya (böyük ayaqyoluna çıxma);
- 3) Anusdan xaric olunan mədə və bağırsaq yeli;

¹ Daha ətraflı izah üçün 1592-cu məsələyə müraciət edin.

- 4) Görmə və eşitmə fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olan yuxu (lakin yuxululuq halında göz görməsə də, qulaq eşidərsə, dəstəmaz pozulmur);
- 5) Əqli sağlamlığın məhdudlaşması, yaxud itirilməsi ilə nəticələnən dəlilik, sərxoşluq və huşsuzluq kimi hallar;
- 6) Qadınlara məxsus qəlilə, mütəvəssitə, yaxud kəsirə qismindən olmasından asılı olmayaraq istihazə halı (bu mövzu “İstihazə ilə bağlı hökmlər” fəslində ətraflı surətdə izah ediləcəkdir);
- 7) Cənabət;
- 8) Heyz (aybaşı, menstruasiya).

Dəstəmazda müstəhəb olan işlər

Məsələ 347. Dəstəmazda aşağıdakı işlər müstəhəb sayılır:

- a) Başlayarkən “Bismillah” və ya “Bismillahir-rahmənir-rahim” demək.
- b) Dişləri fırçalamaq.
- c) Dəstəmazdan öncə əlləri yumaq.
- d) Dəstəmaza başlamamış ağzı üç dəfə yaxalamaq.
- e) Üç dəfə buruna su alaraq xaric etmək.
- f) Dəstəmaz əsnasında oxunulması nəql edilən duaları aşağıdakı ardıcılıqla oxumaq:

Dəstəmaz alan şəxs suyu gördükdə desin:

“Bismilləhi və billəh, vəlhəmdü lillahilləzi cəələl-məə tahuran və ləm yəcəlhu nəcisən”.

(Allahın adı ilə və Ondan yardım diləyərək başlayıram. Suyu pak və paklayıcı edən, nəcis etməyən Allaha həmd olsun!)

Dəstəmazdan əvvəl əllərini yuyarkən desin:

“Bismilləhi və billəh, Allahumməcəlhi minət-təvvəbinə vəcəlhi minəl-mutətəhhirin”.

(Allahın adı ilə və Ondan yardım diləyərək başlayıram. Allahım, mənə tövbə edənlərdən və paklananlardan eylə!)

Ağzını yaxalayarkən desin:

“Allahummə ləqqini¹ huccəti yəumə əlqakə və ətliq lisəni bizikrik”.

(Allahım, Sənin qarşına çıxacağım gün dəlili mi mənə təlqin et və dili mi Öz zikrinə öyrəşdir!)

¹ Və ya “ləqqini” sözünün yerinə “ləqqinni” deyə bilər.

Burnuna su alarkən desin:

“Allahummə lə tuhərrim ələyyə rihətəl-cənnəti vəcəlni mimmən yəşummu rihəhə və rauhəhə və tibəhə”.

(Allahım, cənnətin qoxusunu mənə haram etmə, məni onun qoxusunu, mehini və xoş ətrini duyanlardan eylə!)

Üzünü yuyarkən desin:

“Allahummə bəyyiz vəchi yəumə təsvəddu fihil-vucuh və lə tusəvvəd vəchi yəumə təbyəzzu fihil-vucuh”.

(Allahım, üzlərin qaraldığı gün məni üzüağ eylə, üzlərin ağardığı gün məni üzüqara eləmə!)

Sağ qolunu yuyarkən desin:

“Allahummə ətini kitəbi biyəmini vəl-xuldə fil-cinəni biyəsəri və həsibni hisəbən yəsiran”.

(Allahım əməl kitabımı sağ əlimə, cənnətdə əbədi qalmaqla bağlı əməl kitabımı isə sol əlimə ver və sorğu-sualımı asan eylə!)

Sol qolunu yuyarkən desin:

“Allahummə la tutini kitəbi bişiməli və lə min vərai zəhri və lə təcəlhə məğlulətən ilə unuqi və əuzu bikə min muqəttətin-niran”.

(Allahım, əməl kitabımı sol əlimə, yaxud arxamdan vermə, əllərimi boynuma qandallama, mən oddan hazırlanmış libaslardan Sənə sığınırəm!)

Başını məsh edərkən desin:

“Allahummə gəşşini birahmətikə və bərəkətikə və əfvik”.

(Allahım, məni rəhmətinə, bərəkətinə və əfvinə qərq eylə!)

Ayaqlarını məsh edərkən desin:

“Allahummə səbbitni ələs-sirati yəumə təzillu fihil-əqdəm vəcəl səyi fi mə yurzikə ənni, ya Zəl-cələli vəl-ikram”.

(Allahım, ayaqların sürüşdüyü gün məni siratda sabitqədəm eylə və səylərimi Səni məndən razı salan işlərə yönəlt, ey cəlal və ikram sahibi!)

g) Dəstəmazdan sonra desin: Əlhəmdü lilləhi rabbil ələmin, Allahummə-cəlni minət-təvvəbinə vəcəlni minəl-mutətəhhirin”.

(Həmd və sənalar aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahım, məni tövbə edənlərdən və paklananlardan eylə!)

Həmçinin desin: “Allahummə inni əsəlukə təməməl vuzui və təməməs-saləti və təməmə rizvənikə vəl cənnəh”

“Allahım, Səndən düzgün və kamil dəstəmaz, kamil olan namaz, kamil şəkildə razılığını və cənnəti istəyirəm”.

- h) Dəstəmaz alarkən və ya ondan sonra mübarək “Qədr” surəsini oxusun.

Dəstəmaz tələb edən hallar

Məsələ 348. Məqsəd baxımından dəstəmaz almaq bəzən bir işin doğru olması üçün şərtidir, yəni həmin iş, məsələn, namaz müstəhəb ya vacib olmasından asılı olmayaraq dəstəmazsız icra edilərsə, doğru sayılır. Bəzən bir işin caizliyi və haram olmaması üçün şərtidir, yəni həmin iş, məsələn, Qurani-kərimin yazısına toxunmaq dəstəmazsız halda baş verərsə, haram sayılır. Bəzən bir işin kamilliyi üçün şərtidir, yəni cənazə namazı, müstəhəb təvaf, Quran tilavəti, dua, uca Allahdan bir şey diləmək və azan kimi hallarda savab qazanmaq, yaxud daha artıq savaba nail olmaq üçün dəstəmaz alınır. Bəzən isə bir işin məkruluğunu aradan qaldırır. Məsələn, cənabətli halda yatmaq istəyərkən dəstəmaz almaq bu hərəkətin məkruluğunu aradan qaldırır.

Məsələ 349. Altı iş üçün dəstəmaz almaq vacibdir:

- 1) Cənazə namazı istisna olmaqla, əda və ya qəza olmasından asılı olmayaraq bütün vacib namazlar üçün. Müstəhəb namazın isə səhih qılınması üçün dəstəmaz şərtidir.
- 2) Unudulmuş səcdə və təşəhhüd¹ üçün (namazdan sonra onların qəzası ilə namaz arasında bir hədəs halı baş verdiyi, məsələn, namaz qılan idrar etdiyi təqdirdə).
Lakin səhv səcdəsi üçün dəstəmaz almaq vacib deyil və bu hökmdə onun məqamları arasında heç bir fərq yoxdur.
- 3) Həcc, yaxud ümrənin bir ayını kimi icra edildiyi halda Kəbə evinin vacib təvafı üçün.
- 4) Dəstəmaz almaq, yaxud daima dəstəmazlı olmaqla bağlı şəriətdə nəzərdə tutulan qaydada nəzir, yaxud əhd edildikdə, yaxud Allaha and içildikdə həmin nəzir və ya əhdi yerinə yetirmək üçün.
- 5) Quran ayələrini təbərrük niyyəti ilə öpmək nəzir edildikdə.
- 6) Nəcis olmuş Quran nüsxəsini yumaq, yaxud ayaqyolu kimi natəmiz yerlədən çıxarmaq üçün (əlin və ya bədənə başqa bir yerinin ona toxunması labüd olduqda). Lakin bu işin dəstəmaz alanadək təxirə salınması Qurana qarşı ehtiramsızlıq sayılarsa, vacib ehtiyata əsasən, tə-

¹ Unudulmuş təşəhhüdün qəzasının yerinə yetirilməsi vacib deyildir, müstəhəb ehtiyatın tələbidir. Lakin unudulmuş təşəhhüd üçün səhv səcdəsinin edilməsi vacibdir.

yəmmüm edərək (təyəmmüm üçün dəstəmazdan daha az vaxt lazım gəldiyi hallarda) Quranı ayaqyolu kimi natəmiz yerlərdən çıxarmaq, yaxud nəcasətə bulaşdığı təqdirdə yumaq lazımdır. Əgər bu qədər gözləmək də Qurana qarşı hörmətsizlik olarsa, müqəddəs kitabın nüsxəsini dəstəmaz və təyəmmümsüz ayaqyolu kimi natəmiz yerlərdən çıxarmaq və ya nəcis olduğu təqdirdə yumaq lazımdır.

Məsələ 350. İnsan istər namaz vaxtından bilavasitə, yaxud xeyli öncə, istərsə namaz vaxtı başladıqdan sonra dəstəmazın məqsədlərindən hər hansı biri, o cümlədən namaz qılmaq, Qurani-Kərimin mətninə toxunmaq, təharətli olmaq, yaxud insanı Allaha yaxınlaşdıran istənilən məqsəd üçün dəstəmaz alarsa, dəstəmazı doğrudur.

Beləliklə, sübhün başlanğıcında zöhr namazı üçün dəstəmaz alarsa, eybi yoxdur. Həmçinin, zöhr və əsr namazları üçün dəstəmaz alarsa, dəstəmazı pozulmadığı təqdirdə məğrib və işa namazlarını da həmin dəstəmazla qıla bilər.

Məsələ 351. Dəstəmazda vaciblik və müstəhəblik niyyəti etməyə gərək yoxdur. Hətta əgər insan vaciblik niyyəti ilə dəstəmaz alarsa və sonradan vacib olmadığı məlum olarsa, dəstəmazı doğrudur. Məsələn, namaz vaxtının başladığına əmin olan bir şəxs vacib dəstəmaz niyyəti edərsə və namazdan sonra vaxtın başlamadığını başa düşərsə, dəstəmazı doğrudur.

Məsələ 352. İnsanın təharətli olması üçün dəstəmaz alması, dəstəmazlı olan şəxsin də hər namaz, xüsusən, sübh və məğrib namazları üçün yenidən dəstəmaz alması müstəhəbdir.

Bəzi fəqihlərin (r.ə) sözlərinə görə, müstəhəbdir ki, insan cənazə namazı, əhli-quburu (qəbiristan əhlini) ziyarət etmək, məscidə və İmamların (əleyhimussalam) məqbərəsinə daxil olmaq, Qurani-məcidə yanında daşımaq, oxumaq, yazmaq, haşiyəsinə toxunmaq üçün və yatmadan əvvəl dəstəmaz alsın. Lakin bu hallardan bəzilərinə dəstəmazın müstəhəbliyi qəti deyildir. Əlbəttə ki, müstəhəb olması ehtimalı ilə dəstəmaz alarsa, dəstəmazı doğrudur və dəstəmazlı halda icra edilməli olan istənilən işi görə bilər, məsələn həmin dəstəmazla namaz qıla bilər.

Buna əsasən Quran oxumaq, yaxud Qurana toxunmaq üçün dəstəmaz almışdırsa, namaza qədər dəstəması batil edən bir iş baş verməyibsə, həmin dəstəmazla namaz qıla bilər.

“Daimül-hədəs”¹lə bağlı hökmlər

Məsələ 353. Hər hansı bir xəstəliklə əlaqədar olaraq sidiyə damcı-damcı çıxan (inkontinensiya), yaxud nəcis ifrazının qarşısını ala bilməyən (enkoprez), mədə yelinin ifrazına nəzarət edə bilməyən (flatulensiya) və ya spermanın ixtiyarsız ifrazına mane ola bilməyən və bu kimi xəstəlikləri olan² şəxs “daimül-hədəs” (daima hədəs halında olan insan) üçün nəzərdə tutulan göstərişlərə əməl etməlidir.

Ümumiyyətlə, namazın vaxtının əvvəlindən axırına kimi belə bir vəziyyətdə olan şəxsin təharət (mövcud vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz, qüsl və ya təyəmmümdən hər hansı birini yerinə yetirmək) və namaz qılmaq üçün müəyyən miqdarda fürsət tapıb-tapmaması ilə bağlı dörd hal fərz edilə bilər:

- a) namazı bütövlüklə qılmaq üçün fürsət tapacağına əmindir;
- b) namazın bir hissəsini qılmaq üçün fürsət tapacağına əmindir;
- c) namazı bütövlüklə, yaxud onun bir hissəsini qılmaq üçün fürsət tapacağını ehtimal edir;
- d) namazın bir hissəsini qılmaq üçün fürsət tapmayacağına əmindir.

Bu halların hər biri ilə əlaqədar hökm sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 354. Sözügedən insan namaz vaxtının əvvəlindən axırınadək təharət almaq (yəni mövcud vəziyyətdəki vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz almaq, yaxud təyəmmüm və ya qüsl etmək) və namazı bütövlüklə qılmaq üçün fürsət tapacağına əmindirsə, namaz vaxtının əvvəlində, ortasında, yaxud axırında olmasından asılı olmayaraq fürsət tapdıqda namazını qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər yalnız namazın vacib işlərini görəcək qədər fürsəti olarsa, bu halda həmin vaxt ərzində namazın ancaq vacib işlərini görməli, azan, iqamə və qunut kimi müstəhəb hissələri ixtisara salmalıdır.

Məsələ 355. Namaz vaxtının əvvəlindən axırınadək təharət almaq (yəni mövcud vəziyyətdəki vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz almaq, yaxud təyəmmüm və ya qüsl etmək) və namazın bir hissəsini qılmaq üçün fürsət tapacağına və həmin hissədən sonra namaz əsnasında bir və ya bir neçə

¹ Hədəs dedikdə, təharətin pozulmasına (dəstəmaz və ya qüslün batil olmasına) səbəb olan işlər nəzərdə tutulur-tərc.

² Məsələn, yuxu tutmaları olan xəstəliyə (narkolepsiya) tutulmuş şəxs

dəfə sidik, nəcis, yel və yaxud məni (sperma) ifraz edəcəyinə əmindirsə, lazım ehtiyata əsasən, fürsət tapdıqda təharət alaraq (dəstəmaz almaq, yaxud qüsl və ya təyəmmüm edərək) namaz qılmalıdır.

Lakin namaz əsnasında, yaxud namazdan sonra ifraz olunan sidik, nəcis, yel, yaxud məniyə (spermaya) görə, təharətini təzələməsinə, məsələn, yenidən dəstəmaz və ya qüsl almasına, təyəmmüm etməsinə gərək yoxdur. Bir dəstəmaz onun bir neçə istər müstəhəb, istərsə vacib namazı üçün kifayətdir.

Amma onun mübtəla olduğu hədəsdən fərqli bir hədəs baş verərsə, məsələn, yuxu tutarsa, yaxud eyni hədəs sözügedən xəstəliklə əlaqədar olmayaraq baş verərsə, məsələn, təbii şəkildə sidik, yaxud nəcis ifraz edərsə, bu iki halda yenidən təharət (dəstəmaz, qüsl və ya təyəmmüm) almalıdır.

Məsələ 356. İnsan hər hansı bir xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq sidik, yaxud nəcis ifrazının qarşısını ala bilmirsə, namaz vaxtının əvvəlindən axırınadək təharət (mövcud vəzifəsinə uyğun olaraq, dəstəmaz almaq, qüsl və ya təyəmmüm etmək) almaq və namazı bütövlüklə, yaxud bir hissəsini qılmaq üçün fürsəti olacağını ehtimal edirsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, hərçənd namaz vaxtının əvvəlində namazı dərhal qılmaq imkanı olsa da, həmin fürsəti gözləməlidir.

Ancaq əgər namazı qılarsa və qıldıqdan sonra bir müddət hədəs baş verməzsə, bu müddət təharət almaq və namazı bütövlüklə, yaxud bir hissəsini qılmaq üçün kifayət edəcək qədər davam edərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazını yenidən qılmalıdır. Bu hökm fürsəti olmayacağı düşüncəsi ilə namazını vaxtın başlanğıcında qılan şəxsə də şamil olunur.

Məsələ 357. Sidiyi, nəcisi, yeli və ya məni (sperma) təharət alaraq (mövcud vəziyyətinə uyğun olaraq, dəstəmaz, qüsl və ya təyəmmümü yerinə yetirərək) namazının bir hissəsini qılmağa fürsət verməyəcək qədər aralıqsız ifraz olan şəxs mövcud vəziyyətdəki vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz alaraq, yaxud təyəmmüm və ya qüsl edərək namaz qılmalı və namazdan əvvəl, namaz əsnasında, yaxud namazdan sonra ifraz olunan sidik, nəcis, yel və məniyə etina etməməlidir. Bu halda təharətini yeniləməsinə, məsələn, yenidən dəstəmaz almasına, qüsl və ya təyəmmüm etməsinə gərək yoxdur, bir dəstəmaz onun bir neçə istər müstəhəb, istərsə vacib namazı üçün kifayətdir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, hər namaz üçün ayrıca dəstəmaz almalıdır. Lakin qəzası yerinə yetirilən səcdə və təşəhhüd, habelə ehtiyat namazı üçün başqa bir dəstəmaza gərək yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən şəxs düçar olduğu hədəsdən başqa, məsələn, yatmaq kimi digər bir hədəs halı baş vermədikcə, yaxud eyni hədəs düçar olduğu xəstəliklə əlaqədar olmayaraq baş vermədikcə, məsələn, normal deurinasiya (sidik ifrazı) və defekasiya (nəcis ifrazı), yel və məninin ifrazı baş vermədikcə, təharətli sayılır. Qeyd edilən bu iki halda isə təharətini yeniləməli, yenidən dəstəmaz almalı, yaxud qüsl və ya təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 358. Fasiləsiz olaraq sidik, nəcis, yel və ya məni (sperma) ifraz edən şəxsin namazı dəstəmazdan dərhal sonra qılması vacib deyil, hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, dərhal namaza başlamalıdır.

Məsələ 359. Fasiləsiz olaraq sidik, yaxud nəcis və s. ifraz edən şəxs dəstəmaz aldıqdan sonra, hətta namaz halında olmasa belə, Quranın yazısına toxuna bilər.

Məsələ 360. Fasiləsiz olaraq sidik, nəcis, yel və ya məni (sperma) ifraz edən şəxs namaz qılmaq üçün imkan daxilində nəcasətin digər hissələrə yayılmasının qarşısını almalı (məsələn, içərisində pambıq, yaxud başqa bir hopdurucu vasitə olan, sidiyin ətraf hissələrə yayılmasının qarşısını alan kisə kimi tibbi ləvazimatlarla qorunmalı, yaxud müəyyən yollarla nəcisin sirayət etməsinin qarşısını almalı) və vacib ehtiyata əsasən, həddən ziyadə əziyyətli olmadığı təqdirdə, hər namazdan öncə nəcasətlənmiş sidik kanalının xaricini (sidiyin məxrəci) və onun ətrafını, yaxud anusu (nəcisin məxrəci) yumalıdır.

Məsələ 361. Sidik, nəcis, yel, yaxud məninin (sperma) ifrazının qarşısını ala bilməyən şəxs əgər xəstəliyinin müalicəsi asandırsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, müalicə olunmalıdır.

Məsələ 362. “Daimül-hədəs” insanın sağaldıqdan sonra xəstəlik dövründə vəzifəsinə uyğun qaydada qıldığı namazlarının qəzasını qılmasına gərək yoxdur. Lakin namaz əsnasında sağalarsa, lazım ehtiyata əsasən, həmin anda qıldığı namazını yenidən qılmalıdır.

Cəbirə dəstəmazı

Məsələ 363. Yara, çiban, yaxud sınıqların üzərinə sarılan bint, gips, parça, şin (sargı taxtası) kimi sargılar, habelə yaraların üzərinə qoyulan məlhəm “*cəbirə*” adlanır.

Cəbirə dəstəmazının şərtləri

Cəbirə dəstəmazında bir sıra şərtlərə riayət etmək lazımdır. Növbəti məsələlərdə bu şərtlər izah ediləcəkdir.

Birinci şərt: Dəstəmaz üzvlərində yara, çiban, sınıq, yaxud məlhəm olmalıdır

Məsələ 364. Cəbirə dəstəmazı dəstəmaz üzvlərində yara, çiban, sınıq, yaxud məlhəm olduqda alınır.

Məsələ 365. Dərinin üzərində yara, irinli səpgi və suluqların yaranmasına səbəb olan yanıqlara da yaralarda olduğu kimi cəbirə hökmləri şamil edilir. Həmçinin, ağrı, şişkinlik, yaxud vətərin dartılması və bu qəbildən olan hallarda müalicə məqsədilə bədən üzvlərinə qoyulan dərman və məlhəmlərə hətta həmin üzvlərdə yara, çiban və sınıq olmasa belə, cəbirə hökmləri tətbiq edilir.

Lakin çıxıqların sınıq hökmündə olması işkallıdır. Odur ki, vacib ehtiyata əsasən, elə etmək lazımdır ki, ehtiyatın tələblərinə əməl olunsun. Amma çıxıqların müalicəsi və sağlması məqsədilə onların üstünə qoyulan məlhəm və dərman istisna olaraq, cəbirə hökmündədir.

Məsələ 366. Əgər dəstəmaz üzvlərində yara, çiban, sınıq, dərman və məlhəm yoxdursa, lakin bəzi dəri xəstəlikləri, yaxud dəstəmaz üzvlərində meydana gələn şişkinlik kimi başqa bir səbəblə əlaqədar olaraq su həmin üzvlər üçün zərərlidirsə, təyəmmüm edilməlidir.

Məsələ 367. Əgər yara, çiban, yaxud sınıq dəstəmaz üzvlərindən başqa nəhiyələrdədirsə, lakin dəstəmaz üzvlərinin su ilə təması bədənə həmin zədələnmiş yerləri üçün təhlükəlidirsə, bu halda təyəmmüm etmək lazımdır.

Həmçinin, əgər yara, çiban, yaxud sınıq dəstəmaz üzvlərinin bir hissəsini əhatə edərsə, lakin digər yerlərin yuyulması zədələnmiş yer üçün bir qayda olaraq zərərli olmasa da, təsadüfən zərər törədə bilərsə, məsələn, yara əl barmaqlarındadırsa, ancaq bazuönünün yuxarı hissəsinin yuyulması barmağın yarasına zərər verəcəksə, belə hallarda təyəmmümlə kifayətlənmək lazımdır.

Məsələ 368. Dəstəmaz üzvlərinə boya, qatran və yapışqan kimi aradan qaldırılması mümkünsüz, yaxud dözülməz dərəcədə məşəqqətli olan şeylər yapışarsa, mükəlləfin vəzifəsi təyəmmüm etməkdir.

Sözügedən maddə təyəmmüm üzvlərində olarsa, bu halda istisna olaraq, həm dəstəmaz almalı, həm də təyəmmüm etməlidir və dəstəmazda, vacib ehtiyata əsasən, cəbirə dəstəmazında olduğu kimi mümkün olduğu təqdirdə suyun qarşısını alan həmin maddənin üzərinə məsh etməlidir.

Lakin sözügedən maddə ovucun¹ yalnız bir hissəsində olarsa, əllərin üst tərəfində və altında olmazsa, belə ki, əlin həmin maddəyə bulaşmamış hissəsi ilə məshi yerinə yetirə bilərsə, təyəmmüm kifayətdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, zərurət hallarında bədənə daxil edilən kanula² yara, çiban, yaxud sınıq nahiyələrində olmadığı təqdirdə suyun qarşısını alan maneə hökmünü daşıyır.

İkinci şərt: Su zədələnmiş yer üçün zərərli olmalı, yaxud zədələnmiş yerə qoyulmuş cəbirənin açılması zərərli və ya həddən ziyadə əziyyətli olmalıdır

Məsələ 369. Suyun zədələnmiş yer üçün çox zərərli olduğu, yaxud zədələnmiş yerə qoyulmuş cəbirənin açılması təhlükəli və ya dözülməz dərəcədə əziyyətli olduğu halda, hətta su zədələnmiş nahiyə üçün zərərli olmasa belə cəbirə dəstəmazı alınır. Sonuncu hala misal olaraq, gipsə qoyulan və suyun onun üçün zərərli olmadığı, lakin gips çıxarılmadan suyun dəriyə çatdırılmasının mümkünəş olmadığı, digər tərəfdən isə gipsin çıxarılmasının zədələnmiş nahiyə üçün təhlükəli sayıldığı, yaxud insan üçün dözülməz olan, həddən ziyadə əziyyətlə müşayiət edildiyi sınıqları göstərmək olar.

Məsələ 370. Cəbirə dəstəmazına səbəb olan təhlükənin reallığı xüsusunda dəstəmazda istifadə ediləcək qədər suyun zərərli olması ilə zərərin zədələnmiş nahiyədəki nəcasətin təmizlənməsindən irəli gəlməsi arasında fərq yoxdur.

Deməli, dəstəmazda istifadə ediləcək qədər suyun üzərində yara, çiban və ya sınıq olan dəstəmaz üzvlərinə zərəri olmadığı, lakin zədələnmiş yerin nəcasətlənmiş, qana bulaşmış olduğu və qanın təmizlənməsi üçün həddən ziyadə su ilə yuyulmalı olan, digər tərəfdən isə həddən ziyadə su

¹ Əvvəldə də qeyd olunduğu kimi, ovuc dedikdə barmaqlar da nəzərdə tutulur.

² Kanula serum qoşmaq, yaxud maye halında olan dərmanların inyeksiyasını həyata keçirmək üçün xəstənin bədənində daxil edilən plastik borucudur.

ilə yumağın zədələnmiş nahiyyə üçün təhlükəli olduğu hal da cəbirə dəstəməz almağın lazım olduğu məqamlardandır.

Qeyd etmək lazımdır ki, zərərin olması xüsusunda yəqinlik, əminlik və güman etmək şərt deyil. Lakin insan zərərin olacağına dair əqli ehtimal verərsə, belə bir ehtimal onun zərərdən qorxmasına səbəb olarsa¹, kifayətdir.

Lakin əziyyətdə gəlincə (adətən dözülməsi həddə olmayan həddən ziya-də çətinlik), burada yəqinlik və ya əminlik lazımdır və təkcə qorxu amili kafi deyil.

Məsələ 371. Öncəki məsələdə edilən izaha əsasən, yəqinlik, əminlik, güman və zərərcəkmə qorxusu davam etdikcə, hərçənd insan zədələnmiş nahiyyənin yaxşılaşdığını ehtimal etsə də, cəbirə hökmü tətbiq edilir.

Zərər qorxusu aradan qalxdıqda isə mümkün olduğu təqdirdə dəstəməz almaq üçün cəbirəni dəstəməz üzvünün üzərindən götürmək lazımdır.

Məsələ 372. Dəstəməz üzvlərindən birində yara, çiban, yaxud sınıq olduqda zədələnmiş nahiyyənin üstü açıqdırsa və su onun üçün təhlükəli deyilsə, yaxud üstü sarğılıdırsa, lakin sarğının heç bir əziyyət olmadan açılması mümkündürsə və su da həmin nahiyyə üçün təhlükəli deyilsə, adi qaydada dəstəməz almaq lazımdır.

Həmin qayda ilə əgər cəbirənin altını irtimasi qaydada suya salıb yuya bilərsə, cəbirə bu qaydada yuyulmalıdır və bu halda üzvü yuxarıdan aşağı yumaq lazım deyil. Buna əsasən, bu məsələdə qəd olunan heç bir halda cəbirə dəstəməzi yerinə yetirilmir.

Məsələ 373. Su üzv üçün təhlükəlidirsə, lakin qızdırılmaqla, yaxud az miqdarda ("yuyulma" sayılacaq miqdarda) istifadə edilməklə bu təhlükə aradan qaldırıla bilərsə, lazımı tədbirlər görülməli və adi qaydada dəstəməz alınmalıdır.

Məsələ 374. Üzvün sağlam və ya yaralı, yaxud sınıq olmasından asılı olmayaraq su onun üçün təhlükəli deyilsə, lakin həmin üzv nəcisdirsə və paklanması mümkün deyilsə, hərçənd paklamanın mümkünsüzlüyü vaxt və ya suyun azlığı ilə əlaqədar olsa da, yaxud paklama mümkündürsə, ancaq dözülməz dərəcədə məşəqqətlidirsə, yuxarıda qeyd olunan bütün hallarda təyəmmüm etmək lazımdır.

¹ Başqa sözlə, ağılabatan zərər ehtimalı verir ki, bu da onun qorxusunun mənşəyi olur.

Üçüncü və dördüncü şərtlər: Cəbirənin üzərinə məsh edilməlidir və məsh zamanı cəbirəli üzv hərəkətsiz olmalıdır

Məsələ 375. Cəbirənin üzərinə yalnız məsh edilməlidir və cəbirənin üzərinin yuyulması kafi sayılır.¹ Həmçinin, cəbirəli üzv məsh zamanı (hətta vacib ehtiyata əsasən, yuyulan üzvlər – üz və qollar da) hərəkətsiz olmalıdır.

Məsələ 376. Yuyulmalı olan dəstəmaz üzvlərindəki (üz və qollardakı) cəbirənin üzərinə məshin əllə edilməsi vacib deyil, istənilən şeylə edilə bilər və cəbirə dəstəmazı niyyəti ilə üz və qollara məsh etmək üçün sudan dəfələrlə istifadə etməyin eybi yoxdur. Bu hökm cəbirə qüslünə də şamil-dir.

Məsələ 377. Cəbirə məsh üzvlərində (baş və ayaqlarda) olarsa, onun üzərinə əldə qalan rütubətlə məsh etmək lazımdır və məsh üçün başqa sudan istifadə etmək olmaz.

Beşinci şərt: Məsh üzvlərinin üzərindəki cəbirə quru olmalıdır

Məsələ 378. Məsh üzvlərinin (baş və qolların) üzərindəki cəbirə quru olmalı, yaxud rütubəti o qədər az olmalıdır ki, məsh suyu ona üstün gəlsin və sözügedən rütubət ürfü cəhətdən məsh suyunda itmiş sayılsın.

Lakin yuyulan üzvlərin (üz və qollar) üzərindəki cəbirənin üzərinə məsh edilərkən quru olmasına gərək yoxdur.²

Altıncı və yeddinci şərtlər: Cəbirə pak və mübah olmalıdır

Məsələ 379. Cəbirə pak olmalıdır. Nəcasətli olduğu təqdirdə isə yuyulmalı, dəyişdirilməli, yaxud üzərinə parça və ya plastik maddə kimi pak bir şey cəbirəyə yapışaraq ürfən onun bir hissəsi hesab ediləcək şəkildə bağlanmalıdır. Əgər cəbirənin səthi pakdırsa, ancaq alt layları nəcasətli olarsa, işkalı yoxdur.

Məsələ 380. Cəbirə qəsbi olmamalıdır və insan qəsbi cəbirəyə məsh etdikdə günah etmiş olur və onun dəstəmazı, vacib ehtiyata əsasən, batildir.

¹ Cəbirənin üzərinə məsh etmədən onun ətrafının yuyulması ilə kifayətlənmək, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil və buna əsasən, cəbirənin üzərinə yalnız məsh edilməlidir və onun yuyulması kifayət etmir.

² Hərçənd yuyulan üzvlərdə (üz və qollarda) bu işə riayət etmək müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Məsələ 381. Cəbirənin mütləq namaz əsnasında insanın üzərində olması doğru sayılan şeylərdən olması şərt deyildir. Beləliklə, cəbirə ipək parça, qızıl, yaxud əti haram sayılan heyvanın bədəninin pak hissələrindən hazırlanmış olarsa, dəstəməzə xələl gətirmir. Cəbirə dəstəməzinin doğruluğuna xələl gətirən məqamlar isə artıq hökmünü bəyan etdiyimiz kimi cəbirənin səthinin nəcəsətli olması, yaxud onun qəsbi olmasıdır.

Səkkizinci şərt: Cəbirə normal ölçüdə olmalıdır

Məsələ 382. Yaranın, çibanın, sınığın və s. üzərinə qoyulan cəbirə normal ölçüdə olmalıdır. Əgər cəbirə normal ölçüdə artıqdırsa və artıq olan hissənin həddən ziyadə əziyyət çəkmədən götürülməsi mümkündürsə, həmin hissə götürülməlidir.

Əgər artıq hissənin götürülməsi mümkün deyilsə, yaxud həddən ziyadə məşəqqətlidirsə və ya sağlam nahiyyə üçün zərər törədə bilərsə, belə hallarda cəbirə təyəmmüm yerlərindən (alın və əllərdən) başqa bir yerdə olduğu təqdirdə təyəmmüm etmək, təyəmmüm yerlərində olduğu təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, həm cəbirə dəstəməzi almaq, həm də təyəmmüm etmək lazımdır.

Lakin əgər artıq hissənin götürülməsi məhz zədələnmiş nahiyyə üçün təhlükəlidirsə, bu halda hərçənd cəbirə təyəmmüm yerlərində olsa da, cəbirə dəstəməzi kifayətdir.

Məsələ 383. Yaranın üzərindəki cəbirə normal ölçüdədirsə, onun yüngülləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur.

Habelə, (normal ölçüdə olmasına baxmayaraq) cəbirənin üzərinə başqa bir şey qoyularsa, yaxud sarılarsa, qoyulduqdan və ya sarıldıqdan sonra cəbirənin tərkib hissəsinə çevrildiyi halda iradə yoxdur.

Doqquzuncu şərt: Ardıcılığa riayət edilməlidir

Məsələ 384. Adi qaydada alınan dəstəməzə qollar, habelə vacib ehtiyata əsasən, üz yuxarıdan aşağıya doğru yuyulduğu kimi, cəbirə dəstəməzində də bu üzlərdəki cəbirənin üzərinə ardıcılıq qaydasına riayət etməklə yuxarıdan aşağıya doğru məsh edilməlidir.

Beləliklə, biləyində cəbirə olan, lakin qolunun yuxarı (bazuönü) və aşağı (əl) nahiyyələri açıq olan şəxs öncə açıq olan yuxarı hissəni yumalı, sonra cəbirəli biləyin üzərinə tərtibə riayət etməklə məsh etməli, daha son-

ra açıq olan biləkdən aşağı hissəni yumalıdır.

Məsələ 385. Üz və qollarda birdən artıq cəbirə olarsa, onların arasında qalan hissələri tərtibə riayət etməklə yumaq lazımdır.

Müxtəlif hallarda cəbirə dəstəmazının alınma qaydası

Məsələ 386. Yara, çiban, yaxud sınıq yuxarıda sadalanan şərtlərə cavab verdikdə, cəbirə dəstəmazı müxtəlif hallarda aşağıdakı üsullarla alınır:

Birinci şəkildə:

Yara, çiban, yaxud sınıq yuyulmalı olan üzvlərdədirsə (üz və ya qollar-dadırsa):

- a) üstü örtülüdürsə: ətrafı yuyulmalı və cəbirənin üzərinə məsh edilməlidir.
- b) üstü açıqdırsa:
 1. Əgər yara, yaxud çibandırsa, sınığın olub-olmamasından asılı olmayaraq: ətrafını yumaq lazımdır və yara, yaxud çiban olan hissəni yumağa gərək yoxdur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, onun üzərinə pak bir parça¹ qoyaraq yaş əli parçanın üzərinə çəkmək lazımdır.²
 2. Əgər sınıq yarasız olarsa, təyəmmüm etmək lazımdır.

İkinci şəkildə:

Yara, çiban, yaxud sınıq məsh üzvlərindədirsə:

- a) üstü bağlıdırsa: dəstəmaz üçün cəbirənin üzərinə məsh etmək lazımdır.³
- b) üstü açıqdırsa: təyəmmüm etmək və müstəhəb ehtiyata əsasən, üzərinə pak bir parça⁴ qoyaraq parçanın üstünə əldə qalan dəstəmaz suyunun rütubəti ilə məsh etməklə cəbirə dəstəmazı da almaq lazımdır.

¹ Yaxud pak bir plastik və s.

² Təbii ki, suyun zərərli olduğu yara və çiban yuyulmalı olan üzvü məsələn, üzü (və ya təqribən onun bütün hissələrini) əhatə etdiyi təqdirdə təyəmmüm edilməlidir. Maneəsiz təyəmmüm edilməsi onun üçün zərərli olduğu təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, pak bir parça, plastik və s. üzərinə qoyulmalı, həm dəstəmaz alınmalı, həm də təyəmmüm edilməlidir.

³ Təbii ki, bu məsələ vacib miqdarda məsh edilməsi üçün lazım olan yerin açıq olmadığı hala aiddir. Yoxsa məshin elə həmin hissəyə edilməsi lazımdır.

⁴ Yaxud pak bir plastik və s.

Məsələ 387. Cəbirə ayağı eninə doğru bütünlüklə əhatə edirsə, lakin ayağın üstünün cəbirədən yuxarıda qalan bir hissəsi və eləcə də barmaqlar tərəfdə qalan bir hissəsi sarğısızdırsa, sarğısız yerlərin və cəbirənin üzərinə adi dəstəməzdə olduğu kimi tərtibə riayət etməklə məsh etmək lazımdır.

Məsələ 388. Əl və barmaqlarında cəbirə olan və dəstəməz əsnasında digər əlini yaş halda ona çəkən şəxs baş və ayaqlarına həmin rütubətlə məsh edə bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, məsh əlin cəbirəsiz yeri ilə edilməlidir.

Məsələ 389. Cəbirə dəstəməz üzvlərindən bəzilərini, məsələn, üzü, yaxud qolun birini tamamilə əhatə edirsə, cəbirə dəstəməzi kifayətdir. Lakin dəstəməz üzvlərinin hamısını, yaxud təqribən hamısını əhatə edirsə, vacib ehtiyata əsasən, həm təyəmmüm etmək, həm də cəbirə dəstəməzi almaq lazımdır.

Məsələ 390. Dəstəməz üzvlərinin hər hansı bir yerindən qan alınarsa, yaxud həcəmət edilərsə, su həmin nahiyyə üçün zərərli olduğu təqdirdə ona öncəki məsələlərdə şərh edilən yara hökmləri tətbiq edilməlidir. Su zərərli deyilsə, lakin həmin üzvün nəcis olması, yaxud qanaxmanın dayanmaması ilə əlaqədar olaraq onu yumaq mümkün deyilsə, təyəmmüm etmək lazımdır.

Məsələ 391. Hər hansı bir göz xəstəliyindən əziyyət çəkən, gözü şişən, iltihablanan şəxsin, ümumiyyətlə, üzünü yumaq üçün sudan istifadə etməsi təhlükəlidirsə, təyəmmüm almalıdır.

Lakin göz ətraflarını yumaq mümkündürsə və göz üçün zərərli deyilsə, gözün üzəri məlhəmlə örtülmüş olduğu təqdirdə cəbirə dəstəməzi almaq kifayətdir, gözün üzəri məlhəmlə örtülmədiyi təqdirdə isə vacib ehtiyata əsasən, həm cəbirə dəstəməzi almaq, həm də təyəmmüm etmək lazımdır.

Cəbirə dəstəməzi ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 392. Vəzifəsi cəbirə dəstəməzi, yaxud cəbirə qüslü olan şəxs hərçənd namaz vaxtının sonunadək üzürlü halın aradan qalxacağını bilsə də, namazı vaxtının başlanğıcında qıla bilər. Lakin, müstəhəb ehtiyata əsasən, əgər vaxt bitənədək üzürlü vəziyyətin aradan qalxacağına ümid edirsə, bu halda gözləməli, üzürlü halı aradan qalxmadığı təqdirdə isə namazını vaxtı bitənədək cəbirə dəstəməzi, yaxud cəbirə qüslü ilə qılmalıdır.

Məsələ 393. Vəzifəsi cəbirə dəstəməzi almaq olan və cəbirə dəstəməzi alan şəxs üzürlü halı aradan qalxdıqda və şəfa tapdıqda dəstəməzi qüvvədə qalır və onunla namaz qılmaq, yaxud Quranın yazısına toxunmaq kimi dəstəməza ehtiyac duyulan işləri görə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəzifəsi həm cəbirə dəstəməzi, həm də təyəmmüm olan hallarda üzürlü hal aradan qalxdıqdan, şəfa tapdıqdan sonra həmin dəstəməz kafi sayılır və yerinə yetirilməsi üçün dəstəməza ehtiyac duyulan işlər üçün dəstəməz almalıdır. Bu məsələ cəbirə qüslünə də aiddir.

Məsələ 394. Əgər insan dəstəməz üzvlərində yara, çiban, yaxud sınıq olduğunu və suyun onun üçün zərərli olduğunu düşünərək cəbirə dəstəməzi, yaxud cəbirə qüslü haqqında göstərişə uyğun hərəkət edərsə, sonradan dəstəməz üzvlərində hər hansı bir yara, çiban, yaxud sınıq olmadığı aşkara çıxarsa, onun dəstəməz, yaxud qüslü batildir və belə dəstəməz və ya qüslə qıldığı namazları vaxtı bitmədiyi təqdirdə yenidən qılmalı, vaxtı bitdiyi halda isə qəzasını qılmalıdır.

Lakin əgər dəstəməz üzvlərində həqiqətən yara, çiban, yaxud sınıq olarsa və insan suyun zərərli olduğunu düşünərək cəbirə dəstəməzi, yaxud cəbirə qüslü göstərişlərinə əməl edərsə, sonradan əslində suyun zədələnməmiş nəhiyə üçün zərərli olmadığı məlum olarsa, dəstəməz və qüslü doğru sayılır.

Məsələ 395. Mükəlləf suyun dəstəməz almaq, yaxud qüsl etmək üçün zərərli olmadığını düşünərək adi qaydada dəstəməz alarsa, yaxud qüsl edərsə və sonradan suyun onun üçün zərərli olduğunu və əslində vəzifəsinin cəbirə dəstəməzi, yaxud cəbirə qüslü olduğunu başa düşərsə, dəstəməz və ya qüslü yeniləməlidir.

Məsələ 396. Mükəlləf suyun onun üçün zərərli olduğunu düşündüyü halda cəbirə dəstəməzi, yaxud cəbirə qüslündən imtina edərək adi qaydada dəstəməz alarsa, yaxud qüsl edərsə və suyun onun üçün təhlükəli olmadığını, vəzifəsinin dərini yumalı olduğunu başa düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, dəstəməz və ya qüslü yeniləməlidir.

Məsələ 397. Vəzifəsinin cəbirə dəstəməzi almaq, yoxsa təyəmmüm etmək olduğunu bilməyən şəxs ehtiyatən hər ikisini yerinə yetirməlidir.

Məsələ 398. İnsanın vəzifəsinin adi dəstəməzdan cəbirə dəstəməzinə dəyişməsinə səbəb olan işlərin yerinə yetirilməsinin, məsələn, üzdə yara

yarınmasına səbəb olacaq və suyun onun üçün zərərli olduğu¹ döymə prosedurunun icra olunmasının hərçənd vacib namaz vaxtı edilsə də, öz-özlüyündə iradı yoxdur.

Lakin dəstəmaz (və ya qüsl) üzvlərində mane sayılacaq və aradan qaldırıla bilməyən dırnaq qaynağı və ya döymə kimi prosedurların edilməsi mükəlləfin hədəsin aradan qaldırması ilə bağlı vəzifəsinin adı dəstəmazdan təyəmmümə və ya cəbirə dəstəmazı və təyəmmümün hər ikisinin birlikdə icrasına dəyişməsinə səbəb olduğu halda, belə bir əməlin vacib namaz vaxtı icra olunması icazəli deyil. hətta vacib namazdan əvvəl də icra olunması vacib ehtiyata əsasən, caiz sayılır.²

Cəbirə qüslü ilə bağlı hökmlər və şərtlər

Məsələ 399. Cəbirə tərzində edilən qüslərə (cənazə qüslü istisna olmaqla)³ cəbirə dəstəmazının hökm və şərtləri şamil olunur. Lakin lazım ehtiyata əsasən, cəbirə qüslü tərtibi qaydada yerinə yetirilməlidir və onun izahı belədir:

1. Əgər bədəndə yara, çiban və ya yaralı (irinli, yaxud kəsilmiş-deşilmiş yara) sınıq olarsa və su onun üçün təhlükəli olarsa, sarğılı olub-olmamasından asılı olmayaraq mükəlləf qüsl və təyəmmüm arasında seçim edə bilər. Qüslü seçdiyi halda:
 - a) zədələnmiş yer sarğılı olduğu təqdirdə, onun üzərinə məsh etməlidir.
 - b) zədələnmiş yer sarğısız olduğu təqdirdə isə onun ətrafını qüsl niyyəti ilə yumalı və müstəhəb ehtiyata əsasən, zədələnmiş nahiyənin üzərinə pak bir parça qoyaraq parçanın üzərinə məsh etməlidir.
2. Bədəninə yarasız sınıq olarsa, su onun üçün təhlükəlidirsə.
 - a) sarğısızdırsa, qüsl əvəzinə təyəmmüm etməlidir.
 - b) sarğılı olduğu və cəbirənin üzərinə məsh etmək mümkün olduğu təqdirdə cəbirənin üzərinə məsh etməklə qüsl etməlidir.
 - c) sarğılı olduğu və cəbirənin üzərinə məsh etmək mümkün olmadığı halda cəbirə təyəmmüm üzvlərindən başqa yerdədirsə, təyəmmüm etməlidir. Ancaq cəbirə təyəmmüm üzvlərində olarsa, vacib ehtiyata

¹ Suyun zərərli olmadığı, lakin həmin üzvün nəcis olduğu və nəcasətin aradan qaldırmağın qeyri-mümkün olduğu halların hökmü bəhsin davamında izah ediləcəkdir.

² Bu barədə daha geniş izah 328-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Məsələ 757-yə müraciət olunsun.

əsasən, bu halda həm qüsl, həm də təyəmmüm etməlidir.

Cəbirə təyəmmümünün hökmü

Məsələ 400. Əgər mükəlləfin vəzifəsi təyəmmüm almaqdırsa və təyəmmüm üzvlərində cəbirə vardırsa, məsələn, alnında, yaxud əllərinin üstündə yara, çiban və ya sınıq vardırsa, cəbirə dəstəməzi ilə bağlı göstərişlərə uyğun qaydada cəbirə təyəmmümü etməlidir.

QURAN VƏ MÜBARƏK ADLARLA BAĞLI BƏZİ HÖKMLƏR

Məsələ 401. Dəstəmazsız¹ Quranın mətninə toxunmaq, yəni bədəninin hər hansı bir yerini, məsələn, əli, ayağı, üzü, dodağı, sinəni, dili, dişi və s. Quranın yazısına toxundurmaq haramdır və Qurana dəstəmazsız toxunmağın haramlığı xüsusunda onun hər hansı bir ayəsinə, sözünə, yaxud hərfinə toxunmaq arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 402. Dəstəmazsız insanın ürfü baxımdan dərisinə bitişik sayılan qısa tüklərlə Quranın yazısına toxunması icazəli deyil. Belə olmayan tüklərlə toxunmaq isə müstəhəb ehtiyata əsasən tərk edilməsi yaxşı olsa da, icazəlidir.

Məsələ 403. Quranın nöqtəsinə, məddinə, təşdidinə, erab hərəkələrinə, sükununa, Qurandakı sözlərin quruluş və şəkli ilə bağlı olan hər bir şeyə dəstəmazsız toxunmaq haramdır. Lakin vəqf əlamətləri və bu kimi şeylərə toxunmağın iradı yoxdur.

Həmçinin Quranda oxunmayan, lakin ərəb dili mətnində qeyd olunan hərflərə, məsələn, **قَالُوا** və **آمَنُوا** sözlərindəki əlif hərfinə, yaxud vav, əlif, lam və ya hərflərinə dəstəmazsız toxunmaq olmaz.

Əlif (ا) hərfi «الرَّحْمَنُ» və «لَقَمَن» sözlərində **الرحمان** və **لقمان** kimi yazıldıqda Quran hərfləri hökmünü daşıyır.

Məsələ 404. Quran və eləcə də digər mətnlərdə rast gəlinən sözlər xüsusunda onların yanaşı düzüldükdə ürfən Quran mətni hesab edilməsi meyar götürülür və burada mətni yazanın niyyətinin heç bir təsir qüvvəsi yoxdur.

Əlbəttə ki, bu qəbildən olan Quran sözləri hissələrə ayrıldıqdan sonra da ehtiyatın tələbinə riayət etməyi unutmamaq lazımdır, yəni əgər əvvəl bir ibarə (söz birləşməsi, yaxud cümlə) Quran mətni hesab edilirdisə və in-

¹ Bu və bundan sonrakı məsələ vəzifəsi qüsl etmək olan, lakin qüsl etməyən şəxsə də şamil olunur.

di parçalara ayrıldığına görə ürfən Quran mətni hesab edilmirsə, lazım ehtiyata əsasən, bədəni həmin yazıya dəstəmazsız toxundurماما lazımdır.

Məsələ 405. Quran mətninin üzərində şüşə, nazik plastik qoruyucu qatı, yaxud zərvərəq (üzərinə qızıl suyu çəkilmiş kağız) olarsa və Quranın yazısı onun altından görünərsə, sadalanan şeylərə dəstəmazsız halda toxunmağın eybi yoxdur.¹

Məsələ 406. Qeyd edilən hökmdə Quranın üzərində yazıldığı şeyin cinsinin heç bir fərqi yoxdur. Buna əsasən, üzərində Qurandan yazılar olan kağız, lövhə, parça, paltar, yer, divar və s., hətta vacib ehtiyata əsasən, üzərinə Qurandan bir parça yazılmış sikkə və əsginaslara (metal və kağız pul-lara) da dəstəmazsız halda əl vurmaq işkallıdır.

Həmçinin, Quranın yazıldığı xətlər (qrafikalar)² arasında fərq yoxdur. Hətta kufi xətti kimi artıq arxaıkləşmiş, istifadə edilməyən xətlərlə yazıldıqda belə, Quran mətninə dəstəmazsız toxunmaq haramdır. Həmçinin, yazı üsulları, o cümlədən əl yazısı (qələmlə), çap, qravüra, oyma, qabarıq yazılar, naxışlama və s. arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 407. Quranın yazısından başqa yerlərə, məsələn, sətirlərin arasına, vərəqin kənarlarına, cildinə, yaxud üzlüyünə dəstəmazsız toxunmaq haram deyil, lakin məkrühdür. Həmçinin, yazıların bədənə bilavasitə toxunmadığı təqdirdə, dəstəmazsız halda Quranın boyundan, yaxud paltardan asılması və insanın onu üzərində daşması məkrühdür.

Məsələ 408. Qurana toxunmağın haramlığı yalnız mükəlləflərə aiddir. Beləliklə, uşağı və dəlini Qurana toxunmaqdan çəkındirmək vacib deyil. Lakin onların toxunması Qurana qarşı hörmətsizliklə nəticələnərsə, məsələn, Quranın yazısını nəcasətə bulaşdırarlarsa, bu qəbildən olan hərəkətlərin qarşısı alınmalıdır. Bu hökm Quranı cırmaq və ya üzərində oturmaq kimi hörmətsizlik hesab edilən digər işlərə də şamil olunur.

Quranı öyrənmək və bu qəbildən olan məqsədlərlə hərçənd dəstəmazsız halda toxunacaqlarını bildikdə belə uşaqların əlinə vermək olar. Hətta uşaqların Quranın yazısına toxunmasına səbəb olmaq, məsələn, onların

¹ Dəstəmazsız halda mobil telefon, planşet və bu kimi şeylərin ekranından Qurana və mübarək adlara toxunmaq icazəlidir. Çünki LCD ekranın üzərində (şəklin formalaşdığı ekran) Touch (toxunma) adlanan başqa bir ekran vardır. Bundan əlavə, əksər mobil telefonlarda Touch (toxunma) ekranının üzərinə yapışdırılan Glass (şüşə örtük-xarici ekran) adlı başqa bir qoruyucu təbəqə də mövcuddur. Bu baxımdan toxunma birbaşa həyata keçmir, manea üzərindən reallaşmış olur.

² Bu hökm görmə əngəlli insanların barmaqları ilə toxunaraq oxumaq üçün istifadə etdikləri məşhur "Brayl əlifbası" ilə yazılmış Quranlara toxunmağa da şamil olunur.

əлиндən tutaraq Quranın mətninin üzərinə qoymaq da hörmətsizlik olmayacağı təqdirdə caizdir.

Məsələ 409. Quranın mətninin və onun yazıldığı vərəqin həтта hörmətsizliyə və təhqirə səbəb olmadığı halda belə, vacib ehtiyata əsasən, nəcasətlənməsi haram, nəcasətləndiyi təqdirdə isə dərhal paklanması vacibdir. Quranın cildi nəcis olarsa, hörmətsizlik sayıldığı halda onu dərhal yumaq lazımdır.

Məsələ 410. Quranı sirayətedici rütubəti olmayan özlüyündə nəcis bir şeyin, məsələn, qurumuş qan laxtasının, yaxud murdar (şəri kəsim qaydalarına uyğun olaraq kəsilməyən) heyvanın dərisindən hazırlanmış dəri məmulatının üzərinə qoymaq hörmətsizliyə səbəb olduğu halda haramdır və Quranı onun üzərindən götürmək vacibdir.

Məsələ 411. Quranı, həтта onun bir hərfini belə nəcis mürəkkəblə yazmaq onu nəcis etmək hökmünü daşıyır. Yəni, hörmətsizliyə səbəb olduğu halda haramdır və yazıldığı təqdirdə su və ya başqa bir vasitə ilə nəcis mürəkkəb aradan gedəcək şəkildə onu aradan aparmaq lazımdır.

Məsələ 412. Quranın vərəqini paklayıb yumaq təkcə onu nəcisə bulaşdıran şəxsin vəzifəsi deyil. Bu hökm kifayi vacib sayılır və bir nəfər bu vəzifəni icra etdiyi surətdə digərlərinin boynundan götürülür.

Təbii olaraq, nəcis olmuş Quran başqasının malı olarsa, mülkiyyətçinin izni olmadan onun paklanması işkallıdır. Lakin mülkiyyətçidən icazə almağın mümkün olmadığı, yaxud mülkiyyətçinin icazə verməkdən imtina etdiyi və özünün də onu paklamadığı, paklanmanın tərk edilməsinin isə Qurana hörmətsizliyə və onun təhqir olunmasına səbəb olduğu halı istisnadır.

Məsələ 413. İnsan başqasının malı olan Quranı nəcasətə bulayarsa, onun nəcasətli olması səbəbi ilə azalan qiymətinə zəmindir.

Məsələ 414. Quran mətninin kafirə satılması, vacib ehtiyata əsasən, doğru deyildir. Həmçinin, Quranın kafirə verilməsi ona qarşı hörmətsizlik sayıldığı, yaxud hörmətsizliyə səbəb ola biləcəyi təqdirdə haramdır. Lakin Quranın kafirə verilməsi onun haqq yola yönəldilməsi məqsədini daşıyarsa və ona qarşı hər hansı bir hörmətsizlik baş verməyəcəksə, eybi yoxdur.

Məsələ 415. Quran məqsədyönlü şəkildə olmadan insanın əлиндən düşsə, bunun üçün hər hansı bir kəffarə yoxdur, lakin onu dərhal yerdən qaldırmaq və gərəkli ehtiramı göstərmək lazımdır.

Məsələ 416. Vacib ehtiyata əsasən, dəstəmazsız şəxsin hansı dildə ya-

zılmasından asılı olmayaraq uca Allahın adına (الله , خدا , GOD)¹bədəni ilə toxunması caiz deyil və həmçinin, hansı dildə yazılmasından asılı olmayaraq, Onun vəsf olunduğu xüsusi sifətlərə toxunmaq da bu qəbildəndir.

İlahi sifətlərə toxunmanın izahı aşağıdakı qayda ilədir. Mütəal Allah üçün sifətləri iki hissədən ibarətdir:

Birinci qisim: “Ər-Rəhman” adı kimi bəzi sifətlər Uca Allahdan başqası üçün işlədilmir və həmçinin “Muqəllib-əl-Qulub” kimi bəzi sifətlər vardır ki, yalnız Subhan olan Allah bu xüsusiyyətlərə sahibdir. Bu sifətlərdə olan adlara vacib ehtiyata əsasən, dəstəmazsız toxunmaq düzgün deyildir.

İkinci qisim: Bəzi sifətlərin mənası elədir ki, Allahdan başqasına da şamil edilə bilər və onlar barəsində də bu sifətlər işlədilir. Onlar iki qismə bölünür:

- a) Əksər hallarda yalnız Allah üçün işlədilən sifətlər: “Rəbb” və “Xaliq” kimi adlar izah və nişanələr qeyd olunmadan işlədilsə, dərhal Uca Allaha işarə olunduğu aydınlaşır. Bu sifətlər əgər nişanələr qeyd olunmadan işlədilsə, yaxud cümlələrdə istifadədə Uca Allaha işarə etmək kimi başa düşülsə, vacib ehtiyata əsasən, bu sifətlərə dəstəmazsız toxunmaq caiz deyildir. Bu iki haldan başqa hallarda bu sifətlərə dəstəmazsız toxunmaq caizdir.
- b) Allah və Ondan başqası üçün istifadə olunan sifətlər: “Rəhim” və “Əzim” kimi adlar izah və nişanələrlə yanaşı olmadıqda, bu adların Allah və yaxud başqası üçün işlədilməsi məlum olmur. Bu sifətlər Uca Allaha işarə edilən qeyd və nişanələrlə olarsa, onlara toxunmaq vacib ehtiyata əsasən caiz deyildir. Nişanə olmadıqda və ya onun Allahdan başqasına aid olmasına dair hər hansı bir işarə olduqda, ona toxunmağın eybi yoxdur.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, Allahın elçisinin (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm), Əhli-beyt imamlarının (əleyhimussalam) və Həzrət Fatimənin (səlamullahi əleyha) də nəcib adlarına dəstəmazsız halda toxunulmamalıdır.

Məsələ 417. İnsanın uca Allahın adı olan həmayil və bu qəbildən olan əşyaları üzərində saxlamasının eybi yoxdur, lakin vacib ehtiyata əsasən, ismi-cəlalənin (Allahın uca adının) dəstəmazsız halda bədənə toxunmaması üçün onu paltarın üstündən asmalıdır, yaxud ismi-cəlalə onu bədənə bilavasitə təmasdan qoruyan cild, yaxud qabıqla (hərçənd nazik olsun) örtülmüş olmalıdır.

¹Allah isminin müxtəlif dillərdə ekvivalentlərinə. *tərc.*

Məsələ 418. Quranın Azərbaycan dili və ya başqa bir dilə tərcümə olunmuş mətninə uca Allahın adını ifadə edən xüsusi isim və Onu vəsf edən sifətlər istisna olmaqla, dəstəmazsız halda toxunmaq haram sayılmır.

Məsələ 419. الله adı yerinə yazılan "...ا" (Allah adı yerinə yazılan A...), həmçinin, "Allah" adını əvəz edən əvəzliyə, məsələn, بسمه تعالی (Onun uca adı ilə) ifadəsindəki "ه" ("O" bitişən əvəzliyi) və هو الباقي (Odur Baqi) ifadəsindəki və هو "هو" (ayrı yazılan "O" əvəzliyi) üzərinə dəstəmazsız halda toxunmaq olar.

Məsələ 420. Vacib ehtiyata əsasən, ləfzi cəlaləyə hətta Abdullah, Həbi-bullah kimi mürəkkəb adların tərkib hissəsi olduqda da toxunmaq caiz deyildir.

Məsələ 421. Quranın vərəqi, yaxud ehtiram göstərilməli olan hər hansı bir şey, məsələn, uca Allahın adının, Peyğəmbərin (sallallahu ələyi və alihi və səlləm) və ya məsumlardan (əleyhimussalam) birinin adının, yaxud onların ləqəb və künyələrinin yazıldığı kağız ayaqyoluna düşərsə, çıxarılması və yuyulması hətta müəyyən xərc tələb etdiyi təqdirdə belə dərhal yerinə yetirilməsi vacib olan bir işdir.

Çıxarılması mümkün olmadığı halda isə insan sözügedən vərəqin çürüdüynə əmin olmayınca orada ayaqyoluna çıxmamalıdır. Lakin başqalarına bununla bağlı məlumat vermək vacib deyildir.

Həmçinin, İmam Hüseynin (əleyhissalam) türbəti ayaqyoluna düşərsə və çıxarılması mümkün olmazsa, insan onun tamamilə axıb getdiyinə əmin olmayınca orada ayaqyoluna çıxmamalıdır.

Məsələ 422. İmam Hüseynin (əleyhissalam) müqəddəs qəbrindən təberrük məqsədilə götürülmüş türbəti nəcasətə bulaşdırmaq hörmətsizlik hesab edildiyi təqdirdə, caiz deyil və onun nəcasətli qalması ürfən hörmətsizlik sayılarsa, nəcasətdən təmizlənməsi vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Şəhidlər sərvərinin (əleyhissalam) türbətinin onun qəbrinin üzərindəki torpaqdan götürülməsi ilə başqa bir yerdən torpaq gətirilərək qəbrin üzərinə qoyulub sonra təberrük və şəfa tapmaq məqsədilə götürülməsi arasında heç bir fərq yoxdur.¹

¹ Təberrük məqsədilə götürülən İmam Hüseyn (əleyhissalam) türbətinin nəcis edilməsinin haram olmasının meyarı ürfü baxımdan hörmətsizlik sayılmasıdır. Odur ki, İmam Hüseynin (əleyhissalam) mübarək qəbrinin torpağından və onun yaxınlığındakı ətrafdan götürülməzsə, lakin həmin müqəddəs qəbrə uzaq olan yerdən təberrük məqsədilə ürfü baxımdan "İmam Hüseyn (ə) türbəti" deyilən və hörməti qorunan türbət götürülsə, bu hökm onun barəsində keçərli olacaqdır.

Məsələ 423. İslam Peyğəmbərinin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və eləcə də digər məsum imamların (əleyhimussalam) münəvvər qəbirlərindən təberrük məqsədilə götürülən türbətlər də nəcasətlənmə və paklanma məsələsində Şəhidlərin sərvəri Həzrət Hüseynin (əleyhissalam) türbəti ilə eyni hökmü daşıyır.

Məsələ 424. Əhli-beyt (əleyhimussalam) mənsublarının adını daşıyan “İmam Rza xiyabanı”, “İmam Hüseyn meydanı”, “Həzrət Zəhra hüseyniyyəsi” və “Musa ibn Cəfər məscidi” kimi yer adlarına hörmətsizlik (məsələn, onların yazıldığı şeylərin tapdalanması, yaxud zibil yeşiyinə atılması) caiz deyildir.

Məsələ 425. Məsumların (əleyhimussalam) adını daşıyan adi insan adları, habelə, Musəvi, Rəzəvi, Hüseyni kimi soyadlar mübarək adlar hökmündə deyil.¹

Məsələ 426: Quran ayələrinin və mübarək adların qəbir daşları və üzərindən gediş-gəliş olan qəbirlərin üzərində yazılmasının öz-özlüyündə bir iradı yoxdur. Lakin möminlər onların müqəddəsliyini və hörmətini qorumalıdır.

Məsələ 427. Üzərində Quran mətni və ya mübarək adlar yazılan vəərəqləri başqalarına verməyin iradı yoxdur. Təbii ki, onlara hörmətsizlik ediləcəyi məlum olduğu surətdə bu işin görülməsi caiz deyil.²

Məsələ 428. Mübarək adlara ehtiram göstərilməlidir və onların ürfən hörmətsizlik kimi qəbul ediləcək yerlərə atılması caiz deyil.

Bu səbəbdən, daha yaxşı olar ki, bu qəbildən olan adların və sözlərin yazıldığı materialları saxlamaq, yığmaq üçün bir qutu, yaxud yer ayrılсын və vaxtaşırı olaraq orada yığılan materiallar çöllüklərdə, yaxud hər hansı pak yerin bir küncündə torpağa basdırılсын və ya dənizə, yaxud axar suya atılсын. Həmçinin, sözügedən yazıların hətta bəzi kimyəvi maddələrdən istifadə üsulu ilə də məhv edilməsi caizdir, lakin Quran ayələrinin, Qurani-kərim nüsxəsinin vəərəqlərə ayrılmış parçalarının, yaxud uca Allahın və məsumların (əleyhissalam) mübarək adlarının yandırılması heç bir vəchlə caiz deyildir.

¹ Həmçinin Rəzəvi sözü məsələn, “Rəzəvi” ağartı məhsulları, “Rəzəvi” məhsullarının üzərində yazılarsa, mübarək adlar hökmünü daşımır. Lakin Müqəddəs Qüds Rəzəvi Astanının məhsulları, Müqəddəs Qüds Rəzəvi Astanının araşdırma mərkəzi kimi ifadələrdə Rəzəvi sözü lazım ehtiyata əsasən, mübarək adlar hökmündədir.

² Məsələn, sözügedən vəərəqlərin onların hörmətini saxlamayan, tapdalayan və ya zibil yeşiyinə atan şəxsə verilməsi kimi.

QÜSL

Vacib qüslər

Məsələ 429. Vacib qüsllərin sayı səkkizdir:

- 1) cənabət qüslü;
- 2) heyz qüslü;
- 3) nifas qüslü;
- 4) istihazə qüslü;
- 5) məssi-meyit (meyitə toxunma) qüslü;
- 6) meyt qüslü;
- 7) şəriətdə göstərilən qaydada nəzir, əhd, and və bənzər səbəblərlə əlaqədar olaraq vacib olan müstəhəb qüslər;
- 8) tam Günəş tutulması, yaxud tam Ay tutulması zamanı mükəlləfin ayat namazını qəsdən qəzaya qalanadək qılmadığına görə, vacib ehtiyata əsasən, onun qəzasını qılmaq üçün almalı olduğu qüsl.

Cənabətlə bağlı hökmlər

İnsanın cənabətli olmasına səbəb olan hallar

Məsələ 430. İki halda insan cünub (cənabətli) olur:

- 1) cinsi əlaqə nəticəsində;
- 2) yuxuda, yaxud oyaq halda baş verməsindən, həcmnin az və ya çox olmasından, şəhvət hissi ilə müşayiət olunub-olunmamasından və ixtiyari, yaxud qeyri-ixtiyari surətdə baş verməsindən asılı olmayaraq məni (sperma) ifrazı nəticəsində.

Məsələ 431. Əgər kişidən məni, sidik, yaxud başqa bir şey olduğunu bilmədiyi bir maye ifraz olarsa, şəhvət və sıçrayışla ifraz olduğu və ifraz olduqdan sonra bədənin süstləşdiyi təqdirdə həmin mayeyə məni hökmü şamil olunur. Lakin bu üç əlamətdən heç biri, yaxud bəzisi olmazsa, məni

hökmü şamil olunmur. Bununla belə, xəstə insanlarda (şəkk etdiyi təqdirdə) spermanın sıçrayışla ifraz olması və bu əsnada bədənə süstləşməsi şərt sayılmır, əgər şəhvətlə ifraz olarsa, məni hökmü şamil olunur.

Məsələ 432. Qadınların mazaqlaşma, yaxud şəhvət oyandıran təsəvvürlər əsnasında cinsiyyət orqanlarında hiss etdikləri rütubət ətrafa sirayət etməyən dərəcədə olarsa pakdır, qüsl lazım deyil və dəstəməzi də pozmur. Ancaq qadınlardan şəhvətlə ifraz olan rütubət boşalma (eyakulyasiya) adlandırılacaq həddə olarsa və geyimlərinə sirayət edərsə (adətən, bu maye qadının cinsi həzzin zirvəsinə, orqazma çatması əsnasında ifraz olur), nəcisdir və cənabətli olmağa səbəb olur. Bu cəhət, yəni cinsi həzzin zirvəsinə çatma qeyd edilən hökm üçün şərt sayılmır və sadəcə şəhvətlə boşalma hesab edilmə lazım ehtiyata əsasən nəcisdir və cənabət halının gerçəkləşməsi üçün kifayətdir. Qadın bu həddə çatıb-çatmadığına, yaxud rütubətin ifraz olub-olmamasına dair şəkk edərsə, qüsl ona vacib olmaz, dəstəməz və qüslu da batil hesab edilmir.

Əgər qüsldən sonra qadının daxili cinsiyyət orqanlarında qalan kişi sperması xaric olarsa, qadına qüsl vacib olmur, lakin həmin məni nəcis sayılır və bədənə hər hansı hissəsinə, yaxud paltara dəydiyi təqdirdə onu da nəcis edir.

Məsələ 433. Xəstə olmayan kişidən maye və ya başqa rütubət olduğunu bilmədiyi 431-ci məsələdə qeyd edilən üç əlamətdən birinə malik olan bir maye ifraz olarsa və digər əlamətlərin də olub-olmamasını bilməzsə, cənabətli sayılmır və qüsl vacib deyil.

Məsələ 434. Müstəhəbdir ki, kişi sperma ifrazından sonra idrar etsin və bu iş mənidən istibra sayılır. İdrar etmədiyi və qüsldən sonra sperma, yaxud başqa bir ifrazat olduğunu bilmədiyi bir maye ifraz olduqda, həmin mayeyə məni hökmü şamil olunur və sözügedən şəxs cünub sayılır.

Qadınlar üçün isə belə bir istibra yoxdur və onlardan ifraz olan şübhəli mayeyə məni hökmü şamil olunmur.

Məsələ 435. Kişi qadınla vaginal, yaxud anal cinsi əlaqədə olarsa və cinsiyyət orqanı sünnət yerinədək onun vaginasına, yaxud anusa daxil olarsa, hətta sperma ifraz olmasa belə, hər ikisi cünub olur və bu hökmdə onların həddi-bülüğa çatıb-çatmaması, ağıllı, yaxud dəli olması və məqsədli, yaxud məqsədsiz şəkildə cinsi əlaqədə olması arasında heç bir fərq yoxdur. Lakin kişi cinsiyyət orqanının sünnət yerinədək daxil olub-olmadığına şəkk edərsə, ona qüsl vacib deyildir.

Məsələ 436. Əgər kişi – Allah qorusun – bir heyvanla, yaxud başqa bir

kişi və ya oğlanla cinsi əlaqədə olarsa və ondan məni ifraz olarsa, namaz və təharət tələb edən digər işlər üçün təkəcə qüsl etməsi kifayətdir. Məni ifraz olmazsa, cinsi əlaqədən öncə dəstəmazlı olduğu təqdirdə yenə də təkəcə qüsl etməsi kifayətdir, lakin dəstəmazsız olduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, həm qüsl etməli, həm də dəstəmaz almalıdır.

Məsələ 437. Əgər məni yerindən hərəkət edərsə, lakin ifraz olmazsa, yaxud insan onun ifraz olub-olmamasına şəkk edərsə, həmçinin, yuxuda məninin ondan ifraz olduğunu (möhtəlimlik, pollyusiya) görərsə, lakin ayıldıqdan sonra mənidən əsər-əlamət görməzsə, bu zaman cənabətli hökmündə sayılır.

Məsələ 438. Qüsl edə bilməyən, yaxud qüsl etmək üçün suyu olmayan, lakin təyəmmüm edə bilən şəxs namaz vaxtının başlamasından sonra da həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə ola bilər. Ancaq cinsi əlaqədən başqa bir yolla, məsələn, mazaqlaşma nəticəsində cünub olmaq vacib ehtiyata əsasən caiz deyil.

Məsələ 439. İnsan paltarında sperma görərsə, onun öz sperması olduğuna və onun üçün qüsl etmədiyinə əmin olarsa, qüsl etməli və spermanın ifraz olmasından sonra qıldığına əmin olduğu namazlarını vaxtı bitmədiyi təqdirdə yenidən qılmalı, vaxtı bitdiyi təqdirdə isə onların qəzasını qılmalıdır. Lakin həmin sperma ifrazından öncə qıldığını ehtimal etdiyi namazlarının qəzasını qılmasına gərək yoxdur.

Cənabət qüslü tələb edən hallar

Məsələ 440. Cənabət qüslü öz-özlüyündə vacib deyil, təharətin şərt sayıldığı işlərdə vacib olur:

1- Cənabət qüslunun vacib olduğu hallar:

Vacib namaz, onun unudulmuş hissələri və hərçənd müstəhəb həcc, yaxud ümrə ziyarəti çərçivəsində olsa belə, ehram nəticəsində vacib olan təvaf kimi vacib əməllər üçün vacib olur.

Lakin cənazə namazı, səhv səcdəsi, şükür səcdəsi və oxuyarkən, yaxud eşidərkən səcdə etməyin vacib olduğu ayələrlə əlaqədar olan səcdə üçün cənabət qüslü lazım deyil və bu əməllər cənabət qüslü olmadan da səhihdir.

2- Bəzən cənabət qüslü bir işin icrasının doğru sayılması, haram olması üçün bir şərtidir, yəni həmin işi qüslsüz yerinə yetirmək, məsələn, cənabətli halda Quranın yazısına toxunmaq haramdır.

3- Bəzən bir əməlin səhih olmağı üçün cənabət qüslü şərtidir.

Bəzi əməllər öz-özlüyündə vacib olmasa da, əməlin doğru həyata keçməsi üçün cənabət qüslu yerinə yetirilməsi lazımdır. Məsələn, müstəhəb namaz qılmaq.

4- Bəzən cənabət qüslü bir işin daha da kamil olmasına səbəb olur.

Bəzi əməllərin daha çox savaba səbəb olması üçün cənabət qüslu alınması şərtidir. Qüsulsuz da icrası doğru olan cənazə namazı, Quran qiraəti, dua və uca Allahdan hacət diləmək və azan bu qəbildəndir.

5- Bəzən isə cənabət qüslu bir işin məkruluğunu aradan qaldırmaq üçün şərtidir. Məsələn, cənabətli halda yatmaq məkruldur, lakin qüsl (yaxud dəstəmaz) aldıqda məkruluq aradan qalxır.

Məsələ 441. Cənabət qüslü əsnasında insanın vacib, yaxud müstəhəb qüsl niyyəti etməsinə gərək yoxdur, Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə, yəni Onun qarşısında öz itaətkarlığını nümayiş etdirmək üçün qüsl edərsə, kifayətdir.

Cünuba haram olan işlər

Məsələ 442. Yeddi şey cünuba haramdır:

- 1) Bədənin hər hansı bir hissəsini Quranın yazısına toxundurmaq.
- 2) Vacib ehtiyata əsasən, bədənin hər hansı bir hissəsini hansı dildə olmasından asılı olmayaraq uca Allahın müqəddəs adına (ləfzi-cəlaləyə) və eləcə də Ona məxsus digər gözəl adlara (əsmə əl-hüsnaya)¹, həmçinin müstəhəb ehtiyata əsasən, peyğəmbərlərin, imamların və Həzrət Fətimənin (Onların hamısına Allahın salamu olsun!) adlarına toxundurmaq.
- 3) Hətta bir qapıdan daxil olub, digər qapıdan çıxmaqla olsa belə Məscid əl-haram və Məscid ən-Nəbiyə daxil olmaq.
- 4) Digər məscidlərdə dayanmaq. Lakin məscidin içindən ötüb keçməyin, yəni bir qapısından girərək, digər qapısından çıxmağın eybi yoxdur. Həmçinin, məsum imamların (əleyhimussalam) müqəddəs ziyarətgahlarına da, vacib ehtiyata əsasən, bu məsələdə məscid hökmü şamil olunur və ziyarətgah deyərkən “rövzə”, yəni onların müqəddəs qəbirləri və qəbrin ətrafındakı zərihin yerləşdiyi sahə nəzərdə tutulur, tağ-tavan və meydanlar isə rövzə sayılmaz. Lakin tağ-tavan və meydanların

¹ Burada Ona məxsus adlar dedikdə, 416-cı məsələdə izah edilən adlar nəzərdə tutulur.

məscid olduğu müəyyən edilərsə, bu hökm onlara da şamil olunur. İmamzadələrin məqbərələrinə məsum imamların məqbərələri ilə bağlı hökm şamil olunmur. Ancaq imamzadələrin ziyarətgahlarında yerləşən, məscid olduğu sabit olan məkanlara məscid hökmü şamil olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, məscid sayılmayan evlərdə, idarələrdə, müəssisələrdə, məktəblərdə və s. yerlərdəki namazxanalara, həmçinin, hüsey-niyyələr, şəhid məzarlığı, mömin qəbiristanlığı kimi yerlərə məscid hökmü şamil olunmur.

- 5) Hər hansı bir şey götürmək məqsədilə məscidə daxil olmaq.
- 6) Vacib ehtiyata əsasən, hətta məscidin içindən ötüb keçərkən, yaxud məscidə daxil olmadan, kənardan belə olsa, məscidə bir şey qoymaq.
- 7) Vacib səcdəsi olan ayələrdən hər hansı birini oxumaq. Bu ayələr dörd surədədir:

Quranın:

- a) 32-ci (Səcdə) surəsinin 15-ci ayəsi;
- b) 41-ci (Fussilət) surəsinin 37-ci ayəsi;
- c) 53-cü (Nəcm) surəsinin sonuncu ayəsi;
- d) 96-cı (Ələq) surəsinin axıncı ayəsi.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, cünub bu dörd səcdəli surənin digər ayələrini də oxumamalıdır.

Cünuba məkrüh olan işlər

Məsələ 443. Doqquz şey cünuba məkrühdür:

- 1) və 2) yemək və içmək. Lakin dəstəmaz alarsa, yaxud əl-üzünü yuyarsa və ağzını yaxalayarsa, məkrüh sayılmır, yalnız əlini yuduqda isə məkrühlük azalır;
- 3) Quranın vacib səcdəsi olmayan yeddidən artıq ayəsini oxumaq;¹
- 4) bədənin hər hansı bir hissəsini Quranın cildinə, haşiyəsinə, yaxud yazılarının arasındakı boş yerlərə toxundurmaq;
- 5) Quranı üzərində saxlamaq;
- 6) Yatmaq. Lakin dəstəmaz alarsa, yaxud su tapılmadığından qüsl əvəzinə təyəmmüm edərsə, məkrüh sayılmır;
- 7) xına və bu qəbildən olan şeylərdən istifadə etmək;
- 8) bədənə müxtəlif növ yağ və kremlərin sürülməsi;

¹ Cənabətli şəxsin Quran oxumasının məkrühlüğü (onun sabit olduğunu fərz etsək), onun savabın az olması mənasındadır.

- 9) pollyusiyadan, yəni yuxuda sperma ifraz olduqdan sonra oyandıqda cinsi əlaqəyə girmək.

Qüslün qaydası

Məsələ 444. Meyit qüslü istisna olmaqla, cənabət və digər vacib və müstəhəb qüsləri iki cür yerinə yetirmək olar: tərtibi və irtimasi qaydada.

Tərtibi qaydada qüsl bədənini sağ və sol tərəfləri arasında ardıcılığa riayət edildiyi təqdirdə irtimasi qüslədən daha üstündür. Meyit qüslünə gəlincə, vacib ehtiyata əsasən, tərtibi qaydada yumaq mümkün olduqca, cənabət irtimasi qaydada qüsl edilməməlidir.

Tərtibi qüsl

Məsələ 445. Tərtibi qüslə qüsl niyyəti ilə, lazım ehtiyata əsasən, öncə bütövlüklə baş və boyun, sonra bədən yuyulmalıdır və müstəhəb ehtiyata əsasən, əvvəlcə bədənini sağ, sonra sol tərəfi yuyulsun.¹ Qəsdən və ya məsələni bilməməzlik üzündən sözügedən ardıcılığa riayət etməyən şəxsin aldığı qüsl vacib ehtiyata əsasən doğru deyil. Lakin onun qasir cahil hesab olunması halı istisnadır.

Məsələ 446. Tərtibi qüslə bədənini başından öncə yuyan şəxsin qüslünü yenidən alması vacib deyil. Bədəni yenidən yuması onun qüslünün doğru olması üçün kifayətdir.

Məsələ 447. Tərtibi qüslü suya dalmaqla da yerinə yetirmək olar. Belə ki, insan bir dəfə baş və boyun, ikinci dəfə isə bədənini yumaq niyyəti ilə suya dalarsa, qüslü doğrudur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, üç dəfə - bir dəfə baş və boyun, ikinci dəfə sağ tərəf, üçüncü dəfə isə sol tərəfi yumaq niyyəti ilə suya dalmalıdır.

Məsələ 448. Bədəni bütövlükdə və ya bir hissəsini tərtibi qüsl niyyəti ilə yumazdan öncə suyun altında olarsa, onu suyun altında hərəkət etdirməklə və ya etdirməməklə qüsl niyyəti edərsə, vacib ehtiyata əsasən, qüslü doğru deyil.

Beləliklə, insan hovuzun içindədirsə və tərtibi qaydada qüsl etmək istəyirsə, vacib ehtiyata əsasən, sudan çıxmalı, yaxud heç olmazsa yumaq istədiyi yeri sudan çıxarmalı, sonra tərtibi qüsl niyyəti ilə suya salmalıdır.

¹ İstisna olaraq meyit qüslündə sağ tərəfin sol tərəfdən əvvəl yuyulması zəruridir. Bu barədə meyit qüslü ilə bağlı hökmlərdə məlumat veriləcəkdir.

Həmçinin, əgər baş və bədən düşün altındadırsa və üzərindən su axırsa, lazım ehtiyata əsasən, yumaq istədiyi yeri düşün altından kənara çəkməli, sonra qüsl niyyəti ilə düşün altına tutmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələni bilməyən və öncəki qüsllərində ona riayət etməyən şəxs keçmiş qüsllərinin doğru hesab edilməsi üçün ələmlik dərəcəsi üzrə ardıcılığa riayət etməklə, bu ehtiyatı lazım bilməyən başqa bir ələm müctəhidə müraciət edə bilər. Əgər o ələm müctəhid bu nöqtəyə əməl etməyi lazım bilməsə, bu məsələdə ona təqlid edə bilər ki, indiyə qədər və bundan sonra bu qayda ilə aldığı qüslər işkalsız olsun.

İrtimasi qüsl

İrtimasi qüsl iki tərzdə icra edilə bilər: dəfi (birdəfəyə) və tədrici.

Məsələ 449. Dəfi (birdəfəyə) irtimasi qüslə su eyni anda bütün bədəni əhatə etməlidir. Lakin qüslə başlamazdan öncə bütün bədənin sudan kənarda olması şərt sayılır. Bədənin bir hissəsi sudan qıraqda olarsa və bu halda insan qüsl niyyəti ilə suya dalarsa, kifayətdir.

Məsələ 450. Tədrici irtimasi qüslə isə bədəni qüsl niyyəti ilə tədricən və qüsl üzvlərinin suya salınması arasında çox fasiləyə yol verməməklə, muvalata riayət edilməklə və “irtimasi qüsl almaqla məşğuldur” deyiləcək şəkildə suya salmaq lazımdır və bu qaydada alınan qüslə hər bir üzv qüsl niyyəti ilə yuyulmazdan öncə suyun xaricində olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qaydada alınan qüslə bədənin tam olaraq eyni anda suyun altında olmazı lazım deyil. Buna əsasən, qüsl niyyəti ilə bəzi əzalarını suyun altına salan şəxs, o əzalarını sudan çıxardıb digər əzalarını suya sala bilər.

Məsələ 451. İnsan irtimasi qüslədən sonra bədəninin bir hissəsinə su dəymədiyini başa düşərsə, həmin yerin ona məlum olub-olmamasından asılı olmayaraq yenidən qüsl etməlidir.

Məsələ 452. İnsanın tərtibi qaydada qüsl etməyə vaxtı yoxdursa, lakin irtimasi qaydada qüsl etməyə vaxtı varsa, irtimasi qaydada qüsl etməlidir.

Məsələ 453. Həcc, yaxud ümrə üçün ehrama bürünən şəxs irtimasi qaydada qüsl etməməlidir. Lakin unutmazlıq üzündən irtimasi qaydada qüsl edərsə, qüslü doğrudur.

Qüslün düzgün olmasının şərtləri

Məsələ 454. Qüsl düzgünlük şərtləri baxımından bəzi hallar istisna olmaqla dəstəmaz kimidir və onların ən mühümləri aşağıdakılardır:

- 1) Qüsldə baş və boyunu, yaxud bədəni yuxarıdan aşağıya doğru yumaq lazım deyil.
- 2) Dəstəmazdan üzün dərisi tüklərin arasından görünmədiyi halda saqqalın üstünün yuyulması kifayətdir və suyun dəriyədək çatdırılması lazım deyil,¹ lakin qüslə suyun dəriyə çatdırılması lazımdır.
- 3) Tərtibi qüslə fasiləsiz ardıcılıq şərt sayılmır. Bu səbəbdən baş və boynunu yuduqdan sonra bədəni dərhal yumağa ehtiyac yoxdur.

Beləliklə, insan başını və boynunu yuduqdan sonra fasilə verərək bir müddətdən sonra bədənini yuyarsa, bu, qüslün doğruluğuna xələl gətirmir. Hətta baş və boynun bütövlükdə və ya bədən özünün də bir dəfəyə yuyulması vacib deyil. Bu o deməkdir ki, insan başını yuduqdan sonra bir müddət fasilə verərək daha sonra boynunu yuya bilər. Lakin bu xüsusda növbəti məsələdə izah ediləcək bir neçə hal istisna təşkil edir.

Məsələ 455. Sidik və ya nəcisini saxlaya bilməyən şəxsin sidik və nəcis ifrazı yalnız qüsl edərək namaz qılmaq üçün lazım olan minimum müddət ərzində dayanırsa, dərhal qüsl etməli və qüsləndən sonra da dərhal namazını qılmalıdır.

Həmçinin, qəlilə qismindən olan müstəhazə qadın dəstəmazdan sonra, mütəvəssitə qismindən olan müstəhazə qadın qüsl və dəstəmazdan sonra, kəsirə qismindən olan müstəhazə qadın isə qüsləndən sonra namazı dərhal qılmalıdır. Yalnız 642 və 646-cı məsələlərdə izah ediləcək iki hal istisna təşkil edir.

Habelə, vaxt azdırsa və insanın yalnız qüsl etmək (ehtiyac olduğu təqdirdə həm də dəstəmaz almaq) və namaz qılmaq üçün yetəcək qədər vaxtı qalmışdırsa, dərhal yubanmadan qüsl etməli, yalnız dəstəmazın lazım olduğu hallarda isə dəstəmaz almalı və ardınca namazı dərhal qılmalıdır.

Məsələ 456. İrtimasi, yaxud tərtibi qüslə bədən qüsləndən öncə tamamilə pak olması vacib deyil. Hətta qüsl niyyəti ilə suya dalmaqla, yaxud üzərinə su tökməklə bədən pak olursa, qüsl üçün istifadə edilən suyun paklığını itirməməsi, məsələn, kür, yaxud axar su ilə qüsl edilməsi şərti ilə qüsl gerçəkləşmiş sayılır.

¹ 266-cı məsələdə qeyd olunan izaha əsasən.

Məsələ 457. Suyun bədənə bilavasitə çatmasına mane olan şey aradan qaldırılmalıdır və əgər insan onun aradan qalxdığına əmin olmadan qüsl edərsə, irtimasi qaydada etdiyi təqdirdə qüslü batildir, tərtibi qaydada qüsl etdiyi təqdirdə isə hökmü 467 və 468-ci məsələlərdə açıqlanacaqdır.

Həmçinin, qüsl əsnasında aqıl insanlara xas düşüncə tərzilə bədəninə suyun qarşısını alan hər hansı bir maneənin olduğunu ehtimal edərsə, yoxlayaraq belə bir maneənin olmadığına arxayın olmalıdır.

Qüsl ilə bağlı digər hökmlər

Məsələ 458. Qüslə bədənin ayrılmaz hissəsi sayılan qısa tükləri yumaq lazımdır. Uzun tükləri yumaq isə vacib deyil. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, onlar da yuyulmalıdır.

Əgər su dəriyə həmin tüklər islanmadan çatdırıla bilərsə, qüsl doğrudur. Lakin suyun dəriyə çatdırılması uzun tükləri yumadan mümkün olmazsa, suyu dəriyə çatdırmaq üçün onları yumaq lazımdır.

Məsələ 459. İnsan tərtibi qüslə hər iki hissəni, yəni həm baş və boyunu, həm də bədəni tamamilə yuduğuna əmin ola bilmərsə, vacib ehtiyata əsasən, əmin olmaq üçün hər bir hissəni yuduqda digər hissədən də bir qədər yeri həmin hissə ilə birlikdə yumalıdır.

Məsələ 460. Qüslə bədənin kiçik bir hissəsi belə yuyulmamış qalarsa, irtimasi qaydada edildiyi təqdirdə batildir, tərtibi qaydada edildiyi təqdirdə, bununla bağlı hökm 467 və 468-ci məsələlərdə açıqlanacaqdır. Lakin qulaq və burunun daxili hissəsinin, habelə bədənin daxili üzvlərindən sayılan istənilən nahiyənin yuyulması vacib deyildir.

Məsələ 461. Bədənin xarici, yoxsa daxili hissəsi olması xüsusunda şəkk edilən yer əvvəllər xarici nahiyə olduğu təqdirdə yuyulması vacibdir, əvvəllər xarici nahiyə olmadığı, yaxud ilkin vəziyyəti bəlli olmayan bir nahiyə olduğu təqdirdə isə, lazım ehtiyata əsasən, yuyulmalıdır.

Məsələ 462. Əgər sırgalıq dəliyi mərcəyin daxili tərəfinin xarici nahiyə hesab ediləcəyi qədər geniş olarsa, onu yumaq lazımdır, əks təqdirdə isə yumağa ehtiyac yoxdur.

Məsələ 463. Haram bir iş nəticəsində cünub olan şəxs isti su ilə qüsl edərsə, hətta tərləsə də, qüslü doğrudur, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, tərləməmək üçün soyuq, yaxud ılıq su ilə qüsl etməlidir.

Məsələ 464. Bir neçə vacib və ya müstəhəb qüsl etməli olan şəxs onların hamısına niyyət edərək bir qüsl edə bilər.

Lakin məssi meyit qüslu kimi, mükəlləfin müəyyən bir işi yerinə yetirməsi səbəbilə boynuna gələn qüslər istisnadır və bu cür qüslərdə vacib ehtiyata əsasən, insan bir neçə müxtəlif səbəb üçün bir qüslə kifayətlənməməlidir.

Məsələ 465. Öhdəliyində bir neçə vacib və ya müstəhəb qüsl, yaxud hər ikisi olan şəxs onlardan müəyyən birini niyyət edərsə,¹ digər qüslər üçün də kifayət edir. Lakin aşağıdakılar bu hökmdən istisnadır:

- a) Mütəvəssitə istihazə qüslü. Vacib ehtiyata əsasən, təkcə bu qüslü aldığı təqdirdə, digər qüslər öhdəsindən götürülmür.²
- b) Vacib ehtiyata əsasən, bütün qüslər (cümə qüslündən başqa) cümə qüslünə nisbətdə. Bu o deməkdir ki, mükəlləf şəxs cümə qüslündən başqa digər qüsl və ya qüsləri niyyət edərsə, vacib ehtiyata əsasən, bu, cümə qüslü üçün kafi sayılır.
- c) Vacib ehtiyata əsasən, hər hansı xüsusi bir işin görülməsi və ya xüsusi bir məkana daxil olmaq üçün yerinə yetirilməsi müstəhəb sayılan qüslərə nisbətdə bütün qüslər (b bəndində qeyd olunanlara bənzər izahla). Buna misal olaraq, ehram qüslü, Məkkə və ya Mədinə hərəmlərinə, yaxud Peyğəmbər Əkrəmin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) məscidinə daxil olmaq üçün alınan qüsləri göstərmək olar.
- d) Vacib ehtiyata əsasən, mükəlləfin etdiyi işlər səbəbilə öhdəliyinə gələn qüslər. Bu qüslər barədə izah öncəki məsələdə qeyd olundu.

Məsələ 466. Cənabət qüslü edən şəxs namaz üçün dəstəmaz almamalıdır. Hətta digər vacib qüslər (mütəvəssitə istihazəsi istisna olmaqla), eləcə də müstəhəbliyi sabit olan və 481-ci məsələdə açıqlanacaq müstəhəb qüslərlə dəstəmaz almadan namaz qılmaq olar, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, dəstəmaz da almaq lazımdır.³

Məsələ 467. Əgər tərtibi qaydada etdiyi qüslədən sonra bədəninin bir hissəsini yumadığını başa düşərsə, həmin hissə bədəninin sağ və ya sol tərəfində olduğu halda, həmin hissənin yuyulması kifayətdir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, sağ tərəfdə olduğu halda, həmin hissəni yuduqdan sonra bədənin sol tərəfini tamamilə yumaq lazımdır.

¹ Başqa qüsləri niyyət etmədən

² Bu, 688 və 689-cu məsələlərdə qeyd olunan ehtiyata əsasən yerinə yetirilən qüslərə də şamildir.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, şəri baxımdan müstəhəbliyi sabit olmayan qüslərlə dəstəmaz almadan namaz qılmaq olmaz. Hərçənd sözügedən qüsl nəzir, and içmək və əhd etməklə (onların doğruluq şərtlərinə riayət etməklə) vacib olmuşdur.

Yuyulmamış hissə baş və boyun nahiyyəsində olduğu halda isə, vacib ehtiyata əsasən, həmin hissəni yuduqdan sonra bədənini yenidən bütövlüklə yumalıdır.

Məsələ 468. Tərtibi qüslədən sonra mükəlləf baş və boyundan başqa, bədənini hər hansı bir hissəsini yumadığını başa düşərsə, ancaq məhz hansı hissəsi olduğunu bilməzsə, baş və boyunu yenidən yumaq lazım deyil, bədənini qüsl niyyəti ilə yumalıdır.

Yuyulmayan hissə baş və boyunda olarsa, lakin mükəlləf şəxs onun məhz hansı hissədə olduğunu bilməzsə, baş və boyunu qüsl niyyəti ilə yumalı, ondan sonra vacib ehtiyata əsasən, yenidən bütün bədənini yumalıdır. Lakin ümumiyyətlə, yuyulmayan hissənin baş və boyunda, yoxsa bədənini sağ və ya sol tərəfində olduğunu bilmədiyi təqdirdə, yenidən qüsl almalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, fərz olunan hər üç hal irtimasi qüslədən baş verdiyi təqdirdə isə qüslü batil sayılır.

Məsələ 469. Tərtibi qüsl başa çatmamış sol, yaxud sağ tərəfin bir hissəsini yuyub-yumaması xüsusunda şəkkə düşərsə, həmin hissəni yumalıdır. Baş və boyunun bir hissəsini yuyub-yumadığına şəkk etdiyi halda isə lazım ehtiyata əsasən, həmin hissəni yuduqdan sonra bədəninin qalan (baş və boyundan başqa) hissəsini yenidən tamamilə yumalıdır.

Məsələ 470. Qüsl edib-etmədiyinə şəkk edən şəxs qüsl etməlidir. Ancaq qüsl başa çatdıqdan və ürfən qüslədən ayrıldıqdan sonra baş və boyununun, yaxud bədəninin bir hissəsini yuyub-yumadığına şəkk edərsə, adətən, qüslün hərəkətlərini ardıcıl və fasiləsiz yerinə yetirən bir şəxsdirsə və qüsl əzalarının böyük qismini yuduğunu bilirsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 471. Qüslədən sonra baş və boyunu, habelə bədənini yuduğu məlumdursa, lakin qüslünün doğru-olmadığına, qüslün doğru sayılması üçün tələb olunan şərtlərə riayət edib-etmədiyinə şəkk edirsə, hərçənd qüsl əsnasında sözügedən şərtlərə diqqət yetirməmiş və unutmuş olsa belə, yenidən qüsl etməsinə ehtiyac yoxdur və qüslü doğrudur. Hətta qüslədən hər bir hissəni yuduqdan sonra həmin hissənin yuyulmasında qüsl şərtlərinə riayət edib-etmədiyinə şəkk edərsə, hərçənd növbəti hissəni yumağa başlamamış olsa da, həmin hissəni düzgün qaydada yuyulmuş kimi qəbul edə bilər.

Məsələ 472. Cünub olan bir şəxs namazdan sonra qüsl edib-etmədiyinə şəkk edərsə, növbəti namazlar üçün qüsl etməlidir, amma qıldığı namazlar doğrudur. Yalnız qıldığı namaz gündəlik vacib namazlar kimi mü-

əyyən vaxtı olan bir namazdırsa, şəkk də həmin namazın vaxtı başa çatmamış baş verərsə və namazdan sonra kiçik hədəs (dəstəmazı pozan bir hal və ya iş) baş verərsə, bu halda istisna olaraq, vacib ehtiyata əsasən, qıldığı namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 473. Qüsl əsnasında insan dəstəmazı batil edən işlərdən birini yerinə yetirərsə, məsələn, idrar edərsə, yaxud mədə yeli ifraz olarsa, qüslü yarımçıq qoyaraq yenidən qüslə başlamasına gərək yoxdur, qüslünü tamamlaya bilər və lazım ehtiyata əsasən, dəstəmaz alınmasına ehtiyac duyulan işlərin icrası üçün dəstəmaz da almalıdır.

Təbii ki, tərtibi qüslü davam etdirməkdən əl çəkib yenidən qüslünü irtimasi şəkildə yerinə yetirərsə, yaxud qüslü irtimasi şəkildə davam etdirməkdən əl çəkib əvvəldən tərtibi qüsl alarsa, qüslədən əlavə dəstəmaz alınması lazım deyil.

Məsələ 474. Hamamdan istifadə haqqının hamısını və ya bir hissəsini hamam sahibinin razı olduğunu bilmədiyi halda nisyə şəkildə ödəmək istəyən şəxsin qüslü, hərçənd sonradan onu razı salsə belə, batildir. Lakin hamam sahibinin razı olmamasını unudarsa və sudan istifadənin mübah olduğu düşüncəsi ilə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə qüsl edərsə, bu halda qüsl doğru sayılır.¹

Məsələ 475. Əgər hamam sahibi ödənişi nisyə şəkildə qəbul etməyə razı olarsa, lakin qüsl edən şəxs ödəniş etməmək, yaxud ödənişi haram pulla etmək niyyətində olarsa, qüslü batildir.

Məsələ 476. Hamam sahibinə ödənişi xümsünü vermədiyi pulla həyata keçirərsə, hərçənd haram iş görmüş olsa da, qüslü doğrudur və xümsünü ödəməlidir.

Məsələ 477. Baş və boynun, bədənin yuyulması, yaxud qüslün şərtləri, məsələn, suyun pak olması, qəsb olmaması, yaxud əzaların üzərində suyun qarşısını alan bir maneənin olmaması kimi xüsuslarda həddən ziyadə şəkk edən və şəkkak sayılan şəxs şəkkinə etina etməməlidir. Bu hökm insanın vasvasılığa mübtəla olduğu hallara da şamildir.

Məsələ 478. İnsan namaz vaxtının başladığına dair yəqinlik hasil edərək vacib qüsl niyyəti edərsə, sonra vaxtın başlamasından əvvəl qüsl etdiyi məlum olarsa, qüslü doğrudur. Həmçinin, əgər vacib namazı əda şəklinə (onun üçün müəyyən olunmuş vaxt çərçivəsində) qılmaq niyyəti ilə qüsl edərsə və sonradan vaxtın başa çatdığı, namazın qəza olduğu məlum olar-

¹ Bu və bundan sonrakı iki məsələdə qeyd olunan hökm, nağd məbləğ ödəmək müqabilində bir növ “şərtli mübah” hesab olunan ümumi hamamlara getməklə bağlıdır.

sa, qüslü doğrudur.

Məsələ 479. Əgər vaxtın azlığı ilə əlaqədar olaraq mükəlləfin vəzifəsi təyəmmüm etmək olarsa, lakin o, qüsl edib namaz qılmaq üçün kifayət edəcək qədər vaxtı olduğu düşüncəsi ilə qüsl edərsə, qüsldə niyyəti Allaha yaxınlaşmaq olduğu təqdirdə, həmin namazı qılmaq üçün qüsl etdiyinə baxmayaraq, qüslü doğrudur.

Cənabət qüslündə müstəhəb sayılan işlər

Məsələ 480. Cənabət qüslündə aşağıdakı işlər müstəhəb sayılır:

1. Qüsldən öncə əlləri dirsəyə kimi üç dəfə yumaq. Hərçənd biləyə kimi və ya qolun yarısına qədər yumaq da kifayətdir.¹
2. Əlləri yuduqdan sonra və qüslə başlamazdan əvvəl üç dəfə ağzı yaxalamaq və üç dəfə də suyu buruna çəkmək (istinşaq). Hərçənd bir dəfə də kafi sayılır.
3. Tərtibi qüsldə üç tərəfin (baş və boyun, bədənənin sağ və sol tərəfləri) hər birini üç dəfə yumaq.
4. Tərtibi qüsldə baş və boyunu yuduqdan sonra sağ tərəfi yumağı sol tərəfdən önə salmaq daha yaxşıdır.
5. Tərtibi qüsldə muvalata riayət etmək.²
6. Tərtibi qüsldə hər bir üzvü yuyarkən yuxarıdan başlayıb onun aşağı hissəsində bitirmək.
7. Bədənin bütün hissələrinə suyun tamamilə çatmasında daha artıq ehtiyata riayət etmək üçün əlini bədən üzvlərinə çəkmək.³
8. Qüslə başlayarkən Mütəal Allahın adını dilə gətirmək, “Bismilləh” demək. daha yaxşı olar ki, “Bismilləhir-rahmənil-rahim” desin.
9. Qüsl edərkən nəql olunmuş duaları oxumaq:
 - a) “Allahummə tahir qalbi və təqəbbəl səyi vəcəlma indəkə xayran li, Allahumməcəlni minət təvvəbin, vəcəlni minəl mutətəhhirin”.
 - b) “Allahummə tahir qalbi, vəşrah sadri, və əcri ələ lisani mədhətəkə və sənaə ələykə. Allahumməcəlhu li tahuran və şifəən və nura. İnnəkə ələ

¹ Təbii olaraq, əlləri qüslədən öncə yumaq qüsldəki vacib yumağı əvəzləmir, qüsl zamanı yenidən onların qüsl niyyəti ilə yuyulması lazımdır.

² İrtimasi qüslə müvalata riayət etmək lazımdır. Bu bərdə daha geniş izah irtimasi qüsl mövzusunda qeyd olundu.

³ Təbii ki, suyun bədənə çatması maneənin mövcudluğu və bu kimi səbəblərlə əli çəkmədən mümkün olmazsa, onu etmək (əli bədən üzvlərinə çəkmək) lazımdır.

kulli şeyin qadir”.

Bu duanı qüslü bitirdikdən sonra oxuması daha yaxşıdır.

10. Qüsləndən sonra desin: “Subhanəkəl-lahummə və bihəmdikə, əşhədu ən la ilahə illa ənt, əstəğfirukə və ətubu iləyk və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduka və rasuluk və əşhədu ənnə Əliyyəni vəliyyuka və xəlifətu-kə bəədə nəbiyyikə ələ xalqik. Və ənnə əvliyəhu xuləfəukə və əvsi-yəhu əvsiyəuk”.¹
11. Tərtibi qüslə su “1 sa” miqdarında olmalıdır ki, o da təqribən üç litrə bərabərdir.

Müstəhəb qüslər

Məsələ 481. Müqəddəs İslam şəriətində müstəhəb qüslər çoxdur. O cümlədən:

- 1) Cümə qüslü.

Bu qüslün vaxtı cümə günü səhər azanından günün batmasına qədərdir,² lakin daha yaxşı olar ki, zöhrə yaxın edilsin. Cümə günü zöhrədək edilmədiyi təqdirdə isə daha yaxşı olar ki, qürubadək əda və qəza niyyəti olmadan yerinə yetirilsin.

Cümə günü insan günün sonuna kimi qüsl edə bilmədiyi halda isə müstəhəbdir ki, cümədən şənbəyə keçən gecə, yaxud şənbə günü qəzasını yerinə yetirsin və qəzanın vaxtı isə vacib ehtiyata əsasən şənbə gününün qürubuna qədərdir. Hərçənd, daha yaxşı olar ki, cümə qüslünün qəzası gecə deyil, şənbə günü səhər azanı ilə qürub çağları arasındakı vaxt ərzində icra edilsin.

Cümə günü qüsl almaq üçün su tapmayacağını bilən şəxs cümə axşamı günü, yaxud cümə axşamından cüməyə keçən gecə qüslü rəcaən (savab ümidi ilə) yerinə yetirə bilər. Lakin rəcaən icra edilən bu qüsl dəstəməzi

¹ Bu duanı dəstəməzdan sonra da oxumaq rəvayət olunmuşdur.

² Qeyd etmək lazımdır ki, cümə qüslünün yerinə yetirilməsinin son vaxtı cümə gününün sonu, onun qəzasının isə son vaxtı şənbə gününün sonudur. Günün sonunun günəşin qürubu ya məğrib vaxtı olması işkallıdır və burada ehtiyata əməl edilməsi tərk olunmamalıdır. Odur ki, cümənin qürub və məğribi arasındakı zaman fasiləsində qüsl almaq istəyən şəxs vacib ehtiyata əsasən, onu əda və ya qəza niyyəti etmədən, məfi zimmə niyyəti ilə yerinə yetirməlidir. Əlbəttə sözügedən qüsl dəstəməzi əvəzləyir. Habelə, şənbə gününün qürub və məğribi arasındakı zaman fasiləsində cümə gününün qüslünü alan şəxs vacib ehtiyata əsasən, onu rəca niyyəti ilə etməlidir və bu zaman fasiləsində alınan qüsl dəstəməzi əvəzləmir. Qürub və məğribin mənası namaz vaxtları fəslində qeyd olunacaqdır.

əvəz etmir.

Cümə qüslü əsnasında aşağıdakı duanın oxunması müstəhəbdir:

“Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şəriyə ləh. Və ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh. Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd. Vəcəlni minət-təvvəbinə vəəcəlni minəl-mutətəhhirin”.

(Təsdiq edirəm ki, Allahdan başqa tanrı yoxdur, O təkdir, şəriki yoxdur; Muhəmməd Onun bəndəsi və elçisidir! Allahım, Muhəmmədi və Ali-Muhəmmədi salam, rəhmət və bərəkət içrə qıl və məni tövbə edənlərdən və paklananlardan et!)

2-7) Ramazan ayının 1-ci, 17-ci, 19-cu, 21-ci, 23-cü və 24-cü gecələrinin qüslü.

8 və 9) Fitr və Qurban bayramlarının qüslü. Bu qüslərin vaxtı sübh azanından başlayır və onun son vaxtı vacib ehtiyata əsasən, bayram gününün qürub çağıdır¹ və daha yaxşı olar ki, bayram namazından öncə edilsin.

10 və 11) Zülhiccə ayının səkkiz və doqquzuncu günlərinin qüslü. Doqquzuncu günün qüslü daha yaxşı olar ki, zöhr çağı edilsin.

12) Bədəninin hər hansı bir hissəsini qüslü verilmiş meyitə toxunduran şəxsin qüslü.

13) Ehram qüslü.

14) Məkkə hərəminə daxil olmaq üçün qüsl.

15) Məkkəyə daxil olmaq üçün qüsl.

16) Kəbə evini ziyarət etmək üçün qüsl².

17) Kəbəyə daxil olmaq üçün qüsl.

18) Dəvə və digər heyvanları kəsmək üçün qüsl. (Həcc mərasimində)

19) Saçı qırmaq üçün qüsl. (Həcc mərasimində)

20) Mədinə hərəminə daxil olmaq üçün qüsl.

21) Mədinəyə daxil olmaq üçün qüsl.

22) “Məscid ən-Nəbi”yə daxil olmaq üçün qüsl.

23) Peyğəmbərin (sallallahu ələyihi və alihi və səlləm) qəbri ilə vidalaşmaq üçün qüsl.

24) Düşmənlə mübahilə etmək (mübahisə zəminində kimin haqlı olduğu-

¹Fitr və Qurban bayramlarının qüslərinin son vaxtı bayram gününün sonudur. Günün sonunun qürub yoxsa məğrib vaxtı olması işkallıdır və burada ehtiyata əməl edilməsi tərk olunmamalıdır. Odur ki, Fitr və Qurban bayramlarının qüslünü qürub və məğrib arasındakı zaman fasiləsində almaq istəyən şəxs vacib ehtiyata əsasən, onu rəca niyyəti ilə almalıdır və qeyd olunan zamanda alınan qüsl dəstəməzi əvəzləmir.

² Vacib ehtiyata əsasən, mükəlləf şəxs Kəbəni təvaf etmək niyyətində olması ilə kifayətlənsin.

nu müəyyən etmək üçün Allahı hakim seçərək haqlı olmayan tərəf üçün qarşılıqlı nifrin və lənət oxuma) üçün qüsl.

25) İstixarə üçün qüsl.¹

26) İstisqa, yəni yağış diləmək üçün qüsl.²

Qeyd etmək lazımdır ki, sadalanan qüsllərin müstəhəbliyi mötəbər dəlillərlə sübuta yetirilmişdir.

Məsələ 482. Böyük fəqihlər (Allah onlardan razı olsun!) müstəhəb qüsllər qismində çoxlu sayda qüsl haqqında məlumat verirlər. O cümlədən:

- 1) Ramazan ayının bütün tək gecələrinin (3-cü, 5-ci, 7-ci və s.), sonuncu on günlüyünün bütün gecələrinin qüslü və 23-cü gecə sübhə yaxın edilən başqa bir qüsl.
- 2) Zülhiccə ayının 24-cü gününün qüslü.
- 3-7) Novruz bayramı, şaban ayının 15-ci günü, rəbiül-əvvəl ayının 9 və 17-ci günləri və zülqədə ayının 25-ci gününün qüslü.
- 8) Sərxoş halda yatan şəxsin etməli olduğu qüsl.
- 9) Ərindən başqa bir kişi üçün ətilənən qadının almalı olduğu qüsl.
- 10) Dar ağacından asılan məhkuma baxmaq üçün gedən və onu görən şəxs üçün qüsl. Lakin əgər insan bu edam səhnəsini təsadüfən görərsə, yaxud görməsi qaçılmaz olarsa və ya hadisə yerinə şahidlik üçün getmiş olarsa, bu qüsl müstəhəb sayılır.
- 11) Məscid əl-Hərama daxil olmaq üçün edilən qüsl
- 12) Məsumları uzaqdan, yaxud yaxından ziyarət etmək üçün edilən qüsl.
- 13) Rəcəb ayının 15-də Ümmü Davud duasının əməllərini etmək üçün edilən qüsl

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qüsllərin müstəhəbliyi sübuta yetirilməmişdir və onları yerinə yetirmək istəyən şəxs rəca niyyəti (savab ümidi) ilə yerinə yetirməlidir.

Məsələ 483. İnsan 481-ci məsələdə sadalanan qüsllər kimi müstəhəbliyi sabit olan qüsllərlə namaz qılmaq kimi dəstəmaz tələb edən işləri icra edə bilər, ancaq 482-ci məsələdə sadalanan qüsllər kimi rəcəaen icra edilən qüslərdə belə deyil. Odur ki, icrası üçün dəstəmaz alması lazım olan əməllərdə bu qüsllər ilə kifayətlənə bilməz, dəstəmaz almalıdır.³

¹ İstixarə namazının hökmü 2077-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² İstisqa və yağış namazının izahı 2071-2073-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

³ Hərçənd sözügedən müstəhəb qüsllər nəzir, and və əhd etməklə (doğruluq şərtlərinə riayət etməklə) ona vacib olmuşdur.

ÜÇ QAN (QADINLARA MƏXSUS HÖKMLƏR)

HEYZ

Bəzən aybaşı, yaxud menstruasiya kimi də adlandırılan heyz qadınlarda, adətən, hər ay bir neçə gün baş verən uşaqlıqdan gələn qandır. Heyz qanı gördüyü müddət ərzində qadın “haiz” adlanır və müqəddəs İslam şəriətində onunla bağlı bir sıra hökmlər vardır ki, növbəti məsələlərdə təfsilatı ilə izah ediləcəkdir.

Məsələ 484. Heyz qanı əksər hallarda qatı, isti, təzə, rəngi isə qara, tünd qırmızı və ya tünd qəhvəyi olub təzyiqlə və yüngül yandırıcılıq ilə ifraz olur. Bunlara “heyz əlamətləri”, yaxud “heyz xüsusiyyətləri” deyilir və bəzi hallarda qanın heyz olduğunu ayırd etmək üçün onlardan istifadə edilir. Bu əlamətlər qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu əlamətlər həmişə deyil, adətən müşahidə edilən əlamətlərdir və bəzi hallarda qanın bu əlamətlərə malik olmadan da “Heyz şərtləri”¹ nə¹ malik olması mümkündür.

Heyz qanının şərtləri

Məsələ 485. Qadından ifraz olan qanın heyz qanı hesab olunması üçün heyz qanının şərtlərinə malik olması tələb olunur və əgər onlardan birinə malik olmazsa, heyz hesab edilmir. Növbəti məsələlərdə heyz qanının şərtləri barədə izah veriləcəkdir.

Birinci şərt: Həddi-bülüğa çatdıqdan sonra görülməlidir

Məsələ 486. Heyz qanı üçün tələb olunan ilk şərt budur ki, həddi-bülüğa çatdıqdan sonra gəlsin. Beləliklə, qızların qəməri təqvimə ilə doqquz

¹ Heyz qanının şərtləri növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

yaşdan¹ öncə gördükləri qan heyz əlamətlərinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq heyz sayılır.

Məsələ 487. Doqquz yaşının tamam olub-olmadığını bilməyən bir qızdan heyz əlamətləri² olmayan qan ifraz olarsa, heyz sayılır. Qan heyz əlamətlərinə malik olduğu təqdirdə də onun heyz olduğuna hökm etmək olmaz. Əlbəttə, əgər heyz olduğuna dair həтта müasir elmi üsullardan istifadə etməklə olsa belə, arxayınlıq hasil edilərsə, bu halda, əsasən, həmin qızın doqquz yaşının tamam olduğuna dair də arxayınlıq hasil olur.

İkinci şərt: Menopauzadan (yaisəlikdən) öncə olmalıdır

Məsələ 488. Heyzin ikinci şərti menopauzadan öncə baş verməsidir. Beləliklə, qadınların menopauzadan sonra gördükləri qan heyz əlamətlərinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq heyz sayılır. Menopauza dövrü qəməri (sinodik) təqvimlə altmış yaşdan³ başlayır və qadınların qəməri təqvimlə altmış yaşdan sonra gördükləri qana heyz hökmü şamil olunmur. Qüreyşli olub-olmamasından⁴ asılı olmayaraq, qadınlar 50-60 yaşları arasında da heyz ola bilərlər. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən Qüreyşli olmayan qadınlar əvvəlki yaşlarda heyz sayılan hallarla qeyd edilən dövrdə (50-60 yaş arası) də qarşılaşdıqda haizə haram olan hərəkətlərdən çəkinməli və müstəhəb ehtiyata əsasən, müstəhazə⁵ (istihazə halında olan) qadının da vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər.

Məsələ 489. Menopauza (yaisəlik) mərhələsinə daxil olub-olmadığına, yəni qəməri təqvimlə 60 yaşının tamam olub-olmadığına şəkk edən qadından heyz olub-olmadığını bilmədiyi bir qan gələrsə, hesab etməlidir ki, alt-

¹ Doqquz yaşın qəmər təqvimindən miladi təqviminə çevrilməsi qaydası 1-ci məsələdə qeyd olundu.

² Heyzin əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd olundu.

³ Altmış qəməri yaşı təqribən 58 il və 77 gündür. Təbii olaraq, yer kürəsinin səthində müxtəlif coğrafi mövqelərin mövcudluğu, ilin günlərinin hər ildə eyni olmaması, sözügedən hesablamaların təqribi olması, saat və saniyələrin və onda təsirli olan digər nüansların nəzərə alınmaması kimi səbəblərdən bəzən də bu hesablama nəticəsində əldə olunan tarixdə bir-iki gün fərqliliyin olması mümkündür. Buna görə də, bu hesablama ilə bağlı iki gün ehtiyata riayət edilməlidir və daha dəqiq hesablamanın əldə edilməsi üçün hər bir kəs üçün ayrıca hesablanması məqsəddəuyğundur.

⁴ Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, seyidə qadınlar da qüreyşli qadınlardan sayılır.

⁵ Qeyd etmək lazımdır ki, boşanma (təlaq) iddəsinin qüvvədən düşməsinə səbəb olan menopauza yaşı ibadət üçün nəzərdə tutulan menopauza yaşından fərqlidir və onun izahı dördüncü cildə, "Boşanma" (Talaq) fəslində qeyd olunacaqdır.

muş yaşı tamam olmamışdır və menopauza mərhələsinə də daxil olmamışdır.

Məsələ 490. Hamilə və körpəsini əmizdirən qadından heyz qanı ifraz ola bilər. Başqa sözlə, hamiləlik və əmizdirmə (laktasiya) dövründə heyz halı baş verə bilər və hamilə olan və olmayan qadınlar üçün heyzlə bağlı hökmlər eynidir.

Lakin vətəniyə adəti olan qadından menstrual tsiklinin başlamasından iyirmi gün sonra heyz əlamətlərinə malik olan bir qan ifraz olarsa, vacib ehtiyata əsasən, haizə haram olan əməllərdən çəkinməklə yanaşı, müstəhəzə üçün vacib olan əməlləri də yerinə yetirməlidir.

Üçüncü şərt: Uşaqlıqdan olmalıdır

Məsələ 491. Heyz qanının üçüncü şərti onun uşaqlıqda əmələ gəlməsidir.¹ Beləliklə, uşaqlıqdan gəlməyən, məsələn, bakirəlik pərdəsinin deşilməsi, yaxud uşaqlıq yolunun (vaginanın) daxilində yaranan hər hansı bir yara ilə əlaqədar gələn qana heyz hökmü şamil olunmur. Həmçinin, uşaqlığı cərrahi üsulla götürülmüş (histerektomiya) qadınlardan ifraz olunan qan da heyz deyildir.

Amma uşaqlığın yalnız bir hissəsi kəsilsə və əsas hissəsi qalarsa, yaxud (uşaqlıq tamamilə deyil) yalnız yumurtalıqlar götürülsə, gördüyü qan heyzin digər şərtlərinə malik olarsa, heyz hesab olunur.

Dördüncü şərt: Uşaqlıqdan xaric olmalıdır

Məsələ 492. Uşaqlıqda qalan və hələ az miqdarda olsa belə, xaric olmayan qana heyz hökmü şamil olunmur.

Məsələ 493. Heyz dövrünün (menstrual tsiklin) başlaması üçün qanın (az həcmdə olsa belə) ifraz olması lazımdır və onun təbii yolla, yaxud pambıq və s. (tamponlar) vasitəsilə ifraz edilməsi arasında heç bir fərq yoxdur. Əgər qan, ümumiyyətlə, ifraz olmayaraq yalnız uşaqlıq yoluna axarsa, ona heyz hökmü şamil olunmur.

Lakin ilk qan ifrazından sonra heyzin davam etməsi üçün qanın uşaqlıq yolundan xaric olması şərt deyil və üç gün ərzində qanamamanın xaric olması şərt deyil. Bu halda, qanın uşaqlıqda qalması kifayət deyil, uşaqlıq

¹ Menstruasiya əsnasında endometrium qatı (uşaqlığın selikli qişası) məhv olur ki, bunun da nəticəsində aybaşı qanaxması baş verir. *Tərc.*

yolunda olmalıdır. Qanın uşaqlıq yolunda olması deyərkən, tampon qoyaraq bir qədər gözlədikdən sonra çıxardıqda onun azacıq da olsa, qana bulaşmış olması nəzərdə tutulur. Üç gün ərzində əksər, yaxud bəzi qadınlarda normal qəbul edildiyi kimi qanın gəlməsi kiçik fasilələrlə dayandığı təqdirdə də qadın heyzli sayılır.

Beşinci şərt: Üç gündən az olmamalıdır

Məsələ 494. Heyzin beşinci şərti budur ki, üç gündən az olmasın. Əgər üç gündən bir qədər belə az olarsa, hətta qan heyz əlamətlərinə malik olsa belə, heyz sayılmır.

Beləliklə, qan gəlməyə başladıqdan sonra hansısa həb, inyeksiya məhlulu və bu qəbildən olan digər dərmanların istifadəsi ilə onun davam etməsinin qarşısı alınarsa və qanın gəlməsi üç gündən tez başa çatarsa, heyz hökmü şamil olunmur.

Məsələ 495. Əgər qadın birinci gün səhər azanından üçüncü günün sonunadək¹ xarici cinsiyyət orqanından qan gəldiyini görərsə, bu heyz üçün minimum müddət sayılan üç aybaşı gününün gerçəkləşməsi üçün kifayətdir, birinci və dördüncü gecələrdə də qan görməsinə lüzum yoxdur, lakin ikinci və üçüncü gecələrdə qanın gəlməsi kəsilməməlidir. Əgər əlavə olaraq, birinci gecə də qan görərsə, hərçənd onu heyz qanı kimi qəbul etsə də, sözügedən üç günü hesablayarkən nəzərə almamalıdır. Beləliklə, hesablamanın başlanğıcı birinci günün səhər azanıdır.

Ancaq birinci gün səhər azanından sonra qan görən qadın (minimum) üç sutka, yəni yetmiş iki saat ərzində qan görməlidir. Birinci gündən əskik olan vaxtı isə dördüncü günə əlavə etməlidir. Məsələn, əgər qan ifrazı birinci gün zöhr azanı vaxtı başlayarsa, heyz hesab edilməsi üçün dördüncü gün zöhr azanına qədər davam etməli və kəsilməməlidir.

Məsələ 496. Əgər qadıncı üç gündən az qan gəlib sonra dayanarsa, daha sonra qan yenidən gəlməyə başlayaraq ən az üç gün (ardıcıl)² davam etdikdən sonra kəsilsə, ikinci qanama dövrü öncəki heyz dövründən on

¹ Günün sonunun günəşin qurub, yoxsa məğribi olması işkallıdır və burada ehtiyata əməl olunması tərk edilməməlidir. Odur ki, birinci günün səhər azanından üçüncü günün qurub çağına kimi ardıcıl olaraq müşahidə edilən, lakin məğrib vaxtına kimi davam etməyən qanın heyz, yoxsa istihazə qanı hesab edilməsi işkallıdır. Vacib ehtiyata əsasən, bu dövrdə qılmadığı namazların qəzasını qılmalıdır. Qurub və məğribin mənası "Namazın vaxtları" mövzusunda qeyd olunacaqdır.

² Heyz qanının doqquz şərtinin mövcudluğu ilə

gün keçməsi şərti ilə heyz sayılır, ilk (üç gündən az davam edən) ələn qan isə hərçənd adət günlərinə təsadüf etsə də, heyz sayılmır.

Altıncı şərt: On gündən artıq olmamalıdır

Məsələ 497. Heyz qanının altıncı şərti budur ki, onun müddəti on gündən artıq olmasın. Beləliklə, on gündən çox davam edən qan ifrazı bütövlüklə heyz sayıla bilməz və bu qandan heyzin miqdarının təyini ilə bağlı hökmlər növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 498. Maksimum heyz müddəti sayılan on günün hesablanması qaydası da minimum müddət sayılan üç günün hesablanması kimidir. Yəni, hesablamanın başlanğıcı birinci günün səhər azanı olaraq təyin edilməlidir və birinci gün səhər azanından etibarən, yaxud ondan öncə, birinci gecə qanaması başlayan qadının heyzi onuncu günün sonunadək¹ başa çatmalıdır.

Əlbəttə, qeyd olunan surətdə qanama on birinci gecəyə kimi davam edərsə, lakin on birinci günün səhər namazından öncə kəsilsə və qadın paklanarsa, on birinci gecə müşahidə olunan qan heyz hökmündədir və “on günü keçmə” ona aid olmur. Lakin qanaxma səhər azanına² və ya ondan sonraya kimi davam edərsə, on günü keçmiş qan hökmündədir ki, bu da heyz məsələlərində qeyd olunacaqdır.³

Məsələ 499. Birinci gün səhər azanından sonra qanaması başlayan qadın on sutka, yəni iki yüz qırx saat müddətində qan gördüyü təqdirdə, on günü tamam olur və birinci gün səhər azanı ilə qanamanın başlaması arasındakı vaxt bu hesablamada on birinci günə (səhər azanından etibarən) əlavə edilir, sözügedən vaxtın on birinci gecəyə əlavə edilməklə hesablanması isə doğru sayılır.

¹ Günün sonunun günəşin qürub vaxtı, yoxsa məğrib vaxtı olması işkallıdır. 495-ci məsələdə heyzin üç günlüyü haqqında qeyd olunan məsələyə oxşar olaraq, ehtiyata əməl edilməsi tərk edilməməlidir.

² On birinci günə daxil olmaq

³ Oudur ki, hər ayın ilk on günlüyündə ədədiyyə və vaxtiyyə adətində sahib olan qadın ayın birinci gününün səhər azanından qan görərsə və qanaması ayın on birinci gecəsi səhər azanından əvvəl kəsilsə, bütün bu müddət ərzində gördüyü qan heyz hökmündədir. Bu surətdə, on birinci gecə də on günlüyə əlavə edilir. Lakin qanın gəlməsi on birinci günün zöhrünə kimi davam edərsə, on günü keçmiş qan hökmündədir. Buna görə də, birinci gündən onuncu günün sonuna kimi gördüyü qanları heyz hesab edib on birinci gecə və ya on birinci gün gördüyü qalan qanları istihazə götürməlidir.

Yeddinci şərt: İlk üç gün ardıcıl olmalıdır

Məsələ 500. Heyz qanının yeddinci şərti budur ki, heyzin ilk üç günü ardıcıl olsun. Beləliklə, əgər ilk üç gündə qanın gəlməsi ardıcıl olmazsa, misal olaraq, iki gün qanama olarsa, sonra bir gün pak olarsa (qanama kəsilsə), ardınca daha bir gün qan gələrsə, hərçənd heyz keyfiyyət və əlamətlərinə malik olsa da, bu qan heyz sayılmaz.

Məsələ 501. Ardıcılıq şərti yalnız ilk üç günə aiddir, sonrakı günlər (4-10-cu günlər) üçün isə şərt sayılmaz. Beləliklə, məsələn, əgər qadından üç gün qan gələrsə, sonra dördüncü və beşinci günlər qanaması dayanarsa, ardınca altıncı və yeddinci günlər yenidən qan gələrsə, qan gördüyü günlərə heyz hökmü şamil olunur, aradakı (qanamanın olmadığı) günlərdə pak sayılması ilə bağlı hökm isə növbəti məsələdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 502. Əgər qadın üç ardıcıl gün ərzində qan görərsə, sonra ifrazat kəsilsə, daha sonra yenidən qan gördüyü və qanamanın baş verdiyi günlərlə aradakı (qanın gəlmədiyi) günlər üst-üstə gəldikdə on günü keçmirsə, qan gördüyü bütün günlər heyz sayılır.

Lakin, lazım ehtiyata əsasən, qanamanın baş vermədiyi və "fasilə paklığı" adlandırılan günlərdə pak qadına vacib olan işləri icra etməli, yəni ehtiyatən heyz qüslü edərək ibadətlərini yerinə yetirməli və Quranın yazısına toxunmaq, məscidə daxil olmaq kimi haizə haram olan işlərdən də çəkinməlidir.

Səkkizinci şərt: İlk üç gündə qanama davamlı olmalıdır

Məsələ 503. Heyz qanının səkkizinci şərti budur ki, qan ilk üç gün ərzində davamlı gəlsin və uşaqlıq yolu qana bulaşsın. Belə ki, tampon qoyaraq bir qədər gözlədikdən sonra çıxardıqda hərçənd az miqdarda olsa da, qana bulaşmış olmalıdır. Əksər, yaxud bəzi qadınlarda normal qəbul edildiyi kimi bir qadında üç gün ərzində kiçik fasilələrlə paklanma baş verdiyi (qanama dayandığı)¹ təqdirdə də o, heyz halında sayılır. Beləliklə, ilk gün

¹ İlk üç gündə çox az bir müddətdə, məsələn, on beş dəqiqə və ya yarım saatlıq qanın davamlı gəlməsinin kəsilməsi, zahir və batində paklığın eybi yoxdur, amma bir neçə saatlıq kəsildikdə heyz hesab edilmir. Məsələn, iki gün qan görüb yarım gün və ya beş saatlıq pak olarsa, ondan sonra yenidən bir və ya iki gün qan görüb paklanarsa, bu surətdə qeyd olunan qanlar heyz deyil, istihazə sayılır. Ümumiyyətlə, əgər qadın ilk üç günlükdə zahir və batində qanın paklanması ilə bağlı zaman fasiləsinin adı və yayılmış hal olub-olmaması ilə bağlı şəkk edərsə,

ərzində davamlı olmayan və qadınlar arasında normal sayılmayan müddətə dək kəsilən və daha sonra yenidən davam edən qan heyz deyildir.

Doqquzuncu şərt: İki heyz arasında ən azı on gün fasilə olmalıdır

Məsələ 504. Heyzin doqquzuncu şərti budur ki, iki heyz dövrü arasında ən azı on gün fasilə olsun. Bu müddət “iki heyz arasında minimum paklıq” adlandırılır. Beləliklə, birinci heyz dövrü başa çatdıqdan sonra, minimum paklıq fasiləsində görülən qan ifrazatı heyz deyildir. Məsələn, on gün qan görün, sonra altı gün pak olan, daha sonra yenidən dörd gün qan görün qadın ikinci heyzdə gördüyü qanı hətta heyz əlamətlərinə malik olsa belə, heyz hesab edə bilməz.

Məsələ 505. İki heyz arasındakı minimum paklıq müddətinin on gün olması heyzin on günlüyünün hesablanma üsulundan başa düşülür.

Belə ki, əgər hər hansı bir qadın, məsələn, ayın birinci gününün səhər azanından əvvəl (axşam çağ) heyzdən paklanarsa, sözügedən on günün hesablanmasının meyarı birinci günün səhər azanıdır. Lakin qadın səhər azanından sonra, məsələn, ayın birinci günü səhər saat 10-da heyz qanından paklanarsa, sözügedən on günlük dövr ayın on birinci günü saat 10-da başa çatır və ayın birinci günündəki əksik olan vaxtın on birinci gecəyə əlavə edilməklə hesablanması doğru sayılır.

Məsələ 506. Öncəki məsələlərdə də qeyd olunduğu kimi, iki heyz arasındakı minimum paklıq müddəti on gündür, lakin maksimum paklıq üçün isə məhdudiyyət yoxdur. Burada paklıq deyərkən istənilən qandan deyil, məhz heyz qanından paklanma nəzərdə tutulur. Beləliklə, iki heyz dövrü arasında on gün ərzində istihazə kimi qan ifrazatları görülməklə də fasilə yarana bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu deyilənlər iki heyz dövrü arasındakı paklıq fasiləsi ilə əlaqədardır. Bir heyz dövrü əsnasında baş verən fasilə paklanmasına gəlincə, 502-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi bu fasilədə qadın, vacib ehtiyata əsasən, pak qadının görməli olduğu işləri yerinə yetirməli, haiz qadının çəkinməli olduğu işlərdən də çəkinməlidir.

sözügedən qan heyz hökmündə deyil. Hərçənd burada ehtiyatın tələbinə uyğun olaraq əməl etmək bəyənilir.

Şübhəli qanlarla bağlı hökmlər

Məsələ 507. Əgər qadın üç gündən çox və on gündən az davam edən qan ifrazatı görərsə, onun çiban və ya yara qanı, yoxsa heyz qanı olduğunu bilməzsə və ağıllı insanların nəzərində hər ikisi məntiqli ehtimal olarsa, bu halda pak qadın hökmündədir, ibadətlərini yerinə yetirməlidir.

Lakin bu şübhəli qanın ifrazından əvvəl qadının heyzli olması, bu surətdə, öncəki heyz qanı (heyz gördüyü müddətdə) ilə şübhəli qanın birlikdə şəri cəhətdən heyz hesab oluna bilməsi (yəni, heyzin doqquz şərtinə malik olması) istisnadır və onu heyz hesab etməlidir.

Məsələ 508. Qadın heyz, yoxsa istihazə olduğunu bilmədiyi bir qan görərsə, heyz şərtlərinə malik olduğu təqdirdə bu qanı heyz hesab etməlidir.

Məsələ 509. Heyz, yoxsa bakirəlik qanı olduğunu bilmədiyi bir qan görərsə, ya ehtiyat edərək bir tərəfdən haiz qadına haram olan işlərdən çəkinməli, digər tərəfdən də pak qadına vacib olan işləri görməlidir, ya da qanamanın səbəbini müəyyənləşdirməli, yəni uşaqlıq yoluna bir qədər tampon daxil edərək qanın ona nüfuz edəcəyinə arxayın olanadək gözləməli, sonra çıxartmalıdır. Bu halda əgər tamponun yalnız kənarları qana (səthi surətdə) bulaşmışdırsa, sözügedən qan bakirəlik qanı, bütünlüklə (daxilinə) nüfuz etdiyi təqdirdə isə heyz qanıdır.

Məsələ 510. Əgər qadın ondan ifraz olan qanın yara, çiban, yaxud bakirəliyin pozulması kimi səbəblərlə əlaqədar olmadığını bilirsə, ancaq istihazə, heyz, yoxsa nifas olması ilə bağlı tərəddüddədirsə, şəri baxımdan heyz və nifas hökmünü daşmadığı təqdirdə,¹ istihazənin göstərişlərinə əməl etməlidir. Habelə, əgər sözügedən qanın istihazə, yoxsa başqa qanlar qismindən olduğuna şəkk edirsə, digər qan ifrazatlarının əlamətlərinə malik olmadığı təqdirdə, lazım ehtiyata əsasən, istihazə göstərişlərini həyata keçirməlidir.

Məsələ 511. Qadın vaginadan ifraz olan axıntı, ləkə və ya ləkələrin qan olub-olmaması ilə bağlı şəkk edərsə pakdır, heyz və ya istihazə qanı hesab olunmur.

Lakin heyzli qadın adət dönməsinin sonlarında onu müşahidə edərsə və onun qan, infeksiya və ya başqa bir şey olduğunu bilməzsə, həmin axıntılar, ləkə və ya ləkələr heyzin başlamasının birinci günündən on gün keç-

¹ Şəri baxımdan heyz və ya nifas qanı sayılan və sayılmayan qanların hökmünün izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

məmiş kəsilsə və davam etməzsə,¹ heyz qanı hökmündədir və aylıq adətin davamı hesab olunur.² Amma şübhəli axıntı və ləkələrin müşahidə olunması heyzin başlanğıcından on gün sonraya kimi davam edərsə, bu iki şəkildə ola bilər və aşağıda nümunə şəklində onu qeyd edirik:

a. Sözügedən ləkə və axıntılar davamlı deyil:

Məsələn, aylıq adəti səkkiz gün olan qadın heyz qanından paklanarsa, lakin doqquzuncu gün davamlı olmayan, qan olması ilə bağlı şübhə etdiyi sarı rəngli ləkə və ya ləkələr müşahidə edərsə, yenidən zahir və batində pak olarsa, bu hadisə on birinci gün də təkrarlanarsa, doqquzuncu günün axıntı və ləkələri heyz hesab olunur³, amma on birinci gün müşahidə edən şübhəli axıntılar nə heyzdir, nə də istihazə. Pak hökmündədir.

b. Sözügedən axıntılar davamlıdır:

Məsələn, aylıq adəti yeddi gün olan, ayın birindən yeddisinə kimi qan gören qadın adət günlərindən sonra davamlı və kəsintisiz olaraq axıntılar müşahidə edərsə, bu axıntılar heyzin əvvəlindən on gün sonraya kimi davam etdiyi və onların qan olmasında şəkkə düşdüyü surətdə, ayın birindən yeddisinə kimi gördüyü qan heyzdir, ondan sonrakı şübhəli axıntılar isə istihazə və ya heyz hökmündə deyil, pak sayılır.

Təbii olaraq, qadın sözügedən davamlı axıntıların on gün sonraya kimi davam edib-etməyəcəyini bilmirsə, şəri qaydalara uyğun olaraq (onun izahı növbəti məsələlərdə qeyd ediləcəkdir) heyz qərar verib ibadəti tərk etdiyi, sonra isə axıntıların on günü keçdiyi və onun heyz olmadığı məlum olduğu surətdə tərk etdiyi ibadətlərin qəzasını etməlidir.

Məsələ 512: Endometriti⁴ olan qadında sözügedən ifrazatlar qanla qarışmadığı surətdə pakdır, dəstəmaz və qüslün batil olmasına səbəb olmaz.

¹ Qadın zahir və batində pak olsun.

² Sözügedən axıntılar davamlı olmazsa, adət günlərində müşahidə etdiyi heyz qanı ilə ondan sonrakı (heyz hökmündə olan) ləkə və ya ləkələr arasında paklıq fasiləsi düşərsə, sözügedən paklıq və ya paklıqlarda vacib ehtiyata əsasən, heyzli qadına haram olan işləri tərk etməli, heyzli olmayan qadınlara vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir.

³ Belə bir qadın şəri baxımdan heyz hesab edilən qanlar arasında düşən paklıq fasilələri zamanı öncəki haşiyədə qeyd olunan hökmdəki kimi əməl etməlidir. Lakin davamlı olan və on birinci günün şübhəli axıntılarına bitişik olan sonuncu paklıq barədə bu hökm icra olunmur və sözügedən paklıq həqiqi paklıq sayılır.

⁴ Endometrit – uşaqlığın morfoloji olaraq iki qatdan (funksional və bazal) ibarət olan selikli qişasının (endometrium) iltihabıdır.

Haizlə əlaqədar hökmlər

Məsələ 513. Haizə bir neçə şey haramdır:

- 1) Namaz kimi dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlə icra edilməli olan ibadətlər. Əgər haiz qadın bu əməlləri doğru əməl niyyəti ilə və şəriətin əmri, tələbi kimi yerinə yetirərsə, caiz deyildir. Lakin cənazə namazı kimi dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmüm tələb olunmayan ibadətləri yerinə yetirməsinə heç bir əngəl yoxdur.
- 2) Cünuba haram olan və cənabətlə bağlı hökmlərdə açıqlanan bütün işlər.
- 3) Cinsi əlaqə. Hərçənd kişinin cinsiyyət orqanı qadının cinsiyyət orqanına yalnız sünnət yerinədək daxil olsa və sperma ifraz olmasa belə, vaginal cinsi əlaqə həm kişi, həm də qadın üçün haramdır. Lazım ehtiyata əsasən, hətta penisin sünnət yerindən az hissəsi belə vaginaya daxil edilməməlidir.

Məsələ 514. Qadının heyz halında olması qəti olmayan, lakin şəriətə görə özünü haiz hesab etməli olduğu günlərdə də cinsi əlaqə haramdır. Beləliklə, on gündən artıq qan görən və qarşıda izah ediləcək göstəriş əsasında qohumlarının adət günlərini özü üçün heyz günləri hesab etməli olan bir qadının əri həmin günlərdə onunla cinsi əlaqədə ola bilməz.

Məsələ 515. Kişi öz həyat yoldaşı ilə heyz halında cinsi əlaqədə olarsa, günahkardır və Allahdan bağışlanma diləməlidir, lakin kəffarə verməsi vacib deyildir. Hərçənd onun ödənməsi ehtiyat müstəhəbin tələbidir. Belə ki, əgər qadının heyz günləri (şərti olaraq) üç dövrə bölünərsə, birinci dövrə daxil olan günlərdə baş verən cinsi əlaqənin kəffarəsi bir misqal sikkəli qızıl, ikinci dövrdə 0,5 misqal, sonuncu dövrdə isə 0,25 misqal sikkəli qızıl-¹

Məsələn, altı gün heyz olan qadının əri birinci və ikinci gecə, yaxud günlərdə onunla cinsi əlaqədə olarsa, bir şəri misqal qızıl, üçüncü və dördüncü gecə və ya günlərdə 0.5 şəri misqal qızıl, beşinci və altıncı gecə, yaxud günlərdə isə 0.25 şəri misqal qızıl kəffarəni fəqirə verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu kəffarə qadının üzərinə düşür. Hərçənd qadın öz ixtiyarı ilə, heç bir məcburiyyət və ikrah olmadan yaxınlıq etməyə hazır olarsa, günahkardır və tövbə etməlidir.

Məsələ 516. Kişi cinsi əlaqə əsnasında qadının haiz olduğunu başa dü-

¹ Şəri misqalın qramla miqdarı dördüncü cildə "Diyələr" fəslində qeyd olunacaqdır.

şərsə, dərhal cinsi əlaqəni bitirməlidir. Əks təqdirdə, günahkar sayılır və müstəhəb ehtiyata əsasən, kəffarə verməlidir.

Məsələ 517. Haiz qadınla cinsi əlaqədən başqa, öpüşmə və mazaqlaşma (flirt) kimi digər həzz alma məqsədli işlər üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hərçənd, qadının bədəninin göbəkdən dizlərədək hissəsinə paltarın altından toxunuşla həyata keçirilən həzz alma məqsədli hərəkətlər məkrüh sayılır.

Məsələ 518. Qadında heyz başa çatdıqdan sonra, hətta qüsl etmədən də həyat yoldaşı onunla cinsi əlaqədə ola bilər. Lakin, lazım ehtiyata əsasən, cinsi əlaqə qadının cinsiyyət orqanı yuyulduqdan sonra olmalıdır. Hərçənd qüslədən əvvəl cinsi əlaqə məkrühdür və müstəhəb ehtiyata əsasən, qüslədən öncə, xüsusən, cinsi əlaqəyə həddən ziyadə meyl (təbii ehtiyac) olmadığı hallarda bundan imtina etməlidir.

Amma Quranın yazısına toxunmaq kimi görülmə bilməsi üçün təharətin şərt olduğu və heyz zamanı təharətsizlik səbəbi ilə qadına haram olan işlərə gəlincə, qüsl etməyincə bu işlərin görülməsi qadın üçün halal sayılmır. Vacib ehtiyata əsasən, həmçinin məsciddə dayanmaq (yubanmaq) kimi haramlığının təharət tələb etməsi ilə əlaqədar olduğu sabit edilməmiş işlər də bu qəbildəndir.

Məsələ 519. Qadının heyz halında qılmadığı namazların, hətta din və şəriətdə müəyyən edilmiş əsaslara müvafiq qaydada edilən nəzir ilə əlaqədar müəyyən bir vaxtda (burada: heyz günlərinə təsadüf etdikdə *tərc.*) qılınması vacib olan namazların da qəzası yoxdur. Lakin Ramazan ayında heyz halı ilə əlaqədar tutmadığı günlərin orucunu, həmçinin lazım ehtiyata əsasən, nəzir ilə əlaqədar müəyyən bir gündə tutulması vacib olan və heyz günlərinə təsadüf etdiyindən tuta bilmədiyi orucunu qəza etməlidir.

Məsələ 520. Haiz qadının istər vacib, istərsə də müstəhəb namazı və orucu doğru sayılmadığı kimi, etikaf və vacib təvafı da doğru sayılmır. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, müstəhəb təvafı da doğru deyildir.

Məsələ 521. Qadın namaz əsnasında haiz olarsa, namazı pozulur. Hətta qan ifrazatı sonuncu səcdədən sonra, namazın başa çatdığı salamın sonuncu hərfini tələffüz etməsindən öncə başlasa belə, vacib ehtiyata əsasən, namazı pozulmuş sayılır.

Məsələ 522. Qadın namaz əsnasında haiz olub-olmadığına dair şəkkə düşərsə, namazı doğrudur və şəkkinə etina etməməlidir. Lakin namazdan sonra namaz əsnasında haiz olduğunu başa düşərsə, öncəki məsələdə qeyd edildiyi kimi namazı pozulmuş sayılır.

Məsələ 523. Qadın heyz qanından paklandıqdan (qan ifrazatı kəsildikdən) sonra dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlə icra edilməli olan namaz və eləcə də digər işlər üçün qüsl etməlidir və bu qüsl eynilə cənabət qüslü kimi edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, heyz qüslu verən qadın dəstəmazı pozan işləri yerinə yetirmədikcə, dəstəmaz tələb edən işlər üçün dəstəmaz alması lazım deyil. Lakin müstəhəb ehtiyat budur ki, qüslədən öncə və ya sonra dəstəmaz alınsın və daha yaxşı olar ki, dəstəmaz qüslədən qabaq alınsın.

Məsələ 524. Əgər su həm dəstəmaz, həm də qüsl üçün kifayət edəcək həcmdə olmazsa, qüsl edə biləcəyi qədər olduğu təqdirdə qadın qüsl etməlidir və daha yaxşı olar ki, dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm də etsin. Lakin su yalnız dəstəmaz üçün kifayət edəcək həcmdədirsə və qüsl üçün kifayət etmirsə, daha yaxşı olar ki, dəstəmaz alsın və qüsl əvəzinə təyəmmüm etsin. Əgər nə dəstəmaz, nə də qüsl üçün kifayət qədər su olmazsa, qadın qüsl əvəzinə təyəmmüm etməlidir və daha yaxşı olar ki, dəstəmaz əvəzinə də ayrıca təyəmmüm etsin.

Məsələ 525. Qadını heyz halında boşamaq boşanma ilə əlaqədar hökmlərdə izah ediləcəyi kimi batildir (bu boşanma doğru sayılmır).

Lakin, əgərəri qadını mənası 502-ci məsələdə izah edilən “fasilə paklığı” əsnasında boşayarsa, bu talaqın doğruluğu şübhəlidir. Bu səbəbdən ehtiyatın tələbinə riayət etməyi unutmayaraq, talaq siğəsi yenidən icra edilməlidir.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, qadında heyz halı tamamilə başa çatdıqdan sonra, hərçənd qüsl etməsə belə boşanması doğrudur. İstər daimi, istərsə müvəqqəti izdivac əqdinin oxunması üçün heyz halında olmamaq şərt sayılmır.

Məsələ 526. Əgər qadın haiz olduğunu, yaxud heyz halının başa çatdığını bildirərsə, “məhəlli-ittiham”² olmadığı təqdirdə onun sözlərini qəbul etmək lazımdır. Məhəlli-ittiham olduğu təqdirdə isə, sözlərini doğru qəbul etmək işkallıdır və burada ehtiyata əməl etmək tərk olunmamalıdır.

Məsələ 527. Heyzli qadın cənabətli olarsa və ya bədəni soyuduqdan sonra meyitə toxunarsa, heyz halında cənabət və məssi-meyyit qüslu edə bilər və sözügedən qüslər doğrudur.

¹ Yəni boşanmaya hər tərəfindən birtərəfli qaydada xitam verilməsinin şifahi surətdə ifadəsi təkrarlanmalıdır. *Tərc.*

² “Məhəlli-ittiham” termininin izahı üçün bax: 133-cü məsələ, “müttəhim” termininin izahı ilə əlaqədar vərəqəlti qeyd. *Tərc.*

Habelə, heyz halında müstəhəb qüsl və dəstəmazlar da səhihdir. Amma cümə qüslünün heyzdən pak olmamışdan əvvəl alınmasının doğruluğu işkallıdır, lakin onun rəca niyyəti ilə alınmasının eybi yoxdur.

Haiz üçün namaz vaxtının azlığı ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 528. Əgər namaz vaxtı daxil olarsa və qadın namazını təxirə salacağı təqdirdə haiz olacağını bilərsə, dərhal namazını qılmalıdır. Lazım ehtiyata əsasən, bu hökm namazını təxirə salarsa, haiz olacağını ehtimal etdiyi hala da şamil olunur.

Məsələ 529. Əgər qadın namaz vaxtında haiz olarsa və o vaxta kimi namazını qılmamışdırsa, namazın ilk vaxtında dəstəmaz almağa (əvvəlcədən dəstəmazı yoxdursa), qüsl etməyə (vəzifəsi qüsl etməkdirsə), yalnız vacibatın (vacib zikr və hərəkətlər) icrası ilə kifayətlənən namazın qılınmasına yetəcək qədər vaxtın keçdiyi, lakin haiz olana kimi namazını qılmadığı surətdə və hətta vacib ehtiyata əsasən, pak və qəsbi olmayan geyim tapmaq, qiblə istiqamətini təyin etmək kimi namazın digər hazırlıq işlərinin həyata keçirilməsi üçün vaxtı olmamasına baxmayaraq, onun qəzasını yerinə yetirməlidir.

Buna əsasən, vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz almaq, yaxud qüsl etmək, bədənini, yaxud paltarın pak olması, qiblə istiqamətini müəyyənləşdirmək, möhür kimi üzərinə səcdənin doğru olduğu bir şey tapmaq və bu qəbildən olan hazırlıq tədbirlərini namaz vaxtı başlamazdan öncə həyata keçirən qadın vaxt başladıqdan sonra vəzifəsinə uyğun olaraq bir namaz qılmaq üçün kifayət edəcək qədər vaxtı olmasına baxmayaraq, onu təxirə salarsa və namaz qılmamış haiz olarsa, həmin namazın qəzasını qılması vacibdir. Hətta əgər namaz vaxtı başladıqdan sonra, qadın dəstəmaz, yaxud qüslə (vəzifəsinə uyğun olaraq) bir namaz qıla biləcəyi halda qılmazsa, lakin mübah geyim tapmaq, qiblə istiqamətinin təyin edilməsi, bədənini və ya paltarın pak olması (nəcasətlənmiş olduğu halda paklanması, paltar xüsusunda isə mümkün olduğu təqdirdə başqa pak paltarla əvəz edilməsi *tərc.*) kimi digər şərtlərin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər vaxt olmazsa, vacib ehtiyata əsasən, bu namazın da qəzasını qılmalıdır.

Həmçinin, əgər namaz vaxtı başladıqdan sonra qadının dəstəmaz, yaxud qüsl üçün vaxtı olmazsa, lakin heyz halının başlamasından öncə təyəmmümlə bir namaz qıla biləcəyi halda qılmazsa, digər şərtlərin təmin edilməsi üçün kifayət qədər vaxtın olub-olmamasından asılı olmayaraq,

vacib ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, qadının vəzifəsi vaxt azlığından başqa bir səbəblə təyəmmüm etmək olarsa, məsələn, su onun üçün zərərli olarsa və namazı heyz halı başlamazdan öncə təyəmmümlə qıla biləcəyi halda qılmazsa, digər şərtlərin də həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər vaxt olduğu təqdirdə həmin namazın qəzasını qılmalıdır. Digər şərtlərin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər vaxt olmadığı halda da, vacib ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını qılmalıdır.

Diqqət etmək lazımdır ki, qadın namazı sürətlə, yaxud ləng qılmaq, sağlamlıq və xəstəlik, səfər, yaxud öz məskənində olmaq kimi xüsuslarda öz vəziyyətini nəzərə almalıdır. Məsələn, bir qadın üçün namazı sürətlə qılmaq məşəqqətli və həddən ziyadə çətindir, başqa bir qadın isə namazı sürətlə qıla bilirsə, onların hər biri bu məsələdə öz vəziyyətini nəzərə almalıdır. Həmçinin həddəsdən paklanmaqdan (vəzifəsinə uyğun olaraq qüsl və ya dəstəmaz) başqa digər hazırlıqlar həyata keçmişdirsə, qadın müsafir olmadığı və zöhrün əvvəlində namazını qılmadığı surətdə, yalnız namaz vaxtı daxil olduqdan sonra dəstəmaz və ya qüslü yerinə yetirərək (vəzifəsinə uyğun olaraq) dörd rəkətli namaz qılması miqdarında vaxt keçdiyi halda haiz olarsa, onun qəzasını qılmaq vacibdir. Müsafir olduğu halda isə, namazın qəza olması üçün vaxtın əvvəlindən dəstəmaz və ya qüslü yerinə yetirərək (vəzifəsinə uyğun olaraq) iki rəkətli namaz qılması miqdarında vaxt keçməsi kifayətdir.

Məsələ 530. Əgər qadın namaz vaxtı başa çatana yaxın heyz qanından paklanarsa və qüsl edərək namazın ən azı bir rəkətini qılmaq üçün kifayət edəcək qədər vaxtı olarsa, qüsl edərək namazını qılmalı, qılmadığı təqdirdə isə sonra qəzasını qılmalıdır. Bu hökm mübah geyim tapmaq, qiblə istiqamətini müəyyənləşdirmək, yaxud bədən və paltarın paklığı kimi digər şərtlərin təmin edilmədiyi təqdirdə isə vacib ehtiyata əsaslanır. Bu hökm vacib ehtiyata əsasən, qüsl üçün vaxtının olmadığı, lakin təyəmmümlə namazı bütövlükdə və ya onun yalnız bir hissəsini, ən azı bir rəkətini namaz vaxtında qıla bildiyi, hətta mübah və ya pak bir geyimin tapılması və ya qiblənin təyin olunması kimi şərtlərin təmin edilməsi üçün kifayət qədər vaxtın olmadığı hala da şamil olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, vaxt azlığından əlavə, başqa bir səbəblə əlaqədar olaraq qadının vəzifəsi təyəmmüm etmək olarsa, məsələn, su onun üçün zərərli olarsa və o, namazın heç olmasa bir rəkətini vaxt başa çatmadan qıla bilərsə, digər şərtlərin təmin edilməsi üçün vaxtı olmadığı təqdir-

də təyəmmüm edərək həmin namazı qılmalı, qılmadığı halda isə sonra qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 531. Namaz vaxtının başa çatmasına yaxın heyz halından paklanan və qüsl etmək istədiyi halda namazının bir hissəsini vaxt bitmədən qılmaq fürsəti olan, lakin təyəmmüm etdiyi təqdirdə namazını bütövlüklə vaxt çərçivəsində qıla biləcək qadın təyəmmüm edərək namazını vaxt bitmədən bütövlüklə qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm gecə yarısından öncə paklanan qadına da aiddir. Belə ki, məsələn, qadın qüsl etdiyi təqdirdə onun gecə namazına kimi yalnız beş rəkətlik namaz qılmağa vaxtı varsa, lakin təyəmmüm etdiyi surətdə, yeddi rəkətlik vaxtı qalarsa, məğrib və işa namazlarını gecə yarısından öncə qıla bilərsə, bu halda onun vəzifəsi təyəmmüm etmək və hər iki namazı vaxtında (gecə yarısından əvvəl) qılmaqdır.

Məsələ 532. Əgər qadın namaz vaxtının başa çatmasına yaxın heyz halından paklansa, hətta təyəmmüm etmək və namazın bir rəkətini qılmaq üçün fürsəti olmazsa, həmin namaz ona vacib deyildir. Gecə yarısına kimi qüsl və ya təyəmmüm və məğrib və işa namazlarını qılmaq üçün vaxtı olmazsa, məcbur (muztər) sayılır və 958-ci məsələdə qeyd olunacaq hökm ona şamil edilir.

Məsələ 533. Qadın heyzdən paklandıqdan sonra namaz qılmaq üçün vaxtı olub-olmadığına şəkk edərsə, hərçənd bir rəkətini belə vaxt başa çatmadan qılmaq ehtimalı olduğu halda namazını qılmalıdır.

Məsələ 534. Qadının vəzifəsinin (fətvaya əsasən) namazı (əda surəti ilə, yəni vaxtı çərçivəsində) qılmaq olduğu bütün hallarda əgər o, vaxtının olmadığını düşünərək namazını qılmazsa və sonradan vaxtının olduğunu anlayarsa, həmin namazın qəzasını qılmalıdır. Həmçinin, qadının vəzifəsinin “vacib ehtiyata əsasən” namazı (əda niyyəti ilə, yəni namaz vaxtı çərçivəsində) qılmaq olduğu bütün hallarda da əgər o, vaxtının olmadığını düşünərək namazını qılmazsa və sonradan vaxtının olduğunu anlayarsa, vacib ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını qılmalıdır.

Haiz üçün müstəhəb və məkrüh olan işlər

Məsələ 535. Müstəhəbdir ki, haiz qadın gündəlik beş namazın qılınma vaxtında, habelə ayat namazı kimi müəyyən bir vaxtı olan bütün vacib namazların qılınma vaxtında özünü heyz qanından paklayaraq, tampon və bezini dəyişərək və dəstəmaz alaraq, dəstəmaz ala bilmədiyi təqdirdə isə

təyəmmüm edərək namaz qıldığı yerdə üzü qibləyə otursun və zikr və dua etməklə, salavat deməklə, yaxud Quran oxumaqla (səcdəsi olan ayələr istisna olmaqla) məşğul olsun və bu halda ən yaxşısı budur ki, təsbihəti-ərbəni (Subhanəllahi, vəlhəmdü lillahi, və la ilahə illəllahu, vəllahu əkbər) tərcih etsin.

Məsələ 536. Qurandan həтта yeddi ayədən az bir hissəni belə oxumaq, Quranı üzərində gəzdirmək, bədənənin hər hansı bir yerini onun haşiyəsinə, yazılarının arasındakı boşluğa toxundurmaq, xına qoymaq və s. haiz üçün, bir dəstə fəqihə (Allah onlardan razı olsun!) görə, məkrumdur.¹ Lakin Quranın vacib səcdə ayələrini oxumaq haiz qadın üçün haramdır və müstəhəb ehtiyata əsasən, vacib səcdəsi olan dörd surənin digər ayələrini də oxumamalıdır.

Heyzdə adətin növləri

Məsələ 537. Qadınların requlyar menstrual tsikli² “adət”³ adlanır və üç növə bölünür:

- 1) Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti – həm vaxt, həm də günlərin sayı baxımından nizamlı (requlyar) adət;
- 2) Vəqtiyyə adəti – yalnız vaxt etibarı ilə nizamlı adət;
- 3) Ədədiyyə adəti – yalnız heyz günlərinin sayı etibarı ilə requlyar (nizamlı) adət.

Ədədiyyə adətinin növləri və onların gerçəkləşməsi şərtləri

Məsələ 538. Ədədiyyə adəti iki növdür:

- 1) *Tam ədədiyyə adəti.* Bu adət öncəki məsələdə izah edilən qaydada iki dəfə heyz olub və heyz günlərinin sayı bərabər olan qadınlara aiddir.
- 2) *Naqis ədədiyyə adəti.* Bir neçə dəfə aybaşı olan və bu aybaşı dövrlərinin aşağıdakı üç vəziyyətdən biri kimi təzahür etdiyi qadınlara aiddir:

¹ Heyzli qadının Quran oxumasının məkruluğu (sabit olduğu surətdə) onun savabının az olması mənasındadır.

² Bir aybaşının başlamasından növbəti aybaşının başlamasınadək olan dövr “menstrual tsikli” adlanır. *Tərc.*

³ Adət sahibi olan qadınlarla adəti olmayan qadınlar arasındakı fərq növbəti məsələlərdə qeyd olunan hökmlərdə bəyan ediləcəkdir. Məsələn, əgər qan ifrazı görən qadın onun heyz, yoxsa istihazə qanı olduğunu bilmirsə, adət sahibi olduğu halda onu digər qadınlardan fərqləndirən xüsusi bir hökmə sahib olacaqdır.

- a) Hər heyz dövründə qadının qan gördüyü günlərin sayı müəyyən bir həddi keçmir, məsələn, qadın səkkiz gündən artıq qan görmür, lakin günlərin sayı da sabit deyildir, yəni qadın bir dəfə yeddi gün, başqa bir dəfə isə altı gün qan görür və s.
- b) Hər heyz dövründə qadının qan gördüyü günlərin sayı müəyyən bir həddən az olmur, məsələn, beş gündən az qan görmür.
- c) Hər heyz dövründə qan maksimum və minimum hədd olmaqla iki aralıqda olur, məsələn, qadın beş gündən az qan görmür və ifrazatın müşahidə edilməsi səkkiz gündən artıq davam etmir, lakin günlərinin sayı da sabit olmur, qadın bir dəfə altı gün, bir dəfə yeddi gün, bəzən isə səkkiz gün qan görür.

Məsələ 539. Tam ədədiyyə adətinin gerçəkləşməsi üçün iki heyz günlərinin bərabər olması, birinin davam etdiyi müddətin digərindən hətta yarım gün, yaxud bundan da az zaman fərqi ilə daha artıq olmaması şərt sayılır.

Buna əsasən, əgər bir qadın birinci ay beş gün, ikinci ay isə beş gün yarım, yaxud beş gün və növbəti günün üçdə birinədək qan görərsə, tam ədədiyyə adətinə sahib olan qadın sayılmaz. Hətta həmin qadının ikinci ay beş gün və növbəti günün dördüdə biri müddətində qanaxma görməsi də tam ədədiyyə adətinə sahib hesab edilməsinə xələl gətirir. Lakin əgər bu qədər (günün dördüdə biri) müddət fərqi qadınlara görə iki aybaşı dövrünün bir-birinə bənzəməsinə (eyni növə daxil edilməsinə) xələl yetirmirsə, bu halda sözügedən qadın tam ədədiyyə adətinə sahib olan bir qadın hesab edilə bilər. Həmçinin, sözügedən müddət fərqlərinin bundan daha az olması da xələl gətirmir.

Məsələ 540. Ədədiyyə adətinin reallaşması üçün birinci və axıncı gecənin təsiri yoxdur. Buna əsasən, qadının iki ay dalbadal qan ifrazı müşahidə etdiyi günlər eyni miqdarda olmalıdır. Lakin o ikisindən birinə günlərdən əlavə, birinci gecə və ya axıncı gecənin bir hissəsi də əlavə olunarsa, iki ay ərzində qan ifrazının müşahidə olunduğu saat müddəti fərqli olmasına baxmayaraq, yenə də tam ədədiyyə adəti gerçəkləşmiş sayılır.

Məsələn, birinci ayda ayın 1-i, səhər azanından 7-ci günün sonuna kimi davam edən qan görəni, ikinci ay ayın 3-ü səhər azanından əvvəl (axşam vaxtı) qan müşahidə edən və ayın 9-na kimi qan ifrazı davam edən qadın yeddi günlük ədədiyyə adətinin sahibidir. Həmçinin sözügedən qadın ikinci ayda ayın 3-ü¹ səhər azanından qan görməyə başlayarsa, 10-cu gecə

¹ Yaxud ondan əvvəl, axşam vaxtı

sübh azanından əvvəl qan kəsilərsə, eyni hökmə malikdir.

Məsələ 541. Tam ədədiyyə adətinin gerçəkləşməsində qadının adət sahibi sayılması üçün iki dəfə günlərinin sayı eyni olmaqla heyz qanı görməsi kifayətdir.

Lakin naqis ədədiyyə adətinin gerçəkləşməsi üçün iki dəfə kafi sayılır və heyz qanı 538-ci məsələnin izahında qeyd edilən qayda üzrə qadınlar arasında "Bu qadın naqis ədədiyyə adətinə sahibdir" deyiləcək şəkildə dəfələrlə təkrarlanmalıdır. Məsələn, heyz qanı görmək naqis adətlə bağlı qeyd edilən qaydada 5, yaxud 6 dəfə təkrarlanmalıdır.

Vəqtiyyə adətinin gerçəkləşməsinin şərtləri

Məsələ 542. Vəqtiyyə adətinin gerçəkləşməsi üçün adət günləri qadınların ənənəvi adət təqvimlərinə görə bir-birindən fərqlənməməlidir. Beləliklə, nəzərdən keçirilən iki ayın birincisində, məsələn, ayın 3-ü zöhr azanından heyz qanı görərsə, ikincisində isə heyz ifrazatı günün üçdə biri, dördüdə biri, yaxud daha az müddət erkən və ya gec başlayarsa və bu fərq qadınlar arasında normal qəbul edilərsə, bu fərq vəqtiyyə adətinin gerçəkləşməsinə (yəni qadının bu adətə sahib hesab edilməsinə) xələl yetirmir.

Məsələ 543. Vəqtiyyə adətinin reallaşması üçün birinci və axırıncı gecenin təsiri yoxdur. Buna görə də, məsələn, qadın birinci ayda ayın 1-i, sübh azanından 7-ci günün sonuna kimi davam edən qan müşahidə edərsə, ikinci ay ayın 1-i sübh azanından əvvəl (axşam vaxtı) qan görərsə və bu qan ayın 9-na kimi davam edərsə, belə qadın vəqtiyyə adətinin sahibidir.

Məsələ 544. Vəqtiyyə adətinə sahib olan qadınların bəzən adətlərinin bitmə tarixi fərqli olsa da, başlanğıcı müəyyən bir gündədir, məsələn, qadın iki ay dalbadal ayın birinci günü haiz (heyzli) olur, bəzən isə hər iki ayda heyzin başlanma tarixi fərqli olmasına, məsələn, birinci ay ayın 1-i, ikinci ay isə ayın 3-ü heyz görməsinə baxmayaraq, onların bitmə vaxtı eynidir. Buna misal olaraq, hər ayın 8-i heyz qanından paklanan qadını göstərmək olar.

Məsələ 545. Vəqtiyyə adətinin gerçəkləşməsi məsələsində ay deyərəkən günəş, yaxud ay təqvimindəki ay anlayışı deyil, 30 gündən ibarət bir menstrual tsikli nəzərdə tutulur.

Beləliklə, vəqtiyyə adətinin gerçəkləşməsi üçün eyni zamanda ədədiyyə adəti növünə də daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq, qadının iki ay (ardıcıl) heyz qanı görməsi və ikinci ay gördüyü heyz günlərinin birinci ay gördüyü heyz günlərindən 30 gün sonra başlaması kifayətdir. Bu halda qadının bu iki ayda heyz qanı gördüyü günlərin günəş, yaxud ay təqvimi

ilə müəyyən günlərə təsadüf etməsi şərt sayılmır və sözügedən qadın qeyd edilən qaydada iki dəfə heyz qanı görməklə vaxtiyyə adətinə sahib olur.

Məsələ 546. Bir qadının menstrual tsikli 30 günə yaxın olarsa, məsələn, qadınlar arasında normal sayıldığı kimi hər 28, 29, yaxud 31 günün (menstrual tsiklin) başlanğıcında heyz qanı görərsə, bu halda da qeyd edilən qaydada aybaşı olmaqla, vaxtiyyə adəti gerçəkləşmiş olur. Məsələn, birinci ay onun heyzinin başlanğıcı həmin ayın 10-u, ikinci ay isə həmin ayın 8-i olarsa, belə bir qadın adət sahibi olur və üçüncü aydan etibarən, təşkil olunan adətə uyğun olaraq əməl edə bilər.¹

Lakin bir qadının fərdi menstruasiya təqvimini ilə 30 günlük normal tsikl arasında ciddi fərqlər olarsa (30 gündən daha az və ya daha çox olarsa), belə ki, bu cür aybaşı təzahürü qadınlar arasında normal sayılmırsa, məsələn, hər 15 gündən bir heyz qanı görməyə başlayırsa, yaxud hər 40, 50 gündən bir aybaşı olursa, bu halda həmin qadın iki dəfə qeyd edilən qaydada qan görməklə vaxtiyyə adəti sahibi olmur və aybaşının deyilən qaydada müəyyən zaman fasiləsi ilə, qadınlar arasında “həmin günlər onun adət günləridir” deyilə biləcək surətdə dəfələrlə təkrarlanması lazımdır. Məhz bu halda sözügedən qadın həmin tsikli özü üçün adət günləri kimi qəbul etməlidir.²

Mürəkkəb adət və onun hökmü

Məsələ 547. Əgər qadın məsələn, birinci ay üç gün, ikinci ay dörd gün, üçüncü ay üç gün və dördüncü ay dörd gün qan görərsə, bu surətdə tək aylarda üç, cüt aylarda isə dörd günlük adət sahibi olmur, şəri mürəkkəb adətin mövcudluğu sabit deyil. Bu baxımdan həmin qadın növbəti məsələlərdə qeyd ediləcək müztəribə qadının hökmündədir.

Təbii olaraq, sözügedən şəkildə və ya ona bənzər şəkildə qan görməsi çox təkrarlanarsa, məsələn, qeyd edilən şəkildə qan görməsi 5-6 dəfə təkrarlanarsa və təqribən on ay və ya bir il belə davam edərsə, qadınlar ara-

¹ Məsələn, birinci ay sentyabrın 10-u, ikinci ay oktyabr ayının 8-i heyzi başlayan qadının adət tsikli bundan sonra 28 gün hesablanacaqdır. Odur ki, noyabr ayının 5-i onun adətinin başlanğıcı sayılır.

² Məsələn, qırx gündən bir heyz görən qadının birinci ay heyzinin başlanğıcı ayın 1-idirsə, onun ikinci heyzinin başlanğıcı təqribən növbəti ayın 10-na, üçüncü ay isə ayın 20-nə təsadüf edəcəkdir. Bu iş o qədər təkrarlanmalıdır ki, ürfü baxımdan onun adətinə çevrilsin və bundan sonra o, növbəti qan gördüyü dəfələrdə öz adətinə uyğun əməl edə bilər. Belə bir qadının adətinin gerçəkləşməsi üçün iki dəfə qan görməsi kafi deyil.

sında həmin günlər onun adət günləri hesab edildiyi surətdə, onu adət günləri hesab etməlidir.

Heyz əlamətlərinə görə adətin gerçəkləşməməsi

Məsələ 548. Qandakı fərqli əlamətlərə görə adət gerçəkləşməz. Burada fərqlilik dedikdə, qanın bəzi günlərdə heyz,¹ bəzi günlərdə isə istihazə əlamətlərinə malik olması nəzərdə tutulur.

Buna əsasən, məsələn, davamlı olaraq qan görən qadın ayın 1-dən 5-ə kimi heyz əlamətlərinə, ayın digər günlərində istihazə əlamətlərinə malik olan qan müşahidə edərsə, ikinci ayda da ayın 1-dən 5-ə kimi heyz əlamətlərinə malik, digər günlərində isə istihazə əlamətlərinə malik qan görərsə, belə bir qadın vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın sayılmır, həmin qadın adət sahibi deyil və onun hökmü heyz günlərinin təyini zamanı mütləq şəkildə heyzin əlamətlərinə (heyzin xüsusiyyətlərinə) istinad etməkdir. Beləliklə, misalda ayın birindən beşinə kimi gördüyü qanda heyz əlamətləri olduğu üçün onu heyz hesab etməlidir.

Adətin pozulması

Məsələ 549. Heyzdə vaxtiyyə, ədədiyyə, yaxud vaxtiyyə və ədədiyyə növlərindən hər hansı birinə aid müəyyən bir adəti olan qadının sözügedən adəti fərqli (əvvəlki adət günlərindən fərqli, iki eyni şəkildə) bir heyz tsiklinin iki dəfə təkrarlanması ilə pozulur və bu iki heyz tsiklindən yaranan yeni bir adətlə əvəz olunur. Məsələn, hər ayın 1-5-ci günləri aybaşı olaraq vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın iki ay ardıcıl olaraq ayın 10-dan 17-dək aybaşı olarsa, öncəki adəti pozulur və hər ayın 10-dan 17-dək davam edəcək yeddi günlük adətlə əvəz olunur.²

Məsələ 550. Bir dəfə adətə uyğun olmayan aybaşı qanı görməklə qadının şəri adəti pozulmuş sayılmır. Məsələn, hər ayın 1-dən 7-dək aybaşı olan qadın bir dəfə adətinə uyğun olmayaraq ayın 10-dan 15-dək aybaşı

¹ Heyz əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd edildi.

² Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı misalda ayın 1-dən 5-ə kimi heyz qanı görən vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın iki ay ardıcıl olaraq, ayın 1-dən 15-ə kimi qan görərsə, əvvəlki adəti qüvvədə qalır və ayın 1-dən 5-ə kimi olan qanı hətta heyzin əlamətlərinə malik olmasa belə, heyz qanı təyin etməli və ayın 6-dan 15-ə kimi gördüyü qanı hətta heyz əlamətlərinə malik olsa belə, istihazə hesab etməlidir.

olarsa, adəti pozulmur və hər ayın 1-7-ci günləri adət günləri olaraq qalır.

Məsələ 551. Əgər qadında adətinə uyğun olmayan, lakin eyni kateqoriyadan da olmayan iki fərqli aybaşı müşahidə edilərsə, adəti pozulur və qadın “müztəribə” sayılır. Məsələn, hər ay vaxtiyyə və ədədiyyə adəti üzrə ayın 1-dən 7-dək aybaşı olan qadında iki ardıcıl ay ərzində adətinə uyğun olmayan müxtəlif rejimli aybaşı müşahidə edilərsə, məsələn, bu aylardan birincisində ayın 10-dan 15-ə, ikincisində isə 20-dən 26-dək aybaşı olarsa, bu halda əvvəlki adəti pozulur və o, müztəribə qadın üçün nəzərdə tutulmuş hökmlərə əməl etməlidir.¹

Heyzlə bağlı bir neçə ümumi hökm

Məsələ 552. Ayda bir dəfə qan görən qadın, gördüyü qan üç gündən az, on gündən çox olmazsa, onların hamısını heyz hesab etməlidir və bu məsələdə qadının adət sahibi olub-olmamasının, sözügedən qanın onun adət günlərinə təsadüf edib-etməməsinin, heyzin əlamətlərini daşıyıb-daşılmamasının heç bir fərqi yoxdur.

Məsələ 553. Bir ayda iki dəfə qan görən qadın birinci qan üç gündən az olmadığı, iki qan onlar arasında paklıq fasiləsi ilə birlikdə on günü keçmədiyi təqdirdə, bu iki qan birlikdə bir heyz hesab olunur. İki qan ortasında olan, “paklıq fasiləsi” adlanan paklıq zamanı vacib ehtiyata əsasən, haiz qadına haram olan işləri tərk etməli, heyzli olmayan (pak) qadınlara vacib olan işləri yerinə yetirməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə həmin qadının adətə sahib olub-olmaması, sözügedən qanın adət vaxtında və ya adət ədədində (miqdarında) gəlib-gəlməməsi, heyz əlamətlərinə malik olub-olmaması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 554. Bir ayda iki dəfə qan görən qadın üç gündən az, on gündən çox olmayan qan müşahidə edərsə, lakin onlar arasındakı fasilə on gün və ya daha çox olarsa, bu surətdə onlardan hər biri ayrılıqda heyz hesab edilir.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı misalda qadın ayın 1-dən 7-ə kimi vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə malikdir, əgər həmin qadın ardıcıl olaraq iki ay on gündən artıq qan görərsə və onların günləri bir-birindən fərqli olarsa, məsələn, bir ay ayın 1-dən 12-nə kimi, növbəti ay isə ayın 1-dən 15-ə kimi qan ifrazı davam edərsə, əvvəlki adət qüvvədə qalır. Heyz nişanələrinə malik olmasa belə, ayın 1-dən 7-nə kimi heyz, qalan günləri isə heyz nişanələrinə malik olmasına baxmayaraq, istihazə hesab etməlidir.

Sözügədən hökmdə qadının adətə sahib olub-olmamasının, müşahidə edilən qanın adət vaxtı və ya ədədləri ilə uyğunluq təşkil edib-etməməsinin, heyzin əlamətlərinə malik olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur.

Məsələ 555. Bir ayda iki dəfə qan müşahidə edən və adəti olmayan qadının gördüyü hər iki qan üç gündən az, on gündən çox olmazsa və onlar arasından olan paklıq fasiləsi on gündən az olarsa, qan gördüyü və pak olduğu bütün günlər toplandıqda on günü keçərsə, o iki qandan biri heyz əlamətlərinə malik olduğu, digərində isə heyz əlamətləri olmadığı təqdirdə, heyz əlamətlərinə malik olan qanı heyz, əlamətlər olmayan qanı isə istihazə hesab etməlidir.

Lakin hər iki qan heyz əlamətlərinə malik olarsa və ya hər iki qanda heyz əlamətləri olmazsa, birinci qanı heyz, ikinci qanı isə istihazə hesab etməlidir. Hərçənd ehtiyat müstəhəbə əsasən, ehtiyatın tələbinə uyğun davranmalı, yəni, hər iki qan müşahidə olunan dövrdə, xüsusilə də hər iki qanda heyz əlamətləri görünmədikdə, haiz qadına haram olan işlərdən çəkinməli, istihazəli qadına vacib olan işləri yerinə yetirməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm yalnız ədədiyyə və ya vəqtiyyə adətinə sahib olan, lakin adət vaxtında qan müşahidə etməyən və sözügedən qanları adət vaxtından başqa zamanda müşahidə edən qadın barədə də keçərlidir.¹

Haiz qadınların növləri

Məsələ 556. Haiz qadınlar altı növə bölünür:

- 1) Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olanlar;
- 2) Vəqtiyyə adətinə sahib olanlar;
- 3) Ədədiyyə adətinə sahibi olanlar.

Bu üç növə daxil olan qadınlar adət sahibidirlər və bu adətlərin necə gerçəkləşdiyi ötən məsələlərdə izah edilmişdir.

- 4) Müztəribə - bir neçə ay aybaşı olan, lakin bəlli bir adət sahibi olmayan, yaxud adəti pozulan və yeni bir adət tapmayan qadın.
- 5) Mübtədiə - ilk dəfə aybaşı olan (menarxe) qadın.
- 6) Nasiyə - adətini unudan qadın.

Bu üç növə daxil olan qadınlar adətə sahibi deyil. Bu altı növün hər birinə dair qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək müəyyən hökmlər vardır.

¹ Əgər qadın vəqtiyyə və ədədiyyə və ya vəqtiyyə adətinə sahibdirsə və adəti vaxtında qan görərsə, bu halda o, sonradan qeyd ediləcək xüsusi hökmə malikdir.

1. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın

Məsələ 557. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadınlar iki qismə bölünürlər:

- a) İki ardıcıl ay ərzində menstruasiyası müəyyən vaxtda başlayan və müəyyən vaxtda da başa çatan, məsələn, iki ardıcıl ayın hər birində ayın 1-dən etibarən aybaşı olan və ayın 7-də aybaşından paklanan, bu minvalla heyz adəti ayın 1-7-ci günlərinə təsadüf edən qadın.
- b) İki ardıcıl ay ərzində müəyyən vaxtda aybaşı olan, üç gün, yaxud daha artıq qan gördükdən sonra bir gün, yaxud daha artıq qan ifrazı müşahidə etməyən, sonra yenidən qan görən və qan gördüyü günlərlə aradakı pak olduğu günlərin birlikdə sayı on günü keçməyən, həmçinin hər iki ayda qan gördüyü və görmədiyi günlərin sayı eyni olan qadın. Bu qadın da vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahibdir və onun adəti arada qan görmədiyi günləri çıxmaqla yalnız qan gördüyü günlər qədərdir. Məsələn, əgər iki ardıcıl ayın 1-dən 3-dək qan görərsə, sonra üç gün görməzsə, daha sonra yenidən üç gün görərsə, bu qadının adəti iki hissəyə ayrılmış altı gündən ibarətdir, onların arasında qalan və “fasilə paklığı” adlandırılan üç paklıq günündə isə, lazım ehtiyata əsasən, haizə haram olan işlərdən çəkinməli və pak qadına vacib olan əməlləri də icra etməlidir.¹ Lakin əgər ikinci ay qan gördüyü günlərin sayı daha artıq, yaxud daha az olarsa, sözügedən qadın yalnız vəqtiyyə adətinə sahibdir, ədədiyyə adətinə sahib deyildir.

Məsələ 558. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın adəti ərəfəsində onun başlamalı olduğu tarixdən qadınlar arasında “adəti tez başlamışdır” deyiləcək şəkildə bir-iki gün əvvəl, yaxud bir qədər də öncə özündə qan görərsə, hətta həmin qan heyz əlamətləri daşımasa belə, məsələn, rəngi sarı olarsa, yaxud onun üç gün davam etməsinə şəkk edərsə,² buna rəğmən haiz qadın üçün açıqlanan hökmlərə əməl etməlidir. Sonradan heyz olmadığı başa düşdüyü, məsələn, üç gündən öncə başa çatdığı təqdirdə isə yerinə yetirmədiyi ibadətlərinin qəzasını yerinə yetirməli, vaxtı bit-

¹ Bu misalda əgər qadın təsadüfən bir ay ərzində on gündən artıq qan görərsə, bununla bağlı hökm 559-cü məsələnin sonuncu (d) bəndində bəyan ediləcəkdir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, burada və buna oxşar hallarda 600-cü məsələdə qeyd olunacaq “istibra” əməlini etməyə gerek yoxdur və bu əməlin icrası heyz dövrünün başlanğıcına şamil olunmur.

mədiyi halda isə onları icra etməlidir.

Bu iki haldan fərqli hallarda, məsələn, “adəti erkən başlamışdır” deyil, “vaxtsız qan görmüşdür” deyiləcək qədər adətindən tez qan görərsə, yaxud adət günləri keçdikdən az müddət sonra qan görərsə, həmin qan 484-cü məsələdə qeyd olunan heyz əlamətləri daşdığı təqdirdə hətta üç gün davam edəcəyinə dair şəkk etsə belə, haiz qadınlar üçün bəyan edilən hökmlərə əməl etməlidir. Sonradan heyz olmadığını, məsələn üç gün tamam olmadan kəsildiyi təqdirdə tərk etdiyi ibadətlərin qəzasını yerinə yetirməli, vaxtı bitmədiyi halda isə həmin ibadəti icra etməlidir.

Həmçinin sözügedən qan heyz əlamətlərini daşımasa, lakin qadın onun üç gün davam edəcəyini bilərsə, onu heyz hesab etməlidir. Üç gün davam edib-etməyəcəyini bilmədiyi təqdirdə isə vacib ehtiyata əsasən, həm istihazə olan qadına vacib olan işləri icra etməli, həm də haizə haram olan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 559. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın:

- a) Əgər bütün adət günlərində, habelə adət günlərindən bir neçə gün öncə və sonra qan görərsə;
- b) Əgər bütün adət günləri ilə yanaşı adətindən bir neçə gün öncə də qan görərsə;
- c) Əgər bütün adət günləri ilə yanaşı adətindən bir neçə gün sonra da qan görərsə.

A, b və c bəndlərinin hər birində qan gördüyü günlərin sayı üst-üstə gəldikdə on günü keçməzsə, hətta həmin qanlar 484-cü məsələdə qeyd edilən heyz əlamətlərinin heç birini daşımasa da, onların hamısı heyz sayılır.

Lakin (hər üç bənddə) qan görülən günlərin sayı üst-üstə gəldikdə on günü keçərsə, adət günlərində gördüyü qan heyz əlamətlərinə malik olmasa da, heyz sayılır. Adətindən əvvəl və ya sonra, yaxud həm əvvəl, həm də sonra gördüyü qanı heyz əlamətlərinə malik olmasına, adətdən bir və ya iki gün əvvəl gəlməsinə baxmayaraq, istihazə hesab etməli, adətdən əvvəlki və ya sonrakı, yaxud həm əvvəl, həm də sonrakı günlərdə yerinə yetirmədiyi ibadətlərin qəzasını etməlidir. Hətta əgər qadın bütün adət günləri və ondan bir neçə gün sonra qan görərsə, adət günləri və onuncu günə kimi gördüyü qanlar heyz, qalan qanlar isə istihazə əlamətlərinə malik olarsa, yenə də yalnız adət günlərində gördüyü qanlar heyz, qalanları isə istihazə sayılır.

- ç) Əgər bütün adət günləri ilə yanaşı adətdən sonrakı on üç gün, yaxud daha artıq müddət ərzində fasiləsiz qan görərsə, adət günləri gördüyü

qan heyz, digər günlərdə gördükləri isə istihazədir və “minimum paklıq fasiləsi”ndən (on gün) sonra gördüyü qanı heyz hesab edə bilməz, adət günlərinin gəlib çatmasını gözləməlidir.

- d) Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti 557-ci məsələnin b bəndində izah edilən ikinci növdən olan, məsələn, öz şəri adətinə görə ayın ilk üç günündə qan görün, sonra 4-dən 6-dək üç gün ərzində pak olan, 7-dən 9-dək yenidən qan müşahidə edən qadın bir ay ərzində on gündən artıq fasilsiz qan görərsə, məsələn, ayın 1-dən 15-dək qan görərsə, onun ayın 1-dən 3-dək və 7-dən 9-dək gördüyü qan heyz qanı sayılır, 4-7-ci günlər ərzində vacib ehtiyata əsasən, haizə haram olan işlərdən çəkinərək istihazə olan qadına vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir, 10-15-ci günlər ərzində gördüyü qan isə istihazə sayılır.

Məsələ 560. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın:

- a) Əgər bəzi adət günləri ilə adətdən əvvəlki bir neçə gün ərzində qan görərsə və bu günlərin sayı üst-üstə gəldikdə on günü keçməzsə, onların hamısı heyz sayılır, on günü keçdiyi təqdirdə isə adət günləri arasından qan gördüyü günlərdə və adətdən öncəki günlər arasından onlarla topladıqda adət günlərinin sayına bərabər olan günlərdə gördüyü qanı heyz, daha əvvəlki günlərdə görülən qanı isə istihazə qanı hesab etməlidir.
- b) Əgər bəzi adət günləri ilə adətdən sonrakı bir neçə gün ərzində qan görərsə və bu günlərin sayı üst-üstə gəldikdə on günü keçməzsə, onların hamısı heyz sayılır, on günü keçdiyi təqdirdə isə adət günləri arasından qan müşahidə etdiyi günlərdə və adətdən sonrakı günlər arasından onlarla topladıqda adət günlərinin sayına bərabər olan günlərdə gördüyü qanı heyz, daha sonrakı günlərdə gördüyü qanı isə istihazə qanı hesab etməlidir.

Məsələ 561. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın məsələn, hər ayın ilk yeddi günü heyz qanı görürsə, birinci günü səhər azanında qan müşahidə edən və qanaxması on birinci gecə səhər azanından əvvəl kəsilən qadın bu müddət ərzində gördüyü bütün qanları heyz hesab etməlidir. Bu surətdə on birinci gecə on günlüyə əlavə edilir və “on günü keçmə” ona şamil olunmur.

Lakin qan gəlməsi məsələn, on birinci günün zöhr azanına kimi davam edərsə, “on günü keçmə” ona şamil olunur. Bu zaman ayın birindən yeddisinə kimi gördüyü qan heyz, on birinci günə kimi görülən qan isə istihazə hesab edilir.

Məsələ 562. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın əgər üç gün və ya daha artıq qan gördükdən sonra paklanarsa, sonra yenidən qan görərsə və bu iki qanama arasındakı fasilə on gündən az olarsa, qan gördüyü bütün günlərlə arada pak olduğu günlər birlikdə on gündən çox olarsa və iki qanama dövrünün heç biri ayrılıqda on günü keçməzsə, burada bir neçə hal nəzərdən keçirilə bilər:

- 1) Birinci dəfə müşahidə etdiyi qanın hamısı, yaxud bir qismi adət günlərinə təsadüf edirsə, pak olduqdan sonra ikinci dəfə gördüyü qanın isə heç biri adət günlərinə təsadüf etmirsə, bu halda birinci dəfə gördüyü bütün ifrazatları heyz, ikinci dəfə gördüyü qanı isə istihazə kimi qəbul etməlidir. Lakin əgər ikinci dəfə gördüyü qan heyz əlamətləri daşıyarsa, bu halda istisna olaraq, ikinci dövrün birinci dövr və aradakı paklıq günləri ilə topladıqda on günü keçməyən hissəsi heyz, digər günləri isə istihazə sayılır. Onunla bağlı iki nümunə qeyd olunur:

Birinci nümunə: Əgər bir qadının adəti ayın 5-dən 9-dək davam edən beş günlük aybaşı olarsa, bir ayın 5-dən 9-dək qan görüb onuncu gün paklanarsa, sonra 11-dən 16-dək yenidən qan müşahidə edərsə və ikinci dövrdə ifraz olan qan heyz əlamətlərinə malik olmazsa, onun ayın 5-dən 9-dək, yəni öz adət günlərində gördüyü qan heyz, 11-16-cı günlərdə gördüyü qan isə istihazədir və onuncu gün qadın pak sayılır.

İkinci nümunə: Əgər bir qadının adəti ayın 5-dən 9-dək davam edən beş günlük aybaşı olarsa, bir ayın 5-dən 9-dək qan görüb onuncu gün paklanarsa, sonra 11-dən 16-dək yenidən qan görərsə və ikinci gördüyü qan heyz əlamətlərinə malikdirsə, onun ayın 5-dən 9-dək, yəni öz adət günlərində və həmçinin, 11-dən 14-dək gördüyü qan heyz, 15-16-cı günlərdə gördüyü qan isə istihazədir və "fasilə paklığı" adlandırılan aradakı paklıq müddətində isə, vacib ehtiyata əsasən, bir tərəfdən haizə haram olan əməllərdən çəkinməli, digər tərəfdən də pak qadına vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir.

- 2) Birinci dəfə gördüyü qan adət günlərinə təsadüf etməzsə, ikinci dəfə gördüyü qan isə bütövlüklə, yaxud qismən adət günlərinə təsadüf edərsə, ikinci dəfə gördüyü qan bütövlüklə heyz, birinci dəfə gördüyü qanı isə istihazə kimi qəbul etməlidir.

Nümunə: Adəti ayın 11-dən 15-dək beş günlük aybaşı olan qadın bir ayın 5-dən 9-dək qan görərək 10-cu gün paklanarsa, sonra 11-15-ci günlər ərzində yenidən qan müşahidə edərsə, 11-15-ci günlərdə, yəni adət günlərində gördüyü qan heyz, ondan öncə 5-9-cu günlərdə gördüyü qan isə isti-

hazədir və 10-cu gün qadın pak sayılır.

Bu məsələnin birinci və ikinci bəndində qeyd olunan hökmdə qadının birinci və ya ikinci dəfə qan gördüyü günlərin sayının onun adət günlərinin sayına uyğun olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur və burada heyzin təyin edilməsinin meyarı ədədi deyil, vaxtı nəzərə almaqdır. Odur ki, qan gördüyü günlərin sayı onun adət günlərinin sayına uyğun olmasa da, adət vaxtında gördüyü qan heyz hesab edilir.

- 3) İki qandan heç biri adət günlərinə təsadüf etməzsə, bu halda onlardan birində gördüyü qanda heyz əlamətləri olarsa, digərində isə olmazsa, heyz əlamətləri olan qanı heyz kimi, heyz əlamətləri olmayan qanı isə istihazə kimi qəbul etməlidir. Lakin əgər hər iki qanda heyz əlamətləri olarsa, yaxud heç birində heyz əlamətləri olmazsa, birinci dəfə gördüyü qanı heyz, ikinci dəfə gördüyü ifrazatları isə istihazə kimi qəbul etməlidir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, hər iki qanla bağlı, xüsusən, onlardan heç birində heyz əlamətləri olmadığı təqdirdə ehtiyat etməlidir.

Nümunə: Adəti ayın 1-dən 5-dək beş gün müddətində aybaşı olmaq olan qadın bir ay adət günlərində aybaşı olmayaraq, ayın 7-dən 11-dək qan görərsə, iki gün pak olduqdan sonra ayın 14-dən 17-dək yenidən qan görərsə və birinci dəfə gördüyü qanda heyz əlamətləri olmazsa, ikinci dəfə gördüyü qanda isə olarsa, ayın 14-17-ci günlərdə gördüyü qan heyz, 7-11-ci günlərdə gördüyü qan isə istihazədir və o, 12 və 13-cü günlərdə pak sayılır.

Yuxarıdakı hökmdə birinci və ya ikinci dəfə müşahidə edilən qanın qadının adət günlərinin sayına uyğun olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur və burada heyzin təyin edilməsinin meyarı heyz günlərinin sayı deyil, heyz əlamətləridir. Odur ki, qan gördüyü günlərin sayı onun adət günlərinin sayına uyğun olmasa da, heyz əlamətlərinə malik olan qan heyz hesab edilir və heyz əlamətlərinə malik olmayan qan adət günlərinin sayı ilə uyğunluq təşkil etməsinə baxmayaraq, istihazə sayılır. Lakin heyz əlamətlərinə əsasən müəyyən etmək mümkün olmazsa, adət günlərinin sayı ilə uyğun gəlməsə də, birinci qan heyz və adət günlərinin sayı ilə uyğun gəlsə də, ikinci qan istihazə hesab edilir.

Bu məsələ ilə əlaqədar digər hallar növbəti iki məsələdə açıqlanacaqdır.

Məsələ 563. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın üç gün və ya daha artıq qan gördükdən sonra paklanır, sonra yenidən qan görərsə, bu iki qan arasındakı fasilə on gündən az olarsa, qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin toplam sayı on gündən çox olarsa, birinci dəfə

və ikinci dəfə qan gördüyü günlərin heç birinin sayı ayrılıqda on günü keçməzsə (öncəki məsələnin bəndlərinin davamı):

- 1) Həm birinci, həm də ikinci dəfə qan gördüyü günlərin bir qismi adət günlərinə təsadüf edərsə, birinci qanın adət günlərinə təsadüf edən günlərinin sayı üç gündən az olmazsa və bu günlər aradakı paklıq dövrü və ikinci qanın adət günlərinə təsadüf edən günləri ilə birlikdə toplam sayı on gündən çox olmazsa, bu halda hər iki qanın adət günlərinə təsadüf edən günləri heyz günləri sayılır və vacib ehtiyata əsasən, "fasilə paklığı" adlandırılan aradakı günlərdə isə sözügedən qadın haiz olmayan qadına vacib olan işləri görməli, haizə haram olan işlərdən isə çəkinməlidir. Bu halda ikinci dövrün adət günləri ilə üst-üstə düşən günlərindən sonrakı günləri ərzində görülən qan istihazə sayılır. Birinci qanın adət günləri ilə üst-üstə düşən günlərindən əvvəlki günlərinə isə ürfən "adəti erkən başlamışdır" deyilə biləcəyi təqdirdə, heyz hökmü şamil olunur. Lakin əgər həmin günlərin heyz günləri kimi qəbul edilməsi ikinci ifrazat dövrünün adət günlərinə təsadüf edən günlərinin bəzilərinin, yaxud hamısının heyz günləri sırasından çıxarılmasını tələb edərsə, bu halda istihazə hökmü şamil olunur. Bu məsələ ilə bağlı üç nümunəni nəzərdən keçirəcəyik:

Birinci nümunə: Əgər qadının adəti ayın 3-dən 10-dək səkkiz günlük aybaşıdırsa, o, qadınlar arasında "adəti erkən başlamışdır" deyiləcək şəkildə bir ayın əvvəlindən 6-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa və ardınca ayın 9-dan 15-dək yenidən qan görərsə, bu halda ayın 1-dən 6-dək, habelə 9 və 10-cu günlərində gördüyü qan heyz, 11-15-ci günlər gördüyü qan isə istihazədir və vacib ehtiyata əsasən, fasilə paklığında həm haizə haram olan işlərdən çəkinməli, həm də pak qadına vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir.

İkinci nümunə: Əgər qadının adəti ayın 10-dan 18-dək doqquz günlük aybaşıdırsa, o, qadınlar arasında "adəti erkən başlamışdır" deyiləcək şəkildə bir ayın 7-dən 14-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa və ardınca ayın 17-dən 20-dək yenidən qan görərsə, bu halda ayın 9-dan 14-dək, habelə 17 və 18-ci günlərində gördüyü qan heyzdir. Lakin 7 və 8-ci günlər gördüyü qanı heyz hesab etmək olmaz, çünki adət günləri ilə üst-üstə düşən 17 və 18-ci günlərin on heyz günü sırasından çıxarılması ilə nəticələnin və fasilə paklığında qadının vəzifəsi birinci misaldakı kimidir.

Üçüncü nümunə: Əgər qadının adəti ayın 10-dan 19-dək on günlük aybaşıdırsa, o, qadınlar arasında "adəti erkən başlamışdır" deyiləcək şəkildə

bir ayın 7-dən 14-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa və ardınca ayın 17-dən 20-dək yenidən qan görərsə, bu halda ayın 10-dan 14-dək, habelə 17-dən 20-dək gördüyü qan heyzdır. Lakin adət günlərində öncə, yəni 7-9-cu günlər gördüyü qanı heyz hesab etmək olmaz, çünki adət günləri ilə üst-üstə düşən 17-19-cu günlərin on heyz günü sırasından çıxarılması ilə nəticələnir və fasilə paklığında qadının vəzifəsi birinci misaldakı kimidir.

- 2) Birinci və ikinci dəfə qan görülən günlərin bəzisi adət günləri ilə üst-üstə düşürsə, lakin birinci dəfə adət günləri ilə üst-üstə düşən qan gələn günlərin sayı üç gündən azdırsa, bu halda:
 - a) Birinci qanın adətlə üst-üstə düşən müddəti və onun üzərinə əlavə edildikdə üç günə bərabər olan adətdən əvvəlki günlərdən bir hissəsi heyz sayılır. Hətta, ümumiyyətlə, qadınlar arasında “adəti erkən başlamışdır” deyilə biləcəyi təqdirdə, adətdən öncəki bütün günlərdə görülən qanı heyz kimi qəbul etməlidir. Bir şərtlə ki, bu, ikinci ifrazatın adət günləri ilə üst-üstə düşən bəzi günlərinin, yaxud bütün günlərinin on heyz günü sırasından çıxarılması ilə nəticələnməməlidir.
 - b) Həmçinin, ikinci ifrazatın adətlə üst-üstə düşən bəzi günlərində görülən qan da heyz hesab edilir. Bu şərtlə ki, birinci ifrazatın adətlə üst-üstə düşən müddəti (bir və ya iki günü) ilə adətdən əvvəlki günlərindən onun üzərinə əlavə edildikdə heyzin minimum müddəti sayılan üç günü tamamlayan müddətində görülən qanın heyz qanı kimi qəbul edilməsi nəzərə alınmaqla, qan gələn günlərinin və onların arasındakı paklıq günlərinin birlikdə sayı on günü keçməməlidir. Yerdə qalan günlərdə görülən qan isə istihazədir. Bu hökmün daha aydın başa düşülməsi üçün, gəlin, üç nümunəni nəzərdən keçirək:

Birinci nümunə: Əgər qadının adəti ayın 4-dən 10-dək yeddi günlük aybaşıdırsa, o, ayın 1-dən 4-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa və ardınca ayın 7-dən 12-dək yenidən qan görərsə, bu halda ayın 1-4-cü, habelə 7-10-cu günlərində gördüyü qanı heyz qanı kimi qəbul etməlidir, 11 və 12-ci günlər gördüyü qan istihazədir, fasilə paklığı günlərində isə, lazım ehtiyata əsasən, həm haizə haram olan işlərdən çəkinməli, həm də pak qadına vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir.

İkinci nümunə: Əgər qadının adəti ayın 4-dən 12-dək doqquz günlük aybaşıdırsa, o, ayın 1-dən 4-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa və ardınca ayın 7-dən 15-dək yenidən qan görərsə, bu halda ayın 2-4-cü, habelə 7-11-ci günlərində gördüyü qanı heyz qanı kimi qəbul etməlidir, 1-ci və 12-15-ci günlər gördüyü qan istihazədir, fasilə paklığı günlərində isə, vacib

ehtiyata əsasən, həm haizə haram olan işlərdən çəkinməli, həm də pak qadına vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir. Sözügedən qadın ayın 1-ci gününü gördüyü qanı heyz qanı hesab edə bilməz. Çünki bu, ikinci ifrazat dövrünün adət günləri ilə üst-üstə düşən bəzi günlərinin, yəni, 11-ci günün on heyz günü sırasından çıxarılması ilə nəticələnir.

Üçüncü nümunə: Əgər qadının adəti ayın 5-dən 12-dək səkkiz günlük aybaşıdırsa, o, ayın 1-dən 5-dək qan görərsə, sonra beş gün pak olarsa və ardınca ayın 11 və 12-ci günlərdə yenidən qan görərsə, bu halda ayın 3-5-ci, habelə 11 və 12-ci günlərində gördüyü qan heyz, 1 və 2-ci günlər gördüyü qan isə istihazə qanıdır və fasilə paklığı günlərində, vacib ehtiyata əsasən, həm haizə haram olan işlərdən çəkinməli, həm də pak qadına vacib olan işləri görməlidir. Sözügedən qadın ayın 1 və 2-ci günlərində gördüyü qanı heyz qanı hesab edə bilməz. Çünki bu, ikinci ifrazat dövrünün adət günləri ilə üst-üstə düşən bütün günlərinin, yəni 11-ci və 12-ci günün on heyz günü sırasından çıxarılması ilə nəticələnir.

Bu və bundan sonrakı məsələnin birinci və ikinci bəndində qeyd olunan hökmdə qadının birinci və ya ikinci dəfə qan gördüyü günlərin sayının onun adət günlərinin sayına uyğun olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur və burada heyzin təyin edilməsinin meyarı ədədi deyil, vaxtı nəzərə almaqdır.

Məsələ 564. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın üç gün və ya daha artıq qan gördükdən sonra paklanıb sonra yenidən qan görərsə, bu iki qan arasındakı fasilə on gündən az olarsa, qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin toplam sayı on gündən çox olarsa, birinci dəfə və ikinci dəfə qan gördüyü günlərin heç birinin sayı ayrılıqda on günü keçməzsə (bundan iki məsələ əvvəlki məsələnin bəndlərinin davamı):

1. Birinci qanın hamısı (üç gündən az olmayan)¹ və ikinci qanın bir hissəsi adət günlərinə təsadüf edərsə, birinci qan, fasilə paklığı və adət günlərində gələn ikinci qanın bir hissəsi birlikdə on günü keçməzsə;

Bu halda, birinci qanın hamısı və adət günlərinə təsadüf edən ikinci qanın bir hissəsi heyz sayılır. Vacib ehtiyata əsasən, fasilə paklığı dövründə qadın pak qadına vacib olan işləri yerinə yetirməli, heyzli qadına haram olan işlərdən isə çəkinməlidir. Adət günlərindən sonraya təsadüf edən ikinci qanın digər hissəsi isə istihazə hesab edilir.

Nümunə: Adəti ayın 1-dən 8-ə kimi olan qadın bir ayın 1-4-cü günləri

¹ Birinci qan üç gündən az olduğu surətdə, istihazə və ikinci qan isə heyz hesab edilir. Bu surət məsələdə nəzərdə tutululardan xaricdir.

qan görərsə, sonra ayın 5 və 6-cı günləri pak olarsa və yenidən ayın 7-12-ci günləri qan müşahidə edərsə, bu halda onun ayın 1-4-cü, habelə 7 və 8-ci günlərdə gördüyü qan heyz, qalanları isə istihazədir. Pak olduğu 5 və 6-cı günlərdə vacib ehtiyata əsasən, pak qadına vacib olan işləri görməli, heyzli qadına haram olan işlərdən isə çəkinməlidir.

2. Əgər ikinci qan bütövlükdə və birinci qanın isə bir hissəsi adət günlərinə təsadüf edərsə və birinci qanın adət günlərindəki miqdarı üç gündən az olmazsa və fasilə paklığı, adət günlərində müşahidə olunan ikinci qanla birlikdə on günü keçməzsə;

Bu halda ikinci qanın hamısı və adət günlərinə təsadüf edən birinci qanın bir hissəsi heyz hesab edilir, vacib ehtiyata əsasən, “fasilə paklığı” adlanan günlərdə pak qadına vacib olan işləri yerinə yetirməli və heyzli qadınlara haram olan işlərdən çəkinməlidir. Adətdən əvvəl müşahidə etdiyi günlər qadınlar arasında “adəti erkən başlamışdır” deyilə biləcəyi təqdirdə, heyz hesab edilə bilər. Lakin şərti budur ki, onun heyz hesab edilməsi adət günlərinə təsadüf edən ikinci qanın bir hissəsinin və ya hamısının on heyz günü sırasından xaric olmasına səbəb olmamalıdır. Əks halda, istihazə hökmündədir.

Nümunə: Əgər qadının adəti ayın 4-dən 12-nə kimi olarsa, bir ayda ayın 1-dən 7-ə kimi qan görərsə, 8-ci gün pak olub yenidən 9-12-ci günlər qan müşahidə edərsə, bu surətdə, ayın adət günlərinə təsadüf edən 4-7-ci günləri, habelə 9-12-ci günləri və adətdən əvvəlki 3-cü gün heyz, 1-ci və 2-ci günlərdə görülən qan isə istihazə hesab edilir. Pak olduğu 8-ci gün isə pak qadına vacib olan işləri yerinə yetirməli, heyzli qadına haram olan işlərdən çəkinməlidir.

3. İkinci qanın hamısı və birinci qanın bir miqdarı adət günlərinə təsadüf edərsə və birinci qanın adət günlərinə təsadüf edən miqdarı üç gündən az olarsa;

Bu halda, ikinci qan heyz hesab edilir və adət günlərində olan birinci qan və onun adətdən əvvəlki günlərdə gördüyü, birlikdə üç günü tamamlayan miqdarı da heyz sayılır. Hətta ikinci qanın bütövlükdə və ya bir hissəsinin on heyz günündən çıxarılmasına səbəb olmaması şərti ilə, qadınlar arasında “adəti erkən başlamışdır” deyilə biləcəyi birinci qanın adət günlərindən əvvəl gördüyü üç gündən çox olan miqdarı da heyz hesab etməlidir.

Birinci nümunə: Əgər qadının adəti ayın 4-dən 12-nə kimi olarsa, bir ay, ayın 1-dən 5-nə kimi qan görərsə, ayın 6 və 7-ci günləri pak olarsa və yenidən 8-dən 12-nə kimi qan görərsə, bu surətdə, ayın adət günlərinə tə-

sadüf edən 4 və 5-ci və 8-12-ci günləri, habelə adətdən öncəki 3-cü gün heyz hesab edilir. Ayın 1 və 2-ci günlərindəki qan istihazədir. 6 və 7-ci günlərdəki paklıq müddətində pak qadınlara vacib olan işləri yerinə yetirməli, heyzli qadına haram olan işlərdən çəkinməlidir.

İkinci nümunə: Adəti ayın 4-dən 12-nə kimi olan qadın bir ay, ayın 1-dən 5-nə kimi qan görərsə, 6 və 7-ci günlər pak olarsa, sonra yenidən 8-dən 11-nə kimi qan görərsə, bu surətdə, ayın adət günlərinə təsadüf edən 4 və 5-ci günlər, habelə 8-11-ci günlər adətdən əvvəlki 2 və 3-cü günlərlə birlikdə heyz, 1-ci gün isə istihazə hesab edilməlidir. 6 və 7-ci günlərdəki paklıq müddətində pak qadınlara vacib olan işləri yerinə yetirməli, heyzli qadına haram olan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 565. Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın öz adət vaxtında qan ifrazı müşahidə etməsə, lakin başqa bir vaxt adət günlərinin sayı qədər heyz qanı görərsə, adət günlərindən əvvəl, yaxud sonra görməsindən, habelə qanda heyz əlamətlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq, həmin günləri özü üçün heyz adəti kimi qəbul etməlidir.

Məsələ 566. Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadın adət vaxtında üç gün və ya daha artıq qan ifrazı müşahidə edərsə və bu günlərin sayı onun adət günlərinin sayından az və ya çox olarsa, lakin on günü keçməzsə, digər tərəfdən adət günlərindən başqa günlərdə ondan əvvəl və ya sonra adət günlərinin sayı qədər qan görərsə və iki qan arasında fasilə olarsa, vaxt və günlərin sayı arasında ziddiyyət yaranan belə məqamlarda bir neçə vəziyyət nəzərdən keçirilə bilər:

- 1) İki qanın görüldüyü günlərin sayı ilə onların arasındakı paklıq günlərinin birgə sayı on günü keçmədiyi təqdirdə iki qan bir heyz hesab edilir və aradakı fasilə paklığı adlandırılan müddətdə isə, vacib ehtiyata əsasən, həm haizə haram olan işlərdən çəkinməli, həm də pak qadına vacib olan işləri görməlidir.
- 2) İki qan arasındakı paklıq müddəti on gün, yaxud daha artıq olarsa, bu halda heyz əlamətləri daşıyıb-daşımamasından asılı olmayaraq onların hər biri ayrıca heyz kimi qəbul edilməlidir.
- 3) İki qan arasındakı paklıq müddəti on gündən az olarsa, lakin iki qanla aradakı paklıq müddəti birlikdə on gündən artıq olarsa, bu halda vaxt meyarı günlərin sayından daha önəmli hesab edilir və qadın heyz adəti günləri ərzində gördüyü qanı heyz hesab etməlidir. Adətindən başqa günlərdə gördüyü qanın hökmü isə 562-ci məsələnin birinci və ikinci bəndinə qeyd edilmişdir.

2. Vəqtiyyə adətinə sahib olan qadın

Məsələ 567. Vəqtiyyə adətinə sahib olan və adətinin başlanğıcı bəlli olan qadınlar iki qismə bölünür:

- 1) İki ardıcıl ay ərzində müəyyən vaxtda heyz qanı görməyə başlayaraq bir neçə gündən sonra paklanan, lakin bu aylarda adət günlərinin sayı eyni olmayan, məsələn, iki ardıcıl ayın hər birində ayın 1-dən etibarən qan görməyə başlayan, ancaq birinci ayın 7-də, ikinci ayın isə 8-də pak olan (heyz qanı kəsilən) qadın ayın 1-ni özü üçün heyz adətinin başlanğıcı kimi qəbul etməlidir.
- 2) İki ardıcıl ay ərzində müəyyən vaxtda üç gün və ya daha artıq qan görünən, sonra paklanan, ardınca ikinci dəfə qan görünən qadın və qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin birlikdə sayı on günü keçməyən, bununla belə ikinci aybaşı günlərinin sayı birinci aydakından az və ya çox olan, məsələn, birinci ay səkkiz, ikinci ay isə doqquz gün aybaşı olan, lakin iki ayın hər birində ayın 1-dən etibarən qan görməyə başlayan qadın da ayın ilk gününü özü üçün heyz adətinin başlanğıcı kimi qəbul etməlidir, qan gördüyü bütün günlərdə haiz sayılır, arada ki fasilə paklığı adlandırılan günlərdə isə, vacib ehtiyata əsasən, bir tərəfdən haiz qadına haram olan işləri görməməli, digər tərəfdən də pak qadına vacib olan işləri görməlidir.

Məsələ 568. Vəqtiyyə adətinə sahib olan və adətlərinin sonu bəlli olan qadınlar da iki qismə bölünür:

- 1) İki ay ardıcıl heyz qanı görünən və bir neçə gündən sonra müəyyən vaxtda pak olan, lakin iki ayda aybaşı günlərinin sayı eyni olmayan, məsələn, birinci ay qan ifrazı ayın 3-də, ikinci ay isə 5-də başlayan, ancaq hər iki ayın 9-da qanaması başa çatan qadın ayın 9-nu özü üçün heyz adətinin sonu kimi qəbul etməlidir. Bunun əhəmiyyətini bir misalla belə izah etmək olar: Əgər sözügedən qadında qan ifrazı beşinci ay təsadüfən on günü keçərək ayın 15-dək davam edərsə, bu halda onun ayın 9-dan 15-dək müşahidə etdiyi qan istihazə sayılır.
- 2) İki ardıcıl ay ərzində üç gün və ya daha artıq qan görünən, sonra paklanan, daha sonra ikinci dəfə qan gördükdən sonra müəyyən vaxtda paklanan və qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin birlikdə sayı on günü keçməyən, lakin ikinci ay aybaşı günlərinin sayı birinci aydan az və ya çox olan, buna baxmayaraq, onun bitmə tarixi hər iki ayda eyni

olan, məsələn, birinci ayın 3-dən 5-dək qan görün, sonra iki gün pak olan, ardınca ayın 8-dən 10-dək yenidən qan görün, ikinci ayın isə 1-dən 5-dək qan görün, sonra bir gün pak olan və ardınca ayın 7-dən 10-dək yenidən qan görün qadın ayın 10-nu özü üçün heyz adətinin sonuncu günü kimi qəbul etməlidir. Bunun əhəmiyyətini bir misalla belə izah etmək olar: Əgər sözügedən qadında qan ifrazı başqa ayda təsadüfən on günü keçərək ayın 15-dək davam edərsə, bu halda onun ayın 10-dan 15-dək gördüyü qan istihazə, ondan əvvəl müşahidə etdiyi iki qan isə heyz sayılır, aradakı fasilə paklığı adlandırılan günlərdə isə, vacib ehtiyata əsasən, bir tərəfdən haiz qadına haram olan işləri görməməli, digər tərəfdən də pak qadına vacib olan işləri görməlidir.

Məsələ 569. Vəqtiyyə adətinə sahib olan qadın adət vaxtında, yaxud ondan bir-iki gün öncə və ya bir qədər də tez qan görməyə başlayarsa və bu, qadınlar arasında “adəti erkən başlamışdır” deyilə biləcək bir vəziyyətdirsə, hərçənd həmin qanda heyz əlamətləri olmasa da, məsələn, rəngi sarı olsa da, yaxud onun üç gün davam etməsi xüsusunda şəkk etsə də, o, haiz qadın üçün açıqlanan hökmlərə əməl etməlidir. Sonradan heyz olmadığını başa düşdüyü təqdirdə isə, məsələn, qanın gəlməsi üç gündən öncə başa çatarsa, icra etmədiyi ibadətlərinin qəzasını yerinə yetirməli, icrası üçün vaxt qaldığı halda isə onları əda etməlidir.

Bu iki haldan başqa digər hallarda, məsələn, adətindən “adəti erkən başlamışdır” deyilə bilməyəcək, əksinə, “adətindən başqa bir vaxtda qan görmüşdür” deyilə biləcək qədər tez qan görün, yaxud adət günləri keçdikdən sonra, hərçənd adət vaxtından qısa müddət sonra olsa belə, qan görün qadın isə, üç gün davam edəcəyinə dair şəkkə etməsinə baxmayaraq, həmin qanda heyz əlamətləri olduğu təqdirdə haiz qadın üçün bəyan edilən hökmlərə əməl etməlidir. Sonradan heyz olmadığını başa düşdüyü, məsələn, üç gün tamam olmadan paklandığı təqdirdə isə yerinə yetirmədiyi ibadətləri qəza etməli, icrası üçün vaxt qaldığı halda isə onları əda etməlidir.

Həmçinin, sözügedən qan heyz əlamətlərinə malik olmazsa, lakin onun üç gün davam edəcəyini bilərsə, onu heyz hesab etməlidir. Onun üç gün davam edib-etməyəcəyini bilmədiyi halda isə lazım ehtiyata əsasən, həm istihazəli qadına vacib olan işləri yerinə yetirməli, həm də heyzli qadına haram olan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 570. Vəqtiyyə adətinə sahib olan qadın əgər öz adət vaxtında qan görərsə, bu qanın ifrazı on gündən artıq davam edərsə, qanda yalnız

heyz əlamətləri müşahidə edilərsə, hərçənd əlamətlər dərəcələrinə görə fərqli olsa belə, məsələn, bəzi ifrazatların rəngi qara, bəzilərinin isə tünd qırmızı olarsa, yaxud yalnız istihazə əlamətləri müşahidə edilərsə, məsələn, rəngi sarı olarsa, hərçənd ifrazatlarda sarılığın dərəcəsi fərqli olarsa, mümkün olduğu təqdirdə aşağıdakı iki şərti nəzərə almaqla yalnız ata, yalnız ana, yaxud hər iki tərəfdən qohum olmasından, sağ olub-olmamasından asılı olmayaraq, qohumları arasından bəzi qadınların adət günlərini özü üçün adət günləri kimi qəbul etməlidir:

- a) Onun adət günlərinin sayının öz heyz adətinin müddəti ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən əmin deyil.¹ Məsələn, özü həyatının gənclik çağında və hormonal sağlamlığının qaydasında olduğu dövrdə, həmin qadın isə bir qayda olaraq adət günlərinin sayının azaldığı menopauza (yaisəlik) ərəfəsində, yaxud əksinə, özü menopauza ərəfəsində, həmin qadın isə gənclik və hormonal sağlamlığın qaydasında olduğu yaş dövründə olmamalıdır. Yaxud qadının özü vaxtiyyə adəti ilə yanaşı, naqis ədədiyyə adətinə² də sahib olmamalı, məsələn, hər ayın 10-dan etibarən ya beş, ya da yeddi gün müddətində aybaşı olan qadın bir ayda on gündən artıq qan gördükdə, beş gündən az, yaxud yeddi gündən artıq qan görəndə bəzi qohumlarının adət müddətini heyz kimi qəbul edə bilməz.
- b) Nəzərə alacağı qohumunun adət günlərinin sayının birinci şərtə sahib olan digər qohumlarının adət günlərinin sayından fərqləndiyindən əmin olmamalıdır. Lakin əgər fərq hesaba alınmayacaq qədər cüzi olarsa, zərəri yoxdur.

Qohumların adətinə müraciət etmək mümkün olmadığı təqdirdə isə, üç gündən on günədək heyz adəti üçün uyğun hesab etdiyi sayda günü özü üçün heyz təyin edə bilər və daha yaxşı olar ki, özünə münasib gördüyü təqdirdə yeddi gün təyin etsin. Təbii ki, qeyd edildiyi kimi əgər bir qadın naqis ədədiyyə adətinə³ də sahibdirsə, məsələn, adət günlərinin sayı hər ayın 1-dən etibarən beş, yaxud altı gün aybaşı olan qadının seçimi beş gündən az, yaxud altı gündən çox ola bilməz (başqa sözlə ya beş, ya da altı günü özü üçün heyz günləri olaraq qəbul etməlidir).

¹ Yəni, ya həmin qadının adətinin onun heyz günlərinin miqdarı ilə ziddiyyət təşkil etməsini bilir, ya da bu işdə tərəddüd edir. Başqa sözlə, onun adətinin öz adəti ilə ziddiyyət təşkil etmədiyinə dair məntiqi ehtimal verir.

² Naqis ədədiyyə adəti ilə bağlı izah 538-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Həmin

Qeyd etmək lazımdır ki, qadın qohumlarının adətinə müraciət etmək, yaxud şəxsi seçim üsulu ilə özü üçün müəyyənləşdirdiyi heyz günlərini, öncəki heyz dövrünün bitməsi ilə arasında minimum on gün fasilə olması şərti ilə, qan gördüyü ilk gündən hesablamalıdır. Həmçinin, heyz müddəti olaraq təyin etdiyi günlərin sayı növbəti məsələdə izah ediləcəyi kimi adət vaxtı ilə də uzlaşmalıdır.

Məsələ 571. Vəqtiyyə adəti olan qadının qan gördüyü günlərin sayı on günü keçərsə və sonrakı məsələdə qeyd ediləcək izah əsasında heyz əlamətlərinə görə aybaşı günlərini təyin etmək mümkün olmazsa, 570-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, heyz hesab etdiyi günlərin sayında adət vaxtını da nəzərə almalıdır. Adətini vaxtından başqa günlərdə təyin edə bilməz.

Buna görə də, adətinin əvvəli məlum olduğu halda, məsələn, hər ayda ayın birinci günü qan görürdüsə, bir ay ayın 1-dən 15-ə kimi qan görərsə və heyz əlamətləri ilə onun sayını müəyyən edə bilməzsə, ilk qan gördüyü günü, yəni, ayın 1-ni heyzin başlanğıcı qərar verməli, günlərin sayını təyin etmək xüsusunda 570-ci məsələdə qeyd edilənlərə əməl etməlidir. Həmin qadın ilk qan gördüyü gündən sonrakı günlərdən birini, məsələn, onuncu günü seçərək öz heyzinin başlanğıcı təyin edə bilməz.

Həmçinin vəqtiyyə adətinə sahib olan və adətinin başlanğıcı on birinci gün olan qadın bir ay ayın 1-dən 18-nə kimi qan görərsə, hər hansı bir sayı ayın əvvəlindən və ya ilk on günlüyünü seçərək heyz təyin edə bilməz.

Habelə, vəqtiyyə adətinə malik olan və adətinin axırı məlum olan, məsələn, adəti ayın 15-i bitən qadın bir ayda ayın 1-dən 16-na kimi qan görərsə, adətinin sonuncu gününü məsələn, ayın 10-u təyin edə bilməz. Heyz günlərinin sayını elə təyin etməlidir ki, adətinin bitmə tarixinə uyğun olsun.

Məsələ 572. Vəqtiyyə adəti olan qadın əgər öz adət vaxtında qan görərsə və onun ifrazı on gündən artıq davam edərsə, bəzi günlərdə gördüyü qanda heyz əlamətləri hərçənd müxtəlif dərəcələrlə də olsa müşahidə edilərsə, məsələn, qanın bir qisminin rəngi qara, digər qisminin rəngi isə tünd qırmızı olarsa, bəzi günlərdə isə qanda heyz əlaməti olmazsa, məsələn, hərçənd tündlük və açıqlıq baxımından bir-birindən fərqlənsə də, sarı rəngdə olarsa:

- a) Qanın heyz əlamətlərinə malik olduğu günlərin sayı üç gündən az və on gündən çox olmazsa, həmin günlərdə gələn qanı heyz, digər günlərdə gələn qanı isə istihazə kimi qəbul etməlidir.
- b) Heyz əlamətlərinə malik olan qan üç gündən az gələrsə, onu heyz ki-

mi qəbul etməli və heyz günlərinin sayını da 570-ci məsələdə izah edilən iki üsuldan biri (qohumların adətinə müraciət etmək, yaxud say seçimi) ilə təyin etməlidir. Bu sayın tamamlanması mümkün olduğu təqdirdə, heyz əlamətlərinə malik olan qandan sonrakı ifrazatların baş verdiyi günlər hesabına edilməlidir.

- c) Heyz əlamətlərinə malik olan qan on gündən artıq gələrsə, heyz günlərinin sayını da 570-ci məsələdə izah edilən iki üsuldan biri (qohumların adətinə müraciət etmək, yaxud say seçimi) ilə təyin etməli, həmin günlərin sayını heyz əlamətlərinə malik olan qanın əvvəlindən hesablamalı, qalan qanı isə istihazə hesab etməlidir.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, a, b və c bəndlərində şərh edilən hər üç halda həmin (heyz günləri olaraq seçilən) günlərin adət vaxtı ilə üst-üstə düşüb-düşməməsinin heç bir fərqi yoxdur. Məsələn, vaxtiyyə adəti ayın ilk günündən başlayan qadın ayın əvvəlindən 15-dək qan görərsə və bu qan 4-cü gündən 9-cu günədək heyz əlamətləri ilə gələrsə, qadın ayın 4-9-cu günlərini heyz günləri kimi qəbul etməlidir, 1-3-cü günlər və 10-15-ci günlərdə müşahidə edilən qan isə istihazədir.

Məsələ 573. Vaxtiyyə adətinə sahib olan və aylardan birində adət vaxtında ümumiyyətlə qan görməyən, lakin həmin ayın sayı on gündən artıq olan başqa günlərində qan görən və heyz günlərinin sayını onun əlamətlərinə əsasən müəyyən edə bilməyən qadın öz adət günlərində qan görən və qan ifrazı on gündən artıq davam edən qadın kimi hərəkət etməlidir.

Məsələ 574. Vaxtiyyə adəti olan qadın öz adət vaxtında qan gördükdə qanın gəlməsi on gündən artıq davam edərsə və qanın heyz əlaməti ilə ifraz olduğu günlərin sayı üç gündən az və on gündən çox olmazsa, məsələn, vaxtiyyə adəti ayın ilk günündən başlayan bir qadın ayın 1-dən dörd gün heyz əlaməti, sonra dörd gün istihazə əlaməti, daha sonra yenidən dörd gün heyz əlaməti ilə qan görərsə, yalnız ilk dörd gün ərzində gördüyü qanı heyz kimi qəbul etməlidir, digər günlərdə gördüyü qan isə istihazədir. Həmçinin, əgər ayın ilk günündən etibarən dörd gün heyz, sonra on gün istihazə, ardınca yenidən dörd gün heyz əlaməti ilə qan görərsə, yalnız heyz əlaməti daşıyan ilk dörd gündəki qanı heyz kimi qəbul etməlidir, digər qan isə istihazə sayılır.

Məsələ 575. Vaxtiyyə adətinə sahib olan bir qadın əgər üç gün, yaxud

¹ Buna görə də, imkan daxilində heyz əlamətlərinə malik olan qanın görüldüyü günlərin ixtisarı adətin axırından olur və adətin başlanğıcı həmin əlamətlərə malik olan qanın gəldiyi ilk gündən etibarən hesablanır.

daha artıq qan görüb, sonra paklanaraq ardınca yenidən qan görərsə, iki qan arasındakı fasilə on gündən az olarsa, qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin sayı birlikdə on gündən çox olarsa, birinci və ikinci qanın heç biri ayrılıqda on gündən çox davam etməzsə, məsələn, beş gün qan görərsə, sonra beş gün paklanarsa, ardınca yenidən beş gün qan görərsə, ona vaxtiyyə və adətiyyə sahibi olan qadınlar üçün 562 və 564-cü məsələlərdə qeyd edilən hökmlər şamil olunur.

3. Ədədiyyə adətinə sahib olan qadın

Məsələ 576. Ədədiyyə adətinə sahib olan, heyz günlərinin sayı bəlli olan qadınlar iki qismə bölünür:

- 1) İki ardıcıl ay ərzində heyz günlərinin sayı bərabər olan, lakin qan görmə vaxtı eyni olmayan (ayların eyni günlərinə təsadüf etməyən) qadın belə vəziyyətdə neçə gün qan görərsə, həmin günlər onun adəti olur, məsələn, əgər birinci ayın 1-dən 5-dək, ikinci ayın isə 11-dən 15-dək qan görərsə, onun adəti beş gün olur.
- 2) İki ardıcıl ay ərzində üç gün və ya daha artıq qan görən, sonra bir gün və ya daha artıq pak olan, ardınca ikinci dəfə qan görən və birinci ay qan gördüyü vaxt ikinci ayın eyni günləri ilə üst-üstə düşməyən qadının qan gördüyü bütün günlərlə arada pak olduğu günlərin sayı birlikdə on günü keçmirsə, iki ayda qan gördüyü günlərin sayı eynidirsə, qan gördüyü bütün günlər onun heyz adəti sayılır və vacib ehtiyata əsasən, arada pak olduğu günlərdə ehtiyatən haiz olmayan qadına vacib olan işləri yerinə yetirsin, haizə haram olan işlərdən isə çəkinsin. Məsələn, əgər birinci ayın 1-dən 3-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa, ardınca ayın 6-dan 8-dək üç gün müddətində qan görərsə, ikinci ayın isə 11-dən 13-dək qan görərsə, sonra iki gün pak olarsa, ardınca ayın 16-dan 18-dək üç gün qan görərsə, onun ədədiyyə adəti altı gün olur və aradakı paklıq müddətində, vacib ehtiyata əsasən, həm haizə haram olan əməllərdən çəkinməli, həm də pak qadına vacib olan işləri görməlidir.

Lakin əgər bir ayda üç gün qan görüb, sonra paklanır və ardınca yenidən qan görərsə, növbəti ayda isə beş gün qan görüb, sonra paklanır və ardınca yenidən qan görərsə və hər iki ayda qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin sayı birlikdə səkkiz günə bərabər olarsa, bu halda sözügedən qadın ədədiyyə adəti sahibi deyil, hökmü qarşıda izah ediləcək müztə-

ribə növünə daxildir.

Məsələ 577. Yalnız ədədiyyə adəti olan və adətinin vaxtı müəyyən olmayan qadın heyz əlamətlərinə¹ malik olan qan gördükdə, hətta qadın qanın üç gün davam edəcəyinə şəkk edirsə, onu heyz kimi qəbul etməli və haiz qadın üçün nəzərdə tutulan hökmlərə uyğun davranmalıdır.² Əgər sonradan heyz olmadığını başa düşərsə, yəni, üç gün tamam olmadan paklanarsa, yerinə yetirmədiyi ibadətlərinin qəzasını etməli, vaxt olduğu surətdə onun ədasını yerinə yetirməlidir.

Həmçinin sözügedən qan heyz əlamətlərinə malik olmazsa, lakin onun üç gün davam edəcəyini bilərsə, onu heyz hesab etməlidir. Onun üç gün davam edib-etmədiyini bilmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, istihazəli qadına vacib olan işləri yerinə yetirməli, heyzli qadına haram olan işləri isə tərk etməlidir.

Məsələ 578. Ədədiyyə adətinə sahib olan qadın əgər adət günlərindən az və ya çox qan görərsə və qan gördüyü günlərin sayı 10-u keçməzsə, hərçənd qanda heyz əlamətləri olmasa belə, həmin günlərin hamısını heyz kimi qəbul etməlidir.

Məsələ 579. Ədədiyyə adətinə sahib olan qadında qan on gündən artıq davam edərsə, gördüyü qanın hamısı əlamətsiz olarsa, məsələn, bir-birinə bənzəyərsə və qanında dərəcəsinə görə bir-birindən fərqlənməsinə, məsələn, bəzi ifrazatların qara, bəzilərinin isə tünd qırmızı rəngdə olmasına baxmayaraq yalnız heyz əlamətləri müşahidə edilərsə, yaxud dərəcəsinə görə bir-birindən fərqlənməsinə baxmayaraq sarı rəngdə olması kimi istihazə əlamətləri müşahidə edilərsə, qan görməyə başladığı gündən etibarən adət günlərinin sayına bərabər olan müddətdə gördüyü qanı heyz, digər ifrazatları isə istihazə kimi qəbul etməlidir.

Əgər gördüyü bütün qan ifrazatları eyni cür olmazsa, belə ki, bir neçə gün gördüyü qanda heyz əlamətləri, digər günlərdə gördüyü qanda isə istihazə əlamətləri olarsa, burada üç hal fərz oluna bilər:

- 1) Qanda heyz əlamətləri olduğu günlərin sayı adət günlərinin sayına bərabərdirsə, həmin günləri heyz, digər günləri isə istihazə kimi qəbul etməlidir.
- 2) Qanda heyz əlamətləri müşahidə edilən günlərin sayı adət günlərinin sayından artıq olduğu təqdirdə, yalnız adət günlərinin sayına bərabər

¹ Heyz əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

² Aydın məsələdir ki, məsələnin hökmü qadının öncəki heyzindən ən az on gün keçməsinin fərz olunduğu hala aiddir.

günlərdə heyzdir və digər günlər arasından isə mümkün olduğu halda son günlər ixtisar edilməlidir. Çünki bu halda qadın adət günlərini heyz əlamətlərinə malik olan qanın görüldüyü ilk gündən etibarən hesabləyir.

- 3) Qanda heyz əlamətlərinin olduğu günlərin sayı adət günlərindən az olduğu təqdirdə isə hərçənd üç gündən az olsa da, həmin günləri, üstünə gəldikdə adət günlərinin sayına bərabər olacaq qədər gün ilə birlikdə heyz günləri, digər günləri isə istihazə günləri kimi qəbul etməlidir və bu əlavə etmə mümkün olduğu halda heyz əlamətinə malik olan qandan sonra ifraz olan qanın görüldüyü günlərin hesabına aparılmalıdır. Buna əsasən, qeyd olunan hallarda heyz əlamətlərinin köməyi ilə ədədiyyə adətinin günlərinin başlanma vaxtını müəyyən etmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, beş günlük ədədiyyə adəti olan qadın qan görməyə davam edərsə və heyz əlaməti olan qanın ifrazının başa çatmasından sonra on gün keçməmiş yenidən heyz əlaməti olan qan görərsə, məsələn, beş gün qara, sonra doqquz gün sarı, ardınca yenidən beş gün qara rəngli qan görərsə, ilk qanı heyz, digərlərini isə istihazə kimi qəbul etməlidir.¹ Lakin qadının beş gün qara, sonra on gün sarı, ardınca yenidən beş gün qara rəngli qan gördüyü təqdirdə isə heyz əlamətinə malik olan birinci və üçüncü qanı heyz, onların arasında görülən qanı isə istihazə kimi qəbul etmək lazımdır.

Məsələ 580. Adəti məsələn, yeddi gün olan qadın birinci günün səhər azanından etibarən qan görməyə başlayarsa və qanaması on birinci gecədə, on birinci günün səhər namazından öncə kəsilərsə, bu müddət ərzində gördüyü bütün qanlar heyz hökmündədir. Bu surətdə, on birinci gecə də on günə əlavə edilir və “on gündən çox qan görmək”lə əlaqədar olan hökm ona şamil edilmir.

Lakin qanın gəlməsi məsələn, on birinci günün günorta vaxtına kimi davam edərsə, öncəki məsələdə izah edilən “on gündən çox qan görmək”lə əlaqədar olan hökm ona şamil olunur.

Məsələ 581. 538-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi qadın naqis ədədiyyə adətinə də sahib ola bilər. Buna əsasən, naqis ədədiyyə adəti 6-7 gün ara-

¹ Çünki bir tərəfdən birinci qanla arasında minimum paklıq (on gün) olmadığı üçün ikinci qara qanın hamısını heyz qərar verə bilməz. Digər tərəfdən isə beş günün hamısında eyni əlamətə (qaradır) malik olduğu üçün bu məsələdə (əlamətlər vasitəsilə təyin edilmə) ayrışdırılmaq edər, onların bəzilərinə heyz, bəzilərinə isə istihazə hesab etmək olmaz.

sında olan qadın on gündən artıq qan gördükdə, heyz əlamətləri vasitəsi ilə, yaxud bəzi qohumlarının adətini nəzərə almaqla və say seçimi qaydası ilə altı gündən az, yaxud yeddi gündən artıq olan bir müddəti özü üçün heyz günləri kimi qəbul edə bilməz. Beləliklə, əgər əlamətlərə, yaxud qohumların adətinə əsasən müəyyən edilən gün sayı beş olarsa, bu halda adətini beş günlük adət kimi təyin edə bilməz. Əksinə, adətinin dəqiq olan altı günlük (minimum) müddətini heyz günləri kimi qəbul etməlidir. Həmçinin, əgər əlamətlərə, yaxud qohumların adətinə əsasən müəyyən edilən gün sayı səkkiz olarsa, bu halda adətini səkkiz günlük adət kimi təyin edə bilməz. Əksinə, adətinin dəqiq olan yeddi günlük maksimum müddətini heyz günləri kimi qəbul etməlidir.

Məsələ 582. Hər ayda iki dəfə qan gören ədədiyyə adətinə sahib olan qadının gördüyü hər iki qan üç gündən az, on gündən çox olmazsa, o ikisi arasında paklıq on gündən az olarsa, qan gördüyü və pak olduğu günlər birlikdə on günü keçərsə, bu zaman iki hal fərz oluna bilər:

- a) İki qandan biri heyz əlamətlərinə malik olarsa, digərində isə həmin əlamətlər olmazsa, adət günlərinin sayı ilə uyğunluq təşkil etməsə də, heyz əlamətlərinə malik olan qanı heyz hesab etməli, heyz əlamətlərini daşımayan qan isə onun adət günlərinin sayı ilə uyğunluq təşkil etsə belə, istihazə hesab etməlidir. Bu barədə iki nümunə qeyd olunur:
 1. Ədədiyyə adəti yeddi gün olan qadın ayın 1-dən 5-nə kimi beş gün müddətində heyz əlamətləri olan qan müşahidə edərsə, sonra 6 və 7-ci günlər pak olarsa, 8-14-cü günlər yeddi gün müddətinə heyz əlamətləri olmayan qan görərsə, ayın 1-dən 5-ə kimi olan görülən qan heyz, 8-14-ə kimi görülən qan isə istihazə sayılır.
 2. Ədədiyyə adəti yeddi gün olan qadın ayın 1-dən 7-ə kimi yeddi gün müddətində heyz əlamətlərinə malik olmayan qan görərsə, sonra 7 və 8-ci gün paklanarsa, ondan sonra yenidən 10-dan 14-ə kimi beş gün heyz əlamətlərinə malik olan qan müşahidə edərsə, ayın 1-dən 7-ə kimi olan müddəti istihazə, 10-14-cü günləri isə heyz günləri hesab etməlidir.
- b) Hər iki qan heyz əlamətlərinə malik olarsa və ya hər iki qanda heyz əlamətləri olmazsa, adət günlərinin sayı ilə uyğunluq təşkil etməsə də, birinci qanı heyz, adət günlərinin sayı ilə uyğun olsa da, ikinci qanı istihazə hesab etməlidir. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, ehtiyatın tələbinə uyğun əməl etməli, hər iki qan müşahidə olunan müddətdə, xüsusilə də, hər iki qan heyz əlamətləri daşımadığı halda, heyzli qadına

haram olan işlərdən çəkinməli, istihazəli qadına vacib olan işləri yerinə yetirməlidir.

Məsələn, ədədiyyə adəti yeddi gün olan, ayın 1-dən 5-nə kimi beş gün müddətində heyz əlamətləri olmayan qan görən, 6 və 7-ci gün paklanan, ondan sonra 8-dən 14-ə kimi yeddi gün müddətində heyz əlamətlərini daşımayan qan müşahidə edən qadın ayın 1-dən 5-ə kimi gördüyü qanı heyz, 8-14-ə kimi görülən qanı isə istihazə hesab etməlidir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, birinci qan gördüyü günlərdə istihazəli qadına vacib olan işləri ehtiyata əsasən yerinə yetirməli, ikinci qan ifrazı olan dövrdə isə heyzli qadına haram olan işləri tərk etməlidir.

4. Mübtədiə

Məsələ 583. Mübtədiə ilk dəfə aybaşı olan (menarxe)¹ qadın deməkdir. Mübtədiə qızın hansı əlamətlərə malik bir qan gördükdə onu heyz kimi qəbul edə biləcəyi ilə bağlı hökm yalnız ədədiyyə adəti olan qadınlar üçün 577-ci məsələdə bəyan edilən hökm kimidir.

Məsələ 584. Mübtədiə qızın heyz əlamətlərinə² malik olub-olmamasından asılı olmayaraq, gördüyü qan üç gündən az və on gündən çox olmasa, onların hamısı heyz hökmündədir.

Lakin üç gün və ya daha çox qan görərsə, ondan sonra zahir və batinədə pak olub yenidən qan görərsə, iki qan və onlar arasındakı paklıq müddəti birlikdə on günü keçməzsə, qan gördüyü günlər heyz hesab edilir və arada pak olduğu günlərdə isə, vacib ehtiyata əsasən, heyzli qadınlara haram olan işlərdən çəkinməli, heyzli olmayan qadınlara vacib olan işləri yerinə yetirməlidir.

Məsələ 585. Mübtədiə qız on gündən artıq qan görərsə və gördüyü qanın hamısı - hərçənd dərəcələri fərqli olsa da - eyni əlamətlərə malik olarsa, məsələn, hamısında heyz əlamətləri³ olarsa, hərçənd bəzən qanın rəngi qara, bəzi vaxtlar isə isə tünd qırmızı olsa da, yaxud qan ifrazatlarının hamısında istihazə əlaməti olarsa, yəni sarı rəngdə görülərsə - hərçənd ifrazatlarda sarılığın dərəcəsi fərqli olsa da - yalnız ata, yalnız ana, yaxud hər iki tərəfdən qohum olmasından, sağ olub-olmamasından asılı olmayaraq, la-

¹ Qızların hormonal inkişafı düzgün getdikdə ilk aybaşı (menarxe) 12-13 yaşlarında baş verir. *Tərc.*

² Heyz əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

³ Heyzin əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

kin aşağıdakı iki şərti nəzərə almaqla qohumlarından birinin adət müddətini özü üçün heyz, digər günləri isə istihazə kimi qəbul etməlidir:

a) Qız öz adət müddətinin öz heyz müddəti ilə uzlaşmağından əmin deyil.¹ Məsələn, özü həyatının gənclik çağında və hormonal sağlamlığı qaydasında olduğu halda, həmin qadın bir qayda olaraq, adət günlərinin sayının azaldığı menopauza (yaisəlik) ərafəsində olmamalıdır.

b) Həmin qadın öz adət müddətinin birinci şərtə sahib olan digər qohumlarının adət müddətindən fərqləndiyindən əmin deyil. Lakin əgər fərq hesaba alınmayacaq qədər cüzi olarsa, zərəri yoxdur.

Bu iş (qohumların adətinə müraciət etmək) mümkün olmadığı təqdirdə isə heyz müddəti üçün uyğun hesab etdiyi 3-10 günü özü üçün heyz təyin edə bilər və daha yaxşı olar ki, özünə münasib gördüyü təqdirdə yeddi gün təyin etsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, mübtədiə qızın qohumlarına baxaraq və ya heyz müddətini təyin etmək üçün seçdiyi ədəd qan görmənin başlanğıcından hesablanmalıdır.

Məsələ 586. Mübtədiə on gündən artıq müddətdə bir neçə gün heyz, bir neçə gün isə istihazə əlamətləri olan qan görərsə, heyz əlamətinə malik olan qan üç gündən az və on gündən artıq davam etmədiyi təqdirdə onların hamısı heyzdir, qalanları istihazə hesab edilməlidir.

Lakin sözügedən qız qan görməyə davam edərsə və heyz əlaməti olan qanın başa çatmasından on gün keçməmiş yenidən heyz əlaməti olan qan görərsə, məsələn, beş gün qara rəngli qan, ardınca doqquz gün sarı rəngli qan, sonra yenidən beş gün qara rəngli qan görərsə, birinci qanı heyz, digər iki qanı isə istihazə kimi qəbul etməlidir. Lakin beş gün qara, ardınca on gün sarı, daha sonra yenidən beş gün qara rəngli qan görərsə, heyz əlamətinə malik olan birinci və üçüncü qanı heyz, onların arasında gördüyü qanı isə istihazə hesab etməlidir.

Məsələ 587. Mübtədiə on gündən artıq müddətdə bir neçə gün heyz, bir neçə gün isə istihazə əlamətləri ilə ifraz olan qan görərsə, lakin heyz əlamətinə malik olan qan üç gündən az gələrsə, həmin qanı heyz kimi qəbul etməli və heyz günlərinin sayını 575-ci məsələdə qeyd edilən iki üsuldən (qohumların adətini nəzərə almaq, yaxud müəyyən sayda gün seçmək) biri ilə təyin etməlidir. Həmin günlərə əlavə edilən günlər mümkün olduğu təqdirdə heyz əlamətlərinə malik olan qandan əvvəlki deyil, sonra-

¹ 570-ci məsələnin birinci haşiyəsində verilən izah bu məsələyə də şamil olunur.

kı ifrazatların baş verdiyi günlər arasından seçilməlidir.

Həmçinin, əgər heyz əlamətinə malik olan qan on gündən artıq gələr-sə, onun bir qismini artıq izah edilən iki üsuldən biri ilə heyz kimi qəbul etməlidir. Beləliklə, bu halda heyz günləri olaraq seçdiyi günləri heyz əlaməti olan qanın ifraz olmağa başladığı tarixdən etibarən hesablayır, digər günləri isə istihazə kimi qəbul edir. Bu zaman heyz əlamətlərinə malik olan qandan ixtisar olunan (heyz günləri sayılmayan) günlər isə mümkün olduğu təqdirdə sonuncu günlərdən seçilir və adət günləri həmin qanın gəldiyi günün başlanğıcından hesablanır.

5. Müztəribə

Məsələ 588. Bir dəfədən artıq qan görən, lakin nə vaxt, nə də ədəd baxımından müəyyən bir adət tapmayan¹ və ya adəti pozulan və yeni adət tapmayan² qadına “müztəribə” deyilir. Müztəribə qadının hansı əlamətlərə malik bir qan gördükdə onu heyz kimi qəbul edə biləcəyi ilə bağlı hökm təkcə ədədiyyə adəti olan qadınlar üçün 577-ci məsələdə bəyan edilən hökm kimidir.

Məsələ 589. Müztəribə qadın üç gündən az, on gündən çox olmayan qan müşahidə edərsə, onların hamısı heyz əlamətlərinə³ malik olub-olmamasından asılı olmayaraq, heyz qanı hesab olunur. Üç gün və ya daha artıq qan gördüyü, sonra zahir və batində paklandığı, ondan sonra isə qan gördüyü təqdirdə, iki qan və onlar arasındakı paklıq birlikdə on günü keçməzsə, qan gördüyü günlərdə heyzli hesab olunur və ortalıqda pak olduğu günlərdə isə vacib ehtiyata əsasən, haizə haram olan işlərdən çəkinməli, heyz olmayan qadına vacib olan işləri yerinə yetirməlidir.

Məsələ 590. Müztəribə qadın on gündən artıq qan görərsə və gördüyü qanın hamısı eyni cür olarsa – 585-ci məsələdə mübtədiə xanımlar üçün şərh edildiyi qaydada – ona şamil olunan hökm mübtədiə xanıma şamil olunan hökm kimidir. Aradakı fərq yalnız budur ki, burada qohumların nəzərə alınması vacib ehtiyata əsaslanır.

Odur ki, belə bir qadın, mübtədiə qız üçün qeyd olunan iki şərtə riayət etməklə, vacib ehtiyata əsasən qohumlarından birinin adətinin sayını özü

¹ Buna misal olaraq, sözügedən qadının iki ardıcıl ay ərzində həm vaxt, həm də say baxımından gördüyü qanın fərqli olmasını göstərmək olar.

² Məsələ 551-ə müraciət edilsin.

³ 484-cü məsələdə heyz əlamətləri qeyd olunmuşdur.

üçün heyz, qalan günləri isə istihazə qərar verir. Bu iş (qohumlara müraciət) mümkün olmadığı surətdə isə, heyz gördüyü günlərə uyğun olan 3-10 günlər arasında bir ədədi özü üçün adət sayı olaraq seçsin və daha yaxşı olar ki, heyz gördüyü müddətlə uyğun olduğu təqdirdə, yeddi gün seçmiş olsun.

Qeyd etmək lazımdır ki:

- a) Müztəribə qadının qohumlara müraciət və ya özünün müəyyənləşdirməsi yolu ilə seçdiyi ədəd öncəki heyzi ilə on gün fasilə olması şərti ilə, qan ifrazının başlamasından hesablanır.
- b) Bu məsələ müztəribə qadının ümumiyyətlə adət sahibi olmadığı hallara şamil olunur. Naqis ədədiyyə adətinə (538-ci məsələdə izah edilmişdir) sahib olduğu təqdirdə isə heyz günlərinin sayını qeyd edilən üsullarla (qohumların adətini nəzərə almaq, yaxud müəyyən sayda gün seçimi) təyin etmək istədikdə pozulmuş naqisə adətinə uyğun olmayan bir rəqəmi seçə bilməz. Məsələn, adətən yeddi gündən çox qan görən (səkkiz, doqquz və ya on gün), naqisə adəti də yeddi gündən çox olan qadın heyzünü üçün 3-7 günü təyin edə bilməz. Yaxud həmişə altı gündən az (beş, dörd və ya üç gün) qan görən və altı gündən az müddət üçün naqis ədədiyyə adətinə sahib olan qadın 6-10-cu günləri heyzi üçün təyin edə bilməz. Yaxud hər iki tərəfdən qan gördüyü maksimum və minimum günlərin sayı məlum olan naqis ədədiyyə adətinə malik olan, məsələn minimum beş, maksimum isə səkkiz gün qan görən qadın özü üçün 3, 4 və ya 10 günü heyz günlərinin sayı təyin edə bilməz.

Məsələ 591. Müztəribə on gündən artıq müddətdə bir neçə gün heyz, bir neçə gün isə istihazə əlamətləri olan qan görərsə, mübtədiə üçün 586 və 587-ci məsələlərdə qeyd edilən göstərişlərə uyğun hərəkət etməlidir. Naqisə adətinə sahib olduğu təqdirdə isə öncəki məsələdə qeyd edilənlərə riayət etməlidir.

6. Nasiyə

Məsələ 592. Adəti olan, lakin onların sayını, yaxud zamanını və ya hər ikisini unudan qadına “nasiyə” deyilir. Nasiyə qadın heyz əlamətləri¹ daşıyan qan gördüyü zaman onu heyz qərar verməli və onun üç gün davamlı

¹ Heyz əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

gəlməsinə dair şəkk etməsinə baxmayaraq, heyzli qadının hökmlərinə əməl etməlidir¹. Sonradan heyz olmadığını başa düşdüyü, məsələn, üç gündən öncə paklandığı təqdirdə isə yerinə yetirmədiyi ibadətlərin qəzasını yerinə yetirməlidir, vaxtın bitmədiyi halda isə onu əda etməlidir.

Həmçinin, sözügedən qanda heyz əlamətləri olmazsa, lakin o qanın üç gün davam edəcəyini də bilərsə, onu heyz qanı hesab etməlidir. Amma onun üç gün davam edib-etməyəcəyini bilmədiyi surətdə vacib ehtiyata əsasən, həm istihazəli qadına vacib olan işləri yerinə yetirməli, həm də heyzli qadına haram olan işlərdən çəkinməlidir.

Təbii olaraq, vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan, yalnız onun ədədini unudan, lakin vaxtını xatırlayan qadının hökmü 569-cü məsələdə qeyd olunan yalnız vəqtiyyə adətinə sahib olan qadının hökmü kimidir.

Məsələ 593. Adətinin zamanını və ya adət gördüyü günlərin sayını, yaxud hər ikisini unudan nasiyə qadından gələn qan üç gündən az, on gündən çox olmazsa, heyz əlamətlərinə² malik olub-olmamasından asılı olmayaraq, onun hamısını heyz kimi qəbul edilməlidir. Belə bir qadın üç gün və ya daha artıq qan görərsə, sonra zahir və batində pak olarsa, ondan sonra isə yenidən qan görərsə, iki qan arasındakı paklıq ilə birlikdə on günü keçməzsə, qan gördüyü günləri heyz hesab etməlidir və vacib ehtiyata əsasən, aradakı paklıq müddətində isə heyzli qadına haram olan işləri tərک etməli, haiz olmayan qadına vacib olan əməlləri yerinə yetirməlidir.

Lakin nasiyə qadının gördüyü qan on gündən artıq davam edərsə, burada üç vəziyyət təəvvür edilə bilər:

- a) daha əvvəl ədədiyyə adətinə sahib olan nasiyə;
- b) daha əvvəl vəqtiyyə adətinə sahib olan nasiyə;
- c) daha əvvəl vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan nasiyə.

Bütün bu hallarla bağlı hökmlər növbəti məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Ədədiyyə adətinə sahib olmuş nasiyə

Məsələ 594. Əgər qadın on gündən artıq qan görərsə və ədədiyyə adətinə sahib olmasına baxmayaraq, artıq həтта icmalən olsa belə, adət günlərinin, sayını xatırlamayacaq şəkildə unutmuşdursa, bu halda həmin qadına mübtədiə ilə bağlı 585-587-ci məsələlərdə izah edilən hökmlər şamil olunur.

¹ Sözsüz, sözügedən məsələ onun öncəki heyzindən on gün keçməsi halında fərz olunur.

² Heyz əlamətləri 484-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

Lakin ümumi olaraq, sayını yadına salan nasiyə qadının mübtədiədən iki fərqi vardır: a) Əgər heyz günlərinin sayını üç meyarla, yəni heyz əlamətlərinə əsasən, yaxud qohumların adətini nəzərə almaqla və ya ixtiyari sayda gün seçməklə (bu meyarlar arasından şəriətə görə ona aid olanını əsas götürərək¹) müəyyən etdiyi təqdirdə təyin etdiyi heyz günlərinin sayı adətinin dəqiq olan miqdarından az olarsa, məsələn, adətini unutmuşdursa, lakin onun səkkiz gündən az olmadığından əmindirsə, və onun doqquz gün davam edəcəyinə dair ehtimal verirsə, bu halda qadın qeyd edilən üç meyara əsasən adətini yeddi gün olaraq təyin edə bilməz. O, adətinin dəqiq olan (minimum) müddətini, yəni səkkiz günü özü üçün heyz günləri olaraq qəbul etməlidir.²

b) Əgər heyz günlərinin sayını üç meyarla, yəni heyz əlamətlərinə əsasən, yaxud qohumların adətini nəzərə almaqla və ya ixtiyari sayda gün seçməklə (bu meyarlar arasından şəriətə görə ona aid olanını rəhbər tutaraq) müəyyən etdiyi təqdirdə təyin etdiyi heyz günlərinin sayı adətinin dəqiq olan miqdarından çox olarsa, məsələn, adətini unutmuşdursa, lakin yeddi gündən çox olmadığına əmindirsə və onun bu miqdardan daha az olmasını ehtimal verirsə, qeyd edilən üç meyara əsasən təyin edilən say isə səkkizdirsə, bu halda qadın adətini səkkiz gün olaraq təyin edə bilməz. O, adətinin ehtimal olunan maksimum müddətini, yəni yeddi günü özü üçün heyz günləri olaraq qəbul etməlidir.³

Bu iki hal istisna olmaqla, digər hallarda isə unudulmuş sayın heç bir əhəmiyyəti yoxdur və qadın mübtədiə hökmünə əməl etməlidir. Lakin əgər qadın adətinin təyin etdiyi müddətdən daha uzun olduğunu ehtimal

¹ Habelə, 585-587-ci məsələlərdə də aydın olduğu kimi, fərdin üç meyara müraciət etməsi lazım olan zaman ilk öncə qanın xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, yəni, heyz əlamətlərini (484-cü məsələdə qeyd olundu) daşıyan qanı heyz hesab etməlidir. Lakin bu yolla qanın xüsusiyyətlərini təyin etmək mümkün olmazsa, məsələn, ifraz olunan qan bütün günlərdə eyni cür olarsa, bu zaman qohumlara müraciət etməlidir (onunla bağlı hissədə qeyd olunan izahla). Bu üsulla da onu təyin etmək mümkün olmadığı surətdə, öncəki məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, öz heyzi ilə uyğun gələn ədədi heyz günlərinin sayı olaraq müəyyən etməlidir.

² Həmçinin əgər qadın adətinin məsələn, nə az, nə də çox - yeddi və ya səkkiz gün olduğundan əmindirsə, ayın 1-dən 12-ə kimi qan görərsə və onun ilk beş günündə müşahidə etdiyi qan heyz, qalan günlərdə isə istihazə əlamətlərinə malik olarsa, bu halda o, adətini beş gün hesablaya bilməz. Odur ki, ayın 1-dən 7-ə kimi gələn qanı heyz, qalanlarını istihazə hesab etməlidir.

³ Habelə, məsələn, əgər qadın adətinin nə az, nə çox yeddi və ya səkkiz gün olduğunu bilirsə, ayın 1-dən 12-ə kimi qan görərsə və onun ilk doqquz günü həmin qan heyz əlamətlərinə, qalan günlərdə isə istihazə əlamətlərinə malik olarsa, bu halda adətini doqquz gün təyin edə bilməz. Odur ki, 1-dən 8-ə kimi heyz, qalanlarını istihazə hesab etməlidir.

edirsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, haizə haram olan işlərdən çəkinərək, istihazəli vacib olan işləri görməlidir.

Vəqtiyyə adətinə sahib olmuş nasiyə

Məsələ 595. Əgər qadın on gündən artıq qan görərsə və vəqtiyyə adətinə sahib olmağına baxmayaraq, artıq həтта icmalən olsa belə, adət günlərinin vaxtını xatırlamayacaq şəkildə unutmuşdursa, bu halda mübtədiə ilə bağlı 585-587-ci məsələlərdə izah edilən hökmlər həmin qadına şamil olunur.

Lakin onun vaxtını icmalən xatırlaya bilirsə, heyz günlərini təyin edərkən elə etməlidir ki, qan heyz əlamətlərinə malik olmasa belə, həmin günlər adət günlərindən sayılsın.

Buna görə də, aylıq vəqtiyyə adətinin zamanını unudan qadın hazırda qan gördüyü üç gündən az olan xüsusi bir zamanın onun vəqtiyyə adətinin bir hissəsinə təsadüf etdiyini bilirsə, vəzifəsinin tələbi olaraq¹ üç meyardan birincisini, yəni, qanın əlamətlərini nəzərə almaqla heyz günlərini müəyyənləşdirməli, heyz əlamətlərinə malik olan və hazırkı zamanda gördüyü qanı heyz hesab etməlidir.

Lakin heyz əlamətlərinə malik olan qan nəzərdə tutulan zamanda görülməzsə, onu heyz kimi qəbul edə bilməz. Məsələn, nasiyə qadın ayın 3-ünün onun adətinin bir hissəsi olduğunu bilirsə və hazırda ayın 1-dən 20-ə kimi davamlı olaraq qan görürsə, birinci on günlükdə gələn qan istihazə, ikinci on günlükdəki qan isə heyz əlamətlərinə malik olarsa, adətini ikinci on günlükdən hesablaya bilməz. Belə bir qadın əslində əlamətsiz qan görən qadın hesab olunur və qohumlara müraciət etməli, mümkün olmadığı halda isə, 585-ci məsələdə qeyd olunan izah əsasında 3-10 gün arası bir ədədi heyzi üçün seçməlidir və seçilən ədədin həmin zamanla üst-üstə düşməsi şərtidir. Məsələn, seçilən ədəd yeddi olduğu halda, ayın 1-dən 7-ə kimi görülən qanı heyz, 8-dən 20-ə kimi gördüyü qanı isə istihazə hesab etməlidir.

Məsələ 596. Əgər nasiyə qadın vəqtiyyə adətinin bir hissəsini təşkil

¹ 585-587-ci məsələlərdə də aydın olduğu kimi, fərdin üç meyara müraciət etməsi lazım olan zaman ilk öncə qanın xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, yəni, heyz əlamətlərini (484-cü məsələdə qeyd olundu) daşıyan qanı heyz hesab etməlidir. Lakin bu yolla qanın xüsusiyyətlərini təyin etmək mümkün olmazsa, məsələn, gələn qan bütün günlərdə eyni cür olarsa, bu zaman qohumlara müraciət etməlidir (onunla bağlı hissədə qeyd olunan izahla). Bu üsulla da onu təyin etmək mümkün olmadığı surətdə, öncəki məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, öz heyzi ilə uyğun gələn ədədi heyz günlərinin sayı olaraq müəyyən etməlidir.

edən xüsusi bir vaxt xatırlamırsa, lakin icmalən adət zamanının ayın yalnız müəyyən bir hissəsinə təsadüf etdiyini bilirsə, bu halda qadın ayın digər hissələrinə təsadüf edən qanı heyz kimi qərar verə bilməz. Məsələn, icmali şəkildə adətinin ayın ilk on günlüyündə olduğunu bilən nasiyə qadın ayın 1-dən 20-ə kimi davamlı olaraq qan görərsə, ilk on günlükdə gələn qan istihazə əlamətlərinə, ikinci on günlükdəki qan isə heyz əlamətlərinə malik olduğu təqdirdə, heyzini ikinci on günlükdə təyin edə bilməz, yaxud heyzi üçün qohumların adətini nəzərə almaq və ya müddət seçmək üsulu ilə təyin etdiyi günləri ayın ikinci yarısından seçə bilməz. Belə bir qadın əslində əlamətsiz qan görən qadın hesab olunur və qohumlara müraciət etməli, mümkün olmadığı halda isə, 585-ci məsələdə qeyd olunan izah əsasında 3-10 gün arası bir ədədi heyzi üçün seçməlidir və seçilən ədədin ilk on günlükdə olması şərtidir. Məsələn, seçilən ədəd səkkiz olduğu halda, ayın 1-dən 8-ə kimi görülmə qanı heyz, qalanlarını isə istihazə hesab etməlidir.

Habelə, məsələn, ayın 1-dən 20-nə kimi davamlı qan görən qadın icmalən adətinin ayın birinci on günlüyündə deyil, ikinci on günlüyündə olduğunu bilərsə, lakin ikinci on günlükdə adətinin başladığı günü bilməzsə, bu halda adətini ayın birinci on günlüyündən seçə bilməz. Heyzi ikinci on günlükdə əlamətlər üzərindən təyin etmək mümkün olmadığı surətdə, onun qohumlarının adəti məsələn, yeddi gün olarsa, o, ayın 11-dən¹ 17-ə kimi qan gördüyü günləri heyz, qalanlarını istihazə hesab etməlidir.

Vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan nasiyə

Əgər qadın on gündən artıq qan görərsə və vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahibdirsə, bu halda qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək üç vəziyyət təsəvvür edilə bilər.

Məsələ 597. Əgər qadın on gündən artıq qan görərsə və vəqtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olsa da, adət günlərinin vaxtını unutmuşdursa, lakin günlərin sayını xatırlayırsa, heyz günlərinin sayını adətinə uyğun olaraq təyin etməlidir. Vaxtın təyini xüsusunda isə qanın əlamətlərini nəzərə alaraq heyz əlamətlərinə malik olan qanı 595-596-cı məsələlərdə vəqtiyyə adəti ilə əlaqədar izah edilən qaydada heyz kimi qəbul etməlidir. Əlamətlərlə heyzin zamanını təyin edə bilməsə, bu halda adətini qan gördüyü ilk vaxtdan etibarən hesablamaq şərti ilə ilk gündən etibarən hesablama-

¹ Şəri baxımdan heyz hesab edilməsi mümkün olan ilk gün

lıdır. Məsələn, öncəki heyzdən sonra minimum paklıq müddəti (on gün) keçməlidir, əks halda öncədən qeyd olunan hökmlərə əsasən, heyzinin vaxtını minimum paklıq fasiləsindən sonrakı günlərə təyin etməlidir.

Həmçinin məsələn, ayın 1-dən 20-ə kimi davamlı olaraq qan görən qadın adətinin yeddi gün olduğunu xatırlayırsa, lakin onun vaxtını unutmamasına baxmayaraq, icmalən ayın birinci ongünlüyündə deyil, ikinci ongünlüyündə olduğunu bilirsə və adətinin ikinci ongünlükdə olan ilk gününü bilmirsə, bu halda adətini ilk ongünlükdə təyin edə bilməz. İkinci ongünlükdə heyzi əlamətlər üzərindən təyin etmək mümkün olmadığı surətdə, o, ayın 11-dən¹ 17-ə kimi gördüyü qanları heyz, qalanını istihazə hesab etməlidir.

Məsələ 598. Əgər qadın on gündən artıq qan görərsə və vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olsa da, adət günlərinin sayını unutmuşdursa, lakin vaxtını xatırlayırsa, bu halda adət vaxtının başlanğıcını bildiyi təqdirdə adət günlərində gördüyü qanı, hərçənd heyz əlamətlərinə malik olmasa da, heyz kimi qəbul etməlidir. Günlərin sayını təyin etmək üçün isə heyz əlamətlərini, əlamətlərlə təyin etmək mümkün olmadığı halda öz qohumlarını nəzərə almalıdır, bu da mümkün olmadığı təqdirdə isə üç gündən on günədək istənilən sayda günü heyz kimi qəbul edə bilər. Əlbəttə, 594-cü məsələdə qeyd edilən iki halda sözügedən üç meyarın (əlamətlə ayırd etmə, qohumların nəzərə alınması və müddət seçimi) üçü də etibarsız sayılır.

Məsələ 599. Əgər qadın on gündən artıq qan görərsə və vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahibdirsə, lakin öz adət günlərinin vaxtını və sayını unutmuşdursa, bu halda hökm öncəki məsələlərdən məlum olsa da, bu və bundan sonrakı məsələdə onun barəsində daha geniş izah veriləcəkdir:

- a) Əgər qadın icmalən qanın adət günlərinə təsadüf edib-etmədiyini bilmirsə və qanın əlamətlər əsasında təyin edilməsi mümkün deyilsə (məsələn, gələn qanın hamısı eyni əlamətləri daşıyarsa), onu heyz təyin edilməsinin mümkün olması şərti ilə², həmin qanı heyz kimi qəbul etməli, heyz günlərinin sayını təyin etmək üçün isə qohumlarının adətinə müraciət etməli, mümkün olmadığı təqdirdə üç gündən on günədək istənilən sayda günü heyz günləri kimi qəbul etməlidir. Əlbəttə, 594-cü məsələdə qeyd edilən iki halda sözügedən üç meyarın (əlamətlə ayırd etmə, qohumların nəzərə alınması və müddət seçimi) üçü də etibarsız sayılır.

¹ Şəri baxımdan heyz hesab edilməsi mümkün olan ilk gün

² Onun izahı 595-596-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

- b) Əgər qadın qanın onun adət günlərinə təsadüf edib-etmədiyini icmalən də bilməzsə, qanı heyz əlamətlərinə əsasən təyin edilməsi mümkün olarsa, məsələn, üç gündən az, on gündən çox olmayan bir neçə gün heyz əlamətlərinə malik olan, qalan günlərdə isə istihazə əlamətlərinə malik olan qan görərsə, onların birlikdə sayı on günü keçərsə, bu halda heyz əlamətlərinə malik olan qan heyz, qalanları istihazə hesab edilir. Əlbəttə, 594-cü məsələdə qeyd edilən iki halda sözügedən üç meyarın (əlamətlə ayırd etmə, qohumların nəzərə alınması və müddət seçimi) üçü də etibarsız sayılır.
- c) Əgər qadın icmalən qan gördüyü günlərin adət gününə təsadüf etdiyini bilərsə, mümkün olduğu halda heyz əlamətlərinə malik olan və sözügedən zamanda gələn qanı heyz kimi qəbul etməli, mümkün olmadığı halda qohumlara müraciət etməlidir. Bu da mümkün olmadığı təqdirdə isə üç gündən on günə qədər istənilən sayda günü heyz kimi qəbul edə bilər. Adət vaxtının təyininə 595-596-cı məsələlərdə də qeyd edildiyi kimi, vaxtiyyə adətini unudan qadın kimi rəftar etməli, adət günlərinin sayının təyininə gəldikdə isə, onun vaxtını icmalən xatırladığı halda 594-cü məsələdə qeyd olunan iki məqama riayət etməlidir.

Heyzdə istibra və istizhar

Məsələ 600. “Heyz qanından istibra” qadının uşaqlıq yolunun vəziyyətini, orada qan olub-olmadığını öyrənmək üçün həyata keçirdiyi bir prosedurdur. Bu istibra qadın tərəfindən aşağıdakı iki hal mövcud olduğu təqdirdə yerinə yetirilir:

- 1) Şəri baxımdan heyz hesab olunan qanaması (qanın vaginadan xaricə gəlməsi) on gündən öncə zahirdə kəsilir.
- 2) Uşaqlıq yolunun paklığına əmin deyil və ya məntiqi düşüncə tərzilə uşaqlıq yolunun pak olduğunu ehtimal edir. Beləliklə, uşaqlıq yolunun xarici cinsiyyət üzvləri kimi pak olduğunu, yaxud xarici üzvlərdən fərqli olaraq pak olmadığını bilərsə, istibraya ehtiyac yoxdur.

Bu istibranın riayət edilməsi vacib olan xüsusi bir qaydası yoxdur və qadının istənilən mümkün üsulla uşaqlıq yolunun vəziyyətini, pak olub-olmamasını müəyyənləşdirməsi kafidir. Məsələn, cinsiyyət orqanına bir qədər pambıq daxil edərək bir qədər gözləyə bilər. Əgər heyz əsnasında qanamanın qısa müddət ərzində kəsilməsi – bir çox qadınlarda olduğu kimi – onun üçün xarakterikdirsə, daha artıq gözləməli, sonra pambığı çıxar

raraq qana bulaşib-bulaşmadığına baxmalıdır. Beləliklə, əgər pambığın sət-hində sarı ləkə görərsə - hərçənd cüzi də olsa – hələ heyz sayılır və onunla bağlı hökmlər növbəti məsələdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 601. Haiz qadın on gündən öncə heyz qanından paklanıb-paklanmadığı xüsusunda şəkk edərsə, üzürlü səbəbdən, məsələ, unutmazlıq səbəbilə istibra etmədən qüsl alarsa, qüsl əsnasında həqiqətən də pak olduğu məlum olarsa, qüslü doğrudur və onu yenidən almasına ehtiyac yoxdur.

Hələ, qəsdən istibra etməyib heyz qüslünü yerinə yetirərsə, qüsl əsnasında həqiqətən də pak olduğu təqdirdə qüslü doğrudur və onu yenidən almasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 602. Əgər heyzli qadın namazın ilk vaxtında istibra edərək daxilə heyz qanı olduğunu görərsə, namazın qalan vaxtlarında heyzdən paklanacağına dair ağıllı ehtimal verərsə, istibra etmək üçün oyaq qalması lazım deyil, yata bilər. Oyaq olduğu və istibra edə bildiyi halda, heyzdən paklandığını ehtimal verirsə, istibra etməlidir.

Məsələ 603. Əgər heyzli qadın on gündən öncə heyzdən paklanıb-paklanmadığına dair şəkk edərsə və hər hansı bir səbəbə görə (korluq¹, qaranlıq, xəstəlik² kimi) istibra edə bilməzsə, heyzin davam etdiyini hesab etməlidir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, pak olması xüsusunda əminlik tapana qədər heyzli olmayan qadına vacib olan işləri (o cümlədən namaz üçün heyz qüslü almaq) yerinə yetirməli, heyzli qadına haram olan işləri tərک etməlidir. Yəqinlik hasil olduqdan sonra heyz qüslü etməlidir. Sözügedən günlər mübarək Ramazan ayına təsadüf etdiyi surətdə, həmin günlərin orucunun qəzasını da yerinə yetirməlidir.

Məsələ 604. Əgər qadında qanama on gündən öncə başa çatarsa və uşaqlıq yolunda qan olduğunu ehtimal edərsə, ya ehtiyatən ibadətlərini yerinə yetirməli, ya da istibra etməlidir və istibra etmədən ibadətlərinin icrasından imtina etməsi caiz deyildir. Beləliklə, əgər istibra edərsə və pak olarsa, qüsl edərək ibadətlərini icra etməlidir. Pak olmazsa - hərçənd tampon azacıq sarı rəngli bir mayeyə bulaşsa belə - heyz adəti olmadığı, yaxud mübtədiə olduğu və ya adəti on günlük olduğu təqdirdə gözləməli, on gün-

¹ Onun təyin edilməsində başqasından kömək ala bilmədiyi yaxud bu işin onun üçün dözülməz həddə məşəqqətli olduğu surətdə.

Həmçinin qaranlıq dedikdə, fərdin işıq tapmasının qeyri-mümkün və ya çətin olması nəzərdə tutulur.

² Bakirə qızların bakirəlik pərdəsinin aradan getməsindən qorxması bu qəbildəndir.

nün başa çatmasından öncə paklanarsa, qüsl etməli, on gün tamam olduqda paklanarsa, yaxud qan on günü keçərsə, on gün başa çatan kimi qüsl etməli və on gün başa çatanadək hər vaxt uşaqlıq yolunda qan olub-olmadığına şəkk edərsə istibranı təkrarlamaq lazımdır. Qadının adətinin on gündən az olduğu hal ilə bağlı hökm isə növbəti məsələdə açıqlanacaqdır.

Məsələ 605. Əgər qadının adəti on gündən azdırsa, adət günlərində nə vaxt uşaqlıq yolunda qan olub-olmadığına dair şəkkə düşsə, istibra etməlidir və adət günlərinin sonunadək uşaqlıq yolunda qan olduğu təqdirdə bu o deməkdir ki, heyz halı davam edir. Lakin qadının adət günləri başa çatmadan paklanması istisna təşkil edir. Adət günləri başa çatdıqdan sonra uşaqlıq yolunun pak olub-olmadığına şəkk etdikdə isə istibra etməlidir və qana bulaşma davam edərsə - hərçənd açıq sarı rəngli ləkə şəklində olsa da - qadın üç vəziyyətlə qarşılaşa bilər:

- a) Əgər on gün başa çatmadan, yaxud on gün başa çatdıqda paklanacağını bilərsə, qüsl etməməli və paklanana qədər gözləməlidir.
- b) Qanın on gündən artıq gələcəyini bilərsə, adət günlərindən sonrakı günlərdə gördüyü qan istihazə sayılır, beləliklə, qüsl etməli və müstəhazənin (istihazəli qadının) vəzifələrini icra etməlidir.
- c) Həmin qanın on gün başa çatmadan kəsiləcəyinə şəkk edərsə və bunu ehtimal edərsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, bir gün ibadəti tərk etməli, sonra heyz qüslü almalı və istihazə əməllərini yerinə yetirməlidir. Hərçənd qanın vəziyyəti ilə bağlı şəkk davam etdiyi təqdirdə bir gündən artıq (on gün başa çatanadək) ibadətlərini tərk etməsi də caizdir. Adət günlərinin başa çatmasından sonra ibadətlərin icrasından bu qaydada imtina etmək fiqh terminologiyasında “istizhar” adlandırılır.

Məsələ 606. “İstizhar” ibadətdən və heyz halında haizə haram olan digər işlərdən çəkinmək deməkdir və qadına istizhar müddətində haiz hökmləri şamil olunur.

İstizhar əslində vacib deyil, ona riayət etmək müstəhəb ehtiyatın tələbidir və ehtimal olunan heyz halı ilə əlaqədar bir növ ehtiyat tədbiri hesab edilir. İstizhar qadının vəziyyətində aşağıdakı beş şərt mövcud olduqda yerinə yetirilir:

- 1) ədəbiyyə adətinə sahib olmalıdır, istər eyni zamanda vaxtiyyə adətinə də sahib olsun, istərsə olmasın;
- 2) adəti on gündən az olmalıdır;
- 3) heyz əlamətlərinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq, adət müddətindən artıq qan görməlidir;

- 4) adət günlərindən sonra qanın ifrazının on günü keçib-keçməyəcəyini bilməməlidir;
- 5) İstizhar hökmü adət günlərindən sonra da qan görməyə davam edən qadın üçündür, adət günlərindən əvvəl istihazə hökmündə olan qan görən, sonra qanaması davam edərək adətindən artıq olan qadına şamil olunmur. Məsələn, vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan, birinci və ikinci aylarda adəti ayın 10-15-ci günləri olan qadın üçüncü ay adət günlərində qan görərsə, lakin bu qan davam edərək növbəti ayadək kəsilməzsə, dördüncü ay heyz günləri başa çatdıqdan sonra qanamasının ayın 20-dən sonrayadək davam edib-etməyəcəyini bilməzsə, dördüncü ayın 10-15-ci günlərini heyz günləri olaraq qəbul etməli, adət günləri başa çatdıqdan, yəni ayın 15-dən sonra qanın vəziyyəti ilə bağlı şəkk etdiyi təqdirdə isə müstəhazənin vəzifələrini yerinə yetirməlidir və istizhar edərək ibadətləri yerinə yetirməkdən imtina edə bilməz.

Qadınların ləkə görməsi ilə bağlı hökmlər

Məsələ 607. Adət sahibi olan bir qadın adət günləri¹ başa çatdıqdan sonra və adət günlərinin başlamasından on gün keçməmiş ləkə görərsə - hərçənd çəhrayı, yaxud sarı rəngli qan ləkələri olsa da – burada iki vəziyyət təsəvvür edilə bilər:

1) Ləkə görmə davamlı olarsa

Ləkə görmə davamlı olarsa, yəni adət günləri başa çatdıqdan sonra qan tamamilə kəsilməzsə və qadın hər dəfə uşaqlıq yolunun vəziyyətini yoxladıqda pambığa çəhrayı, yaxud sarı rəngli ləkə bulaşarsa, bu halda əgər ləkə görmə on gündən öncə başa çatarsa, heyz hesab olunur. On gündən sonra kəsilsə, on gündən artıq qan görən qadının hökmləri onun barəsində də keçərlidir.

Məsələn, vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan qadının adət günlərindən sonra gördüyü qan, istər ləkə şəklində olsun, istərsə daha artıq həcmdə, istihazə hesab edilir. Qadın deyilən qaydada gördüyü ləkələrin on gündən öncə, yoxsa sonra kəsiləcəyini bilmədiyi təqdirdə isə 605 və

¹ Burada məqsəd, şəri baxımdan heyz hesab etdiyi günlərdir.

606-cı-ci məsələlərdə açıqlanan istizhar hökmünə əməl etməlidir.

2) Ləkə görmə davamlı olmazsa,

Ləkə görmə davamlı olmazsa, belə ki, hətta qadın yalnız bircə dəfə çəhrayı, yaxud sarı qan ləkəsi müşahidə edərsə, bu vəziyyətlə bağlı hökmü bir neçə misalla açıqlayırıq:

Birinci misal: Hər ayın 1-dən 7-dək olmaqla vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə sahib olan bir qadında yeddi günlük müddət başa çatdıqda qanın ifrazı kəsilərsə, uşaqlıq yolunda da qalmazsa və qadın qüsl edərsə, sonra ayın 9-da qadın bir dəfə qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, ardınca ayın 11-də də bircə dəfə qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, ayın 9-da gördüyü qan ləkəsi heyz, 11-də gördüyü ləkə isə istihazə sayılır. 7-9-cu günlər arasındakı paklıq “fasilə paklığı” hökmündədir və qadın, vacib ehtiyata əsasən, bu müddət ərzində haizə haram olan işlərdən çəkinməli və haiz olmayan qadına vacib olan işləri də görməlidir. 9-11-ci günlər arasındakı paklıq isə həqiqi paklıqdır və bu müddətdə qadına pak qadınlar üçün olan hökmlər şamil olunur.

Beləliklə, belə bir vəziyyətlə qarşılaşan qadın 9-cu gün qan ləkəsi müşahidə etdikdən və onun kəsilməsindən sonra heyz qüslü etməlidir və bundan sonra pak sayılır. 11-ci gün gördüyü qan ləkəsi isə qəlilə istihazəsidir və qadın onunla bağlı hökmlərə müvafiq hərəkət etməlidir.¹

İkinci misal: Ayın 1-dən 6-a kimi altı günlük vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə malik olan qadın altı günün sonunda zahirdə və daxildə heyz qanından paklanarsa, ondan sonra yeddinci, səkkizinci, doqquzuncu və on birinci günlərin hər birində sadəcə bir qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, yeddinci, səkkizinci, doqquzuncu günlərdə görünən qan heyz hesab edilir, on birinci gün müşahidə edilən qan isə istihazə hökmündədir. Onlar arasındakı fasilə paklığının hökmü isə öncəki misaldan məlum olur.

Üçüncü misal: Ayın 1-dən 6-a kimi altı günlük vaxtiyyə və ədədiyyə adətinə malik olan qadın altı günün sonunda zahirdə və daxildə heyz qa-

¹ Qadın pak olduğu səkkizinci gün Ramazan ayının orucunu tutmuşdursa, vacib ehtiyata əsasən, yenidən onun qəzasını tutmalıdır və qadının heyz gördüyü doqquzuncu günün orucunun qəzası da vacibdir. Lakin onuncu və on birinci günün orucu doğrudur. Əgər qadının ərinin onu səkkiz və ya doqquzuncu gün “fasilə paklığı”nda boşadığını fərz etsək, vacib ehtiyata əsasən, bu boşanma doğru hesab edilmir və talaq siğəsi yenidən oxunmalıdır. Lakin onu onuncu və ya on birinci gün boşayarsa, talaq doğru sayılır.

nundan paklanarsa, ondan sonra yeddinci, səkkizinci, doqquzuncu və on birinci günlərin hər birində bir, yaxud iki saat və ya yarım gün qan görərsə, yeddinci, səkkizinci, doqquzuncu günlərdə görünən qan heyz hesab edilir, on birinci gün müşahidə edilən qan isə istihazə hökmündədir. Onlar arasındakı fasilə paklığının hökmü isə birinci misaldan məlum olur.

Dördüncü misal: Hər qəməri ayının əvvəlində başlayan vaxtiyyə adətinə sahib olan qadın ayın 1-dən 5-nə kimi qan görərsə və beşinci günün sonunda qan zahirdə və daxildə kəsilərsə, ondan sonra altıncı və yeddinci günlərin hər birində bir qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, 8-ci gündən 12-ci günə kimi davamlı olaraq, istihazə əlamətlərinə malik qan görərsə, ayın 1-dən 5-ə kimi görünən qan, habelə, altı və yeddinci gün müşahidə olunan ləkələr heyz hesab edilir və 8-12-ci günlərdə görünən qan isə istihazə hökmündədir. Onlar arasındakı fasilə paklığının hökmü birinci misaldakı kimidir.

Beşinci misal: Hər qəməri ayının əvvəlində başlayan vaxtiyyə adətinə sahib olan qadın ayın 1-dən 5-nə kimi qan görərsə və beşinci günün sonunda qan zahirdə və daxildə kəsilərsə, ondan sonra altıncı və yeddinci günlərin hər birində bir qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, 8-ci gündən 12-ci günə kimi davamlı olaraq, heyz əlamətlərinə malik qan görərsə, ayın 1-dən 5-ə kimi gördüyü qan, habelə, altı və yeddinci gün müşahidə olunan ləkələr, 8-ci gündən 10-cu günə kimi davamlı olaraq gələn qan heyz hesab edilir və onun davamı, yəni, 11 və 12-ci günlərdə görünən qan isə istihazə hökmündədir. Onlar arasındakı fasilə paklığının hökmü birinci misaldakı kimidir.

Altıncı misal: Hər qəməri ayının əvvəlində başlayan vaxtiyyə adətinə sahib olan qadın adət vaxtından başqa vaxtda qan görərsə, belə ki, ayın 10-dan 15-nə kimi davamlı olaraq heyz əlamətlərinə malik qan müşahidə edərsə, ayın 15-ci gününün sonunda qan zahirdə və daxildə kəsilərsə, 16 və 17-ci günlərin hər birində bir qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, 18-ci gündən 21-ci günə kimi yenidən heyz və ya istihazə əlamətlərinə malik qan görərsə, ayın 10-dan 15-ə kimi gördüyü qan, 16 və 17-ci günlərdə müşahidə etdiyi qan ləkələri heyz hesab edilir. 18-dən 21-nə kimi gələn qan isə istihazə hökmündədir. Onlar arasındakı fasilə paklığının hökmü isə öncəki misaldan məlum olur.

Yeddinci misal: Hər qəməri ayının əvvəlində başlayan vaxtiyyə adətinə sahib olan qadın adət vaxtından başqa vaxtda qan görərsə, belə ki, ayın 10-dan 15-nə kimi davamlı olaraq istihazə əlamətlərinə malik qan görərsə,

ayın 15-ci gününün sonunda qan zahirdə və daxildə kəsilərsə, 16 və 17-ci günlərin hər birində bir qan ləkəsi görərsə və dərhal kəsilərsə, 18-dən 21-nə kimi davamlı olaraq, heyz əlamətlərinə malik qan müşahidə edərsə, ayın 10-dan 15-ə kimi gördüyü qan, habelə, 16 və 17-ci günlərdə müşahidə etdiyi qan ləkələri istihazə hesab edilir. 18-dən 21-nə kimi gələn qan isə heyz hökmündədir. Onlar arasındakı paklıq həqiqi paklıq sayılır və qadına pak qadınların hökmü şamil olunur.¹

Məsələ 608. Əgər qadın on gündən öncə paklanarsa və uşaqlıq yolunda qan olmadığını bilərsə, hərçənd on gün tamam olanadək yenidən qan görəcəyini güman etsə də, ibadətləri üçün heyz qüslü almalı və onları yerinə yetirməlidir. Lakin əgər on gün tamam olanadək hərçənd ləkə şəklində və açıq sarı rəngdə olsa belə, yenidən qan görəcəyinə dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edərsə (hətta sözügedən ləkəni bircə dəfə görəcəyini bilsə də), daha öncə qeyd edildiyi kimi fasilə paklığında, vacib ehtiyata əsasən, ehtiyatən heyz qüslü edərək ibadətlərini yerinə yetirməli və haizə haram olan işlərdən ehtiyatən çəkinməlidir.

Heyzlə bağlı müxtəlif məsələlər

Məsələ 609. Qan on gündən artıq gəldikdə heyz qanının istihazədən fərqləndirilməsi üçün qanda bəzi günlər heyz əlamətlərinin,² bəzi günlər isə istihazə əlamətlərinin³ olması şərtidir. Lakin heyz əlamətləri olan qanda onun bütün əlamətlərinin müşahidə edilməsi şərt deyil, əlamətlərdən biri olsa da, kifayətdir. Lakin əgər bəzi günlər qanda heyz əlamətlərindən biri, bəzi günlər isə ikisi və ya üçü olarsa, bu qan əlamətsiz sayılır. Həmçinin, əgər bəzi günlər qanda heyzin bir qisim əlamətləri, digər günlərdə isə başqa qisim əlamətləri olarsa, bu qan əlamətsiz hesab edilir.

Habelə, on gündən artıq davam edən qan ifrazatları arasında heyz əlaməti daşıyan qan on gün daxilində üç ayı (ardıcıl olmayan) gün ərzində görülərsə, bu qan da əlamətsiz sayılır.

Məsələ 610. Adət sahibi olmayan, qan görməsi davamlı hal alan, on gündən artıq qan müşahidə edən və heyzi qanın əlamətlərinin fərqliliyinə əsaslanaraq ayırd etməli olan, məsələn, üç gün və ya daha artıq müddət ərzində heyz əlaməti olan və bu qanı on gündən artıq görməyən, sonra on

¹ Digər misalların hökmü üçün mətdə qeyd olunanlardan istifadə etmək olar.

² Heyzin əlamətləri 484-cü məsələdə sadalanmışdır.

³ İstihazənin əlamətləri 635-ci məsələdə sadalanacaqdır.

gün və ya daha artıq müddət ərzində istihazə əlaməti olan qan görən, ardınca yenidən üç gün və ya daha artıq müddət ərzində heyz əlamətləri olan qan görən və bu qanı da on gündən artıq görməyən, gördüyü bütün bu qanları ardıcıl (fasilə paklığı olmadan) görən bir qadın heyz əlamətləri olan birinci və sonuncu qanı heyz kimi qəbul etməlidir, onların arasında gördüyü qan isə istihazədir.

Lakin əgər sözügedən qadın vəqtiyyə adətinə sahib olarsa, bu misalda onun gördüyü heyz əlamətləri olan qanlardan biri adət günlərinə, digəri isə başqa günlərə təsadüf etdiyi təqdirdə yalnız adət günlərinə təsadüf edən və heyz əlamətləri olan qanı heyz kimi qəbul etməlidir, yerdə qalanı isə istihazədir.

Məsələ 611. Əgər qadın bir neçə günü heyz kimi qəbul edərək ibadət etməsə və sonradan heyz olmadığını başa düşsə, həmin günlərdə yerinə yetirmədiyi vacib namaz və oruclarının qəzasını yerinə yetirməlidir. Həmçinin, əgər bir neçə gün heyz olmadığını güman edərək ibadət edərsə, sonra heyz olduğunu başa düşərsə, həmin günlər vacib oruc tutmalı olduğu günlərdən sayılarsa, sonradan qəzasını yerinə yetirməlidir.

Məsələ 612. Qadının aylıq adətini vaxtından gecikdirən dərmanların bəzi vacib əməllərin (oruc, Həcc mövsümü və s. kimi) tamamlanması üçün istifadəsi bu şərtlə caizdir ki, qadın üçün həddən artıq və mühüm bir zərəri olmasın¹. Qadın bu dərmanların istifadəsindən sonra özündə heyz şərtlərini görməzsə, adət günlərinə təsadüf etməsinə baxmayaraq, heyzin hökmləri ona şamil olunmur.

Nifas

Məsələ 613. Uşağın bədəninin ilk hissəsinin ananın bətnindən çıxdığı andan etibarən qadının on gün müddətində gördüyü qan, doğuş qanı hesab edilməsi şərtilə “nifas qanı” adlanır və nifas halında olan qadına “nəf-sa” deyilir.

Beləliklə, doğuş zamanı qanaması olmayan qadın üçün nifas halı yoxdur. Həmçinin doğuşdan uzun müddət sonra, ürfən doğuş qanı hesab edilməyəcək qan görən (məsələn, qanı doğumdan on gün keçdikdən sonra görən) qadın üçün nifas halı yoxdur.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, evli qadının ərinə xüsusi itaətindən (cinsi əlaqə) qaçmaq məqsədilə heyzin müddətini uzatması üçün belə bir dərmandan istifadə etməsi işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, yoldaşının razılığı olmadan onu qəbul etməyi tərk etməlidir.

Məsələ 614. Nifasın on günlük müddətini hesablayarkən aşağıdakı üç məqama diqqət yetirmək lazımdır:

- 1) Bu on gün başlanğıcı doğuşdan sonra qanın gəldiyi andan etibarən hesablanır. Doğuş zamanı uşağın ilk üzvünün xaric olması ilə axan qan da nifas sayılmasına baxmayaraq, günlər hesablanarkən on günlük nifas müddətinə daxil edilmir.
- 2) Hesablamada meyar doğuş əməliyyatı deyil, qanın gəlməsidir. Beləliklə, əgər qanama doğuşdan bir müddət sonra baş verərsə, qanın gəldiyi vaxt on günlük müddətin başlanğıcıdır.
- 3) On günlük nifas müddəti gündüzdən etibarən hesablanır. Beləliklə, əgər doğuş və qanama gecə baş verərsə, hərçənd nifas qanı sayılsa da, on günün tərkibinə daxil edilmir və nifasın on gününün hesablanması qaydası eynilə on günlük heyz müddətinin 498-499-cu məsələlərdə öz əksini tapan hesablanma qaydası kimidir.

Məsələ 615. Qadının uşağın ilk hissəsinin çıxmasından öncə gördüyü qan nifas deyildir.

Məsələ 616. Nifas qanı üçün minimum hədd yoxdur, bu qanama bir anlıq da baş verə bilər. Lakin on gündən artıq gələn qan nifas hesab olunmur.

Məsələ 617. Əgər qadın qeysəriyyə (sezar kəsiyi) əməliyyatı keçirərsə və uşaq qarın boşluğundan cərrahi müdaxilə üsulu ilə azad edilərsə, əməliyyatdan sonra *uşaqlıq yolundan* gələn qan nifas sayılır.¹

Məsələ 618. Dölün inkişafının başa çatması şərt sayılmır, dölün inkişafı tamamlanmasa belə, ürfin nəzərində doğuş sayılacaq şəkildədirsə, gələn qan nifas hökmündə sayılır. Buna görə də, nütfə, qan laxtası və ət parçası halında abort (hamiləliyin özbaşına və ya süni surətdə pozulması) baş verərsə, qadının gördüyü qan nifas qanı hesab edilmir.

Məsələ 619. Əgər qadın abortun baş verib-vermədiyinə, yaxud abort nəticəsində tələf olan şeyin uşaq (döl) olub-olmadığına şəkk edərsə, araşdırması vacib deyil və ondan gələn qan şəriətə görə nifas qanı hesab edilmir.

Məsələ 620. Əgər nəfəs qadında yalnız bir qanaxma halı baş verərsə və bu qanı görməsi on günü keçməzsə, bu qanın hamısı nifasdır. Beləliklə, on gün başa çatmamış qanama kəsilərsə, qüsl etməli və ibadətlərini yerinə yetirməlidir.

¹ Cərrahiyyə əməliyyatının yerindən (qarından) gələn qanın nifasa aidiyyəti yoxdur.

Məsələ 621. Əgər nəfsa qadında yalnız bir qanama halı baş verərsə və bu qanı görməsi on günü keçərsə, heyz xüsusunda ədədiyyə adətinə sahib olduğu təqdirdə adət günlərinə bərabər müddət ərzində gördüyü qan nifas, digər qanlar isə istihazə sayılır.

Əgər adətini (heyz günlərinin sayını) unutmuşdursa, adəti olduğunu ehtimal etdiyi ən uzun müddəti adət müddəti kimi qəbul etməlidir. Müstəhəb ehtiyat budur ki, adət sahibi olan qadın adət müddətindən sonrakı gündən, adət sahibi olmayan qadın isə onuncu gündən doğumun on səkkizinci gününədək müstəhazə qadının görməli olduğu işləri görsün və nəfsaya haram olan işlərdən çəkinsin.

Adət sahibi olmadığı, yəni mübtədiə, yaxud müztəribə olduğu təqdirdə isə on gün müddətində gördüyü qan nifas, sonrakı qan isə istihazədir. Bu halda qadın qohumlarının heyz, yaxud nifas adətini və ya özünün keçmiş nifas adətini nəzərə almamalı, qanın istihazə, yoxsa nifas olduğunu təyin etmək üçün o ikisinin əlamətlərinə müraciət etməməlidir.

Məsələ 622. Əgər nəfsa qadın davamlı olaraq on gündən artıq qan görərsə, onun heyzdəki adəti məsələ, yeddi gün olduğu halda, nifası sübh azanından və ya ondan əvvəl (axşam çağı) başladıqda, yeddinci günün sonuna kimi onu nifas qanı qəbul etməlidir və ondan sonra gördüyü qan isə istihazə hökmündədir.

Lakin nifas qanı sübh namazından sonra, məsələ, saat 10-da başlayarsa, səkkizinci günün həmin saatına kimi gördüyü qanı nifas, ondan sonra gələn qanı isə istihazə hesab etməlidir.

Məsələ 623. Əgər nəfsa qadın doğumdan sonrakı on gün ərzində bir neçə dəfə, məsələ, iki, üç, dörd dəfə, yaxud daha artıq qan görərsə, onların arasındakı paklıq müddətinin qısa, yaxud uzun olmasından asılı olmayaraq, qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin sayı birlikdə on gün, yaxud daha az olduğu təqdirdə, gördüyü bütün qanlar nifasdır və vacib ehtiyata əsasən, “fasilə paklığı” deyilən pak olduğu günlərdə ehtiyatən vacib ibadətlərini icra etməli və nəfsaya haram olan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 624. Əgər nəfsa qadın bir dəfədən artıq, məsələ, iki, üç, yaxud dörd dəfə və ya daha artıq qan görərsə və sonuncu qanaxma on günü keçərsə, burada iki vəziyyət təsəvvür edilə bilər:

1) *Qadın heyzdə ədədiyyə adətinin sahibi deyil.* Bu vəziyyətə öncəki məsələdə izah edilən hökm ona şamil olunur, yəni on gün ərzində görünən qan nifas sayılır və onların arasındakı paklıq günlərində, vacib ehtiyata əsasən, qadın nəfsaya haram olan əməllərdən çəkinərək, nəfsa olmayan qadına va-

cib olan işləri yerinə yetirməlidir. Sonuncu qanamamanın on gündən artıq davam edən hissəsi isə istihazə sayılır.

2) *Qadın heyzdə ədədiyyə adətinə sahibdir.* Bu halda adət günlərinin sayına bərabər günlər ərzində gördüyü qan nifasdır, bu günlərdən sonra on gün başa çatanaqədək gördüyü qan xüsusunda isə, vacib ehtiyata əsasən, nəfsaya haram olan işlərdən çəkinməli və müstəhazəyə vacib olan işləri görməlidir¹. On gündən sonra gördüyü qan isə nifas deyil, istihazə sayılır.

Məsələ 625. Əgər qadında nifas qanı kəsilsə, ancaq o, uşaqlıq yolunda qan olduğunu ehtimal edərsə, ya ehtiyatən qüsl edərək ibadətlərini icra etməli, ya da istibra etməlidir. Nifas qanından istibra eynilə heyz qanından istibra kimidir. Bu halda qadının istibra etmədən ibadətlərinin icrasından imtina etməsi caiz deyildir. İstibranın qaydası 600-cü məsələdə izah edilmişdir.

Məsələ 626. Nəfsa qadın heyzdəki adət müddətindən – bu müddətin on gündən az olması şərti ilə - artıq qan görərsə və qanın on gün başa çatanaqədək kəsilib-kəsilməyəcəyini bilməzsə, onun üçün nəzərdə tutulan “istizhar və ibadətləri tərk etmək” hökmü eynilə haiz qadın üçün 605 və 606-cı məsələlərdə izah edilən istizhar hökmləri kimidir.

Məsələ 627. 504-cü məsələdə də qeyd edilənlərə əsasən, heyz qanının şərtlərindən biri öncəki heyzdən sonra ən az on günün (minimum paklıq müddətinin) keçməsi olduğu kimi, nifasdan sonrakı heyz də ondan minimum on gün sonra başlamalıdır.

Beləliklə, əgər qadın nifasın başa çatmasından sonrakı on gün ərzində qan görərsə, bu qan heyz əlaməti olub-olmamasından, adət günlərində müşahidə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq istihazədir və bu on günlüyə “istihazə on günlüyü” deyilir.

Məsələ 628. Hamilə qadının doğumdan öncə gördüyü qan nifas qanı deyil. Hamilə qadın doğum sancısı çəkdiyi zaman və körpənin doğumundan əvvəl² qan görərsə, onun doğumla əlaqədar olduğunu bilərsə, bu qan yara qanı hökmündədir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, onunla istihazə qanının hökmlərində olduğu kimi davranmalıdır. Əgər sözügedən qanın doğuş qanı və ya ondan əvvəl gələn qan olduğunu bilməzsə, heyz şərtlərinə malik olmadığı surətdə, istihazədir. Heyz şərtlərinə malikdirsə, sö-

¹ O qanlar arasındakı pak olduğu günlərdə, on gün tamamlanmadan öncə vacib ehtiyata əsasən, nəfsa qadına haram olan işləri tərk etməli, pak qadına (nəfsa olmayan) vacib olan işləri ehtiyatən yerinə yetirməlidir.

² Uşağın ilk üzvünün görünməsindən öncə

zügedən heyzlə ondan sonra gələn nifas arasında heç bir fasilə olmamasına baxmayaraq, həmin qan heyz sayılır. Deməli, nifas və heyzin arasında on gün fasilənin olması, nifasdan sonra gələn heyzə aiddir və nifasdan öncə gələn heyzə şamil edilmir.

Məsələ 629. Heyzdə ədədiyyə adətinə sahib olan qadın, eyni zamanda vəqtiyyə adətinə də sahib olub-olmamasından asılı olmayaraq, əgər doğumdan sonra bir ay, yaxud daha artıq müddət ərzində arası kəsilmədən qan görərsə, adət günlərinə bərabər müddət ərzində gördüyü qan nifas, nifasdan sonrakı on gün ərzində gördüyü qan isə, hərçənd vəqtiyyə adətinə sahib olsa və bu qan onun aylıq adət günlərinə təsadüf etsə də, istihazədir.

Məsələn, heyz adəti hər ayın 20-dən 27-dək olan qadın ayın 10-da doğuş həyata keçirərsə və sonrakı bir ay, yaxud daha artıq müddət ərzində arası kəsilmədən qan görərsə, onun doğuşu həyata keçirdiyi ayın 17-dək gördüyü qan nifas, 17-dən etibarən on gün – hətta adət günlərinə təsadüf edən 20-27-ci günlər – ərzində gördüyü qan istihazədir. Bu on gündən sonra vəqtiyyə adətinə sahib olduğu¹ və gördüyü qanın adət günlərinə təsadüf etmədiyi təqdirdə, hərçənd bir ay, yaxud daha uzun müddət gözləməli olsa belə və bu müddət ərzində gördüyü qan heyz əlamətlərinə malik olsa belə, növbəti adət günlərini gözləməlidir.

Lakin sözügedən qadın vəqtiyyə adətinə sahib deyilsə, təkcə ədədiyyə adətinə sahibdirsə, 577-ci məsələdə qeyd olunan qayda əsasında heyz günlərini təyin etməlidir. Ümumiyyətlə, adət sahibi olmadığı halda isə, mümkün olduğu təqdirdə heyz fəslində izah edilən qaydada² heyzini əlamətləri əsasında təyin etməlidir. Deməli, bəzən istihazənin on günündən sonra görülmə qana heyzin hökmləri şamil olunur, bəzən də həmin ayda heç bir qanın heyz olmasına hökm olunmur.

Heyz günlərinin əlamətlər üzərindən təyini mümkün olmadığı təqdirdə, məsələn, nifasdan on gün sonra müşahidə etdiyi qan rəng cəhətindən eyni olarsa və bu əlamətlərlə bir ay, yaxud daha uzun müddət davam edərsə, hər ay qohumlarından bəzilərinin heyz adətlərini heyz fəslində izah edilən qaydada özü üçün heyz kimi qəbul etməlidir. Bu da mümkün olmadığı təqdirdə isə özü üçün uyğun hesab etdiyi müddəti seçməlidir və

¹ İstər onun adəti vəqtiyyə olsun, istərsə də vəqtiyyə və ədədiyyə.

² Qeyd etmək lazımdır ki, nifas günləri keçdikdən sonra müşahidə olunan qanın əlamətləri üzərindən heyz qanının istihazə qanından ayırd edilməsi xüsusunda mövcud olan meyarı təkcə qanın rəngində olan fərqlilikdir, yandırıcılıq və təzyiqlə olması kimi digər əlamətlər təyin edilmə meyarı deyil.

bu seçimin də qaydası heyz fəslində izah edilmişdir.

Məsələ 630. Heyzdə ədədiyyə adətinə malik olmayan qadın əgər doğumdan sonra bir ay, yaxud daha uzun müddət ərzində qan görərsə, bu müddətin ilk on günü nifas, ikinci on günü istihazədir, sonrakı günlərdə görülən qan isə heyz, yaxud istihazə ola bilər. Bu halda heyzi təyin etmək üçün öncəki məsələdə izah edilən qaydaya əməl etmək lazımdır.

Nəfsa ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 631. Haizə vacib olanlar, məsələn, mübarək ramazan ayının orucunun qəzası nəfsaya da vacibdir.

Məsələ 632. Bədənin hər hansı bir yerini Quranın yazısına toxundurmaq nəfsaya haramdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, aşağıdakılar da nəfsaya haramdır:

- 1) Uca Allahın adına və Onun vəsf edildiyi xüsusi sifətlərə¹ toxunmaq.
- 2) Vacib səcdəsi olan ayələri oxumaq.
- 3) Məscidlərdə gözləmək (yubanmaq).
- 4) Ötüb keçmək niyyəti olmadan məscidə daxil olmaq. Lakin əgər məsciddən (Məscid əl-Haram və Məscid ən-Nəbi istisna olmaqla) ötüb keçərsə, məsələn, bir qapısından daxil olaraq digər qapısından çıxarsa, buna əngəl qoyulmur.
- 5) Məscid əl-Haram və Məscid ən-Nəbiyə, hərçənd bir qapıdan girərək digər qapıdan çıxmaq surəti ilə olsa belə, daxil olmaq.
- 6) Məscidə bir şey qoymaq üçün daxil olmaq.
- 7) Hətta bir qapıdan girib, o biri qapıdan çıxmaqla olsa belə, yaxud özü daxil olmadan qıraqdan məscidə bir şey qoymaq.

Məsələ 633. Nifas halında qadınla cinsi əlaqədə olmaq haramdır, lakin kəffarəsi yoxdur.

Məsələ 634. Nifas halında olan qadına verilən talaq batildir. Həmçinin, əgər qadın mənası 502-ci məsələdə izah edilən fasilə paklığı müddətində talaq alarsa, bu talaqın doğruluğu şübhə doğurur. Beləliklə, ehtiyat etmək, yəni talaq siğəsini yenidən icra etmək lazımdır.

Məsələn, qadın üç gün nifas qanı görüb, sonra dörd və beşinci günlər ərzində pak olarsa və ona bu halda talaq verilərsə, ardınca altıncı və yedinci günlərdə yenidən nifas qanı görərsə, yaxud altıncı gün nifas oldu-

¹Xüsusi sifətlər deyərkən 416-cı məsələdə izah edilənlər nəzərdə tutulur.

ğuna hökm edilən bircə ləkə görərsə, onun talaqının doğruluğu şübhə doğurur.

Lakin qadında nifas qanının ifrazı tamamilə başa çatdıqdan sonra, hərçənd qüsl etməsə də, ona verilən talaq doğrudur.

İstihazə

Qadından (uşaqlıq yolundan) gələn qanlardan biri də istihazədir və istihazə qanı görən zaman qadına “müstəhazə” deyilir.

Məsələ 635. İstihazə qanı çox vaxt sarı, yaxud açıq qırmızı rəngdə, soyuq, duru, əskimiş (köhnəlmiş) olur və təzyiqsiz, yandırıcılığı olmadan gəlir. Lakin bəzi hallarda qara, yaxud tünd qırmızı rəngdə, isti, qəliz, təzə olması, təzyiq və yandırıcı halda gəlməsi də mümkündür.

İstihazə qanı üçün minimum və maksimum müddət yoxdur. İstihazə həddi-bülüğdan öncə baş verə bilməz, onun qəməri təqvimlə 60 yaşdan sonra görünməsi isə şübhəli məqamdır və vacib ehtiyat budur ki, qadınlar bu yaşdan sonra da (belə bir qan gördükdə) müstəhazənin vəzifələrinə əməl etsinlər.

Məsələ 636. İstihazə üç qisimdir: qəلیلə, mütəvəssitə və kəsirə.

1) **Qəلیلə istihazə** - qanın yalnız qadının istifadə etdiyi pambığın səthini ni bulaşdırması, ona nüfuz etməməsi deməkdir.

2) **Mütəvəssitə istihazə** - qanın pambığa, hərçənd bir hissəsinə olsa belə, nüfuz etməsi, lakin digər tərəfinə keçməməsi və adətən, qadınların qanın qarşısını almaq üçün istifadə etdikləri dəsmala sirayət etməməsi deməkdir.

3) **Kəsirə istihazə** - qanın pambığı tamamilə əhatə etməsi, yaxud ona nüfuz edərək digər tərəfinə keçməsi və adətən, qadınların qanın qarşısını almaq üçün istifadə etdikləri dəsmala da sirayət etməsi deməkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, pambıq qadınlar arasında normal hesab edilən ölçüdə seçilməli və sıxılmamış, normal halda olan pambıqdan istifadə edilməlidir. Həmçinin, keyfiyyətinə, cəzbedicilik və nüfuz etdirmə qabiliyyətinə görə pambıqla eyni xüsusiyyətlərə malik olan istənilən növ tampo-
nun istifadəsi kifayətdir. Lakin zərif keyfiyyətə malik olan, cəzbətmə və nüfuz etdirmə qabiliyyəti pambıqdan daha artıq və sürətli olan, geniş istifadə olunan salfetlərin bu məqsədlə (istihazə qanının vəziyyətini müəyyən etmək üçün) istifadə edilməsi kafi sayılmır. Əgər təbii pambıq xalis deyilsə

və emal prosesində tərkibinə qeyd edilən keyfiyyətə təsir etməyən digər maddələr də əlavə edilmişdirsə, istifadə edilə bilər.

İstihazənin növünün təyin edilmə şəkli belədir: qadın uşaqlıq yoluna pambıq qoyub gözləyir, sonra onu çıxarıb istihazəsinin növünü müəyyənləşdirir. Qadının pambığı qoyub gözlədiyi, sonra isə çıxardığı zamanın müddəti ilə bağlı iki hal ola bilər:

- a) Qadın istihazəsinin qəلیلə və ya mütəvəssitə olduğunu bilmir. Bu surətdə, qadınların ürfündə adətən qanın pambığın daxilinə keçməsi üçün kifayət edəcək müddət olmalıdır.
- b) Müstəhazə qadın mütəvəssitə və kəsirə istihazə arasında tərəddüd edir. Bu halda qadınların ürfündə adətən qanın nüfuz edərək qadınların qanın qarşısını almaq üçün istifadə etdikləri dəsmala da sirayət etməsi üçün kifayət edəcək müddətdə, daha artıq gözləməlidir.

Əlbəttə, əgər istihazə daxilə bir müddət kəsilib, ondan sonra gələrsə, həmin miqdardan artıq gözləməli və ondan sonra pambığı çıxarmalıdır. Lakin hər bir halda, sözügedən miqdar üçün dəqiqə və ya saniyə kimi şəri hədd qeyd edilməmişdir.

Məsələ 637. İstihazənin təyin edilməsinin meyarı qanın hazırkı miqdadıdır. Buna görə də, əgər gələn qan laxta qan şəklində olub pambığa nüfuz etməzsə, qəلیلə istihazə sayılır. Hərçənd laxta deyil, duru halda olduqda pambığın daxilinə nüfuz edəcək şəkildə olsun.

Həmin hökm adətən qadınların qanın sirayət etməsinin qarşısını almaq üçün qoyduqları dəsmala keçib-keçməməsinə də şamil olunur

İstihazə ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 638. Qəلیلə istihazədə qadın, hərçənd zöhr və əsr, məğrib və işə namazlarını ardıcıl qılmaq istəsə də, hər namaz üçün ayrıca dəstəmaz almalıdır (646-cı məsələdə izah ediləcək hal istisna olmaqla) və müstəhəb ehtiyata əsasən, pambığı yumalı, yaxud dəyişdirməli, habelə cinsiyyət üzvünün xaricini qana bulaşdığı halda yumalıdır.

Məsələ 639. Qəلیلə istihazədə hər namaz üçün ayrıca dəstəmaz almalı olduğunu bilməyən və misal olaraq, eyni dəstəmazla zöhr və əsr namazlarını ardıcıl qılan qadının əsr namazı, hərçənd “qasir cahil” olsa da, yəni məsələni öyrənməkdə səhlənkarlıq göstərməmiş olsa belə, batildir və bunu öyrəndikdən sonra vaxtı qaldığı təqdirdə yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır. Lakin 646-cı məsələnin şamil olduğu hal-

lar istisna təşkil edir.

Məsələ 640. Mütəvəssitə istihazədə, lazım ehtiyata əsasən, qadın hər gün sübh namazı üçün qüsl etməli və namazlarını qılmaq üçün qəlilə istihazə ilə bağlı 638-ci məsələdə sadalanan işləri də görməlidir. Əgər qadında mütəvəssitə istihazə qanaxması sübh namazından başqa bir namazdan, məsələn, zöhr namazından öncə başlayarsa, bu halda həmin namaz üçün qüsl etməli, habelə növbəti günün sübh namazınadək qılacağı namazları üçün qəlilə istihazəsi ilə bağlı sadalanan işləri də görməlidir.

Məsələ 641. Əgər mütəvəssitə istihazədə anın gəlməsi sübh namazından öncə, yaxud sübh namazı əsnasından başlayarsa, vacib ehtiyata əsasən, qadın sübh namazı üçün qüsl etməlidir və əgər qəsdən, yaxud unutqanlıq səbəbi ilə sübh namazı üçün qüsl etməzsə, lazım ehtiyata əsasən, zöhr və əsr namazları üçün qüsl etməlidir. Bu halda qüsl etmədən, habelə müstəhazənin digər vəzifələrini yerinə yetirmədən qıldığı həmin sübh namazı batil sayılır və vaxtı keçmədiyi təqdirdə yenidən qılınmalı, vaxtı keçdikdə isə qəzası qılınmalıdır.¹

Əgər sözügedən qadın zöhr və əsr namazları üçün qüsl etməzsə, qanamanın davam edib-etməməsindən asılı olmayaraq, məğrib və işa namazlarından öncə qüsl etməli və qüsl etmədən, habelə digər paklanma vəzifələrini yerinə yetirmədən qıldığı zöhr və əsr namazlarını yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 642. Kəsirə istihazədə, vacib ehtiyata əsasən, qadın hər namaz üçün pambıq və dəsmalı dəyişməli, yaxud yumalı, bir dəfə sübh, bir dəfə zöhr və əsr və bir dəfə də məğrib və işa namazları üçün olmaqla üç ayı qüsl etməli, zöhr və əsr, habelə məğrib və işa namazlarını fasiləsiz qılmalı, fasilə ilə qıldığı təqdirdə isə əsr və işa namazları üçün də ayrıca qüsl etməlidir.

Bütün bu göstərişlər qanın arası kəsilmədən pambıqdan qadınların qanın qarşısını almaq üçün qoyduqları dəsmala sirayət etdiyi hal üçündür. Lakin qanın pambıqdan dəsmala keçməsi bir qədər vaxt tələb edərsə və qadın bu vaxt ərzində qüsl edərək bir və ya daha artıq namaz qıla bilərsə, bir qüsl etməsi kifayətdir. Məsələn, qürub vaxtına bir saat qalmış qadın üçün qeyd edilən zaman fasiləsi yarandıqda, o, kəsirə istihazə qüslü edərək zöhr namazından əlavə, qan yenidən pambığa nüfuz edib dəsmala ça-

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, qadının qılmaq üçün mütəvəssitə istihazə qüslü almadığı, lakin digər vəzifələri yerinə yetirdiyi namazın batilliyi vacib ehtiyata əsaslanır və bu hökm məsələnin davamına da şamil olunur.

tana kimi əsr, məğrib və işa namazlarını da qıla bilərsə, bu zaman onun əsr, məğrib və işa namazları üçün yenidən qüsl alması lazım deyil.

Amma sözügedən qadın kəsirə istihazə qüslü edərək, məsələn, zöhr namazını qılarsa, lakin əsr namazından əvvəl, yaxud əsr namazı əsnasında qan yenidən pambıqdan dəsmala sirayət edərsə, vacib ehtiyata əsasən, pambıq və dəsmalı dəyişməli, yaxud yumalı, yenidən kəsirə istihazə qüslünü etməli və əsr namazını qılmalıdır, bu halda zöhr namazının qüslü ilə kifayətlənə bilməz.

İstənilən halda kəsirə istihazə qüslü edən qadının qüsləndən sonra dəstəmazı pozan bir hal baş vermədikcə, dəstəmaz almasına gərək yoxdur.

Məsələ 643. Qüslün qadına vacib olduğu hallarda bir neçə dəfə qüsl almaq onun üçün zərərlidirsə, yaxud adətən dözülməz hesab edilən böyük çətinliklər törədirsə, qüsl əvəzinə təyəmmüm edə bilər.¹

Məsələ 644. Dəstəmaz almalı, həmçinin, lazım ehtiyata əsasən, qüsl etməli olan mütəvəssitə istihazəsi halındakı qadın öncə qüsl etməli, sonra dəstəmaz almalıdır. Lakin qüsl etməsi kafi sayılan və həmçinin dəstəmaz da alması müstəhəb ehtiyatın tələbi olan kəsirə istihazəsi olan qadın isə dəstəmaz almaq istəyərsə, qüsləndən öncə almalıdır.

Məsələ 645. İstihazənin başlanğıcında qan yalnız uşaqlıq yolunda olduqca, bayıra gəlmədikcə qüsl, yaxud dəstəmaz və istihazə ilə bağlı digər göstərişlərin icrası vacib olmur. Hətta az həcmdə olsa belə, gəldikdən sonra isə qadına vacibdir ki, istihazə hökmlərinə uyğun şəkildə hərəkət etsin. İlk qanamadan sonra isə uşaqlıq yolunda qan olduqca, hərçənd gəlməsə, lakin pambıq daxil etdiyi təqdirdə onun qana bulaşacağı bir yerdədirsə, müstəhazənin vəzifələrinə əməl etməsi vacibdir.

Məsələ 646. Müstəhazə qadın dəstəmaz aldığı, yaxud qüsl etdiyi vaxtdan etibarən ondan qan gəlmədiyini bilirsə və uşaqlıq yolunda da qan yoxdursa (istihazələr arasında paklıq), namazın qılınmasını pak qalacağını bildiyi vaxtadək təxirə sala bilər, həmçinin bu müddət ərzində sonrakı namazlarını yenidən qüsl etmədən, yaxud dəstəmaz almadan qıla bilər.

Məsələ 647. Əgər qadında namaz vaxtından öncə mütəvəssitə, yaxud kəsirə istihazə halı baş verərsə, qüsləndən sonra namazın dərhal qılınmalı olduğu hallarda qadın mütləq qılmağa hazırlaşdığı namazın vaxtı başladıqdan sonra qüsl etməsi vacibdir. Yalnız qadının həmin namazı qılmaq, yaxud başqa bir məqsədlə, məsələn, Quranın yazısına toxuna bilmək üçün

¹ Onun izahı təyəmmüm fəslində, təyəmmümün üçüncü və dördüncü halında qeyd olunacaqdır.

azan vaxtına yaxın qüsl etməsi, ardınca dərhal namazın şəriətdə müəyyən olunan vaxtının başlaması və qadının namazını qılması, beləliklə, qüslə namaz arasında fasilənin yaranmaması istisna hal təşkil edir. Lakin əgər qüslə namaz arasında fasilə yaranarsa, məsələn, qadın namaz vaxtının başlamasını gözləyərsə, həmin qüsl namaz qılmaq üçün kafi sayılır və qadın namaz üçün yenidən qüsl etməlidir.¹

Məsələ 648. Qəlilə və mütəvəssitə istihazədə qadın yövmiyyə (gündəlik beş vaxtda qılınan), yaxud qeyri-yövmiyyə, vacib, yaxud müstəhəb (na-filə namazları kimi) olmasından asılı olmayaraq, hər bir namaz üçün ayrıca dəstəmaz almalıdır və iki namazı hərçənd ardıcıl və fasiləsiz qılmaq istəsə belə, bir dəstəmazla qılması caiz deyildir.²

Burada qadının namaz üçün dəstəmaz almağa başladığı vaxtdan sonrakı namazın (namazların) başa çatmasınadək qanın həm bayıra gəlmədiyi, həm də qadının uşaqılıq yolunda qan görmədiyi hal istisna təşkil edir. Qanın təkcə ifraz olmaması (uşaqılıq yolunda qalması) isə bu istisna üçün kifayət etmir. Beləliklə, qanın həm bayıra, həm də uşaqılıq yoluna ifrazının kəsildiyi bu müddət ərzində qadın bir neçə namazı bir dəstəmazla qıla bilər.

Həmçinin, əgər qadın qıldığı hansısa bir gündəlik namazı ehtiyatən yenidən qılmaq, yaxud təkbaşına qıldığı bir namazı camaatla qılmaq istəyərsə, yuxarıdakı hal istisna olmaqla, istihazə halı üçün nəzərdə tutulan bütün işləri görməlidir.

Lakin ehtiyat namazını qılmaq, yaxud unudulmuş səcdənin qəzasını yerinə yetirmək üçün, əgər onları namazdan sonra dərhal yerinə yetirərsə, istihazə işlərini görməsinə ehtiyac yoxdur. Səhv səcdəsi üçün isə istihazə işlərini görməsinə heç bir halda ehtiyac yoxdur.

Məsələ 649. Qəlilə, yaxud mütəvəssitə istihazəsi halında olan qadın dəstəmazlı olması tələb olunan namazdan başqa bir iş görmək istəyərsə, məsələn, vacib təvaf etmək və ya Qurana toxunmaq istəyərsə, onun üçün dəstəmaz almalıdır.³ Amma namaz üçün dəstəmaz aldığı təqdirdə, bu işi vacib ehtiyata əsasən görməlidir. Odur ki, namazdan sonra məsələn, Qurana toxunmaq istəyərsə, vacib ehtiyata əsasən, onun üçün dəstəmaz almalıdır və vacib ehtiyatın tələbinə əsasən, namaz üçün aldığı dəstəmaz kafi sayılır.

¹ Öncədən də qeyd olunduğu kimi mütəvəssitə qüslünün vacibdiyi lazım ehtiyata əsasəndir.

² Əlbəttə, mütəvəssitə istihazədə lazım ehtiyata əsasən ona vacib olan gündəlik qüslünü edən şəxsin başqa bir qüsl etməsinə ehtiyac yoxdur.

³ Həmin

Burada qadının namaz üçün dəstəmaz almağa başladığı vaxtdan etibarən qanın həm bayıra gəlmədiyi, həm də qadının uşaqlıq yolunda qan görmədiyi, bu paklığın namazda və ondan sonra da davam etdiyi, bu istihazələr arasındakı paklıqda təvaf və Quranın yazısına toxunmaq kimi digər əməlləri yerinə yetirə bildiyi hal istisna təşkil edir. Bu surətdə, həmin işlərin icrası üçün namaz qılmaq məqsədilə alınan dəstəmazla kifayətlənə bilər.

Məsələ 650. Əgər qadın məsələn, vacib təvaf və ya namaz üçün dəstəmaz alarsa, təvaf və ya namaz halında Quranın yazısına toxuna bilər. Lakin namazdan, yaxud təvafdan sonra Quranın yazısına toxunmaq istəyərsə, vacib ehtiyata əsasən, yenidən dəstəmaz almalıdır. Habelə, Quranın yazısına təkrar toxunmaq üçün bir dəstəmaz kifayət etmir.¹

Məsələ 651. Kəsirə istihazəsi halında olan qadın dəstəmazlı olması tələb olunan namazdan başqa bir iş görmək, məsələn, vacib təvafı yerinə yetirmək, yaxud Qurana toxunmaq istəyərsə, qan fasiləsiz olaraq pambıqdan qadınların adətən qanın paltara keçməsinin qarşısını almaq üçün istifadə etdikləri dəsmala sirayət etdiyi təqdirdə, qadının namaz qılmaq üçün etdiyi qüsl həmin işi görmək (məsələn, vacib təvaf və ya Qurana toxunmaq) üçün də kifayətdir, lakin müstəhəb ehtiyat budur ki, yenidən qüsl etsin. Əlbəttə, dəstəmazı pozan bir halın baş verdiyi (məsələn, idrar etdiyi) halda qadın dəstəmaz almalıdır.

Amma əgər qan pambıqdan dəsmala bir qədər fasilə ilə keçərsə və qadın bu fasilə ərzində qüsl edərək gündəlik namazları qılmaqdan əlavə, vacib təvaf edə və Qurana toxuna bilərsə, bir qüsl kifayət edir və həmin iş (məsələn, vacib təvaf və ya Qurana toxunmaq) üçün yenidən qüsl alması lazım deyil.

Lakin kəsirə istihazə qüslü edən və namazını qılan belə bir qadının əməli yerinə yetirməsindən əvvəl (vacib təvaf və ya Qurana toxunmaq) yenidən qan pambığa nüfuz edərək dəsmala çatarsa, vacib ehtiyata əsasən, namaz üçün aldığı qüslə kifayətlənə bilməz və vacib ehtiyata əsasən, həmin əməlin icrası üçün yenidən qüsl almalıdır.²

Məsələ 652. Qəlilə müstəhazəsi dəstəmazdan, mütəvəssitə müstəhazə-

¹ Əlbəttə, istihazə qanı dəstəmazın əvvəlindən həm bayıra gəlməyəcək, həm də uşaqlıq yolunda olmayacaq şəkildə müvəqqəti olaraq kəsilərsə (istihazələr arasındakı paklıq) və davamlı olarsa, sözügedən paklıq müddətində Qurana bir neçə dəfə toxuna bilər.

² Əlbəttə, hər bir halda kəsirə istihazə qüslü alan qadının dəstəmazı pozan işlərdən birini etmədikcə, doğruluq şərti kiçik hədəsdən paklıq olan əməllərin icrası üçün dəstəmaz alması lazım deyil.

si qüsl və dəstəmazdan, kəsirə müstəhazəsi isə qüsldən sonra 642 və 646-cı məsələlərdə izah edilən iki hal istisna olmaqla, dərhal namaza başlamalıdır, lakin namazdan öncə azan və iqaməni, həmçinin “təkbirət əl-eh-ram”dan öncə müstəhəbliyi mötəbər dəlillə sabit edilmiş duaları oxumağın eybi yoxdur.

Həmçinin, namaz qılmaq üçün möhür, yaxud üzərinə səcdənin doğru olduğu bir şeyin (yerin) tapılması, hazır edilməsi kimi lazımı hazırlıq işlərinin, habelə evdə namaz üçün ayrılmış yerə getmək kimi bir qayda olaraq namaz ərəfəsində edilən işlərin eybi yoxdur və qadın namaz əsnasında qunut kimi müstəhəb işləri görə bilər.

Həmçinin, əgər müstəhazə qadın sonradan batil olduğu – məsələn, rüknlərdən birini yerinə yetirmədiyinə, yaxud namazı batil edən şəkllərdən birinə düşdüyünə görə - məlum olan bir namaz qılırsa, namazının batil olduğunu namaz əsnasında, yaxud namazdan sonra önəmli bir müddət keçmədən başa düşdüyü təqdirdə bu, onun qüslünün, yaxud dəstəmazının pozulmasına səbəb olmur və namazını həmin qüsl, yaxud dəstəmazla fasilə vermədən yenidən qıla bilər.

Məsələ 653. Əgər müstəhazə qadının vəzifəsi dəstəmaz, yaxud qüslə namaz arasında fasilə verməməkdirsə, lakin o bu vəzifəsinə uyğun əməl etməyərək fasilə verərsə, yenidən dəstəmaz almalı, yaxud qüsl etməli və fasilə vermədən namazını qılmalıdır.

Məsələ 654. Əgər qadında istihazə qanı davamlı gələrsə və kəsilməzsə, onun üçün zərərli olmadığı halda namazın sonunadək uşaqlıq yoluna pambıq və bu qəbildən olan tamponlar qoymaq və cinsiyyət orqanı nahiyyəsini sarımaqla da olsa, qanaxmanın qarşısını almalıdır və vacib ehtiyata əsasən, qanaxmanın qarşısı dəstəmaz, yaxud qüsldən öncə alınmalıdır. Əgər qadın bu məsələdə səhlənkarlıq edərsə və qan gələrsə, namazı qıldığı təqdirdə onu yenidən qılmalıdır. Lakin bu batil namaz səbəbi ilə yaranan fasilə dəstəmaz, yaxud qüslün batil olmasına səbəb olmur və qadın dərhal, təkrarən dəstəmaz almadan, yaxud qüsl etmədən namazını yenidən qıla bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat budur ki, təkrarən dəstəmaz alsın, yaxud qüsl etsin, sonra namazını yenidən qılsın.

İstihazənin növünün məlum olmaması ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 655. Əgər qadın istihazəsinin hansı qisimdən olduğunu bilmirsə, namaz qılmaq istədikdə, vacib ehtiyata əsasən, mümkün olduğu

halda özünü yoxlamalı, məsələn, uşaqlıq yoluna pambıq daxil edərək bir qədər gözlədikdən sonra çıxarmalı və istihazəsinin üç qisimdən hansı olduğunu anladıqdan sonra həmin qisim üçün nəzərdə tutulan göstərişləri yerinə yetirməlidir. Lakin əgər namaz qılmaq istədiyi vaxtdək istihazəsinin dəyişməyəcəyini bilirsə, vaxt çatmamış da özünü yoxlaya bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm qadının ehtiyata əməl etmək istəmədiyi hallara aiddir. Lakin əgər qadın ehtiyata uyğun hərəkət edə bilirsə, özünü yoxlamasına ehtiyac yoxdur. Məsələn, istihazənin qəlilə, yoxsa mütəvəssitə olduğunu bilmirsə, həm qəlilə, həm də mütəvəssitə istihazəsi ilə əlaqədar vəzifələrə riayət etməklə ehtiyatlı davranmalıdır.

Məsələ 656. Müstəhazə qadın vəziyyətini yoxlamadan namaz qıldığı halda əgər namaz əsnasında niyyəti Allaha yaxınlaşma olmuşdursa və öz vəzifəsinə əməl etmişdirsə, məsələn, istihazəsi qəlilə qismindən idisə və o da qəlilə istihazəsi ilə əlaqədar vəzifələrə əməl etmişdirsə, namazı doğrudur. Lakin əgər Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olmamışdursa, yaxud vəzifəsinə uyğun qaydada əməl etməmişdirsə, məsələn, istihazəsi kəsirə qismindən olduğu halda o, qəlilə istihazəsi ilə əlaqədar vəzifələrə uyğun davranmışdursa, namazı batildir.

Məsələ 657. Müstəhazə qadın vəziyyətini hər hansı bir üzrlü səbəbdən (korluq¹, qaranlıq, xəstəlik kimi²) yoxlaya bilmirsə, ona müstəhazənin üzərinə düşən minimum vəzifələri yerinə yetirmək vacibdir. Məsələn, əgər istihazəsinin qəlilə, yoxsa mütəvəssitə qismindən olduğunu bilmirsə, qəlilə istihazə ilə əlaqədar vəzifələri yerinə yetirməlidir. İstihazəsinin mütəvəssitə, yoxsa kəsirə qismindən olduğunu bilmədiyi təqdirdə isə mütəvəssitə istihazə ilə əlaqədar vəzifələri yerinə yetirməlidir.

Lakin əgər istihazəsinin daha öncə bu üç qisimdən hansı olduğunu bilirsə, həmin qisim ilə əlaqədar vəzifələri yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər əvvəl mütəvəssitə idisə və hazırda qəlilə olub-olmadığını bilmirsə, mütəvəssitə istihazə ilə əlaqədar vəzifələri yerinə yetirməlidir.

¹ Onun təyin edilməsində başqasından kömək ala bilmədiyi, yaxud bu işin onun üçün dözülməz həddə məşəqqətli olduğu surətdə.

Həmçinin qaranlıq dedikdə, fərdin işıq tapmasının qeyri-mümkün və ya çətin olması nəzərdə tutulur.

² Bakirə qızların bakirəlik pərdəsinin aradan getməsindən qorxması bu qəbildəndir.

İstihazənin növünün dəyişməsi ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 658. Əgər qadının qəlilə istihazəsi sübh namazından sonra mütəvəssitəyə çevrilərsə, vacib ehtiyata əsasən, zöhr və əsr namazları üçün, zöhr və əsr namazlarından sonra mütəvəssitəyə çevrilərsə, vacib ehtiyata əsasən, məğrib və işa namazları üçün qüsl etməlidir və əgər bundan sonra da mütəvəssitə istihazə halı davam edərsə, vacib ehtiyata əsasən, növbəti günlərin sübh namazları üçün də qüsl etməlidir.

Məsələ 659. Əgər qadının qəlilə, yaxud mütəvəssitə istihazəsi sübh namazından sonra kəsirəyə çevrilərsə və bu vəziyyət davam edərsə, zöhr, əsr, məğrib və işa namazları ilə bağlı 642-ci məsələdə izah olunan hökmlərə riayət etməlidir.

Məsələ 660. Əgər qadının qəlilə istihazəsi namazdan öncə mütəvəssitə, yaxud kəsirəyə çevrilərsə, mütəvəssitə, yaxud kəsirə vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Mütəvəssitə istihazəsi kəsirəyə çevrilərsə, kəsirə vəzifələrini yerinə yetirməlidir və mütəvəssitə istihazəsi üçün qüsl etmiş olduğu təqdirdə bu qüsl faydasız sayılır və kəsirə üçün yenidən qüsl etməlidir.

Məsələ 661. Qüsl əsnasında qan kəsilmərsə, qüsl doğru sayılır. Lakin əgər qüsl əsnasında mütəvəssitə istihazə kəsirəyə çevrilərsə, qüslə yenidən başlamaq lazımdır.

Məsələ 662. Əgər namaz əsnasında qadının mütəvəssitə istihazəsi kəsirəyə çevrilərsə, namazı yarıda saxlamalı, kəsirə istihazə üçün qüsl etməli¹ və onunla bağlı digər işləri gördükdən sonra həmin namazı yenidən qılmalıdır.

Sözügedən halda qadın qüsl üçün vaxt yoxdursa, qüsl əvəzinə təyəmmüm etməli, təyəmmüm üçün də vaxt olmadığı təqdirdə isə, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazını yarıda saxlamamalı və elə həmin vəziyyətdə başa çatdırmalı, lakin namazın vaxtı keçdikdən sonra onun qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 663. Əgər qadın qəlilə istihazə göstərişlərinə əməl edərsə və namaz əsnasında qəliləsi mütəvəssitəyə çevrilərsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin namazla kifayətlənə bilməz. Bu səbəbdən namazını yarıda saxlamalı və mütəvəssitə istihazə ilə əlaqədar vəzifələri yerinə yetirməlidir. Qadının qəlilə istihazəsi namaz əsnasında kəsirəyə çevrildiyi halda da namazını yarıda saxlamalı və kəsirə istihazə ilə əlaqədar işləri görməlidir.

Məsələ 664. Əgər qadının kəsirə istihazəsi mütəvəssitəyə çevrilərsə,

¹ Ehtiyat müstəhəbə əsasən, dəstəmaz da almalıdır. Lakin 644-cü məsələdə izah olunduğu kimi, dəstəmaz qüsləndən əvvəl alınmalıdır.

bundan sonrakı ilk namaz üçün kəsirə, sonrakı namazlar üçün isə mütəvəssitə ilə əlaqədar vəzifələri yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər zöhr namazından öncə kəsirə istihazəsi mütəvəssitəyə çevrilərsə, zöhr namazı üçün qüsl etməli, əsr, məğrib və işa namazları üçün isə dəstəmaz almalıdır.

Lakin əgər zöhr namazı üçün qəsdən, yaxud unutmqlıqdan qüsl etməzsə və yalnız əsr namazına yetəcək qədər vaxt qalarsa, əsr namazı üçün qüsl etməlidir. Əgər əsr namazı üçün də qüsl etməsə, məğrib namazı üçün qüsl etməlidir, onun üçün də qüsl etməsə və yalnız işa namazına yetəcək qədər vaxt qalarsa, işa namazı üçün qüsl etməlidir. İstənilən halda vəzifəsinə uyğun olaraq qılmadığı namazları yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 665. Əgər kəsirə istihazə qəliləyə çevrilərsə, müstəhazə qadın bundan sonrakı ilk namaz üçün kəsirə vəzifələrini, sonrakı namazlar üçün isə qəlilə vəzifələrini yerinə yetirməlidir.

Məsələ 666. Əgər mütəvəssitə istihazə qəliləyə çevrilərsə, müstəhazə qadın mütəvəssitə istihazə üçün nəzərdə tutulmuş gündəlik qüslü istihazəsi qəliləyə çevrilməmiş yerinə yetirdiyi təqdirdə, sonrakı ilk namaz üçün qüsl almağına ehtiyac yoxdur və dəstəmaz kafidir (yəni, qəlilə istihazə üçün nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirməsi kifayətdir).

İstihazə qanının kəsilməsi ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 667. Əgər istihazə qanı namaz vaxtından öncə başlayıb namaz vaxtı ərzində kəsilsə, qadın namaz üçün müstəhazə vəzifələrini yerinə yetirməlidir ki, onun da daha geniş izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 668. Kəsirə istihazəli qadın tamamilə qandan pak olduqda ilk namaz üçün qüsl etməlidir.

Əlbəttə, kəsirə istihazə, qanın davamlı ifraz olduğu və qadınların adətən qanın qarşısını almaq üçün istifadə etdiyi dəsmala keçdiyi, lakin sözügedən qanın qadının vəzifəsinə uyğun olaraq qüslunu yerinə yetirdiyi namazdan sonra davam etmədiyi birinci növdən olarsa, yaxud qanın pambığa nüfuz edərək dəsmala çatmasının müəyyən qədər fasilələrlə həyata keçdiyi, öncəki qüslə başlayan vaxtdan etibarən dəsmala çatmadığı ikinci növdən olarsa, bu iki halda qüsl almağın vacibliyi lazım ehtiyata əsaslanır.

Lakin mütəvəssitə istihazədə qandan tamamilə paklandıqdan sonra qüsl etmək lazım deyil. Bu şərtlə ki, mütəvəssitə istihazədən tamamilə

paklanmadan onun gündəlik qüslunu yerinə yetirmiş olsun.

Məsələ 669. Əgər müstəhazə namazın vaxtı başa çatmamış qanın tamamilə kəsiləcəyini, yaxud dəstəmaz alaraq və ya qüsl edərək namaz qılmaq üçün yetəcək qədər müddət ərzində müvəqqəti olaraq dayanacağını bilərsə, lazım ehtiyata əsasən, gözləməli və namazı pak olduğu vaxt qılmalıdır və əgər namazı bundan əvvəl qılarsa – hərçənd dəstəmaz və qüslə də olsa – kafi sayılır. Lakin əgər namaz, qüsl və dəstəmazda niyyəti Allaha yaxınlaşmaq olarsa və qanaxma da təsadüfən gözlənilən vaxt kəsilməzsə, bu halda namazı yenidən qılmağa ehtiyac yoxdur.

Amma müstəhazə qadın namazın vaxtı başa çatmamış qanın tamamilə kəsiləcəyini, yaxud dəstəmaz alaraq və ya qüsl edərək namaz qılmaq üçün yetəcək qədər müddət ərzində müvəqqəti olaraq dayanacağını ehtimal edirsə, namazını mövcud vəziyyətdə (qəlilə, mütəvəssitə, yaxud kəsirə) üzərinə düşən vəzifəsinə uyğun qaydada qıla bilər, lakin əgər ehtimal etdiyi vaxt paklanarsa, vacib ehtiyata əsasən, onu yenidən qılmalıdır.

Məsələ 670. Əgər dəstəmaz və qüslədən sonra qanın bayıra gəlməsi dayanarsa və müstəhazə qadın namazı təxirə salacağı təqdirdə tamamilə paklanacağını və dəstəmaz, qüsl və namaz üçün yetəcək qədər vaxtın da qalacağını bilərsə, lazım ehtiyata əsasən, namazını təxirə salmalı və qan tamamilə kəsildikdə yenidən dəstəmaz almalı və (və ya) qüsl etməli, sonra namazını qılmalıdır. Əgər qan namazın vaxtının başa çatmasına az qalarkən kəsilsə və qüsl, yaxud dəstəmaz üçün fürsəti olmasa, təyəmmüm edərək namaz qılmalıdır.

Məsələ 671. İstihazə qanının kəsilməsi üç şəkildə ola bilər:

Ya ümumiyyətlə kəsilir, ya müvəqqəti olaraq kəsilir, ya da müvəqqəti, yoxsa tamamilə kəsilməsi məlum deyil və hər üç halda ya qadın istihazə əməllərinə və vəzifələrinə başlamazdan öncə kəsilir, yaxud əməllərə başladıqdan sonra və ya namazdan sonra kəsilir.

İstihazə qanı tamamilə kəsilərsə (qanın dayanması müvəqqəti, yaxud şübhəli xarakter daşımasa), bu qadının müstəhazə vəzifələrini yerinə yetirməsindən öncə baş verdiyi təqdirdə onun bu vəzifələri yerinə yetirməsi vacibdir. Məsələn, əgər kəsirə istihazəsi idisə, təkcə qüsl etməsi vacibdir. Qəlilə istihazəsi idisə, namaz üçün təkcə dəstəmaz alması vacibdir. Mütəvəssitə istihazəsi idisə, bu qisim istihazə üçün nəzərdə tutulan gündəlik qüslü qanın kəsilməsindən öncə etdiyi təqdirdə ilk namaz üçün qüsl etməsinə gerek yoxdur və dəstəmaz kafidir.

Əgər qanın tamamilə kəsilməsi qadının müstəhazə vəzifələrini yerinə

yetirməyə başlamasından sonra, ancaq namazdan əvvəl baş verərsə, qadın sözügedən vəzifələri yenidən yerinə yetirməlidir, namazdan sonra baş verdiyi təqdirdə isə namazı yenidən qılması vacib deyil. Lakin namaz vaxtı başa çatanaqədər qanın kəsiləcəyinə ümidi olmasına rəğmənlə o vaxtadək göz-ləmədən namazını qılarsa, bu halda istisna olaraq, vacib ehtiyata əsasən, namazını vəzifələrini yenidən yerinə yetirdikdən sonra təkrarən qılmalıdır.

Şübhəli və müvəqqəti kəsilmənin hökmü növbəti məsələdə qeyd olu-nacaqdır.

Məsələ 672. Əgər qan müvəqqəti olaraq kəsilsə və qadın vəzifələrini yerinə yetirərək namazını, hərçənd bir hissəsini olsa belə, qılmaq üçün fūr-səti olacaq qədər pak olarsa, vacib ehtiyata əsasən, qanamanın tamamilə kəsilməsi ilə bağlı əvvəlki məsələdə izah edilən hökmlərə əməl etməlidir. Vəzifələrini yerinə yetirərək namazını, hərçənd bir hissəsini olsa belə, qıl-maq üçün pak olacaq qədər fūr-səti olmadığı təqdirdə isə vəzifələrin təkra-rən yerinə yetirilməsi vacib deyil.

Lakin əgər qadın nə qədər fūr-səti olduğunu bilmirsə və paklıq halının dəstəmaz, qüsl (vəzifəsinə müvafiq olaraq) və namazın bir hissəsi üçün ye-təcək qədər davam edib-etməyəcəyinə şəkk edirsə, yaxud qanaxmanın ta-mamilə, yoxsa müvəqqəti olaraq kəsildiyini bilmirsə, vacib ehtiyata əsa-sən, qanın tamamilə kəsilməsi ilə əlaqədar hökmlərə əməl etməlidir.

Məsələ 673. Əgər namaz əsnasında istihazə qanı dayanarsa, lakin müstəhazə qadın qanın uşaqlıq yoluna axmasının da başa çatıb-çatmadığı-nı bilməzsə, namazını rəcaən (savab ümidi ilə) sona çatdıraraq vəziyyətini yoxladıqda qanın tamamilə kəsildiyini başa düşdüyü təqdirdə, vacib ehti-yata əsasən, vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz almalı, yaxud qüsl etməli və namazı təkrarən qılmalıdır. Vaxt bol olduğu təqdirdə isə qadın namazı-nı yarıda saxlayaraq vəzifəsinə müəyyənləşdirmək üçün özünü (qanama ilə bağlı vəziyyətini) yoxlaya bilər.

Məsələ 674. Müstəhazə qadın qanaması tamamilə kəsildikdən sonra yalnız qılacağı ilk namaz üçün istihazə vəzifələrini daha öncə izah edilən qaydada yerinə yetirməlidir və bu vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra na-mazını dərhal qılması vacib deyil və namazın qılınmasını təxirə sala bilər.

Məsələ 675. Müstəhazə ona vacib olan işlərdən birini görməzsə, na-mazı batildir. Həmçinin, əgər müstəhazənin vacib ehtiyata əsasən görməli olduğu bir işi görmədən namaz qılarsa, namazı vacib ehtiyata əsasən batil-dir.

İstihazə ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 676. Müstəhazə qadın (kəsirə, mütəvəssitə, yaxud qəlilə qismindən olmasından asılı olmayaraq) orucun doğru sayılması xüsusunda pak qadın hökmündədir və orucunun doğru olması üçün müstəhazə vəzi-fələrini yerinə yetirməsi şərt sayılır.¹

Eləcə də, müstəhazə qadının Ramazan ayının orucunun qəzasını tutması üçün əcir olmasının da bir iradı yoxdur. Burada icarə əqdini onun kimi qadınlarla ürfü baxımdan bağlanmadığı hal istisnadır və bu surətdə əcir olması üçün müstəcirə (əcir tutan şəxsə) xəbər verməlidir.

Məsələ 677. Müstəhazə qadının oruc tutduğu vaxt qanın ifrazının qarşısını alması vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat budur ki, oruc tutduğu günlərdə bütün gün ərzində qanın ifrazının qarşısını bacardığı və onun üçün zərər törətməyəcək qədər alsın.

Məsələ 678. Qadın əsr namazından sonra istihazə olarsa və qürubadək qüsl etməzsə, orucu tamamilə doğrudur.

Məsələ 679. Vacib qüslərini yerinə yetirən müstəhazə hərçənd pambıq və dəsmalı dəyişdirmək kimi namaz üçün yerinə yetirilən digər işləri görməsə belə, məscidə daxil olmasına və orada yubanmasına, vacib səcdəsi olan ayəni oxumasına və ərinin onunla cinsi əlaqədə olmasına izin verilir (halaldır). Hətta sadalanan işlərin qüslsüz də görülməsi caizdir. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, onlardan öncə qüsl etsin.

Məsələ 680. Kəsirə, yaxud mütəvəssitə istihazədə qadın namaz vaxtından öncə vacib səcdəsi olan bir ayəni oxumaq, yaxud məscidə getmək istəyərsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, qüsl etməlidir. Bu hökm həyat yoldaşının onunla cinsi əlaqədə olmaq istəməsinə də şamil olunur.

Məsələ 681. Ayat namazı müstəhazəyə vacibdir və onu qılmaq üçün gündəlik namazlar üçün qeyd edilən bütün işləri görməlidir.

Əgər yövmiyyə (gündəlik) namaz vaxtında müstəhazə qadına ayat namazı vacib olarsa, hər ikisini ardıcıl qılmaq istəsə belə, vacib ehtiyata əsasən, ayət namazını qılmaq istədikdə gündəlik namazlar üçün yerinə yetirdiyi işlərlə kifayətlənə bilməz.²

Məsələ 682. Müstəhazə qadın qəza namazı qılmaq istəyərsə, hər na-

¹ Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, mütəvəssitə və ya kəsirə istihazəli qadın namaz üçün gündəlik qüslərini yerinə yetirmiş olsun.

² 647-ci məsələdə bəyan olunduğu kimi, qəlilə və mütəvəssitə istihazə zamanı hər namaz üçün dəstəmaz almalıdır.

maz üçün əda namazından qabaq ona vacib olan işləri görməlidir və gündəlik namazların əda vaxtında qəza namazı qılmaq istədikdə, vacib ehtiyat əsasən, qəza namazı üçün əda namazına hazırlıq məqsədilə gördüyü işlərlə kifayətlənə bilməz¹. Müstəhəb ehtiyat budur ki, qadın qəza namazını paklananadək təxirə salsın. Burada onun vaxtının az olması istisnadır. Buna misal olaraq, xəstələnən qadının namazının qəzasını qılmamış ölməsindən qorxmasını göstərmək olar.

¹ Həmin

MEYYİTİN HÖKMLƏRİ

Məssi-meyit (meyitə toxunma) qüslü

Məsələ 683. Bir şəxs ölmüş insanın cəsədinə toxunarsa, yəni, bədəninin hər hansı bir yerini onun bədəninə toxundurarsa, iki şərtlə məssi-meyit qüslü etməlidir:

a) cəsəd tamamilə soyumuş olmalıdır;

b) meyitə qüsl edilməmiş olmalıdır, yaxud üçüncü qüslü hələ başa çatmamış olmalıdır.

Bu hökmdə meyitin müsəlman, yaxud kafir, yetkin, yaxud azyaşlı olmasının heç bir fərqi yoxdur. Bu hökm hətta abort nəticəsində tələf olan ruh bəxş edilmiş dölə də şamildir. Həmçinin, insanın yuxuda və oyaq halda, ixtiyari və qeyri-ixtiyari surətdə toxunması arasında heç bir fərq yoxdur. Hətta əgər dırnağı, yaxud dişi meyitin bədəndən qopmamış dırnaq, yaxud dişinə dəyərsə, qüsl etməlidir. Tük (saç) ilə bağlı hökm isə növbəti məsələdə açıqlanacaqdır.

Məsələ 684. İnsan tükünü ölü insan bədəninə, yaxud öz bədənini onun tükünə və ya öz tükünü onun tükünə toxundurarsa, məssi-meyit qüslü vacib sayılır.

Məsələ 685. Bütün bədəni soyumamış ölüyə, hətta onun bədənin soyumuş nahiyəsinə belə, toxunmaq səbəbi ilə qüsl almaq vacib olmur.

Lakin əgər sirayətedici rütubəti olan əl, yaxud başqa bir bədən üzvü qüslü edilməmiş, yaxud hələ üçüncü qüslü başa çatmamış ölünün bədəninə toxunarsa, nəcis sayılır. Hətta sirayətedici rütubət olmadan toxunduğu halda belə, müstəhəb ehtiyata əsasən onu yumalıdır.

Məsələ 686. İnsan üç qüslü kamil surətdə tamamlanmış meyitə toxunarsa, ona qüsl vacib olmur. Hərçənd bu halda məssi-meyit qüslünü yerinə yetirmək müstəhəbdir. Lakin əgər üçüncü qüslü başa çatmamış onun bədəninin hər hansı bir yerinə toxunarsa, hərçənd üçüncü qüsl çərçivəsində həmin yer yuyulmuş olsa belə, məssi-meyit qüslü etməlidir.

Məsələ 687. İnsan ölü heyvana toxunduqda ona qüsl vacib olmur. Lakin əgər sirayətedici rütubəti olan əl, yaxud başqa bir bədən üzvü ölüsü nəcis (murdar) sayılan bir heyvanın bədəninə toxunarsa, nəcasətlənir.

Məsələ 688. Əgər ana bətnindəki ruh verilmiş uşaq ölü dünyaya gələrsə və ana bətnindən çıxarkən bədəni soyumuş olarsa, anasının bədəninin hər hansı bir xarici, yaxud daxili nahiyyəsi ilə təmasda olduğu halda ana, vacib ehtiyata əsasən, məssi-meyit qüslü etməlidir.

Məsələ 689. Əgər ana həyatını itirdikdən sonra uşaq dünyaya gələrsə və ananın bədəninin xarici, yaxud daxili hissəsinə toxunarsa, ana bətnindən çıxarılarkən ananın bədəni soyumuş halda olduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən uşaq həddi-bülüğa çatdıqdan sonra məssi-meyit qüslü etməlidir.

Məsələ 690. Əgər dəli, yaxud həddi-bülüğa çatmamış uşaq meyitə toxunarsa, həmin dəli aqıl olduqdan (əqli inkişafı bərpa olduqdan), uşaq isə həddi-bülüğa çatdıqdan sonra məssi-meyit qüslü etməlidir. Həddi-bülüğa çatmayan uşaq yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən bir uşaq olarsa və məssi-meyit qüslü edərsə, qüslü doğru sayılır.

Məsələ 691. Əgər diri, yaxud qüslü edilməmiş ölü insanın bədəninin bir hissəsi bədənə ayrılırsa və həmin hissəyə qüsl verilməmiş bir şəxs ona toxunarsa, hətta bədənə həmin hissəsində bir-birindən ayrılmamış sümük və ət olsa belə, sözügedən şəxsin məssi-meyit qüslü etməsi vacib deyil. Əlbəttə ki, bu halda qüsl etmək müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Lakin əgər bir cəsəd doğranmış olarsa və bir şəxs həmin parçaların hamısına, yaxud əksər hissəsinə toxunarsa, məssi-meyit qüslü vacibdir.

Məsələ 692. İstər ölü, istərsə də diri bədənə ayrılan və qüslü edilməyən sümüyə toxunmaq səbəbi ilə qüsl vacib olmaz. Həmçinin, ölü, yaxud diri insandan ayrılan dişinə toxunmaq da bu qəbildəndir.

Məsələ 693. Məssi-meyit qüslünün qaydası cənabət qüslü kimidir və dəstəmaz üçün kifayət edir (yəni, ondan sonra dəstəmaz almaq lazım deyil- tərc.).

Məsələ 694. İnsan bir neçə meyitə toxunarsa, yaxud bir meyitə bir neçə dəfə toxunarsa, bir dəfə məssi-meyit qüslü etməsi kifayətdir.

Məsələ 695. Meyitə toxunduqdan sonra qüsl etməyən şəxsin məsciddə dayanması və vacib səcdəsi olan ayələri oxuması üçün məhdudiyyət yoxdur. Habelə, hər ikisinin və ya onlardan birinin meyitə toxunduğu surətdə öz həyat yoldaşı ilə əlaqədə olmağının da eybi yoxdur. Lakin namaz qıl-

maq, Quran ayələrinin mətninə toxunmaq və bu qəbildən olan işlər üçün qüsl etməlidir.

Can verən insanla əlaqədar hökmlər

Məsələ 696. Canvermə halında olan on iki imam şiasinin kişi və ya qadın, yetkin və ya azyaşlı olmasından asılı olmayaraq, üzünü qibləyə çevirmək, vacib ehtiyata əsasən, hər bir müsəlmanın borcudur, yəni mümkün olduğu təqdirdə, ehtiyata əsasən, ayaqlarının altı qiblə istiqamətinə düşəcək şəkildə arxası üstə yatırtmalıdırlar. Can verən şəxsin özünün buna razı olduğu məlumdursa və o, həddi-bülüğa çatmayan uşaq və ya dəli kimi qasir (üzürlü sayılan) insanlar qismindən deyilsə, bu iş üçün onun vəlisindən (şəri vəlisindən) icazə almağa gərək yoxdur, əks təqdirdə isə onun vəlisindən, lazım ehtiyata əsasən, icazə almaq lazımdır.

Məsələ 697. Canvermə halında üzünü qibləyə çevirmək can verənin özünə vacib deyil, hərçənd müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, can verən şəxs mümkün olduğu təqdirdə özünü qibləyə doğru yönəlsin.

Məsələ 698. Daha yaxşı olar ki, meyit qüslü başa çatnadək meyiti 696-cı məsələdə izah edilən surətdə qibləyə doğru uzatsınlar, lakin qüslü başa çatdıqdan sonra daha yaxşı olar ki, onu cənazə namazı qılınanda uzadıdığı vəziyyətdə yatarsınlar.

Məsələ 699. Şəhadəteyni və on iki imamın (əleyhimussalam) xəlifəliyinə iqrarı, habelə digər doğru inancları canvermə halında olan insana başa düşəcəyi şəkildə təlqin etmək müstəhəbdir. Həmçinin, deyilənlərin ölüm anınadək təkrar edilməsi də müstəhəbdir. Ədilə duasının oxunması da məqsədəuyğun hesab edilir.

Məsələ 700. Aşağıdakı duanı can verən şəxsə başa düşəcəyi şəkildə təlqin etmək müstəhəbdir:

“Allahumməğfir liyə-l-kəsirə min məasikə, vəqbəl minni əl-yəsirə min taətik. Ya mən yəqbəlul-yəsirə və yəfu ənil-kəsir. İqbəl minni əl-yəsirə, vəfu ənni əl-kəsirə. İnnəkə əntə əl-afuvvul-ğafur. Allahummərhəmmi fəinnəkə rəhim”.

(Allahım, mənim sayı çox olan günahlarımı bağışla və məndən Sənə göstərdiyim asan itaəti qəbul et! Ey asan olanı (itaətləri) qəbul edib, çox olanı (günahları) əfv edən! Məndən asan olanı qəbul et və çox olanı (həddi-hüdudu keçən günahlarımı) bağışla! Həqiqətən, Sən əfv edən, bağışlayan-sən! Allahım mənə rəhm et, axı Sən rəhimlisən!)

Həmçinin, aşağıdakı duadan ibarət olan “kəlîmati-fərəc”-in (qurtuluş sözləri) də can verən şəxə təlqin edilməsi müstəhəbdir:

“La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. La ilahə illəllahul-əliyyul-əzim. Subhanəllahi rəbbis-səməvəti-səbi və rəbbil-ərəzinəs-səb və ma fihinnə və ma bəynəhunnə və rəbbil-ərşil-əzim. Vəl-həmdü lillahi rəbbil-aləmin”.

(Həlim və kərim Allahdan başqa tanrı yoxdur! Uca və əzəmətli Allahdan başqa tanrı yoxdur! Yeddi göyün, yeddi yerin, onların üzərində (daxilində) və arasında olanların rəbbi və əzəmətli ərşin rəbbi olan Allah hər bir eyb və nöqsandan uzaqdır! Həmd aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur!)

Məsələ 701. Can verənin rahatlıq tapması üçün onun başı üstündə mübarək Yasin, Saffat və Əhzab surələrini, Ayətəl-kürsini, Əraf surəsinin 54-cü ayəsini, Bəqərə surəsinin son üç ayəsini və hətta mümkün olduqca daha çox Quran oxumaq müstəhəbdir.

Məsələ 702. Çətinliklə can verən şəxsi narahat olmayacağı təqdirdə namaz qıldığı yerə aparmaq müstəhəbdir.

Məsələ 703. Can verən şəxsi tək qoymaq, onun qarnının üzərinə ağır bir şey qoymaq, cünub və haiz insanların onun yanında olması, həmçinin onun başı üstündə çox danışmaq, ağlamaq və onu tək-cə qadınların əhatəsində qoymaq məkruhdur.

Meyitin dəfnə hazırlanması ilə bağlı ümumi hökmlər

Məsələ 704. Ölümdən sonra meyitin gözlərinin, dodaqlarının və çənəsinin örtülməsi, əl və ayaqlarının düzgün qaydada uzadılması və üzərinə bir parça örtülməsi, gecə vəfat etdiyi təqdirdə can verdiyi yerdə çıraq yandırılması, habelə dəfn mərasimində iştirak etmək üçün möminlərə xəbər verilməsi və dəfninin təxirə salınmadan həyata keçirilməsi müstəhəbdir.

Lakin ölümünün gerçəkləşdiyinə dair yəqinlik hasil edilmədiyi təqdirdə müəyyənləşənədək gözləmək lazımdır. Həmçinin, əgər meyit hamilə qadındırsa və bətnindəki uşaq diridirsə, bu halda dəfni uşaq cərrahi müdaxilə yolu ilə bətnindən azad edilənə və kəsilmiş yer tikilənədək təxirə salınmalıdır. Bu hökm 828-ci məsələdə təfəsilatı ilə izah ediləcəkdir.

Məsələ 705. Müsəlmanın qüsl, hənut vurulma, kəfənlənmə, namaz və dəfninin həyata keçirilməsi, hərçənd on iki imam şiəsi olmasa belə, ilk növbədə onun şəri vəlisinə vacibdir. Meyitin vəlisi bu işləri ya şəxsən həyata keçirməli, ya da başqa bir şəxsə həvalə etməlidir.

Məsələ 706. Meyitin hazırlanması, o cümlədən qüsl edilməsi, kəfən-

lənməsi, ona hənüt vurulması, namaz qılınması və dəfninin onun şəri vəlisinin icazəsi ilə həyata keçirilməsi vacibdir və əgər bir şəxs bu işləri vəlidən icazə alaraq yerinə yetirərsə, bu məsuliyyət vəlinin üzərindən götürülür.

Hətta bir şəxsin kəfənləmə, hənüt vurma və dəfn kimi qəsdi-qürbətlə (Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə) edilməsi şərt sayılmayan işləri vəlinin icazəsi olmadan, ancaq şəriətin göstərişlərinə uyğun qaydada yerinə yetirdiyi təqdirdə də bu işlərin icrası vəzifəsi vəlinin üzərindən götürülür və onun sözügedən işləri yenidən yerinə yetirməsinə ehtiyac yoxdur.

Lakin qüsl və meyit namazı kimi qəsdi-qürbətin şərt sayıldığı işləri kimsə vəlinin icazəsi olmadan yerinə yetirərsə, kafi sayılır.

Məsələ 707. Vəlinin icazəsinin açıq şəkildə olması zəruri deyil, dolayı yolla, məsələn, sözünün məzmunundan, yaxud rəftarından icazə verməsi məlum olması da kifayətdir. Həmçinin başqa yolla vəlinin bir, yaxud bir neçə şəxsin vasitəsi ilə meyyitin hazırlanma işlərinə razı olmasına yəqinlik yaranarsa kifayətdir.

Məsələ 708. Evli qadının vəlisi onun əridir. Digər hallarda isə varislər “irs dərəcələri” mövzusunda izah ediləcək ardıcılıq üzrə meyyitin vəlisi sayılır və hər dərəcədə kişilər qadınlardan öncə gəlir. Belə ki, məsələn, əgər birinci dərəcədən olan varislər ana və oğuldursa (gələcəkdə izah ediləcək şərtlərlə), vəli oğul sayılır. Lakin əgər vəfat edən şəxsin tələb olunan şərtlərə cavab verən oğlu yoxdursa, onun vəlisi anası sayılır və bu xüsuda növbə sonrakı (ikinci) təbəqəyə çatmır.

Meyitin qohum-əqrəbasından kimsə sağ deyilsə, yaxud onlardan hər hansı biri sağ olsa da, şəri vəlilik səlahiyyətinə malik deyilsə, məsələn, dəlidirsə və beləliklə, varislikdə növbə şəriət hakiminə, yaxud adil möminlərə çatırsa, bu halda şəriət hakimi, yaxud adil möminlərin meyyitin dəfnə hazırlanması xüsusunda vəliliyi sübuta yetirilməmişdir və belə bir meyit şəri vəlisiz sayılır. Hərçənd vacib müstəhəbə əsasən, şəri hakimdən, onunla əlaqə yaratmaq mümkün olmadıqda isə, ədalətli mömindən meyyitin hazırlanması üçün icazə alınmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəfat edənin atasının oğlundan, babasının qardaşından, əmisinin dayısından öncə gəlməsi işkallıdır. Həmçinin, atabir və anabir qardaşın yalnız atabir, yaxud yalnız anabir olan qardaşdan öncə gəlməsi və yalnız atabir olan qardaşın da yalnız anabir olan qardaşdan öncə gəlməsi ehtiyatın tələbidir. Beləliklə, belə məqamlarda ehtiyatın tələbinə riayət etməkdən imtina etməmək lazımdır.

Məsələ 709. Əgər meyitin birdən artıq sayda vəlisi olarsa, məsələn, bir neçə oğlu və bir neçə qardaşı olarsa, meyitin dəfnə hazırlıq işləri üçün onlardan birindən icazə almaq kifayətdir, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, onların hamısından icazə alınmalıdır.

Məsələ 710. Həddi-bülüğa çatmayan uşaq, dəli və həmçinin, şəxsən, yaxud başqa bir şəxsə həvalə etməklə meyitin dəfnə hazırlanması işlərini öz öhdəsinə götürə bilməyən qəib (hazır olmayan, uzaqda olan və ya itkin düşmüş) şəxs bu xüsusda vəlilik səlahiyyətinə malik olmayan şəxslərdir.

Məsələ 711. Aşağıdakı hallarda vəlinin icazəsi zəruriliyini itirir və meyitin dəfnə hazırlanması digər mükəlləflərə vacibi kifayidir¹:

- a) şəri vəli meyitin dəfnə hazırlanması ilə əlaqədar işlərin şəxsən, yaxud başqa bir şəxsə həvalə etməklə icrasından imtina etdikdə;
- b) vəli əlaqə saxlamaq mümkün olmayacaq şəkildə qəib olduqda və növbəti dərəcədən yaxınlar arasında da meyit üçün şəri vəli olmadıqda;
- c) vəli dəli olduqda və növbəti dərəcədən yaxınlar arasında da meyit üçün şəri vəli olmadıqda;
- ç) meyitin şəri vəlisi olmadıqda.

Məsələ 712. Əgər insan vəlisindən başqa bir şəxsə öldükdən sonra ona şəxsən qüsl verməsini, yaxud kəfənləməsini, yaxud onun üçün cənazə namazı qılmasını və ya onu dəfn etməsini vəsiyyət edərsə, həmin şəxsin bu vəsiyyəti qəbul etməsi vacib deyil, lakin qəbul etdiyi təqdirdə ona əməl etməlidir və bu halda vəlinin icazəsinə də ehtiyac yoxdur.

Məsələ 713. Əgər insan vəlisindən başqa bir şəxsə qüsl, kəfən, namaz və dəfn xüsusunda vəliliyin onda olmasını, onun meyitin dəfnə hazırlıq işlərini şəxsən həyata keçirə, yaxud başqa bir şəxsə tapşırıla biləcək şəkildə öz öhdəsinə götürərək qəyyum olmasını vəsiyyət edərsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin şəxs bu işdə həddən ziyadə çətinlik çəkməyəcəyi təqdirdə vəsiyyəti qəbul etməlidir. Lakin həmin şəxs vəsiyyət edənin sağlığında vəsiyyəti qəbul etməkdən imtina edərsə, onun imtinası ilə bağlı xəbər vəsiyyət edənə çatarsa və o, başqa bir şəxsə vəsiyyət edə bilərsə, bu halda vəsiyyəti qəbul etmək vacib deyil.

Məsələ 714. Bir şəxs meyitin vəlisi olduğunu, yaxud meyitin vəlisinin ona meyitin qüsl, kəfənləmə və dəfn işlərini yerinə yetirmək üçün icazə verdiyini, yaxud özünün meyitin dəfnə hazırlıq işlərinin icrası ilə bağlı vəsiyyət etdiyi şəxs olduğunu söyləyərsə, sözləri insanlarda arxayınlıq hasil

¹Bir şəxsin, yaxud bəzi şəxslərin icra etdiyi təqdirdə digərlərinin öhdəsindən götürülən vacib əməl.

edərsə, yaxud meyit onun sərəncamında olarsa və ya iki adil şəxs onun sözlərinin doğruluğuna şahidlik edərsə, onun sözünü qəbul etmək lazımdır.

Məsələ 715. Əgər bir şəxs meyitin işləri ilə məşğul olarsa, başqalarına bu işlərlə məşğul olmaq vacib deyil. Lakin əgər o, bu işləri yarımçıq qoyarsa, başqaları başa çatdırmalıdır.

Məsələ 716. Əgər insan başqa bir şəxsin meyitin işləri ilə məşğul olduğuna əmin olarsa, bu işlərlə məşğul olması vacib deyil. Lakin əgər şəkk, yaxud güman edərsə, məşğul olmalıdır.

Məsələ 717. Bir şəxs meyitin qüsl, kəfən, namaz, yaxud dəfninin düzgün olmayan qaydada icra edildiyini bilərsə, həmin işi (işləri) yenidən icra etməlidir. Lakin sözügedən işlərin batil olduğunu güman edərsə, yaxud düzgün olub-olmadığına şəkk edərsə, bu işləri icra etməsinə ehtiyac yoxdur.

Məsələ 718. Vəfat edən müsəlmanı kişi, yaxud qadın olmasından, həddi-bülüğa çatıb-çatmamasından asılı olmayaraq, hətta yeni doğulmuş körpə olsa belə, meyit qüslü etmək, kəfənə bürümək, cəsədinə hənüt vurmaq, ona cənazə namazı qılmaq və onu dəfn etmək lazımdır (qəməri yaşı ilə altı yaşıdan aşağı və abort nəticəsində tələf olmuş uşaqlar üçün meyit namazı ilə bağlı hökmlər gələcəkdə izah ediləcəkdir).

Məsələ 719. Müsəlman sayılan, yaxud müsəlman hökmündə olan tələf olmuş uşağın (dölün) yaşı qəməri təqvimlə dörd ay və ya daha artıqdırsa, mükəlləf insanlar kimi meyit qüslü edilməli, kəfənlənməli, hənüt vurulmalı və dəfn edilməlidir.

Hətta əgər dörd aylıq olmasa belə, orqanizminin inkişafı tamamlanmış olarsa, vacib ehtiyata əsasən, ona mükəlləf insanlar kimi meyit qüslü etmək, kəfənə bürümək, bədənə hənüt vurmaq və dəfn etmək lazımdır.

Beləliklə, qeyd edilən özəlliklərə sahib olan tələf olmuş uşağı spirt, yaxud digər məhlulların içərisində nümayiş etdirmək və bənzər məqsədlərlə laboratoriyalarda və ya digər yerlərdə saxlamaq olmaz.

Məsələ 720. Müsəlman uşağın, hərçənd zina nəticəsində dünyaya gəlmiş olsa belə, qüsl, kəfənlənmə, hənüt və dəfni vacibdir. Uşaqlıqdan dəli olan və həddi-bülüğ yaşına da dəli olaraq daxil olan şəxsin atası, yaxud anası müsəlman olduğu təqdirdə müsəlmanlarla bağlı hökm ona da şamil olunur və digər müsəlmanlar kimi qüsl edilməli, kəfənlənməli və dəfn edilməlidir.

Məsələ 721. Kafir insanın və onun uşaqlarının şəriətə uyğun qüsl edil-

məsi, kəfənlənməsi, bədənə hənüt vurulması və dəfn edilməsi caiz deyil. Lakin əgər kafirin uşağı müməyyiz (yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən) olarsa və müsəlman olduğunu izhar edərsə, müsəlman sayılır və digər müsəlmanlar kimi qüsl edilməli, kəfənlənməli və dəfn edilməlidir.

Məsələ 722. Aşağıdakı hallarda meyiti qüsl etmək, kəfənə bürümək və ona hənüt vurmaq vacib deyil:

- 1) Döyüş meydanında can verən şəhid üçün qüsl, kəfən və hənüt yoxdur, onun nəşinə namaz qılınmalı və əynindəki geyimlərlə dəfn edilməlidir. Təbii olaraq, çılpaq olduğu təqdirdə, onu kəfənləməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, müsəlmanların həmin şəxsi hələ sağ olduğu, ruhu bədənində olduğu vaxtda tapmadıqları halda qüsl, kəfənləmək və hənüt vurmaq qüvvədən düşür. Əks halda, ona qüsl vermək vacibdir, onu kəfənə bürüməli və hənüt vurmalıdırlar.

“Döyüş” və “cihad” dedikdə, fərdin Məsum imamın (Allahın ona salamı olsun!), yaxud onun xas canişinin dəstəsində, yaxud qeyb dövründə İslamın müdafiəsi zamanı şəhadətə çatması nəzərdə tutulur.

- 2) Rəcm (daşqalaq), yaxud qisas hökmü ilə öldürülməsi vacib olan şəxsin qüsl, kəfən və hənütü daha müfəssəl kitablarda izah edilən qaydada hökmün icrasından öncə özü tərəfindən yerinə yetirilməli və hökmün icrasından sonra cənazə namazı qılınaraq dəfn edilməlidir.
- 3) Tələf olmuş döl (müsəlman hökmündə olan) qəməri təqvimlə dörd aylıq olmadığı və orqanizminin inkişafı başa çatmadığı təqdirdə onun üçün qüsl, hənüt və meyit namazı yoxdur və vacib ehtiyata əsasən, onu bir parçaya bükərək dəfn etmək lazımdır.
- 4) Meyitin üzvlərinin bir-birindən ayrıldığı və bəzi üzvlərinin tapılmadığı bəzi hallarda onun üçün qüsl edilmir, kəfənlənmir və hənüt vurulmur. Bu hallarla bağlı daha ətraflı izah növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 723. Müsəlmanın və ya müsəlman hökmündə olan şəxsin bədənindən insanların “meyitin bədənidir” deyə biləcəyi şəkildə bir hissəsi qalarsa, imkan daxilində meyitin hazırlıq işləri üçün qeyd olunan bütün məsələlər burada da icra olunmalıdır. Aşağıdakılar da buraya aiddir:

- a. Meyitin bədənini salamat olarsa, lakin başı, əli və ya ayağı tamamilə və ya bir hissəsi kəsilən və bədənədən ayrı şəkildə mövcud olarsa;
- b. Meyitin bədənini mövcud olarsa, lakin onun başı, əli və ya ayağı bütövlükdə və ya bir hissəsi yox olarsa;
- c. Meyitin bütün sümükləri (skleti) mövcud olarsa;

- d. Meyitin sümükləri arasında sinə sümükləri də olması şərti ilə, sümüklərindən bir çoxu ətsiz şəkildə mövcud olarsa.

Buna görə də, sözügedən fərdin bədənində qüsl verilməli, sonra onun bədənini sərtasər, köynək və fitə ilə kəfənə bürünməlidir.

Əlbəttə, bədənində fitə ilə örtülməli olan aşağı hissələri mövcud olmazsa, qalan hissələri fitə ilə örtülməlidir.

Habelə, səcdə üzvlərinin bir hissəsi və ya bütövlükdə mövcud olduğu təqdirdə onlara hənut vurulmalı, onun bədənində cənazə namazı qılınmalı, ondan sonra şəriət qaydalarına uyğun olaraq dəfn edilməlidir.

Məsələ 724. Müsəlman şəxsin və ya müsəlman hökmündə olan şəxsin bədən üzvlərindən bəziləri insanlar arasında "meyitin bədənidir" deyiləcək şəkildə deyil, "meyitin bədəninin bir hissəsidir" deyiləcək şəkildə salamat qalarsa:

- a. Başqa bir üzvün olunla birgə olub-olmamasından asılı olmayaraq, qalan hissə bədənə yuxarı hissəsində, yəni, sinə və arxa tərəfdən onun müqabilində olan şey olarsa;

Bu surətdə, həmin miqdara meyit qüslü verilməli və həmin hissə sərtasər ilə kəfənlənməlidir. Hətta fitə ilə örtülməli olan hissələrin bəzisi mövcud olduğu təqdirdə vacib ehtiyata əsasən, həmin hissələr həm də fitə ilə örtülməli və kəfənə bürünməlidir. Səcdə üzvlərindən bəziləri mövcud olduğu surətdə isə vacib ehtiyata əsasən onlara hənut vurulmalıdır. Ondən sonra onun bədənində meyit namazı qılmaq vacibdir və namazdan sonra meyiti şəriətin tələbinə uyğun olaraq dəfn etmək lazımdır.

- b. Qalan miqdar bədənə yuxarı hissəsinin sümüklərinin hamısı və ya çox hissəsi olarsa;

Bu bəndin də hökmü vacib ehtiyata əsasən, a bəndindəki kimidir.

- c. Bədənə yuxarı hissəsi, yəni, sinə və onun arxa hissəsi mövcud olmazsa və təkə, məsələn, meyitin başı, əlləri və ayaqları bütövlükdə, və ya onun bir hissəsi mövcud olarsa (ətlə örtülüb-örtülməməsindən asılı olmayaraq), yaxud aralarında sinə sümüklərinin də olduğu təkə bəzi sümükləri tapılırsa;

Bu surətdə, qüsl, kəfən, hənut, meyit namazı vacib deyil. Vacib ehtiyata əsasən onları bir parçaya büküb dəfn etmək lazımdır.

- d. Yalnız cəsədin sümükləri olmayan hissəsi mövcuddur, hətta ürək onların arasında olsa belə.

Bu surətdə də qüsl, kəfən, hənut, meyit namazı vacib deyil. Vacib ehtiyata əsasən onları bir parçaya büküb dəfn etmək lazımdır.

Meyit qüslü

Meyit qüslünün şərtləri

Məsələ 725. Meyit qüslünün bir sıra şərtləri vardır. O cümlədən:

- qüsl qəsd-i qürbət (Allaha yaxınlaşmaq niyyəti) və ixlasla edilməlidir;
- qüsl suyu pak olmalı və vacib ehtiyata əsasən, irin kimi insanın iyrəndiyi şeylərə bulaşmış olmamalıdır;
- qüsl suyu, sidr və kafur qəsb-i olmamalıdır;
- qüsl əzalarında suyun çatmasının qarşısını ala biləcək bir maneə olmamalıdır;
- meyitin bədən üzvləri özlüyündə nəcis sayılan şeylərdən (sidik, nəcis və qan kimi-tərc.) təmizlənməlidir;
- qüsl cəsədin dağılmasına (parçalanmasına) səbəb olmamalıdır;
- qüsl meyitin şəri vələsinin icazə ilə edilməlidir;
- qüslü icra edən şəxs qarşıda izah ediləcək şərtlərə cavab verməlidir.

Məsələ 726. Meyitə qüsl etmək üçün muzd almaq, lazım ehtiyata əsasən, haramdır və əgər bir şəxs qəsd-i qürbətlə uzlaşmayacaq şəkildə muzd almaq üçün meyitə qüsl edərsə, həmin qüsl batildir. Lakin vacib olmayan, təmizliyə riayət olunaraq bədən qüsləndən əvvəl yuyulması kimi qüslə hazırlıq işləri müqabilində muzd almaq haram deyil.

Məsələ 727. Əgər insan paklığından əmin olduğu su ilə meyitə qüsl etdikdən sonra suyun nəcis olduğunu başa düşərsə, bu halda meyit qüslü batildir.

Məsələ 728. Meyitin bədənini üçüncü qüslün sonuna kimi nəcis olduğundan, meyitə qüsl edərkən qüsl suyunun nəcis olmamasına diqqət etmək lazımdır.

Odur ki, ölüyuyan (müddəşir) qüsl etmək üçün az suyun olduğu vedrədən suyu qabla götürüb meyitin bədənində tökərsə, həmin qab meyitin bədənində toxunduğu surətdə əvvəlcə onu suya çəkməli, ondan sonra vedrənin içinə salıb su götürməlidir. Yaxud əli rütubətli olduğu halda meyitin bədənində toxunduqda əlinin nəcis olmuş hissəsinin vedrənin və ya qabın daxilindəki suya toxunmaması və suyu nəcis etməməsi üçün ehtiyatlı olmalıdır.

Habelə, ölüyuyanın paltarı meyitin bədənində toxunması və ya qüsl edilən zaman su sıçraması səbəbilə nəcis olarsa, həmin paltarın sirayətedici rütubəti olarsa, qüsl bitdikdən və meyitin bədənini paklandıqdan sonra, pal-

tarının nəcis hissəsinin sirayətedici rütubətlə onun kafən və ya bədəninə toxunmaması və onu nəcasətləndirməsinə səbəb olmaması üçün ehtiyatlı olmalıdır.¹

Məsələ 729. Qüslü yerinə yetirən şəxs qüsl suyunun meyitin bütün üzvlərini yuduğuna dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etməlidir. Beləliklə, əgər meyitin üzvlərində plastır, boya, lak kimi suyun dəriyə toxunmasının qarşısını alan bir şey olarsa, qüslədən öncə və ya qüsl əsnasında həmin üzvü yuyarkən aradan qaldırılmalıdır.

Məsələ 730. Əgər meyitin üzvlərində qan kimi özlüyündə nəcis olub suyun bədənə təması maneə hesab edilən, yaxud qüsl suyunun özlüyündə nəcis olan bir şeyin rəngini, iyini, yaxud dadını almasına səbəb olan bir şey varsa, qüslədən öncə və ya qüslə həmin nahiyənin yuyulmasına çatmamış təmizlənməlidir və müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, bu iş meyit qüslünə başlamazdan öncə yerinə yetirilsin.

Meyit qüslünü icra edən şəxsin şərtləri

Məsələ 731. Meyiti qüsl edən şəxs aqıl, müsəlman,² meyitin həmcinsi olmalı (qarşıda qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla), habelə qüsl məsələlərini hərçənd qüsl əsnasında başqalarının təlimi və göstərişləri sayəsində olsa da bilməli və vacib ehtiyata əsasən, on iki imam şiəsi olmalıdır.

Əlbəttə, əgər meyit on iki imam şiəsi olmayan müsəlman olarsa və onu özü ilə eyni məzhəbdən olan bir insan məzhəbinə uyğun qaydada qüsl edərsə, on iki imam şiələrinin üzərindən bu vəzifə götürülür və onu yenidən qüsl etmək lazım deyil. Bir on iki imam şiəsi meyitin vəlisi olarsa, bu halda istisna olaraq onun üzərindən bu vəzifə götürülmür.

Məsələ 732. Kişi naməhrəm qadına meyit qüslü edə bilməz və həmçinin, qadın da naməhrəm kişiye meyit qüslü verə bilməz. 734-cü məsələdə qeyd ediləcək bir hal istisna təşkil edir.

Məsələ 733. Qüslü icra etmək üçün meyitin həmcinsi olan on iki imam şiəsi tapılsa, vacib ehtiyata əsasən, meyitin məhrəmləri 734 və 735-ci məsələlərdə qeyd ediləcək hal istisna olmaqla onu qüsl etməməlidir.

Lakin qüslü icra etmək üçün on iki imam şiəsi və meyitin həmcinsi olan bir şəxs tapılmazsa, meyitin məhrəmləri onu qüsl edə bilər və bu hal-

¹ Bu mövzu ilə bağlı bəzi izahlar 230-cu məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Qüsl edənin müsəlman olması yalnız "Minhac əs-salihin" risaləsinin birinci cildinin 277-ci məsələsində qeyd edilən bircə halda şərt sayılmır.

da növbə meyitin həmcinsi olan, on iki imam şüəsi olmayan şəxsə çatmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, məhrəmlərin ana və bacı kimi nisbi məhrəmlər (ailə mənsubları) olması ilə süd vermə və ya izdivac səbəbi ilə məhrəm olması arasında bir fərq yoxdur. Vəfat etmiş şəxsin məhrəmləri vasitəsi ilə qüsl edildiyi hallarda onun çılpaq olmaması, paltarları ilə qüsl edilməsi daha yaxşıdır.

Məsələ 734. Kişi müməyyiz olmayan qız uşağına meyit qüslü verə bilər və qadın da müməyyiz olmayan oğlan uşağına meyit qüslü verə bilər. Lakin hər iki halda, müstəhəb ehtiyata əsasən, müməyyiz olmayan uşaq 3 yaşıdan (qəməri ili ilə) böyük olmamalıdır. Bu məsələdə müməyyiz olmayan uşağın qüslü icra edən məhrəmlərindən olması ilə naməhrəm olması arasında fərq yoxdur.

Məsələ 735. Ər-arvad hərçənd meyitin həmcinsi olan bir şəxs tapılsa belə bir-birinə meyit qüslü verə bilər. Ölüm səbəbi ilə şərii ər-arvad bir-birinə naməhrəm olmur və insanın həyat yoldaşının cansız bədənində şəhvət hissi və həzz almaq məqsədi olmadan baxmasına məhdudiyyət qoyulmur.

Məsələ 736. Meyitin məhrəm yerlərinə¹ baxmaq (ər-arvad və müməyyiz olmayan uşaq istisna olmaqla),² hərçənd baxan şəxs meyitin məhrəmlərindən olsa belə, haramdır. Meyitə qüsl verən şəxs onun məhrəm yerlərinə baxarsa, günah etmiş sayılır, lakin meyit qüslü batil olmur.

Ər və arvadın isə qüsl əsnasında bir-birinin məhrəm yerlərinə baxması, hərçənd məkrüh sayılsa da, caizdir. Həmçinin, qüsl edilərkən müməyyiz olmayan uşağın məhrəm yerlərinə baxmaq caizdir.

Məsələ 737. Qüsl edən şəxs qüsl əsnasında gözünün meyitin məhrəm yerlərinə düşməyəcəyindən əmin olarsa, bu halda meyitin məhrəm yerlərinin örtülməsi vacib deyil. Lakin bundan əmin olmazsa və meyitin məhrəm yerlərini görə bilərsə (ər-arvaddan, müməyyiz olmayan uşaqdan başqa),³ bu halda məhrəm yerlərin örtülməsi vacibdir.

Hələ, qüsl zamanı hətta ölüyüyan meyitin məhrəmlərindən olsa belə, meyitin məhrəm yerinə toxunmaq (ər-arvaddan, müməyyiz olmayan uşaqdan başqa) haramdır. Lakin birbaşa təmas olmadığı, bu iş üçün əlcək

¹Məhrəm yerlər deyərkən cinsiyyət orqanı və anusun ətrafı nəzərdə tutulur. *Tərc.*

²Yeniyetmə olan (bülüğ həddinə yaxın yaşlarda və buluğa çatma ərafəsində olan azyaşlı) müməyyiz uşağın məhrəm yerlərinə baxmağın haramlığı fətva, yeniyetmə olmayan müməyyiz uşağın məhrəm yerlərinə şəhvət hissi və həzz almaq məqsədi olmadan baxmağın haramlığı vacib ehtiyata əsaslanır.

³Həmin

və bu kimi şeylərdən istifadə halı istisnadır.

Məsələ 738. Əgər meyit və onu qüsl edən şəxsin hər ikisi həddi-bülüğa çatmış kişi olarsa, yaxud hər ikisi həddi-bülüğa çatmış qadın olarsa, meyitin məhrəm yerləri istisna olmaqla, bədəninin başqa yerlərinin çılpaq olması caizdir, lakin daha yaxşı olar ki, meyit paltarın altından qüsl edilsin.

Bu hökm, həmçinin, meyitin həddi-bülüğa çatmayan müməyyiz uşaq olduğu və həmcinsi olan həddi-bülüğ yaşını keçmiş kişi, yaxud qadının onu qüsl etmək istədiyi hala da şamildir.

Məsələ 739. Meyit qüslündə qüslü yerinə yetirənin həddi-bülüğa çatmış insan olması şərt deyil, müməyyiz bir uşaq meyit qüslünü düzgün qaydada yerinə yetirə bilərsə, onun etdiyi qüsl kafidir.

Meyit qüslünün icrası qaydaları və onunla əlaqədar hökmlər

Məsələ 740. Meyitə aşağıdakı ardıcılıqla üç qüsl etmək vacibdir:

- 1) sidr qarışdırılmış su ilə;
- 2) kafur qarışdırılmış su ilə;
- 3) saf su ilə.

Məsələ 741. Meyit qüslü cənabət qüslü kimidir və vacib ehtiyata əsasən, tərtibi qaydada qüsl etmək mümkün olduqca meyit irtimasi qüslə yuyulmamalıdır. Tərtibi qaydada meyit qüslündə fasiləsiz ardıcılığa riayət etməyə ehtiyac yoxdur, lakin meyitin bədəninin sağ tərəfi sol tərəfindən öncə yuyulmalıdır.

Məsələ 742. Sidr və kafur suyu muzaf suya çevirəcək qədər çox və “suya sidr, yaxud kafur qarışdırılmamışdır” deyiləcək qədər də az olmalıdır.¹

Məsələ 743. Əgər lazım olan miqdarda sidr və kafur tapılmazsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, suya əldə edilən miqdarda tökülməlidir.

Məsələ 744. Əgər sidr və kafur, yaxud onlardan biri tapılmazsa, yaxud istifadəsi caiz olmazsa, məsələn, qəsbi olarsa, vacib ehtiyata əsasən, onlardan mümkün olmayanının yerinə onu əvəz etmək niyyəti ilə saf su ilə qüsl edilməlidir və bu üç qüslədən əlavə, vacib ehtiyata əsasən, meyitə bir dəfə təyəmmüm də edilməlidir.

Məsələ 745. Bir şəxs ehram halında vəfat edərsə, kafurlu su ilə qüsl

¹ Sözügedən işin reallaşması üçün hər on litr suya 4-6 qram sidr və ya kafurun əlavə edilməsi kifayətdir.

edilməməli, onun yerinə saf su ilə qüsl edilməlidir. Lakin əgər təməttü həccinin ehramında idisə və təvafını, namazını və səy (Səfa və Mərvə arasındakı məsafəni yeddi dəfə qət etmək) hərəkətini başa çatdırmışdysa, yaxud qiran və ya ifrad həccinin ehramında idisə və saçını qırxmışdysa, bu iki halda istisna olaraq kafurlu su ilə qüsl edilməlidir.

Məsələ 746. Heyz, yaxud cənabət halında dünyasını dəyişən şəxsin heyz, yaxud cənabət qüslü qismində yuyulmasına ehtiyac yoxdur, onun üçün meyit qüslü kifayətdir.

Məsələ 747. Vacib ehtiyata əsasən, meyitin dırnağını hətta uzun olsa belə tutmaq caiz deyil. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, meyitin bədənindəki tükləri (saçını, saqqalını, qoltuq nahiyəsində və qarnının altındakı tükləri) yolmaq, dartmaq, yaxud qırxmaq kimi üsullarla təmizləmək caiz deyil.

Məsələ 748. Meyit sağlığında sünnətsiz idisə, onun ölümündən sonra sünnət edilməsi caiz deyil.

Meyit qüslündə müstəhəb sayılan işlər

Məsələ 749. Aşağıdakı hallar meyit qüslündə müstəhəb işlərdən sayılır:

1. Meyiti hündür yerə qoymaq və bir az maili olsa yaxşıdır ki, meyitin başı ayaqlarından yuxarıda qalsın.
2. Qüslü açıq səma altında deyil, tavanla örtülü və kölgəliyi olan yerdə etmək.
3. Meyiti can verən halda olduğu kimi üzü qibləyə qoymaq.
4. Hətta qüsl edən şəxsin baxmasının haram olmadığı hallardan olsa belə, meyitin məhrəm yerlərini örtmək.¹
5. Meyiti qüsl vaxtı soyundurmamaq lazımdır. Daha yaxşı olar ki, paltarları ilə qüsl edilsin.
6. Qüsl tamamlandıqdan sonra meyitin köynəyini hətta onun cırılmasına səbəb olsa belə, ayaqlar tərəfindən çıxarmaq. Təbii ki, bu, həbvənin² məxsus olduğu böyük oğlunun icazə verdiyi hala aiddir. Əgər onun böyük oğlu olmazsa, varisləri bülüğ həddinə çatmış və rəşid olarsa, vərəsələrdən, vərəsələr arasında bülüğ həddinə çatmayan və ya dəli

¹ Meyitin məhrəm yerlərinin örtülməsi və ona baxılmasının hökmü 736 və 737-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² “Həbvə”, yəni böyük oğula çatan xüsusi mirasın hökmləri ilə bağlı izah dördüncü cildə, “İrs” fəslində qeyd olunacaqdır.

biri olduqda isə onun şəri vəlisindən icazə alınmalıdır.

7. Mümkün olduğu halda meyitin bədəninin barmaqlarını və oynaqlarını yumşalana kimi yavaşca ovmaq.
8. Qüsl suyu yeddi tuluq miqdarında olmalıdır.
9. Hər bir qüslədən öncə meyitin əllərini dirsəyə kimi yumaq və daha yaxşı olar ki, birinci qüslə sidrlə, ikinci qüslə kafur, üçüncü qüslə isə saf su ilə yuyulsun.¹
10. Qüslədən əvvəl meyitin məhrəm yerlərini üç dəfə sidr və ya əşnan suyu ilə yumaq. Daha yaxşı olar ki, qüsl edən şəxs əlinə bükdiyi parça və ya lif ilə meyitin məhrəm yerini də yusun.
11. Qüslədən öncə meyitə namazda olduğu kimi dəstəmaz aldırmaq.
12. Qüslədən öncə meyitin başını gülxətmi və ya sidr köpüyü ilə yumaq. Bu zaman köpüyün meyitin qulaq və burnuna daxil olmaması üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır.
13. Qüsl edən şəxs meyitin sağ tərəfində dayanmalıdır.
14. Üç qüslün hər birində qüslü meyitin başının sağ tərəfindən başlamaq
15. Üç qüslün hər birində qüsl üzvlərinin hər üçünü (baş, bədən sağ tərəfi, bədən sol yarısı) üç dəfə yumaq.
16. Qüsl edən şəxs hər bir qüslədən sonra hər iki əlini dirsəyə, həm də çiyinə kimi üç dəfə yumalıdır.
17. Əvvəlki iki qüslə ehtiyatla yavaşca meyitin qarnını ovmaq. Lakin qadının hamilə olması və uşağın qarnında ölməsi istisnadır və belə bir halda bu iş məkrüh hesab olunur.
18. Qüsl edən şəxs qüsl əsnasında Mütəal Allahın zikri və istiğfarla məşğul olmalıdır. Daha yaxşı olar ki, davamlı olaraq belə desin: “Rabbi əfvəkə əfvəkə”.

Yaxud vəfat edən şəxs kişi olarsa desin: “Allahummə haza bədənu əbdikəl mumini və qad əxrectə ruhəhu min bədənihi və fərraqtə bəynəhumə, fəəfvəkə əfvəkə”.

Əgər qadın olarsa belə desin: “Allahummə haza bədənu əmətikəl muminəti və qad əxrectə ruhəhə min bədənihi və fərraqtə bəynəhumə, fəəfvəkə əfvəkə”. Bu duaları xüsusilə də, qüsl etmək məqsədilə meyitin bədənini bir tərəfdən digər tərəfə döndərəndə oxusun.

19. Qüsl edən şəxs suyun bədənə çatmasından daha çox əmin olmaq üçün əlini meyitin bədənində çəkməlidir. Lakin əlini sürtməsi ilə meyi-

¹ Təbii ki, burada qeyd edilən yumaq meyit qüslündə vacib həddə olan yumadan fərqlidir və meyitin əlləri qüsl zamanı yenidən yuyulmalıdır.

tin bədənindən nəyinsə ayrılmasından qorxması halı istisnadır və bu surətdə onun meyitin bədənini hər yerinə çatacaq qədər su tökməsi kifayət edir.

20. Qüsl bitdikdən sonra meyitin bədənini pak dəsmal və s. ilə qurulamaq.
21. Qüsl edən şəxs meyiti kəfənə bürümək istədikdə, kəfənə bürüməzdən öncə ayaqlarını dizlərinə kimi yumalıdır.
22. Qüsl edən şəxs meyitin bədənində bir eyb görərsə, onu örtməli və başqasına bu barədə xəbər verməməlidir.

Meyit qüslündə məkrüh olan işlər

Məsələ 750. Meyit qüslündə aşağıdakı işlər məkrüh sayılır:

1. Meyitin dırnağını qısaltmaq. Təbii ki, əgər meyitin dırnağı uzun olarsa və onun altında suyun çatmasına mane olan, ürfən zahiri sayılan çirk yığılmış olarsa, çirki təmizləmək lazımdır. Əlbəttə burada da 747-ci məsələdə qeyd olunanlara riayət etməlidir.
2. Meyitin saçını daramaq.¹
3. Meyitə odda qızdırılmış su ilə qüsl vermək. Ümumiyyətlə, məcburiyyət halı istisna olmaqla, meyitə isti su ilə qüsl vermək məkrühdür.
4. Meyiti qüsl zamanı oturtmaq.²
5. Qüsl edən şəxsin meyiti iki ayağının arasında saxlaması.
6. Qüsl edən şəxsin ayağını meyitin üstünə qoyması.³
7. Meyit bətnindəki körpəsi ilə birlikdə ölən hamilə qadın olduğu təqdirdə onun qarnına əl sürtmək.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, 747-ci məsələdə də qeyd olunduğu kimi, saç daramaq onun tökülməsi və yonulmasına səbəb olarsa, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil.

² Təbii ki, bu iş meyitin bədənində zərər dəyməsinə səbəb olarsa caiz deyil.

³ Əlbəttə bu iş meyitin hörmətinin sındırılmasına səbəb olduğu surətdə tərək edilməlidir.

MEYİTİN TƏYƏMMÜMÜ

Məsələ 751. Meyiti su tapılmadıqda, yaxud sudan istifadənin cəsədin parçalanmasına, ət, dəri, yaxud sümüyünün bədəndən qopmasına səbəb olması kimi şəriətə görə sudan istifadə üçün məhdudiyyət qoyulan hallarda təyəmmüm edilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, vəzifənin təyəmmüm edilməsi olduğu halda ona qüsl etsələr, qüsl batildir. Habelə, şəri vəzifə meyitə qüsl vermək olduğu halda ona təyəmmüm etdirilərsə, kifayət etməz (yəni, qüsl edilməlidir-tərc.).

Məsələ 752. Meyitə təyəmmüm edildiyi hallarda təyəmmümü icra edən şəxs onun hərəkətlərini meyitin əlləri ilə deyil, öz əlləri ilə həyata keçirməlidir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, öz əlləri ilə təyəmmüm etməklə yanaşı, mümkün olduğu təqdirdə meyit üçün onun əlləri ilə də təyəmmüm etməlidir.

Təyəmmüm edən şəxs vacib ehtiyata əsasən, meyitin sağ əlinin üstünə məsh edilməsini onun sol əlinin üstünə məsh edilməsindən önə salmalıdır. Həmçinin mümkün olduğu halda meyitin sağ əlinin üstünün məshini öz sol əlindən kömək almaqla, sol əlinin üstünün məshini isə öz sağ əlinin köməyi ilə yerinə yetirməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, meyitə üzbəüz təyəmmüm etmək şərti olaraq kifayətdir və meyiti qucaqlaması, əllərini arxadan onun alnına çəkməsi və ya öndən əllərini çarpaz şəkildə qoyaraq alnına çəkməsi lazım deyil.

Məsələ 753. Meyitin qüsl edilməsinin mümkün olmadığı və vəzifənin onun üçün təyəmmüm edilməsi olduğu hallarda meyitə bir dəfə şəri vəzifəni yerinə yetirmək niyyəti ilə təyəmmüm etmək kifayətdir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, meyitə üç qüslün əvəzinə üç dəfə təyəmmüm edilməli və üç təyəmmümdən birində “ma fiz-zimmə” niyyəti¹ edilməlidir.

Məsələ 754. Meyitin təyəmmümündə insanın özünün təyəmmüm etməsi ilə bağlı “Təyəmmüm” mövzusunda şərh ediləcək şərtlərlə yanaşı, di-

¹Fiqhdə mükəlləfin üzərinə düşən vəzifəni bilməsə də, şəri vəzifəsini yerinə yetirmək niyyətinə “mə fiz-zimmə” niyyəti deyilir. *Tərc.*

gər məqamlar və şərtlər də vardır. O cümlədən:

- təyəmmümü yerinə yetirən şəxs qəsd-qürbət (Allaha yaxınlaşmaq) niyyəti etməlidir;
- meyitin təyəmmüm edilməsi mümkün olmalıdır;
- suyun tapılması, yaxud meyitin yuyulmasının mümkünlüyinə dair ümidlər tükənmiş olmalıdır;
- təyəmmüm meyitin şəri vələsinin icazəsi ilə yerinə yetirilməlidir;
- təyəmmümü yerinə yetirən şəxs meyit qüslünü icra edən şəxs üçün irəli sürülən tələblərə cavab verməlidir.

Bu şərtlərdən hər birinin izahı daha müfəssəl kitablarda öz əksini tapmışdır.

Məsələ 755. Əgər təyəmmüm edən şəxsin əli nəcis, lakin quru olarsa, meyitə təyəmmüm edə bilər. Lakin meyitə təyəmmüm edərkən təyəmmüm torpağı və ya üzərinə təyəmmüm edilən şey nəcis olmamalıdır.

Həmçinin meyitin bədənini nəcis olduğundan, meyitin təyəmmüm üzvləri yaş olarsa, təyəmmüm edənin əlində təyəmmüm torpağından qalan toz və s. həmin üzvlər məsh edilən zaman nəcis olur. Odur ki, belə hallarda meyitin təyəmmüm üzvləri quru olmalıdır.

Məsələ 756. Odda yanma, qəza və bu kimi səbəblərdən meyitin təyəmmüm üzvləri aradan gedərsə, təyəmmüm qüvvədən düşür və təkcə təyəmmüm üzvlərinin bəziləri, yaxud bir təyəmmüm üzvünün müəyyən bir hissəsi qalarsa, elə onu təyəmmüm etmək lazımdır.

Məsələ 757. Əgər meyitin bədənində suyun bədənə çatmasına mane olan yapışqan, rəng, lak, qır kimi şeylər olarsa, mümkün olduğu surətdə aradan qaldırılmalı, mümkün olmadığı və ya aradan aparılması dözülməz dərəcədə və həddən artıq çətin olduğu halda isə təyəmmüm edilməlidir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, bu halda, xüsusilə də meyitin bədənində mövcud olan maneə aradan qaldırılması mümkün olmayan cuzi bir maneə olduqda, təyəmmümdən əlavə, ehtiyat üçün meyitə qüsl vermək də lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda yazılanlar maneənin təyəmmüm üzvlərində olmadığı hala aid idi. Əks halda, təyəmmüm və qüslü cəmləşdirmək vacibdir. Bu surətdə meyitə qüsl verilərkən vacib ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə, cəbirə qüslü və ya dəstəmazında olduğu kimi meyitin bədənində mövcud olan maneəyə məsh etməlidir.

Meyitin kəfəni ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 758. Müsəlmanın cəsədini kəfənin vacib parçaları sayılan “fi-tə”, “köynək” və “sərtasər” adlı üç parça ilə kəfənləmək lazımdır.

Məsələ 759. Kəfənin üç əsas özünəməxsus parçası aşağıdakılardan ibarətdir:

- 1) Fitə - Vacib ehtiyata əsasən, bədənin göbəkdən dizədək olan hissəsini tamamilə bürüməlidir. Daha yaxşı olar ki, bədənin sinədən ayaqların üstünədək hissəsini örtsün.
- 2) Köynək – Vacib ehtiyata əsasən, bədənin çiyinin yuxarisından baldırın ortasınadək hissəsini bütünlüklə örtməlidir. Daha yaxşı olar ki, ayaqların üstünədək olan hissəni də örtsün.
- 3) Sərtasər – Bədəni tamamilə bürüyəcək ölçüdə olmalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, uzunluğu həm baş, həm də ayaq tərəfdən bağlana biləcək ölçüdə, eni isə bir tərəfi digər tərəfinin üstünədək çatacaq ölçüdə olmalıdır.

Məsələ 760. Kəfənin üç parçasının birlikdə bədəni nümayiş etdirməyəcək şəkildə olması vacibdir və meyitin başdan ayağadək bütün bədəni onların altından görünməməlidir. Hətta müstəhəb ehtiyata əsasən, kəfənin parçalarının üçü də cəsədin onların altından görünə biləcəyi qədər nazik olmamalıdır.

Məsələ 761. Kəfənin vacib parçalarının üçü də vahid parça halında olmalıdır. Beləliklə, əgər sərtasər kimi istifadə edilməsi istənilən parça kiçik olarsa və cəsədin tamamilə örtülməsi üçün onunla yanaşı başqa bir parçadan istifadə edilərsə, kafi sayılır. Lakin əgər sözügedən iki parça tikmək kimi üsullarla ürfən vahid parça sayılacaq və meyitin bütün bədənini örtəcək şəkildə bir-birinə birləşdirildiyi hal istisna olaraq kafi sayılır.

Məsələ 762. Kəfən parçasının bədənlə bilavasitə təması zəruri sayılır. Beləliklə, əgər cəsədi plastik torbaya qoyaraq sonra kəfənləsələr, bu öz-özlüyündə kəfənləmənin doğruluğuna xələl gətirmir.

Məsələ 763. Meyitin kəfənlənməsində qəsd-qürbət, hərçənd müstəhəb ehtiyatın tələbi olsa da, şərt deyil.

Məsələ 764. 758 və 759-cu məsələlərdə izah edilən qaydada vacib sayılan ölçüdə kəfən meyitin əmlakının əsl hesabına (yəni varislər arasında bölünməzdən öncə) təmin edilir. Hətta müstəhəb sayılan ölçüdə kəfəni də normal çərçivədə, meyitin sosial vəziyyətini nəzərə almaqla onun əmlakının əsl hesabına təmin etmək olar. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, kəfənin ölçüsünün vacib sayılardan artıq olan hissəsinin xərci həddi-bülü-

ğa çatmayan, yaxud dəli varisinin miras payından götürməsinlər.

Odur ki, vəfat edən şəxs kəfəninin malının üçdə biri hesabına təmin edilməsini vəsiyyəət etməzsə, onu meyitin malının əslindən götürmək istədikdə yuxarıda qeyd edilən miqdardan artıq götürə bilməzlər. Lakin bülüğ həddinə çatmış və rəşid vərəsənin icazəsi ilə onların miras payından artıq xərclərin götürülməsinin eybi yoxdur.

Məsələ 765. Meyitin dəfnə hazırlanması və dəfni ilə əlaqədar digər xərclər, o cümlədən sidr, kafur, qüsl suyu, cənazənin daşınması, qəbrin qazılması və qəbir yeri üçün çəkilən xərclər də hətta bu xüsusta vəsiyyəət etməsə belə, vəfat edənin əmlakından (varislər arasında bölünməzdən öncə) götürülə bilər.

Meyitin basdırılması kimi digər hazırlıq işləri üçün də normadan artıq xərc çəkmək istədikdə, artıq olan miqdarı meyitin malından götürmək olmaz. Lakin bülüğ həddinə çatmış və rəşid vərəsənin icazəsi ilə onların miras payından artıq xərclərin götürülməsinin eybi yoxdur.

Məsələ 766. Meyitin sosial vəziyyətini nəzərə almaqla onun malından götürülən kəfən və dəfnlə əlaqədar digər xərclərin normal həddə olan vacib və ya müstəhəb miqdarının bir neçə nümunəsi olarsa, vacib ehtiyata əsasən, qeyd olunan nümunələr arasından yalnız daha az qiymətə malik olanını malından götürmək olar.

Odur ki, məsələn, meyitin sosial vəziyyətinə uyğun və normal kəfən qiyməti bazarda 30-60 manat arası olarsa, vacib ehtiyata əsasən, kəfənin alınması üçün malından yalnız 30 manat götürülə bilər.

Habelə, meyitin sosial statusuna uyğun olan bəzi yerlərdə dəfn edilməsi ödənişsiz başa gələrsə, başqa yerlərdə isə dəfn olunması üçün müəyyən bir məbləğ ödənilməsinə ehtiyac olarsa, ödənişsiz başa gələn məkəndən başqa bir yerdə dəfn edilməsi üçün lazım olan xərclər onun malından götürülə bilməz. Əlbəttə, bülüğ həddinə çatan və rəşid vərəsənin icazəsi ilə onun payından götürüb meyitin dəfn edilməsi üçün ödəniş tələb edilən yerdə dəfn edə bilərlər.

Məsələ 767. Əgər kimsə meyitin sosial vəziyyətini nəzərə alaraq, normal həddə onun kəfən və digər dəfn hazırlıqları üçün lazım olan xərcləri təmənnasız şəkildə ödəyərsə, bu zaman meyitin malından kəfən və ya digər dəfn hazırlıqları üçün heç nə götürmək olmaz.

Məsələ 768. Bir şəxs kəfəninin müstəhəb sayılan hissəsini onun əmlakının üçdə biri hesabına təmin etməyi vəsiyyəət edərsə, yaxud əmlakının üçdə birini öz işləri üçün məsrəf etməyi vəsiyyəət edib lakin necə məsrəf edi-

ləcəyini müəyyən etməzsə, yaxud onun yalnız bir hissəsinin necə məsrəf ediləcəyini müəyyən edərsə, onun kəfəninin müstəhəb ölçüsünün, hərçənd normal ölçüdən artıq olsa belə, əmlakının üçdə birindən götürmək olar.¹

Məsələ 769. Evli qadının kəfən təminatı, hərçənd azyaşlı, yaxud dəli olsa da, yaxud əri onunla cinsi əlaqədə olmasa da və ya zəngin olsa və şəxsi əmlaka malik olsa da, həmçinin, qadın müvəqqəti nikahda olsa, yaxud ərinin intim ehtiyaclarını təmin etməkdən imtina etsə və itaətsizlik göstərsə də, ərinin öhdəsinə düşür.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər dördüncü cildə "Talaq (boşanma)" fəslində izah ediləcək qaydada rici talaqla boşanarsa və iddə müddəti başa çatmamış dünyasını dəyişərsə, əri onun kəfənini təmin etməlidir. Ər həddi-bülüğa çatmadığı, yaxud dəli olduğu təqdirdə isə ərin vəlisi onun əmlakı hesabına həyat yoldaşının kəfəninin xərcini çəkməlidir.

Məsələ 770. Qadının kəfəninin ərinə vacib olması xüsusunda arvadın ölümünün ərin ölümü ilə eyni zamanda və ya ondan sonra baş verməməsi, başqa bir şəxsin qadının kəfənini pulsuz vermiş olmaması və kəfənin hazırlanmasının ər üçün həddən ziyadə çətin olmaması şərt sayılır.

Beləliklə, əgər ər kəfəni təmin etmək üçün borc almağa, yaxud girov qoyduğu bir əmlakı girovluqdan azad etməyə məcbur olarsa və bu işlərin görülməsi onun üçün həddən ziyadə çətin olmazsa (əsasən, dözülməz hesab edilməzsə), bu işləri görməlidir.

Əgər qadın kəfəninin öz əmlakı hesabına alınmasını vəsiyyəət edərsə və onun vəsiyyətinə əməl edilərsə, kəfən xərci ərin öhdəsindən götürülür.

Məsələ 771. Vəfat edən şəxsin kəfəninin təmin edilməsi onun qohumları üçün, hətta sağlığında ehtiyaclarının ödənilməsi həmin qohuma vacib olan bir şəxs olsa da, vacib deyil.

Məsələ 772. Əgər vəfat edən şəxsin kəfən almaq üçün əmlakı (mirası) qalmasa, onun çılpaq halda dəfn edilməsi caiz deyil, əksinə ehtiyata əsasən, müsəlmanlara vacibdir ki, onu kəfənləsinlər və bu zaman kəfən xərcini öz mallarının zəkatından hesab edə bilərlər.

Məsələ 773. Meyiti qəsb parça və ya bu qəbildən olan şeylərlə kəfənləmək, hərçənd mübah parça və ya başqa bir şey tapılmasa belə, caiz deyil. Meyitin kəfəni qəsb edilmiş mal olarsa və sahibi də razılıq verməzsə, hətta dəfn edilmiş olsa belə, onu meyitin bədənindən çıxarmaq lazımdır. Lakin

¹ Həmçinin kəfəninin vacib və müstəhəb işlərinin hər ikisinin malının üçdə birindən təmin edilməsini vəsiyyəət edərsə, əgər onun malının üçdə biri vəsiyyətinin həyata keçirilməsi üçün kifayət edərsə, onun vəsiyyəti səhihdir və ona əsasən əməl olunmalıdır.

başqa kitablarda təfəsilatı ilə izah edilmiş bir sıra hallar istisna təşkil edir.

Məsələ 774. Meyiti nəcis parça ilə kəfənləmək - hərçənd namazda nəzərə alınmayan bir nəcis olsa belə - caiz deyil. Həmçinin, meyiti, hətta qadın, yaxud həddi-bülüğa çatmamış uşaq olsa da, xalis ipək parça ilə kəfənləmək olmaz. Meyitin qızılla işlənmiş parça ilə kəfənlənməsi, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil, lakin çıxılmaz vəziyyətlərdə bu ehtiyata lüzum yoxdur.

Məsələ 775. Məcburiyyət qarşısında qalmadıqca meyitin nəcis sayılan ölü heyvanın dərisi ilə kəfənlənməsi caiz deyil. Hətta pak sayılan ölü heyvanın dərisi, həmçinin, əti haram olan heyvanın yunundan, yaxud tükündən emal edilmiş parça ilə kəfənlənməsi də, vacib ehtiyata əsasən, məcburiyyət qarşısında qalmadıqca caiz deyil. Lakin əgər kəfən əti halal olan heyvanın tükündən, yaxud yunundan hazırlanmış olarsa, eybi yoxdur, hərçənd müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, meyit bu ikisi ilə də kəfənlənsin.

Məsələ 776. Əgər meyitin kəfəni öz nəcisi, yaxud başqa bir nəcisə bulaarsa - hərçənd namazda nəzərə alınmayan bir nəcis olsa da – nəcis olmuş hissə, hətta qəbrə qoyulduqdan sonra olsa belə, yuyulmalı, yaxud kəfən pozulmayacağı təqdirdə kəsilib götürülməlidir və əgər yumaq, yaxud kəsmək mümkün olmazsa, başqa bir kəfənlə əvəz edilməsi mümkün olduğu halda əvəz edilməlidir.

Həmçinin əgər meyitin bədəni öz nəcasəti, yaxud başqa bir nəcis ilə nəcasətlənərsə - hərçənd namazda nəzərə alınmayan bir nəcasət olsa da – bədənin paklanması həddən ziyadə çətin olmadan (əsasən, dözülməz hesab edilməzsə) mümkün olarsa və hörmətsizliyə səbəb olmazsa, bu halda onu yumaq lazımdır.

Əlbəttə, meyitin bədəni qəbrə qoyulduqdan sonra nəcis olduğu surətdə onun bədəninin paklanmasının vacibliyi lazım ehtiyata əsaslanır.

Məsələ 777. Həcc, yaxud ümrə üçün ehram bağlayan şəxs vəfat edərsə, başqaları kimi kəfənlənməlidir, başının və üzünün örtülməsinin eybi yoxdur.

Kəfəndə müstəhəb hissələr

Məsələ 778. Aşağıdakılar kəfənin müstəhəb parçaları sayılır. Onlardan bəziləri həm kişi, həm də qadına aiddir, bəziləri isə onların hər birinə məxsusdur. Hər iki cins arasında müştərək olan hissələr bunlardır:

1. **Bütün üst kəfən:** bu parça ilə meyitin bütün bədənini örtülür və onun yəmənin parçasından olması daha yaxşıdır.
Xüsusilə də qadınların başqa bir üst kəfən (üçüncü parça) ilə örtülməsi müstəhəbdir.
2. **Kəmə.** Bu, meyitin bədənində orta hissəsinə bağlanan parçadır. Bu kəmə bədənə yapışan bütün kəfən parçalarının altından bağlanılır.
3. **Bud vinti.** Bu, meyitin belinə bağlanan, möhkəm şəkildə dizə çatana kimi meyitin budlarına bükülən, hər iki buddan bir şey görünməməsi üçün parçanın ucunun sağ tərəfdən ayağın altından keçirildiyi parçadır.¹ Onun eninin bir qarış və ya daha çox olması, uzunluğunun isə hər iki budu birlikdə tamamilə örtə biləcək miqdarda olması daha yaxşıdır.
4. **Kəfənin kəmərləri.** Kəfənin iki tərəfi və ortasının bağlandığı parçalar.
Məsələ 779. Kişi və qadınlara xas olan parçalar aşağıdakılardan ibarətdir:
 - a. **Kişilərə məxsus olan parça** “Əmmamə”dir. Daha yaxşı olar ki, başına dolandırılacaq, hər iki tərəfini meyitin boynu altından keçirməyə, sağ tərəfdə qalan parçanın sinəsinin sol tərəfinə, sol tərəfdə qalan parçanın isə sağ tərəfinə atmağa (çarpaz şəkildə) kifayət edəcəyi qədər uzun olsun.
 - b. Qadınlara xas olan parçalar:
 - 1) Qadınlar üçün əmmaməni əvəzləyəcək məqnə və ya yaylıq;
 - 2) Qadınların döş hissəsinə qoyulan və hər iki tərəfin arxada bağlandığı sinəlik.
- Məsələ 780.** Meyitin kəfənlənməsi ilə bağlı digər işlər aşağıdakılardır:
 1. Bir miqdar pambığı meyitin iki ayağının arasına məhrəm yerini örtəcəyi şəkildə, üzərinə hənüt səpərək qoymaq. Əgər bədənində məmələrdən (anus, vagina, burun, ağız kimi) bir şeyin çıxma ehtimalı olarsa, onların daxilinə bir miqdar pambıq qoymaq lazımdır.
 2. Kəfənin yaxşı və keyfiyyətli olması. Hədislərdə qeyd olunur ki, Qiymət günü ölümlər keyfiyyətli kəfənləri olduğu üçün fəxr edər və həmin yaxşı kəfən ilə dirilirlər.
 3. Kəfənin pambıqdan olması.
 4. Kəfənin rəngli deyil, ağ olması. Əlbəttə, “Burd (Yəmənin parçası)” bu hökmdə istisnaqlıq təşkil edir, onun qırmızı olmasının iradə yoxdur.
 5. Hər bir şübhədən arınmış, ən pak və ən halal maldan alınması. Kəfənin haram və ya qəsb maldan əldə edilməsi caiz deyil.

¹ Bud vinti parçasının budların hər birinə ayrılıqda bükülməsi doğru deyil.

12. İmam Rzadan (əleyhissalam) nəql olunan “Silsilə-tuz zəhəb” hədisini sənədi ilə birlikdə kəfənin üzərinə yazmaq.¹
13. Əqiq üzüyün daşına şəhadəteyn, pak imamların (əleyhimussalam) adları, onların imamətinin iqrarını yazmaq, hətta daxil olma niyyəti olmadan hər bir faydalı şeyin yazılması bəyənilir.²
Əlbəttə daha yaxşı olar ki, sözügedən dualar Şəhidlər ağası İmam Hüseyin (əleyhissalam) türbəti ilə, yaxud bir qədər mürəkkəb türbətlə qarışdırılaraq yazılsın. Əgər imam Hüseyinin (əleyhissalam) türbəti olmazsa, digər imamların türbəti ilə yazılması yaxşıdır.
14. İnsan kəfənini, habelə, dəfn hazırlığında istifadə olunan sidr və kafuru ölümündən əvvəl, öz sağlığında hazırlasın. Hədislərdə qeyd olunur ki, kəfənini hazırlayan şəxsi qafillərdən yazmazlar və ona hər dəfə baxdıqda onun üçün savab yazılar. Həmçinin mömin meyitə kəfən bağışlamaq müstəhəbdir.
15. Can vermə halında olduğu kimi meyiti kəfənləndiyi zaman üzü qibləyə uzatmaq müstəhəbdir. Daha yaxşı olar ki, onu namaz halında olduğu kimi qoysunlar.
16. Kəfənləyən şəxs hədəsdən pak olsun. Yəni, (vəzifəsinə uyğun olaraq) qüsl və ya dəstəmaz almış olsun.

Məsələ 781. Quranın mübarək ayələri və müqəddəs adlar elə yerdə yazılmalıdır ki, ora nəcasətlənməkdən və bulaşmaqdan amanda qalsın. Həmçinin onları bədən dağıldıqdan sonra nəcasətin bulaşa biləcəyi yerdə yazmaqdan da çəkinmək lazımdır.

Habelə, sözügedən sözlər ürfü baxımdan ədəbsizlik və hörmətsizlik sayılan, müqəddəs adların təhqir olunmasına səbəb olacaq yerlərdə yazıl-

¹ Uyunu Əxbarir Rza, c. 2, bab 37, səh. 134. Habelə mərhum Kəfəminin “Bələdul əmin və dirul həsin” kitabında 350-ci səhifədə yazdığı duanı da rəca niyyəti ilə kəfən üstünə yazmaq bəyənilir.

² Seyyid ibn Tavus “Fələhus-saleh” kitabında yazır: Cəddim Vərram ibni Əbi Faris vəsiyyəti etmişdi ki, vəfatından sonra imamların (əleyhimussalam) adı həkk edilmiş əqiq üzüyü onun ağzına qoysunlar. Mən də bir əqiq üzüyə:

اللَّهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَعَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ وَجَعْفَرٌ وَمُوسَى وَعَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحَبَّةُ الْقَائِمُ
أَيْمَتِي وَوَسِيْلَتِي

“Allahu Rabbi və Muhəmmədun nəbiyyi, və Əliyyun vəl Həsənu, vəl Hüseynu, və Əliyyun və Muhəmmədun və Cəfərun və Musa və Əliyyun və Muhəmmədun və Əliyyun və Həsənu vəl Huccətul Qaimu əimməti və vəsiləti” yazdım. Vəsiyyəti edirəm ki, onu ölümündən sonra ağzına qoysunlar ki, o iki mələyin suallarına cavab vermək mənim üçün asanlaşsın inşaallah.

mamalıdır. Sərtasərin qırağına, meyitin baş tərəfindən yəmən paltarına, yaxud köynəyin qabağına yazıla bilər. Habelə rəca niyyəti ilə Quran və duaları ayrıca bir parçaya yazıb sinənin və ya başın üstünə qoymaq da bəyənilir.

Kəfəndə məkrüh olan şeylər

Məsələ 782. Aşağıdakı işlər kəfəndə məkrüh sayılan işlərdəndir:

1. Dəmir qayçı kimi dəmirdən düzəldilmiş şeylə kəsilməsi.
2. Manjet və düymənin olması. Əgər meyiti sağlığında geydiyi köynəklə kəfənləsələr, düymələrini söksələr, onun qolunda manjetli olmasının iradı yoxdur. Lakin sözügedən köynəyin vacib miqdarı örtəcək miqdarda olması kafidir.
3. Kəfəni tikən zaman sapı ağzın suyu ilə nəmləndirmək. Lakin ağzı suyundan başqa bir şeylə nəm olarsa, məkrüh deyil.
4. Kəfənə xoş qoxularla tutsu vermək. Hətta onu ətirlə ətirləndirmək də məkrüh sayılır. Lakin kafurla onun qoxusunu gözəlləşdirmək müstəhəbdir.
5. Kəfənin rənginin qara olması.
6. Qara rənglə kəfənin üzərində yazmaq.
7. Kəfən parçasını istər xalis, istərsə də qarışıq kətandan olması.
8. Əmmaməni altlıq olmadan meyitin başına bürümək.
9. Kəfənin çirkli olması.
10. Kəfən alarkən onun qiymətində endirim edilməsi üçün çənə döymək.
11. Kəfən parçasını tikmək.¹

Cəridə (ağac parçası)

Məsələ 783: Meyitin dəfn işlərindən ən çox təkid olunan müstəhəblərdən biri də iki ağac parçasının meyitlə birlikdə qoyulmasıdır. “Cəridə” yarpaqları kəsilmiş ağacın taxtasıdır. Onun hər bir meyitlə (bülüğ həddinə

¹ Kəfənin kəsilməsi ilə bağlı nümunə qarşıdakı səhifələrdə qeyd ediləcəkdir. Burada kişi və qadının hər biri üçün iki nümunə, birinin eni iki, digərinin isə eni üç metr olduğu göstərilmişdir. Təbii ki, insanlar burada verilən ölçüləri öz bədən və boyuna münasib olaraq artırıb-azalda bilərlər. Qeyd etmək lazımdır ki, köynəyin ortasında meyitin başının keçirilməsi üçün açılan yarığın halqa və ya uzunsov formada olmaması, əksinə, iki çiyinin uyğun olaraq üfüqi şəkildə açılması müstəhəbdir.

çatıb çatmamasından, qadın və ya kişi olmasından, yaxşı əməl sahibi və ya günahkar olmasından asılı olmayaraq) birgə qoyulması müstəhəbdir. Cəridə taxtasının xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

1. Daha yaxşı olar ki xurma ağacından olsun. Mümkün olmadığı təqdirdə sidr, nar ağacından, onlar da tapılmadığı halda söyüd ağacından olsun. Bunların heç biri olmazsa, hər bir yaş taxta da kifayətdir.
2. Cəridə üçün quru taxta kifayət etmir.
3. Daha yaxşı olar ki, cəridənin uzunluğu bir dirsək, gec quruması üçün diametri də qalın olsun.
4. Yaxşı olar ki, cəridənin birini bədənə yapışdırıb sağ tərəfinə körpücük sümüyünə yaxın çatdığı yerə kimi, digər ağac parçasını isə köynəyin üstünə və sərtasərin altına sol tərəfdə çatdığı yerə kimi körpücük sümüklərinin yanına qoysunlar. Demək olar ki, iki ağac parçasını hansı şəkildə meyitlə qəbrə qoymalarından asılı olmayaraq, bu müstəhəbə əməl etmiş sayılır.
5. Unutqanlıq və ya ağacın tapılmaması səbəbilə meyitlə qəbrə qoyulmayan cəridəni onun qəbri üstünə qoymaq lazımdır. Belə ki, cəridənin biri onun baş tərəfində, digəri isə ayaq tərəfindən qəbri üstünə qoyulmalıdır.
6. Cəridənin hər birinin üzərinə kəfənin qırağına yazılan yazıların həkk edilməsi daha yaxşıdır. Bu halda həmin iki cəridənin həmin yazılara hörmətsizlik və təhqir sayılan şeylərə bulaşmasının qarşısı hətta bu iş o iki şeyi pambıq və bu kimi şeylər arasında qoymaqla olsa belə, alınmalıdır.

Qadın kəfən nümunəsi, uzunluğu 950 sm, eni 200 sm

Kəfənin dualarının yazılması üçün parça	40 sm	Uzunluğu 160 sm	Kəfənin kəmərləri, 5 kəmərlər, hər biri 160 sm x 10 sm	Eni 50 sm	Eni 110 sm	Uzunluğu 160 sm	Yaylıq	Eni 160 sm	Fitə	Uzunluğu 160 sm	eni 160 sm	Eni 160 sm	Eni 120 sm	Kəmərlər	Uzunluğu 360 sm	eni 120 sm	Uzunluğu 360 sm	Eni 200 sm	Uzunluğu 270 sm	Sərtasər	40 sm	Bud vinti uzunluğu 520 sm, eni 40 sm	40 sm	Sinəbənd	Uzunluğu 180 sm	Kəmərlər	Uzunluğu 180 sm	Uzunluğu 270 sm

Kəfənin dualarının yazılması üçün parça	Eni 200 sm		Sərtasər Uzunluğu 270 sm eni 200 sm	
	40 sm	Eni 120 sm		
		Eni 160 sm		Kəmərlər Uzunluğu 360 sm eni 120 sm
		Eni 160 sm		
	Eni 160 sm			Eni 120 sm

Kişi kəfən nümunəsi, uzunluğu 640 sm, eni 300 sm

Bud vinti uzunluğu 520 sm, eni 40 sm			Kəmərlər
Əmmamə	uzunluğu 440 sm, eni 20 sm	Fitə	
Kəfən bəndləri	Kəfən dualarının yazılması üçün parça	Uzunluğu 160 sm Eni 140 sm	Uzunluğu 180 sm Eni 40 sm
Uzunluq 280 sm, en 40 sm, 6 bənddir, hər biri 140x13sm	Uzunluq 160 sm, en 140 sm		
Sərtasər	Köynəklik		
Uzunluq 280 sm, en 200 sm	Uzunluq 360 sm, en 120 sm		

Qadın kəfən nümunəsi, uzunluğu 640 sm, eni 300 sm

Bud vinti uzunluq 600 sm, en 40 sm				Kəmərkər Uzunluq 180 sm en 40 sm
Kəfən dualarının yazılması üçün parça Uzunluq 160 sm, en 140 sm	Kəfən kəməri, uzunluq 160 sm, en 10 sm	Sinəlik Uzunluq 160 sm en 60 sm	Fitə Uzunluq 160 sm en 60 sm	
		Yaylıq Uzunluq 160 sm en 80 sm		
Sərtasər Uzunluq 280 sm, en 200 sm				Köynəklik Uzunluq 360 sm, en 120 sm

Hənüt ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 784. Qüsl edildikdən sonra meyitin hənüt edilməsi, yəni onun alnına, ovuclarına, diz qapaqlarına və ayaqlarının baş barmaqlarına bir hissəsi üzərində qalacaq şəkildə kafur vurulması vacibdir. Bu iş sürtməkdən başqa bir üsulla da yerinə yetirilə bilər.

Məsələ 785. Meyitin hənutu üçün istifadə edilən kafur qəsbi olmamalı, üyüdülmüş (narın) və yumşaq olmalı, həmçinin təzə və ətirli olmalıdır və əgər köhnə olduğuna görə qoxusunu itirmiş olarsa, kafi sayılır. Həmçinin, kafur pak olmalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, hətta cəsədin nəcasətlənməsinə səbəb olmasa da, pak olmalıdır.

Məsələ 786. Hənutun meyitə qüsl, yaxud təyəmmüm edildikdən sonra və cənazə namazından öncə yerinə yetirilməsi şərtidir. Meyiti kəfənləməzdən öncə, yaxud kəfənləmə əsnasında və ya kəfənləmədən sonra, cənazə namazı qılınmamış hənüt etmək olar.

Məsələ 787. Hənutda qəsdi-qürbət şərt deyil. Həmçinin, həddi-bülüğa çatmayan, hətta müməyyiz də olmayan uşaq belə etsə, kafidir.

Məsələ 788. Meyitin burnunun ucuna da kafurun sürtülməsi müstəhəbdir. Həmçinin, müstəhəbdir ki, oynaqlarına, sinəsinə, boğazının altındakı çuxura, ayaqların altına və əllərin üstünə də kafur sürülsün.

Məsələ 789. Müstəhəb ehtiyata əsasən, kafur əvvəlcə meyitin alnına sürtülməlidir, lakin digər nahiyələr arasında hər hansı ardıcılıq qaydası yoxdur. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, kafur əllə, daha dəqiq desək, əlin aya hissəsi ilə sadalanan yerlərə sürtülməlidir və daha yaxşı olar ki, meyitin hənutu üçün istifadə edilən kafurun miqdarı yeddi bazar misqalı¹ olsun.

Məsələ 790. Gözün, burnun, yaxud qulağın içinə kafur vurmaq məkrühdür.

Məsələ 791. Həcc, yaxud ümrə üçün ehram bağlayan şəxs vəfat edərsə, 745-ci məsələdə qeyd edilən iki hal istisna olmaqla onun hənüt edilməsi caiz deyil.

Məsələ 792. Etikafda olan insan,əri vəfat edən və hələ iddə müddəti başa çatmayan qadın, hərçənd ətirdən istifadə etmək onlar üçün haram olsa da, vəfat etdikləri təqdirdə hənüt edilmələri vacibdir.

¹Bir misqal təqribən 4,26 qrama bərabər ölçü vahididir. *Tərc.*

Məsələ 793. Müstəhəb ehtiyata əsasən, meyitə müşk, ənbər, ud və digər ətirilər vurulmamalı, habelə bunlar kafurla qarışdırılmamalıdır.

Məsələ 794. Kafura Şəhidlərin sərvəri Həzrət Hüseyinin (əleyhissalam) qəbrinin torpağından bir qədər qarışdırmaq müstəhəbdir. Lakin həmin kafur hörmətsizlik sayılacaq yerlərə sürtülməməlidir. Həmçinin, qarışdırılan türbətin miqdarı kafura kafur deyilməyəcək qədər çox olmamalıdır.

Məsələ 795. Əgər kafur tapılmazsa, yaxud yalnız meyit qüslünə yetəcək qədər olarsa, hənüt zəruri sayılmır. Meyit qüslü üçün lazım olan həcmdən artıq olduğu, lakin yeddi üzvün hamısının hənüt edilməsi üçün kafi miqdarda olmadığı təqdirdə isə hənüt əsas etibarlı ilə vacibdir, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, alnın hənutu digər nahiyələrin hənutuna tərcih edilməlidir.

Cənazə namazı

Cənazə namazının vacib olduğu hallar

Məsələ 796. Vəfat etmiş müsəlman, yaxud müsəlman hökmündə olan və qəməri təqvimlə altı yaşı tamam olmuş uşaq üçün cənazə namazı qılmaq vacibdir.

Məsələ 797. Vacib ehtiyata əsasən, qəməri təqvimlə altı yaşı tamam olmayan, lakin namazı başa düşən uşaq üçün cənazə namazı qılınmalıdır, başa düşməyən uşaq üçün isə rəcəən (savab ümidi ilə) qılınmasında məhdudiyyət yoxdur. Ancaq ölü doğulan uşaq üçün namaz qılmaq müstəhəb deyil.

Cənazə namazının şərtləri

Məsələ 798. Cənazə namazının doğru olması üçün bir neçə şərt tələb edilir:

Birinci şərt: Cənazə namazı meyitin qüsl, hənüt və kəfənlənməsindən sonra qılınmalıdır və əgər bunlardan öncə, yaxud bunların arasında qılınarsa, hətta unutmazlıq, yaxud məlumatsızlıqdan olsa belə, kafi sayılmır.

İkinci şərt: Cənazəni başı namaz qılanın sağ, ayaqları isə sol tərəfinə düşəcək şəkildə arxası üstü uzatmaq lazımdır.

Üçüncü şərt: Cənazə namaz qılanın önündə olmalıdır. Beləliklə, əgər cənazə namaz qılanın arxasında olarsa, cənazə namazı doğru deyil.

Həmçinin, əgər cənazə namaz qılanın yalnız bir tərəfində olarsa, cənazə namazı doğru deyil. Lakin cənazə namazı camaat halında qılınarsa və sıralar uzun olarsa, bu halda cənazənin müqabilində olmayanların namazına xələl gəlmir. Həmçinin, əgər bir neçə cənazə 805-ci məsələdə izah edilən qaydada yan-yanə düzülərsə və insan onların hamısı üçün bir cənazə namazı qılmaq istəyərsə, bəzi cənazələrin onunla üzbəüz olmaması namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

Dördüncü şərt: Namaz qılan şəxs cənazədən onun yanında durmaq sayılmayacaq qədər uzaq olmamalıdır, lakin camaat halında qılan cənazə namazında sıralar bir-birinə birləşmiş olduğu təqdirdə məmumların uzaq olmasının eybi yoxdur. Həmçinin, əgər bir neçə cənazə yan-yanə düzülərsə və insan onların hamısı üçün bir cənazə namazı qılmaq istəyərsə, onun bəzi cənazələrdən uzaq olmasının eybi yoxdur.

Beşinci şərt: Cənazə ilə namaz qılan arasında pərdə, divar, yaxud başqa bir maneə olmamalıdır. Lakin cənazənin tabut kimi bir yerdə olması namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

Altıncı şərt: Namaz qılanın durduğu yer cənazənin qoyulduğu yerdən həddən ziyadə alçaq, yaxud hündür olmamalıdır. Lakin cüzi alçaqlıq, yaxud hündürlük xələl gətirmir.

Yeddinci şərt: Namaz qılınarkən cənazənin məhrəm yerləri örtülü olmalıdır. Cənazənin kəfənlənməsi mümkün deyilsə, məhrəm yerlərini, hərçənd parça, libas, taxta, kərpic və və bu qəbildən olan şeylərlə örtmək lazımdır.

Səkkizinci şərt: Cənazəyə namaz qılan şəxs aqil olmalı (dəli olmamalı) və məşhur nəzərə əsasən, on iki imam şiəsi olmalıdır. Lakin əgər on iki imam şiəsi olmayan bir şəxs on iki imam şiəsi olmayan bir meyitə namaz qılarsa, cənazənin vəlisi olan on iki imam şiəsi istisna olmaqla digər on iki imam şiələrinin cənazə namazını təkrarən qılmasına ehtiyac yoxdur.

Doqquzuncu şərt: Cənazəyə namaz qılan şəxs üzü qibləyə dayanmalıdır.

Onuncu şərt: Cənazəyə namaz qılan şəxs cənazə namazını ayaq üstə qılmalıdır. Lakin əgər cənazə namazını ayaq üstə qıla biləcək bir şəxs tapılmazsa, cənazə üçün oturaq halda namaz qılmaq olar.

On birinci şərt: Namaz qılan şəxs Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə və ixlasla namaz qılmalıdır.

On ikinci şərt: Niyyət zamanı, hərçənd icmalən olsa da, cənazəni müəyyənləşdirməli, məsələn: "Bu cənazəyə qürbətən iləllah (Allaha yaxınlaş-

maq üçün) namaz qılırəm”, - deyə niyyət etməlidir. Yaxud cənazə namazı camaat halında qilındığı təqdirdə məmum: “İmamın namazına niyyət etdiyi cənazə üçün namaz qılırəm”, - deyə niyyət etməlidir.

On üçüncü şərt: Hərəkətsizlik qorunmalı, yəni namaz qılan şəxs cənazə namazı əsnasında namaza durmaq sayılmayacaq qədər çox hərəkətli olmamalı, hətta vacib ehtiyata əsasən, bədənün gündəlik namazlar üçün şərt sayılan hərəkətsizliyi cənazə namazında da qorunmalıdır.

On dördüncü şərt: Cənazə namazının təkbir və duaları fasiləsiz ardıcılıqla oxunmalı, təkbirlər və dualar arasında namazın surəti pozulacaq qədər fasilə verilməməlidir.

On beşinci şərt: Cənazə namazı əsnasında namazın surətini pozacaq istənilən hərəkətdən, vacib ehtiyata əsasən, ümumiyyətlə söhbət etməkdən, qəhqəhə ilə gülməkdən, qibləyə arxa çevirməkdən çəkinmək lazımdır.

On altıncı şərt: Cənazə namazı meyitin şəri vəlisinin izni ilə qılınmalıdır və onun izni olmadan qılınması doğru deyil. Şəri vəli və onun icazəsi ilə bağlı məsələlər daha öncə ətraflı surətdə izah edilmişdir.

On yeddinci şərt: Cənazə namazı izah ediləcək surətdə qılınmalıdır.

Məsələ 799. Cənazə namazı qılan şəxsin dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlü olmasına, bədəninin və libasının pak olmasına gərəkdir. Hətta əgər namaz qılanın paltarını və namazı qıldığı yer, yaxud cənazənin qoyulduğu yer qəsb olarsa belə, qəsb edən şəxsin günahkar sayılmasına baxmayaraq cənazə namazı doğrudur. Müstəhəb ehtiyata əsasən, insan digər namazlarda riayət edilən bütün şərtlərə cənazə namazında da riayət etməlidir.

Məsələ 800. Cənazə namazında namaz qılanın həddi-bülüğa çatmış olması şərt sayılmır. Buna əsasən, namazı doğru qaydada qıla bilən həddi-bülüğa çatmayan müəyyiz uşağın qıldığı cənazə namazı kafidir.

Məsələ 801. Vəfat edən insan cənazə namazını müəyyən bir şəxsin qılmasını vəsiyyət edərsə, həmin şəxsin meyitin vəlisindən icazə alması daha yaxşı olsa da, zəruri sayılmır. Lakin əgər vəfat edən şəri vəlisinin müəyyən bir şəxsi onun cənazə namazını qılmaq üçün dəvət etməsini vəsiyyət edərsə, vəlinin icazəsi zəruriliyini itirmir və həmin şəxs meyitin vəlisindən icazə almalıdır.

Məsələ 802. Namazdan sonra dəfnədək cənazə namazının batil olduğu məlum olarsa, yenidən qılınmalıdır.

Məsələ 803. Cənazə qəsdən, unutkanlıqdan və ya üzürlü bir səbəbdən namazsız dəfn edilərsə, yaxud dəfndən sonra ona qılınan namazın batil ol-

duğu məlum olarsa, cənazə namazını qılmaq üçün qəbrinin açılması caiz deyil, lakin vacib ehtiyata əsasən, cəsədi pozulmadıqca rəcaən (savab ümidi ilə) cənazə namazının qeyd edilən şərtlərinə riayət etməklə qəbrinin başında namaz qılmaq lazımdır.

Cənazə namazının qılınma qaydası

Məsələ 804. Cənazə namazının beş təkbiri vardır və namaz qılan şəxs niyyətdən sonra aşağıdakı qaydada beş təkbir deyərsə, kafidir:

- 1) Birinci təkbirdən sonra desin: “Əşhədu ən lə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən rasulullah”.
- 2) İkinci təkbirdən sonra desin: “Allahummə sallı ələ Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd”.
- 3) Üçüncü təkbirdən sonra desin: “Allahumməğfir lil-mumininə vəl-muminat”.
- 4) Dördüncü təkbirdən sonra cənazə kişi olduğu halda: “Allahumməğfir lihazəl-meyyit”, qadın olduğu halda isə: “Allahumməğfir lihazihil-meyyitə”, - desin.
- 5) Sonra beşinci təkbiri desin. Bu təkbirdən sonra hər hansı bir zikr, yaxud duanın edilməsi vacib deyil.

Ancaq daha yaxşı olar ki, namaz qılan şəxs cənazə namazında birinci təkbirdən sonra desin:

“Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh. Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbdəhu və rəsuləh, ərsələhu bil-huda və dinil-həqqi bəşirən və nəzirən bəynə yədəyis-saəh”.

İkinci təkbirdən sonra desin:

“Allahummə sallı ələ Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, və barik ələ Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, vərhəm Muhəmmədən və Alə-Muhəmməd, kəəfzəli mə səlləytə və bərəktə və tərəhhəmtə ələ İbrahimə və Ali-İbrahim. İnnəkə Həmidun Məcid. Və səlli ələ cəmiil-ənbiyai vəl-mursəlinə vəş-şuhədəi vəs-siddiqinə və cəmiil-ibadillahis-salihin”.

Üçüncü təkbirdən sonra desin:

“Allahumməğfir lil-mumininə vəl-muminat, vəl-musliminə vəl-muslimat, əl-əhyai minhum vəl-əmvat, tabi beynənə və beynəhum bil-xeyrat. İnnəkə mucibud-dəəvat, innəkə ələ kulli şeyin qədir”.

Dördüncü təkbirdən sonra cənazə kişi olduğu halda desin:

“Allahummə innə hazəl-musəcca quddaməna əbdükə vəbnu əbdikə

vəbnü əmətikə, nəzələ bikə və əntə xeyru mənzulin bih. Allahummə inna la nələmu minhu illa xayran və əntə ələmu bihi minna. Allahummə in kanə muhsinən fəzid fi ihsanihi, və in kanə musien fətəcavəz ən seyyiatih, vəğfir ləh. Allahumməcəlhu indəkə fi əla illiyyin, vəxluf əla əhlihi fil-ğabirin, vərhəmhu birəhmətikə ya ərhəmərahimin”.

Sonra beşinci təkbiri desin. Bununla namaz başa çatır.

Lakin cənazə qadın olduğu təqdirdə dördüncü təkbirdən sonra belə desin:

“Allahummə innə hazihil-musəccatə quddaməna əmətukə vəbnətu əbdikə vəbnətu əmətikə, nəzələt bikə və əntə xeyru mənzulin bih. Allahummə inna la nələmu minha illa xayran və əntə ələmu biha minna. Allahummə in kanət muhsinətən fəzid fi ihsaniha, və in kanət musiatən fətəcavəz ən seyyiatih, vəğfir ləha. Allahumməcəlha indəkə fi əla illiyyin, vəxluf əla əhliha fil-ğabirin, vərhəmha birəhmətikə ya ərhəmərahimin”.

Qeyd etmək lazımdır ki, dördüncü təkbirdən sonra oxunan yuxarıdakı dualar həddi-bülüğa çatmış insanlar üçündür, həddi-bülüğa çatmayan şəxslər, o cümlədən möminlərin övladları üçün qılınan cənazə namazında isə dördüncü təkbirdən sonra belə deyilir: “Allahumməcəlhu liəbəveyhi və ləna sələfən və fərətan və əcrən”.

Məsələ 805. Bir neçə cənazəyə bir cənazə namazı qılmağın iradı yoxdur və iki yolla qılma bilər:

- a) Bütün cənazələr bir-birinin qarşısında (şəquli sıra şəklində) namaz qılanın önündə qoyulur. Meyitlərin bəzisi qadın, bəzisi kişi olduğu halda isə, kişilərin namaz qılanlara yaxın, qadının sinə tərəfinin kişinin bədəninin orta hissəsinin müqabilində qoyulması daha yaxşıdır. Bundan sonra onlar üçün bir cənazə namazı qılınır.
- b) Cənazələri bir sırada elə qoyurlar ki, hər bir cənazənin başı pilləkənlərdə olduğu kimi digər cənazənin bədəninin yarısı ilə üzbəüz olsun və namaz qılan bu sıranın ortasında dayansın və ondan sonra onlara bir cənazə namazı qılsın. Hər bir halda dördüncü təkbirdən sonrakı dua da şəxs əvəzliliklərinin cəmdə, ikilikdə, yaxud qadın cinsi və ya kişi cinsinə uyğun işlədilməsinə riayət edilməlidir.

Məsələ 806. Cənazə namazında azan, iqamə, başlanğıcda deyilən təkbirlər və onlara bağlı dualar yoxdur. Həmçinin meyit namazında Həmd və surə, ruku, səcdələr, qunut, təşəhhüd və salam da yoxdur.¹

¹ Lakin meyit namaz qılanlar rəcaən (savab ümidi ilə) beşinci təkbirdən sonra deyə bilər: “Rabbəna atina fid-dunyə həsənətən və fil axirəti həsənətən və qina əzəbən nar” yaxud :

Məsələ 807. Cənazə namazının camaat halında qılınması müstəhəbdir və vacib ehtiyata əsasən, cənazə namazının imamı həddi-bülüğ, ağıl, halalzadə, on iki imam şiəsi olmaq və s. kimi imamlıq üçün tələb olunan şərtlərə cavab verməlidir.¹ Lakin adil olması, hərçənd müstəhəb ehtiyatın tələbi olsa da, şərt sayılmır.

Camaat namazının doğru olması üçün tələb olunan şərtlər xüsusunda da, iqtidanın gerçəkləşməsi və camaat namazının təşkilində ürfən rol oynayan şərtlərə riayət etmək lazımdır. Məsələn, məmumla imam, həmçinin məmumla onun imama qoşulması üçün vasitə olan başqa məmum arasında həddən ziyadə məsafə olmamalıdır.

Məsələ 808. Cənazə namazını camaatla qılan şəxs, hərçənd məmum olsa da, onun təkbir və dualarının heç olmazsa vacib hissələrini oxumalıdır. Sözügedən dualara camaat halında qılınan və yalnız imamın oxuduğu gündəlik namazların Həmd-surəsi ilə bağlı hökm şamil olunmur.

Cənazə namazında müstəhəb olan işlər

Məsələ 809. Cənazə namazında bir neçə şey müstəhəbdir:

- 1) Namaz qılanın cənazə namazında dəstəmazlı, qüslü və ya təyəmmümlü olması. Lazım ehtiyata əsasən, o, dəstəmaz və qüsl mümkün olmadığı halda, yaxud dəstəmaz alacağı və ya qüsl edəcəyi təqdirdə cənazə namazına çatmayacağını ehtimal etdikdə təyəmmüm etməlidir. Əlbəttə, əgər dəstəmaz almaq və qüsl etmək mümkündürsə və cənazə namazına çatmaq üçün də kifayət qədər vaxt qalırsa, belə hallarda da insan rəcaən təyəmmüm edə bilər.
- 2) Cənazə kişi olduğu halda imamın, yaxud ona fərdi qaydada namaz qılan şəxsin cənazənin orta hissəsinin müqabilində, qadın olduğu təqdirdə isə sinəsinin müqabilində dayanması.
- 3) Namazı ayaqyalın qılmaq.
- 4) Hər təkbirdə gündəlik namazların təkbirətəl-ehramı mövzusunda 1247-ci məsələdə qeyd ediləcək qaydada əlləri qulaqların, yaxud üzün

“Allahummə salli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Allahumməğfir lil mumininə vəl muminat. Allahummə əllif bəynə qulubuhum və təvəffəni ələ milləti Rasulik. Allahumməğfir ləna və liixvanina əlləzinə səbəquna bil imani və lə təcəl fi qulubina gillən lilləzinə əmənu Rabbəna innəkə rəufur rahim. Allahummə əfvəkə, Allahummə əfvək”.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, məmumlar kişi olduğu təqdirdə onların imamı qadın ola bilməz.

müqabilinədək qaldırmaq.

- 5) Onunla¹ cənazə arasında məsafə o qədər az olmalıdır ki, əgər külək paltarını hərəkət etdirərsə, cənazəyə toxunsun.
- 6) Cənazə namazının camaat halında qılınması.
- 7) İmamın təkbir və duaları ucadan, onunla birgə namaz qılanların (məmumların) isə alçaq səslə oxuması.
- 8) Camaat namazında məmum bir nəfər olsa da, onun imamın arxasında durması.
- 9) Namaz qılanın vəfat edən şəxs, habelə mömin kişi və qadınlar üçün çox dua etməsi.
- 10) Camaat halında qılındıqda namazdan öncə üç dəfə “əs-səlat” demək.
- 11) Namazın insanların cənazə namazını qılmaq üçün daha çox getdiyi bir yerdə qılınması.
- 12) Haiz qadının cənazə namazını camaatla birgə qıldığı təqdirdə tək durması, namaz qılanların sırasında durmaması.

Cənazə namazında məkrüh olan işlər

Məsələ 810. Cənazə namazının məscidlərdə qılınması məkrühdür. Lakin Məscid əl-haramda məkrüh deyil.

Məsələ 811. Fəqihlərdən (Allah onlardan razı olsun!) bəzilərinin nəzərinə, cənazə üçün bir neçə dəfə namaz qılmaq məkrühdür. Lakin bu məsələ sübuta yetirilməmişdir. Beləliklə, cənazəyə bir neçə namaz qılmaq olar və əgər vəfat edən şəxs elm və təqva sahibi olarsa, şübhəsiz, məkrüh deyil.

Cənazəni müşayiət etmək

Məsələ 812. Kişilərin vəfat edən insanın cənazəsini dəfn edilməyi yerə kimi müşayiət etməsi müstəhəbdir və onun fəziləti barədə çoxlu rəvayətlər nəql olunmuşdur. Cənazəni müşayiət etdikdə bir neçə əməl müstəhəb sayılır. O cümlədən:

1. Meyitin yaxınlarının dəfndə iştirak etmələri üçün möminləri vəfat edənin ölümündən agah etməsi.
2. Cənazənin üstünü parça ilə örtmək və sözügedən parça bəzəkli və

¹ İmamı, yaxud fərdi surətdə namaz qılan şəxs ilə. *Tərc.*

dəbdəbəli olmamalıdır.

3. Cənazəyə baxdıqda desin: “İnna lillahi və inna iləyhi raciun, Allahu əkbər, haza ma vəədənallahu və rasuluhu və sadəqallahu və rasuluh. Allahummə zidna imanən və təslimə. Əlhəmdulilləhil ləzi təzzəzə bil qudrəti və qahəral ibadə bil məvt”.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu duanın oxunulması təkcə cənazəni müşayiət edən şəxsə aid deyil, gözü cənazəyə düşən hər bir şəxsin bu duanı oxuması müstəhəbdir.

4. Cənazəni daşıyan şəxs onu götürdüyü və daşdığı zaman desin: “Bismilləhi və billəhi və sallallahu əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Allahumməğfiril mumininə vəl muminat”.
5. Cənazəni müşayiət edən şəxsin cənazənin arxasında minikdə deyil, piyada getməsi.
6. Cənazənin nəqliyyat vasitəsində deyil, çiyinlərdə aparılması. Burada yolun uzaq olması kimi zəruri hallar istisnadır.
7. Cənazəni aparənlərin ən az dörd nəfər olması.
8. Cənazəni müşayiət edənlərin onun dörd küncündən tutması. Dörd küncün hər birindən tutmasına isə “tarbi” deyilir və onun ən yaxşı şəkli budur ki, tabutun ön küncündən sağ tərəfdən başlayaraq cənazəni sağ çiyinə qoysun, sonra sağ tərəfdən tabutun arxa küncündən tutub onu sağ çiyinə üzərinə qoysun, ondan sonra tabutun arxa küncündə sol tərəfə keçib onu sol çiyinə üzərinə qoysun, sonda isə tabutun qabaq hissəsinə gedib onu sol çiyinə üzərinə qoysun.
9. Cənazəni müşayiət edənlərin onun qabağından deyil, yanında və ya arxasında yol getməsi və arxasında yol getmək daha fəzilətlidir.
10. Cənazəni müşayiət edən xuşu halında olmalı, təfəkkür edib dərindən fikirləşməli, cənazəni görməkdən ibrət almalı, özünü meyitin yerinə fərz etməli, ondan sonra isə onu dünyaya qaytardıqlarını düşünməlidir. Beləliklə, öz axirətinin fikrində olmalıdır.
11. Cənazənin orta və normal sürətlə aparılması daha məqsədəuyğundur.
12. Əza sahiblərinin ayaqyalın yol getməsi və ya əza sahibi olduqlarını göstərmələri üçün zahiri görünüşlərini dəyişməsi.
13. Cənazəni müşayiət etmək üçün bir hədd təyin olunmamışdır. Daha yaxşı olar ki, insan namaza kimi, hətta meyiti dəfn edənədək gözləyib cənazənin müşayiət edilməsində iştirak etsin.

Məsələ 813. Cənazə müşayiət edilən zaman aşağıdakı işlər məkrüh sayılır:

- 1) Cənazəni müşayiət edən şəxsin gülməsi yaxud ləhv sayılan işlərlə məşğul olması.
- 2) Cənazəni müşayiət edən şəxsin zikr, dua, istiğfar və bu kimi şeylərdən başqa söz danışması. Hətta rəvayətlərdə qeyd olunur ki, cənazəni müşayiət edən şəxsə salam verməzlər.
- 3) Cənazəni müşayiət edən şəxsin öz buduna və ya digər əlinin üstünə vurması
- 4) Cənazəni müşayiət edən şəxs desin: "Vəfat edən şəxsə rəhm edin, onun üçün bağışlanma diləyin, onunla yaxşı davranın".
- 5) Cənazəni müşayiət edən şəxsin minikdə olması. Lakin üzrlü olması istisnadır. Təbii ki, qayıdarkən miniyə minməyin iradı yoxdur.
- 6) Cənazəni müşayiət edən şəxsin cənazənin önündə yol getməsi.
- 7) Cənazənin sürətlə aparılması.

Meyitin dəfni

Meyitin dəfni ilə əlaqədar vacib olan işlər

Məsələ 814. Müsəlmanın, yaxud müsəlman hökmü şamil olan insanın meyitini dəfn etməklə bağlı aşağıda qeyd edilənlərin yerinə yetirilməsi vacibdir:

1) Mümkün olduğu halda meyitin bədəninin torpağın altında gizlənəcək şəkildə yerdə qazılmış bir çuxurda dəfn edilməsi vacibdir və zərurət olmadan meyiti binada, tikilidə, yaxud tabut və ya sandıqda dəfn etmək olmaz.

2) Meyitin qoxusu bayıra yayılaraq insanları incitməyəcək şəkildə dəfn edilməsi vacibdir. Lakin əgər meyit səhra kimi bir yerdə dəfn edilərsə və orada meyitin qoxusunun əziyyət verə biləcəyi kimsə olmazsa, meyitin hansı şəkildə olursa olsun yerin təkinə dəfn edilməsi kafidir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, bu halda da qoxusunun bayıra yayılmasının qarşısı alınacaq şəkildə dəfn edilməlidir.

3) Meyitin yırtıcı heyvanların onun nəşini qəbirdən çıxara bilməyəcəyi şəkildə dəfn edilməsi vacibdir və əgər bir heyvanın onun cəsədini qəbirdən çıxarması təhlükəsi olarsa, qəbrin üzəri kərpic kimi şeylərlə möhkəmləndirilməlidir. Lakin meyit yırtıcıların olmadığı bir yerdə dəfn edilərsə, qəbrin üstünün möhkəmləndirilməsinə ehtiyac yoxdur. Hərçənd müstəhəb

ehtiyata əsasən, bu halda da qəbrin üstü möhkəm düzəldilməlidir.

4) Meyitin qəbrin içində sağ çiyi üstə bədəninin ön hissəsi qibləyə doğru düşəcək şəkildə yatırılması vacibdir. Meyitin bədənini başsız dəfn edildikdə də bu hökm qüvvədədir. Hətta meyitin təkcə başı, yaxud təkcə sinəsi və ya hər hansı bir üzvü dəfn edildikdə də, vacib ehtiyatın tələbi budur ki, mümkün olduğu təqdirdə deyilən qaydada qəbrə qoyulsun.

Məsələ 815. Meyitin hər hansı bir zərurət olmadan soyuducu və bu qəbildən olan yerlərdə uzun müddət saxlanılmasının işkalı vardır və vacib ehtiyata əsasən, bu işi görməsinlər.¹

Məsələ 816. Meyitin cənazəsi tabut, sandıq və bu kimi şeylərdə örtülmüş olsa belə, onu dəfn etmək məqsədilə sadəcə zirzəmiyə qoyub giriş qapısını bağlamaq kifayət deyil.

Lakin zirzəminin girişinin kərpic və onun kimi şeylərlə bağlanması istisnadır. Amma bu halda da, başqa bir meyitin oraya daxil edilməsi üçün zirzəminin qapısının açılması oradakı meyitin bədənini görülmə-görülməməsindən asılı olmayaraq, vacib ehtiyata əsasən caiz deyil.

Məsələ 817. Meyitin yerə dəfn edilməsi mümkün olmazsa, dəfn yerinə onu bir tikili, tabut, yaxud bu qəbildən olan şeylərin içinə qoymaq olar. Lakin 814-cü məsələdə qeyd edilən digər şərtlərə riayət etmək lazımdır.

Məsələ 818. Bir şəxs gəmidə həyatını itirərsə, cəsədi çürüməyəcəksə və onun gəmidə qalması üçün bir məhdudiyyət yoxdursa, sahilə çatana-dək gözləmək və onu torpağa dəfn etmək lazımdır. Əks təqdirdə isə gəmidə qüslünü etmək, hənüt etmək, kəfənləmək, cənazə namazını qıldıqdan sonra cəsədini bir küpün içinə qoyaraq ağzını möhkəm bağlamaq və dənizə atmaq, yaxud ayağına ağır bir şey bağlayaraq dənizə atmaq lazımdır və müstəhəb ehtiyata əsasən, imkan daxilində birinci üsulu seçmək lazımdır. Mümkündürsə, cəsədi dərhal heyvanların yeməsinə çevrilməyəcəyi bir yerdə dənizə atmaq lazımdır.

Məsələ 819. Düşmənin qəbri açaraq ölünün nəşini çıxarması, qulağını, burnunu, yaxud digər əzalarını kəsməsi və ya cəsədini yandırması qorxusu olarsa, cənazə öncəki məsələdə izah edilən qaydada dənizə atılmalıdır.

Məsələ 820. Lazım gəldiyi təqdirdə meyitin dənizə atılması, yaxud qəbrinin üstünün möhkəmləndirilməsi üçün çəkilən xərcləri onun əmlakından (varislər arasında bölünməmiş) götürmək olar.

Məsələ 821. Kafir qadın bətnindəki uşağı ilə birgə ölərsə, uşağın atası

¹ Zərurət hali ilə bağlı hökm 836-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

müsəlman olduğu təqdirdə qadını qəbirdə sol çiyini üstə arxası qibləyə doğru yatırımaq lazımdır ki, uşağın üzü qibləyə doğru düşsün. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, bətnindəki uşağın bədənində ruh daxil olmasa da, bu hökm ona şamil olunur.

Məsələ 822. Dəfn yerinin mübah olması vacibdir. Beləliklə, meyitin qəbri yerdə dəfn edilməsi haramdır.

Məsələ 823. Meyitin dəfndən fərqli bir məqsəd üçün vəqf edilmiş məscid, hüseydiyyə, yaxud dini mədrəsələr kimi yerlərdə dəfn edilməsi vəqfə zərər yetirdiyi, yaxud vəqf məqsədlərinin həyata keçməsinə əngəl törətdiyi təqdirdə caiz deyil. Hətta əgər vəqfə zərər yetirməsə, yaxud məqsədlərinin həyata keçirilməsinə maneə törətməsə belə, vacib ehtiyata əsasən, əvvəlcədən, vəqfdən öncə orada müəyyən bir yerin istisna edilərək dəfn üçün nəzərdə tutulduğu hallar müstəsna olmaqla, dəfn caiz sayılır.

Məsələ 824. Müsəlmanın ona qarşı hörmətsizlik sayılan bir yerdə, məsələn, çirkablıqda, zibillikdə, yaxud kanalizasiya quyusunda dəfn edilməsi haramdır.

Məsələ 825. Müsəlmanın kafirlərin qəbiristanlığında, kafirin isə müsəlmanların qəbiristanlığında dəfn edilməsi caiz deyil.

Məsələ 826. Meyitin başqa bir ölünün qəbrində dəfn edilməsi başqasının haqqına keçmək, yaxud cəsədi çürüməmiş bir meyitin qəbrinin açılması və ya ölüyə qarşı hörmətsizliyə səbəb olacağı təqdirdə caiz deyil. Əks təqdirdə, sözügedən qəbir köhnəldiyi, ilk sahibinin cəsədi çürüdüyü, yaxud qəbrin daha öncə açıldığı halda isə eybi yoxdur.

Məsələ 827. Bir şəxs quyuda həyatını itirərsə və nəşinin quyudan çıxarılması mümkün olmazsa, quyunun ağzı örtülməli və həmin quyuyu onun üçün qəbir təyin edilməlidir.

Məsələ 828. Həyatını itirən hamilə qadının bətnindəki uşaq sağ qalarsa, uşağın hərçənd qısa bir müddətlik də olsa sağ qalacağına ümid varsa, dərhal qadının hansı nahiyyəsinə cərrahi müdaxilə uşağın sağ qalması və sağlamlığı üçün daha məqsəduyğundursa, həmin nahiyyədən kəsik açılaraq döl azad edilməli, sonra kəsik yeri tikilməlidir. Əgər uşağın sağ qalması və sağlamlığı üçün iki və ya daha artıq nahiyyəyə cərrahi müdaxilə arasında fərq olmazsa, bu halda həmin nahiyyələrdən hər hansı birini cərrahi müdaxilə üçün seçmək olar. Lakin əgər ananın bədənində cərrahi müdaxilə ediləcəyi təqdirdə uşağın dərhal həyatını itirəcəyi və ana bətnindən sağ çıxmayacağına dair məlumat, yaxud arxayınlıq hasil edilərsə, bu halda ananın bədənini yarmaq caiz deyil.

Məsələ 829. Uşaq ana bətnində ölərsə və uşaqlıqda qalması ana üçün təhlükəli olarsa, ən asan üsulla çıxarılmalıdır və çıxılmaz hallarda doğranaraq çıxarıla bilər. Lakin bu əməliyyat mütəxəssis olduğu təqdirdə qadının öz əri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Mümkün olmadığı təqdirdə isə mütəxəssis bir qadın dövlü ana bətnindən çıxarmalıdır. Ana bu işi ən yaxşı şəkildə həyata keçirə bilər və özü üçün daha çox uyğun gördüyü bir mütəxəssisə, hərçənd həmin şəxs ona naməhrəm olsa belə, müraciət edə bilər.

Məsələ 830. Əgər ölünün cəsədinin müəyyən bir hissəsi, məsələn, əti, dərisi, tükü, dırnağı, yaxud dişi bədənindən qoparsa və dəfndən öncə tapılsa, onun meyitin kəfəninə içinə qoyulması¹ və nəşi ilə birgə dəfn edilməsi vacibdir. Həmçinin, qüsl əsnasında meyitin bədəninin bir hissəsi bədənə əsas hissəsindən ayrılırsa və bu, həmin an, yaxud dəfnədək anlaşılsa, bu halda da ayrılan hissənin meyitin kəfəninə içinə qoyularaq onunla birgə dəfn edilməsi vacibdir. Lakin əgər meyitin bədənindən ayrılmış hissə dəfndən sonra tapılsa, onu ayrıca dəfn etmək, yaxud meyitin qəbrinə basdırmaq istənilədiyi təqdirdə bunu qəbrin açılmasına səbəb olmayacaq şəkildə etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, meyitin dəfnindən sonra tapılan tük, dırnaq və dişin dəfn olunması lazım ehtiyata əsaslanır.

Məsələ 831. Sağ adamın bədənindən ayrılan əl və ya ayaq kimi bir üzvün dəfn edilməsi lazımdır. Ayrılmış üzv nəzərə cəpacaq şəkildə olduqda isə vacib ehtiyata əsasən, parçaya bükülüb dəfn edilməlidir. Lakin kiçik bir dəri və ya ət parçasını və bədənə artıq hissələrinin dəfni zəruri deyil.

Məsələ 832. Sağ adamın dırnağı qopduqda (və ya özü tutduqda), yaxud dişi çıxdıqda (və ya özü çəkəndə) onları basdırması müstəhəbdir.

Dəfn ilə əlaqədar müstəhəb işlər

Məsələ 833. Aşağıdakı işlər meyitin dəfni əsnasında, dəfndən öncə və sonra müstəhəb sayılır:

- 1) Qəbrin ortaboylu insan boyuna bərabər ölçüdə, yaxud onun çiyinin üst tərəfinədək qazılması.
- 2) Yumşaq torpaqda qəbrin ortasında çay yatağına bənzər bir çuxurun qazılması və cəsədin oraya yerləşdirilməsi, sonra üzərinə ləhəd daşları qoymaqla tavan düzəldilməsi, ardınca qəbrin torpaqla doldurulması;

¹Qeyd etmək lazımdır ki, şəriətə görə nəcis sayılan bədənə ayrılmış ruhu olan üzvləri kəfənin içinə qoymaq istədikdə kəfənin nəcis olmasına səbəb olmayacaq şəkildə hərəkət etmək, məsələn, sirayətədiçi rütubət olduğu təqdirdə həmin üzvü (hissəni) plastik torbanın içinə qoymaq, sonra həmin torbanı kəfənə qoymaq lazımdır.

bərk torpaqda (sərt yerdə) isə qəbir üçün onun qiblə tərəfində bir ləhədin qoyulması, qəbrin en və uzunluğunun cəsədin içinə sığa biləcəyi qədər geniş və içində oturula biləcək qədər dərin qazılması, sonra cəsədin onun içinə qoyulması və ləhəd daşlarının qəbirin qiblə tərəfindəki divara yerləşdirilməsi və daha sonra qəbrin torpaqla doldurulması.

- 3) Meyitin ən yaxın qəbiristanlıqda dəfn edilməsi. Uzaqdakı qəbiristanlığın hər hansı bir cəhətdən, məsələn, orada yaxşı insanların dəfn edilməsi, yaxud insanların mərhumlara fatihə oxumaq üçün daha çox ziyarət etdiyi bir qəbiristanlıq olması və ya müqəddəs ziyarətgahlardan olması kimi səbəblərlə əlaqədar olaraq daha üstün olduğu hallar istisnadır.
- 4) Qohumların bir-birinə yaxın dəfn edilməsi.
- 5) Cənazənin qəbrə bir neçə qulac məsafədə yerə qoyulması, üç dəfə yavaş-yavaş qəbrə yaxınlaşdırılması, bu üç dəfənin hər birində qaldırılaraq yenidən yerə qoyulması və dördüncü dəfə qəbrin içinə qoyulması. Bunun hikmətlərindən biri də ölünün özünü qəbrə daxil olmaq üçün hazırlamasıdır.
- 6) Cənazə kişi olduğu təqdirdə onun üçüncü dəfə başı qəbrin ayaq tərəfinə düşəcək şəkildə yerə qoyulması və dördüncü dəfə baş tərəfindən (cəsədin) qəbrə daxil edilməsi, qadın olduğu təqdirdə isə üçüncü dəfə qəbrin qiblə tərəfində yerə qoyulması və qəbirə eninə daxil edilməsi.
- 7) Cənazənin aram şəkildə tabutdan götürülməsi və təmkinlə, astaca qəbrə qoyulması.
- 8) Cənazə qadın olduğu təqdirdə qəbrə daxil edilərkən qəbrin üzərinə bir parça tutmaq.
- 9) Cənazə qadın olduğu təqdirdə nəşini ona məhrəm olan bir şəxsin qəbrə daxil etməsi, bir məhrəm tapılmadıqda isə qohumlarının onu qəbrə qoyması.
- 10) Cənazəni qəbrə qoyan şəxsin təharətli, başıaçıq və ayaqyalın olması, qəbirdən meyitin ayağı qoyulan tərəfdən çıxması.
- 11) Cənazəni ləhədə qoyduqdan sonra kəfənin düyünlərinin açılması. Daha yaxşı olar ki, kəfənin bağı öncə baş tərəfindən açılsın.
- 12) Meyitin yalnız üzünü kəfəndən çıxarmaq, yanağını torpağa dayamaq və başının altında torpaqdan balış düzəltmək.¹
- 13) Meyitin kürəyinə arxası üstə yığılmasın deyə çiy kərpic, yaxud kəsək

¹ Üzdən başqa bir üzvün, məsələn, baş və ya boynun açılması işkallıdır.

qoymaq.

- 14) Həzrət Hüseynin (əleyhissalam) türbətindən bir kərpic həcminə bərabər miqdarda torpağı meyitin bədəninin ön tərəfinə müqabil olan qəbrin qabaq hissəsinə cəsəd çürüdükdə ona toxunmayacaq şəkildə tökmək. Həzrət Hüseynin (əleyhissalam) türbətindən az miqdarda olsa belə, qəbrin içinə tökülməsi bəyənilən əməldir.
- 15) Meyitin üzərinə torpaq tökülməsinə deyə ləhədi kərpic, daş, yaxud bu qəbildən olan şeylərlə örtmək. Daha yaxşı olar ki, daşları, yaxud kərpiclər meyitin baş tərəfindən düzülsün. Əgər kərpic palçıqla bərkidilərsə, daha yaxşıdır.
- 16) Cənazənin yaxın qohumları istisna olmaqla, dəfn mərasimində iştirak edən digər şəxslərin əllərinin üstü ilə qəbirə torpaq tökərək: “İnna lil-lahi və inna ileyhi raciun”, - deməsi.
- 17) Qəbrin dördkünc qazılması və yerdən dörd açıq, yaxud bağlı barmaq ölçüsündə qaldırılması.
- 18) Qəbrin üstünün enli və hamar vəziyyətdə düzəldilməsi.
- 19) Başqa bir şəxslə səhv düşməməsi üçün ölünün adının qəbrin yuxarı tərəfinə yazılması, yaxud bir lövhə və ya daşın üzərinə yazılması və onun cənazənin baş tərəfinə yerləşdirilməsi.
- 20) Qəbri dağılmasın deyə möhkəm düzəltmək.
- 21) Hədis kitablarında dəfndən öncə, dəfn əsnasında və qəbir görərkən oxunulması üçün nəql olunan duaları oxumaq. Bu dualara müfəssəl kitablarda yer verilmişdir. Onlardan biri də dəfn zamanı meyitə təlqin şəkildə oxunan duadır. Həmin dua belədir:

Ləhədin üstünü örtməzdən öncə bir şəxs sağ əlini meyitin sağ çiyinə vursun, sol əlini də qüvvətlə meyitin sol çiyinə qoysun, ağzını onun qulağına yaxınlaşdırsın və onu möhkəm şəkildə silkələyərək üç dəfə desin:¹

“İsmə, ifhəm (isməi, ifhəmi) ya fulanəbnə fulan (ya fulanətə bintə fulan)”. “Fulanəbnə fulan”, yaxud “fulanətə bintə fulan” sözlərinin yerinə mərhumun və atasının adlarını çəksin. Məsələn, əgər onun adı Məhəmməd, atasının adı isə Əlidirsə, üç dəfə: “İsmə, ifhəm, ya Muhəmmədəbnə Əli!”, ölünün öz adı Fatimə, atasının adı Əli olduğu təqdirdə isə: “İsməi, ifhəmi, ya Fatimə bintə Əli!” – desin. Sonra desin: “Həl əntə (ənti) ələl-əhdil-ləzi farəqtəna (farəqtina) əleyhi min şəhadəti ən la ilahə illəllahu, vəhdəhu la şərikə ləh, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu əleyhi və alihi əbduhu və

¹Cənazə qadın olduğu təqdirdə mötərizədən öncəki sözlərin yerinə mötərizə daxilindəki sözlər deyilməlidir.

rəsuluhu və seyyidun-nəbiyyinə və xatəmul-mursəlin, və ənnə Əliyyən Əmirul-mumininə və seyyidul-vəsiyyinə, və imamun iftərazəllahu tətəhu ələl-ələmin, və ənnəl-Həsənə vəl-Hüseynə və Əliyyəbnəl-Hüseyni və Muhəmmədəbnə Əliyyin və Cəfərəbnə Muhəmmədin və Musəbnə Cəfərin və Əliyyəbnə Musa və Muhəmmədəbnə Əliyyin və Əliyyəbnə Muhəmmədin vəl-Həsənəbnə Əliyyin vəl-Qaiməl-Huccətəl-Məhdiyyə sələvatullahi əleyhim əimmətul-mumininə və hucəcullahi ələl-xəlqi əcməinə, və əimmətukə (əimmətuki) əimmətu hudan əbrarun.

Ya fulanəbnə fulan (fulanətə bintə fulan)". "Fulanəbnə fulan", yaxud "fulanətə bintə fulan" sözlərinin yerinə mərhumun və atasının adlarını çəksin və sonra desin: "İza ətakə (ətaki) əl-mələkanil-muqərrəbani rəsuleyni min indillahi təbarəkə və təala, sələkə (sələki) ən rəbbikə (rəbbiki) və ən nəbiyyikə (nəbiyyiki) və ən dinikə (diniki) və ən kitabikə (kitabiki) və ən qiblətikə (qiblətiki) və ən əimmətikə (əimmətiki), fəla təxəf və la təhzən (fəla təxəfi və la təhzəni) və qul (və quli) fi cəvabihima: Allahu rəbbi, və Muhəmmədun səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmə nəbiyyi, vəl-islamü dini, vəl-Quranu kitabi, vəl-Kəbətü qibləti, və Əmirul-mumininə Əliyyubnu Əbi Talibin imami, vəl-Həsənobnu Əliyyinil-Muctəba imami, vəl-Hüseynubnu Əliyyiniş-şəhidi bikərbəla imami, və Əliyyun Zeynul-abidinə imami, və Muhəmmədunil-Baqiru imami, və Cəfərunis-Sadiqu imami, və Musəbnəl-Kazimu imami, və Əliyyunir-Riza imami, və Muhəmmədunil-Cəvadu imami, və Əliyyunil-Hadi imami, vəl-Həsənul-Əskəriyyu imami, vəl-Huccətul-Muntəzəru imami, haulai sələvatullahi əleyhim əimməti və sadəti və qadəti və şufəai, bihim ətəvəlla və min ədaihim ətəbərrəu fid-dunya vəl-axirəti. Summə iləm (iləmi) ya fulanəbnə fulan (ya fulanətə bintə fulan)". Burada da "fulanəbnə fulan", yaxud "fulanətə bintə fulan" sözlərinin yerinə mərhumun və atasının adlarını çəksin və ardınca desin: "Ənnəllahə təbarəkə və təala nimər-rəbbu, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmə nimər-rəsulu, və ənnə Əliyyəbnə Əbi Talibin və əvladəhul-məsuminə əl-əimmətəl-isna əşərə niməl-əimmətu, və ənnə ma cəə bihi Muhəmmədun səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmə həqqun, və ənnəlməvtə həqqun, və sualə Munkərin və Nəkirin fil-qəbri həqqun, vəl-bəsə həqqun, vən-nuşurə həqqun, vəs-siratə həqqun, vəl-mizənə həqqun, və tətayurəl-kutubi həqqun, və ənnəl-cənnətə həqqun, vən-narə həqqun, və ən-nəs-saətə atiyətun la reybə fiha və ənnəllahə yəbəsu mən fil-qubur". Sonra desin: "Əfəhimtə ya fulanu (əfəhimti ya fulanətu)". "Fulanu", yaxud "fulanətu" sözlərinin yerinə mərhumun adını çəksin. Daha sonra desin: "Səbbə-

təkəllahu (səbbətəkillahu) bil-qəvlis-sabiti və hədəkəllahu (hədəkillahu) əla siratin mustəqim. Ərrəfəllahu beynəkə (beynəki) və beynə əvliyaikə (əvliyaiki) fi mustəqərrin min rəhmətih". Sonra belə dua etsin: "Allahummə cafil-ərzə ən cənbeyhi (cənbeyha) vəsəd biruhihi (biruhiha) ileykə və ləqqihi (ləqqiha) minkə burhanən. Allahummə əfvəkə əfvəkə".

Əgər mərhumun ana dili ərəb dili deyilsə, daha yaxşı olar ki, ərəbcə təlqindən sonra bu sözlər bir dəfə də ona öz dilində təlqin edilsin.

22) Cənazənin dəfnindən sonra qəbrin üzərinə su tökmək. Daha yaxşı olar ki, su tökən şəxs üzü qibləyə dursun, suyu meyitin baş tərəfindən başlayaraq qəbrin ayaqların altına düşən hissəsinədək, sonra əks istiqamətdə meyitin başı istiqamətində səpsin və qalan suyu qəbrin orta hissəsinə töksün. Qəbrin üstünə qırx gün boyunca gündə bir dəfə su tökmək müstəhəbdir.

23) Su səpdikdən sonra dəfndə iştirak edənlərin əllərini qəbrin üzərinə qoysunlar, daha yaxşı olar ki, üzü qibləyə doğru və cənazənin baş tərəfində dursunlar, barmaqlarını bir-birindən aralayaraq torpağa batırınsınlar, yeddi dəfə "Qədr" surəsini oxuyaraq mərhum üçün Allahdan əfv diləsinlər və bu duanı oxusunlar: "Allahummə cafil-ərzə ən cənbəyhi (cənbəyha)¹ və əsid ileykə ruhəhu (ruhəha) və ləqqihi (ləqqiha) minkə rizvanən, və əskin qəbrəhu (qəbrəha) min rəhmətikə ma tuğnihi (tuğniha) bihi ən rəhməti mən sivakə". Yaxud belə dua etsinlər: "Allahummərhəm ğurbətəhu (ğurbətəha) və sil vəhdətəhu (vəhdətəha) və anis vəhşətəhu (vəhşətəha) və amin rəvətəhu (rəvətəha) və əfiz əleyhi (əleyha) min rəhmətikə və əskin ileyhi (ileyha) min bərdi əfvikə və səəti ğufrənikə və rəhmətikə ma yəstəğni biha ən rəhməti mən sivakə vəhşurhu (vəhşurha) məə mən kanə yətəvvəllahu (yətəvəllaha)".

Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəriş yalnız dəfn zamanına xas deyil, insanın hər dəfə bir möminin qəbrini ziyarət etdikdə yeddi dəfə Qədr surəsini oxuyaraq onun üçün bağışlanma diləməsi və qeyd edilən duanı oxuması müstəhəbdir.

24) Qırx, yaxud əlli nəfərin mərhumun yaxşı insan olduğunu: "Allahummə inna la nələmu minhu (minha) illa xeyrən və əntə ələmu bihi (biha) minna" (Allahım, biz ondan xeyirdən başqa bir şey görmədik, hərçənd Sən onu bizdən daha yaxşı tanıyırsan!) – sözləri ilə iqrar etməsi.

25) Təlqin üç məqamda yerinə yetirilir (bu üç yerdə təqin müstəhəbdir):

¹ Həmin

- a) canvermə əsnasında;
- b) meyit qəbirə qoyulduqdan sonra;
- c) qəbir torpaqla doldurulduqdan və dəfn mərasimində iştirak edənlər dağılışdıqdan sonra. Sonuncu təlqinin qaydası belədir:

Dəfn mərasimində iştirak edənlər dağılışdıqdan sonra müstəhəbdir ki, meyitin vəlisi, yaxud vəlisi tərəfindən icazə verilmiş bir şəxs dəfn əsnasında oxunan təlqin duasını mərhumun qəbri üstündə bir daha oxusun. Həmçinin, müstəhəbdir ki, təlqin zamanı üzünü qibləyə tutsun, qəbrin yuxarı tərəfində mərhumun başına yaxın bir yerdə otursun. Müstəhəbdir ki, təlqini oxuyan şəxs ağzını qəbrə yaxınlaşdırsın, iki ovucu ilə qəbirdən tutsun və təlqini uca səslə oxusun.

Hədislərdə qeyd edilir ki, dəfndən sonra oxunan bu təlqin Nəkir və Münkərin ölüdən qəbir suallarını soruşmamasına və onu sıxmamasına səbəb olur.

- 26) Müstəhəbdir ki, mömin sağlamlıq vəziyyətindən asılı olmayaraq qəbrini sağ ikən hazırlasın, içinə girərək orada Quran oxusun. Həmçinin, möminin cənazəsinin dəfn edilməsi üçün torpaq sahəsi bağışlanmaq da müstəhəbdir.
- 27) Ölü üçün dəfninin ilk gecəsi sədəqə verilsin.
- 28) Ölü üçün “vəhşət namazı”, yaxud “qəbrin ilk gecəsinin namazı” kimi də adlandırılan “ləylətüd-dəfn” (dəfn gecəsi) namazı qılınsın. Bu namazın qılınma qaydası müstəhəb namazlar mövzusunda, 2066-cı məsələdə izah ediləcəkdir.

Dəfn ilə əlaqədar məkrüh sayılan işlər

Məsələ 834. Meyitin dəfni zamanı aşağıdakı işlər məkrühdür:

1. Cənazəni öncəki məsələdə izah edildiyi şəkildə üç dəfə yerə qoymadan qəfil qəbrə daxil etmək. Çünki qəbrin dəhşətli və qorxu dolu səhnələri vardır.
2. Meyitin yaxınları tərəfindən qəbrə torpaq tökülməsi. Bu iş qəlbin bərkiməsinə səbəb olur.
3. Atanın övladının qəbrinə düşməsi. Bu halda əcrinin aradan getməməsi üçün üsyan etməməlidir.
4. Qəbrin hündürlüyünün dörd açıq barmaq enliyindən də artıq olması.
5. Qəbrin üzərini qabarıq və tağvari formada düzəltmək.
6. Qəbrin daxilinə tik ağacından olan taxta, kərpic və ya daşla və s. dö-

şənməsi. Lakin qəbrin torpağının rütubətli olduğu hal istisnadır və qəbrin üstünün sözügedən materiallarla örtülməsinin iradı yoxdur.

7. Başqa bir torpaqla qəbri doldurmaq və ya örtmək, yaxud başqa bir torpaqdan olan palçıq vurmaq.
8. Zərurət olmadıqca iki meyiti birlikdə bir qəbrə qoymaq.
9. Meyiti dəfn edilməsi üçün öldüyü yerdən başqa bir yerə aparmaq. Lakin Nəcəf-Əşrəf, Kərbəla, Kazimeyn və digər Əhli-beyt imamlarının (əleyhimussalam) qəbirləri kimi müqəddəs məkanlara, möhtərəm hərrəmlərə və yerlərə aparmaq istisnadır. Rəvayət edilir ki, Nəcəfdə dəfn olunan şəxsdən qəbr əzabı və iki mələyin söğru-sualı götürülər.

Yoluxucu xəstəliklər və bu kimi səbəblərlə dünyasını dəyişən şəxslərin dəfn işləri ilə əlaqədar bəzi hökmlər

Məsələ 835. Yoluxucu xəstəliyə tutulmuş insan vəfat etdikdə onun dəfn hazırlıqlarında aşağıdakı nöqtələrə diqqət olunması lazımdır:

1. Gigiyenik qaydalara riayət etmək və qoruyucu vasitələrdən istifadə etməklə ona meyit qüslü verilməsi mümkündürsə, onu etməlidirlər.

Lakin qüsl verən şəxsə virus keçməsi qorxusu varsa və təhlükəsiz şəkildə (hətta həmin vasitələrin əldə ediləcəyi vaxta kimi qüslü təxirə salmaqla da olsa)¹ ona qüsl vermək üçün bir yol yoxdursa, qüsl etmək lazım deyil, meyitə təyəmmüm edilməlidir. 752-ci məsələdə qeyd olunduğu şəkildə təyəmmüm onu meyitə edənin əlləri ilə edilməlidir və maneə olmadan, məsələn, əlcəksiz və çıpaq əllə təyəmmüm etmək təhlükəli olduqda isə əlcək və bu kimi şeylərlə təyəmmüm etməyin iradı yoxdur.

2. Əgər təyəmmüm edən şəxsin yoluxması qorxusu olarsa, (hətta həmin vasitələrin əldə ediləcəyi vaxta kimi qüslü təxirə salmaqla da olsa) ona qüsl vermək üçün bir yol yoxdursa, qüsl və təyəmmümün hər ikisi qüvvədən düşür və digər dəfnə hazırlıq işlərini yerinə yetirərək meyiti dəfn edə bilirlər.
3. Əgər hənütun yeddi üzvə vurulması zamanı virusun hənüt vurana keçməsi qorxusu varsa, öncəki məsələdə izah edildiyi kimi meyitə təhlükəsiz şəkildə hənüt vurulmasının bir yolu olmazsa hənüt qüvvədən düşür və onun əvəzləyicisi yoxdur.

¹ Bu və buna oxşar hallarda sözügedən təxirə salınma halı o zaman caiz və lazımlı olar ki, bu iş vəfat edənin cəsədinin çürüməsi və ya xarab olmasına, onun şəxsiyyətinə hörmətsizlik hesab edilməsinə səbəb olmasın.

4. 759-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi, meyiti hətta plastik və ya torbanın üstündən üç parça ilə kəfənləmək lazımdır. Meyitin tamamilə kəfənlənməsi mümkün olmadığı surətdə isə mümkün olduğu miqdarda onu kəfənləməli, məsələn, sərtasər ilə bütün bədənini örtməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, meyitin şəri vəlisi onu imkan daxilində şəriət qaydalarına uyğun olaraq dəfn işlərini görməlidir və vəfat edən şəxsin dəfn işlərinin (hətta qeyd olunan şəkillərdə) görülməsi mümkün olduğu surətdə, şəri qaydalar tətbiq olunmadan onun dəfn edilməsinə icazə verə bilməz. Odur ki, həddən ziyadə çətinlik yaratmayana kimi onların icra olunmasında ısrarlı olmalıdır.

Məsələ 836. Yoluxucu xəstəliyi olan vəfat etmiş şəxsin qüsl, kəfən, hənut, meyit namazı, dəfn kimi işlərinin şəri qaydada icrası hətta nisbətən uzun müddətə də olsa onun morqda saxlanılmasından asılı olarsa, bu işin iradı yoxdur və əksinə, hətta zəruridir.

Məsələ 837. Yoluxucu xəstəliyə tutulmuş meyitin tabut və ya sandıqla basdırılmasının iradı yoxdur. Lakin mümkün qədər tabut və ya sandığın içində meyiti sağ böyrü üstə üzü qibləyə uzandırmalıdırlar. Yoluxucu xəstəliyə tutulmuş müsəlman meyitin cəsədini yandırmaq caiz deyil.¹

Məsələ 838. Can verən şəxs və ya meyitlə əlaqədar olaraq nəql olunan müstəhəb və ya məkruhlara² yoluxucu xəstəliyə tutulmuş şəxs haqqında riayət etmək həmin xəstəliyə tutulmaq və zərərə düşmək qorxusu ilə yanaşı olarsa, tərk edilməlidir.

Yas mərasimi ilə əlaqədar hökm və qaydalar

Məsələ 839. Dünyasını dəyişən möminin (on iki imam şiəsi) yasında ağlamaq müstəhəbdir, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, ölüyə ağlayarkən səsi həddən ziyadə ucaltmamaq lazımdır.³

Məsələ 840. Yalan və başqa haram sözlər ehtiva etmədikcə ölüyə şeir (nəzm), yaxud nəsr ilə mərsiyə oxumaq olar. Vacib ehtiyata əsasən, mərsi-

¹ Meyitin vəlisi və bu məsələdən xəbərdar olan digər şəxslər mümkün qədər bu işlərin qarşısını almalı, meyitin şəri qaydalara uyğun dəfn olunmasında ısrarlı olmalıdırlar.

² Buna misal olaraq 702-704-cü, 749-750-ci məsələləri, həmçinin 809-cü məsələdə 5-ci bənd, 833-cü məsələdə 10, 11 -ci bəndləri, habelə həmin məsələdə 21-ci bənddə təlqin haqqında qeyd olunan bəzi ədəb qaydalarını göstərmək olar.

³ Məsumlar (əleyhimussalam) üçün əzadarlıqla əlaqədar hökm ikinci cildə yas tutmaq və dini məclislərlə bağlı hökmlər mövzusunda açıqlanacaqdır.

yə mərəkə məzmunu da daşımamalıdır.¹

Məsələ 841. Dəfndən öncə və sonra dünyasını dəyişənin yaxınlarına başsağlığı, təsəlli vermək, insanın onların dərdinə şərik olduğunu izhar etməsi və onları səbirli olmağa çağırması müstəhəbdir. Bu işin dəfndən sonra edilməsi daha çox təkid olunmuşdur. Lakin əgər bir müddət keçdikdən sonra başsağlığı ilə onların müsibəti yenidən yadlarına düşəcəksə, bu işi görməmək daha yaxşıdır.

Məsələ 842. İnsanın yaxın qohumlarını, xüsusən, övladını itirdikdə səbirli davranması, hər dəfə dünyasını dəyişən şəxsi yadına saldıqda: “İnna lillahi və inna ileyhi raciun” – deməsi və onun üçün Quran oxuması müstəhəbdir.

Məsələ 843. Vacib ehtiyata əsasən, insanın kiminsə mətəmində üzünü və bədənini cırmaqlaması, saçlarını yolması caiz deyil. Lakin başına döyməsi və üzünü sillələməsi caizdir.

Məsələ 844. Ata və qardaş istisna olmaqla, digər yaxınları itirdikdə paltarın yaxasını cırmaq, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil. Müstəhəb ehtiyata əsasən isə onların da müsibətində insan yaxasını cırmamalıdır.

Məsələ 845. Qadın bir ölüsünün mətəmində saçını yolarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, kəffarə olaraq mübarək Ramazan ayında qəsdən orucu pozmağın kəffarəsini ödəməlidir², saçını qopararsa, yaxud üzünü cırmaqlayaraq qanadarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən onun kəffarəsi and içmək kəffarəsi kimidir.³ Bu hökm öz həyat yoldaşı, yaxud övladının ölümünə görə yaxasını və ya paltarını paralayan kişiylə də şamil edilir.

Məsələ 846. Yas mərasimində israf və bədxərclikdən, şəriətə zidd olan işlərdən çəkinmək lazımdır.

Məsələ 847. İnsanın öz əmlakının üçdə birindən yas mərasimində ehsan verilməsi üçün vəsait ayrılması ilə əlaqədar vəsiyyəət etməsi müstəhəbdir və dünyasını dəyişən şəxs belə bir vəsiyyəət etdiyi təqdirdə ona əməl etmək lazımdır.

Məsələ 848. Mərhumun ailəsinin evinə üç gün müddətində yemək

¹Məsələ, “Vay, mən öldüm, məhv oldum!”, “Vay, kaş mən ölüm, məhv olum!”, “Allah, mənə ölüm ver!”, “Allah mənə öldürsün!” kimi özünə qarşı və ölüm arzulamaq kimi ifadələr işlədilməməlidir.

² Yəni, bir kölə azad etməli, yaxud altmış gün oruc tutmalı və ya altmış yoxsula yemək verməlidir.

³ Yəni, bir kölə azad etməli, yaxud on yoxsula yemək verməli və ya onları geyimlə təmin etməlidir. İnsan yuxarıda qeyd olunan üç işdən heç birini yerinə yetirə bilmədiyi surətdə üç gün ardıcıl oruc tutmalıdır.

göndərmək müstəhəb, onların yanında və mənzilində yemək yemək isə məkruhdur.¹

Məsələ 849. Yas mərasiminin, Fatihə məclisinin sadə təşkil olunması müstəhəbdir və əza sahiblərinin üzərinə onların zəhmətə və çətinliyə düşməsinə səbəb olan, şəriətin də adətən təsdiqləmədiyi ağır xərcləri qoymaqdan çəkinmək lazımdır. Bundan əlavə, belə işlər dinin göstərişlərindən sayılan müsibət sahibinin qəmində şərik olduğunu bildirmək, ona təsəlli olan şəraitin yaradılması, qəm-qüssəsinin aradan qaldırılması kimi məsələlərdə ziddiyyət təşkil edir.

Buna görə də, möminlərin Həzrət Rəsuləllahın (sallallahu ələyi və alihi və səlləm) və Əhli-beytinin (əleyhimussalam) əxlaq və davranışlarını, həyat tərzini, əxlaqi və islamı göstərişlərini özlərinə örnək götürməsi, iqtisadi baxımdan orta həddə riayət etmələri tələb olunur. Hətta maddi imkanın yetəri qədər olmayan şəxslərin ürfü nəzərə alaraq çətinliyə düşməməsi üçün maddi imkan yaxşı olan şəxslərin də bu cür mərasimlərdə orta həddə riayət etmələri lazımdır. Xüsusilə də bu cür mərasimlərin bir növ dünyəvi rəqabətlərə yol açdığı məqamlarda bilmək lazımdır ki, belə işlər nə ölü, nə də diri üçün savab qazanmağa səbəb olur.

Sonda, yas mərasimlərinin sadə, təmtəraqsız, təşrifatlardan və israfdan uzaq keçirilməsi, məclisdə iştirak edənlərin diqqətinin ölüm və Qiya-mət kimi məsələlərə cəlb edilməsi mədəniyyətinin formalaşması cəmiyyətə və insanlara müsbət təsirlər göstərə bilər.

Ölülərin ziyarət edilməsi

Məsələ 850. Mömin kişi və qadınların qəbirlərini ziyarət etmək müstəhəbdir və qəbirdə uyuyanların ziyarət edilməsi ilə bağlı bir sıra ədəb qaydaları tövsiyə edilmişdir. O cümlədən,

- Üzü qibləyə duraraq əlini qəbirin üstünə qoyub yeddi dəfə Qədr surəsini oxumaq;
- On bir dəfə İxlas surəsini oxumaq ;
- Ayətəl kursi, Yasin və Mülk surələrini oxumaq Ölülər üçün Allahdan rəhmət və bağışlanma diləmək;
- Ata və ananın qəbrinin kənarında hacət istəmək.

¹ Əksər hallarda, bu cür İslami normalara riayət olunması müsibət sahiblərinin artıq zəhmətə düşməməsi və yas məclisləri üçün lazım olan xərclərin təmin edilməsi ilə bağlı narahatçılıqların qarşısının alınmasına səbəb olur. Hətta bəzi hallarda müsibət sahibinə ehtiram sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bazar ertəsi və cümə axşamı günlərində, xüsusilə də cümə axşamı günü əsr vaxtında, habelə şənbə günü səhər vaxtı qəbir əhlini ziyarət etmək çox tövsiyə olunur.

Bu barədə digər müstəhəblər daha müfəssəl kitablarda qeyd olunmuşdur.

Qəbrin açılması

Məsələ 851. Hərçənd uşaq, yaxud dəli olsa belə, müsəlmanın qəbrinin açılması haramdır. Lakin əgər bədəni tamamilə çürümüş, ət və sümükləri torpağa qarışmış olarsa, qəbri açıla bilər. Əgər qəbrin açılması ölüyə qarşı hörmətsizliyə səbəb olarsa, yaxud başqa bir şəxsin əmlakını onun razılığı olmadan təsərrüf etməklə nəticələnərsə və ya bu hərəkət başqa bir haram iş məzmunu kəsb edərsə, bu halda caiz deyil.

Məsələ 852. İmamzadələrin, şəhidlərin, alimlərin qəbirlərinin dağıdılması və eləcə də qəbrin dağıdılması sahibinə qarşı hörmətsizlik sayılan digər istənilən bir halda bu addımın atılması, hətta onların ölümündən uzun illər keçdikdən, cəsədləri çürüdükdən sonra belə, caiz deyil.

Məsələ 853. Aşağıdakı hallarda qəbrin açılması haram deyil:

- 1) Meyit qəsb edilmiş bir torpaqda dəfn edilərsə və torpaq sahibi onun qəbrinin orada qalmasına razılıq verməzsə, qəbrin açılması və cəsədin çıxarılmasının onun parçalanması kimi daha önəmli bir fəsadla nəticələnməməsi şərti ilə, qəbir açıla bilər, əks təqdirdə isə açılması caiz deyil. Ölüyə qarşı hörmətsizliklə nəticələncəyi və həmin torpağı onun özünün (sağlığında) qəsb etmədiyi təqdirdə qəbrin açılmasının caizliyi şübhə doğurur və belə hallarda, vacib ehtiyata əsasən, qəsb edən şəxs mülkiyyət sahibini sözügedən ölünün (qəbrinin) onun torpağında qalmasına, hərçənd müqabilində daha artıq pul və mal verməklə olsa da, razı salmalıdır. Qəbrin açılması ölüyə qarşı hörmətsizlik hesab edilməzsə və daha önəmli bir fəsadla da nəticələnməzsə, lakin adətən dözülməz sayılan böyük çətinliklər törədərsə, bu halda qəbrin açılması yalnız dəfn yerini qəsb edən şəxsə vacibdir.
- 2) Kəfən, yaxud meyitlə birgə dəfn edilən başqa bir əşya qəsb edilmiş olarsa və sahibi onun qəbirdə qalmasına razı olmazsa, həmçinin, əgər ölünün öz əmlakından varislərinə çatmalı olan bir şey onunla birgə torpağa basdırılırsa və varisləri həmin şeyin qəbirdə qalmasına razı olmazsa. Lakin əgər ölü hər hansı bir dua, Quran nüsxəsi, yaxud üzü-

yün onunla birgə dəfn edilməsini vəsiyyəət edərsə və vəsiyyəti doğru olarsa, bu əşyaları çıxarmaq üçün qəbri açmaq olmaz. Qeyd etmək lazımdır ki, qəbrin açılmasının caiz olduğu öncəki halda (bu məsələnin 1-ci bəndində) qeyd edilən istisna bu hala (2-ci bənd) da şamildir.

- 3) Qəbrin açılması hörmətsizliyə səbəb olmazsa və ölü qüsl, kəfən, yaxud hənutsuz dəfn edilmiş olarsa və ya qüslünün batil olduğu, yaxud şəriətin göstərişinə uyğun olmayan qaydada kəfənləndiyi, ya da qəbirdə üzü qibləyə qoyulmadığı başa düşülərsə.
- 4) Qəbrin açılmasından daha mühüm olan bir həqiqətin sabit edilməsi üçün cəsədi görmək istədikdə.
- 5) Meyit ona qarşı hörmətsizlik sayılan bir yerdə, məsələn, kafirlərin qəbiristanlığında, yaxud zibillikdə basdırıldığı təqdirdə.
- 6) Qəbirin açılmasından daha əhəmiyyətli olan bir şəriət məsələsi ilə əlaqədar olaraq, məsələn, dəfn edilmiş ananın bətnindəki sağ qalmış uşağın həyatını xilas etmək üçün.
- 7) Bir yırtıcının cəsədi parçalaması, yaxud selin onu yuyub aparması və ya düşmənin onu qəbirdən çıxarması təhlükəsi mövcud olduqda.
- 8) Vəfat edən şəxs nəşinin hər hansı bir fəsadla¹nəticələnməmək şərti ilə müqəddəs ziyarətgahlarda dəfn edilməsini vəsiyyəət edərsə, lakin qəsdən, yaxud məlumatsızlıq və ya unutqanlıq səbəbi ilə başqa bir yerdə dəfn edilərsə, ona qarşı hörmətsizliklə və başqa bir fəsadla nəticələnməyəcəyi təqdirdə qəbrini açmaq və nəşini dəfn etmək üçün müqəddəs ziyarətgaha aparmaq olar və hətta bu halda qəbrin açılması və nəşin köçürülməsi vacibdir.

Lakin əgər dəfn edildikdən sonra nəşinin müqəddəs ziyarətgahlara aparılması mümkün olduğu təqdirdə qəbrinin açılmasını və nəşinin köçürülməsini vəsiyyəət edərsə, bu vəsiyyətin doğruluğu şübhəlidir.

¹Cəsədin köçürülməsinin onun pozulmasına səbəb olması, yaxud meyitin təhlükəli bir keçici xəstəliyə sahib olması və köçürülmə zamanı həmin xəstəliyin insanlar arasında yayılma təhlükəsinin olması və onun qarşısını almaq üçün başqa bir çarənin olmaması kimi.

TƏYƏMMÜM

Təyəmmüm edilməli olan hallar

Yeddi halda¹ dəstəmaz və qüsl əvəzinə təyəmmüm edilməlidir. Qarşıdakı məsələlərdə bu hallar izah edilmişdir:

Birinci hal: Suyun olmaması

Məsələ 854. İnsan məskun bir ərazidə (yaşayış məntəqəsində) olarsa, yaxud bədəvilər kimi çöllük ərazidə məskunlaşarsa, dəstəmaz və qüslə su tapmaq üçün onu tapacağından ümidini üzənədək axtarmalıdır.

Məsələ 855. İnsan səfər çərçivəsində çöllük ərazidən keçərsə, yol boyu və dayandığı yerin yaxınlığındakı ərazidə su axtarmalıdır və lazım ehtiyat əsasən, həmin ərazi dərə-təpəli olarsa, yaxud ağacların sıxlığı səbəbi ilə yolun qət edilməsi çətin olarsa, ətrafındakı ərazidə qədim dövrlərdə kammanla atılan bir ox uçuşuna bərabər məsafəni² su axtarmaq üçün gəzməli, düzənlik ərazidə isə ox uçuşunun iki mislinə bərabər məsafədə su axtarmalıdır.

Məsələ 856. Əgər ərazinin bəzi tərəfləri düzənlik, digər tərəfləri isə dərə-təpəli olarsa, düzənlik tərəflərdə oxun qət etdiyi məsafənin iki mislinə bərabər məsafədə, dərə-təpəli tərəflərdə isə oxun qət etdiyi məsafədə su axtarmaq lazımdır. Suyun olmadığına dair yəqinlik hasil edilən tərəflərdə su axtarmağa ehtiyac yoxdur.

Məsələ 857. Namaz qılmaq üçün az vaxtı qalmayan və su tapmaq üçün vaxtı olan şəxs əgər su axtarmalı olduğu məsafədən uzaq bir yerdə suyun olduğuna dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edərsə, su əldə et-

¹ Bundan əlavə, cəbirə dəstəmazı və cəbirə qüslu ilə bağlı mövzularda təyəmmümün vacibliyi ilə əlaqədar digər hallar da qeyd olunmuşdur.

² Bir ox uçuşuna bərabər məsafənin müəyyən edilməsi xüsusunda fikir ayrılığı mövcuddur və söylənilən ən böyük rəqəm 480 qulacdır ki, bu da təqribən 220 m-ə bərabərdir.

mək üçün həmin yerə getməlidir. Lakin əgər həmin yer sözügedən şəxsin olduğu yerdən onun sudan məhrum hesab ediləcəyi qədər uzaq olarsa, bu hal istisna təşkil edir. Həmçinin, həmin yerdə suyun olduğunu güman etdiyi təqdirdə də oraya getməsi zəruri deyil.

Məsələ 858. İnsanın şəxsən su axtarışına çıxması zəruri sayılmır, o, su axtaran və sözünə etimad etdiyi bir şəxsin verdiyi məlumatla da kifayətlənə bilər.

Məsələ 859. İnsan səfər azuqəsinin içərisində, yaxud yolda dayandığı ilk yerdə və ya digər müsafirlərdə suyun olduğunu ehtimal edərsə, suyun olmadığına arxayın olana, yaxud su tapmaqdan ümidini üzənədək axtarmalıdır. Lakin əgər əvvəldən hər hansı bir yerdə su olmamışdırsa və insan sonradan həmin yerdə su olduğunu ehtimal edərsə, bu halda axtarış aparmasına gərək yoxdur.

Məsələ 860. Əgər insan namaz vaxtından öncə su axtarışına çıxıb lakin tapmazsa və namaz vaxtınadək həmin yerdə qalarsa, su tapacağını ehtimal etdiyi təqdirdə, müstəhəb ehtiyata əsasən, yenidən su axtarışına çıxmalıdır.

Məsələ 861. Əgər namazın vaxtı başladıqdan sonra su axtarışına çıxıb lakin su tapmazsa və növbəti namazın vaxtınadək orda qalarsa, su tapacağını ehtimal etdiyi təqdirdə, müstəhəb ehtiyata əsasən, yenidən su axtarışına çıxmalıdır.

Məsələ 862. Əgər namazın vaxtının başa çatmasına az qalarsa, yaxud oğru və yırtıcı heyvan təhlükəsi olarsa və ya suyun axtarışı onun kimi insanların bir qayda olaraq tab gətirə bilmədiyi qədər çətin olarsa, su axtarmaq zəruri deyil.

Məsələ 863. Əgər namazın vaxtı daralanadək su axtarışına çıxmazsa, bu halda əgər axtarsaydı, su tapacaqdısa, günah etmiş sayılır, lakin təyəmmümlə qıldığı namazı doğrudur.

Məsələ 864. Su tapmayacağına əmin olan şəxs su axtarışına çıxmaya-raq təyəmmümlə namaz qılırsa və namazdan sonra əgər axtarmış olduğu təqdirdə suyun tapılacağını başa düşərsə, lazım ehtiyata əsasən, dəstəmaz alaraq namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 865. Əgər insan axtarış nəticəsində su tapmazsa, onun tapılacağından ümidini üzərək təyəmmümlə namaz qılırsa və namazdan sonra əslində axtardığı yerdə suyun mövcud olduğunu başa düşərsə, namazı doğrudur.

Məsələ 866. Namaz üçün az vaxtının qaldığına əmin olan şəxs su ax-

tarmadan təyəmmümlə namaz qılarsa və namazdan sonra, namaz vaxtı başa çatmamış axtarış üçün vaxtı olduğunu başa düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazını yenidən qılmalıdır.

Məsələ 867. Əgər insan dəstəmazlı olarsa və dəstəmazını pozacağı təqdirdə su tapa bilməyəcəyini, yaxud dəstəmaz ala bilməyəcəyini bilərsə, dəstəmazını saxlaya biləcəyi halda, vacib ehtiyata əsasən, namaz vaxtının başlamasından öncə və ya sonra olmasından asılı olmayaraq, dəstəmazını pozmamalıdır.

Lakin hərçənd qüsl etmək imkanı olmayacağını bilsə də, həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə ola bilər və bu halda onun vəzifəsi təyəmmüm etməkdir. Bu hökm, vacib ehtiyata əsasən, yalnız cinsi əlaqəyə şamil olunur, cinsi həzz alma məqsədi daşıyan digər işlərə şamil olmur. Ancaq təyəmmüm etmək imkanının da olmayacağını bilərsə, bu iş (cinsi əlaqə) caiz deyil.

Məsələ 868. Yalnız dəstəmaz, yaxud qüslə yetəcək qədər suyu olan və onu axıdacağı təqdirdə su tapmayacağını bilən şəxsin namazın vaxtı başladıqdan sonra həmin suyu yerə tökməsi haramdır və vacib ehtiyata əsasən, namaz vaxtından öncə də tökməməlidir.

Məsələ 869. Su tapmayacağını bilən şəxs dəstəmazını pozarsa, yaxud əlindəki suyu yerə tökərsə, hərçənd günah etsə də, təyəmmümlə qıldığı namazı doğrudur, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını da qılmalıdır.

İkinci hal: Suyu əldə edə bilməmək

Məsələ 870. İnsanın qocalıq, zəiflik, oğru, yırtıcı heyvan qorxusu və bu qəbildən olan təhlükələr və ya quyudan su çıxarmaq üçün lazımi vasitələrin olmaması kimi səbəblərlə əlaqədar olaraq suyu əldə edə bilməsə, təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 871. Əgər quyudan su çıxarmaq üçün müəyyən vasitələr lazımdırsa və insan onları almağa, yaxud kirayələməyə məcburdursa, hərçənd bu vəziyyətdə qiyməti normal bazar qiymətindən bir neçə dəfə baha olsa belə, insan həmin ləvazimatı əldə etməlidir. Suyun qiymətindən bir neçə dəfə baha satılması da bu qəbildəndir.

Lakin əgər onların əldə edilməsi insanın yaşayışına mənfi təsir göstərəcək qədər pul tələb edərsə və onun həddən ziyadə böyük bir çətinliklə üzləşməsinə səbəb olacaqsə, sözügedən şeyləri əldə etməsi vacib deyil.

Məsələ 872. Su əldə edə bilməyən şəxs su əldə etmək üçün borc alma-

ğa məcbur olarsa, borc almalıdır. Lakin borcunu qaytara bilməyəcəyini bilən, yaxud güman edən şəxsin borc alması vacib deyil.

Məsələ 873. Su əldə edə bilməyən şəxs üçün quyu qazmaq həddən ziyadə çətin deyilsə, su əldə etmək üçün quyu qazmalıdır.

Məsələ 874. Su əldə edə bilməyən şəxsə başqa bir şəxs bir qədər su verərsə, bu hədiyyənin dözülməz dərəcədə minnətli olduğu, yaxud insanın abrının aradan getməsi ilə nəticələnəcəyi hallar istisna olmaqla, onu qəbul etməlidir.

Üçüncü hal: Sudan istifadənin zərərli olması

Məsələ 875. Əgər sultan istifadə insanın ölümü, yaxud bədənində hər hansı bir xəstəlik və ya eybin əmələ gəlməsi, yaxud xəstəliyinin uzun müddət davam etməsi, güclənməsi və ya müalicəsinin çətinləşməsi ilə nəticələncəksə, təyəmmüm etməlidir. Lakin əgər suyun ziyanının qarşısını hər hansı bir şəkildə, məsələn, onu qızdırmaqla ala bilərsə, bu tədbiri görməli və dəstəmaz almalı, qüsl lazım olan hallarda isə qüsl etməlidir.

Məsələ 876. İnsanın suyun onun üçün zərərli olduğuna əmin olması, yaxud güman etməsi zəruri deyil, hətta önəmli bir zərərin olmasına¹ dair ehtimal etdikdə də ehtimalı insanların nəzərində məntiqlidirsə, təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 877. İnsan öncəki məsələdə izah edildyi kimi, suyun zərərli olduğuna əmin olaraq, yaxud zərərli olduğunu güman və ya ehtimal edərək təyəmmüm edərsə və namazdan öncə suyun onun üçün zərərli olmadığını başa düşərsə, təyəmmümü batil olur.

Namazdan sonra başa düşdüyü təqdirdə isə namazı yenidən dəstəmaz, yaxud qüslə qılmalıdır. Lakin əgər zərərlə bağlı əminlik, yaxud güman və ya ehtimalın mövcud olduğu halda dəstəmaz almaq, yaxud qüsl etmək dözülməsi həddən ziyadə çətin olan ruhi-psixoloji narahatçılığa səbəb olarsa, bu vəziyyət təyəmmümün qarşıda hökmü açıqlanacaq dördüncü halına daxildir.

Məsələ 878. Suyun onun üçün zərərli olmadığına əmin olan bir şəxs qüsl edərsə, yaxud dəstəmaz alarsa və sonra suyun onun üçün zərərli olduğunu başa düşərsə, dəstəmaz və ya qüslü batildir və həmin dəstəmaz,

¹ Belə bir zərər ehtimalı zərər qorxusu kimi şərh edilir və burada meyar bir növ olaraq deyil, şəxsi qorxudur. Buna görə də insanın dəstəmaz alması ilə bağlı zərər qorxusu olmazsa, dəstəmaz almalıdır. Hərçənd bu iş adətən sağlam düşüncə sahibləri üçün qorxu mənbəyi sayılır.

yaxud qüslə qıldığı vacib namazı vaxt çərçivəsində yenidən qılmalı, vaxtı başa çatdıqdan sonra isə qəzasını qılmalıdır.

Dördüncü hal: Su əldə etməyin, yaxud sudan istifadənin həddən ziyadə çətin olması

Məsələ 879. Əgər suyun əldə edilməsi, yaxud istifadəsi insan üçün adətən dözülməz olan, həddən ziyadə çətinlik törədəcəksə, təyəmmüm edə bilər. Lakin əgər dözərək dəstəmaz alar, yaxud qüsl edərsə, dəstəmaz və qüslü doğrudur. Bu halda həddən ziyadə çətinlik törənəcəyinə dair yəqinlik hasil etmək zəruridir və təkcə qorxunun olması kafi sayılır.

Beşinci hal: Susuzluğu aradan qaldırmaq üçün suya ehtiyacın olması (Susuz qalmaqdan qorxmaq)

Məsələ 880. Əgər insanın susuzluğu aradan qaldırmaq üçün suya ehtiyacı olarsa, təyəmmüm etməlidir və təyəmmümün bu baxımdan caizliyi iki vəziyyətlə əlaqədar ola bilər:

1) Suyu dəstəmaz, yaxud qüslə sərf edəcəyi təqdirdə özünün həmin vaxt, yaxud daha sonra ölümünə və ya xəstələnməsinə səbəb ola biləcək, yaxud dözülməsi həddən ziyadə çətin olacaq susuzluqla üzləşəcəyindən qorxduqda.

2) Özündən başqa tabeliyində, nəzarətində, yaxud himayəsində olan bir şəxsin susuzluqla üzləşəcəyindən qorxduqda. Hərçənd, həmin şəxs həyatı toxunulmaz hesab edilən insanlardan olmasa, yaxud bir heyvan olsa belə, onun həyat şəraitinin insan üçün önəm kəsb etməsi şərti ilə bu hökm tətbiq edilir. İstər bu önəm həddən ziyadə sevgi və bağlılıqdan, istər onun tələf olmasının insan üçün maddi zərərlə nəticələnəcəyindən, istərsə dost və qonşu xüsusunda olduğu kimi onun vəziyyəti ilə maraqlanmağın ürfən gərəkli sayılmasından irəli gəlsin, belə ki, onlarla maraqlanmamaq cəmiyyətdə dözülməz mənəvi-psixoloji narahatçılıqlara və insanın rüsvayçılığına səbəb kimi qəbul edilsin.

Lakin tabeliyində, nəzarətində, yaxud himayəsində olmayan və həyat şəraitinin onun üçün əhəmiyyət kəsb etmədiyi insanların susuzluğundan qorxarsa, yenə də bu vəziyyət təyəmmümü caiz edə bilər. Lakin burada təyəmmümün caizliyi bu baxımdan deyil, təyəmmümün altıncı halına daxil olan müsəlmanın həyatının qorunmasının vacibliyi baxımındandır. Yaxud

onun ölümünün və taqətsizliyinin mütləq insanın özünün də böyük bir çətinliyə düşməsi ilə nəticələnməsi baxımındandır ki, bu da öz növbəsində təyəmmümün dördüncü halına daxil olan vəziyyətlərdəndir. Təyəmmümün hallarından heç birinə daxil olmadığı təqdirdə isə suyu dəstəmaz, yaxud qüsl üçün istifadə etməlidir.

Məsələ 881. Əgər insanın dəstəmaz və qüsl üçün ixtiyarında olan pak su ilə yanaşı içməsi üçün yetəcək qədər nəcis suyu da olarsa, pak suyu içmək üçün saxlamalı və təyəmmümlə namaz qılmalıdır.

Lakin əgər himayəsində, yaxud nəzarətində olan şəxslərin sudan istifadə etməsini istəyərsə, bu halda hərçənd onlar susuzluqlarını aradan qaldırmaq üçün nəcis sudan içməyə məcbur olsalar da, pak su ilə dəstəmaz ala, yaxud qüsl edə bilər. Hətta əgər onlar suyun nəcisliyindən xəbərsiz olarlarsa, yaxud nəcis suyu içməkdən çəkinməzlərsə, bu halda pak suyu mütləq dəstəmaz və qüsl üçün istifadə etməlidirlər. Həmçinin, əgər heyvanının, yaxud həddi-bülüğa çatmayan uşağın içməsi üçün su saxlamaq istəyərsə, nəcis suyu onlara verməli, pak su ilə isə dəstəmaz almalı, yaxud qüsl etməlidir.

Altıncı hal: Dəstəmaz, yaxud qüslün daha önəmli və ya eyni dərəcədə əhəmiyyətli bir vəzifənin icrasına mane olması

Məsələ 882. Əgər insan dəstəmaz və ya qüslədən daha mühüm və ya onunla eyni dərəcədə əhəmiyyətli olan başqa bir vəzifəni icra etməli olarsa, suyu az olması səbəbilə onu qüsl və ya dəstəmazdan istifadə etdiyi təqdirdə sözügedən vacibi yerinə yetirə bilməzsə, təyəmmüm etməli, suyu həmin vacib işin icrası üçün sərf etməlidir.

Məsələn, nəcis olmuş məscidin paklanması üçün suya ehtiyac olarsa, insanın isə az suyu varsa və onu qüsl və ya dəstəmazına sərf edəcəyi təqdirdə məscidi paklamaq üçün su qalmayacaqsə, təyəmmümlə namaz qılmalı, suyu məscidin paklanması üçün istifadə etməlidir.

Həmçinin bədəni, yaxud paltarı nəcis olan və dəstəmaz, yaxud qüsl üçün istifadə edəcəyi təqdirdə bədənini, yaxud paltarını yumağa yetməyəcək qədər suyu olan şəxs bu halda bədənini, yaxud paltarını¹ yumalı və tə-

¹ Təbii ki, bu hökm namaz qılanın paltar və ya bədəninin pak olması lazım olmayan məqamlara, (1026-cı və ondan sonrakı məsələlər), habelə insanın dəyişə biləcəyi başqa bir paltarının olmadığı, paltarı çıxarmasının insanın məhrəm yerlərinin və məhrəm hökmündə olan

yəmmüm edərək namazını qılmalıdır.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, insan yuxarıdakı iki misalda su ilə qüsl və ya dəstəmaz aldıqda daha məscidin və ya bədən və yaxud da paltarın paklanması üçün su qalmazsa, günah etməsinə baxmayaraq, dəstəmaz və qüslü səhihdir.

Məsələ 883. Əgər insanın istifadəsi haram olan, məsələn, qəsbi qabda mübah suyu olarsa və həmin su, yaxud qabdan başqa su, yaxud qabı olmazsa, dəstəmaz və qüsl yerinə təyəmmüm etməlidir. Lakin o su ilə dəstəmaz və ya qüsl alarsa, qabdan istifadə səbəbi ilə günah etsə də, dəstəmaz və qüslü səhihdir.

Yeddinci hal: Vaxt məhdudluğu

Məsələ 884. Vaxt məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq əgər insan dəstəmaz alarsa, yaxud qüsl edərsə, namazını bütövlüklə, yaxud onun bir hissəsini vaxtından sonra qılmalı olacaqsა, təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 885. Vaxt məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq, insan dəstəmaz aldığı və ya qüsl etdiyi təqdirdə yalnız namazın bir rəkətini, təyəmmüm etdikdə isə iki və daha artıq rəkətini vaxt çərçivəsində qıla bilərsə, bu zaman namazının iki və ya daha artıq rəkətini vaxtında qılması üçün təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 886. İnsan qəsdən namazını dəstəmaz, yaxud qüsl üçün vaxtı qalmayanadək təxirə salarsa, günah edir, lakin onun təyəmmümlə qıldığı namazı doğrudur, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını da qılmalıdır.

Məsələ 887. Dəstəmaz alacağı, yaxud qüsl edəcəyi təqdirdə namaz üçün vaxtının qalıb-qalmayacağından qorxan şəxs təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 888. Vaxt məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq təyəmmüm edən və namazdan sonra dəstəmaz almaq imkanı olduğu halda istifadə edə biləcəyi suyu itirənədək, yaxud başqa bir üzürlü vəziyyətlə qarşılaşanadək dəstəmaz almayan şəxs vəzifəsi təyəmmüm olduğu təqdirdə sonrakı namazları üçün hətta hər hansı bir hədəs halı baş verərək təyəmmümünü pozmasa

üzvlərinin çılpaq qalmasına səbəb olması və ya paltarın dəyişilməsinin zərər və ya həddən ziyadə çətinlik törətməsi halına aiddir.

¹ Lakin əgər təyəmmüm üçün istifadə edə biləcəyi bir şey olmasa, suyu dəstəmaz, yaxud qüsl üçün sərf etməli və nəcis bədən, yaxud paltarla namaz qılmalıdır.

belə, yenidən təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 889. Suyu olan şəxs vaxt məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq təyəmmümlə namaz qılsa və namazda ikən istifadə edə biləcəyi suyu itirərsə, vəzifəsi təyəmmüm olduğu təqdirdə sonrakı namazlar üçün yenidən təyəmmüm etməsinə gərək yoxdur, hərçənd daha yaxşı olar ki, yenidən təyəmmüm etsin.

Məsələ 890. İnsanın dəstəmaz alaraq, yaxud qüsl edərək namazı iqamə və qunut kimi müstəhəb işləri (habelə müstəhəb dua və zikrləri) ixtisara salmaqla qıla biləcək qədər vaxtı olarsa, qüsl etməli, yaxud dəstəmaz almalı və namazı müstəhəb işləri ixtisara salaraq qılmalıdır. Hətta surəni¹ oxumaq üçün kifayət edəcək qədər vaxtı qalmayacağı təqdirdə belə qüsl etməli, yaxud dəstəmaz almalı və namazı surəsiz qılmalıdır.

Təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olan şeylər

Məsələ 891. Təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru sayılan şeylər üç mərhələyə bölünür:

- 1) yer hesab edilən torpaq², xalça və bu qəbildən olan şeylərin üzərindəki narın torpaq sayılacaq şəkildə olan toz;
- 2) gil;
- 3) tozlu olan, lakin tozu görünməyən, yaxud görünsə də narın torpaq sayılacaq qədər olmayan əşya.

Qeyd etmək lazımdır ki, birinci qismə daxil olan şeylərlə təyəmmüm etmək mümkün olduqca ikinci qisim şeylərə təyəmmüm etmək olmaz, həmçinin ikinci qismə daxil olan şeylərə təyəmmüm etmək mümkün olduqca üçüncü qisim şeylərə təyəmmüm etmək olmaz. Bu qisimlərin hər biri qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 892. Torpaq, çınqıl, kəsək və daşla təyəmmüm etmək onlarda növbəti fəsildə sadalanacaq təyəmmümdə istifadə edilən şey üçün tələb olunan keyfiyyətlərin mövcud olması şərti ilə doğrudur.

Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, torpaqla mümkün olduğu halda, insan başqa bir şeyə təyəmmüm etməməli, torpağa mümkün olmadığı halda torpaq hesab ediləcək qədər çox yumşaq quma, onunla mümkün olmadığı halda kəsəyə, ona da mümkün olmadığı halda çınqıla, çınqıl və kəsəyə də

¹Namazların birinci və ikinci rəkətlərində Fatihədən sonra oxunan ikinci surə nəzərdə tutulur. *Tərc.*

²Təbii yer (torpaq) örtüyü, yer qabığının üst qatı nəzərdə tutulur. *Tərc.*

mümkün olmadığı halda isə daşa təyəmmüm edilməlidir.

Məsələ 893. Növbəti fəsildə sadalanacaq şərtlərə riayət etməklə gips və əhəng daşına təyəmmüm etmək doğrudur.

Məsələ 894. Bişmiş gəc (alebastr), əhəng, kərpic və saxsıya, həmçinin xalça, paltar və bu qəbildən olan əşyaların üzərində toplanmış, ürfən yumşaq torpaq hesab ediləcək həcmdə olan toza, habelə əqiq və firuzə kimi qiymətli daşlara təyəmmüm etmək onlarda növbəti fəsildə sadalanacaq keyfiyyətlərin mövcud olduğu təqdirdə doğrudur, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, zərurət olmadan onlara təyəmmüm edilməməlidir.

Məsələ 895. Gildən hörülmüş divara təyəmmüm etmək divarda növbəti fəsildə sadalanacaq keyfiyyətlərin mövcud olması şərti ilə doğrudur. Həmçinin, azacıq nəmliyi olan yer, yaxud torpağa təyəmmüm etmək də doğrudur, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, insan quru yer, yaxud torpaq olduğu təqdirdə rütubətli yer, yaxud torpağa təyəmmüm etməməlidir.

Məsələ 896. Yer adlandırılı bilməyəcək şeylərə təyəmmüm etmək batildir. Beləliklə, otlar, güllər, metallar, şüşə, plastik, parça və bu qəbildən olan materiallara təyəmmüm etmək doğru deyil.

Məsələ 897. Təyəmmüm üçün istifadə edilə biləcək birinci qisim şeylər, yəni torpaq, qum, çınqıl, kəsək, daş və narın torpaq hesab edilən toz tapılmazsa, insan ürfən gil adlandırılan bir şeyə onda növbəti fəsildə sadalanacaq keyfiyyətlərin mövcud olması şərti ilə təyəmmüm edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu təyəmmümdə insanın əlinə yapışan gili məshdən öncə tamamilə, yəni əlində ondan əsər-ələmət qalmayacaq şəkildə təmizləməsi caiz deyil, əksinə vacib ehtiyata əsasən, təmizlənmədiyi təqdirdə təyəmmüm yerlərinə əllə məsh etmək adlandırılmayacaq qədəri istisna olmaqla, əlinə yapışan gilin bir qədərini saxlamalıdır.

Məsələ 898. Əgər gil də tapılmazsa, insan xalça, geyim və bu qəbildən olan əşyaların içinə yaxud üzərinə hopan, lakin ürfün nəzərinə torpaq hesab ediləcək həcmdə olmayan toza təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 899. Əgər insan xalça və bu qəbildən olan əşyaları silkələməklə toz toplaya bilərsə, bu halda gil və ya tozlu əşyanın üzərinə əl basmaqla edilən təyəmmüm batil sayılır. Həmçinin, əgər gili qurudaraq ondan torpaq hazırlaya bilərsə, bu halda da gilə təyəmmüm batil sayılır.

Məsələ 900. Əgər qeyd edilən üç qismə aid olan şeylərdən heç biri tapılmazsa, bu halda insan “faqid ət-təhureyn”¹ adlandırılır, həmin vaxtda

¹“İki paklayıcıdan məhrum olan” deməkdir. İki paklayıcı deyərkən su və torpaq nəzərdə tutulur. Nə dəstəməz almaq və ya qüsl etmək üçün su, nə də təyəmmüm üçün torpaq və ya

namaz qılmağın vacibliyi onun üzərindən götürülür, lakin sonradan qəzasını qılması vacibdir. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, sözügedən insan namazını öz vaxtında təyəmmümsüz qılsın. Lakin yenə də sonradan onun qəzasını qılması vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, muhdis¹ sayılan şəxs su və torpağın mövcud olmasına baxmayaraq, başqa bir üzrü olduğuna görə² hətta naib tutmaqla qüsl, dəstəmaz və təyəmmüm (vəzifəsinə uyğun olaraq normal və ya cəbiri şəklində) edə bilməzsə və ya bu iş onun üçün dözə bilməyəcəyi dərəcədə həddən artıq çətin olarsa, belə bir şəxs də “faqid ət-tahureyn” hökmündə sayılır.

Məsələ 901. Sudan istifadə etmək imkanı olmayan şəxs əgər qar, yaxud buzdan istifadə etmək imkanı olarsa, mümkün olduğu halda onu əridərək suya çevirməli və həmin su ilə dəstəmaz almalı, yaxud qüsl etməlidir. Mümkün olmadığı və təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru sayılan hər hansı bir şey də tapılmadığı təqdirdə isə vaxtı başa çatdıqdan sonra namazının qəzasını qılmalıdır. Lakin müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, qar, yaxud buzla dəstəmaz və ya qüsl üzvlərini islatsın və dəstəmazda əlinin rütubəti ilə baş və ayaqlarına məsh etsin. Bu da mümkün olmadığı təqdirdə isə, müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, buz, yaxud qara əl basaraq təyəmmüm etsin və namazını vaxtında qılsın. Lakin hər iki halda həmin namazın qəzasının qılınması vacibdir.

Məsələ 902. Əgər insanın təyəmmüm üçün istifadə edə biləcəyi bir şeyi yoxdursa, mümkün olduğu halda satın alma və bu qəbildən olan vasitələrlə əldə etməlidir.

Təyəmmümdə istifadə edilən şeylər üçün tələb olunan şərtlər

Üzərinə əl basaraq təyəmmüm edilən şey qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək bir neçə tələbə cavab verməlidir:

təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru sayılan digər şeylərdən hər hansı birini tapa bilməyən insan belə adlandırılır. *Tərc.*

¹ Muhdis-boynunda dəstəmaz, qüsl və ya təyəmmümü (vəzifəsinə uyğun olaraq) olan şəxs.

² Buna misal olaraq, bədənin şiddətli dərəcədə xəstəliyə düşər olması və ya çox hissəsinin yanması səbəbi ilə insanın qüsl, dəstəmaz və ya təyəmmüm etməkdə aciz olması və ya onları yerinə yetirməyin şəxs üçün həddən artıq çətinlik törətməsi hallarını göstərmək olar.

Birinci şərt: Lazım ehtiyata əsasən, ələ bulaşacaq qədər tozlu olmalıdır

Məsələ 903. İnsanın əlini basaraq təyəmmüm etdiyi şeyin üzərində, vacib ehtiyata əsasən, torpaq, yumşaq qum və ya üzərində toz çökmüş daş kimi əli onun üzərinə qoymaqla və ya toxundurmaqla bir miqdarı ələ bulaşacaq qədər toz olmalıdır və təyəmmüm edən şəxs əllərini ona toxundurduqdan sonra, vacib ehtiyata əsasən, bütün toz-torpağı töküləcək qədər möhkəm silkələməməlidir.

Odur ki, daş, kəsək və bu kimi əllə toxunduqda əldə heç nə qalmayan istənilən şeylə təyəmmüm, vacib ehtiyata əsasən, kafi sayılır. Əlinin altında yalnız belə bir daş, yaxud başqa bir şey olan və namaz vaxtı başa çatnadək təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru sayılan başqa bir şey tapmayan şəxs, vacib ehtiyata əsasən, həmin şeyə təyəmmüm edərək namazını qılmalı, namazın vaxtı başa çatdıqdan və zərurət halı aradan qalxdıqdan sonra isə həmin namazın qəzasını da qılmalıdır.¹

Məsələ 904. Əgər təyəmmüm zamanı əlinə məsh etdikdən sonra əldəki toz silinərsə və əllərin üstünə məsh etmək üçün ovuclarda tozdan əsər-ələmət qalmazsa, yaxud ovuclarda tozun qalıb-qalmadığına şəkk edilərsə, bu iki halda tozun əldə qalması şərtinə riayət etmək üçün, vacib ehtiyata əsasən, ovucları yenidən torpağa vurmaq və sonra onlarla əllərin üstünə təyəmmüm niyyəti ilə məsh etmək lazımdır.

İkinci şərt: Pak olmalıdır

Məsələ 905. Təyəmmümdə istifadə edilən şey pak olmalıdır və bu paklıq şərti növbə tozlu əşyalara təyəmmümə çatdıqda vacib ehtiyata əsaslanır.

Beləliklə, əgər insan namaz vaxtının sonunadək təyəmmüm üçün istifadə edə biləcəyi pak bir şey tapa bilməzsə, namaz ona vacib deyil, lakin qəzasını qılmalıdır və daha yaxşı olar ki, öz vaxtında da namazını təyəmmümsüz qılsın. Lakin növbə toza bulaşmış xalça kimi tozlu əşyalara təyəmmümə çatdıqda əgər həmin əşya nəcis olarsa, bu halda istisna olaraq vacib ehtiyata əsasən, ona təyəmmüm edərək namazını qılmalı və daha sonra həmin namazın qəzasını da qılmalıdır.

¹Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insan yalnız tozsuz daş, yaxud gillə təyəmmüm etmək imkanına sahib olarsa və bu üzürlü halı namaz vaxtı başa çatnadək davam edərsə, vacib ehtiyata əsasən, hər ikisi ilə təyəmmüm etməlidir və bu halda qıldığı namazı doğrudur.

Üçüncü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, ürfən pak və təmiz olmalıdır

Məsələ 906. Təyəmmüm torpağı, yaxud təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru olan başqa bir şey, lazım ehtiyata əsasən, insanların nəzərində pak və təmiz olmalı, yəni zibil kimi iyrənc şeylərə və şəriətə görə nəcəsət hesab edilməyən natəmizliklərə bulaşmış olmamalıdır.

Dördüncü şərt: Qəsbi olmamalıdır

Məsələ 907. Təyəmmüm torpağı, yaxud təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru olan başqa bir şey qəsbi olmamalıdır. Beləliklə, əgər insan torpağın qəsb edildiyinə dair məlumatı olduğu halda onunla təyəmmüm edərsə, təyəmmümü batildir.

Məsələ 908. Qəsbi yerdə edilən təyəmmüm batil deyil. Beləliklə, əgər insan öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsində əllərini torpağa vuraraq icazəsiz başqasının mülkiyyətində olan torpaq sahəsinə daxil olub əllərini orada alnına sürtərsə, hərçənd günah etmiş olsa da, təyəmmümü doğrudur.

Məsələ 909. Qəsbi şeyə təyəmmüm unutmamlıq, yaxud diqqətsizlik səbəbi ilə baş verdiyi təqdirdə doğrudur. Lakin əgər insan özü bir şeyi qəsb edir və sonra onu qəsb etdiyini unudarsa, həmin şeyə etdiyi təyəmmümü, vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Məsələ 910. Qəsb edilmiş bir yerdə məhbus kimi saxlanılan şəxs əgər həmin yerin həm suyu, həm də torpağı qəsbi olarsa, təyəmmümlə namaz qılmalıdır.¹ Lakin təyəmmüm zamanı əllərini yerə vurmamalı, onları torpağın üzərinə qoymaqla (toxundurmaqla) kifayətlənməlidir.

Beşinci şərt: Təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru olmayan başqa bir şeylə qarışmamalıdır

Məsələ 911. Torpaq kimi təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olan bir şey təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olmayan başqa bir şeylə qarışmamalıdır. Həmin şeyin miqdarının ürfən torpağa qarışaraq itmiş hesab ediləcək qədər az olduğu hallar istisna təşkil edir.

Beləliklə, torpaq və quma saman, yaxud taxta külü kimi təyəmmüm

¹Həmin suyun maddi dəyəri olmadığı təqdirdə onunla dəstəmaz almaqdan və qüsl etməkdən imtina etmək vacib ehtiyatın tələbidir.

üçün istifadə edilməsi doğru sayılmayan bir şey qarışarsa, onunla təyəmmüm etmək doğru deyil. Lakin əgər saman, yaxud kül torpaq və qumun tərkibində itərək ona qarışacaq qədər az olarsa, bu halda həmin torpaq və qumla təyəmmüm etmək doğrudur.

Təyəmmümdə istifadə edilən şeylərlə bağlı digər hökmlər

Məsələ 912. Çuxur, küçə və səthi duz qatı ilə örtülməmiş şoranlıq ərazilərin torpağı ilə təyəmmüm etmək məkrüh, duz qatı ilə örtülmüş torpaqla isə batildir.

Məsələ 913. Əgər insan hər hansı bir şeylə təyəmmüm etməyin doğru olduğuna əmin olaraq onunla təyəmmüm edib sonra həmin şeylə təyəmmümün batil olduğunu başa düşərsə, bu təyəmmümlə qıldığı namazlarını yenidən qılmalıdır.

Dəstəmaz, yaxud qüsl əvəzinə edilən təyəmmümün qaydaları

Məsələ 914. Dəstəmaz, yaxud qüsl əvəzinə edilən təyəmmümdə aşağıdakı qaydalara riayət etmək vacibdir:

1) Hər iki əlin içini¹ yerə, yaxud təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olan bir şeyə vurmaq, yaxud onun üzərinə qoymaq lazımdır və lazım ehtiyata əsasən, hər iki əl eyni zamanda hərəkət etdirilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əlin içi barmaqlara da şamil olunur.

2) Hər iki əlin içini alına bütünlüklə, həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, hər iki tərəfdən alının kənarlarına saç tüklərinin bitməyə başladığı yerdən qaşlara və burnun üst hissəsinədək çəkmək lazımdır və müstəhəb ehtiyata əsasən, əllər qaşların üstünə də çəkilməlidir.

3) Sol əlin içi ilə sağ əlin üstünə bütünlüklə, biləkdən barmaqların ucunadək məsh etmək lazımdır.

4) Sonra sağ əlin içi ilə sol əlin üstünə bütünlüklə, biləkdən barmaqların ucunadək məsh etmək lazımdır.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, insan yenidən ovuclarını bir dəfə yerə, yaxud təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olan hər hansı bir şeyə vurmaq, yaxud onun üzərinə qoymalı, əllərinin üstünə 3 və 4-cü bəndlərdə qeyd edilən qaydada məsh etməlidir və bu xüsusda təyəmmümün dəstə-

¹Əlin içi deyərkən əlin barmaqlar və ayadan ibarət hissəsi, yəni ovuc nəzərdə tutulur. *Tərc.*

maz, yoxsa qüsl əvəzinə edilməsinin fərqi yoxdur¹.

Məsələ 915. Barmağın ucunun dırnaq ətrafındakı, ürfən əlin üst tərəfi sayılan hissəsinə məsh etmək vacibdir, ürfən dırnaq ətrafının əlin üst tərəfi sayılmayan hissəsinə isə məsh etməyə gərək yoxdur.² Şəkk halında, vacib ehtiyata əsasən, şəkk edilən hissəyə də məsh edilməlidir.³ Həmçinin, təyəmmümdə məsh edilməsi vacib olan hissəyə (əlin üst tərəfinə) məsh etdiyinə əmin olmaq üçün insan biləklərin bir hissəsinə də məsh edilməlidir.

Təyəmmümün doğru sayılmasının şərtləri

Təyəmmümün doğru olması üçün onun icrası əsnasında riayət edilməsi tələb olunan bir sıra şərtlər vardır. Qarşıdakı məsələlərdə bu şərtlər izah ediləcəkdir:

Birinci şərt: *İnsan təyəmmüm etmək niyyətində olmalı, niyyətində Allaha yaxınlaşmaq məqsədi olmalı və ixtlaslı olmalıdır*

Məsələ 916. İnsan alnına və əllərinin üstünə məsh edərkən, hətta vacib ehtiyata əsasən, bu hərəkətlərdən öncə ovuclarını yerə vurarkən, yaxud qoyarkən təyəmmüm etmək niyyətində olmalıdır və niyyət Allaha yaxınlaşmaq məqsədi və ixtlas məzmunu daşımalı, riyakarlıq, özünü göstərmək və bu qəbildən olan məqsədlər daşımamalıdır.

Məsələ 917. Niyyətdə təyəmmümün qüslü, yoxsa dəstəməzi əvəz etməsini müəyyənləşdirməsi zəruri deyil. Lakin iki təyəmmüm etməli olduğu hallarda onlardan hər birini hər hansı bir şəkildə müəyyənləşdirməlidir. Əgər ona bir təyəmmüm vacib olarsa və mövcud vəziyyətdə üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək niyyətində olarsa, hərçənd ayırd etməkdə⁴ xətəyə yol versə də, təyəmmümü doğrudur.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, insan əlini torpağa vurduqdan və alnına çəkdikdən sonra yenidən əllərini torpağa vurarsa, ondan sonra isə 3 və 4-cü bəndlərdə qeyd edilən şəkildə əllərinin üstünə çəkərsə, kifayətdir. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, təyəmmüm mətnində qeyd olunan qaydada edilməlidir.

² Odur ki, əlin iç tərəfi sayılan hissəsinin məsh edilməsi lazım deyil.

³ Əlbəttə dırnağı uzun olan şəxsin dırnağın altında qalan barmaq ucuna məsh etməsi və ya məshi yerinə yetirməsi üçün dırnağını qısaltması lazım deyil.

⁴ Təyəmmümün dəstəməz, yoxsa qüslü əvəz etdiyini. *Tərc.*

İkinci şərt: Ardıcılığa riayət etməlidir

Məsələ 918. Təyəmmümün işləri izah edilən ardıcılıqla yerinə yetirilməlidir və sağ ələ sol əldən öncə məsh edilməsi qaydasına riayət etmək vacib ehtiyatın tələbidir.

Üçüncü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, təyəmmüm üzvlərini yuxarıdan aşağıya doğru məsh etməlidir

Məsələ 919. Təyəmmümdə insan, lazım ehtiyata əsasən, alına və əllərin üstünə yuxarıdan aşağıya doğru məsh etməli, yəni alının məshinə saçın bitdiyi yerdən başlayaraq alının aşağı nahiyyəsində başa çatdırmalı, həmçinin, əllərin üstünün məshini biləklərdən başlayaraq barmaqların ucunda sona çatdırmalıdır.¹

Dördüncü şərt: Məsh əsnasında məsh edilən üzv hərəkətsiz olmalıdır

Məsələ 920. Alının məshi əsnasında alın hərəkətsiz olmalı və əl onun üzərində hərəkət edərək ona sürülməlidir. Həmçinin, əllərin üstünə məsh edərkən məsh edilən əl sabit olmalı və məsh edən əl onun üzərində hərəkət edərək məshi yerinə yetirməlidir.

Beləliklə, əgər insan əlini sabit saxlayaraq alını ona sürtərsə, məsh batildir. Qeyd etmək lazımdır ki, əl çəkərkən alın, yaxud məsh edilən əl cüzi hərəkət edərsə, bu, məshin doğruluğuna xələl gətirməz.

Beşinci şərt: Fasiləsizliyə riayət etməlidir

Məsələ 921. İnsan təyəmmümün işlərini ardıcıl yerinə yetirməlidir və əgər onların arasında ürfən “təyəmmüm alır” deyilməyəcək qədər fasilə verərsə, təyəmmümü batildir və bu xüsusda dəstəməzi əvəz edən təyəmmümlə qüslü əvəz edən təyəmmüm arasında heç bir fərq yoxdur.

¹ Əgər insan alını və əllərinə məsh çəkərsə, lakin məsələni bilməməzlik üzündən onları yuxarıdan aşağıya doğru məsh etməzsə, vacib ehtiyata əsasən onun təyəmmümü doğru deyil. Lakin qasir cahil olduğu hal istisnadır və bu halda təyəmmümü doğru sayılır.

Altıncı şərt: Təyəmmümün işlərini imkan daxilində şəxsən yerinə yetirməlidir

Məsələ 922. İnsan təyəmmümün işlərini mümkün olduğu təqdirdə şəxsən yerinə yetirməlidir və əgər üzürlü səbəb olmadan bu işləri başqa bir şəxs onun üzərində yerinə yetirərsə, yaxud təyəmmüm üzvlərinə məsh etməsinə kömək edərsə, təyəmmümü batildir.

Məsələ 923. Əgər insanın vəzifəsi təyəmmüm etməkdirsə və o, təklildə normal qaydada təyəmmüm edə bilmərsə:

- 1) Başqa bir şəxsdən kömək almalı, həmin şəxs onun ovuclarını təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru olan bir şeyə toxundurmalı və sonra onları alnına və əllərinin üzərinə qoymalı və o özü imkan daxilində ovuclarını alnına və əllərinin üstünə çəkməlidir.
- 2) Birinci üsul mümkün olmadığı təqdirdə köməkçi onun (kömək etdiyi şəxsin) öz əlləri ilə ona təyəmmüm etməlidir.¹
- 3) İkinci üsul da mümkün olmadığı təqdirdə insan alnını, yaxud əllərinin üstünü torpağa sürmə bildiyi halda bu qaydada təyəmmüm etməsi vacibdir və bu halda növbəti mərhələyə ehtiyac qalmır (köməkçi tutmaq).
- 4) Üçüncü üsul da mümkün olmadığı təqdirdə isə köməkçi öz əllərini təyəmmüm üçün istifadə edilməsi doğru olan bir şeyə vurmalı və onun (kömək etdiyi şəxsin) alnına və əllərinin üstünə çəkməlidir. İkinci və dördüncü üsulla təyəmmüm edildikdə, lazım ehtiyata əsasən, onların hər ikisi təyəmmüm niyyəti etməlidir, lakin birinci və üçüncü hallarda mükəlləfin özünün niyyət etməsi kafidir.

Məsələ 924. Təyəmmüm etmək istəyən şəxs təyəmmüm işlərindən hansını özü yerinə yetirə bilirsə, həmin işin icrasında başqasından kömək almamalıdır. Məsələn:

- a) Sağ əli sınan və onu heç bir vəchlə hərəkət etdirə bilməyən şəxs alnın məshini sol vasitəsilə yerinə yetirməli, sonra sol əllə sağ əlin üstünə məsh etməli, ardınca sol əlin üstünü torpağa sürməlidir və bu halda hələ köməkçi tutmağa və köməkçinin məsh hərəkətlərini yerinə yetirməsinə növbə çatmır.

¹ Bu iki işdən yalnız biri mümkün olduğu surətdə:

1) İnsan özü alnını torpağa sürür.

2) Naib həmin şəxsin öz əlləri ilə onun alnına təyəmmüm etdirir.

İkinci hal seçilməlidir və bu hökm əllərin üstünün məsh edilməsinə də şamil olunur.

- b) Sol əli sınaq və onu heç bir vəchlə hərəkət etdirə bilməyən şəxs alının məşini sağ əl vasitəsilə yerinə yetirməli, sonra sağ əlin üstünü torpağa sürtməli, ardınca sağ əllə sol əlin üstünə məsh etməlidir və bu halda da hələ köməkçi tutmağa növbə çatmır.
- c) Hər iki əli sınaq və onları heç bir vəchlə hərəkət etdirə bilməyən, lakin alını torpağa sürtə bilən şəxs belə etməlidir və bu halda alının məshi üçün köməkçi tutmağa növbə çatmır. Daha sonra əllərini heç bir vəchlə hərəkət etdirərək bir-birinin üstünə qoya bilmədiyinə görə köməkçi onun əllərinin üstünə təyəmmüm etməlidir. Belə ki, köməkçi təyəmmüm ona təyəmmüm etmək niyyəti ilə hər iki əlini torpağa vuraraq sonra kömək etdiyi insanın əllərinin üstünə məsh etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı hallarda aşağıdakı məqamlara diqqət etmək lazımdır:

1. A və b bəndlərində vacib ehtiyata əsasən, mümkün qədər alının və onun iki tərəfinin məshi lazım olduğu miqdarda bir dəfəyə yerinə yetirilsin. Hərçənd bu surətdə baş barmağı digər dörd barmaqdan ayıraraq barmağı ilə arasında boşluq yaradaraq (45⁰ -lik bucaq əmələ gətirərək) alını və onun iki tərəfini yuxarıdan aşağıya doğru məsh etmiş olsun.

Həmçinin vacib ehtiyata əsasən, əlin üstünün torpağa sürtülməsi də bir dəfəyə yerinə yetirilməlidir. Bu surətdə torpağı qaza, ondan sonra əlinin üstünü çala şəklində düzəldilmiş torpağa biləkdən başlayaraq barmaqlara kimi hərəkət etdirərək sürtə bilər.

2. c bəndində izah edilən vəziyyətdə, vacib ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə mükəlləf alını və onun hər iki tərəfdən kənarlarının məsh edilməli olan hissəsini bir dəfəyə torpağa sürtməlidir. Bu məqsədlə torpağı qazıb alını və onun kənarlarını qazılmış torpağın üstünə qoyaraq torpağa sürtə bilər. Belə ki, alını və onun kənarları saçın bitdiyi yerdən qaşlara tərəf, yuxarıdan aşağıya doğru torpağa sürtülməlidir. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, imkan daxilində köməkçi kömək etdiyi şəxsin sağ əlinin üstünə özünün sol əli ilə, sol əlinin üstünə isə özünün sağ əli ilə məsh etməlidir.¹

¹ Həmçinin köməkçi fərdin özünün təyəmmümdə vacib ehtiyata və ya fətvaya əsasən riayət edilməsi lazım olan şərtlərə riayət etməlidir. O cümlədən, vacib ehtiyata əsasən köməkçi sağ əlin üstünün məşini həmin şəxsin sol əlinin üstünün məşindən önə salmalı, habelə vacib ehtiyata əsasən, məshi yuxarıdan aşağıya doğru etməlidir. Bu surətdə həmin şəxsin alını tük

Məsələ 925. Köməkçi ilə alınan təyəmmümdə köməkçi tutan şəxsə üz-bəüz şəkildə normal qaydada təyəmmüm etdirilməsi kafidir və köməkçinin həmin şəxsin arxasından onun alına məsh etməsi və ya üz-bəüz qalaraq əllərini çarpaz şəkildə alına qoyub məsh çəkməsi lazım deyil.

Yeddinci şərt: Təyəmmüm üzvlərində maneə olmamalıdır

Məsələ 926. Alında, yaxud əllərin üstündə hər hansı bir maneə olarsa, məsələn, bu nahiyələrə plastır, boya, lak, qatran və s. yapışarsa, onları təmizləmək lazımdır. Maneə əllərin iç tərəfində olarsa, ovucun maneə olmayan hissəsi ilə yerinə yetirilən məshin ürfən əlin içi ilə məsh adlandırılı bil-di-yi təqdirdə bu kifayətdir və məsh edən üzvün (ovucun) bütövlüklə maneəsiz olması zəruri sayılır.

Ümumiyyətlə, təyəmmümdə məsh edən üzvün bütönlüklə məsh edilən üzvün hər yerinə çəkilməsinə gərək yoxdur, məsh edilən üzvün hər yerinin məshi onu icra edən üzvün bir hissəsi ilə yerinə yetirilərsə, ürfən ovucda məsh edilmiş sayıldığı təqdirdə bu məsh kafidir. Beləliklə, əgər alına barmaqlar olmadan, yalnız əllərin aya hissəsi ilə məsh edilərsə, kafidir. Lakin istənilən halda alın və əllərin üstü bütövlüklə məsh edilməlidir.

Məsələ 927. İnsan əllərin üstünə məsh edərkən məsh edilən əldəki üzüyü çıxarmalıdır, lakin məsh edən əldə üzüyün olması təyəmmümün doğruluğuna xələl gətirmir. Beləliklə, əllər torpağa vurularkən, yaxud alının məshi əsnasında da əldə üzüyün olması təyəmmümə xələl gətirmir.

Məsələ 928. Əgər alın və əllərin üstü normal dərəcədə tüklü olarsa, bu təyəmmümün doğruluğuna xələl gətirmir. Lakin əgər saç tükləri alının üzərinə tökülərsə, onları arxaya atmaq lazımdır.

Məsələ 929. Əgər insan alnında və əllərinin içində, yaxud üstündə hər hansı bir maneənin olduğunu ehtimal edərsə, ehtimalı insanların nəzərində məntiqli olduğu təqdirdə maneənin mövcud olmadığına dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etmək üçün sözügedən nahiyələri yoxlamalıdır.

Məsələ 930. Əgər alnın üzərində, yaxud əllərin üstündə ürfən maneə hesab edilən bir nəcis, məsələn, qan laxtası olarsa, onu təyəmmümdən öncə, yaxud təyəmmüm əsnasında həmin üzvün məshindən öncə aradan qaldırmaq lazımdır.

bitən yerindən qaşlarına kimi, əllərinin üstünü isə biləkdən barmaqlarının ucuna kimi məsh etməlidir.

Səkkizinci şərt: Təyəmmüm üzvlərində sirayətedici nəcasət olmamalıdır

Məsələ 931. Təyəmmüm zamanı təyəmmüm üzvlərində təyəmmüm torpağına (yaxud təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru olan başqa bir şeyə) sirayət edə biləcək bir nəcasət olmamalıdır. Lakin təyəmmüm üzvlərinin pak olması şərt deyil.

Beləliklə, əgər alın, ovuclar və əllərin üstü nəcisdirsə, quru olduğu və nəcasətin özü onların üzərində qalmadığı təqdirdə təyəmmüm doğrudur, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, təyəmmüm üzvləri tamamilə pak olmalıdır.

Təyəmmümlə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 932. Əgər ovucları¹ torpağa və ya təyəmmümdə istifadə edilməsi doğru olan başqa bir şeyə vurmaq, yaxud onun üzərinə qoymaq və onlarla təyəmmüm üzvlərinə məsh etmək hər hansı bir üzürlü səbəbdən mümkün deyilsə, bu işlər əllərin üstü ilə yerinə yetirməlidir.

Həmçinin, əgər əlin iç tərəfi nəcisdirsə, nəcasətin torpaq kimi təyəmmümdə istifadə edilən şeyə sirayət etməsinə səbəb olacaq qədər yaşdırsa və hətta qurulamaqla belə bunun qarşısını almaq mümkün deyilsə, təyəmmümün işləri əllərin üstü ilə yerinə yetirilməlidir.

Lakin əgər təyəmmüm üzvlərinin qurudulması mümkün olarsa və nəcasətin özü onların üzərində qalmazsa, təyəmmümü adi qaydada etmək lazımdır və bu halda təyəmmüm üzvlərinin nəcasətli olması təyəmmümün doğruluğuna xələl gətirmir.

Məsələ 933. Əgər alında və əllərin üstündə hər hansı bir maneə olarsa, məsələn, həmin nahiyələrdə sarğılı yara olarsa və onun üzərinə sarılmış parça, yaxud başqa növ sarğını açmaq mümkün olmazsa, təyəmmüm edən şəxs məsh zamanı əlini onun üzərinə çəkməlidir.

Lakin əgər cəbirə (sarğı), yaxud maneə əlin iç tərəfində² olarsa və onu ardan qaldırmaq mümkün olmazsa, ovucu tamamilə əhatə etmədiyi təqdirdə məshi onun açıq qalan və sağlam hissəsi ilə yerinə yetirməlidir, bütün ovucu əhatə etdiyi təqdirdə isə elə bu vəziyyətdə əllə məsh etmək kafidir.

Məsələ 934. Qəsdən, məlumatsızlıqdan, yaxud unutqanlıqdan olma-

¹Əlin içi uzunluq baxımından barmaqları da əhatə edir.

²Öncədən də qeyd edildiyi kimi, əlin içi dedikdə barmaqlar da buraya aid edilir.

sından asılı olmayaraq alın, yaxud əllərin üstünün bir hissəsinə belə məsh edilməzsə, təyəmmüm batildir. Lakin həddən ziyadə diqqətə də ehtiyac yoxdur və məshin “alına və əllərin üstünə bütünlüklə məsh edilmişdir” deyiləcək şəkildə yerinə yetirilməsi kafidir.

Məsələ 935. Əgər insan əllərinin üstünə bütünlüklə məsh etdiyinə dair yəqinlik hasil edə bilmirsə, əmin olmaq üçün biləyin bir qədər yuxarisına da məsh etməlidir. Lakin barmaqların arasına məsh etməyə ehtiyac yoxdur.

Məsələ 936. Vəzifəsi təyəmmüm olan şəxs üzürlü halının namazın vaxtı çatanadək davam edəcəyini bilərsə, yaxud üzürlü halının aradan qalxacağına dair ümidini itirərsə, vaxt daralmadan namazı təyəmmümlə qıla bilər.

Lakin əgər vaxt başa çatanadək üzürlü halının aradan qalxacağını bilir, gözləməli və namazı dəstəmaz, yaxud qüslə qılmalıdır. Hətta üzürlü halın vaxt başa çatanadək aradan qalxacağına dair ümidini itirmədikdə də ümidini itirənədək təyəmmüm edərək namaz qıla bilməz. Lakin namazı təyəmmümlə erkən qılmadığı təqdirdə vaxt başa çatanadək hətta təyəmmümlə belə qıla bilməyəcəyini ehtimal etməsi istisnadır.

Məsələ 937. Vəzifəsi təyəmmüm olan şəxsin üzürlü halının bütün namaz vaxtı ərzində aradan qalxacağına ümidi yoxdursa, namazın vaxtı başlamadan təyəmmüm edə bilər. Hətta əgər təyəmmümü təxirə salacağı təqdirdə namaz vaxtı ərzində təyəmmüm ala bilməyəcəyini bilirsə, namazın vaxtı başlamadan təyəmmüm etməsi vacibdir.¹ Başqa bir vacib, yaxud müstəhəb iş üçün təyəmmüm etdiyi və namaz vaxtınadək üzürlü halı davam etdiyi təqdirdə həmin təyəmmümlə namaz qıla bilər.

Məsələ 938. Qüsl edə bilməyən şəxs icrası üçün qüslün vacib olduğu bir işi görmək istəyərsə, qüsl əvəzinə təyəmmüm etməlidir. Həmçinin, dəstəmaz ala bilməyən şəxs icrası üçün dəstəmazın vacib olduğu bir işi görmək istəyərsə, dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 939. Vəzifəsi təyəmmüm olan şəxs bir iş üçün təyəmmüm edərsə, təyəmmümü pozulmadıqca və üzürlü halı davam etdikcə dəstəmaz, yaxud qüslə icra edilməli olan bütün işləri görə bilər.² O cümlədən,

¹ Bu iki haldan başqa hallarda vacib ehtiyata əsasən, namaz vaxtından əvvəl təyəmmüm edə bilməz, hətta namaz vaxtı başladığı vaxtdan sonunadək üzrünün aradan qalxacağını bilərsə və ya ümid edərsə, öncəki məsələdə izah edildiyi kimi səbr etməlidir.

² Məsələn, cünub olan və sudan istifadənin sağlamlığı üçün zərərli olduğuna görə namazını təyəmmümlə qılan bir şəxs üzürlü halı davam etdikcə və təyəmmümü batil olmadıqca məscidə, yaxud müqəddəs ziyarətgahlara daxil ola bilər.

üzürlü səbəbi vaxt məhdudluğu olan və bu səbəbdən namaz üçün təyəmmüm edən şəxs namazda təharətli insan hökmündədir. Beləliklə, həmin halda Qurana toxuna bilər. Lakin bu təyəmmüm namazdan sonra qarşıya çıxan və dəstəmaz, yaxud qüsl tələb edən işlər üçün (məsələn, namazdan sonra Qurana toxunmaq üçün) kafi deyil. Əgər insan su olduğu halda cənazə namazı, yaxud yatmaq üçün təyəmmüm edərsə, yalnız icrası üçün təyəmmüm etdiyi işi görə bilər.

Məsələ 940. İnsan cənabət qüslü əvəzinə təyəmmüm edərsə, namaz üçün dəstəmaz almasına ehtiyac yoxdur. Həmçinin, təyəmmümü digər qüslərin – mütəvəssitə istihazə qüslü istisna olmaqla - əvəzinə etdikdə də namaz üçün dəstəmaz almasına ehtiyac yoxdur, hərçənd bu halda müstəhəb ehtiyata əsasən, dəstəmaz da almalı, dəstəmaz ala bilmədiyi təqdirdə isə dəstəmaz əvəzinə başqa bir təyəmmüm etməlidir.

Mütəvəssitə istihazə qüslü əvəzinə təyəmmüm etdikdə isə mütləq dəstəmaz da almalı, dəstəmaz ala bilmədiyi halda qüsl əvəzinə başqa bir təyəmmüm də etməlidir.

Məsələ 941. Dəstəmazı pozan hallar dəstəmaz əvəzinə edilən təyəmmümü də pozur və eləcə də qüslü pozan hallar qüsl əvəzinə təyəmmümü də pozur.

Məsələ 942. Təyəmmüm üzürlü halın aradan qalxması ilə batil olur. Beləliklə, əgər insan suyun olmaması, yaxud başqa bir üzrlü səbəblə əlaqədar olaraq təyəmmüm edərsə, üzrlü hal aradan qalxdıqda təyəmmümü batil olur.

Məsələ 943. İnsan qüsl əvəzinə təyəmmüm edərsə və daha sonra dəstəmazı pozan bir hal baş verərsə, sonrakı namazlar üçün qüsl edə bilmədiyi təqdirdə dəstəmaz almalı və müstəhəb ehtiyata əsasən, təyəmmüm də etməli, dəstəmaz ala bilmədiyi halda isə dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 944. Ehtiyatən cəbirə qüslü və qüsl əvəzinə təyəmmüm edən şəxs əgər qüsl və təyəmmümdən sonra namaz qılarsa və namazdan sonra dəstəmazı pozan bir hal baş verərsə (məsələn, idrar edərsə), sonrakı namazlar üçün dəstəmaz almalı, hədəs namazdan öncə baş verdiyi təqdirdə isə həmin namaz üçün də dəstəmaz almalıdır.

Məsələ 945. Təyəmmümlərin dəxli ilə bağlı hökm qüslərin dəxli ilə əlaqədar hökm kimidir.¹ Odur ki, qüsl edə bilməyən şəxsin bir neçə qüsl etməsi, məsələn, cənabət, məssi-meyit qüslü etməsi vacibdirsə, onların hamısının əvəzinə bir təyəmmüm edə bilər, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, onların hər biri üçün ayrıca təyəmmüm etməlidir.

Məsələ 946. İnsan təyəmmüm əsnasında onun bir hissəsini (işini) unutması ilə bağlı şəkk edərsə, həmin işin yeri keçdiyi² təqdirdə şəkkinə etina etməməli, keçmədiyi təqdirdə isə həmin işi yenidən yerinə yetirməlidir.

Məsələ 947. Əgər sol əlin məshindən sonra təyəmmümü doğru qayda-da yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, təyəmmümü doğrudur və əgər şəkki sol əlin məshi ilə bağlıdırsa, ürfən təyəmmümdən çıxdığı (başə çatdırdığı), məsələn, təharət tələb edən bir işin icrasına başladığı, yaxud ürfən təyəmmümün hərəkətləri arasında fasiləsiz ardıcılığın itdiyi hallar istisna olmaqla, sol əlinə (yenidən) məsh etməlidir.

Məsələ 948. Aşağıdakı hallarda daha yaxşı olar ki, insan təyəmmümlə qıldığı namazların qəzasını da qılsın:

- 1) Sudan istifadə etməyə qorxduğu və buna baxmayaraq özünü qəsdən cünub edərək təyəmmümlə namaz qıldığı halda.
- 2) Namazın vaxtı başə çatanaq su tapa bilməyəcəyini bildiyi, yaxud güman etdiyi və buna baxmayaraq özünü qəsdən cünub edərək təyəmmümlə namaz qıldığı halda.
- 3) Namazın vaxtı başə çatanaq su axtarmayan, vaxt məhdud olduqda təyəmmümlə namaz qılan, ancaq sonra həmin vaxt su axtardığı təqdirdə tapa biləcəyini başə düşdüyü halda.
- 4) Qəsdən namazı təxirə salaraq vaxt məhdudlaşdıqda təyəmmümlə qıldığı halda.
- 5) Suyun tapılmayacağını bilməsinə, yaxud güman etməsinə baxmayaraq onu yerə tökdüyü və namazı təyəmmümlə qıldığı halda.

¹Qüsl, yaxud təyəmmümün dəxli deyərkən bir qüslü, yaxud təyəmmümü etməklə digər qüslər, yaxud təyəmmümlərin də yerinə yetirilmiş sayılması və həmin səbəblər üçün ayrıca qüsl, yaxud təyəmmüm etməyə gərək olmaması nəzərdə tutulur.

²Yəni, şəkk etdiyi işi yerinə yetirmədiyi təqdirdə şəriət qaydalarına görə icrasına keçə bilməyəcəyi işə artıq keçmişdirsə, məsələn, sol əlin məshi əsnasında sağ əlinə, yaxud üzünə məsh edib-etmədiyinə şəkk edərsə.

NAMAZ

Namazın fəziləti və əhəmiyyəti

Lütfkar Allahın sonsuz lütfü ilə bəşəriyyətin mənəvi inkişafı və layiq olduğu kamilliyə çatması üçün İslam dinində icrasını əmr etdiyi namaz böyük ibadətlərdən biri, dinin sütunudur və ibadətlər arasında özünəməxsus imtiyaza və əhəmiyyətə malikdir.

Namaz uca Allahla rabitə üçün ən yaxşı üsuldur. Namaz ibadətlərin bayrağı və nicat yolunun bələdçisidir. Namaz ibadətlərin ən mühümü olub mənəviyyəti paklayır, onu ən yüksək kamal dərəcələrinə ucaldır və uca Allah qarşısında mütiliyin mükəmməl təzahürüdür. Həqiqətən, namaz hər bir müsəlman fərdin mənəvi şəxsiyyət vəsiqəsidir və insanla uca Allah arasında əlaqə üçün ondan daha möhkəm və daha davamlı bir vasitə yoxdur.

Qurani-kərim və hədislər namaz və namaz qılanlar üçün özünəməxsus bir mövqe təsvir edir.

Nəhcül-bəlağədə Möminlərin əmirinin (əleyhissalam) səhabələrinə namazla bağlı tövsiyələrində belə buyurduğunu oxuyuruq: “Allahın elçisi (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) onu (namazı) bir kişinin evinin önündə olan və gecə-gündüz beş dəfə yuyunduğu isti suya bənzədirdi və aydın məsələdir ki, belə bir şəxsə natəmizlikdən əsər-əlamət qalmaz...”¹

İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə buyurduğu nəql olunur: “Namaz dinin sütunudur və xeymənin dirəyi misalındadır. Dirək sabit olarsa, mismarlar və kəndirlər də möhkəm olacaqdır. Dirək əyildiyi və sındığı təqdir-də isə nə mismar yerində qalar, nə də kəndir”.²

Başqa bir hədisdə Allah Rəsulundan (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) belə nəql olunur: “Hər bir şeyin siması vardır və sizin dininizin də si-

¹*Nəhc əl-bəlağə*, 199-cu xütbə, Namazın əhəmiyyəti və faydaları.

²*Vəsail əş-şia (Təfsilu vəsail əş-şia ilə təhsili məsail əş-şəriə)*, Namaz kitabı, Vacib namazların sayı ilə əlaqədar bablar, 6-cı bab, 12-ci hədis (c. 4, səh. 27, 4424-cü hədis).

ması namazdır. Odur ki, çalışın, dininizin simasını korlamayasınız".¹

Rəsuli-Əkrəm (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) buyurur: "Namaz çəki və ölçüdür (tərəzi və ölçü vasitəsi). Hər kəs onu kamil şəkildə qoyarsa, kamil şəkildə də qarşılığın alacaq, amma az qoyarsa, bilirsiniz ki, Allah çəkiddə az satanlar haqqında nə buyurur?!"²

Başqa bir hədisdə isə Həzrət İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə buyurduğu nəql edilir: "...Bəndənin uca Allahın qarşısında dayanacağı zaman ondan ilk soruşulacaq şey namazdır. Əgər namazı qəbul olarsa, digər əməlləri də qəbul olacaq, namazı qəbul olmadığı təqdirdə isə digər əməlləri də qəbul olmayacaqdır".³

Allah Rəsulu (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) Əbazərə buyurur: "Ey Əbazər, Allah namazı mənim gözümlə nuru qərar vermiş, onu mənim üçün sevimli etmişdir. Ac insan üçün yemək, susuz üçün su ləzzətbəxşdir, ac insan yedikdən sonra doyar, susuz insan su içdikdən sonra sirab olar, amma mən namazdan doymuram..."⁴

Namaza yüngül yanaşmaqdan çəkinmək

Çoxsaylı hədislərdə pak və məsum Əhli-beyt imamları (əleyhimussalam) müsəlmanları namaza yüngül yanaşmaqdan çəkindirirlər.

Möminlərin əmirinin (əleyhissalam) belə buyurduğu nəql olunur: "Allahın nəzərində namazdan daha sevimli bir iş yoxdur. Elə isə namaz vaxtlarında heç bir dünya işi sizi ondan ayırmasın. Çünki uca Allah bəzi qövmləri məzəmmət edərkən buyurur: **"Onlar öz namazlarında səhlənkardırlar"**. Yəni, onlar qafillik edərək namaz vaxtlarına qarşı səhlənkarlıq, etinasızlıq nümayiş etdirirlər".⁵

Bir rəvayətdə isə oxuyuruq ki, Həzrət Əli (əleyhissalam) namazının səcdələrində tələsən bir kişidən soruşur: "Neçə müddətdir belə namaz qılırsan?" Həmin şəxs müəyyən bir müddətdən bəri olduğunu söylədikdə isə buyurur: "Sənin kimi bir insan Allahın nəzərində dimdiyini yerə döyən qarğa kimidir. Əgər (bu halda) dünyadan köçsən, Əbülqasim Muhəmmə-

¹ Mustədrək əl Vəsail, c. 3, 6-cı bab, "Təhrimul ixtisafi bis-saləh", səh. 26, hədis 5.

² Əs-salətu fil kitabi vəl sunnə, səh. 36, hədis 82

³ **Səvab əl-əmal və iqab əl-əmal**, Namazı öz vaxtında qılmayan şəxsin cəzası, səh. 273, 1-ci hədis.

⁴ Mustədrək əl Vəsail, c.3, Vacib namazların və onların nafilələrinin sayı ilə əlaqədar bablar, 10-cu bab, səh. 41-42, hədis 5

⁵ **Əl-Xisal**, c. 2, səh. 621, 10-cu hədis.

din (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) dinindən başqa bir etiqadla köçmüş sayılacaqsan". Sonra isə belə buyurur: "İnsanların içində ən böyük doğru namazından oğurluq edəndir".¹

Əbu Bəsirdən belə nəql olunur: "İmam Sadiqin (əleyhissalam) şəhadəti ilə bağlı başsağlığı vermək üçün Ümmü Həmidənin (İmam Sadiqin (əleyhissalam) həyat yoldaşı) yanına getdim. O ağladı, mən də ağladım. Sonra dedi: Ey Əba Bəsir, İmam Sadiqi (əleyhissalam) can verən halda gör-sə idin, heyrətə gələrdin. O həzrət (əleyhissalam) gözlərini açıb buyurdu: "Mənimlə arasından qohumluq əlaqəsi olan hər kəsi bura çağırın!" Ümmü Həmidə deyir: Çağırmadığımız adam qalmadı. O Həzrət (əleyhissalam) onlara baxıb buyurdu: "Bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayana şamil olmayacaqdır".²

Namazı vaxtında qılmaq

Əmirəl-mömininin (əleyhissalam) Muhəmməd ibn Əbubəkri Misrə hakim təyin etdiyi zaman ona yazdığı məktubda belə buyurduğu nəql olunur: "Namazı təyin olunmuş vaxtında qıl, bekarçılıq və boş vaxtın olduğuna görə onu vaxtından qabağa salma! Həmçinin hər hansı bir işlə məşğul olduğuna görə onu təxirə salma! Bil ki, bütün işlərin namazına tabedir, namazı zay edən kəsin namazdan başqa işləri də zay olar..."³

Əbdüləzim Həsəni imam Hadidən (əleyhissalam) belə nəql edir: "Allah Taala Musa ibn İmranla danışarkən, Musa (əleyhissalam) soruşdu: Namazı vaxtında qılan insanın mükafatı nədir?

Allah buyurdu: "Ey Musa, onun istək və arzularını gerçəkləşdirərəm və behiştimi onun üçün mübah edərəm".⁴

İmam Sadiq (əleyhissalam) Allah Rəsulundan (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) belə nəql edir: "Adəm övladı namazını vaxtında qıldığı müddətə kimi şeytan ondan qorxub qaçar. Lakin elə ki, onu yüngül saydı (onları vaxtında qılma), şeytan ona qarşı cürət tapar və onu böyük günahlara doğru sürükləyər".⁵

Əmirəl-mömininin (əleyhissalam) Rəsuli-Əkrəmdən (sallallahu ələyhi

¹ *Əl-Məhasin*, səh. 162, 232-ci hədis.

² *Amali Şeyx Səduq*, 73-cü məclis, səh. 484, hədis 10

³ *Vəsail əş-Şiə*, c. 4, Əvbabul məqavit, 10-cu bab, səh. 161, 12-ci hədis

⁴ *Amali Şeyx Səduq*, 36-cı məclis, səh. 207, 8-ci hədis

⁵ *Vəsail əş-Şiə*, c. 4, Əvbabul məqavit, 1-ci bab, səh. 111, 12-ci hədis

və alihi və səlləm) belə nəql edir: “Namaz vaxtlarına və günəşin yerini dəyişməsinə əhəmiyyət verən elə bir bəndə yoxdur ki, onun ölüm zamanı rahatlığına, sıxıntılarınun və qəm-qüssəsinin aradan getməsinə, oddan nicat tapmasına zəmin olmayım”.¹

İmam Sadiq (əleyhissalam) nəql edir: “Allah Rəsulu (sallallahu ələyihi və alihi və səlləm) ölüm ayağında olan səhabələrindən bir kişinin yanına gəlib buyurdu: “Ey ölüm mələyi (Əzrayıl), onunla yaxşı davran, o möminlərdəndir. Ölüm mələyi dedi: Ey Muhəmməd (sallallahu ələyihi və alihi və səlləm), sənə müjdə verirəm ki, mən hər bir möminlə yaxşı davranaram. Ey Muhəmməd (sallallahu ələyihi və alihi və səlləm), bil ki, Adəm övladının canını aldığı zaman ailəsi səbirsizlik etdikdə, onların mənzillərinin bir tərəfində dayanıb deyərəm: Bu dözümsüzlük nəyə görədir? Allaha and olsun ki, onun canını əcəindən tez almamış və onun ruhunu bədənindən çıxarmaqla günah etməmişik. Odur ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün dözümsüzlük göstərməyin, səbr edin ki, sizə mükafat verilsin. Əgər dözümsüzlük göstərsəniz, itaətsizlik etmiş və günaha düşmüş olarsınız. Bilin ki, biz yenidən sizin üçün qayıdacağıq (ruhunuzu bədəninizdən çıxarmaq üçün sizin də soracağınıza gələcəyik). Odur ki, qorxun və ağah olun ki, Yer kürəsinin nə şərqində, nə də qərbində (istər palçıq və gildən hazırlanmış (şəhər və kənd evləri, istərsə də çöllərdə yaşayan bədəvilərin çadırları) elə bir ev yoxdur ki, orada yaşayanlara beş dəfə baxmayım. Mən onların kiçik və böyükələrini onlardan da yaxşı tanıyıram. Əgər bir ağcaqanadın canını almaq istəsəm, Allah mənə əmr etmədikcə onu bacarmaram”.

Ondan sonra Allah Rəsulu buyurdu: “Ölüm mələyi namaz vaxtında insanlara nəzər edər. Əgər həmin şəxs namazı vaxtında qılanlardan olarsa, həmin şəxs öldükdə ona “Lə ilahə illəllah, Muhəmmədən Rasuləllah” sözüne şəhadət gətirməyi ona təlqin edər və İblisi ondan uzaqlaşdırar”.²

Namazın ilk vaxtda qılınmasının fəziləti

Rəvayətlərdə namazın ilk vaxtda qılınması çox tövsiyə olunmuşdur.

O cümlədən, İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə buyurduğu nəql olunur: “İlk vaxtın son vaxtdan (vaxtının başlanğıcında qılınan namazın sonra

¹ Mustədrək əl Vəsail və mustəbit əl məsail, c. 3, 32-ci bab, səh. 148. 1-ci hədis

² Furu Kafi, Kitabul cənaiz, Möminin və kafirin ruhunun bədənədən çıxarılması, səh. 136, 2-ci hədis

qılınan namazdan) üstünlüyü axirətin dünyadan üstünlüyü kimidir”.¹

Başqa bir hədisdə İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə buyurduğu nəql olunur: “Loğman övladına dedi: ... Əziz oğlum, namazın vaxtı çatdıqda heç nəyə görə onu təxirə salma və arxayın ol ki, namaz bir növ borcdur...”²

İmam Kazım (əleyhissalam) buyurur: “ Vacib namazlar ilk vaxtda hüdd və şərtlərinə riayət edilərək qılındıqda, bütün tərəvətli qoxusu və ətri ilə As ağacının³ budağından daha ətirli olar. Odur ki, daim namazı ilk vaxtında qılın”.⁴

“İmam Rzanın (əleyhissalam) məşhur kəlamçılardan olan İmran Sabi ilə tovhid və Allahı tanımaqla bağlı etdiyi məşhur münazirə zamanı namaz vaxtı daxil oldu. İmam Rza (əleyhissalam) üzünü Məmunə tutub namaz vaxtının daxil olduğunu buyurdu.

İmran Sabi dedi: Ey mənim ağam, sözümlü kəsmə, qəlbim artıq yumşalmış, haqq sözü qəbul etmək üçün hazırdır. İmam Rza (əleyhissalam) buyurdu: “Namaz qılıb qayıdacağıq”. İmam (əleyhissalam) namazını qıldıqdan sonra qayıdıb müzarikəyə davam etdi. Münazirənin sonunda İmran Sabi şəhadətni deyib müsəlman oldu”.⁵

Namazın qəbul olmasına mane olan şeylər və namazın ədəb qaydalarına riayət etmək

Diqqətəlayiq məqamlardan biri də budur ki, Əhli-beytdən (əleyhimussalam) nəql olunan hədislərə əsasən, mənfi əxlaqi keyfiyyətlər və insanın bəzi çirkin əməlləri namazın Haqq-təalanın dərgahında qəbul edilməsinə mane olur. Həsəd, təkəbbür, xudbinlik, dikbaşlıq və bu qəbildən olan xislətlərə sahib olan, yaxud valideynlərin sözünə baxmamaq və onları incitmək, qeybət etmək, haramxorluq, məstedici içkilərin qəbulu, xüms və zəkat verməkdən imtina etmək kimi xoşagəlməz hərəkətlərə yol verən şəxslərin namazı Allah dərgahında qəbul olunmur. Hərçənd, onların bu günahlara rəğmən namaz qılması vacibdir, əks təqdirdə namazı tərk edən günahkarlar sırasına da daxil ediləcəklər. Namaz qılan şəxs günahlarından tövbə etməli və bulaşdığı, onda adət halını alan bütün günahlardan uzaq-

¹ *Səvab əl-əməl və iqab əl-əməl*, İlk vaxtın son vaxtdan üstünlüyü, səh. 58, 2-ci hədis.

² Furu Kafi, c. 8, Loğmanın oğluna nəsihətləri, səh. 349, 547-ci hədis

³ Nar ağacına oxşar, yarpaqları tərəvətli və yaşıl, çiçəkləri isə ağ və ətirli olan ağacdır.

⁴ Təhziib əl-əhkam, c. 2, 4-cü bab, Namaz vaxtları, səh. 40, 79-cu hədis

⁵ Uyunu Əxbarir Riza (əleyhissalam), c. 1, 12-ci bab, səh. 172, 1-ci hədis

laşmalıdır ki, bu önəmli ibadəti qəbul olunsun.

Daha yaxşı olar ki, insan namazını qəlbən qılsın və namaz əsnasında kiminlə ünsiyyətdə olduğunu və diləklərini kimə ərz etdiyini diqqət mərkəzində saxlasın.

Həmçinin, daha yaxşı olar ki, namazın savabını azaldan işlərdən çəkinsin, məsələn, yuxulu halda və ya sidiyini saxlayaraq namaza durmasın, namaz əsnasında göyə baxmasın, habelə namazın savabını artıran işləri görsün, o cümlədən, əlinə əqiq qaşlı üzük taxsın, təmiz libas geyinsin, saç və saqqalını darasın, dişlərini fırçasın və ətirlənsin.

Uşaqları bülüğ həddinə çatmadan namaza hazırlamaq

Uşaqlıq dövrü insanın ruhuna, ağıl və düşüncəsinə təsir qoymaq üçün ən münasib və ən yaxşı mərhələdir. Dini kimlik, Allah Taala ilə ünsiyyətin toxumları uşaqlıqda onların ruhuna səpildikdə, zamanın keçməsi və yaşın irəliləməsi ilə bar verir və kökləri daha da möhkəmlənir.

Buna görə də, ata və analar daha yaxşı olar ki, uşaqların bülüğ həddinə çatdıqdan sonra namazı doğru şəkildə qılmaq üçün tam hazırlıqlı olmaları məqsədilə bülüğ həddindən əvvəlki dövrdə uşaqları namazın əhəmiyyəti və qılınma şəkli ilə tanış etsinlər və onlarda namaz qılmaq adətini formalaşdırsınlar. Bu barədə İmam Sadiq (əleyhissalam) Allah Rəsulundan (salallahu ələyhi və alihi və səlləm) belə nəql edir: "Yeddi yaşından¹ etibarən övladlarınıza namaz qılmalarını əmr edin..."²

Həmçinin uşaqlar namazı öyrəndikləri zaman daha yaxşı olar ki, dəstəmazla bağlı məsələlər, dəstəmazın alınma şəkli, digər namaza hazırlıq işləri, namazın möhtəvasını təşkil edən hərəkət və sözlər, namazı batil edən işlər də tədricən onlara öyrədilsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, bülüğ həddinə çatmayan müməyyiz (4-cü məsələdə izah edildi) uşağın gündəlik namazları qılması şəri baxımdan icazəli, hətta müstəhəbdir və namazın düzgünlük şərtlərinə riayət etdikdə səhih sayılır.

¹ Burada qəməri ili ilə yeddi yaş nəzərdə tutulur.

² Mustədrək əl-Vəsail, c. 15, 53-cü bab, Uşaqlara namaz qılmağın əmr olunması həddi, səh. 160, 1-ci hədis

Namazın qisimləri

Namazlar vacib və müstəhəb olmaqla iki qisimə bölünür. Qarşıdakı məsələlərdə vacib namazların qisimlərinə toxunulacaq, müstəhəb namazların qisimləri və onlarla bağlı hökmlər isə “Müstəhəb namazlar” fəslində açıqlanacaqdır.

Vacib namazlar

Məsələ 949. Dövrün imamının (Uca Allah onun zühuru ilə qurtuluşu tezləşdirsin!) qaib olduğu dövrdə vacib namazların sayı altıdır:

- 1) gündəlik namazlar;
 - 2) ayat namazları;
 - 3) cənazə namazı;
 - 4) Kəbə evinin vacib təvafının namazı;
 - 5) ehtiyata əsasən, atanın vəfatından sonra böyük oğluna vacib olan qəza namazları;
 - 6) icarə, nəzir, and və əhd ilə əlaqədar vacib olan namaz.
- Cümə namazı hökmləri qarşıda açıqlanacaq gündəlik namazlardan, yəni birinci qisimdən sayılır.

Gündəlik vacib namazlar

Məsələ 950. Gündəlik vacib namazların sayı beşdir: hər biri dörd rəkət olan zöhr və əsr namazları, üçrəkətli məğrib namazı, dörd rəkətli işa namazı və ikirəkətli sübh namazı.

Məsələ 951. Səfərdə qarşıda açıqlanacaq şərtlər daxilində dörd rəkətli namazlar iki rəkət qılınmalıdır.

NAMAZA HAZIRLIQ

Məsələ 952. Namaz üçün altı hazırlıq¹ tələb olunur:

- vaxt çərçivəsində qılmaq;
- qibləyə yönəlmək;
- qüsl, dəstəmaz, yaxud təyəmümlü olmaq (mükəlləfin vəzifəsinə uyğun olaraq);
- bədən və paltarın pak olması;
- geyimlə bağlı şərtlərə riayət etmək;
- məkanla bağlı şərtlərə riayət etmək.

Beləliklə, namaz qılmaq istəyən şəxs bu hazırlıqlardan hansına sahib deyilsə, namazdan öncə həmin hazırlığı yerinə yetirməlidir.

Birinci hazırlıq: Vaxt çərçivəsində qılmaq

Gündəlik namazların vaxtı:

Gündəlik beş vacib namazın vaxtları belədir:

1) Zöhr və əsr namazlarının vaxtı

Məsələ 953. Zöhr və əsr namazlarının vaxtı şəri zöhrdən (zəval) etibarən başlayır. Şəri zöhr, yaxud zəval deyərkən isə Günəşin doğuşu ilə qürub arasındakı zaman fasiləsinin yarısının keçməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, əgər bir şəhərdə gün saat 06:00-da doğur, 20:00-da batırsa, bu halda günün çıxması ilə batması arasındakı zaman fasiləsi 14 saatdır ki, bunun

¹Ənənəvi fiqh ədəbiyyatında namazla bağlı məsələlər üç əsas qismə bölünür: “namazın müqəddimatı”, “namazın muqarınatı” və “namazın mübtilatı”. Müqəddimat (müqəddimələr) adından da göründüyü kimi namaza giriş, hazırlıq tədbirləridir. Biz (mütərcim) “müqəddimə” terminini bu sözün ana dilimizdə başqa mənə çalarları qəbul etməsi ilə əlaqədar olaraq hazırlıq sözü ilə əvəz etmişik. Muqarinat (namazın möhtəvasını təşkil edən hərəkət və sözlər) və mübtilat (namazı pozan hərəkət və hallar) ilə isə öz yerində tanış olacaqsınız. *Tərc.*

da yarısı 7 saat edir. Beləliklə, Günəşin doğuşundan 7 saat sonra şəri zöhr vaxtı sayılır ki, bu da saat 13:00-a təsadüf edir.¹

Məsələ 954. Şəri zöhr şaxisdən² istifadə etməklə də təyin edilə bilər. Buna əsasən, əgər şaxis adlandırılan taxta parçası, yaxud bənzər əşya hamar səthli yerdə düz bucaq altında yerə basdırılmışdırsa, sübh çağı Günəş doğduqda onun kölgəsi qərb tərəfə düşür, Günəş üfüqdə yüksəldikcə bu kölgə gödəlir və İranın şəhərlərində və bir çox ölkələrdə şəri zöhrün başlanğıcında minimum ölçüsünə çatır. Zöhr keçdikdən sonra isə onun kölgəsi şərq tərəfə dönür və Günəş günbatana doğru irəlilədikcə kölgə uzanır. Beləliklə, kölgə minimum ölçüsünə çataraq iki dəfə uzanmağa başladığıda şəri zöhrün başladığı məlum olur.³

Lakin zöhr zamanı şaxisin kölgəsinin tamamilə itdiyi bəzi şəhərlərdə kölgə daha sonra yenidən peyda olduqda şəri zöhrün başladığı məlum olur.

Məsələ 955. Zöhr və əsr namazlarının son vaxtı günün sonudur və günün sonunun günəşin qürub və ya məğrib vaxtı olması işkallıdır və burada ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Buna görə də, qürub vaxtını bilən şəxs vacib ehtiyata əsasən zöhr və əsr namazlarını günəş gözlərdən itənədək və qürub vaxtına kimi təxirə salmamalı, təxirə saldığı surətdə qürub və məğrib arasındakı zaman fasiləsində əda və qəza niyyəti etmədən qılmalıdır.

Günəşin batıb-batmadığına şəkk edən və onun dağların, yaxud binaların arxasında gizləndiyini ehtimal edən şəxs üçün şərq tərəfdəki qırmızılıq görünməyə davam etdikcə və insanın başının üzərindən keçib getmədikcə vaxt qalır (günorta namazlarını qıla bilər).

Məsələ 956. İnsan əsr namazını qəsdən zöhr namazından əvvəl qılarsa, batildir. Lakin vaxtın başa çatmasına bir namazdan artıq fürsət qalmadıqda bu vaxtadək zöhr namazını qılmayan şəxsin zöhr namazı qəzaya ge-

¹ Odur ki, həmişə saat 12:00 şəri zöhr vaxtı hesab olunmur. Belə ki, ölkənin Qum və Tehran kimi (orta) mərkəz şəhərlərində ilin bəzi vaxtlarında saat 12:00-dan bir neçə dəqiqə əvvəl, bəzən də bir neçə dəqiqə sonra, habelə şərqdə yerləşən şəhərlərdə qərbdəki şəhərlərə nisbətə daha tez şəri zöhr vaxtı olur.

² Müxtəlif tipli qnomonlar (günəş saatları) da şaxis kimi istifadə edilə bilər. *tərc.*

³ Qeyd etmək lazımdır ki, yerdən müşahidə edən şəxs baxımından Günəşin zahiri hərəkəti və günorta saatlarında şaxisin kölgəsinin dəyişməsi yavaş və ləng olur. Belə ki, 50 sm-lik şaxisin kölgəsinin 1 mm artması bir neçə dəqiqə çəkir və bu iş kölgənin uzunluğunun dəqiqliklə ölçülməsi ilə mümkündür. Buna görə də, şəri zöhr vaxtının bir neçə dəqiqə keçdikdən sonra şaxis vasitəsi ilə müəyyənləşdirilməsi mümkündür. Təbii ki, bu müddət ilin ərzində dəyişə bilər.

dir və o, əsr namazını qılmalıdır.

Bir şəxs vaxtın bu qədər məhdudlaşmasından öncə səhvən əsr namazını bütünlüklə zöhr namazından öncə qılarsa, əsr namazı doğrudur və o halda zöhr namazını qılmadığını anladığına görə onu qılmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, ikinci dördrekətlik namazı "mə fiz-zimmə"¹ niyyəti ilə qılmalıdır.

2) Məğrib və işa namazlarının vaxtı

Məsələ 957. Məğrib namazının vaxtı, vacib ehtiyata əsasən, Günəşin batmasından sonra şərq tərəfdə müşahidə edilən qırmızılığın insanın başının üzərindən keçdiyi vaxtdan etibarən başlayır.² Bu məsələnin ehtiyata əsaslanması insanın Günəşin batdığı vaxtı bildiyi hallara aiddir. Belə hallarda, vacib ehtiyata əsasən, insan məğrib namazını Günəş batarkən qıla bilməz. Lakin əgər Günəşin dağların, tikililərin, yaxud ağacların arxasında gizlənə biləcəyi ilə əlaqədar olaraq onun batmasına şəkk edərsə, ehtiyata deyil, fətvaya əsasən, Günəşin batmasından sonra şərq tərəfdə müşahidə edilən qırmızılıq başının üzərindən keçib getmədən məğrib namazını qıla bilməz.

Məsələ 958. Asudəlikdə olan (zərurət halları ilə qarşılaşmayan) insan üçün məğrib və işa namazlarının vaxtı gecə yarısına, zərurət halları ilə qarşılaşan, yəni unutqanlıq, yatıb qalmaq, heyz və s. bu qəbildən olan səbəblərdən dolayı namazı gecə yarısından öncə qılmayan insan üçün məğrib və işa namazlarının vaxtı fəcrin çıxmasına (sübh azanına) qədərdir.

Lakin hər iki vəziyyətdə diqqətli ikən, unutqanlıqə yol verilmədiyi hallarda məğrib və işa namazları arasında ardıcılığa riayət etmək şərtidir, yəni öncə məğrib, sonra işa namazı qılınmalıdır və əgər qəsdən işa namazı məğrib namazından öncə qılınarsa, batildir. Yalnız vaxtın başa çatmasına

¹ Onun zöhr və ya əsr namaz olmasını müəyyən etmədən

² Günəşin qürubundan sonra şərq üfününün səmasında (Günəşin qürub etdiyi yerin qarşısında) mülayim və açıq rəngdə qırmızılıq müşahidə olunur. Günəş bir az da aşağı endikdən sonra səma qaralır və bu qırmızılıq daha da aydınlaşır və rəngi tündləşir. Ondən sonra genişlənməmiş bu qırmızı zolaq üfünün yaxınlığından azalmağa başlayır və əslində şərq üfününün kənarından mavi-boz rəngli xüsusi bir qaranlıq yaranır və yüksəlməyə başlayır. Sonra bu qaranlıq daha da artır və şərq üfününün qırmızılığı tamamilə öz yerini bu qaranlığa verir və bu proses qırmızılıq tamamilə başın üzərində yox olana kimi davam edir (təbii ki, qırmızılığın eni başın üstünə çatacaq və ya ona daha yaxın ola biləcək genişlikdə deyil). Bu zaman artıq şərqdəki qızartı aradan gedir və məğrib namazını qılmaq olar.

işə namazının qılınması üçün tələb olunan müddətdən artıq qalmadığı halda istisna olaraq işə namazını məğrib namazından əvvəl qılmalıdır.

Məsələ 959. Bir şəxs səhvən işə namazını məğrib namazından əvvəl qılarsa və səhvini namazdan sonra başa düşərsə, namazı doğrudur və ondan sonra məğrib namazını qılmalıdır.

Məsələ 960. Artıq qeyd edildiyi kimi, işə namazının vaxtının sonu asudəlikdə olan insan üçün, gecə yarısıdır və işə namazı üçün gecə yarısını hesablayarkən, vacib ehtiyata əsasən, aşağıdakı iki vaxt arasında ehtiyata riayət olunmalıdır:

1. qürubla fəcrin çıxması (sübh azanı) arasındakı zaman fasiləsinin yarısı.
2. şərq tərəfdə müşahidə edilən qırmızılığın insanın başının üzərindən keçdiyi vaxtla sübh azanı arasındakı zaman fasiləsinin yarısı.¹

Məsələ 961. Əgər insan ixtiyari surətdə məğrib və ya işə namazını gecə yarısından qılmasa, vacib ehtiyata əsasən, sübh azanından ədə və qəza niyyəti etmədən həmin namazı qılmalıdır.

Sübh azanına az vaxt qalarsa, məsələn, müsafir olmayan şəxs üçün yalnız dörd rəkətlik bir namaza yetəcək qədər, yaxud daha az vaxt qalarsa, vacib ehtiyata əsasən, işə namazını məfiz-zimmə niyyəti ilə qılmalı, sonra məğrib namazının qəzasını qılmalı və ardınca ehtiyatən ardıcılığa riayət etmək məqsədilə işə namazının qəzasını da qılmalıdır.

3) Sübh namazının vaxtı

Məsələ 962. Sübh azanına yaxın günəşdən bir ağartı yuxarıya doğru hərəkət edir. Bu ağartıya "birinci fəcr" deyilir. Həmin ağartının miqyasının şərq üfüyündə genişləndiyi vaxt "ikinci fəcr" (sübhü sadıq) adlanır və sübh namazının əvvəl vaxtı sayılır.

İkinci fəcrin olması üçün iki xüsusiyyət daşması zəruridir:

1. Yayılmış parlaqlıq və ağartı üfünün qaranlığını tamamilə yarmış şəkildə genişlənməli və müşahidəçilərə hər cənd nazik olsa da, bir çay şəkildə görünməlidir.
2. Görünən nur və parlaqlıq tamamilə ağ olmalıdır.

¹Məsələn, bir şəhərdə qürub saat 18:00, məğrib azanı 18:20, fəcrin çıxması (dan yerinin ağarması) isə saat 04:00-a təsadüf edərsə, sözügedən ehtiyata əsasən, gecə yarısının saat 23:00, yoxsa 23:10 olması xüsusi ehtiyata riayət edilməlidir. Məsələn üzrə olmayan şəxs vacib ehtiyata əsasən məğrib və işə namazlarını saat 23:00-a kimi qılıb bitirməlidir, lakin qılmadığı surətdə vacib ehtiyata əsasən saat 23:10-dan əvvəl qılmalıdır.

Sübh namazının vaxtının sonu isə Günəşin çıxdığı, yəni aydın üfüqdə Günəşin ilk hissəsinin görüldüyü andır.

Qeyd etmək lazımdır ki, fəcrin çıxması xüsusunda gecənin ayaz olub-olmamasının heç bir fərqi yoxdur. Odur ki, Ayın işığının üfüqdəki ağartıya hakim olduğu gecələrdə həmin ağartının hiss olunacaq dərəcədə görünməsinə gözləmək lazım deyil. Əgər ağartı Ayın işığı olmadığını fərz etdikdə görünə bilərdisə, müstəhəb ehtiyata əsasən gözləmək tövsiyə edilsə də, kafidir.

Məsələ 963. Coğrafi enliyi qütblərə yaxın olan bəzi məntəqələrdə, məsələn, Şimali Avropanın bir çox ölkələrində bəzi gecələrdə Günəş batdıqdan sonrakı aydınlıq (şəfəq) və Günəşin çıxmasından öncəki işıqlıq (fələq) bir-biri ilə birləşir. Belə gecələrdə səma tamamilə qaranlıq olmur və qaranlıq müəyyən həddə çatdıqdan sonra tədricən azalır və Günəş çıxana kimi get-gedə işıqlanmağa başlayır. Belə məntəqələrdə ikinci fəcrin (sübh azan) başlanğıcı nur və aydınlığın hiss olunacaq dərəcədə çoxaldığı və üfüqdə genişləndiyi vaxtdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə məntəqələrdə fəcrin çıxmasının meyarı işığın hər hansı bir artımı deyil, adi gözlə müşahidə edilə biləcək həddə parlaqlığın artmasıdır.

Gündəlik namazların fəzilət vaxtı

Məsələ 964. Namaz qılan şəxsin namazlarını fəzilət vaxtında qılması və fəzilət vaxtında namaza tələsməsi müstəhəbdir və fəzilət vaxtında camaat namazının qılınmasını gözləmək kimi daha mühüm hallar istisna olmaqla, namazını fəzilət vaxtının əvvəlinə nə qədər yaxın qılsa, bir o qədər daha yaxşıdır.

Gündəlik namazların hər birinin fəzilət vaxtı növbəti məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Sübh namazının fəzilət vaxtı

Məsələ 965. Sübh namazının fəzilət vaxtı sübh azanından sübhün şüası səmanı və onun tərəflərini, üfünün bütün tərəflərini aydınladana, üfün hər hansı bir yerində qaranlıq qalmayana kimidir və belə görünür ki, həmin vaxt şərq tərəfdən qızartı görünməzdən əvvəldir.

Zöhr və əsr namazlarının fəzilətli vaxtı

Məsələ 966. Zöhr namazının fəzilətli vaxtı zöhr azanından başlanır və zöhr vaxtı¹ şaxisin kölgəsinə onun uzunluğunun yeddidə dördü əlavə olunana kimi davam edir. Daha yaxşı olar ki, (hətta nafilə namazı qılanlar da) zöhr vaxtı şaxisin kölgəsinə onun uzunluğunun yeddidə ikisi əlavə olunana kimi zöhr namazı qılınsın və qeyd olunan vaxtdan təxirə salınmasın.²

Əsr namazının fəzilətli vaxtı zöhr vaxtında şaxisin kölgəsinə onun uzunluğunun yeddidə ikisi artırılan zamandan başlayır və kölgəsinə uzunluğunun yeddidə altısı əlavə olunana qədər davam edir. Daha yaxşı olar ki, (hətta nafilə namazı qılanlar da) zöhr vaxtı şaxisin kölgəsinə onun uzunluğunun yeddidə dördü əlavə olunana kimi əsr namazı qılınsın və qeyd olunan vaxtdan təxirə salınmasın.³

Məsələ 967. Öncəki məsələdə zöhr və əsr namazlarının fəzilətli vaxtı xüsusunda izah olunanlar şiddətli istiliyin olmadığı zamana aiddir.

Lakin şiddətli isti hava şəraitində namaz qılan şəxs zöhr vaxtı şaxisin kölgəsinin uzunluğuna şaxisin öz uzunluğu qədər əlavə olunana kimi zöhr namazını qılmağı təxirə sala, ondan sonra çox fasilə vermədən zöhr namazını qıla bilər. Bu surətdə namazı fəzilətli vaxtında qılmış sayılır.

Habelə, insan zöhr vaxtı şaxisin kölgəsinin uzunluğuna şaxisin öz uzunluğunun iki misli qədər əlavə olunana kimi əsr namazını qılmağı təxirə sala, ondan sonra çox fasilə vermədən əsr namazını qıla bilər. Bu surətdə əsr namazını fəzilətli vaxtında qılmış sayılır.

¹ İranın şəhərlərində şəri zöhrün əvvəlində şaxisin kölgəsinin uzunluğu ən aşağı həddə çatdığı üçün (tamamilə aradan getmir) sözügedən mətn də ona uyğun tərtib edilmişdir. Lakin ilin bəzi günlərində şaxisin kölgəsinin tamamilə aradan getdiyi Məkkə kimi şəhərlərdə həmin günlərdə şaxisin kölgəsinin uzunluğunun yeddidə dördü ölçüsünə çatması kifayətdir. Odur ki, qeyd olunan hesablamalarda belə hallarda zöhr vaxtında şaxisin uzunluğu sıfıra bərabər götürülür və bu məsələ əsr namazının fəzilətli vaxtı barəsində də keçərlidir.

² Məsələn, yerə batırılmış şaxisin ölçüsü 70 sm olarsa və şəri zöhr vaxtı şaxisin kölgəsi 10 sm-ə çatarsa, zöhr namazının fəzilət vaxtı zöhr zamanı 10 sm uzunluqda olan şaxisin kölgəsinə uzunluğunun yeddidə dördü (40 sm) əlavə olunana qədər davam edir. Deməli, şaxisin kölgəsinin uzunluğu 50 sm-ə çatanda zöhr namazının fəzilətli vaxtı bitmiş olur.

³ Məsələn, yerə batırılmış şaxisin ölçüsü 70 sm olarsa və şəri zöhr vaxtı şaxisin kölgəsi 10 sm-ə çatarsa, əsr namazının fəzilətli vaxtı zöhr zamanı 10 sm uzunluqda olan şaxisin kölgəsinə uzunluğunun yeddidə ikisi (20 sm) əlavə olunanda başlayır. Deməli, şaxisin kölgəsinin uzunluğu 30 sm-ə çatanda əsr namazının fəzilətli vaxtı başlamış olur və kölgəsinin uzunluğunun yeddidə altısı (60 sm) əlavə olunana kimi davam edir, yəni şaxisin kölgəsinin uzunluğu 70 sm olanda əsr namazının fəzilətli vaxtı bitir.

Məğrib namazının fəzilətli vaxtı

Məsələ 968. Müsafir olmayan şəxs üçün məğrib namazının fəzilətli vaxtı məğrib azanından başlayır və qərb tərəfdə mövcud olan qızartı (şəfəq) aradan gedənə kimi davam edir.

Lakin müsafir şəxs üçün məğrib namazının fəzilətli vaxtı məğrib azanından gecənin dördüdə birinə qədərdir.

İşa namazının fəzilətli vaxtı

Məsələ 969. İşa namazının fəzilətli vaxtı qərb tərəfdə mövcud olan qırmızılığın aradan getdiyi vaxtdan başlayır və gecənin üçdə birinə kimi davam edir.

Namaz vaxtları ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 970. İnsan namazın vaxtının başladığına dair yəqinlik hasil etdikdə, yaxud iki adil kişi vaxtın başladığı ilə bağlı məlumat verdikdə namaz qıla bilər. Hətta vaxtın başlamasına ciddi surətdə riayət etdiyini bildiyi bir şəxsin məlumatı, yaxud azanı onda arxayınlıq hasil etdiyi təqdirdə bununla da kifayətlənə bilər.

Məsələ 971. Əgər bir insan şəxsi əngəllər, məsələn, korluq, yaxud məhbəsdə olmaq kimi səbəblərlə əlaqədar olaraq namaz vaxtının əvvəlində vaxtın başladığına dair yəqinlik hasil edə bilmirsə, vaxtın başladığına dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edənədək namazı təxirə salmalıdır. Həmçinin, lazım ehtiyata əsasən, vaxtın başladığına dair yəqinlik hasil etməyə mane olan səbəbin havanın buludlu olması, duman və buna bənzər ümumi maneələrdən olduğu hallar da bu qəbildəndir.

Məsələ 972. Əgər namazın vaxtı bəzi müstəhəb işlərin yerinə yetirilməsi səbəbi ilə onun bir hissəsinin vaxt bitdikdən sonra qılınması ilə nəticələnəcək qədər məhduddursa, həmin müstəhəb iş görülməməlidir. Məsələn, əgər qunut duasının oxunması səbəbi ilə namazın bir hissəsi vaxt başa çatdıqdan sonraya qalacaqsa, qunut duası oxunmamalıdır. Oxunduğu halda isə namaz yalnız o halda doğru sayılır ki, onun ən azı bir rəkəti vaxtında qılınmış olsun.

Məsələ 973. Yalnız birrəkətlik namaza yetəcək qədər vaxtı qalan şəxs namazı əda niyyəti ilə qılmalıdır. Lakin insan namazı qəsdən bu vaxtadək təxirə salmamalıdır.

Məsələ 974. Müsafir olmayan bir şəxsin qüruba və Günəşin gözlərdən itməsinədək beş rəkətlik namaza yetəcək qədər vaxtı varsa, yaxud beş rəkətlik, yoxsa daha az vaxtı qaldığına şəkk edirsə, zöhr və əsr namazlarını ardıcılıqla qılmalıdır.

Beş rəkətdən daha az vaxtı qalarsa, vacib ehtiyata əsasən, bu qaydada etməlidir: Ehtiyatən əsr namazını zöhr namazından öncə qılmalı, sonra zöhr namazını qürubla məğrib arasındakı zaman fasiləsində əda və qəza niyyəti olmadan qılmalı, daha sonra ardıcılığa riayət etmək məqsədi ilə təkrarən əsr namazını əda və qəza niyyəti olmadan qılmalıdır.¹

Əgər Günəş batmışdırsa və məğribə beş rəkət üçün yetəcək qədər vaxt qalmışdırsa, yaxud beş rəkətlik vaxtın qalıb-qalmadığına şəkk edirsə, zöhr və əsr namazlarını, vacib ehtiyata əsasən, həmin zaman fasiləsində əda və qəza niyyəti olmadan qılmalıdır. Əgər daha az vaxtı qalmışdırsa, vacib ehtiyata əsasən, bu qaydada etməlidir: Ehtiyatən əsr namazını zöhr namazından öncə əda və qəza niyyəti olmadan qılmalı, sonra zöhr namazını qəza niyyəti ilə qılmalı, daha sonra ehtiyatən əsr namazını da ardıcılığa riayət etmək məqsədi ilə yenidən qılmalıdır.²

Məsələ 975. Əvvəlki məsələdə izah edilən bütün hökmlər müsafirə də aiddir. Aradakı fərq yalnız qürub, yaxud məğribədək qalan vaxt üçün meyarın beş rəkət deyil, üç rəkətə yetəcək müddət olmasındadır.

Məsələ 976. Müsafir olmayan şəxsin gecə yarısınadək beş rəkət namaz qılacaq qədər vaxtı qalmışdırsa, yaxud beş rəkətlik vaxtın qalıb-qalmamasına şəkk edirsə, məğrib və işa namazlarını məlum ardıcılıqla qılmalıdır.. Dörd rəkətə yetəcək qədər, yaxud daha az vaxtı qaldığı təqdirdə isə öncə işa namazını qılmalıdır.

Məsələ 977. Müsafir olan bir şəxsin gecə yarısınadək dörd rəkət namaz qılacaq qədər vaxtı qalmışdırsa, yaxud dörd rəkətlik vaxtın qalıb-qalmamasına dair şəkk edirsə, məğrib və işa namazlarını ardıcılıqla üzrə qıl-

¹Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda əgər birinci namazı zöhr, yoxsa əsr namazı olduğunu müəyyən etmədən (namazın növü cəhətindən ma fiz-zimmə olaraq) və əda niyyəti ilə qılarsa, sonra qürubla məğrib arasındakı müddət ərzində yenə zöhr, yoxsa əsr namazı olduğunu müəyyən etmədən və həmçinin, əda və qəza niyyəti olmadan (həm namazın növü, həm də əda, yoxsa qəza olması cəhətindən ma fiz-zimmə olaraq) qılarsa, ehtiyat üçün kifayətdir və bu halda üç namaz qılmağa ehtiyac yoxdur.

²Qeyd etmək lazımdır ki, əgər məğribədək beş rəkətə yetəcək müddətdən daha az vaxtı qaldığı təqdirdə birinci namazı zöhr, yaxud əsr, əda, yaxud qəza niyyəti etmədən (həm namazın növü, həm də əda, yoxsa qəza olması cəhətindən ma fiz-zimmə olaraq) qılar, daha sonra digər namazın (namazın növü cəhətindən ma fiz-zimmə olaraq) qəzasını qılarsa, ehtiyat üçün kafidir və bu halda üç namaz qılmağa ehtiyac yoxdur.

malıdır. Üç rəkətə yetəcək qədər vaxtı qaldığı təqdirdə isə öncə işa namazını qılmalı, sonra dərhal gecə yarısınadək qalan birrəkətlik müddətdə məğrib namazını əda niyyəti ilə qılmağa başlamalıdır. Əgər gecə yarısınadək yalnız iki, yaxud bir rəkət namaz qədər vaxtı qalmışdırsa, öncə işa namazını qılmalıdır.

Məsələ 978. Azyaşlı uşaq hər hansı bir namazın vaxtı ərzində həddi-bülüğa çatarsa, həmin namazın vaxtının başa çatmasınadək birrəkətlik namaz qılmaq üçün yetəcək qədər, yaxud daha artıq vaxt qaldığı təqdirdə həmin namazı qılması vacibdir. Həddi-bülüğdan öncə həmin namazın vaxtı başladıqdan sonra onu qıldığı və vaxtın başa çatmasından sonra həddi-bülüğa çatdığı halda isə namazın yenidən qılınması vacib deyil, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, onu yenidən qılmalıdır.

Məsələ 979. İnsan hər hansı bir üzürlü səbəbdən namazı əvvəl vaxtda qılmaq istədiyi təqdirdə onu təyəmmümlə qılmalıdırsa, həmin üzürlü səbəbin ortadan qalxacağına ümidini itirdiyi, yaxud namazı təxirə salmaqla təyəmmüm etmək imkanından da məhrum olacağı halda ilk vaxtlarda təyəmmüm edərək namazını qıla bilər. Lakin əgər ümidini itirməmişdirsə, üzürlü halı aradan qalxanadək, yaxud ümidini itirənədək gözləməli, üzürlü halı aradan qalxmıdığı təqdirdə vaxtın sonunda namazını qılmalıdır və bunun üçün yalnız namazın vacib işlərini görməyə yetəcək qədər vaxtının qalmasını gözləməsinə gərək yoxdur. Əksinə, azan, iqamə və qunut kimi namazın müstəhəb işləri üçün də vaxt qaldıqda belə təyəmmüm edərək namazını həmin müstəhəb əməllərlə birgə qıla bilər.

Təyəmmüm hallarından başqa üzürlü halların hər birinin hökmü müvafiq fəsillərdə bəyan edilmişdir.

Məsələ 980. Namaz məsələlərini bilməyən və onları öyrənmədən doğru qaydada yerinə yetirə bilməyən, yaxud namazda şəkk və səhvlərlə bağlı məlumatı olmayan, ancaq namazda belə məqamlardan biri ilə qarşılaşacağını və öyrənmədiyinə görə vacib olan hər hansı bir hərəkəti icra etməyəcəyini, yaxud haram olan hər hansı bir hərəkətə yol verəcəyini ehtimal edən şəxs bu məsələləri öyrənmək üçün namazı əvvəl vaxtından bir qədər təxirə salmalıdır.

Məsələ 981. Əgər namazı düzgün qaydada qılacağına ümid edərək əvvəl vaxtda namaza başlayıb namaz əsnasında qarşısına hökmünü bilmədiyi bir məsələ çıxmazsa, namazı doğrudur.

Hökmünü bilmədiyi bir məsələ ilə qarşılaşdıqda isə ehtimallarının hər ikisinə uyğun qaydada - ikisindən birinin onun vəzifəsi olduğuna ümid

edərək –əməl etməli və namazı başa çatdırmalıdır. Lakin namazdan sonra məsələni öyrənməli, namazı batıl olduğu təqdirdə yenidən qılmalıdır, doğru olduğu təqdirdə isə təkrarən qılmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 982. Əgər namazın vaxtı genişdirsə və borc verən şəxs borcludan ödəmə imkanına malik olduğu vaxtı gəlib çatmış borcunu tələb edirsə, mümkün olduğu təqdirdə borclu şəxs öncə borcunu ödəməli, sonra namaz qılmalıdır. Həmçinin, əgər dərhal həyata keçirilməli olan başqa bir vacib iş insanın qarşısına çıxarsa, məsələni, məscidin nəcis olduğunu görərsə, əvvəlcə məscidi paklamalı, sonra namaz qılmalıdır. Hər iki halda qəsdən əvvəlcə namazı qılarsa, günah etmiş sayılır, lakin namazı doğrudur.

Məsələ 983. İnsan əsr namazını zöhr namazından, işa namazını isə məğrib namazından sonra qılmalıdır və əgər qəsdən əsr namazını zöhr namazından, işa namazını isə məğrib namazından əvvəl qılarsa, batildir.

Amma məsələdən xəbərsizlik və hökmü bilməməzlik səbəbilə əsr namazını zöhrdən, işa namazını məğribdən əvvəl qılarsa, məsələni öyrənməkdə səhlənkarlıq etdiyi, cahil müqəssir olduğu halda vacib ehtiyata əsasən onun əsr və işa namazı batildir. Üzürlü və qasir cahil olduğu halda isə işkalı yoxdur, namazı səhihdir.

Məsələ 984. Əgər zöhr namazını qılmamış səhvən əsr namazına başlayıb namaz əsnasında səhvini başa düşərsə, niyyətini zöhr namazına çevirməlidir. Yəni, niyyət etməlidir ki, indiyədək qıldığım, hal-hazırda qılmaqla məşğul olduğum və bundan sonra qılmağa davam edəcəyim namaz бүtүнlüklə zöhr namazı olsun. Lakin bu niyyəti sözlə ifadə etməməlidir. Bu namazı tamamladıqdan sonra isə əsr namazını qılmalıdır.

Məsələ 985. Əgər məğrib namazını qılmamış səhvən işa namazına başlayıb namaz əsnasında səhv etdiyini başa düşərsə, hələ dördüncü rəkətin rükusuna əyilmədiyi təqdirdə niyyəti məğrib namazına çevirərək namazı başa çatdırmalı, daha sonra işa namazını qılmalıdır. Artıq dördüncü rəkətin rükusuna əyilmişdirsə, işa namazını tamamlamalıdır və bu namazı doğrudur. Ondən sonra isə məğrib namazını qılmalıdır.

Məsələ 986. Əgər zöhr namazı niyyəti ilə namaza başlayıb namaz əsnasında zöhr namazını artıq qıldığı yadına düşərsə, niyyətini əsr namazına çevirə bilməz. Bu halda həmin namazı yarıda qoyaraq əsr namazını qılmalıdır. Bu hökm məğrib və işa namazları arasında baş verən eyni hala da şamil olunur.

Məsələ 987. Əgər insan əsr namazı əsnasında zöhr namazını qılmadığına dair yəqinlik hasil edərək niyyəti zöhr namazına çevirərsə, daha sonra

zöhr namazını qıldığını xatırladıqda niyyəti yenidən əsr namazına çevirərək namazını başa çatdırı bilər.

Təbii ki, bu hökm namazın bəzi hissələrinin zöhr niyyəti ilə yerinə yetirilmədiyi, yaxud yerinə yetirilsə belə, əsr niyyəti ilə yenidən yerinə yetirildiyi hala aiddir. Lakin həmin hissə bütöv bir rəkət olarsa, namazı istənilən halda batildir. Həmçinin, əgər rüku, yaxud bir rəkətin iki səcdəsi olarsa, lazım ehtiyata əsasən, batildir.

Məsələ 988. Əgər əsr namazı əsnasında zöhr namazını qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, namazı əsr niyyəti ilə tamamlamalı, sonra zöhr namazını qılmalıdır. Lakin əgər vaxt əsr namazının tamamlanmasından sonra başa çatacaq qədər azdırsa və ondan sonra bir rəkətlik belə namaz vaxtı qalmırsa, zöhr namazının qəzasını qılmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 989. Əgər işa namazı əsnasında məğrib namazını qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, (dördüncü rəkətin rükusuna daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq) namazı işa niyyəti ilə tamamlamalı, sonra məğrib namazını qılmalıdır.¹ Lakin əgər vaxt namazın tamamlanmasından sonra başa çatacaq qədər azdırsa və ondan sonra birrəkətlik belə namaz vaxtı qalmırsa, məğrib namazının qəzasını qılmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 990. Əgər insan zöhr və əsr namazlarının vaxtı keçməzdən əvvəl dörd rəkətli namaz qıldığını bilərsə, lakin onu zöhr, yoxsa əsr namazı niyyəti ilə qıldığını bilməzsə, ona vacib olan namaz niyyəti (mə fiz-zimmə niyyəti) ilə dörd rəkətli namaz qılmalıdır.

Habelə, məğrib və işa namazının vaxtı keçmədən bir namaz qıldığını bilərsə, lakin onun məğrib yoxsa işa namazı olduğunu bilməzsə, məğrib və işa namazlarının hər ikisini qılmalıdır. İşa namazının məxsus vaxtında olarsa, işa namazını qılmalı, ondan sonra isə vacib ehtiyata əsasən məğrib namazının qəzasını yerinə yetirməlidir.

Məsələ 991. Əgər insan qıldığı namazı ehtiyatən yenidən qılarsa və namaz əsnasında ondan əvvəl qılmalı olduğu namazı qılmadığı yadına düşərsə, bu halda niyyətini həmin namaza çevirə bilməz. Məsələn, insan əsr namazını ehtiyatən qılarkən zöhr namazını qılmadığını xatırlayarsa, niyyətini zöhr namazına çevirə bilməz.

Məsələ 992. Niyyətin qəza namazından əda namazına və müstəhəb namazdan vacib namaza çevrilməsi caiz deyil. Habelə, hər iki qəza namazı bir günün zöhr və əsr namazı, yaxud bir gecənin məğrib və işa namazı olsa

¹Bu məsələdə və eləcə də əvvəlki məsələdə namaz qılan şəxs niyyətində əsr namazını zöhr namazına, yaxud işa namazını məğrib namazına çevirə bilməz.

belə, növbəti namazın qəzasının niyyətinin öncəki namazın qəzası niyyətinə çevrilməsinin caiz olması da işkallıdır.

Məsələ 993. Əgər əda namazının vaxtı genişdirsə, insan namaz əsnasında qılmalı olduğu bir qəza namazı olduğunu xatırladıqda niyyətini həmin qəza namazına çevirə bilər. Bu surətdə, əda namazının fəzilətli vaxtı geniş olarsa, hətta niyyətini əda namazından qəza namazına çevirməsi müstəhəb sayılır.

Təbii ki, bu halda əda niyyətinin qəza niyyətinə çevrilməsi mümkün olmalıdır. Məsələn, əgər zöhr namazı qılmaqla məşğuldursa, niyyətini o zaman sübh namazına çevirə bilər ki, üçüncü rəkətin rükusuna daxil olmuş olsun.

Məsələ 994. Yatmış şəxsin namaz üçün oyandırılması bəyənیلən işdir. Hətta bəzən fərdin səhlənkarlıq və namazı yüngül sayması səbəbilə yatması kimi hallarda vacib göstərişlərdən olan yaxşı işlərə dəvət etmək cəhətdən zəruri də ola bilər. Təbii ki, xəstə şəxslərin və bu qəbildən olan insanların oyandırılması onların əziyyətinə səbəb olarsa, onların namaza oyandırılması üçün şəri icazəyə ehtiyac vardır.

İkinci hazırlıq: Qibləyə yönəlmək

Məsələ 995. Müqəddəs Məkkə şəhərindəki Kəbə evinin yerləşdiyi yer qiblə hesab edilir və insan üzünü ona doğru tutaraq namaz qılmalıdır. Həmçinin, bu hökm heyvanların kəsimi kimi üzü qibləyə həyata keçirilməli olan digər işlərə də şamildir.

Məsələ 996. Qiblə istiqamətinin təyin edilməsinə gəlincə, əgər insan Kəbə evinə onu müşahidə etməklə qiblə istiqamətini dəqiq şəkildə müəyyən edə biləcək qədər yaxın məsafədədirsə, məsələn, Məscid əl-haramın daxilindədirsə və Kəbə evini görürsə, üzünü düz Kəbə istiqamətinə tutmalıdır və namaz halında bu istiqamətdən qəsdən azacıq belə olsa yayınmaq caiz deyil.

Lakin Kəbənin yerləşdiyi yerdən uzaqda olan insan kimi həqiqi qiblə istiqamətini müşahidə ilə müəyyən edə bilməyəcək məsafədə olduğu təqdirdə isə əgər ürfən “üzü qibləyə doğru namaz qılır” deyiləcək şəkildə dayanarsa, yəni üzünü ürfi qiblə istiqamətinə tutarsa, kafidir və qiblənüma, yaxud GPS kimi vasitələrdən istifadə etməklə, yaxud araşdırmaq və soruşmaqla həqiqi qiblə istiqamətini tapması zəruri deyil.

Ancaq əgər araşdırıb həqiqi qiblə istiqamətinin bir neçə dərəcə sağa,

yaxud sola meyilli olduğundan agah olarsa, məsələn, həqiqi qiblə istiqamətinin (ürfi qiblə istiqamətindən) sağa doğru 15 dərəcə fərqləndiyini öyrənərsə, bu halda üzünü tutduğu istiqamətə (ürfi qibləyə) doğru dayanmaq hərçənd ürfdə üzü qibləyə olmaq sayılsa da, üzünü həmin istiqamətə doğru tutaraq namaz qıla bilməz.

Məsələ 997. Vacib namazı ayaq üstə qılan şəxsin sinə və qarın nahiyyəsi qibləyə doğru olmalı, üzü də qiblədən həddən ziyadə yayınmamalıdır və müstəhəb ehtiyata əsasən, ayaq barmaqları da qibləyə doğru olmalıdır. Həmçinin, oturaq halda namaz qılmalı olan şəxsin də namaz əsnasında sinə və qarını qibləyə doğru olmalı, üzü də qiblədən həddən ziyadə yayınmamalıdır.

Məsələ 998. Oturaq halda namaz qıla bilməyən şəxs namaz əsnasında böyrü üstə bədəninin ön hissəsi qibləyə doğru düşəcək şəkildə uzanmalıdır. Mümkün olduqca sağ böyrü üstə uzanmalı, lazım ehtiyata əsasən, sol böyrü üstə uzanmamalıdır. İkisi də mümkün olmadığı təqdirdə isə arxası üstə ayaqlarının altı qibləyə doğru düşəcək şəkildə uzanmalıdır.

Məsələ 999. Ehtiyat namazı və unudulmuş səcdə üzü qibləyə yerinə yetirilməlidir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi də üzü qibləyə doğru edilməlidir.

Məsələ 1000. Namaz qılmaq istəyən şəxs qiblənin hansı istiqamətdə olduğuna dair yəqinlik hasil edənədək, yaxud təsdiqi hissənə (görmə kimi) və hiss hökmündə olan idraka¹ istinad edən iki adil şəxsin təsdiq etməsi kimi yəqinlik hökmündə olan bir məlumat əldə edənədək qibləni tapmağa çalışmalı və buna əsaslanaraq qiblə istiqamətini müəyyənləşdirməlidir.

Həmçinin, məntiqli mənşəyi olan arxayınlıq da (etimad edilən bir şəxsin məlumat verməsi kimi) kafidir. Hətta qiblə istiqamətinin təyin edilməsi sahəsində peşəkar olan etibarlı bir insanın verdiyi məlumat, hərçənd güman, yaxud arxayınlıq hasil etməsə də, dəlildir.

Əgər bu yollarla qiblə istiqamətini müəyyən edə bilməzsə, müsəlmanların məscidinin mehrabını, möminlərin qəbirlərini nəzərə almaqla, yaxud başqa məntiqli üsullarla hasil edilən gümana uyğun hərəkət etməlidir. Hətta elmi metodlarla qibləni təyin edə bilən fasiq bir insanın, yaxud kafirin verdiyi məlumatla da qiblənin bu və ya digər bir istiqamətdə olduğunu güman edərsə, kafidir.

Məsələ 1001. Qiblənin bu və ya digər bir istiqamətdə olduğunu gü-

¹ Buna misal olaraq, qiblə istiqamətinin doğruluğuna dair yəqinlik hasil edilməsinə səbəb olan qiblənüma və ya GPS-dən istifadə edilməsini göstəmək olar.

man edən şəxs başqa bir istiqamətin qiblə olduğunu daha çox güman etməyə başlayarsa, zəif olan gümanına uyğun davranma bilməz. Məsələn, əgər qonaq ev sahibinin, yaxud müsafir hotel və mehmanxanının işçisinin verdiyi məlumata əsasən, qiblənin hər hansı bir istiqamətdə olduğunu güman edirsə, lakin başqa bir üsulla, məsələn, qiblənümadan istifadə etməklə daha güclü bir güman hasil edə bilərsə, bu halda onların məlumatı onun üçün dəlil deyil və onların məlumatı əsasında əməl edə bilməz.

Təbii olaraq, öncəki məsələdə də qeyd edildiyi ki, qiblə istiqaməti barədə məlumat verən şəxs doğrudanışan və ya mütəxəssis olarsa, güman və ya yəqinlik yaratmasa da, onun sözlərinə etimad etmək olar.

Məsələ 1002. Əgər insanın qibləni tapmaq üçün istifadə edə biləcəyi hər hansı bir vasitə yoxdursa, yaxud nə qədər çalışsa da, hər hansı bir tərəfin qiblə istiqaməti olduğunu güman edə bilmirsə, üzünü qiblə olduğunu ehtimal etdiyi istənilən bir tərəfə tutaraq namaz qılarsa, kafidir və müstəhəb ehtiyata əsasən, namazın vaxtı geniş olduğu təqdirdə üzünü dörd fərqli istiqamətə tutaraq dörd namaz qılmalı, daha az vaxt qaldığı təqdirdə isə, müstəhəb ehtiyata əsasən, neçə istiqamətə vaxt çatarsa, o qədər namaz qılmalıdır.

Məsələ 1003. İnsan qiblənin iki istiqamətdən biri olduğu xüsusunda yəqinlik, yaxud yəqinlik hökmündə olan bir məlumat¹ və ya güman hasil edərsə, hər iki istiqamətə namaz qılmalıdır.

Məsələ 1004. Bir neçə istiqamətə namaz qılmaq istəyən şəxs əgər zöhr və əsr namazı kimi biri digərindən sonra qılınmalı olan iki namaz qılmaq istəyərsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, öncə birinci namazı üzünü bir neçə istiqamətə tutaraq qılmalı, sonra ikinci namaza başlamalıdır.

Məsələ 1005. Qiblə xüsusunda yəqinlik, yaxud yəqinlik hökmündə olan məlumat² hasil etməyən şəxs əgər namazdan başqa üzünü qibləyə doğru yerinə yetirilməli olan başqa bir iş görmək, məsələn, bir heyvan kəsmək istəyərsə, gümanına uyğun hərəkət etməlidir, hər hansı bir istiqamətin qiblə olduğunu güman etmək mümkün olmadığı təqdirdə isə üzünü hansı istiqamətə tutsa, doğrudur.

Məsələ 1006. Vacib ehtiyata əsasən, zərurət olmadan Kəbə evinin daxilində və damında vacib namaz qılınmamalıdır. Lakin çıxılmaz vəziyyətlərdə, zərurət hallarında eybi yoxdur. Kəbə evinin damında namaz qıldığı təqdirdə istənilən halda Kəbənin hava məkanının bir hissəsi namaz qılanın

¹ İki adil şəxsin şahidliyi kimi

² Həmin

müqabilində qalmalı¹ və o, ayaq üstə namaz qılmalıdır.

Məsələ 1007. Əgər namaz qılan şəxs namazını arxası qibləyə doğru və ya qiblənin sağına və ya soluna doğru əyilərək (belə ki, qiblənin fərz olunduğu düz xətt ilə namaz qılan şəxs qıldığı səmt üzrə olan düz xətt ürfü baxımdan bir-biri ilə perpendikulyar hesab olunarsa) və ya qeyd olunan həddən daha çox dönərək qıldığını başa düşərsə, namaz vaxtı keçmədiyi, hətta bir rəkətlik vaxt qaldığı təqdirdə namazını yenidən qılmalıdır.

Lakin namaz vaxtı keçdiyi təqdirdə qiblənin istiqaməti xüsusunda tərəddüddə olub onun tapılmasında səhlənkarlıq etdiyi, yaxud məsələni bilmədiyi üçün cahil müqəssir sayıldığı halda bu cür namaz qılmışdırsa, onun qəzasını qılmalıdır. Qeyd olunanlardan başqa hallarda (iki adil şəxsin şahidliyi kimi digər bir şəri dəlil, arxayınlıq və yəqinliklə, yaxud şəri vəzifəsi güman əsasında əməl etmək olduğu halda güman əsasında, unutqanlıq, qəflət və ya məsələni bilməməzlik səbəbilə qasir cahil hesab olunduğu hallarda bu cür namaz qılmışdırsa) namazın qəzasını qılmaq lazım deyil.

Məsələ 1008. Əgər namaz qılan şəxs namazını üzü qibləyə doğru qılmadığını bilərsə, lakin onun qiblədən yayınması öncəki məsələdə qeyd olunan miqdardan az olarsa, qiblədən yayınması üzrlü səbəbdən olmadığı, məsələn, qiblə istiqamətinin təyin olunmasında səhlənkarlıq etdiyi və yaxud müqəssir cahil sayıldığı hallarda məsələni bilməməzlik səbəbilə belə namaz qıldığı halda vacib ehtiyata əsasən, vaxt bitmədiyi halda namazını yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını yerinə yetirməlidir.

Amma öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi üzürlü səbəbdən olarsa, namazı vaxtında yenidən qılmaq və ya vaxtdı keçdiyi halda qəzasını yerinə yetirmək lazım deyil. Namaz əsnasında olduğu təqdirdə isə dərhal qibləyə doğru çevrilməli, hərəkət halında namazın qiraət və vacib zikrlərini deməməli, ondan sonra namazına davam etməlidir və namazı doğrudur.

Üçüncü hazırlıq: Hədəsdən təharət

Məsələ 1009. Vacib və müstəhəb namazlardan hər biri (mükəlləfin vəzifəsinə uyğun olaraq) dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlə qılınmalıdır, əks təqdirdə namaz batildir. Sözügedən üç təharətdən (dəstəmaz, qüsl, təyəmmüm) hər biri öncəki fəsillərdə təfsilatı ilə izah edilmişdir.

¹Başqa sözlə, Kəbə evinin künc və kənarlarında deyil, onlardan bir qədər aralı duraraq namaz qılmalıdır. *Tərc.*

Dördüncü hazırlıq: Namaz qılanın bədən və geyiminin pak olması

Məsələ 1010. Namaz qılanın bədən¹ və geyimi (sonrakı mövzuda qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla) pak olmalıdır və əgər bir şəxs ixtiyari surətdə nəcasətlənmiş bədən, yaxud geyimlə namaz qılarsa, namazı batildir.

Məsələ 1011. Əgər bir şəxs bu şəriət məsələsini öyrənməkdə yol verdiyi səhlənkarlıq səbəbi ilə nəcasətli bədən, yaxud geyimlə qılınan namazın batil olduğunu bilmirsə, yaxud misal olaraq spermanın nəcis olduğunu bilmirsə və onun bədənində qaldığı halda namaz qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazını yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Lakin əgər məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verməmişdirsə və nəcasətli bədən, yaxud geyimlə namaz qılmışdırsa, namazını yenidən qılması, yaxud qəzasını qılması lazım deyil.

Məsələ 1012. Bir şəxs bədən və ya geyiminin nəcasətli olmadığına əmin olarsa, ancaq namazdan sonra nəcasətli olduğunu başa düşərsə, onun namazı doğrudur.

Məsələ 1013. Bədən və ya geyiminin pak olub-olmadığına şəkk edən şəxsin özünü yoxlamasına ehtiyac yoxdur. Buna rəğmən, əgər yoxlayar, üzərində bir şey görməyərək namaz qılarsa və namazdan sonra bədəninin, yaxud geyiminin nəcasətli olduğunu başa düşərsə, namazı doğrudur. Ancaq əgər yoxlamazsa və namazdan sonra bədəninin, yaxud geyiminin nəcasətli olduğunu başa düşərsə, lazım ehtiyata əsasən, namazını yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm insanın bədəninin, yaxud geyiminin daha öncə nəcasətli olduğuna dair yəqinlik, yaxud yəqinlik hökmündə olan məlumat hasil etmədiyi hala şamildir. Əks halda, yəni daha öncə nəcasətli olan bədən, yaxud geyimin paklanıb-paklanmadığı xüsusunda şəkk etdiyi təqdirdə onu paklamalıdır.

Məsələ 1014. Vaxt geniş ikən namaz qılan şəxs namaz əsnasında bədən, yaxud geyiminin nəcasətli olduğunu anlayarsa, burada iki vəziyyət təsəvvür edilə bilər:

- a) Namaza başladıqdan sonra nəcasətləndiyini bilir, yaxud məntiqli ehtimal verirsə, hərçənd namazın bir hissəsini belə, başa düşməzdən öncə, üzərində nəcasət var ikən qılarsa, bu halda bədəninin, yaxud geyimin

¹ Hətta saç və dırnaq kimi bədən ruhsuz hissələri

yuyulması və ya geyimin dəyişdirilməsi, yaxud onu soyunmaq ürfən namazın surətini pozmadığı təqdirdə namaz əsnasında bədənini və ya geyimini yumalı, yaxud geyimini dəyişdirməli, yaxud da məhrəm yerlərini və bədəninin məhrəm yerlər hökmündə olan hissəsini¹ örtən başqa bir şey varsa, nəcasətli paltarını soyunmalıdır. Lakin bu hərəkətlərdən hər biri namazın surətini pozursa, yaxud nəcasətli paltarını soyunacağı halda məhrəm yeri və ya bədən məhrəm yerlər hökmündə olan hissəsi çıpaq qalacaqsa, lazım ehtiyata əsasən, namazı yenidən pak bədən və geyimlə qılmalıdır.

- b) Namaza başlamazdan öncə nəcasətləndiyini bilirsə, lazım ehtiyata əsasən, namazı yenidən pak bədən və geyimlə qılmalıdır.

Məsələ 1015. Vaxt məhdud ikən namaz qılan şəxs əgər namaz əsnasında bədəninin nəcasətli olduğunu anlayarsa, bədəninin yuyulması namazı pozmadığı təqdirdə bədənini yumalı, namazı pozduğu təqdirdə isə namazını həmin halda tamamlamalıdır və namazı doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə insanın bədəninin namaza başladıqdan sonra nəcasətləndiyini bilməsi, yaxud ehtimal etməsi ilə ondan öncə nəcasətlənməsini bilməsi arasında fərq yoxdur.

Məsələ 1016. Vaxt məhdud ikən namaz qılan şəxs əgər namaz əsnasında geyiminin nəcasətləndiyini anlayarsa, nəcasətli paltarın yuyulması, dəyişdirilməsi, yaxud onu soyunmaq namazın surətini pozmursa və paltarı əynindən çıxara bilərsə, nəcasətli paltarı yumalı, dəyişdirməli, yaxud da məhrəm yerlərini örtən başqa bir şey varsa, nəcasətli paltarını soyunmalı və namazını başa çatdırmalıdır. Lakin əgər məhrəm yerlərini örtən başqa bir şey yoxdursa və paltarı da yuya, yaxud dəyişdirə bilmərsə, həmin nəcasətli paltarla namazı tamamlamalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə insanın bədəninin namaza başladıqdan sonra nəcasətləndiyini bilməsi, yaxud ehtimal etməsi ilə ondan öncə nəcasətlənməsini bilməsi arasında fərq yoxdur.

Məsələ 1017. Əgər insan bədən, yaxud geyiminin nəcasətli olduğunu unudarsa və namaz əsnasında, yaxud ondan sonra xatırlayarsa, unutması səhlənkarlıq və laqeydlikdən irəli gəlmiş halda, lazım ehtiyata əsasən, namazı yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Lakin əgər unutması səhlənkarlıq və laqeydlikdən irəli gəlmərsə, namazdan sonra xatırladığı təqdirdə namazı yenidən qılması lazım deyil, na-

¹Qadınların namaz əsnasında örtməli olduqları və 1049-cu məsələdə qeyd ediləcək hissələr nəzərdə tutulur.

maz əsnasında xatırladığı təqdirdə isə bu vəziyyətə şamil olunan hökm namaz qılanın nəcasətdən xəbərdar olmadığı və namaz əsnasında bədəninin, yaxud geyiminin nəcasətli olduğunu başa düşdüyü hal ilə bağlı 1014-1016-ci məsələlərdə izah edilən hökmlər kimidir.

Məsələ 1018. İnsan bir şeyin nəcis olduğunu unudarsa, bədən və ya geyimi rütubətli halda ona toxunarsa və bədəninin, yaxud geyiminin nəcasətləndiyinə diqqət yetirməzsə, bu unutmazlıq və diqqətsizlik halında namaz qılarsa və namazdan sonra həmin şeyin nəcis olduğunu, bədən, yaxud geyiminin də nəcasətləndiyini xatırlayarsa, namazı doğrudur.

Lakin əgər bədəni rütubətli halda nəcis olduğunu unutduğu bir şeyə toxunarsa və bədəninə (nəcasətlənən nahiyəni) yumadan qüsl edərək, yaxud dəstəmaz alaraq namaz qılarsa, qüsl, yaxud dəstəmazı və namazı batildir. Yalnız qüsl etməklə, yaxud dəstəmaz almaqla bədən də paklanarsa və su nəcasətlənməzsə, məsələn, kürü və ya axar su ilə qüsl edər, yaxud dəstəmaz alarsa, bu halda istisna olaraq namazı batil deyil.

Məsələ 1019. İnsan nəcasətlənmiş paltarını yuyarsa, paklandığına yəqinlik hasil edərək onunla namaz qılarsa və namazdan sonra pak olmadığını başa düşərsə, namazı doğrudur.

Məsələ 1020. İnsan öz bədənində, yaxud geyimində qan görərək onun nəcis sayılan qanlar qismindən olmadığına yəqinlik hasil edərsə, məsələn, ağcaqanadın qanı olduğuna əmin olarsa, namazdan sonra isə insanın üzərində qalarkən namaz qılması doğru sayılmayan qanlar qismindən olduğunu başa düşdüyü təqdirdə namazı doğrudur.

Məsələ 1021. Əgər bədən, yaxud geyimindəki qanın insanın üzərində ikən qıldığı namazın doğru sayıldığı bir nəcis qan olduğuna yəqinlik hasil edərsə, məsələn, yara və ya çiban qanı olduğuna əmin olarsa, namazdan sonra insanın üzərində ikən qıldığı namazın batil sayıldığı bir qan olduğunu başa düşdüyü təqdirdə namazı doğrudur.

Məsələ 1022. İnsanın bədəninin iki ayrı hissəsi nəcasətlənərsə və onlardan yalnız birini yumaq üçün kifayət edəcək qədər su olarsa, onunla istədiyi hissəni yuya bilər. Lakin əgər bu hissələrdən birinin nəcasəti digərindən daha artıq, daha ciddi, yaxud müxtəlifcəhətli olarsa, bu halda vacib ehtiyata əsasən, həmin hissəni yumalıdır. İnsanın yalnız bir geyimi olduğu və onun iki ayrı hissəsinin nəcasətlənmiş olduğu hala da eyni hökm şamil olunur. Məsələn:

- a) Əgər bədən bir hissəsi idrarla nəcasətlənmiş olarsa və insan əlindəki az (kür həcmində olmayan) su ilə həmin hissəni yumaq istəyərsə, iki

dəfə yumalıdır. Lakin bədənin digər bir hissəsi bir dəfə yuyulması kafi olan qanla nəcasətlənmiş olarsa, bu halda insan vacib ehtiyata əsasən, idrarla nəcasətlənmiş hissəni paklamalıdır.

- b) Əgər insanın yalnız bir paltar varsa və onun bir hissəsi qoyun kimi əti halal olan bir heyvanın qanı ilə, digər bir hissəsi isə vəhşi heyvan qanı ilə nəcasətlənmişdirsə, ikinci hissədəki qan biri nəcasətlilik, ikincisi isə üzərində əti haram olan heyvanların bədənindən bir şey daşımaq olmaqla namaz qılanın geyimində qadağan olunmuş iki cəhətə malikdir. Bu halda, vacib ehtiyata əsasən, vəhşi heyvanın qanına bulaşmış hissəni paklamaq lazımdır.

Məsələ 1023. Yalnız bir paltar olan şəxsin həm bədəni, həm də paltarını nəcasətlənərsə və onlardan yalnız birini yumaq üçün kifayət edəcək qədər suyu olarsa, lazım ehtiyata əsasən, bədənini yuyaraq nəcasətli paltarla namaz qılmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, paltarını yuyaraq nəcasətli bədənə namaz qılması caiz deyil.

Lakin əgər paltarın nəcasəti daha artıq, yaxud daha ciddidirsə (məsələn, paltar idrarla nəcasətlənmişdirsə və onu əlindəki az su ilə yumaq istədiyi təqdirdə iki dəfə yumalıdırsa, bədəni isə bir dəfə yuyulması kafi sayılan qanla nəcasətlənmişdirsə), yaxud paltarda nəcasətlə yanaşı namaz qılanın geyimində qadağan olunan başqa bir cəhət də mövcud olarsa, məsələn, paltar vəhşi heyvanlardan birinin qanı ilə nəcasətlənmiş olarsa, bu halda insan istədiyini (bədənini, yaxud paltarını) yumaqda ixtiyar sahibidir.

Məsələ 1024. Namazın son vaxtına kimi nəcasətli geyimdən başqa geyimi olmayan şəxs nəcasətli geyimlə namaz qılmalıdır və namazı doğrudur. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, paltar soyunmaq mümkün olduğu surətdə, 1063-cü məsələdə bəyan olunacaq şəkildə paltarsız başqa bir namaz qılmalıdır.

Məsələ 1025. Yalnız iki paltar olan şəxs əgər onlardan birinin nəcasətli olduğunu bilirsə, ancaq hansının olduğunu bilmərsə, vaxtı olduğu təqdirdə hər ikisi ilə namaz qılmalı, məsələn, zöhr və əsr namazlarını qılmaq istəyirsə, hər biri ilə ayrı-ayrılıqda bir zöhr və bir əsr namazı qılmalıdır.

Lakin vaxt məhduddursa və onlardan heç biri nəcasət və bənzər cəhətlərə görə digərinə tərcih edilə bilməzsə, hansı ilə namaz qılsa, kafidir. Ancaq əgər birinin nəcasətli olması ehtimalı digərindən yüksəkdirsə, yaxud onlardan birinin ehtimal olunan nəcasətliliyi daha artıq, yaxud daha ciddidirsə, ya da nəcasətlə yanaşı namaz qılanın geyimində qadağan olunan başqa bir cəhət də malikdirsə, bu halda digər paltarla namaz qılmalıdır.

Namaz qılanın bədən və geyiminin paklığının zəruri olmadığı hallar

Məsələ 1026. Aşağıda qeyd olunan beş halda namaz qılanın bədən, yaxud geyimi nəcasətli olarsa, namazı doğrudur:

1. Dirhəm ölçüsündən az miqdarda olan qan ilə nəcasətlənmə
2. Yara və çiban qanı ilə bağlı olan nəcasətlənmə
3. Namaz qılanın kiçik geyimlərində olan nəcasət
4. Namaz qılanın üzərində olan nəcasətlənmiş əşya
5. Zəruri və çıxılmaz vəziyyətlərdə nəcasət

Bu halların hər birinin izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1) Dirhəm ölçüsündən az miqdarda olan qan

Məsələ 1027. Əgər namaz qılanın bədən, yaxud geyimi dirhəm ölçüsündən az miqdarda qana bulaşarsa, aşağıdakı şərtlərlə qanı yumadan namaz qıla bilər:

- a) Vacib ehtiyata əsasən, dirhəm baş barmağın uc buğumu ölçüsündə hesablanmalı, daha böyük ölçüdə götürülməməlidir.
- b) Xalis olmalıdır. Beləliklə, əgər qan dirhəm ölçüsündən az miqdarda olarsa, lakin irin, zərdab, su və s. ilə qarışmış olarsa, növbəti məsələlərdə qeyd olunacaq izaha əsasən, ona bulaşmış halda qılınan namaz doğru deyildir.
- c) Heyz qanı kimi qadağan olunmuş qanlar qismindən olmamalıdır. (Bu mövzu növbəti məsələlərdə izah ediləcəkdir)

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı üç şərtin mövcud olduğu, dirhəm ölçüsündən az miqdarda olan qanın özü aradan qaldırılsa belə, onunla bağlı hökm qüvvədədir və ona bulaşmış halda qılınan namaz doğrudur. Həmçinin, diqqətəlayiq bir məqam da budur ki, dirhəm ölçüsündən az həcmdə olan qan nəcisdir və ona bulaşmış halda qılınan namazın doğruluğu onun pak olması demək deyildir.

Məsələ 1028. Əgər bədən, yaxud paltar qanlı olmazsa, ancaq rütubətli halda qana dəyersə, bədən, yaxud paltar nəcasətlənir. Məsələn, yaş əl quru qan laxtasına təmas edərsə - hərçənd əlin nəcasətlənən hissəsi dirhəm ölçüsündən kiçik olsa belə - bu halda namaz qılmaq olmaz.

Məsələ 1029. Əgər bədəndəki, yaxud paltardakı qan dirhəm ölçüsündən az miqdarda olarsa və qana bulaşmış nahiyənin ətrafına sirayət edib həmin ətrafları da qana bulaşdıracaq bir rütubətlə təmasda olarsa, hərçənd

qan və onun təmasda olduğu rütubət dirhəm ölçüsündə olmasa da, bu halda qılınan namaz batildir. Lakin əgər rütubət yalnız qanla təmasda olarsa və ətrafı qana bulaşdırmazsa, bu vəziyyətdə namaz qılmağın eybi yoxdur.

Məsələ 1030. Əgər bədəndəki, yaxud paltardakı qan dirhəm ölçüsündən kiçik həcmdədirsə və ona başqa bir nəcasət də toxunarsa, məsələn, üzərinə bir damcı sidik tökülərsə - hətta vacib ehtiyata əsasən, bədənin və ya paltarın pak hissələrinə dəyməsə və yalnız qanın üstünə tökülsə belə - onunla namaz qılmaq doğru deyil.

Məsələ 1031. Heyz qanı, vacib ehtiyata əsasən, həmçinin nifas və istihazə qanı, özlüyündə (bütün fiziki varlığı ilə) nəcis sayılan it və donuz kimi heyvanların qanı, nəcis olmuş leşin qanı, əti haram olan heyvanın qanı və kitab əhli olmayan kafirin qanı namaz qılanın bədəninə, yaxud paltarında istənilən miqdarda olarsa - hətta dirhəm ölçüsündən az miqdarda olsa belə - bu vəziyyətdə qılınan namaz batildir.

Lakin digər qanlar, məsələn, kafir olmayan bir insanın qanı, istər öz qanı olsun, istər başqa bir (kafir olmayan) insanın qanı, yaxud əti halal olan bir heyvanın qanı hərçənd bədənin və paltarın bir neçə yerində olsa belə, birlikdə həcmi dirhəm ölçüsündən az miqdarda olduğu təqdirdə bu vəziyyətdə qılınan namazın eybi yoxdur.

Məsələ 1032. Əgər insan bədən, yaxud paltarındakı qanın dirhəm ölçüsündən az olduğunu bilirsə, lakin namaza xəlil gətirən qanlar qismindən olduğunu ehtimal edirsə, həmin qana bulaşmış halda namaz qıla bilər.

Məsələ 1033. Əgər paltar, yaxud bədəndəki qan dirhəm ölçüsündən az həcmdə olarsa, insan həmin qanın namazın doğruluğuna xələl gətirən qanlar qismindən olduğundan xəbərsiz halda namaz qılarsa və namazdan sonra bu qanın namazın doğruluğuna xələl gətirən qanlardan olduğu ona məlum olarsa, namazı yenidən qılması lazım deyil.

Həmçinin, əgər qanın dirhəm ölçüsündən az olması inancı ilə namaz qılarsa və sonra dirhəm ölçüsündə, yaxud daha çox olduğu məlum olarsa, bu halda da namazı yenidən qılmaq lazım deyil.

Məsələ 1034. Əgər qanın miqdarının dirhəm ölçüsündən az olduğunu və nəticə etibarilə ona bulaşmış qılınan namazın doğru olduğunu, yoxsa dirhəm ölçüsündə və ya daha da artıq olduğunu və nəticə etibarilə ona bulaşmış halda qılınan namazın doğru olmadığını bilməzsə, qanın daha öncə dirhəm ölçüsündə və ya daha artıq olduğu hal istisna olmaqla, bu qana bulaşmış halda namaz qıla bilər.

Məsələ 1035. Astarsız paltarın üstünə tökülən və onun arxasına çıxan qan eyni qan sayılır və hansı tərəfdə qanın miqyası daha çox olarsa, onu nəzərə almaq lazımdır. Lakin əgər paltarın arxası ayrıca qana bulaşarsa, hər birinin miqyasını ayrıca hesablamaq lazımdır və bu halda paltarın arxa və ön hissəsindəki qan birlikdə dirhəm ölçüsündən az olduğu təqdirdə onunla qılınan namaz doğrudur, dirhəm ölçüsündə və ya daha artıq olduğu təqdirdə isə onunla qılınan namaz batildir.

Məsələ 1036. Əgər qan astarlı bir paltarın üzərinə düşər və onun astarına da bulaşarsa, yaxud astara düşər və paltarın üst tərəfi də qana bulaşarsa, yaxud da bir paltardan başqa paltara keçərsə, hər birinin miqyasını ayrı-ayrılıqda hesablamaq lazımdır. Beləliklə, əgər birlikdə dirhəm ölçüsündən az edərsə, namaz doğru, əks təqdirdə isə batildir.

Lakin əgər onlar (qanın birindən digərinə sirayət etdiyi paltarın astar və üst parçası, yaxud iki ayrı paltar) ürfən onlara dəyən qanın bir qan hesab ediləcəyi şəkildə bir-birinə bitişik olarsa, bu halda qan miqyasının geniş olduğu tərəfdə dirhəm ölçüsündən az olduğu təqdirdə onunla qılınan namaz doğru, dirhəm ölçüsündə və ya daha artıq olduğu təqdirdə isə onunla qılınan namaz batildir.

2) Yara və çiban qanı

Məsələ 1037. Əgər namaz qılanın bədənində, yaxud paltarında yara, yaxud çiban nəticəsində ifraz olan qan olarsa, yara və ya çiban sağalandək aşağıdakı şərtlər daxilində hərçənd həmin qan dirhəm ölçüsündən çox olsa belə, onunla namaz qıla bilər:

- a) Yara önəmli və uzunmüddətli olmalı, ürfən cüzi yaralardan hesab edilməməlidir.
- b) Qan yara, yaxud çiban və ətrafından – ürfən yara və ya çiban sahəsindən sayılan nahiyədən – başqa bir yerə sirayət etməməlidir.

Bəzi fəqihlər (Allah onlardan razı olsun!) bu şərti də irəli sürürlər ki, bədənə paklanması, yaxud qana bulaşmış paltarın dəyişdirilməsi ürfün nəzərində həddən ziyadə çətin bir hərəkət kimi qəbul edilməlidir. Lakin bu şərt tərəfimizdən sabit edilməmişdir və hərçənd müstəhəb ehtiyata uyğun olsa da, ona riayət etmək zəruri deyil. Həmçinin, sözügedən qanın xalis olması da zəruri deyil, irin, zərdab, tər, yaxud dərman, üzərinə qoyulan məlhəm və ya dezinfeksiyaedici maddələrə qarışmış olsa belə, yenə də onunla namaz qılmaq olar.

Məsələ 1038. Əgər tez sağalan və yuyulması asan olan bir kəsik və yara (cüzi yaralar) nəticəsində ifraz olan qan namaz qılanın bədənində, yaxud paltarında qalarsa və dirhəm ölçüsündə, yaxud daha artıq olarsa, namazı batildir.

Məsələ 1039. Əgər bədən, yaxud paltarın yaradan uzaq hissəsi yaranın qanı, yaxud rütubəti ilə nəcis olarsa, bu halda namaz qılmaq caiz deyil. Beləliklə, məsələn, insanın dirsəyi qanayarsa, həmin qan əlin içinə dəyərsə və dirhəm ölçüsündə və ya daha artıq olarsa, bu vəziyyətdə qılınan namaz doğru deyil. Lakin əgər bədən, yaxud paltarın yaraətrafı hissəsi bir qədər yaranın qanı, yaxud rütubəti ilə nəcis olarsa, bu vəziyyətdə namaz qılmağa məhdudiyyət qoyulmur. Əgər yara, yaxud çiban adətən qanın ətrafına yayılmaması üçün sarğı ilə üzəri örtülən bir nahiyədədirsə, onun üzərini sarımaq hərçənd müstəhəb ehtiyata uyğun olsa da, zəruri deyil.

Məsələ 1040. Əgər ağız və burun boşluğu kimi yerlərdəki ur (polip) və yaralardan bədənə, yaxud paltara qan bulaşarsa, insan 1037-ci məsələdə qeyd edilən şərtlər daxilində bu vəziyyətdə namaz qıla bilər və bu xüsusda ur sızanaqlarının daxilə, yoxsa dəri üzərində olmasının heç bir fərqi yoxdur.

Məsələ 1041. Burundan gələn qan yara və çiban qanı qismindən sayılmır və dirhəm ölçüsündən az və xalis olduğu hallar istisna olmaqla, onunla bağlı güzəşt yoxdur. Lakin əgər burun boşluğunda qanayan bir yara varsa və bu qanda yara və çiban qanı ilə bağlı şərtlər mövcuddursa, bu halda güzəşt vardır və ona bulaşmış halda qılınan namaz doğrudur.

Məsələ 1042. Bədəni yara olan şəxs əgər bədənində və ya paltarında dirhəm ölçüsündə, yaxud daha artıq qan görərsə və qanın yara qanı, yoxsa başqa qan olduğunu bilməzsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin vəziyyətdə namaz qılmamalıdır.

Məsələ 1043. Əgər bədəndə bir neçə yara olarsa və həmin yaralar bir-birinə bir yara hesab ediləcək şəkildə yaxındırsa, onların hamısı sağalanaqədər yaralardan ifraz olan qanla namaz qılmaq namazın doğruluğuna xələl gətirmir. Lakin yaralar bir-birindən hər biri ayrıca bir yara hesab ediləcək qədər uzaq olduqda onların hansı sağalarsa, insan namaz qılmaq üçün bədən və paltarını həmin yaranın qanından təmizləyərək yumalıdır. Lakin əgər qan dirhəm ölçüsündən az olarsa və onda dirhəm ölçüsündən az miqdarda olan qanın şərtləri mövcud olarsa, bu halda istisna olaraq yuyulması lazım deyil.

3) Namaz qılanın kiçik geyimləri

Məsələ 1044. Əgər namaz qılanın araqçın, corab, papaq kimi kiçik məhrəm yerləri örtməyən geyimləri nəcis olarsa, namaz doğrudur.¹ Lakin əgər onlar nəcis sayılan heyvanın, yaxud it və donuz kimi özlüyündə nəcis olan heyvanın dərisindən və s. hazırlanmışdırsa, bu halda vacib ehtiyata əsasən, həmin geyim və aksesuarlarla qılınan namaz batildir.² Beləliklə, əgər insan əlinə taxdığı nəcis üzüklə, yaxud qadın nəcis olmuş qızıl zinət əşyaları ilə namaz qılarsa, namazı doğrudur.

4) Namaz qılanın üzərində olan nəcis əşya (paltar, yaxud başqa bir şey)

Məsələ 1045. Əgər namaz qılanın üzərində nəcis olmuş dəsmal, bıçaq, mobil telefon, açar kimi əşyalar olarsa, bu namazın doğruluğuna xələl gətirmir. Həmçinin, geyinmədiyi nəcis bir geyim də üzərində olarsa, hərçənd həmin geyim məhrəm yerləri örtə bilən geyim olsa belə, namaza xələl gətirmir. Habelə, nəcis olan mürdün (ölü heyvanın) bədəninin ruhu olan hissələrindən, yaxud yırtıcı heyvanların və digər əti haram olan heyvanların bədənindən (dərisindən və s.) hazırlanan əşyaların namaz qılanın üzərində olması namaza xələl gətirmir. Aydındır ki, bu halda 1076-cı məsələdə təfəsilatı ilə izah ediləcəyi kimi yırtıcı heyvanların və atıcı qanı olan, digər əti haram olan heyvanların bədəninin hər hansı bir hissəsi namaz qılanın bədənində, yaxud məhrəm yerlərini örtə bilən paltarında olmamalıdır.

5) Zəruri və çıxılmaz vəziyyətlərdə bədən və ya paltarın nəcis olması

Məsələ 1046. Zərurət halında nəcis bədən, yaxud geyimlə namaz qılmaq namazın doğruluğuna xələl gətirmir. Beləliklə, əgər insan bədənini, yaxud paltarını paklamaq və ya pak geyim tapmaq imkanına malik deyilsə, hərçənd onun üçün dözülməz dərəcədə, həddən ziyadə çətin olması səbəbi ilə olsa belə, həmin (nəcis olmuş) vəziyyətdə hətta vaxt geniş ikən be-

¹ Əlbəttə, burada onun nəcasətinin sirayətədicə rütubətlə namaz qılanın pak olması lazım olan bədəni, yaxud paltarına keçməməsi üçün diqqətli olmaq lazımdır və bu hökm məsələnin davamı üçün də keçərlidir.

²Həmin

lə, namaz qıla bilər.

Əlbəttə, bu vəziyyətdə vaxt geniş ikən namaz qılmaq təqiyyə halı istisna olmaqla, digər hallarda yalnız insanın namazın vaxtı başa çatanaqədər bədənini, yaxud paltarını paklaya və ya pak geyim tapa biləcəyinə arxayın olmaması şərti ilə doğrudur, əks təqdirdə isə gözləməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insan şəriətdə nəcis bədən, yaxud geyimlə namaz qılmasına icazə verilən hallarda namaz vaxtının başlanğıcında namazını qılarsa, sonra vaxt başa çatmadan üzrlü halı aradan qalxarsa, qıldığı namazı yenidən qılması lazım deyil.

Beşinci hazırlıq: Namaz qılanın geyimi ilə bağlı şərtlərə riayət etmək

Məsələ 1047. Namaz qılanın geyimi üçün yeddi şərt irəli sürülür ki, onlardan beşi həm kişilər, həm də qadınlara, ikisi isə yalnız kişilərə aiddir.

Ümumi şərtlər:

1. Namazda geyim bədəni vacib olan qədər örtməlidir;
 2. Pak olmalıdır;
 3. Vacib ehtiyata əsasən, mübah olmalıdır;
 4. Murdar (nəcis sayılan heyvan leşi) mənşəli olmamalıdır;
 5. Yırtıcı heyvan, hətta vacib ehtiyata əsasən, digər əti haram olan heyvan mənşəli olmamalıdır.
- a) **Kişilərə məxsus şərtlər:**
- 1) Namaz qılan kişidirsə, geyimi qızıldan olmamalıdır;
 - 2) Namaz qılan kişidirsə, geyimi xalis ipəkdən olmamalıdır.

Namaz qılanın paltarı ilə əlaqədar ümumi şərtlər

Birinci şərt: Geyim bədəni namazda vacib olan qədər örtməlidir

Məsələ 1048. Kişi namazda hərçənd kimsə onu görməsə belə, məhrəm yerlərini örtməlidir və daha yaxşı olar ki, bədəninin göbəyindən dizinə qədər hissəsini də örtsün.

Məsələ 1049. Qadın namazda hərçənd kimsənin olmadığı xəlvət bir yerdə namaz qılsa belə, bütün bədənini, hətta qolunun bazuönü hissəsi, ayağının baldır nahiyyəsi, boyun, baş və saçını örtməlidir.¹ Lakin aşağıdakı

¹Buna əsasən, qadının qeyd edilən üç yer istisna olmaqla, qadının bütün bədəni örtülməsi namazda vacib olan məhrəm yerlər hökmündə hesab edilir.

üç nahiyyənin örtülməsi vacib deyil:

- a) üzün, adətən, örpəyin örtmədiyi hissəsi (örpəyi yaxasına bağlasa belə);
- b) əllərin biləkdən barmaqların ucuna kimi olan hissəsi;
- c) ayaqların topuqdan aşağı hissəsi.

Qeyd etmək lazımdır ki, qadın bədəninin vacib olan hissəsini örtməyi yüngülcə etmək üçün üzünün kənarlarının, habelə bilək və topuqlarının aşağısının da bir hissəsini örtməlidir. Həmçinin, bilək və topuğun özünün də örtülməsi vacibdir.

Məsələ 1050. Həddi-bülüğa çatmayan qız uşağı namaz qılmaq istəyərsə, namaz əsnasında həddi-bülüğa çatmış qadın kimi örtünməlidir. Yalnız istisna olaraq, həddi-bülüğa çatmayan qızın namaz əsnasında baş, saç və boynunu örtməsi lazım deyil.

Məsələ 1051. Həddi-bülüğa çatmış qadın namaz əsnasında boynunu və çənəsinin altını örtməlidir. Lakin qadının çənəsinin adətən örpəyin (yaxa nahiyyəsindən bağlansa belə) örtmədiyi hissəsini örtməsi lazım deyil.

Məsələ 1052. İstər qadın, istərsə də kişi vacib ehtiyata əsasən, namaz əsnasında bədənini (istisna edilən yerlərdən başqa) həтта özündən belə gizlətməlidir.

Beləliklə, əgər qadın qısaqol bir libas, yaxud topuqlarını örtməyən bir şalvar geyinmişdirsə və namaz əsnasında kimsənin onun bədənini görməyəcəyi şəkildə çadraya bürünərsə, lakin üzünü çadranın içinə saldığına görə özü bədəninin çılpaq hissələrini görərsə, bu, namazın doğruluğuna xələl gətirir və vacib ehtiyat bu vəziyyətdə namaz qılmamağı tələb edir.

Məsələ 1053. Qeyd edilənlərə əsasən, qadınların namazda ayaqlarının topuqlarından aşağı hissəsini örtməsi lazım deyil. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, topuqlardan aşağı hissənin naməhrəm kişidən gizlədilməsi vacibdir.

Deməli, əgər naməhrəm kişinin namaz qılmaqla məşğul olan qadının ayağına (topuqdan aşağı hissəsinə) baxması kimi bir vəziyyət qarşıya çıxarsa, qadının ayağının sözügedən hissəsini də örtməsi vacibdir və bu hökm namazın özü ilə deyil, naməhrəmin varlığı ilə əlaqədardır. Beləliklə, əgər günah edərək ayaqlarını naməhrəmdən gizlətməzsə, namazı batil deyil.

Məsələ 1054. Naməhrəmin olmadığı yerdə üz və əlin biləklərdən barmaqlaradək olan hissəsi üçün istifadə olunan bəzək vasitələrinin, zinət əşyalarının örtülməsi lazım deyil. Yaxınlıqda naməhrəm olarsa və bəzək vasitəsinin, zinət əşyasının naməhrəmdən gizlədilməsi vacib olduğu halda qadın onu gizlətməzsə, günahkardır, lakin namazı doğrudur.

Məsələ 1055. Örtünmənin şərt olması xüsusunda vacib namazlarla müstəhəb namazlar arasında heç bir fərq yoxdur. Yalnız cənazə namazında onun şərt olması lazım ehtiyata əsaslanır.

Məsələ 1056. İnsan unudulmuş səcdənin qəzasını edərkən namazda olduğu kimi örtünməlidir (geyinməlidir). Səhv səcdəsi əsnasında bədənin izah edilən qaydada örtülməsi vacib deyil, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, insan səhv səcdəsi edərkən də örtünməlidir. Həmçinin, tilavət səcdəsi (Quranın vacib səcdəsi) və şükür səcdəsini edərkən də bədənin örtülməsi lazım deyil.

Məsələ 1057. Əgər insan namazda qəsdən məhrəm yerlərini¹ örtməzsə, namazı batildir. Əgər unutqanlıq, yaxud qəflət səbəbi ilə məhrəm yerlərini örtməzsə və namazdan sonra namaz əsnasında məhrəm yerlərinin aşkarda qaldığını başa düşərsə, namazı doğrudur. Əgər məsələni bilmədiyinə görə örtməzsə, məlumatsızlığı əlaqədar məsələlərini öyrənməkdə yol verdiyi səhlənkarlığından irəli gəlsə, vacib ehtiyata əsasən, namazını yenidən qılmalıdır. Lakin əgər belə deyilsə və qasir cahil hesab edilsə, namazı doğrudur.

Məsələ 1058. Əgər bir şəxs namaz əsnasında məhrəm yerlərinin, yaxud bədənin məhrəm yer hökmünün şamil olunduğu bir hissəsinin açıq qaldığını başa düşərsə, dərhal onu örtməlidir və bu halda namazı yenidən qılması lazım deyil. Lakin vacib ehtiyata əsasən, məhrəm yerlərinin görünmədiyini başa düşdükdə bu halda namaz hərəkətlərindən hər hansı birini (həmin hissəni örtənədək) yerinə yetirməməlidir.

Məsələ 1059. Əgər geyim ayaq üstə durarkən məhrəm yerləri, yaxud bədənin məhrəm yerlər hökmünün şamil olunduğu bütün hissələrini örtürsə, ancaq başqa bir vəziyyətdə, məsələn, rüku və səcdə halında örtməyə bilərsə, məhrəm yerləri, yaxud bədənin məhrəm yerlər hökmünün şamil olunduğu hər hansı bir hissəsi görünərkən onu başqa bir vasitə ilə örtmək istədiyi təqdirdə namazı doğrudur. Lakin müstəhəb ehtiyat həmin geyimlə namaz qılmamağı tələb edir.

Məsələ 1060. İnsan namazda zərurət olmadan da geyim hesab edilməyən ot, yarpaq, emal olunmamış pambıq, yaxud yun və bu qəbildən olan şeylərlə bədənin çılpaq sayılmayacaq şəkildə örtə bilər. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, örtünmə şəkli ürfən geyim adlandırılı biləcək tərzdə olmalıdır.

¹Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə və eləcə də sonrakı məsələlərdə qadının bütün bədənini 1049-cu məsələdə qeyd edilən yerlər istisna olmaqla məhrəm yerlər hökmü şamil olunur.

Məsələ 1061. Qeyri-zərurət hallarında insanın məhrəm yerlərini və məhrəm yerlər hökmünün şamil olunduğu hissələrini palçıqla (gillə) örtməsi ondan çılpaq sayılmayacaq miqdarda çox istifadə etdiyi təqdirdə kafidir. Lakin qeyri-zərurət hallarında dərini sadəcə gil, yaxud lilə bulaşdırmaq kafi deyildir. Örtünmək üçün bir vasitə tapa bilmədiyi zərurət hallarında isə sözügedən yerlərin dərisinin görünməməsi üçün hərçənd həmin nahiyələrin həcmi görünə bilsə də, dərinin səthini pak gil, lil və bu qəbil-dən olan şeylərə bulaşdıraraq örtməlidir.

Məsələ 1062. Əgər insanın namazda örtünmək üçün bir şeyi yoxdursa, tapa biləcəyinə ümidini itirmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namazını təxirə salmalı və əgər bir şey tapmazsa, namaz vaxtının sonunda namazını vəzifəsinə uyğun şəkildə qılmalıdır. Lakin ümitsiz olarsa, namaz vaxtının başlanğıcında vəzifəsinə uyğun şəkildə - hətta çılpaq vəziyyətdə olsa belə - namaz qıla bilər və bu halda əgər namazı vaxtın başlanğıcında qılarsa və namazdan sonra gözlənilmədən üzürlü halı aradan qalxarsa, namazı yenidən qılması lazım deyil.

Məsələ 1063. Namaz qılmaq istəyən şəxs əgər örtünmək üçün hətta yarpaq, ot, gil, palçıq və lil də tapa bilməzsə və namaz vaxtının sonunadək bədənini örtə biləcək bir şey tapacağına ümidi olmazsa, məhrəm yerlərini, yaxud bədəninin məhrəm yerlər hökmünün şamil olunduğu hissələrini görməməli olan, sözügedən yerləri ondan gizlətməsi vacib olan bir şəxsin onu görmədiyinə arxayın olduğu təqdirdə ayaq üstə, qeyri-zərurət hallarında etdiyi qaydada rüku və səcdə edərək namaz qılmalıdır. Belə bir şəxsin onu görəcəyini ehtimal etdiyi təqdirdə isə məhrəm yerləri görünməyəcək şəkildə, məsələn oturaq halda namaz qılmalıdır. Əgər belə bir şəxsin onu görməməsi üçün qeyri-zərurət hallarına məxsus qiyam, rüku və səcdədən imtina etmək məcburiyyətində qalarsa, yəni bu üç halın hər birində məhrəm yerləri görünəcəksə, oturaq rüku və səcdələrini işarə ilə həyata keçirməlidir. Əgər bu üç hərəkətdən yalnız birindən imtina etmək məcburiyyətindədirsə, yalnız həmin hərəkətdən imtina etməlidir. Beləliklə, əgər ayaq üstə durub (qiyamı icra etmək üçün) rüku və səcdələri isə işarə ilə yerinə yetirə bilirsə, bu qaydada namaz qılmağı tərcih etməlidir. Hərçənd bu halda müstəhəb ehtiyata əsasən, iki dəfə namaz qılmalıdır. Bir dəfə ayaq üstə (qiyam üçün), rüku və səcdələr üçün işarə üsulundan istifadə etməklə, bir dəfə də oturaq halda namaz qılmalı və rüku və səcdələrini də oturaq halda icra etməlidir və lazım ehtiyata əsasən, çılpaq şəxs namaz əsnasında məhrəm yerlərini bəzi bədən üzvləri ilə, məsələn, oturaq halda iki dizi, ayaq üstə durarkən isə iki əli ilə örtməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, zərurət hallarında qılınan bu qaydada namaz “çılpaq namaz”, yaxud “çılpaqların namazı” adlandırılır.

İkinci şərt: Pak olmalıdır

Məsələ 1064. Namaz qılanın geyimi pak olmalıdır və əgər bir şəxs qeyri-zərurət halında nəcis paltarla namaz qılarsa, namazı batildir və məsələ namaz qılanın bədən və geyiminin paklığı mövzusunda ətraflı şəkildə izah edilmişdir.

Üçüncü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, qəsbi olmamalıdır

Məsələ 1065. Namaz qılanın məhrəm yerlərini örtən geyimi, vacib ehtiyata əsasən, qəsb edilmiş olmamalıdır. Qəsbi paltarı geyinməyin haram olduğunu bilən, yaxud təqsirli surətdə və səhlənkarlıq ucbatından bu məsələ ilə bağlı hökmü bilməyən şəxs qəsdən həmin geyimlə namaz qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir. Lakin təklidə məhrəm yerləri örtməyən kiçik əşyaların, həmçinin, namaz qılanın əyninə geyinmədiyi, hərçənd məhrəm yerlərin örtülə biləcəyi ölçüdə olan kufiyyə, iri yaylıq, yaxud cib dəsmalının¹, habelə namaz qılanın əyninə geyindiği, lakin altında məhrəm yerləri örtən başqa bir mübah örtünmə vasitəsi (geyim) olan paltarın qəsbi olması namaza xələl gətirmir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat bu sadalananların da namaz qılanın üzərində olmamasını tələb edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qadınlar xüsusunda onların namazda örtməsi vacib olan baldır və bazuönü kimi nahiyələrə məhrəm yerlər hökmü şamil olunur.

Məsələ 1066. Qəsbi paltarın geyinilməsinin haram olduğunu bilən, lakin onunla namaz qılmaqla bağlı hökmü bilməyən şəxs əgər qəsdən qəsbi geyimlə namaz qılarsa, əvvəlki məsələdəki izahlar nəzərə alınmaqla, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1067. Əgər insan geyiminin qəsbi olduğunu bilməzsə, yaxud unudarsa və həmin geyimlə namaz qılarsa, namazı doğrudur. Lakin əgər bir şəxs özü bir geyimi qəsb edərsə, sonra qəsb etdiyini unudaraq onunla namaz qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

¹ Həmçinin itmiş bir əşyanı tapan şəxsin üzərində namaz qıldığı (və ya dəstəmaz və ya qüsl etdiyi) zaman həmin əşya olarsa, hətta şəri vəzifəsinə uyğun davranmasa və ya malı sahibinə qaytarmaq istəməsə belə, namazı (dəstəmaz və ya qüslü) batil olmaz.

Məsələ 1068. Əgər insan geyiminin qəsbi olduğunu bilməzsə, yaxud unudarsa və namaz əsnasında başa düşərsə (yaxud xatırlayarsa), məhrəm yerlərinin, yaxud bədəninin məhrəm yerlər hökmünün şamil olduğu hissələrinin başqa bir şeylə örtüldüyü və dərhal, yaxud namazın hissələri arasında fasiləsiz ardıcılıq pozulmadan qəsbi geyimi əynindən çıxara bildiyi təqdirdə onu çıxarmalıdır və ehtiyatlı olmalıdır ki, qiblədən dönməsin və hərəkət halında zikr deməsin. Lakin əgər başqa bir şey onun məhrəm yerləri, yaxud bədəninin məhrəm yerlər hökmünün şamil olduğu hissələrini örtməmişdirsə və geyimin əyindən çıxarılması məhrəm yerlərin, yaxud bədəninin məhrəm yerlər hökmünün şamil olduğu hissələrinin aşkara çıxmasına səbəb olacaqsə, bu halda minimum bir rəkətlik vaxt qaldığı təqdirdə namazını dayandırmalı və qəsbi olmayan geyimlə namaz qılmalıdır. Əgər bu qədər də vaxt qalmamışdırsa, geyimi namaz əsnasında çıxarmalı və namazını 1063-cü məsələdə qeyd olunan “çılpaqların namazı” ilə bağlı göstərişlərə uyğun qaydada davam etdirməlidir.

Məsələ 1069. Əgər bir şəxs canını qorumaq üçün qəsbi geyimlə namaz qılarsa, namazın vaxtı başa çatnadək başqa bir geyimlə namaz qıla bilməyəcəyi təqdirdə, yaxud o vaxtadək bu imkana sahib olacağına baxmayaraq, mövcud vəziyyətdə qəsbi geyimlə namaz qılmaq məcburiyyətində qalması özündən asılı olan səbəblərdən irəli gəlmədiyi, məsələn, geyimi şəxsən özü qəsb etmədiyi təqdirdə namazı doğrudur. Lakin hazırkı məcburiyyəti keçmişdə onun özündən asılı olan səbəblərdən irəli gəldiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namazı doğru deyil. Həmçinin, əgər qəsbi geyimin oğurlanmaması üçün onu əynindən çıxarmayaraq üzərində ikən namaz qılarsa və namazın vaxtı başa çatnadək başqa bir geyimlə namaz qıla bilməyəcəksə, yaxud həmin geyimi özündə saxlaması onu ilk fürsətdə sahibinə qaytarmaq məqsədini daşıyırsa, namazı doğrudur.

Məsələ 1070. Əgər insan bir geyimi xümsü verilməmiş bir pulla almışdırsa, burada iki vəziyyət mövcud ola bilər:

- a) Ödəniş “zimmədəki külli” üsulu ilə aparılırsa, bu surətdə, hər bir halda¹ müamilə doğrudur və sözügedən şəxs geyimin sahibi olur və ondan istifadə etmək onun üçün caizdir. Lakin xümsü verilməmiş pulu məsrəf etdiyinə və xümsün verilməsini gecikdirdiyinə görə günahkardır və satıcıya verdiyi (geyim üçün ödədiyi) pulun da xümsünü verməlidir.²

¹ Satıcının on iki imam şiası olub-olmamasından asılı olmayaraq

² Bu barədə daha geniş izah ikinci cildə, “Xüms” fəslində, 727-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

- b) Məhz xümsü verilməmiş pulla ödəniş edərək geyim alarsa, yəni alqı-satqıda ödəniş “eyni-şəxsi” üsulla¹ edilərsə, satıcı on iki imam şiası olduğu təqdirdə pulun sahibi olur, xüms puldan geyimə keçir² və xüms verməzdən öncə həmin geyimdə namaz qılmağa qəsbi geyimlə namaz qılmaq hökmü şamil olunur.³ Satıcı on iki imam şiası olmadığı təqdirdə isə alqı-satqının beşdə birinin doğru sayılması şəriət hakiminin icazəsindən asılıdır. Belə ki, əgər şəriət hakimi icazə verərsə, həmin geyimdə namaz qılmaqla bağlı hökm öncəki vəziyyətə (satıcının on iki imam şiası olduğu hala) şamil olunan hökm kimidir. Əgər icazə verməsə, alqı-satqının beşdə biri batildir və bu vəziyyətdə satıcı alqı-satqının beşdə birinin batilliyindən xəbərdar olduğu halda yenə də alıcının geyimdən istifadə etməsinə razıdırsa, həmin geyimdə namaz qılmaq caizdir. Satıcının razı olub-olmadığı məlum deyilsə, sözügedən geyimlə namaz qılmağa qəsbi geyimlə namaz qılmaq hökmü şamil olunur.

Dördüncü şərt: Murdarın tərkib hissələrindən hazırlanmamalıdır

Məsələ 1071. Namaz qılanın geyimi, hətta vacib ehtiyata əsasən, təklildə məhrəm yerləri örtə bilməyəcək kiçik geyimləri də sıçrayıcı qanı olan, yəni damarı kəsildikdə ondan qan sıçrayan bir heyvanın ölüsündən hazırlanmış olmamalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, insan pulcuqlu balıqlar kimi sıçrayıcı qanı olmayan əti halal heyvanların ölüsündən hazırlanmış geyimlərlə də namaz qılmamalıdır.⁴

Məsələ 1072. Nəcis sayılan ölü heyvanın bədənindən hər hansı bir şey, məsələn, ruhlu hissə sayılan ət və dərisi namaz qılanın üzərində olarsa, məsələn, onu bir qutunun, yaxud plastik torba və ya qabın içinə qoyub namaz halında üzərində saxlayarsa, namazı doğrudur.

Məsələ 1073. Əgər əti halal olan heyvanın ölüsündən ruhlu hissə olmayan tük və yun kimi hər hansı bir şey namaz qılanın üzərində olarsa, yaxud onlardan hazırlanan bir geyimlə namaz qılarsa, namazı doğrudur.

Məsələ 1074. İnek kimi sıçrayıcı qanı olan əti halal heyvanların dəri-

¹“Zimmət əsasında” və “eyn əsasında” (şəxsi) alqı-satqılarla bağlı izah ikinci cildə, “Xüms” fəslində, dipnotda veriləcəkdir.

² Bu barədə daha geniş izah ikinci cildə, “Xüms” fəslində, 725-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Geyim sahibinin icazəsi ilə digər on iki imam şialərinin həmin geyimdən istifadə etməsinin hökmü “Xüms” fəslində, 729-cu məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁴İlan kimi sıçrayıcı qanı olmayan əti haram heyvanların ölüsündən hazırlanmış geyimdə namaz qılmaqla bağlı hökm beşinci şərtə açıqlanacaqdır.

sindən emal edilmiş dəri gödəkçə və bu qəbildən olan geyimlər dərinin şəri kəsim qaydalarına uyğun qaydada kəsilmiş bir heyvana aid olduğu məntiqi əsaslarla ehtimal edildiyi təqdirdə, hərçənd şəri kəsim əlaməti (holoqram) olmasa, qeyri-müsəlman ölkələrinin istehsalı olsa və onu idxal edən müsəlman da şəri kəsimə riayət edilib-edilmədiyini araşdırmasa belə, pakdır və onunla namaz qılmaq caizdir. Lakin şəri kəsim qaydalarına uyğun kəsilməyən bir heyvanın dərisindən olduğuna dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edildiyi təqdirdə isə nəcis və murdar hesab edilir.

Məsələ 1075. Plastik və bənzər materiallardan hazırlanan süni dəri məhsulları ilə namaz qılmaq namazın doğruluğuna xələl gətirmir. Həmçinin, əgər insan bir məhsulun süni, yoxsa mürdardan emal edilən təbii dəri olması xüsusunda şəkk edərsə, onunla namaz qılması namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

***Bəşinci şərt:** Yırtıcı heyvanın, vacib ehtiyata əsasən, hətta digər əti haram olan heyvanların da bədən hissələrindən hazırlanmamalıdır*

Məsələ 1076. Namaz qılanın geyimi (corab kimi təklikdə məhrəm yerləri örtməyən kiçik geyimlər istisna olmaqla) yırtıcıların, hətta lazım ehtiyata əsasən, ümumiyyətlə dovşan kimi əti haram olan hər hansı bir heyvanın bədən hissələrindən hazırlanmış olmamalıdır. Bu hökm sıçrayıcı qanı olan əti haram olan heyvanlara məxsusdur və burada heyvanın dərisi kimi ruhlı hissəsi ilə yunu, tükü, bədəninin kürkü kimi ruhsuz hissələri arasında heç bir fərq yoxdur.

Habelə, namaz qılanın geyimi və bədənini bu qəbildən olan heyvanların sidik, nəcis, tər, süd, yaxud tükünə də bulaşmış olmamalıdır. Lakin əgər əti haram olan heyvanın tükü olduqca az olarsa, məsələn, namaz qılanın geyiminin üzərində bir, iki, yaxud üç tük olarsa, namaza xələl gətirmir. Həmçinin, əgər onların bədənindən hər hansı bir şeyi qutu, yaxud plastik torba kimi şeylərə qoyub üzərində saxlayarsa, namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1077. Pişik kimi pak olan əti haram heyvanların ağız, yaxud burun seliyi və ya başqa rütubəti namaz qılanın bədənini, yaxud geyiminə sirayət edərsə, bədən və ya geyim yaş olduğu halda qılınan namaz batildir, lakin əgər quruyarsa və rütubətin özü aradan gedərsə, namazı doğrudur.

Məsələ 1078. Əgər başqa bir insanın tükü, təri və ağzının suyu namaz qılanın bədənində, yaxud geyimində qalarsa, namaza xələl gətirmir. Həmçinin, insan üzərində mirvari, mum və bal olarkən namaz qıla bilər.

Məsələ 1079. Əgər insan geyiminin əti halal, yoxsa əti haram heyvan mənşəli olduğu xüsusunda şəkk edərsə,¹ istər müsəlman ölkəsində istehsal edilmiş olsun, istər qeyri-müsəlman ölkəsində, həmin geyimlə namaz qıla bilər. Lakin bu şərtlə ki, həmin geyimin murdarın ruhlu bədən üzvlərindən hazırlanması məlum olmamalıdır.² Bu halda həmin geyimdə namaz qılmaqla bağlı hökm namaz qılanın geyiminin dördüncü şərti ilə bağlı məsələlərdə açıqlanmışdır.

Məsələ 1080. Sədəf və ondan hazırlanan şeylərlə, məsələn, sədəf düymə ilə namaz qılmaq olar.

Məsələ 1081. Namazda sincab dərisindən hazırlanmış libas geyinmək namaza xələl gətirmir, lakin müstəhəb ehtiyat onunla namaz qılmamağı tələb edir.³

Məsələ 1082. İnsan əti haram olan heyvandan hazırlandığını bilmədiyi, yaxud unutduğu bir geyimlə namaz qılarsa, namazı doğrudur.

Namaz qılanın geyimi ilə bağlı xüsusi şərtlər

Birinci şərt: Namaz qılan kişidirsə, geyimi zərbaflı olmamalıdır

Məsələ 1083. Zərbaflı libas geyinmək, habelə qızıla bürünmək və ondan hazırlanan zinət əşyaları taxmaq (hərçənd ürfümüzdə geyim hesab edilməsə belə), məsələn, ələ qızıl nişan üzüyü və ya üzük taxmaq, boyundan qızıl boyunbağı və ya zəncir asmaq və biləyə qızıl saat bağlamaq kişilər üçün həm namazda, həm də digər hallarda haramdır və onlarla qılan namaz batildir. Lakin qadınlar üçün həm namazda, həm də digər hallarda işkal-

¹Burada şəkk deyərkən hökmdə şəkk halları nəzərdə tutulmur. Məsələn, əgər insan geyiminin dovşan kürkündən hazırlandığını bilirsə, lakin dovşanın əti halal, yoxsa əti haram heyvan olduğunu bilmirsə, bu məsələ ona şamil olunmur və o, ya ehtiyat etməli, ya da dovşanın əti halal, yoxsa əti haram heyvan olduğunu öyrənməlidir. Lakin əgər geyiminin dovşan, yoxsa qoyun mənşəli olduğunu bilmirsə (hökmdə deyil, mövzuda şəkk edirsə) bu məsələ ona şamil olunur və məsələdə qeyd edilən şərtlər çərçivəsində həmin geyimlə namaz qıla bilər.

²Məsələn, insan dəri məhsulunun inək, yoxsa fil dərisindən emal edildiyini bilmirsə, ancaq həmin heyvanın islami kəsim qaydalarına uyğun olaraq kəsilmədiyinə əmindirsə, həmin geyimdə namaz qıla bilməz.

³Bu şərtlə ki, sözügedən geyimin sincabın ləşinin ruhlu hissələrindən hazırlanması məlum olmasın. Bu halda onunla namaz qılmağın hökmü namaz qılanın geyimi ilə bağlı dördüncü şərtə qeyd edildiyi kimi olacaqdır.

⁴Qızıl və ya güləbətinlə qarışıq parça, habelə bu parçadan tikilmiş paltar. *Tərc. (Mənbə: Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti)*

sızdır. qızıldan olan zinət əşyaları ilə bağlı hökmlər ikinci cildə, bəzi günahların tanınması bəhsində izah ediləcəkdir.

Məsələ 1084. Vacib ehtiyata əsasən, kişi paltarının düymələrini, yaxud qabaq dişlərini qızıldan düzəltməməlidir (bu, ürfən zinət hesab edilir), lakin bu, namazın batil olmasına səbəb olmur¹.

Məsələ 1085. Əgər kişi üzüyünün, yaxud geyiminin, zəncir və boyunbağısının, üzük və ya qolbağının qızıldan (qızıl işləməli) olduğunu bilməzsə, unudarsa, yaxud bu xüsusda şəkkə düşərsə və onunla namaz qılarsa, sonradan isə onların qızıldan olduğunu başa düşərsə, namazı doğrudur.

Habelə, məsələni bilməməzlik səbəbilə yuxarıda qeyd olunanlarla namaz qılarsa, qasir cahil hesab olunduğu (cahilliyində üzrü olduğu) hallarda keçmiş namazları doğrudur. Lakin müqəssir cahil hesab olunduğu (üzrsüz səbəbdən məsələni öyrənmədiyi) hallarda keçmiş namazlarını vaxt qalıbsa yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını yerinə yetirməlidir.

İkinci şərt: Namaz qılan kişidirsə, geyimi xalis ipəkdən olmamalıdır

Məsələ 1086. Namaz qılan kişinin təkbaşına məhrəm yerləri örtməyə yarayan geyimi xalis ipəkdən olmamalıdır və namazdan başqa vaxtlarda da belə bir libasın geyinilməsi kişilər üçün haramdır.

Məsələ 1087. Əgər paltarın astarı, yaxud onun bir hissəsi xalis ipəkdən olarsa, onu geyinmək kişi üçün haramdır və onunla qılınan namaz batildir.

Məsələ 1088. Əgər kişinin təkbaşına məhrəm yerləri örtməyə yaramayan papaq, araqçın, yaxud kəmər kimi kiçik geyimləri ipəkdən olarsa, namazına xələl gəlmir, hərçənd müstəhəb ehtiyat namazda onları geyinməməyi tələb edir.

Məsələ 1089. Geyimin parçasının ipək haşiyəli olması namaza xələl gətirmir, lakin müstəhəb ehtiyat onun eninin bir-birinə bitişdirilmiş dörd

¹ Məsələnin izahı ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, kişilərin qızıldan istifadə etməsinin haram olması iki başlıq altında cəmlənir:

1. Ürfü baxımdan ərəb dilində olan “Lubsuz-zəhəb”, yəni, qızıla bürünmək, qızıldan geyinmək (1083-cü məsələdə qeyd olunan misallar kimi) adlandırılıbilsin. Bu halda fətvaya əsasən, haramdır və namazın batil olmasına səbəb olur.
2. Ürfü baxımdan ərəb dilində olan “Təzyinu biz-zəhəb”, yəni qızılla zinətlənmək (1084-cü məsələdə qeyd olunan misallar) adlandırılıbilsin. Bu halda onun haram olması vacib ehtiyata əsasəndir, lakin namazın batil olmasına səbəb olmur.

barmaqdan artıq olmamasını tələb edir. Həmçinin, əgər geyimin düyməsi və geyimdə istifadə edilən saplar, yaxud qaytanlar ipəkdən olarsa, hərçənd nə qədər çox olsa da, namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1090. Kişi xalis ipəkdən, yoxsa başqa bir parçadan olduğunu bilmədiyi bir paltar geyinə bilər və onunla qıldığı namaza da xələl gəlmir.

Məsələ 1091. Əgər namaz qılan kişinin cibində ipək dəsmal və bu qəbildən olan bir şey olarsa, işkalı yoxdur və namazı batil etmir.

Məsələ 1092. İpək geyim xüsusunda qadın üçün istər namaz, istərsə digər hallarda ehtiyata lüzum yoxdur. Habelə, həddi-bülüğa çatmayan oğlan uşağının vəlisi (valideyni, yaxud qəyyumu) ona ipək paltar geyindirə bilər və həddi-bülüğa çatmayan oğlan uşağının ipək paltarla qıldığı namazı doğrudur.

Namaz qılanın geyimi ilə bağlı bəzi hökmlər

Məsələ 1093. Zərurət halında xalis ipək və zərbaflı libas geyinmək olar. Həmçinin, paltar geyinməsi zəruri olan və bunlardan başqa geyimi olmayan şəxs bu libaslarla namaz qıla bilər.

Məsələ 1094. Əgər insanın qəsb, yaxud xalis ipəkdən və ya zərbaflı parçadan tikilmiş libasdan başqa bir geyimi yoxdursa və paltar geyinməsi zəruri deyilsə, 1063-cü məsələdə geyimi olmayanlar üçün izah edilən qaydada namaz qılmalıdır.

Məsələ 1095. Əgər insanın yırtıcı heyvandan (dərisindən, tükündən və s.) hazırlanan geyimdən başqa bir geyimi yoxdursa, paltar geyinməsi zəruri olduğu və vaxt başa çatanaqədər zərurət halının davam edəcəyi təqdirdə həmin geyimlə namaz qıla bilər, zəruri olmadığı təqdirdə isə 1063-cü məsələdə geyimi olmayanlar üçün izah edilən qaydada namaz qılmalıdır. Əgər yırtıcı olmayan digər əti haram olan heyvandan (dərisindən, tükündən və s.) hazırlanan geyimdən başqa bir geyimi yoxdursa, həmin paltar geyinməsi zəruri deyilsə, lazım ehtiyata əsasən, bir dəfə həmin geyimlə, bir dəfə də geyimi olmayanlar üçün izah edilən qaydada iki dəfə namaz qılmalıdır.

Məsələ 1096. Əgər insanın namazda məhrəm yerlərini örtmək üçün istifadə edə biləcəyi bir şeyi yoxdursa, onu hərçənd kirayə, yaxud satın almaq yolu ilə də olsa tədarük etməlidir. Lakin geyim tapmaq həddən ziyadə çətinliyə səbəb olacaqsə (hətta yoxsulluq, yaxud geyimin bahalıq və təzyiqə, zorakılığa məruz qalma kimi hallarla əlaqədar olduqda belə), ge-

yim əldə etməsi vacib deyil və 1063-cü məsələdə geyimi olmayanlar üçün izah edilən qaydada namaz qıla bilər. Lakin zərərə dözərək əldə etdiyi geyimlə namaz qıldığı təqdirdə namazı doğrudur.

Məsələ 1097. Geyimi olmayan şəxs əgər başqa bir insan ona bir geyim bağışlayarsa, yaxud ariyə (burovuz) qaydası ilə (müəyyən zaman ərzində ödənişsiz olaraq) istifadəsinə verərsə, qəbul etmək həddən ziyadə çətinliklə nəticələnməyəcəyi təqdirdə qəbul etməlidir. Hətta əgər ariyə almaq, yaxud hədiyyə istəmək onun üçün həddən ziyadə çətin deyilsə, geyimi olan bir şəxsdən bir geyim hədiyyə istəməli, yaxud ariyə almalıdır.

Məsələ 1098. Əgər insanın geyinmək istədiyi geyimin parçası, rəngi və ya tikilişi ona münasib olmasa, onu geyinməklə hörmətizliyə və ya rüsvayçılığa səbəb olarsa, onu geyinməsi haramdır. Amma ondan başqa geyimi olmadığı təqdirdə o geyimlə namaz qılsa, namazı doğrudur.

Məsələ 1099. Kişilərin qadın paltarını, qadınların da kişi paltarını geyinməsi haramdır. Belə geyimlərlə qılınan namaz batil deyil, lakin vacib ehtiyata əsasən, kişinin özünü qadın görkəminə salması, yaxud qadının özünü kişi görkəminə salması caiz deyil.

Məsələ 1100. Uzanmış halda namaz qılmalı olan şəxsin üzərinə çəkdiyi yataq örtüyünün geyinmə hesab edildiyi, məsələn, ona büründüyü hal istisna olmaqla, namaz qılanın geyimi ilə bağlı şərtlərə uyğun olması lazım deyil.

Namaz qılanın geyimi ilə əlaqədar müstəhəb və məkrüh məqamlar

Məsələ 1101. Böyük fəqihlərin bir qismi namaz qılanın geyimi ilə əlaqədar bir sıra məqamları müstəhəb hesab etmişdir. O cümlədən:

- 1) Kişinin başına “təht əl-hənək”¹li əmmamə qoyması;
- 2) Kişinin əba geyinməsi, qadının isə çadraya bürünməsi;
- 3) Ağ libas geyinmək;
- 4) Geyimlərin ən təmizini geyinmək;
- 5) Bir neçə paltar geyinmək;
- 6) Xoş ətirdən istifadə etmək;²
- 7) Barmağa əqiq üzük taxmaq;

¹Əmmamənin çənənin altı ilə uzadılaraq digər çiyinin üstünə atılan hissəsinə “təht əl-hənək”, bu hərəkətə isə “təhnik” deyilir. *Tərc.*

² Bu müstəhəb xüsusunda ətirlərin təbii olaraq və kimyəvi üsullarla hazırlanmasının fərqi yoxdur.

- 8) Qadının namaz əsnasında ayağının topuqdan aşağı hissəsini, həddi-bülüğa çatmamış qız uşağının isə başını örtməsi.

Məsələ 1102. Böyük fəqihlərin bir qismi namaz qılanın geyimi ilə əlaqədar bir sıra məqamları məkrüh hesab etmişdir. O cümlədən:

- 1) Qara rəngli paltarlar geyinmək;¹
- 2) Çirkli paltar geyinmək;
- 3) Dar paltar, o cümlədən ayağı sıxan dar corab geyinmək;
- 4) Şərab içən insanın nəcis olduğu məlum olmayan paltarını geyinmək;
- 5) Nəcasətdən çəkinməyən şəxsin nəcis olması məlum olmayan paltarını geyinmək;
- 6) Üzərində şəkil olan paltar geyinmək;
- 7) Üzərində təsvir olan üzük taxmaq;
- 8) Paltarın düymələrinin açıq olması;
- 9) Məhrəm yerləri örtmək üçün istifadə edilə bilməyən kiçik geyimlərin nəcis olması.

Altıncı hazırlıq: Namazın qılınan yerinin şərtləri

Məsələ 1103. Namazın qılındığı yer yeddi şərtə cavab verməlidir:

- 1) Vacib ehtiyata əsasən, qəsbi olmamalıdır;
- 2) Sabit (hərəkətsiz) olmalıdır;
- 3) İnsan namazı başa çatdıra biləcəyini ehtimal etdiyi bir yerdə namaz qılmalıdır;
- 4) Həmin yerdə vacib hərəkətlərin icrası mümkün olmalıdır;
- 5) Namazın qılındığı yer nəcisdirsə, namaz qılanın geyim və bədəninin nəcis olmasına səbəb olmamalıdır;
- 6) Qadın kişinin önündə, yaxud onunla yanaşı (eyni sırada) namaz qılmamalıdır (vacib ehtiyata əsasən);
- 7) Namazın qılındığı yer hamar səthli olmalıdır.

Birinci şərt: Vacib ehtiyata əsasən, qəsbi olmamalıdır

Məsələ 1104. Qəsbi mülkdə (burada: daşınmaz əmlak) hərçənd öz malı olan xalça, döşəmə örtüyü, taxt və bu qəbildən olan şeylərin üzərində olsa belə namaz qılan şəxsin, həmçinin, öz mülkündə namaz qılan, lakin nama-

¹Əba, çadra, seyidlərin əmmaməsi və İmam Hüseynə (əleyhissalam) əzadarlıq kimi dini ənənələrin uca tutulması hesab edilən hallar istisnadır.

zını üzərində qıldığı xalça, taxt və s. qəsbi olan şəxsin namazı, vacib ehtiyata əsasən, batildir. Lakin qəsbi tavan örtüyünün altında, yaxud qəsbi çadırdada namaz qılmaq olar.

Məsələ 1105. Mənfəəti başqasına aid olan bir mülkdə istifadə hüququna malik olan şəxsdən icazəsi olmadan namaz qılmağa qəsbi mülkdə namaz qılmaq hökmü şamil olunur. Məsələn, əgər icarəyə verilmiş evin sahibi, yaxud başqa bir şəxs icarəyə götürənin icazəsi olmadan orada namaz qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1106. Əgər dünyasını dəyişən şəxs vəsiyyəət edərsə¹ və vəsiyyətinə əməl olunması üçün malından müəyyən bir məbləğ təyin edərsə, məsələn, yaşayış evinin hamısını xeyriyyə işlərinə sərf edilməsini vəsiyyəət edərsə, vərəsələrin və başqalarının həmin mal barədə sərəncam verməsi caiz deyil və bu vəsiyyəət mənzil və bu kimi şeylər olduqda vacib ehtiyata əsasən, orada qılınan namaz batildir.

Lakin vəfat edən şəxsin vəsiyyəətə əməl olunarkən belə istifadə növlərinə icazə verməsi ilə bağlı yəqinlik hasil edən əlamət və kontekstin mövcud olması halı istisnadır.

Məsələ 1107. Əgər vəfat edən şəxs malının bir hissəsinin, məsələn, üçdə birinin hər hansı bir işə sərf edilməsini vəsiyyəət edərsə, mənzilində namaz qılmaq kimi onun dəyərini azaltmayacaq və vəfat edən şəxsin mülkü üzərində olan haqqı ilə ziddiyyət təşkil etməyən istifadələr caizdir.²

Lakin vəfat edən şəxsin məqsəd və niyyətinin əmlakın özündən müəyyən bir hissənin verilməsi ilə bağlı yəqinlik hasil edən əlamət və kontekstin mövcud olması halı istisnadır³ və bu halda öncəki məsələdə qeyd olunan hökm icra olunacaqdır.

Məsələ 1108. Məsciddə oturan şəxsin yerini başqa bir şəxs tutarsa və onun icazəsi olmadan orada namaz qılarsa, hərçənd günah etsə də, namazı doğrudur.

Məsələ 1109. Əgər insan qəsbi olmasını bilmədiyi bir yerdə namaz qıl-sa və bunu namazdan sonra başa düşərsə, yaxud qəsbi olduğunu unutdu-ğu bir yerdə namaz qılıb bunu namazdan sonra xatırlayarsa, namazı doğrudur.

Lakin hər hansı bir yeri şəxsən qəsb edən insan əgər bunu unudaraq

¹ Vəsiyyətin şərtlərinə riayət etməklə

² Sözügedən fərziyyədə vəfat edənin haqqı onun malının maliyyə işlərində şəriklik formasındadır və onun həmin əmlakda payı yoxdur.

³ Əmlakın özündə şəriklik formasında müştərək olaraq

orada namaz qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1110. Əgər insan bir yerin qəsbi edildiyini və həmin yerdən istifadənin haram olduğunu bilirsə, lakin qəsbi yerdə ehtiyatən namaz qılmamalı olduğunu bilmirsə və orada namaz qılırsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1111. Vacib namazını hər hansı bir nəqliyyat vasitəsində qılması zəruri olan, yaxud müstəhəb namazı bu halda qılmaq istəyən şəxs üçün həmin nəqliyyat vasitəsinin və üzərində namaz qıldığı oturacağın, habelə nəqliyyat vasitəsinin təkərlərinin qəsbi olması ilə bağlı hökm namazın qılındığı yerin qəsbi yer olması ilə bağlı hökm kimidir.

Məsələ 1112. Bir daşınmaz əmlak üzərində başqa bir şəxslə şərikli mülkiyyət hüququ olan şəxs əgər pay hissəsi ayrı deyilsə,¹şərikinin icazəsi olmadan həmin mülkdən istifadə edə bilməz və orada qıldığı namaz, vacib ehtiyata əsasən, batildir. Həmçinin, eyni hökm miras qalan bir daşınmaz əmlak üzərində şərikli mülkiyyət hüququna sahib olan varislərə də şamil-dir. Bu halda varislərdən heç biri digər varislərin icazəsi olmadan miras qalan mülkdən istifadə edə bilməz və orada qıldıqları namaz da, vacib ehtiyata əsasən, batildir.

Məsələ 1113. Əgər insan bir mülkü (torpaq sahəsi, villa, mənzil, mağaza və bu qəbildən olan daşınmaz əmlakı) xümsü verilməmiş pulla satın almışdırsa, xümsü verilməmiş pulla bir geyim alan şəxs üçün 1070-ci məsələdə verilən təsnifat və hökmlər ona da şamil olunur.²

Məsələ 1114. Əgər mülkün sahibi şifahi surətdə namaz qılmağa icazə verərsə, lakin insan qəlbən razı olmadığını bilirsə, onun mülkündə namaz qılmaq olmaz. Bu halda insan onun qəlbən razı olub-olmadığına şəkk edərsə namazı doğrudur.

Əgər mülkün sahibi namaz qılmağa icazə vermirsə, lakin insan onun qəlbən razı olduğuna əmindirsə, namaz qılmaq olar. Bu halda onun qəlbən razı olub-olmadığına şəkk etdiyi təqdirdə isə onun mülkündə namaz qılmaq olmaz.

Məsələ 1115. İnsanlara borcu olan vəfat etmiş bir şəxsin əmlakından istifadə etmək borcun ödənilməsinə xələl gətirmədiyi təqdirdə (məsələn, onun evində namaz qılmaq kimi) varislərin icazəsi ilə baş verərsə, bu xü-

¹Daşınmaz əmlakın məhz hansı hissəsinin onun mülkiyyətində olduğu müəyyənləşdirilməmişdirsə. *Tərc.*

² Mülk sahibinin icazəsi ilə digər on iki imam şüələrinin sözügedən əmlakdan istifadəsinin hökmü ikinci cildə, "Xüms" fəslində, 729-cu məsələdə qeyd olunacaqdır.

susda ehtiyata lüzum yoxdur.

Həmçinin, əgər onun borcu ödənilərsə, yaxud ödəniləcəyinə dair zəmanət verilərsə və borc verənlər də bununla razılaşırsa, yaxud mirasından borc miqdarında bir hissə saxlanılırsa, hətta əmlakdan istifadə onun tələf olması ilə nəticələndiyi təqdirdə belə, onun əmlakından varislərin icazəsi ilə istifadə etmək xüsusunda ehtiyata lüzum yoxdur və belə bir mülkdə namaz qılmaq da doğrudur.

Məsələ 1116. Xüms istisna olmaqla, digər şəri vergilərini ödəməmiş, borclu halda vəfat edən şəxsin əmlakından istifadə etmək borcunun ödənilməsinə xələl gətirmirsə (məsələn, onun evində namaz qılmaq kimi), varislərin icazəsi ilə baş verdiyi təqdirdə bu xüsusta ehtiyata lüzum yoxdur.

Lakin əgər vəfat edən şəxs xüms verməli idisə, sağlığında xüms verən bir insan olduğu, yaxud əmlakının xümsünün verilməsinə dair vəsiyyəti etdiyi təqdirdə bu vəsiyyətlə bağlı hökm öncəki vəsiyyətlə bağlı hökm kimidir. Lakin günahkarlıq, yaxud xümsün vacib olmadığına etiqad bəsləməsi səbəbi ilə xüms verməmişdirsə və borclu olduğu xümsün verilməsinə dair vəsiyyət də etməmişdirsə, on iki imam şiəsi olan varislərinə vəfat edən şəxsin xüms borcunu ödəmək vacib deyil və onlar onun mirasından istifadə edə bilirlər. Həmçinin, əgər varislər vəfat edən şəxsin şəri borcunu ödəyərsə, yaxud şəriət hakiminin razılığı ilə¹ ödəyəcəklərinə zəmin durarlarsa, həmin şəxsin əmlakından istifadə etmək xüsusunda ehtiyata lüzum yoxdur və orada qılınan namaz da doğrudur.

Məsələ 1117. Əgər vəfat edən şəxsin borcu yoxdursa, lakin onun varislərinin bəziləri azyaşlı, yaxud dəli və ya itkin düşmüş şəxsdirsə, vəfat edən şəxsin əmlakından sözügedən varislərin şəri vəlisinin² icazəsi olmadan istifadə etmək haramdır və onun daşınmaz əmlakında qılınan namaz da caiz deyil. Lakin cənazəsini dəfnə hazırlamaq üçün normal sayılan qaydada istifadə etmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəfat edən şəxs bu xüsusta, məsələn, qırx gün ərzində evinə gediş-gəlişlərin xərcinin, yaxud orada sərf edilənlərin öz əmlakının üçdə birindən götürülməsi ilə bağlı vəsiyyət edərsə, bu halda belə bir vəsiyyət mirasın ən çox üçdə bir hissəsi xüsusunda doğrudur.

Məsələ 1118. Başqalarının mülkündə namaz qılmaq yalnız mülk sahibinin razılığına dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edildiyi və ya başqa bir şəri dəlilin mövcud olduğu halda caizdir. Beləliklə, əgər sahibi namaz

¹Şəriət hakiminin səlahiyyətli olduğu və icazə verə bildiyi hallarda.

²Şəri vəli ilə bağlı izah üçüncü cildə, "Həcr" fəslində qeyd olunmuşdur.

qılmaq üçün açıq şəkildə icazə verərsə, yaxud namaz qılmağa icazə verdiyini göstərən bir iş görərsə, məsələn, kiminsə namaz qılması üçün yerə səccadə səərərsə və ya ona səccadə verərsə, kafidir.

Həmçinin, əgər mülk sahibi ürfən namaz qılmaq icazəsini də özündə ehtiva etdiyi aydın olan şəkildə bir şəxsin onun daşınmaz əmlakından istifadə etməsinə icazə verərsə, məsələn, bir şəxsin onun mülkündə oturmasına, yatmasına icazə verərsə və həmin şəxs bu icazə əsasında onun namaz qılmasına da razı olduğunu başa düşərsə, bu, namazın doğruluğu üçün kafidir.

Məsələ 1119. Həddən ziyadə geniş torpaq sahələrində hətta onların mülkiyyətçisi azyaşlı, yaxud dəli olsa belə və ya sahibi orada namaz qılmağa razı olmasa belə, namaz qılmaq olar. Həmçinin, hüduqları müəyyən olmayan bağlarda və torpaq sahələrində mülkiyyətçinin razılığı olmadan namaz qılmaq olar. Lakin bu halda sahibinin razı olmadığını bildiyi təqdirdə insan sözügedən əmlak predmetlərindən istifadə etməməlidir. Həmçinin, əgər sahibi azyaşlı, yaxud dəli olarsa və ya insan onun razı olmadığını güman edərsə, lazım ehtiyata əsasən, mülkdən istifadə etməməli və orada namaz qılmamalıdır.

İkinci şərt: Sabit (hərəkətsiz) olmalıdır

Məsələ 1120. Vacib namazlar hərəkətin şiddətinin namaz qılanın ayaq üstə dayanmasına və eləcə də normal qaydada rüku və səcdə edə bilməsinə mane olmayacaq bir yerdə qılınmalıdır. Hətta lazım ehtiyata əsasən, bədəninin aramlığına, hərəkətsizliyinə də əngəl törətməməlidir. Əgər vaxt azlığı, yaxud başqa bir səbəblə əlaqədar olaraq bəzi avtomobil, gəmi və qatarlar kimi bu qəbildən olan yerlərdə namaz qılmaq məcburiyyətində olarsa, mümkün olduğu qədər bədəninin sabitliyini qorumağa və qibləyə riayət etməyə çalışmalıdır və əgər nəqliyyat vasitəsi qiblədən fərqli bir istiqamətə doğru hərəkət edərsə, insan üzünü qibləyə doğru çevirməli,¹ qibləyə doğru və digər istiqamətlərə doğru dönərkən namazın vacib qiraət və zikrlərini oxumamalıdır. Qibləyə dəqiqliklə riayət etmək mümkün olmadığı təqdirdə isə aradakı fərqi qiblə istiqamətindən sağ və ya sol tərəfə nisbətə daha az olmasına çalışmalı, bu da mümkün olmadığı təqdirdə yalnız

¹ Namaz qılan şəxs qibləyə doğru dayanıb namaz qılmaqla məşğul olarsa, namaz əsnasında nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etməsi səbəbilə qiblədən dönüb-dönmədiyinə dair şəkk edərsə, qibləyə doğru dayandığına hökm etməlidir.

təkbirət əl-ehram zamanı üzü qibləyə olmalı, bu da mümkünsüz olduğu halda isə qibləyə riayət etmək zəruri deyil.¹

Məsələ 1121. Zərurət olmayan hallarda avtomobil, gəmi və qatar hərəkətdə olmadığı zaman, həmçinin hərəkət əsnasında namaz qılanın bədəninin aramlığına mane olacaq qədər hərəkətli olmadığı təqdirdə sözügedən nəqliyyat vasitələrində namaz qılmaq olar.

Məsələ 1122. İnsanın hərəkətsiz qala bilmədiyi və bədənə sabitliyinə və aramlığına mane olan buğda və arpa xırmanının, yaxud qum təpəsinin üzərində və bu qəbildən olan yerlərdə qılınan namaz batildir. Lakin əgər hərəkətilik namazı şərtlərinə, o cümlədən bədənə sabitliyi və aramlığı şərtinə riayət etməklə qılmağa imkan verəcək qədər az olarsa, bu, namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

Üçüncü şərt: Namazı tamamlaya biləcəyi yerdə qılmalıdır

Məsələ 1123. İnsan tamamlaya biləcəyini ehtimal etdiyi bir yerdə namaz qılmalıdır. Lakin külək, yağış, izdiham və bu qəbildən olan səbəblərlə əlaqədar olaraq namazı sona qədər qıla biləcəyinə əmin olmadığı bir yerdə rəcaən (savab ümidi ilə) namaz qıla bilər və bu halda sona qədər qıldığı təqdirdə namazı doğrudur. Hətta əgər namazı tamamlaya bilməyəcəyinə əmindirsə, lakin buna dair zəif bir ehtimalı varsa, namazı rəcaən qıla bilər və onu gözlənilmədən tamamlayarsa, namaz doğrudur.

Məsələ 1124. İnsan dayanmaq haram olan bir yerdə, məsələn, uçmaq təhlükəsi olan bir tavanın altında namaz qılarsa, hərçənd günah etsə də, namazına xələl gəlmir.

Məsələ 1125. Üzərində dayanmaq və oturmaq haram olan bir yerdə, məsələn, xalçanın üzərində uca Allahın adı yazılan hissəsində namaz qılmaq Allaha yaxınlaşmaq niyyətinə xələl gətirdiyi təqdirdə doğru deyildir.

Dördüncü şərt: Həmin yerdə vacib hərəkətlərin icrası mümkün olmalıdır

Məsələ 1126. Namazın qilındığı yerin tavanı namaz qılanın ayaq üstə durmasına imkan verməyəcək qədər alçaq olmamalıdır. Həmçinin, namazın qilındığı yer rüku və səcdə etməyə imkan verməyəcək qədər dar olmalıdır.

¹ Qibləyə riayət etməklə bağlı daha geniş izah 1496-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1127. Əgər insan, ümumiyyətlə, ayaq üstə durmaq imkanına sahib olmadığı bir yerdə namaz qılmağa məcbur olarsa, oturaq halda namaz qılmalı və əgər rüku və səcdə etmək imkanına da sahib deyilsə, onları baş işarəsi ilə yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1128. Namazda və digər hallarda insanın arxası Peyğəmbərin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və Əhli-beyt imamlarının (əleyhimus-salam) qəbirlərinə tərəf dayanması onlara qarşı hörmətsizlik hesab edildiyi təqdirdə haramdır. Hərçənd həmin şəxs Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə orada namaz qılarsa, namazı doğrudur.

Lakin əgər aradakı uzun məsafə, yaxud qapı və divar kimi¹ bir maneənin mövcudluğu səbəbi ilə hörmətsizlik hesab edilməzsə, ehtiyata lüzum yoxdur.

Həmçinin pak qəbirlərin və müqəddəs zərihlərin kənarında namaz qılmaq qəbirlərə arxa çevirmək hesab olunmayacaq şəkildə olarsa,² işkalı yoxdur və namaz səhihdir.

Beşinci şərt: Namazın qılındığı yer nəcisdirsə, namaz qılanın geyim və bədəninin nəcis olmasına səbəb olmamalıdır

Məsələ 1129. Əgər namazın qılındığı yer nəcisdirsə, namazda bağışlanan və namazı batil etməyən bir nəcasət olduğu hal istisna olmaqla, rütubəti namaz qılanın bədənində, yaxud geyiminə sirayət edəcək qədər yaş olmamalıdır.

Lakin namaz qılanın səcdə üçün alnını qoyduğu yerin, məsələn, möhürün nəcis olması, hətta quru olduğu təqdirdə belə namazı batil edir. Əlbəttə əgər təkə namaz qılanın möhrünün üzərində bir hissə nəcis olarsa və onun nəcasəti namaz qılanın bədənində sirayət etməzsə və aln səcdə hesab olunacaq miqdarda möhürün pak hissəsinə qoyularsa, iradı yoxdur. Lakin möhürün qalan hissəsinin, yaxud arxa tərəfinin və ya onun altındakı xalça və yerin (döşəmə örtüyünün) nəcis olması namaza xələl gətirmir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, namazın qılındığı yer, ümumiyyətlə, nəcis olmamalıdır.

¹ Aydındır ki, tabut və onun üzərinə sərilən parçanın, yaxud zərihin arada fasilə olması sözügedən qəbirlərə arxa çevirməyin hörmətsizliyin aradan aparmasına kifayət deyil.

² Məsumların müqəddəs zərihinin ayaq və ya baş tərəfində

Altıncı şərt: Vacib ehtiyata əsasən, qadın kişinin önündə, yaxud onunla yanaşı (eyni sırada) namaz qılmamalıdır

Məsələ 1130. Qadınla kişi bir yerdə namaz qılmaq istəyirlərsə, lazım ehtiyata əsasən, qadın kişidən arxada dayanmalı və bu zaman ən azı qadının səcdə yeri kişinin dizlərini qoyduğu yerlə bərabər olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm kişi və qadının hər ikisinin namaz qıldığı hala aiddir. Lakin əgər onlardan biri namaz qılmırsa, hərçənd qadın kişi ilə eyni sırada, yaxud onun önündə olsa belə, digərinin namazı doğrudur.

Məsələ 1131. Əgər qadın kişi ilə eyni sırada, yaxud ondan qabaqda dayanarsa, hər ikisi eyni vaxta namaza başlayıb təkbirət əl-ehram deyərsə, 1139-cu məsələdə qeyd olunan hallar istisna olmaqla, vacib ehtiyata əsasən hər ikisi namazı yenidən qılmalıdırlar.

Məsələ 1132. Əgər qadın kişi ilə eyni sırada, yaxud ondan qabaqda dayanarsa, onlardan biri digərindən tez namaza başladığı təqdirdə təkbirət əl-ehramı daha sonra deyən namazı, vacib ehtiyata əsasən, batildir. Təkbirət əl-ehramı daha öncə deyən şəxsin namazına gəlincə, namaz əsnasında özü ilə əks cinsin nümayəndəsi arasında pərdə kimi bir maneə yarada və ya ondan 4,5 metr uzaqlaşa bilərsə¹, yaxud ilk başlayan şəxs kişi olduğu təqdirdə addımlayaraq namaz qıldığı əsnada qarşısında namaz qılmağa başlayan qadından önə keçə bilərsə, qadın olduğu təqdirdə isə geriye çəkilərək həmin kişidən arxada dura bilərsə (hər iki halda namazlarının doğru olması üçün), bu addımı atmalıdır. Əks təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, birinci başlayanın da namazı batildir. Lakin əgər bu addımların atılması mümkünə olarsa, namaza davam etmək lazımdır və bu halda birinci başlayanın namazı doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, addımlayarkən, yaxud maneə yaradarkən aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmalıdır:

- a) Hərəkət halında zikr deyilməməlidir;
- b) Qiblədən yayınmaq olmaz;
- c) Bu hərəkətlər ürfə görə namazın surətini pozmamalıdır.

¹Qadınla kişi arasındakı 4,5 metrlik məsafə hətta qadının namaz qılan kişinin müqabilində və ondan öndə namaz qıldığı halda da birinin durduğu yerdən digərinin durduğu yerədək hesablanır.

Məsələ 1133. Bu (altıncı) şərtə qeyd edilən hökm namazın qılındığı yerin digər şərtləri kimi¹ bütün növ, yəni həm vacib, həm müstəhəb, həm fərđi, həm də camaatla qılınan namazlara, habelə bütün məkanlara aiddir və bu xüsusda mənzil, məscid, hərəm və müqəddəs ziyarətgahlar arasında heç bir fərq yoxdur. Əlbəttə, bu hökmdə yalnız bir istisna vardır və o da budur ki, müqəddəs Məkkə şəhərində izdihamın olduğu vaxtlarda bu məsələyə riayət etmək lazım deyil. Digər məkanlara bu hökm şamil olunmur.

Məsələ 1134. Bu hökm (altıncı şərt) zərurət hallarına şamil olunmur. Məsələn, əgər qadın və kişi kiçik bir yerə həbs edilmiş olarsa və namazın da vaxtı məhdud olarsa, bu halda hər ikisinin namazı doğrudur. Lakin əgər vaxt geniş olarsa, öncə onlardan biri namaz qılmalı və digəri gözləməli, birinci başlayan şəxs namazını başa çatdırdıqdan sonra ikinci şəxs namazını qılmalıdır və daha yaxşı olar ki, aralarında gözləyən şəxs qadın olsun.

Məsələ 1135. Qeyd edilən hökmdə (altıncı şərtə) məhrəmlə naməhrəm arasında bir fərq yoxdur. Beləliklə, bu hökm arvadla ər, qardaşla bacı və digər məhrəmlərə də aiddir. Təbii ki, hökm həddi-bülüğa çatmış şəxslərə aiddir. Beləliklə, əgər kişilərin camaat namazının sıralarında həddi-bülüğa çatmamış qız uşağı da namaz qılarsa, namaza xələl gəlmir.

Məsələ 1136. Qeyd edilən hökm (altıncı şərt) yalnız doğru qaydada qılınan namaza aid deyil, ürfən namaz hesab edilən, hərçənd bu hökmdən (altıncı şərt) başqa bir səbəblə batil olan namaza da aiddir. Beləliklə, əgər bir kişinin həyat yoldaşı səhvən dəstəmazsız halda namaz qılarsa və kişi qəsdən 1139-cu məsələdə qeyd ediləcək məqamları nəzərə almadan namazını ondan arxada qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, kişinin də namazı batildir.

Məsələ 1137. Əgər kişi namazı başa çatdırdıqdan sonra bir qadının ondan öndə, yaxud onunla eyni sırada namaz qıldığını başa düşərsə, kişinin namazı doğrudur. Lakin namaz əsnasında başa düşərsə, yalnız 1132-ci məsələdə izah edilən qaydada hərəkət etdiyi təqdirdə namazı doğrudur.

Məsələ 1138. Əgər bir şəxs şəriətin hökmünü bilmədiyinə görə bu məsələyə (altıncı şərtə) riayət etməmişdirsə, məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verərək müqəssir cahil olduğu təqdirdə bu hökmə qəsdən riayət etməyən insan kimidir. Bu o deməkdir ki, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir. Lakin məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verməyərək qasir cahil olduğu təqdirdə bu məlumatsızlıqla qıldığı namazları doğrudur və onları təkrarən, yaxud qəzasını qılması lazım deyil.

¹Əlaqədar məsələlərdə izah edildiyi kimi müstəhəb namaz üçün hərəkətsizlik, ayaq üstə durmaq imkanı və qiblə kimi şərtlərlə bağlı istisnalar mövcuddur.

Məsələ 1139. Əgər yan-yana dayanaraq, yaxud qadın kişidən öndə durmaqla namaz qılan kişi ilə qadın arasında ürfən hail hesab edilən divar, pərdə, yaxud başqa bir şey olarsa, hərçənd bu hail müşahidəyə mane olmasa və onlar bir-birini görə bilsə belə, hər ikisinin namazı doğrudur.

Beləliklə, əgər hail şəffaf şüşədən olarsa, yaxud onun hündürlüyü insan boyu qədər olmazsa (məsələn, ürfən kişi ilə qadın arasında məsafə yaradan və təqribən bir metr hündürlüyündəki bir pərdə kimi), hər ikisinin namazı doğrudur. Hərçənd, daha yaxşı olar ki, hail namaz qılan kişi ilə qadının bir-birini görməsinə imkan verməyəcək şəkildə olsun.

Həmçinin, əgər yanaşı duraraq, yaxud qadın öndə olmaqla namaz qılan kişi ilə qadın arasındakı məsafə on qulacdən¹ artıq olarsa, yaxud onların durduqları yer ürfən iki ayrı yer hesab edilərsə, hər ikisinin namazı doğrudur. Habelə, əgər qadın namazda kişidən ən azı səcdə halında səcdə yeri onun dizlərinin bərabərinə düşəcək qədər arxada dayanarsa, hər ikisinin namazı doğrudur.

Yeddinci şərt: Namazın qılındığı yer hamar səthli olmalıdır

Məsələ 1140. Namaz qılanın alnını qoyduğu yer dizlərini və ayaq barmaqlarının ucunu qoyduğu yerdən bir-birinə bitişdirilmiş dörd barmaq enindən çox hündür, yaxud alçaq olmamalıdır və bu məsələ səcdə ilə əlaqədar hökmlər mövzusunda təfsilatı ilə izah ediləcəkdir.

Namaz yeri ilə bağlı digər hökmlər

Məsələ 1141. Naməhrəm kişi və qadının xəlvət bir yerdə olması günaha düşəcəklərini ehtimal etdikləri təqdirdə haramdır və müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, orada namaz qılmasınlar.

Məsələ 1142. Qına sayılan mahnı ifa edilən, yaxud hər hansı bir çalğı alətində haram musiqi ifa edilən bir yerdə qılınan namaz batil deyil. Baxmayaraq ki, bu qəbildən olan musiqilərə qulaq asmaq və onları ifa etmək günahdır.

¹ On qulac təqribən 4,5 metrə bərabərdir.

Namaz qılmağın müstəhəb və məkruh olduğu yerlər

Məsələ 1143. Müqəddəs İslam şəriətində namazı məsciddə qılmaq çox tövsiyə edilir və bütün məscidlərin ən üstünü Məscid əl-Haramdır. Ondan sonra Məscid ən-Nəbi, sonra Kufə və Beyt əl-Müqəddəs məscidləri, daha sonra hər şəhərin came (mərkəzi, ən böyük) məscidi, ardınca məhəllə məscidi və daha sonra bazar məscidi gəlir.

Məsələ 1144. Qadınlar üçün isə ən yaxşısı budur ki, namazlarını nəməhrəm baxışından qorunmaq üçün ən münasib bir yerdə qılsınlar, istər bu yer ev olsun, istər məscid, istərsə, başqa bir yer. Bu hökmdə vacib namazla müstəhəb namaz arasında bir fərq yoxdur.

Məsələ 1145. İmamların (əleyhimussalam) hərəmində namaz qılmaq müstəhəbdir, hətta məsciddə namaz qılmaqdan daha üstün olduğu söylənilir. Rəvayət edilir ki, Möminlərin əmiri Həzrət Əlinin (əleyhissalam) pak hərəmində qılınan namaz iki yüz min namaza bərabərdir.

Məsələ 1146. Bir neçə yerdə namaz qılmaq məkruhdur. O cümlədən: 1) hamamda; 2) şoranlıqda; 3) ayaq üstə dayanan, yaxud oturan insanın müqabilində; 4) açıq qapının müqabilində; 5) gəlib-gedən insanlar üçün narahatçılıq törətmədiyi təqdirdə yol, prospekt və küçədə (narahatçılıq törətdiyi təqdirdə isə haramdır¹); 6) od və çırağın müqabilində; 7) mətbəxdə və ocaq (soba) olan istənilən yerdə; 8) idrar edilən quyu və çalanın müqabilində; 9) üstü örtüldüyü hal istisna olmaqla ruhu olan bir şeyin şəkil və heykəli ilə üzbəüz; 10) hərçənd, namaz qılanla üzbəüz olmasa da, canlı bir varlığın şəkil və heykəli olan bir yerdə; 11) cənabətli insanın olduğu otaqda; 12) qəbrin müqabilində; 13) qəbrin üzərində; 14) iki qəbir arasında; 15) qəbiristanlıqda; 16) məscidin yaxınlığında yaşayan insan üçün üzürlü bir səbəb olmadan, məsciddən başqa bir yerdə namaz qılmaq məkruhdur.

Məsələ 1147. İnsanların gəlib-getdiyi bir yerdə namaz qılan, yaxud namaz zamanı qarşısında bir insan olan şəxsin önünə bir şey qoyması müstəhəbdir və təsbeh, əsa, çubuq, kəndir, yaxud kitab da qoysa, kafidir.

¹ Lakin namazın batil olmasına səbəb olmur.

MƏSCİDLƏR VƏ MÜQƏDDƏS ZİYARƏTGAHLAR

Məscid və onun əmlakı ilə bağlı icrası vacib olan hökmlər

Məsələ 1148. Məscidin döşəməsini, tavanını, damını, içəri tərəfdən divarını, məscidin bir hissəsi sayılan qapı və pəncərə kimi yerləri nəcis etmək haramdır və kim sadalananların nəcis olduğunu başa düşərsə, dərhal həmin yeri paklamalı və nəcasəti aradan qaldırmalıdır.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, məscidin çöl tərəfdən divarını da nəcis etmək olmaz. Bununla belə, əgər nəcis olarsa, nəcasətin aradan qaldırılması vacib deyil. Lakin əgər divarın çöl tərəfinin nəcis olması məscidə qarşı hörmətsizliyə səbəb olarsa, haramdır və nəcasətin hörmətsizliyi aradan qaldıracaq qədər təmizlənməsi vacibdir.

Məsələ 1149. Məscidin əmlakı hesab edilən və hal-hazırda məsciddə istifadə edilən əşyaları, məsələn, məscidin döşəməsinə sərilən xalçaları, kovrolitləri, yaxud həsirləri və ya asılmış pərdələri nəcis etmək haram, nəcis olduğu təqdirdə isə onları paklamaq vacibdir.

Lakin məscidin əmlakı hesab edilən, ancaq hal-hazırda məsciddə istifadə edilməyən, məsələn, anbarda saxlanılan bir əşyanı nəcis etmək haram olsa da, nəcasətli qalması məscidə qarşı hörmətsizlik hesab edilən, yaxud ona maddi zərər dəyməsi və qiymətinin ucuzlaşması ilə nəticələnən hallar istisna olmaqla, paklanması vacib deyil.

Məsələ 1150. Əgər insan məscidi paklaya bilmirsə, məscidin paklanması onun üçün vacib sayılmır. Lakin əgər nəcasəti saxlamaq hörmətsizliyə səbəb olarsa, başqa bir şəxsə məlumat verdiyi təqdirdə bu işin görülcəyini (məscidin paklanacağını) bildiyi, yaxud vacib ehtiyata əsasən, hətta ehtimal etdiyi halda mütləq ona məlumat verməlidir.

Məsələ 1151. Əgər məscidin qazılmadan, yaxud uçurulmadan paklanması mümkün olmayan bir hissəsi nəcis olarsa, cüzi qazıntı və söküntü tələb olunan halda, yaxud hörmətsizliyin aradan qaldırılması üçün geniş

miqyasda qazıntı və söküntü işlərinin aparılmasından başqa çıxış yolu olmadığı halda həmin yeri qazmaq, yaxud uçurmaq lazımdır, digər hallarda isə uçurulması (sökülməsi) ehtiyata əsasən, yolverilməzdir.

Həmçinin əgər məscidin paklanması üçün onu tamamilə uçurmaqdan başqa bir çıxış yolu olmazsa, məsələn, məscid nəcasətli su, palçıq və tikinti materialları ilə inşa edilmiş olarsa, hərçənd bir qisim insanlar bərpası üçün lazım olan vəsaiti ödəməyə hazır olsa belə, onu uçurmağın caizliyi şübhə doğurur (ehtiyata əsasən, yolverilməzdir). Lakin məscidin zahirinin (nəcis materiallarla inşa edilən divar, tavan və döşəmənin məscidin içəri tərəfindən səthinin) yuyulması və paklanması vacibdir.

Məsələ 1152. Məscidin bir hissəsinin paklamaq məqsədilə sökülməsi caiz olan hallarda qazılmış yerin doldurulması və uçurulmuş yerin bərpası vacib deyil. Hərçənd onun bərpası müstəhəb ehtiyata uyğundur. Lakin əgər məscidin kərpici kimi bir şey nəcis olarsa, mümkün olduğu təqdirdə yuyulduqdan sonra əvvəlki yerinə qoyulmalıdır.

Məsələ 1153. Əgər məscidin həsiri, yaxud kovroliti nəcis olarsa, onu yumaq lazımdır və əgər nəcis olmuş yeri kəsib götürmək daha məqsədəuyğun olarsa, həmin hissəni kəsib götürmək lazımdır. Lakin onların önəmli bir hissəsinin kəsilib götürülməsi, yaxud həcmnin kiçilməsinə və ya keyfiyyətinə xələl gəlməsinə səbəb olacaq şəkildə yuyulması ehtiyata əsasən, yolverilməzdir. Lakin istisna olaraq, bu tədbirlərin görülməməsi məscidə qarşı hörmətsizliyə səbəb olacağı təqdirdə hörmətsizliyi aradan qaldırmaq üçün bunlardan daha az zərərli nəticələnəcək tədbiri seçmək lazımdır.

Məsələ 1154. Özlüyündə nəcis olan bir şeyi və nəcis olmuş bir əşyanı məscidə aparmaq məscidə qarşı hörmətsizlik olarsa, haramdır. Hətta müstəhəb ehtiyata əsasən, hörmətsizlik olmasa belə, özlüyündə nəcis olan bir şeyi məscidə aparmaq olmaz. Yalnız məscidə daxil olan insanın üzərində olan, bədənindəki, yaxud geyimindəki yara qanı kimi nəcasətlər istisnadır.

Məsələ 1155. Məsumların (əleyhimussalam) hərəmini nəcis etmək haramdır və əgər onardan biri nəcis olarsa, nəcasətli qalması hörmətsizlik olduğu təqdirdə paklanması vacibdir. Hətta müstəhəb ehtiyata əsasən, hörmətsizlik olmadığı təqdirdə belə paklanmalıdır. Bu məsələdə "hərəm" deyərəkən rövzeyi-münəvvərə, yəni müqəddəs zərih və qəbrin yerləşdiyi hissə nəzərdə tutulur. Digər tağlar və salonlar isə əgər məscid deyilsə, yalnız hörmətsizlik olduğu təqdirdə onları nəcis etmək haram, paklamaq isə vacibdir.

Məsələ 1156. Vacib ehtiyata əsasən, məscid qızılla və müstəhəb ehti-

yata əsasən, insan və heyvan kimi ruhu olan varlıqların təsviri ilə də bəzədilməməlidir.

Məsələ 1157. Müşrik, kitab əhli olan və olmayan kafirlər kimi qeyri-müsəlmanların məscidə daxil olması məscidə qarşı hörmətsizliyə və ya məscidin nəcis olmasına səbəb olduğu təqdirdə caiz deyil və bu işin qarşısı alınmalıdır. Hətta vacib ehtiyata əsasən, mümkün qədər mütləq şəkildə onların məscidə daxil olmalarına mane olunmalıdır.

Məsələ 1158. İcarəyə götürülmüş torpaq sahələrində inşa edilən məscidlər, yaxud vəqf torpaqlarında (məsələn, Həzrət Rzaya (əleyhissalam) vəqf olunmuş torpaqlarda) şəriətə əsasən səlahiyyətli şəxsin icazəsi ilə inşa edilən məscidlərə məscid hökmü şamil olunmur və onlar namazxana hesab edilir.

Məsələ 1159. Məscidin qapı, pəncərə, xalça, pərdə, kitab, işıqlandırıcı, qızdırıcı, soyuducu avadanlıqları, qab kimi ona vəqf olunan digər əşyalarını onlardan istifadə mümkün olduğu müddətdə, hərçənd onun ilkin istifadə forması aradan getmiş olarsa və onu həmin yerdə başqa cür istifadə etmək mümkündürsə, satmaq caiz deyil.

Odur ki, əgər məsələn, məsciddə ona vəqf olunan qədim xalçaya daha ehtiyac duyulmazsa və ya bu ehtiyac aradan qalxarsa, lakin o xalçadan həmin məsciddə pərdə kimi (isti və soyuğun qarşısı almaq üçün) istifadə olunsa bilərsə, bu istifadə həyata keçməlidir.

Lakin məscidə vəqf olunan əşyaya olan ehtiyac tamamilə aradan qalxarsa, belə ki, həmin əşyanı saxlamaq onu hədə etmək hesab olunarsa, o əşyanı başqa məsciddə istifadə etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin əşyaya ehtiyac duyan oxşar məkan tapılmadığı surətdə, ümumi mənafeyin xeyrinə olan hüseydiyyə və ya təkyə kimi yerlərdə istifadə oluna bilər.¹

Məsələ 1160. Əgər bir məscid qəsb edilərsə və yerində ev və ya bu qəbildən olan bir bina tikilərsə, yaxud artıq məscid adlandırılmayacaq şəkildə sökülərsə, nəcis olması haram deyil və paklanması da vacib deyil.

Məsələ 1161. Məscid uçsa belə, onun ərazisini satmaq, yaxud hər hansı mülkiyyətin, küçə və prospektlərin ərazisinə daxil etmək olmaz və onu daha da gözəlləşdirmək bu işin icrasını şəri baxımdan icazəli etmir.

Məsələ 1162. Məscid söküldükdən və yola çevrildikdən sonra ondan qalan daş, taxta, dəmir və bu kimi materiallar, habelə qapı, pəncərə, işıq-

¹ Bu barədə daha geniş izah dördüncü cildə “Vəqf” fəslində, 931-933-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

landırıcı, qızdırıcı və soyuducu avadanlıqlar məscidə vəqf olunduğu surətdə digər məscidin istifadəsinə verilməsi vacibdir. Bu iş mümkün olmadığı surətdə, ictimai mənfəətə malik olan hüseyniyyə, təkyə kimi yerlərə sərf olunmalıdır. Onlardan satmadan istifadə etmək mümkün olmadığı surətdə isə mütəvəlli (yaxud şəri baxımdan onun kimi sərəncam vermə hüququ olan şəxs) onları satmalı və başqa məscidə sərf etməlidir.

Amma məsciddən qalan əşyalar onun mülkü olarsa, məsələn, məscidə vəqf olunan malların özünün mənfəəti satın alınarsa, bu şeylərin başqa məscidə sərf olunması lazım deyil, mütəvəlli (və ya şəri baxımdan onun kimi sərəncam vermə hüququ olan şəxs) məsləhət bildiyi surətdə onları sata, onun pulunu başqa bir məscidə sərf edə bilər.

Sözgedən hökm yol üzərində yerləşən hüseyniyyə və məktəblər kimi ümumi vəqf obyektlərinə də şamil olunur.

Məsələ 1163. Əgər məscid təmir edilə bilməyəcək şəkildə uçarsa, onu söküb yenidən inşa etmək olar. Hətta uçmayan, ancaq insanların tələbatı ilə əlaqədar olaraq genişləndirilməsinə ehtiyac duyulan bir məscidi də söküb yerində daha böyük bir məscid inşa etmək olar. Lakin burada aşağıdakı məqamları nəzərə almaq lazımdır:

- a. Əgər məsciddə ehtiyac duyulan genişləndirmə işləri üçün onu tamamilə sökmək tələb olunmursa, zəruri olan qədər söküntü işləri ilə kifayətlənmək lazımdır. Məsələn, əgər məscidin bir tərəfində yerləşən torpaq sahəsini məscidə əlavə etmək istənilərsə və məscidin ərazisinin bu qaydada genişləndirilməsi üçün məscidlə onun arasındakı divarı götürmək kifayət edərsə, həmin məscidi uçurmaq olmaz və bu halda sözgedən divarın sökülməsi ilə kifayətlənmək lazımdır.
- b. Məscid binasının yenilənməsi bu qəbildən olan tikililərin inşası və bərpası üçün tələb olunan vaxtdan daha uzun bir müddət ərzində məscidin fəaliyyətini dayandırması ilə nəticələnməməlidir. Beləliklə, məscid binası söküldüyü təqdirdə məscidin fəaliyyətini normal sayılandan daha uzun müddət ərzində dayandırmasına səbəb olacaq hər hansı bir səhlənkarlığa yol vermək caiz deyildir.
- c. Məscidin tikintisi üçün tələb olunan maddi vəsaitin normal sayılan müddət ərzində təmin ediləcəyinə dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq həsil edilməlidir. Beləliklə, əgər məscid tikintisi üçün tələb olunan vəsaitin təmin edilməməsi ilə əlaqədar olaraq məscidin normal sayılan müddət ərzində inşa ediləcəyinə zəmanət yoxdursa, məscidi sökmək caiz deyildir.

- d. Qədim tarixə malik olan və mədəni irsin tərkib hissəsi sayılan tikililərin sökülməsinə icazə verilmir.
- e. Təmirdən əvvəl məscidin əsas sahəsi sayılan yerlər, təmirdən sonra da məscidin əsas sahəsi hesab edilir.

Deməli, ayaqyolu, su hovuzu kimi məscidə aid olan hissələri genişləndirmək və ya yerini dəyişmək istəsələr, əvvəllər məscidin əsas hissəsi hesab olunan bölümlərinə köçürə bilməzlər.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, məscid sahəsi kimi vəqf olunan məkanın yuxarı və aşağı hissələri də ürfü tabelik baxımından məscid hesab olunur. Lakin vəqf zamanı oranın məscidə aid olan hissələri² üçün nəzərdə tutulması halı istisnadır. Deməli, yuxarıdakı hökm məscidin əsas sahəsinin uzunluq və enindən əlavə, onun hündürlük və dərinliyinə də şamil olunur və yenidənqurma işləri zamanı yuxarı və aşağı mərtəbələr elə yerləşdirilməlidir ki, məscidin yuxarı və aşağı hissələri məscidə aid olan əlavə yerlərdən sayılmasın.

Habelə, əgər məsələ, iki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsi məscid, yuxarı mərtəbəsi isə elmi mədrəsə kimi vəqf olunarsa, yenidənqurma zamanı məscidə aid olan hissə mədrəsəyə artırılmamalı, mədrəsəyə aid olan hissə də məscidin sahəsinə əlavə edilməməlidir. Bu hökm həmin binanın alt mərtəbəsinin də olduğu və başqa adla vəqf olunduğu hal üçün də keçərlidir.

Məsələ 1164. Məscidə aid olan hissələrdə dəyişiklik etməyin, məsələ, su çəni olan hissəni ayaqyoluna çevirməyin və ya içməli su olan hissənin sahəsinə azaldaraq dəstəmazxanaya artıрмаğın, məscidə aid olan əlavə hissələrdə xidmətçilər üçün otaq tikməyin iradəsi yoxdur.

Lakin ilkin vəqf zamanı məscidə aid olan hər bir hissənin və əlavələrin xüsusi bir ad altında vəqf olunması halı istisnadır. Buna misal olaraq, müəyyən bir hissənin məscidin dəstəmazxanası³ olaraq vəqf olunmasını göstərmək olar. Bu halda həmin hissənin içməli su hovusuna və ya məscidə aid olan digər əlavə məkanlara çevrilməsi caiz deyil.

Məsələ 1165. Məscidə aid olan əlavə hissələrin, məsələ, məscidin həyətinin⁴, su hovuzunun məscidin əsas sahəsinə artırılmasının işkalı yox-

¹ Misal üçün, zirzəmiyə də məscid olaraq (Məscidin əsas sahəsi) vəqf edilən məsciddə yenidənqurma işləri zamanı aşağı mərtəbəni ayaqyolu kimi təyin edə bilməzlər, əgər bu xilaf iş hər hansı bir səbəblə baş verərsə, onu ilkin vəziyyətinə qaytarmaq lazımdır.

² Məscidin əsas sahəsi deyil.

³ Başqa istifadə üçün deyil.

⁴ Ehtimal olunur ki, həyət vəqfi məscidin əsas sahəsi olaraq nəzərdə tutulmayıb.

dur. Lakin əvvəldə məscidə aid olan əlavə hissə kimi vəqf olunan, hazırda isə məscidin əsas sahəsinə artırılan hissə şəri baxımdan məscid hesab olunmur.

Əlbəttə, ilkin vəqf zamanı, torpağın bir hissəsi və məscidə aid olan əlavə hissələr xüsusi adla vəqf olarsa, məsələn, vəqf edən şəxs müəyyən bir hissəni məscidin içməli su hovuzu və ya dəstəmazxanası olaraq (başqa istifadələr üçün deyil) vəqf edərsə, bu halda onun məscidin əsas sahəsinə artırılması caiz deyil.

Məsələ 1166. Əgər məscidə aid olan dəstəmazxana və xidmətçi otağı kimi hissələrin məscidə vəqf olunmadığı, lakin məscidin “tilq” mülkü¹ olduğu məlum olarsa, məscidin məsləhətinə uyğun olaraq onu məscidə artırmaq olar və məscid niyyəti ilə vəqf olunduğu halda isə məscid hökmündədir.²

Məsələ 1167. Məscidə aid olan əlavə hissələr xüsusi bir adla, məsələn, dəstəmazxana kimi vəqf olunduğu zaman onun məscidin genişləndirilməsi üçün sökülməsi caiz deyil. Lakin məscid yaxınlığında başqa bir dəstəmazxana tikildiyi və köhnə dəstəmazxananın il boyu ümumiyyətlə istifadəsiz qaldığı hallarda dördüncü cildə “Vəqf” fəslində 919-cu məsələdə qeyd olunanlara riayət etməklə həmin hissənin torpağının məscidə artırılmasının işkalı yoxdur, lakin həmin yer şəri baxımdan məscid hökmü daşıyır.

Həmçinin sözügedən dəstəmazxana dağılırsa, yenidən tikildikdə də elə həmin məqsəd üçün tikilməlidir. Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi məsciddə o dəstəmazxanaya ehtiyac olmadığı hal istisnadır.

Məsələ 1168. Bəzi hallarda məscidin mütəvəllisinə məscidin qapısının açılmasını məhdudlaşdırmağa icazə verilir:

- a. Məscidin məsləhəti bunu tələb etdikdə: Məsələn, məsciddə olanların sayı bu müddət ərzində məscidin xidmətçiləri və bu kimi işlər üçün sərf olunan xərclər nəzərə alınmaqla az hesab olunduqda, yaxud məsciddən ona layiq olmayan şəkildə istifadə etdikdə, yaxud məscidin qapısının açıq olması məscidin malının oğurlanmasına səbəb olduqda.
- b. Məscidin qapısının namaz vaxtından daha artıq açıq olması üçün xidmətçiyə ehtiyac duyulduqda və mütəvəlli hətta məscidin malından zəhmət haqqı ödəmək hesabına olsa belə bir xadim tutmağa qadir ol-

¹ “Tilq” mülkü sahibinin mütləq mülkiyyətində olan bir mülkdür və onda hər cür istifadə (alqı-satqı, hədiyyə, sülh, kirayə, borc və bu kimi şeylər) səhiddir.-tərc.

² Adətən məscidə aid olan əlavə hissələr məscidə vəqf olunur. Əlbəttə onun tilq mülkü və ya məscidə vəqf olması məlum olmazsa, bu zaman ehtiyat tərki edilməməlidir.

madıqda, habelə mütəvəllinin təmin edə bilmədiyi digər xərclərə səbəb olduqda.

Məsələ 1169. Məscid işlərinin mütəvəllisi həтта namaz vaxtlarından başqa digər vaxtlarda, məscidin özündən istifadə (məsələn, yas məclislərinin təşkili üçün) müqabilində ödəniş ala bilməz.

Əlbəttə əgər xalça, qablar, istilik sistemləri, kondisioner kimi məscidə vəqf olunan əşyaların vəqfi¹ başqalarına icarə verilməsi və ondan əldə olunan gəlirin məscidin xərclərinə sərf olunması şəklində olarsa, bu iş caizdir.

Həmçinin məscidin mülkü sayılan, məsələn, məscidə hədiyyə olunan malları mütəvəlli məscidin xeyrinə olduğu surətdə icarəyə verib əldə olunan gəliri məscidin xərclərinə sərf edə bilər. Lakin hədiyyə və bu kimi şeylərin verildiyi zaman həmin malların məscidin özündə təmənnəsiz istifadə edilməsinin şərt olunması halı istisnadır². Həmçinin, məscidin mütəvəllisi yas məclisini təşkil edənlərdən mərasim boyu istifadə etdikləri su, işıq və qazın xərclərini ala bilər.

Məscidlə əlaqədar müstəhəb və məkrüh məqamlar

Məsələ 1170. Məscid inşa etmək müstəhəbdir və nə qədər daha münaşib, müsəlmanların daha çox yararlanma biləcəyi bir yerdə inşa edilərsə, bir o qədər yaxşıdır. Həmçinin, uçmaq təhlükəsi olan bir məscidi təmir etmək müstəhəbdir.

Məsələ 1171. Məscidi təmizləmək və işıqlandırmaq müstəhəbdir. Məscidə getmək istəyən şəxsin ətilənməsi, təmiz, ehtişamlı və dəyərli bir libas geyinməsi, ayaqqabısının altının nəcis, yaxud çirkli olmadığına əmin olmaq üçün onu yoxlaması, məscidə daxil olarkən öncə sağ ayağı, çıxarkən isə öncə sol ayağı ilə addım atması, həmçinin, məscidə hamıdan tez gedib hamıdan gec çıxmaq müstəhəbdir.

Məscidə tərəf gedərkən desin: “Bismillahil ləzi xaləqani fəhuvə yəhdi-ni vəl ləzi huvə yutimuni və yəsqini və iza məriztu fəhuvə yəşfini, vəlləzi yumituni summə yuhyin vəlləzi ətməu ən yəğfira li xatiəti yəvməd-din. Rabbi həb li hukməni və əlhiqni bis-salihin vəcəl li lisani siqdin fil axərinə vəcəlmi min vərəsəti cənnətin nəim vəğfir liəbi”.

Məscidə daxil olan zaman desin: “Bismilləhi və billəhi və minəlləhi və

¹ Mənfəət vəqfi və ya mənfəət və fayda vəqfi

² Məscidin malının icarə verilməsi ilə bağlı daha geniş izah dördüncü cildə 928-930-cü məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

iləllahi və xayril əsməi kullihə lilləh, təvəkkəltu ələllahi lə həvlə və lə qüvvətə illə billəh. Allahummə salli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəf-təh li əbvəbə rahmətikə və təvbətik və əglik ənni əbvəbə məsiyətik vəcəl ni min zuvvarikə və ummari məsacidik və mimmən yunacikə billəyli və nə-hari və minəl ləzinə hum fi salətihim xəşionə vədhər ənniş-şəytanər racimə və cunudə iblisə əcməin”.

Həmçinin belə deməsi yaxşıdır: “İlahi, zayfukə bibabik, ya Muhsinu qad ətakəl musiu fətəcavəz ən qabihi ma tələmu minni bicəmili ma indəkə ya Kərim”.

Məsələ 1172. İnsanın məscidə daxil olarkən məscidə salam və ehtiram niyyəti ilə iki rəkət namaz qılması müstəhəbdir və əgər başqa bir vacib, yaxud müstəhəb namaz da qılsa, kifayətdir.

Məsələ 1173. Məscidə tez-tez getmək və kimsənin namaz qılmadığı bir məscidi ziyarət etmək müstəhəbdir.

Məsələ 1174. Müstəhəbdir ki, insan etinasızlıq səbəbi ilə məscidə gəlməyən şəxslə dostluq əlaqəsi qurmasın, onunla bir süfrə arxasında əyləşməsin, işlərdə onunla məsləhətləşməsin, onunla qonşu olmasın, ondan qız alıb, ona qız verməsin.

Məsələ 1175. Zərurət olmadan məsciddə yatmaq, dünya işləri haqqında söhbət etmək, alqı-satqı və sənətkarlıqla məşğul olmaq, nəsihət və bənzər məzmun ehtiva etməyən şeirlər oxumaq məkruhdur.

Həmçinin, insanın ağız və burun seliyini, sinəsindən gələn (bəlgəm kimi) ifrazatları məscidə tökməsi məkruh, hətta bəzi hallarda haramdır. Habelə, insanın məsciddə itirdiyi bir şeyi axtararaq səsini yüksəltməsi də məkruhdur. Lakin azan üçün səsin ucaldılmasına məhdudiyyət qoyulmur.

Məsələ 1176. Dəlinin məscidə buraxılması məkruhdur. Həmçinin, məscidin ehtiramını saxlamayan, namaz qılanlar üçün narahatlıq törədən, yaxud məscidi nəcis edəcəyi ehtimal olunan həddi-bülüğa çatmamış uşağın məscidə buraxılması da bu qəbildəndir.

Digər hallarda isə uşağın məscidə buraxılmasına məhdudiyyət qoyulmur. Hətta uşaqların məscidə gəlməsinin onlarda namaza və məscidə qarşı rəğbətin yaranmasına səbəb olması kimi bəzi hallarda daha məqsədəuyğun olub təqdirəlayiq bir əməl kimi qiymətləndirilir. Soğan, sarımsaq və bu qəbildən olan qidalar qəbul edərək ağız qoxusu insanları narahat edən bir şəxsın məscidə getməsi məkruhdur.

Məscid və müqəddəs ziyarətgahlarda yer tutmaq və onlardan digər istifadə halları

Məsələ 1177. Hər bir müsəlman məsciddə ibadət edə, namaz qıla və məscidə münasib olmayan hallar istisna olmaqla digər bir şəkildə yararlanıla bilər və bütün müsəlmanlar məsciddən istifadə xüsusunda bərabər hüquqa malikdir. Beləliklə, əgər bir şəxs namaz, ibadət, Quran qiraəti, dua, tədris, moizə və digər yaxşı məqsədlər üçün məscidin hər hansı bir hissəsində başqalarından əvvəl yer tutarsa, heç kəsin onu narahat etməyə haqqı yoxdur və kimsə onu həmin yerdən uzaqlaşdırma, yaxud orada yer tutduğunu göstərmək üçün qoyduğu əlamət və nişanəni kənara atma bilməz. Bu hökmdə daha öncə gələn şəxsin məqsədinin sonradan gələn şəxsin həmin yerdən istifadə məqsədi ilə üst-üstə düşüb-düşməməsinin fərqi yoxdur. Əlbəttə, üst-üstə düşmədiyi təqdirdə Məscid əl-haramın təvaf üçün nəzərdə tutulmuş hissəsində təvafın digər əməllərdən, digər məscidlərdə isə namazın digər caiz görülən iş və yararlanmalardan üstün və önəmli olması ehtimal edilir. Beləliklə, vacib ehtiyata əsasən, bu qəbildən olan hallarda öncə gələn şəxs həmin yeri sonradan gələn şəxs üçün boşaltmalıdır.

Məsələ 1178. Əgər kimsə fərdi şəkildə namaz qılmaq üçün məsciddə özünə yer tutarsa, başqa bir şəxs və ya şəxslər orada camaat namazı qılmaq istədikdə yaxşı olar ki, məscidin başqa tərəfində yer olduğu halda fərdi şəkildə namaz qılmaq istəyən şəxs yerini camaat namazının təşkil olması üçün dəyişsin və başqalarını camaat namazından bəhrələnməkdən məhrum etməsin.

Məsələ 1179. Məsciddə oturan şəxs oturduğu yeri tərk edərsə və orada oturmaq fikrindən daşınırsa, başqa bir şəxs orada oturmağa bilər. Əvvəlki şəxs yenidən oraya qayıtdıqda, sonradan onun yerinə gələn şəxs üçün narahatlıq yaratmağa haqqı yoxdur və onu həmin yerdən kənarlaşdırma bilməz.

Məsələ 1180. Məsciddə oturmaq və digər istifadə növləri üçün bir əlamət və nişanə qoymaq (həmin yeri tutmuş sayılacaq şəkildə) onun sahibinə üstünlük hüququ yaradır və başqa bir şəxs onu kənarlaşdırıb həmin məkandan istifadə edə bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu əlamət və nişanənin namaz qılmaq üçün yer tutulduğunu bildirən hər hansı bir şey, məsələn, səccadənin sərilməsi, təsbəh, möhür, kitab və ya dəsmal qoyulması kimi şeylərin olması kifayətdir.

Həmçinin başqa bir şəxsin istəyi ilə onun tərəfindən bir əlamət və nişanenin qoyulması həmin şəxs üçün haqq yaranmasına səbəb olur, onun istəyi olmadan bu əlamət qoyulduğu halda isə onun üçün bir haqq yaranmır.

Məsələ 1181. Məscidin müəyyən bir yerində oturan şəxs oranı tərk edərsə, lakin qayıtmaq məqsədi olarsa, həmin məkanda özü üçün bir əlamət və nişanə qoyduğu halda başqa bir şəxsin gəlib həmin əlamətləri kənarlaşdıraraq onun yerini tutması caiz deyil.

Lakin özü üçün müəyyən bir əlamət qoymazsa, bu iş öncəki fərdin razılığı olmadan işkallıdır və xüsusilə də, zəruri bir iş üçün, məsələn, ayaq-yoluna getmək, dəstəməzi təzələmək, nəcasəti aradan qaldırmaq üçün getmişdirsə, vacib ehtiyata əsasən tərk olunmalıdır.

Hər bir halda, əgər sözügedən şəxs günah edərək öncəki şəxsin icazəsi olmadan həmin yerdə oturarsa, artıq qayıtdığı zaman əvvəlki şəxsin onu yerindən kənarlaşdırması caiz deyil.

Məsələ 1182. Əgər insan namaz üçün bir əlamət və nişanə qoyaraq, məsələn, dəstəməz almaq üçün həmin yeri tərk edərsə və onun gəlişindən öncə camaat namazı başlayarsa, başqa bir şəxs orada yalnız əlaməti qoyanın camaat namazına qoşulmaq imkanını (hətta növbəti rəkətlərdə belə) itirənədək qayıtmayacağına arxayın olduğu təqdirdə camaat namazı qıla bilər və bu halda əgər əlaməti qoyan şəxs növbəti namaza gəlib çatarsa, onun öncüllük haqqına sahib olması, nəzərimizcə, sabit deyil. Lakin əgər insan əlaməti qoyanın həmin rəkətdə, yaxud sonrakı rəkətlərdə qayıdacağına əmindirsə, yaxud bunu ehtimal edirsə, bu haqqı özündə saxlayır.¹

Məsələ 1183. Əgər insan məsciddə yer tutduğuna dair bir əlamət qoyarsa, onun məsciddə əlamət qoyması ilə gəlməsi arasında uzun zaman fasiləsi olarsa, belə ki, həmin məkan bu müddət ərzində boş və istifadəsiz qalarsa, bu halda başqa bir şəxsin orada namaz qılmaq və digər işlər görmək, öncəki şəxs gəlmədən həmin yeri tutmaq haqqı vardır. Əgər əlamət və nişanə həmin yeri tamamilə tutmuşdursa, belə ki, onu götürmədən həmin yerdən istifadə etmək mümkün deyilsə, onu götürə bilər. Lakin bu surətdə həmin şey onun yanında əmanət hesab olunur və onu sahibinə qaytarmalıdır. Onun saxlanması və qorunmasında səhənkarlıq etmədiyi təqdirdə tələf olarsa, zəmin deyil.

¹ Əlbəttə, sözügedən şəxs günahə düşərək onun yerini tutarsa, öncəki məsələdə qeyd olunan hökm burada da keçərlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm məsciddə öz yerini tərk edən və orada oturmaq fikrindən daşınan, lakin həmin yerdə əlamət və nişanələri qalan şəxs barəsində də keçərlidir.

Məsələ 1184. Müqəddəs məkanlar bu bölümdə qeyd olunan bütün hökmlər xüsusunda məscidlər kimidir. Lakin ehtimal olunur ki, ziyarət-gahlarda izdiham zamanı ziyarət etmək və ziyarət namazı qılmaq başqa işlərə və halal istifadələrə öncüllük təşkil edir. Odur ki, burada ehtiyat əldən verilməməli, ziyarət və namazdan başqa bir işlə məşğul olan öncədən yer tutan şəxs sonradan gələn, ziyarət etmək və ziyarət namazı qılmaq istəyən şəxslər üçün həmin yeri boşaltmalıdır.

Məsələ 1185. Məsciddə rövzəxanlıq üçün çadır qurular, yerə xalçalar döşənər, hər tərəfə qara parçalar asılar, çay və bu qəbildən olan ehsanlar üçün lazım olan şeylər məscidə gətirilərsə, bu işlərin məscidə zərər yetirmədiyi və namaz qılmağa da mane olmadığı təqdirdə bu xüsusda ehtiyata lüzum yoxdur.

Məsələ 1186. Ümumiyyətlə, məsciddə onun statusuna və mövqeyinə uyğun olmayan və ürfən məscidə qarşı hörmətsizlik hesab edilən işlərdən hətta bu işlər öz-özlüyündə caiz olsa belə, çəkinmək lazımdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, hörmətsizlik sayılmayan, lakin ürfü baxımdan din-dar şəxslərin məscidin şəninə uyğun hesab etmədiyi işlərdən də çəkinmək lazımdır. Məsələn, bəzi filmlərin nümayişi, yaxud bəzi idman və məşqlərin icrası, habelə bəzi yaşayış məntəqələrində müşahidə edildiyi kimi məsciddən musiqi yayımlanması kimi işlərdən hörmətsizlik sayıldığı təqdirdə fət-vaya əsasən, hörmətsizlik sayılmadığı halda isə vacib ehtiyata əsasən çəkinmək lazımdır.

AZAN VƏ İQAMƏ

Məsələ 1187. Kişi və qadın üçün gündəlik vacib namazlardan (yövmiyyə namazlardan) öncə azan, ardınca da iqamə oxumaq müstəhəbdir. Ədə (vaxtı ərzində qılınan) namaz üçün, xüsusən, sübh və məğrib namazları üçün azan və iqamə oxumağa daha çox təkid edilmişdir. Həmçinin, kişilərin azan və iqamə oxuması daha çox tövsiyə edilir. Hətta müstəhəb ehtiyat kişilərin iqamədən imtina etməməsini tələb edir.

Məsələ 1188. Ayət və müstəhəb namazlar kimi gündəlik olmayan digər vacib namazlar üçün azan və iqamə oxumaq şəriətə əsaslanmır. Amma camaatla qılındığı halda Fitr və Qurban bayramı namazları üçün üç dəfə "Əssalat" demək müstəhəbdir.

Məsələ 1189. İnsanlara namaz vaxtının başladığını bildirmək üçün azan oxumaq olar və buna "bildiriş azanı" deyilir. Bildiriş azanı vaxtın başlanğıcında oxunmalı və müəzzini (azanı oxuyan) kişi olmalıdır, lakin bu azanın doğru sayılması üçün qəsd-i-qüribət (Allaha yaxınlaşmaq niyyəti) şərt deyil.

Azan və iqamənin mətni

Məsələ 1190. Azan on səkkiz cümlədən ibarətdir: "Allahu əkbər" (dörd dəfə), "Əşhədu ən la ilahə illəllah", "Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah", "Həyyə ələs-səlat", "Həyyə ələl-fələh", "Həyyə əla xeyril-əməl", "Allahu əkbər", "La ilahə illəllah" (hər biri iki dəfə). İqamə isə on yeddi cümlədən ibarətdir. Onu oxumaq üçün azanın əvvəlindən iki "Allahu əkbər", sonundan bir "La ilahə illəllah"ı ixtisar etmək və "Həyyə əla xeyril-əməl"dən sonra iki dəfə "Qəd qaməti-səlat" əlavə etmək lazımdır.

Məsələ 1191. "Əşhədu ənnə Əliyyəni vəliyyullah", "Əşhədu ənnə Əliyyəni əmirul-muminin", "Əşhədu ənnə Əliyyəni əmirul-mumininə və vəliyyullah", yaxud "Əşhədu ənnə Əliyyəni əmirul-mumininə vəliyyullah" ifadələri azan və iqamənin tərkib hissəsi deyil. Hərçənd Həzrət Əli ibn Əbu Tali

bin Allahın vəlisi və möminlərin əmiri olmasını iqrar etmək öz-özlüyündə müstəhəbdir və sevimli Peyğəmbərimizin (sallallahu ələyi və alihi və sələm) Allahın elçisi olduğuna şahidliyi kamilləşdirən bir iqrardır. Beləliklə, “Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah”dan sonra tərkib hissəsi kimi nəzərdə tutulmadan Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə deyilməsi yaxşıdır.

Məsələ 1192. Müsafir və tələsən şəxs azan və iqamənin cümlələrinin hər birini bir dəfə deyə bilər.

Məsələ 1193. Azanda “Həyyə ələs salət”, “Həyyə ələl fələh” hissələrinin iki dəfədən artıq, həmçinin şəhadətlərin və digər hissələrin qeyd olunan dəfələrdən artıq camaatın bir yerə toplaşması üçün deyilməsinin işkalı yoxdur və lazım ehtiyata əsasən tərk olunması yaxşıdır.

Azan və iqamənin tərcüməsi

“Allahu əkbər” – Allah (vəsf edildiyindən) daha böyükdür!

“Əşhədu ən la ilahə illəllah” – Şəhadət (iqrar, təsdiq) verirəm ki, Allahdan başqa bir tanrı yoxdur!

“Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah” – Şəhadət verirəm ki, Muhəmməd Onun elçisidir!

“Əşhədu ənnə Əliyyəni əmirul-mumininə və vəliyyullah” – Şəhadət verirəm ki, Əli möminlərin əmiri və Allahın vəlisidir!

“Həyyə ələs-səlat” – Namaza tələs!

“Həyyə ələl-fələh” – Qurtuluşa tələs!

“Həyyə əla xeyril-əməl” – Ən xeyirli əmələ tələs!

“Qəd qaməti-səlat” – Artıq namaz başlamışdır!

“La ilahə illəllah” – Allahdan başqa tanrı yoxdur!

Azan və qamə ilə bağlı şərtlər

Namazın azan və iqaməsinin də növbəti məsələlərdə izah ediləcək bir sıra şərtləri vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bildiriş azanının xüsusiyyətləri 1189-cu məsələdə qeyd edilmişdir.

1, 2 və 3-cü şərtlər: Azan və iqaməni oxuyan şəxs ağıllı və on iki imam şəri olmalı, həmçinin kişilər üçün azan və iqamə oxuyan şəxs kişi olmalıdır

Məsələ 1194. Azan və iqamə oxuyan şəxsin azan və iqaməsi ağıllı və on iki imam şiəsi olduğu və əgər kişilərin camaat namazı üçün azan və iqamə oxuyarsa, özü də kişi olduğu təqdirdə doğrudur.¹

Məsələ 1195. Həddi-bülüğa çatmaq azan üçün şərt deyil. Əgər insan müməyyiz (yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən) həddi-bülüğa çatmamış bir uşağın azanını eşidərsə, yaxud hekayət edərsə və ya belə bir uşaq camaat namazı üçün azan oxuyarsa, onunla kifayətlənmək olar. Ancaq vacib ehtiyata əsasən, həddi-bülüğa çatmamış müməyyiz uşağın oxuduğu iqamə ilə kifayətlənmək olmaz.²

Qeyd etmək lazımdır ki, həddi-bülüğa çatmayan müməyyiz uşağın öz namazı üçün oxuduğu azan və iqamə, şübhəsiz, kafidir.

4, 5 və 6-cı şərtlər: Niyyyət (Allaha yaxınlaşmaq məqsədi və ixlas) ilə oxunmalı, bir neçə namaz qılındıqda hansı namaz üçün oxunduğu müəyyənləşdirilməli və düzgün oxunmalıdır

Məsələ 1196. Namazın azan və iqaməsinin bütün cümlələri Allaha yaxınlaşmaq niyyəti və ixlasla, həmçinin, ərəbcə düzgün tələffüzlə oxunmalıdır. Əgər bir neçə namaz qılınarsa, hansı namaz üçün oxunduğu müəyyənləşməlidir. Məsələn, əda və qəza namazı qılmaq niyyətində olan şəxs oxuduğu azan və iqamənin hansı namaz üçün olduğunu, yaxud bir neçə qəza namazı qılmaq niyyətində olan şəxs oxuduğu azan və iqamənin məhz hansı qəza namazı üçün olduğunu müəyyənləşdirməlidir.

7-ci şərt: Ardıcılığa riayət edilməlidir

Məsələ 1197. İqamə azandan sonra oxunmalıdır. Buna əsasən, əgər insan qəsdən, yaxud səhvən və ya məlumatsızlıqdan iqaməni azandan öncə oxuyarsa, bu müstəhəbləri (azan və iqaməni) doğru qaydada icra etmək üçün iqaməni azandan sonra yenidən oxumalıdır.

Məsələ 1198. Azanın və iqamənin cümlələri arasında ardıcılığa riayət edilməlidir. Buna əsasən, əgər insan azan və iqamənin sözlərini ardıcılığa riayət etmədən oxuyarsa, məsələn, "Həyyə ələl-fələh"ı "Həyyə ələs-sə-

¹Qeyd etmək lazımdır ki, əgər ona məhrəm olan kişilərlə birgə olan qadın onların camaat namazı üçün azan və iqamə oxuyarsa, vacib ehtiyata əsasən, kafi deyil.

²Başqalarının oxuduğu azan və iqamənin kifayət etdiyi hallar sonrakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

lat”dan öncə deyərsə, ardıcılığın pozulduğu yerdən təkrarən oxumağa başlamalıdır. Lakin müvalatın pozulduğu (cümlələr arasında həddən ziyadə fasilə verildiyi) halda azan və ya iqamə təzədən oxunmalıdır.

8-ci şərt: Müvalata riayət edilməlidir

Məsələ 1199. Azan və iqamənin cümlələri arasında çox fasilə verilməməlidir və əgər onlar arasında normal sayılan həddən artıq fasilə verilərsə, belə ki, azan və iqamə pozularsa və ürfən “bu şəxs azan və ya iqamə oxuyur” deyilməzsə, belə bir azan və iqamə kafi sayılır.

Məsələ 1200. İnsan azanla iqamə arasında fasilə verməməlidir və əgər onlar arasında oxuduğu azan həmin iqamənin azanı hesab edilməyəcək qədər fasilə verərsə, namaz üçün kafi deyil. Lakin 1219-cu məsələdə qeyd ediləcək hallarda verilən fasilə müvalatı pozmur. Həmçinin, əgər insan azan və iqamə ilə namaz arasında qıldığı həmin namazın azan və iqaməsi sayılmayacaq qədər fasilə verərsə, kafi deyil.

9-cu şərt: Namazın vaxtı başladıqdan sonra oxunmalıdır

Məsələ 1201. Azan və iqamə namazın vaxtı başladıqdan sonra oxunmalıdır və əgər qəsdən, yaxud unutqanlıqdan vaxt başlamadan oxunarsa, batildir. Lakin vaxtın namaz əsnasında başladığı halda istisna olaraq həmin namazın doğruluğuna hökm olunur və bu məsələ 1563-1564-cü məsələlərdə izah ediləcəkdir.

10-cu şərt: İqamə ayaq üstə oxunmalıdır

Məsələ 1202. İqamənin doğru olması üçün mümkün olduğu təqdirdə insan onu ayaq üstə oxumalıdır. Lakin azan zamanı ayaq üstə olmaq müstəhəbdir.

11-ci şərt: İqamə, vacib ehtiyata əsasən, təharətli halda oxunmalıdır

Məsələ 1203. İnsan iqamə oxuyarkən, vacib ehtiyata əsasən, qüslü, dəstəmazlı, yaxud təyəmmümlü olmalıdır (vəzifəsinə uyğun olaraq bunlardan birini icra etmiş olmalıdır). Lakin azanda bu şərtə riayət etmək müstəhəbdir.

12-ci şərt: Azan və iqamə qına tərzilə oxunmamalıdır

Məsələ 1204. Əgər azan və iqamədə səs qına hesab ediləcək şəkildə boğazda dəyişdirilərsə, yəni eyş-işrət məclislərinə münasib bir avazla azan və iqamə oxunarsa, haram və batil, qına olmadığı təqdirdə isə məkrühdür.¹

Azanın müstəhəbliyini itirdiyi hallar

Məsələ 1205. Namaz qılanın müştərək bir vaxtı olan iki namazı (zöhr və əsr namazlarını, yaxud məğrib və işa namazlarını) ardıcıl qıldığı bütün hallarda² əgər birinci namaz üçün azan oxumuşdursa, iki namazın ardıcıl qılınmasının yaxşı olub-olmamasından asılı olmayaraq, sonrakı namazın azanı müstəhəbliyini itirir. Misal olaraq, ərəfə günü (zülhiccə ayının 9-cü günü) hətta Ərəfatda olmadıqda belə zöhr və əsr namazlarını zöhr namazının fəzilət vaxtında, həmçinin Qurban bayramı gecəsi Məşər əl-Həramda olan şəxsin məğrib və işa namazlarını işa namazının fəzilət vaxtında ardıcıl qılması müstəhəbdir.

İnsan qeyd edilən hallarda iki namazı ardıcıl qılarsa və ikinci namaz üçün azan oxumaq istəyərsə, vacib ehtiyata əsasən, ikinci namazın azanını rəcaən (savab ümidi ilə) oxumalı, şəriətə uyğunluq niyyəti ilə oxumamalıdır. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, misal olaraq göstərilən iki halda, yəni Ərəfə günü və Məşər əl-Həramda - qeyd edilən şərtlərlə - şəriətə uyğunluq niyyəti olmadan rəcaən də oxumamalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, azanın bu hallarda müstəhəbliyini itirməsi iki namaz arasında çox fasilə verməmək şərtinə bağlıdır. Lakin onların arasında nafilə namazı qılmaq və dualar oxumaqla yaranan fasilənin ziyanı yoxdur.

Azan və iqamənin namaz qılanın öhdəsindən düşdüyü hallar

Məsələ 1206. Camaat namazı üçün azan və iqamə oxunarsa, həmin camaatla birgə namaz qılan şəxsin, hərçənd eşitməsə belə, azan və iqamə oxumasına lüzum yoxdur.

Bu xüsusda camaat namazının artıq başlamış olması ilə başlamaq ərəfəsində olması arasında heç bir fərq yoxdur. Həmçinin, camaat namazının

¹ Qına ilə bağlı hökmlər ikinci cildə, "Bəzi günahlarla tanışlıq" fəslində qeyd ediləcəkdir.

² İki namazın ardıcıl qılınmasına terminoloji olaraq "iki namazın cəmlənməsi" deyilir.

başlamasına az qaldığı halda imamın, yoxsa məmumların gəlib camaata qoşulması arasında heç bir fərq yoxdur. İstənilən təqdirdə bu hallarda, vacib ehtiyata əsasən, namaz qılan şəxs şəriətə uyğunluq niyyəti ilə öz namazı üçün azan və iqamə oxumamalıdır.¹

Məsələ 1207. Əgər insan namaz qılmaq üçün məscidə gedib camaat namazının başa çatdığını görərsə, sıralar pozulmayınca və camaat dağılışmayınca sonrakı məsələdə izah ediləcək şərtlərlə öz namazı üçün azan və iqamə oxumaya bilər, yəni onların ikisini də oxumaq artıq təkid olunmuş müstəhəb bir iş sayılmır. Hətta əgər azan oxumaq istəyərsə, yaxşı olar ki, onu asta səslə oxusun və əgər başqa bir camaat namazı təşkil etmək istəyərsə, azan və iqamə oxumamalıdır.

Məsələ 1208. Əvvəlki məsələdə qeyd edilən hallarda altı şərtlə azan və iqamə insanın öhdəsindən düşür:

- 1) Camaat namazı məsciddə qılınarsa və bu hökm məsciddən başqa yerlərə şamil edilmir.
- 2) Həmin namaz üçün artıq azan və iqamə oxunarsa.
- 3) Camaat namazı batil olmazsa. Məsələn, əgər imam adil olmazsa və məmumlar da bundan xəbərdar olarsa, azan və iqamə müstəhəbliyini itirmir.
- 4) Onun namazı ilə camaat namazı bir yerdə olarsa. Beləliklə, əgər camaat namazı məscidin daxilində qılınarsa, o isə məscidin damında namaz qılmaq istəyərsə, azan və iqamə oxuması müstəhəbdir.
- 5) Həm camaat namazı, həm də onun namazı əda olarsa. Beləliklə, əgər camaat namazı, yaxud onun namazı və ya hər ikisi qəza namazı olarsa, azan və iqamə müstəhəbliyini itirmir. Əlbəttə, bu halda təkbaşına namaz qılan şəxsin qıldığı namaz hərçənd qəza namazı olsa da, onun üçün azanın müstəhəbliyini itirməsi bəid² deyil.³
- 6) Onun namazı ilə camaat namazının vaxtı müştərək olarsa. Məsələn, hər ikisi zöhr, yaxud hər ikisi əsr namazı qılmalıdır, yaxud camaat na-

¹İstisna olaraq, əgər sonradan camaatın yanına gələn məmum olarsa və imam arxasında namaz qılınması doğru olmayan bir insan olarsa, bu halda həmin camaatın yanına gələn şəxs üçün azan və iqamə müstəhəbliyini itirmir.

²“Bəid deyil” (hərfən: uzaq deyil) “əlfaz-i fətva”, yəni fətva ibarələrindən biridir və müqəllid ona uyğun hərəkət etməlidir. Yəni, bu örnəkdə sözügedən şəxs üçün azan müstəhəbliyi itirir. *Tərc.*

³Buna görə də camaat namazı əda niyyəti ilə qılınarsa və insan məsciddəki camaat namazının cərgələri pozulmadan həmin yerdə fərdi şəkildə qəza namazı qılmaq istəyərsə, azan öhdəliyindən götürülür və iqaməni deməsi müstəhəbdir.

mazı zöhr namazı olmalı və o əsr namazını qılmalıdır, ya da əksinə olmalıdır. Lakin əgər camaat halında qılınan əsr namazı namaz vaxtının sonunda qılınarsa, həmin camaat namazının sıraları hələ pozulmamışdırsa və o, məğrib azanının başladığı vaxt məğrib namazını qılmaq istəyirsə, azan və iqamə müstəhəbliyini itirmir.

Məsələ 1209. Əgər insan əvvəlki məsələdə sadalanan şərtlərdən üçüncüsü xüsusunda şəkk edərsə, yəni camaat namazının doğru olub-olmadığına şəkk edərsə¹, doğruluq ehtimalı əsas götürülür (namaz doğru hesab edilir) və nəticədə azan və iqamə onun üçün müstəhəbliyini itirir. Lakin əgər digər beş şərtədən hər hansı biri xüsusunda şəkk edərsə, yaxud sıraların ürfən pozulmuş sayılıb-sayılmamasına şəkk edərsə, vacib ehtiyata əsasən, azan və iqaməni oxumalıdır. Ancaq əgər ikinci namaz camaat halında qılınarsa, azan və iqaməni rəca niyyəti ilə demək lazımdır.

Məsələ 1210. Başqasının oxuduğu azan və iqaməni² eşidən şəxs sözləri onunla birgə deyib-deməməsindən asılı olmayaraq həmin azan və iqamə ilə qılmaq istədiyi namaz arasında çox fasilə olmazsa və eşitdiyi ilk andan etibarən namaz qılmaq niyyətində olarsa, həmin şəxsin azan və iqaməsi ilə kifayətlənə bilər.

Əlbəttə, həmin azan və iqamənin eşidilməsi ilə kifayətləndiyi namaz camaat namazı olarsa, bu halda imam və məmumun hər ikisi eşitdiyi halda kafi sayılır. Lakin bu hökm, ehtiyata əsasən, yalnız imamın, yaxud yalnız məmumların azanı eşitdiyi camaat namazına şamil olunmur. Həmçinin, əgər insan azan və iqamənin bir hissəsini eşitməzsə, eşitmədiyi cümlələri özü deyə bilər və azanla iqamə, habelə onların cümlələri arasındakı ardıcılığa riayət edilməsi şərti ilə belə bir azan və iqamə ilə kifayətlənə bilər. Azan və iqaməni eşitmək xüsusunda təsadüfən eşitməklə məqsədli şəkildə dinləmək arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 1211. Əgər kişi qadının azan və iqaməsini həzz almaq məqsədi ilə dinləyərsə, günah edir və azan və iqamə onun üçün müstəhəbliyini itirmir. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, qadının azan və iqaməsini həzz məqsədi olmadan eşitməklə də kifayətlənməməlidir. Həmçinin, daha öncə qeyd edildiyi kimi, vacib ehtiyata əsasən, kişi iştirakçıları bir qadının məhrəmlə-

¹ Burada şəkk deyərkən məsələnin hökmündə şəkk edilməsi nəzərdə tutulmur. Məqsəd fərdin təşkil olunmuş namazın xüsusiyyətlərindən məlumatsız olması və onun doğruluğu xüsusunda şəkk etməsidir.

² Azan və iqamə deyilən namazın fərdi şəkildə və ya camaatla qılınmasının fərqi yoxdur.

ri olan camaat namazında da həmin qadının oxuduğu azan və iqamə ilə kifayətlənə bilməz.

Azan və iqamə ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1212. Əgər insan iqaməni oxumağa başlamazdan öncə azanı oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, azanı oxumalıdır. Lakin əgər iqamə əsnasında azan oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, azan oxuması lazım deyil.

Məsələ 1213. Əgər insan azan və ya iqamə əsnasında bir hissəni deməzdən öncə ondan əvvəlki hissəni deyib-demədiyinə şəkk edərsə, deyib-demədiyinə şəkk etdiyi hissəni deməlidir. Lakin əgər azan və iqamənin bir hissəsini deyərkən ondan əvvəlki bir hissəni deyib-demədiyinə şəkk edərsə, həmin hissəni deməsi lazım deyil.

Azan və iqamənin müstəhəbləri

Aşağıdakılar azan və iqamədə müstəhəb sayılır.

Məsələ 1214. Bildiriş azanını oxumaq üçün seçilən şəxsin adil, namaz vaxtlarını düzgün bilən bir insan olması, səsinin gur olması və azanı hündür bir yerdə oxuması müstəhəbdir.

Məsələ 1215. Başqasının bildiriş, yaxud camaat namazı üçün oxuduğu azanı eşidən şəxsin eşitdiyi hər hissəni asta səsle təkrarlaması müstəhəbdir və buna “azanın hekayət edilməsi” deyilir.

Həmçinin, camaat namazı üçün iqamə oxuyan şəxsin iqaməsini hekayət etmək müstəhəbdir. Lakin daha yaxşı olar ki, iqamə oxuyan şəxs “Qəd qamətiş-səlat” dedikdə eşidən: “Allahummə əqimha və ədimha vəcəlni min xeyri salihə əhliha” – desin. Təkbəsinə namaz qılan şəxsin oxuduğu azan, yaxud iqaməni hekayət etməyin müstəhəbliyi şübhə doğurur, lakin onu rəcaən hekayət etmək olar.

Məsələ 1216. Müəzzinin “Əşhədu ən la ilahə illəllah, əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasuləllah” səsinə eşidən şəxsin belə deməsi müstəhəbdir: “Və ənə əşhədu ən la ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən Rasuləllah (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) əktəfi bihə ən kulli mən əbə və cəhədə və uinu bihə mən əqarra və şəhidə”.¹

¹ İnsanın zaval vaxtı (şəri zöhr vaxtı) belə deməsi müstəhəbdir: “Subhənəllahi və lə ilahə illəllahu vəl həmdü lillahlil ləzi ləm yəttəxiz sahibətən və la vələdə və ləm yəkun ləhu şarikun fil mülk və ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz zullil və kəbbirhu təkbira”

Məsələ 1217. İnsanın azan oxuyarkən üzü qibləyə dayanması, dəstəməzli, yaxud qüslü olması, iki barmağını iki qulağına qoyması, səsinə ucaltması və uzatması, azanın cümlələri arasında fasilə verməsi və onların arasında danışmaması müstəhəbdir.

Məsələ 1218. İnsanın bədəninin iqamə oxuyarkən hərəkətsiz olması, onu azandan asta səslə oxuması, cümlələrini bir-birinə birləşdirməməsi, lakin onların arasında azanın cümlələri arasında olduğu qədər fasilə verməməsi müstəhəbdir.

Məsələ 1219. Azan ilə iqamə arasında bir addım ataraq hərəkət etməklə, bir qədər oturmaqla, səcdə etməklə, zikr etməklə, məsələn, "Subhanəllah" deməklə, dua oxumaqla, bir qədər sükut etməklə, bir kəlmə söz danışmaqla, yaxud iki rəkət namaz qılmaqla fasilə vermək müstəhəbdir. Lakin sübh namazının azan və iqaməsi arasında danışmaqla fasilə vermək müstəhəb deyil.

Məsələ 1220. Namaz qılan şəxs azan və iqamə arasında fasilə salarkən səcdə etməyi seçərsə, səcdədə belə deməsi müstəhəbdir: *"Rabbi səcədtu ləkə xaziən xəşiən zəlilən"* yaxud desin: *"La ilahə illə əntə Rabbi, səcədtu ləkə xaziən xəşiən"*.

Oturmağı seçdiyi zaman belə deməsi müstəhəbdir: *"Allahumməcəl qəlbi barrən və rizqi darrən və əməli sarrən vəcəl li ində qabri Nəbiyyikə qararən və mustəqarrən"*.

Addım atmağı seçdikdə belə deməsi müstəhəbdir: *"Billəhi əstəftihu və biMuhəmmədin sallallahu ələyihi və alihi əstəncihu və ətəvəccəh. Allahummə sallı ələ Muhəmmədin və Ali Muhəmməd, vəcəlni bihim vəcihən fid-dunyə vəl axirəti və minəl muqərrəbin"*.

Həmçinin məğrib namazının azan və iqaməsi arasında belə demək müstəhəbdir:

"Allahummə inni əsəlukə biiqbali ləylikə və idbari nəharik və huzuri saləvətikə və əsvati duatikə və təsbihi mələikətikə ən tusalliyə ələ Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və ən tətubə ələyyə innəkə əntət təvvabur rahim".

Sübh namazının azan və iqaməsi arasında belə demək müstəhəbdir:

"Allahummə inni əsəlukə biiqbali nəharik və idbari ləylikə və huzuri saləvətikə və əsvati duatikə və təsbihi mələikətikə ən tusalliyə ələ Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və ən tətubə ələyyə innəkə əntət təvvabur rahim".

Məsələ 1221. Azan və iqamə oxumağın qadınlar üçün ayrıca bir müstəhəb iş olması bəid deyil. Beləliklə, qadınların azan və iqaməni oxumaması onların namazının ali kamal dərəcəsini itirməsinə səbəb olmur. Həmçi-

nin, qadınlar azandan yalnız təkbir və şəhadəteynlə, hətta təkcə şəhadəteynlə də kifayətlənə bilirlər. Habelə, iqamədə “Allahu əkbər, Əşhədu ən la ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh” deməklə də kifayətlənə bilirlər. Hərçənd, daha yaxşı olar ki, azan və iqaməni bütövlüklə desinlər.

Namaz məsələlərinə giriş

Məsələ 1222. Namazla bağlı məsələlər bir təsnifatla dörd qismə bölünür:

- 1) **Namazın müqəddimatı** (müqəddimələri, girişləri, hazırlıq tədbirləri) – namaz qılanın namazdan öncə riayət etməli olduğu məsələlərdir. Namazın müqəddimatı 952-ci məsələdə sadalanmış və onlarla bağlı hökmlər keçmiş məsələlərdə açıqlanmışdır.
- 2) **Namazın muqarınatı** (içindəkilər, möhtəvası) –niyyət və təkbirət əl-ehramdan salamadək namazın özünə aid olan məsələlərdir. Onlardan bəzilərinin icrası vacibdir və onlara **namazın vacibatı** deyilir. Bəziləri müstəhəb, bəziləri isə məkrühdür və onlardan hər biri əlaqədar mövzularda izah ediləcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, namazla bağlı bəzi müstəhəblər namazdan öncə icra edilir. Onlardan ən mühümü öncəki bölmədə təfəsilatı ilə izah edilən azan və iqamədir. Bəziləri, məsələn, təqibat və şükür səcdəsi isə namazdan sonra yerinə yetirilir. Bunlar namazın vacibatından sonra izah ediləcəkdir.
- 3) **Namazın mübtilatı** (batil edənləri) – namazı batil edən halları müəyyənləşdirən məsələlərdir.
- 4) **Namazın şəkkiyyəti və səhviyyəti** (şəkk və səhv xüsusları) – namazda qarşıya çıxan şəkk və səhvlərlə bağlı hökmləri aydınlaşdıran məsələlərdir.

NAMAZIN VACİBATI

Məsələ 1223. Namazın vacibatının sayı on birdir:

1) niyyət; 2) qiyam (ayaq üstə durmaq); 3) təkbirət əl-ehram (namazın əvvəlində “Allahu əkbər” demək); 4) qiraət; 5) zikr; 6) rüku; 7) səcdələr; 8) təşəhhüd; 9) salam; 10) tərtib; 11) müvalat (namazın hissələrinin ardıcılığı). Vacibat “rükn” və “qeyri-rükn” olmaqla iki qisimə bölünür.¹

Məsələ 1224. Namazın vacibatından bir qismi rükndür. Yəni, əgər insan onları yerinə yetirməzsə, qəsdən, yaxud səhvən olmasından asılı olmayaraq namaz batil olur. Digər bir qismi isə rükn deyil. Yəni, əgər səhvən ixtisar edilərsə, namaz batil olmur. Namazın rüknlərinin sayı beşdir:

- 1) niyyət;
- 2) təkbirət əl-ehram;
- 3) rükudan bilavasitə öncəki qiyam, yəni qiyam halından rükuya əyilmək və təkbirət əl-ehram əsnasındakı qiyam;
- 4) rüku;
- 5) bir rəkətin iki səcdəsi.

Həmçinin, namazın hərəkətləri arasında namazın surətini və adını itirməsinə səbəb olacaq qədər fasilə verməmək mənasında müvalat namazın rüknlərinə əlavə edilir. Beləliklə, əgər insan səhvən namazın hərəkətləri arasında bu hərəkətlərə birlikdə namaz deyilə bilməyəcək qədər fasilə verərsə, namaz batildir.

Hələ, iki rükn arasında sıra ardıcılığına riayət etmək də rüknlərin tərkib hissəsi sayılır. Beləliklə, məsələn, əgər namaz qılan namazdan sonra unutqanlıq səbəbi ilə namazın birinci rəkətinin iki səcdəsini həmin rəkətin rükusundan öncə etdiyini başa düşərsə, namazı batildir. Hətta hələ birinci rəkətdə ikən öncə iki səcdə, sonra rüku etdiyini başa düşsə belə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir və vacib ehtiyata əsasən, bu halda rükudan sonra iki səcdəni yenidən etmək kifayət etmir.

Məsələ 1225. Namaz qılan bir rüknu artıq yerinə yetirərsə, qəsdən baş

¹Qeyd etmək lazımdır ki, vacib zikrlər əsnasında hərəkətsiz olmaq, yaxud iki səcdə arasında oturmaq kimi bəzi icrası vacib olan hərəkətlər mətnində (bu məsələdə) sadalanan vacibatın daxilindəki vaciblər kimi nəzərə alınmış və bu bölgədəki vaciblərin yanında ayrıca qeyd edilməmişdir. Lakin onların hər biri əlaqədar mövzuda izah ediləcəkdir.

verdiyi halda namaz batil olur. Səhvən baş verdiyi halda əgər rüku, yaxud bir rəkətdə iki səcdə artıq edilərsə, lazım ehtiyata əsasən, namaz batil olur,¹ əks təqdirdə isə batil olmur.

Beləliklə, təkbirət əl-ehram artıqlıq baxımından rükn deyil, rükudan bilavasitə öncəki rükn qiyamının artıq yerinə yetirilməsi isə əlavə bir rüku etmədən mümkün deyil. Həmçinin, niyyətin də təkrarən edilməsi bir məna kəsb etmir.

Məsələ 1226. Əgər insan məsələdən məlumatsızlıq səbəbilə iki dəfə təkbirətul ehram deyərsə, müqəssir cahil hesab olunduğu surətdə, namazı batildir və namaz vaxtı sona çatmamışdırsa, onu yenidən qılmalı, vaxtı bitmişdirsə, qəzasını qılmalıdır. Hətta qasir cahil olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, namazı öz vaxtında əda, vaxtı bitdiyi halda isə qəza etməlidir.

Əlbəttə, əgər insan namazın başlanğıcında iki təkbir deyərsə və yalnız birinci təkbiri namaza başlamaq niyyəti ilə, ikinci təkbiri isə namaza başlamaq və təkbirətul-ehram demək niyyəti olmadan, namazda təkbirətul ehramdan başqa bir təkbirin də deyilməsinin vacib olmasını düşünərək dilə gətirərsə, bu zikrin artırılması halına şamil olunur və namazı batil etmir.

Həmçinin şəri məsələdən məlumatsızlıq səbəbi ilə namazın rüknünü artıran, məsələn, bir rəkətdə iki dəfə ruku edən şəxs müqəssir cahil olduğu surətdə qıldığı namaz batildir. Hətta qasir cahil olduğu halda da vacib ehtiyata əsasən namazı batil hesab olunur.²

1. Niyyət

Məsələ 1227. İnsan namazı qüribət (hərfən: yaxınlaşma) niyyəti ilə, yəni uca Allahın qarşısında öz acizliyini və bəndəliyini izhar etmək üçün qılmalıdır və niyyəti qəlbindən keçirməsi, yaxud misal olaraq dildə: “Qüribə-tən iləllah (Allaha yaxınlaşmaq üçün) dörd rəkət zöhr namazı qılıram”, - deməsi lazım deyil.

Məsələ 1228. Əgər insan zöhr, yaxud əsr namazında “dörd rəkət namaz qılıram” deyərək niyyət edərsə və zöhr, yoxsa əsr namazı olduğunu müəyyənləşdirməzsə, namazı batildir. Lakin zöhr namazını birinci namaz, əsr namazını isə ikinci namaz kimi müəyyənləşdirməsi kafidir. Həmçinin, zöhr namazının qəzasının vacib olduğu bir şəxs zöhr namazının vaxtında

¹ Əlbəttə əgər namaza bir rəkət artırırsa, məsələn, üç rəkətli namazı dörd rəkət qılırsa, hətta qəsdən bu işi görməsə belə, fətvaya əsasən namazı batildir.

² Həmin

həmin qəza namazını, yaxud əda (yəni həmin günün) zöhr namazını qılmaq istəyərsə, qılmağa hazırlaşdığı namazın məhz hansı namaz olduğunu niyyətdə müəyyənləşdirməlidir.

Məsələ 1229. İnsan namazın əvvəlindən axırınadək niyyətində qalmalıdır. Beləliklə, əgər namaz əsnasında ondan nə etdiyi soruşulacağı təqdirdə nə deyəcəyini bilməyəcək şəkildə qafil olarsa, namazı batildir.

Məsələ 1230. İnsan yalnız uca Allahın qarşısında acizliyini izhar etmək üçün namaz qılmalıdır. Beləliklə, əgər namaz qılan riyakarlıq edərsə, yəni özünü insanlara göstərmək üçün namaz qılarsa, istər yalnız insanlar, istərsə həm Allah, həm də insanlar üçün olsun, namazı batildir.

Məsələ 1231. Əgər insan namazın hətta kiçik bir hissəsini olsa belə, Allahdan başqası üçün qılarsa, istər həmin hissə Həmd surəsinin qiraəti kimi vacib olsun, istərsə qunut kimi müstəhəb, həmin qeyri-ilahi məqsədin bütün namaza təsir etdiyi təqdirdə namazı batildir. Məsələn, əgər bir insan namazının qunutunu riyakarcasına oxuyarsa və məqsədi riyakarcasına qunut oxumaqla namazını insanlara göstərmək olarsa, namazı batildir. Çünki riyakarlıq məqsədi bütün namaza təsir etmişdir.

Həmçinin, riyakarlığa yol verdiyi hissə başqa bir cəhətdən namazın batil sayılmasına səbəb olarsa, məsələn, insan namazının rükusunu və ya bir səcdəsini qəsdən riyakarcasına edərsə, hərçənd riyakarlıq bütün namaza təsir etməsə belə, namazı batildir. Çünki yerinə yetirdiyi əməl batildir və əgər onu yenidən qürbət niyyəti ilə yerinə yetirmək istəsə, bir rüku və ya səcdəni artıq yerinə yetirilmiş olacaqdır ki, bu da namazı batil edir.

Məsələ 1232. Əgər namaz qılan namazın əslində deyil, namazda riyayət edilən xüsuslarda riyakarlığa yol verərsə, namazı həmin xüsusda yol verilən riyakarlığın namazın əslinə də təsir etdiyi təqdirdə batil olur. Məsələn, əgər namaz qılan məscid kimi özəl bir yerdə, yaxud azan vaxtı kimi xüsusi bir vaxtda, yaxud camaatla birgə və ya məhz ilk sırada namaz qılarsa və bunda məqsədi namazını insanlara göstərmək olarsa, namazı batildir. Lakin əgər riyakarlıq yalnız özəllikdə olarsa və namazın əslinə təsir etməzsə, namazı doğrudur.

Məsələ 1233. Əgər insanın namazın hərəkətlərini icra edərkən Allahın əmrini yerinə yetirməklə yanaşı riya, yaxud digər haram niyyətlər istisna olmaqla, başqa bir məqsədi də olarsa, məsələn, namaz qılmaqda məqsədi Allahın əmrini yerinə yetirməklə yanaşı eyni zamanda övladına namazı öyrətmək olarsa, təlim kimi sözügedən əlavə məqsəddə qürbət niyyəti ilə

etdiyi təqdirdə namazı istənilən halda doğru¹, əlavə məqsəddə qürbət niyyəti olmadığı təqdirdə isə namazı batildir (bəzi hallarda vacib ehtiyata əsasən, bəzi hallarda isə fətvaya əsasən batildir).

Məsələ 1234. Namaz qılan şəxs namazını hərçənd sonrakı rəkətlərdə kəsməsi və dayandırması qərarına gələrsə, yaxud onu davam etdirib-etdirməməsi ilə bağlı tərəddüd edərsə, yaxud namazı batil edən işlərdən birini görməklə (onun batil etməsini nəzərə alaraq) pozmağı qərarlaşdırarsa, namazı batil edən işlərdən birini görmədən peşman olub əvvəlki niyyətinə qayıtması dörd cür ola bilər:

- a. Həmin halda namazın heç bir hissəsini yerinə yetirməmişdir. Bu halda əvvəlki niyyəti ilə namazı davam etdirməlidir və namazı doğrudur.
- b. Həmin halda namazın bəzi hissələrini namazın bir hissəsi və qürbət qəsdı (Allaha yaxınlaşmaq niyyəti) ilə icra etmişdirsə, bu halda da namazı doğrudur.
- c. Namazın bəzi hissələrini həmin halda namazın bir hissəsi olaraq, lakin qürbət qəsdı olmadan yerinə yetirmiş və onunla kifayətlənmişdir. Bu halda namazı batildir. Əlbəttə, həmin hissələr ruku və səcdələr kimi yenidən icrası artıqlıq hesab olunan hissələrdən olduqda əvəzedilməsi mümkün deyil.
- d. Sözügedən halda namazın bəzi hissələrini onun bir hissəsi olması niyyəti ilə yerinə yetirməmişdir. Bu halda həmin əməl ürfü baxımdan namazın surətini pozan artıq hərəkət hesab edilərsə və ya namazın bir hissəsi olmasını niyyət etmədən icra edilməsi artıq hərəkət sayılırsa, məsələn, ruku və ya səcdəni namazın bir hissəsi olması niyyətini etmədən yerinə yetirərsə, namaz batildir.

Məsələ 1235. Namaz qılan şəxs müəyyən bir niyyətlə, məsələn, vacib namaz niyyəti ilə namaz qılmağa başlayarsa, ondan sonra namazın başqa hissələrini qəflət və səhv səbəbi ilə başqa bir namaz, məsələn, nafilə namazı niyyəti ilə yerinə yetirərsə, namazı əvvəldə və başlanğıcda etdiyi niyyət üzərədir və səhihdir.

Bu hökmdə fərdin namaz əsnasında və ya namaz bitdikdən sonra öz səhvini başa düşməsi arasında fərq yoxdur. Məsələn, əgər insan sübh namazı qılmaqla məşğul olarsa, ondan sonra səhvən sübh namazının nafiləsini qılmasını xəyal edərək namazını sübh namazının nafiləsi niyyəti ilə tamamlayarsa, qılınan namaz sübh namazı hesab olunur. Namaz əsnasında

¹ Həmin niyyətin müstəqil və ya qeyri-müstəqil şəkildə nəzərdə tutulmasının fərqi yoxdur.

öz səhvini başa düşdüyü təqdirdə ilkin niyyətini, yəni, sübh namazı niyyətini davam etdirməlidir və namazı səhihdir.

2. Təkbirət əl-ehram

Məsələ 1236. Hər namazın əvvəlində “Allahu əkbər” demək vacib və rükndür və onun tələffüzündə müvalata riayət etmək, yəni “Allahu” və “əkbər” sözlərinin səslərini, habelə bu iki sözü ardıcıl (fasiləsiz) tələffüz etmək lazımdır. Həmçinin, bu iki söz ərəbcə düzgün tələffüz edilməlidir və ərəb dilindən başqa bir dildə tərcüməsinin deyilməsi kafi deyil.

Məsələ 1237. Təkbirət əl-ehramı yanlış tələffüz edən namaz qılanın səhvi təkbirət əl-ehramın sözlərinin məzmunu və şəklində olarsa, məsələn, “Allahu əkpər”, yaxud “Allahu əkvər”, “Allahu (həqiqi nəhiyəsiindən tələffüz edilən h hərfi ilə) əkbər”, yaxud “Allahu əkbar” deyərsə, namazı batildir və burada onun qasir və ya müqəssir cahil olmasının fərqi yoxdur.

Lakin əgər onun səhvi kəlmənin saitində (erab) olarsa, məsələn, “Allahu əkbər” sözündə “h” hərfinin hərəkəsini zəmmədən fəthəyə dəyişərsə və Təkbirət əl-ehramı “Allahə əkbər” və ya “Allahi əkbər” kimi tələffüz edərsə, müqəssir cahil olduğu surətdə vacib ehtiyata əsasən namazı batil, qasir cahil olduğu surətdə isə namazı doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, burada erabın dəyişdirilməsi deyərkən, sözün son hərfinin hərəkəsinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur və sözün son hərfindən öncəki hərflərin dəyişdirilməsi sözün məzmunu və şəklində dəyişdirilməsi hesab olunur. Məsələn, təkbirət əl-ehramı “Allahu əkbur” kimi tələffüz edərsə, hər bir halda namazı batil sayılır.

Məsələ 1238. Müstəhəb ehtiyata əsasən, namaz qılan təkbirət əl-ehramla ondan öncə oxuduqları, məsələn, iqamə, yaxud təkbirdən öncə oxuduğu dua arasında fasilə verməlidir.

Məsələ 1239. Əgər namaz qılan “Allahu əkbər”lə ondan sonra söyləyəcəkləri, məsələn, “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”, yaxud “Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim” arasında fasilə vermək istəmərsə, “r” samitini sükunlu şəkildə tələffüz edərək “Allahu əkbər” deməsi kafidir.

Lakin daha yaxşı olar ki, “Əkbər” sözünün “r” samitini zəmmə (u) hərəkəsi ilə tələffüz edərək: “Allahu əkbəru...” desin. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, vacib namazda “Allahu əkbər”lə ondan sonra söylənilənlər arasında fasilə verilməlidir.

Məsələ 1240. Vacib namazda təkbirət əl-ehram deyərkən bədən hərə-

kətsiz və aram olmalıdır və əgər qəsdən bədən hərəkətdə ikən təkbirət əl-ehram deyilsə, namaz batildir.

Məsələ 1241. Namaz qılan şəxs təkbirət əl-ehramı deyərkən bədəninin hərəkətsiz və aram olmasından əmin olması üçün təkbirət əl-ehramı deməzdən əvvəl və dedikdən sonra bir anlıq hərəkətsiz dayanması vacibdir.

Əlbəttə, namaz qılan şəxs təkbirət əl-ehramı deyərkən bədəninin hərəkətsiz və aram olmasından əmindirsə, onu deməzdən əvvəl və dedikdən sonra bir anlıq hərəkətsiz dayanması lazım deyil.

Məsələ 1242. Namaz qılan şəxs təkbir, Həmd və surə, zikr və duaları elə tələffüz etməlidir ki, heç olmasa özü öz səsini eşit sin. Beləliklə, onları bu şərtə riayət etmədən dodaqları hərəkət etdirməklə (sədasız) oxumaq doğru deyil və əgər ağır eşitmə, yaxud karlıq və ya ətrafdakı güclü səs-küy səbəbi ilə eşitmirsə, hər hansı bir maneənin mövcud olmadığı təqdirdə eşidə bildiyi şəkildə tələffüz etməlidir.

Məsələ 1243. Hər hansı bir hadisə ilə əlaqədar nitq qabiliyyətindən məhrum olan, yaxud dili ilə bağlı “Allahu əkbər”i tələffüz edə bilməyəcək şəkildə bir xəstəliyə tutulan şəxs bacardığı şəkildə təkbir deməli və əgər ümumiyyətlə, deyə bilmirsə, təkbiri qəlbindən keçirməli və bunun üçün barmağı ilə təkbirə münasib bir tərzdə işarə göstərməli, bacardığı təqdirdə dil və dodaqlarını da tərpətməlidir.

Anadangəlmə lal olan şəxs isə dil və dodaqlarını təkbir deyən şəxs kimi tərpətməli və həmin əsnada barmağı ilə də işarə etməlidir. Bu hökm namazın qiraəti və digər zikrlərinə də şamil olunur.

Məsələ 1244. Əgər insan təkbirət əl-ehramı deyib-demədiyinə şəkk edirsə, artıq qiraətin hər hansı bir hissəsini oxumaqla məşğuldursa, yaxud qiraətdən öncə deyilməsi müstəhəb olan “Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim”i deyirsə, şəkkinə etina etməməli, hələ heç bir şey demədiyi təqdirdə isə təkbirət əl-ehramı deməlidir.

Əgər insan camaat namazında məmum kimi iştirak edərək camaatla birgə qıldığı namazda təkbirət əl-ehram deyib-demədiyinə şəkk edərsə, özünün camaat namazında məmumun vəzifələrindən olan (hərçənd müstəhəb bir vəzifə olsa belə) bir işlə məşğul olduğunu görürsə, şəkkinə etina etməməlidir. Məsələn, səhər, məğrib və işa namazlarında müstəhəbdir ki, məmum imamın oxuduğu Həmd və surəni eşidirsə, sükut edərək onun qiraətini dinləsin. Beləliklə, əgər məmum bu vəzifəni yerinə yetirdiyini görürsə, bu halda şəkkinə etina etməməli və təkbirət əl-ehramı deməsi fikrini əsas götürməlidir.

Məsələ 1245. Əgər insan təkbirət əl-ehramı dedikdən sonra onun təkbirət əl-ehram, yoxsa rükunun təkbiri olmasına şəkk edərsə, əgər rükuya getməkdədirsə və ya ruku halındadırsa, öz şəkkinə etina etməməlidir. Hələ dayanmış və ruku üçün əyilməmişdirsə, onun təkbirət əl-ehram olduğunu qəbul etməli, Həmd və surəni oxumağa başlamalıdır.

Məsələ 1246. Əgər insan təkbirət əl-ehramı dedikdən sonra onu düzgün deyib-demədiyinə şəkk edərsə, ondan sonra hər hansı bir şey oxuyub-oxumamasından asılı olmayaraq, şəkkinə etina etməməlidir.

Təkbirət əl-ehramın müstəhəbləri

Məsələ 1247. Təkbirət əl-ehram və namaz əsnasında deyilən digər təkbirləri tələffüz edərkən əlləri qulaqların, yaxud üzün müqabilinədək qaldırmaq müstəhəbdir və daha yaxşı olar ki, "Allahu əkbər" in ilk səsinin (a) tələffüzü ilə əllər bud nahiyyəsindən hərəkətə gətirilsin və son səsinin (r) tələffüzündə qulaqların, yaxud üzün müqabilinə çatdırılsın, sonra dərhal aşağı salınsın.

Məsələ 1248. Namaza başlamaq üçün bir dəfə "Allahu əkbər" demək kifayətdir. Yeddi dəfə təkbir demək isə müstəhəbdir. Bu təkbirlərə "iftitahiyyə (açılış) təkbirləri" deyilir və namaz qılan bu təkbirlər məcmusu ilə namaz üçün ehram, namaza giriş niyyəti edir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, öncə rəcaən, namaz üçün ehram, namaza giriş niyyəti olmadan altı təkbir demək, sonra yeddinci təkbiri təkbirət əl-ehram kimi tələffüz etmək lazımdır.

Bu hökm gündəlik namazlarla məhdudlaşmır, digər vacib və müstəhəb namazlara da şamildir.

Məsələ 1249. Namaz qılan şəxsin yeddi iftitahiyyə təkbirini nəql olunan duaları oxumadan ardıcıl şəkildə deməsi caizdir. Lakin daha yaxşı olar ki, iftitahiyyə təkbirinin üçünü dedikdən sonra bu duanı oxusun:

"Allahummə əntəl məlikul həqq, lə ilahə illə əntə, subhənəkə inni zəlmətu nəfsi fəğfir li zənbi, innəhu lə yəğfiruz zunubə illə ənt".

Ondan sonra iftitahiyyə təkbirinin ikisini də desin və bu duanı oxusun:

"Ləbbəykə və sədəykə vəl xayru fi yədəykə vəş şərru ləysə iləykə vəl məhdiyyu mən hədəytə, lə məlcəə minkə illə iləyk. Subhənəkə və hənənyək təbarəktə və taaləytə subhənəkə rabbil bəyt" .

Sonra qalan iki təkbiri də desin və bu duanı oxusun:

"Vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətaras səməvəti vəl ərza, alimul ğaybi vəş şəhədəti hənifən muslimən və mə ənə minəl muşrikin. İnnəs saləti və nu-

suki və məhyəyə və məməti lillahi rabbil ələmin. Lə şərikə ləhu və bizəlikə umirtu və ənə minəl muslimin”.

Ondan sonra “Əuzu billəhi minəş-şəytanir racim” desin və Həmd surəsini oxumağa başlasın.

Məsələ 1250. Yaxşı olar ki, namaz qılan təkbirət əl-ehramdan əvvəl rəcən bu duanı oxusun:

“Ya muhsin! Qəd ətakəl-musiu və qəd əmərtəl-muhsinə ən yətəcavəzə ənəl-musi. Əntəl-Muhsinu və ənəl-musi. Fəbihəqqi Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd və təcavəz ən qə-bihi ma tələmu minni!”

Duanın tərcüməsi:

“Ey Muhsin (ehsan edən). Günahkar bəndə Sənin hüzuruna gəlmişdir. Sən özün ehsan (yaxşılıq) edənə günahkarın günahından keçməsinə əmr etmişən. Sən ehsan edənsən, mən isə günahkar. Elə isə Muhəmməd və Ali-Muhəmmədin hörmətinə (and verirəm), rəhmətini Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə göndər və mənim bildiyin bütün qəbahətlərimi əfv et!”

Həmçinin rəcə qəsdi ilə bu duanı oxusun:

“Allahummə inni ətəvəccəhu iləykə biMuhəmmədin və Ali Muhəmməd və uqəddimuhum bəynə yədəy saləti və ətəqarrabu bihim iləykə, fəcəlni bihim vəcihən fid-dunyə vəl-axirəti və minəl muqarrəbin, mənəntu ələyyə bimərifətihim, fəxtim li bitaətihim və mərifətihim və vilayətihim fəinnəhəs səadətu fəxtim li bihə fəinnəkə əla kulli şeyin qadir”.

Namaz bitdikdən sonra desin:

“Allahumməcəlni məə Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin fi külli afiyətin və bəla, vəcəlni məə Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin fi kulli məsvayə və munqaləb. Allahumməcəl məhyayə məhyahum və məməti məmətəhum, vəcəlni məəhum fil məvətinə kulliha və lə tufərriqu bəyni və bəynəhum. İnnəkə əla külli şeyin qadir”.

3. Qiyam

Məsələ 1251. Namazın dörd hissəsində mümkün olduğu təqdirdə qiyam, yəni ayaq üstə durmaq vacibdir:

- 1) Təkbirət əl-ehramı deyərkən;
- 2) Rükudan bilavasitə öncə;
- 3) Qiraət əsnasında (Həmd-surəni və təsbihat-i ərbəəni oxuyarkən);
- 4) Rükudan sonra.

Birinci və ikinci bəndlərdəki qiyam vacib olmaqla yanaşı, eyni zamanda namazın rüknüdür. Üçüncü və dördüncü bəndlərdəki qiyam isə vacib olsa da, namazın rüknü deyil və əgər bir şəxs unutqanlıq səbəbi ilə onu yerinə yetirməzsə, namazı doğrudur.

Məsələ 1252. Rükudan bilavasitə öncəki qiyam deyərkən insanın qiyam halından rükuya əyilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, əgər namaz qılan rükunu unudaraq Həmd-surədən sonra oturarsa və bu zaman rüku etmədiyi yadına düşərsə, ayağa qalxmalı və ayaq üstə durduqdan sonra rükuya əyilməlidir. Əgər ayağa qalxmadan əyildiyi vəziyyətdən rükuya gedərsə, rükudan bilavasitə öncəki qiyamı yerinə yetirmədiyinə görə, kafi deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, rükudan bilavasitə öncəki qiyam rükudan əvvəl fasilə, ləngimə demək deyil və onunla bağlı ətraflı izah rüku mövzusunda veriləcəkdir.

Məsələ 1253. İnsan vacib qiyam (qiyamın 1251-ci məsələdə sadalanan dörd qismindən hər biri) üçün ayaq üstə durarkən aşağıdakı işlərə bu və bundan sonrakı məsələdə riayət etməlidir:

1. Addım atmamalı, yerini dəyişməməlidir.
2. Qamətini düz saxlamalı, bir tərəfə əyilməməlidir.
3. Vacib ehtiyata əsasən, bir yerə söykənməməlidir.
4. Vacib ehtiyata əsasən, bədəninin aramlığını qorumağıdır.

Lakin sadalanan şərtlər çıxılmaz vəziyyətlər və zərurətlə əlaqədar olaraq pozularsa, namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1254. Namaz qılan, vacib ehtiyata əsasən, qiyam əsnasında hər iki ayağını yerə basmalıdır. Məsələn, Həmd surəsini oxuyarkən, vacib ehtiyata əsasən, ayağını bir anlıq belə olsa yerdən qaldıra bilməz. Lakin qiraətlə məşğul olmadığı, sükut etdiyi halda bununla bağlı bir əngəl yoxdur. Həmçinin, namaz qılanın bədəninin ağırlığının hər iki ayağın üzərinə düşməsi lazım deyil. Əgər ağırlıq bir ayağın üzərində düşərsə, namaza xələl gəlmir.

Məsələ 1255. Ayaq üstə düz dura bilən şəxs əgər ayaqlarını qiyam adlandırılmayacaq şəkildə bir-birindən xeyli aralı qoyarsa, namazı batildir. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, qiyam hesab edilə bilsə belə ayaqlarını bir-birindən xeyli aralı qoymamalıdır.

Məsələ 1256. Əgər insan rükn olan vacib qiyam üçün ayaq üstə durarkən unutqanlıqdan namazın surəti pozulmadan və üzünü qiblədən çevirmədən bədənini hərəkət etdirərsə, yaxud bir qədər yeriyərsə, yaxud yerini dəyişərsə və ya qiyam adlandırıla biləcək və üzü qibləyə sayılacaq şəkildə

bədənini bir tərəfə əyərsə, yaxud bir yerə söykənərsə, namaza xələl gəlmir.

Məsələ 1257. Ayaq üstə namaz qıla bilən şəxs oturaq qılmamalıdır. Məsələn, ayaq üstə durarkən bədəni hərəkət edən, yaxud bir şeyə söykənməyə, ya bədənini bir qədər əyməyə və ya ayaqlarını həddən ziyadə aralı qoymağa məcbur olan şəxs sadalanan hallarda onun duruşu ayaq üstə durmaq hesab ediləcək şəkildədirsə, bacardığı şəkildə ayaq üstə duraraq namaz qılmalıdır.

Lakin əgər heç bir vəchlə ayaq üstə dura bilmirsə, düz (gövdəsini düz saxlayaraq) oturmali və oturaq halda namaz qılmalıdır. Beləliklə, iztirari qiyamla (sadalanan hallarda olduğu kimi) ayaq üstə qılınan namaz oturaq namazdan üstün tutulmalıdır.

Məsələ 1258. Namaz qılan şəxs mümkün olduğu qədər 1251-ci məsələdə qeyd olunan dörd vacib qiyamın hər birini yerinə yetirməlidir. Lakin hər dörd qiyamı edə bilməzsə, bacardığını yerinə yetirməlidir. Rükən olan və rükən olmayan qiyam arasında seçim etməli olduqda, hətta rükən olan qiyam sonradan yerinə yetirilməli olsa belə üstünlük təşkil edir. Digər hallarda vaxt baxımından daha əvvəl olan qiyama mütləq üstünlük verilir. Lakin burada təkbirət əl-ehram qiyamı ilə rükudan bilavasitə öncəki qiyam arasında seçim etmək istədikdə, rükudan bilavasitə öncəki qiyam üstünlük təşkil edir. Deməli:

- Dörd qiyamın hamısı arasında seçim etməli olduqda, rükudan bilavasitə öncəki qiyam digər üç qiyama üstünlük təşkil edir.
- Təkbirət əl-ehram qiyamı, qiraət qiyamı və rükudan sonrakı qiyam arasında seçim etməli olduqda, təkbirət əl-ehram qiyamını yerinə yetirmək digər iki qiyama riayət etməkdən üstündür.
- Qiraət qiyamı ilə rükudan sonrakı qiyam arasında seçim etməlidirsə, zaman baxımından daha əvvəl olan üstündür. Məsələn, əgər birinci rəkətin rükusundan sonrakı qiyam və ikinci rəkətin Həmd-surəsinin qiyamından birinə riayət edə bilirsə, bu halda birinci rəkətin rükusundan sonrakı qiyamı icra etməlidir. Həmçinin Həmd və surənin qiyamı ilə rükudan sonrakı qiyam arasında seçim etməli olarsa, onların hər ikisi bir rəkətə aid olduğu surətdə həmd və surənin qiyamının icrası üstünlük təşkil edir.
- Birinci və ikinci rəkətin Həmd-surəsinin qiyamı arasında seçim etməli olarsa, birinci rəkətin Həmd-surəsinin qiyamı üstündür.
- Birinci və ikinci rəkətin rükularından bilavasitə öncəki qiyam arasında seçim etməli olarsa, birinci rəkətin qiyamı üstündür.

Məsələ 1259. Oturaq halda namaz qıla bilən şəxs uzanmış halda namaz qılmamalıdır. Əgər düz otura bilmirsə, bacardığı şəkildə oturmalıdır.

Əgər heç bir vəchlə otura bilmirsə, 998-ci məsələdə qiblə ilə bağlı hökmlərdə deyildiyi kimi böyrü üstə bədəninin ön hissəsi qibləyə doğru düşəcək şəkildə uzanmalı və sağ böyrü üstə uzana bildikcə, lazım ehtiyata əsasən, sol böyrü üstə uzanmamalıdır. Bu ikisi də mümkün olmadığı təqdirdə isə arxası üstə ayaqlarının altı qibləyə doğru düşəcək şəkildə uzanmalıdır.

Məsələ 1260. Ayaq üstə dura bilən şəxs əgər ayaq üstə durmaq səbəbi ilə (hərçənd divara, əsaya və bu qəbildən olan hər hansı bir şeyə söykənməklə olsa belə), xəstələnəcəyindən, yaxud ona önəmli bir zərər dəyəcəyindən qorxursa, oturaq halda namaz qıla bilər və oturmağa da qorxduğu təqdirdə uzanmış vəziyyətdə namaz qıla bilər. Belə olan hallarda namazın vaxtı başa çatmamış üzürlü səbəbin aradan qalxması ilə bağlı hökm 1265-ci məsələdə açıqlanacaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, ayaq üstə namaz qılmaq insanın zərərinə olduğu halda zərəre dözüb ayaq üstə namaz qılarsa, onun zərəre dözməsi haram sayılmayacaq həddə¹ olarsa namazı doğru, əks halda isə işkallıdır.

Həmçinin ayaq üstə durub namaz qılmaq insan üçün həddən ziyadə çətinlik törətdiyi halda o çətinliyə dözərək ayaq üstə namaz qılarsa namazı doğrudur.

Məsələ 1261. Namaz qılan şəxs namaz əsnasında ayaq üstə durmaq qüdrətini itirərsə, namazın vaxtı başa çatnadək ayaq üstə dura biləcəyindən naümid olduğu təqdirdə oturmalı və namazın qalan hissəsini oturaq halda qılmalıdır. Əgər namaz qılan oturmaq qüdrətini də itirərsə, uzanmalı və namazın davamını 998-ci məsələlərdə izah edilən qaydada qibləyə yönəlməklə uzanmış vəziyyətdə qılmalıdır. Lakin bu hallarda bədəni aram olanadək vacib zikrlərdən hər hansı birini deməməlidir. Müstəhəb zikrlərin hərəkət halında deyilməsi ilə bağlı hökm isə 1314-cü məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Lakin əgər sözügedən şəxs gücsüzlüyünün namaz vaxtının sonundak davam etməyəcəyini və vaxt başa çatmadan namazı ayaq üstə qıla biləcəyini bilirsə, yaxud buna arxayındırsa, bu halda namazı dayandırmalı və daha sonra bacardığı halda vaxt daxilində ayaq üstə qılmalıdır.

¹ Burada haram zərər dedikdə, insanın həlak olmasına və ya bədən üzvlərindən birində nöqsan yaranmasına, məsələn, ayağının kəsilməsinə səbəb olacaq ümumi və dözülməz zərərlər nəzərdə tutulur.

Həmçinin, əgər bu gücünü namazın vaxtı başa çatanaqədək bərpa edəcəyinə naümid deyilsə və bunu məntiqli əsaslarla ehtimal edirsə, həmin namazı rəcaən deyilən qaydada başa çatdırı bilər və üzürlü halı namaz vaxtının sonunaqədək davam etdiyi təqdirdə qıldığı namaz kafidir, üzürlü halı aradan qalxdığı təqdirdə isə həmin namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1262. Vəzifəsinə uyğun olaraq oturaq halda namaz qılan şəxs əgər Həmd-surəni oxuduqdan sonra ayaq üstə qalxaraq rükuya ayaq üstə gedə bilərsə, ayağa qalxmali və qiyam vəziyyətindən rükuya əyilməlidir. Bacarmadığı təqdirdə isə rükunu da oturaq halda yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1263. Vəzifəsinə uyğun olaraq oturaq halda namaz qılan şəxs əgər namaz əsnasında ayaq üstə durmağa güc taparsa, namazın bacardığı qədərini ayaq üstə qılmalı, lakin bədəni aramlaşanaqədək hər hansı bir vacib zikri deməməlidir. Amma əgər ayaq üstə az dura biləcəyini bilirsə, bu imkandan rükudan bilavasitə öncəki qiyamın icrası üçün istifadə etməlidir.

Məsələ 1264. Vəzifəsinə uyğun olaraq uzanmış halda namaz qılan şəxs əgər namaz əsnasında oturmağa güc taparsa, namazın bacardığı qədərini oturaq halda qılmalıdır. Həmçinin, əgər ayaq üstə güc taparsa, namazın bacardığı qədərini ayaq üstə qılmalı, lakin bədəni aramlaşanaqədək vacib zikrlərdən hər hansı birini deməməlidir. Amma əgər ayaq üstə az dura biləcəyini bilirsə, bu imkandan rükudan bilavasitə öncəki qiyamın icrası üçün istifadə etməlidir.

Məsələ 1265. Əgər insan namazın vaxtı başa çatanaqədək ayaq üstə namaz qıla biləcəyinə dair ümidini itirməmişdirsə, namazın əvvəl vaxtında namazı qıldığı və vaxtın sonuna yaxın özündə ayaq üstə durmaq gücü tapdığı təqdirdə namazı yenidən qılmalıdır. Lakin əgər namazı ayaq üstə qıla biləcəyinə ümidini itirərsə və namazı əvvəl vaxtında qılarsa, sonra özündə ayaq üstə durmağa güc taparsa, namazı yenidən qılması lazım deyil.

Məsələ 1266. Əgər insan oturaq halda namaz qıldığı təqdirdə dəstəmazını namazın axırına kimi saxlaya biləcəyi, ayaq üstə namaz qıldığı halda isə ondan hədəsin xaric olacağı vəziyyətdədirsə, əgər tək cə problem bundan ibarətdirsə, ondan hədəsin xaric olmaması üçün namazını oturaq halda qılmalıdır.

Lakin hədəsin xaric olmaması üçün ya namazı ayaq üstə, rükü və səcdələrini işarə ilə, ya da namazı oturan halda adi rükü və səcdə qaydalarına riayət etməklə qılmalı vəziyyətdədirsə, bu halda birinci variantı seçməlidir (namazı ayaq üstə rükü və səcdələri işarə ilə yerinə yetirməklə qılmalıdır).

Qiyamın müstəhəbləri

Məsələ 1267. Böyük fəqihlər (Allah onlardan razı olsun!) bir sıra işləri namazda qiyam halında müstəhəb hesab etmişlər. O cümlədən:

1. Ayaq üstə qaməti düz saxlamaq,¹ çiyinləri aşağı salmaq;
2. Əlləri budların üzərinə və diz qapaqlarının müqabilinə qoymaq;
3. Əl barmaqlarını bir-birinə yapışdırmaq;
4. Qiyam halında səcdə yerinə baxmaq;
5. Ayaqları dal-qabaq qoymamaq;
6. Bədənin ağırlığını bərabər şəkildə iki ayağa salmaq;
7. Kişi üçün ayaqları üç aralı barmaq enindən bir qarışadək məsafədə aralı qoymaq, qadın üçün ayaqları bir-birinə bitişdirmək;
8. İtaətkarlıq və acizlik əhval-ruhiyyəsində olmaq.

4. Qiraət

Məsələ 1268. Namazın vacibatından biri də qiraətdir. Qiraətlə bağlı hökmlər iki əsas qismə bölünür:

a) Həmd-surənin oxunduğu birinci və ikinci rəkətlərin qiraəti ilə bağlı hökmlər;

b) Təsbihat-i ərbəə, yaxud Həmd surəsinin oxunduğu üçüncü və dördüncü rəkətlərin qiraəti ilə bağlı hökmlər.

Bunlarla bağlı hökmlər qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Birinci və ikinci rəkətlərin qiraəti ilə bağlı hökmlər

Məsələ 1269. Gündəlik vacib namazların birinci və ikinci rəkətlərində insanın əvvəlcə Həmd surəsini, ardınca isə başqa bir surə oxuması vacibdir və vacib ehtiyata əsasən, oxuduğu surə bütöv bir surə olmalıdır. Zuha və İnsirah surələri, həmçinin Fil və Qureyş surələri namazda, vacib ehtiyata əsasən, bir surə sayılır və birlikdə oxunur. Səcdə ayəsi olan surələri oxumaqla bağlı hökm Quranın vacib səcdələri mövzusunda izah ediləcəkdir.

Məsələ 1270. Əgər namazın vaxtı məhdud olarsa, yaxud insan surəni¹

¹Bu hökm 1253-cü məsələdə izah edilən qaydada qiyamda tələb olunan düzgün duruşa riayət edildiyi hallara, məsələn, ayaq üstə düz duran və bədəni hər hansı bir tərəfə əyilməyən insana aiddir. Bu halda müstəhəbdir ki, onurğa sütununu və boynunu da dik və düz saxlasın.

oxumamağa məcbur olarsa, məsələn, surəni oxuyacağı təqdirdə oğru, yırtıcı heyvan, yaxud başqa bir şeyin ona zərər yetirəcəyindən qorxarsa və ya ürfən zəruri hesab edilən bir işi olarsa, surəni oxumaya bilər. Hətta vaxt məhdud ikən və eləcə də bir sıra digər hallarda surəni oxumamalıdır.

Məsələ 1271. Əgər insan surəni namazın bir hissəsi olmaq niyyəti ilə qəsdən Həmddən öncə oxuyarsa, namazı batildir. Əgər səhvən surəni Həmddən əvvəl oxuyarsa və qiraəti əsnasında yadına düşərsə, surəni yarımçıq qoymalı və Həmd oxuduqdan sonra surəni əvvəldən oxumalıdır.²

Məsələ 1272. Əgər insan vacib namazda Həmd və surəni, yaxud onlardan birini unudarsa və rüku vəziyyətini aldıqdan sonra xatırlayarsa, namazı doğrudur, onu qılmağa davam etməli və müstəhəb ehtiyata əsasən, namazdan sonra səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1273. Əgər insan rükuya əyilməzdən öncə Həmd və surəni oxumadığını başa düşərsə, onların hər ikisini oxumalıdır. Əgər yalnız surəni oxumadığını başa düşərsə, təkcə surəni oxumalıdır.

Əgər surəni oxuduğunu, ancaq Həmd oxumadığını başa düşərsə, öncə Həmd oxumalı, ardınca surəni təkrarən oxumalıdır. Həmçinin, əgər əyilərsə, lakin rüku vəziyyətinə çatmadan Həmd və surəni, yaxud təkcə surəni və ya təkcə Həmd oxumadığını başa düşərsə, qamətini düzəltməli və bu məsələdə izah edilən qaydada hərəkət etməlidir.³

Məsələ 1274. Cümə namazında və cümə gününün sübh, zöhr və əsr namazlarında müstəhəbdir ki, insan birinci rəkətdə Həmddən sonra Cümə surəsini, ikinci rəkətdə isə Munafiqun surəsini oxusun. Əgər namaz qılan şəxs cümə namazında, yaxud cümə gününün namazlarında bu iki surədən birini oxuyarsa, vacib ehtiyata əsasən, hətta surənin yarısına çatmasa belə, onları yarımçıq qoyub başqa bir surə oxuya bilməz.

Məsələ 1275. Əgər insan Həmddən sonra İxlas, yaxud Kafirun surəsini oxuyarsa, onları yarımçıq qoyub başqa bir surə oxuya bilməz.

Lakin cümə namazında və cümə gününün namazlarında əgər insan Cümə və Munafiqun surələrini oxumaq niyyətində olarsa, ancaq unutmamlıqdan Cümə və Munafiqun surələrinin yerinə İxlas və Kafirun surələrin-

¹Burada və eləcə də növbəti məsələlərdə surə deyərəkən Həmd (Fatihə) surəsindən sonra oxunan ikinci surə nəzərdə tutulur. *Tərc.*

² Qeyd etmək lazımdır ki, 1269-cu məsələdə qeyd edildiyi kimi, vacib ehtiyata əsasən surə Həmddən sonra oxunmalıdır.

³ Həmin

dən birini və ya başqa bir surəni oxuyarsa, oxuduğu surənin yarısına çatsa belə, qiraətini dayandıra və Cümə və Munafiqun surələrini oxuya bilər.

Məsələ 1276. Əgər insan cümə namazında, yaxud cümə gününün namazlarında bilərək İxlas, yaxud Kafirun surəsini oxuyarsa, hərçənd yarısına çatmasa belə, vacib ehtiyata əsasən, yarıda kəsərək Cümə və Munafiqun surələrini oxuya bilməz.

Məsələ 1277. Əgər insan namazda İxlas və Kafirun surələrindən başqa bir surə oxuyarsa, surənin yarısına çatmamış onun qiraətindən imtina edə və başqa bir surə oxuya bilər (1274-cü məsələdə izah edilən hallar istisna olmaqla). Yarısına çatdıqdan sonra isə, vacib ehtiyata əsasən, surənin qiraətindən imtina etmək və başqa bir surə oxumaq olmaz.

Məsələ 1278. Əgər insan Həmddən sonra surə oxuduğu zaman vaxt məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq onu tamamlaya bilməzsə, lakin başqa bir qısa surə oxumaq üçün vaxtı qalarsa, lazım ehtiyata əsasən, hətta yarısına çatmış olsa belə, qiraəti yarımçıq qoymalı və başqa bir surə oxumalıdır. Bu hökm zərurət və çarəsizlik halları üçün də keçərlidir.

Məsələ 1279. Əgər insan Həmddən sonra oxuduğu surənin bir hissəsini unudarsa, hərçənd yarısına çatmış olsa, yaxud oxuduğu surə İxlas və ya Kafirun surəsi olsa belə, həmin surəni yarımçıq qoya və başqa bir surə oxuya bilər və unutduğu təqdirdə oxuduğu qədəri ilə də kifayətlənə bilər.

Məsələ 1280. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” deyərək oxunacaq surənin təyin edilməsi vacib deyil və namaz qılan öncə hər hansı bir surəni müəyyənləşdirmədən “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” deyib sonra oxumaq istədiyi surəni müəyyənləşdirə bilər.

Lakin əgər namaz qılan əvvəlcə “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”i müəyyən bir surənin qiraəti niyyəti ilə deyərsə, sonra başqa bir surə oxumaq istədikdə¹, vacib ehtiyata əsasən, bəsmələri yenidən deməlidir.

Məsələ 1281. Ehtiyata əsasən, kişiye sübh, məğrib və işa namazlarının Həmd və surəsini uca səslə oxumaq vacibdir.²

Məsələ 1282. Ehtiyata əsasən, kişiye və qadına 1285-ci məsələdə qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla zöhr və əsr namazlarının Həmd və surəsini asta səslə oxumaq vacibdir.

Məsələ 1283. Vacib ehtiyata əsasən, kişi sübh, məğrib və işa namazla-

¹ Bir surəni dayandırır başqa bir surəni oxumağın şəri baxımdan caiz olduğu hallarda.

² Qeyd etmək lazımdır ki, əgər camaat namazında məmumun vəzifəsi Həmd və surə oxumaq olarsa, hərçənd qılan namaz məğrib və işa namazları, namaz qılan da kişi olsa belə, asta səslə oxumalıdır.

rında diqqət etməlidir ki, Həmd və surənin bütün sözlərini, hətta onların son hərfini də ucadan tələffüz etsin.

Məsələ 1284. Qadın sübh, məğrib və işa namazlarının Həmd və surəsini ucadan və ya asta səslə oxuya bilər. Lakin əgər naməhrəm onun səsinə eşidərsə və səsinə naməhrəmə eşitdirməyin haram olduğu bir vəziyyət¹ yaranarsa, asta səslə oxumalıdır və əgər bu halda qəsdən ucadan oxuyarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1285. Zöhr və əsr namazlarında Həmd və surənin “Bismillə-hir-Rahmanir-Rahim”ini ucadan demək müstəhəbdir. Həmçinin, cümə gününün zöhr namazında Həmd və surənin ucadan oxunması müstəhəbdir. Cümə namazının Həmd və surəsi isə vacib ehtiyata əsasən, ucadan oxunmalıdır.

Məsələ 1286. Ucadan və ahəstə oxumaqda meyar səsin mahiyyətinin təzahürü deyil, ürfün nəzərinə ucadan və ya asta oxumaqdır. Beləliklə, sübh, məğrib, yaxud işa namazında kişilər tərəfindən Həmd və surə oxunarkən səsin mahiyyəti izhar edilməzsə, lakin ürf bu qiraəti uca səs hesab edərsə, kafidir.

Məsələ 1287. Əgər insan namazın sözlərini ucadan tələffüz etməli olduğu yerdə qəsdən asta səslə tələffüz edərsə, yaxud asta səslə tələffüz etməli olduğu yerdə qəsdən ucadan tələffüz edərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir. Lakin əgər bu, unutmazlıq və ya məsələ haqqında məlumatlılıq səbəbi ilə baş verərsə, namaz doğrudur və bu xüsusda qasir cahillə müqəssir cahil arasında, həmçinin, namaz qılanın ucadan və ya asta səslə oxumağın vacibliyini, məsələn, sübh namazının Həmd və surəsini ucadan oxumalı olduğunu bilməməsi ilə uca, yaxud ahəstə səslə oxumaqla bağlı bəzi məsələlərə dair məlumatın olmaması, məsələn, səsin uca və ahəstə sayılmasında meyarın ürfün nəzəri olduğunu bilməməsi arasında fərq yoxdur. Əgər Həmd və surənin qiraəti əsnasında səhv etdiyini başa düşərsə, oxuduğu hissəni təkrarən oxumasına gərək yoxdur, hərçənd müstəhəb ehtiyat təkrarən oxumasını tələb edir.

Məsələ 1288. Əgər bir şəxs Həmd və surənin qiraətində səsinə həddən ziyadə ucaldarsa, məsələn, surələri fəryad qopararaq oxuyarsa, namazı batil olur.

Məsələ 1279. İnsan namazda qiraət etdiyi surələri düzgün oxumalıdır. Həmd surəsini bütövlüklə heç bir vəchlə düzgün oxuya bilməyən şəxs

¹Məsələn, qadının namazının qiraətini dinləyici üçün adətən təhrikəddi sayılacaq şəkildə incə səslə oxuması kimi.

düzgün oxuduğu hissənin surənin önəmli bir qismini təşkil etməsi şərti ilə bacardığı şəkildə oxumalıdır.

Lakin əgər düzgün oxuduğu hissə cüzi olarsa, vacib ehtiyata əsasən, Quranın digər hissələrindən düzgün oxuya bildiyi bir qədərini ona əlavə etməli, bunu da bacarmırsa, təsbih (Subhanəllah) zikrini əlavə etməlidir. Həmddən sonra, ümumiyyətlə, bir surə oxuya bilməyən bir şəxsin isə onun yerinə bir şey oxumasına gərək yoxdur. İstənilən halda belə vəziyyətlərdə müstəhəb ehtiyat insanın namazı camaatla birgə qılmasını tələb edir.

Məsələ 1290. Əgər insan Həmd, yaxud surənin sözlərindən birini qəsdən deməzsə, yaxud bir samitin yerinə başqa bir samiti tələffüz edərsə, məsələn, “ض” samitinin yerinə “ذ”, yaxud “ز” samitini tələffüz edərsə və ya /ə/, /i/, /u/ sait səslərini səhv sayılacaq şəkildə düzgün tələffüz etməzsə, ya da təşdidli (qoşa) samitləri tək samit kimi tələffüz edərsə, namazı batildir.

Məsələ 1291. Həmd surəsini yaxşı bilməyən şəxs istər öyrənmək və ya təlqin (diktə) surəti ilə olsun, istərsə camaat namazına qoşulmaq, yaxud şəkk hallarında namazı təkrarən qılmaq surəti ilə öz vəzifəsini sonrakı məsələdə izah ediləcək şəkillərdə yerinə yetirməlidir.

Əgər vaxtın başa çatmasına az qalmışdırsa, Həmdin doğru oxuya bildiyi hissəsi ürfü baxımdan Quran qiraəti hesab ediləcək şəkildə onun önəmli bir qismini təşkil edərsə, elə həmin miqdarı oxumaq kafidir. Əks halda, Qurandan doğru oxuya bildiyi və ürfü baxımdan Quran qiraəti hesab ediləcək miqdarda oxuması vacibdir. Əgər bu da mümkün olmazsa, onun əvəzinə təsbih (Sübhənəllah) zikrini deməlidir və bu halda namazı doğrudur. Lakin öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verdiyi təqdirdə imkan daxilində cəzadan xilas olmaq üçün namazını camaatla qılmalıdır.

Məsələ 1292. Əgər insan bir sözün sait səslərinin fəthə, kəsre və ya zəmmə olduğunu bilməzsə, yaxud bir sözün “س”, yoxsa “ص” samiti ilə tələffüz edilməli olduğunu bilmərsə, vəzifəsini şəriətə uyğun şəkildə yerinə yetirməlidir. Məsələn:

- a) Sözün düzgün tələffüz qaydasını öyrənməlidir.
- b) Yaxud camaat namazında iştirak etməlidir.
- c) Yaxud həmin sözü iki və ya daha artıq şəkildə tələffüz etməli və həqiqətdə doğru olan tələffüzün namazdan sayılmasını niyyət etməlidir. Təbii ki, bu çıxış yolu sözün doğru olmayan tələffüzünün yanlış zikr, yaxud yanlış Quran qiraəti hesab edildiyi halda doğrudur.

Məsələn, “اهدنا الصراط المستقيم” (İhdinəs-siratəl-mustəqim) ayəsində “المستقيم” (əl-mustəqim) sözünü bir dəfə “س”, bir dəfə də “ص” ilə tələffüz edərək düzgün tələffüz etdiyinə dair yəqinlik edərsə, bu halda namazı doğrudur.

- d) Yaxud da onu yalnız bir şəkildə tələffüz etməlidir. Bu halda əgər namazdan sonra həmin tələffüzün doğru olduğu məlum olarsa, namazı doğrudur. Əgər tələffüz yanlış olarsa, qiraəti öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verdiyi təqdirdə həmin namazı yenidən qılmalıdır, lakin öyrəndiyi bir şeyi unutduğuna görə yanlış tələffüz etdiyi təqdirdə isə namazın yenidən qılınması vacib deyil.

Məsələ 1293. Namazın Həmd və surəsinin qiraəti yeddi məşhur qiraətə uyğun olmalıdır və daha yaxşı olar ki, yeddi qiraətdən müasir dövrdə geniş yayılmış növü seçilsin. Lakin Məsumların (əleyhimussalam) dövründə yayılmış hərf və sözlərlə bağlı qiraətlərdən başqasını seçmək caiz deyildir.

Məsələ 1294. Mübarək Həmd surəsində “Məliki yəvmid-din” ayəsini “Məliki yəvmid-din” kimi oxumaq caizdir.

“İhdinəs siratal mustəqim” (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ayəsində, habelə “Siratal ləzinə ənəmtə ələyhim” (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ayəsində sad (ص) hərfini sin (س) hərfi kimi oxumaq olar.

Həmçinin mübarək Tovhid surəsində “Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd” ayəsində kufuvən sözünü “kufuvən”, “kufən” və “kufvən” kimi tələffüz etmək olar. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən “kufən” kimi tələffüz olunmamalıdır.

Üçüncü və dördüncü rəkətlərin qiraəti

Məsələ 1295. Namaz qılan namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində təkcə Həmd surəsini, ya da təsbihat-iərbəəni bir dəfə oxuya, yəni bir dəfə: “Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vallahu əkbər” – deyə bilər. Daha yaxşı olar ki, təsbihat-iərbəəni üç dəfə təkrarlasın.

Qeyd etmək lazımdır ki, namaz qılan şəxs bir rəkətdə Həmd, digər rəkətdə isə təsbihat-iərbəə də oxuya bilər. Daha yaxşısı budur ki, hər iki rəkətdə təsbihat-iərbəə oxusun.

Lakin təsbihat-iərbəənin iki dəfə deyilməsinin müstəhəbliyi sabit edilməmişdir və əgər onu iki dəfə demək istəyərsə, ikinci dəfə ümumiyyətlə zikr niyyəti ilə dediyi təqdirdə maneəsi yoxdur.

Məsələ 1296. Vaxt məhdud olduqda təsbihat-i ərbəə bir dəfə deyilməlidir və əgər bunun üçün yetəcək qədər də vaxt yoxdursa, bir dəfə “Subhənəllah” demək kafidir.

Məsələ 1297. Ehtiyata əsasən, kişi və qadının namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində Həmd, yaxud təsbihat-i ərbəəni ahəstə səslə oxuması – istər zöhr və əsr namazlarında, istərsə məğrib və işa namazlarında – vacibdir və əgər qəsdən, yaxud unutqanlıqdan və ya məsələ ilə bağlı məlumat-sızlıq səbəbi ilə ucadan oxuyarsa, bununla bağlı hökm daha öncə Həmd və surə üçün açılan hökm kimidir.

Məsələ 1298. Əgər namaz qılan üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmd surəsini oxuyarsa, “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”i də asta səslə deməsi vacib deyil. Yalnız camaat namazında məmum olarsa, bu halda Həmdə asta səslə oxumalı və vacib ehtiyata əsasən, “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”i də asta səslə deməlidir.

Məsələ 1299. Təsbihatı öyrənə, yaxud düzgün oxuya bilməyən üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmd surəsini oxumalıdır.

Məsələ 1300. Əgər namaz qılan şəxs namazın ilk iki rəkətində namazın son iki rəkəti olduğunu zənn edərək təsbihat-i ərbəə oxuyarsa, rükudan öncə başa düşdüyü təqdirdə Həmd və surəni oxumalıdır, ruku vəziyyətinə çatdıqdan və ya rükudan sonra başa düşdüyü təqdirdə isə namazı doğrudur.

Məsələ 1301. Əgər namaz qılan namazın son iki rəkətində ilk iki rəkətdə olduğunu zənn edərək Həmd surəsini oxuyarsa, yaxud namazın ilk iki rəkətində son iki rəkətdə olduğunu güman etməsinə baxmayaraq Həmd surəsini oxuyarsa, rükudan öncə və ya rükudan sonra başa düşməsindən asılı olmayaraq namazı doğrudur.

Məsələ 1302. Əgər namaz qılan üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmd surəsini oxumaq istədiyi halda təsbihatı deməyə başlayarsa, yaxud təsbihatı demək istədiyi halda Həmd surəsini oxumağa başlayarsa, namaz niyyətindən tamamilə xali olduğu təqdirdə (hətta şüuraltında belə) onu yarımcıq qoymalı və yenidən Həmd, yaxud təsbihatı oxumalıdır. Lakin əgər niyyətsiz deyildisə, məsələn, bunlardan dilinə gələnə oxumağa adət etmişdirsə, oxuduğunu tamamlaya bilər və namazı doğrudur.

Məsələ 1303. Üçüncü və dördüncü rəkətlərdə təsbihat-i ərbəəni oxumağa adət edən şəxs əgər adətini unudarsa və vəzifəsini icra etmək məqsədi ilə Həmd surəsini oxumağa başlayarsa, kafidir və yenidən Həmd, yaxud təsbihatı oxumasına gərək yoxdur.

Məsələ 1304. Üçüncü və dördüncü rəkətlərdə müstəhəbdir ki, insan təsbihat-iərbəyə istiğfar zikrini də əlavə etsin, məsələn, təsbihat-iərbədən sonra “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu ileyh”, yaxud “Allahumməğfirli” desin.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər namaz qılan üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmd, yaxud təsbihat-iərbəni oxuyub-oxumadığına şəkk edirsə, yaxud nə qədər oxuduğuna şəkk edirsə, məsələn, təsbihat-iərbəni iki, yoxsa üç dəfə dediyini bilmirsə, istiğfar zikrini hələ söyləmədiyi təqdirdə Həmd, yaxud təsbihat-iərbəni oxumalı, təsbihatın sayı xüsusunda şəkk etdiyi halda isə az olan sayı əsas götürərək təsbihatı tamamlamalıdır, yəni yuxarıdakı misalda iki dəfə oxuması ehtimalının üzərində dayanaraq təsbihatı bir dəfə də deməlidir. Əgər istiğfar zikrini söyləyərkən, yaxud istiğfardan sonra və rükuya əyilməzdən öncə qeyd edilən şəklərdən biri yaranarsa, izah edilən hökm, vacib ehtiyata əsasən, bu vəziyyətə də şamil olunur.

Məsələ 1305. Əgər üçüncü və dördüncü rəkətlərin rükusunda, yaxud rükuya əyilərkən Həmd, yaxud təsbihatı oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə və ya təsbihatı neçə dəfə dediyi ilə bağlı şəkkə düşərsə, hərçənd hələ ruku vəziyyətinə çatmamış olsa belə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1306. Əgər namaz qılan Həmd və surəni, yaxud təsbihat-iərbəni oxuyarkən özündən asılı olmadan bədəni aramlığını itirəcək şəkildə bir qədər hərəkət edərsə və səhvən, yaxud qeyri-ixtiyari surətdə namazın qiraətinin bir hissəsini bu halda oxuyarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, bədəni aram olduqdan sonra hərəkət halında dediklərini yenidən oxumalıdır.

Namazın qiraətinin müstəhəbləri və məkruhları

Məsələ 1307. Bütün namazların birinci rəkətində Qədr, ikinci rəkətində isə İxlas surəsini oxumaq müstəhəbdir.¹

Məsələ 1308. İnsanın bir gün ərzində qıldığı namazların heç birində İxlas surəsini oxumaması məkruhdur.

Məsələ 1309. İxlas surəsini bir nəfəsə oxumaq məkruhdur.

Məsələ 1310. Namaz qılanın birinci rəkətdə oxuduğu surəni (İxlas surəsi istisna olmaqla) ikinci rəkətdə də oxuması məkruhdur, lakin belə edərsə

¹ Əgər namazda hər hansı bir surəni oxumağa niyyət edərsə, lakin Qədr və Tovhid surələrini namazda oxumağın fəzilətinə görə həmin surəni oxumayıb Qədr və Tovhid surələrini oxuyarsa, hər iki surənin savabı onun üçün yazılır.

sə, namazı doğrudur. Namaz qılan İxlas surəsini hər iki rəkətdə oxuyarsa, məkrüh deyil.

Məsələ 1311. Namazın qiraətində aşağıdakılar müstəhəbdir:

- 1) Namaz qılan şəxs birinci rəkətdə Həmd surəsini oxumazdan öncə “Əuzu billəhi minəş-şəytanir-racim” desin və daha yaxşı olar ki, onu ahəstə səslə tələffüz etsin;
- 2) Zöhr və əsr namazlarının birinci və ikinci rəkətlərində “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”i uca səslə desin;
- 3) Həmd və surəni tələsmədən, səlis və aydın surətdə oxusun;
- 4) Hər ayənin sonunda vəqf etsin, yəni onu növbəti ayəyə birləşdirməsin;
- 5) Həmd və surəni oxuyarkən ayələrin mənalara diqqət yetirsin;
- 6) Camaat namazında iştirak edirsə, imamın, namazı fərdi qaydada qılırsa, özünün oxuduğu Həmd surəsi başa çatdıqdan sonra “Əlhəmdu lilləhi rəbbil-ələmin” desin;¹
- 7) İxlas surəsini oxuduqdan sonra bir, iki, yaxud üç dəfə “Kəzəlikəllahu rəbbi”, yaxud “Kəzəlikəllahu rəbbuna” desin;
- 8) Surəni oxuduqdan sonra bir qədər gözləsin, sonra rükudan öncəki təkbiri desin və ya qunut tutsun;
- 9) Namazın Həmd və surəsini və digər zikrlərini oxuyan şəxs öz səsinə eşidə biləcəyi bir yerdə namaz qılsın, səs-küylü, yaxud küləkli bir yerdə namaz qılmasın.

Məsələ 1312. Aşağıdakı surələri namazda oxumaq tövsiyə olunmuşdur:

1. Sübh namazında Nəbə, İnsan, Gəşiyə, Qiyamət və bu kimi² surələri oxumaq.
2. Zöhr və işa namazlarında Əla, Şəms və bu kimi surələri oxumaq.
3. Əsr və məğrib namazlarında Nəsr və ya Təkasur surəsini oxumaq.
4. Cümə gününün sübh, zöhr və əsr namazlarının, habelə cümə axşamı işa namazının birinci rəkətində Cümə, ikinci rəkətində isə Münafiqun surəsini oxumaq.
5. Cümə gecəsinin məğrib namazında birinci rəkətdə cümə, ikinci rəkət-

¹ Camaat namazında imamın oxuduğu Həmd surəsi başa çatdıqdan sonra bəzi camaat namazlarında müşahidə olunduğu kimi, birlikdə və uca səslə “Əlhəmdu lilləhi Rəbbil Ələmin” zikrinin deyilməsi sabit olmamışdır. Bundan əlavə, məmumun namazın vacib və ya müstəhəb zikrlərini imamın eşidəcəyi tərzdə ucadan deməsi məkrühdür.

² Burada miqdar (uzun, orta və ya qısa olması) baxımından sözügedən surələr kimi olan surələr nəzərdə tutulur.

də isə Tovhid surəsini oxumaq.

6. Bazar ertəsi və cümə axşamı günləri sübh namazının birinci rəkətində İnsan, ikinci rəkətində Gəşiyə surələrini oxumaq.

5. Zikr

Namazın vacibatından biri də zikrdır.¹Namazın zikrləri arasında təkbirət əl-ehram zikri rükndür, qiraət, təşəhhüd, salam, rüku və səcdənin zikri kimi digər zikrlər isə qeyri-rükndür.

Namazın zikrlərindən bəzilərinə dair özünəməxsus hökmlər vardır ki, onların da hər biri əlaqədar mövzuda izah ediləcəkdir. Lakin zikrlərlə bağlı ümumi hökmlər də vardır. Bu mövzuda həmin hökmlər izah ediləcəkdir.

Məsələ 1313. İnsan namazda təkbirət əl-ehramı, qiraəti (Həmd və surəni), təsbihat-iərbəəni, yaxud rüku və səcdələrin vacib zikrini və ya namazın digər vacib zikrlərini deyərkən bədəni hərəkətsiz və aram olmalı və bir qədər irəli, yaxud arxaya getmək və ya bədənini bir qədər sağa, yaxud sola doğru hərəkət etdirmək istədikdə heç bir şey deməməlidir.

Məsələ 1314. Namazın müstəhəb zikrlərini hədislərdə namazda deyilməsi müstəhəb sayılan bir zikri söyləmək niyyəti ilə demək istəyərsə, onları təyin olunmuş yerdə deməli, lazım ehtiyata əsasən, bədəni aram olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər namazqılan şəxs məsələni, rükuya və ya səcdəyə getdiyi əsnada təkbir deyərsə, onu namazda söylənilməsi tövsiyə edilən bir zikr niyyəti ilə dediyi təqdirdə həmin zikr doğru sayılmır, hətta namazın özünün doğru sayılması da işkallıdır. Lakin onun qasir cahil olması və ya unutqanlıq, yaxud qəflət səbəbilə bu işi görməsi halı istisnadır.

Əlbəttə, “Bihəvlillahi və quvvətihi əqumu və əqudu” zikrini istisna olaraq ayaq üstə qalxarkən demək lazımdır.

Məsələ 1315. Həmd və surəni, yaxud təsbihat-iərbəəni və ya təşəhhüd və salamu oxuyarkən əl və barmaqları hərəkət etdirmək namaza xələl gətirmir, hərçənd müstəhəb ehtiyat onları da hərəkət etdirməməyi tələb edir.

Məsələ 1316. İnsan namazın sözlərini ərəbcə düzgün oxumalıdır və bu hökm yalnız Həmd və surəyə aid olmayıb təsbihat-iərbəə, rükunun zikri,

¹Qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzu ilə bağlı bəzi hökmlər həm namazın zikrlərinə, həm də qiraətinə aid olduğuna görə (təkrara yol verməmək üçün) həmin hökmlər qiraət mövzusunda ayrıca açıqlanmamış, bu mövzuda izah edilmişdir.

səcdənin zikri, təşəhhüd və salam kimi namazın bütün vacib zikrlərinə şamildir.

Məsələ 1317. Namaz qılan şəxs azərbaycanca transliterasiyası (yazı qrafikası) ərəbcə tələffüzündən fərqlənən və yanlış tələffüzü mənanın dəyişməsi və ya sözün mənasız olması ilə nəticələnən hərflər (samitlər) xüsusunda diqqətli olmalı, onları ərəbcə düzgün tələffüz etməlidir. Həmin hərflər bunlardır: “و, ق, غ, ع, ظ, ط, ض, ص, ذ, ح, ث”.¹

Digər hərflər isə ərəb və azərbaycan dillərində, əsasən, eyni cür tələffüz olunur. Namaz qılan bu hərflərin ifadə etdiyi səsləri azərbaycan dilində olduğu kimi tələffüz edərsə, kafidir, hərçənd ərəbcə fəsih tələffüz olunması daha münasibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, namazın sözlərini təşkil edən səslərin artikulyasiyası (məxrəci) zamanı səslərin dəqiqliklə təcvid kitablarında qeyd edildiyi kimi tələffüz olunması vacib deyil, onların tələffüzü zamanı eşidilən səsin ərəblər həmin səsləri tələffüz edərkən eşidilən səsə bənzəyəcəyi şəkildə deyilməsi kifayətdir.

Məsələ 1318. Həmd və surənin, eləcə də digər ziklərin oxunuşunun ürfə görə “danışmaq” hesab edilməsi şərtidir.

Burada danışmaq deyərkən danışmaq aparatının, o cümlədən, boğaz, ağız boşluğunun və s. fəaliyyəti nəticəsində tələffüz olunan və danışanın sakit bir yerdə olduğu təqdirdə öz sədasını eşitdiyi səslər nəzərdə tutulur və səsin yalnız küyünü eşitmək də kafidir, başqa sözlə tələffüz etdiyi sözləri bir-bir ayırd edə bilməsi şərt deyil.

Lakin sözlərin dil və dodaqlar hərəkət etmədən, yalnız zəhndə (daxili nitqdə) təsəvvürü kafi deyil. Həmçinin, səslər normal qaydada artikulyasiya edilmədən dil və dodaqların hərəkət etdirilməsi (dodaqlarla oxumaq)

¹Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə və eləcə də sonrakı məsələlərdə əsərin orijinalında fars dili ilə bağlı izahlar tərəfimizdən azərbaycan dili ilə bağlı izahlarla əvəz edilmişdir. Həmçinin, burada aşağıdakı məqamlara toxunmağı da məqsəduyğun hesab edirik:

- 1) Həməz (◌) samiti müasir ərəb dilində əlifbaya daxil edilmədiyinə, həmçinin, ana dilimizin səs sistemində mövcud olmayan bu boğaz samitinin düzgün tələffüz edilməməsi mənə dəyişikliyinə səbəb olmadığına görə tələffüzü fərqli olan hərflər (samitlər) sırasına daxil edilməmişdir. Məsələn, Həmd surəsinin 5-ci ayəsinin ilk sözü olan “İyyakə” və İxlas surəsinin 1-ci ayəsinin son sözü olan “Əhəd” sözlərinin ilk səsi həməz samitidir. Lakin onların ərəb dilindəki tələffüzündən bir qədər fərqli, ana dilimizdə olduğu kimi sait səslərlə tələffüz edilməsi bu sözlərin mənasının dəyişməsi ilə nəticələnir.
- 2) Qaf (ق) və vav (و) samitlərinin də tələffüzü azərbaycan dilinin /q/ və /v/ fonemlərinin tələffüzündən fərqlənir. Lakin onların tələffüzdə ana dilimizdəki sözügedən samit səslərlə əvəz edilməsi mənə dəyişikliyinə səbəb olmur. *Tərc.*

kafi deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm namazla yanaşı Quran qiraətinə və duaların oxunmasına da aiddir.

Məsələ 1319. Təcvid alimləri deyirlər: Əgər misal olaraq “سُوء” sözündə olduğu kimi bir sözdə “vav” hərfi varsa, həmin sözdə “vav” hərfindən öncəki hərf “dammə”lidirsə və eyni sözdə “vav”dan sonrakı hərf “həmzə”dirsə, həmin “vav” mədd edilməli, yəni uzadılmalıdır (ondan öncəki dammə (zəmmə) uzun /u/ səsi kimi tələffüz edilməlidir. Həmçinin, əgər misal olaraq “جَاءَ”, yaxud “مَلَأَتْ” sözündə olduğu kimi bir sözdə “əlif” varsa, həmin sözdə “əlif”dən öncəki hərf “fəthə”lidirsə və eyni sözdə ondan sonrakı hərf “həmzə”dirsə, “əlif” mədd edilməlidir (yəni ondan öncəki fəthə uzun /ə/, bəzi samitlərdə isə uzun /a/ səsi kimi tələffüz edilməlidir). Habelə, əgər misal olaraq “جِءَ” sözündə olduğu kimi bir sözdə “ya” varsa, həmin sözdə “ya”dan öncəki hərf “kəsre”lidirsə və eyni sözdə ondan sonrakı hərf “həmzə”dirsə, “ya” mədd ilə oxunmalıdır (yəni ondan öncəki kəsre uzun /i/ səsi kimi tələffüz edilməlidir). Əgər bu hərflərdən (vav, əlif və ya) sonra həmzə deyil, başqa bir sakin (hərəkəsiz), yaxud təşdidli (qoşa samit kimi tələffüz olunan) hərf olarsa, yenə də sözügedən üç hərf mədd ilə oxunmalıdır.

Lakin bu qəbildən olan hallarda qiraətin doğru sayılması üçün məddə ehtiyac yoxdur və mədd vacib deyil. Beləliklə, əgər namaz qılan qeyd edilən qaydada riayət etməsə də, namazı doğrudur.

Lakin təşdid və əlifin düzgün tələffüzü üçün bir qədər məddə ehtiyac olan “وَلَا الضَّالِّينَ” kimi sözlərdə əlif və “lam”ın təşdidinin tələffüzü üçün lazım olan qədər mədd etməlidir. Lakin əgər bu sözü “وَلَا الضَّالِّينَ” kimi (əlifsiz), yaxud “وَلَا الضَّالِّينَ” kimi (təşdidsiz “lam” ilə) oxuyarsa, doğru deyil.

Məsələ 1320. Sakin “nun” və ya tənvidən sonra “yərməlu” hərflərindən biri gələrsə, idğam etmək vacib deyil, hərçənd idğama riayət etmək müstəhəbdir. Məsələn, “Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd” (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا) ayəsində “yəkun ləhu” (وَلَمْ يَكُنْ) sözündəki “nun” hərfini “lam”da və ya mübarək zikrlərdən olan “Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd” (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ) zikrində “əla Muhəmmədin” (عَلَى مُحَمَّدٍ) kəlməsindəki tənvin “və Ali Muhəmmədin” (وَآلِ مُحَمَّدٍ) sözünə birləşdirildikdə, “vav”da idğam etmək lazımdır.

Lakin həmin əlamət “qinvan” (قِنْوَان) və “sinvan” (سِنْوَان) sözlərində olduğu kimi bir sözdə olarsa və idğam olunması səhvlə nəticələnərsə, belə

yerlərdə idğam etmək caiz deyil.

Məsələ 1321: Namazın zikrlərində və qiraətində hərəkənin hər fə çevrilməsinə səbəb olan “işba” ərəb dilli insanların tələffüzündə yayılmış bir haldırsa, işkalı yoxdur. Əks halda, vacib ehtiyata əsasən, tərک olunmalıdır.

Məsələ 1322: Müstəhəb ehtiyata əsasən, namaz qılan şəxs namazın zikrlərindən hər hansı birini deyərkən hərəkə ilə vəqf və sükunla vəsl etməsin.

Hərəkə ilə vəqf deyərkən sözün sonundakı fəthə, kəsre və dammən (ə/a, i və u səslərini) tələffüz etmək və həmin sözlə sonrakı söz arasında fasilə vermək, məsələn, “Ər-Rahmənir-Rahimi” demək, yəni “Rahim” sözünün “mim” hərfini kəsre ilə oxumaq və sonra bir qədər fasilə verərək “Məliki yəumid-din” demək nəzərdə tutulur.

Sükunla vəsl deyərkən isə sözün fəthə, kəsre, yaxud dammənini tələffüz etməmək və həmin sözü sonrakı sözə birləşdirmək, məsələn, “Ər-Rahmənir-Rahim” demək, yəni “Rahim” sözünün “mim” hərfini kəsresiz oxumaq və fasilə vermədən “Məliki yəumid-din” demək, yaxud təşəhhüddəki salavat zikrində “Allahummə səlli əla Muhəmməd” demək, yəni “Muhəmməd” sözünün “dal” hərfini sakini hər fə kimi tələffüz etmək (sözün sonundakı “in” tənvinini tələffüz etməmək) və dərhal salavatın davamını, yəni “və Ali-Muhəmməd” demək nəzərdə tutulur.

Məsələ 1323. Əgər namaz qılan bir ayə, yaxud sözü deyib tamamladıqdan sonra onu düzgün deyib-demədiyinə şəkk edərsə, məsələn, “Qul huvəllahu əhəd” ayəsini düzgün oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməyə bilər.

Lakin əgər həmin ayə, yaxud sözü ehtiyat üçün yenidən düzgün qaydada deyərsə, namaza xələl gətirmir¹ və bir neçə dəfə şəkk etsə də, bir neçə dəfə təkrarlaya bilər. Lakin əgər vasvasılıq həddinə çatarsa, namazın vaxtı geniş ikən yaxşı olar ki, təkrarlamasın. Vaxta az qaldıqda, yəni bu təkrarın namazın bir hissəsinin vaxt başa çatdıqdan sonra qılınması ilə nəticələnməyi təqdirdə isə caiz deyil.

Məsələ 1324. Əgər insan öyrəndiyi bir sözü (namazın vacib zikrlərindən hər hansı birinin sözlərini) düzgün hesab edərək namazda bildiyi kimi deyib sonra onu düzgün demədiyini başa düşərsə, namazı yenidən qılması

¹Qeyd etmək lazımdır ki, namazın salamlarının təkrarlanması özünəməxsus hökmləri vardır. Bu hökmlər 1442-ci məsələdə izah ediləcəkdir.

lazım deyil.¹ Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən namazı vaxtında təkrarən qılmalı, vaxt başa çatdığı halda isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 1325. Namazın qiraət və digər vacibətini öyrətmək üçün muzd almaq, vacib ehtiyata əsasən, haramdır. Lakin namazın müstəhəblərini öyrətmək üçün muzd almaq olar.

6. Rükü

Məsələ 1326. Namaz qılan şəxs hər rəkətdə qiraətdən sonra rükü etməli, yəni sonrakı məsələlərdə izah ediləcək qaydada əyilməlidir.

Rükunun vacibəti və onunla əlaqədar hökmlər

1) Əyilmək

Məsələ 1327. Əyilmə insanın bütün əl barmaqlarının, o cümlədən baş barmağının ucunu dizin üstünə qoya biləcəyi qədər olmalıdır. Bu qədər əyilmək qadınlar üçün, ehtiyata əsasən, vacibdir.

Məsələ 1328. Əyilmə rükü etmək və uca Allah qarşısında itaətkarlıq nümayişi məqsədi daşmalıdır. Beləliklə, əgər insan başqa bir iş, məsələn, bir canlıyı öldürmək, yaxud yerdən nə isə götürmək üçün əyilərsə, bunu rükü hesab edə bilməz, bu halda ayağa qalxmalı və yenidən rükü məqsədilə əyilməlidir. Sözügedən vəziyyətdə bu hərəkətlə (rükudan başqa bir məqsədlə əyilmə ilə) rükn artıq icra edilmiş sayılmır və namaz batil olmur.

Məsələ 1329. Əgər namaz qılan rükunu qeyri-normal bir tərzdə icra edərsə, məsələn, sola, yaxud sağa əyilərsə və ya dizlərini qabağa çəkərsə, yaxud hərçənd əlləri dizinə çatsa belə, doğru deyil. Əgər namaz qılan rükü həddində əyilərsə, lakin barmaqlarının uclarını dizlərinə qoymazsa, namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1330. Qol, yaxud dizi başqalarının qol və dizindən fərqlənən, məsələn, qolu bir qədər əyiləcəyi təqdirdə dizlərinə çatacaq qədər xeyli uzun olan, yaxud diz qapaqları başqa insanlarınkı ilə müqayisədə daha aşağıda olub, əllərini dizlərinə çatdırmaq üçün daha çox əyilməli olan şəxs normal həddə əyilməlidir.

Məsələ 1331. Oturaq halda rükü edən şəxs üzü dizlərinin müqabilinə

¹ Bu hökmdə qiraət və ya zikri doğru oxumasından əmin olan namaz qılan şəxsin düzgün tələffüzü öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verib-verməməsinin fərqi yoxdur.

çatacaq qədər, müstəhəb ehtiyata əsasən isə üz səcdə yerinin müqabilinə çatacaq qədər əyilməlidir.

Məsələ 1332. Əgər namaz qılan rüku vəziyyətini aldıqdan sonra qəsdən başını rükudan qaldıraraq iki dəfə rüku həddində əyilərsə, namazı batildir.

2) Rükudan bilavasitə öncəki qiyam

Məsələ 1333. Namazın rüknlərindən olan rükudan bilavasitə öncəki qiyam insanın ayaq üstə duruş halından rükuya əyilməsi deməkdir. Məsələn, əgər insan Həmd və surəni oxuduqdan sonra yerdən bir şeyi götürmək kimi hər hansı bir səbəblə bir anlıq yerə oturarsa, yenidən ayağa qalxmalı, ayaq üstə duruş vəziyyətindən rükuya əyilməlidir və oturduğu yerdən ayağa qalxmadan rükuya gedərsə, namazı batildir. Beləliklə, rükudan bilavasitə öncəki qiyam rüku öncəsi fasilə və yubanma demək deyil.

3) Rükunun zikri

Məsələ 1334. Namaz qılanın rükuda zikr deməsi vacibdir və daha yaxşı olar ki, ixtiyar halında¹ rükuda üç dəfə “Subhanəllah”, yaxud bir dəfə “Subhanə rəbbiyəl-Əzimi və bihəmdih”² desin. Hərçənd, uca Allaha təzim və təqdis məzmunu daşıyan istənilən zikrin deyilməsi kafidir, lakin vacib ehtiyata əsasən, həmin qədər olmalı, məsələn, üç dəfə “Əlhəmdu lil-lah”, yaxud üç dəfə “Allahu əkbər” deyilməlidir.

Rükunun vacib zikri olaraq digər zikrlərin edilməsi, o cümlədən istiğfar və salavat, insanın özü və möminlər üçün diləklərini dilə gətirərək uca Allaha dua etməsi isə kafi deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Subhanə rəbbiyəl-Əzim”i yaxşı tələffüz edə bilməyən şəxs başqa bir zikr, məsələn, üç dəfə “Subhanəllah” deməlidir. Bu məsələdə namazın vacib və müstəhəb olmasının fərqi yoxdur. Vaxtın məhdud olduğu, yaxud çıxılmaz hallarda və zəruri vəziyyətlərdə bir dəfə “Subhanəllah” demək kafidir.

¹İxtiyar halı bir şəriət hökmünün şamil olunması üçün normal hesab edilən, hər hansı bir zərurətlə əlaqədar olaraq istisna hal (ixtiyarın əksi olan bu hala “iztirar” deyilir) sayılmayan vəziyyətdir. *Tərc.*

²“Subhanə Rəbbiyəl əzim” deməsi kifayətdir. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, “və bihəmdih” sözlərini də ona əlavə etsə yaxşıdır.

Məsələ 1335. Rükunun vacib zikri ilə bağlı iki şərt vardır:

- a) Müvalata riayət olunmalı, yəni zikrin sözləri fasiləsiz ardıcılıqla deyilməlidir;
- b) Zikr ərəbcə düzgün deyilməli, yəni tələffüz zamanı samit və səslərin düzgün artikulyasiyasına (məxrəcinə) riayət olunmalıdır.

4) Bədənin hərəkətsizliyi və aramlığı

Məsələ 1336. Ruku halında, hətta vacib ehtiyata əsasən, vacib zikri deməklə məşğul olmadığı zaman da namaz qılanın bədəni hərəkətsiz və aram olmalı, bədənin iradi surətdə aramlıq və hərəkətsizlik halından çıxacaq şəkildə hərəkət etdirməməlidir. Əgər qəsdən bu hərəkətsizlik şərtinə riayət etməzsə, vacib ehtiyata əsasən, hətta zikri hərəkətsiz vəziyyətdə təkrarən desə belə, namaz batildir.

Məsələ 1337. Əgər namaz qılan ruku halında özündən asılı olmadan aramlığını itirəcək şəkildə hərəkət edərsə, vacib ehtiyata əsasən, bu halda sükut etməli və rükunun zikrini deməməlidir. Əgər səhvən, yaxud özündən asılı olmadan bu vəziyyətdə rükunun zikrini deyərsə, zikr doğrudur. Hərçənd daha yaxşı olar ki, bədən aram olduqdan sonra zikri yenidən desin.

Lakin əgər aramlığını itirməyəcək şəkildə cüzi hərəkət edərsə, yaxud barmaqlarını zikr əsnasında hərəkət etdirərsə, bu, namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1338. Rükuda vacib zikri demək üçün lazım olan qədər yubanmaq və vacib zikrin deyilməsi əsnasında bədənin hərəkətsizliyi və aramlığı vacibdir. Buna əsasən, əgər namaz qılan ruku həddinədək əyilməmiş, yaxud ruku həddinə çatdıqdan sonra və bədəni aram olmamış qəsdən rükunun vacib zikrini deyərsə, namazı batildir.

Əgər səhvən, yaxud unutqanlıqdan zikri ruku həddinə çatdıqdan sonra bədəni hərəkətdə ikən deyərsə, onu yenidən deməsi vacib deyil, hərçənd, müstəhəb ehtiyat bədən aramlaşdıqdan sonra onu yenidən deməyi tələb edir.

Məsələ 1339. Əgər namaz qılan vacib zikr başa çatmamış qəsdən başını rükudan qaldırırsa, namazı batildir. Hətta ruku vəziyyətindən çıxmadığı və rükunun zikrini təkrarən dediyi təqdirdə də rükuda tələb olunan hərəkətsizliyi qəsdən pozduğuna görə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir. Əgər səhvən vacib zikr başa çatmamış başını qaldırırsa, namazı doğru-

dur.¹

Məsələ 1340. Əgər insan xəstəlik və bənzər səbəblərlə əlaqədar olaraq rükuda hərəkətsiz qala bilmirsə, namazı doğrudur, lakin rüku vəziyyətindən çıxmamış vacib zikri deməlidir.

Vacib zikri deyə biləcək qədər (hərçənd bir dəfə "Subhanəllah" deyəcək qədər və hərçənd bədəni aram olmasa belə) rüku vəziyyətində qala bilmədiyi təqdirdə isə zikri deməsi vacib deyil. Lakin, müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, hərçənd qalanını rükudan qalxarkən ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə (yəni, namazın vacib zikri niyyəti ilə deyil, bu zikrin ümumiyyətlə bəyənilən və savab olması niyyəti ilə) demək, yaxud rüku vəziyyətinə çatmamış ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə zikri söyləməyə başlamaq surəti ilə olsa da, zikri desin.

5) Rükudan sonrakı qiyam

Məsələ 1341. Rükunun zikri başa çatdıqdan sonra vacibdir ki, namaz qılan qamətini düzəltsin və vacib ehtiyata əsasən, bədəni aram olduqdan sonra səcdəyə getsin. Əgər qəsdən ayağa qalxmadan səcdəyə gedərsə, namazı batildir. Həmçinin, rükunun zikri başa çatdıqdan sonra ayaq üstə durarsa, lakin qəsdən bədəni aram olmadan səcdəyə gedərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Rüku ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1342. Əgər insan rüku həddində əyilə bilmirsə, bir şeyə söykənərək ayaq üstə rüku etməlidir. Əgər bir şeyə söykəndikdə də normal qaydada rüku edə bilmirsə, ürfən rüku adlandırılacaq qədər əyilməlidir.

Əgər bu qədər də əyilə bilmirsə, ayaq üstə rüku üçün başı ilə işarə etməlidir. Əgər, ümumiyyətlə, namazda ayaq üstə durmağa qadir deyilsə, rükunu oturaq vəziyyətdə yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1343. Ayaq üstə rüku edə bilməyən, lakin rüku üçün oturaq vəziyyətdə əyilə bilən şəxs ayaq üstə namaz qılmalı, rüku üçün başı ilə işarə etməlidir və müstəhəb ehtiyata əsasən, başqa bir namaz da qılmalı, həmin namazın rükusu əsnasında oturmalı və rüku üçün əyilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəzifəsi ayaq üstə və ya işarə ilə rüku etmək

¹ Əgər hələ rüku vəziyyətindən çıxmamışdırsa, rüku zikrini yanlışlıqla dediyi halda onu yenidən deməsi lazım deyil və namazı doğrudur.

olan şəxs məsələdən xəbərsizlik səbəbilə namazlarını oturaq vəziyyətdə qılsa, namazın vaxtı bitmədiyi surətdə onu yenidən qılmalı, vaxtı sona çatdığı halda isə qəzasını etməlidir.

Məsələ 1344. Rükü üçün başı ilə işarə etməli olan şəxs əgər başı ilə işarə edə bilmirsə, rükü niyyəti ilə gözlərini yumaraq onun zikrini deməli və rükudan qalxmaq niyyəti ilə gözlərini açmalıdır. Əgər bunu da bacarmırsa, qəlbində rükü niyyəti etməli və vacib ehtiyata əsasən, əli ilə, yaxud bənzər bir şəkildə rükü üçün işarə etməli və onun zikrini söyləməlidir.

Sonuncu halda əgər namaz qılan oturaq vəziyyətdə rükunu baş işarəsi ilə yerinə yetirə bilirsə, vacib ehtiyata əsasən, namazı həm ayaq üstə (rükusu qəlbdə niyyət etmək və əl işarəsi, yaxud bənzər bir hərəkətin müşayiəti ilə olmalıdır), həm də oturaq vəziyyətdə (rükusu baş işarəsi ilə yerinə yetirilməlidir) qılmalıdır.

Məsələ 1345. Qocalıq səbəbilə beli əyilən, yaxud anadangəlmə və ya xəstəlik kimi səbəblərdən rükü vəziyyətinə oxşar halda qalan şəxs rükudan əvvəl hətta əsa vasitəsilə və ya divara söykənməklə belini tam şəkildə düzəldə bilirsə, bu işi görməsi vacibdir.

Lakin bu iş mümkün olmazsa, amma bir miqdar belini düzəldə bilərsə, belə ki, ondan sonra əyilmək ürfü cəhətdən “rükü etmək” hesab olunarsa, hətta bu ad beli əyilən şəxslərə aid edilsə də, həmin işi görməlidir.

Bu miqdarda da mümkün olmadığı halda, rükü üçün başı ilə işarə etməli, onu da bacarmadıqda isə gözləri ilə işarə etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən şəxsin təkbirət əl-ehramı və ya qiraəti deyərkən imkan daxilində düz dayanması vacibdir.

Məsələ 1346: Əgər namaz qılan rükunu unudar və səcdəyə çatmamış xatırlayarsa, ayağa qalxmalı, sonra rükuya əyilməlidir və əgər ayağa qalxmadan əyildiyi vəziyyətindən rükü vəziyyətinə keçərsə, kafi deyil.

Məsələ 1347. Əgər alını yerə dəydikdən sonra rükü etmədiyini xatırlayarsa, geriye qayıtmalı və rükunu ayağa qalxdıqdan sonra etməlidir. İkinci səcdədə (başını möhürə qoyduqdan sonra) xatırladığı təqdirdə isə namazı, lazım ehtiyata əsasən, batildir.

Məsələ 1348: Əgər insan başını möhürə qoyub səcdə etməklə məşğul olanadək rükudan sonra belini dikəltməyi unudarsa və ya səcdəyə getmək vəziyyətində olub, səcdəyə əyilib rükü həddini keçərsə, lakin hələ başını möhürə qoymadan rükudan sonra belini düzəltməyi unuduğunu xatırlayarsa, namazını davam etməlidir və namazı doğrudur. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, səcdədən öncə (başını möhürə qoymamış) yadına düşsə, qı-

yam halına qayıtmalı, düz dayanmalı, ondan sonra səcdəyə getməlidir.

Lakin birinci səcdədə (başı möhürə qoyandan sonra), yaxud iki səcdə arasında xatırlayarsa, qayıtmamalı, namazı tamamlamalıdır və müstəhəb ehtiyat namazı yenidən qılmağı tələb edir.

Əgər ikinci səcdədə və ya ondan sonra yadına düşərsə, qiyama hazırlıq yeri keçmişdir. Buna görə də, namazı davam etdirməlidir, namazı səhihdir və öhdəsində heç bir şey yoxdur.

Rükunun müstəhəbləri

Məsələ 1349. Aşağıdakılar rükuda müstəhəb sayılır:

- 1) Rükuyə əyilməzdən öncə ayaq üstə düz dayandığı halda təkbir demək və onu deyərkən əlləri təkbirət əl-ehramda olduğu kimi yuxarı qaldırmaq;
- 2) Rükuda kişinin ayaqlarını və kürəyini düz saxlayacaq şəkildə dizlərini arxaya verməsi, əllərinin içini dizlərinə qoyması və əl barmaqlarını diz qapağını əhatə edəcək şəkildə bir-birindən aralı tutması, qadının isə əllərini dizlərindən yuxarı qoyması, dizlərini arxaya verməməsi, belini çox əyməməsi və sağrı nahiyəsi görünəcək şəkildə qövsvəri vəziyyət almaması;
- 3) Sağ əlin içini sol əlin içindən öncə dizə qoymaq;
- 4) Boynu uzatmaq və kürəklə bərabərləşdirmək;
- 5) Rükü halında ayaqların arasındakı yerə baxmaq, rükudan sonrakı qiyam halında isə səcdə yerinə baxmaq;
- 6) Rükunun zikrini təkrarlamaq və onu tək sayda bitirmək;
- 7) Zikrdən əvvəl və ya sonra salavat demək;
- 8) Rükü zikrindən öncə belə demək: “Allahummə ləkə rəkətu və ləkə əsləmtu və bikə aməntu və ələykə təvəkkəltu və əntə Rabbi, xəşə ləkə qalbi və səm-i və bəsəri və şüri və bəşəri və ləhmi və dəmi və muxi və əsabi və izami, və ma əqalləthu qədəməyə ğayra mustənkifin və la mustəkbirin və la mustəhsir”.
- 9) Rükudan qalxdıqdan və qiyam vəziyyətini aldıqdan sonra bədən aram olduğu halda “Səmiəllahu limən həmidəh”¹ demək. Həmçinin demək: “Əlhəmdulilləhi Rəbbil ələmin”. Yaxud: “Əlhəmdu lilləhi Rəbbil ələminə əhləl cəbəruti vəl kibriyai vəl əzəməh. Əlhəmdulilləhi Rəbbil ələmin”

¹ Oturaq halda namaz qılarkən “səmiəllahu limən həmidəh” deməyin müstəhəb olması sabit olmamışdır. Lakin onu rəca qəsdilə deməyin maneəsi yoxdur.

Rükunun məkruhları

Məsələ 1350. Rükuda başı aşağı salmaq və ya bel ilə bərabər olmaya-caq şəkildə başı yuxarı qaldırmaq, habelə Quran oxumaq məkrüh sayılır.

7. Səcdə

Məsələ 1351. Namaz qılan vacib və müstəhəb namazların hər rəkətində rükudan sonra iki dəfə səcdə etməlidir. Səcdə uca Allahın qarşısında itaətkarlığın izhar edilməsi məqsədi ilə alnı xüsusi qaydada yerə qoymaqla gerçəkləşir və səcdənin vacibəti və hökmləri növbəti məsələlərdə açıqlanacaqdır.

Səcdənin vacibəti

1) Yeddi nahiyyəni yerə qoymaq

Məsələ 1352. Səcdə halında namaz qılanın alnı ilə yanaşı ovucları, diz qapaqları və ayaqlarının baş barmaqlarını da yerə qoyması vacibdir.

Səcdə xüsusunda alın deyərkən, vacib ehtiyata əsasən, alnın ortası nəzərdə tutulur və bu nahiyyə alnın ortasında qaşların başlanğıcından¹ saç tüklərinin bitməyə başladığı yerədək iki xəyali xəttin çəkilməsi ilə təsəvvür edilən bir düzbucaqlıya bənzəyir.

Məsələ 1353. Səcdədə alnı (alın deyərkən nəyin nəzərdə tutulduğu öncəki məsələdə izah edilmişdir) bütünlüklə torpağa, möhürə, yaxud səcdənin doğru olduğu bir şeyin üzərinə qoymaq vacib deyil. Əgər insan alnının bir hissəsini ürfən səcdə sayıla biləcək şəkildə torpağa, möhürə, yaxud səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyin üzərinə qoyarsa, hərçənd bir barmaq buğumu ölçüsündə, yaxud daha az bir hissəsini qoysa belə, kafidir.

Məsələ 1354. Səcdədə insan ovucları (barmaqlar da daxil olmaqla) yerə qoymalı və vacib ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə ovucu bütövlüklə yerə dayamalıdır.

Lakin zərurət hallarında əlin üst tərəfini də qoymaq olar. Əgər əlin üst tərəfini də yerə qoymaq mümkün olmasa, vacib ehtiyata əsasən, biləyini

¹Qaşların başlanğıcı deyərkən onların burun arakəsmə sümüyünə yaxın olan tərəfi nəzərdə tutulur.

yerə qoymalıdır. Bunu da bacarmadığı təqdirdə qolun dirsəyədək olan (bazuönü) hissəsində hər hansı bir nahiyəni yerə qoya bilirsə, həmin nahiyəni qoymalıdır. Əgər bu da mümkün deyilsə, qolun bazu (çiyindən dirsəyədək) hissəsini qoymaq kafidir.

Məsələ 1355. İnsan səcdədə hər iki dizini yerə qoymalıdır və diz qapaqlarını bütövlükdə yerə qoymaq lazım deyil. Dizin başlanğıc hissəsini, yəni, diz qapağının baldır sümüyünə birləşən hissəsini yerə qoyması kifayətdir.

Məsələ 1356. Səcdədə ayaqların baş barmaqları yerə qoyulmalıdır. Lakin baş barmaqların ucunu yerə dayamaq vacib deyil. Baş barmaqların üst, alt yaxud kənar hissəsinin yerə qoyulması da kafidir.

Məsələ 1357. Namaz qılan ayaqlarının baş barmaqları ilə yanaşı digər barmaqlarını da yerə qoyarsa, namaza xələl gəlmir.

Lakin əgər ayaqların baş barmaqlarını yerə qoymayıb digər barmaqları, yaxud ayaqların üst tərəfini yerə qoyarsa və ya dırnağın uzun olması səbəbi ilə baş barmaq yerə dəyməzsə, namaz batildir. Məsələni bilmədəyinə görə namazlarını bu cür qılan şəxs məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verərək müqəssir olduğu təqdirdə yenidən qılmalıdır, məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verməyib qasir cahil olduğu təqdirdə isə qıldığı namazlar doğru sayılır.

Məsələ 1358. Ayağının baş barmağının bir hissəsi kəsilən şəxs onun qalan hissəsini yerə qoymalıdır. Əgər tamamilə kəsilmişdirsə, yaxud heç bir vəchlə yerə qoyula bilməyən kiçik bir hissəsi qalmışdırsa, vacib ehtiyata əsasən, digər barmaqları yerə qoymaq lazımdır. Əgər ayaq barmaqlarından heç biri yoxdursa, ayağının qalan hissəsinin istənilən qədərini yerə qoyarsa, kafidir.

Məsələ 1359. Alnını yerə qoya bilən şəxs onu qəsdən, yaxud səhvən yerə qoymazsa, hərçənd digər nahiyələr yerə dəysə də, səcdə etməmişdir. Lakin əgər alnını yerə qoyarsa və səhvən digər nahiyələri yerə qoymazsa, yaxud səhvən zikr deməzsə, səcdə doğrudur.

Məsələ 1360. Əgər insan qeyri-adi qaydada səcdə edərsə, məsələn, sinəsini və qarnını yerə dayayarsa, yaxud ayaqlarını bir qədər uzadarsa, səcdə etmiş sayıldığı təqdirdə namazı doğru, yerə uzanmış sayıldığı və səcdə hesab edilmədiyi təqdirdə isə namazı batildir.

2) Səcdənin zikri

Məsələ 1361. Namaz qılanın səcdədə zikr deməsi vacibdir və daha yaxşı olar ki, ixtiyar halında¹ səcdədə üç dəfə “Subhanəllah”, yaxud bir dəfə “Subhanə rabbiyəl-Əla və bihəmdih”² desin. Hərçənd, uca Allaha təzim və təqdis məzmunu daşıyan istənilən zikrin deyilməsi kafidir, lakin vacib ehtiyata əsasən, həmin qədər olmalı, məsələn, üç dəfə “Əlhəmdu lillah”, yaxud üç dəfə “Allahu əkbər” deyilməlidir.³

Səcdənin vacib zikri qismində digər zikrlərin edilməsi, o cümlədən istigfar və salavat, insanın özü və möminlər üçün diləklərini dilə gətirərək uca Allaha dua etməsi isə kafi deyil. “Subhanə rabbiyəl-Əla” zikrini yaxşı tələffüz edə bilməyən şəxs başqa bir zikr, məsələn, üç dəfə “Subhanəllah” deməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə namazın vacib ya müstəhəb olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 1362. Səcdənin vacib zikrində aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır:

- a) Müvalata riayət edilməli, zikrin sözləri ardıcıl və fasiləsiz deyilməlidir;
- b) Zikr ərəbcə düzgün deyilməli, yəni tələffüz əsnasında samit və sait səslərin artikulyasına riayət edilməlidir.

Məsələ 1363. Vaxt məhdud olduqda və zəruri hallarda səcdədə bir dəfə “Subhanəllah” demək kafidir.

3 və 4) İki səcdə arasında və vacib ehtiyata əsasən, ikinci səcdədən sonra oturmaq

Məsələ 1364. Birinci səcdənin zikri başa çatdıqdan sonra vacibdir ki, namaz qılan düzgün otursun və bədəni aram olduqdan sonra yenidən səcdəyə getsin.

Məsələ 1365. Əgər insan ikinci səcdəyə gedənə kimi birinci səcdədən

¹İxtiyar halı bir şəriət hökmünün şamil olunması üçün normal hesab edilən, hər hansı bir zərurətlə əlaqədar olaraq istisna hal (ixtiyarın əksi olan bu hala “iztirar” deyilir) sayılmayan vəziyyətdir. *Tərc.*

²“Subhanə rabbiyəl-Əla” demək kafidir. Müstəhəb ehtiyata əsasən isə “və bihəmdih” də deməlidir.

³ Əgər səcdədə rükuya məxsus olan “Subhanə Rabbiyəl əzimi və bihəmdih” zikrini, yaxud rükuda səcdəyə məxsus zikr olan “Subhanə Rabbiyəl-Əla və bihəmdih” zikrini deyib onunla kifayətlənersə, vacib ehtiyata əsasən doğru deyil.

sonra oturmağı unudarsa, yaxud ikinci səcdə etmək vəziyyətində olub, hələ başını möhürə qoymamış birinci səcdədən sonra düzgün oturmağı unuduğunu xatırlayarsa, namazını davam etdirməlidir və namazı doğrudur. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, ikinci səcdə üçün başını möhürə qoymamışdan öncə xatırlayarsa, oturmaq vəziyyətə qayıtmalı, düz oturmalı, ondan sonra səcdəyə getməlidir.

Məsələ 1366. Təşəhhüdü olmayan birinci və üçüncü rəkətlərdə, məsələn, zöhr, əsr və işa namazlarının üçüncü rəkətlərində, vacib ehtiyata əsasən, ikinci səcdədən sonra namaz qılan bir qədər hərəkətsiz oturmalı, sonra ayağa qalxmalıdır. Bu oturuşa "istirahət oturuşu" deyilir.

Lakin onu unudaraq ayaq üstə durmağa başladığı vaxt xatırlayarsa, onu yerinə yetirməsi vacib deyil.

5) Bədənin hərəkətsizliyi və aramlığı

Məsələ 1367. Namaz qılanın bədəni səcdələr əsnasında hətta, vacib ehtiyata əsasən, vacib zikri demədiyi zaman da aram olmalıdır və o, bədəninə qəsdən aramlıqdan çıxacaq şəkildə hərəkət etdirməməlidir.

Məsələ 1368. Səcdədə vacib zikri demək üçün kifayət edəcək qədər qalmaq lazımdır və bədən vacib zikri deyərkən aram olmalıdır. Beləliklə, əgər alın yerə dəyməmiş və bədən aram olmamış qəsdən üzürlü bir səbəb olmadan səcdənin zikri deyilərsə, zikrin daha sonra hərəkətsiz vəziyyətdə deyilməsi istisna olmaqla, namaz batildir. Əgər namaz qılan vacib zikr başa çatmamış qəsdən başını səcdədən qaldırırsa, namaz batil olur. Lakin əgər hər iki halda məsələni bilməməsi səbəbi ilə belə hərəkət edərsə, qasir cahil olduğu təqdirdə namazı doğrudur.

Məsələ 1369. Əgər insan alnı yerə dəyməmiş səhvən səcdənin zikrini deyərsə və başını səcdədən qaldırmamış səhv etdiyini başa düşərsə, zikri yenidən hərəkətsiz və aram vəziyyətdə deməlidir. Lakin əgər alın yerə dəyərsə və səhvən bədən aram olmamış zikri deyərsə, zikrin hərəkətsiz vəziyyətdə təkrarlanması vacib deyil, hərçənd bu, müstəhəb ehtiyata müvafiqdir.

Məsələ 1370. Əgər insan səcdənin zikri bitməmiş səhvən alnını yerdən qaldırırsa, onu yenidən yerə qoya bilməz və onu bir səcdə hesab etməlidir. Lakin digər səcdə üzvlərini yerdən qaldırdığı halda yenidən onları yerə qoymalı, zikri deməlidir.

Məsələ 1371. Əgər insan səcdə halında hərçənd zikr demədikdə belə,

yeddi üzvün alından başqa hər hansı birini yerdən qaldırırsa, səcdədə tələb olunan (və 1367-ci məsələdə izah edilən) hərəkətsizliyi pozduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir. Alnı yerdən qaldırmaqla bağlı hökm isə 1368-ci məsələdən aydın olur.

Məsələ 1372. Əgər namaz qılan şəxs içi quş tükü, yaxud süngərlə doldurulmuş döşəyin və ya bu qəbildən olan bir əşyanın üzərində səcdə edirsə, bədəni onun üzərində aram olmadığı təqdirdə səcdə batildir. Hətta əgər alnını səcdə üçün onun üzərinə qoyduqdan sonra alın aşağıya doğru hərəkət edib sonra sabitləşərsə və o, bu halda zikr deyərsə, yenə də namaza xələl gətirir və vacib ehtiyat bu qaydada səcdə etməməyi tələb edir.

Lakin hərəkətin cüzi olduğu, yaxud səhvən bu vəziyyətdə səcdə edildiyi hallar istisna təşkil edir. Beləliklə, namazın səcdələrinin və rəkətlərinin sayını göstərən, başı üzərinə qoyduqda təqribən 2-3 millimetr aşağı əyilərək sonra sabitləşən və namaz qılana aram halda zikr demək imkanı verən möhürlərə səcdə etmək olar.

6) Alınla ayaqların baş barmaqları və dizlərin bərabər olması

Məsələ 1373. Namaz qılanın alnını qoyduğu yer dizlərini və ayaq barmaqlarının uclarını qoyduğu yerdən dörd bitişik barmaqdan artıq hündür, yaxud alçaq olmamalıdır. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, alnını qoyduğu yer ayaq üstə durduğu yerdən də dörd bitişik barmaqdan artıq hündür, yaxud alçaq olmamalıdır.

Məsələ 1374. Mailliyi olan yerdə, hərçənd maillik dərəcəsi dəqiq məlum olmasa belə, əgər namaz qılanın alnını qoyduğu yer dizlərini və ayaq barmaqlarını qoyduğu yerdən dörd bitişik barmaqdan artıq hündür, yaxud alçaq olarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Həmçinin, alnını qoyduğu yerlə ayaq üstə durduğu yer arasında dörd bitişik barmaqdan artıq hündürlük fərqi olduğu təqdirdə də hökm belədir.

Məsələ 1375. Əgər namaz qılan alnını səhvən dizlərini və ayaq barmaqlarını qoyduğu yerdən dörd bitişik barmaqdan artıq hündür olan bir yerə qoyarsa, həmin yerin hündürlüyü namaz qılanın haqqında “səcdə edir” deyilə bilməyəcək qədər olduğu təqdirdə başını qaldırmalı və hündürlüyü dörd bitişik barmaqdan artıq olmayan bir yerə qoymalıdır.

Məsələ 1376. Əgər namaz qılan alnını səhvən dizlərini və ayaq barmaqlarını qoyduğu yerdən dörd bitişik barmaqdan artıq hündür olan bir yerə qoyarsa, həmin yerin hündürlüyü “səcdədədir” deyilə biləcək qədər

olduğu təqdirdə iki hal fərz olunur:

- a) əgər vacib zikri dedikdən sonra başa düşərsə, başını səcdədən qaldıraraq namazını tamamlaya bilər və onu yenidən qılmasına da gərək yoxdur.
- b) əgər vacib zikri deməmiş başa düşərsə, alnını həmin yerdən dörd bitişik barmaq hündürlüyündə, yaxud daha alçaq olan başqa bir yerə sürüşdürməli, sonra vacib zikri deməlidir və bu halda alnı qaldırmaq caiz deyil. Alnı sürüşdürmək mümkün olmadığı təqdirdə isə vacib zikri həmin halda deyərək namazı başa çatdırırsa bilər və hərçənd vaxt geniş olsa da, həmin namazı yenidən qılmasına gərək yoxdur.

7) Alnı səcdə etməyin səhih olduğu yerə qoymaq

Məsələ 1377. Namaz qılan alnını şəriətə görə üzərinə səcdə edilməsi doğru sayılan bir şeyin üstünə qoymalıdır. Həmçinin, əgər alnı ilə səcdə edə bilmirsə və vəzifəsi üzün digər hissələri o cümlədən, alnın kənarları, yaxud çənə ilə səcdə etməkdirsə (bununla bağlı hökm irəlidə açıqlanacaqdır), həmin hissəni üzərinə səcdə edilməsi doğru olan bir şeyin üstünə qoymalıdır.

Lakin digər səcdə üzvləri, yəni ovucalar, dizlər və ayaqların baş barmaqları yerə qoyulmalı olsa da, üzərinə səcdə edilməsi doğru olan bir şeyin üstünə qoyulması lazım deyil. Həmçinin, onların yerlə bilavasitə təması da zəruri deyil. Beləliklə, əlində əlcək, yaxud ayağında corab olan şəxs bu halda səcdə edə bilər və insanların nəzərində hər iki əli, yaxud ayaqlarının baş barmaqları yerə qoyulmuş sayılırsa, kafidir.

Üzərinə səcdə edilməsi doğru olan şeylə bağlı şərtlər

Səcdə zamanı alnın üzərinə qoyulduğu şeylə bağlı qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək bir sıra şərtlər mövcuddur:

1 və 2-ci şərtlər: *Pak olmalı və vacib ehtiyata əsasən, qəsbi mal olmamalıdır*

Məsələ 1378. İnsanın səcdə zamanı alnını üzərinə qoyduğu möhür, yaxud başqa bir əşya səcdənin doğru sayıldığı ölçüdə pak olmalıdır. Lakin əgər misal olaraq o, pak möhürü nəcis xalçanın üzərinə qoyarsa, yaxud

möhürün bir tərəfi nəcis olarsa və o, alnını pak tərəfə qoyarsa, ya da möhürün səthinin bir hissəsi pak, bir hissəsi isə nəcis olarsa və o, alnını pak hissəyə qoyarsa, namaza xələl gəlmir.

Məsələ 1379. İnsanın səcdə zamanı alnını üzərinə qoyduğu möhür, yaxud başqa bir əşya, vacib ehtiyata əsasən, mübah olmalı, qəsbi mal olmamalıdır. Beləliklə, əgər namaz qılan qəsdən alnını qəsbi möhürə qoyaraq səcdə edərsə, günah etmişdir və vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

3-cü şərt: Alnın qoyulduğu şey hərəkətsiz olmalıdır

Məsələ 1380. Səcdə zamanı alnın üzərinə qoyulduğu əşya alnın üzərində hərəkətsiz və sabit qala biləcəyi bir şey olmalıdır. Beləliklə, alnın üzərində aram ola bilmədiyi yumşaq gil və torpağın üzərinə səcdə etmək doğru deyil. Əgər aln bir qədər aşağıya doğru hərəkət etdikdən sonra sabit qalarsa, bu vəziyyətlə bağlı hökm 1372-ci məsələdə izah edilmişdir.

Əgər insanın alnın üzərində sabitliyini qoruya bilmədiyi gildən başqa bir şeyi yoxdursa, alnını onun üzərinə qoymalı və ağırlığını onun üzərinə salmamalıdır.

4-cü şərt: Ürfən səcdə sayılacaq miqdarda olmalıdır

Məsələ 1381. Alnın səcdə üçün üzərinə qoyulduğu möhür, yaxud başqa bir əşya qeyd edildiyi kimi elə ölçüdə olmalıdır ki, hərçənd bir barmaq buğumu qədər və daha kiçik olsa da, alnın onun üzərinə qoyulması ürfən səcdə sayılsın.

Məsələ 1382. Öncəki məsələdə sözügedən ölçünün bir bütöv şəklində olması şərt deyil, pərakəndə halda da ola bilər.

Buna əsasən, səcdədə alnı bir-birindən ayrı olan təsbih dənələrinin üzərinə qoymaq olar, bu şərtlə ki, alnın üzərinə qoyulduğu şeylər (burada: dənələr) birlikdə ürfən “alınla səcdə edilmişdir” deyiləcək şəkildə olmalıdır.

5-ci şərt: Alınla üzərinə səcdənin doğru sayıldığı əşya arasında mane olmamalıdır

Məsələ 1383. Alınla üzərinə səcdənin doğru sayıldığı əşya arasında başqa bir şey (manə) olmamalıdır.

Beləliklə, əgər möhür çirkli olarsa, yaxud insanın saç, çadrası, baş örtüyü və ya başqa bir şey maneə hesab ediləcək şəkildə alnın üstünü örtərsə və alnın dərisinin səcdədə vacib olan qədər üzərinə səcdə edilən əşya ilə bilavasitə təmasına imkan vermirsə, bu halda səcdə həmin maneə mövcud olduğu təqdirdə batildir və o, səcdədən öncə aradan qaldırılmalıdır. Lakin əgər misal olaraq möhürün sadəcə rəngi dəyişərsə, namaza xələl gəlmir.

Məsələ 1384. Əgər birinci səcdədə möhür alına yapışarsa, ikinci səcdə üçün möhürü götürüb (alından qoparıb) sonra səcdə etmək lazımdır.

Həmçinin, üzərinə səcdənin doğru sayıldığı əşyanın bir hissəsi birinci səcdədə alına yapışdığı (belə ki, maneə hesab edildiyi və alnın dərisinin səcdədə vacib olan qədər üzərinə səcdə edilən əşya ilə bilavasitə təmasına imkan vermədiyi) təqdirdə insan növbəti səcdə üçün onu aradan qaldırmalıdır.

6-cı şərt: Səcdə yerinin növü ilə bağlı tələblərə riayət edilməlidir

Məsələ 1385. Səcdə zamanı alın ağacların budağı və çubuğu kimi yerdən bitən, insan üçün yeyiləsi və geyiləsi olmayan torpaq, daş və qum və sair yerə qoyulmalıdır.

Məsələ 1386. Alnı buğda, göyərtilər və meyvələr kimi insanın qidası hesab edilən, çiy, yaxud bişmiş halda yeyilən şeylərin (istər torpaqda bitsin, istərsə başqa bir üsulla əldə edilsin), həmçinin insanın geyimi hesab edilən, yəni adətən geyinilən şeylərin (məsələn, müxtəlif növ paltarların), yaxud hərçənd hələ ayrılmamış və toxunmamış olsa da, pambıq, sap və parça kimi geyimin hazırlandığı materialların üzərinə qoyaraq səcdə etmək doğru deyil.

Məsələ 1387. Alnı şüşə, plastik, qızıl, gümüş, nikel, mis, dəmir və digər metallar, habelə metal, şüşə, yaxud plastik maddələrdən hazırlanan və bu qəbildən olan əşyalar kimi yer səthinin tərkib hissəsi sayılmayan şeylərin üzərinə qoyaraq səcdə etmək doğru deyil.

Lakin zərurət hallarında qır və zift (aşağı keyfiyyətli qatran növü) üzərinə səcdənin doğru olmadığı digər şeylərdən üstün tutulmalıdır.

Məsələ 1388. Üzüm yarpağı nazik ikən və adətən yeyilən vaxtlarında alnı onun üzərinə qoyaraq səcdə etmək olmaz, digər hallarda isə onun üzərinə səcdə etməyin eybi yoxdur. Həmçinin, alaf, saman və yonca kimi yerdə bitən və heyvanların yemi sayılan şeylərin üzərinə səcdə doğrudur.

Məsələ 1389. Suyun səthində bitən bitkilərin üzərinə səcdə etmək səhih deyil.

Məsələ 1390. Qızılgül, tuberoza, ətirşah və bu qəbildən olan yeyilməyən güllərin üzərinə səcdə doğrudur. Hətta bənövşə, dərman göyzabanı, gülxətmi kimi yerdə bitən və dəmlənərək, yaxud qaynadılaraq suyu içilən dərman bitkilərinin də üzərinə səcdə etmək olar.

Məsələ 1391. Bəzi bölgələrdə yeyilən, bəzi bölgələrdə isə yeyilməyən bir bitki müəyyən səbəblərlə yeyilməsi adət olmayan bölgələrin əhalisi tərəfindən yeyilməsə də, yeməli hesab edildiyi təqdirdə alını həmin bitkinin üzərinə qoyaraq səcdə etmək doğru deyil. Həmçinin, kal meyvənin üzərinə səcdə etmək də, vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Məsələ 1392. Alını qoz, badam, fındıq, püstə və ərək çəyirdəyinin üzərinə qoyaraq səcdə etmək doğru deyil, ancaq ləpəsi çıxarıldıqdan sonra onların qabığının üzərinə səcdə etmək olar. Həmçinin, xurma çəyirdəyinin üzərinə də səcdə etmək olar.

Məsələ 1393. Əhəng daşı və gipsin, hətta bişmiş gəc və əhəngin, həmçinin bişmiş gilin, kərpicin və saxsı kuzənin də üzərinə səcdə doğrudur.

Məsələ 1394. Yer səthinin tərkib hissəsi sayılmayan və üzərinə səcdə edilməsi doğru olmayan şeylərlə önəmli miqdarda qarışmayan hər növ sementin üzərinə səcdə edilməsi səhihdir.

Məsələ 1395. Əqiq, firuzə və bu qəbildən olan təbii qiymətli daşların üzərinə səcdə etmək olar.

Həmçinin, bəzək vasitəsi kimi istifadə olunan və olunmayan müxtəlif növ daşların, o cümlədən mərmər, ağ, qara, qırmızı və digər rənglərdə olan daşların üzərinə səcdə doğrudur.

Məsələ 1396. Kağız üzərinə səcdənin doğru olduğu taxta və saman kimi materiallardan, həmçinin pambıq və kətandan istehsal edilmişdirsə, alını onun üzərinə qoyaraq səcdə etmək olar.¹Lakin əgər ipək və bu qəbildən olan materiallardan istehsal edilmişdirsə, onun üzərinə səcdə doğru deyil.

Kağız dəsmallara (salfetlərə) gəlincə, onlara yalnız üzərinə səcdənin doğru olduğu materiallardan hazırlandığı məlum olduğu təqdirdə səcdə etmək olar.

Məsələ 1397. Əgər namaz qılanın səcdədə alının üzərinə qoyulması doğru sayılan bir şeyi yoxdursa, ya da olmasına baxmayaraq həddən ziyadə soyuq, yaxud isti və bu qəbildən olan səbəblərdən alını onun üzərinə qoyaraq səcdə edə bilmirsə, qır və ziftin üzərinə səcdə digər şeylərin üzərinə səcdədən üstün tutulmalıdır.

¹Pambığın bu cür (kağız üçün xammal kimi) istifadəsi ilə bağlı hökm 1386-cı məsələdə qeyd edilən hökmdə istisna təşkil edir.

Lakin əgər onların da üzərinə səcdə mümkün deyilsə, alnını paltarına, yaxud ixtiyar halında (zərurət olmadan) üzərinə səcdə edilməsi doğru sayılmayan başqa bir şeyə qoyaraq səcdə etməlidir. Ancaq müstəhəb ehtiyatın tələbi budur ki, alnını paltarının üzərinə qoyaraq səcdə etməsi mümkün olduqca başqa bir şeyin üzərinə səcdə etməsin.

Məsələ 1398. Səcdə üçün hər şeydən yaxşısı Həzrət Hüseynin (əleyhissalam) türbəti,¹ ondan sonra torpaq, torpaqdan sonra daş, daşdan sonra isə bitkidir.

Səcdə ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1399. Əgər namaz əsnasında namaz qılanın səcdədə alnını üzərinə qoyduğu şey itərsə və üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyi olmazsa, vaxt dar olduğu təqdirdə 1397-ci məsələdə izah edilən qaydada hərəkət etməlidir. Hətta əgər vaxt geniş olsa belə, yenə də vəzifəsi budur ki, 1397-ci məsələdə izah edilən qaydada hərəkət edərək namazı başa çatdırsın və bu halda, vacib ehtiyata əsasən, namazı yarımçıq qoya bilməz.

Ancaq əgər yaxınlığında üzərinə səcdənin doğru sayıldığı bir şey olarsa və zikri dayandıraraq üzünü qiblədən çevirmədən addım atıb onu götürə bilərsə, bu addımlama və hərəkətin namazın surətinin pozulmasına və gördüyü işin artıq namaz sayılmamasına səbəb olacaq qədər çox olmaması şərti ilə belə etməlidir.

Məsələ 1400. Əgər namaz qılan şəxs qəsdən və üzrsüz səbəbdən xalça kimi üzərinə səcdə edilməsi səhih olmayan şey üzərinə səcdə edərsə, namazı batildir.

Lakin əgər məsələdən xəbərsizlik səbəbilə qıldığı namazlarda alnını üzərinə səcdə edilməsi doğru olmayan şeyə qoyurdusa, müqəssir cahil olduğu surətdə namazı batildir. Qasir cahil olduğu surətdə isə qıldığı namazlar doğrudur.²

Məsələ 1401. Əgər insan səcdə halında səhvən alnını üzərinə səcdənin doğru olmadığı bir şeyə qoyduğunu başa düşərsə, vacib zikri dedikdən sonra başa düşdüyü təqdirdə başını səcdədən qaldıra və namazını qılmağa

¹ Möhür şəklində və ya başqa şəkillərdə təbərrük niyyəti ilə götürülən və üzərinə səcdə edilməsi müstəhəb olan İmam Hüseyn (əleyhissalam) türbətinin dəqiq miqdarı müqəddəs qəbir və ürfü baxımdan qəbrə məxsus ətrafının torpağıdır. Təbərrük niyyəti ilə qəbrin və onun ərtaf yerlərinin üzərindəki tozlardan hazırlamış torpaq da bu hökmdədir.

² Məsələ ürfü baxımdan səcdənin həyata keçirilməsi fərzinə aiddir.

davam edə bilər.

Vacib zikri deməmiş başa düşdüyü təqdirdə isə alnını üzərinə səcdənin doğru olduğu bir şeyə doğru sürüşdürməli, sonra vacib zikri deməlidir və bu halda alnı yerdən qaldırmaq olmaz. Lakin əgər alnı sürüşdürmək mümkün deyilsə, vacib zikri həmin vəziyyətdə deyə bilər və namazı hər iki halda doğrudur.

Məsələ 1402. Əgər səcdədən sonra səhvən alnını üzərinə səcdənin doğru olmadığı bir şeyə qoyduğunu başa düşərsə, namaza xələl gəlmir.

Məsələ 1403. İnsan təqiiyə etməli olduğu bir vəziyyətdə alnını xalça və bənzər şeylərin üzərinə qoyaraq səcdə edə bilər və namaz qılmaq üçün başqa bir yerə getməsinə, yaxud namazı təxirə salmasına gərək yoxdur. Lakin əgər həmin yerdə təqiiyəni pozmammaq surəti ilə alnını həsir, yaxud üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyə qoyaraq səcdə edə bilərsə, xalça və bənzər şeylərin üzərinə səcdə etməməlidir.

Məsələ 1404. Əgər namaz qılan qəsdən bir səcdə artırar, yaxud azaldarsa, namazı batil olur. Əgər səhvən bir səcdəni artıq edərsə, namazı batil olmur və ehtiyat müstəhəbə əsasən, artıq səcdə üçün səhv səcdəsi yerinə yetirməlidir. Səhvən bir səcdə azaltdığı təqdirdə isə namazı batil olmur və bu vəziyyət təfəsilatı ilə 1555-1557-ci məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 1405. İki səcdə birlikdə bir rükndür və əgər bir şəxs vacib namazda hərçənd unutmamlıq, yaxud məsələ ilə bağlı məlumatsızlıq səbəbi ilə olsa belə, bir rəkətin iki səcdəsini də yerinə yetirməzsə, namazı batildir.

Həmçinin, lazım ehtiyata əsasən, əgər unutmamlıq, yaxud qasir cahillik¹ səbəbi ilə bir rəkətdə iki artıq səcdə edərsə, namazı batil olur.

Məsələ 1406. Əgər alnı ixtiyarsız olaraq səcdə yerindən qalxarsa, mümkün olduğu təqdirdə namaz qılan şəxs onun yenidən səcdə yerinə dəyməsinin qarşısını almalıdır və belə edərsə, səcdənin zikrini deyib-deməməsindən asılı olmayaraq bu, bir səcdə hesab edilir.

Əgər başını saxlaya bilməzsə və ixtiyarsız olaraq yenidən səcdə yerinə dəyərsə, namazın səcdəsi ilk dəfə edilən səcdədir və ixtiyarsız qayıdış səcdənin bir hissəsi sayılmaz. Lakin əgər zikr deməmiş olarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, onu deməli, lakin namazın bir hissəsi olması niyyəti ilə deyil, ümumi qürbət qəsdilə (ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə) de-

¹ Qasir cahillik məlumatı olmayan şəxsin bilməməsində üzürlü sayılması deməkdir.

məlidir.¹

Məsələ 1407. Əgər alında (1352-ci məsələdə qeyd edilən mənada) insanın onu hətta üzərinə ağırlıq salmadan belə yerə qoymasına imkan verməyən çiban, yaxud yara və ya bənzər bir şey olarsa, həmin çiban alnın səcdə yerini bütövlüklə əhatə etmədiyi təqdirdə alnın sağlam hissəsi ilə səcdə etməli və alnın sağlam yeri ilə səcdə etmək üçün yeri qazaraq (oyaraq) çibani həmin hissəyə, sağlam yeri isə səcdə üçün kafi sayılan qədər yerə qoymaq lazım gələrsə, bu işi görməlidir.

Məsələ 1408. Əgər çiban, yaxud yara bütün alını (1352-ci məsələdə qeyd edilən mənada) bürüyərsə, vacib ehtiyata əsasən, alnın qalan hissəsini (səcdə hissəsinin hər iki kənarını, yaxud onlardan birini) bacardığı kimi yerə qoymalıdır.

Əgər alnın qalan hissəsini yerə qoya bilmərsə, lazım ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə çənə ilə səcdə etməlidir. Çənə ilə səcdə edə bilmədiyi təqdirdə alnın gicgah adlandırılan iki kənarından biri ilə, bunu da edə bilmədiyi təqdirdə üzün digər hissələrindən hər hansı biri ilə səcdə etməlidir.

Əgər üzlə səcdə etmək heç bir vəchlə (hətta müalicə ilə belə) mümkün olmazsa, səcdəni 1410-cu məsələdə izah ediləcək qaydada baş, yaxud göz işarəsi ilə icra edə bilər.

Məsələ 1409. Otura bilən, lakin alnını yerə qoya bilməyən şəxs əgər ürfən səcdə sayılacaq qədər əyilə bilərsə, həmin qədər əyilməli və möhürü, yaxud üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyi hündür bir yerə qoyaraq alnını onun üstünə qoymalıdır. Lakin ovuclarını, dizlərini və ayaq barmaqlarını mümkün olduğu təqdirdə adi qaydada yerə qoymalıdır.

Əgər bu vəziyyətdə möhürü, yaxud üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyi üstünə qoyması üçün hündür bir yer (əşya) olmazsa və yanında onun səcdə etməsi üçün möhürü qaldıra və saxlaya biləcək başqa bir şəxs də olmazsa, möhürü, yaxud digər şeyi öz əli ilə qaldırmalı və alnını onun üstünə qoyaraq səcdə etməlidir.

Məsələ 1410. Heç bir vəchlə yerdə oturub səcdə edə bilməyən, yaxud bir qədər əyilə bilən, lakin həmin qədər əyilməsi ürfən səcdə sayılmayan şəxs elə ayaq üstə olduğu halda səcdəni baş işarəsi ilə etməlidir. Stulda oturub önündəki stol üzərində olan möhürə səcdə edə bilərsə, bu işi etməsi

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, camaat namazında məmumun alnı ixtiyarsız olaraq səcdədən qalxarsa, vacib ehtiyata əsasən, pişnamaza tabe olmaq üçün fürsət qaldığı təqdirdə məmumun vəzifəsi təbəçilik niyyəti ilə səcdəyə qayıtmaqdır.

daha yaxşıdır.

Lakin heç bir vəchlə baş işarəsi ilə səcdə etməyi bacarmadığı təqdirdə göz işarəsi ilə icra etməlidir. Gözlərlə də bacarmadığı halda isə qəlbində səcdə niyyəti etməli və lazım ehtiyata əsasən, əl hərəkəti və bu qəbildən olan bir işarə ilə səcdəni icra etməli və vacib zikri deməlidir.

Sözügedən hökm vəzifəsi namazı oturaq halda və ya uzanlı vəziyyətdə (arxası və ya böyrü üstə) qılmaq olan şəxs üçün də keçərlidir.

Məsələ 1411. Əgər xəstəlik¹, qocalıq və bu kimi səbəblərdən namaz qılan şəxs üçün yerə oturub durmağın önəmli bir zərəri və ya dözülməz dərəcədə həddən ziyadə çətinliyi olarsa, lakin hərçənd divara və ya əsaya söykənməklə də olsa², yaxud rüku və səcdəyə işarə etməklə namazı ayaq üstə qıla bilirsə, rüku və səcdəni oturaq vəziyyətdə adi qaydada yerinə yetirə bilsə də, namazı oturaq vəziyyətdə qıla bilməz, ayaq üstə qılmalıdır.

Məsələn, əgər sözügedən şəxs zöhr namazını qılmaq istəyirsə, təkbirət əl-ehramı və qiraəti ayaq üstə oxumalı, əsa, yerimə stulu və bu kimi vasitələrlə də olsa vacib həddə rükuya əylə bildiyi halda, adi qaydada rükunu həyata keçirməli, ondan sonra rükudan başını qaldırıb belini düzəltməlidir. Bu iş mümkün olmadığı halda isə rükunu başının işarəsi ilə etməlidir.

Ondan sonra səcdəni baş işarəsi ilə yerinə yetirə bilər, lakin namazın səcdəsini stol və ya oturacaq üzərində yerinə yetirə bilərsə, daha yaxşı olar ki, stulda oturub stolun üstündə qoyulmuş möhürə səcdə etsin. Bu halda iki əli stolun üstünə qoymaq, ayağın baş barmağını yerə dirəmək lazım deyil. Hərçənd mstəhəb ehtiyata əsasən, bu iş edilsə yaxşıdır.

Sonra ikinci rəkətdə hərçənd əsa, yerimə stulu və bu kimi şeylər vasitəsilə olsa da, ayaq üstə durmalı, ikinci rəkəti də birinci rəkətdə olduğu kimi qılmalıdır. Yerdə oturmaq onun üçün zərərli və ya həddən artıq zərərli olduğundan, imkan həddində stulda oturmalı və təşəhhüd deməlidir. Otura bilmədiyi halda isə təşəhhüdü ayaq üstə deməlidir.³

Sonra növbəti rəkətləri öncəki qaydada qılmağa davam etməlidir və dördüncü rəkətdə imkan həddində səcdə, təşəhhüd və salamlar üçün yerə oturmalı, mümkün olmadığı halda isə öncəki şəkildə əməl etməlidir.

Məsələ 1412. İnsan namazını hətta təkcə onun vacibləri ilə kifayətlən-

¹ Artrit və bel yırtığı kimi

² Divar və əsaya söykənməyin hökmü 1253 və 1257-ci məsələlərdə qeyd olundu.

³ Təbii ki, əgər səcdə və təşəhhüd üçün yerdə oturmaq, səcdələri ürfdə səcdə sayılacaq tərzdə yerinə yetirə, sonra təşəhhüd deyə bilirsə, oturması lazımdır. Lakin yerdə oturduğu halda növbəti rəkət üçün ayağa dura bilmədiyi hal istisnadır.

məklə, əsa, yerimə stulu və bu kimi şeylər vasitəsilə,¹ səcdə yerini ürfən səcdə sayılacaq həddə² yuxarıya qaldırmaqla da olsa, adi qaydada qılmalıdır və namazını oturaq vəziyyətdə, yaxud stulda və ya əlil arabasında oturmaqla qılarsa, namazı batildir. Vaxtı bitmədiyi halda onu yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, namaz qılan şəxs təşəhüddə, salam və iki səcdə arasında bardaş qura və ya ayaqlarını uzada bilər.

Məsələ 1413. Hətta divara söykənməklə, əsa və bu kimi şeylərdən kömək almaqla olsa belə ayaq üstə qala bilməyən şəxsin vəzifəsi oturaq vəziyyətdə namaz qılmaqdır. Namazı yerdə oturan halda qıla bildiyi təqdirdə, hətta səcdə yerini yuxarı qaldırmaqla da olsa, səcdələr üçün ürfü baxımdan səcdə sayılacaq miqdarda əyilməli, namazı o halda qılmalıdır, stulda oturub qarşısındakı stolun üzərinə möhrünü qoymaqla səcdə edərək namaz qıla bilməz.

Məsələ 1414. Əgər insan palçıqlı yerdə namaz qılmağa məcbur olarsa, bədən və geyiminin çirklənməsi onun üçün həddən ziyadə çətinlik törətmədiyi təqdirdə səcdə və təşəhüddü adi qaydada yerinə yetirməlidir. Həddən ziyadə çətinlik törətdiyi təqdirdə isə ayaq üstə səcdəni baş işarəsi ilə icra etsin, təşəhüddü də ayaq üstə oxusun və bu halda namazı doğrudur.

Məsələ 1415. Uca Allahdan başqası üçün səcdə etmək haramdır. İmamların (əleyhissalam) qəbrinin qarşısında alınlarını yerə qoyan şəxslərin bu hərəkəti əgər uca Allaha şükür etmək üçün olarsa, eybi yoxdur, əks təqdirdə isə yolverilməzdir.

Səcdənin müstəhəbləri

Məsələ 1416. Səcdədə bir neçə hal və hərəkət müstəhəb, sayılmışdır. O cümlədən, müstəhəbdir:

- 1) Ayaq üstə namaz qılan şəxs başını rükudan qaldırdıqdan və qamətini düzəltdikdən sonra, həmçinin, oturaq namaz qılan şəxs də tam oturduqdan sonra səcdəyə getmək üçün təkbir desin;
- 2) Səcdəyə getmək istəyərkən kişi öncə əllərini, qadın isə öncə dizlərini

¹ Namazın vacib qiyamlarında ixtiyar halında namaz qılınmasının asan olması üçün divara söykənmək və ya əsadan kömək almaq vacib ehtiyata əsasən caiz deyil və onun geniş izahı 1253-cü məsələdə qeyd olundu. Lakin təkcə namazda hətta ixtiyar üzündən oturub qalxmaq üçün əsa və bu kimi şeylərdən kömək almağın işkalı yoxdur.

² Məsələn, möhrün yerini 20 sm yuxarı qaldırsın.

- yerə qoysun;
- 3) Burnunu möhürə, yaxud üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyə qoysun;
 - 4) Barmaqlar da daxil olmaqla iki əlini heç bir maneə və fasilə olmadan yerə qoysun.¹
 - 5) Səcdə halında əl barmaqlarını bir-birinə bitişdirsin və ucları qibləyə doğru düşəcək şəkildə qulaqlarının bərabərində yerə qoysun;
 - 6) Səcdə halında burnunun ucuna baxsın, iki səcdə arasında və ya ondan sonra oturan şəxs ələyinə baxsın (burada məqsəd dizin üstündə olan bud hissəsidir)
 - 7) Səcdənin zikrini təkrarlasın;
 - 8) Səcdənin zikrini tək sayda, məsələn, üç, beş, yaxud yeddi dəfə təkrarlasın;
 - 9) Səcdənin zikrindən öncə bu duanı oxusun: “Allahummə ləkə səcədtu və bikə aməntu və ləkə əsləmtu və ələykə təvəkkəltu və əntə Rabbi. Səcdədə vəchi lilləzi xələqahu və şəqqə səm-əhu və bəsarəh, vəlhəmdu lilləhi Rabbil ələmin təbərəkəllahu əhsənəl xəliqin”.
 - 10) Səcdədə dua etsin və uca Allahdan hacət diləsin, o cümlədən, bu duanı oxusun: “Ya xeyrəl-məsulinə və ya xeyrəl-mutin! Urzuqni vərzüq iyali min fəzlik.² Fəinnəkə zul-fəzlil-əzim!” (Ey istənilənlərin ən yaxşısı, ey əta edənlərin ən üstünü! Mənə və ailəmə öz fəzlinlə ruzi bəxş et! Həqiqətən, Sən böyük fəzl sahibisən!)
 - 11) Səcdədə çox qalsın və çox zikr desin;
 - 12) Səcdədən sonra “təvərrük” adlandırılan tərzdə, yəni sol budu üstündə (ağırlığını sol tərəfinə salaraq) otursun və sağ ayağını sol ayağının altına qoysun;
 - 13) Hər səcdədən sonra oturduqda və bədəni aramlaşdıqda təkbir desin;
 - 14) Birinci səcdədən sonra bədəni aram olduqdan sonra “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu ileyh” desin. İki səcdə arasında desin: “Allahumməğfirli vərhəmni və əcirni vədfəə ənni, inni lima ənzəltə iləyyə min xayrin fəqir. Təbərəkəllahu Rabbul ələmin”;
 - 15) Oturarkən əllərini budlarının üstünə qoysun;

¹ İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur: “Sizlərdən biri səcdə etmək istədiyi zaman əllərinin içini (barmaqlar da daxil olmaqla) yerə qoysun. Ümid edirəm ki, Mütəal Allah Qiyamət günü cəhənnəm zəncirlərini sizdən uzaqlaşdırsın”. Vəsail əş-şə, c. 6, Əbvabus sucud, 26-cı bab, səh. 384, hədis 1

² Kafi nüsxəsində bu ifadə “min fəzlikəl vasi” şəklində işlənmişdir.

- 16) İkinci səcdəyə getmək üçün bədən aram olduğu halda "Allahu əkbər" desin və müstəhəbdir ki, təkbirət əl-ehramda olduğu kimi, təkbirləri deyərkən əllərini yuxarı qaldırsın;
- 17) Səcdələrdə salavat desin;
- 18) Kişilər dirsəklərini və qarınlarını yerə bitişdirməsinlər və qollarını böyürlərindən aralı tutsunlar, qadınlar isə dirsəklərini və qarınlarını yerə qoysunlar və bədən üzvlərini bir-birinə bitişdirləsinlər;
- 19) Kişilər növbəti rəkətin qiyamı üçün ayağa qalxarkən əllərini dizlərindən sonra yerdən götürsünlər;
- 20) Növbəti namazın qiyamı üçün ayağa qalxarkən barmaqları yumruq şəklində bükməsinlər, açıq şəkildə yerə qoysunlar;
- 21) Qadınlar qiyam üçün ayağa qalxdıqları zaman oturduqları vəziyyətdə kaman şəklində əyilmədən dik və düz şəkildə ayağa qalxsınlar;
- 22) Növbəti rəkətin qiyamı üçün ayağa qalxarkən: "Bihaulillahi və quvvətihi əqumu və əqudu"¹, - yaxud: - "Bihaulillahi və quvvətihi əqumu və əqudu və ərkəu və əscudu"² - desinlər.

Səcdənin məkruhlari

Məsələ 1417. Səcdədə bir neçə şey məkruh sayılır:

1. Səcdədə Quran oxumaq;³
2. Toz-torpağı uzaqlaşdırmaq üçün səcdə yerini üfürmək; Əlbəttə, əgər üfürmə nəticəsində qəsdən iki səs tələffüz edilərsə, lazım ehtiyata əsasən, namaz batildir.
3. İki səcdə arasında əlləri yerə qoyub qaldırmadan elə həmin halda ikinci səcdəyə getmək. Əlbəttə, 1364-cü məsələdə qeyd edildiyi şəkildə iki səcdə arasında oturmaqla ziddiyyət təşkil etməsin.

Digər məkruhlar daha müfəssəl kitablarda verilmişdir.

¹ "Bihaulillahi və quvvətihi əqumu və əqudu" zikrinin oturmaq namazda deyilməsinin müstəhəbliyi sabit olmamışdır, lakin onu rəca niyyəti ilə deməyin maneəsi yoxdur.

² Növbəti rəkətin qiyamı üçün ayağa qalxan zaman "ya Həyyu, ya Qəyyum" zikrini demək sabit olmamışdır.

³ Quran surələrinin səcdədə oxumasının məkruhlugu deyərkən savabının az olması nəzərdə tutulur.

Quranın vacib səcdəsi

Səcdə ilə bağlı hökmlərin izahından sonra burada Quranın vacib səcdəsi (tilavət səcdəsi) ilə əlaqədar hökmləri də qeyd etmək məqsəduyğundur.

Məsələ 1418. Nəcm, Ələq, Səcdə və Fussilət surələrinin hər birində bir səcdəli ayə vardır.¹ İnsan bu ayələrdən birini bütövlüklə oxuyarsa, yaxud dinləyərsə, ayə başa çatdıqdan sonra dərhal səcdə etməsi vacibdir və bu “tilavət səcdəsi” adlandırılır.

Səcdə etməyi unutduğu təqdirdə nə zaman xatırlayarsa, səcdə etməlidir. Qeyri-ixtiyari surətdə eşitdikdə səcdə vacib deyil, hərçənd bu halda da səcdə etmək daha yaxşıdır.

Məsələ 1419. Əgər insan səcdə ayəsini təkrarlayarsa, tilavət səcdəsini də təkrar etməlidir. Məsələn, əgər səcdə ayəsini iki dəfə oxuyarsa, iki tilavət səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1420. Əgər insan səcdə ayəsini dinləyərkən özü də onu oxuyarsa, iki tilavət səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1421. Tilavət səcdəsini vacib edən səbəb bütöv ayədir. Buna əsasən, əgər insan ayəni bütünlüklə oxumasa, onun yalnız bir hissəsini oxusa, hərçənd oxuduğu hissədə səcdə sözü keçərsə, tilavət səcdəsi vacib olmur.

Məsələ 1422. Əgər insan səcdə ayəsini səhv oxuyarsa, yaxud onu səhv oxuyan bir şəxsdən dinləyərsə, belə ki, ürf sözügedən qiraəti yanlış Quran qiraəti hesab edərsə, tilavət səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1423. Tilavət səcdəsi səcdə ayəsini yazmaqla, zehndə təsəvvür etməklə, yaxud oxumadan və ya dinləmədən yazısına baxmaqla vacib olmur. Həmçinin, əgər insan sadəcə səcdə ayəsinin tərcüməsini oxuyarsa, yaxud dinləyərsə, tilavət səcdəsi vacib olmur.

Məsələ 1424. Əgər oxuduğunun Quran olduğunu ayırd edə bilməyən yuxulu, əqli qüsurlu, yaxud azyaşlı şəxs səcdə ayəsini oxuyarsa və insan onu dinləyərsə, səcdə vacibdir.

Lakin əgər səs yazısı, yaxud kompakt disklərdən (CD, yaxud DVD) və bu qəbildən informasiya daşıyıcılarından səcdə ayəsini dinləyərsə, səcdə vacib deyil. Radio və televiziya yayımında isə əgər Quran sədası öncədən yazılıb yayımlanırsa, eyni hökmə malikdir. Lakin əgər radio, yaxud teles-

¹ Nəcm surəsi, 62-ci ayə; Ələq surəsi, 19-cu ayə; Səcdə surəsi, 15-ci ayə; Fussilət surəsi, 37-ci ayə.

tudiyada bir şəxs səcdə ayəsini oxuyarsa və qiraət canlı yayımlanarsa, insan onu dinlədiyi təqdirdə səcdə vacibdir.

Məsələ 1425. Əgər namaz qılan şəxs vacib namazda səcdə ayəsi olan və 1418-ci məsələdə qeyd edilən dörd surədən birini ixtiyari şəkildə oxuyarsa, hərçənd bu caiz olsa da, səcdə ayəsini oxuduqdan sonra səcdə etməsi vacibdir. Lakin tilavət səcdəsi etdiyinə görə, vacib ehtiyata əsasən, səhvən səcdə etdiyi hal istisna olmaqla, namazı batil olur və onu yenidən qılmalıdır.

Əgər tilavət səcdəsini qəsdən yerinə yetirməyərək namaza davam edərsə, hərçənd səcdə etmədiyinə görə günah etsə də, namazı doğrudur.

Məsələ 1426. Əgər vacib namazda istər qəsdən, istərsə səhvən vacib səcdəsi olan bir surəni oxuyarsa, səcdə ayəsinə çatmamış başa düşdüyü təqdirdə surənin qiraətini yarıda dayandıraraq başqa bir surə oxuya bilər, səcdə ayəsini oxuduqdan sonra başa düşdüyü təqdirdə isə öncəki məsələdə qeyd edildiyi kimi etməlidir.

Məsələ 1427. Namazda səcdə ayəsini dinləmək olar və namaz qılan şəxs namazda səcdə ayəsini dinləyərsə, namazı doğrudur. Əgər vacib namazda olarsa, vacib ehtiyata əsasən, tilavət səcdəsi niyyəti ilə işarə ilə səcdə etməli və namazdan sonra tilavət səcdəsini adi qaydada yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1428. Quranın vacib səcdəsində bir neçə şərt nəzərə alınmalıdır:

- 1) Niyyətlə icra edilməli, yəni alın tilavət səcdəsi niyyəti ilə yerə qoyulmalıdır;
- 2) Elə icra edilməlidir ki, insanlar gördükdə: "səcdə etdi", - desinlər;
- 3) Vacib ehtiyata əsasən, tilavət səcdəsinin edildiyi yer qəsbə olmamalıdır;
- 4) Vacib ehtiyata əsasən, insan alnını möhürə, yaxud üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyə qoymalıdır.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, insan Quranın vacib səcdəsində digər səcdə üzvlərini (alından başqa) də namazın səcdəsi xüsusunda qeyd edilən qaydada yerə qoymalıdır. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, səcdə halında insanın alnını qoyduğu yer dizlərini və barmaqlarının ucunu qoyduğu yerdən dörd bitişik barmaq ölçüsündə hündür, yaxud alçaq olmamalıdır.

Məsələ 1429. Tilavət səcdəsində insanın dəstəmazlı, qüslü, yaxud təyəmmümlü olması lazım deyil. Buna əsasən, əgər cənabətli şəxs, yaxud haiz qadın səcdə ayəsini oxuyar və ya qulaq asarsa, tilavət səcdəsini yerinə yetirməsi vacibdir və onun icrasını təxirə salması caiz deyil.

Məsələ 1430. Quranın vacib səcdəsində insanın üzü qibləyə olması və məhrəm yerlərini örtməsi, yaxud qadının saçını və bədənini örtməsi vacib deyil.

Həmçinin, bədənini və alnını qoyduğu yerin pak olması da vacib deyil. Habelə, namaz qılanın geyimində şərt sayılan digər tələblər də onun (tilavət səcdəsi edənin) geyimi xüsusunda şərt sayılmır.

Quranın vacib səcdəsinin icra edilmə qaydası

Məsələ 1431. İnsan Quranın vacib səcdəsində alnını səcdə niyyəti ilə yerə qoyarsa, hərçənd zikr deməsə də, kafidir və namazın səcdələrində vacib olan zikrin tilavət səcdəsində deyilməsi müstəhəbdir. Daha yaxşı olar ki, desin:

“La ilahə illəllahu haqqan haqqan, La ilahə illəllahu imanən və təsdiqan, La ilahə illəllahu ubudiyyətən və rıqqan. Səcdətu ləkə ya rəbbi təabudən və rıqqan, la mustənkifən və la mustəkbiran, bəl ənə abdun zəlilun zəifun xaifun müstəcir”.

Məsələ 1432. Quranın vacib səcdəsinin təkbirət əl-ehramı, təşəhhüdü və salamu yoxdur. Tilavət səcdəsindən qalxdıqdan sonra təkbir demək müstəhəbdir.

Məsələ 1433. Birdən artıq tilavət səcdəsi etməli olan şəxsin birinci səcdəni yerinə yetirdikdən sonra alnını möhürdən qaldırıb ikinci tilavət səcdəsi niyyəti ilə yenidən möhürə qoyması kafidir, ikinci tilavət səcdəsi üçün oturması, yaxud (alından başqa) digər səcdə üzvlərini yerdən götürməsi lazım deyil. Lakin bu işlərin icrası müstəhəb ehtiyata əsaslanır.

Quranın tilavət səcdəsinin müstəhəb olduğu yerlər

Məsələ 1434. On bir məqamda tilavət səcdəsinin yerinə yetirilməsi müstəhəb sayılmışdır:

- Əraf surəsində “Və ləhu yəscudun” ibarəsinə (206-cı ayə) çatdıqda;
- Rəd surəsində “Bil-ğuduvvi vəl-asal” ibarəsinə (15-ci ayə) çatdıqda;
- Nəhl surəsində “Və yəfəlunə ma yumərun” ibarəsinə (50-ci ayə) çatdıqda;
- İsrə surəsində “Və yəziduhum xuşua” ibarəsinə (109-cu ayə) çatdıqda;

- Məryəm surəsində “Xarru succədən və bukiyya” ibarəsinə (58-ci ayə) çatdıqda;
- Həcc surəsində “Yəfəlu ma yəşa” ibarəsinə (18-ci ayə) çatdıqda;
- Həcc surəsində “İfəlu-xayr” ibarəsinə (77-ci ayə) çatdıqda;
- Furqan surəsində “Və zadəhum nufura” ibarəsinə (60-cı ayə) çatdıqda;
- Nəml surəsində “Və rəbbil-ərşil-əzim” ibarəsinə (26-cı ayə) çatdıqda;
- Sad surəsində “Və xarra rakian və ənabə” ibarəsinə (24-cü ayə) çatdıqda;
- İnşiqaq surəsində “La yəscudun” ibarəsinə (21-ci ayə) çatdıqda.

Hətta daha yaxşı olar ki, insan səcdədən söz açılan istənilən ayəni oxuduqda tilavət səcdəsi etsin.

8. Təşəhhüd

Məsələ 1435. Bütün vacib və müstəhəb namazların ikinci rəkətində, habelə məğrib namazının üçüncü, zöhr, əsr və işa namazlarının isə dördüncü rəkətində insan ikinci səcdədən sonra oturmaq, bədən aram olduğu halda təşəhhüd deməli, yəni, “Əşhədu ən lə iləhə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rasuluh, Allahummə salli ələ Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd” deməlidir. “Əşhədu ən lə iləhə illəllah, və əşhədu ənnə Muhəmmədən salləllahu əleyhi və alihi əbduhu və rasuluh” desə də kafidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, vitr namazında da təşəhhüd lazımdır.

Məsələ 1436. İnsan təşəhhüd əsnasında mümkün olduğu təqdirdə ürfən oturmaq sayılan istənilən tərzdə oturmaq və zikri (təşəhhüdü) deyərək bədən hərəkətsizliyini və aramlığını qorumaq lazımdır. Həmçinin, təşəhhüdün sözlərini ərəbcə düzgün və normal qaydada bir-birinin ardınca, müvalata (fasiləsiz ardıcılığa) riayət etməklə tələffüz etməlidir. Əlbəttə, təşəhhüdün ibarələri arasında hədislərdə oxunması tövsiyə edilən zikrlər və dualarla fasilə yaranması namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

Təşəhhüdün müstəhəbləri

Məsələ 1437. Təşəhhüddə bir neçə hal və hərəkət müstəhəb hesab edilmişdir. O cümlədən, müstəhəbdir ki, namaz qılan:

- 1) təvərrük adlandırılan qaydada, yəni sol budu üstə otursun, sağ ayağını sol ayağın altına qoysun;
- 2) əlləri budların üstünə qoysun və barmaqları bir-birinə bitişdirdin;

- 3) ətəyinə baxsın (budlar, yəni ayağın dizlərdən yuxarı hissəsi nəzərdə tutulur);
- 4) təşəhhüddən öncə “Əlhəmdü lillah”, yaxud “Bismillahi və billahi vəl-həmdü lillahi və xeyrul-əsməi lillahi” və ya “Bismillahi və billahi vəl-əsməul-husna kulluha lillahi” desin;
- 5) birinci təşəhhüddə salavatdan sonra desin: “Və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə dərəcətəh”;
- 6) birinci təşəhhüddən sonra yeddi dəfə “sübhənallah” desin, sonra ayağa qalxsın.
- 7) sonrakı rəkətin qiyamı üçün ayağa qalxarkən “Bihaulillahi və quvvətihi əqumu və əqudu”, yaxud “Bihaulillahi əqumu və əqudu və ərkəu və əscudu” desin;
- 8) təşəhhüd oxunarkən qadınlar iki budunu bir birinə bitişdirsin.

Məsələ 1438. Birinci və ikinci təşəhhüdü nəql olunanlara uyğun şəkildə oxumalıdır.

İkinci təşəhhüddə desin:

“Bismilləhi və billəhi, vəlhəmdü lilləhi, və xayrul əsməi lilləhi, əşhədu ən lə iləhə iləllahu vəhdəhu la şərikə ləhu vəə əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rasuluhu ərsələhu bilhəqqi bəşiran və nəziran bəynə yədəyis saəti, əşhədu ənnəkə nimər Rəbbu və ənnə Muhəmmədən nimər rasul. Allahummə sallı əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə dərəcətəh”.

Ondan sonra iki və ya üç dəfə “Əlhəmdulillah”, yaxud “Əlhəmdü lillahi Rəbbil ələmin” deyib növbəti namaz üçün ayağa qalxsın və sonuncu rəkətin təşəhhüdündə desin:

“Bismilləhi və billəhi, vəlhəmdü lilləhi, və xayrul əsməi lilləhi, əşhədu ən lə iləhə iləllahu vəhdəhu la şərikə ləhu vəə əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rasuluhu ərsələhu bilhəqqi bəşiran və nəziran bəynə yədəyis saəti, əşhədu ənnəkə nimər Rəbbu və ənnə Muhəmmədən nimər rasul. Ət-tahiyyatu lillahi vəs saləvatut tahiratut tayyibatuz zakiyatul gədiyatul raihatus sabiqatun naimatu ma tabə və zəka və tahura və xalusa və səfa fəlillah. Əşhədu ən lə iləhə iləllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu vəə əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rasuluhu ərsələhu bilhəqqi bəşiran və nəziran bəynə yədəyis saəti, əşhədu ənnəkə nimər Rəbbu və ənnə Muhəmmədən nimər rasulu vəə əşhədu ənnəs saətə atiyətun la raybə fiha vəə ənnəlləhə yəbəsu mən fil qubur. Əlhəmdulilləhil ləzi hədəna lihaza vəə ma kunna linəhtədiyə ləv la ən hədanallah. Əlhəmdü lillahi Rəbbil ələmin.

Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və barik əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və səllim əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və tərəhhəm əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin kəma salləy-tə və barəktə və tərəhhəmtə əla İbrahimə və Ali İbrahim. İnnəkə Həmidun məcid. Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin vəğfir ləna və li ixvaninal ləzinə səbəquna bil imani və la təcəl fi qulubina gillən lilləzinə əmənu Rabbənə innəkə rəufun rahim. Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin vəmnun ələyyə bil cənnəti və afini minən nar. Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin vəğfir lil mumininə vəl muminati və limən dəxələ bəyti muminən və lə təzidiz zaliminə illə təbara".¹

9. Namazın salamu

Məsələ 1439. Bütün namazların axıncı rəkətində namaz qılanın salam deməsi vacibdir.

Məsələ 1440. Salam üç cümlədən ibarətdir:

- 1) Əs-səlamu əleykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkətuhi;
- 2) Əs-səlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin;
- 3) Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhi.

Namaz qılanın deyilməsi ilə namazını başa çatdırdığı vacib salam üçüncü salamdır və namaz qılan təkcə onu deməklə kifayətlənə bilər. Bu salamın vacib hissəsi "Əs-səlamu əleykum"dur, "və rəhmətullahi və bərəkətuhi" ibarəsinin ona əlavə edilməsi isə müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Lakin, vacib ehtiyata əsasən, ikinci salamla kifayətlənmək olmaz. Beləliklə, əgər namaz qılan ikinci salamu deyərsə, ehtiyata əsasən, üçüncü salamu da deməsi vacibdir.

Amma birinci salam müstəhəblərdəndir və namaz qılan onu deməklə namazını başa çatdırmış sayılır. Bu müstəhəb salamın deyilmə məqamı təşəhhüddən sonra və digər iki salamdən öncədir. Namaz qılan şəxs salamların üçünü də dediyi təqdirdə müstəhəb ehtiyata uyğun hərəkət edir.

Məsələ 1441. İnsan mümkün olduğu təqdirdə salam əsnasında təşəhhüd əsnasında olduğu kimi oturmalı, vacib salamu deyərkən bədənin hərəkəti

¹ Ondan sonra namazın salamında belə desin: "Əssəlamu əleykə əyyuhən Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkətuhi. Əssəlamu ələ ənbiyəilləhi və rusulih. Əssəlamu əla Cəbrailə və Mikailə vəl mələikətil muqarrabin. Əssəlamu əla Muhəmmədibni Əbdillahi Xatəmən nəbiyyinə və nəbiyyə bəədəhu vəssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin". Ondan sonra namazın axıncı salamını, yəni, "Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhi" desin.

kətsizliyini, aramlığını qorumaq və onu ərəbcə düzgün və normal qaydada, sözlərini bir-birinin ardınca və müvalata riayət edərək tələffüz etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müstəhəb salamda aramlıq şərtinə riayət etməklə bağlı hökm müstəhəb zikrlərdə aramlıqla bağlı 1314-cü məsələdə açıqlanan hökm kimidir.

Məsələ 1442. Namaz qılan şəxs namazın salamını deyərkən ehtiyat üçün, yaxud başqa bir səbəblə dediyi salamı təkrarlamaq istəyərsə:

Birinci salam xüsusunda bu təkrarın namaza xələl gətirməməsi bəid deyil.¹

İkinci salam xüsusunda əgər onu doğru demişdirsə, vacib ehtiyata əsasən, təkrarlamamalıdır. Əgər səhv demişdirsə, təkrar edilməsi namaza xələl gətirmir. Onu doğru deyib-demədiyinə şəkk etdiyi təqdirdə isə əgər şəkk etdiyi sözün tələffüzü başa çatmamış onu doğru deyib-deməməkdə şəkkə düşərsə, onu təkrarən deyə bilər. Ancaq əgər şəkk etdiyi sözün başa çatmasından sonra onu doğru deyib-demədiyinə şəkk edərsə, vacib ehtiyata əsasən, onu təkrarlamamalıdır.

Üçüncü salam xüsusunda əgər onu səhv demişdirsə, yaxud onun düzgün olub-olmadığına dair deyilişində şəkk olunan sözün tələffüzünün başa çatmasından öncə şəkkə düşərsə, onu təkrarən deməlidir və əgər doğru demişdirsə, yaxud şəkk edilən sözün tələffüzü başa çatdıqdan sonra şəkkə düşmüşdürsə, ehtiyat namazı qılmaq istədiyi hal istisna olmaqla, təkrar edilməsi namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1443. Əgər namaz qılan şəxs namazın salamını unudarsa və namazın surəti pozulmadan və yerinə yetirilməsi (istər qəsdən, istərsə səhvən) namazı batil edən (məsələn, qiblədən dönmək kimi) hər hansı hərəkətə yol vermədən xatırlayarsa, salamı deməlidir və namazı doğrudur.

Məsələ 1444. Əgər namazın salamını unudarsa və namazın surəti pozulduqdan, yaxud yerinə yetirilməsi (istər qəsdən, istərsə səhvən) namazı batil edən (məsələn, qiblədən dönmək kimi) hər hansı hərəkətə yol verdikdən sonra xatırlayarsa, namazı doğrudur.

Salamın müstəhəbləri

Məsələ 1445. Namazın salamında bir neçə iş müstəhəb sayılır:

1. Salam əsnasında oturmaq, həmçinin əlləri təşəhhüddə olduğu qayda-

¹Yəni, birinci salamı təkrarən demək olar. *Tərc.*

da qoymaq;

2. Fərdi şəkildə namaz qılan şəxslərin, habelə pişnamazın üçüncü salamda gözucu, burnu ilə və ya başqa vasitələrlə üzü qiblədən dönməyəcək, qibləyə doğru durmaqla ziddiyyət təşkil etməyəcək şəkildə öz sağ tərəfinə işarə etməsi.
3. Camaat namazında məmunun sol tərəfində kimsə olmadığı halda, üçüncü salamda gözucu, burnu ilə və ya başqa vasitələrlə üzü qiblədən dönməyəcək, qibləyə doğru durmaqla ziddiyyət təşkil etməyəcək şəkildə öz sağ tərəfinə işarə etməsi. Əgər onun sol tərəfində kimsə olarsa, üçüncü salamı bir dəfə artıq deməsi, bu halda gözucu, burnu ilə və ya başqa vasitələrlə qibləyə doğru durmaqla ziddiyyət təşkil etməyəcək şəkildə öz sol tərəfinə işarə etməsi müstəhəbdir.

10. Tərtib (ardıcılıq)

Məsələ 1446. Əgər namaz qılan qəsdən namazın tərtibini pozarsa, məsələn, surəni "Həmd"dən sonra oxuyarsa, yaxud səcdələri rükudan öncə edərsə, namazı batil olur.

Məsələ 1447. Əgər insan məsələdən xəbərsizlik səbəbilə qılmış olduğu namazların vacib hissələrində tərtibə riayət etməmişdirsə, müqəssir cahil olduğu surətdə qıldığı namazlar batildir.

Lakin qasir cahil olarsa və tərtibin pozulması iki rükndən başqa yerdə olarsa, bu halda namazı səhihdir. Məsələn, əgər insan keçmiş namazlarında əvvəlcə surəni, sonra Həmd oxuyurdusa, yaxud Həmd surəsini rükudan sonra oxuyurdusa, yaxud təşəhhüdü birinci rəkətdə deyirdisə və ya təşəhhüdün salavatını iki şəhadətdən əvvəl salırdısa, qasir cahil olduğu surətdə namazı doğrudur.

Lakin iki rükn arasında tərtibə riayət etmədiyi, məsələn, əvvəl bir rəkətin iki səcdəsini etdikdən sonra həmin rəkətin rükusunu edirdisə, namazı batildir.

Məsələ 1448. Əgər namazın rüknlərindən birini unudarsa və ondan sonrakı rüknu yerinə yetirərsə, məsələn, rüku etməmiş iki səcdə edərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1449. Əgər bir rüknu unudarsa və ondan sonra gələn, rükn olmayan işi yerinə yetirərsə, məsələn, iki səcdə etmədən təşəhhüd oxuyarsa, geri dönərək rüknu yerinə yetirməli və daha sonra səhvən ondan öncə oxuduğunu təkrarən oxumalıdır.

Məsələ 1450. Əgər rükn olmayan bir şeyi unudarsa və ondan sonrakı rüknu yerinə yetirərsə, məsələn, Həmd surəsini oxumağı unudarsa və rüku edərsə, namazı doğrudur və qılmağa davam etməlidir.

Məsələ 1451. Əgər rükn olmayan bir şeyi unudarsa və ondan sonra gələn, rükn olmayan işi yerinə yetirərsə, məsələn, “Həmd”i oxumağı unudarsa və surəni oxuyarsa, geri dönərək unutduğunu yerinə yetirməli və ondan sonra səhvən vaxtından öncə oxuduğunu təkrarən oxumalıdır.

Məsələ 1452. Əgər birinci səcdəni ikinci səcdə zənn edərək, yaxud ikinci səcdəni birinci səcdə zənn edərək yerinə yetirərsə, namazı doğrudur və onun birinci dəfə yerinə yetirdiyi səcdə birinci səcdə, ikinci dəfə yerinə yetirdiyi səcdə də ikinci səcdə hesab edilir.

11.Müvalat (fasiləsizlik)

Məsələ 1453. İnsan namazı müvalatla qılmalı, yəni namazın rüku, səcdələr və təşəhhüd kimi hərəkətlərini fasiləsiz və bir-birinin ardınca yerinə yetirməli, namazda oxuduqlarını adi qaydada, ardıcıl oxumalıdır və əgər onların arasında “namaz qılır” deyilməyəcək qədər fasilə verərsə, namazı batildir.

Məsələ 1454. İnsan bir sözü təşkil edən səsləri elə ardıcıl tələffüz etməlidir ki, tələffüz etdiyi şey həmin (demək istədiyi) söz sayılsın.

Həmçinin, bir ayənin, yaxud bir zikrin sözlərini elə ardıcıl tələffüz etməlidir ki, həmin (demək istədiyi) ayə, yaxud zikr sayılsın. Buna əsasən, izafət, təyini və qeyri-təyini söz birləşmələrinin tərəfləri, mübtəda və xəbər, fel və fail (subyekti, işi icra edəni bildirən söz və ya söz birləşməsi) və s. arasında müvalata riayət etmək lazımdır.

Eləcə də ayələr arasında da tələb olunan müvalata (tələffüz etdikləri namaz qılanın oxumaq istədiyi surə sayılacaq şəkildə) riayət etmək lazımdır.

Qeyd edilən məqamlara diqqət yetirdikdə məlum olur ki, bir surənin ayələri arasında müvalata riayət etmək üçün bir ayənin, yaxud zikrin sözləri arasında müvalata riayət etməklə müqayisədə, eləcə də iki söz arasında müvalat üçün iki səsin tələffüzü arasında müvalatla müqayisədə daha artıq fürsət vardır.

Məsələ 1455. Əgər namazda səhvən səslər, yaxud sözlərarasında (tək-

birət əl-ehram istisna olmaqla)¹ fasilə verərsə və fasilə namazın surətini pozacaq qədər olmazsa, sonrakı rüknü yerinə yetirməyə başlamadığı təqdirdə, həmin səsləri və sözləri normal qaydada tələffüz etməli, ondan sonra bir şey oxuduğu təqdirdə də onu təkrarlamalıdır. Sonrakı rükne başladığı təqdirdə isə namazı doğrudur və onu qılmağa davam etməlidir.

Məsələ 1456. Rükü və səcdələri uzatmaq və uzun surələr oxumaq müvalatı pozmur.

Namazın qunutı

Məsələ 1457. Bütün vacib və müstəhəb namazlarda ikinci rəkətin rükusundan öncə qunut oxumaq müstəhəbdir və sübh, məğrib, işa və cümə namazlarında bu müstəhəb daha təkidlidir. Lakin “şəf” namazında, vacib ehtiyata əsasən, qunut rəcəən yerinə yetirmək lazımdır. “Vitr” namazında isə bir rəkət olmasına baxmayaraq, rükudan öncə qunut oxumaq müstəhəbdir.

Cümə namazının biri ilk rəkətin rükusundan öncə, digəri isə ikinci rəkətin rükusundan sonra olmaqla iki müstəhəb qunut vardır. Ayat namazlarında beş qunut, Fitr və Qurban bayramlarının namazlarının iki rəkətinə isə bir neçə qunut vardır ki, bunların hər biri əlaqədar fəsillərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 1458. Qunutdan öncə təkbir demək, hər iki əli təkbir deyən zaman yuxarı qaldırmaq, sonra 1247-ci məsələdə qeyd olunan şəkildə aşağı salıb yenidən qunut tutmaq üçün qaldırmaq müstəhəbdir.

Məsələ 1459. Qunutda əlləri üzün müqabilində və içi (ovucclar) səmaya doğru yanaşı tutmaq, baş barmaq istisna olmaqla, digər barmaqları birbirinə bitişdirmək, əllərin içinə baxmaq müstəhəbdir. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, zərurət halları istisna olmaqla, əlləri qaldırmadan qunut doğru sayılır.

Məsələ 1460. Namaz qılan şəxsin başından yuxarı həddə qunut tutması məkruhdur. Həmçinin qunut bitdikdən sonra əlləri aşağı salarkən üzə və sinəyə çəkmək də məkruh sayılır.

Məsələ 1461. Qunutda ərəb dilindən başqa bir dildə dua etmək olar və

¹ Lakin təkbirət əl-ehramda “Allahu əkbər” sözünün hərfləri və ya “Allahu” və “əkbər” sözləri arasında muvalata riayət olunmazsa və arasında fasilə düşərsə, belə ki, təkbirət əl-ehram olmaqdan çıxarsa, sözügedən təkbir batildir və namaz qılan şəxs o təkbirlə kifayətləndiyi təqdirdə namazı da batil olur.

bu namazı pozmur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat ərəb dilindən başqa bir dildə dua etməməyi tələb edir. Lakin qunut vəzifəsi ərəb dilindən başqa bir dildə dua etməklə, vacib ehtiyata əsasən, yerinə yetirilmiş sayılır.¹

Məsələ 1462. Namaz qılan qunutda istənilən dua, münacat və zikri oxusa, hətta bir dəfə “Subhanəllah” desə belə, kafidir. Daha yaxşı olar ki, fərəc duası adlandırılan bu duanı oxusun:

“La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. La ilahə illəllahul-əliyyul-əzim. Subhanəllahi rəbbis-səməvətiş-səb`i və rəbbil-ərəzinəş-səb`i və ma fihinnə və ma beynəhunnə və rəbbil-ərşil-əzim. Vəlhəmdü lillahi rəbbil-ələmin”.

Həmçinin, daha yaxşı olar ki, ardınca desin: *“Allahumməğfir ləna və rəhbəmna və əfina və`fu ənna. İnnəkə əla kulli şey`in qədir”.*

Daha yaxşı olar ki, qunutda Mütəal Allaha həmd-səna və Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (əleyhissalam) salavat göndərmək arasında mömin kişi və qadınlara, özünə də dua etsin. Yaxşı olar ki, qunut duasına salavatla başlasın və duanı salavatla bitirsin, yaxud qunutda bağışlanmasını, dünya və axirət istəklərini iki salavat arasında Allahdan istəsin.

Məsələ 1463. Qunutda Allahdan haram şeyi istəmək caiz deyil. Təbii olaraq, haram üçün dua etmək namazı batil etmir.

Məsələ 1464. Qunutu ucadan oxumaq müstəhəbdir. Lakin namazını camaatla birgə qılan şəxsin səsini imam eşidərsə, onun qunutu ucadan oxuması müstəhəb deyil. Həmçinin 1994-cü məsələdə pişnamaz üçün qeyd olunan xüsusi hökm istisna olmaqla, Vitr namazının qunutunu uzatmaq da müstəhəbdir.

Məsələ 1465. Qunut duasını tərkib, hərəkə və sait baxımından səhv oxuduqda, məna dəyişikliyinə səbəb olacaq ciddi bir səhv olmazsa, belə ki, oxunan sözlər yanlış oxunan dua, zikr və ya Quran sayılırsa, namazı batil etməz. Hərçənd qunutu düzgün ərəb dilində oxumaq lazımdır.

Məsələ 1466. Əgər namaz qılan qəsdən qunut oxumasa, onun qəzası yoxdur. Əgər unudarsa və rüku həddinə çatmazdan öncə yadına düşərsə, müstəhəbdir ki, qalxsın və onu oxusun. Rükuda yadına düşdüüyü təqdirdə müstəhəbdir ki, rükudan sonra onu qəza etsin. Lakin səcdədə, yaxud daha sonra yadına düşərsə, müstəhəbdir ki, namazın salamından sonra hərçənd uzun müddət sonra olsa belə, qunutu qəza etsin və bu halda daha yaxşı olar ki, onun qəzasını oturaq halda və üzü qibləyə icra etsin. Əgər səcdə üçün əyilərkən yadına düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, geri qayıtmamalı, namazdan sonra rəcaən onun qəzasını yerinə yetirməlidir.

¹Buna əsasən, əgər namaz qılan şəxs qunutda yalnız azərbaycan dilində dua etməklə kifayətlənersə, vacib ehtiyata əsasən, qunutu yerinə yetirməmiş kimidir.

Namazın tərcüməsi

1. Həmd (Fatihə) surəsinin tərcüməsi

“Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”: “Bismilləh” - Allahın, bütün kamillikləri özündə toplayan, hər cür nöqsandan uzaq olan və ağılları heyratə düşürən bir zatın adı ilə başlayıram!

“Ər-rahmənir-rahim” - Rəhməti geniş və sonsuzdur, dünyada həm mömin, həm də kafirə şamildir, axirətdə isə yalnız möminlər üçündür”.

“Əl-həmdü lilləhi rabbil-ələmin” – Həmd-səna bütün varlıqların rəbbi olan Allaha məxsusdur”.

“Ər-rahmənir-rahim” –bu ayənin bir qədər əvvəl izah edilmişdir.

“Məliki yəumid-din” –Din (cəza və mükafat) gününün sahibi olan qüdrətli bir zat.

“İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin” – Yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən yardım istəyirik”.

“İhdinəs-siratal-mustəqim” – Bizi doğru yola (İslam dininə) hidayət et!

“Siratalləzinə ənəmtə ələyhim” – Nemət verdiklərinin (peyğəmbərlərin, peyğəmbərlərin canişinlərinin, şəhidlərin, siddiqlərin, Allahın saleh və ləyaqətli bəndələrinin) yoluna”.

“Ğayril-məğzubi ələyhim vələzzallin” –Qəzəbini qazanan və (haqq yoldan) azan şəxslərin deyil.

2. Tövhid (İxlas) surəsinin tərcüməsi

“Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” – bu ayənin mənası yuxarıda izah edilmişdir.

“Qul huvəllahu əhəd” – De (ey Muhəmməd): “O Allah təkdir”.

“Allahus-saməd” – Allah bütün varlıqlardan ehtiyacsızdır və hər şey Ona möhtacdır.

“Ləm yəlid və ləm yuləd” – Doğmamışdır və doğulmamışdır.

“Və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd” – Əsla bənzəri yoxdur, kimsə Onun tayı-bərabəri ola bilməz.

3. Rükü və səcdələrin zikrinin və onlardan sonra deyilməsi müstəhəb olan zikrlərin tərcüməsi

“Subhanə rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih” – Mənim əzəmətli Rəbbim hər bir eyb və naqislikdən uzaq və ucadır və mən Ona həmd etməklə məşğulam.

“Subhanə rəbbiyəl-əla və bihəmdih” – Mənim hər şeydən uca Rəbbim hər bir eyb və naqislikdən uzaq və ucadır və mən Ona həmd etməklə məşğulam.

“Səmiəllahu limən həmidəh” –Allah Ona həmd-səna edəni eşitsin (həmd-sənasını qəbul etsin)!

“Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu ileyh” – Rəbbim olan Allahdan bağışlanma diləyirəm və tövbə edərək Ona doğru qayıdırəm!

“Bihəulilləhi və quvvətihi əqumu və əqudu” –Allahın yardımını və qüvvəsi ilə qalxır və otururam.

4. Qunutun tərcüməsi

“Lə iləhə illəllahul-həlimul-kərim” – Həlim və kərim Allahdan başqa ilah (ibadətə layiq tanrı) yoxdur.

“La iləhə illəllahul-əliyyul-əzim” – Uca və əzəmətli Allahdan başqa ilah (ibadətə layiq tanrı) yoxdur.

“Subhənəllahi rabbis-səməvətis-səb`i və rabbil-ərəzinəs-səb`” –Yeddi göyün və yeddi yerin rəbbi olan Allah pak və münəzzəhdır.

“Və mə fihinnə və mə bəynəhunnə və rabbil-ərşil-əzim” –O, onlarda (göylərdə və yerlərdə) və onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir və əzəmətli ərşin Rəbbidir.

“Vəlhəmdu lillahi rabbil-ələmin” – Həmd-səna aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur.

5. Təsbihat-i ərbəənin tərcüməsi

“Subhənəllahi, vəlhəmdu lillahi, və lə iləhə illəllahu, vəllahu əkbər” – Allah pak və münəzzəhdır, həmd-səna Allaha məxsusdur, Allahdan başqa ilah (ibadətə layiq tanrı) yoxdur və Allah vəsfə sığmayacaq qədər böyükdür.

6. Təşəhhüd və salamın tərcüməsi

“Əlhəmdü lillah; Əşhədu ən lə ilahə illəlləhu vəhdəhu la şəriyə ləh” - həmd-səna Allaha məxsusdur; Şəhadət verirəm ki, tək və şəriki olmayan Allahdan başqa ilah (ibadətə layiq tanrı) yoxdur.

“Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh” –Şəhadət verirəm ki, Muhəmməd Allahın bəndəsi və Onun elçisidir.

“Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd” –Allahım, Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə rəhmətini yağdır!

“Və təqabbəl şəfəətəhu vərfə` dərəcətəh” –Onun (Peyğəmbərin) şəfaətini qəbul et və (Sənin yanındakı) dərəcəsini uca et!

“Əs-səlamu ələykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkətuh” – Salam olsun sənə, ey Peyğəmbər, Allahın rəhməti və bərəkəti üzərinə olsun!

“Əs-səlamu ələynə və ələ ibədilləhis-salihin” – Allahın salamu olsun biz namaz qılanlara və Allahın saleh bəndələrinə!

“Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh” –Salam olsun sizə, Allahın rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun!

Müstəhəb ehtiyata əsasən, son iki salamda namaz qılan şəxs ümumi şəkildə müqəddəs İslam şəriətinin nəzərdə tutduğu şəxsləri salamlamaq niyyətində olmalıdır. Hərçənd, bəzi rəvayətlərdən onların sağ və sol mələklər və möminlər olduğu anlaşılır.

Namazın təqibatı (ardınca oxunan dua, zikr və ayələr)

Məsələ 1467. İnsanın namazdan sonra bir qədər “təqib” ilə məşğul olması, yəni zikr, dua və Quran oxuması müstəhəbdir və bu müstəhəb vacib namazlardan, xüsusən, sübh namazından sonra daha təkidlidir. Sübh namazından sonra gün çıxan vaxta kimi namaz qıldığı yerdə oturması, Allahın zikri ilə məğul olması müstəhəbdir.

Məsələ 1468. Namazın təqibi onun başa çatmasından dərhal sonra icra edilməli və insan təqibi pozan, “təqib” anlayışı ilə uzlaşmayan bir hərəkətə yol verməməlidir. İnsanların düşdüyü vəziyyətlər, zaman və məkan amilləri – onların müsafir olub-olmaması, ixtiyar, yaxud iztirar (zərurət) halında, xəstə, yaxud sağlam olması baxımından – fərqli olduğundan bəzi hərəkətlər bir sıra vəziyyətlərdə təqib anlayışına zidd olmadığı halda, eyni hərəkət bir sıra digər vəziyyətlərdə ziddiyyət təşkil edir.

Təqibin şübhəsiz pozulmadığı və insanın bu vəziyyətdə ikən zikr, dua və Quran oxuması təqib sayılan hal (adi hallarda, səfərdə olmadıqda və digər iztirar halları ilə üzləşmədikdə) oturma vəziyyətidir. Zahir¹ budur ki, namazdan sonra dua, zikr və s. oxumadan sadəcə oturmaq təqib sayılmır.

Məsələ 1469. Daha yaxşı olar ki, namaz qılan elə namaz qıldığı yerdə üzü qibləyə və dəstəmazı, qüslü, yaxud təyəmmümü pozulmadan təqibatı oxusun.

Məsələ 1470. Təqibatın ərəbcə oxunması vacib deyil. Lakin daha yaxşı olar ki, mötəbər dua kitablarında² nəql olunanlar oxunsun. O cümlədən:

1. Hədislərdə nəql olunan təqiblərdən biri də namazın salamından sonra üç dəfə “Allahu əkbər” deməkdir. Belə ki, namaz qılan namazın digər təkbirlərində olduğu kimi, bu təkbirlərin də hər birini deyərkən əllərini üzünün müqabilinədək qaldırsın, sonra aşağı endirsin.
2. Bu duanı oxumaq: “La ilahə illəllahu vəhdəhu vəhdəhu vəhdəhu, əncəzə vəədəhu və nəsarə əbdəhu və əzzə cundəhu və gələbəl əhzabə vəhdəhu, fələhul mülku və ləhul həmdü yuhyi və yumitu və huvə əla kulli şeyin qadir”.
3. Çox tövsiyə edilən təqiblərdən biri də Həzrət Zəhra təsbihidir. Bu zikr belə deyilir: 34 dəfə “Allahu əkbər”, sonra 33 dəfə “Əl-həmdü lillah”, daha sonra 33 dəfə “Subhanəllah”. “Subhanəllah”ı “Əl-həmdü lillah”dan öncə də demək olar, lakin daha yaxşı olar ki, “Əl-həmdü lillah”dan sonra deyilsin.
4. Otuz, qırx, yaxud yüz dəfə: “Sübhənəllahi, vəlhəmdulillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər”.
5. Həmd, Tovhid surələrini, habelə Ayətəl-kürsünü, Ali İmran surəsinin 18-19-cu³ və 26-27-ci⁴ ayələrini oxumaq;

Məsələ 1471. Xanım Fatimeyi Zəhranın (səlamullahi əleyha) təsbehinin müstəhəbliyi təkcə vacib namazdan sonraya məxsus deyil, müstəhəb

¹Aydın olan fətva.Tərc.

²Bu xüsusda mühəddis Qumminin (Allah ondan razı olsun!) “Məfatih əl-cinan” əsərinə müraciət etmək olar.

³ Ali İmran, 18-19: “Şəhidəllahu ənnəhu lə ilahə illə huvə vəl mələikətu və ulul ilmi qaimən bilqisti lə ilahə illə huvəl əzizul həkim. İnnəd-dinə indəllahil İsləmu və məxtələfəl ləzinə utul kitəbə illə min bəədi ma cəəhumul ilmu bəğyən bəynəhum və mən yəkfur biəyatillahi fəinnəllahə səriul hisab”.

⁴ Ali İmran 26-27: “Qulillahummə malikul mulki tuutil mulkə mən təşəu və tənəul mulkə minnən təşəu və tuizzu mən təşəu və tuzillu mən təşəu biyədikəl xayru innəkə əla kulli şeyin qadir. Tulicul ləylə fin nəhari və tulicun nəhara fil ləyli və tuxricul həyyə minəl məyyiti və tuxricul məyyitə minəl həyyəi və tərzuqu mən təşəu biğayri hisab”.

namazlara da şamil olunur. Onu hətta təqibatdan başqa hallarda da oxumaq müstəhəbdir.¹

Məsələ 1472. Həzrət Fatimeyi Zəhra (səlamullahi əleyha) təsbehinin Şəhidlər sərvəri İmam Hüseynin (əleyhissalam) türbətindən hazırlanmış təsbehlə zikr edilməsi daha yaxşıdır. Həmçinin yaxşı olar ki, insan onu deyib bitirdikdən sonra “Lə iləhə illəllah” deyib istiğfar etsin.

Məsələ 1473. İnsan Həzrət Fatimeyi Zəhra (səlamullahi əleyha) təsbehinin zikrlərinin sayında az və çox miqdar arasında şəkk etdikdə, yeri keçmədiyi halda az deməsinə hökm etməli, yeri keçdiyi surətdə isə onu yerinə yetirmiş kimi qəbul etməlidir. Əgər insan səhvən zikrləri təyin olunmuş miqdardan artıq deyərsə, onun təyin olunmuş miqdarını qəbul etməli, qalanlarını hesablamamalıdır.

Şükür səcdəsi

Məsələ 1474. Namaz qılanın istər vacib, istərsə müstəhəb namazdan sonra şükür səcdəsi etməsi müstəhəbdir və zikr deməsə də, alnını şükür məqsədilə yerə qoyması kifayətdir. Lakin daha yaxşı olar ki, yüz dəfə, yaxud üç dəfə, ya da bir dəfə “Şukran lillah”, yaxud “Şukran” və ya “Əfvən” desin.

Həmçinin, insanın iki şükür səcdəsi etməsi müstəhəbdir. Belə ki, birinci şükür səcdəsi niyyəti ilə alnı yerə qoyur, ondan sonra alnın sağ tərəfini, yaxud sağ yanağını, yaxud hər ikisini, sonra isə alnın sol tərəfini, yaxud sol yanağını, yaxud hər ikisini torpağa qoyur, sonda isə ikinci səcdə niyyəti ilə yenidən alnını torpağa qoyur.

Habelə, insana nə zaman bir nemət bəxş edilərsə, yaxud bir bələdan qurtularsa, şükür səcdəsi etməsi müstəhəbdir.

Məsələ 1475. Şükür səcdəsində iki əli (dirsəkdən barmaq uclarına kimi olan hissəni), sinə və qarnı ilə yerə toxunması, səcdədən qalxdıqdan sonra öz səcdə yerini əli ilə məsh edib ondan sonra əlini üzünə və bədənin qabaq hissələrinə çəkməsi müstəhəbdir.

Məsələ 1476. Vacib ehtiyata əsasən, şükür səcdəsində alnı möhürə, ya-

¹ Xanım Fatimənin (s.ə) təsbehinin fəziləti barəsində İmam Sadiq (əleyhissalam) Əba Harun Məkfufə buyurur: “Ey Əba Harun, biz öz övladlarımıza namaz qılmağı əmr etdiyimiz kimi, Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbehini etməyi də əmr edirik. Odur ki, bu zikri davamlı olaraq et. Çünki onu davamlı olaraq yerinə yetirən heç bir bəndə bədbəxt olmaz”. Furu Kafi, c. 3, Kitabus salət, “Ət-təqibi bəədəs saləti vəd duai” babı,, səh. 343, hədis 13

xud üzərinə səcdənin doğru olduğu başqa bir şeyin üstünə qoymaq və müstəhəb ehtiyata əsasən, digər nahiyləri də namazın səcdəsi ilə bağlı göstərişə uyğun qaydada yerə qoymaq lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər şükür səcdəsi üçün bir səbəb yaranarsa və insan alnını yerə qoyaraq səcdə edə bilməzsə, səcdəni baş işarəsi ilə edərək yanaqlarını əlinin¹ içi (ovcu), yaxud üst tərəfinə qoysun və uca Allaha şükür etsin.

Salavat ilə əlaqədar hökmlər

Salavatın fəziləti

Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim Peyğəmbərə salam (salavat) göndərirlər (Allah ona Öz xüsusi rəhmətini bəxş edir və mələklər onu vəsf və təqdis edirlər). Ey iman gətirənlər, ona salam (salavat) göndərin və tamamilə (onun əmrinə) təslim olun”.^{2 3}

İmam Sadiq (əleyhissalam) Rəsulallahın (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) belə buyurduğunu nəql edir: “Mənə uca səslə salavat deyən ki, bu, nifaqı aradan aparır”.⁴

Başqa bir hədisdə İmam Sadiqdən (əleyhissalam) belə nəql olunur: “Dua Muhəmməd və Ali Muhəmmədə salavat deyilənə kimi həmişə hicabdadır (qəbul olunmaz)”.⁵

İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur: “Uca Allahdan bir hacət istəyən şəxs duaya Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (əleyhissalam) salavat göndərməklə başlasın, ondan sonra hacətini istəsin və sonda da duanı Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (əleyhissalam) salavat deməklə bitirsin. Çünki Allah duanın əvvəlini və axırını qəbul edib ortasını qəbul etməməkdən daha kərیمdir. Bilin ki, Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (əleyhissalam) salavat Allahdan gizli qalmaz”.⁶

İmam Baqir (əleyhissalam) və ya İmam Sadiqdən (əleyhissalam) belə

¹Əl deyərəkən qolun əl ayası ilə yanaşı barmaqları da əhatə edən hissəsi nəzərdə tutulur.

²Əhzab, 56

³Yaxud ona layiqli və gözəl salam deyirlər.

⁴Vəsail əş-şia, c. 7, Əbvabuz zikr, bab 34, səh. 192-193, hədis 2

⁵Həmin, bab 36, səh. 93, hədis 5

⁶Həmin, sh. 95, hədis 11

nəql olunur: “Qiyamət günü əməl tərəzisinə qoyulan ən ağır əməl Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) salavat deməkdir”.¹

İmam Rza (əleyhissalam) buyurur: “Günahlarının kəffarəsini verə bilməyən şəxs Muhəmməd və Ali Muhəmmədə çoxlu salavat göndərsin. Çünki salavat günahları tamamilə aradan aparır”.²

İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur: “Hər kəs Muhəmməd və Ali Muhəmmədi şad edib sevindirmək istəsə, onlara salavat göndərərkən belə desin:

“Allahummə ya əvvədə mən əta və ya xayra mən suilə və ya ərhəmə mənisturhim. Allahummə sallı əla Muhəmmədin və Alihi fil əvvəlin, və sallı əla Muhəmmədin və Alihi fil axərin, və sallı əla Muhəmmədin və Alihi fil mələil əla və sallı əla Muhəmmədin və Alihi fil mursəlin. Allahummə əəti Muhəmmədən və Alihil vəsilətə vəl fəzilətə vəş şərəfə vər rifətə vəd-dərəcətəl kəbirah. Allahummə inni aməntu biMuhəmmədin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və ləm ərahu fəla təhrimni yəuməl Qiyaməti ruuyətəhu vərzuqni suhbətəhu və təvəffəni əla millətəhi vəsqini min havzihi məşrəbən raviyyən saığan həniyyən la əzməu bəədəhu əbədən innəkə əla külli şeyin qadir. Allahummə inni aməntu biMuhəmmədin və ləm ərahu fə-ərrifni filcinani vəchəh. Allahummə bəlliğ Muhəmmədən (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) minni təhiyyətən kəsiratən və sələmə”.³

Salavatın hökmləri

Məsələ 1477. İnsan nə zaman Allahın ən əziz elçisinin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) mübarək adlarını (Muhəmməd və Əhməd), yaxud ləqəb və künyəsini (Mustafa və Əbülqasim) deyərsə və ya eşidərsə, hərçənd namazda olsa belə, müstəhəbdir ki, salavat desin.

Bu hökm onun nəzərdə tutulduğu “Rəsulullah” (Allahın elçisi), Peyğəmbər-i əkrəm (ən əziz, ən sevimli, ən kəramətli peyğəmbər) kimi ibarələrin, habelə onu bildirən əvəzliliklərin deyilməsinə, yaxud eşidilməsinə də şamildir.

Məsələ 1478. Allahın elçisinin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) adını, ləqəbini, yaxud künyəsini yazarkən müstəhəbdir ki, insan salavatı da kamil surətdə yazsın. Həmçinin, daha yaxşı olar ki, nə zaman onu yad

¹ Həmin, bab 35, səh. 197, hədis 3; həmin, bab 34, səh. 192, hədis 1

² Həmin, bab 34, səh. 194, hədis 7

³ Biharul-ənvar (Beyrut çapı), c. 91, səh. 85, hədis 5

edərsə, salavat desin.

Məsələ 1479. Həzrət Rəsulallahın (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) mübarək adı dəfələrlə zikr olunduğu zaman salavatı da təkrarlamaq müstəhəbdir və o Həzrətə (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) salavat deyərkən onu uca səslə demək müstəhəbdir və rəvayətlərdə onun nifaqı aradan apardığı qeyd olunur.

Məsələ 1480. İnsan təşəhhüddə ikən o Həzrətin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) mübarək adını eşidərsə, təşəhhüddə vacib olan salavatla kifayətlənə bilər.

Məsələ 1481. Ehtiyata əsasən, insan salavatın fəzilətini əldə etmək və bununla bağlı müstəhəb iş görmək üçün həzrət Rəsuləllahın (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) mübarək adı ilə salavat arasında çox fasilə salmamalıdır. Odur ki, namazın qiraəti halında həzrət Rəsuləllahın (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) mübarək adını deyərsə və ya eşidərsə, qiraətin sonunda olması və çox fasilə sayılmaması halı istisna olmaqla, salavatı surənin axırına kimi təxirə salmamalıdır.

Məsələ 1482. Peyğəmbərə (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) salavat deyərkən və ya yazarkən o həzrətin ailəsinə salavat göndərməyi də tərk etməmək lazımdır.

Buna görə də, “sallallahu ələyhi”, yaxud “salavatullahi ələyhi” və ya “Allahummə salli əla Muhəmməd” əvəzində “sallallahu ələyhi və alihi” və ya “salavatullahi ələyhi və alihi” və ya “Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd” deyilməsi və ya yazılması daha yaxşıdır.

Məsələ 1483. Digər peyğəmbərlərin və ya imamların (salavatullahi ələyhim) adları çəkilən zaman onlara salavat demək müstəhəbdir.

Namazın məkrulları

Məsələ 1484. Aşağıdakı hal və hərəkətlər namazda məkruh hesab edilmişdir:

- 1) Namaz qılanın namaz əsnasında üzünü “qiblədən çevirdi” deyilməcək şəkildə azacıq sağa, yaxud sola çevirməsi;¹
- 2) Vacib namazın bir rəkətində 1269-cu məsələdə izah edilən hal istisna olmaqla “Həmd”dən sonra iki surə oxuması;
- 3) Namazda gözlərini yumması, yaxud sağ və sol tərəfə çevirməsi;

¹ Üzü qiblədən çevirməyin hökmü 1497-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

- 4) Saqqalı və əli ilə oynaması;
- 5) Dırnağını çeynəməsi;
- 6) Saqqal tüklərini dişlərinin arasına alaraq çeynəməsi;
- 7) Barmaqlarını bir-birinin arasına keçirməsi, yaxud barmaqlarını qatlaması;
- 8) Tüpürməsi;
- 9) Burun seliyini ifraz etməsi (burnunu arıtlaması);
- 10) Əsnəməsi (əlbəttə ki, hər hansı bir səsin tələffüzünə səbəb olmayacaq şəkildə);
- 11) Kişilərin qiyam vəziyyətində ayaqlarının topuqdan aşağı hissəsini bir-birinə bitişdirməsi;
- 12) Üzüyün qaşına, qarşısındakı Quran, yaxud başqa bir kitaba və ya diqqətini cəlb edəcək başqa bir əşyaya baxması;
- 13) Həmd və surəni oxuyarkən, zikr deyərkən kiminsə səsinə eşitmək üçün sakit durması;
- 14) Öz-özünə (daxili nitq surətində) danışması və düşüncəsində dünya işlərini qaydasına salmağa çalışması;
- 15) Həmçinin, itaətkarlıq və acizliyin izhar edilməsinə mane olan istənilən iş (hal və hərəkət) məkrühdür.

Məsələ 1485. İnsanın yuxusu gələrkən, həmçinin, ayaqyoluna çıxmaq ehtiyacı duyarkən namaz qılması məkrühdür.

Bunlarla yanaşı bir sıra digər məkruhlarda da digər kitablarda müfəssəl surətdə qeyd edilmişdir.

NAMAZI POZAN HAL VƏ HƏRƏKƏTLƏR

Məsələ 1486. On iki hal və hərəkət namazı pozur və bunlara “mübtilat” (batil edicilər) deyilir:

1. Namazın şərtlərindən birinin pozulması;
2. Dəstəmazın, yaxud qüslün pozulması;
3. İtaətkarlıq və ədəb nümayişi məqsədilə əlləri qəsdən bir-birinin üstünə qoymaq;
4. Həmd surəsindən sonra qəsdən “amin” demək
5. Üzürlü səbəb olmadan qiblədən dönmək və yayınmaq;
6. Qəsdən danışmaq;
7. Qəsdən gülmək (qəhqəhə);
8. Dünyəvi işlər üçün qəsdən ağlamaq;
9. Namazın surətini pozan artıq hərəkətə yol vermək;
10. Yemək və içmək;
11. Namazın rəkətlərində batil şəkldən birinin yaranması;
12. Namazın rüknünü qəsdən, yaxud səhvən artıq yerinə yetirmək, yaxud əskiltmək.

1) Namazın şərtlərindən birinin pozulması

Məsələ 1487. Əgər namaz əsnasında onun şərtlərindən hər hansı biri¹ pozularsa, namaz batil olur. Bununla bağlı məsələlər namazın müqəddimatı (hazırlıq tədbirləri) bölməsində müfəssəl surətdə izah edilmişdir. Burada bir neçə misalla kifayətlənəcəyik:

1-ci misal. Əgər namaz əsnasında (vaxt geniş olduqda) namaz qılanın geyimi nəcis olarsa və müvalət, yaxud namazın surəti pozulmadan onu pəkləmək, yaxud soyunmaq mümkün olmazsa, namaz batil olur.

2-ci misal. Əgər namaz əsnasında (vaxt geniş olduqda) insan namazını qıldığı yerin qəsbə bir yer olduğunu başa düşərsə və namazda ikən müva-

¹“Hədəsdən təharət (dəstəmazlı və qüslü olmaq)” və “qiblə” şərtləri müəyyən xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq namazı pozan ayrıca hal kimi qeyd ediləcəkdir.

lat, yaxud namazın surəti pozulmadan həmin yerdən kənara çıxmaq mümkün olmazsa, lazım ehtiyata əsasən, namaz batil olur.

Bu hallarda namaz qılan şəxs namazın qalan vacibat və hissələrini namazın müqəddimatı bölməsində qeyd edilən lazımi şərtlərə riayət etməklə yerinə yetirə bilmədiyinə görə namaz batil sayılır.

2) Dəstəmazın, yaxud qüslün pozulması

Məsələ 1488. Əgər namaz əsnasında qəsdən, yaxud səhvən və ya çarəsizlikdən dəstəmazı, yaxud qüslü pozan bir hal baş verərsə, məsələn, namaz qılan sidik, yaxud mədə yeli ifraz edərsə və ya yatarsa, hərçənd namazın ortasında müvalat, yaxud namazın surəti pozulmadan misal üçün dəstəmaz ala və namazın bütün vacibatını təharətli halda yerinə bilsə də, namazı batil olur.

Əlbəttə, bu hökm bir halda vacib ehtiyata əsaslanır. Bu hal dəstəmaz, yaxud qüslün namazın sonuncu səcdəsi başa çatdıqdan sonra səhvən, yaxud çarəsizlikdən pozulmasıdır. Sidik, yaxud nəcis ifrazının qarşısını ala bilməyən şəxsdən namaz əsnasında sidik və ya nəcis ifraz olarsa, dəstəmaz hökmlərində izah edilən qaydada əməl etdiyi təqdirdə namazı batil olmur. Həmçinin, əgər namaz əsnasında müstəhazə qadında qan ifrazı baş verərsə, istihazə qaydalarına uyğun hərəkət etdiyi təqdirdə namazı doğrudur.

Məsələ 1489. Qeyri-ixtiyari surətdə yuxuya gedən şəxs əgər namaz əsnasında, yoxsa namazdan sonra yuxuya getdiyini bilmirsə, namazını yenicdən qılması lazım deyil. Ancaq bu şərtlə ki, namazın yerinə yetirdiyi hissələrinin ürfən namaz sayılacaq qədər olduğunu bilməli, məsələn, namazda təkbirət əl-ehram, qiyam, rüku və bir səcdəni oyaq halda yerinə yetirdiyini xatırlamalıdır.

Məsələ 1490. Əgər ixtiyari şəkildə yatdığını bilirsə, ancaq namazdan sonra, yoxsa namaz əsnasında namaz qıldığını unudaraq yuxuya getdiyinə şəkk edirsə, namazı öncəki məsələdə qeyd edilən şərtlə doğrudur.

Məsələ 1491. Əgər səcdə vəziyyətində yuxudan ayılıraq namazın sonuncu səcdəsində, yoxsa şükür səcdəsində olduğuna şəkk edərsə, istər ixtiyari surətdə yuxuya getdiyini bilsin, istərsə qeyri-ixtiyari surətdə yuxuya getsin, namazı doğru sayılır və onu təkrarən qılmasına gerek yoxdur.

3) İtaətkarlıq və ədəb nümayişi məqsədilə əlləri qəsdən bir-birinin üstünə qoymaq

Məsələ 1492. Əgər namaz qılan əllərini itaətkarlıq və ədəb nümayişi məqsədilə namazda bir-birinin üstünə qoyarsa, istər bu hərəkəti namazın bir hissəsi kimi etsin, istərsə belə bir niyyəti olmadan, vacib ehtiyata əsasən, namazı batil olur.¹

Əgər bir şəxs bu hərəkəti belə bir əməlin dinin (şəriətin) bir göstərişi olması niyyəti ilə yerinə yetirərsə, haram iş görmüşdür. Hətta bu hərəkətin belə bir niyyət olmadan yerinə yetirilməsi də, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil.

Məsələ 1493. Əgər unutmazlıq, zərurət, təqiyyə, yaxud itaətkarlıq və ədəbi qorumaqdan başqa bir niyyətlə, məsələn, əlini qaşımaq üçün əllərini bir-birinin üstünə qoyarsa, namaza xələl gəlmir.

4) Həmd surəsindən sonra qəsdən “amin” demək

Məsələ 1494. Əgər məmum camaat namazında qəsdən təqiyyə halından başqa bir halda Həmd surəsindən sonra “amin” deyərsə, namazı batil olur və məmumdan başqasının “amin” deməsi ilə namazının batil olması isə vacib ehtiyata əsaslanır. Hərçənd, bu hərəkətin dinə daxil edilməsi məqsədi ilə edilməsinin haramlığına şübhə yoxdur. Əgər “amin”i səhvən, yaxud təqiyyə səbəbi ilə deyərsə, namazına xələl gəlmir.

5) Üzrlü səbəb olmadan qiblədən dönmək və yayınmaq

Məsələ 1495. Əgər namaz qılan üzrlü səbəb olmadan üzü qibləyə durmaq vəzifəsini yerinə yetirməyəcək şəkildə bədəninə qiblədən döndərərsə, məsələn, ürfən “üzü qibləyədir” deyilməyəcək şəkildə dayanarsa, namazı batil olur və bu qəsdən qiblədən yayınmanın qiraət, yaxud zikr əsnasında olub-olmaması arasında fərq yoxdur. Həmçinin, yayınma səviyyəsinin 90 dərəcəyə çatıb-çatmaması arasında da fərq yoxdur.

Buna əsasən, əgər misal olaraq “Həmd”i oxuduqdan sonra və surəni oxumazdan öncə qeyd edilən şəkildə qiblədən yayınsa, ancaq dərhal əvvəlki vəziyyətinə qayıdaraq üzü qibləyə dayanarsa və surəni və namazın

¹ Bu əmələ “təkfir” deyilir.

qalan hissələrini üzü qibləyə yerinə yetirmək istəyərsə, yenə də namazı batildir.¹

Məsələ 1496. Əgər namaz qılanın bədəni qiblədən dönərsə, lakin bu qiblədən yayınma üzürlü səbəbdən baş verərsə, məsələn, unutqanlıq, yaxud güclü külək kimi onu qeyri-ixtiyari surətdə qiblədən sapdıran başqa bir səbəblə əlaqədar olaraq qiblədən dönərsə, burada iki hal təsəvvür edilir:

- a) Namaz qılanın qiblədən yayınması sağ, yaxud sol tərəfinə çatacaq qədər olmadığı təqdirdə namazı doğrudur. Lakin namaz əsnasında üzürlü halı aradan qalxdığı təqdirdə dərhal qiblə istiqamətinə qayıtmalıdır.
- b) Namaz qılanın qiblədən yayınması sağ, yaxud sol tərəfinə çatacaq qədər olduğu, yaxud namaz qılan arxası qibləyə çevrildiyi təqdirdə üzürlü halı namaz vaxtı daxilində başa çatarsa, belə ki, namazını (hərçənd bir rəkətini olsa belə) vaxt daxilində yenidən qıla bilərsə, məsələn, qibləni müəyyən etməkdə səhvə yol verərək 90 dərəcə, yaxud daha çox yayınma ilə namaz qıldığı və vaxtın başa çatmasından bir neçə dəqiqə öncə, ən azı bir rəkəti vaxt başa çatmadan qılmaq imkanı var ikən səhvini başa düşdüyü halda belə etməlidir.

Əgər bu qədər də vaxtı yoxdursa, yaxud üzrlü halı vaxt başa çatdıqdan sonra aradan qalxarsa, bu vəziyyətdə qıldığı namaz doğrudur.

Məsələ 1497. Əgər namaz qılan yalnız üzünü qiblədən çevirərsə, lakin bədəni qibləyə doğru olarsa, boynunun arxasını bir qədər görə biləcək dərəcədə sağ, yaxud sol tərəfə çevirdiyi təqdirdə ona şamil olunan hökm eynilə bədənin qiblədən döndərilməsi ilə bağlı izah edilən hökmdür.

Əyilmə bu dərəcədə olmadığı, lakin ürfən çox sayıldığı təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namazını təkrarən qılmalıdır. Ancaq boynunu azacıq əyərsə, hərçənd bu hərəkət məkrüh olsa da, namazı batil olmur.

6) Qəsdən danışmaq

Məsələ 1498. Əgər namaz qılan namazda qəsdən danışar, bir söz söyləyərsə, bu sözlə bağlı iki hal mövcud ola bilər:

Birinci hal: İki və ya daha artıq hərfdən² ibarət olarsa, bu halda – hər-

¹ Qiblədən yayınmaqla bağlı daha geniş izah 1007 və 1008-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Qeyd etmək lazımdır ki, burada hərflər deyərək ərəb və fars dillərinin strukturu əsas götürülərək samit səslər nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, ikinci halın (a) bəndində misal olaraq verilən "qi" (qoru) əmr feili ərəb dilində birhərflə söz sayılır. Lakin unutmamaq lazımdır ki,

çənd, vacib ehtiyata əsasən, dediyi şey mənasız olsa belə - namaz batil olur.

İkinci hal: Bir hərfli olarsa, bu zaman da aşağıdakı iki halda namaz batil olur:

- a) ərəbcə “qoru” mənasını ifadə edən “qi” sözü kimi müəyyən leksik mənaaya malik olarsa;
- b) müstəqil leksik mənaaya malik olmasa da başqa bir mənənin ifadəsinə xidmət edərsə, məsələn, bir şəxs namaz əsnasında namaz qılından əlifbanın ikinci hərfini soruşarsa və o da cavab olaraq: “be” deməklə kifayətlənərsə.

Lakin əgər dediyi bir hərf heç bir mənəni ifadə etmirsə, namaz batil olmur.¹

Məsələ 1499. Əgər səhvən bir və ya çox hərfli bir söz deyərsə, hərçənd həmin sözün mənası olsa da, namazı batil olmur. Lakin, ehtiyata əsasən, namazdan sonra qarşıda izah ediləcək qaydada səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1500. Öskürmək və gəyirmək namaza xələl gətirmir. Lazım ehtiyata əsasən, insan namazda ixtiyari surətdə ah çəkməməli, nalə etməməlidir. “Ax”, “ah” və bənzər nidalara gəlincə, əgər qəsdən deyilərsə, namazı batil edir.

Lakin Uca Allahın dərğahında onunla münacat etmək üçün “ah min zunubi”, yaxud “ah min nari cəhənnəm”² deyərsə, yaxud təkcə “ah” deyərsə, ah çəkərsə və ya nalə edərsə işkalı yoxdur.

Məsələ 1501. Əgər “Allahu əkbər”, yaxud “Subhanəlah” kimi bir sözü zikr məqsədi və Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə deyərsə və onu deyərkən başqasına bir şeyi başa salmaq məqsədi ilə səsini ucaldarsa, namaza xələl gəlmir.³

Həmçinin, əgər bir sözü zikr məqsədi və Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə adi qaydada deyərsə, hərçənd bu hərəkətin bir şəxsin hansısa məsələyə diqqət yetirməsinə səbəb olduğunu bilsə belə, buna əngəl yoxdur.

Məsələ 1502. Əgər “Allahu əkbər”, yaxud “Subhanəlah” kimi bir sözü

digər dillərdə, o cümlədən azərbaycan dilində “o” şəxs əvəzliyi, yaxud rus dilində “u” (və) bağlayıcısı kimi yalnız bir sait səsdən ibarət olan sözlər də vardır. Tərc.

¹ Namazda qəsdən danışmaq namazın batil olmasına səbəb olduğu üçün, ikrah və çarəsizlik səbəbilə danışarsa, namaz halı pozulmasa da namazın batil olması vacib ehtiyata əsaslanır.

² Yəni, ah günahlarımdan ya ah cəhənnəm əzabından

³ Bu halda namaz qılanın zikrin deyilişinin özündə məqsədi Allaha yaxınlaşmaqdır, lakin səsin ucaldılmasında məqsədi bu deyil, başqa bir şəxsə hansısa mətləbi çatdırmaqdır.

başqasına bir şeyi başa salmaq üçün zikr niyyəti ilə deyərsə və zikrinin özünün deyilişində məqsədi başqasına nəyi isə başa salmaq olarsa, bu halda da namazı doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ ümumiyyətlə deyilən zikrə aiddir. Lakin namazın vacib və müstəhəb zikrlərində əgər məqsədi başqalarına nəyisə açıqlamaq olarsa, bu açıqlamada niyyəti Allaha yaxınlaşmaq olmalıdır və Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olmadan vacib, yaxud müstəhəb zikr icra edilmiş sayılır.

Məsələ 1503. Əgər namaz qılan “Allahu əkbər”, “Ya Allah” və bənzər ifadələri başqalarına nəyisə başa salmaq üçün deyərkən ümumiyyətlə niyyəti zikr etmək olmazsa, belə ki, ifadəni əsil mənasından başqa bir mənada işlədərsə, yaxud hər iki məqsədlə deyərsə, yəni hər iki mənada işlədərsə, namazı batil olur. Lakin qasir cahil olduğu və təkbirət əl-ehramdan başqa zikrlərdə olduğu hallar istisnadır.¹

Məsələ 1504. Namazda vacib səcdəsi olan dörd ayə istisna olmaqla Quran oxumaq namaza xələl gətirmir. Sözügedən dörd ayənin qiraəti ilə bağlı hökm isə 1425 və 1426-cı məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 1505. Namazda dua etmək namaza xələl gətirmir.² Lakin müstəhəb ehtiyat ərəb dilindən başqa bir dildə dua etməməyi tələb edir.

Məsələ 1506. Əgər insan Həmd və surənin bir hissəsini və namazın zikrlərini qəsdən, yaxud ehtiyatən bir neçə dəfə təkrarlayarsa, namaza xələl gəlmir.

Salam vermək və salama cavab verməklə bağlı hökmlər

Məsələ 1507. Namazda insan başqasına salam verməməli, başqası ona salam verdikdə isə iki məsələyə riayət edərək ona cavab verməlidir:

- a. Cavab salam kimi olmalı, yəni salama bir söz əlavə etməməlidir. Məsələn, əgər bir şəxs namaz qılana “Səlamun əleykum” (salaməleyküm) deyərsə, namaz qılan qəsdən cavabında “Səlamun əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh” deməməlidir.

¹Məsələn, namaz qılan şəxs namaz əsnasında uşağın təhlükə qarşısında olduğunu başa düşdükdə zikr niyyəti olmadan “Allahu əkbər” ibarəsini “uşaqdan muğayat olun” mənasında işlədərsə, yaxud “Allahu əkbər”i hər iki mənada, yəni həm “Allah (vəsfə sığmayacaq qədər) böyükdür”, həm də “uşaqdan muğayat olun” mənasında işlədərsə, bu təqdirdə qasir cahil olduğu hal istisna olmaqla namaz batil olur.

²Təbii ki, dua namazın qiraəti və vacib zikrlərində şərt sayılan, 1323-cü məsələdə izah edilmiş müvəlatı pozacaq şəkildə olmamalıdır.

- b. Salam verən şəxs “səlam” kəlməsindən sonra şəkilçəri də qeyd edərsə (car və məcrur şəkildə), məsələn, “səlamun əleyk”, yaxud salamun əleykum” deyərsə, lazım ehtiyata əsasən, namaz qılan şəxs cavabda “əleykum”, yaxud “əleykə” sözünü salam sözündən öncə deməməlidir.

Lakin salam verən şəxs car və məcruru “səlam” sözündən öncə işlədərsə, məsələn, “əleykumus salam” deyərsə, namaz qılan şəxs də onu salam sözündən öncə və ya sonra işlədə, məsələn, “əleykumus salam”, “Əs-səlamu əleykum”, yaxud “səlamun əleykum” deyə bilər.

Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, cavab eynilə salam kimi olmalıdır. Məsələn, əgər həmin şəxs “səlamun əleykum” deyərsə, namaz qılan da cavab olaraq “səlamun əleykum” deməli və əgər “əs-səlamu əleykə” deyərsə, namaz qılan da “əs-səlamu əleykə” deməlidir.

Məsələ 1508. Əgər bir şəxs salam vermək niyyəti ilə “salam” sözünü təkcə, “əleykə” demədən işlədərsə, onun salamına cavab vermək vacibdir və namaz qılan şəxs namaz əsnasında bu salama cavab olaraq həm təkcə “salam” sözünü deyə və “əleykə” sözünü mətdaxili məna kimi nəzərində tuta bilər, həm də “səlamun əleykə” deyə və “əleykə” sözünü də tələffüz edə bilər.

Məsələ 1509. Əgər naməhrəm qadın, yaxud kişi və ya müməyyiz, yəni yaxşı ilə pisi başa düşən uşaq namaz qılana salam verərsə, namaz qılan ona cavab verməlidir. Əgər qadın “səlamun əleyk”, yaxud “səlamun əleykə” ifadəsi ilə namaz qılan kişiye salam verərsə, kişi namaz qılan cavabında “səlamun əleyk”, ya da “səlamun əleyki” deyə, yəni “kaf” hərfini kəsə ilə tələffüz edə bilər.¹

Məsələ 1510. Namaz qılan şəxsin salamın cavabını təhiyyət niyyəti ilə verməsi vacibdir və dua niyyəti etməsinin, yəni, Uca Allahdan salam verən şəxsin salamatlığını istəməsinin maneəsi yoxdur.

Məsələ 1511. İnsan istər namazda, istərsə digər hallarda salamın cavabını dərhal verməlidir və əgər qəsdən, yaxud unutqanlıqdan salamın cavabını ürfən həmin salamın cavabı sayılmayacaq qədər gecikdirsə, namazda olduğu təqdirdə daha cavab verməməli, digər hallarda isə cavab verməsi artıq vacib sayılır.

Məsələ 1512. İnsan istər namazda, istərsə digər hallarda salamın cava-

¹ Ərəb dilində “kə” II şəxsin təki kişi cinsini, “ki” isə II şəxsin təki qadın cinsini bildirən bitişən şəxs əvəzliyidir. “Əleykum” sözündəki “kum” isə II şəxsin cəmi kişi cinsini bildirən bitişən şəxs əvəzliyidir. Tərc.

bını salam verən şəxsin eşidə biləcəyi şəkildə verməlidir. Lakin əgər salam verən kar olarsa, yaxud salam verən şəxs salam verərək dərhal oradan uzaqlaşarsa, salamın cavabını işarə ilə, yaxud bənzər bir tərzdə çatdırmaq mümkün olduğu təqdirdə cavab vermək lazımdır. Salamın cavabını salam verənə çatdırmaq mümkün olmadığı təqdirdə isə namaz əsnasında cavab vermək caiz deyil, namazdan başqa digər hallarda da lazım deyil.

Məsələ 1513. Əgər radio, yaxud televiziya proqramının aparıcısı tamaşaçılara salam verərsə və tamaşaçılar qiyabi şəkildə radio, yaxud televiziya verilişi vasitəsilə onun salamını eşidərsə, onların salama cavab verməsi vacib deyil, ¹ həmçinin məktub, mesaj, email və bu qəbildən olan vasitələrə verilən salamın cavabını vermək vacib deyil.

Lakin əgər insan telefon və bu qəbildən olan kommunikasiya vasitələri ilə başqasına salam verərsə, belə ki, iki tərəf danışq əsnasında bir-birinin səsinə birbaşa eşidərsə, salama cavab vermək lazımdır.

Məsələ 1514. Əgər namaz qılan salamın cavabını qəsdən verməsə, hərçənd günah etsə də, namazı doğrudur.

Məsələ 1515. Əgər bir şəxs namaz qılana düzgün olmayan şəkildə salam verərsə, ona cavab verməsi vacibdir və vacib ehtiyata əsasən, salamın cavabını düzgün şəkildə verməlidir.

Təbii ki, ürfü baxımdan səhv, salam hesab edilməyəcək həddə ciddi olarsa, ona cavab vermək vacib deyil, hətta namazda caiz də deyil.

Məsələ 1516. Məsxərə, yaxud zarafat məqsədilə salam verən şəxsin, həmçinin “vida salamu”na cavab vermək vacib deyil, hətta namazda caiz sayılmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, “vida salamu” dedikdə, bir-birindən ayrıldığı zaman sağollaşarkən deyilən salam nəzərdə tutulur. Xətibin çıxışını bitirdiyi zaman sonra verdiyi salam da bu qəbildəndir.

Məsələ 1517. Əgər bir şəxs bir dəstə insana salam verərsə, onun salama cavab vermək onların hamısına vacibdir, lakin əgər onlardan biri salama cavab verərsə, hərçənd aralarında cavab verən həddi-bülüğa çatmamış bir uşaq olsa belə, kifayətdir.² Məsələn, çıxışa başlamazdan öncə görüşün başlanğıcında həmin yerdə toplanan insanlara salam verən natiqin, yaxud məscidə və ya başqa bir məkana daxil olarkən oradakı insanlara salam

¹ Hətta namaz əsnasında caiz deyil.

² Burada salama cavab vermək vacibi kifayidir, yəni onlardan biri salamın cavabını verdiyi surətdə kafidir və bu vaciblik başqalarının öhdəsindən düşür. Lakin qəsdən heç biri salama cavab verməzsə, hamısı günah etmiş sayılır.

verən şəxs, ya da görüşün başlanğıcında auditoriyanı salamlayan aparıcının və bu qəbildən olan vəziyyətlərdə salam verən şəxs salamına cavab vermək orada toplanan, salamın ünvanlandığı bütün insanlara vacibdir. Lakin əgər onlardan biri cavab verərsə, kafidir¹ və bu hökmdə “səlamun əleykum”, yaxud “səlamun əleykum cəmiən” demək arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 1518. Əgər bir şəxs bir dəstə insana salam verərsə və salam verən şəxs nəzərdə tutmadığı başqa bir şəxs onun salamını cavablayarsa, yenə də həmin insanlara onun salamına cavab vermək vacibdir.

Məsələ 1519. Əgər bir şəxs bir dəstə insana salam verərsə və onların arasında namaz qılan bir şəxs salam verənin onu nəzərdə tutmadığını və namaz qılmayanlara salam verdiyini bilirsə, bu halda hərçənd salamın ünvanlandığı digər şəxslər qəsdən, yaxud səhvən salama cavab verməsələr də, namaz qılan şəxs cavab verməməlidir.

Məsələ 1520. Əgər bir şəxs bir dəstə insana salam verərsə və onların arasında namaz qılan bir şəxs salam verənin onu da nəzərdə tutub-tutmadığına şəkk edərsə, həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, əgər onu da nəzərdə tutduğunu bilərsə, lakin başqa bir şəxs ondan öncə salamın cavabını verərsə, namaz əsnasında salama cavab verməməlidir.²

Ancaq əgər onu da nəzərdə tutduğunu bilərsə və başqa bir şəxs salama cavab verməzsə, yaxud başqalarının cavab verib-vermədiyinə şəkk edərsə, onun salamına cavab verməlidir.

Məsələ 1521. Əgər iki şəxs bir-birinə salam verərsə, vacib ehtiyata əsasən, hər biri digərinin salamını cavablamalıdır.

Məsələ 1522. Zimmi kafir olmadıqları təqdirdə qeyri-müsəlman kişi və qadının salamına cavab vermək vacib deyil, zimmi olduqları təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, “əleykə” sözü ilə kifayətlənmək lazımdır.

Məsələ 1523. Salam vermək müstəhəbdir və salamın cavabı da vacibdir. Lakin “İltimasi dua”, “Sabahınız xeyir”, “təşəkkürlər” kimi ifadələr salamın cavabı hesab olunmur. Habelə baş və ya əl sallamaq, papağı başdan götürmək və bu kimi şeylər salamın cavabı üçün kafi deyil.

Məsələ 1524. Müstəhəbdir ki, süvari piyadaya, ayaq üstə olan şəxs oturana və yaşca kiçik olan böyüyə salam verməlidir. Namazdan başqa halda salamı daha üstün salamla cavablamaq, məsələn, bir şəxs “səlamun

¹ Bu halda başqalarına (namaz qılan şəxsdən başqasına) salamın cavabını vermək müstəhəbdir və namaz qılan şəxs salamın cavabını verməməlidir.

² Bu surətdə qəsdən salamın cavabını verərsə, vacib ehtiyata əsasən namazı batil olur.

əleykum" deyərsə, cavabında "səlamun əleykum və rəhmətullah" demək müstəhəbdir.

7) Qəsdən gülmək (qəhqəhə)

Məsələ 1525. Qəsdən qəhqəhə çəkmək, namazı batil edir. Hərçənd qeyri-ixtiyari olsa da, ancaq qəhqəhəyə şərait yaradan səbəb ixtiyari surətdə meydana gətirilərsə, hətta səbəb də ixtiyari olmasa belə, namazı təkrarən qılmaq üçün vaxt qaldığı təqdirdə, lazım ehtiyata əsasən, onu yenidən qılmaq lazımdır. Bunun üçün vaxt qalmadığı təqdirdə isə namaz doğrudur.

Qəhqəhə deyərkən ucadan və səsli gülmək nəzərdə tutulur. Ürfən qəhqəhə sayılmayan səsli gülüş isə namazı pozmur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat ondan da çəkinməyi tələb edir. Həmçinin, təbəssüm hərçənd qəsdən olsa da, namazı batil etmir.

Məsələ 1526. Əgər namaz qılan namazın surəti pozulmayacaq şəkildə qəsdən səssiz gülərsə, yaxud səhvən səsli gülərsə, namazına xələl gəlmir.

Məsələ 1527. Əgər gülüş səsinin qarşısını almaq üçün halı dəyişərsə, məsələn, rəngi qızarsa, namazının pozulması ehtiyat tələb olunan bir haldır və vacib ehtiyata əsasən, namazı təkrarən qılmalıdır.

Məsələ 1528. Əgər namaz qılan bu məsələni bilmədiyinə görə namazda uca səslə gülərsə (qəhqəhə çəkərsə), müqəssir cahil deyil, cahil qasir olduğu (yəni məlumatsızlığında üzürlü sayıldığı) və namazın surətinin də pozulmadığı təqdirdə namazı doğrudur.

8) Dünyəvi işlər üçün qəsdən ağlamaq

Məsələ 1529. Əgər namaz qılan qəsdən və ixtiyari surətdə səsli və ya səssiz surətdə dünya işləri üçün, yaxud dünyasını dəyişmiş bir şəxsi xatırlaması səbəbi ilə ağlayarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batil olur.

Məsələ 1530. Əgər namaz qılan ixtiyarsız ağlayarsa, belə ki, onu ağlamaq tutarsa və ağlamasının qarşısını ala bilməzsə, buna səbəb olan amil(lər) ixtiyari surətdə meydana gətirildiyi təqdirdə qəsdən və ixtiyari ağlamaq hökmü şamil olunur, yəni vacib ehtiyata əsasən, namazı batil olur. Hətta buna səbəb olan amil(lər) ixtiyari surətdə meydana gətirilmədiyi təqdirdə belə namazı təkrarən qılmaq üçün vaxt qalmışdırsa və o ağlamadan namaz qıla bilərsə, lazım ehtiyata əsasən, namazı təkrarən qılmalı-

dır. Vaxt qalmadığı təqdirdə isə namazı doğrudur.

Məsələ 1531. Əgər namaz qılanı ağlamaq tutarsa, belə ki, ağlaması qarşısı alınmaz və kontrol edilməz olarsa və bütün namaz vaxtı ərzində, hərçənd yalnız namazın vacibəti ilə kifayətlənmək surəti ilə də olsa, ağlamadan namaz qıla bilməzsə, bu halda namazını həmin vəziyyətdə qılmalıdır və namazı doğrudur.

Məsələ 1532. Əgər namaz qılan uca Allahdan qorxduğuna, yaxud Ona qarşı şövqündən və ya axirət üçün ağlayarsa, ahəstə, yaxud uca səslə olmasından asılı olmayaraq namaza xələl gəlmir, hətta bu, ən üstün ibadət əməllərindən sayılır.

Məsələ 1533. Əgər namaz qılan dünyəvi hacət üçün olan dua məqamında uca Allahın hüsurunda acizliyini və mütiliyini izhar etmək üçün ağlayaraq Ondan hacətini diləyर्सə, eybi yoxdur və namazı doğrudur.¹

Məsələ 1534. Şəhidlərin sərvəri İmam Hüseynin (əleyhissalam) və ya digər hidayət imamlarının (əleyhimussalam) başına gələn müsibətlərə görə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə ağlamaq öz-özlüyündə ən üstün əməllərdəndir və namaza xələl gətirmir.

9) Namazın surətini pozan artıq hərəkətə yol vermək

Məsələ 1535. Hoppanmaq kimi namazın surətini pozan hərəkət namazı batil edir və onun qəsdən, yaxud unutqanlıqdan və ya ixtiyarsız edilməsi arasında fərq yoxdur.

Məsələ 1536. Əllə işarə etmək, başqasına nəsə başa salmaq üçün əli ayağın, yaxud digər əlin üstünə vurmaq, yerdən Quran, yaxud dua kitabı kimi hər hansı bir əşyanı götürmək, körpə uşağı qoltuqda tutmaq, əziyyət verən həşəratı öldürmək, möhürü taxçanın üstündən götürmək üçün azacıq addım atmaq və bu qəbildən olan hərəkətlər aşağıdakı şərtlərlə namaza xələl gətirmir:

- 1) namazın surəti pozulmamalıdır;
- 2) namaz qılan qiblədən dönməməlidir;
- 3) hərəkət halında namazın qiraət və zikrlərini oxumamalıdır;
- 4) namazda müvalata və namazın doğru olması tələb olunan digər şərtlərə riayət etməlidir.

¹Məsələn, əgər namaz qılan namazın qunutunda şəfa, yaxud yoxsulluqdan qurtulmaq kimi dünya işi üçün dua edərsə və bu halda çarəsizliyini nümayiş etdirmək və uca Allahın hüsurunda mütiliyini izhar etmək üçün ağlayarsa, eybi yoxdur və namaz batil olmur.

Məsələ 1537. Əgər namaz qılan namaz əsnasında ürfən “namaz qılır” deyilməyəcək qədər sakit qalarsa, namazı batil olur.

Məsələ 1538. Əgər namaz əsnasında bir hərəkətə yol verərsə, yaxud bir müddət sakit qalarsa və namazın surətinin pozulub-pozulmadığına şəkk edərsə, namazı təkrarən qılmalıdır. Lakin daha yaxşı olar ki, həmin namazı tamamlasın, sonra təkrar qılsın.

10) Yemək və içmək

Məsələ 1539. Əgər insan namazda namazın surəti pozulacaq şəkildə bir şey yeyər, yaxud içərsə, belə ki, “namaz qılır” deyilməzsə (istər qəsdən olsun, istər unutqanlıqdan) namazı batil olur.

Lakin əgər namazın surəti pozulmayacaq şəkildə baş verərsə, qəsdən olduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namaz batil olur və onu təkrarən qılmalıdır, unutqanlıqdan və səhvən olduğu təqdirdə isə namazına xələl gəlmir.

Məsələ 1540. Əgər namaz əsnasında ağız boşluğunda, yaxud dişlərin arasında qalan qida qalığını udarsa, namazı batil olmur. Həmçinin, əgər qənd, şəkər tozu və bu qəbildən olan şeylər ağzında qalarsa və namaz halında yavaş-yavaş əriyərək udularsa, namaza xələl gəlmir.

11) Namazın rəkətlərində batil şəklərdən birinin yaranması

Məsələ 1541. Əgər namaz qılanda namazı batil edən şəklərdən biri yaranarsa, məsələn, vacib ikirəkətli, yaxud üçrəkətli namazda və ya dörd rəkətli namazın ilk iki rəkətində ikinci səcdə üçün alını möhürə qoymazdan öncə şəkkə düşərsə və şəkldə qalarsa, namazı batildir.

12) Namazın rüknünü qəsdən, yaxud səhvən artıq yerinə yetirmək, yaxud əskiltmək

Məsələ 1542. Əgər namaz qılan namazın rüknünü qəsdən, ya da səhvən əskildərsə, yaxud rükn olmayan bir şeyi qəsdən əskildərsə və ya namazın hissələrindən birini qəsdən artırarsa, namazı batil olur. Həmçinin, əgər rüku və bir rəkətin iki səcdəsi kimi bir rüknü səhvən artırarsa, vacib

ehtiyata əsasən, namazı batil olur.¹ Lakin təkbirət əl-ehramın səhvən artıq yerinə yetirilməsi namazı batil etmir.

Bir ümumi qayda

Məsələ 1543. Əgər namaz qılan namazdan sonra namaz əsnasında namazı batil edən bir iş görüb-görmədiyinə şəkk edərsə, namazı doğrudur.

¹ Əgər hətta yanlışlıqla namaza bir rəkət artırılırsa, fətveyə əsasən namaz batildir.

NAMAZI DAYANDIRMAQ VƏ ONUN HISSƏLƏRİNİ ARTIRMAQ VƏ AZALTMAQ VACİB NAMAZI DAYANDIRMAĞIN CAİZ OLDUĞU HALLAR

Məsələ 1544. Vacib namazı ixtiyari surətdə dayandırmaq, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyildir. Lakin bəzi hallarda vacib namazı dayandırmaq caiz (hətta bəzi hallarda vacib) sayılır. O cümlədən:

1) Maddi, yaxud fiziki zərərin qarşısını almaq üçün

Məsələ 1545. Vacib namazı əmlakı qorumaq və maddi, yaxud fiziki zərərin qarşısını almaq üçün dayandırmaq olar. Əgər insanın özünün, yaxud həyatının qorunması vacib olan bir şəxsin canının və ya qorunması vacib olan bir əmlakın qorunması namazı dayandırmadan mümkün deyilsə, namazı dayandırmaq lazımdır.

2) İstənilən mühüm dini və dünyəvi məqsədi üçün

Məsələ 1546. Vaxt geniş olduğu halda, hərçənd namazı dayandırmadığı təqdirdə bir zərərlə üzləşməsə belə, namaz qılan üçün mühüm olan istənilən dini və dünyəvi məqsəd üçün vacib namazı dayandırmaq olar.¹

3) Borcu qaytarmaq üçün

Məsələ 1547. Əgər insan vaxt geniş olduqda namaz qılarkən borc aldığı şəxs ödəmə vaxtı çatmış borcu qaytarmasını ondan tələb edərsə, onu dərhal ödəməlidir. Odur ki, namaz əsnasında onun borcunu ödəyə bildiyi

¹Məsələn, insanın vaxt geniş ikən namaz əsnasında başqa bir şəxslə qərarlaşdırdığı bir işi, görüşü xatırlaması və namazın başa çatdırılmasının onun həmin işə, görüşə gecikməsinə səbəb olması kimi.

təqdirdə vacib ehtiyata əsasən namazı dayandırmaq caiz deyil, namazı dayandırmadan borcu ödəmək mümkün olmadığı təqdirdə isə namazı dayandırılmalı, onun borcunu qaytarmalı və sonra namazı qılmalıdır. Lakin vaxt məhdud olduğu təqdirdə namazı tamamlamalı, sonra borcunu verməlidir.

4) Vaxt geniş olduqda məscidi paklamaq üçün

Məsələ 1548. Əgər namaz qılan namaz əsnasında məscidin nəcasətləndiyi başa düşərsə, vaxt məhdud olduğu təqdirdə namazını tamamlamalı, sonra məscidi paklamalıdır. Vaxt geniş olduğu və məscidin paklanması namazın surətini pozmadığı təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namazı dayandırmaq caiz deyil. Odur ki, məscidi namaz əsnasında paklamalı, sonra namazın davamını qılmalıdır.

Məscidin paklanması namazı pozduğu təqdirdə isə əgər məscidin namazdan sonra paklanması mümkündürsə və onu paklamağı namazdan sonraya təxirə salmaq məscidə qarşı hörmətsizlik hesab edilmirsə, bu məqsədlə namazı pozmaq hərçənd caiz olsa da, vacib deyil. Ancaq əgər namazdan sonra məscidi paklamaq mümkün deyilsə və məscidin nəcasətli qalması, paklanmasının təxirə salınması ürfən məscidə hörmətsizlik hesab edilirsə, namazı dayandırılmalı və məscidi pakladıqdan sonra qılmalıdır.

5) Azan və iqamə, yaxud təkcə iqamə oxumaq üçün

Məsələ 1549. Əgər namaz qılan qiraətdən, yaxud rüku vəziyyətindəkə əyilməzdən öncə azan və iqaməni, yaxud təkcə iqaməni unutduğunu xatırlayarsa, namazın vaxtı geniş olduğu təqdirdə onları oxumaq üçün namazı dayandırması müstəhəbdir. Hətta əgər namaz başa çatmamış¹ azan və iqaməni unutduğunu xatırlayarsa, onları oxumaq üçün namazı yarımçıq qoyması müstəhəbdir. Təbii olaraq, burada dayanma yerindən asılı olaraq müstəhəblik dərəcələri fərqlidir. Namaz əsnasında nə qədər tez yadına düşərsə, azan və iqamə və ya təkcə iqamə demək üçün namazı dayandırmaq bir o qədər fəzilətlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm, vacib ehtiyata əsasən, aşağıdakı hallara şamil olunmur:

¹Yəni namazın istənilən yerində. *Tərc.*

1. Təkcə azan oxumağı unutduqda;
2. Onların bəzi hissələrini unutduqda;
3. Bəzi şərtlərini unutduqda;
4. Qəsdən onu oxumadıqda;
5. Unutduqda, lakin namaz əsnasında xatırlamasına baxmayaraq, namazı dayandırıb onları oxumayıb üstündən xeyli müddət keçdikdən sonra onları oxumaq qərarına gəldikdə;
6. Camaat namazında.

6) Namazın vaxtı geniş olduqda yaranan doğru şəklərə görə

Məsələ 1550. Namazın vaxtı geniş olduqda dörd-rəkətli namazlarda doğru şəklərdən birinə düşər olan (məsələn, zöhr namazında üçüncü, yoxsa dördüncü rəkətdə olduğuna şəkk edən) və şəkddə qalan¹ namaz qılan doğru şəklərlə əlaqədar eyni başlıqlı mövzuda izah ediləcək göstərişlərə uyğun qaydada əməl edə bildiyi kimi, namazı dayandıra və yenidən qıla da bilər.

Məsələ 1551. Namazı dayandırılmalı olan şəxs əgər namazı sonadək qılarsa, hərçənd günah etsə də, namazı doğrudur və müstəhəb ehtiyat onu yenidən qilmasını tələb edir.

Məsələ 1552. Namazı dayandıрмаğın caiz və ya vacib olduğu yerlərdə namaz qılan şəxsin namazı dayandırdığı zaman belə deməsi müstəhəbdir: "Əssələmu ələykə əyyuhən nəbiyyu və rahmətullahi və bərəkətu".

Namazın hissələrinin artırılıb-azaldılması, yaxud namazın şərtlərinə riayət edilməməsi

Məsələ 1553. Namaz qılan namazın vacibatından bir şeyi, hərçənd bir hərfini olsa belə, qəsdən əskildərsə, yaxud artırarsa, namaz batildir. Əlbəttə, namazın zikrlərinin 1323-cü məsələdə izah edilən qaydada təkrarlanması namaza xələl gətirmir.

Məsələ 1554. Əgər məsələ ilə bağlı məlumatsızlıq səbəbindən namazın rükn olan vacibatından bir şeyi əskildərsə, namaz batildir. Rükn olan vacibatın məlumatsızlıq səbəbindən artıq yerinə yetirilməsi ilə bağlı hökm isə 1226-cı məsələdə izah edilmişdir.

¹Yəni nə qədər ayırd etməyə çalışsa da, nəticədə ehtimallarından hər hansı birinin doğruluq dərəcəsi digərindən artıq olmayan. *Tərc.*

Lakin qasir cahilin, məsələn, sonradan xətası məlum olan etibarlı bir şəxs, yaxud mötəbər bir risalənin məlumatına istinad edən insanın rükn olmayan bir vacib hissəni əskiltməsi namazı batil etmir. Həmçinin, əgər məsələ ilə bağlı məlumatsızlıq səbəbi ilə (hərçənd təqsir ucbatından olsa da) sübh, məğrib və işa namazlarının Həmd və surəsini ahəstə səslə oxuyarsa, yaxud zöhr və əsr namazlarının Həmd və surəsini uca səslə oxuyarsa və ya üçüncü və dördüncü rəkətlərdə təsbihat-i ərbəəni uca səslə oxuyarsa, ya da səfərdə zöhr, əsr və işa namazlarını dördrekətli namaz kimi qılarsa, namazı doğrudur.

Məsələ 1555. Əgər vacib namazda rükuya çatdıqdan sonra öncəki rəkətin iki səcdəsini unutduğunu xatırlayarsa, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Lakin əvvəlki rəkətin bir səcdəsini unutduğunu xatırlayarsa, namazı doğrudur və ehtiyata əsasən, namazdan sonra səcdəsinin qəzasını etməsi vacibdir.¹

Əgər rükuya çatmazdan öncə xatırlayarsa, geri qayıtmalı və səcdəni, yaxud səcdələri yerinə yetirməli, sonra ayağa qalxaraq Həmd və surəni, yaxud təsbihat-i ərbəəni oxumalı və namazı başa çatdırmalı, namazdan sonra isə, müstəhəb ehtiyata əsasən, yersiz ayağa qalxmağa (qiyama) görə səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1556. Əgər “Əs-sələmu ələynə”, yaxud “Əs-sələmu ələykum” deməmiş sonuncu rəkətin iki, yaxud bir səcdəsini etmədiyini xatırlayarsa, səcdəni, yaxud səcdələri yerinə yetirməli, sonra təşəhhüdü təkrar oxumalı və namazın salamını deməlidir.

Məsələ 1557. Əgər namazın salamından sonra namaz əsnasında istər qəsdən, istər səhvən baş verəcəyi təqdirdə namazı batil edən bir hərəkətə yol verərsə (məsələn, arxasını qibləyə çevirərsə, yaxud dəstəməzi pozularsa, ya da namazın surəti pozularsa) və həmin hərəkətdən sonra sonuncu rəkətin iki səcdəsini etmədiyini xatırlayarsa, namazı batildir, bir səcdəsini etmədiyini xatırladığı halda isə namazı doğrudur və ehtiyata əsasən, səcdənin qəzasını etməsi vacibdir.²

Əgər istər qəsdən, istərsə səhvən edilməsi namazı batil edən bir hərəkətə yol verməzdən öncə sonuncu rəkətin iki, yaxud bir səcdəsini etmədiyini xatırlayarsa, unutduğu iki və ya bir səcdəni etməli, sonra təşəh-

¹Müstəhəb ehtiyata əsasən, səcdəni unutduğuna görə səhv səcdəsi də etməlidir. Daha ətraflı şərh unudulmuş səcdə və səhv səcdəsi mövzusunda veriləcəkdir.

²Müstəhəb ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi də etməlidir.

hüdü təkrar oxumalı və namazın salamını deməlidir və vacib ehtiyata əsasən, yersiz dediyi salama görə səhv səcdəsi etməlidir.

Əgər qısa danışiq kimi qəsdən yerinə yetirilməsi namazı batil edən, lakin səhvən edilməsi batil etməyən bir hərəkətə yol verdikdən sonra sonuncu rəkətin bir, yaxud iki səcdəsini unutduğunu xatırlayarsa, öncəki halda olduğu kimi unutduğu bir, yaxud iki səcdəni yerinə yetirməli, sonra təşəhhüdü təkrar oxumalı və namazın salamını deməli və vacib ehtiyata əsasən, yersiz dediyi salama görə səhv səcdəsi etməli, həmçinin səhvən baş verən danışığa görə də, vacib ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1558. Əgər namazın salamından sonra sonuncu rəkətin təşəhhüdünü oxumadığını xatırlayarsa, namazı doğrudur və geri qayıdaraq təşəhhüdü yenidən oxumasına gerek yoxdur. Müstəhəb ehtiyata əsasən isə unudulmuş təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirməlidir. Lakin unudulmuş təşəhhüdə görə səhv səcdəsinin edilməsi vacibdir və bu məsələdə namaz qılanın namazın salamından sonra istər qəsdən, istərsə səhvən edilməsi namazı batil edən bir hərəkətə yol verib-verməməsinin fərqi yoxdur.¹

Məsələ 1559. Əgər namazın salamından öncə namazın sonundan bir rəkətini, yaxud daha artığını qılmadığını xatırlayarsa, unutduğu hissəni yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1560. Əgər namazın salamından sonra namazın sonundan bir rəkətini, yaxud daha artığını qılmadığını xatırlayarsa, namaz əsnasında istər qəsdən, istərsə səhvən yerinə yetirilməsi namazı batil edən bir hərəkətə yol verərsə (məsələn, arxasını qibləyə çevirərsə, yaxud dəstəmazı batil olarsa və ya namazın surəti pozularsa), namazı batildir.

Qəsdən və səhvən edilməsi namazı batil edən bir hərəkətə yol vermədiyi təqdirdə isə dərhal unutduğu hissəni yerinə yetirməli və artıq salama görə, lazım ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi eməlidir.

Məsələ 1561. Əgər namaz qılan namaz əsnasında, yaxud namazdan sonra dəstəmazı, qüslü, yaxud təyəmmümünün batil olduğunu və ya dəstəmazsız, qüslsüz, yaxud təyəmmümsüz namaz qıldığını başa düşərsə, şəri vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz, yaxud qüsl və ya təyəmmümlə namazı yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 1562. Əgər namaz qılan namazdan sonra namazı bütövlüklə vaxtından öncə qıldığını başa düşərsə, onu təkrarən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır və bu məsələdə namazı vaxtının çatdığına

¹Unudulmuş səcdə və təşəhhüdün qəzası ilə bağlı digər hökmlər əlaqədar mövzuda izah ediləcəkdir.

dair yəqinlik, arxayınlıq, yaxud bəyyinə şahidlik¹ kimi mötəbər bir dəlilə əsasən qılması ilə bunun qəflət, unutmazlıq, səhlənkarlıq, yaxud məsələ ilə bağlı məlumatsızlıq ucbatından baş verməsi arasında bir fərq yoxdur.

Məsələ 1563. Əgər 970-ci məsələdə bəyan edilən şəri üsullardan hər hansı biri əsasında insan üçün namaz vaxtının başlaması sübuta yetərsə və o, namaza başlayarsa:

- 1) Namaz əsnasında səhv etdiyini və namazın vaxtının hələ başlamadığını başa düşərsə (hərçənd, bir neçə andan sonra namazın vaxtı başlasa belə);
- 2) Namaz əsnasında namazın vaxtının artıq başlaması, yoxsa bir neçə andan sonra başlayacağı arasında şəkkə düşərsə;
Bu iki halda namaz batildir.
- 3) Namaz əsnasında namaz vaxtının onun namaza başlamasından sonra çatdığını başa düşərsə, belə ki, başa düşdüyü zaman namazın vaxtı artıq başlamış olarsa;
- 4) Namaz əsnasında namazın vaxtının artıq başladığına əmin olduğu halda namazın qıldığı hissəsinin vaxt daxilində olub-olmadığı ilə bağlı şəkkə düşərsə;
- 5) Namazdan sonra namaz vaxtının o namazda ikən başladığını başa düşərsə;
- 6) Namazın başa çatmasından sonra namazı vaxtında, yoxsa vaxtından öncə qılması ilə bağlı şəkk edərsə, şəkk zamanı namazın vaxtı başlamış olarsa və ya başa çatarsa;

Bu dörd halda namaz doğrudur.

Məsələ 1564. Əgər insan namaz vaxtının başladığına dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etmək kimi mötəbər şəri üsula əsaslanaraq namaz qılmalı olduğunu başa düşməsə və qəflət halında namaz qılarsa:

- 1) Namazdan sonra namazı bütövlüklə öz vaxtında qıldığını başa düşərsə, namazı doğrudur.
- 2) Namazdan sonra vaxtın o namazda ikən başladığını başa düşərsə, namazı batildir və həmin namazı təkrarən qılmalıdır.
- 3) Namazın başa çatmasından sonra onu vaxtında, yoxsa vaxtından öncə qıldığına şəkk edərsə, yaxud namazı bütövlüklə, yoxsa bir hissəsini öz vaxtında qıldığına şəkk edərsə, şəkk zamanı namaz vaxtı başlayarsa və ya sona çatarsa, namazı doğrudur.
- 4) Namaz əsnasında hələ vaxtın çatmadığını başa düşərsə, hərçənd bir neçə an sonra namaz başlasa belə, onun namazı batildir.
- 5) Namaz əsnasında vaxtın artıq başladığı, yoxsa bir neçə an sonra başlayacağı ilə bağlı şəkkə düşərsə, namazı batildir.
- 6) Namaz əsnasında vaxtın onun namaza başlamasından sonra çatdığını, ancaq namazın bir hissəsini (hərçənd az bir hissə olsa belə) vaxtından öncə qıldığını başa düşərsə, namazı batildir.

Məsələ 1565. Əgər insan namaz vaxtının başlayıb-başlamadığına şəkk edirsə,

¹Bəyyinə şahidlik iki adil kişinin şahidliyi deməkdir. *Tərc.*

ancaq vaxtın başladığını ümid edərək rəcaən namazı qılarsa və namazdan sonra həqiqəti araşdırarsa:

- 1) Namazı bütövlüklə şəriətdə onun üçün müəyyən edilmiş vaxt ərzində qıldığını başa düşərsə, namazı doğrudur.
 - 2) Namazı bütövlüklə, yaxud onun bir hissəsini vaxtından öncə qıldığını başa düşərsə;
 - 3) Namazı vaxtında, yoxsa vaxtından əvvəl qıldığı aydınlaşmasa;
- Bu iki halda namazı batildir.

NAMAZDA ŞƏKK HALLARI

Namazda şəkk halları ilə bağlı hökmlərin açıqlanmasından öncə şəkk və güman anlayışlarının tərfi mövzuya giriş olaraq verilir:

Şəkk insanın iki və ya bir neçə eyni dərəcəli, bərabər ehtimal arasında tərəddüd etməsi, məsələn, ikinci, yoxsa üçüncü rəkətdə olması arasında tərəddüddə olması və hər iki ehtimalın eyni dərəcədə olması, bu ehtimallardan birini digərinə tərcih edə bilməməsidir.

Güman insanın iki və ya bir neçə ehtimal arasında tərəddüd etməsi, lakin ehtimallardan birinin digər(lər)i ilə müqayisədə daha yüksək olmasıdır. Məsələn, 30% üçüncü, 70% dördüncü rəkətdə olduğunu ehtimal edirsə, burada yüksək olan (70%) ehtimal güman, yaxud zənn adlandırılır.¹

Namazda şəkk halları bir neçə qismə bölünür:

- 1) namazı batil edən şəklər (səkkiz hal);
- 2) etina edilməməli şəklər (altı hal);
- 3) namaz qılanın izah ediləcək hökmlərə uyğun qaydada əməl edəcəyi təqdirdə namazına xələl gətirməyəcək doğru şəklər (doqquz hal).

Beləliklə, bütövlükdə namazda şəkk hallarının sayı iyirmi beşdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, batil edən və doğru şəklərin hamısı namazların rəkətləri ilə bağlıdır, etina edilməməli olan şəklər isə rəkətlərlə yanaşı digər məqamları da əhatə edir.

Məsələ 1566. Namazın rəkətləri arasında bir şəkk yarandıqda istər batil edən şəklər qismindən olsun, istərsə doğru şəklər qismindən, namaz qılan dərhal həmin şəkk ilə bağlı hökmlərə əməl edə bilməz. Əksinə, bir qədər düşünməli, ehtimallardan biri xüsusunda güman, yaxud arxayınlıq hasil etdiyi təqdirdə ona uyğun hərəkət etməli, bir nəticəyə gələ bilmədiyi və şəkddə qaldığı təqdirdə isə şəkkiyyatla bağlı hökmlərə əməl etməlidir.

¹Keçmiş mövzuların böyük əksəriyyətində şəkk və güman ilə bağlı hökm eynidir və onların arasında bir fərq yoxdur. Şəkk və güman ilə bağlı hökmün bir-birindən fərqləndiyi az sayda hallarda da onların hər ikisi ilə bağlı hökm bəyan edilmişdir.

Batıl edən şəklər

Məsələ 1567. Namazı batıl edən şəklər aşağıdakılardır:

1. Sübh namazı və müsafir namazı kimi ikirəkətli vacib namazın rəkətlərinin sayında şəkk. Lakin müstəhəb namazın və ehtiyat namazının rəkətlərinin sayında şəkk namazı batıl etmir.
2. Üç rəkətli namazın rəkətlərinin sayında şəkk.
3. Namaz qılanın dörd rəkətli namazda bir, yoxsa daha artıq rəkət qıldığına şəkk etməsi.
4. Dörd rəkətli namazda ikinci səcdədən öncə iki rəkət, yoxsa daha artıq qıldığına şəkk etməsi.
5. İki və beş, yaxud iki və beşdən artıq rəkət arasında şəkk.
6. Üç və altı, yaxud üç və altıdan artıq rəkət arasında şəkk.
7. Namazın rəkətləri arasında, ümumiyyətlə, namaz qılanın neçə rəkət qıldığını bilməməsi şəklində baş verən şəkk. (Əlbəttə bu şəkk ayrıca bir bənd deyil, digər bəndlərə, məsələn, bir və ya daha artıq rəkət arasında şəkkə də aid ola bilər)
8. İzah ediləcək qaydada dörd və altı, yaxud dörd və altıdan artıq rəkət arasında şəkk.

Məsələ 1568. Əgər namaz qılan şəxsə batıl edən şəkllərdən biri yaranarsa, bir nəticəyə gələ bilmədikdən və şəkk qalıcı olduqdan sonra namazı poza bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, şəkki qalıcı olduqdan sonra namazı pozmamalı, əksinə namazın surəti pozulanadək, yaxud ehtimallardan birinə dair yəqinlik və ya güman hasil etməkdən ümidini üzənədək düşünməlidir.

Etina olunmayan şəklər

Məsələ 1569. Etina olunmayan şəklər aşağıdakılardır:

1. Yeri keçən bir hissə ilə bağlı şəkk, məsələn, namaz qılanın rükuda Həmd surəsinə oxuyub-oxumadığına şəkk etməsi.
2. Namazın salamından sonrakı şəkk.
3. Namazın vaxtı keçdikdən sonrakı şəkk.
4. Şəkkak, yəni çox şəkk edən insanın şəkki.
5. Məmumun sayını bildiyi halda imamın namazın rəkətlərinin sayında şəkk etməsi, həmçinin, imamın namazın rəkətlərinin sayını bildiyi

halda məmumun şəkk etməsi.

6. Müstəhəb namazlarda və ehtiyat namazında şəkk.

1. Yeri keçən bir hissə ilə bağlı şəkk

Məsələ 1570. Əgər namaz qılan şəxs namaz əsnasında onun vacib əməllərindən birini yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, məsələn, Həmd surəsini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəriətə görə bu əməllə arasında müəyyən ardıcılıq olan (ondan sonra edilməli olan) bir əməlin icrası ilə məşğul olduğu təqdirdə (belə ki, şəkk edilən əməli qəsdən yerinə yetirmədiyi təqdirdə bu əməli etməməlidir) şəkkinə etina etməməlidir (bu şəkk yeri keçmiş şəkddir). Məsələn, əgər namaz qılan ikinci surəni oxuyarkən Həmd surəsini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, bu halda şəkkinə etina etməməlidir və bu hökm xüsusunda sonrakı əməlin namazın vacib, müstəhəb, yaxud müqəddimə (hazırlıq) hissəsi olması arasında bir fərq yoxdur.

Ancaq əgər namaz qılan sonrakı əmələ başlamamışdırsa (hələ həmin yerdədirsə), yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk etdiyi əməli yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər hələ ikinci surəni oxumağa başlamadığı halda Həmd surəsini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, Həmd surəsini oxumalıdır.

Həmçinin, əgər sonrakı əmələ başlamışdırsa, lakin sonrakı əməllə şəkk edilən əvvəlki hərəkət arasında şəriətə görə müəyyən ardıcılıq yoxdursa, yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk etdiyi əməli icra etməlidir. Məsələn, əgər səcdədə salavat deyərkən səcdənin vacib zikrini deyib-demədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməli və səcdənin vacib zikrini deməlidir. Çünki səcdədə səcdənin vacib zikrindən öncə və ya sonra salavat demək müstəhəb olsa da, səcdənin zikri ilə salavat arasında şəriətdə müəyyən edilmiş bir ardıcılıq yoxdur.

Bu məsələdə qeyd edilənlər bütün namazlara aid olub, həm vacib, həm də müstəhəb, həm əda, həm də qəza, həm yövmiyyə (gündəlik), həm də ayat və digər namazlara şamildir.

Məsələ 1571. “Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim” deyərkən, yaxud qiraətlə məşğul ikən təkbirət əl-ehramı dediyinə şəkk edən şəxs şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1572. Əgər Həmd və surənin qiraəti zamanı bir ayəni oxuyarkən ondan öncəki ayəni oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, yaxud

bir ayənin axırını oxuyarkən onun əvvəlini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1573. Əgər namaz qılan rükuya əylərkən Həmd və surəni, yaxud təkcə surəni oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir. Həmçinin, əgər ikinci rəkətdə qunut oxuyarkən Həmd və surəni, yaxud təkcə surəni oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1574. Əgər rüku, yaxud səcdələrdən sonra onun zikr və bədənini aramlığı kimi vacib hərəkətlərini yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.¹

Məsələ 1575. Əgər namaz qılan səcdəyə gedərkən rüku edib-etmədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir. Həmçinin, əgər səcdəyə gedərkən rükudan sonra ayağa qalxıb-qalxmadığına² şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1576. Əgər namaz qılan bir, yoxsa iki səcdə etdiyinə şəkk edərsə, həmin yerdə olduğu və sonrakı əmələ keçmədiyi təqdirdə daha bir səcdə etməlidir. Lakin əgər şəkk növbəti əmələ başladıqdan sonra yaranarsa və sonrakı əməllə şəkk edilən əvvəlki əməl arasında şəriətə görə müəyyən ardıcılıq olarsa, məsələn, artıq təşəhhüdü oxuyursa, yaxud növbəti rəkətə qalxırsa, bu halda şəkkinə etina etməsin və namazını qılmağa davam etsin.

Məsələ 1577. Əgər ayağa qalxarkən səcdə, yaxud təşəhhüdü yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1578. Əgər namaz qılan təşəhhüdün salavatını deyərkən onun şəhadəteynini deyib-demədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir. Həmçinin, əgər salamı deyərkən təşəhhüdü, yaxud onun bir hissəsini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1579. Əgər namaz qılan namazın salamını deyib-demədiyinə şəkk edərsə, namazın təqibəti ilə, yaxud başqa namaz qılmaqla məşğul olduğu, yaxud namazla uyğunluğu olmayan bir iş gördüyü təqdirdə şəkkinə etina etməməli, bunlardan öncə şəkk etdiyi təqdirdə isə salamı

¹ Öncədən də qeyd edildiyi kimi, rüku və ya səcdələrdən sonra səhvən rüku və ya səcdələrin vacib zikrlərini demədiyini, yaxud zikr deyərkən bədəninin hərəkətsiz olmadığını bilərsə, namazı səhihdir və onun yeri keçmişdir.

² Əgər namaz qılan şəxs səcdəyə getmək vəziyyətindədirsə, səcdə üçün əylilib rüku həddini keçmişdirsə, lakin hələ alını möhürə qoymamışdırsa, bu halda rükudan sonra dik dayanmadığını xatırlayarsa, namazını davam etdirməlidir və namazı doğrudur, onu yenidən qılması lazım deyil. Bu barədə daha geniş izah 1348-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

deməlidir. Əgər salamın başa çatmasından sonra onu düzgün deyib-demədiyinə şəkk edərsə, hərçənd başqa bir işlə məşğul olmasa belə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1580. Əgər namaz qılan namaz əsnasında namazın niyyəti xüsusunda şəkkə düşərsə, həmin an namaz niyyətində olduğunu və şəkkinin öncəki hissələrə aid olduğunu bildiyi təqdirdə şəkkinə etina etməyərək namazını qılmağa davam etməlidir. Məsələn, rükuda olarkən sübh namazının niyyətində şəkkə düşən və rükunu sübh namazı niyyəti ilə yerinə yetirdiyini bilən şəxs bu halda namazını qılmağa davam etməlidir və namazı doğrudur.

Məsələ 1581. Oturaq, yaxud uzanmış vəziyyətdə namaz qılan şəxs Həmd surəsini, yaxud təsbihatı oxuyarkən səcdə, yaxud təşəhhüdü yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir. Əgər Həmd surəsini, yaxud təsbihatı oxumazdan öncə səcdəni, yaxud təşəhhüdü yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, onu yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1582. Əgər namaz qılan şəxs namazın rüknlərindən birini yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, ondan sonrakı bir əməlin icrasına başlamadığı təqdirdə həmin rüknu yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər təşəhhüdü oxumazdan öncə iki səcdəni edib-etmədiyinə şəkk edərsə, onları yerinə yetirməlidir. Sonradan həmin rüknu yerinə yetirdiyini xatırlayarsa, bir rükn artırıldığına görə, lazım ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1583. Əgər rükn olmayan bir hərəkəti yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, ondan sonrakı bir əməlin icrasına başlamadığı təqdirdə onu yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər ikinci surəni oxumazdan öncə Həmd surəsini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, Həmd surəsini oxumalıdır. Əgər yerinə yetirdikdən sonra əslində onu yerinə yetirdiyini xatırlayarsa, rükn artırılmadığına görə namazı doğrudur.

Məsələ 1584. Əgər insan bir rüknu yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, məsələn, təşəhhüd deyərkən iki səcdəni yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir. Sonradan həmin rüknu yerinə yetirmədiyini xatırladıqda isə növbəti rüknu icrasına başlamadığı təqdirdə onu və ondan sonrakı əməli yerinə yetirməlidir, sonrakı rüknu icrasına başladığı təqdirdə isə, lazım ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələn, əgər sonrakı rəkətin rükusundan öncə iki səcdəni yerinə yetirmədiyini xatırlayarsa, iki səcdəni yerinə yetirməli, rükuda, yaxud ondan sonra xatırladığı təqdirdə isə qeyd edildiyi kimi namazı batildir.

Məsələ 1585. Əgər namaz qılan rükn olmayan bir əməli yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə, ondan sonrakı əməlin icrasına başladığı təqdirdə şəkkinə etina etməməlidir. Məsələn, ikinci surəni oxuyarkən Həmd surəsini oxuyub-oxumadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir. Əgər sonra onu yerinə yetirmədiyini xatırlayarsa, növbəti rüknün icrasına başlamadığı təqdirdə geri qayıdaraq onu və ondan sonra əməlləri icra etməli, növbəti rüknün icrasına başladığı təqdirdə isə namazı doğrudur.

Buna əsasən, əgər namaz qılan, məsələn, vacib namazın qunutunda Həmd surəsini oxumadığını xatırlayarsa, Həmd və surəni¹ oxumalıdır, rükuda xatırladığı təqdirdə isə namazı doğrudur.

2. Salamdan sonrakı şəkk

Məsələ 1586. Əgər namaz qılan namazın salamından sonra namazı düzgün qaydada qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, istər şəkk rəkətlərin sayı ilə əlaqədar olsun, istər qiblə və təharət kimi namazın şərtləri ilə, istərsə də rüku və səcdələr kimi namazın hissələri ilə, şəkkinə etina etməməlidir. Buna əsasən, əgər namaz qılan namazın salamından sonra rüku edib-etmədiyinə, yaxud namazı üzü qibləyə qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Həmçinin, əgər namaz qılan məğrib namazının salamından sonra üç, yoxsa dörd rəkət namaz qıldığına şəkk edərsə, yaxud dördrekətli namazın salamından sonra dörd, yoxsa beş rəkət namaz qıldığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Lakin əgər namaz qılan namazının kamil olmadığını bilirsə və şəkki namaz əsnasında yarandıqda namazı batil edən şəkldəndirsə, məsələn, dördrekətli namazın salamından sonra üç, yoxsa beş rəkət namaz qıldığına şəkk edərsə, namazı batildir.

Ancaq əgər salamdan sonra namaz əsnasında yarandıqda doğru şekldən sayılan bir şəkkə düşərsə, məsələn, dördrekətli namazın salamından sonra iki, yoxsa üç rəkət qıldığına şəkk edərsə, bu halda namaz qılan vəziyyətindən çıxmadığı, yaxud qəsdən və ya səhvən edilməsi namazı batil edən bir hərəkətə yol vermədiyi təqdirdə namazda sayılır. Buna əsasən, üçüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanaraq daha bir rəkət də qılıb sonra ehtiyat namazı qılaraq yersiz salama görə, vacib ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi edə bilər.

¹ Təbii ki, 1269-cu məsələdə də qeyd olunduğu kimi, gündəlik vacib namazlarda Həmddən sonra surə oxunması vacib ehtiyat əsasən zəruridir.

3. Vaxtı keçdikdən sonrakı şəkk

Məsələ 1587. Əgər namazın vaxtı keçdikdən sonra insan namazı qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, yaxud qılmadığını güman edərsə, onu qılması vacib deyil. Lakin əgər vaxt başa çatmamış namazı qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, qıldığını güman etsə də, həmin namazı qılmalıdır. Lakin bu məsələdə çox şəkk edənlərdən və vasvasılardan olması istisnadır, bu halda şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1588. Əgər vaxt keçdikdən sonra namazı doğru qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1589. Əgər əsr namazını qılmayan bir şəxs əsr namazına məxsus olan vaxtda zöhr namazını qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, əsr namazını qılmalıdır və zöhr namazının qəzasını qılmasına gərək yoxdur.

Ancaq əgər bir şəxs əsr namazının məxsus vaxtında zöhr və əsr namazlarını qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, əsr namazını qılmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, zöhr namazının qəzasını da qılmalıdır.

Bu məsələdə izah edilən hökm məğrib və işa namazlarına da aiddir.

Məsələ 1590. Əgər zöhr və əsr namazlarının vaxtı keçdikdən sonra dörd rəkət namaz qıldığını bilirsə, ancaq zöhr, yoxsa əsr niyyəti ilə qıldığını bilmirsə, ona vacib olan (ma fiz-zimmə) namaz niyyəti ilə dörd rəkət qəza namazı qılmalıdır.

Məsələ 1591. Əgər məğrib və işa namazlarının vaxtı keçdikdən sonra yalnız bir namaz qıldığını bilirsə, ancaq üç, yoxsa dörd rəkətlik namaz qıldığını bilmirsə, məğrib və işa namazlarının hər ikisinin qəzasını qılmalıdır.

4. Şəkkakın (çox şəkk edən insanın) şəkki

Məsələ 1592. Şəkkak çox şəkk edən, yəni diqqət dağınıqlığının amillərinin mövcudluğu baxımından onunla eyni situasiyada olan şəxslərlə müqayisədə normal sayılan həddən artıq şəkk edən insandır.

Şəkkaklığın təyininə meyar ürfdür və şəkkaklıq yalnız çox şəkk etmək adətinə çevrilmiş insan demək deyil. Əksinə, insanın həddən ziyadə şəkk etmə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olması da kafidir. Şəkkaklığın nümunələrindən ikisi belədir:

- a. Əgər insan adi hallarda üç ardıcıl namazı onlardan ən azı birində şəkk etmədən qıla bilmirsə və bu vəziyyət daha iki dəfə təkrarlanırsa,

dördüncü və sonrakı şəklərdə ürfən bu insanı şəkkak adlandırmaq olar və o, şəkkak üçün nəzərdə tutulmuş hökmlərə uyğun əməl etməlidir.

Məsələn, əgər bir şəxs bir günün sübh, zöhr və əsr namazlarından təkcə sübh namazında şəkkə düşərsə, sonra növbəti üç namaz, yəni məğrib, işa və ikinci günün sübh namazı arasında təkcə birinci günün məğrib namazında şəkkə düşərsə, daha sonra yenə növbəti üç namaz, yəni ikinci günün zöhr, əsr və məğrib namazları arasında təkcə zöhr namazında şəkkə düşərsə, bundan sonra ikinci günün işa, yaxud üçüncü günün sübh və ya zöhr namazlarında şəkk etdiyi təqdirdə şəkkak sayılır və buna əsasən, şəkkinə etina etməməlidir.

b. Əgər insan sübh namazı kimi üç müəyyən namazdan heç olmasa birində şəkkə düşərsə və bu hal iki dəfə də təkrarlanırsa, dördüncü və ondan sonrakı şəklərdə ürfü baxımdan şəkkak sayılır və şəkkak şəxslərin hökmünə əməl etməlidir.

Məsələn, şənbədən bazar ertəsinə kimi qılınan üç sübh namazından birində şəkk edərsə, həmin həftənin çərşənbə axşamından cümə axşamına kimi qılınan üç sübh namazında da bu şəkllə qarşılaşarsa, sonra həmin şəkk cümə günündən bazar gününə kimi qılınan üç sübh namazında da təkrarlanarsa, bundan sonra məsələn, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə gününün sübh namazlarından birində şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1593. Bir şəxs bir namazda üç dəfə şəkk edərsə, yaxud üç ardıcıl namazın hər birində bir dəfə şəkkə düşərsə, bu qədər şəkk şəkkak sayılmaq üçün kafi deyil. Bu hadisənin ürfün onu şəkkak hesab etməsi ilə nəticələnəcək qədər davam etməsi və təkrarlanması istisnadır.

Məsələ 1594. Dəstəmaz, qüsl və təyəmmüm məsələlərində şəkkaklıq eynilə namaz məsələsindəki şəkkaklıq kimidir. Buna əsasən, əgər insan adi hallarda aldığı hər üç dəstəmazdan birində şəkkə düşərsə, məsələn, başına məsh edib-etmədiyinə şəkk edirsə və bu vəziyyət daha iki dəfə təkrarlanarsa, dördüncü və sonrakı şəklərdə bu insanı şəkkak hesab etmək olar və o, dəstəmazda şəkkak üçün nəzərdə tutulmuş hökmlərə uyğun əməl etməli, yəni şəkkinə etina etməyərək başına məsh etdiyi ehtimalının üzərində dayanmalıdır. Lakin əgər sonradan başına məsh etmədiyi məlum olarsa, dəstəmazı batildir və onunla qıldığı vacib namazı təkrarən qılmalı, vaxt keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 1595. Şəkkak insan namazın hissələrindən birinin icrasında

şəkkə düşərsə, onu yerinə yetirməsi ehtimalının üzərində dayanmalıdır. Məsələn, əgər rüku edib-etmədiyinə şəkk edirsə, hərçənd hələ növbəti əmələ keçməyə belə, rüku etdiyini düşünməlidir. Əgər namazı batil edən bir iş görməsi ilə bağlı şəkkə düşərsə, məsələn, sübh namazını iki, yoxsa üç rəkət qıldığına şəkk edirsə, hərçənd hələ namazın salamını deməyə belə, iki rəkət ehtimalının üzərində dayanmalıdır və namazı doğrudur.

Məsələ 1596. Namazla bağlı bir xüsusda şəkk edən, belə ki, yalnız həmin xüsusda şəkkak hesab edilən şəxsə şəkkak üçün nəzərdə tutulmuş hökmlər təkcə bu xüsusda şamil olunur, digər xüsurlarda isə o şəkkak sayılmır. Buna əsasən, namazın digər xüsurlarında şəkk etdiyi təqdirdə həmin şəkk ilə əlaqədar göstərişlərə uyğun əməl etməlidir. Məsələn, şəkkaklığı səcdəni yerinə yetirib-yetirməməsi xüsusunda olan bir şəxs rükunun icrasında şəkkə düşərsə, bununla bağlı göstərişə uyğun əməl etməli, yəni həmin yerdədirsə, məsələn, ayaq üstədirsə və hələ səcdəyə getməmişdirsə, rüku etməli, yeri keçdiyi, məsələn, səcdəyə getdiyi təqdirdə isə şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1597. Həmişə müəyyən bir namazda, məsələn, zöhr namazında həddən ziyadə şəkkə düşən, belə ki, şəkkaklığı yalnız bu namaza məxsus hesab edilən şəxsə yalnız həmin namaz xüsusunda şəkkak üçün nəzərdə tutulmuş hökmlər şamil olur, digər namazlarda isə şəkkak hesab edilmir. Buna əsasən, əgər başqa bir namazda, məsələn, əsr namazında şəkkə düşərsə, həmin şəkk ilə əlaqədar göstərişə uyğun əməl etməlidir.

Məsələ 1598. Yalnız müəyyən bir yerdə namaz qılarkən həddən ziyadə şəkk edən şəxs öncəki məsələdə izah edildiyi kimi əgər başqa bir yerdə namaz qılarkən bir şəkkə düşərsə, həmin şəkk ilə əlaqədar göstərişə uyğun əməl etməlidir.

Məsələ 1599. Şəkkaklığın mənasını bilən şəxs şəkkak olub-olmadığına şəkk edirsə, şəkkak sayılmır və hər hansı bir şəkkə düşdüyü təqdirdə onunla bağlı göstərişə uyğun əməl etməlidir. Şəkkak olan insan normal vəziyyətə qayıtdığına dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edənədək şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1600. Şəkkakın namazın rəkətlərinin, yaxud əməllərinin sayını yadında saxlamaq üçün namazın rəkətlərinin, yaxud səcdələrin sayını göstərən xüsusi möhürlərdən və ya namaz qılanın namazın rəkətlərinin və əməllərinin sayını yadında saxlaya bilməsinə yardım edən təsbeh, üzük, yaxud başqa bir vasitədən istifadə etməsi vacib deyil. Hərçənd, bu iş müstəhəb ehtiyata müvafiqdir.

Məsələ 1601. Həddən ziyadə şəkk edən şəxs əgər bir rüknü yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə və şəkkinə etina etməzsə, sonra onu yerinə yetirmədiyini xatırlayarsa, sonrakı rüknü icra etmədiyi təqdirdə həmin rüknü və ondan sonrakı əməlləri yerinə yetirməlidir, sonrakı rüknü icra etdiyi təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələn, əgər rüku edib-etmədiyinə şəkk edərsə və şəkkinə etina etməzsə, ikinci səcdədən öncə rüku etmədiyini xatırladığı təqdirdə geri qayıdaraq rüku etməlidir, ikinci səcdədə yadına düşdüyü təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1602. Həddən ziyadə şəkk edən şəxs rükn olmayan bir əməli icra edib-etmədiyinə şəkk edərsə və şəkkinə etina etməzsə, sonradan onu yerinə yetirmədiyini xatırlayarsa, yeri keçmədiyi təqdirdə¹ onu və ondan sonrakı əməlləri yerinə yetirməlidir və əgər yeri keçsə də namazı doğrudur.

Məsələn, əgər vacib namazda Həmd surəsini deyib-demədiyinə şəkk edərsə və şəkkinə etina etməzsə, qunutda onu demədiyini xatırladığı təqdirdə geri qayıdaraq Həmd və ikinci surəni deməlidir, rükuda yadına düşdüyü təqdirdə isə namazı doğrudur və onu qılmağa davam etməlidir.

5. İmam və məmumun şəkki

Məsələ 1603. Əgər camaat namazının imamı namazın rəkətlərinin sayında şəkkə düşərsə, məsələn, üç, yoxsa dörd rəkət qıldığına şəkk edərsə, məmum dörd rəkət qıldığına əmin olduğu, yaxud güman etdiyi və imama dörd rəkət qıldığını başa saldığı təqdirdə imam namazı başa çatdırmalıdır və ehtiyat namazı qılmağa da gərək yoxdur. Həmçinin, əgər imam neçə rəkət qıldığına əmindirsə, yaxud buna dair gümanı varsa, ancaq məmum namazın rəkətlərinin sayında şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.²

Amma əgər imam və məmumdan biri rəkətlərin sayı barədə gümanda olarsa,³ digəri isə namazın rəkətləri barədə əmin olarsa, onlardan hər biri namazın rəkətləri ilə bağlı öz vəzifələrinə əməl etməlidir.

¹ Yeri keçmək növbəti rüknə daxil olmaq mənasındadır.

² Bu hökm imam və məmumun namazlarının rəkətlərinin bir-birinə uyğun olduğu hala aiddir. Lakin məsələn, məmum üçüncü və ya dördüncü rəkətdə olması ilə bağlı şəkk edərsə və onun səbəbi camaat namazına birinci, yoxsa ikinci rəkətdə qoşulduğunu bilməməsidirsə, bu halda məmum şəkkinə etina etməlidir, həmin rəkəti dördüncü rəkət bilən imama tabe ola bilməz.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, 1631-ci məsələdə də bəyan olunduğu kimi, namazın rəkətlərində güman yəqin hökmündədir.

Məsələn, dörd-rəkətli zöhr namazında məmum hazırda qıldığı rəkətin üçüncü rəkət olduğunu güman edərsə, imam isə dördüncü rəkətdə olduğundan əmindirsə, məmuma hazırkı rəkəti üçüncü rəkət qərar verib bir rəkət də artıq qılması vacibdir və bu halda məmumun rəkətlərinin sayı ilə bağlı imama müraciət etməsi caiz deyil.

Məsələ 1604. Əgər imam və məmumdan biri namazın əməlləri, məsələn, səcdənin sayı ilə əlaqədar şəkləri edərsə, digəri isə ondan əmin olarsa (misalda izah edildiyi kimi), şəkk edən yəqini olan şəxsə müraciət etməli və şəkkinə etina etməməlidir.

Buna əsasən, namazın əməllərində imama tabe olduğunu və ondan fərqli hərəkət etmədiyini bilən bir məmum bir, yoxsa iki səcdə etdiyinə dair şəkkə düşərsə, imam iki səcdə etdiyinə əmin olduğu, yaxud iki səcdə etdiyini güman etdiyi təqdirdə şəkkinə etina etməməlidir. Amma məmum hətta qəflət səbəbilə imama səcdədə tabe olmağı tərک etdiyinə ehtimal verirsə, məsələn, imam ikinci səcdəyə əyilənədək birinci səcdədə qaldığını bilirsə, bu zaman şəkkinə etina etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm imam və məmumdan birinin namazın əməlləri, məsələn, səcdənin sayı ilə əlaqədar gümana¹ düşdüyü, digərinin isə ondan əmin olduğu hala da şamil olunur.

6. Müstəhəb namazda şəkk

Məsələ 1605. Etina edilməyən şəklərdən biri də müstəhəb namazın rəkətlərinin sayındakı şəkkdir. Bununla bağlı hökmlərin təfsilatı müstəhəb namazlar mövzusunda, 2109-cu məsələdə izah ediləcəkdir.

Doğru şəklər

Məsələ 1606. On bir halda əgər namaz qılan dörd-rəkətli namazın rəkətlərinin sayında şəkkə düşərsə, düşünməli, ehtimallardan birinə əmin olduğu, yaxud onu güman etdiyi təqdirdə həmin ehtimala uyğun əməl etməli və namazı tamamlamalı, əks təqdirdə, şəkki dəyişməz qaldıqda isə izah ediləcək göstərişlərə uyğun əməl etməlidir.

Bu on bir haldan bəziləri iki ehtimallı, bəziləri isə üç ehtimallı şəklərdir.

¹ 1635-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, namazın əməllərində güman şəkk hökmündədir.

1. İki və üç rəkət arasında şəkk

Məsələ 1607. Əgər namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra iki, yoxsa üç rəkət qıldığına şəkk edərsə, üç rəkət qılması ehtimalının üzərində dayanmalı, bir rəkət də qılaraq namazını başa çatdırmalı, namazdan sonra ayaq üstə bir rəkət ehtiyat namazı qılmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, ehtiyat namazını oturaq halda iki rəkət qılması kafi deyildir.

Bu şəkk ikinci səcdənin başlamasından öncə, məsələn, ayaq üstə, rükuda, yaxud birinci səcdədə ikən və ya iki səcdə arasında yarandığı təqdirdə namaz batildir.

2. İki və dörd rəkət arasında şəkk

Məsələ 1608. Əgər namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra ikinci, yoxsa dördüncü rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanaraq namazı tamamlamalı və namazdan sonra ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı qılmalıdır. Bu şəkk ikinci səcdənin başlamasından öncə (məsələn, ayaq üstə, yaxud rükuda ikən və ya iki səcdə arasında) yarandığı təqdirdə isə namaz batildir.

3. Üç və dörd rəkət arasında şəkk

Məsələ 1609. Əgər namaz qılan üç, yoxsa dördüncü rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, namazın hansı yerində olursa-olsun, dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində duraraq namazı tamamlamalıdır və namazdan sonra ayaq üstə bir rəkət, yaxud oturaq halda iki rəkət ehtiyat namazı qıla bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyatın tələbi oturaq halda iki rəkət ehtiyat namazını seçməsidir.

4. Ayaq üstə üç və beş rəkət arasında şəkk

Məsələ 1610. Əgər namaz qılan ayaq üstə üçüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, oturmalı, təşəhhüdü və namazın salamını deməli və bu halda iki və dörd rəkət arasındakı şəkkə dair göstərişə uyğun əməl etməli, yəni ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı qılmalıdır. Bu şəkk rükuda, yaxud rükudan sonra və ya oturarkən yarandığı təqdirdə isə namaz batildir.

5. Ayaq üstə dörd və beş rəkət arasında şəkk

Məsələ 1611. Əgər namaz qılan ayaq üstə dördüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, oturmali, təşəhhüdü və namazın salamını deməli və bu halda üç və dörd rəkət arasındakı şəkkə dair göstərişə uyğun hərəkət etməlidir. Yəni ayaq üstə bir rəkət, yaxud oturaq halda iki rəkət ehtiyat namazı qıla bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyatın tələbi oturaq halda iki rəkət ehtiyat namazını seçməsidir.

6. Oturaq halda dörd və beş rəkət arasında şəkk

Məsələ 1612. Əgər namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra dördüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanaraq namazı tamamlamalı və namazdan sonra səhv səcdəsi etməlidir. Ümumiyyətlə, qarşıda izah ediləcəyi kimi, bu hökm şəkkın az olan tərəfini təşkil edən ehtimalın dörd rəkət olduğu bütün hallara, məsələn, dörd və altı rəkət arasındakı şəkkə də şamildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şəkk rükuda, rükudan sonra, birinci səcdədə və ya iki səcdə arasında, bir sözlə, ikinci səcdənin başlamasından öncə yarandığı təqdirdə namaz batildir.

7. Oturaq halda dörd və altı rəkət arasında şəkk

Məsələ 1613. Əgər namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra dördüncü, yoxsa altıncı rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanaraq namazı tamamlamalı və namazdan sonra səhv səcdəsi etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şəkk ayaq üstə, rükuda, rükudan sonra, birinci səcdədə və ya iki səcdə arasında, bir sözlə, ikinci səcdənin başlamasından öncə yarandığı təqdirdə namaz batildir.

8. Ayaq üstə beş və altı rəkət arasında şəkk

Məsələ 1614. Əgər namaz qılan ayaq üstə beşinci, yoxsa altıncı rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, oturmali, təşəhhüdü və salamı deməli və dörd və beş rəkət arasındakı şəkkə dair göstərişə uyğun əməl etməli, yəni namazdan sonra səhv səcdəsi etməlidir.

9. İki, üç, və dörd rəkət arasında şəkk

Məsələ 1615. Əgər namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra ikinci, üçüncü, yoxsa dördüncü rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanmalı və namazdan sonra iki rəkət ayaq üstə, sonra iki rəkət də oturaq halda ehtiyat namazı qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şəkk ayaq üstə, rükuda, rükudan sonra, birinci səcdədə və ya iki səcdə arasında, bir sözlə, ikinci səcdənin başlamasından öncə yarandığı təqdirdə namaz batildir.

10. Ayaq üstə üç, dörd və beş rəkət arasında şəkk

Məsələ 1616. Əgər namaz qılan ayaq üstə üçüncü, dördüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, oturmali, təşəhhüdü deməli və namazın salamından sonra iki, üç və dörd rəkət arasındakı şəkkə dair göstərişə uyğun qaydada əməl etməli, yəni iki rəkət ayaq üstə, daha sonra iki rəkət də oturaq halda ehtiyat namazı qılmalıdır.

11. Oturaq halda üç, dörd və beş rəkət arasında şəkk

Məsələ 1617. Əgər namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra üçüncü, dördüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, üç və dörd rəkət, həmçinin, dörd və beş rəkət arasındakı şəkkə dair göstərişə uyğun əməl etməli, yəni ayaq üstə bir rəkət, yaxud oturaq halda iki rəkət ehtiyat namazı qılmalı, sonra səhv səcdəsi etməlidir.

Ümumiyyətlə, istənilən halda namaz qılan ikinci səcdənin başlamasından sonra dörd və daha az, yaxud daha çox rəkət arasında şəkk edərsə, vaxt geniş olduğu təqdirdə dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanaraq hər iki şəkk ilə bağlı göstərişə əməl edə, yəni həm dörd rəkətdən az qılması ehtimalına görə ehtiyat namazı qıla, həm də dörd rəkətdən artıq qılması ehtimalına görə namazdan sonra səhv səcdəsi edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şəkk rükuda, rükudan sonra, birinci səcdədə və ya iki səcdə arasında, bir sözlə, ikinci səcdənin başlamasından öncə yarandığı təqdirdə namaz batildir.

Məsələ 1618. Namaz qılanın qiyam halından oturaq hala keçməli olduğu doğru şəkldə, məsələn, ayaq üstə dörd və beş rəkət arasında şəkk etdikdə, müstəhəb ehtiyata əsasən, namaz qılan yersiz qiyam üçün səhv səcdəsi etməlidir.

Doğru şəklər ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1619. Əgər insanda doğru şəklərdən biri yaranarsa, namazın vaxtı yenidən başlama bilməyəcəyi qədər məhdud olduğu təqdirdə namazı dayandırmamalı, izah edilən göstərişlərə uyğun qaydada əməl etməlidir. Lakin əgər namazın vaxtı geniş olarsa, namazı dayandıraraq yenidən başlama, yaxud dayandırmayaraq yaranan şəkklə dair göstərişə müvafiq qaydada hərəkət edə bilər.

Məsələ 1620. Oturaq halda namaz qılan şəxs bir rəkət ayaq üstə, yaxud iki rəkət oturaq halda ehtiyat namazı qılmalı olduğu bir şəkklə düşərsə, bir rəkət oturaq halda namaz qılmalıdır. Əgər ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı qılmalı olduğu bir şəkklə düşərsə, oturaq halda iki rəkət namaz qılmalıdır.

Məsələ 1621. Vəzifəsi oturaq halda namaz qılmaq olan şəxs ehtiyat namazı qılarkən ayaq üstə dura bilirsə, ayaq üstə namaz qılan şəxs üçün nəzərdə tutulmuş göstərişə əməl etməlidir.

Məsələ 1622. Ayaq üstə namaz qılan şəxs ehtiyat namazını qılarkən ayaq üstə durmaq imkanını itirərsə, ehtiyat namazını namazı oturaq halda qılan şəxs kimi, 1620-ci məsələdə izah edilən qaydada qılmalıdır.

Məsələ 1623. Əgər namazda ehtiyat namazının qılınmasını vacib edən bir şəkklə yaranarsa, insan namazı başa çatdıraraq onu yenidən qılmaq istədiyi təqdirdə, müstəhəb ehtiyata əsasən, yenə də ehtiyat namazı qılmalı və onu qılmadan namazı təkrar qılmamalıdır. Əgər namazı batil edən bir iş görmədən və ehtiyat namazı qılmadan həmin namazı təkrar qılarsa, vacib ehtiyata əsasən, ikinci namazı da batildir.

Lakin əgər namazı batil edən bir iş gördükdən sonra onu yenidən qılarsa, ikinci namazı doğrudur (Təbii ki, əgər vaxt məhdud olarsa, ehtiyat namazı ilə bağlı göstərişə uyğun əməl etməlidir ki, namazı vaxtında qılınmış sayılsın.)

Məsələ 1624. İnsanda batil edən şəklərdən biri yarandıqda və sonrakı hala keçəcəyi təqdirdə yəqinlik, yaxud güman hasil edəcəyini bildikdə onun batil edən şəkli namazın ilk iki rəkətində olduğu halda şəkklə ikən namazı davam etdirə bilməz. Məsələn, əgər rükuda bir, yoxsa daha artıq rəkət qıldığına dair şəkklə düşərsə və rükudan qalxdığı təqdirdə ehtimallardan birinə dair onda əminlik, yaxud güman yaranacağını bilirsə, bu halda başını rükudan qaldıra bilməz.

Ancaq digər batil edən şəklərdə ehtimallardan birinə dair əminliyin, yaxud gümanın yaranması üçün namazını davam etdirə bilər.

Məsələ 1625. Əgər insanda yaranan şəkk aradan gedərsə və onda başqa bir şəkk yaranarsa, məsələn, əvvəl iki, yoxsa üç rəkət qıldığına, sonra üç, yoxsa dörd rəkət qıldığına şəkk edərsə, ikinci şəkkə dair göstərişə əməl etməlidir.

Məsələ 1626. Əgər ayağa qalxdıqdan sonra, yaxud qalxarkən iki səcdəni yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edərsə və bu zaman onda alını ikinci səcdə üçün möhürə qoyduqdan sonra baş verəcəyi təqdirdə doğru olan şəklərdən biri yaranarsa, məsələn, iki, yoxsa üç rəkət qıldığına şəkk edərsə, həmin (iki və üç rəkət arasında) şəkkə dair göstərişə əməl etdiyi halda namazı doğrudur.

Lakin təşəhhüdü deyərkən səcdələrin sayında şəkk ilə yanaşı həmin şəklərdən biri yarandığı təqdirdə əgər şəkki iki və üç rəkət arasında olarsa, namazı batildir, iki və dörd, yaxud iki, üç və dörd rəkət arasında olarsa, namazı doğrudur və bu şəkkə dair göstərişə əməl etməlidir.

Məsələ 1627. Əgər təşəhhüdü deməyə başlamazdan, yaxud təşəhhüdü olmayan rəkətlərdə ayağa qalxmağa başlamazdan öncə bir, yaxud hər iki səcdəni etdiyinə dair şəkkə düşərsə və bu zaman onda alını ikinci səcdə üçün möhürə qoyduqdan sonra baş verəcəyi təqdirdə doğru olan şəklərdən biri yaranarsa, namazı batildir.

Məsələ 1628. Əgər namaz qılan şəxs namazın əvvəlki hissələrində, məsələn, iki və üçüncü rəkətləri arasında şəkk etdiyini bilərsə, növbəti rəkəti qılmaqla və ya başqa bir əməli yerinə yetirməklə məşğul olduğu halda, həmin şəkkin batil şəklərdən sayılan ikinci səcdəyə daxil olmazdan öncə və ya doğru şəklərdən sayılan ikinci səcdədən sonra yaranması arasında tərəddüd edərsə, həmin şəkkin doğru şəklərdən olan ikinci səcdədən sonra yaranan şəklərdən olmasına dair hökm etməlidir.

Bu hökm belə şəkkin namaz bitdikdən sonra insan üçün yaranmasına da şamil olunur.

Məsələ 1629. Əgər rükudan öncə ayaq üstə ikən üçüncü, yoxsa dördüncü rəkətdə olduğuna və ya üçüncü, dördüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə və əvvəlki rəkətin bir, yaxud iki səcdəsini yerinə yetirmədiyini xatırlayarsa, namazı batildir.

Məsələ 1630. Əgər namazdan sonra onda namaz əsnasında bir şəkk yarandığını başa düşərsə, lakin batil edən, yoxsa doğru şəklərdən olduğunu bilməzsə, namazı yenidən qılmalıdır. Əgər doğru şəklərdən olduğunu

bilərsə, lakin hansı hal olduğunu bilməzsə, namazı yenidən qıla bilər. Hərçənd, bütün doğru şəklərə dair göstərişlərə də əməl edə bilər və bu halda namazı yenidən qılmasına gərək yoxdur (Əlbəttə, əgər vaxt dar olarsa, bunlardan daha az vaxt tələb edənini seçməlidir.)

Namazda güman ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 1631. Vacib namazda namazın rəkətləri ilə bağlı gümana dair hökm yəqinlik hökmü kimidir.

Buna əsasən, məsələn, əgər namaz qılan sübh, məğrib, yaxud işa namazında bir, yoxsa iki rəkət qıldığını bilmirsə və iki rəkət qıldığını güman edirsə, iki rəkət qılması ehtimalının üzərində durmalıdır və namazı doğrudur. Əgər dörd rəkətli namazda dörd rəkət qıldığını güman edərsə, ehtiyat namazı qılmasına gərək yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə gümanın namazın ilk iki rəkətində və ya son iki rəkətində yaranmasının, habelə, namazın doğru və ya batil olmasına səbəb olmasının fərqi yoxdur. Məsələn, namaz qılan şəxs dörd rəkətlik namazda rükuda dörd və ya beş rəkət arasında şəkk edərsə, beşinci rəkətdə olduğunu güman edərsə, namazını yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1632. Əgər namaz qılan rəkətlərin sayı xüsusunda əvvəlcə gümanı bir ehtimalın doğruluğu yönündə olarsa, sonra onun nəzərində hər iki ehtimal bərabərləşərsə, şəkk ilə əlaqədar göstərişlərə uyğun hərəkət etməlidir. Əgər əvvəlcə iki ehtimal bərabər olarsa və onlardan vəzifəsinə uyğun olanın ehtimalın üzərində dayanarsa, sonra onda digər ehtimalın doğruluğu yönündə güman yaranarsa, həmin ehtimalı seçməli və namazını başa çatdırmalıdır.

Məsələ 1633. Namazın rəkətlərinin sayı ilə bağlı ehtimallardan biri yönündə gümanı olduğunu, yoxsa hər iki ehtimalın öz nəzərində bərabər olduğunu bilməyən, başqa sözlə, özündə yaranan halın şəkk, yoxsa güman olması xüsusunda tərəddüd edən şəxs şəkk göstərişinə əməl etməlidir.

Məsələ 1634. Əgər namaz qılan namazdan sonra namaz əsnasında, məsələn, ikinci, yoxsa üçüncü rəkətdə olduğuna tərəddüd etdiyini və üç ehtimalının üzərində dayandığını bilirsə, lakin gümanın üçüncü rəkətdə olması yönündə olduğunu, yoxsa hər iki ehtimalın onun nəzərində bərabər olduğunu bilmirsə, ehtiyat namazı qılması lazım deyil.

Məsələ 1635. Namazın əməllərinə dair gümana şəkk hökmü şamil olunur və bu hökmdə vacib və müstəhəb namaz arasında fərq yoxdur.

Beləliklə, əgər namaz qılan iki səcdə etdiyini güman edirsə, hələ yerində olduğu və növbəti əmələ keçmədiyi təqdirdə daha bir səcdə etməlidir. Şəriətə görə səcdələrlə arasında müəyyən ardıcılıq olan növbəti əmələ keçdiyi, məsələn, təşəhhüd deməklə məşğul olduğu, yaxud növbəti rəkət üçün ayağa qalxdığı təqdirdə isə iki səcdə etməsi ehtimalının üzərində durmalıdır.

Həmçinin, əgər rüku etdiyini güman edirsə, hələ yerində olduğu və növbəti əmələ keçmədiyi təqdirdə rüku etməlidir. Şəriətə görə rüku ilə arasında müəyyən ardıcılıq olan növbəti əmələ keçdiyi, məsələn, "Səmiəllahu limən həmidəh" zikrini deməklə məşğul olduğu, yaxud səcdəyə getdiyi təqdirdə isə gümanına etina etməməli və rüku etməsi ehtimalının üzərində durmalıdır.

Əgər Həmd surəsini dediyini güman edirsə, ikinci surənin qiraətinə başladığı təqdirdə gümanına etina etməməlidir və namazı doğrudur. İkinci surənin qiraətinə başlamadığı təqdirdə isə Həmd surəsini deməlidir.

Məsələ 1636. Namazın əməlləri xüsusunda ehtimallardan birinin yüksək olması yönündə gümanı olduğunu, yoxsa hər iki ehtimalın onun nəzərində bərabər olduğunu bilməyən şəxs şəkk göstərişinə əməl etməlidir.

Məsələ 1637. Şəkk, səhv və güman ilə bağlı hökmlər xüsusunda gündəlik vacib namazlarla digər vacib namazlar arasında fərq yoxdur. Məsələn, əgər insan ayat namazında birinci, yoxsa ikinci rəkətdə olduğuna dair şəkkə düşərsə, şəkki ikirəkətli namazda olduğuna görə namazı batil olur. Lakin əgər birinci, yoxsa ikinci rəkətdə olmasına dair tərəddüdü varsa, ancaq ikinci rəkətdə olduğunu güman edirsə, gümanına uyğun hərəkət edərək namazını başa çatdırmalıdır.

Ehtiyat namazı

Ehtiyat namazının qılınma qaydası

Məsələ 1638. Ehtiyat namazı qılması vacib olan şəxs namazın salamından sonra dərhal ehtiyat namazının niyyətini edərək təkbirət əl-ehramını deməli, sonra təkcə Həmd surəsini oxuyaraq rükuya getməli və iki səcdə etməli, ona bir rəkət ehtiyat namazı vacib olduğu təqdirdə təşəhhüdü və salamı deməli, iki rəkət ehtiyat namazı vacib olduğu təqdirdə isə iki səcdədən sonra birinci rəkət kimi daha bir rəkət də qılmalı və təşəhhüddən sonra salamı deməlidir.

Məsələ 1639. Ehtiyat namazında azan və iqamə, həmçinin ikinci surə və qunut yoxdur və namaz qılan, vacib ehtiyata əsasən, onun niyyətini dil-lə ifadə etməməlidir. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, Həmd surəsini ahəs-tə səslə oxumalı, müstəhəb ehtiyata əsasən, “Bismilləhir-Rahmənir-Ra-him”-ini də ahəstə səslə deməlidir.

Məsələ 1640. Ehtiyat namazı namazın özünə birləşdirilərək, namazı batil edən hərəkətlərə yol verilmədən qılınır. İnsan namazın özü ilə ehtiyat namazı arasında qəsdən namazı pozan hərəkətlərdən birinə yol verərsə, vacib ehtiyata əsasən, ehtiyat namazı doğru deyil və onu qılması ilə kifa-yətlənə bilməz.

Məsələ 1641. Əgər namaz qılan ehtiyat namazını qılmazdan öncə qıl-dığı namazın doğru olduğunu başa düşərsə, ehtiyat namazını qılmasına gərək yoxdur və ehtiyat namazının ortasında başa düşərsə, onu başa çat-dırmasına gərək yoxdur.

Məsələ 1642. Əgər namaz qılan ehtiyat namazını qılmazdan öncə na-mazının rəkətlərinin sayının əskik olduğunu başa düşərsə, namazı batil edən bir hərəkətə yol vermədiyi təqdirdə namazın qılınmayan hissəsini qılmalı və yersiz salama görə, lazım ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməli, namazı batil edən bir hərəkətə yol verdiyi, məsələn, arxasını qibləyə çevir-diyi təqdirdə isə namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1643. Əgər ehtiyat namazından sonra namazının əskik hissəsi-nin ehtiyat namazı qədər olduğunu başa düşərsə, məsələn, namaz qılan üç və dörd rəkət arasındakı şəkddə dörd ehtimalının üzərində dayanaraq bir rəkət ehtiyat namazı qılarsa və sonra namazı üç rəkət qıldığını başa düşər-sə, namazı doğrudur.

Məsələ 1644. Əgər ehtiyat namazını qıldıqdan sonra namazının əskik hissəsinin ehtiyat namazından az olduğunu başa düşərsə, məsələn, namaz qılan iki və dörd rəkət arasındakı şəkddə dörd ehtimalının üzərində daya-naraq iki rəkət ehtiyat namazı qılarsa və sonra namazı üç rəkət qıldığını başa düşərsə, namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1645. Əgər ehtiyat namazını qıldıqdan sonra namazının əskik hissəsinin ehtiyat namazından çox olduğunu başa düşərsə, məsələn, na-maz qılan üç və dörd rəkət arasındakı şəkddə dörd ehtimalının üzərində da-yanaraq bir rəkət ehtiyat namazı qılarsa və sonra namazı iki rəkət qıldığını başa düşərsə, ehtiyat namazından sonra namazı batil edən bir iş gördüyü, məsələn, arxasını qibləyə çevirdiyi təqdirdə namazı yenidən qılmalıdır.

Namazı batil edən bir iş görmədiyi təqdirdə də, lazım ehtiyata əsasən,

namazını yenidən qılmalı və namaza birləşdirilərək qılınan bir rəkətin əlavə edilməsi ilə kifayətlənməməlidir.

Məsələ 1646. Əgər iki, üç və dörd rəkət arasında şəkk edərsə və ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı qıldıqdan sonra namazı iki rəkət qıldığını xatırlayarsa, oturmaq halda iki rəkət ehtiyat namazını da qılmasına gərək yoxdur.

Məsələ 1647. Əgər üç və dörd rəkət arasında şəkk edərsə və ayaq üstə birrəkətli ehtiyat namazını qılarkən namazı üç rəkət qıldığını xatırlayarsa, ehtiyat namazını dayandırılmalı və ehtiyat namazının rükusunun başlamasından öncə xatırladığı təqdirdə namaza birləşdirmə surəti ilə bir rəkət əlavə etməlidir. Bu halda namazı doğru sayılır və artıq salama görə, lazım ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir.

Ancaq ehtiyat namazının rükusuna başladıqdan sonra xatırladığı təqdirdə namazı yenidən qılmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, qalan bir rəkəti əlavə etməklə kifayətlənə bilməz.

Məsələ 1648. Əgər iki, üç və dörd rəkət arasında şəkk edərsə və ayaq üstə ikirəkətli ehtiyat namazını qılarkən namazı üç rəkət qıldığını xatırlayarsa, öncəki məsələdə izah edilənlərin bənzəri bu vəziyyətə də şamildir.

Məsələ 1649. Əgər ehtiyat namazı əsnasında namazının əskik hissəsinin ehtiyat namazından çox, yaxud az olduğunu başa düşərsə, bu vəziyyətlə bağlı hökm 1647-ci məsələdə izah edilən kimidir.

Məsələ 1650. Ehtiyat namazı əsl namazın hissələri kimidir. Beləliklə, əgər namaz qılan ehtiyat namazında bir rəkət yerinə iki rəkət qılarsa, ehtiyat namazı batil olur və namazın özünü yenidən qılmalıdır.

Əgər namaz qılan qəsdən ehtiyat namazında bir rüknü əskik edər, yaxud artırırsa, həmçinin, əgər səhvən bir rüknü əskik edərsə və onu yerinə yetirmək fürsəti olan yer keçərsə, namazı batil olur. Əgər namaz qılan ehtiyat namazında bir rüknü səhvən əlavə edərsə, lazım ehtiyata əsasən, namazı batil olur.

Ehtiyat namazında şəkk və səhv ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 1651. Əgər namaz qılan qılması vacib olan ehtiyat namazını qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, namazın vaxtı keçdiyi təqdirdə şəkkinə etina etməsin. Vaxt qaldığı təqdirdə isə şəkk ilə namazın arası çox çəkmədiyi, başqa bir iş görmədiyi və üzü qiblədən çevirmək kimi namazı batil edən bir hərəkətə yol vermədiyi halda ehtiyat namazını qılmalıdır.

Namazı batil edən bir hərəkətə yol verdiyi, yaxud başqa bir işə başladığı və ya namazla şəkkın arası çox çəkdiyi halda, lazım ehtiyata əsasən, namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1652. Əgər ehtiyat namazının rəkətlərinin sayında şəkkə düşsə, çox sayı dəstəkləyən ehtimal namazı batil etdiyi təqdirdə az sayı dəstəkləyən ehtimalın üzərində dayanmalı, çox sayı dəstəkləyən ehtimal namazı batil etmədiyi təqdirdə isə bu ehtimalın üzərində dayanmalıdır.

Məsələn, ikirəkətli ehtiyat namazını qılarkən ikinci, yoxsa üçüncü rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, çox sayı dəstəkləyən ehtimal namazı batil etdiyinə görə ikinci rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanmalıdır. Birinci, yoxsa ikinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, çox sayı dəstəkləyən ehtimal namazı batil etmədiyinə görə ikinci rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanmalıdır. Həmçinin, birrəkətli ehtiyat namazı qılarkən bir, yoxsa iki rəkət qıldığına şəkk edərsə, bir rəkət qılması ehtimalının üzərində dayanmalıdır.

Məsələ 1653. Ehtiyat namazını qılarkən onun hərəkətlərindən hər hansı biri xüsusunda şəkkə düşsə, həmin hərəkətin yeri keçmədiyi təqdirdə onu yerinə yetirməli, yeri keçdiyi təqdirdə isə şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələn, əgər Həmd surəsini deyib – deməməsinə şəkk edərsə, rükuya getmədiyi təqdirdə onu deməli, rükuya getdiyi təqdirdə isə şəkkinə etina etməməlidir. Buna əsasən, ehtiyat namazının əməllərində şəkkə dair hökmlər namazın özünün əməllərində şəkkə dair hökmlər kimidir.

Məsələ 1654. Əgər ehtiyat namazının salamından sonra onun hissələrindən və şərtlərindən birini icra edib-etmədiyinə şəkk edərsə, şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 1655. Əgər ehtiyat namazında rükn olmayan bir şeyi səhvən yerinə yetirməzsə, yaxud artıq yerinə yetirərsə, səhv səcdəsi etməsinə gərək yoxdur.

Məsələ 1656. Əgər ehtiyat namazında təşəhhüdü, yaxud bir səcdəni unudarsa və onu öz yerində icra etmək mümkün olmazsa, vacib ehtiyata əsasən, namazın salamından sonra səcdənin qəzasını yerinə yetirməlidir. Lakin təşəhhüdün qəzası lazım deyil. Həmçinin, unudulmuş təşəhhüd üçün səhv səcdəsi etməyə də gərək yoxdur. Hərçənd, səhv səcdəsinin edilməsi müstəhəb ehtiyata müvafiqdir.

Məsələ 1657. Əgər namaz qılana ehtiyat namazı və səhv səcdəsi vacib olarsa, əvvəlcə ehtiyat namazını qılmalıdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, insana ehtiyat namazı və səcdənin qəzası vacib olduqda da əvvəlcə ehtiyat namazını qılmalıdır.

SƏHV SƏCDƏSİ

Əgər namaz qılan namazda səhv edərsə, yaxud bir şeyi unudarsa, bəzi hallarda fətvaya, yaxud vacib ehtiyata əsasən, gələcəkdə izah ediləcək qaydada səhv səcdəsi etməlidir.

Səhv səcdəsinin halları

Məsələ 1658. Namaz qılan iki halda namazın salamından sonra səhv səcdəsi etməlidir:

- 1) unudulmuş təşəhhüdə görə;
- 2) dörd və beş rəkət arasında, yaxud onunla eyni hökmün şamil olunduğu şəkklə görə.

Həmçinin, namaz qılan üç halda namazın salamından sonra, vacib ehtiyata əsasən, gələcəkdə izah ediləcək qaydada səhv səcdəsi etməlidir:

- 1) yersiz danışığa görə;
- 2) yersiz salama görə;
- 3) namazın hərəkət və ya hissələrinin səhvən əskildilməsi, yaxud artırılmasına dair icmal məlumata görə.

Səhv səcdəsinin lazım olduğu hallar (fətvaya, yaxud vacib ehtiyata əsasən)

1. Unudulmuş təşəhhüdə görə

Məsələ 1659. Əgər namaz qılan namazın təşəhhüdünü unudarsa və bu unutma namazın şəriətə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq təşəhhüdü oxuya bilməyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirənədək davam edərsə, qarşıda izah ediləcək qaydada səhv səcdəsi etməlidir. Məsələn, əgər namaz qılan zöhr namazının ikinci rəkətində təşəhhüdü deməyi unudarsa və bunu üçüncü rəkətin rükusunda, yaxud daha sonra xatırlayarsa, geri qayıda-

raq təşəhhüdü oxuya bilməyəcəyinə görə namazın salamından sonra səhv səcdəsi etməsi vacibdir.

Lakin namazın şəriətə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq təşəhhüdü deyə bilməyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirməyə başlamadığı təqdirdə, məsələn, üçüncü rəkətin təsbihat-iərbəəsini deyərkən təşəhhüdü demədiyini başa düşərsə, bu halda oturmalı və təşəhhüdü deməli, sonra üçüncü rəkət üçün ayağa qalxmalı, təsbihat-iərbəəni yenidən oxumalı və namaza davam etməlidir. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, bu halda yersiz qiyam üçün iki səhv səcdəsi etməlidir.

2. Dörd və beş rəkət arasında, yaxud onunla eyni hökmün şamil olunduğu şəkkə görə

Məsələ 1660. Əgər namaz qılan dördrekətli namazda ikinci səcdənin başlamasından sonra dördüncü, yoxsa beşinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə və ya dördüncü, yoxsa altıncı rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, dördüncü rəkətdə olması ehtimalının üzərində dayanaraq namazını başa çatdırmalıdır və namazın salamından sonra səhv səcdəsi etməsi vacibdir.

3. Yersiz danışığa görə

Məsələ 1661. Əgər namaz qılan namaz əsnasında səhvən danışarsa və zikr sayılmayan bir söz söyləyərsə, namazın salamından sonra, vacib ehtiyata əsasən, qarşıda izah ediləcək qaydada səhv səcdəsi etməlidir. Məsələn, əgər mükəlləf məğrib namazı əsnasında səhvən, yaxud namazının başa çatdığını zənn edərək danışarsa və məsələn: “Ya Hüseyn!” – deyərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazın salamından sonra səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1662. Əgər namaz qılan zikr, dua, yaxud Quran oxumaq istəyərsə, lakin səhvən onu yanlış surətdə oxuyarsa, oxuduğu şey zikr, dua, yaxud Quran sayılmayacaq şəkildə olmadığı təqdirdə səhv səcdəsi vacib deyil, əks təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir. Əgər səhvən yanlış oxuduğu şey namazın vacibatından olarsa və hələ onu düzgün oxumaq imkanı olan yerdə olarsa, onu yenidən düzgün tərzdə oxumalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, dil çarpmasına (insanın bir sözü demək istəyərkən qeyri-ixtiyari olaraq başqa bir sözün dilinə gəlməsi kimi bir növ danışiq xətası) da, vacib ehtiyata əsasən, səhv hökmü şamil olunur.

Məsələ 1663. Əgər namaz qılan namazda səhvən bir müddət danışarsa¹ və danışdıqlarının hamısı bir səhvədən qaynaqlanarsa, namazın salamından sonra qarşıda izah ediləcək qaydada bir dəfə səhv səcdəsi etməsi kifayətdir.

Məsələ 1664. Öskürmə nəticəsində çıxan səs üçün səhv səcdəsi etmək vacib deyil. Lakin əgər səhvən nalə edərsə, yaxud ah çəkərsə və ya “ah” deyərsə, vacib ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir.

4. Yersiz salama görə

Məsələ 1665. Əgər namaz qılan namazın salamını deməli olmadığı bir yerdə, məsələn, birinci rəkətdə səhvən salamı deyərsə, namazdan sonra, vacib ehtiyata əsasən, yersiz salama görə səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1666. Əgər namaz qılan namazın salamını deməli olmadığı bir yerdə, səhvən: “Əs-səlamu əleyna və əla ibadillahis-salihin”, – deyərsə, yaxud: “Əs-səlamu əleykum”, - deyərsə, hərçənd “və rəhmətullahi və bərəkəruh”u deməsə belə, lazım ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir. Həmçinin, əgər salamın iki, yaxud daha artıq hərfini səhvən tələffüz edərsə, vacib ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir. Lakin əgər səhvən: “Əs-səlamu əleykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkəruh” - deyərsə, səhv səcdəsini etməsi müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Məsələ 1667. Əgər namaz qılan salamı deməməli olduğu bir yerdə səhvən üç salamın hamısını deyərsə, qarşıda izah ediləcək qaydada bir dəfə səhv səcdəsi etməsi kifayətdir.

5. Namazın hərəkət və ya hissələrinin səhvən əskildilməsi, yaxud artırılmasına dair icmal məlumatı görə

Məsələ 1668. Əgər namaz qılan icmal surətdə namazda nəyisə səhvən əskiltiyini, yaxud səhvən artırdığını bilirsə və namazın doğruluğuna hökm olunarsa, məsələnin artıqlıq, yaxud əskiklik arasında tərəddüddən ibarət olduğu bu vəziyyətdə, vacib ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir. Məsələn:

- a) Əgər namaz qılan icmal surətdə zöhr namazında ya birinci rəkətdə səhvən təşəhhüd dediyini, ya da üçüncü rəkətdə səhvən təsbihat-iərbəni

¹ Sözsüz, danışq namazın surətini pozacaq şəkildə uzun çəkərsə, namaz batildir.

demədiyini bilirsə, vacib ehtiyat səhv səcdəsi etməsini tələb edir.¹

- b) Əgər namaz qılan icmal surətdə sübh namazında ya birinci rəkətdə səhvən səcdələrin birini yerinə yetirmədiyini, ya da üçüncü rəkətdə səhvən üç səcdə etdiyini bilirsə, bu halda namaz qılan ya namazından səhvən bir səcdə əskiltdiyinə, ya da namazına səhvən bir səcdə əlavə etdiyinə dair icmal məlumatı sahibdir və bu halda vacib ehtiyat onun səhv səcdəsi etməsini tələb edir.²

Səhv səcdəsinin müstəhəb olduğu hallar (müstəhəb ehtiyata əsasən)

Aşağıdakı hallarda səhv səcdəsi vacib deyil, lakin onun yerinə yetirilməsi müstəhəb ehtiyatın tələbidir:

1. Yersiz ayağa qalxmaq, yaxud oturmağa görə

Məsələ 1669. Əgər namaz qılan ayaq üstə olmalı olduğu yerdə (məsələn, Həmd və surəni, yaxud təsbihatı deyərkən) səhvən oturarsa, yaxud oturmağa başladığı yerdə (məsələn, təşəhhüd zamanı) səhvən ayağa qalxarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir.

2. Unudulmuş səcdəyə görə

Məsələ 1670. Əgər namaz qılan səcdəni unudarsa və bu unutmama namazın şəriətə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq səcdə edə bilməyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirənədək davam edərsə, məsələn, namaz qılan əsr namazında rükuda, yaxud rükudan sonra əvvəlki rəkətin bir səcdəsini unutduğunu xatırlayarsa, namazın salamından sonra səcdənin qəzasını etməli və müstəhəb ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi də etməlidir.

3. Səhvən edilən istənilən əlavəyə görə

Məsələ 1671. Müstəhəb ehtiyata əsasən, namaz qılan namazda səhvən artıq yerinə yetirdiyi istənilən hərəkətə, məsələn, səhvən namaza bir səcdə, yaxud təşəhhüd əlavə etdiyinə, yaxud qunut olmayan rəkətdə qunut tut-

¹Baxmayaraq ki, bu iki halın (birinci rəkətdə təşəhhüd demək və üçüncü rəkətdə təsbihat-i ərbəəni deməmək) hər ikisinin baş verməsi dəqiq olsaydı, səhv səcdəsi vacib olmazdı.

² Həmin

duğuna və ya bir zikri öz yerindən başqa bir yerdə dediyinə görə səhv səcdəsi etməlidir.

4. Səhvən edilən istənilən ixtisara görə

Məsələ 1672. Müstəhəb ehtiyata əsasən, namaz qılan namazda səhvən əskiltiyi və icra edilmə yeri keçən istənilən hərəkətə görə, məsələn, səhvən Həmd surəsini, yaxud təsbihat-iərbəni deməsə və rükuda, yaxud ondan sonra demədiyini başa düşsə, səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1673. Əgər namaz qılan namazının birinci rəkətində bir və ya hər iki səcdəni unudaraq “bihəulillah” deyib ayağa qalxarsa, Həmd və surəni, qunutı deyərək rükudan öncəki təkbiri deyərsə və ikinci rəkətin rükusuna getməzdən öncə xatırlayarsa, geri qayıtmalı, unudulmuş səcdəni yerinə yetirdikdən sonra namazına davam etməli və namazdan sonra, müstəhəb ehtiyata əsasən, altı dəfə səhv səcdəsi etməlidir: bir dəfə yersiz “bihəulillah” dediyinə, bir dəfə yersiz ayağa qalxdığına, bir dəfə yersiz Həmd surəsi dediyinə, bir dəfə ikinci surəni yersiz oxuduğuna, bir dəfə yersiz qunut tutduğuna və bir dəfə də rükudan öncəki təkbiri yersiz dediyinə görə.

Əgər ikinci rəkətdə təşəhhüdü unudarsa və sonrakı rəkətin rükusundan öncə yadına düşərsə, geri qayıdaraq onu deməli və yersiz ayağa qalxdığına və artıq yerinə yetirdiyi digər hərəkətlərə görə, müstəhəb ehtiyata əsasən, səhv səcdəsi etməlidir.

Səhv səcdəsinin icra edilmə qaydası

Məsələ 1674. Səhv səcdəsinin qaydası belədir: Namaz qılan şəxs namazın salamından sonra dərhal səhv səcdəsinin niyyətini etməli və alnını, lazım ehtiyata əsasən, üzərinə səcdənin doğru olduğu bir şeyə qoymalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, digər səcdə üzvlərini də namazın səcdəsində izah edilən qaydada yerə qoymalıdır. Səhv səcdəsində zikr demək vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, zikr deməlidir və daha yaxşı olar ki, “Bismillahi və billahi, əs-səlamu əleykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkətuh” desin, sonra alnını səcdədən qaldıraraq yenidən səcdəyə getsin və ikinci səcdədə də bu zikri desin, daha sonra otursun, təşəhhüd oxusun və təşəhhüddən sonra salam desin. Hər üç salamı deyə bilər. Hərçənd, sonuncu salamlı kifayətlənərək təkcə “Əs-səlamu əleykum” deyə bilər və bu halda daha yaxşı olar ki, “və rəhmətullahi və bərəkətuh”u

da ona əlavə etsin.

Məsələ 1675. Səhv səcdəsində birinci səcdədən öncə təkbir demək vacib deyil. Hərçənd bu, müstəhəb ehtiyata müvafiqdir. Həmçinin, insanın dəstəmazlı, yaxud qüslü olması, üzü qibləyə olması, məhrəm yerlərini örtməsi, yaxud qadının saçını və bədənini örtməsi, insanın alnını qoyduğu yerin pak olması vacib deyil. Həmçinin, namaz qılanın geyimində şərt sayılan tələblər onun geyimi üçün şərt sayılmaz. Habelə, iki səcdə arasında düz oturmaq vacib deyil, alnı möhürdən qaldırmaq kifayətdir. Bununla belə, sadalananlara riayət etmək müstəhəb ehtiyata müvafiqdir.

Səhv səcdəsi ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1676. Əgər namaz qılan səhv səcdəsinə səbəb sayılan hərəkətlərdən birinə yol verib-vermədiyinə və bu səbəblə səhv səcdəsinin ona vacib olub-olmadığına şəkk edirsə, onu yerinə yetirməsi vacib deyil.

Məsələ 1677. Əgər səhv səcdəsinin ona vacib olduğunu bilirsə, lakin onu yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edirsə, yerində olduğu və onun dərhal (namazdan sonra) yerinə yetirilməsi üçün vaxt hələ ötüb keçmədiyi təqdirdə onu icra etməlidir. Hətta əgər fasilə yaransa və onun dərhal yerinə yetirilməsi üçün vaxt ötüb keçsə də, vacib ehtiyata əsasən, hərçənd şəkki vaxtından sonra yaransa belə, onu yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1678. Səhv səcdəsinin özünə vacib olduğunu bilən, lakin səhv səcdəsinin neçə dəfə icrasının ona vacib olmasında şəkkə düşən şəxsin ən az sayda səhv səcdəsi yerinə yetirməsi kifayətdir.

Məsələ 1679. Əgər namaz qılan şəxs səhv səcdəsini yerinə yetirərkən səhvən üç səcdə etdiyini bilərsə, yenidən qeyd edilən qaydada səhv səcdəsi etməlidir.

Həmçinin səhv səcdəsi edərkən onun iki səcdəsindən birini yerinə yetirmədiyini bilərsə, fasilə çox olmadığı təqdirdə, qayıtmalı, həmin səcdəni yerinə yetirməli, ondan sonra isə təşəhhüd və salamı oxumalıdır. Fasilənin çox olması və muvalatın pozulması səbəbilə ikinci səcdəni yerinə yetirmək mümkün olmadığı təqdirdə, qeyd edilən şəkildə səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 1680. Əgər namaz qılan səhv səcdəsini namazın salamından sonra qəsdən yerinə yetirməzsə, günah edir və lazım ehtiyata əsasən, onu mümkün qədər tez icra etməlidir. Səhvən yerinə yetirmədiyi təqdirdə isə nə vaxt xatırlayarsa, o zaman dərhal icra etməlidir. Hər iki halda namazı yenidən qılmasına gərək yoxdur.

UNUDULMUŞ SƏCDƏ VƏ TƏŞƏHHÜDÜN QƏZASI

Məsələ 1681. Əgər namaz qılan bir səcdəni unudarsa və namazın şəritə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq səcdə edə bilməyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirənədək, məsələn, növbəti rəkətin rükusuna gedənədək yadına düşməzsə, namazdan sonra dərhal həmin səcdənin qəzasını etməsi vacibdir.

Əgər təşəhhüdü unudarsa və namazın şəritə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq təşəhhüdü oxuya bilməyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirənədək, məsələn, növbəti rəkətin rükusuna gedənədək yadına düşməzsə, namazdan sonra onun qəzasını yerinə yetirməsi müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Məsələ 1682. İnsanın unuttuğu və namazdan sonra qəzasını etdiyi səcdədə bədən və geyimin pak olması, üzü qibləyə olmaq və s. kimi namazın bütün şərtlərinə riayət edilməlidir və bu səcdə eynilə namazın səcdəsi kimi edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, unudulmuş səcdənin qəzasında təşəhhüd və salam yoxdur. Həmçinin, yerinə yetirilməsi müstəhəb ehtiyata müvafiq olan təşəhhüdün qəzasında salam yoxdur.

Məsələ 1683. Vacib ehtiyata əsasən, səcdənin qəzası namazdan sonra və namazı batil edən hal və hərəkətlər baş verməmiş edilməlidir.

Məsələ 1684. Əgər namaz qılan namazın salamı ilə səcdənin qəzası arasında namaz əsnasında qəsdən, yaxud səhvən baş verdiyi təqdirdə namazı batil edən bir iş görərsə, məsələn, arxasını qibləyə çevirərsə, namazı batil olmur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, səcdənin qəzasından sonra namazı yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1685. Qeyd edildiyi kimi əgər namaz qılan təşəhhüdü unudarsa və namazın şəritə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq təşəhhüdü deyə bilməyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirənədək yadına düşməzsə, unudulmuş təşəhhüdə görə səhv səcdəsi etməlidir. Əgər bir səcdəni unudarsa və namazın şəritə görə icrasına başladıqda geri qayıdaraq səcdə edə bil-

məyəcəyi bir hissəsini yerinə yetirənədək yadına düşməzsə, buna görə səhv səcdəsi etməsi lazım deyil. Hərçənd, bunun üçün səhv səcdəsinin edilməsi müstəhəb ehtiyata müvafiqdir.

Məsələ 1686. Səcdənin qəzasını etməli olan və hər hansı bir səbəbdən səhv səcdəsi etməsi də vacib olan şəxs, vacib ehtiyata əsasən, namazdan sonra əvvəlcə səcdənin qəzasını etməli, sonra səhv səcdəsini etməlidir.

Məsələ 1687. Əgər namaz qılan səcdəni bir neçə dəfə unudarsa, məsələn, birinci və ikinci rəkətlərin hərəsindən bir səcdəni unudarsa, namazdan sonra unudulmuş iki səcdənin də qəzasını yerinə yetirməlidir və müstəhəb ehtiyata əsasən, hər birini unutduğuna görə səhv səcdəsi də etməlidir.

Məsələ 1688. Əgər namaz qılan iki ayrı rəkətin hər birindən bir səcdə olmaqla iki səcdəni unudarsa, onların qəzasını edərkən ardıcılığa riayət etməsi lazım deyil.

Məsələ 1689. Əgər namazın salamu ilə səcdənin qəzası arasında səhv səcdəsini vacib edən bir iş görərsə, məsələn, səhvən danışarsa, vacib ehtiyata əsasən, əvvəlcə səcdənin qəzasını etməli və sonra, vacib ehtiyata əsasən, yersiz danışığa görə səhv səcdəsi etməlidir. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, unudulmuş səcdənin qəzası üçün daha bir səhv səcdəsi də etməlidir.

Məsələ 1690. Əgər səcdənin qəzası insana vacib olarsa və onu yerinə yetirməyi unudarsa və müstəhəb namaz qılmağa başlayarsa, namaz əsnasında yadına düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, qəzanı namaz əsnasında etməli, ondan sonra müstəhəb namazı qılmağa davam etməlidir, namazı dayandırmaq lazım deyil.

Lakin vacib namaz qılmağa başlayarsa, vaxt geniş olduğu təqdirdə səcdəni təxirə salıb namazdan sonra yerinə yetirə və ya namazı dayandırıb səcdənin qəzasını edə bilər, həmin namazın vaxtı dar olduğu təqdirdə isə namazı qılmalı, sonra isə səcdənin qəzasını yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1691. Əgər icmal surətdə ya səcdəni, ya da təşəhhüdü unutduğunu bilirsə, ancaq məhz hansını unutduğunu bilmirsə, səcdənin qəzasını etməli və səhv səcdəsi də etməli, müstəhəb ehtiyata əsasən, təşəhhüdün də qəzasını yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1692. Əgər səcdə, yaxud təşəhhüdü unudub-unutmadığına şəkk edirsə, onların qəzasını, yaxud səhv səcdəsini yerinə yetirməsi vacib deyil.

Məsələ 1693. Əgər səcdəni unutduğunu bilirsə, ancaq sonrakı rəkətin rükusundan öncə xatırlayaraq yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk edirsə,

müstəhəb ehtiyata əsasən, onun qəzasını etməlidir.

Məsələ 1694. Əgər namazdan sonra unudulmuş səcdənin qəzasını edib-etmədiyinə şəkk edərsə, namazın vaxtı keçmədiyi təqdirdə səcdənin qəzasını etməlidir. Hətta namazın vaxtı keçsə belə, vacib ehtiyata əsasən, onun qəzasını yerinə yetirməlidir.

MÜSAFİR NAMAZI

Müsafir zöhr, əsr və işa namazlarını doqquz şərtlə şikəstə, yəni, iki rəkət qılmalıdır.

Müsafirin namazının şikəstə olmasının şərtləri

Birinci şərt: Səfərdə qət etdiyi məsafə səkkiz şəri fərsəxdən az olmamalıdır

Məsələ 1695. Müsafir namazının şikəstə olmasının ilk şərti səfərinin səkkiz şəri fərsəxdən (təqribən 44km) az olmamasıdır. Sözügedən məsafə “şəri məsafə həddi” adlanır.

Məsələ 1696. Gedərkən və qayıdarkən qət etdiyi məsafələrin cəmi minimum səkkiz fərsəx (təqribən 44 km) olan şəxs gediş, yaxud qayıdış yolunun dörd fərsəxdən az olub-olmamasından asılı olmayaraq, namazı şikəstə qılmalıdır. Buna əsasən, əgər gediş yolu üç fərsəxlik, qayıdış yolu isə beş fərsəxlik məsafə olarsa, yaxud da əksinə olarsa, namazı şikəstə (yəni, ikirəkətli) qılmalıdır.

Gediş və qayıdış yolunun birlikdə səkkiz fərsəxə bərabər olduğu belə məsafəyə “təlfiqu məsafə” deyilir.¹

Məsələ 1697. Əgər insanın gediş və qayıdış yolu səkkiz fərsəx olarsa, hərçənd getdiyi gün, yaxud həmin axşam qayıtmasa da, namazını şikəstə qılmalıdır. Lakin daha yaxşı olar ki, bu halda ehtiyatlı davranaraq tam surətdə də qılsın.

Məsələ 1698. Əgər səfər məsafəsi səkkiz fərsəxdən bir qədər az olarsa, yaxud insan səfər məsafəsinin səkkiz fərsəx olub-olmadığını bilməzsə, na-

¹Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm təlfiqu məsafədə on gün qalmaq, yaxud vətəndən keçmək və vətəndə dayanmaq kimi səfəri pozan halların baş vermədiyi məqamlara aiddir. Lakin əgər səfəri pozan hallardan biri baş verərsə, gediş, yaxud qayıdış yolunda insanın namazı o halda müxtəsər olur ki, təkcə gediş yolu, yaxud təkcə qayıdış yolu səkkiz fərsəx olsun. Bu hökmün təfəsilatı dördüncü şərt zəminində 1719-cu məsələdə izah ediləcəkdir.

mazını şikəstə qılmamalıdır. Əgər məsafənin minimum səkkiz fərsəx olub-olmadığına şəkk edərsə, araşdırmasına gərək yoxdur və namazını bütöv qılmalıdır. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat şəkk halında araşdırmasını tələb edir.

Məsələ 1699. Əgər insan səfərdə qət etdiyi məsafənin minimum səkkiz fərsəx olduğuna əmin, yaxud arxayın olarsa və ya bəyyinə (iki adil kişi) bu barədə məlumat verərsə, namazını şikəstə qılmalıdır.

Lakin əgər bir adil, yaxud etibarlı şəxs insanın səfərdə qət etdiyi məsafənin minimum səkkiz fərsəx olduğunu söyləyərsə, insan onun sözü ilə yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etdiyi təqdirdə namazını şikəstə qılmalıdır, əks təqdirdə isə onun məlumatı şəri dəlil hesab edilmir və namazı bütöv qılmalıdır.

Həmçinin, əgər iki bəyyinə bir-birinin əksinə olan məlumatlar verərsə, onların hər ikisi etibarsızlaşır və insan namazını bütöv qılmalıdır. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat namazı şikəstə qilmasını da tələb edir.

Məsələ 1700. Səfərdə qət etdiyi məsafənin minimum səkkiz fərsəx olduğuna əmin, yaxud arxayın olan və ya başqa bir mötəbər üsula, məsələn, bəyyinəyə istinad edən şəxs əgər namazını şikəstə qılarsa və sonra səkkiz fərsəx olmadığını başa düşərsə, onu dörd rəkətli namaz kimi qılmalı, vaxtı keçmiş olduğu təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 1701. Müəyyən bir yerə getmək niyyətində olan və çıxmaq istədiyi səfərdə qət edəcəyi məsafənin səkkiz fərsəx olmadığına əmin, yaxud arxayın olan və ya səkkiz fərsəx olub-olmadığına şəkk edən şəxs yolda məsafənin minimum səkkiz fərsəx olduğunu başa düşərsə, hərçənd bu yolun az bir hissəsi qalsa belə, namazını şikəstə qılmalıdır. Bütöv qıldığı təqdirdə isə yenidən şikəstə qılmalıdır. Lakin vaxtı keçmiş olarsa, qəzasını qilması lazım deyil.

Məsələ 1702. Əgər insan aralarındakı məsafə dörd fərsəxdən az olan iki məntəqə arasında bir neçə dəfə gediş-gəliş edərsə, hərçənd qət etdiyi məsafələrin cəmi səkkiz fərsəx olsa belə, namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1703. Əgər bir məntəqənin iki yolu olarsa, bir yolu səkkiz fərsəxdən az, digər yolu isə səkkiz fərsəx və ya daha uzun olarsa, insan minimum səkkiz fərsəx olan yolla həmin məntəqəyə getdiyi təqdirdə namazı şikəstə, səkkiz fərsəx olmayan yolla getdiyi təqdirdə isə bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1704. İnsan səkkiz fərsəx məsafəsini elə bir yerdən başlayaraq hesablamalıdır ki, oranı keçdikdən sonra müsafir sayılsın. Bu yer adətən şəhərin, yaxud kəndin çıxışı olur. Lakin bəzi böyük şəhərlərdə (meqapolis-

lərdə) məhəllənin çıxışı da ola bilər.¹

Məsələ 1705. Vətəni olmayan bir şəhər, yaxud kəndə səfər etmək niyyətində olan və orada on gün qalmaq niyyətində olmayan müsafir üçün şəri məsafənin sonu isə onun həmin şəhər, yaxud kənddə son duracağıdır.

Məsələn, vətəni Məşhəd şəhərinin 15 km-liyində yerləşən şəxs Məşhəd şəhərindəki müəyyən bir yerə, məsələn, onun vətənindən 25 km məsafədə yerləşən İmam Rızanın (əleyhissalam) müqəddəs məqbərəsinə gedib qayıtmaq istəyərsə, bu səfərdə namazını şikəstə qılmalıdır. Ancaq əgər Məşhəd şəhərinin daxilində, onun vətənindən 20 km məsafədə yerləşən bir yerə gedib oradan da geri qayıtmaq istəyərsə, namazını bütöv qılmalıdır.

İkinci şərt: Səfərin başlanğıcından səkkiz fərsəx məsafə qət etmək niyyətində olmalıdır

Məsələ 1706. Müsafirin namazı səkkiz fərsəx (hərçənd, təlfiqi məsafə surəti ilə olsa belə) yol qət edəcəyini bildiyi halda şikəstə olur. Beləliklə, əgər səkkiz fərsəxdən az məsafədə olan bir yerə səfər edərsə və oraya çatdıqdan sonra gələrkən qət etdiyi məsafə ilə birlikdə səkkiz fərsəxi keçəcək başqa bir yerə getmək niyyətinə düşərsə, əvvəlcədən səkkiz fərsəx məsafə qət etmək niyyətində olmadığına görə namazı bütöv qılmalıdır.

Lakin əgər oradan səkkiz fərsəx uzaqlaşmaq, yaxud oradan başqa bir yerə gedərək sonra vətəninə, yaxud on gün qalmaq niyyətində olduğu bir yerə getmək istəyərsə və bu gediş-gəliş zamanı qət edilən toplam məsafə minimum səkkiz fərsəx olarsa, yolda səfəri pozan hallardan (qarşıda izah ediləcəkdir) biri ilə qarşılaşmadığı təqdirdə namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1707. Səfər məsafəsinin neçə fərsəx olduğunu bilməyən, məsələn, itirdiyi bir şeyi (şəxsi) axtarmaq üçün səfərə çıxan və onu tapmaq üçün nə qədər məsafə qət etməli olduğunu bilməyən şəxs namazını bütöv qılmalıdır.

Lakin qayıdarkən vətəninədək, yaxud on gün qalmaq istədiyi yerədək olan məsafə səkkiz fərsəx və ya daha artıq olduğu təqdirdə namazı şikəstə qılmalıdır.

Həmçinin, əgər gediş yolunda bir yerə gedib sonra vətəninə qayıtmaq, yaxud on gün qalmaq istədiyi bir yerə getmək niyyətinə düşərsə, bu gediş-

¹ Böyük şəhərlər dedikdə, insanın bir məhəllədən digərinə getdikdə ürfü baxımdan səfərə çıxdığı və getdiyi yerdə müsafir sayıldığı şəhərlər nəzərdə tutulur. Bu tərifə əsasən, Tehran böyük şəhər deyil və səfərlər zamanı şəri məsafə həddi Tehran şəhərinin sonundan hesablanır.

gəliş zamanı qət edilən toplam məsafə minimum səkkiz fərsəx olarsa və yolda səfəri pozan hallardan biri baş verməzsə, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1708. Müsafir namazı o halda şikəstə qılmalıdır ki, şəri məsafəyədək səfərini başqa bir şeylə şərtləndirməsin.

Beləliklə, şəhərdən çıxan və məsələ, niyyəti özünə yoldaş tapacağı təqdirdə səkkiz fərsəx uzaqlıqda bir yerə səfər etmək olan şəxs yoldaş tapacağına arxayın olduğu təqdirdə namazı şikəstə, arxayın olmadığı təqdirdə isə bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1709. Səkkiz fərsəx məsafə qət etmək niyyətində olan şəxs (hərçənd bir neçə gün ərzində hər gün bir qədər getməklə olsa belə) tərəx-xüs həddinə (mənası 1756-cı məsələdə izah ediləcəkdir) çatdıqda namazını şikəstə qılmalıdır. Lakin əgər hər gün çox cüzi məsafə qət edərsə, lazım ehtiyata əsasən, namazını həm bütöv, həm də şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1710. Səfərdə başqasının ixtiyarında olan şəxs, məsələ, evli qadın, uşaq, xidmətçi və məhbus həmin (ixtiyarında olduğu) şəxsin səfər məsafəsinin minimum səkkiz fərsəx olduğunu bildiyi təqdirdə namazı şikəstə qılmalıdır. Bilmədiyi və onun niyyəti ilə bağlı şəkdə olduğu təqdirdə isə namazı bütöv qılmalıdır və hərçənd, müstəhəb ehtiyata müvafiq olsa da, soruşması vacib deyil.

Məsələ 1711. Səfərdə başqasının ixtiyarında olan şəxs əgər dörd fərsəxə çatmamış ondan ayrılacağını və səfərə davam etməyəcəyini bilirsə, yaxud güman edərsə, namazı bütöv qılmalıdır.

Həmçinin, səfərdə başqasının ixtiyarında olan şəxs əgər dörd fərsəxə çatmamış ondan ayrılacağını və səfərə davam etməyəcəyinə dair şəkkə düşərsə, yaxud buna dair məntiqli ehtimalı olarsa, hərçənd bu şəkk yolda dörd fərsəxə çatmamış səfərini davam etdirməsinə mane olan bir vəziyyətlə qarşılaşacağını ehtimal etməsi səbəbi ilə yaransa belə, namazı bütöv qılmalıdır.

Lakin əgər dörd fərsəxə çatmamış ondan ayrılmayacağına əmindirsə, gözlənilməz və reallıqdan çox uzaq olan əngəllərin qarşıya çıxması ehtimalı əhəmiyyətsiz sayılır və namazı şikəstə qılmalıdır.

Üçüncü şərt: Yolda niyyətindən dönməməlidir

Məsələ 1712. Müsafir namazının şikəstə qılınmasının üçüncü şərti yolda niyyətindən dönməməsidir. Buna görə də, dörd fərsəxə çatmamış öz niyyətindən dönərsə, yaxud tərəddüd edərsə, qət etdiyi məsafə qayıdıqla

birlikdə səkkiz fərsəxdən az olarsa, namazı bütöv qılmalıdır. Sözügedən vəziyyətdə vacib ehtiyata əsasən, şikəstə qıldığı namazlarını yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi halda qəzasını etməlidir.

Məsələ 1713. Əgər insan qayıdırla birgə minimum səkkiz fərsəx olan yolun bir hissəsini qət etdikdən sonra səfərdən imtina edərsə, həmin yerdə qalmaq və ya on gündən sonra qayıtmaq qərarına gəldiyi, yaxud qayıtmaqla on gün qalmaq arasında tərəddüd etdiyi təqdirdə namazı bütöv qılmalıdır. Həmçinin, orada otuz gün ərzində niyyətsiz qalacağını ehtimal etdikdə də bu hökm şamil olunur.

Məsələ 1714. Əgər qayıdırla birgə minimum səkkiz fərsəx olan yolun bir hissəsini qət etdikdən sonra səfərdən imtina edərək qayıtmaq qərarına gələrsə və bu arada səfəri pozan hallardan (qarşıda izah ediləcəkdir) biri meydana gəlməzsə, namazı şikəstə qılmalıdır.

Həmçinin, əgər şəri məsafəni qət etmək niyyətində olan müsafir dörd fərsəxə çatmamış (məsələn, üç fərsəx qət etdikdən sonra) səfərdən imtina edərsə, lakin səfəri pozan hallara yol verməyərək beş fərsəx uzunluğunda olan başqa bir yolla vətəninə dönmək qərarına gələrsə, beləliklə, gediş və qayıdış yolu birlikdə səkkiz fərsəx olarsa, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1715. Əgər gediş məsafəsi, yaxud qayıdış yolu ilə birlikdə toplam səfər məsafəsi səkkiz fərsəx olan bir yerə getmək üçün yola çıxarsa və yolun bir hissəsini qət etdikdən sonra başqa bir yerə getmək istəyərsə, yola çıxdığı ilk məntəqədən getmək istədiyi yerədək məsafə təklikdə, yaxud qayıdış məsafəsi ilə birlikdə səkkiz fərsəx olduğu təqdirdə namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 17166. Əgər səkkiz fərsəxə çatmamış yolun qalan hissəsini qət edib-etməməkdə tərəddüd edərsə, tərəddüddə ikən yol qət etməzsə və sonra yolun qalan hissəsini də getmək qərarına gələrsə, səfərin sonunadək namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1717. Əgər səkkiz fərsəxə çatmamış yolun qalan hissəsini qət edib-etməməkdə tərəddüd edərsə, tərəddüddə ikən bir qədər yol qət edərsə və sonra daha səkkiz fərsəx getmək, yaxud gediş və qayıdış məsafəsi birlikdə səkkiz fərsəx olan bir yerədək getmək qərarına gələrsə, səfərinin sonunadək namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1718. Əgər səkkiz fərsəxə çatmamış yolun qalan hissəsini qət edib-etməməkdə tərəddüd edərsə, tərəddüddə ikən bir qədər yol qət edərsə və sonra yolun qalan hissəsini də getmək qərarına gələrsə, gediş və qayıdış məsafələrinin cəmi tərəddüd içində qət etdiyi məsafə istisna olmaqla

səkkiz fərsəxdən az olduğu təqdirdə namazı bütöv qılmalı, az olmadığı təqdirdə isə namazını şikəstə qılmalıdır.

Dördüncü şərt: Səkkiz fərsəxə çatmamış səfəri pozan hal¹ baş verməməlidir

Məsələ 1719. Vətəninə səkkiz fərsəxdən yaxın məsafədə yerləşən bir yerə getmək və orada on gün qalaraq sonra vətəninə dönmək istəyən şəxs, hərçənd gediş və qayıdış yollarının birgə məsafəsi səkkiz fərsəx olsa da, on gün qalacağı yerə gedərkən və qayıdarkən yol boyunca namazı bütöv qılmalıdır.

Həmçinin, vətəmindən ikinci vətəni olan və səkkiz fərsəxdən yaxın məsafədə yerləşən bir yerə gedərək orada qalmaq, sonra ilk vətəninə qayıtmaq istəyən şəxs, hərçənd gediş və qayıdış yollarının birgə məsafəsi səkkiz fərsəx olsa da, ikinci vətəninə gediş və birinci vətəninə qayıdış yolunda namazını bütöv qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu iki vəziyyətdə gediş, yaxud qayıdış yolunda insanın namazı yalnız gediş məsafəsi təkliddə, yaxud qayıdış məsafəsi təkliddə səkkiz fərsəx, yaxud daha artıq olduqda şikəstə olur.²

Məsələ 1720. Səkkiz fərsəxə çatmamış vətəmindən keçəcəyinə və orada dayanacağına, yaxud bir yerdə on gün qalacağına məntiqli ehtimal verən şəxs namazı bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1721. Səkkiz fərsəxə çatmamış vətəmindən keçmək və orada qalmaq, yaxud başqa bir yerdə on gün qalmaq istəyən, həmçinin, vətəmindən keçməklə başqa bir yerdə on gün qalmaq arasında tərəddüd edən şəxs əgər on gün qalmaq, yaxud vətəmindən keçmək fikrindən daşınırsa, yenə də namazı bütöv qılmalıdır. Lakin əgər yolun qalan hissəsi hərçənd qayıdışla birgə səkkiz fərsəx olarsa, namazı şikəstə qılmalıdır.

¹Səfəri pozan hallar qarşıda müfəssəl surətdə izah ediləcəkdir.

²Məsələn, əgər bir şəxs öz vətəmindən dörd fərsəxlik məsafədə yerləşən bir yerə gedərək on gün orada qalmaq, sonra vətəninə qayıtmaq istəyirsə, bu şəxs, hərçənd təlfiqi səkkiz fərsəx məsafəsini qət etmək niyyətində olsa da, gediş və qayıdış yolunda da namazını bütöv qılmalıdır. Ancaq əgər bir şəxs vətəmindən səkkiz fərsəxlik məsafədə yerləşən bir yerə getmək və orada on gün qaldıqdan sonra vətəninə qayıtmaq istəyirsə, bu şəxs gediş və qayıdış yolunda namazını şikəstə qılmalıdır. Həmçinin, əgər bir şəxs vətəmindən yeddi fərsəxlik məsafədə yerləşən bir yerə getmək və orada on gün qaldıqdan sonra doqquz fərsəx uzunluğunda olan başqa bir yolla vətəninə qayıtmaq istəyirsə, bu şəxs gediş yolunda namazını bütöv, qayıdış yolunda isə şikəstə qılmalıdır. Fərz edilən bütün bu hallarda insan on gün qalacağı yerdə namazını bütöv qılmalıdır.

Beşinci şərt: Haram iş üçün səfər etməməlidir

Məsələ 1722. Əgər insan sələmli sövdələşmə, yaxud oğurluq kimi haram bir iş üçün səfər edərsə, namazı bütöv qılmalıdır. Həmçinin, əgər səfərin özü haram olarsa, məsələn, onun üçün ölüm, yaxud bədən üzvlərindən birini itirməklə nəticələnən bir zərəri olarsa, yaxud qadın ərinin icazəsi olmadan ona vacib olmayan bir səfərə çıxarsa, bu hökm şamil olunur. Lakin əgər qadın vacib həcc ziyarəti üçün səfərə çıxarsa, namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1723. Vacib olmayan bir səfər əgər valideynlərin əziyyəti çəkəməsinə (şəfqət və qayğıdan irəli gələn narahatçılıq hissləri keçirməsinə) səbəb olarsa, haramdır və əgər insan belə bir səfərə çıxarsa, günah edir və həmin səfərdə namazını bütöv qılmalı, orucu da tutmalıdır.

Məsələ 1724. Səfəri haram olmayan və haram bir iş üçün səfər etməyən şəxs hərçənd səfərdə bir günah işləsə, məsələn, qeybət etsə, yaxud yalan danışsa belə, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1725. Əgər insan vacib bir işin icrasından boyun qaçıрмаq üçün səfər edərsə (istər səfərə çıxmaqda başqa bir məqsədi də olsun, istərsə olmasın), namazını bütöv qılmalıdır. Beləliklə, şəriətə görə borclu sayılan və borcunun ödənilmə vaxtı çatan şəxs əgər borcunu ödəmək imkanına sahibdirsə və borc verən də borcunu tələb edərsə, səfərdə borcunu ödəmək imkanı olmadığı və borcu ödəməkdən qaçmaq üçün səfər etdiyi təqdirdə namazını bütöv qılmalıdır. Lakin əgər səfəri başqa bir iş üçün olarsa, hərçənd səfərdə vacib bir işi tərk etsə belə, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1726. Əgər səfər üçün istifadə etdiyi minik (nəqliyyat) vasitəsi qəsbi olarsa və onun sahibindən qaçmaq üçün səfər edərsə, yaxud qəsbi torpaq sahəsinə səfər edərsə, namazı bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1727. Zalım insanla birlikdə səfərə çıxan şəxs əgər buna məcbur deyilsə və səfəri ona zülmündə yardım etmək sayılırsa, yaxud zalımın nüfuzunun artmasına səbəb olarsa, namazı bütöv qılmalıdır. Əgər məcbur olarsa və ya məsələn, bir məzlumu xilas etmək üçün onunla birgə səfərə çıxarsa, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1728. Şəri məsafəyədək günah səfərinə gedən şəxs səfərdən qayıdarkən namazını şikəstə qılmalıdır. Bu şərtlə ki, həmin qayıdış səfəri də günah səfəri olmasın. Burada təkcə qayıdışın səkkiz fərsəx olub-olmaması arasında fərq yoxdur. Ehtiyat müstəhəbə əsasən, tövbə etmədiyi halda namazı həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1729. Səfəri günah səfər olan (məsələn, haram bir iş görmək üçün şəri məsafəyədək, yaxud daha uzağa səfər edən) şəxs əgər yolda günah etmək niyyətindən daşınarsa, təkcə yolun qalan hissəsinin, yaxud gediş-gəliş yolunun ümumi uzunluğunun səkkiz fərsəx olub-olmamasından asılı olmayaraq, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1730. Günah səfərinə getməyən şəxs (məsələn, mübah bir iş üçün şəri məsafə qət edən şəxs) yolun qalan hissəsini günah məqsədilə gedərsə, namazını bütöv qılmalıdır, lakin ona kimi şikəstə qıldığı namazlar doğrudur.

Məsələ 1731. Günah səfərinə gedən şəxsin namazı o vaxt bütöv qılınır ki, şəri baxımdan onun haqqında haramlıq sabit olsun. Odur ki, insan haram məqsədlə səfərə gedərsə, ondan sonra həqiqətdə məqsədinin haram olduğunu başa düşərsə, namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələn, qəsbi olduğuna inandığı mənzili satın alması məqsədilə səfər edən şəxs yolda və ya çatdıqdan sonra həmin mənzilin mübah olduğunu, qəsbi olmadığını başa düşərsə, namazını şikəstə qılmalıdır.

Həmçinin insan mübah məqsədlə səfərə çıxarsa, sonradan o məqsədin əslində haram olduğu məlum olarsa, şikəstə qıldığı namazlar doğrudur. İnsanın mübah olduğuna inandığı mənzili satın alması məqsədilə səfərə çıxması, ondan sonra həmin mənzilin qəsbi olmasını başa düşməsi buna misaldır.

Qeyd etmək lazımdır ki, səfərdə məqsəd haram olduqda, lakin həmin hədəf reallaşmadıqda namaz bütöv qılınmalıdır. Məsələn, insan müsəlman şəxsin malını oğurlamaq üçün səfər etsin, amma səfərdə müsəlmanların malını oğurlaya bilməsin.

Altıncı şərt: Səfər əyləncə xarakterli ov üçün olmamalı və vacib ehtiyata əsasən batil sayılmamalıdır

Məsələ 1732. Əgər insan əyləncə məqsədilə ov üçün şəri məsafəyədək, yaxud daha uzağa səfər edərsə, hərçənd bu iş öz-özlüyündə haram olmasa da, gedərkən namazını bütöv qılmalı, qayıdarkən isə qayıdışının əyləncə məzmunlu ov üçün olmaması şərti ilə şikəstə qılmalıdır və bu halda qayıdış yolunun təklidə səkkiz fərsəx olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1733. Əgər insan yaşayış xərclərini təmin etmək üçün ova çıxırsa, namazını şikəstə qılmalıdır. Həmçinin, qazanc əldə etmək və varlanmaq üçün ova çıxması da bu qəbildəndir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat so-

nuncu halda namazı həm şikəstə, həm də bütöv qılmağı tələb edir.

Məsələ 1734. Əgər insan gəzinti və səyahət məqsədilə şəri məsafəyə səfər edərsə, səfəri haram deyil və namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1735. Ürfən batil sayılan səfərdə (məsələn, aqılanə məqsədi olmayan və insanların nəzərində bihudə və batil sayılan səfər kimi) vacib ehtiyat namazı həm şikəstə, həm də bütöv qılmağı tələb edir.

Yeddinci şərt: Köçəri həyat tərzini sürən insanlardan olmamalıdır

Məsələ 1736. Köçəri həyat tərzini sürən insanlar, məsələn, səhralarda gəzərək özləri, ətrafındakılar və heyvanları üçün su və qida tapdıqları yerdə dayanan və bir müddət sonra başqa bir yerə köçən bədəvilər bu səfərlərdə namazı bütöv qılmalıdırlar.

Məsələ 1737. Əgər köçəri məsələn, yaşayış yeri və heyvanları üçün otlaq tapmaq məqsədilə səfər edərsə, ev-eşiyini özü ilə daşıyan şəxs sayılacaq şəkildə çadır və məişət əşyaları ilə birgə səfərə çıxdığı təqdirdə namazı bütöv qılmalı, əks təqdirdə isə qət etdiyi məsafə səkkiz fərsəxi keçdiyi halda namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1738. Əgər köçəri misal olaraq ziyarət, həcc, ticarət və bu qəbildən olan məqsədlərlə səfərə çıxarsa, ev-eşiyini özü ilə daşıyan şəxs sayılmadığı təqdirdə namazını şikəstə, sayıldığı təqdirdə isə bütöv qılmalıdır.

Səkkizinci şərt: İşə səfər olmamalı, həmçinin, şəri məsafəyə¹ tez-tez səfər edən şəxs olmamalıdır

Məsələ 1739. İş (əmək fəaliyyəti) səfər etməkdən ibarət olan, yaxud şəri məsafəyə tez-tez səfər edən şəxs namazını bütöv qılmalıdır. Bu məsələ üç qisim insanların haqqında özünü doğruldur:

- 1) İşə şəri məsafəyə səfər etmək olan şəxs, məsələn, sürücü, pilot, gəmi kapitanı.
- 2) İşə şəri məsafəyə səfər etməyi tələb edən şəxs, məsələn, vətəni və iş yeri arasında gediş-gəliş edən müəllim, həkim, tacir və fəhlə.
- 3) İşdən başqa bir məqsədlə, məsələn, ziyarət, müalicə, yaxud gəzinti üçün tez-tez şəri məsafəyə səfər edən şəxs.

İkinci və üçüncü qrup (əgər “kəsirüs-səfər” adı onlara ürfən şamil

¹ Gediş yolu minimum 22 km-ə bərabər olan məsafəyə. *Tərc.*

olarsa, yəni insanların nəzərində tez-tez səfər edən şəxs hesab edilərlərsə) səfərdə namazlarını bütöv qılmalıdırlar.

Ancaq birinci qrupa daxil olanların barəsində “çox səfər edən şəxs” deyilməsi şərt deyil. İş sərnişin, yaxud yük daşımaq olan sürücü kimi bu qəbildən olan şəxslərə “iş səfər etmək olan şəxs”, yəni, işi şəri məsafəyə səfər etmək olan şəxs deyilərsə (hərçənd, bu iş müvəqqəti iş olsa belə), ürfən bu ad ona şamil olduğu təqdirdə namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1740. Sürücü kimi işi səfər etmək olan şəxsin namazını bütöv qılması üçün iki şərt tələb edilir:

- 1) Bu işi barəsində “iş səfər etmək olan şəxs” deyiləcək şəkildə nəzərə çarpan müddət ərzində davam etdirmək niyyətində olmalıdır. Məsələn, insanlar tərəfindən şəri məsafəyə səfər edən sürücü hesab ediləcək şəkildə nəzərə çarpan müddət ərzində şəri məsafəyə gediş-gəliş etmək niyyətində olan sürücü bu qəbildəndir.
- 2) İş üçün çıxdığı səfərlər arasındakı fasilə normal sayılardan artıq, “iş” anlayışına xələl yetirəcək qədər olmamalıdır və bu fasilə səfərin növlərindən asılı olaraq fərqlənir.

Buna əsasən, məsələn, yalnız cümə axşamları Nəcəfdən Kərbəlaya, yaxud Tehrandan Quma müsafir aparan, həftənin digər günlərini isə öz vətəninə keçirən sürücü şəri məsafəyə səfər edən sürücü sayılmır. Beləliklə, bu səfərlərdə namazını şikəstə qılmalıdır.

Lakin hər ay Məşhəddən Kərbəlaya, yaxud Suriyaya on beş gün ərzində müsafir aparıb-gətirən şəxs şəri məsafəyə səfər edən sürücü sayılır və namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1741. “Çox səfər edən” adının işi səfər etməsini tələb edən, yaxud işi üçün tez-tez səfər edən şəxsə (1739cu məsələdə qeyd edilən 2 və 3-cü qruplara) şamil olunmasında üç şey nəzərə alınır və bu üç şərt mövcud olduğu təqdirdə həmin şəxs namazını bütöv qılmalıdır:

- 1) Bu işi nəzərə çarpan müddət, məsələn, bir ilin altı ayı, yaxud hər il üç ay olmaqla iki və daha artıq il ərzində davam etdirmək niyyətində olmalıdır.¹

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bir il ərzində altı ayın bir-birinin ardınca olması lazım deyil, arasında bir və ya iki ay fasilə olmasının işkalı yoxdur. Məsələn, insan mətnə qeyd olunan qaydalara uyğun olaraq, üç ay şəri məsafəyə səfər edir, ondan sonra bir, yaxud iki ay vətəninə qalır, sonra yenidən deyilən qaydada üç ay şəri məsafəyədək gedir. Hər il üç ay olmaqla, iki və ya daha artıq il ərzində səfər etməsi şərtində bu üç ayın arasında fasilənin bir ay olmasının da hökmü belədir və insanın “çox səfər edən” adından xaric olmasına səbəb olmur.

- 2) Hər ayın minimum on gününü səfərdə olmalıdır (bu on gün iki, yaxud üç səfər çərçivəsində də ola bilər), yaxud hər ay on dəfə (on ayrı gündə) səfərə çıxmalıdır (onun şəri məsafəyə səfərləri bir neçə saat da sürə bilər). Lakin əgər səfərlərinin, yaxud səfərdə olduğu günlərin sayı 8, yaxud 9 olarsa, vacib ehtiyata əsasən, bütün səfərlərdə namazlarını həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır. Səfərlərinin, yaxud səfərdə olduğu günlərin sayı 7 və ya daha az olarsa, namazını şikəstə qılmalıdır.
- 3) Çox səfər etmə gerçəkləşməlidir və bundan öncə, vacib ehtiyata əsasən, namazını həm bütöv, həm də şikəstə qılmalıdır.

Buna əsasən, işi səfər etməyi tələb edən (tədris üçün şəri məsafəyə səfər edən müəllim kimi), yaxud əmək fəaliyyətindən başqa bir iş üçün səfər edən (ziyarət nəziri olan və nəzirini icra etmək üçün səfər edən şəxs kimi), həftədə üç dəfə, yaxud üç gün səfərdə olmaq və bu işi bir ilin altı ayı, yaxud hər il üç ay olmaqla iki və ya daha artıq il ərzində davam etdirmək niyyətində olan şəxs ilk iki həftə ərzində, vacib ehtiyata əsasən, namazını həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır, sonra isə namazı bütövdür.¹

¹ İş səfər etməyi tələb edən, yaxud əmək fəaliyyətindən başqa bir iş üçün tez-tez səfər edən şəxsin “kəsirüs-səfər” (çox səfər edən şəxs) sayılmasında nəzərə alınan meyar səfər etməyin ürfən (insanların nəzərində) həmin şəxsin adəti sayılmasından ibarət olan ürfi bir məsələdir və bu mənanın doğrulması onun səfərlərinin, yaxud səfərdə olduğu günlərin sayının çox olmasına bağlıdır. Burada onun səfərlərinin, yaxud səfərdə olduğu günlərin sayının müəyyən davamiyyətə malik olan qrafiklərə uyğunluğu nəzərə alınır. Bu qrafiklərin minimumu bir ilin altı ayı ərzində 60 gün səfərdə olmaq, yaxud 60 dəfə səfərə çıxmaq və ya iki, yaxud daha artıq ardıcıl il ərzində hər il üç ay səfərdə olmaqdır. Buna əsasən, aşağıdakı cədvəldə nümunə olaraq bir neçə hal qeyd edilir və insanlar ürfün nəzərini ayırd etmək üçün hazırlanan bu cədvəldən ürfə əlaqədar tərəddüd hallarında yardım ala bilər. Digər hallarla bağlı hökm də cədvəldə qeyd edilən hallarla müqayisə əsasında aydın olur.

Məsələn, aşağıdakı cədvəlin üçüncü sırasına əsasən, bir ilin ən azı 6 ayında, yaxud iki ardıcıl ilin hər birinin üç ayında səfərə çıxmaq və bir ayın 8 gününü səfərdə olmaq, yaxud bir ayda 8 dəfə səfər etmək, sonrakı ay isə 12 gün səfərdə olmaq, yaxud 12 dəfə səfərə gedib-gəlmək istəyən, belə ki, bu müddət ərzində səfərdə olduğu günlərin ümumi sayı minimum 60 gün olan, yaxud gediş-gəlişlərinin ümumi sayı 60 ayrı gündə 60 səfər olan şəxs “çox səfər edən” hesab edilir və namazını bütöv qılmalıdır. Bənzər hallarla bağlı hökm də belədir. Qeyd etmək lazımdır ki, aşağıdakı cədvəldəki bəzi hallarda “çox səfər etmə” özəlliyinin gerçəkləşməsi şübhə doğurur və həmin hallarda ehtiyatın tələbinə riayət edilməlidir. “Çox səfər edən” insanlarla əlaqədar cədvəl:

sıra	ümumi müddət	ay ərzində günlərin, yaxud səfərlərin sayı	çox səfər edən hökmü
1		10 gün və daha artıq	Sayılır
2	bir ilin altı ayı, yaxud iki və ya daha artıq ilin hər birinin	bir ay 9, sonrakı ay 11 gün	Sayılır
3		bir ay 8, sonrakı ay 12 gün	Sayılır

Məsələ 1742. İnsan vətəni və şəri məsafədə olan işi arasında təkcə üç ay müddətində, məsələn, günəşiri səfər etmək niyyətində olarsa, sözügedən müddət bitdikdən sonra üç ay da həmin şəkildə gedib gələrsə, öncəki müddət ilə birlikdə “çox səfər edən şəxs” adının reallaşması üçün kafi hesab olunduğundan, bu müddətdən sonra “çox səfər edən” adı ona da şamil olunur və namazı bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1743. İş səfər olan şəxsin (I qrup) namazını bütöv qılmaq üçün üç dəfə səfər etməsi şərt deyil, şəri məsafəyə gediş-gəliş edən sürücü və bu qəbildən olan adlar ona şamil olunduqda, hərçənd birinci səfərdə olsa belə, namazını bütöv qılmalıdır.

Lakin işi səfər etməyi tələb edən, yaxud əmək fəaliyyətindən başqa işlər üçün çox səfər edən şəxs (II və III qrup) qeyd edildiyi kimi namazını çox səfər etmə özəlliyi reallaşdıqdan sonra bütöv qılmalı, bundan öncə isə, vacib ehtiyata əsasən, həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1744. Sürücü kimi işi səfər etmək olan, yaxud müəllim kimi işi səfər etməyi tələb edən şəxs əgər ziyarət və həcc kimi başqa bir iş üçün səfərə çıxarsa, namazı şikəstə qılmalıdır. Lakin davamlı olaraq həftənin üç günü səfərdə olan şəxs kimi barəsində ürfən “çox səfər edən şəxs” deyilərsə,¹ bu halda hətta həcc, ziyarət və bu qəbildən olan başqa səfərlərdə də namazını bütöv qılmalıdır.

Həmçinin, əgər misal olaraq çox səfər edən şəxs sayılan və iş üçün səfərlərində namazını bütöv qılan sürücü avtomobilini ziyarət üçün kirayəyə

4	üç ayı ərzində	bir ay 7, sonrakı ay 13 gün	Sayılır
5		bir ay 6, sonrakı ay 14 gün	İşkallıdır.
6		bir ay 5, sonrakı ay 15 gün	İşkallıdır
7		bir ay 4, sonrakı ay 16 gün	Sayılmır
8		hər ay 8, yaxud 9 gün	İşkallıdır
9		hər ay 7 gün	Sayılmır
10	bir ilin 5 ayı, yaxud 2 və artıq ilin hər birinin 2,5 ayı	10 gün və daha artıq	İşkallıdır
11		9 gün və daha az	Sayılmır
12	bir ilin 4 ayı, yaxud 2 və artıq ilin hər birinin 2 ayı	12 gün və daha artıq	İşkallıdır
13		11 gün və daha az	Sayılmır
14	bir ilin 3 ayı, yaxud 2 və artıq ilin hər birinin 1,5 ayı	15 gün və daha artıq	İşkallıdır
15		14 gün və daha az	Sayılmır
16	bir ilin 2 ayı, yaxud 2 və artıq ilin hər birinin 1 ayı	Bir neçə gün olsa	Sayılmır

¹ “Kəsirüs-səfər” (çox səfər edən şəxs) olmağın meyarı 1741-ci məsələdə izah edilmişdir.

verərsə və bir dəstə insanı öz avtomobili ilə ziyarətə apararsa, bu səfər çərvəsində özü də ziyarətə gedərsə, istənilən halda namazı bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1745. Sarvan, yəni hər il hacıları Məkkəyə aparən, amma ilin qalan günlərində vətəninə olan karvan başçısının səfəri ildə üç ay və ya daha artıq müddət çəkəndə namazını bütöv, iki ay və ya daha az müddət çəkəndə isə namazını şikəstə, bu iki müddət arasında olduqda isə lazım ehtiyata əsasən, namazını həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1746. İlin bir hissəsində işi səfər etmək olan şəxs, məsələn, hər il yalnız yay, yaxud qış fəslinin üç ayında avtomobili kirayə edilərək şəri məsafəyə səfər edən şəxs həmin fəsildə etdiyi səfərlərdə namazı bütöv qılmalıdır. Lakin müstəhəb ehtiyat həm şikəstə, həm də bütöv qılmasını tələb edir.

Həmçinin, ilin bir hissəsində “çox səfər edən” sayılan, ilin digər günlərində səfər üçün nizamlı proqramı olmayan şəxsin ilin digər günlərində etdiyi müxtəlif səfərlərdə namazı şikəstədir.

Məsələ 1747. İlin müəyyən bir hissəsində “çox səfər edən” sayılan (1739-cu məsələdə qeyd olunan II və III qrup) şəxs, məsələn, hər il yalnız yaz fəslində tədris üçün gediş-gəliş edən müəllim ilin həmin dövründə etdiyi səfərlərdə namazı bütöv qılmalıdır.

Ümumiyyətlə, əgər şəri məsafəyə iş üçün edilən səfərlər, yaxud çox səfər etmə ilin müəyyən vaxtı ilə məhdudlaşarsa, çox səfər etmə ilə əlaqədar hökmlər insanın iş səfərində olmadığı, yaxud çox səfər edən şəxs sayılmadığı ilin digər vaxtlarına növbəti məsələdə qeyd edilən izaha əsasən şamil olunmur.

Məsələ 1748. Qısa müddət, məsələn iki və ya üç həftə istisna olmaqla, ilin qalan günlərində çox səfər edən sayılan və illik proqramı bu şəkildə olan şəxs (1739-cu məsələdə qeyd olunan ikinci və üçüncü qrupa daxil olan) bir il təsadüfən həmin iki və ya üç həftədə səfərə gedərsə, namazı bütövdür və həmin günlərdə də ona çox səfər edən şəxsin hökmü şamil olunur.

Təbii olaraq, sözügedən müddət bir ay olarsa işkallıdır və təsadüfən həmin müddət ərzində səfərə çıxdıqda ehtiyat tərk olunmamalı, yəni, həmin səfərdə namazı həm bütöv, həm də şikəstə qılmalıdır.

Lakin sözügedən müddət iki, üç ay və ya daha uzun müddət olarsa, həmin müddətə çox səfər etmək hökmü şamil olunmur və təsadüfən o zaman səfərə gedərsə, namazı şikəstədir.

Məsələ 1749. Şəhərin 2-3 fərsəxliyinə, yaxud 15-20 kilometrliyinə qə-

dər məsafədə gediş-gəliş edən sürücü və işi mal paylamaq olan şəxs təsadüfən səkkiz fərsəx məsafə qət edərsə, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1750. Şəri məsafəyə çox səfər edən şəxs (1739-cu məsələdə sadalanan üç qrupa daxil olan) vətəninə on gün, yaxud daha artıq qaldığı təqdirdə (istər əvvəldən on gün və ya daha artıq qalmaq niyyətində olsun, istərsə bu niyyətdə olmadan on gün, yaxud daha artıq qalsın) yenə də on gün və ya daha artıq qaldıqdan sonra çıxdığı ilk səfərdə namazı bütöv qılmalıdır.

Əgər belə bir insan vətəninədən başqa bir yerdə on gün, yaxud daha artıq (məqsədli, yaxud məqsədsiz) qalarsa, yenə də bu hökm ona şamil olur.

Lakin kirayəçi (yəni sahib olduğu minik heyvanı, yaxud nəqliyyat vasitəsi kirayəyə götürülən və onunla yük, yaxud müsafir daşıyan şəxs, məsələn, avtomobili sərnəşin və ya yük daşımaq üçün kirayə edilən, yaxud atı və ya dəvəsi yük daşımaq üçün kirayə edilən çarvadar) xüsusunda əgər belə olarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, on gündən sonra çıxdığı ilk səfərdə namazı həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1751. Şəri məsafəyə çox səfər edən (1739-cu məsələdə sadalanan ikinci və üçüncü qrupa daxil olan) şəxs¹ hər hansı bir səbəbdən bir müddət səfərə getməzsə, lakin həmin maneənin aradan qalxmasından sonra səfər etmək niyyəti varsa, səfərin üç ay və ya daha az müddətdə dayanmasının işkalı yoxdur və onun barəsində çox səfər etmək hökmü keçərlidir. Sözügedən müddət altı ay və ya daha çox çəkərsə, üzərindən çox səfər etmək hökmü götürülür, həmin müddətin dörd və ya beş ay çəkməsi halında isə məsələ işkallıdır, burada ehtiyat tərki olunmamamalıdır.²

Məsələ 1752. Sahib olduğu nəqliyyat vasitəsi ilə sərnəşin, yaxud yük daşıyan şəxs kimi işi səfər etmək olan insanlar səfər onlar üçün həddən ziyadə çətin və yorucu olduğu təqdirdə namazı şikəstə qılmalıdırlar.

Məsələ 1753. Şəhərləri gəzib-dolaşan və özünə bir vətən seçməyən şəxs namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1754. İş səfər etmək olmayan şəxsin bir şəhərdə, yaxud kənddə bir malı (yükü) varsa və onu daşımaq üçün dəfələrlə ardıcıl olaraq

¹ Məsələn, il ərzində hər ay on gün müddətinə (hərçənd iki və ya üç səfər olaraq) şəri məsafə həddində gedirdi, indi isə xəstəlik səbəbilə bir müddət səfərə getmir.

² Əvvəllər çox səfər edən sayılmayan və məsələn, altı ay ərzində hər ay on günlük (hərçənd iki və ya üç səfərdə) şəri məsafə həddində səfər etmək niyyətində olan, lakin bu altı ay müddətində təsadüfən hər hansı bir maneə, məsələn, xəstəlik səbəbi ilə fasilə ilə üzləşən şəxsin hökmü 1741-ci məsələnin birinci şərtinin haşiyəsində qeyd olunduğu kimidir.

oraya səfər edirsə, namazı şikəstə qılmalıdır. Lakin meyarı 1741-ci məsələdə izah edilən “çox səfər edən şəxslər” qismindən olması istisnadır.

Doqquzuncu şərt: Vətəmindən hərəkət edirsə, tərəxxüs həddini keçməlidir

Məsələ 1755. Vətəmindən hərəkət edən şəxs tərəxxüs həddinə çatdıqda namazı şikəstə olur. Ancaq vətəmindən başqa bir yer xüsusunda tərəxxüs həddinin bir əhəmiyyəti yoxdur və yaşadığı yerdən çıxması ilə namazı şikəstə olur.

Məsələ 1756. Tərəxxüs həddi şəhər əhalisinin (hətta şəhərin tabeçiliyində olan yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin də) səfərə çıxanın uzaqlaşması səbəbi ilə onu görə bilməyəcəkləri bir yerdir və bunun əlaməti də səfərə çıxanın özünün şəhərin və tabeçiliyində olan yaşayış məntəqələrinin əhalisini görməməsidir.

Məsələ 1757. Vətəninə qayıdan müsafir vətəninə daxil olanadək namazını şikəstə qılmalıdır və bu məsələdə tərəxxüs həddinə çatıb-çatmamağın bir önəmi yoxdur. Həmçinin, bir yerdə on gün qalmaq istəyən müsfir həmin yerə çatanadək namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1758. Əgər bir şəhər, yaxud kənd yüksəklikdə yerləşərsə və bu səbəbdən əhalisi uzaqdan görünərsə, yaxud insanın bir qədər uzaqlaşdıqda sakinlərini görə bilməyəcəyi qədər çökəklik ərazidə yerləşərsə, həmin şəhərin (kəndin) sakinlərindən səfərə çıxan bir nəfər həmin şəhərdən (kənddən) düzənlik bir yerdə yerləşdiyi fərz edildikdə əhalisinin görünməyəcəyi bir yerə qədər uzaqlaşdıqda namazını şikəstə qılmalıdır. Həmçinin, əgər yol həddən ziyadə eniş-yoxuşlu olarsa, normal yolu nəzərə almalıdır.

Məsələ 1759. Gəmi, yaxud qatara minən və tərəxxüs həddinə çatmamış bütöv namaz niyyəti ilə namaza başlayan, lakin üçüncü rəkətin rükusundan öncə tərəxxüs hüduqlarını keçən şəxs namazını şikəstə qılmalıdır. Əgər üçüncü rəkətin rükusuna əyildikdən sonra və ya daha sonra tərəxxüs hüduqlarını keçərsə, namazını dayandırmalı, başqa bir şikəstə namaz qılmalıdır və birinci namazı başa çatdırmasına gərək yoxdur.

Məsələ 1760. Əgər insanın görmə qabiliyyəti normal deyilsə,¹ namazını normal insanların şəhərin ucqarlarındakı sakinləri görmədiyi yerdə şikəstə qılmalıdır və burada meyar binokl və texniki vasitələrlə deyil, gözlə görməkdir.

¹ Zəif, yaxud güclüdürsə. *Tərc.*

Həmçinin əgər güclü külək və ya tufan səbəbilə hava tozlu və qumlu-dursa, yaxud da dumanlı olarsa, havanın saf, toz və dumansız olduğu fərz edildikdə şəhərin ucqarlarındakı əhalini görə bilmədiyi yerdə namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1761. Əgər insan səfər əsnasında tərəxxüs həddinə çatıb-çatmadığına şəkk edərsə, namazı bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1762. Əgər bir şəxs tərəxxüs həddinə çatmadığına əmin, yaxud arxayın olarsa və ya çatıb-çatmadığına şəkk edərsə və namazı bütöv qılarsa, sonradan namaz vaxtı tərəxxüs həddinə çatdığı məlum olarsa, hələ vaxt qaldığı və səfəri davam etdiyi təqdirdə namazını yenidən şikəstə qılmalıdır. Əgər bu halda namazı qılmazsa, sonradan onun qəzasını vaxtın sonunda üzərində düşən vəzifəyə uyğun olaraq¹ qılmalıdır. Ancaq əgər vaxt başa çatdıqdan sonra səhv etdiyini başa düşərsə, namazın qəzası vacib deyil.

Məsələ 1763. Əgər bir şəxs tərəxxüs həddinə çatdığına dair yəqinlik hasil edərək namazı şikəstə qılarsa və sonradan namaz vaxtı tərəxxüs həddinə çatmadığı məlum olarsa, namazı yenidən qılmalıdır.

Beləliklə, bu halda hələ tərəxxüs həddinə çatmadığı təqdirdə namazı bütöv, tərəxxüs həddini keçdiyi təqdirdə isə şikəstə qılmalıdır. Əgər vaxt keçmişdirsə, namazı vaxtının sonunda üzərinə düşən vəzifəyə müvafiq olaraq qılmalıdır.

Səfəri pozan hallar

Müsafirliyi pozan və səfər edən şəxsin namazını bütöv qilmasına səbəb olan hallar “səfəri pozan hallar” adlanır. Qarşıdakı məsələlərdə bu hallarla bağlı hökmlər izah ediləcəkdir.

Birinci hal: Vətəndən keçmək və vətəndə qalmaq niyyəti

Vətənlə bağlı ümumi hökmlər:

Vətənlə əlaqədar hökmlər

Məsələ 1764. Vətən deyərkən aşağıdakı üç yerdən biri nəzərdə tutulur:

1) Əslî vətən: insanın adətən valideynlərinin yaşadığı və özünün doğu-

¹ Yəni, namaz vaxtının son dəqiqələrində şəraitinə görə namazını bütöv qılmalı olan şəxs onun qəzasını da bütöv qılmalı, şikəstə qılmalı olan şəxs isə qəzasını da şikəstə qılmalıdır. *Tərc.*

lub boya-başa çatdığı əsl yaşayış yeridir.

- 2) **Daimi seçilmiş vətən:** insanın daimi yaşayışı üçün seçdiyi və ömrünün qalan hissəsini yaşamaq istədiyi yerdir.
- 3) **Müvəqqəti vətən:** insanın yaşayış, iş, yaxud təhsili üçün seçdiyi yaşayış yeridir. Burada həmişəlik qalmaq niyyəti olmasa da olar. Əgər ürfün onu orada müsafir adlandırmadığı bir yer olarsa, belə ki, müvəqqəti olaraq on gün, yaxud daha artıq müddət ərzində başqa bir yerdə qalsa da, ürf birinci yeri (müvəqqəti yaşayış yerini) onun məskunlaşdığı yaşayış yeri kimi qəbul edirsə, bu yer onun üçün vətən hesab edilir. Bu yerə “müvəqqəti seçilmiş vətən”, yaxud “müvəqqəti vətən” deyilir.

Buna əsasən, on səkkiz ay, yaxud daha artıq müddət ərzində¹ bir yerdə məskunlaşmaq istəyən şəxs, məsələn, on səkkiz ay və ya daha artıq müddət üçün Tehran şəhərini özü üçün təhsil yeri seçmək və şənbə günündən cümə axşamı gününədək Tehrandə qalmaq, cümə axşamı və cümə günləri isə valideynlərinin yanına, öz vətəninə qayıtmaq istəyən Qumlu bir tələbə ilk iki həftə ərzində Tehrandə on gün qalmaq məqsədi olmadığı təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, namazını həm şikəstə, həm də bütöv qılmalıdır. Bundan sonra isə müvəqqəti vətəni hesab edilən Tehran şəhərində namazını bütöv qılmalıdır.

Lakin əgər insan əsli vətəni olmayan bir yerdə qısa müddət ərzində qalmaq istəyirsə, belə ki, həmin yer ürfən onun yaşayış yeri, məskunlaşdığı yer hesab edilmirsə və insanlar onu orada qısa müddət qalmaq, sonra başqa bir yerə getmək niyyətində olan bir müsafir hesab edirsə, bu halda həmin yer sözügedən insanın vətəni hesab edilmir.²

¹ Əgər sözügedən müddət təqribən bir ildən bir il üç aya kimi olarsa, həmin məkan ürfü baxımdan vətən hökmündə deyil, bir il üç aydan bir il yarıma kimi müddət isə işkallıdır və ehtiyat tərk olunmamalıdır. Bu barədə daha geniş izah növbəti haşiyədə qeyd olunacaqdır.

² Bir yerin müvəqqəti vətən sayılması üçün nəzərə alınmalı olan məqamlar aşağıdakılardır:

- a) İnsanın həmin yaşayış yerində qaldığı müddət az olmamalıdır. Məsələn, bir şəxs bir neçə il ərzində hər gün yalnız üç, yaxud dörd saat bir yerdə qalmaq niyyətindədirsə, bu müddət həmin yerin onun müvəqqəti vətəni hesab edilməsi üçün kifayət etmir.
- b) Tələb olunan müddət uzun zaman fasiləsi ilə bölünməməlidir.
- c) Gün ərzində saatların və ay ərzində günlərin sayı artdıqca bir yerin müvəqqəti vətən və yaşayış yeri olması üçün daha az müddət tələb olunur. Həmçinin, gün ərzində saatların və ay ərzində günlərin sayı azaldıqca bir yerin müvəqqəti vətən və yaşayış yeri olması üçün daha çox müddət tələb olunur.

Buna əsasən, aşağıdakı cədvəldə bir sıra hallar nümunə olaraq verilmişdir və insanlar ürfün baxışı ilə bağlı tərəddüdə düşdükləri hallarda ürfün nəzərini müəyyən etmək üçün tərtib edilmiş bu cədvəldən yardım ala bilərlər. Digər vəziyyətlərlə bağlı hökm də cədvəldə öz əksini tapan hallarla müqayisə əsasında aydın olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, ikinci və üçüncü qisim vətəni (daimi seçilmiş vətən və müvəqqəti seçilmiş vətən) insanın özünün müstəqil surətdə seçməsi ilə həmin yerin başqa bir şəxsdən asılı olaraq onun vətəni hesab edilməsi arasında fərq yoxdur. Məsələn, əgər övlad ürfən valideynin tabeliyində sayılırsa və hələ bu xüsusda qərar qəbul etməkdə müstəqil deyilsə, valideynləri Məşhəd şəhərini özlərinin daimi, yaxud müvəqqəti vətəni seçdiyi və orada məskunlaşdığı təqdirdə Məşhəd şəhəri onlarla birgə Məşhəddə yaşayan həmin övlad üçün də vətən sayılır.

Məsələ 1765. Əgər insan təhsil və ya iş üçün təkcə məsələn, altı ay bir yerdə məskunlaşmaq qərarına gələrsə və həmin yer onun üçün müvəqqəti vətən sayılmazsa, həmin müddət bitdikdən sonra həmin yerdə bir il artıq qalmaq istədikdə, öncəki müddətlə birlikdə vətən adlanması üçün kafi sayılan lazımi müddət keçdiyi üçün həmin yer bundan sonra onun müvəqqəti vətəni sayılır və namazını orada bütöv qılmalıdır.

Məsələn, əgər bir tələbə üç il ərzində bir şəhərdə təhsil alarsa və hər ay 15 gün bir neçə saatlıq deyil, bütün sutka ərzində həmin şəhərdə, digər 15 gün isə öz vətəninə qalarsa, aşağıdakı cədvəlin 2-ci sırasında öz əksini tapdığı kimi sözügedən şəhər onun müvəqqəti vətəni hesab edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, aşağıdakı cədvəldə yer verilən bəzi hallarda nəzərdə tutulan yerin müvəqqəti vətən və yaşayış yeri sayılması şübhə doğurur və həmin hallarda ehtiyatın tələbinə əməl edilməlidir.

Müvəqqəti vətən və yaşayış yeri ilə əlaqədar cədvəl:

sıra	gün ərzində saatların sayı	ay ərzində günlərin sayı	illərin sayı	müvəqqəti vətən
1	24 saat	22-30 gün	1,5 il	sayılır
2	24 saat	15 gün	3 il	sayılır
3	24 saat	7-8 gün	4 il	sayılır
4	24 saat	6 gün	5 il və daha az	sayılmır
5	24 saat	6 gün	5 ildən artıq	ehtiyat lazımdır
6	24 saat	4 gün	7 il və daha az	sayılmır
7	24 saat	4 gün	7 ildən artıq	ehtiyat lazımdır
8	12 saat	22 gün	3 il	sayılır
9	12 saat	15 gün	5 il	sayılır
10	12 saat	6 gün	7 il və daha az	sayılmır
11	12 saat	6 gün	7 ildən artıq	ehtiyat lazımdır
12	8 saat	20 gün	4 il	sayılır
13	6 saat	22 gün	4 il	sayılır
14	3-4 saat	30 gün	qeyri-müəyyən müddət ərzində	sayılmır

Məsələ 1766. Bir yeri təhsil, yaxud iş yeri seçən, orada namazını bütöv qılan, bir-birindən şəri məsafə uzaqlığında yerləşən həmin yerlə vətəni arasında gedib gələn, məsələn, bir neçə il orada qalmaq və həmin yerlə vətəni arasında gedib gəlmək istəyən şəxs təhsil aldığı, yaxud işlədiyi yerdə namazını bütöv qılmalıdır. Hər ay məskunlaşdığı yerlə vətəni arasında 10 dəfə gediş-gəliş etdiyi təqdirdə yolda da namazını bütöv qılmalı, 8-9 dəfə gediş-gəliş etdiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, yolda namazını həm şikəstə, həm də bütöv qılmalı, 7 dəfə gediş-gəliş etdiyi təqdirdə isə yolda namazını şikəstə qılmalıdır. Beləliklə, bu qəbildən olan hallarda həm müvəqqəti vətən, həm də çox səfər etmə ilə əlaqədar hökmlər nəzərə alınır.¹

Məsələ 1767. Bəzi fəqihlər (Allah onlardan razı olsun!) “şəri vətən” adlı başqa bir vətən kateqoriyasının da olduğunu düşünür və bu barədə deyirlər: “Hər hansı bir yerdə yaşayış evinə sahib olan şəxs əgər altı ay ardıcıl məskunlaşmaq üçün orada qalarsa, həmin mənzil onun mülkiyyəti olduğu müddət ərzində o yer onun vətəni sayılır. Beləliklə, səfər əsnasında nə zaman həmin yerə çatarsa, namazı bütöv qılmalıdır”. Lakin bu hökm sabit deyil (bu hökmün sabit olmaması fətveyə əsaslanır).

Məsələ 1768. Ata-anasının vətəninə doğulan, bir müddət, məsələn, qırx gün və ya daha artıq valideynləri ilə birlikdə orada məskunlaşan şəxsin valideynləri həmin müddətdən sonra vətəndən imtina etmədən övladları ilə birlikdə (onların təbəçiliyində hesab olunur) məskunlaşmaq üçün başqa bir şəhərə gedərsə, uşağın əsli vətəni doğulduğu yerdir. Lakin körpə səfər əsnasında, valideyninin vətəni olmayan bir yerdə dünyaya gələrsə, həmin şəhər uşağın əsli vətəni hesab olunmur.

Məsələ 1769. İki yerdə yaşayan, məsələn, altı ay bir şəhərdə, altı ay da başqa bir şəhərdə yaşayan şəxs üçün hər iki yer vətəndir. Həmçinin, əgər insan ikidən artıq yeri özü üçün yaşayış yeri seçərsə, həmin yerlərin hamısı onun vətəni sayılır. Məsələn, üç şəhərin ürfən insanın vətəni hesab edilməsi, onun ilin havanın isti olduğu dörd ayını birinci, havanın soyuq olduğu

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, əgər müvəqqəti yaşayış yerinə gedişlə vətənə qayıdış arasındakı zaman fasiləsi 2, yaxud 3 gün olarsa, gediş və qayıdış ürfən bir səfər hesab edilir. Əgər 5 gün olarsa, gediş və qayıdış ürfən iki ayrı səfər hesab edilir. Əgər 4 dörd gün olarsa, ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır. Məsələn, uzun müddət bir şəhəri təhsil, yaxud işi üçün özünə müvəqqəti yaşayış yeri seçmək istəyən bir tələbə, yaxud müəllim hər ay 8 dəfə şəhərlər oraya gedərək axşamüstü qayıdır və ayda bir dəfə də 5 gün orada qalır. Belə ki, onun gedişi ilə qayıdışı arasında zaman fasiləsi 5 gün olur. Bu isə ürfən iki ayrı səfər hesab edilir. Beləliklə, onun ay ərzindəki səfərlərinin sayı 10 olur. Nəticə etibarilə o, həm yolda, həm də müvəqqəti yaşayış yerində namazını bütöv qılmalıdır.

dörd ayını ikinci, ilin digər vaxtlarını isə üçüncü şəhərdə məskunlaşması buna misal ola bilər.

Məsələ 1770. Səfərdə vətənindən keçən müsafir əgər orada müəyyən müddətdə dayanarsa, səfəri pozulur və şəri məsafəyə növbəti səfərinə çıxanadək namazını bütöv qılmalıdır.

Lakin etina ediləsi müddətdə vətəndə qalmadan oradan keçməyin səfərin pozulmasına səbəb olması şübhə doğurur və ehtiyatın tələbinə uyğun hərəkət etməlidir.

Məsələn, fərz edək ki, bir şəxs vətənindən (müqəddəs Məşhəd şəhərindən) səkkiz fərsəxlik məsafədə yerləşən bir yerə getmək və orada on gün qalmaq istəyir. Yol əsnasında iki fərsəx məsafə qət etdikdən sonra ikinci vətəninə çatır, ancaq oradan ötüb keçir və orada dayanmır və ya orada dayanması çox az çəkir və etina ediləsi bir müddət olmur. Bu halda, əgər ikinci vətənindən çıxdıqdan sonra yolun qalan altı fərsəxlik hissəsində, qalmaq istədiyi yerə çatmamış namaz qılmaq istəyर्सə, lazım ehtiyata əsasən, həm şikəstə, həm də bütöv namaz qılmalıdır.

Məsələ 1771. Səfər əsnasında vətəninə çatan və orada dayanan müsafir orada olduqca namazını bütöv qılmalıdır. Lakin əgər oradan səkkiz fərsəxlik məsafəyə getmək, yaxud dörd fərsəxlik məsafəyə gedərək qayıdanda da eyni məsafəni qət etmək istəyर्सə, tərəxxüs həddinə çatdıqda namazı şikəstə qılmalıdır.

Vətəndən imtina etməklə əlaqədar hökmlər

Məsələ 1772. Əgər insan öz vətənindən vaz keçərsə və artıq orada yaşamaq istəməzsə, oradan çıxdığı zaman vətənindən imtina etmiş olur. Buna əsasən, həmin vaxtdan etibarən nə zaman oraya qohumları ilə görüşmək, ziyarət, gəzinti və s. məqsədlərlə gedərsə, hərçənd özü üçün başqa bir vətən seçməsə belə, o yer onun üçün vətən hökmündə deyil və orada namazını şikəstə qılmalıdır. Lakin sözügedən şəxsə namazın bütöv qılınmasını tələb edən “çox səfər edən şəxs”, yaxud “köçəri” adının şamil olunması, yaxud onun orada on gün qalmaq niyyətində olması istisnadır. Belə olan surətdə o, namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1773. Vətəndən imtina etməkdə meyar insanın gələcəkdə yaşamaq və məskunlaşmaq üçün oraya qayıtmayacağına arxayın olmasıdır.

Buna əsasən, ezamiyyət, evlənmə və təhsil kimi səbəblərlə vətəninə tərk edən və başqa bir şəhəri özünə vətən seçən şəxsin gələcəkdə məskun-

laşmaq və yaşamaq üçün əvvəlki vətəninə qayıtmasına dair ciddi ehtimal vardırırsa, bu halda vətəmindən imtina etmiş sayılmır və nə vaxt oraya gedərsə, namazını bütöv qılmalıdır.

Şübhəsiz, insanın iş, təhsil və s. ilə bağlı məhdud bir müddətə (iki və ya üç il kimi) müvəqqəti vətən seçdiyi məkandan imtina etməsi üçün həmin yerdən çıxması və bundan sonra orada uzun müddət¹ məskunlaşmaq qəsdinin olmaması, yəni, yenidən məskunlaşmaq üçün oraya qayıtdığı zaman ürfün nəzərində öncəki məskunlaşma yerinin davamı deyil², yeni məskunlaşma yeri³ sayılması kafidir.

Məsələ 1774. Vətən seçmək və vətəndən imtina etmək xüsusunda müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında olmayan, ixtiyar sahibi olmayan və ürfən valideynlərinə, yaxud onlardan birinə tabe sayılan övladlar həddi-bülüğa çatıb-çatmadıqlarından asılı olmayaraq vətən seçmək və vətəndən imtina etmək məsələsində onlara tabedirlər. Əks təqdirdə isə onların vətən seçimi və vətəndən imtina etməsində meyar öz qərar və hərəkətləridir.

Deməli, övladları hələ onlara tabe sayıldığı zaman valideynlər vətəndən imtina edib oranı tərk edərsə, daha həmin yer övladın vətəni hesab olunmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər valideynlər övladın artıq valideynə tabe sayılmadığı yaşa kimi həmin vətəndən imtina etməzsə, özünün müstəqil şəkildə vətəndən imtina edib oranı tərk etməsi istisna olmaqla, həmin yer o övladın vətəni hesab olunur. Əgər o, həmin vətəndən imtina etməzsə, lakin valideynləri sözügedən vətəndən imtina edib oranı tərk edərsə, bu məkan artıq valideynlərin vətəni hesab olunmasa da, övladın vətəni sayılır.

Məsələ 1775. Vətəmindən başqa bir yerə gedib oranı özü üçün vətən seçən və il ərzində yalnız bir və ya iki ay gedib öncəki vətəmində məskunlaşmaq istəyən şəxs vətəndən imtina etmiş sayılır və o, öncəki vətəmində şikəstə namaz qılmalıdır.⁴

Amma hər il davamlı olaraq üç ay və ya daha çox öncəki vətəmində yaşamaq istəyən şəxs vətəmindən imtina etmiş sayılmır və orada namazı bütöv qılmalıdır.

¹ Daimi və ömrünün sonuna kimi imtina etməsi lazım deyil.

² Burada fərdin həmin məkanı öz müvəqqəti vətəni seçdiyi müddət, ondan imtina etməsinin reallaşmasına səbəb olan zaman müddətinin miqdarına təsir edir.

³ Yeni vətən seçimi

⁴ Lakin namazın bütöv qılınmasına səbəb olan hallar, məsələn, orada on gün qalmaq niyyətində olması istisnadır.

Məsələ 1776. Əsli vətənindən başqa bir şəhərə gedib oranı özü üçün vətən seçən şəxs gələcəkdə, hərçənd uzun zaman sonra, məsələn, iyirmi və ya otuz il sonra və ya ömrünün axırlarında əsli vətəninə qayıdıb ömrünün sonuna kimi orada yaşamaq istəyərsə, bu halda vətəndən imtina etmiş sayılmaz, əsli vətənində namazı bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1777. Vətənindən imtina edib yeni vətən axtarışında olan şəxs vətən seçib orada məskunlaşmayana kimi namazı şikəstə qılmalıdır. Lakin namazın bütöv qılınmasına səbəb olan amillərin, məsələn, çox səfər edənlərdən, köçəri şəxslərdən olması və ya on gün qalmaq niyyətində olması istisnadır və bu zaman namazı bütöv qılmalıdır.

İkinci hal: Bir yerdə minimum on gün qalmaq məqsədi

Məsələ 1778. Hər hansı bir yerdə bir neçə gün qalmaq istəyən müsafir qeyd ediləcək şərtlərlə namazını bütöv qılmalıdır. Lakin bu şərtlərdən biri olmadıqda on gün qalmaq məqsədi gerçəkləşmir və namaz şikəstə qılınmalıdır. Həmin şərtlərin izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

On gün qalmaq məqsədi ilə əlaqədar şərtlər

Birinci şərt: Müsafirin qalma müddəti minimum on gün olmalı və bu günlər ardıcıl olmalıdır

Məsələ 1779. Müsafir birinci gününün səhər azanından onuncu günün sonunadək¹ müvəqqəti məskunlaşdığı yerdə qalmaq istəyərsə, on gün qalmaq məqsədi doğrudur və namazını bütöv qılmalıdır. Onun ilk gecədən on birinci gecəyədək qalmaq niyyətində olması lazım deyil. Lakin ikinci gecədən onuncu gecəyədək orada qalmaq niyyətində olmalıdır. Həmçinin, əgər qalacağı məntəqəyə birinci gün səhər azanından əvvəl daxil olarsa, onun on gününün sonu onuncu günün qürub çağıdır. Buna əsasən, hesablamanın başlanğıcı birinci günün səhər azanıdır.

¹ Gün sonunun günəşin qürub vaxtı, yoxsa məğrib vaxtı olması mübahisəlidir və burada ehtiyatın tələbinə uyğun əməl edilməlidir. Buna görə də, birinci günün səhər azanından onuncu günün günəşin qürub çağınadək yalnız müəyyən bir məkanda qalmaq istəyən şəxsin səfəri məğrib vaxtına kimi davam etmədiyi surətdə on gün qalmaq məqsədinin reallaşması işkallıdır və ehtiyata uyğun əməl etmək, yəni, namazları həm şikəstə, həm də bütöv qılmaq lazımdır. Qürub və məğribin mənası "Namaz vaxtları" fəslində qeyd olunmuşdur.

Birinci günün səhər azanından sonra qalacağı məntəqəyə daxil olan müsafirin on gün qalmaq məqsədi orada 240 saat, yaxud daha artıq qalmaq istədiyi halda doğru sayılır. Buna əsasən, birinci gündən əskik olan vaxt on birinci günün hesabına tamamlanır. Məsələn, əgər müsafir səhər saat 10-da bir şəhərə daxil olarsa, onun on gün qalmaq məqsədi oranı on birinci gün sabah saat 10-dan sonra tərk etmək istədiyi halda doğru sayılır və o, birinci gündən əskik olan vaxtı on birinci gecə ilə tamamlaya bilməz.

Məsələ 1780. Bir yerdə on gün qalmaq məqsədi olan müsafir on gün keçdikdən sonra əgər orada on gündən artıq qalmaq istəyərsə, məsələn, daha bir həftə qalmaq istəyərsə, hərçənd əvvəldən orada on gündən artıq qalmaq məqsədi olmasa da, oradan başqa bir yerə səfər etmədikcə namazını bütöv qılmalıdır və istənilən halda yenidən on gün qalmaq niyyətində olmasına gərək yoxdur.

Məsələ 1781. On gün qalmaq niyyəti edərkən qadın heyzli olarsa, on gün ərzində paklandıqda, hərçənd on gündən az vaxt qalsa da, namazını bütöv qılması vacibdir. Hətta on gün tamamilə heyzli olarsa, qaldığı yerdədirsə və yeni səfərə getməmişdirsə, namazını bütöv qılmalıdır. Həmçinin bülüğ yaşına çatmayan şəxs on gün qalmaq niyyəti edərsə, ondan sonra on gün ərzində bülüğ yaşına çatarsa, namazını bütöv qılmalıdır.

İkinci şərt: Ardıcıl olaraq on gün qalacağına dair ciddi qərar qəbul etməlidir

Məsələ 1782. Ardıcıl olaraq on gün bir yerdə qalacağına əmin, yaxud arxayın olan müsafir həmin yerdə namazını bütöv qılmalıdır. Ancaq bir yerdə on gün qalıb-qalmayacağına şübhə edən, yaxud orada on gün qalacağını güman edən müsafir hərçənd on gün qalsa da, namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1783. On gün qalmaq məqsədinin ixtiyari və iradi olması şərt deyil. Buna əsasən, on gün bir yerdə (istər öz iradəsi ilə, istərsə qeyri-ixtiyari olaraq) qalacağını bilən, yaxud buna arxayın olan müsafir namazını bütöv qılmalıdır. Məsələn, həbs edilən və istəyinin əksinə olaraq on gün, yaxud daha artıq həbsdə qalmağa məcbur olan müsafir şəxs namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1784. Bir yerdə on gün qalmaq məqsədi olan, lakin məqsədi həyata keçib-keçməyəcəyi məlum olmayan başqa bir işə bağlı olan müsafir namazını şikəstə qılmalıdır. Buna əsasən, əgər müsafirin məqsədi bir dostu

yanına gələcəyi, yaxud yaxşı bir mənzil tapacağı təqdirdə on gün qalmaq, əks təqdirdə isə on gündən tez vətəninə qayıtmaq olarsa və digər tərəfdən də dostunun gələcəyinə, yaxud münasib mənzilin tapılacağına şübhə edirsə, yaxud bunu sadəcə güman edirsə, namazını şikəstə qılmalıdır. Ancaq dostunun gələcəyinə, yaxud münasib mənzilin tapılacağına əmin, yaxud arxayın olduğu təqdirdə onun on gün qalmaq məqsədi doğru sayılır və namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1785. On gün bir yerdə qalmaqda qərarlı olan şəxs xəstəlik, səfər xərclərinin bir qismini ödəmək imkanının olmaması, əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar hər hansı bir işinin çıxması kimi onun orada qalmasına əngəl törədən hallarla qarşılaşacağını ehtimal edirsə və bu ehtimal aqıl insanların nəzərinə diqqətə layiq bir ehtimaldırsa, hərçənd belə bir əngəllə qarşılaşmasa və orada tam on gün qalsa belə, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1786. Əgər müsafir müəyyən bir günədək bir yerdə qalmaq niyyətindədirsə, lakin qalmaq niyyətində olduğu gündən müəyyən edilmiş həmin günədək olan müddətin on gün olub-olmadığını bilmirsə, hərçənd sonradan həmin müddətin on gün olduğu məlum olsa belə, namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələn, ramazan ayının 21-ci günü səhər azanı vaxtı müqəddəs Məşhəd şəhərinə daxil olan və Fitr bayramının axşamınadək Məşhəddə qalmaq niyyətində olan, lakin ayın 30, yoxsa 29 günlük olduğunu və bu səbəblə Məşhəddə doqquz, yoxsa on gün qalacağını bilməyən bir müsafir hərçənd sonradan ayın otuz günlük olduğu və on gün qalmaq niyyəti ilə qalmağa başladığı gündən ayın sonuncu gününədək müddətin on günə bərabər olduğu məlum olsa belə, namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1787. Əgər müsafir müəyyən bir günədək bir yerdə qalmaq niyyətindədirsə, lakin qalmaq niyyətində olduğu gündən müəyyən edilmiş həmin günədək olan müddətin on gün olmadığını bilirsə, lakin sonradan səhv etdiyini, həmin müddətin on gün olduğunu başa düşərsə, on gün qalmaq məqsədi reallaşmamış sayılır və namazlarını şikəstə qılmalıdır.

Əgər misal olaraq ayın on 14-cü günü səhər azanı çağır Məşhəd şəhərinə daxil olarsa və məqsədi ayın 23-cü günü başa çatdıqdan sonra vətəninə qayıtmaq niyyətində olarsa, ancaq səhvən Məşhəd şəhərinə gəldiyi günün ayın 15-ci gün olduğunu zənn edirsə, beləliklə, Məşhəddə doqquz gün qalmaq istədiyini düşünürsə, hərçənd sonradan səhvini başa düşsə belə, on gün qalmaq məqsədi reallaşmamış sayılır və bu şəxs namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1788. Əgər müsafir misal olaraq ayın sonuna on gün və ya daha artıq vaxt qaldığını bilirsə və ayın sonunadək bir yerdə qalmağa niyyət edirsə, namazını bütöv qılmalıdır. Lakin əgər ayın sonuna nə qədər qaldığını bilmirsə və ayın sonunadək qalmaq niyyətindədirsə, hərçənd bu niyyətlə qalmağa başladığı gündən ayın sonuncu gününədək on gün çəksə də, namazını şikəstə qılmalıdır.

Üçüncü şərt: Ümumilikdə bir yerdə on gün qalmaq istəməlidir

Məsələ 1789. Bir şəhər, yaxud kənd kimi hər hansı bir yerdə on gün qalmaq istəyən müsafir namazını on günü orada keçirmək istədiyi təqdirdə bütöv qılmalıdır. Beləliklə, əgər insan, məsələn, on günün yeddi gününü Nəcəfdə, üç gününü isə Kufədə qalmaq istəyirsə, onun on gün qalmaq məqsədi doğru sayılmaz və namazını hər iki şəhərdə şikəstə qılmalıdır. Eyni hökm Tehran və Kərac, yaxud Məşhəd və Şandiz və s. şəhərlərə də şamildir.

Həmçinin, əgər insan iki qonşu kənddə cəmi on gün qalmaq istəyərsə, hərçənd həmin iki kənd bir-birinin tərəxxüs hüduqları daxilində yerləşsə də, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1790. Tehran və Məşhəd kimi, böyük şəhərlərdən sayılmayan şəhərdə on gün qalmaq istəyərsə, on gün ərzində yalnız bir məhəllədə və ya məntəqədə qalmaq niyyəti etməsi lazım deyil, elə həmin şəhərin iki və ya daha artıq məntəqəsində on gün qalmaq niyyətində olarsa, namazı bütöv qılmalıdır və həmin şəhərin məntəqələri arasındakı məsafənin səkkiz fərsəxdən çox və ya az olmasının fərqi yoxdur.

Dördüncü şərt: Dödrəkətlik bir əda namazı qılmazdan öncə məqsədindən dönməməlidir

Məsələ 1791. Əgər müsafir bir yerdə on gün qalmaq məqsədindədirsə, dödrəkətlik bir əda namazı¹ qılmamış qalmaq fikrindən əl çəkdiyi, yaxud orada qalıb-qalmamaqda tərəddüd etdiyi təqdirdə namazı şikəstə qılmalıdır.

Lakin əgər dödrəkətlik bir əda namazı qıldıqdan sonra qalmaqdan vaz keçərsə, yaxud tərəddüd edərsə, hərçənd qaldığı müddət on gündən az olsa belə, orada qaldığı müddət ərzində namazı bütöv qılmalıdır.

¹ İkirəkətli sübh namazı və ya üçrəkətli məğrib namazı qılmaq on gün məqsədinin reallaşması üçün kafi deyil. Həmçinin dödrəkətli qəza, habelə sonradan batil olması məlum olan dödrəkətli əda namazının da qılınması on gün niyyətinin gerçəkləşməsi üçün kifayət etmir.

Məsələ 1792. Bir yerdə on gün qalmaq niyyəti edən şəxs ümumiyyətlə öz niyyətindən qafil olduğu halda dörd-rəkətli namaz qılarsa və namazdan sonra on gün qalmaq niyyətindən dönərsə, on gün niyyətinin gerçəkləşməsi üçün həmin namazın kafi olması mübahisəlidir və vacib ehtiyata əsasən, orada qaldığı müddətdə namazını həm bütöv, həm də şikəstə qılmalıdır.

Şübhəsiz, insan şüuraltısında on gün qalmaq niyyəti ilə dörd-rəkətli namaz qılarsa, hətta bu işə tam diqqət yetirməsə belə, on gün qalmaq niyyəti gerçəkləşmiş sayılır.

Məsələ 1793. Əgər müsafir məsələ, zöhr azanı vaxtı hər hansı bir yerdə on gün qalmaq niyyəti edərsə, zöhr və əsr namazlarının vaxtı keçdikdən sonra dörd-rəkətli zöhr və əsr namazlarını əda niyyəti ilə vaxtında qılıb-qılmaması barədə şəkkə düşərsə və həmin vaxt on gün qalmaq niyyətindən dönərsə, sözügedən şəkk vaxtı keçmiş şəkk sayıldığı təqdirdə şəkkinə etina etməməli, zöhr və əsr namazlarını əda niyyəti ilə vaxtında qılmasını fərz etməlidir. Odur ki, onun on gün qalmaq niyyəti gerçəkləşmiş sayılır və qalan müddət ərzində namazını bütöv şəkildə qılmalıdır.

Məsələ 1794. On gün qalmaq niyyəti etdikdən sonra dörd-rəkətli namazı əda niyyəti ilə qılarsa, namaz əsnasında səhih şəklərdən biri ilə üzləşdiyi zaman, məsələn, üçüncü, yoxsa dördüncü rəkətdə olmasına dair şəkk edərsə, salamdan sonra, ehtiyat namazı qılmazdan öncə on gün qalmaq fikrindən dönərsə, on gün qalmaq niyyətinin gerçəkləşməsi işkallıdır və ehtiyatın tələbinə uyğun əməl edilməlidir (Yəni, həm şikəstə, həm də bütöv şəkildə namaz qılınmalıdır).

Lakin dörd-rəkətli əda namazında həmin şəxsin vəzifəsi unudulmuş səcdənin qəzası və ya səhv səcdəsi etmək olarsa və onu icra etməmişdən öncə on gün qalmaq niyyətindən dönərsə, on gün qalmaq niyyəti gerçəkləşmiş sayılır və qalan günlərdə namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1795. On gün qalmaq niyyəti edən, ondan sonra bir və ya bir neçə dörd-rəkətli namazı qəzaya gedən və dörd-rəkətli əda namazı qılmamışdan öncə on gün qalmaq niyyətindən daşınan şəxs növbəti namazlarını şikəstə, qəzaya gedən namazlarını isə bütöv qılmalıdır.

Həmçinin on gün qalmaq niyyəti edən və ondan sonra bir və ya bir neçə gün oruc tutan, lakin namazları qəzaya gedən şəxs dörd-rəkətli əda namazı qılmadan on gün qalmaq fikrindən daşınarsa, daha oruc tuta bilməz, lakin on gün qalmaq niyyəti etdiyi günlərdə tutduğu oruc səhihdir.

Məsələ 1796. Bir yerdə on gün qalmaq niyyətində olan müsafir oruc tutarsa və zöhrdən sonra orada qalmaq fikrindən dönərsə, dörd-rəkətlik bir

əda namazı qıldığı təqdirdə orada qaldığı müddət ərzində orucu doğrudur və namazlarını bütöv qılmalıdır. Döndrəkətlik bir əda namazı qılmadığı təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu başa çatdırmalı və sonradan onun qəzasını da tutmalıdır, namazlarını şikəstə qılmalıdır və orada qaldığı sonrakı günlərdə də oruc tuta bilməz.

Məsələ 1797. Bir yerdə on gün qalmaq niyyətində olan müsafir əgər qalmaq fikrindən dönərsə və qalmaq niyyətindən daşınmasının döndrəkətlik bir əda namaz qılmasından sonra, yoxsa öncə olduğunu bilməzsə, namazlarını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1798. Bir yerdə on gün qalmaq niyyətində olan müsafir əgər ilk döndrəkətlik əda namazı əsnasında məqsədindən daşınarsa, üçüncü rəkətə çatmadığı təqdirdə namazını ikirəkətli namaz kimi tamamlamalı və digər namazlarını da şikəstə qılmalıdır. Həmçinin, üçüncü rəkətə başladığı, ancaq hələ rükuya getmədiyi təqdirdə də oturmalı və namazını şikəstə namaz kimi sona çatdırmalıdır. Rükuya getdiyi təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir və onu yenidən şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1799. Şikəstə namaz niyyəti ilə namaz qılmağa başlayan müsafir namaz əsnasında on gün və ya daha artıq qalmaq qərarına gələrsə, namazı dörd rəkət qılmalıdır.

Məsələ 1800. Əgər övlad, həyat yoldaşı və qulluqçu kimi səfər və orada qalmaqda başqasının tabeliyində olan şəxslər tabe olduqları şəxsin on gün qalmaq niyyəti etmədiyindən arxayın olarsa, yaxud onun on gün qalmaq niyyəti edib-etməməsi barədə şəkk edərsə, tabe olan şəxs namazını şikəstə qılmalıdır. Əgər həmin yerdə qaldıqları müddətdə tabe olduqları şəxsin elə əvvəldən on gün qalmaq niyyətində olması məlum olsa da, tabe olan şəxs namazını şikəstə qılmalıdır. Lakin onun həmin vaxtdan etibarən on gün qalmaq niyyətində olmasından əmin olması istisnadır.

Məsələ 1801. Səfər və qalmaqda başqasına tabe sayılan şəxs tabe olduğu şəxsin on gün qalmaq niyyətində olmasından əmin olaraq döndrəkətli əda namazı qılırsa, lakin orada qaldıqları müddətdə həmin şəxsin on gün qalmaq niyyətində olmadığını bilərsə, bu halda tabe olan şəxs qalan müddətdə namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1802. Əgər dostlarının bir yerdə on gün qalmaq istədiyini düşünərək orada on gün qalmağa qərar verərsə və döndrəkətlik bir əda namazı qıldıqdan sonra onların belə bir məqsədi olmadığını başa düşərsə, hərçənd özü də qalmaq fikrindən dönsə belə, orada qaldığı müddət ərzində namazı bütöv qılmalıdır.

Beşinci şərt: Qaldığı yerdən şəri məsafə həddinədək, yaxud daha artıq uzaqlaşmamalı, həmçinin, on gün ərzində şəri məsafə həddindən uzağa getmək məqsədi olmamalıdır

Məsələ 1803. Bir yerdə on gün qalmaq məqsədində olan və bu məqsədi dödrəkətlik bir əda namazı qılması ilə sabitləşən şəxs əgər təsadüfən on gün ərzində şəri məsafəyə gedərək qaldığı yerə qayıdarsa, hərçənd həmin məsafəyə bir saatlıq, yaxud daha az müddətə getsə belə, on gün qalmaq niyyəti pozulur və bundan sonra namazını şikəstə qılması vacibdir.

Lakin yenidən orada on gün qalmağı qərara aldığı, yaxud şəri məsafə uzaqlığında yerləşən yerdə on gün və ya daha artıq qalmaq niyyətində olduğu halda istisna olaraq namazını həmin yerdə bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1804. Əgər müsafir bir yerdə on gün qalmaq niyyəti etmək istəyirsə, lakin əvvəldən, dödrəkətli bir əda namazı qılmamış on gün ərzində oradan şəri məsafə uzaqlığında yerləşən bir yerə gedib qayıtmağı qərara almışdırsa, yaxud on gün ərzində oradan şəri məsafə uzaqlığında yerləşən bir yerə gedib qayıdacağına dair məntiqli ehtimal vardırsa, hərçənd on gün ərzində həmin yerə getməsə belə, on gün qalmaq niyyəti sabitləşmir və namazını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1805. Əgər müsafir on gündən artıq, məsələn, bir ay hər hansı bir yerdə qalmaq istəyirsə və bu müddətin ilk on günü ərzində qaldığı yeri tərk etməmək niyyətindədirsə, lakin ilk on gündən sonra ikinci, yaxud üçüncü on günlükdə oradan şəri məsafə uzaqlığında yerləşən bir yerə gedib sonra qaldığı yerə qayıtmaq məqsədi, yaxud ehtimalı varsa, qaldığı yeri tərk edənədək namazını bütöv qılmalı və misal olaraq on beşinci gün qaldığı yerin şəri məsafə uzaqlığında yerləşən başqa bir yerə getdikdə, şəri iqamət (şəriətə görə on gün qalmaq) niyyəti pozulur və namazını şikəstə qılmalıdır. Həmçinin, yenidən qaldığı yerə qayıtdıqda da namazını şikəstə qılmalıdır. Lakin yenidən on gün qalmaq niyyəti etməsi və həmin yerdə on gün, yaxud daha artıq qalmaq istəməsi istisnadır.

Altıncı şərt: Əvvəldən on gün arasında şəri məsafədən yaxın bir yerə on gün qalmaq niyyəti ilə uzlaşmayan müddət üçün getmək məqsədi olmamalıdır

Məsələ 1806. Bir yerdə on gün qalmaq istəyən müsafir əgər əvvəldən dödrəkətli bir əda namazı qılmamış on gün arasında ürfən başqa bir yer

hesab edilən və dörd fərsəxdən az məsafədə yerləşən ətraf məntəqələrdən birinə getmək niyyətində olarsa və əgər oraya gediş-gəliş müddəti ürfən on gün qalmaq niyyəti ilə uzlaşmayacaq qədər - məsələn, bütün bir gün, yaxud bütün bir gecə olarsa, namazı şikəstə qılmalıdır. Uzlaşdığı - məsələn, hər gün bir-iki saat çəkdiyi- təqdirdə isə namazını bütöv qılmalıdır.

Həmçinin, əgər əvvəldən məqsədi, məsələn, zöhr azanından sonra qaldığı yerdən çıxaraq bir qədər sonra qayıtmaq olarsa, hərçənd qayıtma vaxtı qürubdan və gecə düşdükdən bir saat sonra olsa belə, namazı bütöv qılmalıdır. Bu misalda sözügedən müsafir əvvəldən bir neçə dəfə belə etmək niyyətində olarsa, bu işin iki-üç dəfə təkrarlanmasının eybi yoxdur, ancaq daha artıq təkrarlanması ehtiyat tələb edir və əgər əvvəldən bu işi ürfən “iki və ya daha artıq yerdə qalır” deyiləcək qədər təkrarlamaq niyyəti olarsa, on gün qalmaq məqsədi doğru sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insan, məsələn, bir ay bir yerdə qalmaq istəyirsə və qalma müddətinin ilk on günü ərzində qaldığı yerdən çıxmaq, ikinci və üçüncü ongünlükdə isə şəri məsafədən yaxın bir yerə gedib qayıtmaq niyyətindədirsə, hərçənd ikinci və üçüncü ongünlükdə qaldığı yerdən oraya gedib-gəlməsi bir gün, yaxud daha uzun çəksə və bu bir neçə dəfə təkrarlansa da, onun qalmaq məqsədi doğru sayılır və namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1807. Bir məntəqədə on gün qalmaq məqsədi olan müsafir əgər dördrekətlik bir əda namazı qıldıqdan, yaxud hərçənd bir bütöv namaz qılmasa da, on gün qıldıqdan sonra dörd fərsəxdən yaxın məsafədə yerləşən başqa bir məntəqəyə getmək istəyərsə, burada bir neçə vəziyyət təsəvvür edilə bilər:

- 1) Yenidən əvvəl qaldığı məntəqəyə qayıtmaq və orada on gün, yaxud daha az qalmaq niyyətindədirsə, bu halda ikinci məntəqəyə gedərkən, orada ikən, oradan əvvəl qaldığı məntəqəyə qayıdarkən və qayıtdıqdan sonra namazı bütöv qılmalıdır və bu halda ikinci məntəqədə on gün qalmaq niyyətində olması ilə on gündən az qalmaq istəməsi arasında bir fərq yoxdur.
- 2) İkinci məntəqədə on gün qalmaq, sonra oradan şəri məsafədən uzaq bir yerə getmək niyyətindədirsə, lakin yenidən əvvəl qaldığı məntəqəyə qayıdırsa və oraya qayıdışı yalnız həmin məntəqənin yolunun üstündə olması ilə əlaqədardırsa, bu halda ikinci məntəqəyə gedərkən və orada namazını bütöv qılmalı, yeni səfərə başladıqdan və ikinci məntəqədən çıxdıqdan sonra isə namazını şikəstə qılmalıdır. Buna əsasən,

belə olan təqdirdə ilk qaldığı məntəqəyə qayıdış yolunda, həmin məntəqədə və ondan sonra səfər əsnasında namazını şikəstə qılmalıdır.

- 3) İkinci məntəqədə on gündən az qalmaq, sonra oradan səfərə çıxmaq niyyətindədirsə, lakin ilk qaldığı yerə qayıdırsa və oraya qayıdışı yalnız həmin məntəqənin yolunun üstündə olması ilə əlaqədardırsa, bu halda ikinci məntəqəyə gedərkən, ikinci məntəqədə, birinci məntəqəyə qayıdış yolunda, birinci məntəqədə və ondan sonra səfər əsnasında namazını şikəstə qılmalıdır.
- 4) Birinci məntəqədə qalmaq üçün qayıtmaq barədə tərəddüd edirsə, yaxud qayıtmayıb həmin məntəqədən səfərə çıxarsa, yaxud birinci məntəqəyə qayıtmaq istədikdə on gün qalıb-qalmaması barədə tərəddüddə olarsa, hər iki halda yeni səfərə çıxana kimi namazını bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1808. Bir yerdə on gün qalmaq niyyətində olan müsafir namazlarını bütöv qılmalı, vacib orucu tutmalıdır, həmçinin, müstəhəb oruc tuta və zöhr, əsr və işa namazlarının nafilələrini qıla bilər.

Üçüncü hal: Bir yerdə tərəddüd vəziyyətində otuz gün qalmaq

Məsələ 1809. Əgər müsafir tərəddüd içində bir yerdə otuz gün qalarsa, məsələn, otuz gün boyunca getmək və ya qalmaq arasında tərəddüd edərsə, otuz gün keçdikdən sonra orada hətta az müddət qalsa belə, namazı bütöv qılmalıdır.¹

Məsələ 1810. Bir yerdə doqquz gün, yaxud daha az qalmaq istəyən müsafir əgər orada doqquz gün, yaxud daha az qaldıqdan sonra yenə doqquz gün, yaxud daha az qalmaq istəyərsə, bu minvalla otuz gün namazını şikəstə qılmalı, otuz gün başa çatdıqdan sonra isə hərçənd orada az müddət qalmaq istəsə də, bütöv qılmalıdır.

Məsələ 1811. Müsafir otuz gündən sonra namazını yalnız otuz günü bir yerdə keçirdiyi təqdirdə bütöv qılmalıdır. Beləliklə, əgər otuz günün bir hissəsini bir yerdə, bir hissəsini də başqa bir yerdə keçirərsə, otuz gündən sonra namazını şikəstə qılmalıdır.

Lakin əgər həmin iki yer şəhər və şəhəratrafı kimi şəri məsafədən yaxın olan iki yer olarsa, 1806-cı məsələdə öz əksini tapan izahın bənzəri bu vəziyyətə də şamil olur.

Məsələ 1812. Əgər müsafir tərəddüd içində otuz gün bir yerdə qalar-

¹ Otuz günün hesablanma qaydası 1779-cu məsələdə izah edilən on günün hesablanma qaydası kimidir.

sa, sonra qaldığı yerdən dörd fərsəxdən az məsafəyə getmək qərarına gəlsə, sözügedən şəxs on gün bir yerdə qalmaq məqsədi olan və on gün bir yerdə qalan şəxs kimidir. Buna əsasən, 1807-ci məsələdə izah edilən hökmlər ona da şamil olur.

İxtiyari məkanlarda namaz qılmaqla bağlı hökmlər

Məsələ 1813. Müsafir Məkkə, Mədinə və Kufə şəhərlərinin hər yerində (hətta bu şəhərlərin genişləndirilmiş hissələrində də), habelə Həzrət Hüseyin (əleyhissalam) hərəmində müqəddəs qəbrinin ətrafında təqribən 11,5 metr məsafəyədək namazını şikəstə qıla bildiyi kimi bütöv də qıla bilər. Ancaq İmam Hüseyin (əleyhissalam) hərəminin və Kərbəla şəhərinin digər hissələrində, vacib ehtiyata əsasən, namazı şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1814. Sözügedən ixtiyar halı 1813-cü məsələyə də şamil olunur. Buna əsasən, müsafir qeyd olunan məkanlarda zöhr namazını bütöv, əsr namazını şikəstə qıla bilər.

Habelə, şikəstə niyyəti ilə namaz qılmağa başladıqdan sonra namaz əsnasında bütöv qılmaq niyyəti etməsi caizdir, həmçinin namazı bütöv şəkildə qılmaq niyyəti etdikdən sonra namaz əsnasında yeri keçmədiyi halda niyyətindən dönə, namazı şikəstə qıla bilər.

Məsələ 1815. 1813-cü məsələdə qeyd olunan ixtiyar halı əda namazına aiddir və vacib ehtiyata əsasən sözügedən məkanlarda qəza olan namazlara şamil olunmur. Odur ki, həmin məkanlarda müsafirin zöhr, əsr və ya işa namazı qəza olarsa, həmin yerdə qalmasına və oranı tərk etməməsinə baxmayaraq, vacib ehtiyata əsasən onların qəzalarını şikəstə qılmalıdır.

Həmçinin, namazın bu məkanda ixtiyarlı olması oruc məsələsinə şamil olunmur. Buna əsasən, namazı şikəstə olan müsafirin bu dörd məkanda oruc tutması caiz deyil.¹

Müsafirin namazı ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1816. Müsafir olduğunu və namazı şikəstə qılmalı olduğunu bilən şəxs əgər 1813-cü məsələdə qeyd edilən dörd yerdən başqa bir yerdə qəsdən bütöv qılarsa, namazı batildir.

Məsələ 1817. Müsafir olduğunu və namazı şikəstə qılmalı olduğunu

¹ İkinci cildə, 231-ci məsələdə qeyd olunanlar istisna olmaqla

bilən şəxs əgər səhvən (unutqanlıqdan) namazını bütöv qılarsa, namazın vaxtı ərzində səhvini başa düşdüyü təqdirdə həmin namazı yenidən qılmalı, vaxtı keçdikdən sonra başa düşdüyü təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 1818. Namazını şikəstə qılmalı olduğunu bilməyən və şəri məsafəyə səfər zamanı namazın şikəstə qılınması ilə bağlı hökm haqqında məlumatı olmayan, yaxud şikəstə qılınmasının vacib olduğunu bilməyən və bütöv və ya şikəstə qılması arasında ixtiyar sahibi olmasını təsəvvür edən müsafir namazını bütöv qılarsa, namazı doğrudur və onu vaxtı ərzində təkrar qılmaq, yaxud vaxtı keçdikdən sonra qəzasını qılmaq vacib deyil.

Məsələ 1819. Namazı şikəstə qılmalı olduğunu bilən və namazların səfər əsnasında şikəstə qılınmasının vacibliyi ilə bağlı hökm haqqında məlumatı olan müsafir əgər müsafir hökmlərinin bəzi xüsusiyyətləri və təfərrüatlarını bilmirsə, məsələn, səkkiz deyil on fərsəxlik məsafəyə səfər zamanı şikəstə qılmalı olduğunu zənn edirsə, yaxud Məşhəd və Şandiz, yaxud Tehran və Kərac kimi iki məntəqədə on gün qalmağın namazı bütöv qılmağa səbəb olduğunu zənn edirsə, yaxud doğulduğu, lakin imtina etdiyi ata-baba vətəninə namazın bütöv qılınmasına inanırdısa, namazını bu məlumatsızlıq səbəbi ilə bütöv qıldığı və vaxtı başa çatmamış başa düşdüyü təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, onu təkrar qılmalı, təkrar qılmadığı təqdirdə də qəzasını qılmalıdır, lakin vaxtı keçdikdən sonra başa düşdüyü təqdirdə qəzasını qılması vacib deyil.

Məsələ 1820. Namazı şikəstə qılmalı olduğunu bilən müsafir əgər məsələ ilə bağlı hökmü öz vəziyyətinə tətbiq edərkən səhvə yol verdiyinə görə namazı bütöv qılarsa, məsələn, getdiyi yerədək məsafənin səkkiz fərsəxdən az olduğunu zənn edərək həmin səfərdə namazını bütöv qılarsa, namazın vaxtı başa çatmamış səhvini başa düşdüyü, yəni bu misalda getdiyi yerədək məsafənin səkkiz fərsəx, yaxud daha artıq olduğunu başa düşdüyü təqdirdə namazı yenidən şikəstə namaz kimi qılmalı, namazın vaxtı keçdikdən sonra səhvini başa düşdüyü təqdirdə isə qəzasını qılması vacib deyil.

Məsələ 1821. Əgər müsafir olduğunu unudaraq namazı bütöv qılarsa, yaxud müsafirin namazının şikəstə olduğunu unudaraq bütöv qılarsa, namazın vaxtı başa çatmamış başa düşdüyü təqdirdə onu şikəstə qılmalıdır, lakin vaxtı başa çatdıqdan sonra yadına düşdüyü təqdirdə həmin namazın qəzasını qılması vacib deyil.

Məsələ 1822. Namazı bütöv qılmalı olan şəxs şikəstə qılarsa, istənilən halda namazı batildir. Gediş-gəliş məsafəsi səkkiz fərsəx olan şəxs, ya-

xud günah səfərinə gedən şəxsin yolda və çatdığı yerdə namazını şikəstə qılması bu qəbildəndir.

Əlbəttə, bu hökm bir yerdə on gün qalmaq niyyəti olan və məsələ ilə bağlı hökmü bilmədiyinə görə namazı şikəstə qılan müsafirə, vacib ehtiyata əsasən, şamil olunur.

Məsələ 1823. Əgər dörd rəkətli namaz qılarsa və namaz əsnasında müsafir olduğunu xatırlayarsa, yaxud səfər etdiyi məsafənin səkkiz fərsəx olduğunu başa düşərsə, üçüncü rəkətin rükusuna getmədiyi təqdirdə namazı ikirəkətli namaz kimi tamamlamalıdır. Üçüncü rəkəti başa çatdırdığı təqdirdə namazı batildir, həmçinin, üçüncü rəkətin rükusuna getdiyi təqdirdə də namazı, vacib ehtiyata əsasən, batildir və bir rəkətlik belə vaxt qaldığı halda namazı təkrar şikəstə qılmalı, vaxt qalmadığı təqdirdə isə namazın qəzasını şikəstə qılmalıdır.

Məsələ 1824. Əgər səfər edən şəxs müsafir namazının bəzi xüsusiyyətlərini bilmirsə, məsələn, dörd fərsəxlik yol gedib, qayıdarkən də dörd fərsəx məsafə qət etdikdə namazı şikəstə qılmalı olduğunu bilmirsə, dörd rəkətli namaz niyyəti ilə namaza başladığı və üçüncü rəkətin rükusundan öncə məsələni başa düşdüyü təqdirdə namazını ikirəkətli namaz kimi tamamlamalıdır. Üçüncü rəkəti başa çatdırdığı təqdirdə namazı batildir, üçüncü rəkətin rükusunda başa düşdüyü təqdirdə də, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir və namazın vaxtının başa çatmasına bir rəkətlik vaxt qaldığı halda onu yenidən şikəstə qılmalıdır. Ancaq əgər məsələni namazın vaxtı keçdikdən sonra öyrənərsə, həmin namazın qəzasını qılması vacib deyil.

Məsələ 1825. Namazı bütöv qılmalı olan müsafir əgər bu məsələni bilmədiyinə görə ikirəkətli namaz niyyəti ilə namaza başlayarsa və namaz əsnasında məsələni başa düşərsə, namazı dörd rəkətli namaz kimi sona çatdırmalı və müstəhəb ehtiyata əsasən, namaz başa çatdıqdan sonra onu təkrar dörd rəkətli namaz kimi qılmalıdır.

Məsələ 1826. Hələ namaz qılmayan müsafir əgər namazın vaxtı başa çatmamış vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi bir yerə çatarsa namazı bütöv qılmalıdır. Müsafir olmayan şəxs əgər namazı vaxtının əvvəlində qılmasa və sonra səfərə çıxsas, səfər əsnasında həmin namazı şikəstə qılmalıdır.

Əlbəttə, müsafir şəxs namazın vaxtı başladıqdan sonra hərçənd vaxt başa çatmamış vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi yerə çatacağını bil-sə də, onu səfərdə qıla bilər və əgər belə edərsə, vətəninə, yaxud on gün

qalmaq istədiyi yerə çatdıqdan sonra namazı yenidən qılmasına gərək yoxdur.

Məsələ 1827. Namazı şikəstə qılmalı olan müsafirin zöhr, əsr, yaxud işa namazı qəzaya gedərsə, onun qəzasını hərçənd səfərdə olmadığı zaman qılmaq istəsə də, ikirəkətli namaz kimi qılmalıdır. Müsafir olmayan şəxs bu üç namazından biri qəzaya gedərsə, onun qəzasını hərçənd səfərdə ikən qılmaq istəsə də, dördrekətli namaz kimi qılmalıdır.

Məsələ 1828. Müsafirin şikəstə namazların hər birindən sonra otuz dəfə “Subhanəllahi vəlhəmdü lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər” deməsi müstəhəbdir. Müsafir olan və olmayanlar üçün hər bir vacib namazdan sonra deyilməsi müstəhəb olan bu zikri müsafirin şikəstə qıldığı zöhr, əsr və işa namazlarından sonra oxuması daha çox tövsiyə edilir. Hətta daha yaxşı olar ki, müsafir bu üç namazdan sonra sözügedən şərif zikri altmış dəfə desin.

QƏZA NAMAZI

Məsələ 1829. Gündəlik namazını vaxtında qılmayan, yaxud qılan, lakin namazı şəriətə görə batil olan şəxs başqa bir vaxt onun qəzasını qılmalıdır. Yalnız cümə namazı istisnadır. Əgər onun vaxtı keçərsə,¹ mükəlləf zöhr namazını qılmalı və zöhr namazını da vaxtında qılmazsa, onun qəzasını qılmalıdır. Bu qaydada mükəlləf vaxtında qılmadığı hər bir vacib namazın (hətta vacib ehtiyata əsasən, nəzirə görə müəyyən edilmiş bir zamanda qılması vacib olan namazın da) qəzasını qılmalıdır. Fitr və Qurban bayramı namazının qəzası yoxdur. Ayat namazının qəzası ilə əlaqədar hökmlər qarşıda izah ediləcəkdir.

Bu hökmdə qəsdən qılmamaqla unutmamlıq, qəflət və məlumatsızlıq arasında heç bir fərq yoxdur.

Bu hökmdə bir neçə şəxs istisna edilir. O cümlədən:

Kafir olan, sonradan müsəlman olan, həmçinin namaz vaxtı boyunca həddi-bülüğa çatmayan, yaxud dəli olan və ya qeyri-ixtiyari bir amillə əlaqədar olaraq huşsuz vəziyyətdə olan² şəxs, həmçinin, namaz vaxtı boyunca heyz, yaxud nifas halında olan qadın.

Lakin namaz vaxtı boyunca yuxuda olan, yaxud sərxoşluq səbəbi ilə namaz qılmayan şəxsin həmin namazın qəzasını qılması vacibdir. Həmçinin insan mürtəd olduğu dövrdə namazlarının qəzasını qılmalıdır.

Məsələ 1830. Əvvəl başqa İslam məzhəbində olan və sonradan on iki imam şiiyini qəbul edən şəxs namazlarını öz məzhəbinə və ya şiə məzhəbinə uyğun Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə qıldığı təqdirdə onların qəzasını qılması vacib deyil. Vaxt qaldığı təqdirdə də onu yenidən qılması vacib deyil.

¹ Cümə namazının vaxtı ürfə görə cümə günü zöhr vaxtının başlanğıcıdır və onun izahı 2002-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Əgər huşsuzluq insanın özündən asılı olan bir səbəbdən irəli gələrsə, məsələn, cərrahiyyə əməliyyatı üçün özünü həkimin əllərinə təslim edərsə, huşsuzluq vəziyyəti bütün namaz vaxtı ərzində davam etdiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını qılmalıdır. Namaz vaxtının bir hissəsi ərzində huşsuz vəziyyətdə olarsa, belə ki, namazını vaxtı ərzində hərçənd vaciblə kifayətlənməklə olsa belə, düzgün qaydada bilmək imkanı olduğu halda qılmamışdırsa, onun qəzasını mütləq (fətvaya əsasən) qılmalıdır.

Məsələ 1831. Qəza namazı olan şəxs onu qılmaqda səhlənkarlığa yol verməməlidir. Lakin onu dərhal qılması vacib deyil.

Ancaq hər hansı bir hadisə ilə əlaqədar olaraq qəza namazlarını təxirə salacağı təqdirdə sonradan onları qılmaq imkanı olacağına arxayın olmayan, məsələn, xəstə olan və öləcəyindən qorxan şəxs qəza namazlarını təxirə salmadan qılmalıdır.

Məsələ 1832. Qəza namazı olan şəxs müstəhəb namaz qıla bilər.

Məsələ 1833. Ədə namazı üçün vaxt məhdud olmadığı təqdirdə, gecə və gündüzün hər vaxtı və hər saatında qəza namazı qılmaq caizdir. Buna görə də, insan gün ərzində qəza olan məsələn, zöhr və əsr namazlarının qəzasını həmin gecə, yaxud gecə qəza olan məsələn, məğrib və işa namazının qəzasını gündüz yerinə yetirə bilər.¹

Məsələ 1834. Namazın ilk vaxtında vətəndə olan, vaxt davam etdiyi müddətdə səfərə gedən və vaxtın sonuna kimi səfərdə olan şəxs namazını nə səfərdə, nə də vətəndə qılmazsa, onun qəzasını şikəstə qılmalıdır.

Həmçinin, namazın ilk vaxtında səfərdə olan, vaxt davam etdiyi müddətdə vətənə çatan və vaxtın sonuna kimi orada qalan, namazını nə səfərdə, nə də vətəndə qılmayan şəxs onun qəzasını bütöv şəkildə yerinə yetirməlidir.

Buna əsasən, qəza namazının bütöv və ya şikəstə qılınmasının meyarı "son vaxt"dır və mükəlləf şəxs namazın son vaxtında səfərdə, vətəndə və ya vətən hökmündə olan yerdə olduğunu nəzərə almalıdır.

Məsələ 1835. Gündəlik namazların qəzasında ardıcılığa riayət etmək vacib deyil. Yalnız eyni günün zöhr və əsr namazı, yaxud eyni axşamın məğrib və işa namazları kimi aralarında ardıcılıq olan namazlar istisnadır. Ancaq əgər bir günün zöhr, başqa bir günün isə əsr namazı qəzaya gədirsə, yaxud bir axşamın məğrib, başqa bir axşamın isə işa namazı qəzaya gədirsə, onların arasında ardıcılığa riayət etmək vacib deyil.

Məsələ 1836. İnsan ayat namazı kimi gündəlik olmayan bir neçə namazın qəzasını qılmaq istəyərsə, yaxud məsələn, bir gündəlik olan və bir neçə gündəlik olmayan namazın qəzasını qılmaq istəyərsə, onların arasında ardıcılığa riayət etməsi vacib deyil.

Məsələ 1837. Dödrəkətli bir namazı qılmadığını bilən, ancaq bu namazın zöhr, yoxsa işa namazı olduğunu bilməyən şəxs əgər qılmadığı namazın qəzası niyyəti ilə dödrəkətli bir namaz qılarsa, kifayətdir və Həmd

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, qəza namazının camaatla qılınmasının hökmü "Camaat namazı" fəslində, 1881-1882-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

və surəni uca, yaxud ahəstə səslə oxumaq xüsusunda ixtiyar sahibidir, yəni Həmd və surəni uca səslə, yaxud hamısını ahəstə səslə oxuya bilər.

Məsələ 1838. Bir neçə sübh, yaxud bir neçə zöhr namazı qəzaya gedən və onların dəqiq sayını bilməyən, yaxud unudan, məsələn, üç, dörd, yoxsa beş namaz olduğunu bilməyən şəxs əmin olduğu ehtimala uyğun (üç namaz) sayda namaz qılarsa, kafidir. Lakin daha yaxşı olar ki, hamısını qıldığına dair yəqinlik hasil edəcəyi qədər namaz qılsın. Məsələn, yuxarıdakı misalda beş namaz qılarsa, yaxud əgər neçə sübh namazının qəzaya getdiyini unutmuşdursa və onların sayının ondan artıq olmadığına əmindirsə, daha yaxşı olar ki, ehtiyatən on sübh namazı qılsın.

Lakin öhdəliyində olan qəza namazlarının sayını bilərsə (məsələn, beş sübh namazının qəzası), lakin ondan neçəsini yerinə yetirdiyini bilməzsə, şübhələndiyi miqdarı yerinə yetirməlidir. Buna əsasən, yuxarıdakı misalda əgər insan qəza namazlarından ikisini yerinə yetirməsindən əmin və arxayın olarsa, digər üç namazla bağlı şəkkə düşərsə, digər üç sübh namazının qəzasını da qılmalıdır.

Məsələ 1839. Əgər insan bir qəza namazı olduğunu, yaxud qıldığı namazların doğru olmadığını ehtimal edərsə, ehtiyatən onların qəzasını qılması müstəhəbdir.

Məsələ 1840. Keçmiş günlərdən yalnız bir qəza namazı olan şəxs yaxşı olar ki, əgər həmin günün namazının fəzilət vaxtı itirilmirsə, əvvəlcə qəza namazını qılsın, sonra həmin günün namazını qılsın. Həmçinin, əgər keçmiş günlərdən qəza namazı yoxdursa, ancaq cari günün bir və ya bir neçə namazı qəzaya getmişdirsə, əda vaxtı olan namazın fəzilət vaxtını keçirmədiyi təqdirdə daha yaxşı olar ki, həmin günün qəza namazını əda namazından əvvəl qılsın.

Məsələ 1841. Əgər namaz əsnasında həmin günün bir və ya bir neçə namazının qəzaya getdiyini, yaxud əvvəlki günlərdən yalnız bir qəza namazı olduğunu xatırlayarsa, vaxt geniş olduğu, niyyəti qəza namazına çevirmək mümkün olduğu və həmin namazın fəzilət vaxtının keçməyəcəyi təqdirdə daha yaxşı olar ki, qəza namazı niyyəti etsin.

Məsələn, əgər zöhr namazında üçüncü rəkətin rükusundan öncə həmin günün sübh namazının qəzaya getdiyini xatırlayarsa, zöhr namazının fəzilət vaxtı məhdud olmadığı təqdirdə niyyətini sübh namazına çevirərək qıldığı namazı ikirəkətli namaz kimi tamamlamalı, sonra zöhr namazını qılmalıdır.

Lakin əgər zöhr namazının vaxtı məhduddursa, yaxud niyyətini qəza namazına çevirməsi mümkün deyilsə, məsələn, zöhr namazının üçüncü rəkətinin rükusunda sübh namazını qılmadığını xatırlayarsa, sübh namazı niyyəti etmək istədiyi təqdirdə, rükn olan bir rüku artıq yerinə yetirildiyinə görə, niyyəti sübh namazının qəzasına çevirməməlidir.

Məsələ 1842. Əgər keçmiş günlərdən qəza namazı varsa və cari günün də bir və ya bir neçə namazı qəzaya getmişdirsə, onların hamısının qəzasını qılmaq üçün vaxtı olmadığı, yaxud onların hamısını həmin gün qılmaq istəmədiyi təqdirdə həmin günün qəza namazını əda namazından öncə qılması müstəhəbdir.

Məsələ 1843. İnsan sağ ikən (hərçənd, öz namazlarının qəzasını qılmağa qadir olmasa da) başqa bir şəxs onun namazlarının qəzasını qıla bilməz.

Məsələ 1844. Müməyyiz (yəni yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən) uşağı namaz qılmağa və digər ibadətlərə adət etdirmək¹ müstəhəbdir. Hətta onu namazların qəzasını qılmağa da sövq etmək müstəhəbdir. Lakin bu iş onun narahat olmasına və namazdan, yaxud digər ibadətlərdən bezməsinə səbəb olacaq şəkildə görülməməlidir. Müməyyiz sözünün mənası 4-cü məsələdə izah edilmişdir.

Məsələ 1845. Əgər mükəlləf namazı təxirə salarsa və vaxtın əvvəlindən təkcə vaciblərə və lazimi hazırlıqlara (pak və mübah paltar tapmaq, qibləni təyin etmək, möhürü gətirmək, üzərinə səcdə edilməsi səhih olan şeyi hazır etmək, dəstəmaz və ya qüsl almaq kimi) kifayət edəcək qədər vaxt keçərsə, ondan sonra vəzifəsini yerinə yetirməsinə mane olan üzrlərdən biri yaranarsa (məsələn, dəli olarsa, yaxud ixtiyarsız olaraq huşunu itirərsə və ya qadın heyz görərsə) həmin namazın qəzası ona vacib olur.

Hətta namaz vaxtı çatdıqda vəzifəsinə uyğun olaraq namazı bir qüsl və ya dəstəmazla qıla bildiyi halda qılmamışdırsa, lakin namazın vaxtı digər şərtlərin (məsələn, mübah paltar tapmaq, qibləni təyin etmək, namaz qılanın paltarının və bədəninin pak olması) əldə edilməsi üçün məhduddursa, vacib ehtiyata əsasən, namazın qəzasını qılmalıdır.

Həmçinin, namazın vaxtı gəlib çatarsa, qüsl və ya dəstəmaz üçün kifayət edəcək qədər vaxtı yoxdursa, lakin mükəlləf təyəmmümlə bir namaz qılmaq imkanına malik olmasına baxmayaraq, qılmamışdırsa (digər şərtlərin əldə edilməsi üçün kifayət edəcək vaxtın olub-olmamasından asılı ol-

¹ “Namazın ümumi məsələləri” fəslinə, “Uşaqların buluğ həddinə çatmadan namaza hazırlamaq” mövzuna, habelə, ikinci cildə, “Oruc” fəslinə, 4-cü məsələyə müraciət olunsun.

mayaraq) vacib ehtiyata əsasən, o namazın qəzasını etməlidir.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, mükəlləf namazı tez və ya yavaş qılmaqda, sağlamlıq və ya xəstəlikdə, səfər və ya vətəndə olduqda və ya digər işlərdə öz halını nəzərə almalıdır. Məsələn, namazın tez qılınması dözə bilməyəcəyi həddə onun üçün çətin olan xəstə və namazı tez qıla bilən sağlam şəxs bu hökmdə öz halını nəzərə almalıdır.

Həmçinin hədəsdən pak olmaqdan (vəzifəsinə uyğun olaraq qüsl, dəstəmaz və ya təyəmmüm) başqa digər namaza hazırlıq işləri onun üçün hazır olarsa, vətəndə olduğu halda zöhrün əvvəlindən (vəzifəsinə uyğun olaraq,) qüsl, dəstəmaz və ya təyəmmümlə dörd rəkətli namaz qılmaq üçün kifayət edəcək qədər vaxtın keçməsi, ondan sonra isə vəzifəsini (namaz qılmaq) yerinə yetirməyə mane olacaq üzlərdən birinin yaranması ilə namazın qəzası ona vacib olur. Müsafir olduğu halda isə, zöhrün əvvəlindən (vəzifəsinə uyğun olaraq,) qüsl, dəstəmaz və ya təyəmmümlə iki rəkətli namaz qılmaq üçün kifayət edəcək qədər vaxtın keçməsi kifayətdir.

Məsələ 1846. Namaz vaxtında, hərçənd sonunda vəzifəni yerinə yetirməsinə mane olan üzlər aradan qalxarsa (məsələn, dəli ağıllanarsa, bülüğ həddinə çatmayan uşaq yetkin olarsa, ixtiyarsız huşdan gedən şəxs özünə gələrsə, yaxud qadın heyz və ya nifas qanından paklanarsa, yaxud da kafir müsəlman olarsa), namazı tamamilə və ya hətta onun bir rəkətini qılmaq üçün vaxtı qaldığı halda namazı qılmazsa, qəzasını yerinə yetirməlidir.

Lakin vaxt məhdudluğu səbəbilə vəzifəsi təyəmmüm olduğu,² yaxud mübah geyim tapması, qiblə istiqamətini təyin etməsi, namaz qılanın bədən və paltarının pak olması kimi digər şərtlərin hazırlanması üçün kifayət edəcək qədər vaxt olmadığı üçün namazın qəzasının qılınması lazım ehtiyata əsasəndir.

Məsələ 1847. İnsanın vəzifəsi namaz vaxtının sonuna kimi iztirari namaz (namazı oturaq halda, yaxud uzanmış vəziyyətdə qılmaq və ya ruku və səcdəni baş işarəsi ilə yerinə yetirmək) olarsa, lakin o, vəzifəsinə uyğun əməl etməyib namazı qılmazsa, yaxud qıldığı namaz şəri baxımdan batil

¹ Başqa bir səbəbdən fərdin vəzifəsi təyəmmüm etmək olarsa, məsələn, su onun üçün zərərlidirsə, lakin vəzifəsini yerinə yetirməsinə mane olan üzlərlə üzləşməkdən öncə namazını təyəmmümlə qıla bildiyi halda qılmazsa, digər şərtlərin hazırlanması üçün vaxt olduğu halda namazın qəzasını qılmalıdır, digər şərtlərin hazırlanması üçün vaxt olmadıqda isə vacib ehtiyata əsasən həmin namazın qəzasını etməlidir.

² Lakin başqa bir səbəbdən fərdin vəzifəsi təyəmmüm etmək olarsa, məsələn su onun üçün zərərlidirsə, təyəmmüm, digər şərtlərin əldə edilməsi və hətta bir rəkət olsa belə, namaz qılınması üçün vaxt olarsa, qəza namazının vacibliyi burada fətva əsaslanır.

hesab olunarsa, qəzasını qılmaq istədiyi zaman üzrü aradan qalxarsa, namazın qəzasını ixtiyari və normal şəkildə, məsələn, ayaq üstə, adi qaydada rüku və ya səcdə edərək qılmalıdır.

Məsələ 1848. Əgər insan dəstəmaz və ya qüsl edə bilməyən, sonradan üzrünün aradan gedəcəyinə ümid edən və onun aradan getməsindən məyus olmayan şəxs vacib ehtiyata əsasən vacib qəza namazlarını təyəmmümlə qıla bilməz.

Lakin üzrünün aradan getməsi ilə bağlı ümüdünü itirərsə, qəza namazlarını təyəmmümlə qıla bilər. Ancaq üzrü təsadüfən aradan qalxdığı halda vacib ehtiyata əsasən o namazları vəzifəsinə uyğun olaraq, dəstəmaz və ya qüslə yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1849. Şəri vəzifəsi təyəmmüm deyil, cəbirə dəstəmazı olan şəxs hətta sonradan üzrünün aradan gedəcəyini bilsə də, qəza namazlarını cəbirə dəstəmazı ilə qıla bilər.

Məsələ 1850. 1848-1849-cu məsələlərdə qeyd olunanlardan başqa bir üzrü olan və adi qaydada namaz qıla bilməyən şəxs sonradan üzrünün aradan getməsindən əmin və ya arxayın olarsa, vacib ehtiyata əsasən, səbr etməli və qəza namazlarını üzrü aradan getdikdən sonra qılmalıdır. Amma üzrünün aradan getməsindən əmin və ya arxayın olmazsa, hətta onun aradan getməsinə şəkk edərsə, həmin halda hazırkı vəziyyətinə uyğun şəkildə qəza namazını qılması caizdir.

Lakin hər iki halda sonradan üzrü aradan getdikdə vacib ehtiyata əsasən qəza namazını yenidən qılmalıdır. Amma üzrü qeyri-rüknlərlə bağlı olduğu surətdə qəza namazı doğrudur və yenidən qılmasına ehtiyac yoxdur.

Misal üçün, mükəlləf dilində olan eyb səbəbilə namazın Həmd və surəsini doğru tələffüz etməkdə aciz olarsa və ömrünün sonuna kimi üzrünün aradan qalxmayacağından əmin və ya arxayın olarsa, yaxud onun aradan qalmasına dair şəkk edərsə, qəza namazlarını mövcud vəzifəsinə uyğun qılması caizdir, üzrü təsadüfən aradan getdiyi halda isə qəza namazlarını yenidən qılmasına ehtiyac yoxdur.

Lakin hər hansı bir üzr səbəbilə ixtiyari şəkildə rüku və səcdələri yerinə yetirməkdə aciz olan şəxs ömrünün axırına kimi üzrünün aradan qalxmayacağını bilərsə, yaxud üzrünün aradan qalxmasına şəkk edərsə, qəza namazlarını mövcud vəzifəsinə uyğun qılması, məsələn, onları ayaq üstə qılması, rüku və səcdələri baş işarəsi ilə yerinə yetirməsi caizdir. Lakin təsadüfən üzrü aradan qalxdığı surətdə vacib ehtiyata əsasən, onları yenidən yerinə yetirməlidir.

ATANIN (BÖYÜK OĞULA VACIB OLAN) QƏZA NAMAZI

Məsələ 1851. Əgər ata namazını qılmazsa, qeyd ediləcək şərtlər daxilində ehtiyata əsasən, böyük oğula vacibdir ki, onun vəfatından sonra həmin namazı qılsın, yaxud onun üçün əcir (muzdlu) tutsun.

Atanın qəza namazının böyük oğula vacib olmasının şərtləri

Birinci şərt: Atanın namazı üzrlü səbəbdən qılmaması

Məsələ 1852. Atanın qəza namazı böyük oğula o halda ehtiyata əsasən vacib olur ki, ata onu üzrlü səbəbdən, məsələn, unutduğuna, yaxud yatıb qaldığına görə qılmamışdır və ya qıldığı namazlar hər hansı bir məsələ ilə bağlı məlumatsızlıq səbəbi ilə şəriətə görə batil sayılır. Bu, onun həmin məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol vermədiyi (qasir cahil olduğu) halda aiddir.

Ancaq bəzi namazlarını qəsdən qılmadığı, yaxud öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verdiyi bir məsələni bilmədiyinə görə namazı batil olduğu təqdirdə onun qəzası böyük oğula vacib deyil.

Məsələ 1853. Əgər böyük oğul atasının qəza namazlarının olmasından xəbərdardırsa, lakin onların atasının unutqanlıığı, yatıb qalması kimi üzrlü səbəbdən, yoxsa qəsdən və üzrsüz səbəbdən qılmamasını bilməzsə, bu halda atasının qəza namazlarını qılmaq böyük oğula vacib deyil.

İkinci şərt: Atanın sağlığında namazın qəzasını qılmağa qadir olması

Məsələ 1854. Əgər ata namazın qəzasını (hərçənd, ayaq üstə namaz qıla bilməyən şəxsin oturaq, yaxud uzanmış vəziyyətdə namaz qılması kimi zərurət halları üçün nəzərdə tutulmuş qaydada qılmaqla olsa belə) qılmağa qadir deyildisə və elə həmin halda vəfat etmişdirsə, onun qəzası bö-

yük oğula vacib deyil.¹

Məsələ 1855. Unutqanlıq və alzheimer xəstəliyinə tutulan, lakin ürfü baxımdan dəli sayılmayan ata unutqanlıq səbəbilə namazını qılmazsa və ya qılmasına baxmayaraq batil sayılarsa, sonradan qəzanı qılmaq iqtidarında olduğu surətdə (məsələn, alzheimer müvəqqəti və ya dövrü olduqda, üzrü aradan getdikdən sonra qəzasını qıla bildiyi halda qılmamışdırsa) vacib ehtiyata əsasən, namazlarının qəzası böyük oğula vacibdir.

Lakin əgər sonradan qılmaq imkanı olmamışdırsa, məsələn, alzheimer şiddətli və daimi olarsa, sözügedən namazların qəzası böyük oğula vacib deyil.

Üçüncü şərt: Atanın onun üçün əcir tutmağı vəsiyyəət etməməsi

Məsələ 1856. Əgər dünyasını dəyişən şəxs namazının (qəzasının) qılınması üçün əcir tutulmasını vəsiyyəət edərsə, vəsiyyəti doğru sayıldığı, məsələn, bunun üçün əmlakının üçdə birindən istifadə etməyi vəsiyyəət etdiyi təqdirdə böyük oğula qəza namazını qılmaq vacib deyil, onun vəsiyyətinə uyğun olaraq qəza namazlarını qılmaq üçün əcir tutmaq vacibdir.

Dördüncü şərt: Böyük oğulun atanın vəfatı zamanı dəli, yaxud həddi-buluğa çatmamış şəxs olmaması

Məsələ 1857. Əgər böyük oğul atasının vəfatı zamanı həddi-buluğa çatmamış şəxs, yaxud dəli olarsa, həddi-buluğa çatdıqda, yaxud əqli sağlamlığı bərpa olduqda atasının namazının qəzasını qılması vacib deyil.

Beşinci şərt: Böyük oğulun şəriətə görə varislik hüququndan məhrum olmaması

Məsələ 1858. Əgər böyük oğul atasını qətlə yetirmək kimi mirasdan məhrum olma səbəblərindən biri ilə əlaqədar olaraq şəriətə görə miras payı əldə etmirsə, onun atasının qəza namazlarını qılması vacib deyil.

¹ Sübh namazını yatıb qalaraq qəzaya verməsini və gün çıxdıqdan sonra elə yuxuda dünyasını dəyişməsinə buna misal göstərmək olar.

Altıncı şərt: Böyük oğulun məlum olması

Məsələ 1859. Əgər böyük oğulun hansı şəxs olduğu məlum deyilsə, atanın namazının qəzası oğullardan heç birinə vacib deyil. Lakin müstəhəb ehtiyat onun namazları öz aralarında bölüşdürmələrini, yaxud onların qılınması üçün püşk atmalarını tələb edir.

Məsələ 1860. Böyük oğul deyərkən atanın vəfatı zamanı sağ olan ən böyük oğul nəzərdə tutulur. Buna əsasən, misal üçün iki oğlu olan, ancaq böyük oğlunu sağlığında itirən bir ata vəfat edərkən sağ olan digər oğlu böyük oğul hesab edilir.

Məsələ 1861. Əkiz olan iki oğuldan daha tez doğulan böyük oğul hesab olunur.¹

Atanın qəza namazı ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1862. Əgər böyük oğul atasının qəza namazı olub-olmadığına şəkk edirsə, ona heç nə vacib deyil.

Məsələ 1863. Əgər böyük oğul atasının qəza namazı olduğunu bilirsə, ancaq onu qılıb-qılmadığına şəkk edirsə (digər şərtlər də mövcud olduğu təqdirdə), ehtiyata əsasən, həmin namazın qəzasını qılması vacibdir.

Məsələ 1864. Atasının bir neçə sübh, yaxud bir neçə zöhr namazının üzrlü səbəbdən qəzası olduğunu bilən, lakin onların sayını bilməyən və ya unudan şəxsin minimum miqdarı qılması kifayətdir, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən onların hamısını qıldığına dair əminlik və arxayınlıq hasil olan miqdarı qılmalıdır.

Məsələ 1865. Atanın qəza namazlarının böyük oğula vacib olması hökmü yövmiyyə (sutka ərzində beş vaxtda qılınan) namazlarla məhdudlaşmır, ayat namazı, təvaf namazı kimi sağlığında ona vacib olan digər namazlara da şamildir.

Ancaq ataya nəzirlə əlaqədar olaraq vacib olan hər hansı bir müstəhəb namazın, həmçinin, ataya əcir tutulması və ya digər hallarla əlaqədar olaraq vacib olan başqa bir şəxsin qəza namazının qılınması böyük oğula vacib deyil.

Məsələ 1866. Böyük oğula atasının qəza namazlarını qılmaq vacib olduqda, onları dərhal yerinə yetirməsi zəruri deyil, lakin onların yerinə ye-

¹ Hərçənd digərinin nütfəsinin daha tez bağlanması fərz olunsaysa belə.

tirilməsində səhlənkarlıq etməməlidir.

Məsələ 1867. Böyük oğuldan başqa bir şəxsin vəfat edənin qəza namazlarını təmənnasız şəkildə qılması səhihdir və onlar böyük oğulun öhdəsindən düşür.

Məsələ 1868. Əgər böyük oğul atasının qəza namazını qılmamış vəfat edərsə, ikinci oğula vacib olan bir şey yoxdur.

Məsələ 1869. Atasının qəza namazlarını qılan böyük oğul namazda şəkk və səhv məsələlərində, habelə, onun hissələri və şərtləri xüsusunda öz vəzifəsinə (təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə) uyğun qaydada əməl etməlidir. Hətta atanın namazlarının qəzasının qılınmasının vacib olub-olmaması məsələsinin özü ilə bağlı da hökm belədir.

Məsələ 1870. Ata böyük oğlu olmadığı halda ölərsə və ya qəza namazının vacib olması üçün lazım olan şərtlər onda mövcud olmazsa, həmin qəza namazları vəfat edənin qızına, nəvəsinə, qardaş və bacısına vacib deyil. Hərçənd vəfat edənin onlardan başqa bir yaxını olmasın.

Lakin vəfat edənin böyük oğlu yoxdursa, müstəhəb ehtiyat budur ki, vərəsəlik sıralarına görə kişilər, kişi olmadığı halda isə vərəsəlik sıralarına görə qadınlar onun qəza namazlarını qılsınlar.

Məsələ 1871. Ananın namazlarının qəzası böyük oğula vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat böyük oğulun ananın qəza namazlarını da atasının qəza namazları üçün izah edilən qaydada qılmasını, yaxud bunun üçün əcir tutmasını tələb edir.

Məsələ 1872. Əgər böyük oğul ananın qəza namazını qılmaq istəyərsə, Həmd və surənin uca, yaxud ahəstə səslə oxumaq məsələsində öz vəzifəsinə uyğun hərəkət edərək anasının sübh, zöhr və işa namazlarının Həmd və surəsinə uca səslə oxumalıdır.

CAMAAT NAMAZI

Camaat namazı ilə əlaqədar ümumi hökmlər

Məsələ 1873. İnsanın gündəlik namazları camaatla qılması müstəhəbdir. Mötəbər hədislərdə deyilir ki, camaatla qılınan namaz fərdi qaydada qılınan namazdan iyirmi beş qat daha fəzilətlidir. Sübh, məğrib və işa namazlarının camaatla qılınması, xüsusən, məscidin qonşuluğunda yaşayan və məscidin azan səsinə eşidən şəxs üçün daha çox tövsiyə edilmişdir.

Həmçinin, digər vacib namazların da camaatla qılınması müstəhəbdir. Lakin vacib ehtiyata əsasən, təvaf namazı, Günəş və Ay tutulması istisna olmaqla, digər səbəblərlə əlaqədar olaraq qılınan ayat namazının camaatla qılınması doğru deyil.

Həmçinin imam və məmumun namazının növü fərqli olduqda camaat namazı şəri baxımdan doğru deyil, məsələn, gündəlik namaz üçün ayat, yaxud təvaf namazına və əksinə qoşulmaq olmaz.

Məsələ 1874. İnsanın namazı camaatla qılmaq üçün bir qədər gözləməsi müstəhəbdir. Camaatla qılınan qısa namaz fərdi qaydada qılınan uzun namazdan daha üstündür. Həmçinin, camaat namazı vaxtın başlanğıcında fərdi qaydada (yəni təkbəsinə) qılınan namazdan daha üstündür. Ancaq fəzilət vaxtından başqa vaxt qılınan camaat namazının fəzilət vaxtında qılınan fərdi namazdan üstün olması məlum deyil.

Məsələ 1875. Etinasızlıq səbəbi ilə camaat namazında iştirak etməmək caiz deyil və insana üzrlü səbəb olmadan camaat namazını tərk etmək yaraşmır.

Məsələ 1876. Əgər imam, yaxud məmum camaatla qıldığı namazı təkrar camaatla qılmaq istəyərsə, hərçənd müstəhəbliyi sabit olmasa da, həmin namazın rəcaən (savab ümidi ilə) yenidən qılınmasına bir əngəl yoxdur. Vacib namazını qılmayan məmumun namazını ikinci dəfə qılan imama qoşulmasına da rəcaən əngəl yoxdur. Lakin vacib ehtiyata əsasən, mə-

mum bu namazla kifayətlənə bilməz.¹

Məsələ 1877. Namazda onun batil olmasına səbəb olacaq qədər vasvasılıq edən və yalnız namazını camaatla qıldığı təqdirdə vasvasılıqdan yaxa qurtaran şəxs namazı camaatla qılmalıdır.²

Məsələ 1878. Əgər ata, yaxud ana övladından namazı camaatla qılmağı tələb edirsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazı camaatla qılmalıdır. Əlbəttə, əgər valideynin tələbi və qadağası övlada qarşı qayğısından irəli gəlsə və buna qarşı çıxmaq onların narahatçılığına səbəb olarsa, övladın qarşı çıxması haramdır.

Məsələ 1879. Camaat namazı təşkil olunduqda müstəhəbdir ki, namazını fərdi qaydada qılan şəxs onu yenidən camaatla qılsın və əgər o, sonradan birinci namazının batil olduğunu başa düşərsə, ikinci namazı kifayətdir.

Məsələ 1880. İmam gündəlik namazı qılarkən gündəlik namazların is-tənیلən birini ona qoşularaq qılmaq olar.

Məsələ 1881. İmamın əda və ya qəza namazı qılmasından asılı olmayaaraq, qəza namazını camaatla qılmaq olar, hər ikisinin eyni namaz qılması lazım deyil. Məsələn, sübh namazının qəzasını imamın zöhr və ya əsr namazı ilə qılmağın işkalı yoxdur.

Əlbəttə, imam camaatın qıldığı qəza namazı yəqini olmalıdır. Əgər imam özünün, yaxud başqa bir şəxsin qəzaya getməsi dəqiq olan gündəlik namazını qılırsa, ona qoşulmaq olar. Lakin əgər özünün, yaxud başqa bir şəxsin namazını ehtiyatən qılırsa, vacib ehtiyata əsasən, ona qoşulmaq caiz deyil. Lakin məmumun da namazını ehtiyatən qılması və imamın ehtiyat səbəbinin məmumun da ehtiyat səbəbi olması, məsələn, hər ikisinin birgə qıldıkları bir namazda, yaxud əvvəlki namazlarda qiblə xüsusunda səhvə yol verməsi ehtimalı ilə əlaqədar olaraq onları təkrarən qılması və ya birlikdə dəstəmaz aldıkları suyun nəcis olması ehtimalı ilə əlaqədar olaraq, namazı yenidən qılması,³ yaxud birlikdə namaz qıldıkları yerin qəsbə yer

¹ Həmçinin, namazını iki məkanda, məsələn, məscid, sonra isə məktəbdə qılmaq istəyən imam fərdi namaz niyyəti ilə məsciddə qıldıqda məmumlar ona camaat namazı niyyəti ilə iqtida edərsə, sonra o, məktəbdə camaat namazı niyyəti ilə namaz qılırsa, bu iş şəri baxımdan sabit olmamışdır və hökmü məsələdə qeyd olunduğu kimidir.

² Namazı camaatla qılmaq xüsusunda 1892-ci məsələdə qeyd edilən məqamı nəzərə almalıdır.

³ Həmçinin əgər iki nəfər məsələn, “Ğayril məğzubi ələyhim vələzzallin” ayəsində “zad” hərfinin doğru tələffüzündə şəkk edərsə və iki tələffüzün eyni keyfiyyətdə olması məlum olmazsa, onlardan birinin doğru, digərinin isə yanlış tələffüz etmək ehtimalı mövcuddursa, bu halda onlardan birinin digərinə iqtida etməsi işkallıdır. Lakin onlardan hər ikisinin “zad” hərfini eyni keyfiyyətdə tələffüz etməsinin məlum olmasına baxmayaraq, onun doğru olması

olması ehtimalı ilə əlaqədar olaraq həmin namazı yenidən qılması kimi hallar istisnadır. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər məmumun ehtiyatı üçün imamın ehtiyat səbəbi ilə yanaşı başqa səbəb, yaxud səbəblər də olarsa, yəni də bu namazda ona qoşula bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər imam və ya məmum (məmumlar) bir meyit üçün ehtiyatən qəza namazı qılarsa, hamısının ehtiyat səbəbinin eyni olması lazım deyil, həmin meyitin qəza namazı niyyəti ilə namaz qılmaları kafidir.¹

Əgər məmum imamın qıldığı qəza namazının dəqiq qəzaya gedən, yoxsa ehtiyatən qılınan namaz olduğunu bilməzsə, onun imam camaatın dəqiq qəzaya gedən namazı olmasına dair məntiqli ehtimal verərsə, araşdırması vacib deyil.

Məsələ 1882. Qəza namazını ehtiyatən qılan məmum (yəni, vacib ehtiyata, yaxud müstəhəb ehtiyata əsasən) lazım ehtiyata əsasən, camaat namazının sıralarını birləşdirən vasitəçi ola bilməz. Lakin ehtiyatən qəza namazı qılan məmumun özü kimi ehtiyat namazı qılan şəxs üçün vasitə olması, yaxud imam və məmumların bir meyitin qəza namazı qılması halı istisnadır və onların hər ikisinin izahı öncəki məsələdə qeyd olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, qəza namazı qılmaq istəyən, lakin onun imama bağlanması vasitə olan şəxslərin namazının qəza olması dəqiq olan, yoxsa ehtiyatən qılınan qəza namazı olmasını bilməyən, lakin namazların dəqiq qəza olmasına ağıllı ehtimal verən məmumun onlardan nəsə soruşması, yaxud bu barədə araşdırma etməsi lazım deyil.

Məsələ 1883. İnsan əvvəldən müstəhəb olan bir namazı camaatla qıla bilməz (əlbəttə, bu hökm bəzi hallarda vacib ehtiyata əsaslanır). Lakin yağış yağması üçün qılınan istisqa namazını camaatla qılmaq olar. Həmçinin, vacib olub müəyyən bir səbəbdən müstəhəbə çevrilən namazı camaatla qılmaq olar. Məsələn, imamın insanların arasında olduğu dövrdə vacib olan və onun qaib olmasına görə müstəhəb olan fitr və qurban bayramı namazları bu qəbildəndir.

ilə əlaqədar şəkkə düşərlərsə, namazlarını ehtiyatən yenidən qılmaq istədikdə bir-birinə iqtida etmələrinin iradı yoxdur.

¹Əlbəttə, camaat namazının digər doğruluq şərtlərinə riayət etməkdən əlavə, qəza namazının da doğruluq şərtlərinə riayət olunmalıdır. Məsələn, vəfat edənin bir günlük qəza namazı olduqda, imam həmin meyitin zöhr namazının qəzasını qıldıqda məmum həmin günü əsr namazını, yaxud imam meyitin məğrib namazını, məmum isə həmin meyitin işa namazını qılarsa, məmumun namazı doğru deyil.

Məsələ 1884. Əgər insan imamın qıldığı namazın gündəlik, yoxsa müstəhəb namaz olduğunu bilmirsə, ona qoşula bilməz.

Qiraət və zikrlərin məmum tərəfindən oxunması ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 1885. Məmum Həmd və surə istisna olmaqla¹ namazın digər zikrlərini özü oxumalıdır.

Məsələ 1886. Məmum sübh, məğrib və işa namazlarının birinci və ikinci rəkətlərində Həmd və surənin qiraəti zamanı imamın səsinə eşidirsə, hərçənd sözləri ayırd edə bilməsə də, Həmd və surəni oxumamalıdır. Əgər imamın səsinə eşitmirsə, Həmd və surəni oxuması müstəhəbdir.

Lakin gərək ahəstə səslə oxusun. Hətta “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”-ini də, vacib ehtiyata əsasən, ahəstə səslə oxumalıdır. Səhvən, yaxud bu məsələni bilmədiyinə görə uca səslə oxuyarsa, namazı doğrudur.

Məsələ 1887. Əgər məmum imamın oxuduğu Həmd və surənin bəzi sözlərini eşidirsə, eşitmədiyi hissəni özü oxuya bilər.

Məsələ 1888. Əgər məmum səhvən Həmd və surəni oxuyarsa, yaxud eşitdiyi səsin imamın səsi olmadığını zənn edərək Həmd və surəni oxuyarsa və sonradan imamın səsi olduğunu başa düşərsə, namazı doğrudur.

Məsələ 1889. Əgər məmum imamın səsinə eşidib-eşitmədiyinə şəkk edirsə, yaxud bir səs eşidirsə və onun imamın, yoxsa başqa bir şəxsin səsi olduğunu bilmirsə, Həmd və surəni oxuya bilər.

Məsələ 1890. Məmum zöhr və əsr namazlarının birinci və ikinci rəkətlərində, vacib ehtiyata əsasən, Həmd və surəni oxumamalıdır və onların yerinə zikr deməsi müstəhəbdir.

Məsələ 1891. Məmumun birinci və ya ikinci rəkəti imamın üçüncü və dördüncü rəkəti olarsa, məmumun vəzifəsi Həmd və surəni oxumaqdır və onu ahəstə səslə oxumalı, hətta “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”-i də vacib ehtiyata əsasən, ahəstə səslə deməlidir. Səhvən və ya məsələdən xəbərsizlik səbəbilə onu yüksək səslə oxuyarsa, namazı doğrudur.

Camaat namazının doğru olmasının şərtləri

Camaat namazının doğru olmasının qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək on bir şərti vardır:

¹ Əlbəttə, məmumun bir və ya bir neçə rəkət gecikməsi kimi bəzi hallarda qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək qaydada Həmd və surəni də oxumaq vacibdir.

Birinci şərt: Məmumun imama qoşulmaq niyyəti olmalıdır

Məsələ 1892. Camaat namazının doğru olmasının şərti budur ki, məmumun imama qoşulmaq (iqtida etmək) niyyəti olsun. Əgər məmumun imama qoşulmaqda məqsədi uca Allaha yaxınlaşmaq olarsa, kafidir.

Ancaq əgər onun imama qoşulması vəsvəsədən qurtulmaq, yaxud namazın qılınmasının onun üçün asan olması kimi başqa bir məqsəddən irəli gəlsə, bu məqsəddə də Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olduğu təqdirdə camaata qoşulması doğrudur. Lakin bu məqsəddə Allaha yaxınlaşmaq niyyətinin olmadığı təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, camaatla qıldığı namazı doğru deyil. Hərçənd fərdi namazın vəzifələrinə uyğun əməl etdiyi surətdə namazı doğrudur.

Məsələ 1893. Üç yerdən başqa vaxtlarda imamın camaat namazı niyyəti etməsi lazım deyil:

- a. Cümə namazında;
- b. Vacib olduğu zaman Fitr və Qurban bayramı namazında;
- c. Əvvəl fərdi şəkildə və ya camaatla qıldığı namazı yenidən camaatla qıldıqda;

Məsələ 1894. İmam camaat namazının fəzilət və savabından bəhrələnmək istəyərsə, Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə camaat namazı niyyəti etməlidir. Əgər onun imaməti başqa məqsəddən, məsələn, dünyəvi məqsədlərdən irəli gəlsə, bu məqsəddə də Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olduğu təqdirdə camaat niyyəti doğrudur. Lakin bu məqsəddə Allaha yaxınlaşmaq niyyətinin olmadığı təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, camaatla qıldığı namazı doğru deyil. Hərçənd fərdi namazın vəzifələrinə uyğun əməl etdiyi surətdə namazı doğrudur.¹

Məsələ 1895. Fərdi şəkildə namaz qılmaqla məşğul olan şəxs namaz əsnasında təşkil olunan camaat namazına qoşula və niyyətini camaat namazına dəyişə bilməz. Camaat namazına qoşulma niyyəti namazın əvvəlindən olmalıdır.

İkinci şərt: İmam və məmum arasında, həmçinin, məmum və onunla imam arasında vasitə olan digər məmum arasında maneə olmamalıdır

Məsələ 1896. Camaat namazının doğruluğunun ikinci şərtində nəzərdə tutulan maneə onları bir-birindən ayıran hər hansı bir şeydir. İstər bu

¹ Sözügedən halda məmumlara camaat namazının hökmü şamil olunur.

maneə pərdə, divar¹ və bu qəbildən olan şeylər² kimi onların bir-birini görməsinə əngəl olsun, istərsə şəffaf və rəngsiz şüşə kimi əngəl olmasın. Beləliklə, əgər namazın bütün, yaxud bəzi hallarında imam və məmum, yaxud məmum və onunla imam arasında qoşulma vasitəsi olan digər məmum arasında belə bir maneə olarsa, camaat namazı batil olacaqdır.

Əlbəttə, təqribən bir qarış və ya həmin ölçüdə qısa bir maneənin olmasının iradə yoxdur. Həmçinin, maneə qismində, yuxarı mərtəbələrdə qoruyucu və çökmə riskinin azaldılması məqsədilə tikilən, hündürlüyü az, məsələn, bir metrlik olan şaquli sütunların olmasının işkalı yoxdur.³ Lakin yuxarı mərtəbələrdə qoruyucu qismində üfüqi maneələrin olması işkallıdır.

Qadınlar sonrakı məsələdə qeyd ediləcəyi kimi bu hökmdə istisna təşkil edir.

Məsələ 1897. Əgər imam kişi, məmum isə qadın olarsa, həmin qadın və imam arasında, yaxud həmin qadın və onun imama qoşulma vasitəsi olan digər bir kişi məmum arasında şüşə və bu qəbildən olan bir maneə olarsa, namaza xələl gəlmir.⁴ Lakin qadınlardan ibarət cərgələr arasında, həmçinin, imam və məmumun hər ikisinin qadın olduğu halda maneənin mövcudluğu ilə əlaqədar hökmlər eynilə kişilərin camaat namazında maneənin varlığı ilə əlaqədar hökmlər kimidir.

Məsələ 1898. Əgər namaza başladıqdan sonra məmum və imam arasında, yaxud məmum və onun imama qoşulmasına vasitə olan şəxs arasında pərdə asılırsa, yaxud başqa bir maneə yaranarsa, camaat namazı batil olur və məmum təkbəsinə namaz qılan şəxsin vəzifəsinə uyğun hərəkət etməlidir. Əlbəttə, artıq qeyd edildiyi kimi qadın bu hökmdə istisna təşkil edir.

Məsələ 1899. Sabit olmayan, bir anlıq maneənin varlığının, məsələn namaz sıraları arasından bir şəxsin keçməsinin işkalı yoxdur. Lakin bir neçə nəfər bir-birinin ardınca və fasiləsiz şəkildə namaz sıraları arasından ke-

¹ Əlbəttə, millərinin arasında boşluq olan və camaat namazının sıralarının tənzimlənməsi üçün istifadə olunan bəzi barmaqlıq növləri kimi əşyaların maneə sayılması vacib ehtiyata əsasəndir.

² Hətta namaz qılanlardan sayılmayan orta hündürlüklü (ayaq üstə və ya oturan halda) bir insanın fasilə salması da maneənin nümunələrindən biri hesab olunur.

³ Burada çökmə təhlükəsinin qarşısını almaq və qorumaq üçün istifadə olunan normal ölçü nəzərdə tutulur, lakin əgər divar kimi uca və hündür olarsa, maneə hesab olunur.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, qadın məmumların olduğu məkən yuxarı və ya eyni mərtəbədə imam və ya kişi məmumların olduğu məkandan tamamilə ayrı olarsa və onlar imamın yalnız səsinə mikrofon vasitəsilə eşidərsə, imama qoşulmağın doğru olması işkallıdır. Əlbəttə bu, camaat namazında lazımi fasiləyə riayət olunduğu hala aiddir, əks halda, fətvaya əsasən səhih deyil.

çərsə, maneənin hökmü şamil olunur.

Məsələ 1900. Əgər hər hansı bir maneənin mövcudluğu deyil, birinci cərgənin uzun olması səbəbi ilə cərgənin iki tərəfində duran şəxslər imamı görmürlərsə, ona qoşula bilərlər. Həmçinin, əgər digər cərgələrin də hər hansı birinin uzun olması səbəbi ilə onun iki tərəfində duran şəxslər qarşılarındakı cərgəni görə bilmirlərsə, qoşula bilərlər.

Məsələ 1901. Əgər camaat namazının cərgələri məscidin açıq olan qapısından qatarsa, qapının astanasında və bir cərgənin arxasında duran, özü ilə məscidin içində olan qarşısındakı cərgə arasında maneə olmayan məmumun, həmçinin, onun arxasında qoşulanların camaat namazı doğrudur.

Hətta məscidin qapısından çöldə təşkil olunan cərgənin iki tərəfində duran və başqa bir məmum vasitəsi ilə camaata qoşulanların da camaat namazı, hərçənd öz qarşılarındakı məscidin daxilində olan cərgənin fərdlərindən heç birini aralarındakı maneə (məscidin divarı) səbəbi ilə görə bilməyərsə də, doğrudur. Ümumiyyətlə, camaat namazının doğru olması üçün məmumun önündəki cərgədən ən azı bir nəfəri görməsi şərt deyil və qoşulma kifayətdir.

Məsələ 1902. Sütünün arxasında duran şəxs əgər sağ, yaxud sol tərəfdən başqa bir məmum vasitəsi ilə imama qoşulmuş vəziyyətdə deyilsə, camaat namazında iştirak edə bilməz. Lakin sağ, yaxud sol tərəfdən imama qoşulduğu təqdirdə hərçənd qarşısındakı cərgənin məmumlarından heç birini görə bilməsə də, iştirak edə bilər.

Üçüncü şərt: İmamın durduğu yer məmumun yerindən hündür olmalıdır

Məsələ 1903. Camaat namazının doğru olmasının şərtlərindən biri budur ki, imamın durduğu yer məmumun durduğu yerdən hündür olmasın. Əgər imamın durduğu yer məmumun durduğu yerdən cüzi hündür olarsa, namaza xələl gəlmir. Həmçinin, əgər yer kələ-kötür olarsa və imam hündür olan tərəfdə durarsa, yerin kələ-kötürlüyü həddən ziyadə olmadığı və hamar yer deyilə biləcək bir yer olduğu halda maneəsi yoxdur.

Məsələ 1904. Əgər məmumun yeri imamın yerindən hündür olarsa, namaza xələl gəlmir. Lakin əgər “camaat halında toplaşmışlar” deyilməyəcək qədər hündür olarsa, camaat namazı doğru deyil.

Dördüncü şərt: Məmum imamdan qabaqda durmamalıdır

Məsələ 1905. Məmum kişi və ya qadın, yaxud bir və ya bir neçə nəfər olmasından asılı olmayaraq, imamdan öndə durmamalıdır. Hətta əgər camaat namazında birdən artıq sayda kişi məmum iştirak edirsə, vacib ehtiyata əsasən, imamla eyni sırada durmamalı, bir miqdar geridə dayanmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, imamın arxasında durmalıdırlar.

Lakin əgər kişi məmum bir nəfər olarsa, imamla eyni sırada durması namaza xələl gətirmir və müstəhəb ehtiyata əsasən, onun rüku, səcdə və oturma yeri də imamınkindən öndə olmamalıdır.

Məsələ 1906. Əgər məmum qadın, imam isə kişi olarsa, vacib ehtiyata əsasən, qadın məmum imamdan arxada durmalıdır və bu məsafə fərqi ən azı o qədər olmalıdır ki, onun səcdə yeri imamın dizlərinin səcdə halında dəydiyi yerə paralel düşsün. Müstəhəb ehtiyatın tələbi isə budur ki, qadının səcdə yeri imamın durduğu yerin tamamilə arxasına düşəcək şəkildə arxada olsun.

Həmçinin, əgər qadın məmumun imama qoşulma vasitəsi kişi məmumdursa, vacib ehtiyata əsasən, qadın məmum ən azı səcdə yeri kişi məmumun dizlərinin səcdə halında dəydiyi yerə paralel düşəcək qədər ondan arxada durmalıdır. Müstəhəb ehtiyatın tələbi isə budur ki, qadının səcdə yeri kişi məmumun durduğu yerin tamamilə arxasına düşəcək şəkildə ondan arxada olsun.

Məsələ 1907. Əgər imam və məmumun hər ikisi qadın olarsa, vacib ehtiyata əsasən, imam və birinci cərgənin məmumları bir sıra durmalı və imam başqalarından öndə durmamalıdır.

Məsələ 1908. Əgər məmum bir kişi olarsa, imamın sağ tərəfində durması müstəhəbdir. Əgər bir qadın olarsa, yenə də imamın sağında durması müstəhəbdir, lakin lazım ehtiyata əsasən, imamdan ən azı səcdə yeri onun dizlərinin səcdə halında dəydiyi yerə paralel düşəcək qədər arxada durmalıdır. Müstəhəb ehtiyatın tələbi isə budur ki, qadının səcdə yeri imamın durduğu yerin tamamilə arxasına düşəcək şəkildə arxada olsun.

Məsələ 1909. Əgər məmumlar bir kişi və bir qadın, yaxud bir kişi və bir neçə qadın olarsa, müstəhəbdir ki, kişi imamın sağ tərəfində, qadın, yaxud qadınlar isə imamın arxasında dursun. Ehtiyata əsasən, qadın məmumların imamdan və kişi məmumdan ən azı əvvəlki məsələdə izah edilən qədər arxada durması lazımdır.

Məsələ 1910. Əgər məmumlar bir neçə kişi və bir, yaxud bir neçə qa-

dın olarsa, müstəhəbdir ki, kişilər imamın durduğu yerdən bir qədər arxada, hətta imamın tam arxasında, qadınlar da kişilərin arxasında dursunlar və qadının, yaxud qadınların imamdan ehtiyata əsasən, azı nə qədər arxada durmalı olması 1908-ci məsələdə izah edilmişdir.

Məsələ 1911. Məscidul-həramda qılınan camaat namazında bütün sıralar imamın arxasında təşkil olunarsa və camaat namazının digər doğruluq şərtlərinə riayət olunarsa, işkalı yoxdur. Lakin Kəbə evinin ətrafında dairəvi şəkildə qılınan camaat namazı işkallıdır və durduğu yerdə imamdan öndə olan məmumun namazı işkallıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, indiki dövrdə Məscidul-həramda dairəvi şəkildə təşkil olunan camaat namazlarında on iki imam şüəsi olmayan şəxsin arxasında namaz qılmaqla bağlı mötəbər şərtlərə riayət etməklə iştirak etmək olar.¹

Beşinci şərt: Camaat namazının cərgələri arasında qoşulma qaydasında olmalıdır

Məsələ 1912. Camaat namazında məmumla imam arasındakı məsafə insanların nəzərinə çox olmamalıdır. Hətta vacib ehtiyata əsasən, məmumun səcdə yeri ilə imamın durduğu yer arasında ən iri normal addımdan² artıq məsafə olmamalıdır.

Bu hökm insanın qarşısında duran və vasitəsi ilə imama qoşulduğu məmumla arasındakı məsafəyə də şamildir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, məmumun durduğu yer ilə imamın, yaxud qarşısındakı şəxsin durduğu yer arasında insanın səcdə halındakı boy ölçüsündən artıq məsafə olmamalıdır.

Məsələ 1913. Əgər məmum ön tərəfdən imama qoşulmamışdursa, lakin sağ, yaxud sol tərəfində camaat namazında iştirak edən bir şəxs vasitəsilə imama qoşulmuşdursa, məmum və onun imama qoşulmasına vasitə olan şəxs arasındakı məsafə insanların nəzərinə çox olmamalıdır. Hətta, lazım ehtiyata əsasən, onun sağ, yaxud sol tərəfində camaata qoşulmuş şəxslə arasında ən iri normal addımdan artıq məsafə olmamalıdır.

Məsələ 1914. Əgər məmum digər məmumlar vasitəsi ilə imama qoşulmaq istəyirsə, imama özünün ön, sağ və sol tərəfindəki məmumlar vasitə-

¹ O şərtlərdən biri budur ki, namaz qılan şəxs öz namazının Həmd və surəsini hərçənd ahəstə səslə olsa belə, oxumalıdır.

² Buna əsasən, təqribən 1 metr 20 santimetr məsafədə fasilənin olmasının işkalı yoxdur və iki metr məsafədə fasilənin olması işkallıdır.

silə qoşulması mümkündür, lakin öz arxasındakı məmum vasitəsilə qoşula bilməz. Həmçinin, məmumun üç tərəfdən (ön, sağ və sol tərəflərdən) imama qoşulmasına gərək yoxdur, bir tərəfdən qoşulma kifayətdir.

Məsələ 1915. Əgər namaz əsnasında məmum və imam, yaxud məmum və onun imama qoşulmasına vasitə olan şəxs arasında həddən ziyadə məsafə yaranarsa, məmumun imamla əlaqəsi kəsilir və namaz fərdi namaza çevrilir. Hətta əgər bir iri addımdan artıq məsafə yaranarsa, hərçənd həddən ziyadə məsafə sayılmasa da, vacib ehtiyata əsasən, məmumun namazı fərdi namaza çevrilir və namazını fərdi namaz niyyəti ilə davam etdirə bilər.

Məsələ 1916. İmamın təkbirət əl-ehramından sonra əgər imama qoşulmaq üçün vasitə olan ön cərgədəki bəzi şəxslər namaza hazırdırlarsa və tezliklə təkbir deyəcəklərsə, hərçənd onlar hələ təkbir deməmiş olsa belə, sonrakı cərgədə duran namaz kılan təkbir deyə bilər.

Həmçinin, əgər məmum birinci cərgədə durmuşdursa, imamın təkbirindən sonra onun imama qoşulmasına vasitə olan məmumlar namaza hazır olduğu və tezliklə təkbir deyəcəkləri təqdirdə təkbiri deyə bilər. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, hər iki halda məmum onun imama qoşulma vasitəsi olan məmumların təkbiri tamamlananadək gözləməli, sonra təkbirət əl-ehramı deməlidir.

Məsələ 1917. Əgər insanın qarşısındakı cərgədə olan bütün şəxslərin namazı başa çatarsa və onlar dərhal başqa bir namaz üçün imama qoşulmazlarsa, arxa cərgədə olan şəxslərlə namazları başa çatan şəxslərdən öncəki cərgədə duran şəxslər arasındakı məsafə insanların nəzərinə çox olarsa, arxa cərgənin camaat namazı batil olur və fərdi namaza çevrilir.

Həmçinin, əgər sözügedən məsafə çox olmazsa, lakin ön cərgədə namazı başa çatan və imama yenidən qoşulmaq niyyəti olmayan şəxslər ürfən maneə hesab ediləcək şəkildə durarlarsa və cərgələr arasında əlaqə bu maneənin mövcudluğu səbəbi ilə tamamilə kəsilərsə, arxa cərgənin camaat namazı batil olur və onların namazı fərdi namaza çevrilir.

Ancaq əgər maneə hesab edilməzsə və məsafə də insanların nəzərinə çox deyilsə, lakin ən iri normal addımdan çoxdursa, arxa cərgənin camaat namazı, vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Məsələ 1918. Əgər insanın önündəki cərgədə olan bütün şəxslərin namazı başa çatarsa və dərhal yenidən camaat namazına qoşularlarsa, ancaq sözügedən məsafə insanların nəzərinə çox olarsa, yaxud hərçənd çox hesab edilməsə də ən iri normal addımdan artıq olarsa, sonrakı cərgənin ca-

maat namazı, vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Məsələ 1919. Əgər camaat namazında qoşulma vasitəsi müməyyiz uşaq olarsa, əgər namaz qılanlar onun namazının batil olub-olmadığını bilmirlərsə, ancaq məntiqli əsaslarla onun namazının doğru olduğunu ehtimal edirlərsə, camaat namazına onun vasitəsi ilə qoşula bilərlər.

Həmçinin, əgər imamı on iki imam şüəsi olan bir camaat namazında qoşulma vasitəsi əhli sünnədən olan bir şəxs olarsa, onun namazı öz məzhəbinə görə düzgün olduğu təqdirdə bu camaat namazına onun vasitəsilə qoşulmaq olar.

Məsələ 1920. Şəri vəzifəsi oturaq halda namaz qılmaq olan¹ şəxs camaat namazı sıraları arasında qoşulma vasitəsi ola bilər və başqa məmurlar onun namazının doğru olması ilə bağlı məntiqli ehtimal verdikdə, camaat namazına qoşulub onu imama qoşulma vasitəsi qərar verə bilərlər.

Məsələ 1921. Əgər namaz qılan onun imama qoşulma vasitəsi olan məmurların namazının batil olduğunu bilir, onların vasitəsi ilə imama qoşula bilməz. Ancaq əgər onların namazının doğru olub-olmadığını bilmirsə, qoşula bilər.

Məsələ 1922. Kişi məmurların camaat namazının imamına qadın məmum, yaxud məmurlar vasitəsi ilə qoşulması kafi deyil.

Məsələ 1923. Əgər camaat namazı qılınan məkana gəlib imamı rükuda görəndə şəxs camaat namazı sıralarına qoşulmaq istədiyi təqdirdə onun başını rükudan qaldıracağından qorxarsa, ya olduğu yerdə imama qoşulmalı, təkbirət əl-ehramı deyib rükuya getməli, ondan sonra rükuda və ya rükudan sonrakı qiyam halında yol getməli, özünü camaat namazı sıralarına çatdırmalı, ya da gözləməli, namazın ruku və səcdəsini oradaca yerinə yetirib ondan sonra növbəti rəkət üçün ayağa qalxdığı halda özünü camaat namazı sıralarına qoşmalıdır.

Lakin camaat namazına qoşulmaq məqsədilə iki səcdə arasında yol getmək işkallıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yol getməyin caiz olduğu hallarda qabağa, geriyyə, sağ və ya sol tərəfə getməsinin fərqi yoxdur. Ehtiyat müstəhəbin tələbinə uyğun olsa da, yol getdiyi zaman ayağını yer üzərində sürüşdürməsi lazım deyil, lakin bu işin bir neçə şərti vardır:

a. Yol getdikdə qiblə istiqamətindən dönməsin;

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insanın şəri vəzifəsi ayağın olmaması və ya fələc kimi üzrlü səbəblərə görə əlil arabası və ya stolda namaz qılmaq olarsa, əlil arabası və ya stolu namaz qılanın işlərindən sayılır və maneə hesab edilmir.

- b. Camaat namazı sıralarından uzaq olmasından başqa, digər camaat namazı ilə bağlı şərtlər, məsələn, maneənin olmaması, imama qoşulmaq istədiyi təqdirdə ondan önə keçməməsi, imamın durduğu yerin məmumun yerindən yüksəkdə olmaması kimi şərtlərə riayət olunsun;
- c. Vacib ehtiyata əsasən yol getdiyi zaman zikr deməsin;
- d. Fasilə imama qoşulmaq adlanmayacaq qədər çox olmasın və ya namazın şəklini pozan, onun batil olmasına səbəb olan, camaat namazı sıralarına doğru getmək insanların nəzərində artıq iş sayılmasına səbəb olmasın.

Altıncı şərt: İmama tabe olmaq, onun ardınca hərəkət etmək lazımdır

Məsələ 1924. Camaat namazında məmumun imama tabe olması, onun ardınca hərəkət etməsi şərtidir. İmamın ardınca hərəkət etməyin vacib olduğu və olmadığı məqamlarla bağlı izahlar növbəti məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 1925. Camaat namazının doğru olması üçün məmumun namazın təkbirət əl-ehramını imamdan öncə deməməsi şərtidir. Həmçinin, eyni zamanda dediyi təqdirdə təkbirət əl-ehramı imamdan öncə başa çatdırma-malıdır. Hətta müstəhəb ehtiyat imamın təkbiri başa çatanadək təkbir deməməyi tələb edir.

Məsələ 1926. Əgər məmum səhvən imamdan öncə salam deyərsə, onun namazı camaat namazı olaraq doğrudur və yenidən imamla birgə salam deməsinə gərək yoxdur. Hətta əgər qəsdən imamdan əvvəl salam deyərsə, namazına xələl gəlmir və camaatla birgə qıldığı namazı doğrudur.

Məsələ 1927. Əgər məmum təkbirət əl-ehramdan başqa namazın digər zikrlərini imamdan öncə deyərsə, namazına xələl gəlmir. Lakin əgər məmum imamın dilindən bu zikrləri eşidirsə və ya imamın nə zaman deyəcəyini bilirsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, imamdan öncə deməməlidir.

Məsələ 1928. Məmum namazda oxunanlar istisna olmaqla rüku, səcdələr, oturma və ayağa qalxma kimi digər əməlləri imamla eyni zamanda, yaxud bir qədər sonra yerinə yetirməlidir və əgər qəsdən imamdan öncə edərsə, yaxud imamdan uzun müddət sonra (tabe olmaq, ardınca hərəkət etmək sayılmayacaq şəkildə) yerinə yetirərsə, namazın həmin hissəsi xüsusunda camaat namazında iştirakı batil olur, hətta vacib ehtiyata əsasən, camaat namazında iştirakı tamamilə batil olur.¹ Lakin əgər namaz qılan tək-

¹ Məmum məsələdən məlumatsız olması səbəbilə tabelik qaydasına riayət etməzsə, qasir cahil olduğu halda qoşulma insanların nəzərində baş tutmuş sayılırsa, işkalı yoxdur. Lakin müqəssir cahildirsə, qəsdən tabe olmayan şəxs hökmündədir.

başına namaz qılanın vəzifəsinə uyğun əməl edərsə, 1938-ci məsələdə izah ediləcək şəkildə namazı doğrudur.

Məsələ 1929. Əgər məmum səhvən imamdan öncə başını rükudan qaldırırsa, qayıdacağı halda imama rükuda çatacağına arxayın olduğu təqdirdə, lazım ehtiyata əsasən, ruku vəziyyətinə qayıdaraq başını imamla birgə qaldırmalıdır və bu halda rükn olan rükunun artıq yerinə yetirilməsi namazı batil etmir.

Əgər qəsdən qayıtmazsa, ehtiyata əsasən, namazı camaat namazı kimi batil olur, lakin 1939-cı məsələdə izah ediləcək şəkildə namazı (fərdi namaz olaraq) doğrudur. Lakin əgər rükuya qayıdarsa və o rükuya çatmamış imam başını qaldırırsa, namazı, vacib ehtiyata əsasən, batildir.

Məsələ 1930. Əgər məmum səhvən başını səcdədən qaldıraraq imamın hələ səcdədə olduğunu görərsə, qayıdacağı halda səcdədə imama çatacağına əmin olduğu təqdirdə, lazım ehtiyata əsasən, səcdə vəziyyətinə qayıtmalıdır. Bu, hər iki səcdədə baş verdiyi təqdirdə də rükn olan iki səcdənin artıq yerinə yetirilməsinə görə namaz batil olmur.

Məsələ 1931. Səhvən imamdan öncə başını səcdədən qaldıran şəxs səcdəyə qayıdarsa və imamın o səcdəyə çatmazdan öncə başını qaldırdığı məlum olarsa, namazı doğrudur. Lakin əgər bu hadisə hər iki səcdədə baş verərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazı batildir.

Məsələ 1932. Əgər məmum səhvən başını rükudan, yaxud səcdədən qaldırırsa və səhvən, yaxud imama çatmayacağını zənn edərək rükuya, yaxud səcdəyə qayıtmazsa, camaat namazında iştirakı və namazı doğrudur.

Məsələ 1933. Əgər məmum səcdədən başını qaldıraraq imamın səcdədə olduğunu görərsə, imamın ilk səcdəsi olduğunu zənn edərək imamla birgə səcdə etmək məqsədi ilə səcdə vəziyyətinə qayıdarsa və imamın ikinci səcdəsi olduğunu başa düşərsə, həmin səcdə onun ikinci səcdəsi hesab olunur.

Əgər imamın ikinci səcdəsi olduğunu zənn edərək səcdəyə gedərsə və imamın birinci səcdəsi olduğunu başa düşərsə, həmin səcdəni imama tabe olmaq, onunla birgə hərəkət etmək niyyəti ilə tamamlamalı və sonra yənidən imamla birgə səcdəyə getməlidir. Hər iki halda, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazı camaatla birgə başa çatdırsın və sonra təkrar qılsın.

Məsələ 1934. Əgər məmum səhvən imamdan öncə rükuya gedərsə, rükunun zikrini vacib olan qədər deməli, sonra, lazım ehtiyata əsasən, başını qaldırmalı və imama tabe olmaq, birgə hərəkət etmək niyyəti ilə onun-

la bərabər rükuya getməlidir. Bu halda ikinci rükuda zikr demək müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Lakin əgər birinci rükuda zikr demək rükuda imamın ardınca hərəkət etməməklə nəticələnərsə (yəni əgər rükunun zikrini deyərsə, başını qaldıraraq imamla birgə rükuya getmək üçün fürsət qalmayacağına), burada onun ardınca hərəkət etməkdən imtina etməli, imam ona çatanadək ruku vəziyyətində qalmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəzifəsi başını qaldıraraq imamın ardınca hərəkət etmək olduğu halda əgər qəsdən geri qayıtmazsa, vacib ehtiyata əsasən, camaat namazında iştirakı doğru deyil, lakin namazı 1938-ci məsələdə izah ediləcək şəkildə doğrudur.

Bu hökmdə məmumun qayıtdığı zaman imamın qiraətinin bir hissəsinə nə çatıb-çatmamasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1935. Əgər məmum səhvən imamdan öncə səcdəyə gedərsə, səcdənin zikrini vacib olan qədər deməli və lazım ehtiyata əsasən, başını qaldırmalı və imamın ardınca hərəkət etmək niyyəti ilə onunla bərabər səcdəyə getməlidir. Bu halda ikinci səcdədə zikr demək müstəhəb ehtiyatın tələbidir.

Lakin əgər birinci səcdədə zikr demək səcdələrdə imamın ardınca hərəkət etməməklə nəticələnərsə, burada onun ardınca hərəkət etməkdən imtina etməli və imam ona çatanadək səcdə vəziyyətində qalmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəzifəsi başını qaldıraraq imamın ardınca hərəkət etmək olduğu halda əgər qəsdən geri qayıtmazsa, vacib ehtiyata əsasən, camaat namazında iştirakı doğru deyil, lakin namazı 1938-ci məsələdə izah ediləcək şəkildə doğrudur.

Məsələ 1936. Əgər imam qunut olmayan bir rəkətdə səhvən qunut tutarsa, yaxud təşəhhüd olmayan bir rəkətdə səhvən təşəhhüd deyərsə, məmum qunut və təşəhhüd deməməlidir, lakin imamdan öncə rükuya gedə, yaxud imam ayağa qalxmamış ayağa qalxa bilməz, əksinə, imamın qunut və təşəhhüdü başa çatanadək gözləməli və namazın qalan hissəsini onunla birgə qılmalıdır.

Məsələ 1937. İmama bir və ya bir neçə rəkət gec qoşulan şəxs ikinci surəni, yaxud qunutunu başa çatdıracağı halda imamın rükusuna çatmayacağını bilirsə, qəsdən ikinci surə, yaxud qunut oxuduğu və rükuya çatmadığı təqdirdə camaat namazında iştirakı həmin hissə xüsusunda (hətta, vacib ehtiyata əsasən, tamamilə) batil olur. Lakin fərdi qaydada namaz qılanın vəzifəsinə uyğun əməl etdiyi təqdirdə namazı doğrudur.

Surənin qiraətinə başlayacağı, yaxud əgər başlamışsa, başa çatdıracağı təqdirdə imamın rükusuna çatacağına arxayın olan şəxs çox uzun çəkməyəcəyi halda, müstəhəb ehtiyata əsasən, surənin qiraətinə başlamalı, yaxud əgər başlamışdırsa, başa çatdırmalıdır. Lakin əgər “imamın ardınca, onunla birgə əməl edir” deyilməyəcək şəkildə çox uzun çəkərsə, başlamamalı və başladığı təqdirdə də başa çatdırmamalıdır. Əks təqdirdə camaat namazında iştirakı həmin hissə xüsusunda, hətta, vacib ehtiyata əsasən, tamamilə batil olacaqdır. Ancaq əgər 1938-ci məsələdə izah ediləcək qaydada təkbəşinə namaz qılanın vəzifəsinə uyğun əməl edərsə, namazı doğrudur.

Yeddinci şərt: Məmun namaz əsnasında üzürlü səbəb olmadan fərdi qaydada namaz qılmaq niyyətinə düşməməlidir

Məsələ 1938. Əgər məmun namaz əsnasında üzürlü səbəb olmadan niyyətini fərdi namaza çevirərsə, vacib ehtiyata əsasən, camaat namazında iştirakı doğru deyil, ancaq namazı öz-özlüyündə doğrudur. Yalnız bu halda fərdi qaydada namaz qılanın vəzifəsinə əməl etmədiyi təqdirdə istisna olaraq, vacib ehtiyata əsasən, namazı yenidən qılmalıdır.

Lakin əgər üzürlü səbəbdən baş verdiyi halda namazı batil etməyən bir itisara və ya artıq hərəkətə yol verərsə onu yenidən qılması lazım deyil.

Məsələn, əgər namazın əvvəlindən onu fərdi namaz kimi qılmaq niyyəti olmamışdırsa və Həmd və surəni oxumamışdırsa, lakin rüku halında belə bir niyyətə düşmüşdürsə, bu halda namazını fərdi namaz niyyəti ilə başa çatdırıb bilər və onu yenidən qılmasına gərək yoxdur.

Həmçinin, əgər camaat namazında məmunun namazın əvvəlindən onu fərdi namaz kimi qılmaq niyyəti olmamışdırsa və imamın ardınca, onunla birgə hərəkət etmək üçün bir səcdəni artıq yerinə yetirmişdirsə və bundan sonra belə bir niyyətə düşmüşdürsə, hökm eynidir. Ancaq əgər məmunun namazın əvvəlindən onu fərdi namaz kimi qılmaq niyyəti olmuşdursa və Həmd və surəni oxumamışdırsa, vacib ehtiyata əsasən, camaat namazında iştirakı, hətta namazının özü də doğru deyil. Yalnız istisna olaraq qasir cahil olduğu (yəni məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol vermədiyi) və imamın ardınca hərəkət etmək məqsədi ilə bir rüknü artıq yerinə yetirmədiyi halda namazını yenidən qılmasına gərək yoxdur.

Məsələ 1939. Əgər məmun imamın Həmd və surəni oxumasından sonra üzürlü bir səbəbdən təkbəşinə namaz qılmaq niyyətinə düşərsə, Həmd və surəni oxumasına gərək yoxdur. Lakin əgər üzürlü səbəb olmaz-

sa, yaxud Həmd və surənin qiraəti başa çatmadan təkbaşına namaz qılmaq niyyətinə düşərsə, lazım ehtiyata əsasən, Həmd və surəni bütövlüklə oxumalıdır.

Məsələ 1940. Əgər camaat namazı əsnasında təkbaşına namaz qılmaq niyyətinə düşərsə, yenidən camaat namazı niyyətinə qayıda bilməz. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, təkbaşına namaz qılıb-qılmamaqda tərəddüd etməsi və sonra namazı camaatla tamamlamağı qərara alması da bu qəbildəndir.

Məsələ 1941. Əgər namaz əsnasında fərdi qaydada namaz qılmaq niyyətinə düşüb-düşmədiyinə şəkk edərsə, bu niyyətə düşmədiyi ehtimalının üzərində dayanmalıdır.

Məsələ 1942. Əgər imamın namazı başa çatmışdırsa, ancaq məmum hələ təşəhhüdü oxumaqla, yaxud birinci salamu deməklə məşğuldursa, fərdi qaydada namaz niyyəti etməsinə gərək yoxdur.

Səkkizinci şərt: Məmum imam qiyam, yaxud rüku vəziyyətində ikən ona qoşulmalıdır

Məsələ 1943. Camaat namazında məmumun imam qiyam, yaxud rüku vəziyyətində ikən ona çatması və ona qoşulması şərtidir. İmama çatma halları növbəti məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 1944. Əgər məmum imam rükuda ikən ona qoşularaq rükuda ona çatarsa, hərçənd imamın zikri başa çatmış olsa da, məmumun namazı doğrudur və bir rəkət hesab edilir.

Lakin əgər məmum qoşularaq rüku üçün lazım olan qədər əyilərsə, ancaq imamın rükusuna çatmazsa, camaat namazında iştirak etməsi baş tutmur. Bu halda əgər imamın rükusuna çatacağına əmin idisə, namazı fərdi namaz hesab edilir və namazını təkbaşına namaz kimi başa çatdırır,¹ ya da növbəti rəkətə çatmaq üçün yarımçıq qoya bilər. Ancaq əgər arxayın deyildisə və rükuya çatmaq ehtimalı ilə qoşulmuşdusa, namazı batildir.

Məsələ 1945. Əgər məmum imam rükuda ikən ona qoşularaq rüku üçün lazım olan qədər əyilərsə və imamın rükusuna çatıb-çatmadığına şəkk edərsə, hərçənd hələ rükunun zikrini deməyə başlamasa da, rüku vəziyyətini aldıqdan sonra şəkkə düşdüyü təqdirdə camaat namazında iştirakı doğrudur. Əks təqdirdə isə ona imamın rükusuna çatmamış şəxsə dair

¹ Yəni namazını elə həmin rüku vəziyyətindən etibarən davam etdirərək həmin rəkəti bir rəkət hesab edə bilər və Həmd və surəni oxumaması namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

öncəki məsələdə qeyd edilmiş hökm şamil olunur.

Məsələ 1946. Əgər məmum imam rükuda ikən ona qoşularsa və rüku üçün lazım olan qədər əyilməmiş imam başını rükudan qaldırırsa, üç seçim imkanı vardır. Ya namazı fərdi namaz kimi başa çatdırmalı, ya mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə imamla birgə səcdəyə getməli (yəni səcdəni namazın səcdəsi, yaxud başqa bir xüsusi səcdə kimi deyil, ümumiyyətlə, Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə etməli), sonra ayağa qalxdıqda təkbiri məhz təkbirət əl-ehram və ya mütləq zikr niyyəti olmadan yenidən deməli və namazını camaatla qılmalı, ya da sonrakı rəkətə çatmaq üçün bu namazı yarımçıq qoyaraq pozmalıdır.

Məsələ 1947. Əgər məmum namazın əvvəlində, yaxud Həmd və surənin qiraəti əsnasında imama qoşularsa və səhvən imam rükudan başını qaldırana qədər rükuya getməkdə gecikərsə, onun namazı camaat namazı kimi doğrudur.

Məsələ 1948. Əgər imam ayaq üstədirsə və məmum onun hansı rəkətdə olduğunu bilmirsə, ona qoşula bilər¹ və vacib ehtiyata əsasən, Həmd və surəni ahəstə səslə məhz namazın bir hissəsi və ya Quran qiraəti niyyəti olmadan oxumalıdır və bu halda hərçənd sonradan imamın birinci, yaxud ikinci rəkətdə olduğunu başa düşsə belə, camaatla namazı doğrudur.

Məsələ 1949. Əgər insan namaz əsnasında imama qoşulub-qoşulmadığına şəkk edərsə, hər hansı əlamətlərlə qoşulduğuna dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etdiyi təqdirdə namazı camaatla başa çatdırmalı, əks təqdirdə isə fərdi namaz niyyəti ilə tamamlamalıdır.

Məsələ 1950. Əgər məmum imamın ikinci rəkətində ona qoşularsa, Həmd və surəni oxumasına gərək yoxdur. Lakin müstəhəbdir ki, qunut və təşəhhüdü imamla birgə oxusun. Vacib ehtiyata əsasən, bu halda təşəhhüd üçün oturarkən hərçənd təşəhhüdü oxumaq istəməsə də “təcafi” vəziyyətində durmalıdır² (yəni əl barmaqlarını və ayaqlarının pəncə hissəsini yerə dayamalı, dizlərini yerdən bir qədər aralı tutmalıdır)³.

Həmçinin, məmum təşəhhüddən sonra imamla birgə ayağa qalxmalı, Həmd və surəni ahəstə səslə oxumalıdır və lazım ehtiyata əsasən, imkan

¹ Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən, ən azından Həmd surəsini oxumasından əmin olmalıdır.

² Əgər qəsdən təcafi halında oturmazsa, camaatla namazın doğruluğu işkallıdır, ancaq namazın özü səhihdir. Lakin fərdi namaz vəzifəsinə əməl etmədiyi hal istisnadır. Səhvən oturmada isə işkəli yoxdur və camaat namazı doğrudur.

³ Təcafinin baş tutması üçün yarımçıq vəziyyətdə oturmaq lazımdır, belə ki, ayaqların baldır və diz hissəsi şərti şəkildə yerdən götürülməlidir. Sadəcə oturan hissənin yerdən götürülməsi kafi deyil.

daxilində Həmdə elə sürətlə oxumalıdır ki, surəni oxumaq üçün də vaxt qalsın, əgər ikinci surə üçün vaxt yoxdursa, Həmd surəsini tamamlamalı və rükuda imama çatmalıdır. Əgər Həmd surəsini də başa çatdırmaq üçün vaxt yoxdursa, yəni Həmd surəsini sonadək oxuyacağı təqdirdə imamın rükusuna çatmayacağına, namazı fərdi namaza çevirə, ya da Həmd surəsini vaxtı olduğu qədər oxuya, sonra onun qiraətini dayandıraraq özünü imamın rükusuna çatdırmaqla bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat namazı fərdi niyyəti ilə başa çatdırmasını tələb edir.

Məsələ 1951. Əgər məmum imam dörd rəkətli namazın ikinci rəkətində ikən qoşularsa, öz namazının ikinci rəkətində (imamın üçüncü rəkəti) iki səcdədən sonra oturmali və təşəhhüdün vacib olan qədərini, müstəhəb əməllərsiz oxumalı, sonra ayağa qalxmali, təsbihat-iərbəni üç dəfə demək üçün vaxtı olmadığı təqdirdə bir dəfə deməli və rükuda özünü imama çatdırmalıdır. Təsbihat-iərbəni bir dəfə demək üçün belə vaxtı olmadığı təqdirdə də onu dərhal bir dəfə deməlidir və bu halda əgər imamın rükusuna çatmazsa, üzürlü sayılır və camaat namazında iştirakı doğrudur.

Məsələ 1952. Əgər imam üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdədirsə və məmum qoşularaq Həmd surəsini oxuyacağı təqdirdə imamın rükusuna çatmayacağını bilirsə, lazım ehtiyata əsasən, imam rükuya gedənədək gözləməli, sonra qoşulmalıdır.

Məsələ 1953. Əgər məmum imam üçüncü, yaxud dördüncü rəkətin qiyamında ikən qoşularsa, Həmd surəsini və lazım ehtiyata əsasən, başqa bir bütöv surə oxumalıdır və əgər ikinci surə üçün vaxt yoxdursa, Həmd surəsini başa çatdırmalı və rükuda özünü imama çatdırmalıdır.

Ancaq əgər məmum imam üçüncü, yaxud dördüncü rəkətin qiyamında ikən Həmd surəsini sonadək oxuya biləcəyinə arxayın olaraq qoşularsa, ancaq qoşulduqdan sonra Həmd surəsini başa çatdırmaq üçün vaxtı olmadığını, onu tamamlayacağı təqdirdə imamın rükusuna çatmayacağını başa düşərsə, bu halda Həmd surəsinin vaxtın imkan verdiyi qədərini oxumalı, sonra onun qiraətini dayandırmalı və qalan hissəsini oxumadan özünü imamın rükusuna çatdırmalıdır. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat bu halda fərdi namaz niyyəti etməsini və namazı fərdi namaz kimi başa çatdırmasını tələb edir.

Məsələ 1954. Əgər məmum imam dörd rəkətli namazın üçüncü rəkətinin qiyamında ikən qoşularsa, imamın dördüncü rəkətində (məmumun ikinci rəkətidir) Həmd və vacib ehtiyata əsasən, başqa bir bütöv surə də oxumalıdır. Əgər ikinci surə üçün vaxt yoxdursa, Həmd surəsini başa çat-

dırmalı və rükuda özünü imama çatdırmalıdır. Əgər Həmd surəsini bütöv oxumaq üçün də vaxt yoxdursa, öncəki məsələdə qeyd edilən hökm bu vəziyyətə də şamil olur.

Məsələ 1955. Əgər məmum imamın birinci, yaxud ikinci rəkətdə olduğunu zənn edərək Həmd və surəni oxumazsa və rükudan sonra üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdə olduğunu başa düşərsə, namazı doğrudur. Lakin əgər rükudan öncə başa düşərsə, Həmd və surəni oxumalı, vaxt olmadığı təqdirdə isə 1953-cü məsələdə izah edilən şəkildə əməl etməlidir.

Məsələ 1956. Əgər məmum imamın üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdə olduğunu zənn edərək Həmd və surəni oxuyarsa və rükudan öncə, yaxud sonra birinci, yaxud ikinci rəkətdə olduğunu başa düşərsə, namazı doğrudur. Əgər Həmd və surənin qiraəti əsnasında başa düşərsə, onu başa çatdırmasına gərək yoxdur və onu sonadək oxumaq istədiyi təqdirdə yalnız 1886, 1887 və 1889-cu məsələlərdə qeyd edilən hallarda bu işi görə bilər.

Məsələ 1957. İmamdan bir rəkət geridə olan şəxs yaxşı olar ki, imam axırncı rəkətin təşəhhüdünü oxuyarkən təcəfi vəziyyətində otursun, yəni əl barmaqlarını və ayaqlarının pəncə hissəsini yerə dayasın, dizlərini yerdən qaldırsın və imam namazın salamını deyənədək gözləsin, sonra ayağa qalxsın. Əgər bu yerdə fərdi namaz qılmaq niyyəti edərsə, maneəsi yoxdur və namazı fərdi namaz kimi davam etdirməlidir.

Məsələ 1958. Əgər insan imam sonuncu rəkətin təşəhhüdünü deyərəkən çatarsa, camaat namazının savabını qazanmaq istəyirsə, niyyət və təkbirət əl-ehramı dedikdən sonra oturmaldır (yarı əyilmiş vəziyyətdə deyil, normal vəziyyətdə) və təşəhhüdü mütləq Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə imamla birgə deyə bilər (yəni, məhz namazın təşəhhüdünü demək niyyəti olmamalı, təşəhhüd deməkdə niyyəti, ümumiyyətlə, Allaha yaxınlaşmaq olmalıdır). Həmçinin, təşəhhüdü deməyə də bilər. Lakin salamı, vacib ehtiyata əsasən, deməməli və imam namazın salamını deyənədək gözləməli, sonra ayağa qalxaraq yenidən niyyət etmədən və təkbirət əl-ehram demədən Həmd və surəni deməli, bunu namazının birinci rəkəti hesab etməli və namazı qılmağa davam etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, imamın axırncı təşəhhüdü deməsini güman edərək ona qoşulan və təkbirət əl-ehramı deyib oturan şəxs təşəhhüd bitdikdən sonra onun ikinci rəkətin təşəhhüdü olmasını başa düşərsə, camaatla qıldığı namaz doğrudur, onu davam etdirməli və imamın üçüncü rəkətini özünün birinci rəkəti kimi hesablamalıdır.

Məsələ 1959. Əgər namaz qılan müstəhəb namaz qılarkən camaat na-

mazı təşkil olunarsa və o, müstəhəb namazı sonadək qılacağı təqdirdə camaat namazına çatmayacağından qorxursa, hətta imamın təkbirət əl-ehramına çatmayacağından qorxsa belə, müstəhəbdir ki, həmin namazı dayandıraraq camaat namazına qoşulsun. Hətta bu halda müstəhəb namazı camaat namazı üçün oxunan iqamə başlayarkən dayandırmaq müstəhəbdir.

Məsələ 1960. Əgər namaz qılan üçrəkətli, yaxud dördrəkətli vacib namaz qılarkən camaat namazı təşkil olunarsa, camaat namazının təşkil olunması onun qıldığı və üçüncü rəkətinin qiyamına çatmadığı namaz üçün olduğu təqdirdə müstəhəbdir ki, vacib namaz niyyətini müstəhəbə çevirərək həmin namazı ikirəkətli müstəhəb namaz kimi tamamlasın və özünü camaat namazına çatdırsın. Əgər niyyətini dəyişdirdikdən sonra müstəhəb namazı yarıda dayandırmaq istəyərsə, eybi yoxdur və öncəki məsələdə müstəhəb namaz üçün qeyd edilən hökm bu müstəhəb namaza da şamildir.

Ancaq əgər namaz qılan üçüncü rəkət üçün ayağa qalxmış və hələ rükuya getməmişdirsə, vacib ehtiyata əsasən, vacib namaz niyyətini müstəhəb namaz niyyəti ilə əvəz etmək doğru deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki:

- a) Niyyəti dəyişdirməyin caizliyi sübh namazı kimi ikirəkətli vacib namaza şamil deyil və ikirəkətli vacib namaz niyyətinin ikirəkətli müstəhəb namaz niyyəti ilə əvəz edilməsinin şəriətə uyğunluğu sabit edilməmişdir.
- b) İnsanın əvvəldən müstəhəb namazı yarıda dayandırmaq məqsədi olduğu təqdirdə niyyətin vacibdən müstəhəbə çevrilməsinin caizliyi şübhəlidir və vacib ehtiyat niyyətin bu cür dəyişdirilməsindən çəkinməyi tələb edir.

Doqquzuncu şərt: Məmur imamı tanımalıdır

Məsələ 1961. Camaat namazında məmurun niyyət əsnasında imamı özü üçün müəyyən etməsi şərtidir. Lakin onun adını bilməsinə gərək yoxdur və ümumi müəyyənlik kafidir. Əgər "Hazır olan imama qoşuluram" deyərək niyyət edərsə, hərçənd niyyəti dillə (sözlərlə) ifadə etməsə də, namazı doğrudur.

Məsələ 1962. Əgər insan imamın məsələ, Hüseyn olması və onun imamlıq şərtlərinə malik olmasına inanaraq qoşularsa, namazdan sonra imamın başqası olması məlum olduğu halda namazı doğrudur və həmin şəxsin ədalətli olub-olmamasının fərqi yoxdur. Lakin namaz əsnasında

imamın başqa biri olmasını başa düşərsə, həmin şəxs məmumun nəzərində adil olmadığı halda namazını fərdi namaz kimi tamamlamalıdır.

Məsələ 1963. Məmum camaat namazında imamın namazın tamamlanması və imamətin davam etməsində aciz olacağı bir hadisə ilə üzləşmədikcə bir imamdan başqasına keçə bilməz. Məsələn, imamın dəstəmazı batıl olarsa, yaxud səhvən namaz üçün dəstəmaz almadığı məlum olarsa, yaxud dəstəmaz alsa da, sonradan dəstəmaz üvzlərində maneə olduğunu və dəstəmazın batıl olmasını görərsə, yaxud imam namazda ayaq üstə qala bilməzsə və vəzifəsi namazı oturaq vəziyyətə döndərmək olarsa, yaxud imam huşunu itirərsə, bu halda məmumlar imamlıq şərtlərinə malik olan başqa bir şəxsi irəli göndərüb camaat namazını onunla davam edə bilərlər. Müstəhəb ehtiyata əsasən, camaat namazında qoşulmaq istədikləri imam məmumlar arasından olmalıdır.

İmam müsafir olduğu və namazını şikəstə qıldığı halda məmumların namazı bütöv olarsa, onun hökmü də eynidir, bu halda namazın üçüncü və dördüncü rəkətində məmumların başqa bir şəxsə qoşulması caizdir.

Məsələ 1964. İmam namazı davam etdirməsinə mane olan bir üzrlə qarşılaşarsa və namazı yarımçıq qoyarsa, məmumlar başqa bir imama qoşulmaq istəmədiyi halda onların namazı batıl olmur, fərdi şəkildə qılınan namazın qaydalarına əməl etməlidirlər.

Onuncu şərt: İmam imamlıq üçün şərtlərə cavab verməlidir

Camaat namazının doğru olması üçün imam qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək bir sıra şərtlərə cavab verməlidir.

İmam üçün şərtlər

1, 2, 3 və 4-cü şərtlər: Həddi-bülüğa çatmış, ağıllı, halalzadə və on iki imam şiaisi olmalıdır

Məsələ 1965. Camaat namazında imam bülüğ həddinə çatmalıdır və yetkinlik yaşına çatmayan uşağa iqtida etmək səhih deyil. On yaşı tamam olan uşağa məmum kimi qoşularaq namaz qılmağın caizliyinə dair ehtimal vardır. Lakin vacib ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, həddi-bülüğa çatmayan şəxsin həddi-bülüğa çatmayan şəxslərə imamlıq etməsi də doğru deyil.

Məsələ 1966. İmam dəli olmamalıdır və zinadan doğulan şəxsə (zina-zadə) də iqtida etmək səhih deyil.

Məsələ 1967. İmam on iki imam şiəsi olmalıdır. Buna görə də, məmum əhli sünnə ilə namaz qıldığı zaman ahəstə səslə olsa da, Həmd və surəni oxumalı, onlarla birlikdə cümə namazı qıldığı halda zöhr namazını da qılmalıdır.

Həmçinin, onların vaxtdan əvvəl qıldığı namaz vacib namaz üçün kafi sayılır. Əlbəttə onların məğrib azanı vaxtdan əvvəl, günəşin qürubundan məğribə kimi olan (şərqdəki qızartının aradan getdiyi) zaman fasiləsində verilsə və namaz qılan şəxs məğrib namazını onların ilk namaz vaxtında qılarsa, həmin namazı şəri vaxt çərçivəsində yenidən qılmasının zəruriliyi vacib ehtiyata əsasəndir.

5-ci şərt: Adil olmalıdır

Məsələ 1968. İmam adil olmalıdır. Adil olmayan, həmçinin, adil olub-olmadığı məlum olmayan imama qoşularaq namaz qılmaq doğru deyil.

Ədalət insanın vacib əməlləri yerinə yetirməsi və haram işlərdən çəkinməsi deməkdir. Bunun əlaməti danışiq, davranış və əməllərdə zahirən yaxşı insan olmaqdır. Bu şərtlə ki, insanın sözügedən şəxs haqqında bunun əksinə dair bir məlumatı olmamalıdır. Ədalətin mənası və onun təsbit edilməsi üsulları ilə bağlı ətraflı izah təqlid mövzusunda, 7-ci məsələdə verilmişdir.

Məsələ 1969. Namazda özünü ədalətli hesab etməyən şəxsə qoşulanlar onu ədalətli hesab edərsə (öncəki məsələdə qeyd edilən izah əsasında), həmin şəxs onların imamlığını öhdəsinə götürə bilər və qıldıqları namaza da camaat namazının hökmləri şamil olunur. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, özünü imamlıq məqamında qərar verməsin.

Məsələ 1970. Əgər məmum imamın ədalətinə şəkk edərsə, lakin onun adil olmasına ehtimal verərsə, rəcaən namazı camaatla qıldığı halda namazdan sonra onun adil olmasının məlum olması kafidir və camaatla qıldığı namaz səhihdir.

Lakin onun adil olması sabit olmazsa, camaatla qıldığı namaz doğru deyil, onu yenidən qılmalıdır.

Məsələ 1971. Əgər insan adil bildiyi imamın hələ də ədalətli qalıb-qalmamasında şəkk edərsə, namazda ona qoşula bilər.

Məsələ 1972. Camaat namazı təşkil olunan yerlərdə fərdi şəkildə na-

maz qılınması insanların nəzərində imama qarşı əməli təhqir sayıldığı təqdirdə caiz deyil, hərçənd insanın namazı Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə qılındığı halda səhihdir.

6-cı şərt: Qiraəti düzgün olmalıdır

Məsələ 1973. İmamın qiraəti düzgün olmalı, namazın Həmd və surəsinin ərəbcə düzgün oxumalıdır. Buna əsasən, qiraəti düzgün olan bir məmumun qiraəti düzgün olmayan bir imama qoşulması (hərçənd imam şəriət baxımından üzürlü sayılsa belə) caiz deyil.

Həmçinin, əgər imam və məmumun hər ikisinin qiraəti düzgün deyilsə və eyni deyil, ayrı-ayrı sözləri səhv tələffüz edirlərsə, qoşulma doğru deyil. Hətta səhv tələffüz etdikləri söz eyni olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, qoşulma doğru deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, Həmd və surəni düzgün oxumayan və şəriətə görə qiraətini düzəltmə xüsusunda üzürlü sayılan bir imama imamın Həmd və surəni məmumlar adına oxumağı öz öhdəsinə götürdüyü yerdən başqa bir yerdə qoşulmaq olar. Məsələn, məmum qiraətin (Həmd və surənin) yerinin keçdiyi ikinci rəkətin rükusunda, yaxud üçüncü və ya dördüncü rəkətlərdə belə bir imama qoşula bilər. Həmçinin, namazda rüku və səcdələrin zikrlərini, təşəhhüdü, yaxud təsbihat-iərbəni və s. düzgün tələffüz etməyən və tələffüzünü düzəltmə xüsusunda şəriətə əsasən üzürlü sayılan bir imama qoşulmaq olar.

Məsələ 1974. Əgər insan imamın Həmd və surəni düzgün oxuyub-oxumadığına şəkk edirsə, vacib ehtiyata əsasən, imamın Həmd və surəni məmumlar adına oxumağı öz öhdəsinə götürdüyü bir yerdə (məsələn, birinci və ya ikinci rəkətdə rükudan öncə) ona qoşula bilməz. Əlbəttə, əgər imamın qiraətinin düzgün olduğunu bilirsə, ancaq səhvən yanlış oxuya biləcəyini ehtimal edirsə, bu ehtimala etina edilmir, onun qiraəti düzgün sayılır və ona qoşula bilər.

Məsələ 1975. Əgər imam Həmd və surənin qiraəti zamanı səhvən bir ayəni oxumazsa və ya səhv oxuyarsa və öz səhvini başa düşməzsə, məmum imamın səhvini başa düşdüyü surətdə namazını fərdi qaydada qılmalıdır və namazı səhihdir. Vacib ehtiyata əsasən məmum Həmd və surəni yenidən oxumalıdır, təkcə imamın səhv oxuduğu yeri doğru oxumaq kifayət deyil.

Lakin əgər məmum yeri keçənə kimi imamın səhvini başa düşməzsə, məsələn, rükuda və ya namazdan sonra səhvi başa düşərsə, camaatla qıldığı namaz doğrudur və yeri keçməmiş səhvini başa düşməyən imamın da namazı hər iki halda doğru sayılır.

Məsələ 1976. İmam Həmd və surəni oxuyarkən 1253-cü məsələdə qiyamın şərtlərində qeyd edildiyi kimi bədəninin aramlığını qorunmalıdır¹, lakin məmumun imamın Həmd və surəni oxuduğu halda bədənin aramlığı məsələsinə riayət etməsi lazım deyil. Əlbəttə məmumun bədən hərəkətləri namazın surətini pozacaq və ya lazımi tabeliyin tərk olunmasına səbəb olacaq şəkildə olmamalıdır.

Məsələ 1977. İmamın namazın qiraətini səhih tələffüz etdiyi, lakin üzrlü səbəbdən, məsələn, səs tellərinin tutulması səbəbilə Həmd və surəni ucadan oxumalı olduğu namazlarda ucadan oxuya bilmədiyi namaza qoşulmağın işkalı yoxdur.

İmamın qəflət və ya unutqanlıq kimi üzrlü səbəbdən zöhr və əsr namazlarının Həmd və surəsini ucadan oxumasının, yaxud sübh, məğrib və işa namazlarının qiraətini ahəstə səslə oxumasının da hökmü belədir.

7-ci şərt: Məmum kişi olduqda imam kişi olmalıdır

Məsələ 1978. Məmum kişi olduğu halda qoşulduğu imam da kişi olmalıdır. Qadınlar qadın imama qoşula bilər. Ancaq qadının kişilər üçün camaat namazının imamı olması, hərçənd həmin kişilər onun məhrəmlərindən ibarət olsa belə, caiz deyil.

8-ci şərt: Vacib ehtiyata əsasən, şəri cəza verilən şəxs olmamalıdır

Məsələ 1979. Vacib ehtiyata əsasən, şəri cəza verilən və tövbə edən imama qoşulmaq olmaz.

9-cu şərt: Əgər məmum ayaq üstə namaz qılırsa, imam da ayaq üstə namaz qılmalıdır

Məsələ 1980. Ayaq üstə namaz qılan şəxs oturaq, yaxud uzanmış vəziyyətdə namaz qılan şəxsi özünə imam seçə bilməz. Həmçinin, oturaq və-

¹ Bu məsələdə üzrlü olması istisnadır və onun izahı 1982-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

ziyyətdə namaz qılan şəxs uzanmış vəziyyətdə namaz qılan şəxsi imam seçə bilməz. Lakin vəzifəsi oturaq vəziyyətdə namaz qılmaq olan məmumun ayaq üstə, yaxud oturaq vəziyyətdə namaz qılan imama qoşulmasının eybi yoxdur.

Məsələ 1981. Vacib ehtiyata əsasən, uzanmış vəziyyətdə namaz qılan şəxsin istər ayaq üstə, istər oturaq, istərsə uzanmış vəziyyətdə namaz qılan başqa bir şəxsə qoşulması (onu imam seçməsi) doğru deyil.

Məsələ 1982. Beli əyilən, lakin rüku həddinə çatmayan və rüku adlanması üçün rüku həddinə daha çox əyilən imama qoşulmaq səhihdir.

Həmçinin şəri üzr səbəbilə iki səcdə arasında yarımçıq vəziyyətdə oturan, yaxud bəzi səcdə üzvlərini yerə qoya bilməyən, yaxud bəzi səcdə üzvləri olmayan, sinir xəstəlikləri səbəbilə ixtiyarsız şəkildə bədən üzvləri əsən, namazın qiraət və zikrləri ilə bağlı olan aramlığını qoruya bilməyən imama qoşulmağın işkalı yoxdur.

10-cu şərt: İmamın və məmumun qibləsi eyni olmalıdır

Məsələ 1983. Qiblənin hər hansı bir istiqamətdə olduğuna inanan şəxs onun fərqli istiqamətdə olduğuna inanan imama qoşula bilməz. Yalnız iki istiqamət arasındakı fərq ürfən camaat namazı sayılacaq qədər cüzi olduğu təqdirdə qoşulmaq olar.

11-ci şərt: İmamın namazı məmumun nəzərinə düzgün olmalıdır

Məsələ 1984. Məmumun imamla namazın hissələri və şərtləri xüsusunda öz ictihadı və ya təqlid etdiyi müctəhidin nəzəri baxımından fikir ayrılığı olarsa, məmum ictihad və ya təqlid səbəbilə imamın namazının batil olmasına inanarsa, hətta imamı bu işdə üzrlü hesab etsə də,¹ namazda ona qoşula bilməz. İxtilafın mövzu və misallarda olduğu və onlardan məlumatsızlığın namazın batil olmasına səbəb olduğu halda da hökm eynidir. Burada bir neçə nümunə ilə kifayətlənəcəyik:

- a) Əgər imamın əlinin içində heç bir vəchlə aradan qaldırıla bilməyən bir maneə varsa və imam öz ictihadına, yaxud təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə əsasən, vəzifəsinin cəbirə dəstəmazı, yaxud qüslü olduğuna inanırsa, lakin məmum ictihad, yaxud təqlid əsasında onun vəzifəsinin

¹ Çünki imamın ictihad və ya təqlid baxımından namazı səhihdir.

təyəmmüm olduğuna inanırsa, bu halda məmum cəbirə dəstəməzi, yaxud qüslü ilə namaz qılan imama qoşula bilməz.

- b) Əgər məmum ictihadına və ya təqlid etdiyi müctehidin nəzərinə əsasən, Həmddən sonra surə oxunmasını vacib hesab edərsə, lakin imam öz ictihadına və ya təqlid etdiyi müctehidin nəzərinə əsasən, Həmddən sonra surə oxunmasını vacib hesab etməzsə, bu halda imam qiyam halında və rükudan öncə ona qoşula bilməz, lakin o imama ikinci rəkətin rükusunda və ya üçüncü və ya dördüncü rəkətdə qoşulmağın işkalı yoxdur.
- c) Əgər məmum imamın dəstəməz almaq üçün istifadə etdiyi suyun nəcis olduğunu bilirsə, lakin imam suyun pak olduğuna inanırsa, bu halda ona qoşulmaq olmaz. Çünki nəcis su ilə dəstəməz almaq, hətta insan bundan xəbərsiz olsa belə, dəstəməz və namazın batil olmasına səbəb olur.
- d) Əgər məmum imamın dəstəməzsiz olduğunu bilirsə, hərçənd imam özü bunu başa düşməsə də, ona qoşula bilməz.

Lakin məmunun nəzərində imamın üzrlü olması səbəbilə namazı səhih olarsa, ona qoşula bilər. Buna misal olaraq qasir cahilliyyənin bağışlandığı və fərdin qasir cahil hökmündə sayıldığına görə namazının doğru olduğu yerləri göstərmək olar.

Məsələn, imam öz ictihadına və ya təqlid etdiyi müctehidin nəzərinə əsasən, bir dəfə təsbihat ərbənin deyilməsinin kifayət etməsinə inanırsa, lakin məmum təsbihatın üç dəfə deyilməsinə inanırsa, bu halda məmunun təsbihatı üç dəfə deyən imama qoşulmasının işkalı yoxdur.

Həmçinin, əgər ixtilaf məlumatsız olduğu halda namazın doğruluğuna xələl gətirməyən mövzu və ya nümunələrdə olarsa, məsələn, məmum imamın paltarının nəcis olmasını başa düşərsə, lakin imamın paltarının nəcasətə bulaşmasından xəbəri olmazsa, ona iqtida etməyin işkalı yoxdur və məmunun imama bu barədə xəbər verməsi lazım deyil.

Məsələ 1985. Əgər imam üzrlü bir səbəbdən nəcis bədən, yaxud geyimlə və ya təyəmmüm, yaxud cəbirə dəstəməzi ilə namaz qılırsa, ona qoşulmaq olar. Əlbəttə, əgər həmin üzrlü hal ilə bağlı imam və məmunun ictihad, yaxud təqlidə əsaslanan nəzərləri arasında fərq varsa, əvvəlki məsələdə izah edilənlər bu vəziyyətə də şamil olunur.

İmam üçün şərtlərlə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 1986. Camaat namazında başqa bir imama qoşulan məmuma iqtida etmək olmaz. Əlbəttə, əgər camaat namazı bitdikdən sonra məmumun bir və ya iki rəkət namazından qalarsa və onu fərdi şəkildə qılmaqla məşğul olarsa, ona qoşulmaq olar.¹

Həmçinin, əgər iki məmum, məsələn, dörd rəkətli namazda ikinci və ya üçüncü rəkətdə imama qoşularsa, camaat namazı bitdikdən sonra arxada dayanan məmumlardan biri qalan rəkətlərdə camaat namazının doğruluq şərtlərinə riayət edərək önündəki məmuma iqtida edə, üçüncü və dördüncü rəkətləri onun imaməti ilə qıla bilər.

Məsələ 1987. Əgər məmum imamın imamlıq üçün tələblərə cavab verə bilməsinə inanaraq ona qoşularsa və namazın başa çatmasından sonra tələblərə cavab vermədiyini, məsələn, adil, yaxud şiə olmadığını və ya kafir olduğunu, ya da hər hansı bir səbəbdən onun namazının batil olduğunu, məsələn, səhvən dəstəməzsiz namaz qıldığını başa düşərsə, məmumun namazı doğrudur və camaat namazı hesab edilir.

Məsələ 1988. Əgər imamın sidik və nəcis ifrazının qarşısını ala bilməməklə bağlı bir xəstəliyi varsa və öz vəzifəsinə əməl edərək namaz qılırsa, ona qoşulmaq olar. Həmçinin, müstəhazə olmayan qadın istihazə ilə əlaqədar vəzifələrə uyğun əməl edən müstəhazə qadını imam seçə bilər.

Məsələ 1989. Yaxşı olar ki, cüzam, yaxud ekzema xəstəliyi olan şəxs camaat namazına imamlıq etməsin.

Məsələ 1990. Ratib imam hətta ondan daha üstün bir şəxs mövcud olsa da, camaat namazında imam olmaqda başqalarından daha üstündür və vacib ehtiyat ona mane olmağı tərk etməkdir. Lakin daha yaxşı olar ki, həmin şəxs daha üstün olan şəxsi imamətdə özündən önə salsın.

Qeyd etmək lazımdır ki, ratib imam dedikdə, hərçənd xüsusi bir vaxtda olsa da, daimi olaraq məsciddə imamlıq edən şəxs nəzərdə tutulur. Məsələn, əgər həmişə zöhr vaxtı məsciddə imamlıq edərsə, həmin şəxs zöhr vaxtı məscidin ratib imamı sayılır.

¹ Hərçənd onun qalan rəkətlərində qoşulmaq istəyən şəxs imam, yaxud öncəki camaat namazının məmumlarından biri olsun.

Camaat namazı ilə əlaqədar müstəhəb və məkrüh əməllər

Məsələ 1991. İmamın cərgənin ortasında dayanması və elm, kamal və təqva sahibi olan insanların birinci cərgədə durması müstəhəbdir.¹

Məsələ 1992. Camaat namazının cərgələrinin nizamlı olması, bir cərgədə duranların arasında boş yerin olmaması və onların çiyinlərinin bir düz xətt üzrə olması müstəhəbdir.

Məsələ 1993. “Qəd qamətis-səlat” deyilərkən məmumların ayağa qalxması və camaat namazına hazırlaşması müstəhəbdir.

Məsələ 1994. İmamın başqalarından daha zəif olan məmumun vəziyyətini nəzərə alması, qunut, rüku və səcdələri uzatmaması müstəhəbdir. Bütün məmumların bunu istədiyini bilməsi istisnadır.

Məsələ 1995. İmamın uca səslə oxuduğu Həmd və surə, habelə zikrlərdə səsinə məmumlar tərəfindən eşidiləcək qədər yüksəltməsi müstəhəbdir. Lakin səsinə həddən ziyadə yüksəltməməlidir.

Məsələ 1996. Əgər imam rükuda kiminsə yenidən çatdığını və camaat namazına qoşulmaq istədiyini başa düşərsə, rükunu həmişəki müddətdən iki dəfə artıq uzatması və sonra hərçənd başqa bir nəfərin də camaat namazına qoşulmaq üçün özünü çatdırdığını başa düşsə belə, ayağa qalxması müstəhəbdir.

Məsələ 1997. Əgər camaat namazının cərgələrində boş yer varsa, məmumun tək durması məkrühdür.

Məsələ 1998. Məmumun namazın istər vacib, istərsə müstəhəb zikrlərini imamın eşidəcəyi şəkildə deməsi məkrühdür.

Məsələ 1999. Zöhr, əsr və işa namazlarını iki rəkət qılan müsafirin bu namazlarda müsafir olmayan bir şəxsə qoşulması və müsafir olmayan bir şəxsin bu namazlarda müsafirə qoşulması məkrühdür.²

¹ Namazın birinci sırasında imamdən uzaq (məsələn yeddi metrlik fasilədə) durmağın məmumun camaat namazının ikinci və ya üçüncü sırasında imama yaxın (məsələn, üç metrlik məsafədə) dayanmasından daha üstün olması bəid deyil.

² Bu məsələdə “məkrühdür” deyərkən, savabının az olması nəzərdə tutulur.

CÜMƏ NAMAZI

Məsələ 2000. Cümə namazı gündəlik namazların tərkib hissəsi hesab edilən bir ibadətdir və dövrün imamının (ə.f) qaib olduğu dövrdə təxyiri vacibdir, yəni mükəlləf cümə günü cümə namazını (şərtlərinə riayət edildiyi təqdirdə), yaxud zöhr namazını qılmaq arasında seçim etmək ixtiyarına sahibdir.

Cümə namazının fəziləti daha artıqdır. Əgər cümə namazını qılarsa, zöhr namazını əvəz edir və onu qılmasına gərək yoxdur.

Cümə namazının qılınma qaydası

Məsələ 2001. Cümə namazı iki rəkətdir və qaydası sübh namazı kimidir. Yalnız fərq bundadır ki, cümə namazında namazdan öncə iki xütbə oxunmalı və onun Həmd və surəsi, vacib ehtiyata əsasən, uca səslə oxunmalıdır.

Cümə namazının iki müstəhəb qunutu vardır. Birinci qunut birinci rəkətin rükusundan öncə, ikinci qunut isə ikinci rəkətin rükusundan sonra gəlir. Həmçinin, cümə namazının imamının birinci rəkətdə Həmd surəsindən sonra Cümə, ikinci rəkətdə isə Munafiqun surəsini oxuması müstəhəbdir.

Cümə namazının vacib olmasının şərtləri

Cümə namazının vacib olmasının¹ bir neçə şərti vardır. Bu şərtlər qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Birinci şərt: Cümə namazının vaxtı çatmalıdır

Məsələ 2002. Cümə namazının vaxtı günəşin zəvalından, yəni zöhr azanından başlayır və onun vaxtı yalnız ürfə görə zöhrün əvvəl çağıdır.

¹Cümə namazının imamın (əleyhissalam) insanların arasında və qaib olduğu dövrlərdə vacibliyi 2000 və 2013-cü məsələlərdə izah edilən mənada başa düşülməlidir.

Beləliklə, əgər cümə namazı bu vaxt ərzində qılınmayaraq təxirə salınsa, vaxtı başa çatmışdır və zöhr namazı qılınmalıdır.¹

Məsələ 2003. Xütbələrin zöhr azanından öncə oxunması, hərçənd sonu bu vaxtın başladığı zamana təsadüf etsə belə, vacib ehtiyata əsasən, düzgün deyil. Vacib ehtiyata əsasən, xütbələri zöhr azanından öncə oxunan cümə namazı ilə, hərçənd yalnız birinci xütbə zöhr azanından əvvəl oxunsa belə, kifayətlənmək olmaz.

Məsələ 2004. Əgər xütbələr cümə namazının vaxtının ötüb keçəcəyi qədər uzanarsa, zöhr namazı qılınmalıdır və cümə namazının vaxtı keçdikdən sonra qəzası yoxdur.

İkinci şərt: İştirakçıların sayı minimum beş nəfər olmalıdır

Məsələ 2005. Cümə namazına toplanan şəxslərin sayı imamla birlikdə minimum beş nəfər olmalıdır. Biri imam olmaqla beş müsəlman toplaşmayınca cümə namazı vacib olmur.

Üçüncü şərt: Cümə namazının imamı imamlıq üçün şərtlərə cavab verməlidir

Məsələ 2006. Camaat namazının imamı üçün qeyd edilən şərtlər Cümə namazının imamı üçün də qüvvədədir. Fərq bundan ibarətdir ki, cümə namazında həddi-bülüğa çatmayanların və qadınların imam olması heç bir vəchlə caiz deyil. Bu tələblərə cavab verən bir imam olmadığı təqdirdə cümə namazı vacib olmur.

Cümə namazının doğru olmasının şərtləri

Cümə namazının düzgün icra edilməsi üçün əvvəlki üç şərt (cümə namazının vacib olmasının şərtləri) ilə yanaşı, qarşıdakı məsələdə izah ediləcək bir sıra digər şərtlərə də riayət edilməlidir.

¹Ürfə görə zöhrün əvvəl çağının nə demək olduğu xüsusunda bir məqama diqqət yetirmək lazımdır: Əgər xütbələr maksimum 40 dəqiqə davam edərsə və sonra dərhal bütün şərtlərinə riayət edilən cümə namazı qılınarsa, kafidir və zöhr namazını qılmağa gerek yoxdur. Xütbələr 40 dəqiqədən artıq, təqribən 1 saat 15 dəqiqə davam etdiyi təqdirdə, ehtiyata əsasən, zöhr namazını da qılmaq lazımdır. Əgər xütbələr 75 dəqiqədən artıq davam edərsə, zahirən kafi sayılır və zöhr namazını mütləq qılmaq lazımdır. Ürfün rəyi ilə bağlı tərəddüd hallarında vaxtla bağlı bu göstərişlərə uyğun hərəkət edilməsi kifayətdir.

Birinci şərt: Cümə namazı camaat namazı kimi qılınmalıdır

Məsələ 2007. Cümə namazının fərdi qaydada qılınması doğru deyil. Lakin əgər məmum cümə namazının ikinci rəkətinin rükusundan öncə imama çatarsa, ona qoşula, digər bir rəkəti isə fərdi qaydada qıla bilər və bu halda cümə namazı doğrudur.

Əgər ikinci rəkətin rükusunda imama çatarsa, vacib ehtiyata əsasən, bu cümə namazı ilə kifayətlənə bilməz və vacib ehtiyata zöhr namazını qılmasını tələb edir.

İkinci şərt: Cümə namazının imamı namazdan öncə iki xütbə oxumalıdır

Məsələ 2008. Cümə namazının imamı namazdan öncə iki xütbə oxumalıdır və imamın birinci xütbədə Allaha həmd-səna etməsi, təqveya dair tövsiyələr verməsi və Qurandan kiçik bir surə oxuması vacibdir. İkinci xütbədə də Allaha həmd-səna etməsi, əziz Peyğəmbərimizə (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və məsum imamlara (əleyhimussalam) salavat deməsi vacibdir və müstəhəb ehtiyat mömin kişi və qadınlar üçün Allahdan bağışlanma diləməsini tələb edir.

Məsələ 2009. Allaha həmd və sevimli Peyğəmbərimizə (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və məsum imamlara (əleyhissalam) salavat, vacib ehtiyata əsasən, ərəbcə deyilməlidir. Ancaq Allaha səna (mədh, təqdis), təqveya çağırış kimi digər mətləblərin ərəbcə ifadəsinə gərək yoxdur. Lakin əgər iştirakçıların əksəriyyəti ərəb dilini bilmirlərsə, lazım ehtiyata əsasən, təqveya dair tövsiyə onların dilində ifadə edilsin.

Məsələ 2010. Cümə namazının imamının xütbə əsnasında ayaq üstə olması vacibdir. Deməli, əgər xütbəni oturmuş vəziyyətdə oxuyarsa, düzgün olmayacaqdır. Həmçinin, iki xütbə arasında bir qədər oturması vacibdir və bu oturuş qısa və ötəri olmalıdır. Cümə namazının imamı xütbəni özü oxumalıdır.

Üçüncü şərt: İki cümə namazı arasındakı məsafə bir fərsəxdən az olmamalıdır

Məsələ 2011. İki cümə namazı arasındakı məsafə bir fərsəxdən az olmamalıdır.¹ Əgər bir cümə namazının qılındığı yerə bir fərsəxdən yaxın

¹ Hər fərsəx təqribən 5.5 kilometrdir.

məsafədə başqa bir cümə namazı da təşkil olunarsa, eyni anda başladığı təqdirdə hər ikisi batil olur. Əgər biri digərindən daha tez başlayarsa (hərçənd təkbirət əl-ehramın daha öncə deyilməsi ilə olsa belə), birincisi doğru, ikincisi isə batil olacaqdır. Lakin əgər cümə namazı qılındıqdan sonra onunla eyni zamanda, yaxud ondan öncə bir fərsəxdən yaxın məsafədə başqa bir cümə namazının da qılındığı məlum olarsa, zöhr namazının qılınması vacib olmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bir cümə namazının təşkili yalnız doğru olduğu və bütün şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə qeyd edilən məsafədə başqa bir cümə namazının təşkilinə əngəl sayılır. Əks təqdirdə isə əngəl sayılmır.

Dördüncü şərt: Cümə namazı camaat namazı üçün nəzərdə tutulmuş şərtlərə cavab verməlidir

Məsələ 2012. Cümə namazının doğru olmasının bir şərti də camaat namazında tələb olunan şərtlərə, məsələn, maneənin olmaması, imamın yerinin məmumdan hündür olmaması və digər şərtlərə cavab verməsidir.

Cümə namazı ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 2013. Şərtlərə cavab verən bir cümə namazı təşkil olunduğu təqdirdə əgər onu qıldıran İmam (əleyhissalam), yaxud onun xüsusi nümayəndəsidirsə, sonrakı məsələdə qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla, bu namazda iştirak etmək vacibdir (yəni insanın cümə namazı ilə zöhr namazı arasında istəyinə uyğun seçim etmək ixtiyarı yoxdur, cümə namazında mütləq iştirak etməlidir, başqa təbirlə, cümə namazı belə bir dövrdə təyini vacibdir¹).

Ancaq əgər Həzrət Sahibəzzamanın (ə.f) qaiblik dövründə olduğu kimi namazı qıldıran İmam (əleyhissalam), yaxud onun xüsusi nümayəndəsi olmazsa, cümə namazında iştirak etmək vacib (təyini) deyil.

Məsələ 2014. Şərtlərə cavab verən bir cümə namazı təşkil olunarsa və onu qıldıran İmam (əleyhissalam), yaxud onu xüsusi nümayəndəsi olarsa, bu namazda iştirak etmək bir neçə qisim insanlara vacib deyil:

1) qadınlar;

¹“Təyini vacib” – müəyyən edilmiş, alternativli olmayan vacib ilahi göstərişdir. Əksi: “təxyiri vacib” – iki və ya daha artıq alternativdən birini seçmək imkanı olan vacib ilahi göstərişdir. *Tərc.*

2) qullar;

3) müsafirlər (hətta on gün qalmaq məqsədi olan müsafir kimi vəzifəsi namazı bütöv qılmaq olan müsafirlər də);

4) xəstələr, görmə qabiliyyətindən məhrum olanlar və qocalar;

5) cümə namazının qılındığı yerdən iki fərsəxdən artıq məsafədə olan şəxslər;

6) güclü yağış, yaxud külək və bu qəbildən olan səbəblərdən dolayı cümə namazında iştirak etməkdə çətinlik çəkən insanlar.

Məsələ 2015. Qadınlar və müsafirlər cümə namazında iştirak edə bilər və əgər cümə namazı şərtlərə uyğundursa, onların zöhr namazı qılmasına gərək yoxdur. Lakin onlar təklikdə (kişilərin, yaxud müsafir olmayan insanların iştirakı olmadan) cümə namazı təşkil edə bilməz və tələb olunan sayı tamamlayan şəxs (beş nəfərdən biri) ola bilməzlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmün on gün qalmaq niyyəti və ya başqa səbəblərlə vəzifəsi namazı bütöv qılmaq olan müsafirə şamil olunması vacib ehtiyata əsaslanır. Buna əsasən, ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır.

Məsələ 2016. İmam xütbə oxuyarkən danışmaq məkruhdur. Ancaq əgər danışmaq xütbəyə qulaq asmağa mane olarsa, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil. Lakin növbəti məsələdə qeyd olunan hal istisnadır.

Məsələ 2017. İki xütbəyə qulaq asmaq, vacib ehtiyata əsasən, xütbənin mənasını başa düşənlər üçün vacibdir, xütbənin mənasını başa düşməyənlərin qulaq asması isə vacib deyil.

Məsələ 2018. Cümə namazının imamı xütbə oxuyarkən orada olmaq vacib deyil və əgər xütbələrdə iştirak etməyən namaz qılan özünü cümə namazının özünə çatdırarsa, cümə namazı doğrudur və zöhr namazını əvəz edir.

Məsələ 2019. Qeyd edilənlərə əsasən, dövrün imamının (ruhlarımız ona fəda olsun!) qaib olduğu dövrdə cümə namazı təyini vacib deyil. Buna əsasən, insanın şəri zöhr vaxtının başlanğıcında zöhr namazını qılması caizdir.

Məsələ 2020. Həzrət Sahibzamanın (əc) qeybdə olduğu dövrdə cümə namazında iştirak etmək vacib deyil, cümə namazının azanından sonra alqı-satqı və digər müamilələr haram sayılır. Lakin İmamın (əleyhissalam) hazır olduğu dövrdə cümə namazında iştirak etmək vacib olan şəxslərə cümə namazı ilə ziddiyyət təşkil etdiyi halda azandan sonra alqı-satqı və digər müamilələr haramdır və bu xüsusda günahkar olsa da, müamiləsi səhihdir.

AYAT NAMAZI

Bəzi təbii hadisələrin baş verməsi nəticəsində mükəlləfə “ayat (əlamətlər) namazı” adlandırılan bir namazı qılmaq vacib olur. Bu fəsildə ayat namazının özünəməxsus hökm və şərtləri bəyan ediləcəkdir.

Ayat namazının vacib olduğu hallar

Məsələ 2021. Qılınma qaydası qarşıda izah ediləcək ayat namazı üç halda vacib olur:

- 1) Günəş tutulması;
- 2) Ay tutulması;

Hətta Günəşin və ya Ayın kiçik bir hissəsi tutulsa və kimsə bundan qorxmasa belə.

- 3) Zəlzələ; (vacib ehtiyata əsasən, hətta kimsə qorxmasa belə).

İldırım, qarayel, qırmızı külək və s. səmavi əlamətlərin təzahürü zamanı insanların böyük bir qismi qorxuya düşdükdə, həmçinin, yer çökməsi, dağ sürüşməsi kimi insanların əksəriyyətini qorxuya salan geoloji hadisələr baş verdikdə, müstəhəb ehtiyata əsasən, ayat namazı qılınmalıdır.

Məsələ 2022. Ayat namazının qılınmasını vacib edən hal və amillərin baş verməsi yəqinlik, iki adil şəxsin şahidliyi,¹ yaxud insanda arxayınlıq oyadan istənilən ağlabatan üsulla sabit olur.

Buna əsasən, əgər insan elmi metodlarla Günəş, yaxud Ay tutulmasının zamanını bilən şəxslərin məlumatı əsasında Günəş və ya Ay tutulmasının baş verdiyinə yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edərsə, ayat namazı qılınmalıdır. Həmçinin, əgər mütəxəssislər gələcəkdə müəyyən bir vaxtda Günəş, yaxud Ay tutulması baş verəcəyinə və müəyyən müddət davam edəcəyinə dair məlumat verərlərsə və insan onların sözlərinə əmin olarsa, bu əminlik əsasında hərəkət etməlidir.

¹ İki adil şəxs ayat namazının baş vermə amillərinin reallaşmasına şahidlik etməsi və şahidliklərinin hiss, güman və təxminlə olmaması lazımdır.

Məsələ 2023. Əgər mükəlləf ayat namazının vacib olduğu halların birinə deyil, bir neçəsinə şahid olarsa, onların hər biri üçün ayrıca bir ayat namazı qılmalıdır. Məsələn, əgər Günəş tutularsa və zəlzələ də olarsa, iki ayat namazı qılmalıdır.¹

Məsələ 2024. Ayat namazının vacib olduğu hallar hansı ərazidə baş verib hiss edilərsə, yalnız həmin yerin əhalisi ayat namazı qılmalıdır, bu əlaməti hiss etməyən digər məntəqələrin əhalisinə isə, hərçənd həmin məntəqələr hadisənin baş verdiyi məntəqəyə bağlı, yaxud onun qonşuluğunda və yaxınlığında yerləşsə belə, vacib olmur.

Məsələ 2025. Şiddətli və ya zəif olmasından asılı olmayaraq, hətta afterşoklar (kiçik seysmik təkanlar) insanların nəzərində ayrıca zəlzələ hesab olunarsa, hər biri üçün ayrı ayat namazı qılmaq lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər seysmoloji mərkəz hər hansı bir ərazidə mülayim zəlzələlərin baş verməsini onların sayını qeyd etməklə elan edərsə, lakin orada yaşayan əhali həmin zəlzələni hiss etməzsə,² ayat namazı onlara vacib olmaz.

Ayat namazının vaxtı

Məsələ 2026. Günəş tutulması və Ay tutulması üçün qılınan ayat namazının vaxtı Günəşin, yaxud Ayın tutulmağa başlaması ilə başlayır və Günəş, yaxud Ay təbii vəziyyətinə qayıdanadək davam edir (hərçənd, daha yaxşı olar ki, ayat namazının qılınması Günəş və ya Ay diski yenidən görünməyə başlayanadək³ təxirə salınmasın). Lakin ayat namazının başa çatdırılmasını Günəş və ya Ay diskinin yenidən görünməyə başlamasından sonrayadək təxirə salmaq olar.

Buna əsasən, insan ayat namazını onun əvvəlindən bir hissəsini Günəş, yaxud Ay tutulmasının baş verdiyi vaxt ərzində, qalan hissəsini isə Günəş, yaxud Ay tutulması başa çatdıqdan sonra yerinə yetirməklə qıla bilər.

¹ Əlbəttə qeyd edildiyi kimi, zəlzələ vaxtı ayat namazının qılınması vacib ehtiyata əsaslanır.

² Sözügedən əsas təkanlar və ya afterşoklar (kiçik seysmik təkanlar) insanlar üçün hiss edilməyəcək şəkildə olsun.

³ Burada və eləcə də qarşıdakı məsələlərdə Günəş və Ayın yenidən görünməyə başlaması deyərkən eyni zamanda qismən (hissəli) tutulmalarda tutulan hissənin yenidən görünməsi nəzərdə tutulur. *Tərc.*

Məsələ 2027. Əgər insan ayat namazını qılmağı Günəş, yaxud Ay yenedən görünməyə başlayanadək təxirə salarsa, əda niyyəti ilə qılmasına əngəl yoxdur. Lakin açılma tamamilə başa çatdıqdan sonra namaz qəza olur və onu ayat namazının qəzası niyyəti ilə qılmaq lazımdır.

Məsələ 2028. Əgər Günəş, yaxud Ay tutulmasının müddəti bir rəkət namaz qılmaq üçün kifayət edəcək qədər, yaxud daha az olarsa, insan ayat namazını əda niyyəti ilə qılmalıdır. Həmçinin, əgər sözügedən təbiət hadisələrinin baş vermə müddəti daha artıq olarsa, ancaq bir şəxs namazı vaxtın başa çatmasına bir rəkət qılmaq üçün kifayət edəcək qədər, yaxud daha az zaman qalanadək təxirə salarsa, bu halda da ayat namazı əda niyyəti ilə qılınmalıdır.

Məsələ 2029. Ay tutulduğu halda qürub edərsə, hətta insan ayın qürub etmədiyi başqa məntəqələrdə müşahidə olunmasını bilsə belə, ayat namazının vaxtı sona çatmış olur. Bu hökm Günəş tutulmasına da şamil olunur.

Məsələ 2030. Zəlzələ, ildırım və bu qəbildən olan təbiət hadisələri baş verdikdə və insan ehtiyatən ayat namazı qılmaq istədikdə (bu ehtiyat zəlzələ xüsusunda vacib, digər hallarda isə müstəhəb ehtiyatdır) əgər şiddətli və uzun sürən tufan halında olduğu kimi, vaxt geniş olarsa, ayat namazını dərhal qılmasına gərək yoxdur. Bir çox zəlzələ hallarında olduğu kimi vaxt az olarsa, ayat namazını dərhal, ürfün nəzərində təxirə salma hesab edilməyəcək qədər tez qılmalıdır.

Əgər namazı sözügedən təbiət hadisəsinin baş verdiyi vaxt sona çatanaqədək təxirə salarsa, ayat namazını qılmaq ona vacib deyil. Lakin müstəhəb ehtiyat onu daha sonra əda və ya qəza niyyəti olmadan qılmasını tələb edir.¹

Ayat namazının qılınma qaydası

Məsələ 2031. Ayat namazı iki rəkətdir, hər rəkətində beş rüku vardır və iki qaydada qılın bilər:

Birinci qayda: Niyyətdən sonra təkbirət əl-ehram demək, bir dəfə Həmd surəsini və başqa bir bütöv surəni oxumaq, rükuya getmək və rükua

¹ Buna əsasən, əgər kimsə məsələnin, zəlzələnin başa çatmasından yarım saat keçdikdən sonra zəlzələ olmasını başa düşərsə, hadisənin baş verdiyi vaxt sona çatmış sayılır. Lakin sözügedən müddətin dəqiqə ilə müəyyənləşdirilməsi mümkün deyil, mükəlləf şübhəli hallarda ehtiyat edə, yaxud başqa bir camiuş-şərait müctəhidə müraciət edə bilər.

dan qalxdıqdan sonra təkrarən Həmd və daha bir bütöv surəni oxumaq, sonra yenidən rükuya getmək və bunu beş dəfə təkrarlamaq, beşinci rükudan qalxdıqdan sonra isə iki səcdə etmək, daha sonra ayağa qalxaraq ikinci rəkəti də birinci rəkət kimi qılmaq, sonda təşəhhüd oxumaq və salamu demək lazımdır.¹

İkinci qayda: Niyyət, təkbirət əl-ehram və Həmd surəsini oxuduqdan sonra bir surənin ayələrini beş yerə bölmək və hər rükudan öncə bir ayə və ya daha artıq hissəni oxumaq lazımdır. Rükulardan öncə bir bütöv ayənin bir hissəsini də oxumaq olar, ancaq lazım ehtiyata əsasən, həmin hissə bitmiş mənə ifadə edən cümlə olmalıdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, surənin əvvəlindən başlamaq, habelə, lazım ehtiyata əsasən, ilk rükudan öncə “Bismillahir-rahmənir-rahim” deməklə kifayətlənməmək² lazımdır. Qeyd edilən məqamları nəzərə alaraq ayəni oxuduqdan sonra rükuya getmək, sonra rükudan qalxaraq Həmd surəsini oxumadan, həmin surənin ikinci hissəsini oxuyub yenə rükuya getmək və bu minvalla beşinci rükuya dək surəni başa çatdırmaq lazımdır.

Məsələn, Həmd surəsindən sonra Qədr surəsini oxumaq istəyən şəxs belə etməlidir:

Niyyət, təkbirət əl-ehram və mübarək Həmd surəsini oxuduqdan sonra: “Bismillahir-rahmənir-rahim. İnnə ənzəlnahu fi ləylətil-qədr”, – deməlidir.

Sonra rükuya getməli və ardınca ayağa qalxaraq: “Və ma ədrakə ma ləylətul-qədr”, – deməlidir.

Sonra yenidən rükuya getməli və rükudan sonra ayağa qalxaraq: “Ləylətul-qədrü xayrun min əlfi şəhr”, – deməlidir.

Sonra yenə də rükuya getməli və rükudan qalxaraq: “Tənəzzəlul-məlaikətu və r-ruhu fiha biizni rəbbihim min kulli əmr”, – deməlidir.

Daha sonra rükuya getməli və ayağa qalxaraq: “Səlamun hiyə hətta mətləil-fəcr”, – deməlidir.

Bundan sonra beşinci rükuya getməli və başını qaldırdıqdan sonra iki səcdə etməli, ikinci rəkəti də birinci rəkət kimi qılmalı və onun ikinci səc-

¹ Lakin hər bir rəkətdə bir Həmd və beş dəfə İxlas surəsini (yaxud başqa bir surə) bütöv şəkildə oxusa, ayat namazı batil olar. Lakin qasir cahil olması, yəni, məsələləri öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verməməsi halı istisnadır və bu halda namazı doğrudur.

² Əgər insan məsələdən məlumatsızlıq səbəbilə surənin “Bismillahir-rahmənir-rahim” ayəsini oxuduqdan sonra rükuya gedərsə, namazının doğruluğu işkallıdır, lakin qasir cahil olması halı istisnadır və bu halda namazı doğru sayılır.

dəsindən sonra təşəhhüd oxuyaraq namazın salamını deməlidir. Həmçinin, surəni beşdən az hissəyə də bölə bilər, ancaq surəni tamamladıqda növbəti rükudan öncə qiyam vəziyyətində "Həmd"i oxumalı, daha sonra surəni oxumalıdır.

İxlas surəsi üçün misal: Əgər insan ayat namazında İxlas surəsini oxumaq istəyirsə, vacib ehtiyata əsasən, bir hissədə "Bismillahir-rahmənir-rahim" deməklə kifayətlənə bilmədiyinə görə, surəni başqa bir şəkildə beş hissəyə bölə bilər. Belə ki, hər hissə bitmiş mənanı ifadə edən bir cümlə olmalıdır. Məsələn, surəni bu cür bölə bilər:

Birinci hissə - "Bismillahir-rahmənir-rahim. Qul huvəllahu əhəd";

İkinci hissə - "Allahus-saməd";

Üçüncü hissə - "Ləm yəlid";

Dördüncü hissə - "və ləm yuləd";

Beşinci hissə - "Və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd".

Həmçinin, beşdən az hissəyə də bölə bilər, ancaq surəni başa çatdırdıqda növbəti rükudan öncə qiyam halında "Həmd"i oxumalıdır.

Məsələ 2032. Ayat namazının bir rəkətində Həmd və surəni beş dəfə oxumaq, digər rəkətdə isə "Həmd"i bir dəfə oxuyaraq surəni beş hissəyə bölmək də olar.

Ayat namazı ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 2033. Günəş və Ay tutulması ilə əlaqədar olaraq qılınan ayat namazını camaat namazı kimi qılmaq olar. Lakin, vacib ehtiyata əsasən, Günəş, yaxud Ay tutulmasından başqa səbəblə qılınan ayat namazının camaat namazı kimi qılınması doğru deyil.

Məsələ 2034. Məumun Günəş və ya Ay tutulması ilə əlaqədar camaatla qılınan ayat namazının birinci və ya ikinci rəkətlərində rükudan əvvəl, yaxud birinci və ya ikinci rəkətin ilk rükusunda imama qoşula bilər. Amma hər iki rəkətdə birinci rükudan sonra qoşulmaq işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, tərk edilməlidir.

Məsələ 2035. Əgər insan ayat namazında neçə rəkət qıldığına dair şəkə düşərsə və fikrində hər hansı bir nəticəyə gələ bilməzsə, namaz batildir. Ancaq əgər hansı rəkətdə olduğunu güman edərsə, yaxud arxayınlıq və ya yəqinlik hasil edərsə, ona uyğun hərəkət etməlidir.

Məsələ 2036. Əgər namaz qılan rükuların sayı ilə bağlı şəkkə düşərsə, dörd, yoxsa beş rüku etməsi arasında şəkk etməsi istisna olmaqla, digər hallarda ən az sayı əsas götürməlidir. Yeri keçdikdən sonra, məsələn, “Səmiəllahu limən həmidəh” deyərkən, yaxud səcdəyə gedərkən və ya səcdədə bu şəkkə düşərsə, bu hallarda şəkkinə etina etməməlidir. Ancaq əgər hələ həmin yerdədirsə və sonrakı əmələ keçməmişdirsə, yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk etdiyi rükunu etməlidir.

Məsələ 2037. Əgər ayat namazında səhv səcdəsi tələb edən hallar baş verərsə, yaxud namaz qılan səcdəni unudub yeri keçənədək xatırlamazsa, gündəlik namazlar üçün izah edilmiş hökmlərə əməl etməlidir və ümumiyyətlə, gündəlik namazlarda şəkk və səhv halları ilə əlaqədar hökmlər bu namaza da şamildir.

Məsələ 2038. Ayat namazının rükularının hər biri rükndür. Əgər qəsdən artırılar, yaxud azaldılarsa, namaz batildir. Həmçinin, əgər səhvən azaldılarsa, namaz batil olur. Səhvən artırıldığı təqdirdə isə namaz, vacib ehtiyata əsasən, batildir.

Məsələ 2039. Gündəlik namazlarda vacib, yaxud müstəhəb olan məqamlar ayat namazlarında da vacib, yaxud müstəhəbdir. Lakin ayat namazının azan və iqaməsi yoxdur və əgər camaatla qılınırsa, yaxşı olar ki, rəcəən (savab ümidi ilə) azan və iqamə yerinə üç dəfə “əs-səlat” deyilsin. Camaat namazı kimi qılınmadığı təqdirdə isə üç dəfə “əs-səlat” deyilməsinə dair göstəriş nəql olunmamışdır.

Məsələ 2040. Əgər mükəlləf Günəşin, yaxud Ayın tutulduğunu bilərsə və qəsdən, yaxud unutqanlıqdan ayat namazını vaxtı keçənədək qılmazsa, onun qəzasını qılması vacibdir və bu məsələdə Günəş, yaxud Ayın tam və qismən tutulması arasında heç bir fərq yoxdur.

Əgər tam Günəş, yaxud Ay tutulması baş verərsə və mükəlləf bundan xəbərdar olduğu halda qəsdən vaxtı keçənədək ayat namazını qılmazsa, vacib ehtiyata əsasən, onun qəzasını qılmaq üçün qüsl etməlidir.¹

Məsələ 2041. Əgər tam Günəş, yaxud Ay tutulması baş verərsə və həmin vaxt insan bundan xəbərdar olmazsa, ayat namazının qəzasını qılmalıdır. Ancaq əgər Günəş, yaxud Ay qismən tutularsa və həmin vaxt insanın bundan xəbəri olmazsa, sonra (xəbər tutduqda) ayat namazının qəzasını

¹ 429-cu məsələdə qeyd olunduğu kimi

qılmasına gərək yoxdur.

Məsələ 2042. Əgər bir dəstə insan Günəş, yaxud Ay tutulması ilə bağlı məlumat verərsə, mükəlləf onların məlumatı ilə şəxsən yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil etməzsə, onların arasında verdiyi məlumat şəriət tərəfindən mötəbər sayılan şəxslər, məsələn, iki adil şəxs (şahid) olmazsa, mükəlləf ayat namazını qılmazsa və sonradan onların doğru söylədikləri məlum olarsa, bu halda tam Günəş, yaxud Ay tutulması baş verdiyi təqdirdə ayat namazının qəzasını qılmalıdır. Lakin əgər Günəş, yaxud Ay qismən (hissəli) tutularsa, ayat namazının qəzasını qılmaq ona vacib deyil.

Bu hökm adil olub-olmadığı məlum olmayan, lakin sonradan adil olduqları məlum olan iki şəxsin Günəş, yaxud Ay tutulmasından xəbər verdiyi hala da şamildir.

Məsələ 2043. Bir neçə ayat namazının qəzasını qılması vacib olan şəxs, istər onların hamısı ona eyni hadisə ilə əlaqədar vacib olsun, məsələn, üç dəfə Günəş tutulması baş versin və o, həmin hadisələr üçün ayat namazını qılmasın, istərsə bir neçə müxtəlif hadisə ilə əlaqədar, məsələn, bir dəfə Günəş tutulması, bir dəfə Ay tutulması və s. üçün vacib olsun və o, həmin namazları qılmasın, onların qəzasını qılarkən məhz hansı üçün olduğunu müəyyən etməsinə gərək yoxdur.

Məsələ 2044. 2030-cu məsələdə qeyd edildiyi kimi mükəlləf zəlzələ baş verdikdən sonra ayat namazını dərhal, insanların nəzərində təxirə salma hesab edilməyəcək qədər tez qılmalıdır. Ancaq əgər hər hansı bir səbəblə zəlzələ üçün ayat namazını qılmağı zəlzələ hadisəsindən bilavasitə sonrakı zaman dilimi keçənədək təxirə salarsa¹, ayat namazını qılmaq ona vacib deyil, hərçənd müstəhəb ehtiyat onu daha sonra əda və qəza niyyəti olmadan qılmasını tələb edir.

Məsələ 2045. Mükəlləf Günəş tutulması, yaxud Ay tutulması üçün qıldığı ayat namazının batil olduğunu başa düşərsə, onu yenidən qılmalı, vaxtı keçdiyi təqdirdə isə qəzasını qılmalıdır. İnsan zəlzələ üçün qıldığı ayat namazının batil olduğunu başa düşərsə, zəlzələ hadisəsindən bilavasitə sonrakı zaman fasiləsi keçdiyi təqdirdə, ayat namazının vacibliyi onun üçün qüvvədən düşür və onu yenidən qılması vacib deyil, hərçənd müstəhəb ehtiyat onu daha sonra əda və qəza niyyəti olmadan qılmasını tələb edir.

¹ Hərçənd məsələn, zəlzələ vaxtı yuxuda olub onun baş verməsindən xəbərsiz olarsa.

Məsələ 2046. Əgər bir qadın heyz, yaxud nifas halında ikən Günəş, yaxud Ay tutulması və ya zəlzələ baş verərsə, ayat namazı ona vacib deyil, bu halda ayat namazı qılmaq doğru deyil və qəzası da vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, paklandıqdan sonra rəcaən (savab ümidi ilə) Günəş, yaxud Ay tutulması səbəbi ilə qılınan ayat namazının qəzasını qılmalı, zəlzələ üçün qılınan ayat namazını isə əda və qəza niyyəti olmadan qılmalıdır.

Məsələ 2047. Əgər gündəlik namazın qılınma vaxtında insana ayat namazı da vacib olarsa, hər iki namazı qılmaq üçün vaxt olduğu təqdirdə istənilən birini öncə qıla bilər. Onlardan birini qılmaq üçün az vaxt qaldığı təqdirdə öncə onu qılmalı, hər ikisi üçün az vaxt qaldığı təqdirdə isə öncə gündəlik namazı qılmalıdır.

Məsələ 2048. Əgər gündəlik namazı qılarkən ayat namazı üçün az vaxt qaldığını başa düşərsə, gündəlik namaz üçün də az vaxt qaldığı təqdirdə onu başa çatdırmalı, sonra ayat namazını qılmalı, gündəlik namaz üçün az vaxt qalmadığı təqdirdə isə onu yarımçıq qoymalı və öncə ayat namazını, daha sonra gündəlik namazı qılmalıdır.

Məsələ 2049. Əgər ayat namazı əsnasında gündəlik namaz üçün az vaxt qaldığını başa düşərsə, ayat namazını yarımçıq qoymalı və namazı batil edən bir hərəkətə yol vermədən gündəlik namazı qılmalı, onu başa çatdırdıqdan sonra yenə də namazı pozan bir hərəkətə yol vermədən ayat namazının qalan hissəsini qaldığı yerdən davam etdirərək qılmalıdır.

Ayat namazında müstəhəb əməllər

Məsələ 2050. Ayat namazında aşağıdakı işlər müstəhəb sayılır:

1. Namaz qılanın ikinci, dördüncü, altıncı, səkkizinci və onuncu rükulardan öncə qunut tutması müstəhəbdir və təkcə onuncu rükudan öncə tutsa da, kafidir.
2. Rükudan öncə və sonra təkbir demək. Lakin beşinci və onuncu rükudan sonra “Səmiəllahu limən həmidəh” deməsi müstəhəbdir.
3. Günəş və ya Ay tutulması ilə əlaqədar qılınan ayat namazını tutulma tamamilə aradan gedənə kimi uzatmaq. Lakin namaz qılan şəxs camaat namazının imamı olarsa və onun namazı uzatması ona qoşulan, arxasında namaz qılan möminlərin əziyyət çəkməsinə səbəb olarsa, na-

mazı qısaltmalıdır.

4. Tutulma tamamilə açılanadək namazı bitirdiyi halda, öz namaz yerində oturmaq, dua oxumaqla məşğul olmaq və ya yenidən ayat namazı qılmaq.
5. Ayat namazında Yasin, Nur, Kəhf və Hicr kimi böyük surələri oxumaq, həmçinin hər bir qiyam halında kamil surə oxumaq.¹
6. Rükü və səcdələrin hər birini qiraət miqdarında (Həmd və surə) uzatmaq.
7. Ayat namazının Həmd və surəsini uca səslə oxumaq.
8. Namazı açıq səma altında qılmaq.
9. Namazı məsciddə qılmaq.

¹ Əlbəttə bu halda hər bir qiyamda bütöv surədən əvvəl bir dəfə Həmd də oxumaq lazımdır.

MÜSTƏHƏB NAMAZLAR

Müstəhəb namazlar çoxdur və onlara “nafilə” deyilir. Müstəhəb namazlar arasında gündəlik nafilələrin qılınması daha çox tövsiyə edilmişdir. Onlarla bağlı hökmlərə qarşıdakı məsələlərdə yer veriləcəkdir.

Gündəlik nafilələr

Məsələ 2051. Gündəlik nafilələr cümə günü istisna olmaqla digər günlərdə 34 rəkətdir və aşağıdakılardan ibarətdir:

Səkkiz rəkət zöhr nafiləsi, səkkiz rəkət əsr nafiləsi, dörd rəkət məğrib nafiləsi, iki rəkət işa nafiləsi, on bir rəkət gecə nafiləsi (bu on bir rəkətin səkkizi gecə nafiləsi niyyəti ilə, iki rəkəti şəf namazı niyyəti ilə, bir rəkəti isə vitr namazı niyyəti ilə qılınır) və iki rəkət sübh nafiləsi.

İkirəkətlik işa nafiləsi, vacib ehtiyata əsasən, oturmaq vəziyyətində qılınmalı olduğuna görə bir rəkət hesab edilir. Beləliklə, bu nafilələr cəmi 34 rəkətdir.

Cümə günü on altı rəkət zöhr və əsr nafilələrinin üzərinə dörd rəkət də əlavə edilir və cəmi iyirmi rəkət olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, vitr namazı istisna olmaqla digər nafilələr iki-rəkətli namaz kimi qılınır.

Gündəlik nafilələrin vaxtları

1) Zöhr nafiləsinin vaxtı

Məsələ 2052. Zöhr nafiləsi zöhr namazından öncə qılınır və onun vaxtı zöhrün başlanğıcından başlayır və zöhr namazından əvvəl qılınması mümkün olan vaxtadək davam edir.

Lakin əgər insan zöhr nafiləsini şaxisin şəri zöhrdən sonra yaranan kölgəsinin uzunluğuna şaxisin öz uzunluğunun 2/7-i əlavə olunanadək təxirə salarsa, bu zaman yaxşı olar ki, zöhr namazını nafilədən öncə qılsın.

Yalnız nafilənin bir rəkətini bundan öncə qılmış olduğu təqdirdə istisna olaraq, nafilənin zöhr namazından öncə başa çatdırılması daha yaxşıdır.¹

2) Əsr nafiləsinin vaxtı

Məsələ 2053. Əsr nafiləsi əsr namazından öncə qılınır və onun vaxtı əsr namazından öncə qılınması mümkün olan vaxtadək davam edir.

Lakin əgər insan əsr nafiləsini şəxsin şəri zöhrdən sonra yaranan kölgəsinin uzunluğuna şəxsin öz uzunluğunun 4/7-ü əlavə olanadək təxirə salarsa, bu zaman yaxşı olar ki, əsr namazını nafilədən öncə qılsın. Yalnız nafilənin bir rəkətini bundan öncə qılmış olduğu təqdirdə istisna olaraq nafilənin əsr namazından öncə başa çatdırılması daha yaxşıdır.²

Məsələ 2054. Cümə günü istisna olmaqla, digər günlərdə zöhr və əsr nafilələrinin zöhr azanından öncə qılınması caiz deyil. Yalnız namaz qılmanın nafilələri azandan sonra hərçənd ürfün (şəriətin deyil, insanların) nəzərində üzrlü sayılan bir səbəbdən dolayı olsa belə, qıla bilməyəcəyini bildiyi hal istisnadır.

Ancaq cümə günü daha yaxşı olar ki, iyirmi rəkətlik zöhr və əsr nafiləsinin iki rəkəti zöhr vaxtı, on səkkiz rəkəti isə zöhrdən öncə qılınsın və bu on səkkiz rəkətin də yaxşı olar ki, altı rəkəti günün başlanğıcında Günəşin nuru yayılarkən, altı rəkəti Günəş üfüqdə yüksələrkən, digər altı rəkəti isə zöhr azanından öncə qılınsın.

3) Məğrib nafiləsinin vaxtı

Məsələ 2055. Məğrib nafiləsinin vaxtı məğrib namazının başa çatmasından sonra başlayır və məğrib namazından sonra bu namazın vaxtı ərzində qılınması mümkün olan vaxtadək davam edir.

¹ Məsələn, yerə basdırılmış şəxsin uzunluğu 70 sm olarsa və şəri zöhr vaxtı şəxsin ölçüsü 10 sm-ə çatarsa, insan şəxsin uzunluğunun 2/7-si (20 sm) zöhr zamanı şəxsin uzunluğuna əlavə olunmayana qədər (yəni, şəxsin uzunluğu 30 sm olmayana kimi) zöhr namazının nafiləsinin qılınmasını təxirə salarsa, məsələnin mətnində qeyd olunan hal istisna olmaqla, əvvəlcə zöhr namazını qılması daha yaxşıdır.

² Məsələn, yerə basdırılmış şəxsin uzunluğu 70 sm olarsa və şəri zöhr vaxtı şəxsin ölçüsü 10 sm-ə çatarsa, insan şəxsin uzunluğunun 4/7-ü (40 sm) zöhr zamanı şəxsin uzunluğuna əlavə olunmayana qədər (yəni, şəxsin uzunluğu 50 sm olmayana kimi) əsr namazının nafiləsinin qılınmasını təxirə salarsa, məsələnin mətnində qeyd olunan hal istisna olmaqla, əvvəlcə əsr namazını qılması daha yaxşıdır.

Lakin əgər insan məğrib nafiləsini Günəş batdıqdan sonra səmanın qərb tərəfində yaranan şəfəq aradan gedənək təxirə salarsa, daha yaxşı olar ki, bu halda öncə işa namazını qılsın.

4) İşa nafiləsinin vaxtı

Məsələ 2056. İşa nafiləsinin vaxtı işa namazının başa çatmasından gecə yarısınaqədər və yaxşı olar ki, işa namazından sonra dərhal qılınsın.

5) Gecə nafiləsinin vaxtı

Məsələ 2057. Gecə nafiləsinin vaxtının başlanğıcı, məşhur nəzərə əsasən, gecə yarısıdır. Hərçənd bu nəzər müstəhəb ehtiyata müvafiq və daha yaxşı olsa da, gecə yarısı gecə namazının fəzilət vaxtının başlanğıcıdır. Onun əda (qılınma) vaxtı isə gecənin əvvəlindən başlayır. Hərçənd onun səhər vaxtı (gecənin sonunun üçdə biri) qılınması daha yaxşıdır və onun vaxtı sübh azanınaqədər (fəcrin çıxanaqədər) davam edir. Hərçənd, sübh azanına yaxın qılınmasının daha çox savabı vardır.

Məsələ 2058. Əgər insan gecə namazının dörd və ya daha artıq rəkətini qılarsa, ondan sonra sübh azanının vaxtı çatdıqda qalan rəkətləri əda və qəza niyyəti etmədən qıla bilər.¹

Məsələ 2059. Fəcrin çıxan (sübh azanı) vaxtı yuxudan duran şəxs əda və qəza niyyəti etmədən gecə namazını sübh namazından əvvəl qıla bilər.

6) Sübh nafiləsinin vaxtı

Məsələ 2060. Sübh nafiləsi sübh namazından öncə qılınır və onun vaxtı gecə namazının vaxtının başlanğıcından onun (gecə namazının) qılınması üçün lazım olan qədər zaman keçdikdən sonra başlayır və onun (sübh nafiləsinin) sübh namazından öncə qılınması mümkün olan vaxtaqədər davam edir.

Lakin əgər insan sübh nafiləsini qılmağı sübh namazının fəzilət vaxtı daralanaqədər təxirə salarsa, yaxşı olar ki, bu halda öncə sübh namazını qılsın.

¹ Əlbəttə, bu halda gecə namazının qalan rəkətlərinin sübh namazından öncə qılınmasının üstünlüyü işkallıdır.

Gecə namazının qılınma qaydası

Məsələ 2061. Gecə namazı (gecə nafiləsi) on bir rəkətdir, onun səkkiz rəkəti dörd ədəd iki rəkətli namaz şəklində gecə nafiləsi niyyəti ilə, iki rəkəti “şəf” namazı niyyəti ilə, bir rəkəti isə “Vitr namazı” niyyəti ilə qılınır və gecə nafiləsinin səkkiz rəkətli namazların ikinci rükusunda qunut tutmaq müstəhəbdir. Lakin Şəf namazında qunut tutmağın müstəhəbliyi sabit olmamışdır, onu rəca niyyəti ilə tutmağın eybi yoxdur.¹ Vitr namazında Həmdən sonra bir dəfə Fələq, bir dəfə Nas surələrini, üç dəfə isə İxlas surəsini oxumaq daha yaxşıdır və qunut tutmaq da müstəhəb sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Şəf və Vitr namazlarını birləşdirib qılmaq olar. Belə ki, onu məğrib namazı kimi, yəni, ikinci rəkətində təşəhüddən sonra salam deməyib üçüncü rəkəti qılmaq üçün durubtəkbirət əl-ehramı demədən üçüncü rəkəti Vitr namazının qaydasına uyğun yerinə yetirmək olar. Bu halda, ikinci rəkətdə qunut tutulması rəca niyyəti ilə həyata keçirilir və üçüncü rəkətdə qunut tutmaq müstəhəbdir.

Məsələ 2062. Daha yaxşı olar ki, namaz qılan Vitr namazının qunutunda² aşağıdakıları oxusun:

1. Mütəal Allahı həmd səna etsin və Allaha səna edərkən məşhur fərəc duasını oxusun: “Lə iləhə iləllahul həlimul kərim. Lə iləhə iləllahul əliyyul əzim. Subhənəllahi rabbis səməvətis səbi və rabbil ərəzinəs səbi və ma fihinnə və ma bəynəhunnə və rabbil ərşil əzim. Vəlhəmdu lilləhi rabbil ələmin”.
2. Muhəmməd (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və Ali Muhəmmədə (əleyhimussalam) salavat göndərmək. Daha yaxşı olar ki, bu duanı oxusun: Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Allahuməhdina fi mən hədəytə və afina fi mən afəytə və təvəlləna fimən təvəlləytə və barik ləna fima əətaytə və qina şərri ma qazaytə, fəinnəkə təqzi və la yuqza əleykə, innəhu lə yəzillu mən vələytə və lə yəizzu mən adəytə təbarəktə Rabbəna və təaləytə”.
3. İstiğfar etsin, rəvayətlərdə bu barədə çox tövsiyə olunmuşdur. Daha yaxşı olar ki, yetmiş dəfə desin: “Əstəğfirullahə Rabbi və ətubu iləyh”.
4. Yeddi dəfə desin: “Əstəğfirullahəl ləzi lə iləhə illə huvəl həyyul qayyu-

¹ Daha yaxşı olar ki, Şəf namazının hər rəkətində Həmdən sonra İxlas surəsi oxunsun. Bəzi rəvayətlərdə üç dəfə İxlas surəsi, yaxud birinci rəkətdə Nas, ikinci rəkətdə isə Fələq surəsini və ya əksinə, oxumaq tövsiyə olunur və hər birinin rəca niyyəti ilə edilməsi bəyəniləndir.

² İstər onu şəf namazına birləşdirsən, istərsə də ayrıca qılsın.

mu licəmi zulmi və curmi və israfı əla nəfsi və ətubu iləyh”.

5. Desin: “Rabbi əsətu və zaləmtu nəfsi və biisə ma sanətu və hazihi yədayə ya Rabbi cəzəən bima kəsəbət və hazihi raqabəti xaziətun lima ətəytu və ha ənə za bəynə yədəykə fəxuz linəfsikə min nəfsiyər riza hətta tərza ləkəl utba la əud”.
6. 300 dəfə Əl-əfv
7. Desin: “Rabbiğfir li vərhəmnə və tub ələyyə, innəkə əntət təvvabur rahim”.
8. 7 dəfə desin: “Haza məqamul aizun bikə minən nar”.
9. 40 mömin üçün dua etsin, ərəb dilindən başqa dildə də dua etməsinin işkalı yoxdur. Məsələn, “İlahi, filankəsi bağışla...” deyə bilər.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vitr namazının qunutunun müstəhəblərinin bir hissəsidir. Qunutdan sonra rukuya getmək və rükudan qalxdıqdan sonra bu duanı oxumaq müstəhəbdir:

“Haza məqamu mən həsənatuhu niimətun minkə və şukruhu zaifun və zənbuhu əzimun və ləysə lizalikə illa rifqəkə və rahmətukə. Fəinnəkə qultə fi kitabikəl munzəli əla nəbiyyikəl mursəli sallallahu ələyhi və alihi kənu qəlilən minəl ləyli ma yəhcaunə və bil əsharhum yəstəğfirun. Tələ hucui və qallə qiyami və hazas səhəru və ənə əstəğfirukə lizunubistiğfarə mən la yəcidu linəfsihi zarran və lə nəfən və lə məvtən və lə həyəten və lə nuşura”.

Qeyd etmək lazımdır ki, namaz qılan şəxs əgər gecə namazında Həmd surəsini oxumaqla kifayətlənərsə və surə oxumazsa, yaxud qunutunu qısa şəkildə yerinə yetirib, yaxud oxumazsa, gecə namazı doğrudur.

Gündəlik nafilələrlə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 2063. İnsan gündəlik nafilələrin hamısını deyil, bir qismini də qıla bilər. Gecə namazında son üç rəkət, yəni şəf və vitr namazlarını qılmaqla, hətta təkə vitr namazını qılmaqla da kifayətlənə bilər.

Həmçinin, əsr nafiləsinin də dörd, hətta iki rəkətini qılmaqla kifayətlənə bilər. Ancaq zöhr və məğrib nafilələrinin, həmçinin, gecə namazının ilk səkkiz rəkətinin bir hissəsini qılmaq istəyərsə, bu nafilələri rəca niyyəti ilə qılsın.

Məsələ 2064. Müsafir səfərdə zöhr və əsr nafilələrini qılmamalıdır, lakin işa nafiləsini rəca niyyəti ilə qıla bilər. Gecə nafiləsi, məğrib nafiləsi və səbh nafiləsi kimi digər nafilələr isə səfərdə müstəhəbliyini itirmir.

Digər müstəhəb namazlar

Məsələ 2065. Gündəlik nafilələrdən başqa müstəhəb namazlar bir neçə qisimə bölünür:

Onlardan bəziləri xüsusi bir vaxtda, məsələn, ramazan ayında, yaxud xüsusi bir səbəblə, məsələn, ziyarət səbəbi ilə və ya xüsusi bir məqsədə nail olmaq üçün, məsələn, yağışın yağması üçün müstəhəbdir.

Bəzilərinin isə xüsusi bir vaxtda, yaxud xüsusi bir səbəb və qayə ilə qılınmasına gərək yoxdur və onları istənilən zaman, xüsusi bir səbəb və ya qayə olmadan da qılmaq olar. Bu qisim namazlardan bəzilərinin, məsələn, Cəfər Təyyar namazının özünəməxsus qılınma qaydası vardır. Bəzilərinin isə müəyyən bir qılınma qaydası yoxdur, yəni xüsusi bir qayda olmadan sadəcə ikirəkətlik namaz kimi və hətta xüsusi bir səbəb olmadan qılınır. Bu qisim namazlara “ibtidai nafilələr” deyilir.

Burada xüsusi və məşhur müstəhəb namazların bir neçə örnəyi qeyd ediləcəkdir.

Dəfn gecəsi qılınan vəhşət namazı

Məsələ 2066. Yaxşı olar ki, dünyasının dəyişən şəxsin dəfn edildiyi ilk gecə onun üçün iki rəkət vəhşət namazı qılınsın. Bu namazın qılınma qaydası belədir: birinci rəkətdə Həmd surəsindən sonra bir dəfə Ayət əl-kursi (Bəqərə surəsinin¹ 255-257-ci ayələri), ikinci rəkətdə isə Həmd surəsindən sonra on dəfə Qədr surəsini oxumaq, namazın salamından onra: “Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmmədin vəbəs səvabəha ilə qəbri fulan”² demək lazımdır (“fulan” sözünün yerinə mərhumun adını çəkmək lazımdır).

Qeyd etmək lazımdır ki, vəhşət namazı üçün başqa bir qılınma qaydası da nəql edilmişdir. Həmin qayda belədir: birinci rəkətdə Həmd surəsindən sonra iki dəfə İxlas, ikinci rəkətdə isə Həmd surəsindən sonra on dəfə Təkasur surəsini oxumaq, namazın salamından sonra “Allahummə səlli əla

¹ Ayətəl Kürsünü 257-ci ayəyə kimi (-hum fiha xalidun-) oxumaq lazım ehtiyata əsasəndir.

² Bəzi nüsxələrdə şərif salavat zikrindən sonrakı ibarə “vəbəs səvabəhuma ilə qəbri fulan” kimi göstərilir.

Muhəmmədin vəbəs səvabəha ilə qəbri fulan”¹ demək lazımdır (“fulan” sözünün yerinə mərhumun adını çəkmək lazımdır).

Məsələ 2067. Əgər cənazəni uzaq bir şəhərə aparmaq istəyərlərsə, yaxud başqa bir səbəblə onun dəfnini gecikərsə, birinci qayda üzrə vəhşət namazının qılınmasını onun dəfnindən sonrakı ilk gecəyədək təxirə salmaq lazımdır, ikinci qayda üzrə qılınan namazla bağlı isə zahir (aydın olan nəzər) budur ki, onun məhz ölümdən sonrakı ilk gecə qılınması müstəhəbdir.

Məsələ 2068. Vəhşət namazını gecənin istənilən vaxtında qılmaq olar, lakin daha yaxşı olar ki, gecənin əvvəlində, işə namazından sonra qılınsın.²

Məsələ 2069. Əgər insan vəhşət namazı qılarsa, lakin ayətəl-kürsi və ya Qədr surəsini, yaxud onların bir hissəsini səhvən oxumazsa və ya müəyyən olunan miqdardan az oxuyarsa, yeri keçdikdən sonra³, məsələn, namazdan sonra öz səhvini başa düşərsə, qılınan namaz vəhşət namazı üçün kafi deyil.

Məsələ 2070. Əgər insan vəhşət namazı qılmaq üçün müəyyən bir məbləğ alıb təyin olunan gecədə həmin namazı qılmağı unudarsa, bu halda mal sahibinin icazəsi olmadan ondan istifadə edə bilməz.

Yuxarıdakı surətdə, sahibini tanımadığı halda həmin mal, sahibi məc-hul olan mal hökmündədir, onu axtarmalı, sahibini tapmaqdan ümitsiz olduqdan sonra həmin pulu sahibi tərəfindən istihqaq şərtlərinə cavab verən fəqirə sədəqə verməlidir və vacib ehtiyata əsasən sədəqə vermək üçün şəri hakimdən və ya onun nümayəndəsindən icazə almalıdır.

Əlbəttə, əgər nişanə və əlamətlərdən mal sahibinin onun iki rəkət namaz qılması və ya Quran oxuması və onun savabını meyyitə hədiyyə etməsi, yaxud başqa bir əməli yerinə yetirməsi ilə razı olacağını bilərsə, həmin işi görməklə maldan istifadə edə bilər.

İstisqa (yağış yağması) namazı

Məsələ 2071. Yağışın yağması üçün qılınan istisqa namazı iki rəkətdir. Onun qılınma qaydası Fitr və Qurban bayramının namazı kimidir. Buna

¹Bəzi nüsxələrdə şəri salavat zikrindən sonrakı ibarə “vəbəs səvabəha ilə qəbri zalikəl-meyyiti fulan ibni fulan” kimi göstərilir. (Burada isə “fulan ibni fulan” sözlərinin yerinə mərhumun və atasının adı çəkilir *tərc.*)

²Birinci qayda ilə qılınan vəhşət namazında dəfnin ilk gecəsi, ikinci qayda ilə qılınanda isə mərhumun vəfatının ilk gecəsi nəzərdə tutulur.

³“Müstəhəb namazlar” fəslində əməlin yerinin keçməsi 2107-ci məsələdə izah ediləcəkdir.

əsasən, bayram namazının qiraəti, təkbirlərinin sayı və qunutları barədə qeyd olunanlar istisqa namazına da şamil olunur¹ və onun camaatla qılınması daha yaxşıdır.

Məsələ 2072. İstisqa namazının qunutunda istənilən duanı oxumaq olar, lakin daha yaxşı olar ki, oxunan duada Mütəal Allahdan yağış yağması istənilsin və duadan əvvəl Muhəmməd (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və Ali Muhəmmədə (əleyhimussalam) salavat deyilsin.

Məsələ 2073. İstisqa namazının xüsusi surəsi yoxdur, lakin daha yaxşı olar ki, Həmdədən sonra birinci rəkətdə Şəms, ikinci rəkətdə isə Ğaşiyyə surəsi, yaxud birinci rəkətdə Əla, ikinci rəkətdə isə Şəms surəsi oxunsun.

Qeyd etmək lazımdır ki, istisqa namazının Həmd və surəsinin uca səslə oxunması müstəhəbdir.

Məsələ 2074. İstisqa namazında qeyd olunan digər müstəhəblər aşağıdakılardır:²

1. Camaat üç gün oruc tutsun və üçüncü gün səhraya gedib namaz qılsınlar.
2. İstisqa namazını qılmaq üçün qüsl etmək.
3. İstisqa namazını qılmaq üçün çölə gedilən üçüncü günün bazar ertəsi və ya cümə olması.
4. Namazı bayram namazı vaxtında, yəni günəş çıxandan zöhr azanına kimi qılınsın. Hərçənd onun başqa vaxtda qılınması da kafidir.
5. Açıq səma altında toplaşmaq.
6. Vüqarla, xuzu və xuşu halında, istəkli və ayaqyalın olmaq.
7. Qocaları, uşaqları və dördəyaqlı heyvanları da özləri ilə aparmaq, ağlamaq və fəryad səsləri ucalsın deyə uşaqları analarından ayırmaq.³
8. Namaz üçün pak və təmiz yer seçmək.
9. İstisqa namazının azan və iqaməsi yoxdur, lakin daha yaxşı olar ki, namazdan əvvəl rəca niyyəti ilə üç dəfə “Əs-salət” deyilsin.
10. Namaz sona çatdıqdan sonra imam minbərə çıxıb əbasını tərs çevirib çiyinə salsın, üzü qibləyə uca səslə yüz dəfə “Allahu əkbər” desin, ondan sonra sağ tərəfdə dayanan camaata üzünü çevirib uca səslə yüz dəfə “Sübhənəllah”, sonra isə sol tərəfdə dayanan camaata üzünü çevirib uca səslə yüz dəfə “Lə ilahə iləllah” desin. Ondan sonra arxasını

¹ “Fitr və Qurban bayramının namazı” fəslinə, 2118-ci məsələyə müraciət olunsun.

² Bu namaz Mütəal Allahın rəhmətini cəlb etmək məqsədi daşdığı üçün onun üçün müstəhəb sayılan işlərin hər biri bəndələrin ehtiyac halını göstərir və Allahın rəhmətini cəlb edir.

³ Təbii olaraq, uşaqların ayrılması onların himayəsində olduqları şəxsin icazəsi ilə olmalıdır.

qibləyə üzü camaata çevirib uca səslə yüz dəfə “Əlhəmdulillah” desin. Camaatın da bu zikrləri imamın ardınca uca səslə təkrar etməsinin mənası yoxdur, çünki bu iş rəhmət və məğfirətin daha yaxşı cəlb olunmasına səbəb olur.

Bu zaman imam və camaat əllərini duaya qaldırıb Allah dərgahında çoxlu ah-nalə, dua edib yalvarsınlar.

Ondan sonra imam Fitr və Qurban bayramının namazında olduğu kimi iki xütbə oxusun və Uca Allahdan yağış yağmasını istəsin və çoxlu dua etsin. Daha yaxşı olar ki, Məsumlardan (əleyhimussalam) nəql olunan xütbə və dualardan istifadə etsin. Buna misal olaraq, İmam Əlidən (əleyhissalam)¹, İmam Səccaddan (əleyhissalam)² nəql olunan duaları göstərmək olar.

Qüfeylə namazı

Məsələ 2075. Qüfeylə namazı müstəhəb namazlardan biri olub məğrib və işə namazları arasında qılınır.³ Ancaq bu namaz gündəlik nafilələrdən sayılmır. Hərçənd onu məğrib nafiləsi kimi qılmaq olar. Belə ki, insan hər iki namaz üçün birlikdə niyyət edə bilər. Qüfeylə namazının qılınma qaydası belədir:

Birinci rəkətdə Həmd surəsindən sonra ikinci surə yerinə bu ayəni oxumaq lazımdır: “Və zənnuni iz zəhəbə muğazibən, fəzənnə ən lən nəqdİRə əleyhi, fənada fiz-zulumati ən la ilahə illa əntə, subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin. Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl-ğəmmi və kəzəlikə nuncil-muminin”.

İkinci rəkətdə Həmd surəsindən sonra ikinci surə yerinə bu ayəni oxumaq lazımdır: “Və indəhu məfatihul-ğaybi la yələmuha illa huvə, və yələmu ma fil-bərri vəl-bəhri və ma təsqudu min vərəqətin illa yələmuha və la həbbətin fi zulumatil-ərzi və la rətbın və la yabisin illa fi kitabın mubin”.

Qunutda bu duanı oxumaq lazımdır: “Allahummə inni əsəlukə biməfatihil-ğayb, əlləti la yələmuha illa əntə, ən tussəlliyyə əla Muhəmmədin və

¹ Təhziib əl-əhkam, c. 3, səh. 151, bab 8, İstisqa namazı, hədis 11. Bu xütbə belə başlayır: “Əlhəmdu lilləhi səbiğun niəmi və mufərricul həmmi...”

² Səhifeyi Səccadiyənin on doqquzuncu duası (Quraqlıq vaxtı İmamın (əleyhissalam) yağış diləyərkən etdiyi dua). Bu dua belə başlayır: “Allahumməs qinal gəys, vənşur ələyna rahmətəke...”

³ Qüfeylə namazı məğrib namazının fəzilət vaxtında məğrib və işə namazının arasında qılındıqda qüfeylə namazının qılınma qaydasına əməl olunmuşdur, hətta onun işə namazının fəzilət vaxtında bu iki namaz arasında qılınması da kifayətdir.

Ali-Muhəmmədin, və ən təfələ bi kəza və kəza". Burada "kəza və kəza" sözlərinin yerinə öz diləklərini uca Allahdan istəməli, sonra belə deməlidir: "Allahummə əntə vəliyyu niməti, vəl-qadiru əla təlibəti, tələmu hacəti, fəəsəlukə bihəqqi Muhəmmədin və Ali-Muhəmmədin əleyhi və əlehimus-səlamu, ləmma qəzəytəha li".

Ayın əvvəlinin namazı

Məsələ 2076. Müstəhəb namazlardan biri də qəməri təqvimlə¹ hər ayın ilk günü "ayın əvvəlinin namazı" adlandırılan iki rəkət namazdır.

Bu namazın qılınma qaydası belədir: namaz qılan bu namazın birinci rəkətində Həmd surəsindən sonra otuz dəfə İxlas, ikinci rəkətdə Həmd surəsindən sonra isə otuz dəfə Qədr surəsini oxumalı və namazdan sonra imkan daxilində sədəqə verməlidir. Bu namaz ayın ilk gününün istənilən vaxtında qılın bilər.

Həmçinin, bu namazdan sonra aşağıdakı ayələrin oxuması müstəhəb sayılmışdır:

"Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Və ma min dabbətin fil-ərzi illa ələllahi rizquha, və yələmu mustəqərrəha və mustəvdəha, kullun fi kitabın mubin.

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Və in yəmsəskəllahu bizurrin fəla kaşifə ləhu illa huvə, və in yuridkə bixayrin, fəla raddə lifəzlihi, yusibu bihi mən yəşau min ibadihi, və huvəl-ğafurur-rəhim.²

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Səyəcəllallahu bədə usrin yusra. Maşaal-lahu la hovla və la quvvətə illah billahi. Həsbunəllahu və niməl-vəkilu. Və ufəvvizu əmri iləllah. İnnəllahə bəsirun bil-ibad. La ilahə illa əntə, subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin. Rəbbi inni lima ənzəltə iləyyə min xayrin fəqir. Rəbbi la təzərnə fərdən və əntə xayrul-varisin".

İstixarə namazı

Məsələ 2077. İstixarə namazı Uca Allahdan evlilik, səfər və s. işlər üçün xeyir diləmək məqsədilə qılınan müstəhəb namazdır və rəvayətlərdə

¹Sinodik təqvim, ay təqvimi. *Tərc.*

²Bəzi nüsxələrdə ikinci bəsmələ ilə üçüncü arasında bu ayə, yəni Yunus surəsinin 104-cü ayəsi yerinə Ənam surəsinin 17-ci ayəsi göstərilmişdir: "Və in yəmsəskəllahu bizurrin fəla kaşifə ləhu illa huvə və in yəmsəskə bixayrin fəhuvə əla kulli şeyin qədir".

müxtəlif qılınma formaları qeyd olunmuşdur. Burada onların bir neçə nümunəsi qeyd ediləcəkdir:

İmam Sadiqdən (əleyhissalam) istixarə namazınının qılınma şəkli belə nəql olunur: “İki rəkət namaz qıl, ondan sonra Uca Allahdan xeyir dilə¹. Allaha and olsun, Allahdan xeyir istəyən hər bir müsəlmana Allah Taala mütləq xeyir qərar verər”.²

Murazim İmam Sadiqin (əleyhissalam) belə nəql etdiyini qeyd edir: “Sizlərdən biri müəyyən bir işi görmək istədiyi zaman iki rəkət namaz qıl-sın, ondan sonra Allah Taaya həmd-səna desin və Muhəmməd (sallallahu ələyi və alihi və səlləm) və Ali Muhəmmədə (əleyhimussalam) salavat göndərsin və desin: “Allahummə in kanə hazal əmrü xayran li fi dini və dünyayə fəyəssirhu li və qaddirhu li və in kanə ğayra zalikə fəsrifhu ənni”.

Murazim deyir: O Həzrətdən (əleyhissalam) soruşdum: Bu iki rəkətdə Həmddən sonra hansı surəni oxuyum? İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurdu: İstənilən surəni oxumaq olar, istəsən İxlas və Kafirun surələrini bu iki rəkətdə oxuya bilərsən və İxlas surəsini oxumaq Quranın üçdə birini oxumağa bərabərdir”.³

Zürarədən belə nəql olunur: İmam Baqirdən (əleyhissalam) soruşdum: Bir işi yerinə yetirmək istədiyim zaman istixarə etmək istəsəm nə deyim? İmam (əleyhissalam) buyurdu: Onda çərşənbə axşamı, çərşənbə və cümə axşamı günləri oruc tut, ondan sonra cümə günündə təmiz bir məkanda iki rəkət namaz qıl və namaz bitdikdən sonra üzünü səmaya doğru tutub de:

“Allahummə inni əsəlukə biənnəkə Alimul ğəybi vəş şəhadətir Rah-mənur Rahimu əntə alimul ğəyb, in kanə hazal əmrü xayran (li) fimə əhata bihi ilmukə fəyəssirhu li və bərik li fihi vəftəh li bih. Və in kənə zəlikə li şərran fimə əhata bihi ilmukə fəsrif ənni bimə tələmu fəinnəkə tələmu və la ələmu və təqdiru və la əqdiru və təqzi və la əqzi və əntə əllamul ğu-yub” və bu duanı yüz dəfə təkrarla.⁴

Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazı

Məsələ 2078. Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazı çox mühüm və dəyərli müstəhəb namazlardan biri olub çoxlu hədis sənədləri ilə nəql olun-

¹ Məsələnin desin: “Əsəxiru birahmətihi xiyaratən fi afiyəh”.

² Vəsail əş-şia, c. 8, İstixarə namazı və onunla bağlı bablar, bab 1, səh. 63, hədis 1.

³ Həmin, səh. 65-66, hədis 7

⁴ Həmin, səh 67, hədis 11

muşdur, ona “Təsbihi namazı” və ya “Həbvə namazı” da deyilir və dünya və axirət çətinliklərinin həllində çox təsirlidir.

Məsələ 2079. Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazı ümumiləkdə dörd rəkətdir (iki ədəd iki rəkətli namaz) və namaz qılan şəxs Həmddən sonra surə oxuyub on beş dəfə desin: “Subhənəllahi vəlhəmdulilləhi və la ilahə illəlahu vəllahu əkbər”, həmin zikri (təsbihətiərbəə) rükuda on dəfə, rükudan qalxdıqdan sonra on dəfə, birinci səcdədə on dəfə, birinci səcdədən qalxdıqdan sonra oturan halda on dəfə, ikinci səcdədə on dəfə, ikinci səcdədən qalxdıqdan sonra ayağa durmamış oturan halda on dəfə deməlidir. Buna əsasən, bir rəkətdə 75 dəfə bu mübarək zikr deyilmiş olur.

İkinci rəkət də birinci kimi yerinə yetirilir (axırncı təsbəh zikri ikinci rəkətin ikinci səcdəsindən qalxdıqdan sonra təşəhhüd və salamdan öncə on dəfə deyilir).

Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazının digər iki rəkəti də birinci iki rəkət kimi qılınır. Buna əsasən, Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazında deyilən təsbəhlərin sayı üç yüz dəfə olur və hər iki namazın ikinci rəkətində qunut tutmaq müstəhəbdir.

Məsələ 2080. Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazını gündüz və gecənin istənilən vaxtında qılmaq olar, lakin onun fəzilətli vaxtı cümə günü günəş yüksəldiyi zamandır və Şaban ayının on beşində qılınması təkid olunmuş sünnələrdəndir.

Məsələ 2081. Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazında xüsusi bir surənin oxunması şərt deyil. Lakin daha yaxşı olar ki, Həmddən sonra birinci rəkətdə Zəlzələ surəsi, ikinci rəkətdə Adiyat surəsi, üçüncü rəkətdə Nəsr surəsi, dördüncü rəkətdə isə İxlas surəsi oxunsun.

Məsələ 2082. İnsanın rüku və səcdədə vacib zikrlər yerinə həmin zikrləri deməklə kifayətlənməsi caizdir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, bu namazın rüku və səcdəsində deyilən təsbəhlərdən əlavə, rüku və səcdənin vacib zikrləri də deyilməlidir və namaz qılan şəxs rüku və səcdənin zikrini təsbihatdan əvvəl və ya sonra deyə bilər.

Məsələ 2083. İnsan tələsdiyi halda Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazının təsbəhlərini namazdan sonra deyə bilər. Həmçinin insanın zəruri bir hədəti olduğu zaman iki namaz arasında fasilə verməsi, yəni, Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazının iki rəkətini qılıb öz işinin dalınca getməsi, ondan sonra gəlib digər iki rəkəti qılması caizdir.

Məsələ 2084. Əgər insan namazın təsbəhlərindən bəzilərini və ya bir hissəsini unudarsa, yeri keçdikdən sonra başqa bir əməldə yadına düşər-

sə, həmin yerdə deməli olduğu təsbehlərdən əlavə, unutduğu təsbehləri də rəca niyyəti ilə deməli, namazdan sonra xatırladığı təqdirdə isə rəca niyyəti ilə unutduğu təsbehlərin qəzasını yerinə yetirməlidir.

Məsələ 2085. Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazında namaz qılanın dördüncü rəkətdə ikinci səcdədən sonra aşağıdakı duanı oxuması müstəhəbdir:

“Ya mən ləbisəl izzə vəl vəqar, ya mən təəttəfə bil məcdi və təkərrəmə bih, ya mən la yənbəğit təsbihu illa ləh, ya mən əhsə kullə şeyin ilmuh, ya zəl niiməti vət təvl, ya zəl mənni vəl fəzl, ya zəl qudrəti vəl kərəm, əsəlukə biməaqidil izzı min ərşik, və muntəhər rəhməti min kitabik, və bismikəl əzəmil əəla, və kəlimatikət təmməh, səlli əla Muhəmmədin və Əhli Bəy-tih, vəfəl bi kəza və kəza”. “Kəza və kəza” sözlərinin yerinə öz hacətini Uca Allahdan istəsin.

Məsələ 2086. İnsan Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazını gündəlik əda və ya qəza nafilələrinin əvəzində hesab edə, yəni, namazı həm nafilə namazı, həm də Cəfər Təyyar (əleyhissalam) niyyəti ilə qıla bilər. Məsələn, həm gecə namazı, həm də Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazı qılmaq istəyən şəxs belə niyyət edir: “Gecə namazı və Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazı niyyəti ilə namaz qılıram, qürbətən iləllah”.

Müstəhəb namazlarla əlaqədar hökmlər

Məsələ 2087. İstər gündəlik nafilələr, istərsə digər müstəhəb namazları hərçənd insan ayaq üstə namaz qıla bilsə belə, oturaq vəziyyətdə qılmaq olar və bu halda hər iki rəkəti bir rəkət kimi hesablamaq lazım deyil. Əgər namaz qılan hər iki rəkəti bir rəkət kimi hesablamaq istəyərsə, vacib ehtiyata əsasən, ikinci dəfə rəca niyyəti ilə qılmalıdır. Məsələn, iki salamı olan dördrekətlik məğrib nafiləsinə (oturaq vəziyyətdə qılaraq qeyd edilən qaydada hesablamaq istədikdə) rəcaən iki salamlı olmaqla daha dörd rəkət əlavə etməlidir. Bu qayda ilə rəkətlərin birlikdə sayı səkkiz olur.

Məsələ 2088. Yaxşı olar ki, insan istər gündəlik nafilələri, istərsə digər müstəhəb namazları ayaq üstə qılsın. Yalnız işa nafiləsi (vüteyrə namazı), vacib ehtiyata əsasən, oturaq vəziyyətdə qılınmalıdır.

Məsələ 2089. Müstəhəb namazları zərurət və çarəsizlik hallarında sağ, yaxud sol və ya arxası üstə uzanmış vəziyyətdə (namaz qılanın vəzifəsinə uyğun olaraq) qılmaq olar və bu halda rüku və səcdə baş işarəsi ilə yerinə yetirilir. Lakin adi hallarda bunun caizliyi şübhəlidir. Lakin rəcaən (savab

ümidi ilə) bu vəziyyətdə qılma bilər.

Məsələ 2090. Müstəhəb namazın (işə nafiləsi istisna olmaqla) bir rəkətini ayaq üstə, digər rəkətini isə oturaq vəziyyətdə qılmaq olar. Hətta bir rəkətin bir hissəsini ayaq üstə, bir hissəsini isə oturaq vəziyyətdə qılmaq da olar.

Məsələ 2091. Əgər namaz qılan müstəhəb namazı oturaq vəziyyətdə qılmağa başlasa, ikinci surənin axırından bir hissəni, məsələn, bir-iki ayəni saxlayaraq ayağa qalxsın və surənin davamını ayaq üstə oxuyaraq qiyam halından (ayaq üstə) rükuya getsə və namazını bu qaydada davam etdirsə, qıldığı namaz hökm baxımından ayaq üstə namaz hesab edilir və ayaq üstə namaz savabı vardır.

Məsələ 2092. Müstəhəb namazı piyada yol gedərkən qılmaq olar. Həmçinin, müstəhəb namazı maşın, qatar, təyyarə, gəmi və s. nəqliyyat vasitələrində də qılmaq olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda namaz əsnasında bədənin sabit (hərəkətsiz) olması şərt deyil və namaz qılan rüku və səcdəni baş hərəkəti ilə də icra edə bilər və baş ilə işarə etmək mümkün olduqca rüku və səcdəni göz işarəsi ilə yerinə yetirmək kafi deyil. Habelə, “Bihəulillahi və quvvətihi əqumu və əqud” və “Səmiəllahu limən həmidəh” zikrlərinin oturulması vəziyyətdə və ya yol gedərkən, yaxud nəqliyyat vasitəsində qılınan müstəhəb namazda deyilməsinin müstəhəbliyi sabit olmamışdır, lakin onların rəca niyyəti ilə deyilməsinin maneəsi yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, piyada və nəqliyyat vasitəsində hərəkət etmək istisna olmaqla, digər hallarda müstəhəb namazı qılmaq üçün, vacib ehtiyata əsasən, üzünü qiblə istiqamətinə durmaq lazımdır.

Məsələ 2093. Fitr və qurban bayramı namazları kimi dövrün imamının (ə.f) insanların arasında olduğu dövrdə qılınması vacib olan namazlarda hərçənd hal-hazırda həmin namazlar müstəhəb namaz olsa da, üzünü qibləyə durmaq vacibdir.

Ancaq nəzir və bu qəbildən olan səbəblərlə insana vacib olan müstəhəb namazlar isə piyada və ya nəqliyyat vasitəsində hərəkət edərkən qılındığı təqdirdə üzünü qibləyə olmaq vacib deyil.

Məsələ 2094. Kəbə evində və onun damında müstəhəb namaz qılmaq olar. Hətta Kəbə evinin daxilində üzünü küncələrin hər birinə doğru tutaraq iki rəkət namaz qılmaq müstəhəbdir.

Məsələ 2095. Müstəhəb namazlarda azan və iqamə demək olmaz, lakin camaatla qılınan Fitr və Qurban bayramlarının namazlarında üç dəfə

“Əs-salət” deyilməsi müstəhəbdir.

Məsələ 2096. Dəstəmaz ala, yaxud qüsl edə bilməyən şəxs gündəlik nafilələr kimi, vaxtı müəyyən olan müstəhəb namazları vaxt sonuna kimi üzrünün aradan qalxmasına dair ümitsiz olduğu təqdirdə, təyəmmümlə qıla bilər.¹Lakin ümidini itirməzsə və vaxtın sonuna kimi üzrünün aradan qalxmasına ağıllı ehtimal verərsə, lazım ehtiyata əsasən, onları ilk vaxtında yerinə yetirməməlidir.

Lakin Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazı kimi, müəyyən bir vaxtı olmayan müstəhəb namazları vəzifəsinə uyğun olaraq dəstəmaz ala və ya qüsl edə bilməyən şəxs mütləq şəkildə təyəmmümlə qıla bilər.

Məsələ 2097. Vəhşət (dəfn gecəsi) namazı kimi Həmd surəsindən sonra məxsusi surəsi və ya ayəsi olan bəzi müstəhəb namazları qaydasına uyğun qılmaq istədikdə həmin surəni və ya ayəni oxumaq lazımdır. Həmd surəsindən sonra xüsusi bir surənin oxunulmasına dair göstəriş olmayan müstəhəb namazlarda isə namaz qılan hərçənd həmin namaz nəzir səbəbi ilə ona vacib olsa belə, ikinci surəni oxumaqdan imtina edə, yaxud onu oxuyarkən yarıda dayandıra və qalanını oxumayaraq rükuya gedə bilər. Həmçinin, müstəhəb namazlarda Həmd surəsindən sonra iki və ya daha artıq surə oxumaq olar.

Məsələ 2098. Vacib ehtiyata əsasən, namaz qılan şəxs gündəlik nafilələr kimi müstəhəb namazlarda hər hansı bir surənin ortasına çatdıqdan sonra başqa bir surəyə keçməməlidir. İxlas və Kafirun surələrində isə hətta ortasına çatmasa belə, vacib ehtiyata əsasən, onu dayandıraraq başqa surəni oxumamalıdır.

Məsələ 2099. Səcdəli surələrin müstəhəb namazda oxunması caizdir və namaz qılan şəxs səcdə ayəsini oxuduqdan sonra tilavət səcdəsini namaz əsnasında yerinə yetirməli, ondan sonra namaza davam etməlidir və bu iş müstəhəb namazın doğruluğuna xələl gətirmir.

Məsələ 2100. Kişilərin məsciddə qıldığı müstəhəb namazın evdə və başqa yerlərdə qıldığı kimi müstəhəb namazdan fəzilətli olması bəid deyil. Lakin müstəhəb namazların gizli qılınması onların aşkar qılınmasından daha fəzilətlidir. Qadınların məsciddə namaz qılmasının hökmü isə 1144-cü məsələdə qeyd olundu.

Məsələ 2101. Gündəlik nafilələri təyin olunmuş vaxtda qılmadıqda qəzasını qılmaq müstəhəbdir. Şübhəsiz, müstəhəb namazların qəzası xəstə

¹ Həmçinin əgər üzrü vaxt məhdudluğu olarsa, vəzifəsinə uyğun olaraq qüsl və ya dəstəmaz üçün vaxtı olmadığı təqdirdə namazı təyəmmümlə qıla bilər.

insanın öhdəliyindən düşür və təkid olunmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, gündəlik namazların qəzasını qılmaqda aciz olan şəxsin hər iki rəkətin müqabilində fəqirə bir müdd təam (750 q) yemək verməsi müstəhəbdir. Bunu da bacarmadığı halda gecə nafilələri üçün bir müdd təam, gündüz nafilələri üçün də bir müdd təam fəqirə sədəqə verməlidir.

Məsələ 2102. Gündəlik nafilə namazlarının qəzasını qılmağa tələsmək də müstəhəbdir və daha yaxşı olar ki, gecənin nafiləsinin qəzası gecə, gündüzün nafilə namazı isə gündüz qılınsın.

Məsələ 2103. Qəza namazı olan şəxs müstəhəb namaz qıla bilər. Lakin vacib qəza namazının insanların nəzərində qılınmasında səhlənkarlıq sayılacaq qədər təxirə salınması caiz deyil.

Məsələ 2104. Müstəhəb namazı yarıda dayandırmaq olar. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat namaz qılandan zərurət olmadan müstəhəb namazı yarımçıq qoymamağı tələb edir. Əgər insan gecə nafiləsi kimi müstəhəb namaz qılmağı nəzir edərsə, nəzrini yerinə yetirmək üçün həmin namazı qılmaqla məşğul olduqda, nəzri pozmaq sayılmayanadək onu yarımçıq qoya və yenidən qıla bilər. Hərçənd bu iş müstəhəb ehtiyatın ziddindədir.

Müstəhəb namazların hissələrinin artırılıb-azaldılması

Məsələ 2105. Əgər namaz qılan müstəhəb namazda bir rüknü səhvən yerinə yetirməzsə və bunu şəriətə görə geri qayıdaraq həmin rüknü yerinə yetirə bilmədiyi bir yerdə başa düşərsə, namazı batildir.¹ Məsələn, əgər məğrib nafiləsində təşəhhüdü oxuyarkən, yaxud namazın salamından sonra birinci rəkətin iki səcdəsini etmədiyini başa düşərsə, namazı batildir.

Məsələ 2106. Əgər müstəhəb namazda səhvən bir rüknü artıq yerinə yetirərsə, namazı batil olmur. Məsələn, əgər zöhr nafiləsinin bir rəkətində səhvən iki dəfə rüku edərsə, nafilə namazı batil olmur.

Məsələ 2107. Əgər namaz qılan nafilə namazının hərəkətlərindən hər hansı birini unudarsa və ondan sonrakı rüknü yerinə yetirərkən xatırlayarsa, geri qayıdaraq unutduğu hərəkəti yerinə yetirməli, sonra həmin rüknü təkrarən yerinə yetirməlidir və bu halda rüknün artıq yerinə yetirilməsi müstəhəb namazı batil etmir.

¹Namaz qılanın geri qayıdaraq səhvən yerinə yetirmədiyi rüknü yerinə yetirməsi mümkün olan zaman baxımından müstəhəb namazla vacib namaz arasında fərq vardır. Bu fərq 2107-ci məsələdə izah edilmişdir.

Məsələn, əgər namaz qılan sübh nafiləsində rükuda Həmd və surəni oxumadığını, yaxud ayın başlanması namazında otuz dəfə Qədr surəsi yerinə bir dəfə İxlas surəsini oxuduğunu xatırlayarsa, geri qayıtmalı və sözügedən surələri oxumalı, sonra təkrarən rükuya getməlidir və bu halda artıq rüku nafiləni batil etmir.

Həmçinin, əgər sübh nafiləsində rükunu unudarsa və bunu ikinci səcdədə xatırlayarsa, geri qayıtmalı və rüku etdikdən sonra təkrarən iki səcdə etməlidir və bu halda iki artıq səcdə etmək nafiləni batil etmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər geri qayıtmaq və unudulmuş hissəni yerinə yetirmək rəkət artımına səbəb olursa, bu hökm qüvvəsini itirir. Məsələn, əgər ikinci rəkətdə birinci rəkətin qiraətini unutduğunu xatırlayarsa, geri qayıda bilməz. Çünki bu halda qiraət və ondan sonrakı hərəkətlərin yerinə yetirilməsi namazda rəkət artımına səbəb olur.

Müstəhəb namazın hərəkət və zikrlərində şəkk və güman

Məsələ 2108. Əgər insan müstəhəb namazı qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, həmin namazın Cəfər Təyyar namazı kimi müəyyən bir vaxtı olmadığı təqdirdə qılmaması ehtimalını əsas götürməlidir. Həmçinin, əgər gündəlik nafilələr kimi müəyyən bir vaxtı varsa və insan vaxtı başa çatmamış onu qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, qılmaması ehtimalını əsas götürməlidir.

Lakin əgər vaxtı keçdikdən sonra həmin namazı qılıb-qılmadığına şəkk edərsə, şəkkinə etina etməsin.

Məsələ 2109. Əgər müstəhəb namazın rəkətlərinin sayında şəkk edərsə, çox sayı ifadə edən ehtimal namazı batil etdiyi təqdirdə az sayı ifadə edən ehtimalı əsas götürməlidir. Məsələn, əgər namaz qılan sübh nafiləsində ikinci, yoxsa üçüncü rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, ikinci rəkətdə olması ehtimalını əsas götürməlidir. Məsələn, əgər sübh namazının nafiləsində iki və ya üç rəkət qılması ilə əlaqədar şəkk edərsə, iki rəkət qılması ehtimalını götürməlidir.

Ancaq əgər çox sayı ifadə edən ehtimal namazı batil etmərsə, məsələn, ikinci, yoxsa birinci rəkətdə olduğuna şəkk edərsə, hansı ehtimalı əsas götürərək əməl etsə, namazı doğrudur. Lakin əgər vitr namazında rəkət sayı ilə bağlı şəkkə düşərsə, ehtiyat namazı yenidən qılmasını tələb edir.

Məsələ 2110. Vacib ehtiyata əsasən, müstəhəb namazlarda rəkətlərin sayı ilə əlaqədar güman yəqin qüvvəsində sayılır. Yəni, namaz qılan çox, yaxud az sayı (çox, yaxud az rəkət sayını) ifadə edən ehtimallardan hər

hansı birini əsas götürməkdə ixtiyar sahibi deyil, vacib ehtiyata əsasən, gümanına uyğun hərəkət etməlidir. Lakin gümanına uyğun hərəkət etməyin namazı batil etdiyi hallar istisnadır.

Məsələ 2111. Əgər ikirəkətli müstəhəb namazda üç, yaxud daha artıq rəkət qıldığını güman edərsə, gümanına etina etməməlidir və namazı doğrudur. Məsələn, əgər namaz qılan qüfeylə namazında üç rəkət qıldığını güman edərsə, iki rəkət qıldığını dair də məntiqli bir ehtimalı varsa, iki rəkət qılması ehtimalını əsas götürməlidir.

Məsələ 2112. Müstəhəb namazın hərəkət və zikrlərində şəkk və güman vacib namazda olduğu kimidir. Buna əsasən, əgər şəkk, yaxud güman yaranarkən həmin hərəkət və zikrin yeri keçməmiş olarsa, həmin hissəni yerinə yetirməli, yeri keçdiyi təqdirdə isə şəkkinə etina etməməlidir.

Məsələ 2113. Əgər insan vacib namazda səhv səcdəsinin vacib olmasına səbəb olan bir hərəkəti nafilə namazında edərsə, yaxud nafilə namazında bir səcdəni unudarsa və şəriətə görə namazın geri qayıdaraq həmin səcdəni yerinə yetirməsi mümkün olmayan bir hissəsinə başlayarsa, namazdan sonra səhv səcdəsi etməsi, yaxud unutduğu səcdənin qəzasını yerinə yetirməsi lazım deyil.

Məsələ 2114. Əgər insan müstəhəb namazda rüku, yaxud səcdənin vacib zikrini unudarsa və başını rükudan, yaxud səcdədən qaldırdıqdan sonra xatırlayarsa, geri qayıtmamalı, namazı davam etdirməlidir və səhv səcdəsi etməsinə də gərək yoxdur.¹

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, Cəfər Təyyar (əleyhissalam) namazında təsbihləri unutmaqla bağlı 2084-cü məsələdə qeyd olunan xüsusi hökm vardır.

FİTR VƏ QURBAN BAYRAMI NAMAZI

Məsələ 2115. İmamın (əleyhissalam) insanların arasında olduğu dövr-də fitr və qurban bayramı namazı vacibdir və camaatla qılınmalıdır. İmamın (əleyhissalam) qayıb olduğu bu dövrdə isə müstəhəbdir və onu camaatla, yaxud fərdi namaz kimi qılmaq olar.

Fitr və qurban bayramı namazının vaxtı

Məsələ 2116. Fitr və qurban bayramı namazının vaxtı bayram günü günün çıxandan zöhrəyədəkdir.

Məsələ 2117. Qurban bayramı namazını Günəş üfüqdə yüksəldikdən sonra qılmaq müstəhəbdir. Fitr bayramında isə Günəş üfüqdə yüksəldikdən sonra iftar etmək və fitrə zəkatını da vermək,¹ daha sonra bayram namazını qılmaq müstəhəbdir.

Fitr və qurban bayramı namazının qılınma qaydası

Məsələ 2118. Fitr və qurban bayramı namazı iki rəkətdir.

Namazın başlanğıcında məmum təkbirət əl-ehramdan və hər iki rəkətdə Həmd və surəni oxuduqdan sonra beş dəfə təkbir deyir və təkbirlər arasında qunut tutur və beşinci təkbirdən sonra qunut tutmadan digər təkbir də deyir və rükuya gedir, iki səcdə yerinə yetirib ayağa qalxır.

İkinci rəkətdə Həmd və surədən sonra daha yaxşı olar ki, dörd təkbir deyilsin və təkbirlər arasında qunut tutulsun, dördüncü təkbirdən sonra qunut oxunmadan bir daha təkbir deyib rükuya gedilsin, rükudan sonra iki səcdə edib təşəhhüd və salam oxunsun.

Buna əsasən, birinci rəkətdə təkbirət əl-ehramdan və rükunun təkbirindən başqa beş təkbir deyilir və onlar arasında dörd qunut tutulur, ikinci rəkətdə isə rükunun təkbirindən başqa, dörd təkbir deyilir və onlar arasın-

¹ Fitrə zəkatının hökmləri ikinci cildə özünəməxsus fəsildə qeyd olunacaqdır.

da üç qunut tutulur. Hərçənd birinci rəkətdə təkbirət əl-ehramdan və rükunun təkbirindən başqa üç təkbir demək və onlar arasında iki qunut tutmaq, ikinci rəkətdə isə rükunun təkbirindən başqa üç təkbir deyib iki qunut tutmaqla kifayətlənmək caizdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki rəkətdə bu üç təkbirin deyilib iki qunutun tutulması vacib ehtiyata əsasən lazımdır. Həmçinin vacib ehtiyata əsasən, hər iki rəkətdə rükudan əvvəl təkbir demək tərk olunmamalıdır.

Məsələ 2119. Fitr və qurban bayramı namazının qunutunda istənilən dua və zikr oxunarsa, kifayət edir. Lakin daha yaxşı olar ki, bu dua oxunsun: *“Allahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəməti, və əhləl-cudi vəl-cəbəruti, və əhləl-əfvi vər-rəhməti, və əhlət-təqva vəl-məğfirəti, əsəlukə bi həqqi həzəl-yəum, əlləzi cəəltəhu lil-musliminə idən, və li Muhəmmədin səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmə zuxran və məzidən, ən tusəlliyyə əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmmədin, və ən tudxiləni fi kulli xayrin ədxəltə fihi Muhəmmədən və Alə-Muhəmmədin, və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu Muhəmmədən və Alə-Muhəmmədin, sələvatukə əleyhi və əleyhim, Allahummə inni əsəlukə xayra ma səələkə bihi ibadukəs-salihun, və əuzu bikə mim-məstəəzə minhu ibadukəs-salihun”*.¹

Yaxud bu duanı da oxumaq münasibdir: *“Əşhədu ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh. Allahummə əntə əhləl kibriyai vəl əzəməti və əhləl cudi vəl cəbəruti vəl qudrəti vəs sultani vəl izzəti əsəlukə fi həzəl yəumil ləzi cəəltəhu lil-musliminə idən, və li Muhəmmədin səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmə zuxran və məzidən, əsəlukə ən tusəlliyyə əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və ən tusəlliyyə əla mələikətikəl muqərrəbinə və ənbiyaikəl mursəlinə və ən təğfira ləna və licəmiil mumininə vəl muminati vəl musliminə vəl muslimatil əhyai minhum vəl əmvati. Allahummə inni əsəlukə min xayri ma səələkə bihi ibadukəl-mursəlun, və əuzu bikə min şərrə ma azəbihi ibadukəl muxləsun. Allahu əkbəru əvvələ külli şeyin və axirahu və bədiu kulli şeyin və muntəhahu və alimu kulli şeyin və məadinəhu və məsiru kulli şeyin iləyhi və mərədduhu və mudəbbirul umuri və baisu mən fil quburi qabilul əməli mubdiul xəfiyyati muulinus sərair. Allahu əkbəru, əzimul mələkəti şədidul cəbəruti həyyun la yəmutu daimun la yəzulu. İzə qaza əmran fəinnəmə yəqulu ləhu kun fəyəkun. Allahu əkbər, xəşəət ləkəl əsvətu və ənət ləkəl vucuhu və harət dunəkəl əbsaru və kəllətil əlsunu ən əzəmə-*

¹Bəzi nüsxələrdə sonuncu “əs-salihun” yerinə, “əl-muxləsun”, yaxud “əl-muxlisun” göstərilir.

tikə və nəvəsiyə kulluğa biyədikə və məqadirul umuri kulluğa iləykə la yəqza fiha ғayrukə və la yətimmu minhə şəyun dunəkə. Allahu əkbər, əhata bikulli şəyin hifzükə və qahəra kullə şəyin izzikə və nəfəzə kullə şəyin əmrükə və qamə kullə şəyin bikə və təvazəə kullu şəyin liəzəmətikə və zəllə kullu şəyin liizzətikə vəstəsləmə kullu şəyin liqudrətikə və xəzəə kullu şəyin limulkikə. Allahu əkbər”.¹

Məsələ 2120. Əgər insan bayram namazında bir səcdəni unudarsa və onun icra edilmə yeri keçərsə, onu namazdan sonra yerinə yetirməlidir. Həmçinin, əgər gündəlik namazda səhv səcdəsi tələb edən bir hərəkət edərsə, namazdan sonra iki səhv səcdəsi etməlidir.

Məsələ 2121. Fitr və Qurban bayramı namazının vacib deyil, müstəhəb sayıldığı hazırkı dövrdə (qeyd dövrü) nafilə namazının hökmlərinin bu iki namaza şamil olması işkallıdır və ehtiyatın tələbinə uyğun əməl edilməlidir.² Əlbəttə namaz qılan şəxsin bayram namazının rəkətlərinin sayında şəkkə düşməsi və şəkkində qalması halında namazı batildir.

Məsələ 2122. Əgər namaz qılan bayram namazının təkbirlərinin, yaxud qunutlarının sayında şəkkə düşərsə, yeri keçdiyi təqdirdə şəkkinə etina etməsin. Ancaq əgər hələ yeri keçməmişdirsə, az sayı ifadə edən ehtimalı əsas götürsün və əgər sonradan artıq sayda təkbir dediyi, yaxud qunut tutduğu məlum olarsa, namazı batil olmur.

Fitr və qurban bayramı namazının camaatla qılınması ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 2123. Dövrün imamının (ə.f) qaib olduğu dövrdə əgər fitr və qurban bayramı namazı camaatla qılınarsa, lazım ehtiyata əsasən, ondan sonra iki xütbə oxunmalıdır.

Bu iki xütbənin oxunma qaydası cümə namazının xütbələri kimidir. İmam iki xütbə arasında bir qədər oturmalıdır və daha yaxşı olar ki, fitr bayramı xütbəsində fitrə zəkatı, qurban bayramı xütbəsində isə qurbanlıq ilə bağlı hökmləri açıqlasın.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu iki xütbənin namazdan öncə oxunması ca-

¹ Təhzibul əhkam, c. 3, bab 6, Bayram namazı, səh. 133, hədis 22

² Məsələn, əgər insan bayram namazının Həmd və surəsini unudarsa və rükuda xatırlayarsa, ehtiyata riayət etməklə Həmd və surənin yerinin keçməsinə qəbul etməli, namazı rəca niyyəti ilə davam etdirib başa çatdırmalı, ondan sonra bununla kifayətlənməyib həmin müstəhəbi (bayram namazını) yenidən rəca niyyəti ilə qılmalıdır.

iz deyil. Məmumun xütbələr əsnasında orada olması vacib deyil.

Məsələ 2124. Bayram namazında da digər namazlarda olduğu kimi məmum Həmd və surə istisna olmaqla, namazın digər zikrlərini özü deməlidir.

Məsələ 2125. Əgər məmum imam təkbirlərin bir neçəsini dedikdən sonra gəlib çatarsa, imam rükuya getdikdən sonra onunla birgə demədiyi təkbirləri deməli, qunutları tutmalı, rükuya çatmalıdır və əgər hər qunutda bir dəfə “Subhanəllah”, yaxud “Əlhəmdü lillah” və ya bənzər bir zikr deyərsə, kafidir. Əgər vaxt yoxdursa, yalnız təkbirləri deməlidir. Əgər bu qədər də vaxt yoxdursa, imamın ardınca hərəkət edərək rükuya getməsi kifayətdir.

Məsələ 2126. Əgər insan bayram namazında imamın rükuda olduğu məqamda gəlib çatarsa, niyyət edib namazın ilk təkbirini, ardınca rükunun təkbirini deyə və rükuya gedə bilər.

Məsələ 2127. Fitr və ya Qurban bayramı namazlarının iki dəfə qılınması şəriətdə sübuta yetməmişdir. Odur ki, bayram namazını camaatla qılan imam onu yenidən başqa bir qrupla birlikdə qıla bilməz.

Fitr və qurban bayramı namazının müstəhəbləri

Fitr və qurban bayramı namazında qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək bəzi məqamları müstəhəb hesab etmişlər.

Məsələ 2128. Fitr və Qurban bayramı namazlarının azan və iqaməsi yoxdur, lakin camaatla qilındığı halda üç dəfə “Əs-salət” deyilməsi müstəhəbdir, amma fərdi şəkildə qilındığı surətdə onun müstəhəb olması sabit olmamışdır.

Məsələ 2129. Bayram namazının məxsusi surəsi yoxdur. Lakin daha yaxşı olar ki, onun birinci rəkətində Şəms, ikinci rəkətində isə Çaşiyə surəsi, yaxud birinci rəkətində Əla, ikinci rəkətdə isə Şəms surəsi oxunsun.

Məsələ 2130. Bayram namazının çöllükdə qılınması müstəhəbdir. Ancaq Məkkədə onun Məscid əl-haramda qılınması müstəhəbdir.

Məsələ 2131. İnsanların bayram namazına piyada, ayaqyalın və vüqarla getməsi və namazdan öncə qüsl etməsi, başlarına ağ əmmamə qoyması müstəhəbdir.

Məsələ 2132. İnsanın bayram namazında yerə səcdə etməsi, təkbirləri deyərkən əllərini yuxarı qaldırması, imam, yaxud fərdi namaz qılan olmasından asılı olmayaraq Həmd və surəni ucadan oxuması müstəhəbdir.

Məsələ 2133. Fitr bayramı axşamının məğrib və işa namazlarından, həmçinin, bayram gününün səhər namazından və fitr bayramı namazından sonra bu təkbirlərin deyilməsi müstəhəbdir: “Allahu əkbər, Allahu əkbər, la ilahə illəllahu vəllahu əkbər, Allahu əkbər və lillahir-həmd, Allahu əkbər-ru əla ma hədana”.

Məsələ 2134. İnsanın qurban bayramında on namazdan (bayram gününün zöhr namazından zilhəccə ayının on ikinci gününün səhər namazınadək) sonra əvvəlki məsələdə qeyd edilən təkbirləri deməsi və ardınca “Allahu əkbər-ru əla ma rəzəqəna min bəhimətil-ənam, vəlhəmdu lillahi əla ma əblana” deməsi müstəhəbdir. Lakin əgər qurban bayramını Minada keçirirsə, bu təkbirləri bayram gününün zöhr namazından zilhəccə ayının on üçüncü gününün səhər namazınadək olmaqla on beş namazdan sonra deməlidir.

Məsələ 2135. Müstəhəb ehtiyat qadınların bayram namazında iştirak etməkdən çəkinməsinə tələb edir. Lakin bu ehtiyat yaşlı qadınlara aid deyil.

NİYABƏT (NAMAZ VƏ DİGƏR İBADƏT İŞLƏRİNDƏ NAİBLİK)

Naibliyin mənası və onunla bağlı məsələlər

Məsələ 2136. İnsanın vəfatından sonra onun sağlığında yerinə yetirmədiyi namaz və digər ibadətləri “naib” adlandırılan başqa bir şəxs icra edə bilər. Onun gördüyü işə “niyabət” (naiblik), naibi olaraq işlərini gördüyü şəxsə isə “münəvvəbun ənh” deyilir.

“Təberrui” (ödənissiz) naiblik doğru olduğu kimi, icarə (əcir tutma), cüalə, yaxud əqd çərçivəsindəki şərt əsasında və bu qəbildən olan əsaslarla naiblik də doğrudur. Buna əsasən, insanın vəfatından sonra onun sağlığında icra etmədiyi namaz və digər ibadətlərinin icrası üçün başqasını əcir tutmaq, yəni həmin ibadətləri yerinə yetirməsi üçün ona ücret (ödənc) vermək olar. Belə namaz, yaxud ibadət “isticari namaz” və ya “isticari ibadət” adlandırılır.

Məsələ 2137. Dünyasını dəyişən şəxslərə naiblik həm vacib, həm də müstəhəb işlərdə caizdir. Məsələn, insan dünyasını dəyişmiş ata-anası və ya başqa bir şəxs üçün qəza namazı və ya müstəhəb namaz qıla, qəza və ya müstəhəb oruc tuta, vacib və ya müstəhəb Həcc və ümrə yerinə yetirə, onların tərəfindən naib olaraq Peyğəmbəri (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və məsum imamları (əleyhissalam) ziyarət edə bilər.

Məsələ 2138. Sağ insanlara vacib işlərdə naiblik hətta həmin şəxs sözügedən işin icrasına qadir olmasa belə, caiz deyil. Yalnız “Həcc” fəslində, “Naiblik üsulu ilə həccə əlaqədar hökmlər” mövzusunda izah ediləcəyi kimi həcc istisna təşkil edir.

Məsələ 2139. Sağ şəxslərə bəzi müstəhəb ibadətlərdə naiblik etmək, məsələn, Məkkə şəhərində olmayan şəxs tərəfindən həcc, ümrə və təvaf ayinlərini yerinə yetirmək, habelə, başqasının (yaşayan insanın) yerinə Allahın elçisinin (sallallahu ələyhi və alihi və səlləm) və imamların (əleyhi-mussalam) qəbirlərini ziyarət etmək və ziyarətdən sonra qılınan ziyarət namazını qılmaq caizdir. Hətta həyatda olan şəxslərə bütün müstəhəb iş-

lərdə (rəcaən, yəni savab ümidi ilə və bunu şəriətə daxil etmək niyyəti olmadan) naiblik etmək caizdir.

Məsələ 2140. Sağ insanların naibi olmağın caiz olduğu hallarda naibliyin təberrui (ödənissiz), yaxud icarə, cüalə və bu qəbildən olan əsaslarla olması arasında heç bir fərq yoxdur. Buna əsasən, insan sağ şəxslər tərəfindən həcc, ümrə və ziyarət kimi müstəhəb işləri yerinə yetirmək üçün ücret (ödənc) müqabilində əcir ola bilər.

Məsələ 2141. Müstəhəb və vacib əməllərdə savabı mömin kişi və qadınlara, qohumlara, xüsusilə də valideynlərə, şəhidlərə, alimlərə hədiyyə etmək caizdir və insan müstəhəb, yaxud vacib işi özü üçün görə, sonra onun savabını dünyadan köçmüş və ya sağ olan şəxslərə hədiyyə edə bilər. Bu hökm əməlin savabının məsumlara (əleyhimussalam) hədiyyə olunmasına da şamil olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, savabın hədiyyə edilməsi həmin vəfat etmiş, yaxud sağ şəxslərin öhdəsində olan vacib işlərin onların öhdəsindən götürülməsi ilə nəticələnmir.

Qəza namazında naibliklə kifayətlənməyin şərtləri

Naiblik ilə qılınan qəza namazının onu qılmalı olan şəxsin öhdəsindən, üzərindən götürülməsi və onunla kifayətlənə bilmək üçün bir neçə şərt tələb olunur.

1, 2 və 3-cü şərtlər: *Naib ağıllı, on iki imam şiəsi və vacib ehtiyata əsasən, həddi-bülüğa çatmış şəxs olmalıdır*

Məsələ 2142. Naib on iki imam şiəsi və ağıllı olmalıdır. Dövri dəlilik keçirdiyi vaxtda insanın naib olması səhih deyil.

Məsələ 2143. Vacib ehtiyata əsasən, naib həddi bülüğa çatmış şəxs olmalıdır. Buna görə də, həddi-bülüğa çatmamış müməyyiz (yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən) şəxsin meyitin qəza namazlarını qılmaq üçün həтта vəlisinin icazəsi ilə naibliyi və ya əcir olması işkallıdır.¹

¹ Əlbəttə əgər insan qəza namazlarının qılınması üçün əcir tutulması ilə bağlı vəsiyyət edərsə və o, istər təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə, istərsə də öz ictihadına əsasən, müməyyiz uşağın əcir tutulmasını kafi hesab edərsə, onun vəsisinə digər şərtlərə də malik olan həddi-bülüğa çatmamış müməyyiz uşağı vəlisinin izni ilə əcir tutması caizdir. Lakin vəsiyyətin belə bir şərti nəzərə alınması istisnadır.

4-cü şərt: Naib işi naiblik niyyəti ilə icra etməlidir

Məsələ 2144. Naibin gördüyü işlə o halda kifayətlənmək olar ki, onun niyyəti naiblik etmək olsun və nəzərdə tutulan işi “münəvvəbun ənh”in (məsələn, dünyasını dəyişən şəxsin) məsuliyyətdən azad edilməsi üçün yerinə yetirsin. Buna əsasən, əgər naib yalnız işi görərsə və savabını nəzərdə tutulan şəxsə hədiyyə edərsə, naiblik üçün yetərli sayılmaz.

5-ci şərt: Naib işi icra edərkən münəvvəbun ənh (hərçənd icmal surətdə olsa belə) müəyyən etməlidir

Məsələ 2145. Münəvvəbun ənh təyin etmək üçün naibin onun adını bilməsi lazım deyil. Məsələn: “Naibi olaraq namazını qılmaq üçün əcir tutduğum şəxsin tərəfindən (adına) namaz qılıram”, - deyə niyyət edərsə, kafidir və onun adını, soyadını bilməsinə, yaxud adını dilinə gətirməsinə gərək yoxdur.

6-cı şərt: Naib tutan şəxs işin naib tərəfindən yerinə yetirildiyinə arxayın olmalıdır

Məsələ 2146. Naibin əməli ilə kifayətlənməyin altıncı şərti budur ki, insan əməlin naib olan şəxs tərəfindən yerinə yetirildiyindən əmin olsun. Buna əsasən, əgər naib namazı münəvvəbun ənh (məsələn, vəfat etmiş şəxs) adına qıldığını söyləyirsə, ancaq onu naib tutan şəxs işin görüldüyünə arxayın deyilsə, vacib ehtiyata əsasən, onun sözü ilə kifayətlənə bilməz.¹

7-ci şərt: Naib işi düzgün qaydada yerinə yetirməlidir

Məsələ 2147. Münəvvəbun ənh (məsələn, meyyit) yalnız naibin nəzərdə tutulan işi düzgün tərzdə gördüyü zaman məsuliyyətdən azad olur.

Buna əsasən, naib qarşılaşdığı və namazın doğruluğunda xüsusi rol olan, onlardan məlumatsızlığın namazın batil olmasına səbəb olduğu namazla bağlı hökmləri bilməlidir. Hərçənd bu iş hər bir əməlin icrası zamanı başqasının təlimi və istiqamətləndirməsi ilə olsa belə. Amma namazın şəkkiyyatı və namazda olan səhvlər, namazı pozan hallar kimi adətən qar-

¹ Bu hökm oruc və Həcc üçün naib tutmaq üçün də keçərlidir.

şılasmadığı hökmləri bilməsi lazım deyil.

Məsələ 2148. Vəfat etmiş şəxsin namazı üçün əcir tutulmuş şəxsin bu işi görmədiyi, yaxud gördüyü işin batil olduğu başa düşülərsə, yenidən əcir tutmaq lazımdır.

Məsələ 2149. Əgər insan naibin namazı qıldığını bilirsə, ancaq onu düzgün qılıb-qılmadığına dair şəkki varsa, onun gördüyü işin düzgün olması ehtimalını əsas götürə bilər.

Buna görə də, naib əcir etdikləri zaman elə bir şəxsi əcir tutmalıdırlar ki, onun əməli icra etməsindən əmin olsunlar və əməli doğru şəkildə yerinə yetirməsinə məntiqli ehtimal versinlər.¹

Məsələ 2150. Vəfat etmiş şəxsin qəza namazı üçün naib tutulan şəxs ya müctəhid olmalı və naiblik əsasında qıldığı qəza namazını öz ictihadından qaynaqlanan rəyinə müvafiq qaydada qılmalı, ya ehtiyatın tələblərinə əməl etməli (ehtiyat məqamlarını mükəmməl şəkildə bildiyi təqdirdə), ya da əgər müctəhid deyilsə və ehtiyat etmək istəmərsə, yaxud ehtiyat məqamları ilə tanış deyilsə, mərcəi-təqlid seçilməsi doğru olan bir müctəhidin fətvasına müvafiq qaydada qılmalıdır.

Bu hökmdə naibin əcir olması ilə cüalə, yaxud əqd çərçivəsində şərt səbəbi ilə naiblik etməsi, ya da naibliyin təberrui (ödənissiz) olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 2151. Əgər əcir tutulan şəxsin qarşısına nəzərdə tutulan işi məxsusi bir şəkildə icra etməyi şərt qoyarlarsa, yəni əcir tutan şəxs işin yalnız həmin qaydada icra edilməsini istəyərsə, yaxud şərt qoymadan da ondan işi məhz həmin qaydada yerinə yetirməsinin tələb olunduğu məlumdursa, əcir tutulan şəxs işi məhz həmin qaydada yerinə yetirməlidir.

Məsələn, əcir tutan şəxs əcirdən təsbihat ərbəəni üç dəfə deməsini, yaxud namazın rəkətlərində şəkk etdiyi təqdirdə, hətta səhih şeklərdən olsa belə, namazı yenidən qılmasını istəyərsə, əcir onun istəyinə uyğun əməli yerinə yetirməlidir.

Lakin əcir tutulan şəxs işin həmin şəkildə icrasının batil olduğuna əmindirsə, bu halda əcir tutma batil sayılır. Məsələn, namaz qılanın vəzifəsi dəstəmaz olduğu halda, icarə əqdinin mövzusunun namazın ancaq təyəmmümlə qılınması olması kimi.

Məsələ 2152. Əgər əcir tutulan şəxsin qarşısına əməli xüsusi bir şəkildə yerinə yetirməsi ilə bağlı hər hansı bir şərt qoyulmazsa, həmin işdə öz

¹ Həmin

vəzifəsinə uyğun hərəkət etməli və öz mərcəi-təqlidinin fətvasına əməl etməlidir. Müstəhəb ehtiyatın tələbi isə budur ki, özünün, mərhumun və onun vəlisinin (namazın qılınması vəlinin vəzifəsidirsə, məsələn, vəli böyük oğuldursa) vəzifələri arasından ehtiyata daha yaxın olanına əməl etsin. Məsələn, əgər mərhumun vəzifəsi təsbihat-i ərbəəni üç dəfə demək idisə, onun öz vəzifəsi isə bir dəfə deməkdirsə, təsbihat-i ərbəəni üç dəfə desin.

Məsələ 2153. İcrası üçün icarə əqdi bağlanan əməl meyitin və ya onun vəlisi üçün səhih bir əməl olarsa və onun xüsusi şəkildə yerinə yetirilməsi ilə bağlı şərt olunmazsa, yəni, icarə edən şəxs icarə müqaviləsində meyitin və ya onun vəlisinin vəfat edən şəxsin boynundan götürülməsinə səbəb olan doğru namazın qılınmasını əcirdən istədikdə, həmin namazın batil olmasını bilməsi halı istisna olmaqla, qalan hallarda əcir vəfat edənin və ya onun vəlisinin nəzərinə uyğun namaz qılmalıdır. Təbii ki, bu halda əcirin, meyitin və ya onun vəlisinin nəzərində qasir cahilin bağışlanan əməli tərktəməsinin işaklı yoxdur.

Məsələn, əgər vəfat edən və ya onun şəri vəlisi öz ictihadına və ya təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə uyğun olaraq üç dəfə təsbihat ərbəə deyilməsini vacib hesab edərsə və əcir öz ictihadına və ya təqlid etdiyi müctəhidin nəzərinə əsasən, bir dəfə deyilməsini kafi bilərsə, əcir bu məsələdə bir dəfə təsbihat deməklə kifayətlənə bilər.¹

Məsələ 2154. Əgər əcir tutulan şəxsin qarşısına namazı nə qədər müstəhəbləri ilə qılmaq xüsusunda şərt qoyulmursa, gündəlik namazların adətən əməl edilən müstəhəblərini yerinə yetirməlidir. Lakin əcir tutanın namazın məhz vacib hissəsini nəzərdə tutduğunu, yaxud gündəlik namazlarda əməl olunan bütün müstəhəblərin deyil, onlardan yalnız müəyyən bir qisminin nəzərdə tutulduğunu göstərən bir işarənin olması istisnadır.

8-ci şərt: Naib, vacib ehtiyata əsasən, namazın bəzi şərt və hərəkətlərini yerinə yetirmək imkanından məhrum olmamalıdır

Məsələ 2155. Namazın zərurət olmadıqda yerinə yetirilməli olan bəzi şərt və hərəkətlərini yerinə yetirməsi mümkün olmayan bir şəxs hətta ödənişsiz olaraq başqa bir şəxsin naibi kimi onun işini yerinə yetirərsə, vacib ehtiyata əsasən, onun gördüyü işlə kifayətlənmək olmaz. Buna əsasən, məsələn, hər hansı bir üzürlü səbəbdən təyəmmümlə, yaxud oturaq vəziyyətdə

¹ Çünki təsbihat ərbəə rükn olmayan vaciblərdəndir, onun üzrlü bir səbəbdən azaldılmasının işkalı yoxdur.

də, yaxud nəcis bədən və ya geyimlə namaz qılan, yaxud Həmd və surənin qiraətini düzəldə bilməyən, daimul-hədəs halında olub ixtiyarsız olaraq siddik və ya nəcisi ifraz olan şəxsin, istihazəli qadının, yaxud bədən üzvlərində nöqsan olan və səcdə üzvlərindən, məsələn əl və ya ayağı olmayan şəxsin naibliyi, vacib ehtiyata əsasən, kafi deyil. Lakin vəzifəsi cəbirə dəstəmazı, yaxud qüslü olan və belə dəstəmaz, yaxud qüslə namaz qılan şəxsi naib və əcir tutmaq olar.

Naibliklə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 2156. Kişi qadın üçün, qadın da kişi üçün qəza namazının qılınmasında naib ola bilər. Naib namazı uca, yoxsa ahəstə səslə qılmaq məsələsində öz vəzifəsinə əməl etməlidir və naibin əcir tutulması ilə başqa bir adla naiblik etməsi arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 2157. Vəfat etmiş şəxsin qəza namazlarını qılarkən ardıcılığa riayət etmək vacib deyil. Yalnız daha öncə də qeyd edildiyi kimi, ardıcılıq üzrə qılınmalı olan namazlar, məsələn, eyni günün zöhr və əsr namazı, yaxud eyni axşamın məğrib və işa namazı istisna təşkil edir.

Lakin əgər onu məhz mərhumun, yaxud onun vəlisinin mərcəi-təqlidinin fətvasına uyğun hərəkət etməsi üçün əcir tutmuşlarsa və həmin mərcəi-təqlid namazlar arasında ardıcılığı lazım bilirsə, ardıcılığa riayət etməlidir.

Məsələ 2158. Əgər insan bir neçə nəfəri vəfat etmiş şəxsin qəza namazlarını qılmaq üçün əcir tutarsa, 1835-ci məsələdə qeyd edilənlərə əsasən, onların hər biri üçün bir vaxt təyin etməsinə gərək yoxdur. Yalnız ardıcılıq üzrə qılınmalı olan namazlar, məsələn, bir günün zöhr və əsr namazı, yaxud bir axşamın məğrib və işa namazı istisnadır. Bu halda zöhr namazını bir əcirin, həmin günün əsr namazını isə başqa bir əcirin qılması, yaxud məğrib namazını bir əcirin, həmin axşamın işa namazını isə başqa bir əcirin qılması nəzərdə tutularsa, ardıcılığa riayət edilməsi məqsədilə onların hər biri üçün bəlli bir vaxt təyin edilməlidir.

Məsələ 2159. Əgər icarə edən şəxs əcirin qəza namazlarını qılması üçün müddət təyin edərsə, lakin əcir müəyyən olunmuş müddətdə namazlarının hamısını və ya bir qismini qıla bilməzsə, əcir tutan şəxsin icazəsi olmadan onları müddət bitdikdən sonra icra etməsi caiz deyil. Əcir icarə edənin izni olmadan müddət bitdikdən sonra namazları doğru şəkildə qıldığı surətdə vəfat edənin boynundan qəza namazları götürülsə də, əcirin

qıldığı həmin namazların ücreti yoxdur.

Məsələ 2160. Meyitin qəza namazlarını qılmaq üçün əcir olan şəxs səhvən namazların bəzi hissələrini, yaxud rükn olmayan şərtlərini, yaxud 2154-cü məsələdə qeyd olunanlara əsasən, icrası lazım olan geniş yayılmış müstəhəblərini naqis şəkildə yerinə yetirərsə və onun icra yeri keçərsə, qılınmış qəza namazları səhihdir. Lakin bu halda əcirin zəhmət haqqı alması iki şəkildə ola bilər:

1. İcarə doğru namazın qılınması və ya meyitin boynundan qəza namazlarının silinməsi üçün olarsa.

Bu halda əcir müqavilədə qeyd olunan bütün ücreti ala bilər.

2. İcarə namazın hissə və şərtlərini yerinə yetirmək üçündür. Belə ki, burada icarə obyektı elə hissə və şərtlərin özüdür.

Bu halda nöqsan adi və yayılmış formadaırsa, məsələn, səhvən səcdədən başını qaldırdığı zaman səcdənin vacib zikrini deyərsə və ya qunutu unudarsa, yenə də əcir zəhmət haqqı almaq haqqına malikdir. Lakin nöqsan adi haldan artıq olarsa:

- a. Namaz hissələrinin kamil şəkildə icrası icarədə qeyd olunmuşdursa, yəni, icarə edən şəxs yalnız hissələrin kamil şəkildə olmasını istəmişdirsə və kamil şəkildə yerinə yetməməsi icarə obyektı deyildirsə, əcirin həmin əmələ görə heç bir mizd almaq haqqı yoxdur.
- b. Hissələrin kamil şəkildə icrası icarə olunmuş əməldə şərt olunduqda icarə səhihdir. Lakin icarə edən icarəni poza bilər. Bu halda əcirin sadəcə yerinə yetirdiyi işin ücretul-mislını almağa haqqı var.

Təbii olaraq, müqaviləni pozmadığı surətdə əməlin həmin hissəsinin icrası müqabilində ümumi məbləğin müəyyən bir hissəsinin nəzərdə tutulmasını başa düşmək üçün hər hansı bir nişanə və ya əlamət olarsa, yaxud açıq şəkildə bildirilərsə, həmin nöqsana görə ümumi məbləğdən nəzərdə tutulan miqdar azalır.¹

Məsələ 2161. Əgər bir şəxs, məsələn, bir il müddətində vəfat etmiş bir insanın qəza namazlarını qılmaq üçün əcir tutularsa və bir il başa çatmamış dünyasını dəyişərsə, qılmadığı məlum olan namazlar üçün başqa bir şəxsi əcir tutmaq lazımdır. Həmçinin, əgər onları qılmadığı ehtimal edilərsə, vacib ehtiyata əsasən, yenidən həmin namazlar üçün əcir tutulmalıdır.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, icarə müqaviləsi hissələrin icra olunmadığı surətdə yenidən kamil şəkildə namaz qılmağı nəzərdə tutursa, icarənin qalan müddətində əcir kamil şəkildə qılınmayan həmin namazı yenidən qılmalıdır və bundan sonra o zəhmət haqqı almaq haqqına malik olur.

Məsələ 2162. Əgər bir insan bir şəxsi vəfat etmiş bir adamın qəza namazları üçün əcir tutarsa, əcir namazları başa çatdırmadan dünyasını dəyişdiyi və onların hamısının ücretini aldığı təqdirdə:

- a) Əgər əcir tutan namazların hamısını əcir tutulananın özünün qılmasını qeyd etmişdirsə¹, yəni, əcir tutan əcir olunandan yalnız özünün qıldığı namazı istəmişdirsə, bu icarə (əcir tutma) əcir tutulananın vəfatından sonra pozulmuş sayılır və əcir tutanın iki seçimi vardır: ya qılınan qədər namaz xüsusunda əcir tutma anlaşmasını ləğv etməyərək razılaşdırılmış ücretin geridə qalan namazlar üçün nəzərdə tutulan məbləği ni geri ala, ya da ya qılınan qədər namaz xüsusunda əcir tutma anlaşmasını da ləğv edə və “ücrətül-misl”² çıxaraq yerdə qalan məbləği geri ala bilər.
- b) Əcir tutan qəza namazlarının hamısını əcir tutulananın özünün qılmasını şərt qoymuşdursa, yəni, əcir tutan əcir tutulandan iki şeyi, namazları qılmasını və onları məhz özünün qılmasını tələb etmişdirsə, əcir tutan şəxs əcir tutma anlaşmasını ləğv edə və əcirin qıldığı qədər namazın ücrətül-mislini çıxaraq məbləğin geridə qalan hissəsini geri ala, ya da əcir tutma anlaşmasını ləğv etməyərək əcirin qılmadığı namazların ücrətül-mislini geri ala bilər.
- c) Əgər əcir tutan namazları əcir tutulananın məhz özünün qılmasını şərt qoymamışdırsa, varisləri onun əmlakı hesabına yerdə qalan namazların qılınması üçün başqa bir şəxsi əcir tutmalıdırlar. Ancaq əgər dünyasını dəyişən şəxsin əmlakı olmazsa, onun varislərinə vacib olan bir şey yoxdur və mərhum sözügedən əməl, yaxud mal³ xüsusunda məsuliyyətdən azad olmur.

Məsələ 2163. Əgər əcir tutulan şəxs vəfat edən qəza namazlarının hamısını qılmamış özü də dünyasını dəyişərsə və özünün də qəza namazları olarsa, əvvəlki məsələdə izah edilən hökmə əməl etdikdən sonra əgər onun malından bir artıq qalarsa, qəza namazlarının qılınması üçün əcir tutmağı vəsiyyət etdiyi və onun qəza namazlarının ücreti malının üçdə biri, yaxud daha az məbləğ olduğu təqdirdə onun bütün namazları üçün əcir tutulmalıdır.

¹ Qeyd və şərtin fərqi, həmçinin onlar barəsində daha geniş izah üçüncü cildə “İcarə” fəslində bəyan olunacaqdır.

² “Ücrətül-misl” deyərkən bir işin ürfün (insanların) nəzərindəki dəyəri (əmək haqqı) nəzərdə tutulur.

³ Əcir tutulduğu qəza namazları və onların müqabilində aldığı ücret. *Tərc.*

Qəza namazlarının ücrəti malının üçdə birindən artıq olduğu və həddi-bülüğa çatmış, ağıllı şəxslər olan varisləri öz miras payları hesabına ücrətin mirasın üçdə birindən artıq olan hissəsini ödəməyə icazə verdikləri təqdirdə də onun bütün qəza namazları üçün əcir tutulmalı, icazə vermədikləri təqdirdə isə mərhumun malının üçdə biri onun qəza namazlarının qılınmasına sərf edilməlidir.

NAMAZIN VAXTI İLƏ BAĞLI BİR NEÇƏ YENİ MƏSƏLƏ

Məsələ 2164. Aşağıdakı halların heç birində namazın yenidən qılınması hərçənd müstəhəb ehtiyata müvafiq olsa da, vacib deyil:

- Əgər mükəlləf öz şəhərində sübh namazını qılarsa, sonra təyyarə, yaxud başqa bir nəqliyyat vasitəsi ilə qərb istiqamətində səfərə çıxaraq hələ fəcr çağının yetişmədiyi (dan yerinin sökülmədiyi) bir yerə çatarsa və “fəcri sadıq” ədək (sübh azanının vaxtınadək) orada qalarsa,
- Zöhr namazını öz şəhərində qılarsa, sonra səfərə çıxaraq hələ zöhr çağının yetişmədiyi bir şəhərə çatarsa və zöhr başlayanadək orada qalarsa,
- Məğrib namazını öz şəhərində qılarsa, sonra səfərə çıxaraq hələ Günəşin batmadığı bir şəhərə çatarsa və Günəş batana, məğrib namazının vaxtı çatanaadək orada qalarsa.

Məsələ 2165. Əgər bir şəxs namazı vaxtı keçənədək qılmazsa və təyyarə ilə namazın vaxtının başa çatmadığı bir yerə gedərsə, vacib ehtiyata əsasən, namazı “mə fiz-zimmə” niyyəti ilə, yəni əda və ya qəza niyyəti olmadan qılmalıdır.

Məsələ 2166. Əgər insan sürəti Yer in hərəkət sürətinə bərabər olan bir təyyarə, yaxud başqa bir nəqliyyat vasitəsinə minərək şərqdən qərbə doğru hərəkət edərsə və bir müddət Yer in ətrafında dövrə vurarsa, vacib ehtiyata əsasən, hər 24 saat (sutka) ərzində beş gündəlik namazı mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə qılmalıdır, lakin mübarək ramazan ayının orucunun¹ qəzasını tutmalıdır.

Əgər təyyarənin sürəti Yer in hərəkət sürətinin iki mislinə bərabər olarsa, təbii olaraq hər on iki saatda bir dəfə Yer ətrafına dövrə vurmuş olacaq və iyirmi dörd saat ərzində iki dəfə fəcr, zöhr və məğrib vaxtı müşahidə edəcəkdir. Bu halda, vacib ehtiyata əsasən, hər fəcr ilə sübh namazını, hər zöhrdən sonra zöhr və əsr namazlarını və hər məğribdən sonra məğrib və

¹Yerə endikdən sonra. *Tərc.*

işə namazlarını¹ qılmalıdır.

Əgər olduqca yüksək sürətlə Yer in ətrafında dövrə vurarsa, məsələn, hər üç saatda (yaxud daha az müddət ərzində) Yer in ətrafında bir dəfə dövrə vurarsa, mükəlləfin hər fəcr, zəval (zöhr) və qürub (məğrib) zamanı namaz qılması vacib deyil və vacib ehtiyata əsasən, hər iyirmi dörd saat ərzində mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə gündəlik beş namazı² qılmalıdır. Bu halda sübh namazını fəcrin çıxması ilə günçıxan arasında, zöhr və əsr namazlarını zöhr və qürub arasında, məğrib və işə namazlarını isə məğrib və gecə yarısı arasında qılmalıdır.

Bu məsələdən aydın olur ki, əgər təyyarə, yaxud başqa bir nəqliyyat vasitəsi qərbdən şərqə doğru hərəkət edirsə və onun sürəti Yer in hərəkət sürətinə bərabərdirsə, həmçinin, əgər onun sürəti Yer in hərəkət sürətindən az olarsa, mükəlləf gündəlik beş namazı öz vaxtı ərzində qılmalıdır. Ancaq əgər onun sürəti Yer in hərəkət sürətindən çox olarsa, məsələn, hər üç saatda (yaxud daha az müddət ərzində) Yer in ətrafında bir dəfə dövrə vurarsa, bu məsələ ilə bağlı hökm qeyd edilənlərdən aydın olur.

Məsələ 2167. Əgər mükəlləf təyyarə ilə səfər edərsə və təyyarədə namaz qılmaq istəyərsə, namaz əsnasında üzünü qibləyə olmaq, hərəkətsiz qalmaq və s. şərtlərə riayət edə bildiyi təqdirdə namazı düzgündür. Əks təqdirdə isə əgər vaxt varsa və təyyarəni tərk etdikdən sonra namazı bütün şərtlərinə riayət etməklə qıla biləcəksə, vacib ehtiyata əsasən, təyyarədə qıldığı namaz düzgün sayılır.

Ancaq əgər vaxt məhduddursa, namazı təyyarədə qılması vacibdir və bu halda qiblə istiqamətini bilirsə, üzünü həmin istiqamətə tutaraq namaz qılmalıdır, qiblə şərtinə riayət etmədən qıldığı namazı isə (zərurət halları istisna olmaqla) düzgün deyil. Bu halda təyyarə nə vaxt qiblə istiqamətindən başqa istiqamətə yönəlsə, mükəlləf üzünü qibləyə çevirməli və qiblədən çevrilmə əsnasında namazın qiraətini oxumamalı və vacib zikrlərini deməməlidir. Əgər üzünü məhz qiblə istiqamətinə tuta bilmirsə, qiblədən 90 dərəcədən artıq yayınmamağa çalışmalıdır.

Əgər qiblə istiqamətini bilmirsə, onu müəyyən etməyə çalışmalıdır. Qiblə istiqaməti ilə bağlı yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edə və ya şəriətə görə mötəbər sayılan başqa bir dəlil əldə edə bilmədiyi təqdirdə isə gümanına uyğun hərəkət edə bilər. Əgər gümanı da yoxdursa, qiblənin yerləşdiyini ehtimal etdiyi istənilən istiqamətə üz tutaraq namaz qılsa, kafidir.

¹Yəni sutka ərzində hər gündəlik namazı iki dəfə. *Tərc.*

²Hər namazı bir dəfə. *Tərc.*

Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, namazı vaxt geniş olduğu təqdirdə dörd istiqamətə doğru qılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu deyilənlər mükəlləfin qibləni tanıdığı təqdirdə üzü qibləyə olmaq imkanına sahib olduğu hallara aiddir. Namaz vaxtının sonunadək təkbirət əl-ehram istisna olmaqla, üzü qibləyə olmaq imkanına sahib olmadığı hallarda isə təkbirət əl-ehramı üzü qibləyə deməlidir. Əgər, ümumiyyətlə, üzü qibləyə olması mümkün deyilsə, üzü qibləyə olmaq şərti qüvvədən düşür və üzü qibləyə olması lazım deyil.¹

Məsələ 2168. İnsan hərçənd təyyarədə üzü qibləyə olmaq və hərəkətsizlik şərtlərinə riayət etmədən namaz qılmağa məcbur olacağını bilsə də, namazın vaxtından öncə təyyarə ilə səfər edə bilər.²

Məsələ 2169. Əgər mükəlləf gündüz və gecəsinin hər birinin altı aya bərabər olduğu bir yerdə olarsa, vacib ehtiyata əsasən, namaz xüsusunda iyirmi dörd saat ərzində bir gecə-gündüzü olan ən yaxın yeri nəzərə almalı və mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə gündəlik beş namazı həmin yerdəki qılınma vaxtlarına uyğun qılmalıdır.

Əgər mükəlləf iyirmi dörd saat ərzində bir gecə-gündüzü olan şəhərdə, yaxud məntəqədə olarsa, hərçənd orada gündüz iyirmi üç, gecə isə bir saat və ya əksinə olsa belə, namazı həmin yerin namaz vaxtlarında qılmalıdır.

*Allahummə səlli əla Muhəmmədin və
Ali-Muhəmməd, və əccil fərəcəhum
vələn ədaəhum əcməin*

¹ Qiblə istiqaməti ilə bağlı hökmlər onunla bağlı fəsildə qeyd olunmuşdur.

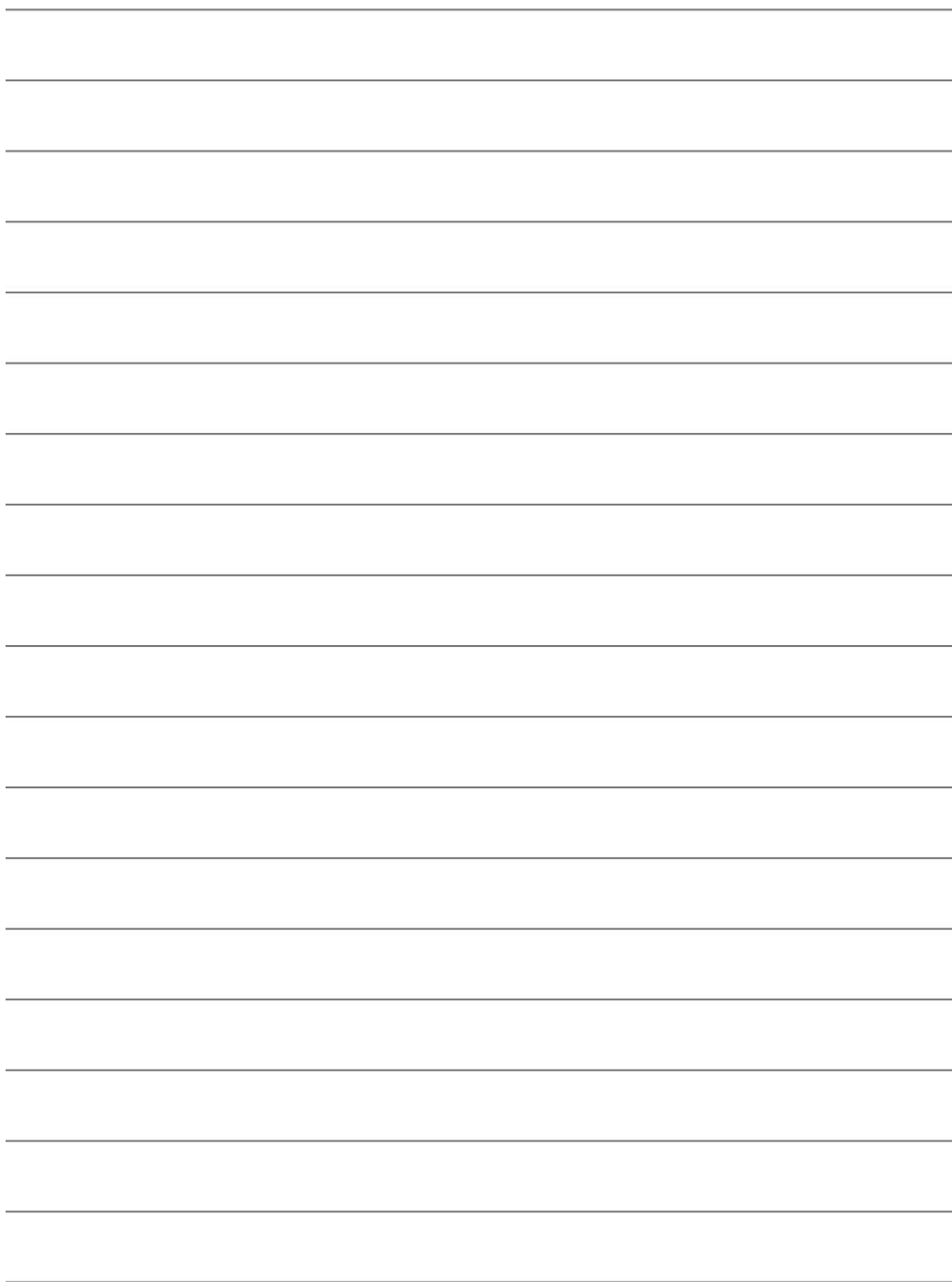
² Təyyarə və onun kimi nəqliyyat vasitələrində namaz qılmaq şəkli 1120-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni
Sistani cənablarının fətvaları

GENİŞ
İZAHLI ŞƏRİƏT
MƏSƏLƏLƏRİ

I cild

Tərcümə: Türkay Mehraliyeva



Mətbəənin direktoru: *Elman Qasimov*
Dizayner: *Azər Aydın*

Çapa imzalanmışdır: 25.08.2023.
Formatı 70x100 1/16. Həcmi 39 ç.v.
Sifariş № 114. Tiraj 1000

«Zərdabi Nəşr» MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi
Tel: (012) 514-73-73, mob. (050; 070) 344 76 01
e-poçtu: zerdabi_em@mail.ru